פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת יבמות · ימים קט–קכז

מסכת כתובות · ימים קכח–קנד

מסכת יבמות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד קט–קכז

יום קט

פרק א

א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם [דף ב.] **בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או מיאנו או שנתגרשו** [דף ב:] **או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו:**

ב יש שואלין אשה שהיתה נדה כשמת בעלה תיאסר להתייבם אפילו טבלה כמו אחות אשה שאינה מתייבמת אע"פ שמתה אשתו תשובה לדבריהם דלא שייך למילף נדה מאחות אשה דלא דמיא לעריות שאסורות לייבם משום קורבות ומותרות לשאר העולם אבל נדה אסורה לכל ואע"ג דלאו בת ייבום היא בעת נדתה חליצתה חליצה ולא דמי לחליצת מעוברת דלא שמה חליצה לריש לקיש לקמן בפרק החולץ (יבמות דף לה:) משום דאינה עולה ליבום דשאני נדה שעומדת לטבול ולטהר כדרך כל הנשים אבל מעוברת שמא תלד ועוד דאף אם בא עליה בנדתה קנאה כדמוכח בפסחים בפרק אלו דברים (פסחים דף עב:) דקאמר ר' יוחנן אשתו נדה בעל חייב יבמתו נדה בעל פטור ופריך עלה יבמתו מאי שנא דקא עביד מצוה וכו' אלמא משמע דקני לה אם בא עליה הלכך מיקריא שפיר עולה לייבום:

ג או שנמצאו איילונית מפרש בתוספ' אפי' נמצאו איילונית אחרי מיתת הבעל כי הוברר הדבר שלא היתה אשתו מעולם דקדושי טעות הוו ומשמע דאיילונית לא בעיא גיטא אפי' מדרבנן דאי בעיא גט מדרבנן לא היתה צרתה מתייבמת כדתנן במתני' דף ב: כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת אלמא על ידי קידושין דרבנן מיתסרא צרה וקשה מהא דאמר בפרק אלמנה ניזונית דף ק: הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה ומשמע כתובה הוא דלית לה הא גיטא בעיא כדדייקינן בפ' המדיר (כתובות דף עג.) גבי כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה וי"ל דבהמדיר דייק משינוי הלשון דברישא תני על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת ובסיפא קתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה ועוד דבפרק אלמנה לא הוה מצי למיתני אינן צריכות גט משום דקתני שניה בהדייהו ותדע דעל כרחיך אין לדקדק הא גיטא בעיא דהא ממאנת לא בעיא גט ומיהו קשה מהא דתנן בגיטין בפ' השולח (גיטין דף מו:) המוציא את אשתו משום איילונית לא יחזיר ומפרש התם משום דחיישינן לקילקולא דשמא תינשא לאחר ויהיו לה בנים ויאמר הבעל אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל אלמא דבעיא גט ויש לומר דהתם מיירי דמוציאה משום ספק איילונית שאין הסימנים ניכרין יפה בה תדע מדקתני סיפא נשאת לאחר והיו לה בנים ואילו היתה ודאי איילונית אין לה רפואה דהא לקמן בפרק הערל (יבמות דף עט:) פליגי ר"ע ור"א בסריס חמה אם חולץ וחולצים לאשתו לפי שיש לו רפואה ובאיילונית לא אשכחן דפליגי לפי שאין לה רפואה ואע"ג דבקדש על תנאי וכנסה סתם איכא מאן דאמר בפרק המדיר (כתובות דף עב:) דבעיא גט היינו דוקא בשאר מומין דאיכא דמחיל אבל באיילונית אין אדם מוחל והוי מקח טעות ולא בעיא גט ודוקא היכא דמתברר לן בודאי שהיא איילונית על פי הסימנים האמורים לקמן בפרק הערל (יבמות דף פ:) להכיר בהן שהיא איילונית אבל אם אינה ברור צריכה גט מספק:

ד גמ' [דף ג:] **מנא הני מילי דתנו רבנן ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה** תלמוד לומר לפי שנאמר **יבמה יבא עליה שומע אני אפי' על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור** צרת צרתה מנין תלמוד לומר לצרור ולא כתיב לצור **אין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה לייבם אין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא**

ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא וכו' **מכאן**

רי"ף א. **אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף כל העולם**

רי"ף א: ב. **יכול שאני מרבה אף שש עריות חמורות מאלו שיהיו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה** חטאת ואפשר לינשא לאחיו **ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחיו ואסורה לייבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי איפשר לינשא לאחיו צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאה. אזהרה שמענו עונש מנין. אמר קרא כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו'. מתני'** מני [דף י.] **ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולהכי קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתני' אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים אינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה משום דלא תפסי בה** קידושין לאחיו ולא צרת ערוה היא [דף י.] היתה **אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואע"ג ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זו: אמר** [דף יא.] **רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות.** לאו דוקא אסורה דאף מחליצה פטורה כדמוכח כולה שמעתא דפריך מסוטה דרבנן ומסוטה ספק וכן פירש רש"י ודוקא סוטה ודאי אבל סוטה ספק בעיא חליצה כדתנן סוטה ב. **ואם מת חולצת ולא מתייבמת** ואע"ג דבסוטה ספק כתיב נמי טומאה הא מסקינן לקמן דקרא דונסתרה והיא נטמאה בנבעלה בודאי איירי ולא בסוטה ספק וא"ת הרי נכנסה עמו ליסתר דתנן אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה ואמרינן במסכת סוטה בפרק כשם דף כח. דשלשה ונטמאה כתיבי חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה וי"ל דהא דאסרינן לה מן נטמאה לאו משום דספק מיקריא טומאה דאין קרוי טומאה אלא הבעילה של זנות אלא דאסרינן לה משום ספק נטמאה כדאיתא בפ' כשם שם אם נטמאה למה שותה ואם לא נטמאה למה משקה מגיד לך הכתוב שהספק אוסרה כודאי. ואם תאמר אם כן לא תיבעי חליצה כודאי וי"ל להחמיר עשאה הכתוב ספק כודאי ולא להקל לפוטרה מן החליצה ומיהו קשה הא דפריך עלה בפ"ק דסוטה דף ה: ותתייבם יבומי ונדחק הש"ס למצוא טעם למה אינה מתייבמת ואמאי הא אמרינן להחמיר עבדינן לה כודאי וי"ל דהא דאמרינן דטומאה כתיב בה כעריות היינו דוקא סיטה ודאי דכתיב בה טומאה בלשון לאו כי היכי דכתיב גבי עריות אבל סוטה ספק דכתיב טומאה דידה בלשון עשה אע"ג דאסרינן משום ספק טומאה לא חשיב טומאה דידה אפי' כספק ערוה הלכך פריך שפיר ותתייבם יבומי ואע"ג דפריך הש"ס מאי שנא סוטה וודאי דכתיב בה טומאה סוטה ספק נמי כתיב בה טומאה ודאי מעיקרא הוה סלקא דעתך הכי דטומאה בלשון עשה חשיבה למיעבדה כערוה אבל לפי מאי דמסיק דבסוטה ודאי דכתוב טומאה בלשון לאו לרבנן דר' יוסי בן כיפר מהשתא איתבריר לן דלא חשבינן טומאה למיעבדה כערוה אלא היכא דכתיבא בלשון לאו כי היכי דלא תיקשי לן הא דפריך הש"ס גבי סוטה ספק ותתייבם יבומי ונסתלקה עתה קושיית הראב"ד ז"ל שהקשה על רב אלפס ז"ל שכתב צרת סוטה אסורה מ"ט טומאה כתיב בה כעריות וכתב הראב"ד ז"ל סוגיא דשמעתין אע"ג דכתיב בה טומאה בעיא חליצה או היא או צרתה דאילו איתיה לבעל מי לא בעיא גיטא השתא נמי בעיא חליצה וצרתה כמוה עכ"ל ומה שכתב הרב ז"ל סוגיא דשמעתא דבעיא חליצה לא אשמעתין דהכא כתב זה דודאי מוכח שמעתא דאף חליצה לא בעיא אלא אשמעתא דפ"ק דסוטה כתב דקאמר התם אמתני' דנכנסה עמו לסתר וכו' ואם מת חולצת ולא מתייבמת ותתייבם יבומי אמר רב יוסף אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ולא ליבם אמר ליה אביי אלא מעתה חליצה נמי לא תיבעי א"ל רב יוסף אילו איתיה לבעל מי לא בעיא גט השתא נמי תבעי חליצה והרב לא עלה בלבו לחלק בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק ולסברתו פליגא סוגיא דסוטה אסוגיא דשמעתין ופסק הלכה כסוגיא דסוטה לחומרא אבל לפי מה שחילקתי בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק אין אנו צריכין לכל זה ולא פליגי אהדדי. **מתיב רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה**

לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת א"ל [דף יא:] **אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק:**

ברי"ף ב: **ה תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום ר"א בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו **אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנישואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר** דדרשינן **היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל אפי' לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מ"ט הויה ואישות כתיב בה. בעי ר' יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו תא שמע המחזיר גרושתו משנישאת היא וצרתה חולצת היא וצרתה סלקא דעתך אלא אימא או היא או צרתה חולצת** [דף יב.] **ולא תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת:**

ו ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אחת צרת ממאנת פי' ממאנת ביבם ואחת צרת איילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא וחדא אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום היא לגבי שאר אחין דלא עבדה בהו מעשה **שריא וחולצת או מתייבמת דאמר שמואל** מיאנה בזה מותרת בזה **ואיילונית לא חולצת ולא מתייבמת דאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת דטומאה דכתיב בה** אוקמוה רבנן בסוטה וכיון דאיתעקר איתעקר הלכך חולצת אבל אינה מתייבמת מק"ו אם נאסרה במותר לה באסור לה לכ"ש אבל צרתה מתייבמת דלא אלים ק"ו למידחי צרה. **ואמר רבא הלכתא צרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו איילונית והא דקתני וכולן** שמתו **או מיאנו או שנתגרשו או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות** דמשמע שנמצאו איילונית **אין מעיקרא לא תני שהיו:**

ז [דף יב:] **ואי אתה יכול לומר בחמותו** ואם חמותו שמיאנו וכו' **תני רב ביבי קמיה דרב נחמן** ג' נשים משמשות במוך **קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות** מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל **מניקה שמא תגמול את בנה וימות** ואיזו היא קטנה מבת י"א שנה ויום א' עד בת י"ב שנה ויום א' **פחות מכן או יתר על כן משמשת כדדכה והולכת דברי ר' מאיר וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה **והולכת ומן השמים ירחמו שנאמר שומר פתאים ה' ומדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה אם כן מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הם כסימנים כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנים ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנים למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה. ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים ונבדוק חיישינן שמא נשרו** [דף יג.] **ואפי' למ"ד אין חוששין שמא נשרו משום צער לידה חיישינן.** הא דקאמר רב זביד אין בנים בלא סימנים לא בעי למימרא שאין בנים כלל בלא סימנים דא"כ מאי בעי הש"ס ונבדוק כיון שאין בנים כלל בלא סימנים ודאי נשרו ועוד מאי קאמר למ"ד אין חוששין מאי אכא למימר הכא ודאי נשרו ועוד מדקאמר משום צער לידה חיישינן משמע דליכא אלא חששא בעלמא ולא שנשרו בודאי אלא הכי קאמר אין בנים של קיימא מצוים בלא סימנים ומיהו זימנין דאיתא ומשום דלא שכיחי בנים בלא סימנים לא מצינו חמותו ממאנת דחוששין לסימנים ואין מיאון שלה מתיר את הצרה להתייבם אלא חולצת וא"ת ומנא ליה להש"ס לפרושי מילתיה דרב זביד הכי ומשום הכי פריך ליה דלמא רב זביד אין בנים כלל בלא סימנים קאמר והכי משתמע מילתיה וי"ל משום דקשיא ליה דא"כ מאי איכא בין רב זביד ובין רב ספרא מה לי אין בנים כלל בלא סימנים ומה לי אם בנים הרי הן כסימנים אלא ודאי בהא אתא לפלוגי עליה דרב ספרא חשיב לה ודאי גדולה דבנים הרי הם כסימנים ורב זביד משוי לה ספק גדולה לענין קידושין ועונשין:

ברי"ף ג. **ח מתני' כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואות לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם**

שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה:

גמ' מנה"מ אמר רב יהודה אמר קרא לצרור התורה ריבתה צרות הרבה רב אשי אמר צרת צרתה לא בעיא קרא סברא היא צרתה **מאי טעמא אסורה דבמקום ערוה קיימא צרת צרה נמי במקום צרה קיימא:**

מתני' כיצד אם מתו צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומתה בתו או נתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת וכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת והא דקתני ולו אשה אחרת **לא שנא גירש ולבסוף כנס ול"ש כנס ולבסוף גירש צרתה מותרת:**

גמ' וכל שיכולה למאן ולא מיאנה וכו'. ואמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואי קמאי ותתייבם צרתה. לימא מסייע ליה לר' אושעיא דאמר ממאנת במאמרו ואינה ממאנת בזיקתו. לא **צרת ערוה שאני דתני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו. תוספתא פ"א אימתי אמרו שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות בחיי הבעל אבל אחר מיתת הבעל צרותיהן אסורות מיאנו בחיי הבעל צרותיהן מותרות לאחר מיתת הבעל צרותיהן חולצות ולא מתייבמות וכולן שנמצאו איילונית או שהיו נשואות לאחרים צרותיהן מותרות בין בחיי הבעל בין לאחר מיתת הבעל וכל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת:**

מתני' שש עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות אמו ואשת אביו ואחות אביו ואחותו מאביו ואשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו. הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר מאי חמורות שאינן יכולות לינשא לאחיו: ב"ש מתירין את הצרות לאחין וב"ה אוסרין **חלצו ב"ש פוסלין מן הכהונה וב"ה מכשירין נתייבמו ב"ש מכשירין וב"ה פוסלין ואע"פ שאלו** [דף יג:] **פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה** ולא **ב"ה מב"ש וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גב אלו** ללמדך שאהבה וריעות נוהגין זה בזה לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו: רי"ף ג:

יום קי

ט גמ' ומקשינן אהא דתנן **ב"ש מתירין את הצרות לאחין וב"ה אוסרין ותו אהא דתנן מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר ובחמשה עשר קרי כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות ואסקה רבא כי אמרי'** [דף יד.] **לא תתגודדו כגון ב"ד אחד בעיר אחת פלג מורין** כב"ש ופלג מורין כב"ה אבל שתי **בתי דינין בעיר אחת לית לן בה וכ"ש** שתי בתי דינין בשתי עיירות ובמגילה אע"פ שקורין לבני העיר בארבעה עשר ומקדימין לבני הכפרים והוי כמו ב"ד אחד בעיר אחת פלג מורים כב"ש ופלג מורים כבית הלל לא קרינן ביה לא תתגודדו כיון דלא עבדי הכי משום פלוגתא אלא שהמקום גורם ואם היה בן מקום זה הולך למקום אחר היה עושה כמותם הלכך לא מיחזי כב' תורות ואע"פ שריש לקיש הקשה לר' יוחנן במגילה רבי יוחנן לא חשש להשיבו משום דלא חשיב ליה כשתי תורות מטעמא דפרישית ואמר לו עד כאן לא שנית מקום שנהגו מההיא היה לך להקשות כי מההיא דמגילה לא קשה מידי ועי"ל דמגילה הוי כשתי בתי דינין בעיר אחת שבני הכרכים לא היו קוראים לבני הכפרים אלא בני הכפרים קורין לעצמם בכרכים דאמר בירושלמי בפ"ב דמגילה ה"ג דבן עיר אינו מוציא בן כפר דכל שאינו מחויב בדבד אינו מוציא את אחרים ידי חובתן ומה שלא היו קורין בכפר שלהן לפי שלא מתקבצים יחד אלא **בעיירות: ת"ר יש חולצות או מתייבמות חולצות ולא מתייבמות מתייבמות ולא חולצות לא חולצות ולא מתייבמות עריות שאמרו לא חולצות ולא מתייבמות מוסיף עליהן אשת סריס חמה ואשת אנדרוגינוס ואשת אח מן האם ואשת גר ואשת עבד משוחרר ואיילונית לא חולצות ולא מתייבמות החרשת והשוטה מתייבמות ולא חולצות איסורי מצוה ואיסורי קדושה חולצות ולא מתייבמות עקרה וזקנה ושאר כל הנשים או חולצות או מתייבמות** היכא דאיכא שני **אחין תאומין והיתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין אבל חייבין משום אשת אח החרש והשוטה מייבמין ולא חולצין הספיקות כגון שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו מהם קידש או שנתערב ולדה בולד כלתה או מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים**

חולצין ולא מייבמין פצוע דכא וכרות שפכה סריס אדם והזקן חולצין ולא מייבמין ואם בעלו קנו ואסור לקיימן משום שנאמר לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה' **ושאר כל אדם או חולצין או מייבמין:**

הדרן עלך חמש עשרה נשים

פרק ב

א כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שנייה חולצת ולא מתייבמת [דף יח:] **שני אחין ומת אחד מהם וייבם השני את אשת אחיו ואחר כך נולד להן אח ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת השניה חולצת ולא מתייבמת. ר' שמעון אומר מייבם לאיזו שירצה וחולץ לאיזו שירצה:**

גמ' אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא כי ישבו אחים יחדיו **אחים שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו. יחדיו המיוחדין בנחלה פרט לאחין מן האם אמר רב יהודה אמר שמואל שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קסבר יש זיקה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירא דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום ר' יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו המתן עד**

רי"ף ד. **שיעשה אחיך הגדול מעשה וצריכא דאי אשמעינן יש זיקה הוה אמינא ה"מ בחד אחא אבל בתרי אין זיקה קמ"ל הלכה כר' יהודה בן בתירא ואי אשמעינן הלכה כר' יהודה בן בתירא הוה אמינא ה"מ מחיים אבל לאחר מיתה פקע ליה זיקה קמ"ל דזיקה בכדי לא פקעה וכן הלכתא** ואע"ג דרב פליג עליה ואמר שומרת יבם שמתה מותר באמה דאין זיקה והלכתא כרב באיסורי בהא קי"ל כשמואל דאמוראי בתראי שקלי וטרו לתרוצי אליבא דמ"ד יש זיקה דפריך בשמעתין ממתני' עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתיבמת טעמא דעבד בה מאמר הא לא עבד בה שניה יבומי נמי מייבמה ואי אמרת יש זיקה הויא לה צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו בזיקה אמר רבא ה"ה אע"ג דלא עבד בה מאמר מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה והאי דקתני מאמר לאפוקי מדבית שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור. ואמרינן בפ' ד' אחין (יבמות דף ל.) אמר רב אשי זאת אומרת יש זיקה אפי' בתרי אחי ולרב אשי קשיא דרב נחמן אמר לך רב אשי ה"ה אע"ג דלא עבד בה נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה והאי דקתני מאמר לאפוקי מדב"ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור:

מתני' [דף כ.] **כלל אמרו ביבמה כל שאסורה איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת איסור מצוה שניות** מד"ס איסור קדושה אלמנה לכ"ג **גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת** לישראל לנתין ולממזר:

גמ' אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת אחותה דמאן אילימא אחותה דאיסור מצוה כיון דמדאורייתא רמיא קמיה פגע באחות זקוקתו אלא אחותה דאיסור ערוה כגון ג' **אחין שנים מהן נשואין ב' אחיות ומתו הנשואין את האחיות והיתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה רצה חולץ רצה מייבם. וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת. איסור מצוה שניות מד"ס. ואמאי קרי להו איסור מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים. איסור קדושה אלמנה לכ"ג גרושה וכו' ואמאי קרי להו איסור קדושה דכתיב קדושים יהיו.** האי אלמנה לכ"ג **ל"ש מן הנשואין ול"ש מן האירוסין:** [דף כא.] **ת"ר מה הן שניות. אם אמו ואם אביו. ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו. ואשת אחי האב מן האם. ואשת אחי האם** בין מן האב בין **מן האם וכלת בנו וכלת בתו. ומותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו. וחורגו מותר באשתו ובבתו. ואשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך.** בירושלמי דפירקין הל' ד גרסי' אשת חמיו אסורה מפני מראית העין וא"ת תורה הרי דוד נשא את רצפה בת איה שנאמר ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך. שני חורגין שגדלו בבית אחד אסורין מפני מראית העין ר' חנינא אומר יסבון באתרא דלא חכמין להון כך כתוב בפר"ח ז"ל. ובעל הלכות נמי כתב כן וגם אסר אשת חתנו ובשמעתין קא שרי לתרוייהו ושמא אח"כ אסרו. ומיהו בגמ' דידן בסוטה בשילהי משוח מלחמה דף מג: גבי

חורגה הגדילה בין האחין משמע דלא חיישינן למראית העין משום דקלא אית להו. ומעשה היה בפרובינצ"ה באחד שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג לישא אשת חמיו ואפסדיה ר"ת ז"ל לסעודתיה. ושמא בחורגה הגדילה בין האחים אית ליה קלא כגמרא דידן ואין לחוש מפני מראית העין אבל באשת חמיו לית ליה קלא ואיכא למיחש למראית העין וכן מסתבר: **בת חורגו דאורייתא היא דכתיב את בת בנה ואת בת בתה וגו'.** אלא משום דבעי **למיתני סיפא אשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך ואע"ג דבתי אסורה לך מדאורייתא בדידי לא גזרו רבנן תנא נמי בת חורגו. אי הכי אשת חמיו נמי תימא אני מותרת לך ובתי אסורה לך הא פסיקא ליה והא לא פסיקא ליה**

רי"ף ד: **דזימנין דמתה אשתו ומותר באחותה. אמר רב ד' נשים יש להן הפסק ונקיט רב בידיה ג' אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן האם וכלת בתו. וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו:** [דף כא:] שלח ליה רב משרשיא מתוסני' לרב פפי ילמדנו רבינו אשת אחי אבי האב מן האב ואחות אבי האב מהו מדלמטה ערוה למעלה נמי גזרו בה רבנן או דלמא כיון דאתפליג איתפליג ומסיק דאמימר אכשר באשת אחי אבי אביו ובאחות אבי אביו ופסק ר"ח ז"ל דהלכה כאמימר וכן בשאלתות דרב אחאי וכן משמע דרב אסי סבר הכי מדהשיב לרב הלל [דף כב.] השתא נמי דכתיבי לאיסורא לאו מר בריה דרבינא חתים עלייהו. רבינו יצחק הזקן פסק דלא כאמימר דסוגיא דלקמן בפרק החולץ (יבמות דף מ:) דלא כוותיה דקאמר מאי לאו משום חולץ דהוה ליה אשת אבי אביו לא משום מיתנא דהוה ליה אשת אחי אבי אביו ותו קאמר והא אמימר אכשר באשת אחי אבי אביו אמימר מוקי לה באשת אבי אביו וקסבר גזרו שניות בחלוצה ואין הגמרא רוצה לפשוט הבעיא מתוך דברי אמימר משום דלא ס"ל כוותיה. **תני רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה אמר ליה רב אשי לרב כהנא שניות** דרבי חייא יש להן הפסק **או אין להן הפסק** ואם תאמר והא תניא לעיל כלת בנו ובן בנו אסורה עד סוף כל הדורות וטפי מסתבר לאסור בת בן בנו עד סוף כל הדורות שהן קרובי עצמו ולא מחמת קירוב ושמא י"ל דכלת בני בניו יש לאסור יותר שהן בני ירושה ושכיחי גביה אבל בת בנים לאו בת ירושה היא ולא שכיחא גביה ויש מפרשים דבעיא דרב אשי לא קיימא לה אלא אשלישי שבבן אשתו ובבת אשתו ורביעי שבחמיו ושבחמותו אבל אזרעו לא קבעי וה"נ אמרי' בירושלמי שם אברהם אסור בכל נשי ישראל שרה אסורה בכל אנשי ישראל **ואתינן למיפשטיה מהא דאמר רב ד' נשים יש להן הפסק** ותו לא מידי ושמעינן מינה דהני דבי ר' **חייא אין להן הפסק ודחינן** לה דכי קאמר רב בההיא מתני' קאמר ואתינן **למיפשטיה מדר' חייא גופיה דתני שלישי ורביעי שלישי ורביעי אין טפי לא ודחינן דלמא משלישי ואילך ומרביעי ואילך ולא איפשיטא בהדיא.** ממה שכתב רב אלפס ז"ל ולא איפשיטא בהדיא משמע דאוזלינן לחומרא אע"ג דדברי סופרים הוא משום דגמרא שקיל וטרי למיפשט להיתירא ודחי ליה אלמא דעת בני הישיבה לחומרא נקטי ליה ולא איפשיטא בהדיא וכן כתב בספר חפץ לאיסורא. וכן כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל והרמב"ם ז"ל בפ"א מהל' אישות כתב דכל שניות דר' **חייא יש להן הפסק** וממה נפשך כתב דלא כהירושלמי דאברהם אסור בכל נשי ישראל אלמא דבנו ובתו אין להן הפסק הלכך נראה דכולהו אין להן הפסק: **ירושלמי שם תני בר קפרא מוסיף אם אבי אביו ואם אבי אמו אשת אחי אביו אסורה לו ובתו מותרת לו ואחי אביו מותר באשתו ובבתו אשת אחי אמו אסורה לו ובתו מותרת לו ואחי אמו מותר באשתו ובבתו. נושא אדם אשת בן אחיו ואשת בן אחותו ובת אחיו ובת אחותו המחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת צרתה מתיבמת לעולם. אין אדם פוסל את אשתו ואפי' בא על אחותה או על אמה או על בתה. כל העריות שבתורה הבא עליהן שוגג ומזיד פסלה מן הכהונה. מה בין העריות לשניות עריות** אם עבר ונשאה יוצאה **בלא גט והולד ממזר ושניות יוצאה בגט והולד כשר וזו וזו אין להן כתובה עריות פוטרות צרותיהן שניות חולצות ולא מתייבמות צרות שניה או חולצת או מתייבמת:**

ב וגרים אסורים בעריות שהיו אסורות להן בהיותן נכריות **כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה** וגם בעריות שמצד האם אע"פ שלא היו אסורין להם בנכריות משום דלא ליתי לחלופי בישראל כדאמר בפרק ארבע מיתות (סנהדרין דף נח.) אחותו מן האם יוציא והיינו משום דלא ליתי לחלופי ומן האב

יקיים ולא חיישינן לאיחלופי ושמא יאמרו ליכא דלא היתה אסורה לו בנכריות דאין אב לעובדי כוכבים אבל שניות מותרות בגרים: **אמר רב נחמן גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מלתא אחין מן האם לא יעידו ואם העידו עדותן עדות אחין מן האב מעידין לכתחלה אמימר אמר אפי' אחין מן האם מעידין לכתחלה ומאי שנא מערוה ערוה לכל מסורה עדות לב"ד מסורה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי:**

גמ' מתני' מי שיש לו אח מ"מ זוקק את אשת אחיו לייבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן עובדת כוכבים ומי שיש לו בן מ"מ פוטר את אשת אביו מן הייבום וחייב על מכתו ועל קללתו חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים:

גמ' מ"מ לאיתויי מאי אמר רב יהודה לאיתויי ממזר ושמעינן דממזר פוטר מן הייבום מדכתב ובן אין לו עיין עליו ומדמפטר פטור מיזקק נמי זקיק ולא ילפינן אחוה אחוה מבני יעקב למעוטי פסולין. והא דבת פוטרת כתב בעל הלכות דילפינן נמי מבן אין לו עיין עליו ועי"ל דבת נפקא לן מלא ימחה פרט לזה שאין שמו מחוי מאחר שיש לו זרע כשר ובת הבן ובן הבת נפקא לן מהא דדרשי' גבי נחלה ב"ב דף קטו. [דף כב:] ובן אין לו עיין עליו לרבות בן הבן ובת הבן ובן בת הבן ומדלענין נחלה בן ובן הבן ובת הבן ובן בת הבן כי הדדי נינהו לענין יבומי נמי כי הדדי נינהו דהכי נמי אמרי' דבת קודמת לאחין לנחלה ומהאי טעמא מדלענין ייבום בן ובת כי הדדי נינהו לעניו נחלה נמי כי הדדי נינהו **ושמעי' מינה דחייבי לאוין מדאורייתא בני ייבום נינהו כדקיימא לן דכל מקום שאתה מוצא עשה ולא**

רי"ף ה. **תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה ומ"ט אמור רבנן חייבי לאוין חולצין ולא מייבמין גזירת ביאה ראשונה אטו באה שנייה והיינו דקתני** גבי פצוע דכא **אם בעלו קנו ואסור** לקיימה בביאה שניה משום שנא' **לא יבא פצוע דכא** ואחיו הוא לכל **למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו: חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים מ"ט דאמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה אשכחן שפחה עובדת כוכבים מנלן** [דף כג.] **א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי אמר קרא כי יסיר את בנך** וגו' בנך הבא מישראלית **קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה** ואע"ג דמוקי הך דרשא כר"ש דדריש טעמא דקרא ולית הלכתא כוותיה בקידושין בפרק האומר דף סח. מפיק ליה מקרא אחרינא דכתיב ואחר כן תבא אליה ובעלתה וגו' ואמר קרא כי תהיין וגו' וילדו לו היכא דקרינן ביה כי תהיין קרינן ביה וילדו לו: **וחייב על מכתו ועל קללתו. קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך כשעשה תשובה וה"מ לענין חיובא אבל לענין איסורא אפילו לא עשה תשובה אסור** לבן להכות את אביו **ולקללו דגרסינן בסנהדרין בפרק ואלו הן הנחנקין דף פה: אמר רבה בר רב הונא וכן תני דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו. הא דתנן ובנו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים** קאמרי **רבואתא ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל שפחה דידיה לא דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואיתמר משמיה דרב נטרונאי גאון הכי הא דתנן וכל מי שאין לה** לא עליו ולא ע"י **אחרים קידושין הולד כמוה ואיזו זו ולד שפחה ועובדת כוכבים ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל אם בא על שפחה דידיה וילדה הימנו בת אע"ג דלא נקיטא גט חירות בתו היא דהא אמרי רבנן אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואם בא עליה חייב משום בתו ואם בא עליה בנו חייב עליה משום אחותו וחזינן לגאון אחר דמספקא ליה מלתא ומתוך דבריו נקטינן בהא מלתא לחומרא לגבי איסורא דהיכא דאית ליה איתתא ומית ולית ליה זרעא אלא האי דאוליד מן השפחה נקטינן לחומרא וחולצת האי איתתא ולא מתייבמת ולענין ממונא נקטינן לקולא ולא ירית אבל איהו גופיה לא מזבני** לי' ירתאי ואי בעי למינסב בת ישראל מצרכינן ליה **גט שחרור ואי קדיש מקמי גט שחרור מצרכינן לה גט מיניה ואי בעי למינסב שפחה לא שבקינן ליה** ורואה אני דברי רב נטרונאי מהא דאמרינן בפרק השולח (גיטין דף לט:) א"ר זירא א"ר אסי א"ר חנינא א"ר עבד שנשא אשה בפני רבו יצא לחירות ולא עוד אלא שכופין את רבו וכותב לו גט שחרור א"ר יוחנן כל כך יש בידך ואני שונה הכותב שטר אירוסין לשפחתו ר"מ אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת כדאמר רבא בר שילא כשרבו

הניח לו תפילין ה"נ כשרבו השיא לו אשה ומי איכא מידי דלעבדיה לא עביד איסורא ואיהו עביד איסורא אמר רב נחמן בר יצחק הב"ע דאמר לה צאי והתקדשי בו ר"מ סבר יש בלשון הזה לשון שיחרור ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון שחרור אלמא אפילו לרבנן אי לא אמר צאי והתקדשי בו נפקא לחירות משום דלא עביד איסורא הלכך הבא על שפחתו ודאי שיחררה מעיקרא ולא מפלגינן בין בא עליה דרך נישואין ובין בא עליה דרך זנות והרמב"ם פ"י מהל' גירושין הי"ט ז"ל לא נראו לו דברי הגאונים ואין דבריו נראין:

יום קיא

ד מתני' [דף כג:] **מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו קידש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהם היו לו שנים אחד חולץ וא' מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן:**

גמ' שמעת מינה דקידושין שאין מסורין לביאה הוו קידושין הב"ע כשהוכרו ולבסוף נתערבו האי קושיא והאי פירוקא אליבא דרבא הוא דסבר קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין ולית הלכתא כוותיה דקי"ל כאביי קידושין דף נב. ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו הלכך בין הוכרו ולבסוף נתערבו ובין לא הוכרו כלל נותן גט לזו וגט לזו כפשטא דמתני' היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם ודוקא חולץ והדר מייבם אבל ייבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו:

רי"ף ה: **מתני' שנים שקידשו שתי** נשים זה אינו יודע איזו **קידש וזה אינו יודע איזו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהם וזה חולץ לשתיהם לזה אח אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם ודוקא מיחלץ והדר יבומי.** פי' שיחלוץ היחיד לשתיהן ואח"כ השנים א' חולץ ואחד מייבם אבל יבומי לאחד מן השנים קודם שיחלוץ היחיד לא דקא פגע ביבמה לשוק. **קדמו וכנסו אין מוציאין מידן. לזה שנים ולזה שנים אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה קדמו שנים וחלצו לא ייבמו שנים אלא אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן:**

גמ' ומ"ש מהא דתנן ד' **אחין שנים מהם נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות התם משום זיקה** [דף כד.] **הכא כל חד וחד אימור דידיה קא מתרמי' ליה.** ומזה יכול לדקדק דוקא משום דאימור דידיה קא מתרמיא ליה אבל המייבם אחות זקוקתו יוציא ואע"ג דגבי שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה אין צריך לרבנן אפילו להמתין היינו משום שקידשה תחלה ולא בא עליה באיסור דכבר נפטרה היבמה ממנו בקידושי אחותה אבל בביאת איסור דוקא במקום ספק הוא דאמרינן קדמו וכנסו אין מוציאין מידן אבל בודאי לא ונ"ל שיש עוד לדקדק דוקא קדמו וכנסו שלא נמלכו בב"ד אבל אם נמלכו בב"ד ואמרו להם שיחלוץ הא' וייבם האחד והלכו שניהם ויבמו מוציאין מידם ואע"ג דאימר כל חד וחד דידיה קא מתרמיא ליה כיון שעברו על דברי ב"ד מוציאין וכן משמע מתוך פרש"י: **קדמו וכנסו אין מוציאין מידן תני ר' שילא ואפילו שניהם כהנים מ"ט איסור חלוצה דרבנן היא וספק חלוצה לא גזרו בה רבנן** כיון דכבר כנס:

ה מתני' מצוה בגדול לייבם ואם קדם הקטן זכה:

גמ' ת"ר **והיה הבכור מכאן שמצוה בגדול לייבם אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת יקום על שם אחיו לנחלה אתה אומר לנחלה או אינו אלא לשם שאם שמו יוסף קורין אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן נאמר כאן יקום על שם אחיו ונאמר להלן על שם אחיהם יקראו בנחלתם מה שם האמור להלן נחלה אף שם האמור כאן נחלה:**

לא ימחה שמו מישראל פרט לסריס ששמו מחוי. פי' שאם היה המת סריס חמה. **אמר רבא אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתאי גזירה שוה אפיקתיה לגמרי:**

ו מתני' הנטען מן השפחה ונשתחררה על העובדת כוכבים [דף כד:] **ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם כנס אין מוציאין מידו** אבל גיורת מיהא הויא ואע"ג דנתגיירה לשם קידושי איש דקי"ל אחד איש שנתגייר לשם אשה ואחד אשה שנתגיירה לשם איש וכן מי שנתגייר לשם שולחן מלכים לשם עבדי שלמה כולם גרים. ולכתחלה מיהא לא יכנוס משום דרב אסי דאמר רב אסי הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך. בנטען על הפנויה יש דעות חלוקות יש אומרים דלא יכניס משום לזות שפתים ויש אומרים דמצוה

לכנוס כדאשכחן באונס ומפתה ולו תהיה לאשה ואני אומר דנהי דחייבתיה תורה לכונסה אחר שנפגמה ה"מ בודאי אבל קול בעלמא אין להחזיק הקול ולפגום שניהם:

ריי"ף ו. **ז מתני' הנטען מאשת איש והוציאוה מתחת ידו אע"פ שכנס יוציא:**

גמ' אמר רב ובעדים. פי' אם הוציאה בעלה בעדי טומאה מחמת זה הנטען וכנסה זה הנטען מוציאין אותה מתחת ידו ואותיבנה **עליה דרב מהא דתניא בד"א בשאין לה בנים** אבל יש לה בנים **לא תצא ואם באו עדי טומאה אפילו יש לה כמה בנים תצא אלמא** מפקינן מנטען **בלא עדי טומאה כשאין לה בנים.** ומשני רב מוקי מתני' בשיש לה בנים ולהכי **אין מוציאין אלא בעדים** ומשום דמתני' קתני הוציאוה דמשמע דב"ד הוציאוה ובי דינא לא מפקי אלא בעדים להכי דחיק רב לאוקמא בשיש לה בנים ואב"א דרב מוקי לה למתני' אף באין לה בנים ואפ"ה לא מפקינן אלא בעדי טומאה והך ברייתא דקתני דבאין לה בנים מפקינן בלא עדי טומאה ר' היא דתניא רוכל היוצא **ואשה חוגרת בסינר אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא. רוק למעלה מן הכילה אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא.** מנעלים הפוכין תחת המטה אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא. פרש"י תצא מן הבעל. וקשה לר"ת דהא אמרי' במס' כתובות דף ט: דאין האשה נאסרת על בעלה אלא ע"י קינוי וסתירה אבל בלא קינוי אפי' נסתרה בעדים שריא והכא פסיק הלכתא כר' בקלא דלא פסיק לאוסרה על בעלה. ועוד הא אמרי' לקמן בפ' האשה רבה (יבמות דף צב.) דלקלא דבתר נישואין לא חיישינן ומפר"ת תצא מן הרוכל אם גירשה הבעל ונשאה הרוכל הואיל ומכוער הדבר תצא דלדידיה הויא קלא דקמי נישואין ולקלא דקמי נישואין חיישינן אבל מבעל לא מפקינן אלא בעדים וכן מוכח סתמא דהש"ס דקאמר כל הוציאוה בב"ד וב"ד בעדים הוא דמפקי אלמא דדבר פשוט הוא דלא מפקינן מבעל אלא בעדים ומנטען מפקינן בקול כשאין לה בנים מן הראשון וכי קאמר נמי ואיבעית אימא מתני' רבי היא לא שביק לה להך סברא דמעיקרא דלא מפקינן מבעל אלא בעדים אלא ה"ק הך מתניתא דמפקא מנטען בקול ר' היא ורב ס"ל כמתני' דקתני הוציאוה דמשמע בעדים ואפי' מנטען לא מפקינן אלא בעדים אף **כשאין לה בנים מן** הראשון וכן משמע לקמן דקאמר [דף כה.] ורבה בר רב נחמן הוציאה קתני כלומר מעצמו הוציאה הבעל כיון דליכא עדים אפ"ה קתני שאם כנס הנטען יוציא אלמא לא מפקינן בקלא מבעל אלא מנטען וכן פר"ח ז"ל וכן בעל הלכות דתצא מרוכל אבל מבעל לא מפקינן אלא בעדים ועוד כתב בעל הלכות דאין מוציאין מהבעל עד שיראו העדים כמכחול בשפופרת והא ליתא דהא אפי' לענין חיוב מיתה סגי אם ראוהו העדים כדרך המנאפים כדאיתא בפ' השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צא.) ואמרינן נמי בספ"ק דמכות דף ז. **ורבנן היכי דייני כשמואל דאמר** במנאפים עד שיראי כדרך מנאפים **בכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת** וכיון דבדיני נפשות דכתיב והצילו העדה סגי בהכי כ"ש לאוסרה על בעלה. וכן פסק ר"ח ז"ל מראיה זו ונראה דבסתירה לחודא בלא קינוי אע"ג דאדעתא דניאוף אסתתר כי הנהו עובדי דשילהי נדרים דף צא: שריא לבעלה אפי' כי ליכא טעמא כי התם למישרי דהא קי"ל דאין אוסרים על היחוד וסתירה נמי לא אשכחן בה דאיתסרא בה בלא קינוי אפי' בעדים. והא דאיצטריך התם למימר טעמא דאיתתא שריא אי איתא דעבד איסורא אירכוסי הוה מירכס ואם איתא דעבד איסורא ניחא ליה דליכול ולימות משום דהתם מיירי באומרת טמאה אני כי מתני' דהתם דעלה קאי או בשותקת ומודה ומשום הכי איצטריך למימר טעמא דאיתתא שריא אבל באומרת טהורה אני שריא אפי' בלא הני טעמי דהתם ואל תתמה היאך מתירין אותה לבעלה הא שויתה לנפשה חתיכה דאיסורא כיון דאמרה טמאה אני וכי מאכילין לו לאדם דבר האסור לו וי"ל דלפי שראו חכמים קלקול הדורות שנתנו הנשים עיניהם באחר ורוב האומרות כך משקרות לכך נראה להם להתירן. וכה"ג אמרי' התם בשילהי נדרים דף צ. אמרה לבעלה טמאה אני לך אמר רב ששת אוכלת בתרומה שלא תוציא לעז על בניה. מיהו אפשר לומר דהתם איירי בחוזרת בה ונותנת אמתלא לדבריה ובשאלתות דרב

ריי"ף ו: אחאי בפרשת פנחס אי איכא דבר מכוער וקלא דלא פסיק מפקינן לה בין מבעל בין מבועל דתניא רוכל היוצא וכו' ור"ת חזר לפרש כפירוש השאלתות בהאי דקאמר רב ובעדים היינו דאיכא עדים בדבר מכוער משום דקשיא ליה הא דקאמר כי אתא אחר ואפסקי' לקלא מאי הוי ואי בדאיכא עדי טומאה לא הוה קרי

ליה קלא. ופלוגתא דרבי ורבנן דרוכל בדבר מכוער בלא עדים אלא בקול ומיהו בבעל שראה דבר מכוער לא משוינן ליה אנפשיה חתיכה דאיסורא בהכי אלא בדבר מכוער בעדים דאיכא לעז טפי שיתפרסם ויצא הקול. וקשה לפי' כל מה שהקשינו תחלה דלקלא דבתר נישואין לא חיישינן ועוד דאין האשה נאסרת לבעלה אלא בקינוי וסתירה ועוד מאי פריך מהך ברייתא בד"א בשאין לה בנים נימא דמיירי בעדי דבר מכוער. ורבינו מאיר פירש דלא קשיא מידי לפי' השאלתות ולפירוש ר"ת דהא אמרי' בפ"ק דכתובות דף ט. בשמעתא דפתח פתוח וליטעמיך קינוי וסתירה אין עדים לא ה"ק אין האשה נאסרת לבעלה בעד אחד אלא בשני עדים וקינוי וסתירה אפי' בעד אחד ופתח פתוח כשני עדים דמי ה"נ נאמר אם יש עדים שראו דבר מכוער כשני עדי טומאה דמו דכיון שראו רוכל יוצא ואשה חוגרת בסינר וכל הני דלקמן מוכחא מילתא דיש כאן טומאה. ומה שהקשה ר"ת דהוי קלא דבתר נישואין ואמרינן בהמגרש דף פח: דלא חיישינן לקלא דבתר נישואין היינו בלא עדים אבל הכא שיש עדים שראו הדבר מכוער רגלים לדבר כאילו ראוה שנבעלה ואסרי' לה על בעלה כפתח פתוח או בעד אחד אחר קינוי וסתירה ושפיר פריך מהא דתניא בד"א כשאין לה בנים מן הראשון דע"כ מיירי כשאין עדי כיעור דאי איכא עדי כיעור אפי' יש לה כמה בנים תצא כמו בעדי טומאה כדפריך. והא דקתני סיפא ואם באו עדי טומאה היינו אפי' לא ראוה שנבעלה וראו דבר מכוער עידי טומאה קרית ליה. ואיבעית אימא הני מתני' רבי היא וה"ק הך מתני' דאסורה בלא עדים שראו דבר מכוער רבי היא דאמר אפילו בלא עדים אלא הבעל לחודיה ראה רוכל יוצא תצא ואסור לקיימה ופליגי רבנן עליה ואמרי לא מפקינן לא מבעל ולא מבועל ומסיק דהלכתא כוותיה דרב **והלכתא כוותיה דרבי הלכתא כוותיה דרב** בקלא דפסיק כלומר הא דקאמר רב ובעדים שראו דבר מכוער דוקא אבל אם הבעל לבדו ראה **דבר מכוער לא מפקינן** היינו בקלא דפסיק אבל בקלא דלא פסיק סגי בראיית הבעל לחוד ואל תתמה הא דקאמר רב ובעדים סתם דמפרשינן לה בעדי כעור דסתם עדים עדי טומאה משמע ואי בעדי כיעור קאמר רב ה"ל לפרושי וי"ל דרב קאי אמתני' דקתני הנטען על אשת איש ונטען משמע לעז בעלמא וקאמר רב על אותו לעז יש עדים שראו דבר מכוער ויצא הקול שזינתה כך השיב ר"מ פי' השאלתות ופר"ת ולי נראה מתוך לשון השאלתות שכתבו ואי איכא דבר מכוער בשני עדים וקלא דלא פסיק מפקינן לה מבעל ומבועל דתניא רוכל יוצא כו' שלא כיוונו לדברי ר"ת דלרב מפקי' בעדי דבר מכוער מבעל דא"כ מאי הא דקאמרי ואי איכא דבר מכוער בשני עדים וקלא דלא פסיק תרוייהו ל"ל והלא בעידי כיעור לחודיה בלא קלא מפקינן ובקלא דלא פסיק בלא עדי כיעור מפקינן רק שהבעל ראה דבר מכוער ואין לומר דאו או קאמרינן דאי איכא דבר מכוער בשני עדים או קלא דלא פסיק דא"כ הוה להו לפרושי וקלא דלא פסיק ודבר מכוער בראיית הבעל ועוד דלא הוה להו לאתויי ברייתא רוכל היוצא אדבר מכוער בשני עדים דהא ברייתא לא איירי אלא בדבר מכוער בראיית הבעל ולכן נראה לי שהשאלתות מפרש דברי רב בעדי טומאה וברייתא בעדי דבר מכוער רבי סבר דבעדי דבר מכוער מפקינן מבעל ורב סבר דלא מפקינן מבעל אלא בעדי טומאה ופסק הש"ס הלכתא כרב בקלא דפסיק שאם ראו עדים דבר מכוער וגם יצא הקול בעיר אבל אם הוא קלא דפסיק לא מפקינן לא מבעל ולא מבועל וכוותיה דרבי בקלא דלא פסיק ובעדי כיעור אבל בראיית הבעל לחוד אפילו בקלא דלא פסיק לא מפקינן ועדי דבר מכוער וקלא דלא פסיק חשיב כפתח פתוח או עד אחד אחר קינוי וסתירה והאי דקאמר כי אתא עד אחר ואפסקיה לקלא אגב דבעי למימר אלא דליכא עדים ואתא אחר אפסקיה לקלא נקט נמי בתחלה קלא. ועוד דאלישנא דמתני' קאי דקרי ליה נטען דמשמע טעינת דברים בעלמא להכי נקט קלא ובהכי רווחא שמעתא דלא מסתבר כלל דלימא רב בעדים סתם אי לא איירי בעדי טומאה וגם לא מסתבר לפרושי ואם באו עדי טומאה דברייתא בעידי כיעור וכך היא שטת רב אלפס והרמב"ם ז"ל: **וקלא דלא פסיק עד כמה אמר אביי אמרה לי אם דומי דמתא יומא ופלגא ולא אמרן אלא דלא פסיק ביני וביני אבל פסק ביני וביני הא פסק והוא** דלא פסק **מחמת יראה אבל פסק מחמת יראה כמה דלא פסק דמי דמחמת יראה הוא דפסק ולא אמרן אלא דליכא אויבים דמפקו ליה לקלא** אבל אי איכא אויבים **מעיקרא לאו קלא הוא דאמרי' אויבים הוא דאפקוה לקלא. ואם הוציא אותה בעלה בדבר מכוער והלכה ונשאת לאחר ואפסקיה ההוא**

אחר לקלא ובתר הכי גרשה לא תנשא **לנטען לכתחלה ואם נשאת לאחר וכנסה לא תצא:**

ח שלח ליה **רבה בריה דרב הונא לרבה בריה דרב נחמן ילמדנו רבינו הא דתנן המוציא את אשתו משום שם רע משום נדר לא יחזיר אם חזר וכנס מהו שיוציא ואסיקנא דאינו מוציא דלא דמי לנטען דנטען כיון דכנס אלומי אלמיה לקלא אבל במחזיר את אשתו אמרינן קם ליה בקלא דליתיה:**

ט מתני' המביא גט ממדינת הים **ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו. רבי יהודה אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשא אשתו:**

גמ' טעמא דממדינת הים דעליה קא סמכינן אבל **מא"י דלאו עליה קא סמכינן ישא את אשתו הרגתיו לא ישא את אשתו הוא ניהו דלא ישא את אשתו** הא לאחר תינשא ולא אמרינן רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד דקי"ל כרבא **דאמר** [דף כה:] **אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע:** רי"ף ז.

י וגזלן דאורייתא **פסול לעדות אשה אבל גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה:**

יא מתני' החכם **שאסר את האשה בנדר על בעלה ה"ז לא ישאנה מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא בית דין** [דף כו.] **וכולן שהיו להן נשים ומתו מותרות לינשא להן וכולן שנשאו לאחרים ומתו או שנתגרשו מותרות לינשא להן וכולן מותרות לבניהם ולאחיהם:**

גמ' הא **דקתני לא ישאנה ביחיד מומחה דקי"ל** נדרים דף עח. **דהפרת נדרים ביחיד מומחה וכיון דיחיד הוא אית ביה חשדא לפיכך לא ישאנה אבל בי דינא דבי תלתא לא חשידי כדתנן מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא ב"ד ולא** בי דינא דוקא אלא אפילו בי תרי **לא חשידי דתניא עדים החתומים על שדה מקח ועל גט אשה לא חששו חכמים לדבר זה אלא אם רצה אחד מן העדים לקנות אותה שדה או לישא אותה אשה הרשות בידו ולא חיישינן לחשדא והאי דקתני במתניתין מפני שהוא ב"ד קמ"ל דמיאון בשלשה לאפוקי ממ"ד מיאון בשנים ולית הלכתא** הכי דקי"ל מיאון בשנים כדפסקינן **בהדיא בפרק אין ממאנין דף קז: ירושלמי ה"יב שאין שנים מצויין לחטוא מפני אחד וכולן מותרין לבניהם ולאחיהם שאין אדם מצוי לחטוא לא מפני בנו ולא מפני אחיו:**

איבעיא להו חכם שאסר האשה וגרשה בעלה **כנס מהו שיוציא ואסיקנא** דאם כנס אינו מוציא **דברננה לא מפקינן: וכולן שהיו להן נשים ומתו. מתו אין נתגרשו לא והתניא אפי' נתגרשו מותרות לינשא להן לא קשיא הא** דהואי קטטה והא דלא הואי קטטה **אימא הא והא דלא הואי קטטה הא דארגיל הוא והא דארגילה היא: וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן. וכ"ש לאביהן משום דבזיז מיניה. פי' מתבייש ממנו מאי שנא מהא דתניא הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה נשי לגבי נשי שכיחן דאזלי גברי לגבי גברי לא שכיחי דאזלי אהדדי אי נמי נשי דלא** אסרן שכיבתן אהדדי לא קפדי אהדדי גברי דאסרן **שכיבתן אהדדי קפדי אהדדי:** רי"ף ז:

הדרן עלך כיצד אשת אחיו

פרק ג

א ארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו **הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות קדמו וכנסו יוציאו ר"א אומר ב"ש אומרים יקיימו וב"ה אומרים יוציאו:**

גמ' אמר רבה [דף כו:] **בר רב הונא אמר רב שלש אחיות** יבמות שנפלו לפני ב' **אחין יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעית צריכה חליצה משניהם דחליצה פסולה היא וחליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין ושמואל אמר אחד חולץ לכולן. והאמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות אלמא חליצה מעולה בעינן** מאי אחד חולץ לכולן [דף כז.] אאמצעיות והא כולן קאמר כיון דרובן גביה קרו להו כולן ואבע"א **כי קאמר שמואל חליצה מעולה בעינן ה"מ למיפטר צרה אבל נפשה פטרה.** ורב אלפס ז"ל לא הביא שינויא קמא מאי אחד חולץ לכולן אאמצעית משום דחשיב לשינויא בתראה עיקר ופטרה נפשה בחליצה גרועה ואינה צריכה לחלוץ משניהן: ונראה דשינויא קמא עיקר כי הוא אליבא דרב אשי כמו שהקשה ר"י אההיא שינויא דאחד חולץ לכולן אאמצעית דאכתי קשיא דהא מסקינן לקמן מלתיה דשמואל התחיל ולא התחיל קאמר וחליצת רחל לא פטרה צרה כשהתחיל באחיות וכן חליצת צרה לא פטרה רחל אלמא כשאי אפשר בשתיהן אלא חליצה

פסולה בעינן שיחלצו שתיהן וה"ה הכא בעינן חליצה דתרוייהו דלהך שינויא לא מפלגינן בין מיפטר נפשה למיפטר צרה. ותירץ דההיא סוגיא דמפרשינן לקמן התחיל ולא התחיל סברה כאידך שינויא דמשנינן הכא דמפלגינן בין מיפטר נפשה למיפטר צרה והאי שינויא אחד חולץ לכולן אאמצעית סבר לה כרב אשי דקאמר חלץ **לצרות נפטרו אחיות משום דלא אילימא זיקה** לשויה לצרה כערוה הלכך חשיבה חליצת צרת רחל כשרה טפי מחליצת רחל משום הכי חלץ לרחל לא נפטרה צרה כיון דקיימא חליצה דכשירה טפי לא חליץ להאי חליצה גרועה אבל הכא חליצת כולם שוה לגריעותא הלכך האי שינויא עיקר ודוקא אמצעית חולצת מאחד אבל בשתים הראשונות אי נפול בבת אחת זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת:

ב גופא אמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת הגט חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת מאמר. ואקשינן מאי שנא חלץ לאחיות לא נפטרו צרות משום דהויא לה אחות אשה בזיקה חלץ לצרות נמי לא ליפטרו אחיות דהויא לה צרת אחות אשה בזיקה ופריק רב אשי משום דלא אילימא זיקה לשוויה לצרה כערוה. ופסקו רבוואתא הלכתא כשמואל. וכתב הראב"ד ז"ל להאי פיסקא כשמואל לא הוה צריכא להא מלתא דהא ליכא פלוגתא עילויה אלא אפלוגתא דלעיל קאי דפליג בהדי רב בחליצה פסולה דאמר רב צריכה לחזור על כל האחין ופסקו כוותיה דשמואל מיהו הנ"מ גבי אמצעי' אבל בתרתי קמייתי כיון דאיכא שני **יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת** דכל מאי דאפשר לאהדורי בתר חליצה כשירה מהדרינן ואפי' למיפטר נפשה ואי עבר וחלץ חד לכולהו נמי מאי דעבד עבד ושריין לעלמא עכ"ל הראב"ד ז"ל והרמב"ן ז"ל כתב בחידושיו דלדברי רב אלפס ז"ל הלכה כרב **דחליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין** דהכי קי"ל דהלכתא כרב באיסורי והוצרכו לפסוק כמימרא בתרייתא דשמואל במאי דאמר חלץ לצרות נפטרו אחיות דל"ת כל חליצה פסולה צריכה לחזור ואלו שתיהן חליצות פסולות נינהו קמ"ל דכי אמרי' חליצה פסולה מחזרת ה"מ כששתי החליצות שוות אז צריכות לחזור על כל האחין וכ"ש על כל הצרות אבל אם אחת מהן מעולה מחבירתה אע"פ שהיא נמי פסולה כגון חליצות צרות במקום אחיות המעולה שבהם פוטרת והגרועה אינה פוטרת וזה ודאי דבר צריך הוא ונכון הוא וכן פסק ה"ר מאיר הלוי ז"ל דהלכה כרב דחליצה פסולה צריכה לחזור. ויראה מתוך דברי התוספות דאין הלכה כרב כי הקשו אהא דא"ר יוחנן לקמן מתה שניה מותר בראשונה ופריך ליה רבי יוסי ברבי חנינא ממתני' דארבעה אחין ואמאי ניקו חד מינייהו ולחלוץ לשניה וכו' ואמאי לא פריך לרב דלדידיה קשה טפי דיחלוץ לאיזו שירצה והאחרת תתייבם ותירצו משום דרב ס"ל **חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין** ושניהם צריכין לחלוץ לאחת הלכך אי אפשר שתתייבם השניה ומה שלא דקדק הש"ס דלר' יוחנן לישני הכי משום דמוכחא מלתא דסבר ר' יוחנן אין צריכה לחזור שהרי כשהקשה לו רבי יוסי ברבי חנינא דליקו חד מינייהו וליחלוץ לשניה וראשונה תשתרי לאידך ורבי יוחנן לא השיב לו והלא שניהם צריכין לחלוץ לשניה אלמא לרבי יוחנן ס"ל דאין צריכה לחזור. ואפילו אי אית ליה לרבי יוחנן יש זיקה יכול לסבור אין צריכים לחזור כשמואל דאמר לעיל אחד חולץ לכולן אע"ג דס"ל יש זיקה והאי שינויא דסמכא הוא כי אי אפשר לתרץ קושיא זו בע"א וכיון דרבי יוחנן סבר כשמואל הלכתא כוותיה: איבעיא להו בעלת הגט ובעלת מאמר איזו מהן קודמת בעלת הגט עדיפא משום דאתחיל בה בגירושין [דף כז:] או דלמא בעלת מאמר עדיפא משום דקרובה לביאה. ת"ש ומודה ר"ג שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט ואי גט עדיף לא ליהני מאמר בתרי' ואי מאמר עדיף לא ליהני גט בתריה ש"מ כי הדדי נינהו ש"מ פרש"י ותפשוט בעיין שאחת פוטרת חברתה ויחלוץ לאיזו שירצה שחליצת שתיהן גרועות והקשה ה"ר יצחק ברבי מאיר ז"ל דהך בעיא ע"כ אליבא דמ"ד יש זיקה דלמ"ד אין זיקה אפילו חלץ לבעלת הגט נפטרה צרתה כדאיתא לקמן פרק ר"ג (יבמות דף נא.). ולמ"ד יש זיקה אפילו כששתיהן שוות לגריעותא צריכות שתיהן חליצה כדאמרינן לעיל התחיל באחיות לא יגמור בצרות אע"ג דחליצת צרה לא גריעה כשל רחל ונראה לפרש דכי הדדי נינהו וצריכות שתיהן לחליצה אבל אם לא היו שוות חולץ לאותה שחליצתה מעולה ונפטרה חבירתה ואע"ג דחליצה פסולה היא וחליצה פסולה לא פטרה צרתה ה"מ היכא דצרתה כיוצא בה אבל אי גריעה מינה או

עדיפא מינה בכשרות מיפטרה בחליצה דידה. והא דאמרינן התחיל באחיות לא יגמור אף בצרות דלא מיפטרה רחל בחליצת צרה ואע"ג דחליצת רחל גריעה מינה דלא מיפסלא צרה אלא משום לתא דידה דהיא צרת קרובת חלוצתו לא דמי דמכל מקום פסולייהו שוין דמדאורייתא צרת אחות אשה בכרת כמו אחות אשה גופה הלכך בזיקה דרבנן נמי יש להשוות צרת אחות חלוצה לאחות חלוצה ופסול אחד הוא ושם אחד הוא ולא דמי לבעלת הגט ולבעלת מאמר ומיהו אפשר לקיים פרש"י להך לישנא דאסיקנא לעיל אחד חולץ לכולן אאמצעית ורב אשי דמייתי הך ראיה דהכא סבר כההיא לישנא כדפרישית לעיל דלית ליה לרב אשי התחיל ולא התחיל וכיון דחליצת שתיהן גרועות חולץ לאיזו שירצה וכן עיקר:

ג אמר רב הונא אמר רב **שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם** אחד חלץ לשניה הותרה חלץ לראשונה **הותרה מתה ראשונה מותר בשניה ואין צ"ל מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא יבמה שהותרה** רי"ף ח. **ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון. ור' יוחנן אומר מתה שניה מותר בראשונה אבל מתה ראשונה אסור בשניה ומ"ט דכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה. ורב ה"מ היכא דקאי באפה איסור אחות אשה דאורייתא אבל הכא זיקה דרבנן היא וקי"ל כר' יוחנן דכל רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן:**

מתני' היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת. היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת:

יום קיב

ד [דף כח:] **שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ור"ש פוטר. היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה. איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתייבמת: שלשה אחין שנים מהן** [דף כט.] **נשואין שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואח"כ מת אחיו השני ב"ש אומרים אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה וב"ה אומרים מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה וזו היא שאמרו אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו:**

ה מתני' [דף ל.] שלשה אחים שנים מהן נשואין שתי **אחיות ואחד נשוי נכרית ומת** אחד **מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת השניה יוצאת משום אחות אשה והראשונה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתייבמת.** וה"ה אע"ג דלא עבד **בה מאמר ומת נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דהויא לה צרת אחות אשה בזיקה והאי דקתני מאמר לאפוקי מב"ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור ואפילו חליצה נמי לא תיבעי קמ"ל דצרתה חולצת: שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת** נשוי **נכרית וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הראשונה יוצאה משום אחות אשה והשניה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתייבמת: שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומתה אשתו של שני ואח"כ מת נשוי נכרית הרי זו אסורה עליו** עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

ו שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית וגירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו וכולן רי"ף ח: **אם מתו או מיאנו או שנתגרשו צרותיהן מותרות:**

גמ' טעמא דגירש ואח"כ מת וכנסה המגרש ומת הוא דשריא אבל מת ואח"כ גירשה וכנסה המגרש ומת אסורה אמר רב אשי זאת אומרת יש זיקה אפילו בתרי אחי וקודם שגירשה היתה זקוקה לשני אחין נשואין שתי אחיות והויא לה צרת אחות אשה בזיקה הלכך אסורה עליו עולמית וא"ת היאך כנסה המגרש הא הויא לכל אחד ואחד צרת אחות אשה בזיקה וי"ל דלא שייך למיקרייה צרת ערוה אלא כשהיא והערוה נופלין בבת אחת כשהוא חי אבל לא כשמת המגרש והיתה היא צרת אשתו בזיקה ונופלות שתיהן בבת אחת לפני אח השלישי ומה שכתב בעל הלכות אם מת ולא גירש אסורה לתרוייהו לא שתאסר להו בחייהן אלא לכל

אחד כשימות אחיו תהיה אסורה לו דהויא **צרת אחות אשה בזיקה** וכן כתב רב אלפס ז"ל דלא אסורה נכרית אלא אחר שמת המגרש:

ז מתני' וכולן שהיו בהן ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו [דף ל:] **חולצות ולא מתייבמות. כיצד ספק קידושין זרק לה קידושין ספק קרוב** לו ספק קרוב לה **זהו ספק קידושין. כיצד ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד זה** הוא ספק גירושין **וכן אם היתה עומדת ברה"ר וזרק לה גיטה ספק קרוב לו ספק קרוב לה זהו ספק גירושין. כמו בקידושין דאמר** [דף לא:] **רבא כל שיש בקידושין יש בגירושין ויש בגירושין שאין בקידושין וזהו דגירושין דקתני במתני' לאו דוקא הוא אלא משום דתנא זהו בקידושין תנא נמי זהו בגירושין וזהו בקידושין למעוטי** זמן דליכא בקידושין ונראה דה"ה כתב ידו ואין עליו עדים דפסול דידיה משום זמן הוא דכתב ידו חשוב כעדים אלא דחיישינן שמא יקדים הזמן ויחפה על בת אחותו או משום פירי הלכך כשר בקידושין:

גמ' ומפני מה לא תקינו זמן בקידושין בשלמא למ"ד משום פירי איתקין זמן בגיטין משום הכי לא תקינו זמן בקידושין דארוסה לית לה פירי. אלא למ"ד משום זנות דבת אחותו ליתקון זמן בקידושין. ואסיקנא משום דלא אפשר דהיכי ליעבד לנחיה גבי **דידה מחקה ליה לזמן לנחיה גבי דידיה** דלמא מחפה על בת אחותו **לנחיה גבי עדים אי דכירו ליתו וליסהדו ואי דחזו מכתבא ואתו ומסהדי רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם הלכך לא אפשר.** וא"ת ומאי נפקא מיניה אי מסהדי ע"פ כתבם והא אמרינן בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קסח.) מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד ועושין לו קיומו וכן אמרי' בהגוזל קמא דף צח: גבי שורף שטרותיו של חבירו אי דאיכא סהדי דידעי מאי דכתב בשטרא ליכתבו ליה שטרא אחרינא אלמא כשהעדים אחרים מעידים שראו שטר חתום בכתב ידי עדים לא קרינן ביה מפיהם ולא מפי כתבם כ"ש כשהן עצמם מעידים שחתמו על השטר וי"ל דודאי כשהן מעידים בפני ב"ד שראו שטר חתום והכירו חתימת עדים אין זה מפיהם ולא מפי כתבם דהוי כמו קיום שטרות דעלמא שהעדים מקיימין החתימה בפני ב"ד והוי כמו שנחקרה עדות **העדים החתומים על השטר** בב"ד וכן ה"נ אם היו העדים מעידים שחתמו בעדות זה על שטר זה לא קרינן **מפיהם ולא מפי כתבם** אלא דחיישינן הכא שלא יעידו שכך ראו בשטר אלא יעידו בעצמן על המעשה כאילו הן זוכרין אותו והם אינן זוכרין אלא על פי השטר **ורחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם** ור"ת היה נוהג כשהעדים רחוקים מב"ד שהיו שולחים כתב ידם לב"ד ולא קרינן **ביה מפיהם ולא מפי כתבם כיון שהם זוכרין עדותן.** אבל רש"י פי' בפירוש חומש דברים יט ע"פ שנים עדים פרט שלא ישלחו כתבם לב"ד ואין להביא ראייה לדבריו מהא דתניא בפ' מי שאחזו (גיטין דף עא.) אם לא יגיד פרט לאלם שאינו יכול לדבר ופריך אמאי הרי יכול לדבר מתוך הכתב שאני עדות **דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם** דדלמא שאני אלם שאינו הוי ראוי לבילה דלאו בר הגדה הוא כלל. ורב אלפס ז"ל כתב בסגנון אחר ומה שכתבתי דברי התוספות עיקר ואין להשיב. אי הכי גבי **גרושין נמי נימא הכי** התם להצלה דידה קא אתי להעיד שהיא פנויה והיא יראה למחוק בו דבר פן יפסל הגט הכא לחובה דידה קא אתי:

ר"ף ט.

ח מתני' שלשה **אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתייבמת שנאמר** ומת אחד מהם מי **שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יבמין ר"ש אומר מייבם לאיזו שירצה וחולץ לשניה:**

ר"ף ט:

גמ' אי זיקת שני יבמין מדאורייתא חליצה נמי לא תיבעי אלא מדרבנן גזירה שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות. ונייבם לחדא וניחלוץ לאידך גזרה שמא יאמרו בית זה מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ ה"נ אלא גזירה דלמא חליץ ברישא והדר מייבם וקם ליה בלא **יבנה דרחמנא** [דף לב.] **אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה. אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמיחלפא בבעלת הגט דעלמא. איכא דאמרי אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפילו היא** דמאי דעבד שקליה ולקולא אזלינן בשל סופרים כלישנא בתרא והוא שפירש למאמרו ולא לזיקתו. והא דאמרי' בזיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה לא תימא ה"מ דאיכא צרה **דאיכא למיגזר משום צרה אלא אפילו היכא דליכא אלא יבמה ואיכא עליה זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה** כדאמר לקמן

בפרק האשה רבה (יבמות דף צו:) אמתני' דבן ט' שנים שבא על יבמתו אמר רבא **הא דאמרי רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה לא תימא הני מילי דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה דהא הכא דליכא צרה ומיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה:**

ט מתני' שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהן ואח"כ מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת: [דף לג:] **שנים שקדשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו של זה** לזה ושל זה לזה **הרי אלו חייבין משום אשת איש ואם היו אחין חייבין אף משום אשת אח ואם היו אחיות אף משום אחות אשה ואם היו נדות אף משום נדה ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן. ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה:**

גמ' החליפו אטו ברשיעי עסקינן אמר רב יהודה תני הוחלפו:

רי"ף י. **י ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין**

רי"ף י: **אותן** ואי קשיא לך הא דתניא דף מב: **קטנה שאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין** ג' **חדשים ההיא גזירה היא וחילוף לא שכיח ומלתא דלא** שכיחא לא גזרו ביה **רבנן. תנא אנוסה ומפותה צריכות להמתין ג'** [דף לה.] **חדשים דברי ר' יהודה ר' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר רבא מ"ט דר' יוסי אשה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר ר' יהודה סבר שמא לא נתהפכה יפה יפה וחזינן למקצת רבוואתא דפסקו בהא הלכתא כרבי יהודה ואנן לא ידעינן מהיכא גמירי להא פיסקא דהא קי"ל דר' יהודה ורבי יוסי** הלכה כר' יוסי וממתני' דמפרישין אותן ג' חדשים וכו' אין להביא ראייה לרבי יהודה **דאפילו ר' יוסי מודה** בה דטעמא דרבי יוסי משום דאשה מזנה מתהפכת והא מתני' דלאו זנות הוא דהא אוקימנא בהוחלפו ואי משום דאמרי' לקמן בפ' החולץ (יבמות דף מא.) דכל הנשים צריכות להמתין אע"פ שאינן ראויות לילד הנך בנשואות איירי ולא שייך בהן טעמא דאנוסה ומפותה דאשה מזנה מתהפכת **הלכך קשיא לן האי פיסקא ולא קמנו על עיקרא דמלתא** מהיכא גמרי לה והר"ז הלוי ז"ל כתב כיון דמחמרינן כולי האי בהבחנה דפסיקנא כרבי מאיר כתובות דף ס. דעקרה וזקינה ושאינה ראויה לילד צריכות להמתין ואין הלכה כר' יהודה במה שמיקל בענין זה כ"ש דאין הלכה כר' יוסי בהא שהוא מיקל יותר וחיישינן שמא לא נתהפכה יפה יפה ועוד דשמואל בלישנא בתרא לא סבירא ליה כר' יוסי באנוסה ומפותה מדלא קא ממעט אלא קטנה בת ישראל בזנות אבל גדולה צריכה להמתין אע"ג דבגיורת ומשוחררת סבר שמואל כר' יוסי באנוסה ומפותה מיהת כרבי יהודה סבירא ליה ולאו מטעמיה דלא נתהפכה יפה יפה אלא משום דגזר בגדולה ישראלית זנות אטו נישואין כי היכי דגזרינן שאינן ראויות לילד אטו ראויות לילד ובקטנה דלא שכיח בה זנות לא גזרו בה כי היכי דלא גזרינן בחילוף דלא שכיח וכן במיאון קטנה לא גזר משום דלא שייך מיאון בגדולה אבל יוצאה בגט ובמיתת הבעל גזר אטו גדולה אבל גיורת ומשוחררת אפילו גדולה לא החמירו בהבחנה דידה למיגזר זנות אטו נשואין אבל בנשואין אפילו גר וגיורת צריכות להמתין כדתניא לקמן פרק החולץ (יבמות דף מב.) ובשבויה לא סבר שמואל כרבי יוסי שהרי לא הזכיר אלא גיורת ומשוחררת דכיון דבת ישראל היא מחמיר בה כר' יהודה:

הדרן עלך ארבעה אחין

יום קיג

פרק ד

א החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא וחייבין בקרבן אין הולד [דף לה:] **של קיימא יקיים ספק בן** ט' לראשון ספק בן ז' **לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי:**

גמ' איתמר החולץ למעוברת והפילה רבי יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה וריש לקיש אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה. והאי מן האחין לאו דווקא דה"ה נמי מצי איהו חליץ לה דחליצה קמייתא לאו כלום היא ולא פקעה זיקתו אי נמי אחין של מת קאמר אי נמי אע"ג דחליצה קמייתא לאו כלום היא מכל מקום הורעה זיקתו והויא כאילו נתן גט ולא

מצי תו חליץ חליצה כשרה [דף לו.] תניא כוותיה דריש לקיש **החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין:**

ב אמר רבא הלכתא כוותיה דריש לקיש בהני תלתא חדא הא ואידך המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להם את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין ואמר ריש לקיש לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתיה [דף לו:] להם במתנה וירשום:

ג ואידך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות האב מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב ואיתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי ר"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאי כקנין הגוף דמי:

ד תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם כנס יוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ וחכ"א יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס. ומפרשינן לקמן (יבמות דף מב.) טעמא דהא מלתא משום **דסתם מעוברת למניקה קיימא וחיישינן דלמא מיעכרא חלבה וקטלה ליה ואקשינן** אי הכי **דידיה נמי ופרקינן דידיה מסמסה ליה בביצים וחלב דיהיב ליה הבעל אבל לדידה לא יהיב לה בעל** ומתביישת למיתבעינהו ליורשין בפני ב"ד וקטלה ליה. **אמר רבא ולדברי חכמים יוציאה בגט דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש ש"מ וכן הלכתא ואפילו הוא כהן.** ואם תאמר והא תנן בסוטה פרק ארוסה (סוטה דף כד.) גבי **מעוברת חבירו ומינקת חבירו** שאם קינא לה שותה אליבא דרבנן מפני שיכול להפרישה ולהחזירה לאחר זמן אלמא דלשון הפרשה משמע נמי בגט דעל כרחך לרבנן צריך להוציאה בגט כדקאמר הכא וא"כ מאי מוכח הכא מדלא קתני יפריש וי"ל דלשון הפרשה משמע תרתי אבל לשון יוציא לא משמע אלא בגט אי נמי התם שקינא לה ונסתרה לא חיישינן שמא יבוא עליה כיון דאסירא ליה ולא בעיא גיטא. ומטעם זה הורה ה"ר יוסף מאורלייני"ש באחד שקידש מינקת חבירו שלא להצריך גט אלא הפרשה בעלמא כיון דבלאו הכי אסירא ליה דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה. ודוקא בנשא הוא דאמרי' הכא דבעיא גיטא ואע"ג דבקידש תוך שלשה וברח אי לאו דעירוקיה מסתייה היה צריך ליתן גט שמא בהבחנה החמירו טפי. ולאו ראיה היא דקינא לה ונסתרה דאסירא ליה מדאורייתא אבל הכא כלה בלא ברכה ומעוברת חברו תרוייהו איסורי דרבנן נינהו מה לי חד איסורא מה לי תרי איסורי. ועוד היה אומר רבינו מאיר דאם נשא מעוברת חבירו אף אם הדיר הנאת תשמישה עליו על דעת רבים עד שיגיע זמנו לכנוס דהשתא אסירא ליה מדאורייתא אפילו הכי צריך להוציא. דלא דמי לסוטה דשאני התם לפי שהוא שונאה ומאוסה עליו שהרי קינא לה ונסתרה הלכך לא חיישינן שמא יבא עליה. עוד הביא רבינו יוסף ראיה מההיא דפרק אע"פ דף ס: מאריסי' דאביי שהתיר לו ליארס בתוך עשרים וארבעה חדש ושוב חזר בו ומנעו מלישאנה ולא מצינו שהצריכו ליתן גט. וגם זו אינה ראיה דיש לומר שהצריכו ליתן גט ולפי שאותה שמועה לא איירי בגט לא הזכירו. ועוד היה מדקדק מהא דקאמר מניקה שמת בעלה הרי זו לא תיארס ולא תינשא וכו' ואם כשאירס היה צריך ליתן לה גט לא איצטריך תו למימר לא תנשא אלא משמע דהכי פירושא לא תיארס ואם אירסה לא תנשא אלא תשאר כמו שהיא עתה באירוסין עד שיגיע זמנו לכנוס. ומיהו יש ספרים דגרסינן לא תנשא ולא תיארס ולא זו אף זו קתני. ואפילו אי גרס לא תיארס ולא תנשא מצינו למימר דהא דנקט לא תנשא משום ר' יהודה דאף לינשא שרי בתר י"ח חדש:

ה תניא ר' **שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל הא לא שהה ספיקא הוי.** ורבנן פליגי בנפל מן הגג ואכלו ארי אבל בפיהק ומת אפילו רבנן מודו דנפל הוי כדאיתא בפרק ר"א דמילה (שבת דף קלו.) ופסיק התם הלכתא כרשב"ג ולא אזלינן בתר רוב וולדות שהן בני קיימא משום דמיעוטא דנפלים שכיחא וחיישינן למיעוטא דשכיחא כמו גבי מים שאין להם סוף דאשתו אסורה לקמן (יבמות דף קכא.) וגוסס שאין מעידין עליו להשיא את אשתו אע"פ שרוב גוססין למיתה: איתמר מת בתוך שלשים יום ועמדה ונתקדשה. בס"פ ר' אליעזר דמילה (שבת דף קלו.) גרסי' ברוב ספרים מת ביום שלשים וכן גורס שם

רי"ף יא.

רש"י וכן ר"ח גורס כן. ונראה דגרסינן תוך ל' יום דהא אמרי' בבכורות פרק יש בכור (בכורות דף מט.) דיום ל' כלפניו וכיון דהוי כיום שלפניו ופליגי רשב"ג ורבנן גם ביום שלשים מה לי ביום שלשים ומה לי בתוך שלשים וגם בשאלתות דרב אחאי בפרשת וירא גורס בתוך שלשים. **אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת. ואם אשת כהן היא אינה חולצת רב שרביא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת וקי"ל כרבינא דכיון דאיכא רבנן דפליגי אדרשב"ג דאמרי אע"ג דלא שהה ולד מעליא הוא גבי אשת כהן** דאי חלצה מיתסרא **על בעלה עבדינן כרבנן ולא מצרכינן לה לחליצה** ואע"ג דהשתא נשארת תחת בעלה בספק יבמה לשוק דאורייתא ואם היתה חולצת ונשארת תחת בעלה היתה עומדת בספק חלוצה דרבנן מ"מ הא עדיפא טפי דאי חלצה אמרי קמו רבנן בולד דנפל הוה ולהכי הצריכוה חליצה ואתי למישרי חלוצה לכהן אבל כי לא מצרכת לה חליצה אמרי קמו רבנן בולד דולד מעליא הוי ולהכי לא אצרכוה חליצה ולא אתי למישרי יבמה לשוק:

ו איתמר קידש אלמנת חבירו או גרושת חברו תוך **שלשה חדשים** [דף לז.] **וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר** היה משמתינן ליה וח"א **עירוקי' מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם עירוקיה מסתייה.** פרש"י ולא בעי למיכפייה למיהב גיטא דגלי בדעתו שאין רצונו לכנוס עד זמנו משמע מתוך פירושו דלכתחלה נמי אמרינן ליה ערוק דסגי בגלוי דעתו שאין רצונו לכנוס וכן הורה ה"ר יחיאל ב"ר יוסף מפרי"ז ז"ל מארץ היון ויראה דבריחה זו צריכה שתהיה למרחוק שירחיק נדוד עד שתהיה שיעור חזרתו עד אחר שלשה חדשים דלא מסתברא שיקדש בעיר זו ויברח לעיר אחרת דא"כ בטלת תקנת חכמים. וכן המקדש מעוברת או מינקת יברח לפי משך הזמן ולפי ההרחקה:

ז ת"ר ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' **לאחרון יוציא והולד כשר ואם לא הוציא הנולד אחרי כן ספק ממזר הוי ואסור בממזרת דקי"ל כר' אליעזר דאמר בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עד.) ודאן בודאן מותר ודאן בספקן וספקן בודאן וספקן בספקן אסור. תניא** [דף לז:] **רבי אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך ויקח אשה אחרת במדינה אחרת שמא יזדווגו זה** לזה ונמצא אח נושא את אחותו **ועוד תניא ר' אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשה ובדעתו לגרשה שנאמר אל תחרוש על רעך רעה** והוא יושב לבטח אתך:

ח ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו. ויבם אמר את ברי דידי **ולית לך ולא מידי הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין.** ואפילו רבנן דפליגי עליה דסומכוס מודו הכא שאין שייך כאן המוציא מחבירו עליו הראיה שאין זה מוחזק יותר מזה והוי כמו הללו באין לירש והללו באין לירש דאמרי' במי שמת דף קנח: יחלוקו אפילו אחד מהם מוחזק בנכסים אינה חזקה כיון דנכסי בחזקת מיתנא הוו ותרוייהו אתי בטענת ספק ואם הוא כדברי אחד מהן אין לשני זכיה בהן הלכך הוי ספק וספק וחולקין ותימה ולימא יבם דל מהכא היבום שזכיתי בנכסים מכח הייבום מ"מ אני יורש של מיתנא ואתה ספק ותנן לקמן (יבמות דף ק:) הוא לא יורש אותו אלא הקרוב קרוב יורש כי הוחזקה נחלה לאותו השבט והוא לא יוציא הנחלה מחזקתה מספק ונ"ל דמיירי שהסבא קיים הלכך מכח קורבה אין היבם זוכה בנכסים כי האב קודם והוא צריך לזכות מכח טענה דאת ברי דידי וזו טענת ספק הוא ומ"מ הסבא נסתלק מן הנכסים בין שהוא בר מיתנא ובין שהוא בן היבם הלכך חולקין הנכסים ביניהם ואם מת ספק מקמי חליצה וסבא אמר בר מיתנא הוא ונכסי דידי נינהו חולקים הסבא והיבם:

ריי"ף יא:

ט ספק ובני יבם שבאין לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא ונכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי את אחונא את ומנתא הוא דאית לך בהדן סבור רבנן קמיה דרב משרשיא למימר היינו מתני' דתנן הוא לא יורש אותם והן יורשים אותו והכא איפכא הוא דהתם אינהו דאמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול הכא איהו דאמר להו אייתי ראיה ושקילו דהוה סברי למימר שהספק הוי מוחזק טפי בנכסים משום דממה נפשך אית ליה זכיה בנכסים אבל בני יבם שמא אין להן חלק בהן שהוא בר מיתנא וכולן שלו אמר להן **רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי ואידי ספיקי נינהו** שגם הספק אינו טוען טענת ודאי. שאינו יודע מכח מי הוא בא לירש ובשביל שיש לו זכיה ממה נפשך במקצת הנכסים לא חשיב כמוחזק בשאר הנכסים שהוא בא עליהם בטענת ספק כדאשכחן

בפ"ק דב"ק דף ט. גבי שני אחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן דאמר רב אשי נוטל רביע בקרקע ורביע במעות משום דמספקא ליה אי כיורשין דמי אי כלקוחות דמי ולא אמרינן שלא יטול כלום כיון שהמוחזק הוא ודאי במקצת הנכסים וכן ההיא דשנים אוחזין זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי ב"מ דף ב. וכן ההיא דתנן בפרק מי שמת נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו הוה לן למימר יורשי האם ודאי אלא ודאי לא מסתבר כלל למימר בשביל שהוא ודאי במקצת נכסים שיזכה בכל הנכסים אלא הכי הוי דינא מנתא דקא מודו ליה שקיל ואידך הוי **ממון המוטל בספק וחולקין הוא נוטל החצי ובין כולן החצי:**

י ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם בתר דפליג יבם בנכסי מיתנא אמר להן ספק **מה נפשך אי אחוכון אנא הבו לי מנתא בהדייכו** ומה שלקחתי בנכסי מיתנא עם היבם אחזור ונחלוק הכל בינינו **ואי לאו אחוכון אנא אהדרו לי נכסי דאבא דפלג אבוכון בהדאי** מאי. **רבי אבא אמר קם דינא רבי ירמיה אמר הדר דינא** לימא ר' אבא ורבי ירמיה בפלוגתא דאדמון ורבנן קמיפלגי דתנן מי **שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אדמון אמר ילך לו בקצרה וחכ"א יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר** נימא רבי אבא דאמר כרבנן ורבי ירמיה דאמר כאדמון אמר לך ר' אבא אנא דאמרי אפילו כאדמון עד כאן לא קאמר אדמון התם דא"ל ממה נפשך דרכי עלך הוה [דף לח.] אבל הכא מי איכא למימר הכי ור' ירמיה אמר אנא דאמרי אפילו כרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם משים דאמרי' ליה אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא דמרייהוכי היכי דלא מצית לאישתועי דינא בהדייהו אבל הכא מי איכא למימר הכי. וכתב רב אלפס ז"ל כתבו רבוואתא דהלכתא **כר' אבא משום דקים ליה כרבנן** כתב הראב"ד ז"ל האי טעמא ליתא דהא א"ר ירמיה אנא דאמרי אפילו כרבנן ומ"מ הלכתא כר' אבא משום דרבי אבא דיינא דא"י הוה כדאמרינן בשבועות דייני א"י רבי אבא ודיינא נחית לעומקא דדינא והלכתא כוותיה והשיב הרמב"ן ז"ל כיון דלכאורה נראה לבני הישיבה דר' אבא כרבנן ורבי ירמיה כאדמון סברתם עיקר היא ולא סמכינן אשינויא דשני מילתייהו כתרוייהו כי דרך הגמרא לדחות בסברא מועטת ועוד דלא תהא אלא ספיקא והיבם תפס ברשות והנכסים ביד בניו ועל ספק להביא ראיה כדין כל ספיקא ותיקו שבדיני ממונות והר"ז הלוי ז"ל כתב ממאי דאיפסיקא הלכתא בפ"ק דבתרא דף ד: כרבי יוסי דאמר מגלגלין עליו את הכל מטעם הדר דינא ובפ' בית כור (בבא בתרא דף קו.) איפסיק הלכתא כרב דאמר בטלה מחלוקת וא"ל רב נחמן לרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא מכל זה הדעת מכרעת כרבי ירמיה דאמר הדר דינא כיון דאיפליגי בה רבוואתה לא מפקינן מבני יבם: **ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר אנא בר מיתנא ופלגא דנכסי דידי נינהו ויבם** אמר את בראי דידי ולית לך ולא מידי הוי יבם ודאי וספק ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי כי היבם הוא ודאי יורש של סבא והספק הוא ספק אם הוא יורש דידיה או לאו:

יא ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ופלגי דנכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי אחונא את ומנתא הוא דאית לך בהדן פלגא דקא מודי להו שקלי. תילתא דקא מודו ליה שקיל ואידך **הוי ממון המוטל בספק** חולקין וא"ת אמאי פליג ספק באידך ממונא ה"ל למימר דבני יבם במקום אבוהון קיימי בכל חילוק שיש ביניהם כי אביהם היה ודאי יורש הסבא והספק ספק והבנים במקום אביהם קיימו ואי משום דהכא ממ"נ יש לו זכיה במקצת הנכסים הא כבר בררנו דמשום הכי לא יפה כחו בממון שהוא טוען עליו ספק וי"ל כשהספק דן עם היבם בנכסי סבא יפה כח היבם כי לדבריו אין ספק יורש של הסבא אבל כשהוא דן עם בני היבם גם לדבריהם הוא יורש של הסבא אלא שהם אומרים מכח היבם והוא אומר מכח מיתנא הלכך הדבר שקול ויחלוקו הספק שביניהם:

יב סבא ויבם בנכסי ספק או ספק וסבא בנכסי יבם חולקין:

ריי"ף יב. **יג מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים ב"ש וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאים עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים הנכנסין והיוצאים עמה בחזקת יורשי האב כנסה הרי** ריי"ף יב: **היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון** [דף לח:] **וב"ה אומרים נכסים בחזקתן.**

בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנח:) תנן כי הך מתני' גבי מי שנפל הבית עליו ועל אשתו ופליגי בגמרא בחזקת מי רבי אלעזר אמר בחזקת יורשי האשה רבי יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל בר קפרא אמר יחלוקו ופרש"י בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פ:) דכי היכי דפליגי התם פליגי הכא ובפרק מי שמת פסק רב אלפס כבר קפרא דהוה רביה דר' יוחנן ועוד דהויא מסקנא דשמעתא. ור"ת אומר דלא דמיא ההוא דהתם להכא דהכא לא פליגי ב"ש וב"ה אלא בנכסי מלוג דוקא דקאמר בגמרא דכתובתה שיירא ודייק מדתני יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב אבל התם קתני סתמא יחלוקו ומשמע דבכתובתה נמי אירי והיינו טעמא דהתם אם הבעל מת תחלה הויא האשה כאילו גבתה כתובתה אבל הכא שהיא זקוקה ליבם אין לה כלום עד אחר חליצה ועוד את"ל דפליגי הכא בנכסי צאן ברזל כי התם א"כ למ"ד בחזקת יורשי האשה הוו נכסי צאן ברזל בחזקת יורשי האשה לב"ש טפי מנכסי מלוג דבנכסי מלוג יחלוקו ובנכסי צאן ברזל מודו ב"ש לב"ה ולקמן בפרק אלמנה (יבמות דף סו.) ובכמה דוכתין מוכח איפכא אלא ודאי הכא כ"ע מודו שהן בחזקת יורשי הבעל והא דלא ערבינהו עם כתובה כדי ליתן טעם לדבר כלומר בחזקת מי שהיו עד עתה דהיינו הבעל שהיו באחריותו דאם פיחתו פיחתו לו ואם הותירו הותירו לו אבל על הכתובה לא הוצרך ליתן טעם לפי שדבר פשוט הוא שהוא בחזקת הבעל יותר מנכסי צאן ברזל שהביאתן מבית אביה ובלאו הכי אנן צריכין לומר טעם זה למ"ד בחזקת יורשי הבעל ורבינו מאיר נדחק ליישב פרש"י מ"מ לפר"ת רווחא שמעתתא והוא עיקר:

גמ' מאי שנא רישא דלא פליגי ומ"ש סיפא דפליגי ומוקי לה אביי רישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם וסיפא דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל וקסבר אביי דידו כידה. רבא אמר [דף לט.] אי דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל דכ"ע לא פליגי דעדיפא ידו מידה אלא אמר רבא כו'. בעל הלכות פסק דהלכה כאביי דרב פפא דהוא בתראה קאמר דיקא מתני' כוותיה דאביי והא דלא חשיב ליה ביע"ל קג"ם משום דאיירי בה אמוראי בתראי ויש פוסקים כרבא משום דמוקי רישא וסיפא בחד גוונא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם בין דנפלה לה מן הנישואין או מן האירוסין וגם רבא סתר לעיל דברי עולא משום דקשיא ליה ליפלגו בחייה ולפירות וכן נראה דעת רב אלפס ז"ל שלא הביא כלום מכל הני אוקמתות דכולהו אליבא דב"ש ולית בהו נפקותא אליבא דהלכתא אלא באוקמתות דאביי ורבא אליבא דב"ה אי אמרי' נשואה ידו כידה או ידו עדיפא מידה ובפ' הכותב סי' א הביא בהלכותיו פלוגתא דאביי ורבא וממילא ידעינן דאביי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם וגם מתני' לא דייקא כולי האי כאביי והאי דקתני בכל דוכתי נכסי מלוג נכנסין ויוצאין עמה לפי שיוצאין בעין כמו שהם נכנסין ואין הבעל יכול להפסיד את הקרן כמו נכסי צ"ב:

יד כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא **אמר רבי יוסי בר' חנינא מלמד שמגרשה בגט ומחזירה ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:**

טו מתני' מצוה בגדול לייבם לא רצה מהלכין על כל האחים לא רצו חוזרין אצל גדול ואומרים לו עליך מצוה או חלוץ או ייבם תלה בקטן עד שיגדיל ובגדול עד שיבא ממדינת הים בחרש ושוטה אין שומעין לו אלא אומרים לו עליך המצוה או חלוץ או ייבם:

טז גמ' איתמר ביאת קטן פי' בן שלש עשרה שנה ויום אחד אלא שהוא קטן מאחיו הגדול וחליצת הגדול **רבי יוחנן וריב"ל חד אמר ביאת קטן עדיפא וחד אמר חליצת גדול עדיפא. ואיכא** [דף לט:] **דאמרי בביאה כ"ע לא פליגי דביאת קטן עדיפא כי פליגי** בחליצת קטן ובחליצת גדול **והכי איתמר חליצת קטן וחליצת גדול רבי יוחנן וריב"ל חד אמר חליצת גדול עדיפא וח"א כי הדדי נינהו:**

יז תנן התם בבכורות דף יג. **מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה** עכשיו שאין מתכוונים לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות ייבום. אמר רב אין כופין אותו פרש"י אי ניחא להו לתרוייהו לייבומי אין כופין אותו לחלוץ דנימא לאו למצוה מיכווני ופגע בערוה אלא אי בעי מייבם ומיהו היכא דאיהו בעי לייבומי ואיהי אמרה לא בעינא ליה ואמרה דברים נכרין אי מצינן לאטעויי כגון שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז מטעינן ליה ואי לא כייפינן ליה וחליץ דאמר רב ששת לעיל (יבמות דף ד.) מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה

שחין שאין חוסמין וכו' ולאו דוקא מוכה שחין אלא כל אמתלא שתתן לדבריה דאמרינן בהמדיר דף עז. מעשה בצידן בבורסי שמת והיה לו אח בורסי ואמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל ועוד דפסקינן הלכתא בפ' אע"פ דף סד. כותבין איגרת מרד על ארוסה ואין כותבין איגרת מרד על שומרת יבם מכל הלין טעמא כייפינן ליה וחליץ ושקלה כתובתה וכל הני אין כופין דהכא היכא דתרוייהו ניחא להו עד כאן לשון רש"י ז"ל ואין דבריו נראין במה שפי' דבשאר אמתלא כופין דלא דמי למוכה שחין ובורסי שאפילו מתחת בעלה כופין להוציא ועוד דלקמן פרק מצות חליצה (יבמות דף קו.) מייתי כמה מעשים שהיתה נותנת אמתלא לדבריה והיו טורחין הרבה כדי להטעותו וטורח זו למה יכפוהו לחלוץ הלכך נראה דבשאר אמתלאות מטעין ואין כופין ומה שהביא ראיה מאיגרת מרד זו אינה ראיה דא"כ בלא אמתלא נמי והתם היינו טעמא משום דסבר דמצות חליצה קודמת כדמסיק התם אהא דקאמר ר"י תבע לייבם אין נזקקים לו השתא לחלוץ כופין לייבם דאין נזקקין מיבעיא וגם זה קשה לפרש"י שפי' אע"פ שמצות חליצה קודמת אין כופין אותו לחלוץ דסוגין דגמרא דהתם מוכחא דלמ"ד מצות חליצה קודמת דכופין אותו לחלוץ ור"ת מפרש דקאי אריש דקתני בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה וגרס הכי מצות ייבום קודמת למצות חליצה **אמר רב אין כופין** כלומר אע"פ דמצות ייבום קודמת אין כופין אותו לקיים עיקר המצוה וכן אתאן לקמיה דרב באותן שהיו מתכוונים לשם מצוה איירי ורב יהודה נמי דאתקין אי צבית ליבומי מסתמא איירי באותן שהיו באין לפניו לחלוץ והיה אומר להם אי צבית ליבומי ייבם שאם היו מייבמין הא ודאי מתכוונים לשם מצוה כיון דמעיקרא באו לחלוץ אבל אחריני אין מניחין אותן לייבם אלא אדרבה כופין אותן לחלוץ דהלכתא כמתניתין דפ"ק דבכורות דעכשיו מצות חליצה קודמת דקי"ל כאבא שאול ולעיל בריש מכילתין (יבמות דף ג.) נמי סתמא דמתניתין כאבא שאול ודלא כרמי בר אבא דלקמן דקאמר דחזרו לומר מצות ייבום קודמת כרבנן דפליגי עליה דאבא שאול ולקמן נמי בפ' מצות חליצה דתני בר קפרא לעולם ידבק אדם בחליצה כאבא שאול וסתמא דגמרא בפ' אע"פ דף סד. כאבא שאול וכולה שמעתין דלעיל דמשמע דביאה עדיפא במתכוון לשם מצוה איירי ובכאן פסק ר"ת ז"ל דמצות ייבום קודמת ולקמן בפרק מצות חליצה חזר בו **כי אתו לקמיה דרב אמר** אי ניחא לך יבם דבדידך תלא רחמנא דכתיב אם לא יחפוץ האיש הא חפץ **יבם ואי לא חלוץ וכן אמר רב יהודה אין כופין מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה איך פלונית קריבית ית פלוני יבמה לקדמנא ואישתמודעינוהו דהדין פלוני אחוה דמיתנא מן אבוה הוה ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יבם ואי לא אטלע לה** ריגלא דימינא **ושרת סיניה מעל רגלוהי ורקת באפוהי רוקא דאיתחזי לנא מפומה על ארעא בבי דינא ורב אחא בריה דרב אויא מסיים בה משמיה דרב יהודה ואקרינהו מה דכתיב באורייתא דמשה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל** לא אבה יבמי **ואקרינוהו לא חפצתי לקחתה מר זוטרא משרטט וכתיב להו להני קראי והלכתא כוותיה. ואישתמודעינוהו דהדין פלוני אחוה דמיתנא מן אבוה הוא פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר בקרוב ואפילו באשה והלכתא** דגלוי **מלתא בעלמא הוא ואפי' קרוב ואפילו אשה** דלאו אמלתא דאיסורא קא מסהדי ולאו אממונא קא **מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין הוא גברא פלן והיא ניהי איתתא פלניתא.** ועכשיו שאין מתכוונים **לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות ייבום אמר רמי בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר מצות ייבום קודמת למצות חליצה אמר רב נחמן אכשור דרי מעיקרא סבור כאבא שאול ולבסוף סבור כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר** וחכ"א **יבמה יבא עליה מ"מ** ופסק רב אלפס ז"ל כרבנן:

רי"ף יג.

יח מתני' [דף מ.] **החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחין לנחלה ואם יש שם אב הנכסים של אביו. הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו רבי יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב הנכסים של אביו והלכה כרבנן:**

יט החולץ ליבמתו אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו. הוא אסור באמה ובאם אמה ובאם אביה בבתה ובבת בנה ובבת בתה [דף מ:] **ובאחותה בזמן שהיא קיימת והאחין מותרין. והיא אסורה באביו**

ובאבי אביו בבנו ובבן בנו באחיו ובבן אחיו:

ריי"ף יג: **גמ' איבעיא להו גזרו שניות בחלוצה או לא בערוה דאורייתא גזרו בה רבנן בחלוצה דרבנן לא גזרו או דלמא לא שנא. ואסיקנא דגזרו שניות בחלוצה:**

כ מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו ומאי שנא הא מהא הך דאזלא בהדה לבי דינא גזרו בה רבנן והך דלא אזלא בהדה לבי דינא לא גזרו בה רבנן. פרש"י החולצת מוליכה אחותה עמה לב"ד וכ"ע לא ידעי להי מינייהו חליץ הלכך אפי' אם רחל נשואה לנכרי צרתה אסורה משום דסברי דלרחל חליץ ורחל וצרתה היו נשי אחיו. וקשה לפי' זה דהא תנא במתני' דף מ: ובאחותה בזמן שהיא קיימת הא מתה שריא ותנן נמי לקמן (יבמות דף מט.) חלץ לה ומתה מותר באחותה ואמאי הא סברי שחלץ לה לאחותה דאפילו צרת אחותה הנשואה לנכרי אסרינן מהאי טעמא ועוד דתנן דף מ: האחין מותרין אע"ג דאזלי בהדיה לבי דינא ועוד שלא הוזכרה צרה לאסור אלא במקום מצוה לעיל (יבמות יח.)הלכך נראה דגרסינן הך דאזלא בהדיה לבי דינא כלומר האי דאיתעביד בה מעשה ודמיא טפי לגרושה אסרו גם צרת קרובתה כשנשואה לאחין דדמיא לצרת ערוה **אבל צרת חלוצתו דלא** איתעביד בה מעשה לא דמיא לגרושה הלכך קרובתה שריא:

כא אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצתו הולד ממזר מ"ט באיסורה קיימא וליתא להא דשמואל דגרסי' בפרקא קמא דף י: **החולץ ליבמתו וחזר וקדשה אמר ריש לקיש הוא אינו חייב על החלוצה כרת ואחין חייבין על החלוצה כרת ובין הוא ובין אחין חייבין על הצרה כרת ור' יוחנן אמר בין הוא ובין אחין אין חייבין** לא **על החלוצה כרת ולא על הצרה כרת ואמרי' מאי טעמא דריש לקיש דאמר קרא** אשר לא יבנה איהו דקם ליה **בלא יבנה הא אחין באיסור אשת אח כדקיימי קיימי ועל דידה הוא דקאי בלא יבנה הא צרה כדקיימא קיימא ור' יוחנן אמר מי איכא דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ ואי בעי להאי מייבם ואי בעי להאי מייבם והשתא קאי עלה בכרת אלא הוא שליחותא דאחין** קא עביד והיא שליחותא דצרה קא עבדה ואמרי' תו **איתמר הבא על יבמתו וחזר ובא הוא או אחד מן האחין על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת** חד אמר בעשה דכתיב אשר לא יבנה את בית אחיו לקמן (יבמות מד.) בית אחד הוא בונה ואינו בונה ב' בתים ולאו הבא מכלל עשה עשה הוא וחד אמר בכרת **מ"ד בעשה כר' יוחנן ומ"ד בכרת כריש לקיש וקי"ל** לעיל (יבמות לו.) כל **היכא דפליגי ר' יוחנן ור"ל הלכה כר' יוחנן בר מהנך תלת דמנינן וכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכ"ש הכא דקאי רבי יוחנן כוותיה הלכך ליתא דשמואל דאמר הולד ממזר:**

יום קיד

כב מתני' [דף מא.] **החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתייבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה:**

גמ' מאי וכן **אימא אבל המגרש את אשתו וכן. אמר ריש לקיש כאן שנה ר' אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים:**

כג מתני' שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום רבי יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה חלצו אחיו או שכנסו יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת היבם מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה ודוקא נקט שקידש משום דבשעת נישואין נראה כנושא אחות זקוקתו אבל אם כנסה לחופה אין צריך להמתין מלבעול דכיון דכנסה אשתו גמורה היא ופקעה לה זיקה לגמרי ודוקא בקידשה לאחר נפילה אבל קידשה קודם נפילה כיון דלא היתה אחות זקוקה מעולם לא גזור בה רבנן וכן מוכח בגמרא דבקידושי איסור איירי דקאמר מתה אשתו מותר ביבמתו משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה וכו':

גמ' אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירא איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא אמרי מתה אשתו מותר ביבמתו שמואל ורב אסי אמרי מתה אשתו אסור ביבמתו. אמר רבא דטעמא דרב משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון והלכתא כוותיה דרב דקאי רבי יוחנן כוותיה דאמר רב יהודה אמר רב לעיל (יבמות דף כז:) **שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה הותרה לשניה הותרה מתה ראשונה מותר בשניה ואין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה**

ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון ור' יוחנן אמר מתה שניה מותר בראשונה משום דהוי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון אבל מתה ראשונה אסור **בשניה שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה וקיימי רב ור' יוחנן תרוייהו בחד טעמא לענין יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה והלכתא כוותייהו.**

מההיא דרבי יוחנן נראה לי דאין ראיה לכאן דשאני התם דלא נאסרה אלא משום זיקה דרבנן אבל הכא דנאסרה משום אחות אשה אימא ר' יוחנן מודה להא דשמואל דהא לרב גופיה צריכינן לפלוגי הכי דהכא מפרש רבא טעמיה דדוקא משום דהותרה מתחלה ולעיל שרי אפילו מתה ראשונה שהיתה השניה אסורה בשעת נפילה אלא ע"כ צריכנא לפלוגי משום דלעיל זיקה דרבנן והכא אחות אשה דאורייתא אלא הלכתא כרב באיסורי וגם רבי חנינא היה יותר גדול מרב אסי ועוד דר"א הוא דאמר מתה אשתו אותה יבמה חולצת ולא מתייבמת ומסתמא רבנן פליגי עליה כי היכי דפליגי בההיא דהמגרש:

רי"ף יד. **כד מתני' היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהו לה** ג' חדשים. **וכן כל שאר הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן ג' חדשים.** אחת בתולות ואחת בעולות אחת אלמנות ואחת גרושות אחת נשואות ואחת **ארוסות ר' יהודה אומר נשואות יתארסו וארוסות ינשאו חוץ מן הארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה ר' יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה מפני האבול:**

גמ' תניא מעשה באחד [דף מא:] **שבא לפני ר' יוסי אמר** ליה מהו לחלוץ בתוך ג' חדשים **אמר לו לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך קרא עליו המקרא הזה אם לא יחפוץ האיש הא חפץ יבם כל העולה לייבום עולה לחליצה** ושאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצה:

כה ת"ר יבמה ג' **חדשים הראשונים ניזונית משל בעל מכאן ואילך אינה ניזונית לא משל בעל ולא משל יבם. עמד בדין וברח ניזונית משל יבם** ולא בברח במרד דוקא איירי שאינו רוצה לא לייבם ולא לחלוץ דהא בפ"ב דכתובות דף קז: פריך מינה לשמואל דאמר אין פוסקין מזונות לאשת איש דחייש לצררי ואם במרד ברח אמאי הוה לן למיחש לצררי הלא לא ברח אלא כדי לעגנה אלא בברח מחמת ממון ומחמת מרדין איירי ולאו דוקא ברח אלא ה"ה נמי חלה כיון שלא ברח אלא מחמת אונס שאירע לו מה לי ברח ומה לי חלה ובירושלמי דפרק אע"פ הל' ד מפרש בהדיא דה"ה חלה ודלא כרש"י ז"ל שפירש בכתובות דוקא ברח אבל חלה לא ואע"ג דבריש כתובות דף ב. אמרי' גבי הגעת זמן לפיכך חלה הוא או שחלתה היא אינו מעלה לה מזונות התם בחלה תוך הזמן שלא היתה ראויה משהגיע הזמן אבל אם חלה אחר הזמן כבר נתחייב במזונותיה ושוב לא יפטר וה"נ אע"פ שלא נתחייב במזונותיה עד שברח מ"מ אחר שעמד בדין היה לו לכונסה לאלתר קודם שאירע לו אונס ונראה דדוקא כשנתרצה בדין לייבם וברח דכיון דסופו לייבם הרי היא כבר כאשתו וחייב במזונותיה אבל אם לא נתרצה לייבם אלא לחלוץ ואירעו אונס שהוצרך לברוח לא מסתבר שתקנו לה מזונות משל יבם ודוקא ברח דתקינן לה מזונות משל יבם אבל לא ברח לא דלא שכיחא שיאחר מלייבם כיון דאיתיה קמן ונתרצה ואפילו אירע כך שנתאחר זמן מועט לא מסתבר שיתקנו לה מזונות משל יבם אם לא שתבא לפני ב"ד ותתבע ממנו שייבם אותה או שיתן לה מזונות ונראה דמחמת קנס הוא דתקינו לה מזונות דהא אין מעשה ידיה שלו אע"פ שניזונית משלו כדאמר בפ"ב דכתיבות דף קז: אי משום מעשה ידיה הא לא משעבדא ליה ואע"ג שנתרצה לייבם ולא ברח אלא מחמת אונס מ"מ קנסוהו דלא איבעי ליה לשהויי אלא הוה ליה לייבם לאלתר קודם שאירע לו אונס. ומיהו י"ל אפילו אם מעשה ידיה שלו שפיר קאמר בכתובות אי משום מעשה ידיה הא לא משעבדא ליה דאין לחוש שמא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך שהרי כל זמן שלא ברח לא תקנו לה מזונות כדפרישית ואין מעשה ידיה שלו כל זמן שלא יברח ויפסקו לה ב"ד מזונות הלכך ליכא למיחש שמא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך ומיהו נראה אם מטעם זה אמר לא משעבדא ליה טפי הוה ליה למימר לא מיחייב במזונותיה אבל לשון לא משעבדא ליה משמע שאפילו כשניזונית משלו אינה משועבדת לו למעשה ידיה וכן נראה לי אע"ג דניזונית משלו אין מעשה ידיה שלו דקי"ל מזוני עיקר ותקינו רבנן שיהא מעשה ידיה שלו משום איבה וכל זמן שאינה יושבת תחת בעלה אין לחוש לאיבה. ואין לדקדק מההיא דפ"ד

אחין דף כט: כשעמד בדין ופסקו לה מזונות משלו אלמא אפילו בלא ברח מיד שעמד בדין פסקו לה מזונות דלמא שאני התם דעבד בה מאמר וקרובה לביאה ולהכי ראוי שיתקנו לה מזונות: **נפלה לפני יבם קטן מאי מיבם לית לה מבעל מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא הוא דקנסוה: ת"ר יבמה שחלצו לה** אחין תוך ג' חדשים צריכה להמתין ג' חדשים **ולאחר ג' חדשים אינה צריכה להמתין ג' חדשים.** והיה אומר ר"ת דדוקא חלץ שהחליצה מוכחא שלא בא עליה מידי דהוה אממאנת לפי שמיאונה מוכחת עליה שהיא קטנה אבל אם מת היבם אחר ג' חדשים **צריכה להמתין ג' חדשים** דיותר קרובה היבמה לביאה מארוסה דגזרי' אטו נשואה **וג'** [דף מב.] **חדשים שאמרו משעת מיתת הבעל ולא משעת חליצת היבם. ומאי שנא מגט דרב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה אמר רבא ק"ו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כ"ש:**

כו וכן שאר כל הנשים לא יתארסו וכו'. בשלמא יבמה כדאמרי' אלא שאר כל הנשים מ"ט אמר רב יהודה אמר שמואל אמר קרא להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני מתיב רבה לפיכך גר וגיורת צריכות להמתין ג' חדשים והכא במאי להבחין איכא י"א שנמצאו במדרש דעובד כוכבים ואשתו שנתגיירו שאין לו לקיימה שמא יחזרו לסורן והכא לא משמע הכי הכא נמי **להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה. רבא שמא ישא אחותו מאביו וייבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו לשוק ויפטר את יבמתו לשוק.** והיכא דקים לן דמעוברת היא תנשא אלמה תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ומסיק משום דסתם מעוברת למניקה קיימא ודלמא מיעברא [דף מב:] ומיעכר חלבה וקטלה ליה. ומתוך זה היה אומר רבינו שמשון הזקן גרושה מינקת וגרושה מעוברת מותרת לינשא דלא משעבדא להניק כדאמרי' בפרק אע"פ דף נט: נתגרשה אינה כופה. ור"ת ז"ל דייק משמעתין דלמאי דבעי למימר טעמא משום סנדל או משום דיחסא אין חילוק בין אלמנה וגרושה ואינו חוזר בו אלא מן הטעם בלבד ועוד אלמנה גופה אי אמרה איני ניזונית ואיני עושה לא משעבדא להניק אלא חכמים עשו תקנה זו שלא יבא הולד לידי סכנה ורוב נשים חסות על ילדיהן ומניקתן אפילו אינה משועבדת להניקו אבל אם היתה מותרת לינשא לא היתה מניקתו וכן פוסק בשאלתות לא שנא אלמנה ולא שנא גרושה: אחת בתולות ואחת בעולות וכו' היינו בתולות היינו ארוסות היינו בעולות היינו נשואות א"ר יהודה אמר רב הכי קאמר אחת בתולות ואחת בעולות שנתארמלו או שנתגרשו בין מן האירוסין בין מן הנשואין. **ר"א לא על לבי מדרשא אשכחיה לר' אסי אמר ליה מאי אמור האידנא בבי מדרשא אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן הלכה כר' יהודה מכלל דיחידאה פליג עליה אין והתניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיה לה שום כעס בבית בעלה או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או שהית העקרה או קטנה או איילונית או זקנה או שאינה ראויה ללילד** כולן צריכות להמתין ג' **חדשים** ריי"ף יד: **דברי ר"מ ר' יהודה מתיר ליארס ולינשא מיד אמר ר' חייא בר אבא חזר בו ר' יוחנן אמר רב יוסף ממתני' דכרמא הדר ביה דתניא אמר ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כולן צריכות להמתין ג' חדשים. והלכה כר"מ** חדא דהא ר' יוחנן דקאמר הלכה כר' יהודה חזר בו ועוד דאמרי' בפ' אע"פ דף ס: אר"נ **אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו:** [דף מג.] **אמימר שרא ליארס ביום תשעים א"ל רב אשי לאמימר והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו חוץ מיום שנתארסה בו א"ל ההוא לענין מניקה איתמר דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדשים חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו והלכתא צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום** שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה **בו וצריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו:**

כז תניא [דף מג:] **ר' יוסי אומר כל הנשים יתארסו** חוץ מן האלמנה מפני האבול. **וכמה אבול שלה שלשים יום.** משמע הכא דאסור ליארס תוך שלשים יום וקשה דבפרק בתרא דמועד קטן דף כג. תנא כל שלשים יום לנישואין ומשמע הא ליארס שרי וי"ל דההיא ר' יהודה היא דשרי אי נמי הא דנקט נישואין לאו למימר דליארס שרי אלא לאשמועינן דנישואין שרי לאחר שלשים יום אע"ג דבאשתו קתני דצריך ג' רגלים וכן צ"ל דאי ס"ד דאיסור נישואין תוך שלשים יום אתא לאשמועינן תיפוק ליה משום דאסור לילך לבית השמחה תוך

שלשים יום ובנישואין בלא סעודה איכא שמחה ואפילו לנישואין דאחר אסור למיזל. ור"ת היה מפרש דס"ד אמינא למישרי בדידיה טפי מבאחריני משום פריה ורביה. ומתוך כך היה אומר ר"ת ז"ל אע"ג דאסרי' באביו ובאמו בית השמחה עד י"ב חדש שרי לישא אשה אחר שלשים יום ולא מבעיא למי שאין לו בנים או מי שיש לו בנים קטנים ואין לו מי שישמשנו דההוא אפילו תוך שלשים שרי כדמשמע בעובדא דיוסף הכהן שם כשמתה אשתו דבעוד שהיה בבית הקברות אמר לה צאי ופרנסי בני אחותך ומשמע שכנסה לאלתר מדקתני אעפ"כ לא בא עליה אלא לזמן מרובה ומפרש התם שלשים יום ומשמע ביאה לא הואי הא נישואין הואי ובבית הקברות דבר עמה אבל לא כנסה ממש עד לאחר ז' ולאחר ל' יום בא עליה ומי שאין לו בנים מותר לכנסה ולבעול תוך שלשים יום דלא מיקיימא פריה ורביה אלא בהכי אבל תוך ז' ימי אבילות לא כדמוכח בריש כתובות דף ד. דבבחור שאין לו בנים איירי התם מדקאמר דאביו של חתן טרח בסעודתיה ואפילו הכי אסור בנשואין תוך ז' יום חוץ מי שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג ואפילו בההוא לא שרי אלא במת אביו של חתן ואמה של כלה אבל איפכא לא אי נמי מצינו למימר דמי שיש לו בנים קטנים מותר לכנוס תוך ז' משום פרנסת בניו ולבעול לאחר שלשים וכן משמע ביוסף הכהן שכנסה לאלתר דאי לאו הכי הוה ליה למימר ואעפ"כ לא כנסה אלא לאחר ז' כי היכי דקאמר אעפ"כ לא בא עליה אלא לאחר שלשים יום. ולמי שאין לו בנים תוך ז' אסור ולאחר ז' מותר לכנוס ולבעול וקצת קשה מהא דתניא במס' שמחות פ"ז בד"א בשיש לו בנים אבל אין לו בנים או שהניחה לו בנים קטנים מותר לישא אחר שלשים יום ומותר לישא צריכינן לפרושי לישא ולבעול כי היכי דלא לקשי מיוסף הכהן שנשא לאלתר ומשמע דאתרווייהו קאי דמי שאין לו בנים נמי אינו מותר עד אחר שלשים יום ושמא מלתא דפסיקא לתרוייהו נקט שלשים יום ולעולם מי שאין לו בנים מותר לבעול תוך שלשים יום משום פריה ורביה כי היכי דשרינן כניסה לחופה תוך שלשים דכניסת חופה היא השמחה ולא הבעילה וכי היכי דשרינן באבילות דשאר מתים ה"ה נמי באבילות דאביו ואמו דלענין אבילות דתוך שלשים אין חילוק בין אביו ואמו לשאר מתים וגם אם קיים פריה ורביה ואין לו בנים קטנים שרי לאחר שלשים יום אפילו על אביו ואמו דלא אסרו אלא בית השמחה דליכא מצוה אבל נישואין אפילו יש לו כמה בנים איכא מצוה דאמרינן לקמן (יבמות דף סב:) דהלכה כר' יהושע דאמר ישא אשה בזקנותו שנאמר בבקר זרע זרעך וגו'. והרב יוסף הלוי ז"ל הביא ראיה דלא אסרינן אלא בית השמחה של רשות דאמרי' במסכת שמחות פ"ט על כל המתים אסור לילך לבית השמחה עד שלשים יום על אביו ועל אמו עד י"ב חדש אלא א"כ היתה סעודה של מצוה ור"ת ז"ל התיר באחת שהיתה משודכת ומת אחיה לאחר הזמנת הקרואים סמוך לחופה והתיר לכונסה תוך ל' יום משום פריה ורביה דבעל מאחר דאם לא ישא זאת לא ישא אחרת ואפשר דאפילו אם לא היתה משודכת היה מתיר מאחר שחפץ בה יותר מבאחרת כדאשכחן ביוסף הכהן משום פרנסת בניו התירו לה אע"פ שהיתה אבלה על אחותה ומיהו לא דמי כולי האי דכיון דאינה משודכת יכול לישא אחרת אבל היא היתה מרחמת על בני אחותה יותר מאחרת:

כח מתני' ד' אחין נשואין ד' נשים ומתו אם **רצה הגדול שבאחין לייבם את כולן הרשות בידו:**

גמ' ושבקינן [דף מד.] **ליה והתניא וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו מלמד שמשיאין לו עצה ההוגנת לו שאם הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרים לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה בתוך ביתך הב"ע בדאפשר ליה אי דאפשר ליה מאי איריא** ד' אחים **אפי' טובא נמי עצה טובה קמ"ל** כי היכי דנמטינהו לכל חדא עונה בחדש:

כט מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה היתה אחת **כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה אם היה מייבם מייבם לכשרה:** רי"ף טו.

גמ' ולייבם לתרוייהו א"ר אבא בר חייא א"ר יוחנן **אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואינו בונה ב' בתים וניחלוץ לתרוייהו אמר מר זוטרא בר טובי אמר רב בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואינו חולץ** שני בתים **ונייבם לחדא ונחלוץ לחדא אמר קרא אם לא יחפוץ האיש הא חפץ ייבם כל העולה לייבום עולה לחליצה ושאינו עולה לייבום אינו עולה לחליצה: ואם היה מייבם מייבם לכשרה**

מאי כשרה ומאי פסולה אי נימא כשרה כשרה לעלמא פסולה לעלמא כיון דלדידיה חזיא מאי נפקא ליה מיניה **אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין לו** כלומר לעולם כשרה כשרה לעלמא כגון שהאחת גרושה וקמ"ל אע"ג דתרוייהו חזיין ליה יחלוץ לגרושה ולא יפסול את שאינה גרושה לכהן:

ל מתני' המחזיר את **גרושתו והנושא את חלוצתו והנושא את קרובת חלוצתו יוציא והולד ממזר דברי ר"ע וחכ"א אין הולד ממזר ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר:**

גמ' אמר רבה בב"ח **הכל מודים בעובד כוכבים ועבד שבא** [דף מד:] **על בת ישראל שהולד ממזר מאן הכל מודים שמעון התימני אע"ג דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין הנ"מ חייבי** [דף מה.] **לאוין דתפסי בהו קידושין אבל** הני **דלא תפסי בהו קידושין כחייבי כריתות דמי ואותבינא עליה דרבי יוחנן ושקלינן וטרינן בה טובא. ואסיקנא והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש. ואיכא מרבוואתא דמסיימי בה דהא** דאמרי' דהולד כשר ה"מ **לישראל אבל לכהונה הולד פגום דאי ברתא היא אסורה לכהן מדאמרי' מקמי האי פיסקא וכולהו אמוראי דמכשרי מודו דהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה ומה אלמנה לכ"ג שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שיהא בנה פגום וכי תימא איכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון** שבא עליה פסלה **דאמר ר' יוחנן מנין לעובד כוכבים שבא על הכהנת** או על הישראלית שפסלה שנאמר **ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצא עובד כוכבים ועבד שאין להם אלמנות וגרושין בה. וחזינן לרבוותא אחריני דפסקין הלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא מסיימי הולד פגום ואנן מספקא לן אי הוה פגום אי לא מדחזינן לגמרא בתר שקלא וטריא דפסקא והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא** קאמר והלכתא הולד פגום ואיני רואה לכאן מקום שיפול בה ספק מדקאמר לעיל סתמא דגמרא דכולהו אמוראי דמכשרו מודו דהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה וכו' וכיון דק"ו לית ליה פירכא ליכא מאן דפליג עליה ומה שלא הזכיר הגמרא בכאן והלכתא הולד פגום משום דלא צריך למיפסק דכבר מסיק סתמא דגמרא לעיל דכולהו אמוראי מודו דבנה פגום דליכא מאן דפליג ולא הוצרך לפסוק אלא שהולד כשר לקהל ואפי' באשת איש: **שלחו ליה בני בי מיכסי לרבה ילמדינו רבינו מי שחציו עבד וחציו ב"ח הבא על בת ישראל מה הוא שלח להו השתא בעבד כולו** אמרו כשר בחציו עבד **מבעיא אמר רב יוסף מרא דשמעתא מנו רב יהודה והאמר** [דף מה:] **רב יהודה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל הולד אין לו תקנה ואסיקנא כי איתמר דרב יהודה כגון שבא על אשת איש שנמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש. רבא אכשרי' לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דאמר מר כל שימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך** ה"נ כיון דאמו היא **מישראל מקרב אחיך קרינא ביה:**

לא עבדיה דר' חייא בר אמי אטבלה להיא עובדת כוכבים לשם אנתתא א"ר אשי יכילנא לאכשורי בה ובברתה בה כדרב אסי דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה. בברתה דאמר ריב"ל עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר. ההוא דהוה קרו ליה בר ארמיתא אמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה. ההוא דהוה קרו ליה בר ארמאה **אמר ריב"ל מי לא טבל** לקרויו וקשה דהא אמרינן לקמן דגר צריך שלשה משפט כתיב ביה. ואפי' למ"ד בסנהדרין דף ג. דבר תורה חד כשר מודה הכא דבעינן שלשה מידי דהוה אגזילות וחבלות. ועוד דאין דרך נשים שילכו עמהם אנשים בשעת טבילה ואשה אינה ראויה לדון מדאינה ראויה להעיד כדתנן כל שכשר לדון כשר להעיד. ובירושלמי פ' שני שעירי ה"א יליף לה מגז"ש דשני שני נאמר כאן ועמדו שני אנשים ונאמר להלן ע"פ שני עדים. וי"ל הא דבעינן שלשה היינו לקבלת המצות אבל לא לטבילה אע"ג דאמר לקמן דב' ת"ח עומדין לה מבחוץ היינו לכתחלה דעדיף טפי אבל אינו מעכב וי"מ כיון שידוע לכל שטבלה כאילו עומדין שם דמי. ומיהו קשה שטבילת נדה בלילה ולקמן (יבמות מו:) אמרי' דאין מטבילין גר בלילה ותירץ רבינו מאיר ז"ל מדלא קאמר אין מטבילין גר בלילה מ"ט משפט כתיב ביה כדאמר **גר צריך שלשה משפט כתיב ביה** אלמא דלא גמרינן ליה ממשפט דאין לו דין משפט אלא לענין גוף

ריי"ף טו:

הדבר שצריך שלשה אבל לא לזמן הטבילה. וגם פשטיה דקרא הכי איירי ושפטתם כתיב ביה דהוי שנים ואין ב"ד שקול ולילה לא הוי אלא מדרבנן ולכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי. אי נמי קבלת מצוה הוי כתחלת דין וטבילה הויא כגמר דין דהוי אפילו בלילה ומדרבנן הוא דבעינן ביום לכתחלה ורב אלפס ז"ל כתב דלכתחלה בעינן שלשה דלא **מנסבינן ליה בת ישראל עד** דטביל בפני שלשה אבל בדיעבד לא פסלינן לבריה אם לא **טבל בפני ג':**

לב אמר רב חמא בר גוריא א"ר הלוקח עבד מן העובד כוכבי' וקדם וטבל לשם בן חורין קנה עצמו בן חורין. מ"ט עובד כוכבים גופו לא קני מעשה ידיו הוא דקני ומאי דקני [דף מו.] **הוא דמקני ליה לישראל וכיון דקדים וטבל לשם בן חורין אפקעיה לשיעבודיה מיניה כדרבא דאמר רבא הקדש וחמץ ושיחרור מפקיעין מידי שעבוד. מתיב רב חסדא מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו עבדיה ושפחותיה וטבלו לפניה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו קנו עצמן בני חורין טעמא** דלפניה הא לאחריה פירוש אחר שטבלה היא ונתגיירה לא קנה עצמו. **אמר רבא לפניה בין בסתם בין במפרש לאחריה במפרש אין בסתם לא. א"ר אויא לא שנו אלא בלוקח עבד מן העובד כוכבים אבל עובד כוכבים גופיה קני דכתיב וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו עבד ואמה. אתם קונין מהם ולא הם קונין מכם ולא הם קונין זה את זה. ולא הם קונין מכם למאי** הלכתא אילימא למעשה ידיו אטו **עובד כוכבים לא קני לישראל למעשה ידיו אלא לגופיה וקאמר רחמנא אתם קונין מהם אפילו גופיה ואע"ג דפריך רב אחאי אימא בכספא ובטבילה הלכתא כרב אויא. אמר שמואל וצריך לתקפו במים כדי שתעלה לו טבילה** לשם עבדות שאם לא תהא ידו תקפה עליו יש לחוש שמא יאמר לשם בן חורין אני טובל. א"ל רב פפא לרבא חזי מר הני דבי פפא בר אבא דיהבי כרגא לאינשי ומשעבדי בהו עבידתא יתירתא כי נפקי צריכי גיטא דחירותא או לא נפקא מינה אם יתגיירו שיהו מותרים בבת ישראל אמר להו איכו שכיבי לא אמרי לכו הכי א"ר ששת מוהרקייהו דהני בטסקא דמלכא מנח ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא לישתעבד למאן דיהיב כרגא ויד המלך תקפה עליהם להיות גופם מכור:

יום קטו

לג ת"ר גר שמל ולא טבל ר"א אומר ה"ז גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו. טבל ולא מל ר' יהושע אומר ה"ז גר שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלו וחכ"א אינו גר עד שימול ויטבול א"ר חייא בר אבא הלכתא לעולם אינו גר עד שימול ויטבול. כתב בעל ה"ג דגר שנתגייר כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית וקטן שנולד כשהוא מהול אין צריך להטיף ממנו דם ברית ובמסכת שבת פרק ר"א דף קלה. משמע איפכא דאמרי' התם לא נחלקו ב"ש וב"ה על קטן שנולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית מפני שהיא ערלה כבושה ועל מה נחלקו על גר שנתגייר כשהוא מהול. ונראה דעל זה סמכו דבקטן סברי כאמוראי דהתם דאמרי אינו צריך ובגר סברי כמו ר' יוסי דפסיק הכא דבעינן תרתי ולקמן בריש הערל (יבמות דף עב.)פליגי ר"א בר שמעון ורבנן בגר שנתגייר כשהוא מהול אם נמול ביום או בלילה אבל כולהו מודו דצריך הטפת דם ברית ויש ליתן טעם לדבריהם דנולד כשהוא מהול שלא היתה לו ערלה מעולם אין צריך אבל גר שהיתה לו ערלה ומילתו לאו כלום הוא צריך להטיף ממנו דם ברית מיהו אם נכרת כל הגיד ובא להתגייר נראה שאין מילתו מעכבתו מלהתגייר ומודים חכמים דסגי בטבילה לחודה. ור"ח ז"ל פסק במסכת שבת להפך מה"ג. ונהגו להטיף בשניהם ומיהו בשבת אין להטיף כיון דאיכא פלוגתא אין לחלל שבת וגם יראה דאין לברך מספק. **א"ר אבא עובדא הוה בר' חייא ברבי ורב יוסף** בר' אושעיא בריה דר' [דף מו:] חייא דאתא **לקמייהו גר שמל ולא טבל ואמרו ליה שהי כאן ונטבלינך למחר ש"מ תלת ש"מ גר צריך שלשה וש"מ לעולם אינו גר עד שימול ויטבול וש"מ אין מטבילין גר בלילה וכן הלכתא:**

לד והיכא דאתא עובד כוכבים ואמר כבר נתגיירתי וטבלתי בב"ד של פלוני לא מהימנינן ליה עד דמייתי סהדי [דף מז.] **דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הלכה בין** רי"ף טז. **בארץ בין בחוצה לארץ צריך להביא ראיה.** והיה אומר ר"ת ז"ל דוקא בדידעינן דעובד כוכבים הוה מעיקרא דאי לא ידעינן מהמנינן ליה במיגו דאי בעי אמר ישראל אנא דמהימן כדמשמע בריש פסחים דף ג: בההוא עובד כוכבים דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים ולקמן בשמעתין דא"ל רב יהודה ואי אתה

נאמן לפסול בניך ומכשרינן בניו ואיהו גופיה הוה כשר אי לאו דפסל את עצמו. וכי תימא היינו באתרא דרובא ישראל א"כ אנו נסמוך אהא דרוב הבאין לפנינו בתורת יהדות ישראל הם וקאמר הש"ס דאי אמרי עדים שמענו שנתגייר בב"ד של פלוני הוי עדות דגלויי מלתא הוא ומיקרי שפיר בא הוא ועדיו עמו. ואפשר דהיינו דוקא אליבא דר' יהודה דמיקל ואמר דבחוצה לארץ אין צריך להביא ראיה אבל לרבנן דאמרי בין בארץ בין בחוצה לארץ צריך להביא ראיה דלמא ראיה ברורה ועדות ברורה בעי:

לה ת"ר ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו מכאן א"ר יהודה גר שנתגייר בב"ד ה"ז גר בינו לבין עצמו אינו גר ומעשה באחד שבא לפני ר' יהודה ואמר לו נתגיירתי ביני ובין עצמי אמר לו יש לך עדים א"ל לאו יש לך בנים אמר לו הן אמר לו נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך מ"ט דלדבריו עובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים וכן הלכתא. והא דקאמר שנאמן לפסול את עצמו לא לענין זה שאם בא על בת ישראל שפסלה דקי"ל אדם קרוב אצל עצמו ואינו משים עצמו רשע. ועוד היאך קאמר ר' יהודה נאמן על עצמו ואינו נאמן על בניו אלמא אית ליה לרבי יהודה פלגינן דיבורא דמהימנינן ליה לגבי נפשיה ולא מהימנינן ליה לגבי בניו ולעיל בספ"ב (יבמות דף כה.) קאמר ר' יהודה הרגתיו לא תנשא אלמא לא פלגינן דיבורא. ועוד מלתא דתמיה היא דאיהו פסול ובניו כשרין הלכך אין עדותו כלום ואפי' לענין עצמו ואם בא על בת ישראל לא פסלה אלא לענין זה מהני עדותו לעצמו דשוי לנפשיה חתיכא דאיסורא ואסור בבת ישראל ולענין שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים. וכיוצא בזה מצינו בקידושין בפרק האומר דף סה. הוא אומר קידשתיך והיא אומרת לא קידשתני הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ואע"פ שהוא אסור בקרובותיה אם בא עליהן לא פסלן דלא מיתסר בהן אלא משום דשוינהו אנפשיה חתיכא דאיסורא:

לו ת"ר גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דווים דחופים סחופים ומטורפים וייסורין באין עליהם. אם אמר אני יודע ואיני כדאי **מקבלין אותו מיד. ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומצות חמורות ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופיאה ומעשר עני ומודיעין אותו עונשן של מצות ואומרים לו הוי יודע עד שלא באת למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת חללת שבת אי אתה ענוש סקילה ועכשיו שבאת למדה זו אכלת חולב אתה ענוש כרת חללת שבת אתה** חייב **סקילה. וכשם שמודיעין אותו עונשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן של מצות ואומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים וישראל** בעה"ז אינן יכולין לקבל **לא רוב טובה ולא רוב פורענות ואין מכבידין** [דף מז:] **עליו ואין מדקדקין עליו. קיבל עליו מלין אותו מיד ואם נשתיירו בו ציצין המעכבין את המילה חוזרין ומלין אותו שניה. נתרפא מטבילין אותו מיד. ושני ת"ח עומדים על גביו שמודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו. ואשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה ושני ת"ח עומדין לה מבחוץ שמודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות. אחד גר ואחד עבד משוחרר ובמקוה שנדה טובלת שם גר ועבד משוחרר טובלין וכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנדה. ומודיעין אותו עונשן של מצות מ"ט דאי פריש ליפרוש. ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו אר"א דאמר קרא ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה. קבל מלין אותו מיד מ"ט דשהויי מצוה לא משהינן. נתרפא מטבילין אותו נתרפא אין לא נתרפא לא מ"ט משום דמיא מרזו מכה. ושני ת"ח עומדין על גביו והא"ר חייא בר אבא** גר צריך שלשה הא קא"ל רבי יוחנן **לתנא תני שלשה. טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו למאי הלכתא א"ר יוסי ב"ר חנינא דאי הדר ביה כישראל מומר הוי ואי קדיש בת ישראל קידושיו קידושין:**

רי"ף טז:

לז אחד גר ואחד עבד משוחרר אסקה רב פפא לענין טבילה אבל לקבל אינו צריך דכבר קבל עליה מעיקרא [דף מח.] **דתניא אחד גר ואחד לקוח מן העובד כוכבים צריך לקבל הא לקוח מישראל אינו צריך לקבל.** פי' אחד גר בשעת גירות ואחד הלקוח מן העובד כוכבים ובא לשחררו מיד אחר שלקחו מן העובד כוכבים והטבילו לשם עבדות צריך לקבל בשעת שחרור כשמטבילו לשם בן חורין אבל הלקוח מישראל כיון דשהה בביתו של ראשון ונהג במצות שהאשה

חייבת בה אע"פ שהוטבל לשם עבדות בע"כ אין צריך לקבל. **גרסינן בפ"ק דכתובות דף יא. א"ר הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד שזכות הוא לו וזכין** לו לאדם שלא **בפניו והא דקי"ל דעובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה ה"מ גדול דטעם טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו** וכן מצינו באבותינו שנכנסו לברית והיו בהן כמה יונקי שדים:

לח [דף מח:] **ת"ר מקיימין עבדים שאינן מולין דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר אין מקיימין** דסבר ר"ע כיון שצוה המקום לאברהם למול את עבדיו אסור לקיימן בלא מילה. הלכך היכא דאתני אז מותר לקיימו דבעבד סתם הוא דקא מזהר קרא **אמר לו ר' ישמעאל הרי הוא אומר וינפש בן אמתך והגר א"ל ר"ע בלוקח עבד בין השמשות ולא הספיק למולו עד שחשכה הכתוב מדבר.** דכ"ע מיהת וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר מאי משמע כדתניא וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר פי' כגון שלקח שפחה ובנה גדול עמה אתה אומר בעבד ערל או אינו אלא בעבד מהול כשהוא אומר למען ינוח עבדך ואמתך כמוך הרי עבד מהול אמור הא מה אני מקיים וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר. והגר זה גר תושב פרש"י שקבל עליו שלא לעבוד כוכבים ומחלל שבת כעובד עבודת כוכבים. וקשה דא"כ נפישי להו מז' מצות ובמס' עבודה זרה דף סד: משמע שבז' מצות שקבלו עליהם בני נח מיקרי גר תושב. ועוד דאמרינן בפרק ארבע מיתות (סנהדרין דף נח:) בן נח ששבת חייב מיתה ומשמע התם בחול וכ"ש בשבת ובפ' ד' מחוסרי כפרה (כריתות דף ט:) משמע דגר תושב אינו מוזהר על השבת. ונראה דמיירי בגר תושב שנתגדל בביתו כמו שכירו ולקיטו ועושה מלאכה לצורך ישראל דומיא דבן אמתך ועל זה הזהירה תורה שלא יעשה מלאכה של ישראל בשבת לבשל או להדליק לו את הנר. **אמר ריב"ל הלוקח עבד מן השוק ולא רצה למול מגלגל עמו כל יב"ח וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר"ע** אמר להו **רב פפא אפילו תימא ר"ע** ה"מ **היכא דלא פסקא למילתיה אבל היכא דפסקא פסקא.** פרש"י הא דאין מקיימין היכא דלא פסקא למילתיה שלא פסק מנכריותו שלא נתרצה מעולם להתגייר אבל היכא דפסקא למילתיה בשעת לקיחה ונתפייס להתגייר ואח"כ חזר בו מגלגלין עמו שמא יחזור ויתרצה. פי' אחר ה"מ דאין מקיימין היכא דלא פסקא למילתיה שמקיימו סתם אבל היכא דפסקא למילתיה דא"ל אנא מגלגל עמך י"ב חדש ואם לא תמול אמכור אותך מותר דהוי גביה כשכיר בעלמא. ורב האי פירש ה"מ דאין מקיימין היכא דלא פסקא למילתיה שלא אמר בפירוש שאינו רוצה למול אלא נתרצה למול ודוחה מיום אל יום דשהויי מצוה לא משהינן אבל היכא דפסקא למילתיה שלא למול אינו מחוייב למולו בע"כ ומגלגל עמו י"ב חדש אולי יתרצה. **שלח רבין משמיה דר' אילעא וכל רבותי אמרו לי משמיה איזהו עבד ערל שמותר לקיימו זה שלקחו רבו ע"מ שלא למולו אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר"ע אמר להו רב פפא אפילו תימא ר"ע ה"מ היכא דלא אתני בהדיה אבל היכא דאתני אתני והאי דלא שני ליה ר"ע לר' ישמעאל הכי חדא מתרי תלת טעמי נקט.** וא"ת למאי דפרשינן דטבילת עבדות יוכל להטבילו בעל כרחו לכ"ע אמאי אינו מטבילו בעל כרחו וי"ל דתקנתא דרבנן היא שלא יבא להכשיל את רבו באיסור והיתר כיון שאינו רוצה לקבל עליו עול מצות ועוד אין טוב לחייבו במצות מאחר שאינו רוצה לשמרם וכן אתה צריך לומר לריב"ל דאמר בפ' השולח בגיטין דף לט: נתייאשתי מפלוני עבדי אותו העבד אין לו תקנה אלא דשטר ולית ליה הא דשמואל דאמר המפקיר עבדו יצא לחירות וא"כ על כרחך דריש כל עבד איש כר"ש בן אלעזר וס"ל דמטבילו בעל כרחו וא"כ מאי קאמר **ריב"ל מגלגל עמו י"ב חודש וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים** וכן ר' שמעון בן אלעזר גופיה קאמר אין משהין אותו בארץ ישראל מפני הפסד טהרות אלא ודאי תקנה דרבנן היא כדפרישית כל זו השיטה פירשתי על דרך פרש"י שמתוך לשונו משמע שטבילת עבדות היא בעל כרחו של עבד ובלא קבלה אף לרבנן דר"ש בן אלעזר ולא נחלקו אלא בטבילת חירות דר"ש בן אלעזר סבר אף טבילות חירות בעל כרחו ורבנן סברי דוקא מדעתו ובקבלה וקאמר הש"ס דלא פליגי רבנן עליה דר"ש בן אלעזר אלא ביפת תואר דלא שייכא במצות אבל בעבד דשייך במצות אפילו רבנן מודו ופרש"י עבד דשייך במצות ששהה בביתו של ישראל ימים רבים ונהג במצות משמע אע"פ שלא קבל בשעת טבילת עבדות אלא שנהג בבית אדונו אבל מתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע שטבילת עבדות לרבנן

צריך שתהיה מדעתו ובקבלה:

ריי"ף יז. **לט מתני'** [דף מט.] איזהו **ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר"ע. שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו. ר' יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת ב"ד אמר ר"ש בן עזאי מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי ר' יהושע. והלכה כשמעון התימני ולאו משום דתנן והלכה כדבריו דקי"ל. 8 דאין למדין הלכה לא מפי משנה ולא מפי** ברייתא אלא דבכמה מקומות מוכח דהלכתא כוותיה. סוגיא דשמעתין בפ"ק דף יד: דקאמר פשיטא בני חייבי לאוין כשירין נינהו ובפרק כיצד דף כג. דקאמר רב פפא חייבי לאוין תפסי בהן קידושין ועוד מדפסקינן לעיל (יבמות דף מה.) עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ור' יוחנן וכל אמוראי דאיירי לעיל (יבמות יב:) בתורת מחזיר גרושתו ולר"ע לא משכחת לה דאין קידושין תופסין לו בה ובפ' בתרא דקידושין דף עח. נמי אמרינן הכל מודים במחזיר גרושתו שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה אלמא תפסי בה קידושין משמע דאפילו מחייבי לאוין דשאר אין הלכה כר"ע מההיא דפרק כיצד דאיירי בכל חייבי לאוין. ולפר"ת גם מההיא דמחזיר גרושתו דמפרש דהוי חייבי לאוין דשאר לפי שמחמת אישות נאסרה עליו. ומיהו מכל הנך אין ראיה שלא יהיה הלכה כר' יהושע דאמר דמחייבי מיתות לחוד הוא דהוי ממזר וגם על זה יש להביא ראיה דאין הלכה כמותו מהא דאמרינן לעיל (יבמות דף מה:) ושניהם לא למדוה אלא מאשת אב משמע התם דכולהו מודו אי הוה דמיא לאשת אב דלא תפסי בה קידושין לדידיה אבל לאחריני תפסי הוי ממזר וחייבי כריתות דמו בהכי לאשת אב. ועוד ראיה דאמרי' לעיל בפירקין (יבמות דף לז.) אין ממזר מספק אלמא יש ממזר מאשת אח. ודחקי התם אביי ורבא לתרוצי דר' אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא. ועוד אמרינן לעיל (יבמות דף מ:) אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצתו הולד ממזר ואפילו רבי יוחנן לא פליג אלא משום דמשוה לצרה כחלוצה ואע"ג דסתם לן תנא כר"ע בפ' ר"ג ובהאשה רבה ה"נ סתם לן כשמעון התימני בקידושין בפ' האומר דף סו: דקתני כל מקום שיש קידושין ויש עבירה וכו' **וכל מקום שאין לה עליו קידושין אבל יש לה על אחרים קידושין הולד ממזר ואיזה זה זה הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה** ובכי האי גוונא קרי הלכתא פסיקתא בפרק קמא דמסכת ע"ז דף ז. גבי ההיא דכל המשנה ידו על התחתונה:

גמ' תניא [דף מט:] **הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר.** כתב ר"ח ז"ל נהי דבא על הסוטה לא הוי ממזר מדאורייתא מדרבנן מיהא הוה ממזר מידי דהוה 8 אאשה שהלך בעלה למדינת הים ואמרו לה מת בעליך ונשאת ואחר כך בא בעלה הולד ממזר ותצא מזה ומזה אם החזירה בעלה ונראה דלא דמי דהתם קנסיה משום דהוה לה למידק אבל הכא אין שייך לקונסה כדי שלא תזנה תחת בעלה ועוד אמרינן בפרק יש מותרות (יבמות דף פה:) גבי סוטה היא מרגילתו ואי הוה ממזר מדרבנן לא מרגילה ליה כדאמר התם גבי חלוצה:

הדרן עלך החולץ ליבמתו

פרק ה

א [דף נ.] **ר"ג אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל לא אחר בעילה ואחר חליצה כלום:**

גמ' [דף נ:] **עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה** מהני לאוסרה עליו ועל האחין ומאמר א' ביבמה מהני לאוסרה על האחין ולהצריכה גט. **מ"ט אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי גט להוציא וחליצה להוציא ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהניא ואתי למיבעל אחר חליצה. ומ"ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות ומדמאמר לא קני ביאה נמי לא קניא ואתי למיבעל אחר ביאתו על צרתה. ומ"ט אמור רבנן האי ביאה פסולה יש** ריי"ף יז: **אחריה כלום כדתנן נתן גט ובעל** צריכה גט וחליצה ותנן נמי מאמר לזו ובעל לזו צריכות ב' **גיטין וחליצה אי ביאה אחר גט היא גזרה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה. ומ"ט אמור רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום כדתנן נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום מאי לגזור** נגזור

חליצה אחר גט **משום חליצה אחר חליצה כל הני תחלוץ ותיזיל. ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו: ת"ר כיצד אר"ג** [דף נא.] **אין גט אחר גט שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד ונתן גט לזו וגט לזו ר"ג אומר חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכ"א אסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן. וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת. כיצד אר"ג** [דף נא:] **אין מאמר אחר מאמר ב' יבמות שנפלו לפני יבם א' עשה מאמר בזו ומאמר בזו ר"ג אומר נותן גט לראשונה וחולץ לה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכ"א נותן גט לשתיהן ואסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת וליתא לדר"ג דקיימא לן כרבנן:**

ב מתני' כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה ממנו חליצה עשה מאמר וחלץ צריכה הימנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה:

גמ' [דף נב.] **אמר רב הונא מצות יבמין מקדש ואח"כ בועל ואם בעל בלא מאמר קנה ולוקה מכת מרדות מדרבנן דרב מנגיד מאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא ומאן דמקדש בלא שידוכי ומאן דמבטל גיטא ומאן דמסר מודעא אגיטא ומאן דמבזה שלוחא דרבנן ומאן דמשהי שמתא דרבנן עליה תלתין יומין ולא אתי ותבע שמתיה וחתנא דדייר בבי חמוה. דדייר אין דחליף לא והא ההוא דחליף אבבא דבי חמוה ונגדיה רב ששת ההוא מידם הוה דיים מחמתיה. ונהרדעי אמרי בכולהו לא מנגיד רב לבר ממאן דמקדש בביאה בלא שידוכי. ואיכא דאמרי אפילו בשידוכי** משום פריצותא והאידנא נהוג עלמא כנהרדעי ואע"ג דרב יוסף אית ליה כלישנא קמא דרב בפ"ק דקידושין דף י"ב: בשל סופרים הלך אחר המיקל: **ת"ר כיצד מאמר נותן לה כסף או שוה כסף והאי אליבא דבית שמאי אבל לבית הלל נותן לה פרוטה או שוה פרוטה ושטר כתובת יבמין כיצד אני פלוני בן פלוני קבלתי פלונית בת פלוני יבמתי עלי לזונה ולפרנסה כראוי. ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:**

ג בעא מינה אביי מרבה נתן לה גט ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם מהו גט יבמין מדרבנן הוא וגט דמהני באשת איש מהני ביבמה והאי דלא מהני באשת איש לא מהני ביבמה או דלמא חיישינן דלמא אתי לאיחלופי בגיטא אמר ליה חיישינן דלמא אתי לאיחלופי בגיטא דגט ביבמה אינו אלא לפסול וגט זה הואיל ופוסל בכהונה אי לא פסיל הכא אתי למימר דגט מעליא נמי לא פסיל:

ד אמר רמי בר חמא הרי **אמר ללבלר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה.** והא דאמר בפרק כל הגט (גיטין דף כו:) דאינו גט היה אומר ר"ת ז"ל דהכא מיירי שכתב בו זמן הנתינה והשתא אפילו גט ישן לא הוי והתם מיירי שכתב בגט זמן של יום הכתיבה ופסול שמא יאמרו גיטה קודם לבנה ואע"ג דגט ישן כשר בדיעבד. ומדקאמר התם אינו גט משמע דלגמרי אינו גט ואפילו בדיעבד פסול שאני גט ישן דליכא אלא יחוד בעלמא אבל התם דכנסה איכא ודאי ביאה ולכך פסלוהו לגמרי [דף נב:] **ולאשה בעלמא אינו גט מפני שאין בידו לגרשה** ואפילו כתוב בו זמן שאחר הנישואין כיון דאין בידו לגרשה בשעה שעשאו שליח לכתוב הגט. ונראה דהיינו דוקא למ"ד אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אבל למ"ד אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הוי גט כי היכי דמהני לענין שחרור בלוקח עבד על מנת לשחררו וכתב לו לכשאקחך הרי גופך קנוי לך מעכשיו כדמוכח לקמן בפרק האשה רבה (יבמות דף צג:) ובקדושין פרק האומר דף סג. וגט שחרור וגט אשה שוין דהא ילפינן לה לה מאשה:

ה בעי רמי בר חמא כתב גט ליבמתו לכשאכנסנה אגרשנה וכנסה וגרשה מהו מי אמרינן כיון דאגידא ביה כארוסתו דמיא והוי גט אע"ג דאין בידו לגרשה ולהתירה לשוק מ"מ יכול לבא עליה בע"כ ואז יכול לגרשה ולהתירה לשוק נמצא תלויה בו ואין אחר יכול לעכב על ידו הלכך כארוסתו דמיא וחשיב בידו לגרשה או דלמא כל זמן שלא עשה בה מאמר כאשה אחרת דמיא ומן הדין הוה ליה לסיומי לבעיא דידיה הכי או דלמא השתא מיהא לא בא עליה ואין בידו לגרשה אלא אי הוה מסיים הכי הוה משמע דכל הפחות הוי ריח הגט לפוסלה לכהונה ולהכי נקט בסיומא דבעיא דידיה או דלמא כיון דלא עבד בה מאמר לא למידק מיניה דאי

לא הוי גט אפילו ריח הגט אין בו דמה לי ספיקא דיליה בלא עבד בה מאמר דע"כ בריח הגט נמי מספקא ליה דמאחר שהוא מדרבנן לענין גט גמור לא מעלה ולא מוריד אלא מספקא ליה דלמא גט גמור הוי ומטעמא דפרישית ואי לא מהני האי טעמא אפילו ריח הגט לא הוי תיקו. ולא הוי גט גמור ולחומרא עבדינן: בעי רב חנניה כתב גט לזיקתו ולא למאמרו למאמרו ולא לזיקתו מהו. מי אמרינן מאמר עילויה זיקה רמי והוה ליה כמגרש חצי אשה והמגרש חצי אשה לא עשה ולא כלום או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תפשוט ליה מדרבא דאמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה לרבא פשיטא ליה לרב חנניה מיבעיא ליה ומדפשיטא ליה לרבא עבדינן כוותיה ומהני אם נתן גט למאמרו ולא לזיקתו או לזיקתו ולא למאמרו דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי. ורש"י פירש אם נתן גט למאמרו ולא לזיקתו אסורה לו ומותרת לאחיו דמאמר דעבד שקליה ופש ליה זיקה כמעיקרא והתוספת כתבו דאין חילוק בין לו ובין אחיו דממה נפשך להאי לישנא דקאמר רבא הותרה אפילו היא אם כן הכא נמי שריא אפילו לדידיה ולהך לישנא דקאמר רבא דהיא אסורה משום דמחלפא בבעלת הגט אם כן הכא נמי אסורה אפילו לאחיו דהא אם נתן גט ליבמתו אסורה על כל האחים ולא דמי להא דשרי רבא צרתה כשנתן גט למאמרו דהתם בשתי יבמות הבאות משני בתים איירי שאפילו היה נותן גט אף לזיקתו היתה האחרת מותרת לו ומיהו בזה יש חילוק אם נתן גט למאמרו חולץ לה ושריא ואם נתן גט לזיקתו צריכה עוד גט שני למאמרו כי הגט הראשון לא הפקיע המאמר:

יום קטז

ו מתני' נתן גט ועשה מאמר צריכה גט וחליצה נתן גט ובעל צריכה גט וחליצה נתן לה גט וחלץ אין אחר חליצה כלום:

גמ' א"ר יהודה א"ר זו דברי ר"ע דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים יש אחר חליצה כלום. כלומר שאם חזר וקדשה אחר חליצה צריכה הימנו גט והא נמי דתנן אבל לא אחר בעילה כלום ותנן נמי הבעילה בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום אליבא דהאי תנא הוא אבל לרבנן הבעילה נמי יש אחריה כגון שתי יבמות מבית אחד שנפלו לפני שני אחין ובא אחד מהן על אחת וחזר הוא או אחיו וקידש את צרתה צריכה הימנו גט דקי"ל חייבי עשה היא כדאמרי' לעיל בפ"ק (יבמות דף יא.) **איתמר הבא על יבמתו ובא הוא או אחד מן האחים על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת וקי"ל דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה** כרב אחא לקולא וכבר ברירנא לה בהחולץ סימן כ"א: **תניא נמי הכי רבי אומר אין דברים הללו אמורים אלא לדברי ר"ע שהיה עושה חלוצה כערוה אבל חכמים אומרים יש אחר חליצה כלום ואני אומר אימתי בזמן שקדשה לשם אישות וכנסה לשם אישות אבל קדשה לשם יבמות וכנסה לשם יבמות אין אחר חליצה כלום תניא אידך החולץ ליבמתו וחזר וקדשה רבי אומר אם קדשה לשם אישות צריכה הימנו גט לשם יבמות אינה צריכה הימנו גט וחכ"א בין שקדשה לשם אישות בין שקדשה לשם יבמות צריכה הימנו גט.** כתב רב אלפס בהך פלוגתא דרבי ורבנן קא שקלי וטרי טובא לפרושי פלוגתייהו וכולהו טעמי דאיתאמרו **בהאי פלוגתא דרבי ורבנן לא סמכינן עלייהו דלאו אליבא דהלכתא נינהו אלא אוקימתא בעלמא נינהו וליתא לדרבי דקי"ל הלכה כר' מחבירו ולא מחבירו הלכך בין שקדשה לשם אישות בין שקדשה לשם יבמות צריכה** הימנו גט כרבנן וכ' הראב"ד ז"ל האי פיסקא לא מיחוורא שפיר דהני אוקימתות איכא מינייהו דהלכתא כרבי דהכא ודאי לכולהו דאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין עסקינן ופליגי רבי ורבנן אי אית בה זיקה אחר חליצה אי לאו הלכך לרבא דאמר דפליגי ביש זיקה או לא הא קי"ל לעיל (יבמות יז:) דיש זיקה ובתר חליצה ודאי אין זיקה וכי אמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין לאו כלום הוא ולדברי רב שרביא נמי הא קי"ל לעיל (יבמות כ.) דהאי חליצה פסולה פוטרת כשמואל הלכך בתר חליצה אין כאן זיקה כלל ולדברי רב אשי נמי דאמר ביש תנאי בחליצה פליגי הא קי"ל דאין תנאי בחליצה לא שנא כפול ולא שנא אינו כפול אין כאן תנאי וחליצה מעלייתא היא ואין כאן זיקת יבמין הלכך קידושין לאו כלום היא עכ"ל והרמב"ן ז"ל הודה לדבריו ואני אומר שהדין עם רב אלפס ז"ל ומה שהקשה עליו דלרבא דאמר דפלוגי ביש זיקה הא קי"ל דיש זיקה ובתר חליצה ודאי אין זיקה אני אומר דהך פלוגתא אי יש זיקה או אין זיקה לאו בפלוגתא דיש זיקה ואין זיקה

דאיפליגו בה תנאי ואמוראי לעיל (יבמות דף י"ז:) ודף י"ח. אלא הכי פירושא רבי סבר יש זיקה כלומר כיון דלא הזכיר מאמר אלא אמר התקדשי לי בזיקת יבמין לא הוו קידושין אי לאו דיש [דף נג.] זיקה ואתאי חליצה ואפקעיתיה לזיקה הלכך אי אפשר לקידושין שיחולו אחר שפקעה הזיקה ורבנן סברי אין זיקה אע"פ שלא הזכיר מאמר אלא זיקת יבמין אפילו אין זיקה התקינו רבנן קידושין ביבמה דהא זקוקה ועומדת היא לו ומעיקרא אילו אמר התקדשי לי בזיקת יבמין מי לא מהני אע"פ שאין הזיקה גורמת לו שיחול השתא נמי מהני אע"ג דפקעה הזיקה וגרסינן רב משרשיא שרביא אמר אי אמר לה בזיקת יבמין כ"ע לא פליגי דמהני וכן כל האוקימתות על דרך זה לכ"ע מהני ועתה אין נפקותא בכולהו אליבא דרבנן ומה שהקשה דקי"ל לדברי רב שרביא דהאי חליצה פסולה פוטרת כשמואל לא קשה מידי דתיקשי לך רב אשי דקאמר דכ"ע

רי"ף יח. **חליצה פסולה אינה פוטרת** אמאי קאמר דהני תנאי סברי דלא כהלכתא כיון דמצי למימר דכולהו סברי דפוטרת והכא לא איירי בחליצה פסולה אלא ביש תנאי בחליצה קמפלגי וכן רבינא דאמר דכולהו סברי יש תנאי בחליצה ופליגי בתנאי כפול אמאי דחיק לאוקומי פלוגתייהו דלא כהלכתא דהא קי"ל כתובות עד: דאין תנאי בחליצה אלא ודאי נראה להני אמוראי דבסברא מועטת אמרי' דלרבנן מהני מאמר יבמין או זיקת יבמין אף אחר החליצה הלכך לרבא אע"ג דרבנן סברי יש זיקה הכא אין הקדושין תופסין מכח הזיקה כדפרישית הלכך מהני אף אחר חליצה ורב משרשיאשרביא אמר דבזיקת יבמין אף ר' מודה ופליגי בחליצה פסולה **דרבנן סברי דאינה פוטרת** לענין זה שלא יועילו בה קידושין לשם יבמות אחריה דבקל אמרינן דמהני קידושין לשם יבמות אחר חליצה ורב אשי אמר דבחליצה פסולה אף רבי מודה ופליגי ביש תנאי בחליצה דרבנן סברי דיש תנאי בחליצה לענין זה שנשאר אחריה זיקה לתפוס בה קידושין לשם יבמות ורבינא אמר דאף רבי מודה בזה ופליגי בתנאי כפול:

הדרן עלך רבן גמליאל

פרק ו

א הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והוא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חילק בין ביאה לביאה:

גמ' [דף נג:] אנוס דמתני' היכי דמי אילימא שאנסוהו עובדי כוכבים ובא עליה והאמר רבא אין אונס בערוה שאין קשוי אלא לדעת אין לפרש האי דאנסוהו עובדי כוכבים כגון שאיימו עליו לבא עליה ואם לא יהרגוהו דאם כן מאי פריך מרבא דאמר אין אונס לערוה לפי שהקישוי נעשה מדעת ואין דוחקים אותו להקשות לוקמי כגון שאיימו עליו לבעול בקושי נמצא כל מה שהוא עושה הוא שלא לדעתו אלא כל דבר שהוא עושה מעצמו אפילו ע"י אונס מפחד מיתה חשיב לדעת הלכך צריך לפרש שאנסוהו עובדי כוכבים והדביקוהו בעל כרחו ביבמתו ואפ"ה כיון שהקישוי הוא לדעתו חשיב כאילו בא עליה מעצמו לדעתו ויש לדקדק מכאן דיבמה אינה נקנית אלא בקישוי מדלא משני כגון שהדביקוהו עובד כוכבים על יבמתו בלא קישוי ואיכא למימר דאתיא הך סוגיא כמ"ד לקמן (יבמות דף נה:) המשמש מת בעריות פטור ולכך אינה נקנית אלא בקישוי דילפינן קיחה קיחה מעריות אי נמי אפילו למ"ד חייב בעינן ביאת ייבום דרך הקמת שם וגרע מהעראה שלא כדרכה דאין דרך ביאה בכך: אין אונס בערוה שאין קישוי אלא לדעת משמע הא אם יש קישוי שלא מדעת יש טענת אונס ליפטר ואין לו למסור את עצמו ואמאי והא קי"ל דעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים יהרג ואל יעבור כדדרשינן בפרק בן סורר (סנהדרין דף עד.) וי"ל דודאי אי הוי קישוי שלא לדעת אי אפשר שידביקוהו על הערוה ולא יתקשה אפילו למ"ד המשמת מת בעריות חייב או אם נתקשה לאשתו ואנסוהו עובדי כוכבים והדביקוהו על הערוה ואי אפשר לו להנצל מן העבירה עד שימסור עצמו להריגה אינו מחוייב למסור עצמו כיון דלא עביד מעשה כדאמרי' בפרק בן סורר ומורה שם: גבי אסתר דקרקע עולם היתה והיינו טעמא משום דילפינן לה מרוצח כדאמרינן בסנהדרין שם מקיש רוצח לנערה המאורסה מה רוצח יהרג ואל יעבור וכו' ורוצח גופיה לא מיחייב למסור עצמו אלא היכא דעביד מעשה דהא מפרשינן התם טעמא דרוצח משום דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי דלמא דמא דידיה סומק טפי והאי טעמא לא שייך אלא היכא שהורג את חבירו בידים אבל אם אמרו לו

הנח שיזרקוך על התינוק למעכו או יהרגוך מסתבר למימר מאי חזית דדמא דההוא גברא סומק טפי דלמא דמא דידך סומק טפי שאינו נחשב רוצח בכך במה שהורגין בגופו אלא קרקע עולם בעלמא הוא ואינו מצווה להציל חבירו בנפשו של עצמו דאדרבה חייך קודמים והיקישא דקרא נמי בהורג בידים כתיב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש אבל כיון דאין קישוי אלא לדעת ויודע בעצמו שאם ידביקוהו אי אפשר לו שלא יתקשה. קישוי דעביד חשיב כעושה מעשה וחייב למסור עצמו ואע"ג דאיכא מ"ד המשמש מת בעריות חייב נמצא דאפילו לא יתקשה תיעשה העבירה מ"מ רבא דהכא סבר דפטור ספ"ב דשבועות דף יח. ואפילו למ"ד נמי חייב כיון שנתרבה הנאתו ע"י קישויו שעושה חשיב כאילו עושה כל המעשה מדעת כדאמר בפ"ב דשבועות שם שהיה לו לפרוש בהנאה מועטת ופירש בהנאה מרובה ולמאי דפרישית ניחא הא דפריך בסנהדרין דף עד: והא אסתר פרהסיא הואי ולא פריך גילוי עריות הואי לפי שידע המקשה שמועיל טעם של קרקע עולם לענין זה דלא מיחייבא למסור עצמה משום ערוה כיון דילפינן מרוצח אלא ס"ד דלא מהני לענין פרהסיא דחייב אדם למסור עצמו אפילו על מצוה קלה משום חילול השם ומשני קרקע עולם הואי ואפילו חילול השם ליכא וניחא נמי הא דקאמר בפרק קמא דכתובות דף ג: ולידרוש להו דאונס שרי משום דקרקע עולם היא. ובכל דוכתא גרסינן מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבור פירוש הבועל אבל היא אינה מצווה למסור עצמה דקרקע עולם היא וכן גורס בשאלתות דרב אחאי ואפילו אי גרס תיהרג י"ל תיהרג קודם שתעשה מעשה שתביא עליה את הערוה: אלא בישן והאמר רב יהודה ישן לא קנה ביבמתו. אלא בנתקע והאמר אביי [דף נד.] נפל מן הגג ונתקע באשה חייב בד' דברים וביבמתו לא קנה. אלא כגון שנתכוון לאשתו ותקפתו יבמתו ובא עליה מנה"מ דת"ר יבמה יבא עליה כדרכה ולקחה לו לאשה בשלא כדרכה ויבמה ביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרים בה ד"א יבמה יבא עליה בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון והא אפיקתיה לכדרכה כדרכה מלהקים לאחיו שם נפקא במקום שמקים שם כי אתא קרא בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון. גופא אמר רב יהודה ישן לא קנה ביבמתו מ"ט דאמר קרא יבמה יבא עליה עד דמכוין לביאה אמר רבא נתכוין להטיח בכותל והטיח ביבמתו לא קנה להטיח בבהמה והטיח ביבמתו קנה דהא מכוין לשם ביאה בעולם:

ב אחד המערה ואחד הגומר קנה אמר עולא מנין להעראה מן התורה דכתיב ואיש כי ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה מכאן להעראה מן התורה. אשכחן נדה שאר עריות מנא לן אמר רבי יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו' הוקשו כל העריות **לנדה ומה נדה בהעראה אף כל העריות נמי בהעראה. בעא מיניה רבינא מרבא המערה בזכור מהו בזכור משכבי אשה כתיב אלא המערה בבהמה מהו** ת"ל את שארו הערה **אם אינו ענין להעראה דכתיבא באחות אב ובאחות אם דכתיב** ערות אחות אביך ואחות אמך **לא תגלה כי את שארו הערה דאתיא בהיקישא דרבי יונה תנהו ענין להעראה דבהמה:** רי"ף יח:

ג תנו רבנן ערות אחות אביך לא תגלה בין מן האב בין מן האם אתה אומר בין מן האב בין מן האם או אינו אלא מן האב ולא מן האם ודין הוא חייב כאן וחייב באחותו מה אחותו בין מן האב בין מן האם דכתיב בת אביך או בת אמך אף כאן בין מן האב בין מן האם או כלך לדרך זו חייב כאן וחייב בדודתו מה דודתו מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם ת"ל ערות אחות אמך לא תגלה בין מן האב בין מן האם וערות אחות אביך לא תגלה בין מן האב בין מן האם. ודודתו דפשיטא ליה לתנא מן האב ולא מן האם מנלן אמר רבא אתיא דודו דודו כתיב הכא ערות דודו גלה וכתיב התם או דודו או בן דודו יגאלנו מה התם מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם והתם מנלן אמר קרא ממשפחתו יגאלנו משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה. והא דתנן אמרו לו מתה אשתו ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה ונמצאו כולן קיימות מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ואסור בשניה וברביעית ואם בא על השניה אחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ואסור בשלישית ובחמישית אלמא אחות אשה [דף נה.] בין מן האב בין מן האם אסורה מנלן ומסקינן דילפינן מאשת אח דדמיא לה דבר שע"י קידושין וקרובי עצמו ואשת

אח גופה מנלן דתניא ערות אשת אחיך לא תגלה בין מן האב בין מן האם אתה אומר בין מן האב ובין מן האם או אינו אלא מן האב ולא מן האם ת"ל ערות אחיך היא. **העראה דחייבי לאוין מנלן מדגלי לן שכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין בהעראה** וכן שלא כדרכה בחייבי לאוין נפקא לן מהכא דהא בספ"ב דכריתות דף יא: ממעטינן שלא כדרכה בשפחה חרופה משכבת זרע: דחייבי לאוין דכהונה מנלן אתיא קיחה קיחה דחייבי עשה מנלן אתיא ביאה ביאה יבמה [דף נה:] ליבם מנלן אתיא ביאה ביאה אשה לבעל מנלן **אתיא קיחה קיחה ואי קשיא לך** הא דגרסינן בפ"ק דקידושין דף י. **איבעיא להו תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה** למאי נפקא מינה כגון שהעראה בה ופשטה ידה וקבלה קידושין מאחר ומסיק רבא דכל **הבועל דעתו על גמר ביאה אלמא לא קני לה בהעראה אלא בגמר ביאה** דהתם בביאת קידושין עסקינן הכא בביאה שאחר קידושין קודם שנכנסה לחופה **וקני לה בהעראה ליורשה ולטמא לה ולכל מילי דאישות דהא איתי ליה בגווה קנין מעיקרא דומיא דיבמה** דאית ליה זיקה בגווה אבל ביאת קידושין דלית ליה בגווה קנין מעיקרא **והשתא הוא דבעי מיקנא** יתה לא קני אלא בגמר ביאה ולא נהירא דלא נכתב קיחה אלא בביאה דקידושין ותירץ ה"ר שמשון הזקן ז"ל דהא דאמרינן דהעראה קונה היינו בשלא עשה אלא העראה ופירש אבל כשגמר ביאתו דעתו על גמר ביאה וכן משמע הלשון כל **הבועל דעתו על גמר ביאה.** אמר רבא למה לי למיכתב רחמנא שכבת זרע בשפחה חרופה שכבת זרע באשת איש שכבת זרע בסוטה בשפחה חרופה כדאמרינן באשת איש פרט למשמש באבר מת הניחא למ"ד משמש מת בעריות פטור אלא למ"ד חייב מאי איכא למימר אלא פרט למשמש מתה סד"א הואיל ולאחר מיתה נמי שארו איקרי דכתיב כי אם לשארו הקרוב אליו אימא שחייב עליה משום אשת איש קמ"ל דלא. ואנן דקי"ל דמשמש מת בעריות פטור כדרבא דאמר בפרק ב' דשבועות דף יח. זאת אומרת המשמש מת בעריות פטור נפקא לן הא דמשמש מתה פטור מקרא אחרינא דכתיב ומתו גם שניהם ואיכא מאן דדריש מיניה בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף סו:) פרט למעשה הורדוס כעובדא דההיא ינוקתא בפ"ק דב"ב דף ג: דאטמנה בדובשא ובא עליה לאחר מיתה. דסוטה למה לי אמר רבא פרט לשקינא לה דרך איברים דסד"א בקפידא דבעל תליא רחמנא והא קא קפיד קמ"ל דלא גרע טפי מאילו אמר לה אל תסתרי בסתם דנעשה כאילו אמר לה איני חושדך אלא דרך איברים. **אמר שמואל העראה זו נשיקה משל לאדם שמשים אצבעו על פיו אי אפשר שלא ידחוק הבשר כי אתא רב שמואל** בר' יהודה אמר לרבי **יוחנן העראה זו הכנסת עטרה** גמר ביאה ביאה ממש דהיינו מירוק הגיד אף בלא הוצאת זרע [דף נו:] **מכאן ואילך אינו אלא נשיקה ופטור ופליגא אדשמואל והלכה כר' יוחנן:**

ד אחד המערה וא' הגומר ביאה קנה מאי קנה רב אמר **קנה לכל ושמואל אמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה לירש בנכסי אחיו ולפטור את אשת אחיו מן הייבום אבל להאכילה בתרומה לא. מן הארוסין ד"ה לא אכלה כי פליגי מן הנישואין רב אמר אוכלת דהא אכלה מעיקרא ושמואל אמר אינה אוכלת כי רבי רחמנא ביאת שוגג כמזיד לדברים האמורים בפרשה אבל לענין תרומה לא** וכן ליורשה וליטמא לה ולהפרת נדריה ונקט תרומה לרבותא דרב דאשכחן דזמנין שהיא כאשתו לכל דבר ואינה אוכלת בתרומה כגון מסר האב לשלוחי הבעל דאמרי' בכתובות פרק נערה דף מח: מסירתה לכל חוץ מתרומה וקי"ל דכל **היכא דפליגי רב ושמואל** הלכה כרב באיסורי ובביאת שוגג דוקא פליגי אבל בהעראה לא פליגי דביאה היא לכל דבר וקניא נמי בעלמא אבל בשוגג דרביא רחמנא דוקא הכא פליגי ואע"ג דקבע מחלוקת על אחד המערה ואחד הגומר לאו משום דקאי עלה אלא משום דמסיים בה קני וקאי נמי אשוגג ומזיד ובירושלמי ה"א משמע דפליגי בהעראה:

ה מתני' [דף נו:] **וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל** לנתין ולממזר **פסלה ולא חילק בין ביאה לביאה:**

גמ' אמר רב ששת אשת ישראל שנאנסה אע"פ שמותרת לבעלה אסורה לכהונה משום דתלתא ונטמאה כתיבי בקרא בסוטה ודרשינן חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה ונטמאה קמא דאיירי בבעל קאי אוהיא לא נתפשה לומר לך דבאונס שריא לבעל אבל ונטמאה בתרא דנפקא לן מיניה איסור תרומה דכהונה

לא קאי אוהיא לא נתפשה כיון דאשכחן אשת כהן אפילו באונס אסורה מעתה אפילו באשת ישראל אין לנו לחלק בין אונס לרצון לענין פסול כהונה מיהו ונטמאה דאיסור בועל אע"ג שאין כתוב אוהיא לא נתפשה. יש חילוק בין אונס לרצון דלא מסתבר לאוסרה לבועל כשהיא מותרת לבעל ומה שפירשתי שאין בה אלא איסור עשה מונטמאה היינו אי לא שייך בת כהן כי תהיה לזר באשת איש ובחייבי כריתות האסורות ע"י קידושין משום דלא הוי זר אצלה מעיקרא אבל אי שייך בהו כמו שכתבתי בפרק החולץ סימן ל אז ניחא דפסולה לכהונה מהאי קרא מובת כהן כי תהיה לאיש זר וכהן הבא עליה לוקה מק"ו מגרושה דגלוי מלתא בעלמא הוא כדאיתא לקמן בפ' אלמנה סימן ה.

ריי"ף יט. **אמר רבה אשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום טומאה:** [דף נט:] **אמר רב שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תנ"ה נבעלה למי שאינו איש אע"פ שבסקילה כשרה לכהונה כי אתא רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית ורבעה כלב כופרי מאחוריה והכשירה ר' לכהונה.** א"ל רב אחא מפרזקיה לרב אשי מנא הא מלתא דאמור רבנן דאין זנות לבהמה דכתיב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב ותניא אתנן כלב ומחיר זונה מותרין משום שנאמר גם שניהם ולא ארבעה:

ריי"ף יט: **מתני'** [דף סא.] **כהן הדיוט לא ישא את האיילונית אלא א"כ יש לו אשה ובנים ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים לא ישא את האיילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות** כגון חייבי כריתות דלא תפשי בה קידושין או עובד כוכבים ועבד אבל חייבי לאוין דתפשי בה קידושין לא הויא זונה וגיורת דקאמר היינו אפילו נתגיירה פחותה מבת ג' דאין הלכה **כר"ש בן יוחאי דאמר גיורת** שנתגיירה פחותה מבת ג' שנים כשרה לכהונה כדאמרינן לעיל (יבמות דף ס.) **ההוא כהנא דנסיב גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום אחד א"ל רב נחמן מאי האי א"ל דאמר ר' יעקב בר אידי אמר ריב"ל הלכה כר"ש בן יוחאי א"ל זיל אפקה ואי לא אפיקנא לך רבי יעקב בר אידי מאונך** ואע"פ שלא נבעלה קרויה זונה לפי שהמצרים שטופי זמה הם וביהם ילדי זנונים המה והלכתא כחכמים ואע"ג דמיקריא זונה מחייבי כריתות הבא על הנדה לא הויא זונה דהא אתפשי בה קידושין לעיל (יבמות מ"ט:). וכהן שבא אשתו נדה לא שויא חללה דתניא **את אלה לא יקח מאלה אתה עושה חלל** ואין **אתה עושה חלל מנדה** לעיל (יבמות ס.):

ו [דף סא:] **לא יבטל אדם מפריה ורביה אא"כ יש לו** אשה ובנים בש"א ב' **זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראם:**

גמ' אמר רב נחמן בר **שמואל אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים** לא יעמוד בלא אשה שנאמר **לא טוב היות האדם לבדו:**

ז [דף סב.] **איתמר היו לו בנים ונתגיירו ר' יוחנן אומר קיים פריה ורביה ר"ל אומר לא קיים פריה ורביה היו לו בנים ונתגייר ר' יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה ר"ל אמר יש** לו בכור לנחלה והלכה **כר' יוחנן א"ר אבא הכל מודים בעבד שאין לו חייס שנאמר שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור:**

ח איתמר היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה ור' יוחנן אמר לא קיים [דף סב:] מיתיבי **בני בנים הרי הם כבנים מת אחד מהם או שנמצא סריס לא קיים מצות פריה ורביה תיובתא דרב הונא תיובתא. בני בנים הרי הם כבנים סבר אביי למימר ברא לברא וברתא לברתא וכ"ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא א"ל רבא לשבת יצרה בעינן והא איכא. דכ"ע מיהא תרי מחד לא וכן הלכה** מתני' דלא כר' יהושע דתניא רבי יהושע אומר **נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו** בנים בזקנותו שנאמר בבקר זרע זרעך ולערב אל תנח **ידך אמר רב מתנה הלכה כרבי יהושע והא מלתא דרבנן היא אבל דאורייתא כיון שיש לו זכר ונקבה קיים פריה ורביה.** בכל הספרים כתוב מתני' דלא כר' יהושע ורב אלפס לא כתבו והביא על מתני' דלא יבטל אדם מפריה ורביה וכו' מימרא דרב נחמן דאסור לעמוד בלא אשה אע"פ שיש לו כמה בנים משמע דס"ל דאיתא למתניתין ודרבי יהושע ודרב נחמן וכדמפרש הש"ס נפקא מינה למכור ס"ת כלומר לעולם יש לו ליקח אשה בת בנים כר' יהושע אם ספק בידו אבל אם אין ספק בידו אז אם אין לו בנים ימכור ס"ת ויקח אשה בת בנים ואם יש לו בנים אינו מחוייב למכור ס"ת כדי שיקח אשה בת בנים אלא יקח שאינה בת בנים ואל יעמוד בלא אשה כדרב נחמן אבל לפי

הספרים דגרסינן מתני' דלא כר' יהושע משמע דפליגי ולר' יהושע אפילו קיים פריה ורביה ימכור ס"ת לישא אשה בת בנים אלא דהא איכא לר"י בין שיש לו בנים ובין אין לו בנים אם נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה אם אין לו בנים חייב לגרשה כדי לקיים פריה ורביה ואם יש לו בנים אינו מחוייב לגרשה דר' יהושע לא קאמר אלא לכתחלה ישא אשה בזקנותו שהיא בת בנים אבל אינו חייב לגרשה אם אינה בת בנים:

ט אמר ר' יהושע בן לוי כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא **ואמר ר' יהושע בן לוי חייב אדם לפקוד** אשתו בשעה שיוצא לדרך שנאמר **וידעת כי שלום אהלך וגו'** וכמה אמר רבא **עונה והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטריד** ובספרים **אמר רב יוסף לא נצרכה אלא סמוך לווסתה** והאי פקידה אי אפשר להיות בתשמיש דסמוך לווסתה חייב לפרוש מדאורייתא והיאך התירו פקידה זו ופירש ר"ת ז"ל פקידה בדברים וברוב ספרים גרסי' לא נצרכה אלא לאשתו נדה: **ת"ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו'. ת"ר האוהב את שכניו והמקרב קרוביו והנושא את בת אחותו והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה:**

י מתני' [דף סד.] **נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל גירשה מותרת לינשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים** הפילה מונה משעה שהפילה:

ריי"ף כ. **גמ' ת"ר נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל ויוציא ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות הימנה ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין ישיבת חוצה לארץ עולה לו מן המנין לפיכך היה הוא חולה או היא חולה או שהיו שניהם חבושים בבית האסורים אין עולין להם מן המנין.** האי דקתני יוציא נראה דכופין אותו להוציא קאמר דלשון יוציא משמע כפייה כדמוכח בס"פ המדיר (כתובות דף עז.) דאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה ופריך עלה שמואל עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון אלמא דלשון יוציא משמע כפייה וכן כל הני דתנן בפרק המדיר (כתובות דף ע.) עא: יוציא ויתן כתובה היינו כפייה כדאשכחן לעיל בפ' החולץ (יבמות דף לט.) לא רצה לא לחלוץ ולא לייבם חוזרין אצל גדול למיכפייה אלמא כל מה שמוטל על האדם מן הדין לעשותו ואינו רוצה לעשות כופין אותו ונראה דכופין אותו בשוטי אבל במילי לא כדאמרי' בסוף המדיר שם בדברים לא יוסר עבד ועוד מדפריך בס"פ אע"פ דף סג. למאן דמפרש מורד על אשתו באומר איני זן ואיני מפרנס והאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה כלומר מה תוספות שייך ביה והלא צריך להוציא ואי כפייה הוא במילי משכחת בה תוספת כגון שנדוהו ועמד במרדו אבל אי אמרינן כופין בשוטי פריך שפיר ומיהו קשה דפלוגתא דאמוראי היא בס"פ המדיר (כתובות דף עז.) דאיכא מאן דאמר **נשא אשה ושהה עמה עשר שנים** אין כופין ולדידיה תיקשי לך ברייתא דקתני יוציא ומשמע כופין כדפרישית הלכך נראה דלא משמע כופין אלא היכא שמתנהג עם אשתו שלא כדין כגון כל הנהו דפרק המדיר אבל הכא לא. ומיהו בירושלמי משמע דאין כופין אכל הנהו דקתני בפ' המדיר יוציא דגרסי' התם פ' אלמנה נוונית ה"ז אמר שמואל אין מעשין אלא לפסולות והא תנינא המדיר אשתו מליהנות וכו' ומשני אם שמענו שמוציא שמענו שכופין ופי' רבינו חננאל שמעת מינה דאין כופין אלא היכא שמפרש בהדיא שכופין אבל היכא דאמור רבנן יוציא בסתם אומרים לו כבר חייבוך חכמים להוציא ואם לא תוציא מותר לקרותך עבריינא אבל לכפותו בשוטי לא. וההוא דאיני זן ואיני מפרנס כופין אותו ויוציא ויתן כתובה וההיא דהחולץ דחוזרין אצל גדול למיכפייה היינו שבשביל שמונע ממנה כל ענייני אישות אבל משום תשמיש המטה לחודיה או משום מזונות לחודייהו אין כופין והא דסוף פרקין (יבמות דף סה:) עובדא דבי כנישתא דקסרי דא"ר יוחנן יוציא ויתן כתובה ומשמע התם דכייפינן ליה י"ל דהתם לא מימרא היא אלא כשבא מעשה לפניו צוה להם שיוציא משמע שאמר להם לכפותו. ומיהו בתוספתא תני מקמץ ומצרף נחושת ובורסי יוציא ויתן כתובה והיינו על כרחין כופין כדתנן בפרק המדיר (כתובות דף עז.) ורש"י פירש בשמעתין שכופין אותו ב"ד להוציא וכן כתב רב אלפס ז"ל והיכא דשהה עמה עשר שנים ולא

ילדה ולא קבעי לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי מפקינן לה מיניה בעל כרחיה ואפילו בשוטי ואפילו אמרה איהי דיירנא **בהדיה בסהדי לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה כדגרסינן** בפ'המדיר שם ותמיהני היאך נכוף כיון דאמר בירושלמי דאין כופין ושמא סמכו על זה דגרסינן בגמרא דידן בכל הספרים האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה ולא גרסינן כופין אותו ומדפריך עלה שמואל עד שיכפוהו להוציא אלמא שסתם יוציא היינו בכפייה או שמא איכא למימר דהכי פריך שמואל לרב אותה כפייה שאתה אומר שעושין לו כדי שיוציא דהיינו נידוי אותה כפייה עצמה יעשו לו לזון ומה שאנו צריכין לחלק לפירוש רבינו חננאל ז"ל בין עינוי דכל מיני אישות ובין עינוי דתשמיש או מזונות גם זה דוחק דעינוי תשמיש הוא עיקר האישות וגם על מניעת מזונות ראוי שיכפוהו בשוטי דאם לא כן תמות ברעב וכיון דפליגי בה רבוותא ראוי להחמיר שלא לכוף בשוטי דלא ליהוי גט מעושה:

יום קיז

יא ויש רוצים לומר דהאי דינא דשהה עמה עשר שנים אינו נוהג בחוצה לארץ דתלינן בעונש דירת חוצה לארץ כדאשכחן גבי אברהם שישיבת חוצה לארץ לא עלה לו מן המנין ולא מסתבר כלל להורות כן שיבטל אדם מפריה ורביה בסברא רעועה זו דהא חזינן רובא דאינשי שפרין ורבין בחוצה לארץ ולאחד מני אלף שלא זכה ליבנות מאשה אחת נתלה לו בעונש דירת חוצה לארץ לפוטרו מפריה ורביה וגם כל אלו אמוראים דבבל דשקלי וטרו בהאי דינא כולן לבני א"י שקלי וטרו ולא להם ורבי אבא בר זבדא דאמר אי זכאי הוה לי מקמייתא מבבל הוה דאיעקר מפירקיה דרב הונא ומה שלא עלתה לאברהם ישיבת חוצה לארץ לפי שצוה לו המקום לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ונתעצל ולא הלך ואף אחר שבא לארץ ישראל חזר למקומו שהרי בברית בין הבתרים היה אברהם בן שבעים שנה כי גלות מצרים שנאמר בו כי גר יהיה זרעך התחילו משנולד יצחק ומה שנאמר ויהי מקץ ארבע מאות ושלשים שנה אותם שלשים שנה היו מברית בין הבתרים עד לידת יצחק נמצא שהיה אברהם בבין הבתרים בן שבעים שנה ובאותה שנה נ"א שעה בא"י היה כי נאמר לו ולזרעך נתתי את הארץ הזאת וכתיב ואברם בן שבעים שנה וחמש שנים בצאתו מחרן אלא ודאי משבא לארץ חזר לחרן ועל זה נענש. ומזה אנו למדין שאם **היה הוא חולה או היא חולה** ומיהו משמשין מטותיהן וראויה להתעבר אלא שאינם בריאים כשאר בני אדם וכן חבושין בבית האסורין ושמשו בבית האסורין אנו תולין העון שגרם להם להיותם חולים או חבושין בבית האסורין מנעם גם מלהוליד כמו באברהם שמנעו העון מלהוליד דאם תמצא לומר שהחולי מנעם מלשמש או מלהוליד צריכא למימר שלא יעלו מן המנין. [דף סה:] **אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב לא שנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהן מרובות אבל השתא ששנותיהן מועטות שתי שנים ומחצה כנגד** שלשה עבורין רבא אמר **שלש שנים כנגד שלש פקידות דאמר מר ר"ה י"א. בראש השנה נפקדה שרה ורחל וחנה אמר רבא ליתנהו להני כללי דמכדי** מאן תקין מתניתין רבי והא בימי דוד אימעוט שני דכתיב **ימי שנותינו בהם שבעים שנה:**

יב גירשה מותרת לינשא לשני וכו' **לשני אין לשלישי לא מתני' מני רבי היא דאמר בתרי זימני הויא חזקה דתניא מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי ר' רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול.** ולאו דוקא באשה אחת אלא אפילו באחיות נמי **דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן** מעשה בד' אחיות שמלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית ומת רביעית באתה לפני רשב"ג ואמר לה אל תמולי. אמר רבא השתא דאמרת אחיות מחזקות לא ישא אדם ממשפחת נכפין וממשפחת **מצורעין והוא** רי"ף כ:
דאיתחזק בתלתא זימני אבל תרי זימני אקראי בעלמא הוא ואסיקנא נשואין ומלקיות כרבי ווסתות ושור המועד כרבן שמעון בן גמליאל נשואין כדאמרן מלקיות כדתנן מי שלקה ושנה ב"ד כונסין אותו לכיפה ומאכיליין אותו שעורין עד שכריסו נבקעת ווסתות דתנן אין האשה קובעת לה ווסת עד שתקבענו שלשה פעמים ואינה [דף סה.] **מטהרת מן הווסת עד שיעקר ממנה שלשה פעמים שור המועד דתנן איזהו מועד כל שהעידו בו שלשה פעמים ומסתברא דמילה ונישואין בתרי זמני הוי חזקה דספק נפשות הוא וספק נפשות להקל** וכן נישואין דקטלנית: **ת"ר נישאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים נישאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה אבל מן השני יש

לה כתובה אע"ג דסבירא ליה להאי תנא דבתרי זימני הוי חזקה מדאסר לה לשלישי היינו דוקא לענין איסורא אבל לענין ממון בעינן חזקה תלתא זימני כדאשכחן בשור המועד דליכא מאן דפליג והא דקתני **נישאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה לאו בשהה עמה עשר שנים איירי דומיא דראשון ושני מדקאמר בתר הכי נישאת לרביעי והיו לה בנים מהו דתיתבעיה לשלישי מי אמרינן לה שתיקותיך יפה לך מדיבוריך דמצי אמר לה אדעתא דהכי לא גירשתיך ואי בדשהה עמה עשר שנים בעל כרחו הוא זקוק לגרשה אפילו היא בת בנים כיון דלא זכה ליבנות הימנה אלא לאלתר תצא בלא כתובה אם לא הכיר בה משום דהוי מקח טעות כיון דהוחזקה בשני פעמים וכן כתב בעל הלכות **אם נישאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה לאלתר אבל אם הכיר בה יש לה **כתובה. איבעיא להו נישאת לשלישי** ושהתה עמו עשר שנים ולא היו לה **בנים מהו דליתבעוה הנך קמאי** מי מצי אמרי איגלאי מלתא דאת הוא דגורמת או דלמא מצי למימר דהשתא הוא דכחשי מסתברא **אמרה להו השתא הוא דכחשי.** נראה דמועיל האי טעמא לענין שלא תחזיר מה שגבתה כבר מהם אבל אם לא גבתה אינה מוציאה על ידי טענה זו מספק דלאו טענת ודאי היא דא"כ תנשא לשלישי כיון שהיתה ודאי בריאה תחת ראשון ושני לא הוחזקה עדיין אלא ודאי אינה אלא טענת ספק להחזיק מה שבידה ואם נישאת לרביעי והיה לה בנים **בתר דאפקה שלישי בלא כתובה לא מפקא משלישי כלום דאמר לה השתא הוא דבריאת:**

יג הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה א"ר אמי **דברים שבינו לבינה היא נאמנת** תימה במאי מיירי אי בשהתה עמו עשר שנים למה לה למימר דאינו יורה כחץ אפילו יורה כחץ נמי יוציא ויתן כתובה שהרי לא זכה ליבנות הימנה ואי לא שהה ניחוש שמא נתנה עיניה באחר כדתנן בשילהי **נדרים דף צ: בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת השמים ביני לבינך** פירוש גלוי לשמים שאינו יורה כחץ וכן מוכח התם בגמרא **חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה** פירוש יבקשו רחמים על הדבר אלמא לא אמרינן יוציא ויתן כתובה אליבא דמשנה אחרונה וא"ת התם באינה באה מחמת טענה והכא בבאה מחמת טענה מכל מקום ניחוש שמא נתנה עיניה באחר ועוד התם נמי על כרחיך איירי בבאה מחמת טענה דאם לא כן למה אמרו במשנה ראשונה יוציא ויתן כתובה וההיא דשילהי שמעתין דכופין אותו להוציא כשהיא באה מחמת טענה ולא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר איכא לאוקמא בידוע שהוא עקר או כמו שמעמידים בהלכות גדולות בשהה עמה עשר שנים ויש לו בנים מאשה אחרת משום פריה ורביה לא כייפינן ליה אלא בבאה מחמת טענה ומיהו הך דהכא לא מיתרצא בכי האי גוונא דא"כ למה לה למימר דאינו יורה כחץ אפילו יורה כחץ הרי לא זכתה לבנות הימנו ומיהו שמא יש לומר דכיון דקיים פריה ורביה אין לנו לתלות בעונש שלו אלא אית לן למימר אדרבה איהי הא לא זכתה כדאמרינן לעיל ולכך צריכי טעמא דיורה כחץ ואע"פ שיש לו בנים מאשה אחרת שמא אח"כ נתקלקל ולא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר כיון ששהתה עמו עשר שנים. וה"ר שמואל בר חיים תירץ דמיירי כששהתה עם השלישי עשר שנים וכרבן שמעון בן גמליאל דאמר בתלתא זימני הויא חזקה דכולה מסקנא דשמעתין כרבן שמעון בן גמליאל אתיא מדקאמר **הוא אמר אפילת תרי והיא אמרה תלתא** והשתא ניחא הוא אמר מינה שהרי הוחזקה תלת זימני ואין לה כתובה והיא אמרה מיניה ואליבא דרבי ליכא לאוקמא ובבעל שני דמודה רבי לענין כתובה דלא מחזיקינן בתרי זימני כדפרישית לעיל. ויש מתרצין דבנדרים איירי כשהיא באה להפקיע עצמה מתחת בעלה בעל כרחו הלכך חיישינן שמא נתנה עיניה באחר אבל הכא דמיירי שהבעל רוצה לגרשה ובכתובה הוא דפליגי לא שייך הכא שמא נתנה עיניה באחר ורב אלפס מפרש לה דאמתניתין קאי **דתנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים** דתני **עלה יוציא ויתן כתובה** והוא **אומר מינה הוא דלאו בת אולודי היא ולית לה** כתובה והיא אמרה דמיניה הוא דאינו יורה כחץ תימה דילמא אינו אמת מה שהוא אומר דלאו בת אולודי היא דבדברים בעלמא שהוא אומר דלאו בת אולודי היא אם אינו יכול לברר לא תפסיד כתובתה אם לא שנאמר שטוען טענת ברי כגון שהיא מפלטת שכבת זרע אלא שאינו יכול לברר בעדים ורוצה לישבע ואין מוציאין ממנו כתובה כיון שטוען טענת ברי אלא שהיא אומרת ומה בכך שהיא אינה ראויה לילד גם הוא אינו

רי"ף כא.

ראוי להוליד והיא טוענת טענת ברי והוא אינו יכול להכחישה דלא **קים ליה ביורה כחץ** וקמ"ל רבי אמי דאיהי מהימנא ולמאי דפרישית אפילו בתוך עשר נמי והוא בא לגרשה בלא כתובה מחמת שהוא טוען טענת ברי שאינה ראויה לילד והיא אומרת מיניה איהי מהימנא דלעיניה נתנה באחר ליכא למיחש כיון דהיא אינה תובעת להתגרש. ורב אלפס ז"ל כתב **והיכא דשהה עמה עשר שנים ולא ילדה ולא בעי לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי** מפקינן לה מיניה בעל כרחיה ואפילו בשוטי מתוך לשונו משמע דכייפינן ליה בשוטי אף לישא אחרת כדי לקיים מצות פריה ורביה ומסתבר הכי דמה מועיל מה שמגרשה אם לא שישא אחרת והוה ליה כמו שאר מצות עשה שמכין אותו עד שתצא נפשו או עד שיקיימנה:

יד וכן היה נכון ברווק שעברו עליו עשרים שנה ואינו רוצה לישא אשה שיכפוהו ב"ד לישא לקיים פריה ורביה וכן משמע מהא דאמרי ליה רבנן לרבי אבא בר זבדא נסיב איתתא ואוליד בני ואמר להו אי זכאי הוה לי מקמייתא וקאמר הש"ס דדחויי קא מדחי להו אלא מה שלא נשא משום דאיעקר משמע הא אי לאו הכי היה צריך לישא אשה ואי לאו הרי הוא כעובר על דברי תורה וכופין אותו. **אמר איזיל אינסיב איתתא** אחריתי ואיבדוק נפשאי א"ר אמי רואה **אני אף בזו יוציא ויתן כתובה:**

טו רבא אמר נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו וקי"ל כרבא:

טז [דף סה:] **הוא אומר אפילת בגו עשר** והיא אמרה לא אפילת **א"ר אמי אף בזו** היא נאמנת דאם איתא דהפילה נפשה בעקרתא לא מחזקא:

יז ת"ר הפילה וחזרה והפילה הוחזקה לנפלים אם הפילה שלשה פעמים תצא שלא בכתובה ואם הפילה שני פעמים אליבא דרבי יוציא ויתן כתובה ולא תינשא אלא למי שיש לו בנים ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא שלא בכתובה אם לא הכיר בה כך הוא מסתבר לי לפרושי דבחזקה זו שהוחזקה להיות מפלת איתרעי גופא שלעולם לא יגמור הריונה והויא לה כמו אשה שהוחזקה אצל שני אנשים שאנו מחזיקים אותה עקרה. ורש"י ז"ל לא פירש כך וכן רב אלפס ז"ל אלא יוציא ויתן כתובה ואין לו להמתין עד עשר שנים דכיון שהוחזקה אצלו בנפלים **שמא לא זכה ליבנות** הימנה ומותרת לינשא לאחר דאין תולין בה אלא בעונש הבעל. ודברי אע"פ שדברי טעם הם בטלים הם כנגד דברי רבותינו ז"ל. הוא אומר הפילה תרי והיא אומרת תלתא הוה עובדא בבי **מדרשא ואמרו היא נאמנת דאם איתא דלא אפילה נפשה בנפלי לא מחזקא** ואע"ג דלדברי רבותינו ז"ל עדיין היא מותרת לינשא מכל מקום אין. לה קופצים אחרי שהוחזקה לנפלים:

יח מתני' האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו:

גמ' טעמייהו דרבנן מהכא ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש רב יוסף אמר מהכא אני אל שדי פרה ורבה ולא קאמר להו פרו ורבו. ומה שנאמר לאדם פרו ורבו לברכה בעלמא כדכתיב ויברך אותם אלהים **ולית הלכתא כרבי יוחנן בן ברוקה. ההיא איתתא דאתיא לקמיה דרב נחמן אמר לה לא מיפקדת אפריה ורביה אמרה ליה ולא בעיא הך איתתא חוטרא** לידה ומרא לקבורה אמר **כי האי ודאי כייפינן ליה ויוציא ויתן כתובה וכן הלכתא.** ולא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר כדפרישית דמיירי כששהה עמה עשר שנים וידענא ביה שהוא עקור ולכך כופין אותו להוציא או מיירי כשיש לו בנים מאשה אחרת והא כיון שבאה מחמת טענה כופין אותו להוציא וכיון ששהתה עמו עשר שנים לא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר. פירש רבינו חננאל ז"ל הא דאמרינן הכא דכופין אותו להוציא וליתן כתובה היינו דוקא **מנה ומאתים אבל תוספת** לית לה דאדעתא למיפק לא אוסיף לה ודקדק מהא דריש פרק אע"פ דף נד: אמרינן תנאי כתובה ככתובה למאי נפקא מינה למוכרת ולמוחלת וכו' ולא קאמר נפקא מיניה לבאה מחמת טענה ותדע דלאו לכל מילי הוי תנאי כתובה ככתובה דהא ממאנת וחברותיה אין להם כתובה ויש להם תוספת וכיון דהכי הוא דוקא להני מילי דחשיב התם אית לן למימר דתנאי כתובה ככתובה והא דלא קאמר נפקא מינה לששהה עמה עשר שנים שיש לה כתובה ומסתמא יש לה נמי תוספת דלא גרעה מאיילונית דשילהי פרק אלמנה ניזונית דף קא. משום דמלתא דפשיטא היא ולא איצטריך למיחשביה התם דלמה היה לה להפסיד תוספת דמה פשעה היא אם חכמים כופין

אותו להוציא אפילו אמרה הוינא בהדיה לא שבקינן לה דכל כמה דאגידא ביה לא יהבי ליה איתתא אחריתי ורבינו תם זכרונו לברכה היה אומר לכל מילי הוי תנאי כתובה ככתובה וממאנת וחברותיה מר שאין להם כתובה משום דאיגלאי מלתא שלא היתה אשתו מעולם ותוספת כתובה מתנה בעלמא הוא דיהיב לה ומיהו אשכחן דבר שאין תוספת כתובה ככתובה שאם אמר פרעתיך התוספת נאמן היכא דאבדה כתובתה כדמוכח בעובדא דשבתאי בריה דרבי מרינוס בפ"ק דבבא מציעא דף יז. ובמנה ובמאתים אמרינן התם דהטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום ומיהו י"ל דהוא הדין נמי תוספת ושאני עובדא דשבתאי שהחתן עצמו לא הוסיף אלא שבתאי אביו ולא חשיב כשאר תוספת ובהאי עובדא עבדינן כדברי רבינו חננאל ז"ל ורב אלפסי ולא מגבינן אלא מנה ומאתים:

יט אמר רבי אילעא משום רבי יהודה בר שמעון מותר לשנות בדברי השלום שנאמר כה תאמרו ליוסף וגו' רבי נתן אומר מצוה שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני ויאמר ה' **עגלת בקר תקח בידך ואמר רב אילעא משום ר' יהודה בר שמעון כשם שמצוה על האדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע רבי אבא אמר חובה שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך:**

רי"ף כא:

הדרן עלך הבא על יבמתו

יום קיח

פרק ז

א אלמנה לכ"ג [דף סו.] **גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אע"פ שהוא חייב במזונותיהן לא יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו הואיל וחייב באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה:**

גמ' איתמר המכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן הדין עם מי רב יהודה אמר הדין עמה ר' אמי אומר הדין עמו רב יהודה אומר הדין עמה משום שבח בית אביה דידה הוו ר' אמי אמר הדין עמו כיון דאמר מר אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ברשותיה קיימי וכדידיה דמו [דף סו:] **תניא כוותיה דרב יהודה ותניא כוותיה דר' אמי תניא כוותיה דרבי אמי עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין לאיש אבל לא לאשה תניא כוותיה דרב יהודה המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור ולא עוד אלא אפי' הכניס לה שום משלו אם רצה הבעל למכור לא ימכור מכרו שניהם לפרנסה זה היה מעשה לפני רשב"ג ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות** מכרו שניהם פרש"י או זה או זה הבעל מוציא לא מיבעיא אם מת הוא או גירשה שהיא מוציאה מיד הלקוחות אם מכר הוא בלא דעתה אלא אפי' מתה היא הוא מוציא מיד הלקוחות דבשעת מכירה לאו מכירה ודאית הואי שמא ימות הוא ונמצאת מכירתו שלא כדת. ומשמע מתוך לשונו שכל זמן שהאשה קיימת אין הבעל יכול להוציא ולבטל מה שמכר אבל כשמתה או יורש כחה וכמו שהיתה היא יכולה לבטל המקח ולהוציא מן הלקוחות בכל עת שתרצה כך הוא יכול לעשות עתה. ותימה הוא לומר דכל זמן שהאשה שותקת יהא המקח קיים וכשתמחה יתבטל המקח אם המקח נתקיים שעה אחת למה תבטלהו האשה בחנם קודם שהגיע זמנה לגבות אותה או יתקנו חכמים שיתבטל המקח מיד או יהא קיים עד שעת טריפה ועוד קשה דאפי' יכולה האשה להוציא מחיים נראה שאין הבעל יכול להוציא לאחר מיתתה ולא אמרי' במקום אשתו קאי מידי דהוה אההיא עובדא דכתובות פרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צא:) ההוא גברא דזבן לכתובתה דאימיה בטובת הנאה וא"ל אי אתיא אימא וקא מערערא לא מפצינא לך שכיבא אימיה ולא עירערא אתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אימיה קאי א"ל רבא נהי דאחריות דאימיה לא קבל עילויה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה. ונראה לפרש הבעל מוציא מיד הלקוחות לאלתר דתקון רבנן שלא יתקיים המקח בדבר זה כלל שלא תהא האשה צריכה לטרוח ולהוציא מן הלקוחות לאחר מיתת בעלה ולא דמי לנכסי בעלה שהוא מוכר והמקח קיים עד שתטרוף כתובה מהם דהתם לא חשו חכמים על טורח האשה שמא יפרעו לה כתובה ולא תצטרך לטרוף אבל בנכסים הללו שאפי' אם ימצא לבעל נכסים הרבה יכולה לומר איני רוצה

אלא אלו חשו חכמים לטורח האשה ובטלו המקח לאלתר וכן פירש רבינו גרשון ז"ל מכרו שניהם או זה או זה דאם מכר הבעל עצמו שהאשה מוציאה ואם מכרה האשה הבעל מוציא. ורבינו חננאל ז"ל פירש דאפילו אם מכר הבעל הוא עצמו מוציא דתיקון רבנן שלא יתקיים המקח כלל דרשב"ג לטעמיה כדאמרינן בגיטין בפרק השולח (גיטין דף מא.) תניא העושה שדהו אפותיקי לכתובת אשה ולבעל חוב גובה משאר נכסים כלומר אם רצה מוכר אותה שדה וגובין משאר נכסים רשב"ג אומר בעל חוב גובה משאר נכסים. כתובה אינה גובה משאר נכסים כלומר אינו יכול למכור אותה שדה כלל ואם מכרה המכר בטל לאלתר ואין לפרש אינה גובה משאר נכסים אם שטף נהר שדה אפותיקי דהא תנן כתובות דף נא. לא כתב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך חייב שהוא תנאי ב"ד אלא על כרחך הכי פירושו שאינו מוכר אותה שדה אלא על סמך שהיא תגבה משאר נכסים שאינה רוצה לגבות משאר נכסים הלכך המכר בטל לאלתר והבעל מוציא מיד הלקוחות אף אם האשה שותקת והכי איתמר בירושלמי העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו מכרה הרי זו מכורה והלוקח יחוש לעצמו רשב"ג אומר לאשה בכתובתה אינה מכורה שלא עלתה על דעתו שתהא האשה מחזרת על בתי דינין וכל שכן הכא בשום שהכניסה וכן נמי בשום שהכניס לה דעדיף מאפותיקי ויכול הבעל לבטל את המקח שמכר. ורב אלפס ז"ל כתב **והאי מכרו שניהם לפרנסה דקאמר רשב"ג הבעל מוציא מיד הלקוחות לא איפשיטא שפיר דנעביד בה מעשה** וכתב הרמב"ן ז"ל דהיינו ספיקו דרב אלפס משום דרשב"ג לטעמיה כדפרישית ושמא קי"ל כרבנן דפליגי עליה ואמרי דהמקח קיים עד שתבא האשה ותטרוף מן הלקוחות וכ"ש שאין הבעל מוציא מיד הלקוחות וקשיא לי כיון דמייתי מהך ברייתא סייעתא לרב יהודה ופסיק רב נחמן הלכה כרב יהודה א"כ הלכתא נמי כהך ברייתא דהא מייתי מינה סייעתא לרב יהודה וי"ל דבלאו מלתא דרשב"ג מייתי סייעתא לרב יהודה מדקתני המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור והיינו טעמא משום שבח בית אביה דלר' אמי דאמר הדין עמו ויכול לסלקה בדמים יכול הבעל למכור ואחריות הדמים על נכסיו ובהא לא פליגי רבנן ובירושל' דפרקין ה"א גרס ר' יעקב בר אחא אמר בעבדי צ"ב פליגי ר' יוחנן אמר מכרן אינן מכורין א"ל ר"א אוכלין תרומה מכחו ואת אמרת אינן מכורין מה פליגי כשמכרו לעולם או שמכרו לשעה אם תימא כשמכרו לעולם אבל לשעה דברי הכל מכורין ואם תימא שמכרן לשעה אבל לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין נשמעיניה מן הדא העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו ומכרה הרי זו מכורה והלוקח יחוש לעצמו רשב"ג אומר אינה מכורה שלא עלתה על דעתו שתהא האשה מחזרת על בתי דינין אמרין אתיא דר"א כרבנן ודר' יוחנן כרשב"ג הוי כשמכרו לשעה אנן קיימין אבל לא מכרן לשעה ד"ה אינן מכורין ור' יוחנן סבר כרשב"ג דאפילו לשעה אינן מכורין והמכר בטל לאלתר וכיון דר' יוחנן סובר כרשב"ג היה נראה דהלכה כרשב"ג. ורב אלפס ז"ל הביא בהלכותיו בפ' השולח סי' ל"ד ההיא ברייתא העושה שדהו אפותיקי לבעל חוב ולכתובת אשה וכו' פלוגתא דרשב"ג ורבנן ואח"כ הביא הירושל' דפירקין העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה וכו' פלוגתא דרשב"ג ורבנן ואחר שהביא מחלוקתן כתב הוי כשמכרן לשעה אנן קיימין אבל לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין ומתוך זה משמע דפוסק כרבנן דאי ס"ל הלכה כרשב"ג מה הוצרך לו לכתוב אבל לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין כיון דרשב"ג סבר דאפילו מכרן לשעה אינן מכורין. ובכתובות פרק האשה דף פא. על ההיא ברייתא דהרוצה למכור בנכסי אחיו פרש"י והא דתנן בפרק הניזקין (גיטין דף נה:) לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אוקימנא באותן שלש שדות והקשה עליו רשב"ם דכל שכן בשאר נכסים מקחו בטל כדאמרי' בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נ.) למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים כ"ש דהויא ליה איבה דאמר לה עיניך נתת בגירושין ובמיתה אלא למעוטי נכסי מלוג אלמא דווקא למעוטי נכסי מלוג נקט שלש שדות ופר"י מקחו בטל בשעת טריפה ואמקח שלקח מן האשה קאי אבל כל זמן שהיא תחתיו אינה יכולה לבטל המקח בשביל שיעבוד כתובתה אלא ביבם דווקא הוא דאינו יכול למכור כלל נכסי אחיו המת משום דאחריות כתובתה עליהן ולא על נכסי היבם ואינה גובה מנכסי היבם כל זמן שהיא מוצאה מנכסי המת אף מן הלקוחות אבל באשתו מכרן קיים עד

שתטרוף. וכן משמע התם בפרק האשה דף פא: דקאמר אשתו אי בעיא לזבוני מי לא מצי מזבן אלמא דמצי מזבן עד שעת טריפה וג' שדות דנקט לאו למעוטי שאר נכסים אלא לאשמועינן דאף בשלש שדות המקח קיים עד שעת טריפה. ויש שהיו רוצין ליישב פירוש רש"י דמקחו בטל דגיטין משמע שבטל לגמרי שאינו קיים כלל ודוקא באותן שלש שדות אבל בשאר נכסים יבטל לכשתטרוף והכי פירושא בחזקת הבתים למעוטי מאי דלא מציא אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי אילימא למעוטי שאר נכסים לענין זה דלא הוי מקחו בטל אלא קיים לגמרי דאף בשעת טריפה לא תטרוף כ"ש דהויא לה איבה אבל לא בעי גמרא למימר למעוטי שאר נכסים לענין זה דלא הוי מקחו בטל מיד דמלתא דפשיטא היא דליכא למימר דמקחו בטל מיד אלא בשלש שדות דהא כל אדם יכול למכור קרקעות המשועבדים וממילא ידענא דדוקא בג' שדות הוא דבטל מיד ולא איצטריך ליה למימר בג' שדות אלא למעוטי מלתא דצריכנא כגון נכסי מלוג כדאמר התם. ואינו נראה לר"י דהיכי מצי למימר פשיטא ליה בשאר נכסים דלא הוי מקחו בטל לגמרי והא מעיקרא מקמי דשנינן מתני' דגיטין התם לא נצרכה אלא לאותן ג' שדות הוה ס"ד דמיירי בשאר נכסים אע"ג דקתני מקחו בטל דמשמע לגמרי. והנך ג' שדות ה"ג ר"ח בפ' חזקת הבתים אחת שכתב לה בכתובתה למנה ולמאתים דמה שאדם נותן משלו לאחרים שייך לשון כתיבה ולא לשון יחוד כגון הכותב נכסיו לבנו ואחת שייחד לה בכתובתה תחת הנדוניא שהביאה מבית אביה שגם היא נקראת כתובה בפרק נערה דף מז: דקתני קבורתה תחת כתובתה והיינו תחת נדוניא ולא תחת מנה ומאתים דאמר התם ארוסה אין לה קבורה אע"ג דאית לה מנה ומאתים ואחת שהכניס לה שום משלו ששם לה שדה כנגד תוספת שהוסיף לה משלו והיינו הכניס לה שום משלו דהכא ובהא פסק ר"י דהמקח קיים עד שעת טריפה כרבנן. ויראה דדוקא בקרקע הוא דאמר דמכר הבעל קיים עד שעת טריפה שהארץ לעולם עומדת ואין לאשה הפסד אלא טורח שצריכה לחזר אחרי בתי דינין ולטרוף אבל המכנסת נדונייתא במטלטלין של כסף וזהב ובגדים אין הבעל יכול למוכרן אע"פ שיש לבעל נכסים כנגד נדונייתא דהיא חפצה יותר בשבח בית אביה דקי"ל כרב יהודה וכ"ש שאין

ב"ח נוטלן: **אמר רבא אמר ר"נ הלכה כרב יהודה:**

ב ההיא איתתא דעיילא ליה לגברא איצטילא דמלתא שכיב שקלוה יתמי פרסוה אמיתנא אמר רבא קנייה מיתנא א"ל נאינאה בריה דרב יוסף בריה דרבה לרב כהנא הא **אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה א"ל מי לא מודה רב יהודה דמחוסר גובייגא אילו מיגניב לאו יורשין מיחייבי לשלומי כיון דאילו מיגניב יורשין חייבין לשלומי ברשותייהו קיימי רבא לטעמיה דאמר הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד:**

ג אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על ב' אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו משום שבח בית אביה וכן הלכתא. ודייקי רבותינו מדקתני במתני' בעבדי צאן ברזל הוא הדין בנכסי **צאן ברזל אם מתו מתו לו ולא קתני אם פחתו פחתו לו דדוקא כעין מתו ממש דלא משמשי מעין מלאכתן כלל** כמאן דליתנהו דמי וחייב **באחריותן ומשלם דמים אבל אי איתנהו אע"ג דבלו טובא ופחתו אי משמשי מעין מלאכתן נוטלתן האשה ואינו משלם דמים שדין עבדי צאן ברזל ודין נכסי צאן ברזל אחד הוא כדין אלו כך דין אלו. ואנן לא חזינן להאי דיוקא דהא קא מקשינן בגמ'**

דף סו: למאן דאמר כל היכא דמחייבי באחריותן ר"י"ף כב. כב: **אכלי בתרומה מהא דתנן כהן ששכר פרה מישראל אע"פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה** כרשיני תרומה וקא מפרקינן **נהי דמחייב באונסה בכחשא וביתירות** דמי' מי מחייב ומדקא מפרקינן **הכי גבי שכירות פרה מכלל דלגבי צאן ברזל מיחייב** אף **בכחישה וביתירות דמיה ולהכי אכלי בתרומה** ושמע **מינה דליתא להאי דיוקא דדקו קמאי ז"ל ומיהו אע"ג דדינא דגמ' הכי לא מחייבינן ליה לבעל השתא בכחישה וביתירות דמיה כיון דלא נהגי עלמא הכי כל מאן דמקבל נכסי צאן ברזל וכתיב ליהוי עליה אחריות אדעתא דמנהגא הוא דמקבל להו עליה הלכך לא** מקבל אלא לפום מנהגא:

ד מתני' בת ישראל שנשאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו יאכלו בתרומה בת כהן שנשאת לישראל בין עבדי מלוג ובין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאכלו בתרומה בת ישראל שנשאת לכהן ומת והניח בנים [דף סז.] **והניחה**

מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואין מאכיל דברי ר' יוסי וכו':
גמ' דקסבר עובר במעי זרה זר הוא ואית ליה קנייה ולפיכך פוסל בעבדים מלאכול בתרומה מפני חלקו של זר. ולית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דאמרי אין לעובר קנייה ואין לו חלק עד שיולד הלכך. אפילו במעי גרושה לא פסיל לעבדים עד שיולד ותנן נמי בפ' יוצא דופן (נדה דף מד.) **תינוק בן יום אחד פוסל בתרומה פירוש בן גרושה שהוא חלל אינו פוסל את העבדים מלאכול בתרומה** אלא אוכלין בשביל אחיו **הכשרים עד שיהא בן יום אחד אבל עובר במעי גרושה לא פסיל דלית ליה קנין בגווייהו וכן הלכתא.**
כתב הראב"ד ז"ל גם כי אני איני כדאי להשיב על דברי הרב ז"ל אלא כל כי האי מלתא לימא איניש ולא לישתוק כיון דקי"ל כרבי יוחנן דאמר המזכה לבנו אפילו במעי אמו קנה הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו והכי איתא בנזיקין בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמב:) והתם אמרינן דף קמא: דירושה הבאה מאיליה עדיפא מן המזכה לעובר ואי במזכה אמרינן דקני כל שכן בירושה הבאה מאיליה וא"כ היכי לידחי למילתיה דרבי יוסי דהכא מהאי טעמא דאמרינן דעובר אין לו זכיה הא קיימא לן דעובר אית ליה זכיה עכ"ל. והשיב עליו הרמב"ן ז"ל לקיים דברי רב אלפס ז"ל דלית הלכתא כר' יוסי אפילו בירושה הבאה מאליה משום דיחידאה הוא ורבנן פליגי עליו ואפילו שמואל דס"ל כוותיה קאמר אבל חכמים אומרים יש לו בנים אוכלין בשביל בנים אין לו בנים אוכלין בשביל אחים והא דשמואל סבר כוותיה שמואל לטעמיה דאית ליה המזכה לעובר קנה והא איפסיק התם בפרק מי שמת דהמזכה לעובר לא קנה וסוגייא דהתם מוכח דלא שנא מתנה ולא שנא ירושה דחזינן בפלוגתא דאמוראי התם במזכה לעובר דרב נחמן אמר לא קנה לכשתלד קנה ורב הונא אמר אף לכשתלד לא קנה ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה קנה ואמר רב ששת מנא אמינא לה דתניא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו ושמעו שיש לו בן או שאשתו מעוברת חייבין להחזיר החזירו ואח"כ שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו החזיק קנה בראשונה לא קנה אמר אביי ירושה הבאה מאיליה שאני רבא אמר שאני התם דרפויי מרפי' בידייהו אלמא פליגי אביי ורבא בהא אביי סבר דמודו רב נחמן ורב הונא בירושה הבאה מאליה דאית ליה זכייה בגוויה ורבא סבר דאף בירושה הבאה מאליה סברי דלית ליה זכייה. והא דאמרי' הכא החזיק בראשונה לא קנה משום דלא היתה חזקה בריאה אלא הדבר היה רפוי בידם שמא הניח בן או אשתו מעוברת ואם היתה החזקה בריאה וברורה כגון ששמעו בו שמת ולא מת ואח"כ מת קאמר התם דלרבא המחזיק בראשונה קנה וקי"ל כרבא. ותו אמרי' התם תא שמע תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל בן יום אחד אין עובר לא ופרקא רב ששת לטעמיה משום דהוא מיית ברישא אלמא לרב הונא ורב נחמן ירושה כמתנה בן יום אחד אין עובר לא. ולענין הא דמסקינן בהאי שמעתא וא"ת משנתינו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו לא דמיא לירושה דאי בר זכייה הוא מה לי דעתו קרובה מה לי דעתו רחוקה אלא אין דינינו אלא בשכיב מרע ולא שיזכה מעצמו אלא לכשיולד זוכה כעין ירושה משום תקנה הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו להוריש חששו בשכיב מרע שמא תטרף דעתו עליו ואין דין זה בבריא וכן כתבו מקצת המחברים ובהלכות נמי כתב שם מתני' בשכיב מרע ולפיכך סמך לו שדעתו של אדם קרובה אצל בנו שאינו אלא בשכיב מרע אבל בבריא אע"ג דזיכה לא קנה הלכך אין משם ראיה לדין תורה בירושה ע"כ לשון הרמב"ן ז"ל. ומה שהביא ראיה מרבא דפליג אאביי וסבר דאין חילוק בין ירושה הבאה מאליה ובין מתנה נראה דרבא לא פליג אאביי בהא דסברא גדולה היא לחלק בין מתנה לירושה דמזכה לעובר לא גמר ומקני כיון דאין העובר בעולם לא גמר בדעתו להקנות לו חוץ מבנו שדעתו של אדם קרובה אצל בנו וגמר ומקני אבל ירושה ממילא זכי דאי לא תימא הכי אדקא מיפלגי אמוראי במזכה לעובר ליפלגי בעובר אם יש לו זכיה בנכסי אביו וכל שכן שהמזכה לו לא קנה אלא ודאי כולהו אמוראי סברי דירושה הבאה מאליה עובר זוכה בה כדקא משני סתמא דגמרא התם בפרק מי שמת דקאמר ולימא ר' יוסי היא דאמר עובר קנה דתנן **עובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי** שאני ירושה הבאה מאליה וסברי כולהו אמוראי דאף רבנן דר' יוסי סברי דעובר אית ליה זכיה כמו שאפרש לבד משמואל דאמר אליבא דחכמים דאוכלין בשביל המשפחה אבל במזכה לעובר פליגי רב נחמן ורב הונא מפלגי בין מתנה לירושה ורב ששת לא מפליג ורבא דמשני משום

דרפוייא מרפייא בידייהו לאו משום דלא מפליג בין ירושה למתנה אלא אדרב ששת קאי דבעי לאוכוחי דמזכה לעובר קנה ממה שזוכה בירושת אביו ודחי לה אביי דירושה הבאה מאליה שאני וקאמר רבא הא מלתא דפשיטא היא דיש לחלק בין ירושה הבאה מאליה למתנה שנותנין לו אלא צריכין אנו לדחות ראייתו אף לפי סברתו שאינו מחלק ביניהן ונוכל לומר דאף ירושה הבאה מאליה אין ללמוד מכאן דזכי בה דאיכא למימר דהא דאמרינן דהחזיק בראשונה לא קנה משום דלא היתה חזקה בריאה ונפקא מינה בהאי שינוייא לחכמים אליבא דשמואל דאית להו דעובר אין לו זכייה כששמעו בו שהפילה דאז היתה החזקה בריאה ולא הפילה ואח"כ הפילה דאז מי שהוחזק בראשונה קני. ואם תאמר כיון דלא אייתי רב ששת ראייה אלא מירושה הבאה מאליה ועל כרחין ר' יוסי היא א"כ אמאי לא מייתי מילתיה דר' יוסי גופיה דהעובר פוסל ואינו מאכיל וי"ל דרב ששת סבר דהך ברייתא דברי הכל היא דאף רבנן סברי דעובר אית ליה זכיה ולא פליגי עליה דר' יוסי אלא היכא דיש בנים וטעמייהו משום דלא חיישינן למיעוט כדקאמר ר' שמעון בן יוחי דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקיבות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא ולית ליה לרב ששת הא דאמר שמואל דלרבנן אין לו בנים אוכלין בשביל אחין דעובר אין לו זכיה. תדע דרב ששת מייתי נמי ראייה מרבנן דאי לא מייתי ראייה אלא מר' יוסי מאי קאמר רבא שאני התם דרפויי מרפיא בידייהו וכי בעי רבא למימר דלר' יוסי לא זכי עובר בירושה הבאה מאליה הא קתני העובר פוסל אלא ודאי אף מדרבנן מייתי ראייה ודחי רבא דלרבנן מצינו למימר דעובר אין לו זכייה כדשמואל וכן צריך לומר דרב ששת סבר דלרבנן זוכה עובר בירושתו דבפ' יוצא דופן (נדה מד.) קתני דבן יום אחד פוסל בתרומה ומאכיל בתרומה ופריך עלה בגמ' מאי איריא בן יום אחד אפילו עובר נמי ומשני רב ששת הכא במאי עסקינן בכהן שיש לו שתי נשים אחת גרושה ואחת שאינה גרושה ויש לו בנים משאינה גרושה ויש לו בן אחד מן הגרושה דפוסל בעבדי אביו אבל עובר לא ולאפוקי מר' יוסי דאמר עובר נמי פוסל. והקשה רבינו אפרים ז"ל למה לי למימר שיש לו שתי נשים הוה מצי למימר שיש לו אשה אחת גרושה ואין לו בנים הימנה ועובר אינו פוסל כרבנן דר' יוסי דאוכלין בשביל המשפחה אלא על כרחך צריכנא למימר דלרב ששת סברי חכמים דעובר לית ליה זכייה היכא דיש לו בנים אבל היכא דאין לו בנים אית ליה זכייה הלכך אם אין לו בנים מאשה אחרת היה העובר פוסל. ולשינויא דלרב ששת ליתא להך ראיה שהביא רב אלפס ז"ל ממתני' דיוצא דופן דעובר אין לו זכייה ומסתבר כרב ששת דסבירא ליה דאף לרבנן זוכה העובר בירושתו כדפרישית טעמא לעיל. ומ"ש הרמב"ן ז"ל ממתניתין דהאומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה איירי בשכיב מרע ומשום שלא תטרף דעתו עליו אבל בבריא לא הא ליתא דחכמים לא ייפו כח ש"מ בדיבור אלא בזה שאמרו דברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו וכל דבר הנקנה בבריא בקנין נקנה בשכיב מרע בדיבור אבל דבר שאין בו קנין לבריא גם בשכיב מרע אינו קונה כדאמרינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז:) אמר רבא א"ר נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו משום דמלתא דליתיה בבריא ליתיה בשכיב מרע. ולענין פסק הלכה נראה דעובר יש לו זכייה ופוסל בעבדי אביו אם אין לו אחים אבל אם יש לו אחים אינו פוסל כר"ש בן יוחי דאמר כולן זכרים יאכלו דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוט מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא והכי אמרינן לקמן בפרק האשה (יבמות דף קיט.) היתה לה חמות אינה חוששת אע"ג דרוב נשים מתעברות ויולדות משום דכל המתעברות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוטן מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא והכי נמי אמרינן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) המבכרת שהפילה ישליכנה לכלבים משום דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוטן יולדות דבר שאינו קדוש בבכורה ומאי ניהו נדמה וסמוך מיעוטא דנדמה למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא:

ה מתניי

[דף סז:] **העובר והיבם והאירוסין והחרש ובן תשע שנים** ר"ף כג. **ויום אחד פוסלין ולא מאכילין ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד ספק** אינו **בן תשע שנים ויום אחד**

ספק הביא שתי שערות ספק לא הביא שתי שערות נפל הבית עליו ועל בת אחיו ואין ידוע איזה מת ראשון צרתה חולצת ולא מתייבמת:

נמ' האי עובר אי בת כהן לישראל היא. פסיל לה כנעוריה פרט למעוברת אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל. והיבם אי בת כהן לישראל היא פסיל לה ושבה אל בית אביה פרט לשומרת יבם ואי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא. והאירוסין אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דקני לה דכי תהיה אמר רחמנא והא קנייה בהא הויה [דף סח.] **אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה מ"ט משום דעולא דאמר עולא דבר תורה ארוסה בת ישראל** אוכלת בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה נפש קנין כספו והאי קנין כספו הוא **ומה טעם אמרו אינה אוכלת בתרומה גזירה שמא ימזגו לה כוס בבית** אביה **ותשקה לאחיה ולאחיותיה. והחרש אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דהא קנייה בתקנתא דרבנן ואי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין כספו אמר רחמנא והאי לאו בר קנין הוא. בן תשע שנים ויום אחד קא סלקא דעתך ביבם בן תשע למאי אי למיפסל קטן בן יומו נמי פסיל ואי להאכיל גדול נמי לא מאכיל. אמר רבא בן תשע שנים ויום אחד דהנך פסולין קתני דפוסלין בביאתן וכדתניא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין וחלל וממזר שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל פסלוה והא מדקתני סיפא אם אינן ראוין לבא בקהל הרי אלו פוסלין מכלל דרישא לאו בפסולים עסקינן רישא פסולי כהונה סיפא פסולי קהל.** וא"ת כיון דתנא רישא אפי' פסולי כהונה פוסלין כ"ש פסולי קהל סיפא דפסולי קהל למה לי וי"ל דתני סיפא לגלויי אריש דלא תימא רישא בפסולי קהל דוקא: **גופא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני וכו' מנה"מ אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ובת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה פסלה.** [דף סח:] **אשכחן** כהנת לויה וישראלית מנלן **מבת ובת אשכחן לתרומה לכהונה מנ"ל ק"ו מגרושה ומה גרושה שמותרת בתרומה פסולה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה וכי מזהירין מן הדין גלוי מלתא בעלמא היא. ועובד כוכבים ועבד פסלי מדר' יוחנן דאמר ר"י** משום ר"ש **מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה** שנא' **ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה** [דף סט.] **מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להן אלמנות וגירושין בה. אשכחן כהנת לויה** וישראלית מנ"ל הכא נמי בת ובת: ריי"ף כג:

ו מתני' האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין ואם אינן ראוין לבא בקהל הרי אלו פוסלין כיצד הרי ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה עוברה לא תאכל בתרומה נחתך העובר במעיה תאכל בתרומה [דף סט:] היה כהן שבא **על בת ישראל לא תאכל בתרומה עיברה לא תאכל בתרומה ילדה תאכל נמצא כחו של בן גדול משל אב:**

גמ' והשוטה תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום:

יום קיט

ז איתמר הבא על ארוסתו בבית חמיו רב אמר הוולד ממזר ושמואל אמר הוולד שתוקי הך פלוגתא מפרש לה בתלתא ענייני בפ' בתרא דקידושין דף עה. בלישנא קמא מפרש **רב אמר הוולד ממזר** ומותר בממזרת דסבירא ליה ספיקן בודאן מותר ושמואל אמר הוולד שתוקי ואסור בממזרת דספיקן בודאן אסור ולהך לישנא מסיק איפוך דבהדיא פוסק רב דהלכה כר"א דאמר ספיקן בודאן ספקן בספקן אסור ושמואל פוסק כהלל דתני הלל עשרה יוחסין עלו מבבל וכולן מותרין לבא זה בזה ולהאי לישנא הלכתא כרב דקי"ל כר"א כדפרישית לעיל בפ' החולץ סי' ז'. ועוד שם לשון אחר דקאמר לעולם לא תיפוך וממזר דקאמר רב לאו דמותר בממזרת אלא דאסור בבת ישראל ושמואל אמר משתקין אותו מנכסי אביו ואע"ג דתפס ולעולם אסור בבת ישראל ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי וכשלא בדקו את אמו איירי שמואל דאי בדקוה נאמנת לומר לכשר נבעלתי דשמואל פסיק בפ"ק דכתובות דף יד. הלכה כר"ג דאמר נאמנת וסוגיא דשמעתא דהתם מוכח דקי"ל הכי דפריך מינה הלכתא אהלכתא. ועוד יש שם לשון שלישי דמפרש מאי שתוקי בדוקי שבודקין את אמו ואם אומרת לכשר נבעלתי נאמנת ולהאי לישנא פליג רב עליה דשמואל ופסיל ליה אפילו בדקו את אמו ואמרה דמארוס הוא ולא קי"ל בהא כרב אלא

כדשמואל כדפרישית וגם **בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף** עד.) פוסק רבא כאבא שאול שהיה קורא לשתוקי בדוקי. **איכא דאמרי בבא עליה כולי עלמא לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה אלא כי איתמר הכי איתמר ארוסה שעיברה רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי** פירוש בדוקי ואם אמרה אמו לארוס **נבעלתי נאמנת ואע"ג דרוב פסולין אצלה** אבל **אי בדקינן לה ואמרה** לא ידענא או אי ליתה קמן דניבדקה מודה שמואל דהולד ספק ממזר. **גרסינן בפ"ק דכתובות דף יג: ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף הוא אמר מינאי והיא אומרת מיניה א"ר יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודי ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג דאמר נאמנת א"ל אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג** והא אמר ליה שמואל לרב יהודה **הלכתא כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה והכא רוב פסולין אצלה וליטעמיך תיקשי לך היא גופא הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחלה והא דיעבד והכא כדיעבד דמי:**

ח מתני' העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע. כיצד בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל וילדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה וילדה הימנו בן הרי זה עבד היתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה: ריי"ף כה.

גמ' מאי טעמא אמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה:

הדרן עלך אלמנה לכהן גדול

פרק ח

א [דף ע.] **הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהם ועבדיהם יאכלו. פצוע דכא וכרות שפכה הם ועבדיהם יאכלו נשיהם לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא הרי אלו יאכלו.** איזהו **פצוע דכא כל שנפצעו בצים שלו ואפילו אחת מהן כרות שפכה כל שנכרת הגיד ואם נשתייר מעטרה אפילו כחוט השערה כשר. פצוע דכא וכרות שפכה מותרין בגיורת ומשוחררת ואין אסורין אלא מלבא בקהל שנאמר לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה':**

ב גמ' [דף עה.] ת"ר איזהו **פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהן ואפילו נקבו ואפילו נימוחו ואפילו חסרו א"ר ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כל שאין לו אלא ביצה אחת אינו אלא כסריס חמה וכשר.** וקשה וכי פליג ר' ישמעאל אמתניתין דתנן כל שנפצעו בצים שלו ואפילו אחת מהן וא"ת התם בידי אדם והכא בידי שמים דא"כ מאי אריא אין לו אלא ביצה אחת אפילו חסרו שתיהן בידי שמים כשר כדאמרינן פצוע דכא בידי שמים כשר ומסתמא הוא הדין נמי כרות שפכה בידי שמים כשר ועוד שאנו רואין כמה בני אדם שנכרת מהן ביצה אחת ומולידין ולא מסתבר למימר צא וחזר על בניהן מאין הם. ופירש ר"ת ז"ל דאפילו בידי אדם מכשר הכא ויש לחלק בין נטלה הביצה לגמרי ובין נפצעה מידי דהוה חולין נה. אניטל הטחול דכשר ונקב בסומכיה טרפה. והא דאמרי' לקמן נכרתו ביצים או חוטי ביצים היינו דוקא שתי ביצים אבל אחת מהן כשר ואע"ג דקאמר אינו אלא כסריס חמה וכשר מ"מ אית ליה רפואה ופעמים שמוליד מדמכשר ליה ואף אם תמצא לומר דר' ישמעאל פליג את"ק יש לסמוך על דבריו כיון ששמע מפי חכמים בכרם ביבנה הוה דסמכא טפי כדאמרי' לעיל בפ' החולץ (יבמות דף מב:) ממתני' דכרמא הדר ביה. ובירושלמי ה"ב נמי משמע שהוא כשר לבא בקהל אבל משמע שאינו מוליד והכי איתא התם תני ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה כל שאין לו אלא ביצה אחת ואינו מוליד זהו סריס חמה א"ר יוסי שמעתי הלכה כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ולית אנא ידע ממאן שמעית א"ר אמי לא הוה ר' יוסי שמע מבר איניש זעירא אמר שמואל אם יבא לפני בעל ביצה אחת אני מכשירו רב הונא אמר דאיהו סבר כר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה א"ר יודן בר חנן ובלבד שלימין כלומר שיהו שלימין שניהם כשנטלה אחת מהן אבל אם נפצעה אחת ואח"כ נטלה אין זה פסול שחוזר להכשירו כמו נקב וחזר ונסתם. ועוד נראה לפרש שהם שתי תיבות ובלבד של ימין כלומר שניטלה של שמאל ושל ימין קיימת. וראיתי בירושלמי שם ומוכח שם דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה איירי בידי שמים והכי איתא התם פצוע דכא אית תנויי תני בידי אדם פסול בידי שמים כשר ויליף לה מממזר לא יבא ממזר לא יבא פצוע דכא מה ממזר בידי אדם אף פצוע דכא בידי אדם אית תנויי תני בין בידי אדם בין בידי שמים פסול מנא ליה א"ר מנא לא

יבא פצוע לעולם א"ר יוסי בר בון עוד הוא יליף ממזר לא יבא ממזר לא יבא פצוע דכא מה ממזר בידי שמים אף פצוע דכא בידי שמים וממזר בידי שמים יצירתו מן השמים הוי בעיא למימר מ"ד בידי אדם פסול בידי שמים כשר ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה מ"ד בין בידי אדם בין בידי שמים פסול דרבנן וכן צריך להיות דאי בידי אדם איירי ואינו מוליד היאך יהיה כשר מי גרע מההוא גברא דאיסתתים גובתא דשכבת זרע ואפיק במקום קטנים דפסול לפי שאינו מוליד אבל גמרא דידן יכול ר"ת לפרש דאיירי בידי אדם ולענין פסק הלכה אין לו ראיה מן הירושלמי. ורב אלפס ז"ל שהביאה בצורתה ולא פסק כמאן הלכה אין לעמוד על דבריו שמא הוא סובר דפליגי וממילא הלכה כרבנן או שמא סובר דלא פליגי כדפי' ר"ת והדעת נוטה דסבר דפליגי דאי סבר דלא פליגי לא היה סותם דבריו דמלתא דצריכא טעמא היא: [דף עה:] **א"ר יהודה אמר שמואל פצוע דכא בידי שמים כשר אמר רבא היינו דקרינן פצוע ולא קרינן הפצוע במתניתא תנא נאמר לא יבא פצוע דכא ונאמר לא יבא ממזר מה להלן בידי אדם אף כאן בידי אדם.** בידי שמים פי' רש"י ע"י רעמים וברד או לקוי ממעי אמו אבל אם אירע בו חולי ונסתרס פסול וכן משמע בירושלמי דליקוי שעל ידי חולי חשיב בידי אדם. **אמר רבא פצוע בכולן דך בכולן כרות בכולן. פצוע בכולן בין שנפצע הגיד בין שנפצעו הביצים בין שנפצעו חוטי ביצים דך בכולן בין שנידוך הגיד בין שנידוכו ביצים בין שנידוכו חוטי ביצים כרות בכולן בין שנכרת הגיד בין שנכרתו הביצים בין שנכרתו חוטי ביצים** ניקב למטה מעטרה שכנגדו למעלה מעטרה סבר ר' חייא בר אבא לאכשורי אמר ליה ר' יוסי הכי אמר ר' יהושע בן לוי עטרה כל שהוא מעכבת ואם נשתייר מלא החוט כשר יתיב רבינא וקא מיבעיא ליה מלא חוט על פני כולה או על פני רובה אמר ליה רבא תוספאה לרבינא מלא החוט על פני כולה וכלפי ראשה. אמר רב הונא כקולמוס כשר כמרזב פסול מ"ט האי שליט ביה אוירא והאי לא שליט ביה אוירא ורב חסדא אמר כמרזב כשר כקולמוס פסול מ"ט האי גריר והאי לא גריר אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא הלכה בין כמרזב בין כקולמוס כשר ואפילו למעלה מעטרה. ההוא עובדא דהוה במתא מחסיא שפייה מר בר רב אשי כקולמוס ואכשריה פרש"י ההוא עובדא דהוה כמרזב וא"כ משמע דלית הלכתא כפיסקא דמר זוטרא דמכשיר בתרוייהו והך עובדא כרבא דאמר כוותיה דרב הונא מסתברא. ההוא עובדא דהוה בפומבדיתא דאיסתתים גובתא דשכבת זרע ואפיק במקום קטנים ומסיק [דף עו.] במקומה מבשלה ושלא במקומה לא מבשלה ופסול וע"י חולי וליקוי בא ולא ממילא דלא גרע מכרות שפכה בידי שמים דאינו מוליד וכשר. א"ר יהודה אמר שמואל ניקב הגיד בעטרה עצמה כל שאילו נקרי ונקרע פסול ואם לאו כשר.ת"ר **ניקב פסול מפני שהוא שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וזהו פסול שחוזר להכשירו זהו מעוטי מאי למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה. אמר רבה בר רב הונא המטיל מים בשתי מקומות פסול אמר רבא לית הלכתא לא כאבא ולא כבר כבר הא דאמרן אבא מאי היא דאמר רב הונא נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה ולא היא דאפילו לר' אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה הני מילי איש אבל אשה פריצותא בעלמא היא:**

ריי"ף כד:

ג בעו מיניה מרב ששת פצוע דכא כהן מהו בגיורת בקדושתיה קאי ואסור או דלמא לאו בקדושתיה קאי ושרי אמר להו תניתוה פצוע דכא מותר בנתינה ואי ס"ד בקדושתיה קאי איקרי כאן לא תתחתן בם:

ד מתני' [דף עו:] **עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקיבות אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים ומה במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקיבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקיבות מיד אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמר להן לא כי אלא הלכה אני אומר ממזרין ונתינין אסורין ואיסורן איסור עולם אחד זכרים ואחד נקיבות:**

גמ' תניא א"ר יהודה מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא ואמר אני [דף עח.] ראשון ונשאתי מצרית ראשונה ואשיא לבני מצרית שניה כדי שיהא בן בני ראוי לבא בקהל וא"ת למה לא היה מותר לבא בקהל והלא אין מצרים במקומן יושבין שכבר עלה סנחריב ובלבל את כל העולם כדתנן במס' ידים פ"ד מ"ד ומייתי לה בפ' תפלת השחר (ברכות דף כח.) גבי יהודה גר העמוני מותר אתה ותירץ בעל הלכות

שמצרים שבו למקומן שנתן להם הכתוב קצבה כדכתיב מקץ ארבעים שנה אקבץ מצרים מן הגוים אשר נפוצו שם אע"ג דגבי עמון נמי כתיב ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון לא נתן להם קצבה וכן השיב ר' יהושע לרבן גמליאל במסכת ידים והכתיב ושבתי את שבות עמי ועדיין לא שבו והכי תניא בתוספתא במסכת ידים פ"ב בתר עובדא דגר העמוני שהודה רבן גמליאל לר' יהושע והותר לבא בקהל ואמר לו רבן גמליאל גר מצרי כיוצא בו אמר לו למצרים נתן קצבה שנאמר מקץ ארבעים שנה: כי אתא רב דימי א"ר יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שני הוי בתר אימיה שדינן ליה:

ריי"ף כה. **ה מתני'** [דף עט:] **אמר ר' יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש א"ר עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו שלא היתה לו שעת הכושר ר' אלעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר' עקיבא:**

גמ' היכי דמי סריס חמה א"ר יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן כל שלא ראה שעה אחת בכשרות ומנא ידעינן אמר אביי כל המטיל מים ואינו עושה כיפה:

ו [דף פ.] **א"ר אבהו סימני סריס ואיילונית ובן שמנה אין עושין בהן מעשה עד שיהא בן עשרים ובן שמונה מי קא חיי והא תניא בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו בשבת אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה הכא במאי עסקינן** כשגמרו סימניו דתניא איזהו **בן שמנה כל שלא כלו** [דף פ:] **חדשיו ר' אומר סימנין מוכיחין עליו שערו וצפרניו שלא גמרו טעמא דלא גמרו הא גמרו אמרינן** בר שבעה הוא ואישתהויי אישתהי ויוצא מידי נפל בשלשים יום אליבא דר' כמו לרשב"ג אבל לרבנן לא קאמר ר' אבהו דלרבנן יוצא מידי נפל בעשרים שנה. עבד רבא תוספאה עובדא באשה שהלך בעלה למדינת הים ואישתהי עד תריסר ירחי שתא ואכשריה כמאן כר' דאמר אישתהי כיון דאיכא רבן שמעון בן גמליאל דאמר מישתהי כרבים עבד מאי רבן שמעון בן גמליאל דתנן **רבן שמעון בן גמליאל אומר כל** ששהה ל' יום באדם אינו נפל וכן הלכה ודלא כר' אבהו:

ריי"ף כה: **ז ת"ר איזהו סריס כל שהוא בן** כ' שנה ולא הביא ב' שערות ואפילו הביא ב' שערות לאחר מכאן **הרי הוא כסריס לכל דבריו ואלו הן סימניו כל שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק רשב"ג אומר משום ר' יהודה בן יאיר כל שאין מימי רגליו מעלין רתיחות וי"א כל המטיל מים ואינו עושה כיפה וי"א כל ששכבת זרעו דוחה וי"א כל שאין מימי רגליו מחמיצין ואחרים אומרים כל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל רשב"א אומר כל שקולו לקוי ואין ניכר בין איש לאשה. ואיזו היא איילונית כל שהיא בת** כ' ולא הביאה ב' **שערות ואפילו הביאה לאחר מכאן הרי היא כאיילונית לכל דבריה ואלו הן סימניה כל שאין לה דדין ומתקשה בשעת תשמיש רשב"ג אומר כל שאין לה שיפולי מעיים כנשים רשב"א אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין איש לאשה: איתמר סימני סריס רב יהודה אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן היכא דהביא ב' שערות בזקן כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולן** דשתי שערות בזקן לא חשיבי שערות לגדלות לאפוקי מידי סריס אע"ג דבשאר מקומות בגוף מועילין לפי שמקום הזקן רגיל להביא שערות לכך אינו חשיב גדול על ידו ואם הביא כל סימני סריס חשבינן ליה סריס ואע"פ שהביא ב' שערות בזקן חשיב אין לו זקן כיון שלא נתמלא זקנו **כי פליגי בשלא הביא רב הונא אמר עד שיהו כולן ור' יוחנן אמר אפי' בא' מהן והלכתא כר' יוחנן:**

ריי"ף כו. **מתני' הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן איילונית לא חולצת ולא מתייבמת סריס שחלץ ליבמתו לא פסלה בעלה פסלה מפני שבעילתו בעילת זנות:**

גמ' קתני סריס דומיא דאיילונית מה איילונית בידי שמים אף סריס בידי שמים אבל בידי אדם חולץ וסתמא כר"ע דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא ושמעינן מהא דהלכה כר"ע דה"ל **מחלוקת ואח"כ סתם וקי"ל דהלכה כסתם:**

ח מתני' [דף פא.] **סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה ר' יוסי ור"ש אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה' יהודה**

אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא ר"א אומר [דף פב:] **חייבין עליו סקילה כזכר:**

גמ' אמר רב ליתא למתרתין [דף פג.] **מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקיבה היא אדרבה ליתא לברייתא מקמי מתניתין מדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה** דהוא ר"ש ש"מ הדר ביה ואין לומר דהדר ביה מברייתא לגבי רבי שמעון דמתניתין דמסתמא המשנה נשנית תחילה. **אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כר' יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה וכן הלכה.** מתוך דברי רב אלפס משמע דהא דפסיק משמיה דרב הלכה כר' יוסי אדר' יוסי דברייתא קאי כדקאמר רב ליתא למתני' מקמי ברייתא ורש"י פירש דארבי יוסי דמתניתין קאי ואמרי בי רב היינו רב הונא כדקאמר לקמן ופליגי אהא דאמרן לעיל אליבא דרב ליתא למתניתין מקמי ברייתא ומסתבר הכי דבהרכבה קושי וקידוש בכולהו נמי אירי ר"ש בהדיה וכולן משניות הן וכן פי' ר"י דאמרי בי רב רב הונא וחזינן לרב הונא דאמר לקמן בשמעתין משמיה דרב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משני מקומות אלמא דזכר ודאי הוי כדדריש מקרא איזהו זכר שיש בו שתי משכבות ובנדה קאמר רב נחמן משמיה דרב דספיקא הוי ופליגי רב הונא ורב נחמן אליבא דרב ועוד מדאיצטריך למימר הכא אמרי בי רב משמיה דרב ש"מ דפליגי אמוראי בהך מלחא אליבא דרב ולאפוקי משאר אמוראי איצטריך לפרושי משמיה דרב דאי לאו הכי אמאי איצטריך לפרושי משמיה דרב דכל אמרי בי רב סתם משמיה דרב הוא כדמוכח בפ' בית כור (בבא בתרא דף קה:) ובפ' השואל דף קב: דפריך מדאמרי בי רב אדרב אלא משום שאמר רב תחילה דליתא למתני' מקמי ברייתא הדר תו קאמר דאמרי בי רב משמיה דרב פליג אהא דאמרן וכיון דפליגי אליביה דרב מסתבר דהלכה כדאמרי בי רב דשמואל סבר כוותיה דאמר ליתא לברייתא מקמי מתניתין ולהאי פיסקא חייבין עליו סקילה משני מקומות כרבי יוסי דמתניתין: ושמואל אמר בקושי וקידוש. קידוש דתנן המסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו הרי זה קידש וחייב באחריותן ר' יוסי ור"ש אומרים אין אדם אוסר דבר שאינו שלו איבעיא להו [דף פג:] קידוש מה לי אמר רב

רי"ף כו:

אמר רב יוסף ת"ש דאמר רב הונא אמר רב אין הלכה כר' יוסי א"ל אביי מאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא דרב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כר' יוסי א"ל אמרי בי רב מני רב הונא ורב הונא אין הלכה קאמר וכיון דפליג רב אדשמואל קי"ל הלכתא כרב באיסורי. אבל אין להביא ראיה מהא דפסיק בהגוזל קמא דף ק. הלכה כר"מ בהך דדאין דינא דגרמי דבהא אף ר' יוסי מודה דאם קידש דחייב באחריותו והתם לא מייתי לה אלא לידע היכא אשכחן לר"מ דדאין דינא דגרמי ולענין דינא דגרמי הוא דפסיק כוותיה דדיינינן דינא דגרמי בעלמא אבל בהא אפשר דהלכה כר' יוסי דלא קידש:

יום קכ

ט רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ א"ר אמי מאי עביד ר"י לטומטום דבירי דאותביה אבי כורסא ואיקרע ואוליד שבע בנין ור' יהודה אמר לך צא וחזר על בניו מאין הן משמע דרבנן פליגי עליו וסברי דלאו סריס הוא וחולץ ומייבם ורבי יוסי בר יהודה פליג אאבוה ועביד ליה ספק סריס ופסיל במקום אחין וחולץ שלא במקום אחין ואינו מייבם והכי עבדינן לחומרא:

הדרן עלך הערל

פרק ט

א יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן מותרות לאלו ולאלו ואסורות לאלו ולאלו [דף פד.] **מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן. כהן הדיוט שנשא אלמנה ויש לו אח כ"ג חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח כשר מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ישראל מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן. ואלו אסורות לאלו ולאלו כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר אסורות לאלו ולאלו ושאר כל הנשים מותרות**

לאלו ולאלו:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין מתיב רבין בר רב נחמן לא יקחו ולא יקחו מלמד שהאשה מוזהרת על ידי האיש אמר רבא כל היכא דהוא מוזהר היא נמי מוזהרת כגון גרושה לכהן שהוא מוזהר שלא ישאנה אף היא מוזהרת שלא לינשא לו וכל היכא דהוא אינו מוזהר איהי נמי אינה מוזהרת כגון חלל שאינו מוזהר שלא לישא כהנת הכהנת נמי אינה מוזהרת שלא לינשא לחלל וכן הלכה וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עג.) והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי דאמר קהל גרים לא איקרי קהל:

ב מתני' שניות מד"ס שניה לבעל ולא שניה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם שניה ליבם ולא שניה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שניה לזה ולזה אסורה לזה ולזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא
ריי"ף כז. **מזונות ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו להוציא אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל** לנתין ולממזר **יש להן כתובה:**

גמ' [דף פה.] בעו מיניה בני בירי **שניה לבעל ולא שניה ליבם יש לה כתובה מיבם או אין לה כתובה מיבם כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון** לית **לה או דלמא כיון** דאי לית ליה לראשון **תקינו לה רבנן משני אית לה** אמר להו רב ששת תניתוה כתובתה על נכסי בעלה הראשון **ואם היתה שניה לבעל** אפילו מיבם אין לה:

ג בעא מיניה **ר"א מר' יוחנן אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה מזונות או אין לה מזונות היכי דמי אילימא בדיתבה תותיה בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא כגון שהלך הוא למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו וכי אית לה כתובה אית לה מזוני או דלמא כתובה דלמישקל ולמיפק אית לה אבל מזוני דדלמא תתעכב ותותיב גביה לית לה א"ל אין לה והא תניא יש לה כי תניא ההיא לאחר מיתה וכן הלכתא: ת"ר אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו**
ריי"ף כז: **להוציא שניות מד"ס אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשירה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר** רשב"א מפני מה באלמנה לכ"ג **יש לה כתובה מפני שהוא** פסול והיא פסולה וכ"מ שהוא פסול והיא פסולה קנסו אותו בכתובה [דף פה:] **ומפני מה אמרו שניות מד"ס אין להן כתובה מפני שהוא כשר והיא כשירה וכל מקום שהוא כשר והיא כשירה קנסו אותה בכתובתה ר' אומר הללו דברי תורה ואין ד"ת צריכין חיזוק והללו ד"ס וד"ס צריכין חיזוק דבר אחר זו הוא מרגילה וזו היא מרגילתו** ואמרינן דאיכא בין רשב"א ובין ר' ממזרת ונתינה לר"ט ומחזיר גרושתו לר"ע בעולה לכ"ג וסוטה מ"ד דאורייתא הנהו נמי דאורייתא ומ"ד מפני שהוא מרגילה הא איהי מרגילה ליה ונראה דהלכה כרבי דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ועוד דסתמא דמתני' היא ממזרת ונתינה יש להן כתובה. **הא דקתני אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה ה"מ כשהכיר בה אבל אם לא הכיר בה יש לה תוספת אבל מנה ומאתים אין לה וכן ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין ולממזר כיוצא בהן והא דקתני הכא שניה אין לה כתובה מנה ומאתים הוא דלית לה אבל תוספת יש לה** והכל מבואר ומפורש בכתובות פ' אלמנה ניזונית:

הדרן עלך יש מותרות

פרק י

א האשה שהלך בעלה למדינת הים [דף פז:] **ואמרו לה מת בעליך ונישאת ואח"כ בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה** לא **כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות** לא על זה ולא **על זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין** יורשין של זה ויורשין **של זה יורשין כתובתה מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין:**

גמ' אוקימנא לרישא דמתניתין דקתני תצא מזה ומזה שנשאת ברשות בית דין ובעד אחד דאי איתא שני עדים לא צריכה לב"ד ומשום הכי תצא מזה ומזה דאע"ג דאקילו בה בית דין למישרייה בעד אחד משום עיגונא היה לה ליתן עיניה על חומר שבסופה ולדקדק

יפה אם מת בעלה ולא לסמוך לגמרי על עדות של עד אחד **וסיפא דקתני נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות בית דין אלא בשני עדים ולפיכך מותרת לחזור לו דהויא** אנוסה דאמרינן מאי הוה לה למיעבד וכן אמר רב לא שנו שלא ברשות אבל ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות ב"ד אלא בשני עדים ולפיכך מותרת לחזור לו דהויא אנוסה דאמרינן **מאי הוה לה למיעבד וכן אמר רב לא שנו אלא שנישאת בעד אחד אבל נישאת בשני עדים לא תצא** מן היתרא של בעלה הראשון ולית הלכתא הכי **אלא לא שנא נישאת ע"פ ב"ד בעד אחד ולא שנא נישאת על פי שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה דאמרינן לקמן (יבמות דף צא:) רב פפא סבר למיעבד עובדא** במאי הוה לה למיעבד א"ל **רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא** דהא תנן כל הני מתניתא אמר ליה ולאו שנינהו א"ל ואשינויא ניקו ונסמוך אלמא דלית **הלכתא כרב דאמר לא תצא מהיתרא הראשון ולא כרבי שמעון דאמר נישאת** [דף פח:] **שלא ברשות מותרת לחזור לו ואע"ג דאמר רב הכין הלכתא לא סמכי' עליה. וצריכה גט מזה ומזה בשלמא מראשון תיבעי גט אלא משני אמאי זנות בעלמא הוא אמר רב הונא גזירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט אי הכי סיפא דקתני** נתקדשה מותרת לחזור לו הכא נמי לימא **גזירה שמא יאמרו גירשה זה וקידש זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט.** [דף פט.] **סיפא אמרי קידושי טעות הוו. רישא נמי אמרי נישואי טעות הוו רישא דעבדא איסורא קנסוה רבנן סיפא דלא עבדא איסורא לא קנסוה רבנן.** פי' דעבדא איסורא קנסו רבנן וחשו לגירש זה ונשא זה ולא רצו להתירה משום נשואי טעות אבל סיפא דלא עבדא איסורא לא חשו לגירש זה ונשא זה והתירוה מטעמא דקידושי טעות ודלא כרב אלפס ז"ל שכתב אלא רישא דעבדא איסורא משמע דהשתא הדר ביה מטעמא שמא יאמרו ואי אפשר לומר כן דהא לקמן (יבמות דף צד:) גבי אשת אח ואחות אשה לא מצרכינן גט אלא לר"ע ודוקא כשקידש אחיו אבל לרבנן וגם לר"ע כשנשא אחיו אינה צריכה גט ואי טעמא משום קנסא לחודה התם נמי הוה לן למיקנס כיון דעבד איסורא אלא ודאי תרתי טעמי בעינן הלכך כשנתקדשה דלא עבד איסורא ובאשת אחיו ובאחות אשה דליכא שמא יאמרו אינה צריכה גט: **ואין לה כתובה מ"ט תקינו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא תהא קלה בעיניו להוציאה: ולא מזונות מ"ט דתנאי כתובה ככתובה דמיא וכיון דלית לה כתובה לית לה תנאי כתובה ולא פירות שאכל הבעל מנכסי מלוג אחר** שנשאה ואע"ג שאינו חייב בפרקונה: **ולא בלאות מה שבלה מנכסי צאן ברזל ואבד לגמרי אינו משלם** תחתיו אבל הבלאות שהן קיימין **נוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונית דף קא. והיוצאת משום שם רע נוטלת מה שבכניה ויוצאה מסייע ליה לרב הונא דאמר זינתה לא הפסידה בלאותיה קיימין ירושלמי. ה"א ולא פירות א"ר אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות** הדא דתימא כשאכל עד שלא בא הראשון אבל אם אכל משבא הראשון מוציאה ממנו ואם נטלה מזה ומזה תחזיר **הדא דתימא כשנטלה כתובה זו או מזונות משבא הראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה:**

ב [דף פט:] **א"ר יצחק מנין שהפקר ב"ד היה הפקר שנא' וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל** רכושו והוא יבדל מקהל הגולה **ר' אלעזר אומר מהכא אלה הנחלות אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין** את בניהם כל מה **שירצו אף ראשים מנחילין** את העם כל מה **שירצו: והולד ממזר מזה ומזה בשלמא משני הוי ממזר אלא מראשון** אם החזירה וילדה לו בנים **אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן ליה בממזרת אמר שמואל אסור בממזרת וכן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרי ליה ממזר דאסור בבת ישראל. תניא** [דף צ:] **אמר ר' אלעזר בן יעקב שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בימי יוונים והביאוהו לבית דין וסקלוהו ולא מפני שהיה ראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך שוב מעשה באחד שהטיח באשתו תחת התאנה והביאוהו לבית דין והלקוהו לא מפני** שהיה ראוי לכך אלא **שהשעה צריכה לכך: ולא זה** ולא זה מטמאין לה דכתיב כי אם לשארו ואמרינן **שארו זו אשתו וכתיב**

רי"ף כח. **מותרת לחזור לו דהויא**

רי"ף כח: **מסייע ליה לרב הונא דאמר זינתה לא הפסידה**

לא יטמא בעל בעמיו להחלו **יש בעל שמטמא ויש בעל שאינו מטמא הא כיצד מטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מטמא לאשתו פסולה.** ואין יורשין של זה ויורשין [דף צא.] **של זה יורשין כתובתה כתובה מאי עבידתא** והא אמרת אין **לה כתובה א"ר פפא כתובת בנין דכרין מהו דתימא איהי דעבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל: מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ולא מייבם מדרבנן ואחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מייבם מדאורייתא ולא מדרבנן:**

ג מתני' [דף צב.] **האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואח"כ מת בנך ונשאת ואח"כ אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד הראשון ואחרון ממזר:** רי"ף כט.

גמ' ת"ר זו דברי ר' עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים אין ממזר ביבמה וא"ת והא מוכח בגיטין דף פ: דאפי' לרבנן הוי ממזר מיבמה לשוק דסתמא דהש"ס בפרק הזורק מוקי ההיא משנה דכל העריות שאמרו צרותיהן מותרות דקתני בה כל הדרכים האלו בה כרבנן דר' עקיבא מדבעי התם נישאו אין אבל זינו לא ותהוי תיובתא דרב המנונא דאמר שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה ובנישאו דוקא הוא דמחמיר משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים או דלמא נישאו והוא הדין לזינו ומסייע ליה לרב המנונא וההיא סוגיא על כרחין אליבא דרבנן דאי כר"ע פשיטא דאפילו זינו אסורה ליבם אפילו ליתא לדרב המנונא כדמוכח בסוטה פרק היה מביא (סוטה דף יח:) דקאמר התם אמרי במערבא לית הלכתא כרב המנונא ופריך אלא הא דקתני שומרת יבם וכנוסה ואם אינה נאסרת עליו בזנות לא מצי משקה ומשני הא מני ר' עקיבא היא דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין ומשוה לה כערוה ויש לומר דלרבנן לא הוי ממזר אלא מדרבנן וממזר דמתניתין משמע ליה מדאורייתא מדקתני סיפא אמרו לה מת בעליך ונישאת ואח"כ אמרו לה קיים היה ומת הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ואי הוה מוקמינן רישא כרבנן וממזר דקתני היינו מדרבנן **משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה** למדינת הים א"כ היכי מצי למיתני בסיפא האחרון אינו ממזר כי היכי דקנסינן לה לגבי בעל שהולד ממזר וכשר הוא מן התורה הכי נמי קנסינן לה לגבי בועל אפילו לאחר מיתת הבעל או גירושין אסור בה והולד ממנו ממזר. ואם תעמיד סיפא בנישאת בעדים ולכך לא קנסוה אי סיפא בעדים רישא נמי בעדים א"כ גבי יבמה למה קנסוה להיות ממזר. ויש אומרים דהיכא שבא הבעל וקנסוה חכמים שהולד ממנו ממזר קנסוה נמי לגבי השני דהולד ממנו ממזר אף לאחר מיתת הבעל או גירשה אבל היכא דמת הבעל במדינת הים כיון דלא שייך קנס לגבי בעל לא קנסוה נמי לגבי שני. ואינו כלום דעיקר קנסא לשני הוא שנישאת לו באיסור ואגב השני קנסוה נמי לגבי ראשון. ואע"פ שפירשתי דלרבנן הוי ממזר מיבמה לשוק מדרבנן אין להקשות מהא דאמר ר' יהושע בפרק קמא דף טו: גבי בני צרות מעידני לכם שהם בני כהנים גדולים דאפילו לבית שמאי דלדידהו הוי בני יבמה לשוק לית בהו פסול שאני התם דליכא טעמא דמיחלפא כיון שלא נשאו בטעות אלא בהוראות ב"ד ולא דמי למי שהלך בעלה למדינת הים. ואי תקשי לך מההיא דאמרינן לקמן בפירקין (יבמות ד' צד.) אלא כי איצטריך לר' עקיבא סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר ר' עקיבא יש ממזר מחייבי לאוין חיישינן אקילקולא ודייקא ומינסבא קמ"ל אלמא משמע דלרבנן ליכא קילקולא ביבמה לשוק בשמועת טעות כשנישאת לשוק י"ל דההיא סוגיא לא סברא כסתמא דהש"ס דגיטין אלא סברא כלישנא קמא דרב גידל וכירושלמי בפ' הזורק ה"ז כמו שאפרש לקמן אי נמי כיון דשכיחי טובא דסניא ליה טפי מדרחמא ליה סברא היא דלא חיישא אלא אקלקולא דאורייתא אע"ג דבעלמא חיישא אפי' אקילקולא דרבנן תדע דהא מסיק דאפי' אקילקולא דאורייתא לא חיישא הילכך אין תימה דלא איצטריך ליה לאשמועינן דאקילקולא דרבנן לא בחיישינן ובירושלמי משמע דלרבנן לא הוי ממזר מיבמה לשוק דמוקי למתניתין דהזורק דתנן הכונס את יבמתו והלכה צרתה וכו' כר' עקיבא דקאמר עליה אלו דברי ר' מאיר דקאמר משמיה דר' עקיבא אבל חכמים אומרים אין ממזר מיבמה: **אמר רב יהודה אמר רב מנין שאין קידושין תופסין ביבמה לשוק שנאמר לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר לא** תהיה בה הויה לזר ואפילו לרבנן דרבי עקיבא דכוותייהו סבירא ליה לרב מדאמר לעיל בפ' החולץ (יבמות דף מה.) עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולר' עקיבא הוי ממזר

כדאיתא בפ' עשרה יוחסין (קידושין דף עה:) ועוד לקמן בשמעתין דקאמר [דף צב:] ר' ינאי בחבורה נמנו וגמרו **אין קידושין תופסין ביבמה וא"ר יוחנן** לאו משנתינו היא זו האומר לאשה וכו' ודחי הא מני רבי עקיבא היא מכלל דאיהו קאמר אפי' לרבנן **ושמואל אומר בעניותינו צריכה גט מספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה** קידושין הוא דאתא א"ל **רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל אמר רבא השתא דאמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל אם היה יבמה כהן חולץ ושריא ליה איתגורי איתגיר א"כ מצינו חוטא נשכר אלא אם היה יבמה ישראל נותן לה שני גט והותרה לו.** היה אומר ר"ת ז"ל דוקא היכא דבעי יבם ליבומה אבל אי לא בעי ליבומה חולץ לה ושריא להאי דקידשה דבקידושין לא קנסינן אפילו אשה שהלך בעלה למדינת הים כדתנן לעיל שמותרת לחזור לו ולא החמירו עליה משום חשש שמא יאמרו גירש זה ונשא זה אלא דוקא היכא דעבד איסורא כדפי' לעיל וכי היכי דבנתקדשה מותרת לחזור לבעל הוא הדין אם מת הבעל או גירשה מותרת לחזור למקדש דלא אשכחן שאסרוה לשני אלא היכא דאסורה גם לראשון וכ"ש ביבמה דבמזיד לא מיתסרא דאין להחמיר בה יותר מבאשת איש. וכן הורה רבינו תם ז"ל הלכה למעשה באשה שלא ידעה שיש לה יבם ונתקדשה והתירה למקדש אחר חליצת היבם והא דפריך הכא איתגורי איתגור לא לאוסרה על המקדש פריך אלא דמשמע ליה הא דקאמר אם היה יבמה כהן חולץ לה בעל כרחו קאמר שכופין אותו דאי לאו הכי מאי קמ"ל דאי לאשמועינן דמותרת למקדש הא לא איצטריך ליה לרב אשי לאשמועינן דמלתא דפשיטא היא כדפרישית לעיל ומש"ה פריך עלה איתגורי איתגור דמשום שקדשה באיסור יחלוץ לה יבם בעל כרחו ומעיקרא אי הוה בעי הוה מיבם ולא הוה כפינן לחלוץ תתעגן כל ימיה ולא תנשאי לו אבל אם מדעתו חולץ מותרת לו ואין זה איתגורי איתגור וא"ת השתא נמי מאי קמ"ל דנותן לה שני גט והותרה לו אי לאשמועינן דבעיא גט הא לא איצטריך דכבר פסק אמימר הלכתא כשמואל. ואומר רבינו תם שכופין אותו ליתן גט שלא יהא חוטא נשכר ודוקא נתקדשה אבל נישאת אפי' רצה היבם לחלוץ לא שבקינן לה תותי בעלה דאסורה לשניהם ותצא. **אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב יבמה קידושין אין בה נישואין יש בה** אי קידושין אין בה נישואין נמי אין בה אלא אימא קידושין ונישואין אין בה תימא מאי קמ"ל דכי היכי דקדושין לא תפסי בה נישואין נמי לא תפסי בה הא מלתא דפשיטא היא היכי תיסק אדעתא למימר דקידושין לא תפסי בה ונישואין תפסי בה ונראה דהא לישנא דרב גידל פליגא אהך סוגיא דגיטין פרק הזורק וסבירא ליה כי ההיא דירושלמי דמוקי מתניתין דהזורק כר' עקיבא אבל לרבנן אין ממזר מיבמה והכי קאמר כי היכי דקידושין לא אסרי איבם נישואין נמי לא אסרי לה עליה דלית ליה השתא דרב המנונא וכיון דבזנות דמזיד לא מיתסרא לא אסרינן לה נמי בנשואין שוגג דהא דקנסינן באשה שהלך בעלה למדינת הים בנישואין שוגג היינו משום דבזנות מזיד מיתסר מדאורייתא כדקאמרינן לקמן (יבמות דף צד:) אשה דבמזיד אסירא מדאורייתא בשוגג נמי גזרו רבנן ולא חייש נמי השתא דאתי לאחלופי **באשה שהלך בעלה למדינת הים** ואי בעית אימא מאי נישואין יש בה בזנות כדרב המנונא דאמר רב המנונא יבמה שזינתה אסורה ליבמה ואיבעית אימא לעולם כדאמרינן מעיקרא קידושין אין בה נישואין יש בה **משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים** דאי לא קנסינן לה אתי למימר דגם באשת איש נמי לא ניקנוס ולהכי קנסינן לה אף ביבמה כל י"ג דברים אבל משום לתאי דידה אין ראוי לקנוס כיון דבמזיד לא מיתסרא אין לקונסה נמי בנישואי שוגג כדפרישית ואין לאוסרה איבם משום שמא יאמרו חלץ זה ונשא זה ונמצא נושא חלוצתו דהא אפילו באשת איש לא חיישינן להכי אלא משום קנס דהא בנתקדשה דלא בעינן למיקנסא משום דלא עבדא איסורא מותרת לחזור לו אלא משום טעמא דקנסינן לה והני תרי לישני בתראי דרב גידל כסוגיא דגיטין דפ' הזורק דלרבנן הוי ממזר ביבמה. ונראה דהלכה כהני תרי לישני בתראי דרב גידל דאפי' לרבנן הוי ממזר ביבמה לשוק מדרבנן כשנשאת בטעות מדאתיא סוגיא דגיטין כוותייהו ואע"ג דליתא לדרב המנונא כדפסיק בסוטה מ"מ מטעם דמיחלפא הוי ממזר ויש מפרשים סוגיא דגיטין מטעם דמיחלפא מיתסרא איבם דתצא מזה ומזה אבל ממזר לא הוי לרבנן כדמוכח בירושלמי ואי אפשר לומר כן דהא אמר כל הדרכים האלו בה ומיהו את"ל דהלכתא

כירושלמי וכלישנא דרב גידל דלרבנן לא הוי ממזר מ"מ תצא וכן פסקו ר"ח ורב אלפס ז"ל ואפי' לרבנן והביא ראיה מן הירושל' והכי איתא התם פ"ז ה"ה **יבמה שנישאת בלא חליצה ר' ירמיה אמר זה חולץ וזה מקיים ר'** יהודה בן פזי בשם ר' **יוחנן אמר תצא ר'** יוסי בר אילעי אומר **תצא ר' יוסי שאל לרבי פנחס היאך ר' סבר א"ל כרבי ירמיה** א"ל חזור בך דאל"כ אנא **כתיבנא עלך זקן ממרא** אמר רב זבידא מתניתא מסייע לר' יוחנן **תצא מזה ומזה וי"ג** דברים בה **דברי ר"מ שאמר משום ר"ע** אבל **חכמים אומרים אין ממזר ביבמה הא לצאת** תצא וס"ל לירושלמי דמטעם אחלופי אמרו שתצא אבל לגמרי כאשה שהלך בעלה למדינת הים לעשות הולד ממזר כולי האי אין להחמיר משום איחלופי ובהא פליגא גמרא דידן אסוגיא דפ' הזורק. ובעל הלכות ז"ל כתבו שומרת יבם שנתקדשה נותן לה גט ומותרת ליבם אבל למקדש אסורה עולמית **שלא יהא חוטא נשכר ואם נישאת והיו לה בנים אם היה בעלה ישראל חולץ לה יבם ויושבת תחת בעלה ואפוקי לא מפקינן לה דכיון דאשה שהלך בעלה למדינת הים הולד ממזר מזה ומזה אם אתה אומר תצא נמצא אתה מוציא לעז על בניה.** וכתב ר"ח ז"ל דלאו דסמכא הוא דכיון דבירושלמי קאמר תצא משום שלא **נוציא לעז על בניה אין** לנו לחלק **בין יש לה בנים** לשאין לה בנים ובמסכת גיטין פ' הזורק קתני גבי יבמה שנשאת בלא חליצה כל הדרכים האלו בה אלמא אפילו יש בנים תצא **ומסתבר דלא א"ר ירמיה זה חולץ וזה מקיים אלא בשיש לה בנים** ואהא פליג **רבי יוחנן ואמר תצא** אבל בשנתקדשה תצא מן המקדש נראה כדבריהם כך כתב ר"ח מיהו נראה דברי ר"ת ז"ל עיקר היכא דלא ידעה שהיה לה יבם ונתקדשה בשוגג שאף לדברי בעל הלכות מוכח כך שלא אסרה למקדש אלא משום שלא יהא חוטא נשכר והיינו דוקא במזיד. והלכה למעשה נראה דאם נישאת לשוק בנישואי שוגג תצא וכל הדרכים האלו בה כסוגיא דפרק הזורק וכתרי לישני בתראי דרב גידל ואם נתקדשה במזיד אסורה למקדש כדי שלא יהא חוטא נשכר אבל אם היתה סבורה שלא היה לה יבם ונתקדשה אם חלץ לה יבם מותרת למקדש:

יום קכא

ד [דף צג:] **בעו מיניה מרב ששת עד אחד ביבמה מהו מי אמרינן טעמא דעד אחד משום דמלתא דעבידא לאגלויי לא משקר הכא נמי לא משקר או דלמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופא דייקא ומינסבא והכא זימנין דרחמא ליה ולא דייקא ופשט רב ששת דעד אחד מהימן. איכא דאמרי הא לא תיבעי לך דאפילו היא נמי מהימנא דתנן האשה שאמרה מת בעלי תינשא מת בעלי תתייבם אלא כי קא מיבעי** ליה למישרי יבמה לעלמא וא"ת ביבמה ליבם נמי אכתי מצי למיבעי במת בנך ואח"כ בעלך דומיא דמתניתין דאם יהיה העד נאמן במקום שהיא אינה נאמנת וי"ל דאין הכי נמי אלא הכי הוה מעשה דעל יבמה לעלמא בעו מיניה מרב ששת אי נמי הא נמי לא מיבעיא להו דכיון דנאמנת היא עצמה לומר מת בעלי ותתייבם ולא חיישינן שתשקר משום דרחמא ליה כ"ש שיהיה עד אחד נאמן אפי' במקום שהיא אינה נאמנת דעד אחד ודאי עדיף מינה ולא כדהוה ס"ד מעיקרא דעד אחד גריע מינה להעיד שמת בעלה ותתיבם אלא כיון דהיא מהימנא לומר מת בעלי ותתייבם אע"פ שהיא בעלת דבר כ"ש עד אחד ולא חיישינן דלמא רחמא ליה ליבם וסמכה על העד ולא דייקא וכיון דלא חיישינן להכי א"כ אפילו מת בנך ואח"כ מת בעליך דהיא לא מהימנא עד אחד נאמן. כי תיבעי לך יבמה לעלמא פירש רש"י כגון שאמר לה עד אחד מת יבמך או מת בעלך ואח"כ מת בנך וקשה לפירושו מאי קא מיבעיא ליה במת בעלך ואח"כ בנך הא איהי גופא מהימנא וכ"ש עד אחד כדקאמר הא לא תיבעי לך דאיהי נמי מהימנא ועוד למאי דפרישית כיון דפשיטא ליה דעד אחד מהני ביבמה ליבם משום דהיא גופא מהימנא לומר מת בעלי ותתייבם וכ"ש עד אחד הילכך מהימן נמי העד לומר מת בנך ואח"כ מת בעלך אע"ג דהיא גופא לא מהימנא יבמה לעלמא נמי תיפשוט ליה שעד אחד נאמן לומר [דף צד.] מת בעלך ואח"כ מת בנך כמו שהיא עצמה נאמנת לומר מת בעלי ואח"כ מת בני וכיון שנאמן בזה במה שהיא נאמנת במת בעלי ה"ה נמי שיהא נאמן במת יבמך שתינשא לשוק במה שהיא אינה נאמנת הלכך נראה דלא מיבעיא ליה אלא במת יבמך אבל במת בעלך ואח"כ מת בנך פשיטא ליה דעד אחד לא מהימן אע"ג דאיהי מהימנא לומר מת בעלי ואח"כ מת בני משום דלדידה יש להאמין במיגו דאי בעיא אמרה מת בעלי ושתקה ממיתת הבן והיתה מותרת לשוק

משום שהיינו מעמידין הבן בחזקת קיים אבל בעד אחד ליכא מיגו דאיכא למיחש שמא שכרוהו שונאיה או הוא בעצמו רוצה לקלקלה וסבר אי מסהידנא אבעל לחודיה כי שמעה שמת גם הבן תחקור ותדע איזה מת תחלה ולא אוכל לקלקלה אבל אי מסהידנא אתרוייהו אבן ואבעל סמכא עילאי ומיקלקלה. וכתב רב אלפס ז"ל **דפשט רב ששת דמהימן ורבא נמי פשט דעד אחד נאמן ביבמה מק"ו לאיסור כרת התרתה לאיסור לאו לא כל שכן וקאמרי רבוותא אע"ג דדחינן להא דרב ששת ולהא דרבא הנך דחיותא לאו דסמכא נינהו אלא דקי"ל דעד אחד נאמן ביבמה לעלמא כדפשט רב ששת וכדפשט רבא וכן הלכתא.** ונראה לי דברי תימה איך פסקו להקל דעל כרחך דחייה דרבא טובה וחזקה היא דחיישינן שמא תעיד שקר במזיד משום דסניא ליה כ"ש שתסמוך על העד ולא דייקא ואע"ג דפשיטא להו משום דרחמא ליה לא שבקה מלמידק איכא טעמא לחלק כמו שכתוב בתוספתא שגדולה שנאת השנואות מאהבת האהובות ושכיח נמי טפי דסניא ליה מדרחמא ליה כדמוכח בסוף האשה שהלכה דף קיח:ועוד יותר קשה לה אם תפול לפניו כשהיא שונאת אותו ממה שנוח לה שתפול לפניו כשאוהבתו דאף אם תפול לפניו כשאוהבתו שמא יחלוץ לה ואפילו אם יכנסנה אינה מרווחת כל כך כי תוכל למצוא כיוצא בו או יותר טוב ממנו אבל אם תפול לפני מי ששונאתו על כרחה היא צריכה לינשא לסנויי לה או תתעגן כל ימיה אם אינו רוצה לחלוץ וכן הא דמוקי רב אחא בר מניומי מתניתין בעידי הזמה בהא אידחי מלתא דרב ששת שפיר והא דלא דחי פשיטותא קמייתא דרב ששת ביבמה ליבם ומוקי לה בעידי הזמה לא חשש בעל הש"ס להאריך משום לישנא אחרינא דפשיטא להו דמהימן אבל פשיטותא בתרייתא דחי הש"ס משום דמסתבר דלא מהימן עד אחד כי היכי דאיהי לא מהימנא לכך קשה הדבר להקל וכן במת בעלך ואח"כ מת בנך אע"ג דאיהי מהימנא עד אחד לא מהימן כדפרישית לעיל אבל מת בנך ואחר כך מת בעלך הוה פשיטא להו דעד אחד נאמן אע"ג דהיא לא מהימנא כדפרישית:

ה מתני' אמרו לה מת בעלך ונתקדשה ואח"כ בא בעלה מותרת לחזור לו ואע"פ שנתן לה האחרון גט לא פסלה מן הכהונה זה מדרש דרש ר' אלעזר בן מתיא ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה: רי"ף ל.

גמ' אמר רב הוה ליה לר' אלעזר בן מתיא למדרש בהאי קרא מרגניתא ודרש בה חספא מאי מרגניתא ואשה גרושה מאישה אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה כגון דאמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם ואע"ג דלעלמא לא הואי גירושין ולא שריא לאינסובי בהאי גיטא לדידיה מיהא איפסלא דאי כהן הוא איפסלא מיניה והיינו ריח הגט דפסיל בכהונה:

ו מתני' מי שהלכה אשתו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואחר כך באתה אשתו מותרת לחזור לו ומותר בקרובות שניה ושניה מותרת בקרוביו ואם מתה הראשונה [דף צד:] **מותר בשניה אמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואח"כ אמרו לו קיימת היתה ומתה הולד הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ר' יוסי אומר כל שהוא פוסל ע"י אחרים פוסל ע"י עצמו וכל שאינו פוסל ע"י אחרים אינו פוסל ע"י עצמו:**

גמ' מי שהלכה אשתו וכו' **ואע"ג דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים ואהני הני נישואים דקא מיתסרא אשת גיסו אגיסו אשת גיסו אסורה ואשתו שרייא ולא אמרינן מתוך שנאסרה אשת גיסו אגיסו דנאסרה אשתו עליו. לימא מתני' דלא כרבי עקיבא דאי כר"ע הויא לה אחות גרושתו. דתניא כל עריות שאמרו אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שנשאת ע"פ ב"ד או ע"פ עדים ור"ע מוסיף אף אשת אח ואחות** אשתו וה"ה לר"ע אשת אביו ואשת אחי אביו וכל עריות דמיתסרי ע"י קידושין בעיא גט דשמא יאמרו האי קמא תנאה הוו ליה בקידושין והא דלא חשיב להו משום דלא שכיח דנסיב להו על ידי שמועת טעות כיון דאסירי לאחר מיתה. אבל אם עבר ונשאה צריכה גט וכיון דאר"ע בעיא גט ממילא מיתסרא אשתו **עליה דהויא ליה אחות גרושתו. ולאו איתמר עלה א"ר גידל אמר רב חייא בר יוסף א"ר האי אשת אח** ה"ד כגון שקידש אחיו את האשה והלך לו **למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ויבם את אשתו ואח"כ בא אחיו. דאמרי אינשי הך קמא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר נסיב. אחות אשה נמי כגון שקדש אשה והלכה למדינת הים ושמע שמתה ועמד ונשא את אחותה דאמרי אינשי הך קמייתא תנאה הוי ליה בקידושין**

והאי שפיר נסיב אבל בנישואין מי איכא למימר תנאה הוה ליה בנישואין הלכך הויא ליה **מתני' כוותיה וכיון דמתניתין כוותיה הלכתא כוותיה.** עמקו ממני דברי רב אלפס ז"ל שפסק כר"ע כנגד רבים משום דדחיק לאוקומא מתני' כוותיה. דכ"ש דאתיא כרבנן בין בקידושין בין בנישואין. ואי משום דהש"ס שקיל וטרי לאוקמא מתני' כוותיה אורחא דהש"ס בכל דוכתי דמהדר לאוקמא המשניות אליבא דכולהו תנאי אע"ג דלית הלכתא כוותייהו ונראה לי להביא ראיה דהלכה כר"ע מהא דאמרינן לקמן (יבמות דף צה.) יבמה רב אמר הרי היא כאשת איש ושמואל אמר אינה כאשת איש ומוקי רב הונא פלוגתייהו **כגון שקדש אחיו את האשה והלך** למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ויבם את אשתו רב אמר הרי היא כאשת איש ואסורה ליבם משום דבעי' גט דאמרי אינשי תנאי היה לאחיו בקידושין והאי אוקימתא דרב הונא היא עיקר אע"פ דפריך הש"ס דלמא ליתא לדרב הונא ובדרב המנונא קא מיפלגי לא מסתבר דפליגי בדרב המנונא דהא בסוטהדף יח: פסיק הש"ס דליתא לדרב המנונא וגם לא מסתבר דפליגי בקידושין תופסין ביבמה דהא איפליגו בה כבר חדא זימנא והלכתא כרב באיסורי. אלמא חיישינן לתנאי קידושין כרבי עקיבא. **תניא ושכב איש** [דף צה.] **אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה. והלא דין הוא ומה במקום שבא על איסור קל שהיא אשת איש שאין האוסר אוסרה כל ימיו נאסר האוסר. מקום שבא על איסור חמור שהיא אחות אשה** שאשתו אוסרת את אחותה **על בעלה כל ימי חייה אינו דין שנאסר האוסר.** ת"ל אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה. **אמר רבי יהודה לא נחלקו ב"ש וב"ה בבא על חמותו** רי"ף ל: **שפסל את אשתו על מה נחלקו בבא על אחות אשתו שב"ש אומרים פסל. וב"ה אומרים לא פסל. אמר רבי יוסי לא נחלקו ב"ש וב"ה בבא על אחות אשתו שלא פסל את אשתו על מה נחלקו בבא על חמותו. שבית שמאי אומרים פסל. וב"ה אומרים לא פסל א"ר יהודה אמר שמואל אין הלכה כר"י. ההוא דעבד איסורא מחמתיה אייתיה רב יהודה ונגדיה אמר ליה אי לאו דאמר שמואל אין הלכה כר' יהודה אסירנא לאינתתיך עלך איסורא דלעולם: ר' יוסי אומר כל שפוסל ע"י אחרים** [דף צה:] **פוסל ע"י עצמו וכו' איבעיא להו מאי קאמר ר' יוסי אמר ר' אמי ר' יוסי ארישא דמתניתין קאי** וכו' **ור' יצחק נפחא אמר לעולם ר' יוסי אסיפא דמתניתין** קאי דאיירי בעד אחד ושמעי' לת"ק דאמר **ל"ש דאזול אשתו וגיסו למדינת הים ולא שנא דאזול ארוסתו וגיסו למדינת הים ואמרו לו מתה אשתך ומת גיסך ונשא אחותה ואח"כ באו אשתו וגיסו אשת גיסו אסורה על גיסו ואשתו מותרת לו ואמר ליה ר' יוסי ארוסתו וגיסו דאיכא למימר תנאה הוה ליה בקידושין והאי דנסיב לאחותה שפיר קא נסיב ובעיא גיטא מיניה דלא לימרו אשת איש יוצאה בלא גט דפסיל לה ע"י אחרים דהיינו גיסו דכיון דנפקא מיניה** בגט איפסלא לה מבעלה פוסל נמי **ע"י עצמו ואיתסרא ליה** אינתתיה עליה דהויא עליה **אחות גרושתו אבל היכא דאזול אשתו וגיסו למדינת הים וקא נסיב לה לאחותה דליכא למימר תנאה הוה ליה בנישואין ושפיר קא נסיב לה להאי** ולא קא בעיא גיטא מיניה דלא פסל לה **אגיסו אינו פוסל נמי על ידי עצמו ושריא ליה איתתיה: אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ואיסתפק לן בגמרא הא דאמר שמואל הלכה כר' יוסי אליבא דמאן אי אליבא דר' אמי אי אליבא דר' יצחק נפחא וכיון דלא איתברר כמאן מינייהו פסק לא שרינן לאשת** רי"ף לא. **גיסו אגיסו מספיקא.** כתב הראב"ד ז"ל ודוקא כשנישאת לו אשת גיסו ע"פ ב"ד דבהא אסר ר' יוסי לשנוייא דר' אמי אבל אם נישאת לו ע"פ עדים אשת גיסו מותרת אגיסו ואשתו מותרת לו דבהא אפילו לרבי יצחק נפחא שרי רבי יוסי בדאזיל אשתו וגיסו ואע"ג דאשה שהלך בעלה למדינת הים בעלמא אסורה לחזור לו אפילו בעדים דלא אמרינן מינס אניס התם הוא דאיכא למימר גירש זה ונשא זה אבל הכא כיון דאחות אשתו היא לא מיתסרא בלתא דנפשה אלא משום דאתי לאיחלופי באשה אחרת שהלך בעלה למדינת הים מסתייה דגזרינן בה בעד אחד דדמיא לפשיעותא אבל כשנשאת בעדים לא גזרינן בה דהא ודאי שני עדים שמשקרין מלתא דלא שכיחא היא והשיב עליו הרמב"ן ז"ל ודאי אשת גיסו שנשאת על פי עדים לר' יוסי מותרת בין לשינויא דר' אמי בין לשינויא דר' יצחק נפחא מיהו אי מתניתין כר' אמי מתוקמא לא קי"ל כר' יוסי אלא בכל **שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו** דהיא נמי פלוגתא דידיה ודתנא קמא אבל במאי

דקאמר **ע"פ עדים דאינו פוסל ע"י אחרים אינו פוסל ע"י עצמו** ובהא מודה לתנא קמא בדבר זה לא פסק שמואל הלכה כר' יוסי כי לא פסק אלא באשתו ע"פ ב"ד דפליגי ביה אבל במה שר' יוסי ותנא קמא מתירין אשת גיסו ע"פ עדים היינו משום דסברי כר' שמעון דמפליג באשה שהלך בעלה למדינת הים בין נשאת ע"פ ב"ד ובין נשאת בעדים ואנן קי"ל דלא עבדינן עובדא במאי הוה לה למיעבד הלכך ע"פ עדים נמי אסורה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה וכן באשת גיסו אע"פ דלא שייך למימר גירש זה ונשא זה כשבאת אשתו עם גיסו מכל מקום זימנין דאתי גיסו תחלה ושייך למימר גירש זה ונשא זה שמא מתה אשתו וצריכה גט ואף אם תבא אשתו אח"כ כיון שכבר נתן גט לאחותה נאסרה אשתו עליו כי הרואה שגירש אחותה שמא אינו יודע שזו היתה אשתו תחלה ויאמר זה נושא אחות גרושתו הלכך חיישינן לפירוקא דרבי אמי לאסור אשת גיסו אגיסו אפי' נשאת בעדים אליבא דהלכתא דלא מפלגינן בין עד אחד לשני עדים וחיישינן נמי לדרבי יצחק נפחא למיחש לתנאה. ואחיו שקידש אשה וכן הוא שקדש אחות אשה כל הדרכים האלו בה וכן הלכתא:

מתני' אמרו לו מתה אשתו **ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה ואם בא על השניה אחר** [דף צו.] **מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרות צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה:**

ז בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחין והאחין פוסלין על ידו אלא שהוא פוסל תחלה והאחין פוסלין תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פסלה על ידי אחין באו עליה אחין או עשו בה מאמר או שנתנו גט או שחלצו פוסלים על ידו:

גמ' ולבסוף לא פסיל והא תני רב זביד בר הושעיא **העושה מאמר ביבמתו ואח"כ בא עליה אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד פסלה אמרי ביאה פסלה אפילו בסוף מאמר תחלה פסיל ובסוף לא פסיל.** אמר רב יהודה אמר שמואל יש לקטן גט וכן אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל ויש לו מאמר תניא נמי הכי יש לו גט ויש לו מאמר דברי ר"מ וסבר ר"מ יש לו גט **והתניא עשו ביאת בן תשע שנים** ויום אחד כמאמר בגדול ר"מ אומר עשו חליצת בן תשע כגט בגדול ואם איתא ליתני חליצתו כגיטו אמר רב הונא בריה דרב יהושע אית ליה ווטר לרבן גמליאל דאית ליה אין גט לאחר גט הני מילי בגדול אחר גדול אבל בגדול אחר קטן מהני ולרבנן דאמרי יש גט לאחר גט ה"מ בגדול אחר גדול אבל קטן אחר גדול לא מהני. נראה דלרבי מאיר דאמר יש לו חליצה כ"ש ביאה אבל לרבנן דוקא ביאה יש לו אבל חליצה אין לו כלל ומתניתין ובריתא דלעיל דקתני בן תשע פוסל ע"י אחין בדרך אחד והאחין פוסלין על ידו בארבעה דרכים רבנן היא דלר"מ מאמר פוסל תחלה וסוף כגט של גדול והשתא לרבי מאיר יש לו גט וכל שכן מאמר אבל לרבנן מאמר יש לו כדמוכח לעיל דמאמר בתחלה פוסל אבל בגט שהוא במקום חליצה לא והא דקאמרי רבנן כמאמר בגדול ולא אמרו עשו ביאתו כמאמרו י"ל דאית ליה מאמר ווטר כדשני בגט לר' מאיר. ונראה דהלכה כרבנן וביאתו פוסלת תחלה וסוף ומאמרו תחלה דווקא ומהאי טעמא נמי לא אמרו חכמים ביאתו כמאמרו וחליצה וגט אין לו והא דאמר שמואל גט יש לו אליבא דר"מ קאמר דלא תימא מדקאמר כגט בגדול אלמא קטן אין לו גט וכן הא דאמר יש לו מאמר אליבא דרבנן קאמר דלא תימא מדקאמרי כמאמר בגדול אלמא קטן אין לו מאמר דאי אליבא דחד תנא קאמר שמואל כיון דאמר דיש לו גט כ"ש מאמר: גרסינן בפ' יוצא דופן (נדה דף מה.) [דף צו:] **בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל ואקשינן** ולכשיגדיל בגט סגי לה והא תניא עשו ביאת בן תשע **כמאמר בגדול מה מאמר בגדול צריך גט לביאתו למאמרו וחליצה לזיקתו אף בן תשע צריך גט לביאתו וחליצה לזיקתו ופרקינן ה"ק לכשיגדיל יבעול ויתן גט:**

מתני' בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת נשא אשה ומת הרי היא פטורה:

גמ' תנינא להא דת"ר סוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום:

מתני' בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו

ומשהגדיל נשא אשה אחרת ומת אם לא ידע את הראשונה משהגדיל השניה או חולצת או מתייבמת והראשונה חולצת ולא מתייבמת:

גמ' ויעשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ותדחה צרה מן הייבום אמר רב לא עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול ושמואל אמר עשו וכן א"ר יוחנן עשו ויעשו תנאי היא הך תנא דד' אחין גזר משום צרה ואשמועי' בגדול והוא הדין בקטן והאי דקאמר גדול משום דבגדול קאי ומיהו היכא דליכא צרה נמי כדקאמר בשמעתין והאי תנא דהכא לא גזר משום צרה ואשמועינן קטן והוא הדין גדול והאי דקאמר קטן משום דבקטן קאי ונראה דהלכה כר' יוחנן וכתנא דפרק ארבעה אחין דהא רבא מפרש אליביה דקאמר בשמעתין הא דאמרי רבנן זיקת ב' **יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה לא תימא הני מילי היכא דאיכא צרה** וכו' וכן לעיל בפ' ד' אחין (יבמות דף לב.) אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה.

ח מתני' אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא ב' שערות:

גמ' ורמינהו בן כ' [דף צז.] שנה **שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן כ'** והוא הסריס לא חולץ ולא מייבם הא איתמר עלה אמר ר' יצחק אמר רב והוא שולדו בו סימני סריס אמר רבא **מתני' נמי דייקא דקתני והוא הסריס. וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה** תני ר' חייא בר אבא עד רוב שנותיו:

הדרן עלך האשה קמא

פרק יא

ר"ף לא: **א נושאין על האנוסה ועל המפותה והאונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו ר' יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו:**

גמ' תנינא להא דת"ר אנס אשה מותר לישא בתה נשא אשה אסור לישא בתה והתנן הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה מדרבנן ומתניתין דתנן נושאין לכתחלה לאחר מיתה תנן. מנא ה"מ דמי שאנס אשה מותר לישא בתה דת"ר בכולן נאמרה שכיבה וכאן נאמרה קיחה ואיש כי יקח את אשה ואת אמה דרך ליקוחין אסרה תורה רבא אמר אנס אשה מותר ליקח בתה מהכא ערות בת בתך או בת בנך לא תגלה הא בת בתה ובת בנה **דידה גלי וכתיב ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה וגו' הא כיצד הא באונסין הא בנישואין ואיפוך אנא עריות שאר כתיב בהו בנישואין איכא שאר באונסין ליכא שאר:**

ב מתני' [דף צז:] **הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מייבמין ואפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן השפחה שנשתחררו בניה עמה:**

גמ' בני יודן אמתא אשתחרור שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי אמר ליה רבא והא רב ששת אסר אמר ליה הוא אסר ואנא שרינא. מן האב ולא מן האם כ"ע ל"פ דשרי דמשמום דלא ליתי לאחלופי בישראל ליכא למיסר דהכל יודעין דאין אב לעובד כוכבים ומשום שמא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה ליכא למיסר דלא שייך בגיורת קורבה ואשת אחיו **מן האם ולא מן האב כ"ע לא פליגי דאסור כי פליגי מן האב ומן האם מאן דשרי בתר אבא שדינן ליה דהא בני פלניא קרו ליה ומאן דאסר קרו ליה נמי בני פלניתא ואיכא דאמרי דפליג רב אחא בר יעקב אפילו באחין מן האם מאי טעמא גר שנתגייר כקטן** ריי"ף לב. **שנולד דמי ואקשינן ליה לרב אחא בר יעקב ופריק וכיון דלא איפסיקא הלכתא עבדינן לחומרא כרב ששת.** ובאחין מן האם כל העריות האסורות לישראל אסורות להן משום דלא ליתי לאחלופי בישראל בין שנולדו שניהן שלא בקדושה ובין שנולד אחד מהן בקדושה ואם האחד לידתו שלא בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה נוטה דעת ר"י דלא שייך הכא משום לאחלופי כיון דזה הכל בקדושה וזה הכל שלא בקדושה ואחין מן האב כל העריות האסורות לבני נח אסורות להן משום שמא יאמרו וכו' כגון אשת אביו לר' עקיבא דבפ' ד' מיתות (סנהדרין דף נח.) דדריש על כן יעזוב איש את אביו זו אשת אביו. ואחות אביו לר' אליעזר דדריש את אביו זו אחות אביו ואשת אביו לרבי אליעזר ואחות אביו לר' עקיבא שריין דלאו משום שמא יאמרו איכא ולאו משום לאיחלופי איכא ובעל הלכות פסק כר"ע דר' אליעזר שמותי הוא ויש פוסקין כר' אליעזר משום דרבנן דר' מאיר סברי כוותיה בפ' ארבע מיתות שם. ואם נשא אשה ובתה כשהיה עובד כוכבים כונס אחת ומוציא אחת וה"ה אשה ואחותה מן האם או אשה

ובת בתה אבל אשה ובת בנה או אשה ואחותה מן האב אף לכתחלה מותר לכנוס ואע"ג דאחות האב דאמור רבנן יקיים אמרי' בסיפא דלכתחלה לא יכנוס שאני הכא שאין האיסור בא אלא ע"י קידושין ואסור בחמותו דקי"ל כר' ישמעאל דחמותו לאחר מיתת אשתו בשריפה ולא קלשא איסורה וגזרו בגרים כך פסק ר"ח ויש פוסקין כר' עקיבא ואליבא דרבא: **תניא שני אחין תאומים גרים וכן משוחררין לא חולצין ולא מייבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתן ולידתן בקדושה הרי הן כישראל לכל דבריהם:**

הדרן עלך נושאין

יום קכב

פרק יב

א [דף קא.] **מצות חליצה בשלשה דיינין ואפילו שלשתן הדיוטות חלצה במנעל חליצתה כשירה באנפליא חליצתה פסולה סנדל שיש לו עקב כשר ושאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה:**

גמ' ומאחר דאפילו הדיוטות דיינין למה לי הא קמ"ל דבעינן יודעין להקרות כעין דיינין תנינן להא דת"ר מצות חליצה בשלשה שיודעין להקרות ר' יהודה אומר בחמשה [דף קא:] **אמר רבא אמר רב נחמן הלכה מצות חליצה בג' הואיל וסתם לן תנא כוותיה במקום מחלוקת דתנן סמיכת זקנים ועריפת עגלה בג' דברי ר' יוסי ר' יהודה אומר בחמשה החליצה והמיאונין בג' ולא פליג ר' יהודה ש"מ הדר ביה אמר רבא צריכי**

רי"ף לב: דיינין למיקבע דוכתא דכתיב **ועלתה יבמתו השערה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא בחמשה כמאן כרבי יהודה והא הדר ביה לפרסומי מלתא אמר רב כהנא הוה קאמינא קמיה דרב יהודה א"ל סק ותיב אזירזא דקני למלוי חמשה לפרסומי מלתא רב שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה** א"ל סק ותיב אזירזא דקני למלויי **לפרסומי מלתא א"ל תנינא בישראל בב"ד של ישראל ולא בב"ד של גרים ואנא גר אנא א"ל לפרסומי מלתא אמר רב יהודה כגון רב שמואל בר יהודה מרענא שטרא אפומיה:**

ב אמר רבא גר דן את חבירו דבר תורה דכתיב שום [דף קב.] **תשים עליך מלך עליך הוא דבעינן מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל ולענין חליצה עד שיהיו אביו ואמו מישראל.** פרש"י הא דאין גר דן ישראל היינו דיני נפשות אבל דיני ממונות דן ולא נהירא כיון דדריש ליה מקרא דמקרב אחיך בדיני נפשות איירי הא ממעטין גר מונשאו אתך בדומין לך בסנהדרין דף לו: ובקידושין דף עו: אלא בדיני ממונות איירי והא דאמרי' בפ' אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לו:)הכל כשרין לדון וקאמרי' בגמ' הכל לאיתויי מאי לאתויי גר לדון את גר חברו קאמר ותימה א"כ הא דא"ל **רב שמואל בר יהודה תנינא בב"ד של ישראל ולא בב"ד של גרים** למה לי קרא לענין חליצה למעוטי גרים כיון דאפילו לשאר דינין פסול כשאין אמו מישראל ורב שמואל בר יהודה גר הוה מדקאמר ואנא גר אנא וי"ל דאיצטריך לפוסלו אפילו לחליצה של גרים שהיתה הורתן ולידתן בקדושה אי נמי אי קבילי עלייהו היה כשר לדיני ממונות ולחליצה לא מהניא קבלה א"נ לדין של ישראל כשר לדון בלא כפייה דלא שייך שימה ודבר של שררה אלא בכפייה כי ההיא דלעיל בפ' החולץ (יבמות דף מה:) רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דכתיב שום תשים עליך מלך כל שימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה אלמא לא בעינן מקרב אחיך אלא במילי דשררא וכפייה וכן עיקר וכן משמע בההיא דסנהדרין הכל כשרין לדון לאתויי גר דמשמע בסתמא אפילו לדון ישראל וניחא נמי הא דאיצטריך למיפסליה לחליצה:

ג חלצה במנעל חליצתה כשירה אמר רבא אמר רב כהנא אמר רב אסי אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל שומעין לו אין חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העולם בסנדל. ומנעל לכתחלה מ"ט לא גזרה משום מנעל מרופט והא דתניא בשבת ס"פ תולין (שבת דף קמא.)לא תצא אשה במנעל המרופט ולא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשירה התם איירי שאינו מרופט כל כך דעדיין יכול להלוך בו והאידנא אין סנדל מצוי בינינו לכך נהגו לחלוץ במנעל לכתחלה וה"ג בירושל' ה"א תניא א"ר יוסי מעשה שהלכתי לנציבין וראיתי שם זקן אחד נומיתי לו בקי לך ר' יהודה בן בתירה מימיך אמר לי שולחני הייתי בעירו ועל

שולחני היה תדיר נומיתי לו ראית חולץ מימיך במה היה חולץ במנעל או בסנדל אמר לי וכי יש סנדל במקומנו:

ד אמר רב אי לאו דחזיתיה לחביבי דחלץ בסנדלא דאית ליה שנוצי אנא לא הוה חליצנא אלא בסנדלא דטייעא משום דמיהדק טפי והא דידן אע"ג דאית ביה חומרתא קטרינן ביה מיתנא כי היכי דתיהוי חליצה מעלייתא. ירושלמי ה"א רבי זעירא מחוי לרבי בא כיצד הוא עושה קושרו כדי שיכול להלוך בו מאליו אמר רבי חנינא בריה דר' הילל עונבו כדי שיהא יכול להתירו באחת מידיו כיצד הוא עושה מתירו בימין ותופשתו בשמאל ושומטת עקב בימין וגוררתו בשמאל כדי שתהא חליצה והתרה בימין. רבא אמר עיקר החליצה התרת רצועות ונהגו האידנא לקושרו בקשר גמור דקי"ל שבת קיג: דעניבה לאו קשירה היא לענין שבת ובגמרא דידן לא אשכחן שצריך התרה ביד ימנית דלא אשכחן שמצריך ימין אלא ברגל ולקמן (יבמות דף קה.) אמרי' נמי דגדמת חולצת בשיניה ומיהו נהגו העולם כן ע"פ הירושלמי. **אמר רב הונא אמר רב התרת יבמה לשוק בשמיטת רוב העקב מיתיבי התיר רצועת מנעל וסנדל או ששמט רוב הרגל חליצתה פסולה טעמא דשמט הוא הא שמטה היא חליצתה כשירה רוב הרגל אין רוב העקב לא היינו רוב הרגל היינו רוב העקב ואמאי קרי ליה רוב הרגל דרוב חילא דכרעא עליה דחיס מסייע ליה לרבי ינאי דא"ר ינאי בין שהתיר הוא ושמטה היא בין** שהתירה היא ושמט הוא חליצה **פסולה עד שתתיר היא ותשמט היא וכן הלכה.** איבעיא להו קרעתהו שרפתו מהו גלויי כרעא בעינן והא איכא או דילמא חליצה בעינן וליכא תיקו. בעא מיניה רבי נחמיה מרבה שני מנעלים זה על גב זה וקרעיתיה לעילאי ושלפתיה לתתאי וקאי עילאי מאי חליצה בעינן והא איכא או דלמא גלויי כרעא בעינן וליכא ולא איפשיטא אבל אם חלצה שניהן כשירה ואין בו משום מעל דמעל:

ה [דף קב:] **אמר רב יהודה אמר רב יבמה שגדלה בין האחין מותרת לינשא** לא' מהן ואין חוששין שמא חלצה נעלו של **אחד מהן טעמא דלא חזינן הא חזינא חיישינן שמא כוונה אע"ג דתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוון היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהן כאחד ה"מ למישרייה לעלמא אבל לאחין מיפסלא:** רי"ף לג.

ו אמר רב יהודה אמר שמואל סנדל התפור בפשתן אין חולצין בו שנאמר ואנעלך תחש פרש"י בלשון א' שיש תחתיו בגד כמו שנותנין לבד בתוך המנעל בימות החורף ולא נהירא לי דלא גרע מסנדל של עץ דקתני מתניתין דחליצתה כשירה ואוקמא אבוה דשמואל במחופה עור ודברי הכל ואביי נמי אוקי הך ברייתא דקב הקיטע כרבנן ובמחופה עור ונראה כלשון שני שפירש שתפרו במשיחה כעין שלנו דבעינן כוליה עור. **גם** נראה דאין חולצין בו לכתחילה קאמר דדרשא דתחת אסמכתא בעלמא היא אי הכי אימא תחש אין מידי אחרינא לא נעל נעל ריבה אי הכי אפילו בפשתן נמי א"כ תחש מאי אהני ליה. ור"ת ז"ל כתב דצריך שיהא מנעל מעור בהמה טהורה דמתחש גמרינן ואמרינן בבמה מדליקין דף כח. דתחש טהור היה ונראה דאין להקפיד דנעל נעל ריבה ולא ממעטינן מתחש אלא מה שאינו מעור מדקאמר אפילו בפשתן נמי א"כ תחש מאי אהני: **בעא מיניה ר"א מרב הוא של עור ותרסיותיו של שער מהו א"ל מי לא קרינא ביה ואנעלך תחש אי הכי אפילו כולו** של שער נמי א"ל **ההוא קורקא מיקרי. הא דתנן באנפיליא חליצתה פסולה אוקמא רבא באנפיליא של בגד אבל באנפיליא של עור חליצתה כשירה תניא** חלצה בסמיכת הרגלים באנפיליא של עור החולצת מן הגדול **בין עומד בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתה כשירה** ואע"ג דכתיב בקרא ועמד ואמר אין עמידה מעכבת מדלא כתב ויעמוד ויאמר אבל ועמד ואמר סיפור דברים בעלמא הוא והכי מפרש במועד קטן דף כא. גבי מנין לקריעה שהוא מעומד אע"ג דמועמדו שני האנשים דרשי' מיניה בשבועות דף ל.דבעינן עמידה היינו לפי שאין כתוב שם המעשה שיעשה אח"כ אבל כאן שכתוב אח"כ המעשה שיעשה אינו אלא סיפור דברים בעלמא כמו עמדו וקדשו עמדה ונישאת והא דדריש בספרי ועמד ואמר אין דברים הללו אמורין אלא בעמידה אסמכתא בעלמא היא ולכתחלה בעינן עמידה משום דדמיא לגמר דין כדאמרינן לקמן (יבמות דף קד.):

ז [דף קג.] **אמר** אמימר האי מאן דחליץ צריך **למידחסיה לכרעיה** כדי שיהא ניכר שטורחת לחלוץ מנעל דלפעמים מנעל של בית דין גדול ממדת רגלו

ונראה כיוצא מאליו אם לא שידחוק רגלו בקרקע מעט **אמר אמימר האי מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה לא חליץ** פי' שרגלו הפוך ודורס בעליונו של רגל פי' רש"י ואע"ג דתנן מן הארכובה ולמטה כשירה התם הוא דכי נחתך רגלו קם ליה שוקו במקום רגלו ורחמנא אמר מעל רגלו דהיינו שוקו אבל האי לאו רגלו הוא. ור"ח פירש בשם גאון דכיון דמסגי אלוחתא לא יכול למיתריץ כרעיה דעל גביה הוא לתחת ולתחת דידיה הוא לעיל וכיון דאיתיה לכרעיה ולא תריצא הוה ליה כמו שאינו ראוי לבילה שבילה מעכבת בו אבל היכא דהוה תריץ כרעיה מעיקרא ואי לא פסיקא היה יכול למיתרציה אע"ג דאיפסיק חליץ למטה מן הארכובה דהוי ראוי לבילה שאין בילה מעכבת בו לכל אלו הפירושים משמע דקיטע חליץ אבל בירושלמי לא משמע כך דאמרי' בירושלמי אמתני' דמן הארכובה ולמטה כיני מתני' בקושר מן הארכובה ולמטה כשירה מן הארכובה ולמעלה פסולה ומשמע דלא איירי בקיטע אלא במי שרגלו שלם וקשר את הרצועות מן הארכובה ולמעלה ואי משום דתני בברייתא בקב הקיטע איכא לפרש דיהיב לאחרינא וחליץ כדאמר בסמוכות הרגלים והא דלא מיהדר ליה וליטעמיך בקב הקיטע וכי חליץ ביה איהו בכמה מקומות בהש"ס מצי למימר וליטעמיך ולא קאמר והא דפריך רגלים פרט לבעלי קבין הכי קאמר כיון דשוק לא מיקרי רגל א"כ למטה מן הארכובה לא קרינן ביה וחלצה נעלו מעל רגלו. וכן פירש רבינו ניסים ז"ל במגילת סתרים וכן דעת רב אלפס ז"ל. ומיהו תימה הוא לומר לפסול לחליצה אם נקשרו רצועות הסנדל מן הארכובה ולמעלה דמאי נפקא מינה היכן דנתקשרו הרצועות רק שחלצה נעלו מעל רגלו והא דקאמר בירושלמי דעיקר חליצה התרת רצועות נראה שהסנדל שלהם לא היה יכול לעמוד ברגל בלא קשירה וכן משמע מתוך לשון הירושלמי דאמר קושרו עד שיכול להלוך בו אלמא דעיקר הקשירה כדי שיעמוד על רגלו ויכול להלוך בו וכיון שאינו יכול לעמוד ברגל בלא קשירה אם התיר הרצועות הוה ליה כאילו שמט הסנדל כיון דסופו ליפול מעצמו וכן אם קשרו למעלה מן הארכובה שעיקר עמידת הסנדל ע"י הקשירה ולא קרינן ביה וחלצה נעלו מעל רגלו אבל מנעל שיכול לעמוד ברגל להלוך בו בלא קשירה לא ידענא למה תפסול החליצה אם קשר למעלה מן הארכובה או אפילו אם חולץ בלא קשירה שלא נרמז קשירה בתורה ולא נאמרה הלכה למשה מסיני. והא דקאמר בירושלמי כיני מתני' בקושר מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה פסולה לא בא למעוטי קיטע אלא לאשמועינן דבעינן שתהא אף **הקשירה מן הארכובה ולמטה** ובסנדל שלהם שאינו יכול לעמוד ברגל בלא קשירה אי נמי בקיטע איירי ואתא לאשמועינן דבעינן שישאר כל כך בשוקו שיוכל להכניס הסנדל בשוקו ולהוציאו למטה מן הארכובה אבל אם נחתך שוקו בסמוך לארכובה שאינו יכול לקשור הסנדל אלא בשוקו למעלה מן הארכובה פסולה. כתב רב אלפס ז"ל **איכא מאן דאמר לית הלכתא כדאמימר מדקאמר רב אשי למאי דקאמר אמימר מכלל דאיהו לא סבירא ליה ועוד דהא תנן** מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה מן הארכובה **ולמטה חליצתה כשרה ואנן לא סבירא לן הכי דאי** איתא להאי סברא הוה אמימר פליג אמתני' והוה ליה לגמרא לאותביה לאמימר ממתני' ומדלא מותיב ליה מיניה שמע **מינה דמתני' טעמא לחוד ודאמימר טעמא** רי"ף לג: **לחוד דסבירא ליה לאמימר** דבעי לתרוציה לרגליה אארעא **וחליץ כדקאמר בהדיא מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה אארעא והאי דמסגי אלוחתיה דכרעיה לא מצי לתרוצי כרעיה על ארעא הלכך לא חליץ ומתני' דקתני מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה לאו דנקטעה רגלו אלא כגון שקשר רצועות** רגלו מן הארכובה למטה וגרס **נמי התם עיקר חליצה התרת רצועה וכיון שהתירתה מעל שוקו מקום מצוה הוא דמעל רגלו אמר רחמנא ושוקו מעל רגלו הוא הלכך לא קשיא** לאמימר דמתני' טעמא לחוד ודאמימר טעמא **לחוד והא דקאמר רב אשי נמי למאי דקאמר אמימר לא שמעינן מינה דלא סבירא ליה דאי לא סבירא ליה הוה אמר בהדיא לית הלכתא כאמימר ומדלא אמר הכי לא מצינן למידחי שמעתתא דאמימר בכי האי מלתא קלישתא הלכך איתא לדאמימר.** והראב"ד ז"ל כתב על מה שאמר רב אלפס ז"ל דהני תרי מימרי דאמימר חד טעמא נינהי דהאי דמסגי אלוחתא דכרעיה והא דצריך למדחסיה לכרעיה חד טעמא וכתב הוא הני תרתי שמעתתא דאמימר לאו חדא טעמא נינהו דהא דאמר צריך למדחסיה לכרעיה אארעא אי לא דחיס לא מיפסלא חליצה בכך והא

דקאמר האי דמסגי אלוחתא דכרעיה לא חליץ אי חליץ חליצתה פסולה וטעמא דמלתא משום דגב הרגל הוא שנקרא רגל והתחתון כף הרגל וזה שרגליו הפוכות וכף רגלו למעלה נמצאת נעלו נחלצה מעל כף רגלו ולא מעל רגלו וגם כשהוא חולץ נעלו חולץ למטה מרגלו והתורה אמרה נעלו מעל רגלו ותרתי שמעתא דאמימר הלכתא נינהו עכ"ל. והרמב"ן ז"ל השיב על דבריו לקיים דברי רב אלפס ז"ל וכתב לפסול בשתיהן ונראין דברי הראב"ד דלא קאמר אמימר אלא צריך למידחסיה לכרעיה וטעמא כדפרישית לעיל ובדיעבד לא נפסלה החליצה כיון שעשתה התרה ושמיטת עקב אבל מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה קאמר לא חליץ משמע דלא הוי בר חליצה כלל משום דלא מיקרי רגל דמן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה משום דלא איקרי רגל והא דכתיב **ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו** פירש שלא גילח שער הערוה לישנא מעליא:

ח ויש לדקדק מכאן דמותר לגלח שער מבית הערוה וכן משמע בנזיר בפ' שני נזירים (נזיר ד' נח:) דקאמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה לוקה הא בתער והא במספרים ותער דקאמר רב כעין תער אלמא דמותר לגלח במספרים כעין תער וקשה מהא דאמר התם בשילהי ההיא שמעתתא דף נט. בעי מיניה רב מרב חייא מהו לגלח אמר ליה אסור והא קא גדיל גבול יש לו אלמא דרבי חייא אסיר אפילו במספרים ותימה לומר דרב לא קבלה מר' חייא. ופר"ת ז"ל דהא דבעא רב מר' חייא היינו בתער אבל במספרים שרי והא דקאמר והא קא גדיל הכי פי' והלא אין זה דומה לשמלת אשה דאינו עושה כדי לייפות אלא להציל מן הצער שהוא גדול יותר מדאי ואפילו בתער הוה לן למישרי ומשני גבול יש לו ואינו מצטער. ומתוך גירסת בעל הלכות משמע דרב לא שרי אלא בשאר הגוף אבל בית השחי ובית הערוה אפי' במספרים אסור דגרסי' הכי אמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה ה"ז לוקה כי קאמר רב בשאר איברים ושאר איברים מי שרי והא תניא העברת שער אינה מד"ת אלא מד"ס כי קאמר רב במספרים כי תניא ההיא בתער והא רב בתער קאמר מאי תער כעין תער. והא דמשמע ממפיבושת דשרי לגלח היינו במספרים דאינו אסור אלא מדרבנן ואותה שעה עדיין לא נאסר ונראה דגרסת בעל הלכות אינה חולקת על גירסת הספרים שלנו דלמאי דמסיק הא בתער והא במספרים הדר ביה משינויא קמא דשני כי קאמר רב בשאר איברים. ובה"ג שהובאו מאספמיא היה כתוב אלא הא בתער הא במספרים ומיהו הא ודאי צ"ל לפי גירסא זו דשאר איברים נמי אסורין בתער כמו בית השחי מדהדר ביה משינויא דשני ע"י קושיא דהעברת שער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים דמשמע ליה דאיירי בכל איברים שבגוף אבל במספרים תרוייהו שרו. ובנזיר משמע שהיו נוהגין בו איסור דאמרי' בפ' שני נזירים (נזיר דף נט.) ההוא דאיתחייב נגידא קמיה דר' אמי איגלאי בית השחי חזייה דלא מגלח אמר להו ר' אמי שבקוהו דמן חברייא הוא ובתשובת הגאונים כתוב דבית השחי ובית הערוה אם מגלח מראשו ועד רגליו מותר ואם לאו אסור דכיון דמגלח כל גופו אין זה ייפוי דאדרבה ניוול הוא אלא על שם רפואה הוא מגלח:

יום קכג

ט מתני' חלצה בסנדל שאינו שלו בסנדל של עץ בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלך בו בקטן החופה רוב רגלו חליצתה כשירה חלצה בלילה חליצתה כשרה ר"א פוסל חלצה בשמאל חליצתה פסולה ור' אלעזר מכשיר:

גמ' [דף קג:] **ת"ר נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין** ת"ל נעל מכ"מ א"כ מה ת"ל נעלו **נעל הראוי לו פרט לגדול שאין יכול להלך בו ולקטן שאינו חופה את רוב רגלו ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב. אביי הוה יתיב קמיה דרב יוסף אתאי ההיא יבמה לחלוץ א"ל הב ליה סנדלך יהיב ליה דשמאלא** א"ל אימור דאמור רבנן דיעבד לכתחלה מי אמור א"ל **אי הכי בסנדל שאינו שלו נמי אימור דאמור רבנן** בדיעבד לכתחלה מי אמור א"ל **הכי קאמינא לך הב ליה ואקנייה ניהליה וכן הלכה. בסנדל של עץ חליצתה כשירה ודווקא במחופה עור אבל שאינו מחופה עור אפילו** דיעבד נמי לא רבא בר חייא חטספאה [דף קד.] **עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה אמר שמואל כמה רב גובריה דעבד כיחידאה דתניא א"ר ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את ר' ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק ביחידי ובלילה**

למימרא דלית הלכתא כוותיה. חלצה בלילה כשרה ורבי אליעזר פוסל ומסקינן דבהא פליגי מר סבר חליצה כתחילת דין דמיא ומר סבר כגמר דין דמיא:

י מכאן משמע שאם דנין תחלת דין בלילה הדין בטל וכן משמע ב"ב דף קיד. גבי שלשה שנכנסו לבקר את החולה בלילה כותבין ואין עושין דין ואין יכולין לדון ע"פ ראייתם אפי' בדיעבד והא דגרס בירושלמי פרק אחד דיני ממונות ה"ו מניין שדנין ביום וגומרין בלילה שנא' ושפטו את העם בכל עת אית קרא לשעבר אמר שמואל בר רב יצחק כיני מתני' מניין שאם טעו ודנו בלילה שדינן דין אמרין הדא אמירה כלומר זה יכול להיות על כרחך גירסת משובשת היא דאדרשה קמייחא לא שייך למיפרך אית קרא לשעבר דהא קאמרין לכתחלה גומרין בלילה אלא כך יש להפך ולסרס הגירסא מניין שאם טעו ודנו בלילה שדינן דין ת"ל ושפטו את העם בכל עת ופריך אית קרא לשעבר ושפטו לכתחלה משמע ואת דרשת ליה בדיעבד אמר שמואל בר יצחק כיני מתניתין מניין שדנין ביום וגומרין בלילה ת"ל ושפטו את העם בכל עת:

ריי"ף לד. **יא מתני' חלצה ורקקה ולא קראה חליצתה כשירה קראה ורקקה ולא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה ר' אליעזר אומר חליצתה פסולה ר' עקיבא אומר חליצתה כשירה** א"ר אליעזר **ככה יעשה** [דף קד:] **דבר שהוא מעשה מעכב** א"ל ר"ע ככה יעשה לאיש כל **שהוא מעשה באיש:**

גמ' שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה תחלוץ. מכלל דמפסלה מאחין קשיא לי כיון דאמר יבמה שרקקה תחלוץ אמאי הדחיקו הנך אמוראי לקמן (יבמות דף קו.) להטעותו ר' חייא בר אבא ואביי ורב פפא דאמרו ליה חלוץ לה ובכך אתה כונסה ואח"כ כפוהו לעשות חליצה מעליא וכן ר' יוחנן ורב פפא דאמרו ליה חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז כיון שעמדו היבם והיבמה לפניהם יאמרו לה שתרוק בפנינו ונפסלה לו ואח"כ יכפוהו לחלוץ ואי לית להו להנהו אמוראי הא דשלחו לאבוה דשמואל א"כ לאו דהלכתא היא ורב אלפס הביאה לפסק הלכה. ונראה לי דשפיר אית להו להנהו אמוראי והא דלא אמרו לה לרוק בפנינו משום דלא מהניא רקיקה הכא ליפסל כדאמרי' לעיל (יבמות דף קב:) **יבמה שגדלה בין האחין מותרת לינשא לאחד מהן ואין חוששין שמא חלצה** סנדל לאחד מהן ופריך טעמא דלא חזינא הא חזינא חיישינן שמא כיוונה והא תניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא כו' חליצה פסולה עד שיתכוונו שניהם ומסיק דכי חזינא חיישינן שמא כיוונו אלמא אף חליצת סנדל לא מהניא לפסול בלא כוונה כ"ש רקיקה והני עובדי דלקמן דידעי ביה שלא היה רוצה לחלוץ רקיקה לא פסלה כי ידוע היה שלא כוון. [דף קה.] **ואיכא דאמרי הכי שלחו ליה יבמה שרקקה תחלוץ ואינה צריכה לרוק בפעם אחרת דכסדרן לא מעכבי דתניא בין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי:**

יב שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה דם תחלוץ שאי אפשר לדם בלא צחצוחי הרוק ודוקא במוצצת אבל בשותת **לא וגדמת חולצת בשיניה דלא כתיב וחלצה** ביד ואני כתבתי כדפירשתי דהנהו דבי מדרשא דאמרי מי כתיב וירקה רוק סברי דאפי' שותת דלא בעי צחצוחי הרוק וכן כתב הראב"ד ז"ל דטעמא דמסתבר הוא דהא רוק לא כתיבא באורייתא וגבי זב נמי דכתיב וכי ירוק הזב אי לא דכתיב זובו טמא ה"א דם היוצא מפיו טמא וכתב דלא פליגי אהדדי ההוא דלעיל דלא בעי לצחצוחי הרוק כשרקקה במקום חליצה דסגי ליה בהכי והך ברייתא דבעי צחצוחי הרוק כשרקקה שלא במקום חליצה דלפוסלה מן היבום אי איכא צחצוחי הרוק הוא דפסלה דגזרינן משום רקיקה דבתר חליצה אבל לית בה צחצוחי הרוק לא גזרינן:

יג מתני' החרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה ובירושל' ה"ה גרס חליצתה כשירה וכן כתב רב אלפס ז"ל:

גמ' החרש שנחלץ וכו' **אמרי דבי ר' ינאי לפי שאינם בואמר ואמרה ומתניתין דקתני חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה בדיכילא למיקרי כדר' זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה** [דף קה:] **אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר' מאיר אבל חכמים אומרים אין חליצת קטן כלום אפי' לגבי אחין לא פסלה** ומתייבמת להם. **קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל וכו' אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"מ דאמר מקשינן אשה לאיש אבל חכמים אומרים איש כתיב בפרשה אבל אשה בין** ריי"ף לה:

גדולה בין קטנה רבא אמר עד שתגיע לעונת נדרים והלכתא עד שתביא שתי שערות:

יד מתני' חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול חליצה פסולה ר"ש ור' יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה שחלצה בינו לבינה בבית האסורין בא מעשה לפני ר"ע והכשיר:

גמ' אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין הלכה כאותו הזוג ואף אם בדיעבד עבוד חליצה בתרי פסולה אלא שלשה בעינן ויוסיפו עליהן עוד שנים לפרסומי מלתא:

טו [דף קו.] **ת"ר חליצה מוטעת כשירה ואיזה היא חליצה מוטעת א"ר שמעון בן לקיש שאומרים לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה אמר לו ר' יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה** עד שיתכוונו שניהם ואת אמרת חליצה **כשירה אלא היכי דמי חליצה מוטעת שהיא כשירה כגון שאמרו לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז** ואפילו אם התנה בתנאי אם תתני לי מאתים זו. תהיה החליצה כשירה ואם לא תתני לי לא תהיה חליצה אפ"ה התנאי בטל והחליצה כשירה אפילו לא נתרצה דמן הדין אין כח בשום תנאי לבטל המעשה ואפילו לא נתקיים התנאי ראוי המעשה להיות קיים אלא דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן הלכך בעינן דוקא כי התם שיוכל המעשה להתקיים על ידי שליח שציוה משה ליהושע אם יקיימו התנאי שיתנו להם ארץ הגלעד אבל חליצה דאי אפשר ע"י שליח דבעינן וחלצה נעלו מעל רגלו אע"פ שלא נתקיים התנאי המעשה קיים. **תניא נמי הכי חליצה מוטעת כשירה** ואיזו היא חליצה מוטעת שאמרו **לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז ומעשה באשה אחת שנפלה לפני יבם שאינו הגון לה ואמרו לו חלוץ לה ותתן לך מאתים זוז ובא מעשה לפני ר' חייא והכשיר. ההיא איתתא דאתאי לקמיה דר' חייא בר אבא דהות כעורה ובעי יבם ליבומי ולמיכלייא לממונה אמר לה בתי לא ניחא לך א"ל לא א"ל חלוץ לה ובכך אתה כונסה לבתר דחליץ לה אמר ליה השתא מינך איפסלה זיל חלוץ חליצה מעליא כי היכי דתשתרי לעלמא.** בת חמוה דרב פפא נפלה לפני יבם שאינו הגון לה אתא לקמיה דאביי אמר ליה זיל אמור ליה חלוץ ע"מ שתתן לך מאתים זוז לבתר דחליץ לה אמר ליה זיל הב ליה דהא קבילת עלה ואע"ג דחליצה בהכי לא מיפסלה מיהו מיחייב לקיומי תנאיה מדינא כשאר שכירות דעלמא ולהכי פי' מטעם שכירות ולא משום תנאי שהתנה מתחלה ליתן לו משום דכל האומר על מנת אין מחייבין אותו לקיים התנאי משום דהאומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי אם ירצה לקיים התנאי יתקיים המעשה מעכשיו ואם ירצה לא יקיים התנאי ויתבטל המעשה למפרע ולעולם אין מחייבין את הזוכה לקיים התנאי כדי שיתקיים לו המעשה שהרי הנותן גט לאשתו ע"מ שתתן לו מאתים זוז אם לא רצתה ליתן אין מחייבין אותה ליתן אלא הגט תלוי ועומד אם תתן יהא גט ואם לא תתן לא יהא גט וראיה לדבר מדאבעיא לן בפרק מי שאחזו (גיטין דף עד:) הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז אי נתינה בעל כרחו הויא נתינה או לא ואם איתא דגיטא הויא לאלתר ואיהי דמחייבא למיתב ליה מאתים זוז פשיטא דנתינה בעל כרחו הוי נתינה כדמוכח בבבא מציעא דף עז: גבי פרעיה זוזא זוזא דפרעון הוי ועוד מאי נ"מ אי הוי נתינה או לא כיון דגיטא לאלתר הוי והמעות הן עליה בחוב אי בעי ליקבל ואי לא בעי לא ליקבל אלא ודאי הגט תלוי ועומד בנתינת המעות ואם היא רוצה שלא יהא גט אינה מחוייבת ליתן לו המעות הלכך בנידון זה משום תנאי לא מיחייבא למיתב לו אלא הכי קאמר ליה כיון דאי אפשר לה לחליצה להתבטל הוה ליה כשכירות בעלמא א"ל משטה אני בך עבדי ליה דכיון דלא הוה ליה הגון לה ולא בעי לה מה שקצבה ליתן לו דמי יתירי כעין אנוסה היא וגם איהו לא פסיד ביה מידי:

טז מי לא תניא הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו ואמר לו טול דינר והעבירני אין לו אלא שכרו אלמא מצי א"ל משטה אני בך ונראה דהיינו דוקא כגון הכא ששואל דבר גדול במעשה שאין רגילין ליתן אלא דבר מועט וכן ההיא דהגוזל בתרא דף קטז: גבי הלך להביא כרוב ודורמסקין שאין לו אלא שכרו אבל מעשה שרגילין עליו ליתן דבר גדול אינו יכול לומר משטה אני בך אע"פ שלא הוציא כלום באותו דבר שתובע לו שכר הכל לפי המעשה והתנאי:

יז ת"ר חליצה מוטעת כשירה גט מוטעה פסול גט מעושה כשר חליצה מעושה פסולה ה"ד אי **דאמר רוצה אני אפי' חליצה נמי כשירה אי דלא אמר רוצה**

אני אפי' בגט נמי לא הכי קאמר חליצה מוטעת לעולם כשירה גט מוטעה לעולם פסול חליצה מעושה וגט מעושה זימנין כשר וזימנין פסול ולא קשיא הא דאמר רוצה אני והא דלא אמר רוצה אני דתניא יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו הא כיצד **כופין אותו עד שיאמר רוצה אני:**

יח אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא חולצין אע"פ שאין מכירין וממאנין אע"פ שאין מכירין לפיכך אין כותבין גט חליצה אלא א"כ מכירין ואין כותבין גט מיאון אלא א"כ מכירין ולא חיישינן לב"ד ריי"ף לה. **טועין** פירוש שיכתבו ב"ד אחרון בלא הכרה **ורבא דידיה אמר אין חולצין אלא א"כ מכירין ואין ממאנין אלא א"כ מכירין לפיכך כותבין גט חליצה אע"פ שאין מכירין וכותבין גט מיאון אף על** שאין מכירין דחיישינן לב"ד טועין והלכה כרבא:

יט מתני' [דף קו:] **מצות חליצה בא הוא ויבמתו לב"ד והן נותנין לו עצה ההוגנת לו שנאמר וקראו לו זקני עירו ודברו אליו והיא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי והוא אומר לא חפצתי לקחתה ובלשון הקודש היו אומרים ונגשה יבמתו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה** לפניו רוק הנראה לדיינין **וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו עד כאן היו מקרין אותו כשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עכו גמר את כל הפרשה הוחזקו להיות מקרין את כל הפרשה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינין ולא מצוה בתלמידים רבי יהודה אומר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל חלוץ כו'. מה היא עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרים לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתך. גרסי' בפ' ג' דסנהדרין דף לא: והיבמה הולכת אחר היבם להתירה אמר רבי אמי אפי' מטבריא לציפורי שנאמר וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה אמר רבי יהודה מצות חליצה קוראה וקורא חולצת רוקקה וקוראה מאי קמ"ל מתני' היא הא קמ"ל דמצוה הכי ואי אפיך לית לן בה** תנ"ה בין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי. **אמר אביי האי מאן דמקרי גט חליצה לא ליקרייה לדידה לא לחודיה אבה יבמי לחודיה דמשמע אבה יבמי אלא לא אבה יבמי בבת אחת ולא ליקרייה לדידיה לא לחודיה חפצתי לקחתה לחודיה דמשמע חפצתי לקחתה אלא לא חפצתי לקחתה בבת אחת רבא אמר אסוקי מלתא היא ולית לן בה רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מצטער ומקרי לה לא אבה יבמי אמר ליה לא סבר לה מר להא דאמר רבא אסוקי מלתא לית לן בה אמר ליה מודה רבא בלא** אבה יבמי פרש"י משום דאיכא לפרושי לא אדלעיל מיניה קאי אבל לא חפצתי תחילת דיבור הוא. וגירסת רב אלפס ז"ל אינה נכונה דמה ענין ר' זירא לכאן מ"מ יש לטעות בפירוש דבריה. **אמר אביי האי מאן דכתב גיטא דחליצה צריך למכתב הכי ואקרינוה לדידה מן מאן ועד יבמי ואקרינוהי לדידיה מן לא עד לקחתה ואקרינוה לדידה מן ככה ועד חלוץ הנעל מר זוטרא משרטט וכתב לכולה פרשה מתקיף לה מר בר רב אשי והא לא ניתן ליכתב והלכתא כמר זוטרא** דלדבר מצוה שרי הא דקאמר ואקרינוהי לדידיה מן לא עד לקחתה לא ידענא למה דקי"ל גיטין דף ו: שלש כותבין. **אמר אביי רוק שקלטתו הרוח** לא עשתה **ולא כלום הלכך הוא ארוך והיא גוצא קלטתו הרוח איכא בפניו היא ארוכה והוא גוץ בעינן עד דמטי רוק להדי אפיה והדר אזיל אמר רבא** אכלה תומא וירקה גרגישתא וירקה לא עשאה ולא כלום **מ"ט וירקה מעצמה בעינן** ריי"ף לה: ולא מחמת דבר אחר רב אלפס ז"ל לא הביא הך מלתא דרבא אולי סבירא ליה דלא גרע מרקקה דם ולא דמי להא דהכא אפי' צחצוחי הרוק מעצמה אין כאן אם לא נאמר אי אפשר בלא ליחלוחית רוק ואותו מעט יצא עם רוק זה ונהגו העם למונעה מכל מאכל קודם חליצה: ונקרא שמו בישראל וכו'. **תניא א"ר יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני ר' טרפון ובאת יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם חלוץ הנעל חלוץ הנעל וכו':**

סדור חליצה מצות חליצה בשלשה שיודעים להקרות וקבעי דוכתא שאומר נלך במקום פלוני לחלוץ שם ומוסיפין עליהם עוד שנים אפי' עמי הארצות לפרסומי מלתא וחולצין ביום ולא בלילה בב"ד ישראל ולא בב"ד של גרים וצריכין הדיינין שיכירו שהיא אשת המת ושהוא אחי המת מאביו והכרה זו סגי בקרובים ונשים דגלוי מלתא בעלמא היא וצריכין לידע שהיא בת שנים עשר שנה ויום א' ושהוא בן י"ג שנים ויום אחד ושהביאו שתי שערות והיבמה נבדקת ע"פ נשים ואם

רואין שגדלו דדיה ונתמלא זקנו אין צריכין בדיקה וצריך שישבו הדיינים והיבם והיבמה יעמדו. וראיתי רבותינו שהעמידו היבם אצל כותל או אצל עמוד כי היכי דמצי למידחסיה לכרעיה ואומרים ליבם אם תרצה לייבם יבם ואם אומר שרוצה לחלוץ אומרים לו לבטל מודעי כמו בגט דחליצה מעושה פסולה ונותנין לו ב"ד המנעל שיהא שלו ואחר החליצה יחזור ויתנהו לדיינין והמנעל צריך שיהיו לו שתי רצועות לקושרו בהן על רגלו אע"פ דאית ליה חומרתא כמין קשר עגול ומכניסו בחוט של רצועה וצריך שיהיו כל תפירות המנעל ברצועות ולא בפשתן ונועלו ברגלו וקושרו ברצועה על רגלו בקשר ולא בעניבה וברגלו של ימין ומקרין ליבמה בלשון הקדש **מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי** מלה במלה זו אחר זו רק לא אבה יקרוה בפעם אחת ומקרין **ליבם לא חפצתי לקחתה** והיא מתרת בימינה קשר המנעל ושולפתו מעל רגלו בימינה וזורקת רוק מפיה לפניו ולא תאכל היבמה קודם חליצה וצריכין הדיינין לראות הרוק כשיצא מפיה ומקרין לה **ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל וכל** הנמצאים שם אומרים חלוץ הנעל וכו' ומשרטטין קלף וכותבין לה ביום פלוני בכך וכך לירח פלוני בשנת כך וכך לבריאת עולם למניין שאנו מונין בו במקום פלוני אנחנא דייני דמקצתא חתימי לתחת **במותב תלתא כחדא הוינא וסליקת קדמנא פלוניתא בת פלוני** ואקריבת לקדמנא חד גברא דשמיה פב"פ וכן אמרה לנא פלוניתא דא פב"פ אחוה מאבוה דמיתנא דפלוני בעלי הוא **דהוינא נסיבנא ליה ושכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ירית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק והדין פלוני אחוהי חזי ליבומי יתי** כען רבנן דייני א"ל **אי צבי לייבומי יתי ייבם ואי לא ליטלע לי קדמיכון רגליה** דימיניה ותישרי סיניה מעל רגליה ותירוק באנפוהי. **ואישתמודעינהי לפלוני דנא דאחוהי דפלוני מאבוהי הוא ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יתה יבם ואי לא אטלע לה קדמנא רגלך ימינא ותשרי סינך מעל רגלך ותירוק באנפך ועני ואמר לית אנא צבי ליבומי יתה מיד אקרינוה לפלוניתא דא מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי ואף בהא פלוני אקרינא ליה לא חפצתי לקחתה ואטלע לה רגליה דימינא ושרת סיניה מעל רגליה ורקה באנפוהי רוקה דאיתחזאי לנא מפומה על ארעא ותוב אקרינוה לפלונית דא ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ואנחנא** דיינים וכל דהוו יתבין **קמן ענינא בתריה חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל תלתא זימני ומדאיתעביד עובדא דנן קדמנא שרינוה לפלוניתא דא למהך להתנסבא לכל** גבר דתיצבי ואינש לא ימחא בידה מיומא **דנן ולעלם ובעית מיננא פלוניתא דא גיטא דחליצה דנא וכתבנא וחתמנא ויהיבנא לה לזכות ולראיה כדת משה וישראל וחותמין תלתא עליה ולא** בעית לאמתוני בתר חליצתה תלתא ירחי **ושריא לאלתר לאנסובי לכל מאן דבעיא: מצות ייבום מאן דשכיב בלא זרעא ואית ליה אחא** מאבוהי דהוה ליה ישיבה בעולמו כדכתיב **כי ישבו אחים יחדו מיחייב איהו ליבומי לאיתתיה וכדבעי ליבומי ליקדש והדר מייבם דאמר רב מצות יבום מקדש ואח"כ בועל שנאמר ולקחה לו לאשה ויבמה ומקמי הכי הות כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשון והשתא תקינו רבנן משני שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. כתובת יבום ביום פלוני** וכו' **פלוני בר פלוני אתא קדמנא וכן אמר לנא אחא דמאבא שכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ומורית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק ושבק ההיא איתתא דשמה פלונית בת פלוני דממתא** פלוני וחזי לי מן אורייתא ליבומי **כדכתיב בספר אורייתא דמשה יבמה יבא עליה וצביאת פלוניתא דא ואיתיבמית לפלוני בר פלוני יבמה בדיל לאוקמי שמיה בישראל כדכתיב והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ודין נדוניא דהנעלת פלונית דא מבית אבוה לבית יבמה כדין וכדין וכתיב לה** פב"פ לפלונית יבמתיה כ"ה זוזי דחזו לה דהוו כתיבו **בכתובתה דכתב לה בעלה קדמאה ואוסיף לה מדיליה כדין וכדין וקביל עליה פלוני דנא אחריות תוספת** כתובה דא עלוהי ועל ירתוהי בתריה מקרקעי **ומטלטלי אפילו מגלימא דעל כתפיה וכו' כדכתיבנן בשטרי כתובות דעלמא:**

הדרן עלך מצות חליצה

פרק יג

א בית שמאי אומרים אין ממאנין אלא ארוסות וב"ה

אומרים ארוסות ונשואות בש"א בבעל ובה"א בבעל וביבם בש"א בפניו ובה"א בפניו ושלא בפניו בש"א בב"ד ובה"א [דף קו.] **בב"ד ושלא בב"ד אמרו בית הלל לב"ש ממאנת והיא קטנה אפי' ד' וה' פעמים אמרו להם ב"ש אין בנות ישראל הפקר אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותינשא:**

גמ' א"ר הושעיא ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו מ"ט מאמר וביאה דאיהו עביד בה מצי [דף קו:] **עקרא זיקה דרחמנא רמא עלה לא מצי עקרא עולא אמר ממאנת אף לזיקתו ולא בעיא חליצה מ"ט נישואין קמאי קא עקרא איתיביה רבא לעולא כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא** רי"ף לו. **מתייבמת ואמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואין** קמאי ותתייבם צרתה ומשני צרת הערוה שאני דתני **רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו ה"נ בשעת נפילה נראית כצרת בתו והלכתא כעולא** דרמי בר יחזקאל קאי כוותיה וכן כל אמוראי דלקמן דפליגי במיאנה ביה. **א"ר מיאנה בזה אסורה לאחיו מידי דהוה אבעלת הגט לאו כי איתסר לה לחד איתסר לכולהו ה"נ ל"ש ושמואל אמר מיאנה בזה מותרת בזה ולא דמיא לבעלת הגט בעלת הגט הוא דקא דחי לה הכא איהי** דקא דחיא נפשה דאמרה **לא רעינא בך ולא צבינא בך בך הוא דלא רעינא הא באחוך רעינא והלכתא כשמואל דקאי ר' יוחנן כוותיה דכי אתא רבין א"ר יוחנן מיאנה בזה מותרת לאחיו: ובה"א בב"ד ושלא בב"ד ע"כ לא קאמרי ב"ה אלא דלא בעינן מומחין אבל שלשה בעינן דתנן החליצה והמיאונין** בג' ותנא נמי במיאון בש"א בב"ד ובה"א **בב"ד ושלא בב"ד אלו ואלו מודים שצריך** ג' ר' יוסי בר יהודה ור' אליעזר בר **שמעון מכשירין בשנים אמר רב יוסף בר מניומי א"ר נחמן הלכה כאותו הזוג** פירוש לענין מיאון:

יום קכד

ב מתני' איזהו **קטנה שצריכה למאן כל שהשיאוה אמה או אחיה לדעתה השיאוה שלא לדעתה אינה צריכה מיאון ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא** רי"ף לו: **כמפותה בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה:**

גמ' אמר רב יהודה ואמרי לה במתניתא תנא בראשונה היו כותבין גט מיאון לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא לאתנסבא ליה כיון דקא חזו **דקא נפיש דיבורא אמרי אתי לאיחלופי בגיטין** [דף קח.] **תקינו הכי ביום פלוני מיאנה פלונית בת פלוני באנפנא: ת"ר איזוהי מיאון כל שאמרה אי אפשי בפלוני בעלי אי איפשי בקידושין שקדשוני אחי ואמי יתר על כן א"ר יהודה אפילו הושיבה באפריון והוליכוה מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי איפשי בפלוני בעלי ה"ז מיאון יתר על כן א"ר יהודה אפי' אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהם ואמרה אי איפשי בפלוני בעלי ה"ז מיאון יתר ע"כ** א"ר יוסי בר' **יהודה אפי' שיגרה בעלה אצל חנווני להביא לו חפץ ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר כל** קטנה שאינה יודעת לשמור קידושיה אין צריכה למאן אר"י **אמר שמואל הלכה כר' חנינא בן אנטיגנוס תנא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונישאת משום ר' יהודה בן בתירא אמרו נישואיה הן הן מיאוניה איבעיא להו נתקדשה מאי ת"ש דתניא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה** ר' יהודה בן בתירא **אומר קידושיה הן הן מיאוניה** והלכה כרבי יהודה בן בתירא ואפילו בנישואין דקמא:

ג תניא ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואינו מטמא לה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון ר' יהושע אומר מעשה קטנה כלום בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון והלכה כר' יהושע חדא דהא קי"ל ר' **אליעזר ור' יהושע הלכה כר' יהושע ועוד** דהא רב ושמואל תרוייהו דחו **להא דר' אליעזר וסברי להא דר' יהושע דגרסינן בכתובות** פ' אלמנה ניזונית דף ק: **רב אמר קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תני ממאנת אין לה כתובה** אבל **יוצאה בגט יש לה כתובה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה על האחין ולא פסלה מן הכהונה** יוצאה בגט פסלה עלהאחין **ופסולה מן הכהונה ממאנת אינה צריכה להמתין ג' חדשים יוצאה בגט צריכה**

להמתין ג' חדשים מאי קמ"ל תנינא הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו וכו' צריכה להמתין שלשה חדשים איצטריכא ליה דלא תנן. לימא כתנאי ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום וכו' ר' יהושע אומר מעשה קטנה כלום וכו'. לימא רב דאמר כר' אליעזר ושמואל דאמר כר' יהושע אליבא דר' אליעזר כ"ע לא פליגי כלומר לית הלכתא כוותיה **כי פליגי אליבא דר' יהושע שמואל כר' יהושע ורב אמר ע"כ לא קאמר ר' יהושע אלא מדידה לדידיה אבל מדידיה לדידה לא ושמעינן מינה דבין לרב ובין לשמואל הא דר' אליעזר ליתא תניא נמי דף פט:** מאימתי אדם יורש את אשתו בש"א משתעמוד בקומתה ובה"א **משתכנס לחופה ור' אליעזר אומר משתגדיל ותבעל וקמו להו ב"ש וב"ה בחדא שיטתא דמעשה קטנה כלום ויורשה והוה ליה**
ריי"ף לז. **ר' אליעזר יחיד במקום רבים ותנן נמי בגיטין בפרק הניזקין (גיטין דף נה.) העיד ר' יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאוה אביה ואמה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת** בתרומהואם מתה בעלה יורשה וכן הלכה שמעינן מהנהו כונהו **דקטנה שלא מיאנה בעלה יורשה.**

ד מתני' הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו ד' קח: זה הכלל גט לאחר [דף קח:] **מיאון אסורה לחזור לו ומיאון אחר גט מותרת לחזור לו הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו:**

גמ' הא מתני' מקשינן סיפא אריש **דקתני רישא מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונישאת לאחר** ונתארמלה או שנתגרשה אסורה לחזור טעמא דנתארמלה **או נתגרשה אסורה לחזור לו הא מיאנה מותרת לחזור לו אלמא אתא מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה וקתני סיפא הממאנת באיש ונישאת לאחר וגרשה לאחר ומיאנה בו** וכו' כל שיוצאה ממנו **בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו אלמא לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה וא"ר אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו עולא אמר כגון ששילשה בגיטין דמיחזיא כגדולה ומש"ה לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה ומאן תנא דאמר ר' אלעזר ת"ק ור' ישמעאל בר' יוסי היא דאמר ר' יהודה אמר רב מאי דכתיב מימינו בכסף שתינו בשעת הסכנה נתבקשה הלכה זו הרי שיצאת מן הראשון בגט ומשני במיאון מהו שתחזור לראשון שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז ושאלו את ר"ע בבית האסורין ואסר את ר' יהודה בן בתירא בנציבין ואסר א"ר ישמעאל** בר יוסי לא לזה **הוצרכנו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כ"ש ברם כך היתה שאלה הרי שהיתה אשת אחי אמו שהיא שניה לו ונשאה אחיו מאביו ומת מהו שתמאן עכשיו** ותעקור נישואין הראשונים ותתייבם **יש מיאון אחר מיתה במקום מצוה או לא שכרו אדם אחד ב' מאות זוז ושאל את ר"ע בבית האסורין ואסר את ר' יהודה בן בתירא בנציבין ואסר פי' אע"ג דקי"ל דיש מיאון לאחר מיחה הכא בשניה לא דהא בתו לא ממאנת לאחר מיתה ותתייבם צרתה משום דרמי בר יחזקאל ה"נ אי שרית להאי שניה למאן אחר מיתה אתי למישרי צרת בתו וסוגיא דשמעתא דמיאון דידיה מבטל גיטא דידיה אבל מיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה** דכיון דמכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אזיל ומשבשה ועביד לה דממאנת **בחבריה ומהדר לה איהו הלכך לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה א"ר יצחק בר אשיאן אמר רב כשם שאסורה לו כך אסורה לאחיו אע"ג דאיהו הוא דמכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אבל אחיו אינה מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אפ"ה גזרה אחיו אטו הוא:**

ה מתני' המגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם **ור"א אוסר וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם ור"א אוסר קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה והיא** [דף קט.] **יתומה בחיי האב והחזירה אסורה ליבם:**

ריי"ף לז: **גמ' מ"ט דר"א דגזר הני אטו יתומה בחיי האב וקי"ל כרבנן. תניא מודים חכמים לר' אלעזר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה והיא יתומה בחיי האב והחזירה שאסורה ליבם מפני שגירושיה גירושין גמורים ואין חזרתה חזרה גמורה בד"א בזמן שגירשה**

כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה או החזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת או חולצת או מתייבמת משום ר' אלעזר אמרו חולצת ולא מתייבמת בעיא מיניה רבא מרב נחמן צרתה מה היא ומסקנא צרתה או חולצת או מתייבמת. תמיה לי למה כתב רב אלפס בעיא זו שהיא אליבא דר' אלעזר דלא כהלכתא ויש הלכות רב אלפס שכתוב בהן **וה"ה לצרתה של יתומה בחיי האב לרבנן** והשיב עליו הראב"ד ז"ל הא מלתא לא מחוורא שפיר משום דלר' אלעזר גופיה הא לא שרינן לצרה אלא משום דהיא גופא גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזירה אבל יתומה בחיי האב בין לרבנן בין לר' אלעזר ערוה היא מן התורה הלכך צרתה נמי צרת ערוה היא ושתיהן חולצות ולא מתייבמות ולכאורה היה נראה כדבריו דהיינו דתנן בפ"ק דף ב: כל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת וה"נ צרתה של ערוה קטנה היא. ומיהו נוכל לקיים דברי רב אלפס ז"ל דשאני ערוה זו שיש לה היתר לעצמה אם גדלה אצלו הלכך לר' אלעזר דגזר אפילו בגדולה דעלמא אטו יתומה בחיי האב שמא יטעה אדם לומר דקידושי קטנה כלום כ"ש דגזר בצרה דידה אבל לרבנן דלא גזרו אפי' בדידה אם גדלה אצלו כ"ש דבצרתה לא גזרו ומתייבמת וכן כתב הרמב"ן ז"ל ופלוגתא היא בירושלמי ה"ח דגרס התם מודים חכמים לר"א בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה שהיא יתומה בחיי האב קידושיה וגירושיה תורה חזרתה אינה תורה צרתה מהו רב אמר אסורה ר' יוחנן אמר צרתה אסורה ר"ל אומר צרתה מותרת א"ר אלעזר חזרתי בין על רבנן דהכא בין על רבנן דתמן ולא אשכחית בר נש דכוותיה אלא ר"ל דאמר צרתה מותרת רב המנונא הוה קאי קמיה דרב אחא בר אחוה א"ל צרתה מהו א"ל צרתה מותרת א"ר אבא בר ממל מסתברא כמ"ד צרתה מותרת ותמהתי על מ"ש הראב"ד ז"ל שיתומה בחיי האב חולצת הואיל ואסורא ליה מן התורה אי לאו משום דאיכא מאן דלא ידע בגירושין ואתי למישרי יבמה לשוק וסברא גדולה היא והכי אמר לעיל בפ' החולץ (יבמות דף לו.) דלמא איכא דהוה בחליצה ולא הוי בהכרזה ואתי למישרי חלוצה לכהן. וכן משמע לישנא דמתני' אסורה ליבם ולא קתני מותרת לשוק והכי איתא בתוס' פי"ג ומודים חכמים בקטנה שהשיאה אביה וגירשה והחזירה ומת שחולצת ולא מתייבמת:

ו מתני' שני אחין נשואין שתי אחיות יתומות קטנות ומת בעלה של אחת מהן הלזו תצא משום אחות אשה וכן שתי חרשות גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה תצא הקטנה משום אחות אשה מת בעלה של גדולה ר' אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ר"ג אומר אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה ר' יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו מוציא אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה:

גמ' אר"י אמר שמואל הלכה כר' אליעזר וכן א"ר אלעזר הלכה כר' אליעזר:

ז [דף קט:] **איתמר קטנה שלא מיאנה והגדילה ועמדה ונשאת רב אמר אינה צריכה גט משני ושמואל אמר צריכה גט משני. ואוקימנא להא דאמר רב** אין **צריכה גט משני כשבעלה הראשון אחר שגדלה אצלו אבל אם לא בעלה אחר שגדלה אצלו צריכה גט משני ושמואל סבר אע"ג דבעלה משגדלה אצלו צריכה גט משני שכל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל ואותבינן עליה דרב מהא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מאי קידושיה תלויין לאו דכי גדלה גדלי בהדה אע"ג דלא בעל ופריק לה מלתא דקטנה מיתלא תלי וקיימא אי בעל אין ואי לא בעל לא ולא איפסיקא הכא הלכתא בהדיא. וחזינן מאן דכתב דהא מלתא ספיקא היא ועבדי בה לחומרא דהא תניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין ואע"ג דשנינן לה אשינויא דחיקא לא סמכינן ואי לא בעל משגדלה ונתקדשה לאחר צריכה גט מזה ומזה והאי סברא סברא מעליא היא דגרסינן בהדיא בפ' יוצא דופן (נדה דף מו.) בענין** ב' שערות של בת **אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו וה"מ דקדיש תוך זמן ובעיל לאחר זמן דהוי ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא. כגון דקידש ובעל תוך זמן אבל קידש תוך זמן ולא בעל אחר זמן לא חיישינן שמא נשרו** אלא בדקינן להאי אי אייתה **שתי שערות אמרינן גדולה היא ולא ממאנת ואי לא אשכחן שתי שערות אמרינן עדיין קטנה היא ותצא במיאון ומשום דנישואי קטנה מדרבנן נינהו והוה לה ספיקא דרבנן ולקולא. ושמעינן מינה דקטנה שלא מיאנה והגדילה**

רי"ף לח.

אע"פ שלא נבעלה לאחר שגדלה אינה יוצאה במיאון אלא צריכה גט מדרבנן וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפסי בה קידושי שני וצריכה ממנו גט ומסתברא לן שאם רצה השני לכונסה שמגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא כי האי דגרסינן **בגיטין דף פט: לא מצאו דבר על בוריו מהו אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא גזירה דלמא אתו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין והא נמי כיוצא בה ודוקא היכא דלא בא עליה קודם גירושי ראשון אבל בא עליה קודם גירושו ראשון אסורה לתרווייהו וצריכה גט מתרווייהו דהויא לה כאשה שהלכה בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה אבל ממזר לית בה דנישואי דרבנן נינהו ולא נישואי תורה והיכא דבעל לאחר שגדלה קנאה קנין גמור מדאורייתא ואינה צריכה גט משני כרב וליתא לדשמואל דאמר** [דף קי.] **כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל דהא תניא המקדש הקטנה קידושיה תלויין מכל מקום הויא תיובתא דשמואל** והראב"ד ז"ל כתב דליכא שום ספיקא ביה דודאי דוקא בעל לא בעל לא דשינויא דשני רבין בריה דרב נחמן שינויא מעליא דרב ששת גופיה קבל דבריו והודה לו ואמר הוא עדיף ממנו שיודע לתרץ הברייתא לדעתו של רב וסוגיא דגמרא שקיל וטרי אליביה דרבין ועוד הכא מאי ספיקא איכא מי לא מודה רב דבעיא גט מדרבנן ולא נפקא במיאון ודבר ברור הוא דאם לא בעל ונתקדשה לאחר צריכה גט מראשון מדרבנן ומשני מן התורה וכולהו מודו בהא מלתא לבר משמואל ומה שכתב רב אלפס ז"ל אבל אם בא עליה קודם גירושי ראשון אסירא לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו דהויא לה כאשה שהלך בעלה למדינת הים השיב עליו הראב"ד ז"ל כדאי הוא הרב לסמוך על דבריו אף אם הוא יאמר על המותר אסור כמו בכאן אין איסור מחוור ואין לגזור בה משום אשה שהלך בעלה למדינת הים שאם גזרו במקום שיש שם איסור ערוה או איסור לאו דבר תורה ניגזור במקום שאין בו לא איסור ערוה ולא איסור לאו דבר תורה הלכך אם יש מי שמורה בה להתיר נשמע לו והרמב"ן בא לחזק דברי רב אלפס והביא ראיה מכל פסולי גיטין של דבריהם כגון גיטין עט: כתב לשם מלכות שאינה הוגנת היה במזרח וכתב במערב וכן שם פא: כנסה בגט קרח שבכל אלו לא עשתה לא איסור ערוה ולא איסור לאו דבר תורה ואין בהן אלא פסולי תקנות של דבריהם משום שלום מלכות ומשום דמיחזי כשיקרא ואע"פ כן תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה שם פו. ע"ש חוץ מממזר לדברי חכמים ולר' מאיר הולד ממזר כ"ש בזו שיש כאן קידושין שלימים מדבריהם שהיא יוצאה מזה ומזה ואינו ענין לכאן כלום דהתם טבעו חכמים מטבע בגיטין וקנסי כל המשנה מטבע שלהם אבל בנדון זה שאין תקנה לחכמים בדבר זה אלא לפי שבא עליה באיסור יש לקנסו אין לחדש קנס זה מדעתינו אם לא שנמצא שקנסו כיוצא בזה:

ח מתני' מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה וכן שתי חרשות קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה פקחת וחרשת ביאת הפקחת פוטרת את החרשת ואין ביאת החרשת פוטרת את הפקחת גדולה וקטנה ביאת הגדולה פוטרת את הקטנה ואין ביאת הקטנה פוטרת את הגדולה:

גמ' וכן שתי חרשות וחרשת בת חליצה היא והא תנן חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אמר רב גידל אמר רב כי קתני וכן שתי חרשות אביאה אבל חרשת ודאי לאו בת חליצה היא: [דף קי:] **קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה כיצד התרתן אמר רב חסדא אמר רב כונס את החרשת ומוציאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל** רי"ף לח: **ותחלוץ ולרבי אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ומיבם** לחרשת וכן הלכה כתב הראב"ד ז"ל גם זו אינה מחוורת דלא אמר רבי אליעזר מלמדין אותה למאן אלא כדי לקיים בחברתה מצות יבום דאורייתא אבל הכא יבום דחרשת דרבנן הוא והא קיים לה בביאה ראשונה הלכך אין מלמדין אותה למאן מטעמא דאמרינן לעיל (יבמות דף קט.) ובנוסחא דילן לא גרסינן בדברי רבי אליעזר בכולן מלמדין את הקטנה למאן ורבי אליעזר אבתרייתא בלחוד קאי דאיכא גדולה וקטנה וסוגיא דשמעתין נמי הכי משמע דקאמר ואי אשמועינן בהא משום דגדולה רמי קמיה מעיקרא וכו' עכ"ל והרמב"ן ז"ל כתב למה לא תמאן הא טעמיה דבר קפרא משום דלמא גדלה ומיחרטא בה וזו יוצאה על כל פנים למה תתעגן עד שתגדיל ותחלוץ ותיפסל מן הכהונה שופך מי בורו ואחרים צריכין לו ותאסר

חרשת על בעלה שכנסה בהיתר ועד כאן לא הוצרכו לומר בגמ' ואי אשמועינן אלא בסיפא דמתני' דבא על הקטנה **וחזר ובא על הגדולה** דאקיים מצות ייבום והוא פוסלן על עצמו בפשיעה לפיכך היה ראוי שלא לחזור ולהתיר לו כלום וכן ברישא משום דגדולה לא רמיא קמיה דמעיקרא כאחות אשה דמיא ומוטב שתצא משתתייבם אבל הכא שאין תקנה אלא להוציא שתיהן למה לא ילמדוהו למאן לתקנתה ולתקנת חברתה וכ"ש שנמצא בנוסחאות בכולן מלמדין את הקטנה והכי איתא בתוספתא ונראין דבריו:

מתני' [דף קיא.] **מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ובא יבם על הראשונה וחזר ובא על השניה או שבא אחיו על השניה לא פסל את הראשונה וכן שתי חרשות קטנה** וחרשת **בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת לא** [דף קיא:] **פסל את** הקטנה בא יבם **על החרשת וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת ר"א אומר בכולן מלמדין את הקטנה שתמאן בו:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר וכן אמר רבי אלעזר הלכה כר"א:

יום קכה

ט מתני' יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה תגדלנו:

י היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר ל' יום מבקשין הימנו שיחלוץ לה **ובזמן שהוא מודה אפי' לאחר יב"ח כופין אותו שיחלוץ לה הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה לאחר מיתת בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה ואם נתכוונה לכך אפי' בחיי בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה:**

גמ' [דף קיב.] **ועד שכופין אותו לחלוץ נכפנו ליבם אמר רב כשגיטה** יוצאה מתחת ידה ואח"כ יבמה שעל ידי הגט פסלה על עצמו וצריכה גט וחליצה **תניא יבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי בין שהוא אומר בעלתי בין שהוא אומר לא בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשין ממנו שיחלוץ לה היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי הרי זו יוצאה בגט הוא אומר בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי אע"פ שחזר ואמר לא בעלתי צריכה גט וחליצה הנהו שניהם מודים דאתו לקמיה דרבא אמר לה רבא חלוצו לה ושרו לה תיגרא לאלתר א"ל רב שרביא לרבא והתניא צריכה גט וחליצה א"ל אי תניא תניא. בעא מיניה הון בריה דרב נחמן מרב נחמן צרתה מהו** א"ל וכי בשביל שאנו כופין ומבקשין נאסור צרתה פרש"י **וכי מפני שאנו כופין** בתוך ל' יום ומבקשין לאחר שלשים נאסור צרתה דכיון דנסתרה עמו הרי היא בחזקת בעולה מיד והותרה מיד משמע מתוך פירושו אע"פ שהיא אומרת לא נבעלתי וגם הוא אומר לא בעלתי לא מהימנה לאסור הצרה מדפירש שאחר שנסתרה הרי היא בחזקת בעולה מיד והותרה צרה ודוקא לגבי דידה אהני דיבורא דשויתא לנפשה חתיכה דאיסורא אבל לא לגבי צרה וכן משמע בירושלמי ה"ט דגרסי' התם ר' ירמיה בעי מהו שיהא נאמן על דעתיה דר"מ העמדתי על עצמו ל' יום לעשות הולד שתוקי נשמעינן מן הדא היבמה שאמרה בתוך ל' יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר ל' **מבקשין ממנו שיחלוץ לה וא"ר אלעזר** דר"מ היא וא"ר אלעזר ל"ש אלא אצלה אבל צרתה לא וכמה דאיתמר תמן לא כל הימנו לחוב לצרתה אף הכא לא כל הימנו לחוב לבנה ונראה לי לדקדק מתוך פרש"י דאם אמר בתוך ל' יום לא בעלתי דהצרה אסורה שהרי פי' שהוא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי דיוצאה בגט דלאחר ל' איירי ולכך לא בעיא חליצה דהיא נאמנת דכולי האי לא מוקי אנפשיה אבל תוך ל' דהוא נאמן ובעיא חליצה ומדנאמן לאוסרה אע"פ שהיא מכחישתו כ"ש שהוא נאמן לאסור הצרה והירושלמי מייתי ראיה ממתני' דבתוך ל' יום כשהיא אומרת לא נבעלתי והוא אומר בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה דהיא מהימנה תוך ל' ומדקאמר ר' אליעזר דלא מהימנה אצרתה דלא כל הימנה לחוב לצרתה אפילו בתוך ל' כיון דהוא אומר שבעל ה"ה נמי לעשות הולד שתוקי והוא אומר שלא בעל והאשה אומרת שבעל לא כל הימנה לחיב לבנה דהא דקאמר ר"מ דתלתין יום מוקי איניש אנפשיה ה"מ לטעון טענת בתולים להפסידה כתובה להחזיק ממון שבידו אבל לפסול את בנה לאו כל כמיניה ומה שפרש"י דכיון שנסתרה הרי היא בחזקת בעולה אכופין בתוך ל' ומבקשין אחר ל' קאי דמיירי כשהוא אומר בעלתי ואהא קאמר שהיא נאמנת לשוויא נפשה חתיכה דאיסורא אבל לא אצרה אבל לאחר ל' אפילו שניהם מודים צרה מותרת דלא מוקים איניש אנפשיה כולי

רי"ף לט.

האי ותימה למה לא הביא הרב אלפס ז"ל זו הבעיא:

ף לט: מ. מ: **גא תנן התם בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים איבעיא להו נטולה אני מן היהודים לגבי יבם** מאי מי מסקה אדעתא דמיית בעלה ונפלה קמיה דיבם **ואין כופין אותו שיחלוץ לה או לא רב אמר יבם אינו כבעל וכופין אותו שיחלוץ לה וכן** הלכה ונ"מ דלא הויא **מורדת וטעמא דנדרה בחיי בעלה הא לאחר מיתת בעלה** לא ושמעת מינה דליתא דשמואל דאמר כתובות סד. **אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם** השיב עליו הראב"ד ז"ל מהא לא שמעינן מידי דבין בחיי בעלה בין אחר מיתת בעלה הרי אנו נזקקין להתירה או בכופין או במבקשין ואם איתא דמורדת הויא איבעיא לך למישבקה בעיגונא ולא להתירה בכופין או במבקשין וא"ת דנאסרה עליו בנדר מש"ה מבקשין מ"מ מהא ליכא למישמע מידי דהא בעלמא בין דהויא מורדת בין דלא הויא מורדת לא כופין אותו ולא מבקשין ממנו והכא משום דנדרה ומיתסרא עליה כופין ומבקשין ולא שמעינן מינה מידי וכן הקשה עליו הר"ר אפרים ז"ל תלמידו דא"כ קשיא דשמואל אדשמואל דאיהו גופיה הוא דקאמר הכא יבם הרי הוא כבעל ואין כופין אותו לחלוץ ואם איתא דכופין ומבקשין דהכא שייך במורדת א"כ קשיא דשמואל אדשמואל ואמאי שתיק גמרא מיניה אלא ודאי ליתא להאי דיוקא וליכא למישמע מינה דהויא מורדת ולא שמעינן מינה אלא הא דלאחר מיתת בעלה אין כופין לחלוץ כפשטא דמתני' אבל להפסיד כתובתה מלתא אחריתי היא ולא שייכא בכופין או מבקשים דהכא כלל:

הדרן עלך בית שמאי

פרק יד

א חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכנס ברמיזה כך יוציא [דף קיב:] **ברמיזה פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים נשטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית:**

ב גמ' אמר רמי בר חמא מ"ש חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נישואין ומ"ש שוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנן נישואין דתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה מן הייבום חרש וחרשת דקיימא תקנתא דרבנן תקינו לה רבנן נישואין שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן דאין אדם דר אצל נחש בכפיפה לא תקינו להו רבנן נישואין ומאי שנא חרש דתקינו ליה רבנן נישואין ומאי שנא קטן דלא תקינו ליה רבנן נישואין חרש דלא אתי לכלל נישואין תקינו ליה רבנן נישואין קטן דאתי לכלל נישואין לא תקינו ליה רבנן נישואין והרי קטנה דאתיא לכלל נישואין ותקינו לה רבנן נישואין התם שלא ינהגו בה מנהג הפקר מאי שנא קטנה דממאנה ומאי שנא חרשת דלא ממאנה דא"כ **מימנעי ולא נסבי לה ומ"ש קטנה** [דף קיג.] **דאית לה כתובה ומ"ש חרשת דלית לה כתובה דא"כ מימנעי ולא נסבי לה וקטנה דאית לה כתובה מנלן דתנן הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה אבל יוצאת בגט יש לה כתובה וחרשת דלית לה כתובה מנלן דתניא חרש ושוטה שנשאו נשים פקחות אע"פ שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין להן עליו כלום רצו לקיימן יש להן כתובה מנה פקח שנשא חרשת או שוטה אע"פ** רי"ף מא: **שכתב לה מאה מנה כתובתה קיימת מפני שרצה להזיק מנכסיו טעמא דרצה הא לא רצה לא דא"כ מימנעי ולא נסבי לה א"כ פקחת לחרש נמי ליתקנו לה כתובה דא"כ מימנעי ולא נסבי ליה יותר משהאיש רוצה לישא האשה רוצה** לינשא והא דאמרי' פקחת לחרש ליית **לה כתובה ה"מ דאינסיבא ליה מעצמה אבל אי אנסבוה ליה בי דינא וכתבו לה כתובה אית לה כדאמרי' ההוא חרש דהוה בשבבותיה דרב מלכיו אנסביה איתתא וכתב לה ארבע מאה זוזי מנכסיה אמר רבא מאן חכים למיעבד כי האי מלתא אלא רב מלכיו דגברא רבה הוא קסבר אילו רצה שפחה לשמשו מי לא זבינן ליה כ"ש הכא דאיכא תרתי:**

ג נשטית לא יוציא [דף קיג:] **א"ר יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפקחת בעל כרחה אלא מה טעם אמרו אינה מתגרשת שלא ינהגו בה מנהג**

הפקר. ה"ד **אילימא דיודעת לשמור עצמה ויודעת לשמור גיטה מי נהגי בה מנהג הפקר אלא דאינה יודעת לשמור עצמה ולא לשמור גיטה דבר תורה מתגרשת** והא **אמרי דבי ר' ינאי ונתן בידה מי שיש לה יד לגרש את עצמה** יצאה זו שאין לה יד לגרש **עצמה ותנא דבי ר' ישמעאל ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצאה זו שמשלחה וחוזרת לא צריכה דיודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור עצמה דבר תורה מתגרשת דהא יודעת לשמור גיטה ואמור רבנן לא תתגרש** שלא **ינהגו בה מנהג הפקר אמר אביי דיקא נמי דקתני גבי דידה לא יוציא וגבי דידיה לא יוציא עולמית ש"מ הא דאורייתא והא דרבנן ש"מ. היה אומר ר"ת הא דאמרן יצאת זו שאין לה יד לגרש** עצמה ה"מ שמת האב או שנשאת אבל נתארסה ויש לה אב קרינן בה יש לה יד לגרש עצמה דיד אביה היינו ידה וה"ה לתנא דבי רבי ישמעאל דדריש מי שמשלחה ואינה חוזרת דלא פליגי ר' ישמעאל ור' ינאי אלא משמעות דורשין איכא בינייהו ועוד כיון שיש לה אב קרינן בה נמי משלחה ואינה חוזרת שאביה ישיאנה לאחר ולא תשוב אליו עוד ודלא כפרש"י שפירש בפרק התקבל בגיטין דף סד: דקטנה שאינה יודעת לשמור גיטה דאינה מתגרשת אפי' בקבלת אביה אף מן האירוסין וכן מוכח בירושלמי דפירקין ה"א דגרסי' התם נשתטית לא יוציא דבי ר' ינאי אמרין מפני גרירה פי' שלא תהא נגררת אחר כל אדם לזנות ר' חנינא ור' עולא תרוייהו אמרי שאינה יכולה לשמור גיטה ר' נחמיה בר מר עוקבא בשם ר' יוסי אמר תלת פי' ג' דברים איכא בינייהו עבר וגירש מ"ד משום גרירה מותר מ"ד מפני שאינה יכולה לשמור גיטה אסור יש לה אב מ"ד מפני גרירה אסור מ"ד מפני שאינה יכולה לשמור גיטה יש לה אב יכול לשמור גיטה פעמים שוטה פעמים חלומה מ"ד מפני גרירה אסור מ"ד מפני שאינה יכולה לשמור גיטה יש לה עתים ויכולה היא לשמור:

מתני' א"ר יוחנן בן נורי מפני מה אמרו האשה שנתחרשה יוצאה והאיש שנתחרש אינו מוציא אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו העיד ר' יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה אמרו לו אף זו כיוצא בה:

יום קכו

ד גמ' אמר רבא מעדותו של ר' יוחנן בן גודגדא אמר לעדים ראו גט שאני נותן לאשתו ותזר ואמר לה כנסי שט"ח זה ה"ז **מגורשת מי לא אמר ר' יוחנן בן גודגדא דלא בעינן דעתה דאיתתא ה"נ לא בעינן דעתה פשיטא מהו דתימא כיון דאמר לה כנסי שט"ח זה בטולי בטליה קמ"ל דאם איתא דבטליה לעדים הוה אמר להו ומדלא אמר לעדים שמע מינה לא בטליה והאי דקאמר לה הכי מחמת כסופא הוא דקאמר לה:**

מתני' שני אחין חרשין נשואין שתי אחיות פקחות או שתי אחיות חרשות או [דף קיד:] **אחת פקחת ואחת חרשת או שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחין פקחים או לשני אחין חרשין או לשני אחין** אחד פקח ואחד חרש **הרי אלו פטורות מן החליצה ומן הייבום ואם היו נכריות יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו שני אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין שתי אחיות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחין פקחין נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה** רי"ף מב.
פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה פקח בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין ב' נכריות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת או חולץ או מייבם מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת כונס ואינו מוציא לעולם שני אחין פקחין נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל פקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או מייבם שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא

מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת כונס ואינו מוציא לעולם:

הדרן עלך חרש

פרק טו

א האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי תינשא מת בעלי תתייבם שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת ר' יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אא"כ באה בוכה ובגדיה קרועים אמרו לו אחת זו ואחת זו תינשא ב"ה אומרים לא שמענו אלא הבאה מן הקציר בלבד אמרו להם ב"ש אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים ואחת הבאה ממדינת הים לא דברו חכמים אלא בהווה וחזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש:

גמ' אמר רבא מ"ט דמלחמה משום דאמרה בדדמי **דס"ד בכל הני** דאיקטיל איהו פליט ואת"ל כיון דשלום בינה לבינה נטרי **וחזיא זימנין דמחו ליה בגירא או ברומחא וסברא ודאי מיית ליה ואיכא דעבדו ליה סמתרי וחיי לפיכך אינה נאמנת אמר רבא רעבון גריע ממלחמה דכי אמרה מת בעלי במלחמה הוא דלא מהימנא הא מת על מטתו מהימנא ואילו רעבון לא מהימנא עד דאמרה מת וקברתיו מפולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי** שילוח נחשים ועקרבים הרי הוא **כמלחמה דאמרה בדדמי דבר אמרי לה כמלחמה ואמרי לה אינו כמלחמה אמרי לה כמלחמה דאמרה בדדמי ואמרי לה אינו כמלחמה דסמכה אדאמרי אינשי ז' שנין הוה מותנא ואיניש בלא שניה לא אזל:**

איבעיא להו החזיקה היא מלחמה בעולם מהו מי רי"ף מב: **אמרינן מה לה לשקר דאי בעיא אמרה שלום בעולם או דלמא כיון דקי"ל חזקה דאמרה בדדמי לא אתיא** [דף קטו.] **מה לי לשקר ומרע לחזקה ולא איפשיטא ועבדינן לחומרא עישנו עלינו בית עישנו עלינו מערה הוא מת ואני נצלתי אינה נאמנת** דאמרי' לה כי היכי דלדידה **איתרחיש ניסא לדידיה נמי איתרחיש ניסא נפלו עלינו עובדי כוכבים נפלו עלינו לסטים הוא מת ואני נצלתי נאמנת כדרב אידי דאמר אשה כלי זיינה עליה כלומר שמניחין אותה כדי לבוא עליה ההוא גברא דבשילהי הלוליה איתלאי נורא בי גנני אמרה להו דביתהו חזו גברא חרוכא אתו חזו גברא חרוכא דשדי ופסתא דידיה דשדיא רבא אמר נאמנת ורב חייא בר אבין אמר האי גברא חרוכא דלמא איניש מעלמא אתא לאצוליה ואכלתיה נורא והאי** פיסתא **דחתנא הוא ומחמת כיסופא ערק ליה ואזיל לעלמא:**

ב איבעיא להו **עד אחד במלחמה מהו טעמא דעד אחד מהימן משום דמלתא דעבידא לגלויי לא משקר ה"נ לא משקר או דלמא טעמא דעד אחד משום** דאיהי גופא דייקא ומינסבא והכא לא דייקא דאמרה בדדמי וסומכת על דברי העד ואתינא **למיפשטא מהא דתניא מעשה בשני ת"ח** שהיו באין בספינה עם אבא יוסף בן סימאי וטבעו והשיא ר' **נשותיהן על פי נשים והא מים כמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו וקתני והשיא ר'** נשותיהן אלמא עד אחד מהימן **במלחמה ודחינן ותסברא והא מים שאין להם סוף אשתו אסורה אלא היכי דמי הכא כגון דקאמרן אסקינהו לקמן וחזינהו לאלתר וקאמרי סימנין דידהו דלאו עלייהו קא סמכינן אלא אסימנים הוא דסמכינן וליכא למיגמר מיניה דסמכינן אנשים וה"ה לעד אחד ולא איפשוט בעיין** ומיהו כיון דאמרינן בפירקין דלקמן (יבמות דף קכא.) **ההוא גברא דטבע בדגלת ואסקוה אגשרא דשביסתנא ואסבה רבא לדביתהו אפומא דשושביניה לבתר חמשה יומין שמעינן דעד אחד במים שאין להן סוף נאמן ודוקא היכא** דקאמר אסקוה לקמן וחזיתיה לאלתר ואשתמודע לי דאיהו פלוני וכדאמרי'בהאי **גברא דטבע בדגלת ואסקוה אגשרא** וכדאסיקנא בהך עובדא דשני ת"ח **וה"ה לעד אחד במלחמה היכא דאמר מת וקברתיו ואי לא קמסהדי הכי אפילו תרי** רי"ף מג. **סהדי לא סמכינן עלייהו וכ"ש עד א' או אשה דחיישינן דלמא באומדן דעתן קא מסהדי וכן הלכתא** ומ"ש רב אלפס ז"ל דתרי סהדי מסהדי באומדנא לא משמע כן בגמ' מדקאמר והא מים דכמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו משמע אי הוו כשני עדים לא אמרי בדדמי וכן מסתבר דבתר סהדותא דתרי סהדי לא דייקינן והראב"ד ז"ל כתב דעד אחד במלחמה לא בעי מת וקברתיו ומנסבא לה לכתחלה ודייק לה מעובדא דחסא בפרק בתרא דף קכא: דאינסיבא אפומא דחד סהדא דאמר מאן איכא בי חסא טבע חסא ולא אפקוה אפילו במים שאין להן סוף אלמא במים שיש להם סוף אפילו לכתחלה מנסיבא לה ואפילו לא אמר קברתיו

ואינו נ"ל ראיה דמים שיש להם סוף לא דמי למלחמה דלא שייך למימר בהו בדדמי דכיון דעומד ורואה כל סביבות המים ושהה כדי שתצא נפשו ודאי מת ויראה הא דבעינן ואסוקינהו קמן וחזינהו לאלתר היינו לאותם שראו הטביעה דהנהו אמרי בדדמי דכיון שראו שנפלו למים בדבר מועט יאמרו שאלו הם שנפלו למים אבל מי שלא ראה הטביעה ומצאו שמת ואמר שמכירו בטביעת עין לחודיה נאמן ואין מדקדקין אחריו ואותן שראו הטביעה היינו משום דאמרי בדדמי וכן פירש ר"י הא דבעינן הכא סימנין ולא סגי בטביעת עין לחודיה היינו משום דראו הטביעה יאמרו בדדמי וכ"כ הר"ז הלוי ז"ל ור"ח פי' מדבעינן הכא סימנין שמעינן דאשה ועד אחד בספינה שטבעה והכירוהו מת לא מהימני וכ"ש עובד כוכבים מסיח לפי תומו ונהגו האידנא להתיר נשי אנשים שטבעו על ידי הכרה בטביעות עין בלא סימנין ואפשר דמיירי הכא בשלא נמצא הגוף שלם דאכלוה כוורי ולא נשאר מהם אלא מה ששנוי במשנה פרצוף פנים עם החוטם אבל אם גופו שלם ומכירין אותו ואפי' לאחר כמה ימים מהני טביעות עין וכן פר"ת לקמן (יבמות דף קכ.) גבי אין מעידין אלא עד ג' ימים ולמאי דפרישית שיש חילוק בין אותם שראו הטביעה לאחרים ניחא:

ג [דף קטו:] **ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה א"ל הב לי שומשמי א"ל שקליתינהו א"ל והא כן וכן הוויין ובחביתא רמיאן א"ל דידך שקלתינהו והני אחריני נינהו סבר רב חסדא למימר היינו שני ת"ח דלא אמרי' אזול הני לעלמא והני אחריני נינהו א"ל רבה מי דמי התם קאמרי** סימני הכא שומשמי מאי סימני **אית בהו ודקאמר ליה** כך וכך הויין אימר חושבנא איתרמויי אתרמי ליה **מאי הוי עלה רב יימר אמר לא חיישינן שמא פינן רבינא אמר חיישינן והלכתא חיישינן** ירושלמי פ' שני דמעשר שני הלכה י' ר' יונה ור' יוסי הוו שותפי בגרבי דחמרא כד דמך ר' יונה א"ר מנא בריה דר' יונה לר' יוסי כל גרבא דכתיב ביה יונה דידי הוא א"ל אישתקד הוה דידך השתא דידי אינון:

ד יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטובא לאספמיא ושכיב שלחו מתם חיישינן לתרי יצחק או לא ומיירי בלא הוחזקו ושכיחי שיירתא **אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן וקי"ל כרבא. ד' קטז.** [דף קטז.] **ההוא גיטא דאישתכח בסורא וכתב ביה בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא פטר ותריך ית פלונית אינתתי ובדוק רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא הוה ענן בר חייא אחרינא לבר מענן בר חייא מחגרא דהוה בנהרדעא ואתו סהדי ואמרי כי איכתיב האי גיטא ענן בר חייא גבן הוה בנהרדעא אמר אביי אפי' לדידי דחיישנא הכא לא חיישינן דהא קאמרי סהדי דההוא יומא דאיכתוב האי גיטא ענן בר חייא גבן הוה בנהרדעא מאי בעי בסורא אמר רבא אפי' לדידי דלא חיישנא הכא חיישנא דלמא בגמלא פרחא אזל אי נמי בקפיצה א"נ מילי מסר כדאמר רב לספריה וכן א"ר הונא לספריה כי יתביתו בשילי כתיבי בשילי אע"ג דמסירי לך מילי בהיני כי יתביתו בהיני כתובו בהיני אע"ג דמסירי לכו מילי בשילי והלכתא כרבא:**

רי"ף מג:

ה היכי דמי קטטה באומרת לבעלה גירשתני וניהמנא מדרב המנונא דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה באומרת **גירשתני בפני פלוני ופלוני ושיילינהו ואמרו** להד"מ מכאן נראה דהלכה כרב המנונא מדפריך סתמא דהש"ס מיניה וכן בפ"ב דכתובות דף כב: בגמרא אמרה נשביתי דחיק לאוקמא לכולהו אמוראי דהתם כרב המנונא וכן בפרק התקבל (גיטין דף סד:) פריך על מילתיה דר' יוחנן מרב המנונא וכן בסוף גיטין דף פט: מייתי לה הש"ס והא דבשילהי נדרים דף צא. דחי רבא למילתיה שמא לא פליג אלא דיחויא בעלמא הוא ואפילו איפליג הלכתא כרב המנונא מכל הלין ראיות שהבאתי וא"ת הא אמרי' בשילהי הכותב דף פט. גבי הוציאה גט א"ר יוסף הב"ע כשאין שם עידי גרושין דמיגו דיכול לומר לא גירשתיה יכול לומר גירשתיה ונתתי לה כתובה והיאך יכול לומר כן כיון דמעיזה פניה לומר גירשתני מהימנא וי"ל כגון דהואי קטטה בינייהו דאז לא מהימנא א"נ מאחר שתובעת כתובתה אינה נאמנת דשמא מחמת חימוד ממון היא אומרת כן כדאמרינן לקמן (יבמות דף קיז.) באתה לב"ד ואמרה מת בעלי התירוני לינשא מתירין ונותנין לה כתובה תנו לי כתובתי אף לינשא אין מתירין אותה מ"ט דקטטה רב חנניא אומר משום דמשקרא רב שימי אמר דאמרה בדדמי מאי בינייהו איכא בינייהו דארגיל הוא קטטה ועבדינן לחומרא [דף קטז:] **איבעיא**

להו עד אחד בקטטה מהו ולא איפשיטא:

ו מתני' ב"ש אומרים תינשא ותטול כתובתה וב"ה אומרים תינשא ולא תיטול כתובתה **אמרו להם ב"ש התרתם הערוה החמורה ולא תתירו את הממון הקל** א"ל בית הלל שכן מצינו **שאין האחין נכנסין לנחלה על פיה אמרו להם ב"ש והלא מספר כתובה נלמד שכך כתב לה** לכשתנשאי [דף קיז.] לאחר תטלי מה שכתוב ליכי וחזרו ב"ה להורות כב"ש:

גמ' אמר רב חסדא נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה הם דרשו מדרש כתובה אנן לא נדרש מדרש תורה יקום על שם אחיו המת אמר רחמנא והרי קם. אר"נ באתה לב"ד ואמרה מת בעלי התירוני לינשא מתירין אותה לינשא ונותנין לה כתובה תנו לי כתובתי אף לינשא אין מתירין אותה מ"ט אדעתא דכתובה אתאי איבעיא להו התירוני לינשא ותנו לי כתובתי מהו כיון דקאמרה תנו לי כתובתי אדעתא דכתובה אתאי או דילמא כל מידי **דאית ליה לאיניש קאמר בבי דינא תנו לי כתובתי והתירוני לינשא מהו הכא ודאי אדעתא דכתובה אתאי ולא מהימנא או דלמא משום דלא ידעית במאי משתריא תיקו:**

ז מתני' הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה הכתב מוכיח:

גמ' תניא ר' יהודה מוסיף אף אשת אב והכלה אמרו לו אשת אב הרי היא בכלל בת הבעל כלומר כשם שבת הבעל אינה מעידה לאשת אב ומשום דסניא לה כך אשת האב אינה מעידה לבת הבעל **דסניא לה וכלה הרי היא בכלל חמותה כשם שאין חמותה מעידה לכלה משום דסניא לה כך הכלה אינה מעידה לחמותה דסניא לה דכתיב** כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם אמר רב הונא בר רב עוזא בעו במערבא חמותה לאחר מיתה מהו מי מסקא אדעתא דמית בעלה ונפלו קמי יבם וסניא לה או לא ולא איפשטא:

ח מתני' ע"א **אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת** לא תצא עד אחד [דף קיז:] **אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנשאת תצא שנים אומרים מת ועד אחד אומר לא מת אע"פ שלא נשאת תינשא אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאומרת מת תינשא ותטול כתובה וזו שאומרת לא מת לא תינשא ולא תטול כתובה אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג ר"מ אומר הואיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו ר' יהודה ור"ש אומרים הואיל וזו וזו מודות שאינו קיים הרי אלו ינשאו עד** אחד אומר מת ועד אחד **אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא:**

ריי"ף מד.

גמ' עד אחד **אומר מת ונשאת ובא אחד ואמר לא מת הרי זו לא תצא טעמא דנשאת הא לא נשאת לא תינשא והאמר עולא** כ"מ שהאמינה תורה ע"א **הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים. ה"ק עד** אחד אומר מת והתירוה לינשא ובא אחד **ואמר לא מת לא תצא מהיתירה הראשון** ומתקנתא דרבנן שריא לינשא אלא דקאמר הש"ס בפ"ב דכתובות דף כב: דטוב הוא שלא תנשא משום הסר ממך עקשות פה. **עד אחד אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנשאת תצא פשיטא אין דבריו של אחד במקום שנים לא צריכא בפסולי עדות פי' שתי נשים וכר' נחמיה דתניא ר' נחמיה אומר** כ"מ **שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים** באיש אחד כשני אנשים באיש **אחד ואי בעית אימא כל היכא דאתא עד כשר מעיקרא אפילו מאה נשים כעד אחד דמו אלא כגון דאתיא אשה מעיקרא ותרצה לדרבי נחמיה הכי** א"ר נחמיה כ"מ **שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דיעות ועשו** ב' נשים **באשה אחת כשני אנשים** באיש אחד אבל שתי נשים באיש **אחד כפלגא ופלגא דמו שנים אומרים מת ואחד אומר לא מת אע"פ שלא נישאת תינשא מאי קמ"ל בפסולי עדות וכר"נ דאזלינן בתר רוב דיעות היינו הך מהו דתימא כי אזלינן** בתר רוב דיעות ה"מ **לחומרא אבל לקולא לא קמ"ל דאפילו לקולא** ואע"פ שלא התירוה עדיין לינשא תינשא אבל אם היה עד כשר אם התירוה לינשא לא תצא מהיתירה הראשון אבל אם לא התירוה לינשא לא תינשא ופי' בתרא עיקר. **אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת** וכו' [דף קיח.] **טעמא דאמרה לא מת הא אישתיקא תינשא הא אין צרה מעידה לחבירתה לא מת איצטריכא ליה ס"ד אמינא האי מימת מיית והאי דקאמרה לא מת לקלקולה לצרה קא מכוונה ותמות נפשי עם פלשתים הוא דקא עבדא** קמ"ל דלא תינשא: אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג ר"מ אומר וכו' וליפלוג נמי ר"מ ברישא א"ר אלעזר במחלוקת שנויה ור"י ור"ש היא ר' יוחנן אמר אפילו

תימא ר"מ בהא אפי' ר"מ מודה דכל לא מת בעדות אשה לאו הכחשה היא דלקלקולה שלא תינשא קא מכוונה תנן עד אחד אומר מת ועד אחד אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא לא תינשא בשלמא לר' אלעזר סתמא כר"מ אלא לר' יוחנן קשיא קשיא הא דפריך לר' יוחנן משום דמשמע ליה דאשה אומרת לא מת מיירי אפי' בצרה דאי לאו הכי היינו רישא ועד אומר לא מת ולפי סברת המקשה קאמר הש"ס קשיא אבל ר' יוחנן לא חש לאותה קושיא דמוקי מתני' באשה דעלמא ומתניתין נקט בין בעד כשר בין בעד פסול וכן מוכח בירושל' הלכה ה הלכה כר' יוחנן ולכך לא הביא רב אלפס ז"ל כל זה דמלתא דפשיטא דהלכה כרבי יוחנן נגד רבי אלעזר תלמידו אבל אם היה הלכה כרבי אלעזר משום דר' יוחנן נשאר מוקשה אז הויא הלכה כסתמא בתראה דהכחשת צרה הויא הכחשה:

ט מתני' האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי תינשא ותטול כתובתה וצרתה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה מידי עבירה עד שתהא אסורה לינשא ואסורה לאכול בתרומה אמרה מת בעלי ואח"כ מת חמי תינשא ותטול כתובתה וחמותה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה כו':

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון:

ל מתני' [דף קיח:] **קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון ר"ע אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שיתן כתובה לכל אחת ואחת גזל אחד מחמשה** בני אדם ואינו יודע לאיזה **מהם גזל וכל אחד ואחד מהם אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהם ומסתלק דברי ר' טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד:**

גמ' ואוקימנא למתניתין כרבי שמעון בן אלעזר ומאי קידש דקתני במתני' קידש בביאה דתניא אמר ר"ש בן אלעזר לא נחלקו רבי טרפון ור"ע על קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו מהן קידש שמניח כתובה ביניהן ומסתלק על מה נחלקו על שבעל שר' טרפון אומר מניח כתובה ביניהן ומסתלק ור' עקיבא אומר נותן כתובה לכל אחת ואחת לא נחלקו ר' עקיבא ור' טרפון על שלקח **מחמשה בני אדם ואינו יודע** מאיזה מהן לקח שמניח **דמי מקח ביניהם ומסתלק על מה נחלקו כשגזל ר' טרפון אומר מניח גזילה ביניהם ומסתלק ורבי עקיבא אומר עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד רבי עקיבא סבר אע"ג דאיסורא דרבנן עבד דקדיש בביאה קנסוה רבנן ומשלם כתובה לכל אחת ואחת וכ"ש גזל דאיסורא דאורייתא עבד ור' טרפון** רי"ף מה: **סבר אפילו בגזל דאיסורא דאורייתא עבד לא קנסוה רבנן אלא מניח גזילה ביניהם ומסתלק וכ"ש כשקדש בביאה דלא קנסוה רבנן וקי"ל דהלכה כרבי עקיבא מחבירו ורבי טרפון חבירו הוה כדגרסינן בכתובות דף פד: דכולי עלמא ר' טרפון חבירו של רבי עקיבא הוא:**

יא מתני' האשה שהלכה היא ובעלה ובנה למדינת הים ובאת **ואמרה מת בעלי ואח"כ מת בני נאמנת מת בני ואח"כ מת בעלי** אינה **נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת ניתן לה בן במדינת הים ואמרה מת בני ואח"כ מת בעלי נאמנת מת בעלי ואח"כ מת בני** אינה **נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת ניתן** לה יבם במדינת הים ובאת **ואמרה מת בעלי ואח"כ מת יבמי מת יבמי ואח"כ מת בעלי נאמנת הלכה היא ובעלה ויבמה למד"ה באה ואמרה מת בעלי ואח"כ מת יבמי** מת יבמי ואח"כ מת בעלי אינה **נאמנת שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא ולא מתה אחותי שתכנס לביתה ואין האיש נאמן לומר מת אחי שאייבם את אשתו ולא מתה אשתי שאשא את אחותה:**

יב בעא מיניה **רבא מרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דלמא כיון דזימנין דרחמא ליה ליבמה חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו א"ל תניתוה חוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת** אלמא זימנין דסניא ליה וזימנין דרחמא ליה הלכך המזכה גט לאשתו במקום יבם חולצת ולא מתייבמת א"ל **רבינא לרבא המזכה גט לאשתו במקום קטטה מהו כיון דאית ליה קטטה בהדה זכות הוא לה או דלמא ניחא דגופא עדיף לה ת"ש דא"ר שמעון טב למיתב טן דו מלמיתב** ארמלתא:

הדרן עלך האשה שהלכה

פרק טז

א האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך הרי זו [דף קיט.] **לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה היתה לה חמות אינה חוששת יצתה מליאה חוששת ר' יהושע אומר אינה חוששת** הא דאמרינן לא תינשא ולא אזלינן בתר רוב נשים דמתעברות ויולדות מוקי בגמרא כר"מ דחייש למיעוטא ואע"ג דסתם מתניתין כרבי מאיר לא קי"ל כוותיה ולא חיישינן למיעוטא מדאמרינן בפ"ק דחולין דף יא: ור' מאיר דחייש למיעוטא היכי אכיל בישרא משמע דלדידן ניחא דלא חיישינן למיעוטא וגם אין אנו בודקין י"ח טריפות דסמכינן ארובא והקשה ר"ת ז"ל מהא דתנן בפ"ג דבכורות דף כד. רשב"ג אומר הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים אין חוששין שמא בנה של אחרת היה משום דלא מרחמא אא"כ ילדה משמע אבל מטעם חלב אינו פוטר ואמרינן בריש פ"ג דבכורות דף כ: דמ"ד חלב אינו פוטר משום דחייש למיעוט בהמות שחולבות אע"פ שאינן יולדות ופסיק התם רב כרשב"ג וכן רבי יוחנן נמי גם קי"ל כ"מ ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו ומיהו קשה מרשב"ג אדרשב"ג דהכא חייש למיעוטא ובריש כל הצלמים (עבודה זרה דף מ:) סבר כרבנן דר"מ דלא חיישינן למיעוטא תירץ ר"ת דהתם בבכורות איכא חזקה בהדי מיעוטא דאוקי בהמה בחזקת שלא ילדה וכיון דחזקה מסייעת למיעוט חיישינן למיעוטא ודוקא לחומרא אבל לקולא לא אבל ר"מ חייש למיעוטא אפי' לקולא כדאשכחן בחולין דף פו. שמטהר בתינוק שנמצא בצד העיסה קדושין פ. וקשה לפי' מהא דמים שאין להם סוף דאמרי' לקמן (יבמות דף קכא:) אם נשאת לא מפקינן מיניה אע"ג דאיכא חזקת אשת איש ומעוט נצולין ולא חיישינן למיעוטא וחזקה וכן מצא תרנגולין שחוטין דמותרין משום דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן חולין ג: יב. אע"ג דאיכא מיעוט דאין מוחמין וחזקת איסור שלא נשחטו כראוי וי"ל דשאני הני דהוי מיעוטא דלא שכיחא כלל ואפי' ר"מ דחייש למיעוטא למיעוטא דלא שכיח לא חייש כדאמרינן בריש בנות כותים (נדה דף לב.) וכן בריש מסכת גיטין דף ב: דקאמר סתם ספרי דדייני מגמר גמירי ומיהו קשה מדאמרינן בפ"ג דבכורות דף כ. גבי ר' יהושע דחייש למיעוטא דחולבות אע"פ שאינן יולדות ופריך ממתני' דהכא רבי יהושע אימר אינה חוששת אלמא לא חייש למיעוטא דזכרים ומאי פריך שאני התם שחזקה מסייעת למיעוט אבל הכא ליכא חזקה בהדי מיעוטא שלא היתה עומדת בחזקת זקוקה ליבם תדע מדלא פליג רבי יהושע ברישא כשהלך בעלה וצרתה למדינת הים וחייש למיעוטא דמפילות כיון דאיכא חזקה ליבם בהדיה ועוד קשה טפי דהתם מפיך דברי רבי יהשע וס"ל דחלב פוטר משום דאשכח ברייתא דלא חייש רבי יהושע למיעוטא גבי חלב וא"כ תיקשי ליה רישא דמתני' דהכא דחיישי למיעוטא וחזקה ולא פליג רבי יהושע ועוד קשה למה נלך אחר חזקת בהמה שלא ילדה להוציא ממון מחזקתו אדרבה העמד ולד על חזקתו ונאמר שהוא חולין כמו שהיה במעי אמו ולא מפקינן ליה מיד הבעלים הלכך נראה דרשב"ג ס"ל דחלב פוטר דלא חייש למיעוטא והא דאצטריך ליה לטעמא דלא מרחמה אא"כ ילדה כגון בבהמה שראינו שהיתה חולבת בלא ילדה ושוב ראינוה מניקה ולד ולא ידעינן אם ילדה אם לאו:

גמ' שמא מעוברת היא צרתה הא קמשמע לן דלהא צרתה הוא דחיישינן לצרה אחריתי לא חיישינן: [דף קיט:] **לא תנשא ולא תתייבם ולעולם אמר זעירי לעצמה** ג' ולחברתה ט' וחולצת ממ"נ **רבי חנינא אמר לעצמה שלשה ולחברתה לעולם ותחלוץ ממ"נ אביי בר אבין** רי"ף מה. **ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד של קיימא** ונמצא מצריכה כרוז לכהונה **ואיכא דהוו בחליצה ולא הוו בהכרזה ואמרי קא שרו חלוצה לכהן והלכתא כרבי חנינא** דהכי איתוקמא בפרק החולץ (יבמות **דף לו.**) **כוותיה:**

יום קכז

ב מתני' שתי יבמות זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו וזו אסורה מפני בעלה של זו לזו עדים שמת בעלה ולזו אין עדים שמת בעלה זו שיש לה עדים אסורה מפני בעלה של זו וזו שאין לה עדים מותרת לזו בנים ולזו אין בנים זו שיש לה בנים מותרת וזו שאין לה בנים אסורה נתייבמו ומתו היבמין אסורות לינשא ר"א אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם:

ג [דף קכ.] **אין** מעידין **אלא על פרצוף פנים עם החוטם אע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו אין מעידין אלא עד**

ג' ימים ואפילו ראוהו מגויד או צלוב או חיה אוכלת בו אין מעידין עד שתצא נפשו רבי יהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקומות ולא כל השעות שוין. הא דאמר אין מעידין אלא על פרצוף פנים כתב ר"ת בספר הישר היינו כשאין שם אלא הראש או אין יכול להכירו בטביעות עין אם לא שיהא כל הפרצוף שלם עם החוטם אבל אם כל גופו שלם אפילו אם אין פדחת וחוטם יכול להכירו בטביעות עין ע"י סימנים שהיה לו בגופו ואפילו אחר כמה ימים והיכא שאינו נחבל בפניו נראה דבר פשוט שיוכלו להכירו בטביעות עין של גופו וצורתו כי צורתו אינה משתנה כל כך ונראה הוא לעינים שמכירין אדם מת בטביעת עין אחר כמה ימים ואע"פ היכא דנחבל בפניו שאין להעיד עליו אלא תוך שלשה אם נמצא הרוג ומכירין אותו בטביעות עין ואין ידוע מתי נהרג תולין שהוא בתוך שלשה:

גמ' ואע"פ שיש בו **סימנין בגופו ובכליו: ת"ר אין מעידין על השומא ר"א אומר מעידים על השומא אמר רבא בדכ"ע סימנים דרבנן והכא בשומא** סימן מובהק קמיפלגי **רבנן סברי שומא לאו סימן מובהק הוא ור"א סבר שומא סימן מובהק הוא: והחיה אוכלת בו** [דף קכ:] **אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא ממקום שאין נפשו** יוצאה אבל ממקום שנפשו יוצאה מעידין **ואמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חי הוא וסופו למות והא דאמרינן אין מעידין אלא עד ג' ימים ה"מ ביבשה אבל במים אפשר** שישהא ד' וה' ימים ואינו משתנה **דמיא** [דף קכא.] **היכא דליכא מכה מצמת צמתי לגוף כדאמר בההוא גברא דטבע בדגלת ואסקוה אגשרא דשביסתנא ואסבא רבא לדביתהו אפומא דשושבינא בתר** ה' יומין וה"מ דחזו ליה בשעתא דאסקוה אבל אי שהה **מתפח תפח ואינו ניכר:**

רי"ף מה:

מתני' נפל למים בין שיש להן סוף בין שאין להן סוף אשתו אסורה אמר ר"מ מעשה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר ג' ימים א"ר יוסי מעשה בסומא שירד לטבול במערה וירד מושכו אחריו ושהו כדי שתצא נפשם והשיאו את נשותיהם ושוב מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו לים ולא עלתה בידם אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תינשא מן הארכובה ולמטה לא תינשא:

ד גמ' תנו רבנן נפל למים בין שיש להם סוף ובין שאין להן סוף אשתו אסורה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים מים שאין להם סוף אשתו אסורה ומים **שיש להן סוף אשת.י מותרת וכן הלכתא ומאן דמורי במים שאין להן סוף דאשתו מותרת בר שמתא הוא דאמרי' ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי** ואנסבא רב שילא לדביתהו א"ל **רב לשמואל תא נשמתיה א"ל נשלח ליה ברישא שלחו ליה מים שאין להם סוף אשתו אסורה או מותרת שלח להו אשתו אסורה ואגמא דסמקי מים שיש להם סוף או מים שאין להם סוף שלח להו מים שאין להם סוף** ומ"ט עבד מר הכי מטעא טעינא **אנא סברי כיון דקוו וקיימי כמים שיש להן סוף דמו ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלוהו** קרא שמואל עליה דרב **לא יאונה לצדיק כל און** קרא רב עליה דשמואל **ותשועה ברוב יועץ היכי דמי מים שיש להם סוף** כל שעומד ורואהו מד' רוחותיו דאי איתא דסליק מיחזא הוה חזא מאי **אמרת ליחוש למחילה של דגים מחילה של דגים במים שיש להן סוף לא שכיחא. תניא אר"ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה בים והייתי מצטער על ת"ח שבה ומנו ר"ע וכשעליתי ליבשה בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך ואמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע לו ראשו באותה שעה אמרתי כמה גדולים** דברי חכמים שאמרו **מים שאין להן סוף אשתו אסורה תניא אמר ר"ע פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנטרפה בים והייתי מצטער על ת"ח שבה ומנו ר"מ כשעליתי למדינת קפוטקיא בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחבירו וחברו לחברו והקיאוני ליבשה באותה שעה אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שאומרים מים שאין להן סוף אשתו אסורה:**

ה ת"ר נפל לגוב אריות אין מעידין עליו לחפירה מליאה נחשים ועקרבים מעידין עליו רבי יהודה בן בתירא אומר לחפירה מליאה נחשים ועקרבים אין מעידין עליו חיישינן שמא חבר הוא ות"ק אגב איצטא מזקי [דף קכא:] **ת"ר נפל לתוך כבשן האש מעידין עליו ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו רבי אחא אומר של שמן מעידין עליו מפני שהוא מבעיר של יין אין**

רי"ף מו.

מעידין עליו מפני שהוא מכבה אמרו לו תחלתו מכבה וסופו מבעיר:

ו מתני' אפילו שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו רבי יהודה אומר אפי' שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכים לספוד ולקבור איש פלוני שמת בין שהוא מתכוון בין שאינו מתכוון רבי יהודה בן בבא אומר בישראל אע"פ שמתכוון ובעובד כוכבים אם היה מתכוון אין עדותו עדות:

גמ' אמר רב יהודה אפילו שמע מן התינוקות וכו' ודלמא לא אזול דקאמרי הרי אנו באין מלספוד ומלקבור את איש פלוני ודלמא קמצא בעלמא שכיב להו ואסיקו ליה בשמיה דקאמרי **כן וכן ספדני הוו התם: ובעובד כוכבים אם היה מתכוון אין עדותו עדות.** אלא בעובד כוכבים **דעדותו עדות היכי משכחת לה במסיח לפי תומו כי ההוא דהוה קאזיל ואמר מאן איכא בי חייא שכיב חייא ואסבא רב יוסף לדביתהו. ההוא דהוה קאמר ואזיל** ווי **לפרשא זריזא דהוה בפומדיתא דשכיב ואסבא רבא ואיתימא רב יוסף לדביתהו. ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא מאן איכא בי חסא טבע חסא אמר רב נחמן האלהים אכלו כווריי לחסא מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא ואינסיבא ולא אמר לה ולא מידי אמר רב אשי ש"מ הא דאמור רבנן מים שאין להם סוף אשתו אסורה הני מילי לכתחלה אבל אינסיבא לא מפקינן לה מיניה ואיכא דאמרי אסבא ר"נ לדביתהו אמר חסא גברא רבה הוא אם איתא דסליק קלא אית ליה למילתיה ולא היא ל"ש גברא רבה ולא שנא גברא דלאו רבה דיעבד אין לכתחלה לא:**

ז ההוא עובד כוכבים דאמר לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא בשבתא ואי לא קטילנא לך כי היכי דקטלי' פלניא בר ישראל דאמרי לי' בשל לי קדירה בשבתא ולא בשיל לי קטילתי' שמעה דביתהו אתאי לקמיה דרבא פשט ליה מהא מתני' עובד כוכבים [דף קכב.] **שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן של נטע רבעי הן של עזיקה הן לא אמר כלום שלא נתכוון אלא להשביח מקחו אבא יודן איש ציידן אומר מעשה בישראל** ועובד כוכבים שהיו הולכין בדרך ובא עובד כוכבים **ואמר חבל על יהודי שהיה עמי שמת בדרך וקברתיו והשיאו את אשתו ושוב מעשה בקולר של בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא עובד כוכבים אחד ואמר חבל על קולר של בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהם ושוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין** לכרכום של ביתר ובא עובד כוכבים **ואמר חבל על ששים בני אדם שהיו הולכין בדרך ביתר שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן וגרסינן בפרק כל הגט** (גיטין דף כח:) תניא שמע מב"ד של **ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומנטרסין של** עובדי כוכבים שהיו אומרים **איש פלוני מת איש פלוני נהרג** לא **ישיאו את אשתו והא** דקי"ל דעובד כוכבים מסיח לפי תומו נאמן **ה"מ במלתא דלא שייך בה אבל במלתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב בהו אשר פיהם דבר שוא וגו':**

ח מתני' מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין על פי בת קול ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שום אדם והשיאו את אשתו ושוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו שם ולא הכירוהו והשיאו את אשתו:

גמ' ומעשה שעמד וכו'. דלמא שד הוא אמר רב יהודה אמר שמואל שראו לו דמות אדם וחזי ליה נמי בבואה דבבואה דגמירי דבבואה אית להו **בבואה דבבואה לית להו ולא חיישינן דלמא צרה היא תנא דבי רבי ישמעאל בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ** ריי"ף מו: **שאין מכירין. ירושלמי** פ"ז הל"ו רבי אחא בשם ר' חנינא הדא דתימא בשדה אבל בעיר אפי' לא חזו בבואה של אדם והא דתנינא גיטין דף סו. מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ואמר רבי יוחנן והוא שראו בבואה של אדם אמר רבי יוחנן המזיקין מצויין בבורות כדרך שמצויין בשדות והא דאמר מגילה ג. אל יתן אדם שלום לחבירו בלילה דחיישינן שמא שד הוא היינו חוץ לעיר בשדה דומיא דיהושע שהיה חוץ למחנה ישראל. ריב"א:

ט ירושלמי הלכה ז **מצאו בשטר כתוב מת איש פלוני נהרג איש פלוני ר' ירמיה אומר משיאין את אשתו רבי בון בר כהנא אומר אין משיאין את אשתו מתני' מסייע לדין ולדין מסייע לרבי ירמיה דתניא על פי עדים ולא ע"פ כתבם ולא על פי תורגמן ולא ע"פ**

עד אחד ועכשיו משיאין ע"פ עד אחד ודכוותה על פי תורגמן ועל פי כתב משיאין מסייע לרבי בון דתני **יפה כח העדים מכח השטר שהעדים שאמרו מת פלוני נהרג פלוני משיאין את אשתו מצאו כתוב בשטר מת פלוני נהרג פלוני אין משיאין את אשתו ויפה כח השטר וכו':**

י גרסי' בר"ה ספ"ק דף כב. **אמר רב מנשה זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה** ולעיל בפ' כיצד (יבמות ד' כה:) **אקשינן מיניה והאמר רב מנשה גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה דדברי תורה פסול לעדות אשה שמעינן מינה דפסול מד"ת פסול לעדות אשה אבל פסול מדרבנן כגון משחק בקוביא וחביריו כשרים לעדות אשה ומסתברא לן דפסול מד"ת מסיח לפי תומו משיאין אשה על פיו דלא גרע מעובד כוכבים:**

יא תנן בגיטין פרק כל הגט (גיטין דף כח:) **שלשה דברים אמר ר' אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפוה כרכום ועל ספינה המטורפת בים ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרכום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים:**

יב מתני' אמר ר' עקיבא **כשירדתי לנהרדעא לעיבור שנה מצאני נחמיה איש בית דלי ואמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל ע"פ עד אחד אלא יהודה בן בבא נומיתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים** שהמדינה זו משובשת בגייסות כך מקובלני **מר"ג הזקן שמשיאין את האשה ע"פ עד אחד וכשבאתי והרצתי הדברים לפני רבן גמליאל שמח לדברי אמר מצינו חבר ליהודה בן בבא מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא רבן גמליאל הזקן את נשותיהן ע"פ עד אחד והוחזקו להיות משיאין ע"פ עד אחד מפי עד מפי אשה מפי עבד מפי שפחה רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים אין משיאין את האשה ע"פ עד אחד רבי עקיבא אומר לא ע"פ האשה ולא ע"פ קרובים:**

יג אמרו לו לרבי עקיבא מעשה בבני לוד **שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהן והניחוהו בפונדק בחזירתן אמרו לפונדקית איה חברנו ונמה להן מת וקברתיו והשיאו את אשתו לא תהא כהנת כפונדקית אמר להן לכשתהא הפונדקית נאמנת:**

גמ' [דף קכב:] מאי גריעותא דפונדקית **אמר רב כהנא פונדקית** עובדת כוכבים היתה ומסיחה לפי **תומה היתה זה מקלו ותרמילו וזה קבר שקברתיו בו והא איה חברנו קאמרי לה כיון דחזיתינהו בכתה אמרו לה איה חברנו נמה להם מת וקברתיו שמעינן מהא דהיכא דמתחיל העובד כוכבים ומסיח לפי תומו אף על גב דהדרינן ומגלינן למלתא מיניה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו ומשיאין על פיו ולא בעינן בעידי אשה דרישה וחקירה: סליק** מסכת יבמות

רי"ף מז.

פרק ראשון [דף ג:] **חמש** עשרה נשים פוטרות צרותיהן. כלומר שאם היתה נשואה לאחיו **ולו אשה אחרת ומת בלא בנים שתיהן פטורות וטעמא יליף בגמרא:** וצרות צרותיהן. לקמן במתניתין מפ': חמותו. שאם מת בעלה ונשאה לאחיו ומת בלא בנים: וכן אם חמותו ואם חמיו. שכולן לאסורות לו מטעם הפסוק לכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) ערות אשת ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו [ואם חמותו ואם חמיו] שכולן לאסורות לו משום ערוה כלאמפרש בלאו הן הנאמרין (לקמן עא.) ובתו ובת בתו ובת בנו לכאן בבתו מתנוסתו מיירי לאילו **בתו מאשתו היינו בת אשתו** לכאן לכתיב אשת ובתה ובת"ש היינו ול"ש מאיש אחר **אבל בתו מאנוסתו לא יבמין** מכאן לאשת ע"י קדושין משמע לאיסורא הוא ומקרא לחלוצין נפקא כלאמפרש בנמ': לחלוצתו תאמר. שנאשת לאחיו מאביו ומת בלא בנים וכן לחות חמו שנאשת לאחיו מאביו **אחין יבוש אלא לאחין מן** האב לכתיב כי יבאו אחים יחדיו וילפינן לחות חמו מבני יעקב כפ' שני (לקמן יז:) מה להלן מן האב אע"פ שאין מן האם ה"נ ל"ש: **ואשת אחיו מאמו.** שאם ונשאה לאחיו מאביו שהיתה נכרית לגמרי ומת בלא בנים ונפלה לפני זה **ליבום לאסורה לו** לפי שהיתה לאשת **אחיו מאמו תחלה ואסורה לו עולמית** לכתיב ערות אשת אחיך ולרבינו ליה בפרק הבא על יבמתו (לקמן נה.) לאחיך בין מן האב בין מן האם: **ואשת אחיו אלא היה בעולמו. כגון ראובן שמת בלא בנים ונולד לו לא אחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון ויבם את אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן פטורות לפי שאשת ראובן שנאשת לאסורה לגלוי וענוש כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כאשר ערוות שבפרשה וכתיב בכולהו כי כל אשר ונו' וכמקום מצות יבום כאשת בלא בנים שרייה רחמנא ואשת אחיו אלא היה בעולמו שמת קודם לידתו לא שריא ליה לכתיב כי יבאו אחים יחדיו שהיתה להם יבימה אחת בעולם והלכך כשמת ראובן נאסרה על לוי ליאבר עולם כאשת אח שים לו בניס ולפי' עכשיו שנפלה מכח נשואי שמעון שהיה בעולמו לאסורה לו בשביל ראובן וכאס שהיא לאסורה לו כך ערתה לאשת שמעון האחרת לאסורה לו לילפי' נקמן על כל הערוות העומדות עליו בכרת שנפלו לפניו ליבום עם צרותיהן שפטורין פטורות ואס נשאן חייב כרת שמאחר שפטרן הכתוב עומדת עליו בחיסור חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן. כלומר שאם היתה נשואה לאחיו **ולו אשה אחרת ומת בלא בנים שתיהן פטורות וטעמא יליף בגמרא:** וצרות צרותיהן. לקמן במתניתין מפ': חמותו. שאם מת בעלה ונשאה לאחיו ומת בלא בנים: וכן אם חמותו ואם חמיו. שכולן לאסורות לו מטעם הפסוק לכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) ערות אשת ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו [ואם חמותו ואם חמיו] שכולן לאסורות לו משום ערוה כלאמפרש בלאו הן הנאמרין (לקמן עא.) ובתו ובת בתו ובת בנו לכאן בבתו מתנוסתו מיירי לאילו **בתו מאשתו היינו בת אשתו** לכאן לכתיב אשת ובתה ובת"ש היינו ול"ש מאיש אחר **אבל בתו מאנוסתו לא יבמין** מכאן לאשת ע"י קדושין משמע לאיסורא הוא ומקרא לחלוצין נפקא כלאמפרש בנמ': לחלוצתו תאמר. שנאשת לאחיו מאביו ומת בלא בנים וכן לחות חמו שנאשת לאחיו מאביו **אחין יבוש אלא לאחין מן** האב לכתיב כי יבאו אחים יחדיו וילפינן לחות חמו מבני יעקב כפ' שני (לקמן יז:) מה להלן מן האב אע"פ שאין מן האם ה"נ ל"ש: **ואשת אחיו מאמו.** שאם ונשאה לאחיו מאביו שהיתה נכרית לגמרי ומת בלא בנים ונפלה לפני זה **ליבום לאסורה לו** לפי שהיתה לאשת **אחיו מאמו תחלה ואסורה לו עולמית** לכתיב ערות אשת אחיך ולרבינו ליה בפרק הבא על יבמתו (לקמן נה.) לאחיך בין מן האב בין מן האם: **ואשת אחיו אלא היה בעולמו. כגון ראובן שמת בלא בנים ונולד לו לא אחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון ויבם את אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן פטורות לפי שאשת ראובן שנאשת לאסורה לגלוי וענוש כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כאשר ערוות שבפרשה וכתיב בכולהו כי כל אשר ונו' וכמקום מצות יבום כאשת בלא בנים שרייה רחמנא ואשת אחיו אלא היה בעולמו שמת קודם לידתו לא שריא ליה לכתיב כי יבאו אחים יחדיו שהיתה להם יבימה אחת בעולם והלכך כשמת ראובן נאסרה על לוי ליאבר עולם כאשת אח שים לו בניס ולפי' עכשיו שנפלה מכח נשואי שמעון שהיה בעולמו לאסורה לו בשביל ראובן וכאס שהיא לאסורה לו כך ערתה לאשת שמעון האחרת לאסורה לו לילפי' נקמן על כל הערוות העומדות עליו בכרת שנפלו לפניו ליבום עם צרותיהן שפטורין פטורות ואס נשאן חייב כרת שמאחר שפטרן הכתוב עומדת עליו בחיסור**

יום קט

חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו [מאמו] ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו או שנמצאו אילוניות צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו אילוניות או שמיאנו שכבר ילדו:

גמ' (דף ג:) מנא ה"מ דתנו רבנן (ויקרא י"ח:י"ח) ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה ת"ל לפי שנאמר (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה שומע אני אפילו על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור אין לי אלא צרתה צרת צרתה מנין ת"ל לצרור ולא לצרר ואין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לו אין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם יכול שאני מרבה את שש עריות חמורות מאלו שיהו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה הטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת **אשת אח שים לו בניס** וכתבו המפרשים ז"ל להא לפירש רש"י ז"ל בגונא ואח"כ ייבם לא נקטא בלווקא אלא לכעונן לפרושי לדברי הכל ומיהו אליבא דהלכתא קי"ל כרבנן נקמן פ' כיצד (דף יט.) לאסורה עליה בין בגונא ואח"כ ייבם בין ייבם ואח"כ נשא: וכלתו. **אשת בנו ונאשת לאחיו וכלתו לאסורה לו לעולם ואפי' אחר מיתת בנו: וכולן שמתו.** לא מתה בתו קודם לאחיו: לו מיאנו. **והיכי מאכחת מיאון בבתו והרי לביה קייס ואין מיאון אלא ביתומה מאכחת לה בגון** שהשיאה לביה ונתגרשה כשהיא קטנה ושוב אין **לאביה רשות בה והלכה ונאשת לאחי לביה בעודה קטנה יוצאה במיאון וכפ' כ"ש (דף קט.) הכי לה יתומה בחיי האב ואם מאנה בחאי לביה:** או נתגרשה מאחי לביה: או נמצאו אילוניות. **שמקמו מקח טעות ולא הויא לאת לאחיו וכאשת לאחיו הרי היא כמו שלינה ומתייבמת ערתה** ומפרש בתוספתא הני נמצאו בין בחיי האבעל בין לאחר מיתתו ורב אסי פירש בגמרא [דף יב.] לווקא נמצאו להיינו אלא הכיר בה ומשום מקח טעות אבל רבא פירש בין אלא הכיר בה בעלה בין אלא הכיר בה ואפי' הכיר בה ערתה מוקמת משום לכיון לאו חזיא ליבום כלל הרי היא כערת ערוה אלא במקום מצוה [פי' כערת ערוה בחיים אחר שלינו אחיו לאו אייכא מצות יבום]: והכי איתא בירושלמי אילונית כמי שלינה בעולם והא דקתני שנמצאו תני שהיו והלכתא כרבא וכתב ר"ת ז"ל לגרבא לאאו טעמיה משום מקח טעות אפשר לאילונית אלא הכיר בה ניחא מדגרבן בעיא ואתיא שפיר מתניתין לכתובות (דף ק:) לסממאת והסניה והאילונית אין לסס כתובה למשמע כתובה הוא לאית לה הא ניחא בעיא כלאייק סתס (דף עב.) ואתיא שפיר נמי הא לאמרי' (במכילתין דף סא:) קטן וקטנה אין חולצין ואין מייבמין קטן שמת ואשתו מעוברת קטנה שמת ומתה אילונית ונמצאו פונעין בערוה ואס איתא לאאו ניחא כלל תקיבה קטנה ממה נפשך לאפילו תמצא אילונית לנוסת לאחיו בעלמא היא ושריא ליה לכל אי בעיא ניחא מדגרבן לאמרינן פונעין בערוה מדגרבן והדסבר"א ז"ל תמה על פרש"י ז"ל **שפי' נמצאת אילונית שמקמו מקח טעות הוא ולא הויא לאת לאחיו ולפי זה מתני' בשלא הכיר בה וכרב אסי ואלן כרבא קי"ל לפירושה לפילו הכיר בה וכלאפסיק הלכתא בהלכתא בגמרא:** [דף ט.] נמ' מנא הני

מילי. לערוה וערתה וערת ערתה פטורות לעולם: עליה מה ת"ל. ליכתוב לנגלות ערותה בחייה ומשמע מי שבחיי לסתו נסתרת עליו לאחותה ולאחר מיתה מותרת: שומע אני לפיפלה נפניו ליכוס אחת מן הערויות. תתייבם: לנדור. ערות הרבה מלמד כתיב לנדר: זקונה כרת. כפ' עריות כתיב בתר כולהו ונכרתו הנפשות העושות וכל שזקונו כרת שנתנו חכמים כלילף בפירקין [לף ט.]: ט"ו נסיס ותו ליכא עריות בכרת חון מסס עריות של משנתינו שאין בהס כל יכוס לעולם: (שמעות לאחרים) יכול שחני מרכה וכו'. שמעות לאחרים שיהו ערוותיהן אסורות להנשא לזה וה"ס להוס מני למימר יכול שחני מרכה ט"ו נסיס אלו שלא במקום מניס אלא להתירן אלא להתיר אלא במקום מניס בסס עריות נקט הכי ולהכי קתני בסוף לבריו שאין ערה אלא אחת לאחת טועה לאלו בסס כדי שנלמוד מהס לטו"ו אלא במקום מניס לחי לא למה לי למתני שאין ערה אלא אחת כיון דהא ברייתא אלא להו להתירה אלא ולחי כללמרן וכן פי' ר"י ז"ל שאין ערה אלא אחת. להוחיל ופטורה הכתוב מזיקתו הרי היא עליו כאחת אח אים לה בניס שהיא בכרת לכתיב ערות אשת אחיך לאבל בעלמא [אלא רמי] איסור אשת אח עלה אריא ליה: עונש מנין. אס יבס ערוה או ערתה ות"ת היכן שניו אים עליהס עונש לקתני מנין וי"ל לתנא קיס **ליה בחילתא ואורחא הוא בהכי:** תניא אחי ולקחה.

ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי אפשר לינשא לאחים צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאח אזהרה שמענו עונש מנין אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו (דף ח: ע"ש) ורבי נפקא ליה צרת ערוה דאסורה מהכא דתניא רבי אומר ולקח ולקחה לאסור צרות של עריות והכי קאמר לכתוב רחמנא ולקח אי ולקחה כל היכא דאיכא תרין לקוחין דאי בעי האי נסיב ואי בעי האי נסיב שריאן ואי לא תרוייהו אסירן ורבי האי עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה להא (דף ט.) דתנו רבנן (ויקרא ד':י"ד) ונודעה החטאת אשר חטאו עליה מה ת"ל רבי אומר נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כאן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבנן דמפקי ליה להאי עליה לצרת ערוה במקום "יבום דאסירא האי סברא דרבי מנא להו נפקא להו מדמקרי ליה ר' יהושע בן לוי לבריה (במדבר ט"ו:כ"ט) תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה וכתיב (במדבר ט"ו:ל') והנפש אשר תעשה ביד רמה הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כל דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבי האי תורה אחת מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא לפי שמצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובין יחידים בסקילה לפיכך ממונם פלט ומרובין בסייף לפיכך לכתיב ולקחה לו לחסה ומלמד כתיב **ולקח משמע לסתיס נפלו לו מחחיו** וכסמתיס רחויות לו אי יקח חחת מהן לבית חחל הוא בונס ואין בונס שני בתיס לבל אס לחחת מהן ערוה עליו סתיהן פטורות **וערות ערותיהן נמי מיכסי נפקי למשנפלה לו ערת ערוה מחחיו הרחסון ולחתה הערוה ממנו נחסרה עליו עולמית משום חסת אח וכשנתיבמה לאחיו השני ולו חסה לחרת ומת ומזרה ונפלה לפני זה לא קרינן ביה בזו שנחסרה עליו ולקחה הלכך תרוייהו אסירן וכן לעולס:** ונועלה החטוחת כו'. בפר העלס לבר של עבוד כתיב: **ונחמר להנן עליה.** לגלות ערותה עליה שהוא מופנה לברסה מה להנן בחיסור כרת מיירי לף כאן כשהורו ב"ד לעבוד להתיר חיסור כרת מביחין פר: הלי סברת לרבי. לחין מביחין פר חס הורו בלבר ניס בו נלו לו עסה חלת לוקה חס טועו **בלבר שזקונו כרת: תורה חחת. לענין קרבן כתיב בפרסת עבודת כוכביס:** תורה. **כל התורה במשמע:** הוקסה כל התורה. לענין קרבן: לעבודת כוכביס מה ע"ב **על לבר שזקונו כרת ושגגתו חטוחת. כלכתיב התס והנפש חסר תעסה ביל רמה חלמ"ח כל הפרסה בלבר שזקונו כרת משתעי.** חמר המחבר כל זה לגלו ערוך כתבתי חלא סרבינו חלפס החריך בו לפרש בהלבה זו לענין חלוק קרבנות כמו שכתוב בהלכותיו:

ממונם אבד יכול נחלוק בקרבנותיהן ת"ל תורה אחת יהיה לכם וכו'.

האי שמעתתא קשיא להו לרבוותא וקא הוו בה טובא ולא סלקא להו כל עיקר איכא מינייהו מ"ד כי מדרש זה דרכי בענין תורה אחת לא יתכן שהרי חילק הכתוב בין מרובין ליחידים גם בקרבן עבודת כוכבים שהרי יחידים מביאין שעירה וצבור שהן ב"ד מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת וכיון שפירש הכתוב וחילק לא הוי ס"ד שצריכין אנו לחלוק חלוקה אחרת כדי שיהא צריך דנשמעי' תורה אחת

ואיכא מינייהו מאן דפירשה וכיון דחזא דלא סלקא ליה כהוגן אמר ליכא למיפתר בה טפי מן הכין

ואיכא מינייהו מאן דפירקא להההיא קושיא וקאמר הכי ודאי שהמקרא חילק בין יחידים למרובין בקרבן עבודת כוכבים דכתיב (במדבר ט"ו:כ"ב) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה וגו' וכתיב (במדבר ט"ו:כ"ד) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה (במדבר ט"ו:כ"ד) ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת ביחיד הוא דחילק הכתוב דכתיב ואם נפש אחת אבל ביחידים לא חילק והאי דקתני בברייתא יכול נחלוק בקרבנותיהן לאו על יחיד דחילק ביה קרא קאמר אלא על יחידים שהן רבים ומאן ניהו עיר שהודח מיעוטה שהן בסקילה כיחיד וקאמר האי תנא שחילק הכתוב בעיר הנדחת בין מיעוט העיר שהן יחידים לרוב העיר שהן מרובין ואלו בסקילה וממונן פלט ואלו בסייף וממונן אבד ולענין קרבן לא חילק הכתוב אלא בין נפש אחת למרובים אבל באלו מיעוט העיר במיתתן חילק יכול הואיל וחילק במיתתן לדונן כיחיד בסקילה יכול נחלוק נמי בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן צבור ת"ל תורה אחת אלו הן תורף דבריו של מפרש זה וקאמר דליכא בה קושיא

חמו. לנוסח לביו שנשתה לחיו מחביו לחרי כן ומת בלא בנים ונפלה לפני בנה ליבום פלונתא לרבי יהודה ורבנן בלחמן לעיל [דף ז.] רבי יהודה אומר בחנוסת לחביו ולרבי יהודה לא משכחת לה נופלת לפני בנה ליבום אלא לרבנן ובחנוסה ולהכי לא תני ליה לכפלונתא לא קא מיירי: פסקה לוי בתמציתיה. **הנייהו והוסיפה לחמו לנוסת לחביו בשנתו:** [דף י.] **היתה חמו נשואת לחביו** וכו' **ונשתת לאחיו מחביו. לא תפסי בה**

וכד מעיינת בה בשמעתא אליבא דהאי פירושא משכחת לה כולה קושיא חדא דהאי תורה אחת בענין יחיד כתיב ולא בענין צבור וא"כ להאי פירושא הוה ליה האי תנא מהדר אציבורא וקא נסיב ליה קרא דיחיד ועוד אי האי תנא איחידים קא מהדר דליתו

קלוסין שהרי לשת לא בכרת ולחמרינן לקמן [דף נג. ולקמן עג:] **לין קלוסין תופסין בחייבי כריתות לחברי הכל הלכך כשמת רשע זה לא נפלה זו ליבום לפני בנה ללאו לשת המת הוחי ולחיב פוטרי ערימה:** [דף י:] **היתה חמו לנוסת לחביו ונשתת לאחיו מחביו. קלוסין תופסין בה ולפילו לחברי יהודה לקלוסין תופסין בחייבי לאין וכשמת נמלאת ערת ערוה ופטורה:**

קרבן צבור אמאי קאמרינן מאי ליתו ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור בעבודת כוכבים הוא דמייתי דשמעת מיניה דהני לאו ציבורא נינהו ולא אפשר דניתו האי קרבן ולאו הכין הו"ל למימר ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור נמי היינו קרבנו וליכא חלוקה בקרבן דידהו מקרבן צבור ותו כי אמרינן ואלא מאי שעירה אמאי פרכינן יחיד נמי היינו קרבנו לאו הכין הל"ל האי יחיד בעבודת כוכבים הוא דמייתי ולא אפשר להני יחידים לאתויי קרבן יחיד כדפרכינן בכולהו ועוד בר מן כל דין היכי מייתי בין הני ובין הני קרבן ציבור והא קיימא לן דלא מייתו קרבן צבור אלא צבור שעשו בהוראת בית דין דכתיב (במדבר טו) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ואמור רבנן (הוריות דף ד:) נאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה מה עדה האמורה להלן עד שיהו כולן ראויין להוראה אף עדה האמורה כאן עד שיהו כולן ראויין להוראה ותנן נמי (שם) הורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהם מביאין פר ובעבודת כוכבים מביאין פר ושעיר וכו' ותנן נמי (הוריות דף ה.) הורו ב"ד של אחד מן השבטים ועשה אותו שבט על פיהן אותו שבט חייב ושאר שבטים פטורים דברי ר' יהודה וחכ"א אין חייבין אלא על הוראת ב"ד הגדול שנאמר (במדבר טו) ואם כל עדת ישראל ישגו ולא עדת אותו השבט ואע"ג דהאי קרא בשאר מצות הוא דכתיב הא קא גמרינן (הוריות דף ה:) מיניי מיניי בגזרה שוה אלא האי פירושא ודאי פירושא פריכא הוא ולאו דסמכא הוא

והכין פירושא מצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובים שהיחידים בסקילה וממונן פלט ומרובין בסייף וממונם אבד יכול כשם שחילק במיתתן של מרובין ועשאה בסייף כך נחלוק בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן היחידים שהיא שעירה ת"ל (במדבר ט"ו:כ"ט) תורה אחת יהיה לכם וגו' כלומר תורת כל מי שאינו מביא קרבן צבור בהוראה אחת היא ואין בה חלוקה אלא הכל מביאין קרבן יחיד שהיא שעירה והאי הוא פירושא דהאי ברייתא

ואתקיף לה רב חלקיה מהגרוניא טעמא דכתב רחמנא תורה אחת הא לאו הכי הוה אמינא נחלוק קרבן הני מרובין מקרבן יחיד מאי ליתו [ליתו] פר משיח בשאר מצות הוא דמייתי ליתו כשבה יחיד בשאר מצות הוא דמייתי ליתו שעיר נשיא בשאר מצות הוא דמייתי ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת ציבור בעבודת כוכבים הוא דמייתו וא"א לאלו שיביאו קרבן ציבור דלא מייתו קרבן ציבור אלא ציבור שעשו בהוראת בית דין כדפרשינן אבל עיר הנדחת וכיוצא בהן לא ואלא מאי ליתו שעירה כלומר מה נשאר לנו מן הקרבנות שאפשר להן שיביאו שעירה יחיד נמי היינו קרבנו ולא חלקנו בקרבנותיהן כלום הלכך אי אתה מוצא דרך לעשות חלוקה בקרבנותיהן וא"כ לרבי למה הוצרך הכתוב לומר תורה אחת

ופרקינן איצטריך הואיל וציבור בהוראה מייתו פר לעולה ושעיר לחטאת הני מרובין דעיר הנדחת ליתו איפכא [אי נמי] צריך ואין לו תקנה קמ"ל תורה אחת יהיה לכם ולומר לך שתקנתם בקרבן יחיד ואין אתה חולק בקרבנותיהן האי הוא פירושא דהאי שמעתא ופירושא ברירא ונהירא הוא וליכא בה קושיא כלל ולא ספק ולא אצטריכין למכתבה להא דרבי הכא אלא כי היכי לברור' משום דקשיא להני רבוותא:

מתניתין דקתני חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן (מכילתין דף י.) ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולפיכך קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה נשים הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתניתיה אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים שאינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה פי' משום דלא תפסי בה לאחיו קדושי' ולית ליה בה הויה משום דערוה היא היתה (דף י:) אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואף על גב ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זאת:

וכולן אם מתו או מיאנו וכו'. ירושלמי * הלכה ב ובתו ממאנת ולאו נשואי תורה הן תפתר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה שהיא כיתומה בחיי אביה:

בבלי בפ' האיש מקדש בו ובשלוחו (דף מד:) מותיב רב כהנא וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שקדשה מאן אילימא שקדשה אביה במיאון סגי לה גט מעליא בעיא ואלא לאו דקדיש איהי נפשה וקתני דבעיא מיאון הוא מותיב לה והוא מפרק לה כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי אביה:

[דף יח:] בעי **רבי יוחנן** המחזיר גרושתו. ולו יפסח לחרת ומת בלא בנים: **צרתה מהו.** להתייבם לחלוץ היא פסיעות ללא להפסיק **במותר לה להיינו בעלה נאסרה** בחסור לה להיינו יכם לא כ"ם חלא כצרה מיבעיא לן מי חלים ק"ו למילחי ערה או לא כלחיתה בגמרא: **היא וצרתה ס"ד. חליצה לתרוייהו** ל"ל: או היא לא צרתה **חולצת.** למאי אפסורה להתייבם: תרין הכי היא **חולצת** וכו'. ופסיקנא כי הלי תירוצא למאי כי לתא רבין ג"ר יוחנן לחת צרת ממאנת. ביבם: ולחת צרת חיילונית ולחת צרת מחזיר גרושתו כולן מותרות ולוקא צרותיהן לבל לוגבו נופייהו בלליבא בהדייהו צרות כל חלא מיניהו לית לה ליגע בלחני נפשה. ממאנת ביבם לית לה צרה לף ע"נ ללנבי יבם למיחנה בו לאו בת חליצה לבעי שם יבם שריא וחולצת או מתייבמת לאמר שמואל מילתא בזה מותרת בזה ואילונית לא חולצת ולא מתייבמת לאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת ומת חולצת ולא מתיבמת

(דף יב.) אמר רבא הלכתא צרת אילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו אילונית והא דקתני וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שנמצאו אין מעיקרא לא תני שהיו:

(דף יא.) אמר רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות מותיב * בגמ' איתא רב אשי כו' (ג"א) רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת (דף יא:) ולא מתיבמת א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר (דברים כד) אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת

(מכילתין דף יא:) בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו ת"ש (דף יב.) המחזיר גרושתו משנשאת היא וצרתה חולצות היא וצרתה ס"ד אלא או היא או צרתה ולאו תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתיבמת ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן (דף יב.) כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אחת צרת צרת ממאנת פירוש ממאנת ביבם ואחת צרת אילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא מנייהו אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם דלית לה צרה אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום איהי לגבי אחיו של יבם שריא וחולצת או מתיבמת דאמר שמואל (דף יב.) מיאנה בזה מותרת לזה ואילונית לא חולצת ולא מתיבמת דאמר קרא (דברים כ"ה:ו') והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת ומת חולצת ולא מתיבמת

(דף יב.) אמר רבא הלכתא צרת אילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו אילונית והא דקתני וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שנמצאו אין מעיקרא לא תני שהיו:

(דף יא.) אמר רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות מותיב * בגמ' איתא רב אשי כו' (ג"א) רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת (דף יא:) ולא מתיבמת א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר (דברים כד) אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת

[דף יח:] בעי **רבי יוחנן** המחזיר גרושתו. ולו יפסח לחרת ומת בלא בנים: **צרתה מהו.** להתייבם לחלוץ היא פסיעות ללא להפסיק **במותר לה להיינו בעלה נאסרה** בחסור לה להיינו יכם לא כ"ם חלא כצרה מיבעיא לן מי חלים ק"ו למילחי ערה או לא כלחיתה בגמרא: **היא וצרתה ס"ד. חליצה לתרוייהו** ל"ל: או היא לא צרתה **חולצת.** למאי אפסורה להתייבם: תרין הכי היא **חולצת** וכו'. ופסיקנא כי הלי תירוצא למאי כי לתא רבין ג"ר יוחנן לחת צרת ממאנת. ביבם: ולחת צרת חיילונית ולחת צרת מחזיר גרושתו כולן מותרות ולוקא צרותיהן לבל לוגבו נופייהו בלליבא בהדייהו צרות כל חלא מיניהו לית לה ליגע בלחני נפשה. ממאנת ביבם לית לה צרה לף ע"נ ללנבי יבם למיחנה בו לאו בת חליצה לבעי שם יבם שריא וחולצת או מתייבמת לאמר שמואל מילתא בזה מותרת בזה ואילונית לא חולצת ולא מתייבמת לאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת ומת חולצת ולא מתיבמת. פירוש צרת ממאנת כגון שחיו **היה נשוי כ' נשים קטנה וגדולה ומת ומאנה הקטנה** ביבם: צרת חיילונית שלחיו **היה נשוי שתי נשים** ולחת היתה חילונית ומת: **לאמר רבה צרת חילונית מותרת.** ופרש"י ז"ל בשם הרב בעל הלכות ז"ל לטעמא מפום לכיון ללא חזיק ליבום כלל הרי היא כצרת ערוה שלא במקום מצוה וה"נ לימא בירושלמי (הלכך הויא לה לאסת לחיו שלא במקום מצוה ונשתרה בחיסורה) : [דף יב:] ולפי' הכיר בה. ללא תימא כיון להכיר **בה כשנשתה יין כלן מקח טעות והיא לאסתו נמורה וצרתה צרת חילונית לפטרה רחמנא** ותניא לסורה קמ"ל למותרת **לכי לאסר רחמנא לצרת ערוה לוקא במקום מצוה** ואילונית **דבלאו ערוה לא רמיא קמיה** היא צרתה צרת ערוה שלא במקום מצוה ופריך: והא לקתני וכו' **שנאלו.** למשמע לבשלא הכיר לוקא מיירי מפום להוי מקח טעות **ואין זו צרת ערוה:** תני שהיו. כלומר לשע"נ להכיר בה צרתה מותרת כלאמרינן ולף על גב לבגמרא לאמרינן לעיל [דף יב.] ליקא נמי לקתני שנמצאו ופסיקנא שמע מינה יש לנו כיוצא בו הרבה למסקי בהו שמע מינה ולפ"ה לא קיימא פרק (הזהב) [המוכר את

(דף יא.) אמר רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות מותיב * בגמ' איתא רב אשי כו' (ג"א) רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת (דף יא:) ולא מתיבמת א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר (דברים כד) אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת

(מכילתין דף יא:) בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו ת"ש (דף יב.) המחזיר גרושתו משנשאת היא וצרתה חולצות היא וצרתה ס"ד אלא או היא או צרתה ולאו תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתיבמת ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן (דף יב.) כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אחת צרת צרת ממאנת פירוש ממאנת ביבם ואחת צרת אילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא מנייהו אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם דלית לה צרה אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום איהי לגבי אחיו של יבם שריא וחולצת או מתיבמת דאמר שמואל (דף יב.) מיאנה בזה מותרת לזה ואילונית לא חולצת ולא מתיבמת דאמר קרא (דברים כ"ה:ו') והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת ומת חולצת ולא מתיבמת

(דף יב.) אמר רבא הלכתא צרת אילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו אילונית והא דקתני וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שנמצאו אין מעיקרא לא תני שהיו:

(דף יא.) אמר רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות מותיב * בגמ' איתא רב אשי כו' (ג"א) רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת (דף יא:) ולא מתיבמת א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר (דברים כד) אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת

פעמים ת' נכעל ות' נבועל וחכ לתרומה: [קף יג:] **ולא מתיכמת.** בכ"ק לסוטה (קף ה:) מפרש טעמא: סוטה ספק. שמא קולס שהספיק להסקותה: **תניא [כו'] מן הנשואין.** שנשאת לאחר ונרשה או מת : **לאחר הוטומלה.** משמע ליה להיינו נשבעלה: **לאחת זו וכו'.**

לכתיב והיתה לאיש אחר להיינו הויה לקיולסין וכתיב לא יוכל בעלה וגו': וקי"ל כרבנן לאמרי בין מן האירוסין בין מן הנשואין לסמורה ואם האזירה וילדה ממנו הולד כשר ללרשין תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין וה"מ ישראל לכל כהן הולד חלל ואפילו לא נתלרסה ונרושה שזיונה מותרת לחזור לבעלה מ"ט הויה ואישות כתיב בה . **הויה לכתיב והיתה לאיש אחר להיינו קלושין חישות לכתיב או כי ימות האיש האחרון וגו' לא יוכל בעלה הראשון** וגו' משמע לכאה"נ דקי לא יוכל **לאבל מזנה לא: משמשות במוך.** פירש רש"י ז"ל **מותרות לתת מוך במקום תשמיש כשהן משמשות כדי שלא יתעברו** והקשה עליו ז"ל לאם כן כי אמרינן דקולס הזמן הזה משמשת כלרכה לסמורה לשמש במוך קאמר ואמאי כיון דלאינו מתעברת כל עיקר ואין כאן חשוש השמחת זרע לפיכך פירש חייבות לשמש במוך משום סכנה לילה או לולד: **סנהל. ולא שחין לו ערלת פנים** וקי"ל **במסכת גלה (קף כה:) חין סנהל שחין עמו ולא משל לאלם שסטר את חבירו והחזיר ערלתו לאחוריו לכשהיא מעוברת ומוזרת ומתעברת לוחק האחל את חבירו ופוחת ערלתו** ומעלתי כתוב לכי אמרי' (אם קף כז.) חין לאם מתעברת ומוזרת ומתעברת היינו שיהיו שניהם בני קיימא לכל שיהא האחל סנהל לפסר. שמא תגמול את בנה. **אם תתעבר תהא ערלה לגמול את בנה מלהניק כמו וינמל לגון הכללה:** ולא זו היא קטנה. **הרחויה להתעבר ולמות:** מכת אחת עשרה **שנה וכו'.** פחות מכת י"ל שנה **ולאי לא תתעבר ויותר על י"ב אם תתעבר ולאי לא תמות** הלכך משמשות כלרכן והולכות: **מלקלחר שמא וכו'.** ולא תנח שמא תתעבר ותמות להלאי **משמע שאם תתעבר תמות ולאי: מניני חמותו ממאנת. כגון שילדה בקטנותה בתוך זמן האחור למעלה בשנת י"ב שתעברה ולא מתה וקיקש אלם את בתה ומנאלת את חמותו קטנה ורחוייה למאן על שנת י"ב** ויוס אחר: ע"ר ספרא לעולם קטנה יולדת וקלו קשיא **לך לאאי** לא ממאנת בניה **הרי הם כסימנין.** פירש רבינו אלפסי ז"ל הרי הם כסימני נלולת לכיון שילדה חינלאי מילתא לנלולה היא ומהרה להביא נלולתה וכאילו לחזור לבעלה מאי טעמא הויה ואישות כתיבה בה:

ואי אתה יכול לומר בחמותו וכו': (דף יב:) תני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות במוך ואלו הן קטנה מעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות מניקה שמא תגמול את בנה וימות מעוברת שמא יעשה עוברה סנדל ואי זו היא קטנה מבת אחת עשרה שנה ויום אחד ועד שתים עשרה שנה ויום אחד פחות מכן או יותר על כן משמשת כדרכה והולכת דברי ר"מ וחכמים אומרים זו וזו משמשות כדרכן והולכות ומן השמים ירחמו שנאמר (תהלים קטז) שומר פתאים ה'

מדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברה ולא מתה א"כ מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הן כסימנין כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנין דמיא ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנין למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה (דף יג.) ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנין ונבדוק חיישינן שמא נשרו ואפילו למאן דאמר אין חוששין משום צער לידה חוששין:

מתני' כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונישאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה ואפי' הן מאה:

גמ' מה"מ אמר רב יהודה אמר קרא לצרור התורה ריבתה צרות הרבה אצל ערוה אחת רב אשי אמר צרת צרתה לא צריכא קרא סברא הוא צרה מאי טעמא אסירא דבמקום ערוה קיימא צרת צרתה נמי במקום צרה קיימא:

לחמר. במסכת גלה (קף נכ:) קף מסהכיחה שתי שערות ממחת [היח] על שיהכה השחור שיהו שם שערות הרבה וכתבו התוספות ללרב ספרא לחמר בניס הרי הם כסימנין משעת עיבור קאמר ובהכי לא תקשי הא להכא לחמרי' שמא תמות להשיא לאלו נערות (קף לט.) למקשה ומי מעברה לסבר לולאי תמות להשא קאמר לאלו קטנה שיהא בשעת עיבורה ולאי מתה והכא לחמרינן לכשנתעברה ולאחר כך ילדה מיהרה להביא נלולתה ונלולה היא משעת עיבור ומיהו אכתי יש לחלק בין מאן לחמר עליפי מסימנין למ"ל הרי הן כסימנין תע"נ ללילידה נמי משמע לעליפי כיון למשעת עיבורה חשבינן לה כנלולה מ"מ נוכל לומר למ"ל עליפי אם מיהה בין עיבור ללילה אין מיהה מיהו ולמ"ל הרי הן כסימנין אם מיהה בין עיבור ללילה מיהה מיהו: **אין בניס בלא סימנין.** לכל שילה וולאי הביאה סימני נלות קולס חברותיה ול"ת אם כן שים ממהרת להביא סימני נלות קטנה שהביאה סימנין תוך הזמן היאך ממאנת ונלידה נמי היאך נבקיק ניחוש שמא לף זו מיהרה ולאילו נשאת ונתעברה ילדה ויש לומר למיעוטא למיעוטא ניהוי שממהרות להביא נלותן תוך הזמן הזה ולא חיישינן הרמב"ן ז"ל: ונבדוק. לאאי שמכינן לילדה כיון שאפשר לן לבדוק [לאחר לילה ואם לא היה לה סימנים מניני חמותו ממאנת]: **הניחא למ"ד וכו'.** בפרק **יוצא לוסן (קף מו.)** פלונתא היא: מסוס ערב לילה. כתבו בתוספות לנער לילה לאי לוקח לאן ערב עיבור קאמר ולפיכך אי אפשר למבדק כלל ולא מניני חמותו ממאנת לאם לא כן בעובד מעוברת הוה אפשר למבדקה ולקלם וזהו לשעת הרמב"ם ז"ל שכתב לבסוכר עוברה מקולסת ואם לא היו לה סימנין מניני חמותו ממאנת: מתני' לאחיו השני: שהרי שתיהן מותרות לו ומיבם לאחיו שירצה ויבם ערת בת לאחיו והיה לו לאם לאחרת ומת: כשם שערת בתו **לאסורה עליו משעת נפילה** לרשות כשנפלה לפניו עם בתו כך ערת ערתה וכן לעולם אם יש לו לאחין הרבה וכלילפינן מקרא לנערור למשמע ערות הרבה:

[קף ב:] **נרתה מותרת.** וע"פ שהיתה מקנאת זמן ארוך לערוה כיון שבשעת מיתת בחוי כשנפלה ליבום לא היתה ערת ערוה מותרת למיתה מפלת ליבום ולא נאסרו הרחמנים: וכל שיכלה למקן. **כגון שהעריה קטנה:** ולא מיאנה. בבעל ומת: נרתה חולצת. שאין קלוסיה קלוסי תורה לפטור ערתה הלכך נרתה חולצת. אבל בוגרת מקיימת. לכיון לדבנן תקינו לה קלוסין הרי היא כאשת בוחי **ונרתה לאסורה ואסיקנא בגמרא** ל"ג נרש ולבסוף כנס ול"ג כנס ולבסוף נרש ערותיהן מותרות. ופירוש להא דאמרינן במתני' נתנרשו ערותיהן מותרות ל"ג נרש הערוה ולבסוף לאחר הנרושין כנס הרי למעלם לא היתה ערת ערוה כלל ול"ג כנס הנכרית תחלה קולס שניהם הערוה להשתא הוא ערת ערוה לפ"ה כיון לנרשה ולא היתה לאשתו בשעת מיתתו נרתה מותרת: גמ' **ותמהן** הערוה השתא. **ותמה מי לפשי בקלוסין שקלסוני לחי ולחי לבעלי המת ותעקור קלוסין הרחמנים ותתייבם נרתה:** למאי ר' יוסעיא לקמן בפ' ב"ש (קף קז.) ב"ה לומרים בבעל וביבם למאמרו הוא למשנתנו שאם עשה ביבם מאחר ביבמתו הקטנה ומיאנה בו מפקיע מיאון למאחר וחוזרת לזיקה לבדה וחולצת ואע"נ לנגולה שעשה בה מאחר ולא רצה לכנוס קיימא לן בפרק ר"נ (קף נ.) נריכה נט למאמרו וחליצה לזיקתו הכא מיאון עקר למאחר ולא בעיא נט: ואינה ממאנת לזיקתו. לעקור ניאוקין רחמנים ולעלות בלא חליצה והכא נמי נבי ערוה לא עקר מיאון להשתא לנאוקין קמאי למסרי נרתה (נרתה) נרת ערוה שני. רבנן נזור שלא תמלן ליבומי נרתה לנו ליזלזל בנרת ערוה לילמא חתי למיסרייה: מיאנה בבעל כלתו נכרית שמיאנה בבעלה מותרת לחמיה לעקרתיה לנאוקין ויהיו כמפותה בנו ומותרת לו לחכל מת בנו בעלה הרחמנן ומיאנה בזיקת יבום לף על גב לנאוקין קמאי עקרה לאסורה לחביו לילמא חתי למיסרייה נרחית ככלתו. משעה שנפלה להתייבם ונפלה ליבם מחמת נאוקין הרחמנן נרחין לחוץ נאוקין נאורין למיסוי לאת אחת **וכלתו של זה.** והכא נמי בנרת הבת משעת נפילה שנזקקת הבת ליבם והוערכה למלן מחמת קלוסי הרחמנן נרחין נאוקין נאורים

מתני' כיצד אם מתו הן צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומתה בתו או שנתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת וכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת:

גמ' לא שנא גירש ולבסוף כנס ולא שנא כנס ולבסוף גירש צרתה מותרת:

וכל שיכולה למאן ולא מיאנה וכו': אמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואין קמאי ותתייבם צרתה לימא מסייעא ליה לר' אושעיא דאמר כפרק ב"ש אומרים אין ממאנין אלא ארוסות (דף קז.) ממאנת במאמרו ואין ממאנת בזיקתו לא צרת ערוה שאני דתאני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו:

תוספתא * ריש מכילתין אימתי אמרו שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות בחיי הבעל אבל לאחר מיתת הבעל צרותיהן אסורות מיאנו בחיי הבעל צרותיהן מותרות לאחר מיתת הבעל צרותיהן חולצות ולא מתיבמות וכולן שנמצאו אילונית או שהיו נשואות לאחרים צרותיהן מותרות בין בחיי הבעל בין לאחר מיתת הבעל וכל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת:

מתני' שש עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות אמו ואשת אביו ואחות אביו ואחותו מאביו ואשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו:

גמ' הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר מאי חמורות שאינן יכולין לינשא לאחים שלא בעבירה:

מתני' בית שמאי מתירין את הצרות לאחים וב"ה אוסרין (דף יג:) חלצו ב"ש פוסלין מן הכהונה וב"ה מכשירין נתייבמו בית שמאי מכשירין וב"ה פוסלין ואע"פ שאלו מכשירין ואלו פוסלין לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה וב"ה מב"ש וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו מלהיות עושין טהרות אלו על גב אלו:

גמ' מקשינן הא דתנן ב"ש מתירין את הצרות לאחים ותו אהא דתנן מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר קרי כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות ואסקה רבא (דף לעת כ"ה **לא נמנעו. שאם היו בני צרת ערוה מוליעין לותם ופורסין** והכי איתא בגמרא [קף יז.] בהליכ: גמ' קרי כאן לא למיסוי לאת אחת ונרתה צרת הבת ולא צרתי ליה לתי למיסרי צרת הבת לעלמא: תוספתא בחיי הבעל. שאחת בחייה בעל ע"נ לקנת זמן היתה צרת ערוה כיון לבשעת מיתת הבעל חינה צרת בתו מותרת לכל לחר מיתת הבעל. לם אתה בתו לחר מיתת בעלה קלוסי לאסור כיון לבשעת מיתת בעלה היתה צרת ערוה ולפילו היו לו לחין שהיתה בתו רלויה להתייבם לסם לו צרתה לילכתי היל זקוקה ליבום לף"ה לף יוכל ליבם צרת בתו לעולם: מתני בחיי הבעל. שלקת מיאנה בבעלה לאת ביבם: לו שהיו נשואות לאחרים. שהיו לאחיו קלוסי טעות בה שקלסה לחר תחילה: בין בחיי הבעל. כלאחרינן לעיל לצרת לילונית מותרת ולפילו הכיר בה כלפסק רבה לעיל:

[קף יג.] **מתני' שש עריות חמורות מאלו.** לאחרינן בגמרא מכלי הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר מס כן מאי חמורות. הלא ט"ו עריות לאסרי ערותיהן שוות הן עם שש עריות אלו. ופריך מפני שאין יכולות ליגמ לאחין נקראו חמורות לכל אלו אסורות לכל האחין מפני שקורבתן מנע ביניהן. ואומר אע"פ שאינה אס שאר לאחין אסורה לסס מ"מ מסוס לגמ לא בעינן בגמרא שהיא בכרת דהא ילפינן מקרא ללערות ערותיהן פטורות: **מתני' ב"ש מתירין את הצרות.** אל עריות לאחין **להתייבם ולית להו לרשף ללערור** כלאחרינן בגמרא מקרא לכיון לצריך טעמא בגמרא שהיא ערוה כ"ש אלא במקום מנוס שהיא כ"ש במקום מנוס: **חלצו הצרות ב"ש פוסלין.** לכיון לזקוקה ליבום חליצה נאורה **היא ופסולה לכהונה:** [קף יג:] **וב"ה מכשירין.** לכיון לסברי ב"ה לחינה זקוקה לף על גב לנאוקין קמאי חינה לעלמא לאי: **ובית הלל פוסלין.** לכהונה ולתרומה אס היא בת כהן לכיון שהיא ערוה ובכרת עשאה זונה: ואע"פ לצרות שנתייבמו לב"ש ביניהם ממזרים

תנינהו. לעיל **כגון שהן שתי תורות כשקורין עיירות כי"ל ומוקפין חומה כבו"נ:** לקמן בפרק הערל (דף פ.) סיעת לקוי ממעי אמו ויש בו סימני סריס כלקמן ואינו רואי לזרע וכן לענין נישואים לאו בר חולוקי הוא וכתיב בי לאו יומחה שמו מיבעי ליה אלא יומחה שמו מחוי ועבד ונר כקטן שנולד למו ואין להם קורבת לחוס: חרשת ושוטה מתיבמת לתקינו להו רבנן נשואין ולא חולצת לחין להן לעת לקרות ולחלון וכתב הרמב"ם ולא רונה היבם לגרש את החרשת בגט לחר שיבעל אותה הרי זה מגרש: [דף כח:] **ליסור מצוה.** מפרש לקמן בפ"ב [דף כ.] סניות מלכרי סופריס: ליסור קלוסה. חייבי לאוין: חולצת. לכיון דלאו בני כרת נינהו **לא מפטרי בלא חלוצה** ואין מתיבמות. כיון שיש בהם לאו כלמפרש טעמא לקמן [דף כ:]: עקרה וזקנה. מתיבמת להל כמה עקרות וזקנות מצינו שנפקלו ורלויין להקיש הם מפל"ך בחיילונית: וגר ועבד משוחרר לא מיבמין. ומ"מ לא נפו לפת לחת לחיו לו גר לו עבד לינו חייב מפוס לפת לח לפי' היו לו בניס לחיו ממנה כיון שהיתה הורתן ולידתן שלא בקלוסה לפל היבא להיו תלומים והיתה לילתן בקלוסה חייבין מפוס לחותו ולפת לח ומפוס לללו לחין מן הלס ולא מן הלכ לכך לין מיבמין: לחרם והשוטה מיבמין. לפת לחיבס לפקה: ולא חולצין. ללא לינמת חלוצתן להפקיע קלוסי פקה: והספקות. כגון שקדם לחיו וכו': לינו מייבם לכל לחת שמת לינה יבמתו ונמלא שהיא לחות זקוקתו: או שנתערב. כלמפרש לקמן פרק נושלין על הלוסה (דף עט.) כגון שילדו ללה ולפת לחות בנה שני זכרים במחבואה ולא נודע לינה בן הלחות ומת לחר מפס ולחר כך מת הלחות ערין זה הספק לחלון לאיזו שירצה או חולץ לאיזו שירצה:

יד.) כי אמרינן לא תתגודדו כגון בית דין אחד בעיר אחת פלג מורין כדברי בית שמאי ופלג מורין כדברי בית הלל אבל שני בתי דינין בעיר אחת לית לן בה וכ"ש ב' בתי דינין בשתי עיירות:

ת"ר יש חולצות או מתיבמות חולצות ולא מתיבמות מתיבמות ולא חולצות לא חולצות ולא מתיבמות עריות שאמרו לא חולצות ולא מתיבמות מוסיף עליהן אשת סריס חמה ואשת אנדרוגינוס ואשת אח מן האם ואשת גר ואשת עבד משוחרר ואילונית לא חולצות ולא מתיבמות החרשת והשוטה מתיבמות ולא חולצות איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות עקרה וזקנה ושאר כל הנשים או חולצות או מתיבמות יש או חולצין או מיבמין חולצין ולא מיבמין מיבמין ולא חולצין לא חולצין ולא מיבמין עריות שאמרו לא חולצין ולא מיבמין מוסיף עליהן סריס חמה ואנדרוגינוס ואח מן האם וגר ועבד משוחרר דהיכא דאיכא ב' אחין תאומין והיתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אח החדש והשוטה מיבמין ולא חולצין הספיקות כגון שקידש אחת משתי אחיות ואין ידוע איזו מהן קידש או שנתערב ולדה בולד כלתה או מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים חולצין ולא מיבמין פצוע דכא וכרות שפכה סריס אדם והזקן חולצין ולא מיבמין ואם בעלו קנו ואסור לקיימן משום (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דכא וגו' ושאר כל אדם או חולצין או מיבמין:

סליק פירקא

(דף יז.) **כיצד** אשת אחיו שלא היה בעולמו ב' אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואח"כ יבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת (דף יח:) שני אחים ומת אחד מהן ויבם השני את אשת אחיו ואח"כ נולד להן אח ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת רבי שמעון אומר מייבם לאשתו שמת בן ראובן ומת וזהו לחיו שלו ראובן ולא מיבם שמת לחי שמת בן ראובן מת לחיו שלו ראובן ולא מיבם שמת לחי היה: לו כנון שלו שמתה וכו'. וילדה והוא ספק בן תשעה לראובן לו בן שבעה לשמעון ויש לו לחין מן הראשון ומן הב' לותו הוולד שינו יכול ליבם לשת לחיו מן הראשון שמת הוא בן השני וכני הראשון הס לחיו מן הלס ולא לשת לחיו מהשני טעמא נופה וחולן מספק: פנוע לכל וכו' לא מייבמין. לחייבי לאוין נינהו ומ"מ כיון שהיתה להס שעת הכושר **רמיא קמייהו לחליצה והאי** זקן מיירי שתשש כחו וכשל שהוא לומיא לשרים ללאו בר בילה והקמת שם הוא: ולא בעלו קנו. ומנרשין בגט בלא חליצה: סליקו להו חמש עשרה נסיס פרק שני כיצד לשת לחיו וכו'. כיצד פוטרת צרתה: [דף יח:] וגולל להס לח. נמלאת זקוקה ליבם ועליו לשורים מפוס לשת לחיו שלא היה בעולמו ולח"כ יבם השני. ולו לשת לחרת ומת הראשון. זו לשת הראשון שנפלה לפניו כבר פעם לחת יוצאה ונפטרת מזה מפוס לשת לחיו שלא היה וכו' **עשה בה זה שמת מלמר.** ולא הספיק לכנוסה על שמת: [דף יט.] **שניה חולצת.** ולא מפטרה **מפוס צרת ערוה ללאו צרתה ממש היא ולא מתייבמת. למלמר קונה מקנת ויוליך צרת ערוה** במקנת: **גולל להס לח ומת.** המיבס: **מיבס לחיו צילה. ופטורה חבריה ולאו לעשה בה מלמר קלי חלה חריפא לקתני הראשונה יוצאה** וכו' וקלמר ר' שמעון כיון שכשגולל כבר נתיבמה ולא היתה **על זה בזיקת נשואי לחיו הראשון מעולם מותרת לו** ומיהו לענין הלכתא כסתמא דמתני' קי"ל לרבים ניהו וכיון שגולל ולחר כך ייבס וכיון שייבס ולחר כך גולל לשורים מפוס לשת לחיו שלא היה בעולמו: **גמ' היכא כתיבא.** לישורלן: **המיוחדין בנחלה.** הרלויין ליכנס זה לת זה **ושחולקים נחלה לחת** פרט לאחין מן הלס:

יום קי

גמ' (דף יז:) אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא (דברים כ"ה:ה') כי ישבו אחים אחים שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו יחדיו המיוחדין בנחלה פרט לאחין מן האם:

א"ר יהודה אמר שמואל שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קא סבר יש זיקה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירא דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום ר' יהודה בן בתירא אמרו אומרין לו המתן עד שיעשה

אחיך הגדול מעשה וצריכא דאי אשמעינן יש זיקה הוה אמינא ה"מ בחד אבל בתרי אין זיקה קמ"ל הלכה כר' יהודה בן בתירא ואי אשמעי' הלכה כר' יהודה בן בתירא הוה אמינא ה"מ מחיים אבל אחר מיתה פקעה לה זיקה קמ"ל דזיקה בכדי לא פקעה וכן הלכתא:

מתני' (דף כ.) כלל אמרו ביבמה כל שאיסורה איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר:

גמ' אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת. אחותה דמאן אילימא אחותה דאיסור מצוה כיון דמדאורייתא רמיא קמיה קא פגע באחות זקוקתו אלא אחותה דאיסור ערוה * לשון הרב אלפס (ג"א) כגון שלשה אחים שנים מהן נשואים שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות והיתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה רצה חולץ רצה מיבם וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת:

איסור מצוה שניות מדברי סופרים ואמאי קרו לה איסור מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים:

איסור קדושה אלמנה לכהן גדול . ואמאי קרו לה איסור קדושה דכתיב (ויקרא כ"א:ו') קדושים יהיו לאלהיהם:

ים זיקה. זיקת יבום חלימת למהוי ככנוסה ולוסרת לחמה על היבם **מסום חמותו** לחפי' לחחר מיתה ליכא ליסורת לחורייתא וכלחמרינן בגמרת הכא ומיהו רחוי שתעא שחם קדמה לחמה של יבמתו ולחפילו בחייה קלושין תופסין לו בה ללא חלימת זיקה לחפקועי חלא יהו קלושין תופסין בקרובותיה והכי מוכח מהא לרבי יהודה ב"ב לחע"נ לסבר יש זיקה ולסור בלחומתה **על שיעשה לחיו הגדול מעשה** קלושין שקדם לחחותה קלושין [הוו] והוה לסור ביבמתו משום לחות חמתו ומעשה תלוי בלחיו: **שמרת יבם. ממתנת ליבום יבמה: שקדם לחיו. של יבם לת לחותה לחר שנפלה** זו לפניסס: לומרים לו **למארם המתן מלכנום לפי שלחות זקוקתך היא: על שיעשה מעשה. על שייבם לחיך לת היבמה ותפקע זיקתה ממך חלמת זיקה לסרה לחחותה** והקשו ז"ל לחר שקדם הוא לן למימר שנפקעה זיקתה ולפי לא יעשה לחיו מעשה ויש תירוץ לכיון לקי"ל יש זיקה הרי היא כמקודסת חלא הלכך חינו לין שתנית מקודסת למקודסת לחר לפי זה לם נשתה לין הוא לעליך טפי מן המקודסת ותנית הזקוקה לחבל חינו מחוור זה בעיני המפרשים לחחרונים לפי נשתין מפקעי קלושין נמי הוו מפקעי לקלושין מלחורייתה וזיקה מלרבנן והיינו לחמרינן המתן על שיעשה מעשה וכו' ולא לחמרינן ליה שיכנום חלא עיקר הלבר תלוי במעשה לחיו משום לבמעשה זה הוא מתיר לחותה לחיו בלי ספק להשתא לא היא לחות זקוקתו וכן פירשו שם זכרונם לברכה הא לפרק לרבעה לחיו (לף כט:) לחמרינן ולי סלקא לעתך מלמר לב"ש קונה קנין נמור זה יעשה מלמר ויקנה וזה יעשה מלמר ויקנה. פירוש בשתי לחיות שנופלות לפני שני לחין לקחתי חולצת ולא מתייבמות וכו' כלומר לכיון שקנה חבירו לזקת נפקעה זיקתה לחבירתה להתירה לשני וכן כשקנה חבירו פקעה זיקתה מעליו ובין **הוא לכל שקנה ר' משם** חבירו יכול ליכנס וליבם לחבירתה חלא שנזרו שמא ייבם לכתחלה וקא פנע בלחות זקוקתו: **ר"מ מחייס. כל זמן שיבמתו קיימת** כלומר לרבי יהודה בן בתירא לבל מתה יבמתה הוה לימנין פקעה זיקה ומותר בלחלה: קמ"ל לזיקה בכדי וכו'. כלומר יעמו ביבמה שום מעשה או חלינה או יבום: נרסי' בגמרת תניא העושה מלמר ביבמתו שלא מלינה או יבום: נרסי' בגמרת תניא העושה מלמר ביבמתו שלא מלינה רבי יהודה אומר קנה וחכ"ח לא קנה מ"ט לרבי נתן מביחה מלינה מה ביחה ליבמה בעל כרחה חף קלושין ליבמה בע"כ ורבנן נתרי מקלושין לעלמא מה קלושין לעלמא מלעתה חף קלושין ליבמה מלעתה דקלושי קלושין מקלושין לית לן למילף: פירוש מלמר. קלושי יבמה מלרבנן נינהו ומיקרו מלמר: [לף יט:] **בעל כרחה. לחמרי' בפרק קמ [לף ח:] ויבמה בעל כרחה לחס בח עליה** חפילו בחנם קנחה: **קלושין לעלמח. והלכה ויהיה לחיש לחר מלעתה מעמע:** קלושין מקלושין וכו'. והלכתא הכי כרבנן: [לף כ.] מתני' **כלל** לחמרו ביבמה. לח חולנת ולח מתיבמת. ערתה וכ"ש היא לפי שלף הערה ערוה היא ים בה כרת וכלחיתה **בפרק קמ (לף ג:): ליסור מנוה** וליסור קלושה וכו'. לוקת היא לבל ערתה מתיבמת שחין ערה פטורה חלא מערוה וכלנפקת לן בפ"ק [סה] מלחות חסה לכתיב בה לנרור וכן חיתא בירושלמי להליה: **לחותה** שהיא וכו'. לחותה של ערוה: כשהיא יבמתה. **כגון נפלו שתי לחיות מב' לחין והלחת לסורה לו מסום ערוה כגון שהיא חמותו חו כלתו: חו חולנת חו מתיבמת.** לוקה **לחות הערוה להשתא לח פגע בלחות זקוקתו מסום ערוה נלו זקוקתו היא:** שניות לעריות. לנזרו סופרים עליהם: לבן מנוה וקלושה מפרש בגמרת: **שלמנה לכ"נ. שמת לחיו ההליוט ונפלה שלמנתו לפניו: גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. שעבר לחיו המת ונשא גרושה חו חלוצה וכשמת ערימה חליצה שהרי תפסו לו קלושין בה לקלושין תופסין בחייבי לחוין לבל יבומי לח שהרי לסורה לו לזה שהוא כהן ושפטורי בלח כלום לח ללח לחיש נלו למפטרי' לילפי' מלחות חשה בפ"ק [לף נ:]** ולמרינן בגמרת [לף כ.] כלל למתני לחתויי לחתניי מלי למר רפרם למעוטי ערת חילונית לחת וכללו למתני' סיימנ היא בעלמא ולח בה לרבות כלום חלא למעט **ללח חשבינן ערת ערוה** לנערת חיילונית לפי שחיסור חילונית נלו ליסור ערוה היא שנלסור ערתה כמותה חלא ללח חזיא ליבום מחמת חשת לח ומנן כי לסרינן ערתה שתהא כערוה היינו כשלסורה ליסור ערוה לומיל ללחות חשה לילפינן מינה ליסור ערה לכתיב בה לנרור וללח כרב לפי לומר ערת חיילונית לסורה ומיהו פשה הלכתא בפרק קמ (סי' ב) לנערת סוטה לסורה כרב לטומלהא כתיב בה בערוית: נמ' **לחותה** ליסור מנוה. **כגון שנפלו לפני לוי שתי לחיות** ליבום שהיו נשי שני לחיו והלחת היא נלוי שניה כגון שהיתה לם לחת של **לשתו ומשום שלסורה לו לח היא** לחותה לחות זקוקתו ושרי ליה והא כיון למלקורייתה רמיא קמיה לפניה מותרת היא מלקורייתה הוו ליה שתי לחיות זקוקות לו ואי נסיב חלא פנע בלחות זקוקתו ותנן למתני' ולחי ס"ל יש זיקה ולסור לבטל מנות יבמין מלא התיר בשתי לחיות לבעלמא שהין לחת מהן לסורה לו לגמרי ס"ל יש זיקה וא"כ היכי תנן בזו מתייבמת: חלא לחותה ליסור ערוה וכלפרשינן במתני' לכיון שלסורה לו מן התורה לא זקוקה ליה כלל ולחותה היא זקוקתו לבדה ומותרת לו כיבמה בעלמא לחיכא עליה מנות ייבום: מנוה לשמוע וכו'. לכתיב לא תסור מן המנוה ונו':

[דף כח:] **לא שנא נפלה לפניו מן הנשואין. להויא תרתי לגריעותא חדא לחלמנה היא ואיכא נמי לחלמנה לא יקח ועוד לבעולה היא ואיכא חיסור עשה לגבי לכתיב לפניה בבתוליה יקח ולא בעולה ולאו הבא מכלל עשה עשה: ולא שנא** נפלה לפניו מן האירוסין. **ועולה בתולה ואיכא לאו נמי לחלמנה:** ואין עשה. **ליבמה יבא עליה.** גזירה וכו'. נהי לביאה לחלמנה מני למלחי הלאו **משום למקייס עשה ביאה שנייה ללא מני למלחי להה** לא מקייס עשה שהרי לא רצה מנדסה בגט מיל לחסור ונזרינן ביאה לחלמנה לחלוצה ביאה שנייה: תנו רבנן **מה הן שניות שם לחמו. לחמו כתיבא וגזור רבנן על שם לחמו** שיתרחק מלחמו **וגזור נמי בשם חבו משום שם חמו** ואף **על גב לגזירה היא הא לחמרינן טעמא לקמן [דף כח:] משום לתרוייהו לחמ רבתא קרו להו וכולה חלא גזרה היא:** ושאת לבי חבו לבוא משום שאת לבוא הכתובה לכתיב לשאת לבוא ושאת לבי חבו שניה ונזרינן שאת לבי **חמו לחנו שאת לבי חבו לתרוייהו כי חבה רבה קרי להו והלכך חלא** נינהו: **ושאת לחי האב מן השם.** שאת לחי האב מן האב ערוה היא ושאת לחי האב מן השם שניה **לאו כתיב לא לשאתו לא תקרב לוותך היא לאו ערות לחי לבוך** ולחמרינן לקמן בהבא על **יבמתו [דף נו:] לבאחי חבו מן האב** כתיב: ושאת **לחי השם נזרו מן האב או מן השם: וכלת בנו. גזירה משום כלתו: וכלת בתו. מפרש טעמא לקמן [דף כח:] גזירה משום כלת בנו:** חוברנו. בן שאת: **ושאור בבת חוברנו.** וכשמוך **פריך לחורייתא היא לת בת בנה ולחמי תני ליה בהדי שניות:** שאת חמיו כו'. כלחמרן ומותר לחם בשאת חמיו: **הא פשיקא ליה. בת חוברנו נעולם לשורה לו: הא לא פשיקא ליה. בת שאת חמיו השורה לו משום לחות לשה הוחיל ולאחר מיתת לשאתו מותרת לו לא פשיקא ליה** למשנת. וכירושלמי לחמרו משמע לרבי חנינא לשאת חמיו לשורה משום מרחית העין וכן פוסק רבינו שם ז"ל ובהלכות גדולות. ובתוספות כתבו כי מעשה היה בלחד **שקלם לשת חמיו** ועשה סעודה ונוח רבינו שם ז"ל לגרשה והפסיד לת הסעודה והרמב"ן ז"ל ורבים מרבותינו ז"ל לתירו מכיון לבנמ' לילן לא לילכרו הני כללי ותקע לכירושלמי לסרו משני מרחית העין חוברנו הנללין בבית לחת ולחת עובדא קמיה לרבי חנינא ולחר יסבון בלחתרא ללא חכמין לון ובגמרא לילן במס' סוטה פלוג עלה בהדיא להתם לחמרינן בשילהי פ' משום מלחמה (דף מג:) חוברנו הנללה בין לשחין לשורה משום מרחית העין ולחמרינן לא היא דקלא לית לה הרי בגמרא לילן לשרו מעיקרא כרבי חנינא ומחו לה לחמוחא הא"ה ולחי לפלוגי על ר' חנינא בשאת חמיו לששר לשאר בירושלמי מללא לשלכתא הכא ובחוברנו לשייך למנזר אלמנה לכהן גדול וכו': לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנשואין (דף כא.) ת"ר מה הן שניות אם אמו ואם אביו ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו ואשת אחי האב מן האם ואשת אחי האם מן האב או מן האם וכלת בנו וכלת בתו ומותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו וחורגו מותר באשתו ובבתו ואשת חורגו אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך:

בת חורגו דאורייתא היא דכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) את בת בנה ואת בת בתה אלא משום דקא בעי למיתני סיפא אשת חורגו אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך דאף על גב דבתי אסורה לך מדאורייתא בדידי לא גזרו רבנן תנא רישא נמי בת חורגו אי הכי אשת חמיו נמי תימא אני מותרת לך ובתי אסורה לך הא פסיקא ליה והא לא פסיקא ליה דזמנין דמתה אשתו ומותר באחותה:

אמר רב ארבע נשים יש להן הפסק ונקיט רב בידיה תלת אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן האם וכלת בתו וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו:

(דף כב.) תני רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו שניה רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה אמר ליה רב אשי לרב כהנא שניות דבי ר' חייא יש להן הפסק או אין להן הפסק ואתינן למיפשטה מהא דאמר רב ד' נשים יש להן הפסק ארבע ותו לא מידי דשמעת מינה דהני דר' חייא אין להן הפסק ודחינן כי קאמר רב לההיא מתניתא קאמר ואתיא למיפשטא מדרבי חייא גופיה דתני שלישי ורביעי שלישי ורביעי אין טפי לא ודחינן דילמא משלישי ואילך ומרביעי טפי הוערכו לומר לגל חייסינן לחיולו בחשת חמיו פסיטע הוא לגיכא למיחש משום מרחית העין כן עיקר וכן המנהג בכל ספרד. על כאן לגמן בריטב"ח ז"ל: לאמר רב לרבעה **נשים שניות יש להן הפסק. שלמעלה מהן ולמטה מהן מותרות לכל החלרות כגון חם חמו לין לה הפסק שלמעלה היימה על סוף כל הלורות היות נמי שניות הוחיל חמו מן** התורה וכן לשת לבי חבו ושם שם] חבו הוחיל **ושאת חב הוי לחורייתא למעלה מהן לסור כגון** לשת לבי **[לבי] חבו ושם [שם] חבו: ונקט רב בילי'.** נקט רב בילים **לפרושי תנת מהנך ל' שבל רבינית לן הוה ילע מלי היה שבל נמרא הוה נמיר לחרבעה נינהו: לשת לחי השם מן השב** לסורות. **ולשת לחי השם מן השב** לסורות. שבל לשת לחי לבי חבו מן השם ולשת לחי שם חמו **מותרות וטעמא מסום ללו שייכה בהו ערוה לחורייתא לשבל שם חמו לשייכה בלורותיה ערוה לחורייתא כגון חמו** : וכן **לשת לבי חבו שבלורותיה לשת לבי חבו למחלפה בלשת לבי לחורייתי' ושם לבי נמי לף על גב ללו שייכה בלילה ערוה לחורייתא לין לה הפסק ולסורה לף שם לבי חבו** וכלת **בתו. לחשבינן לה לעיל בשניות וקלמר רב לים לה הפסק הוחיל ולו שייכה בים לסור כלתו לחורייתא הלכך כלת בת בתו שריל לבל כלת בנו לין לה הפסק:** לשת לבי חמו **ושריל לשת לבי חבי חמו הוחיל ולו שייך בלורות הללו לסורה לשת חב** לחורייי': [דף כח:] לחימר לכשר בלשת **חבי חב השב** ולחות **לבי חבי.** פירוש משום לנתרתק' קורבה וכתב הריטב"ח ז"ל והלכתא כוותיה וכן פסק ר"ח ז"ל וכן לעת רב לחלפסי ז"ל שלו כתבו לחסור: שליסי שבבנו. **בת בן בנו להה בת בנו ערוה: ושבבתו.** בת בת בתו שהרי בת בתו ערוה לכתיב ערות בת בנך או בת בתך לו תנלה וחפילו מן החונסין מיירי להכי מוקמינן לה לקמן [סוף דף כב:] הילכך שליסי שבשלו שנייה: ושבבן לשתו וכו'. **וכן בת בן בנה של לשתו או בת בן בתה להה** כתיב ערות לשה וכתה לו תנלה לת בת בנה ולת בת בתה הלכך נזרינן בהו לור נ' למטה מהן: **לור ל' שבחמיו. להיינו שם שם חמיו והיו לור ל' לשתו ולשתו בכללו: ושבחמותו. שם שם חמותו:** שניה. **לשם חמיו ושם חמותו ערוה שהם בכללו לשה וכת בנה לשה וכת בתה הלכך שם שם חמיו שניה: שניות לרבי חייא יש להן הפסק.** לניחמי לוקי נקט נ' לבל רבינו למטה מהן לו מיתסר וכן רבינו שבחמיו ושבחמותו לבל חמיסי לו מיתסר: ולו לישנינן. לקל לחי תלמולל כל לוהן שמעתתא לבני למפשטה מינייהו וכיון לגל לישנינן ה"ק ולחי לפלוגי על ר' חנינא בשאת חמיו לשאר בירושלמי מללא לשלכתא הכא ובחוברנו לשייך למנזר אלמנה לכהן גדול וכו': לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנשואין (דף כא.) ת"ר מה הן שניות אם אמו ואם אביו ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו ואשת אחי האב מן האם ואשת אחי האם מן האב או מן האם וכלת בנו וכלת בתו ומותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו וחורגו מותר באשתו ובבתו ואשת חורגו אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך:

בת חורגו דאורייתא היא דכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) את בת בנה ואת בת בתה אלא משום דקא בעי למיתני סיפא אשת חורגו אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך דאף על גב דבתי אסורה לך מדאורייתא בדידי לא גזרו רבנן תנא רישא נמי בת חורגו אי הכי אשת חמיו נמי תימא אני מותרת לך ובתי אסורה לך הא פסיקא ליה והא לא פסיקא ליה דזמנין דמתה אשתו ומותר באחותה:

אמר רב ארבע נשים יש להן הפסק ונקיט רב בידיה תלת אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן האם וכלת בתו וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו:

(דף כב.) תני רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו שניה רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה אמר ליה רב אשי לרב כהנא שניות דבי ר' חייא יש להן הפסק או אין להן הפסק ואתינן למיפשטה מהא דאמר רב ד' נשים יש להן הפסק ארבע ותו לא מידי דשמעת מינה דהני דר' חייא אין להן הפסק ודחינן כי קאמר רב לההיא מתניתא קאמר ואתיא למיפשטא מדרבי חייא גופיה דתני שלישי ורביעי שלישי ורביעי אין טפי לא ודחינן דילמא משלישי ואילך ומרביעי

לגלג שכ' ללגלג ליפציטא להציל וי"ל ללחומרא נתכוון והרמב"ם ז"ל כתב בהציל לקולא שכתב כל שניות דרבי חייא ים להן הפסק וכתבו המפרשים ז"ל וז"ל גרלאה מפרש"י ז"ל לחפילו מנ' שבבנו ושבכתו מיבעי ליה לרב לחצי וחין נכון לפ"כ ליפשוטו ליה לחיסורא שהרי לחפילו בכולת בנו נזורו על סוף כל הלורות כלחי' לעיל וכ"ש לורות של בנו וכתו ממש ועוד להא למעלה סס **לחמו חין לה הפסק וכן לחבי** לחביס ליליף וס"ס למטה בבניס וכן לחמרינן בירושל' לחברים לסור בכל נפי ישרלל שרש לסוריס בכל לנפי ישרלל לכך פירש ז"ל ללנ' ול' שבלשתן מיבעיח לי' עכ"ל: ירושלמי פי' בירושל' פשוט הוח: מחזיר גרושתו מפנשת חולנת. לבני חייבי לחיון תפסי בהו קלוסין הלכך לח מיפטרח בלח חליצה לבל לח מתיבמת כיון להות קיימת עליה ללח בלישור ס"ג קיימת בלישור עליה ליבם ולח למי לים לסורות לבעליהן ומותרות ליבמיהן : ערתה מתיבמת. לערת מחזיר גרושתו מותרת להתיבם ולפילו בח על לחותה ועל לחת כלילפי' לקמן [דף נח.] ובכל לים לותה שכיבתה לוסרתה ולין שכיבת לחרת לוסרתה: פסלה מן הכהונה. להא זונה מקריא ולע"נ לנבעלה בלונס (יבמות דף נו:) לכתיב והיו לח נתפסה הח נתפסה מותרת ים לך לחרת שלע"פ שנתפסה לסורה היל ולי זו זו לסת כהן: עבר ונשתה וכו'. להא לין קילוסין תופסין בחייבי כריתות: [דף כג.] **והולד כשר.** ומותר לפי' בישרלל ללא הוי כממזר ספק: **לין לה כתובה.** משום קנסא: לו חולנת לו מתיבמת לללו ערת ערוה מקריא כלל: ונריס וכו'. כגון לחותה מן הלס ולפי' מן הלב לע"נ דקי"ל לנר שנתגייר כקטן שנולד למי לסור בהן כלי שלם יאמרו וכו' לבל בשניות מותרין שהרי לח נהנו כן בעובס עובדי כוכבים ולח לתי לידי חלול הפס: לתר רב נחמן לחון **מן הלס** וכו' **לח יעילו. לקוראת לס בנריס קורבה היל להא ולתי לתו היל** ומיהו לס העילו עלותן עלות **לכקטן שנולד למי: מעילין לכתחלה. לרחמנא לפקריה** לזרעיה לעובד כוכבים **לכתיב וזרמת סוסים זרמתם הלכך קורבת לב היה קורבה:** [דף כג:] ומ"ם. עלות מעריות ואילך ולא אפשיטא בהדיא:

ירושלמי * הלכה ד תני בר קפרא מוסיף אם אבי אביו ואם אבי אמו:

* מס' ד"א פ"א ע"ש אשת אחי אביו אסורה לו ובתו מותרת לו ואחי אביו מותר באשתו ובבתו אשת אחי אמו אסורה לו ובתו מותרת לו אחי אמו מותר באשתו ובבתו נושא אדם אשת בן אחיו ואשת בן אחותו ובת אחיו ובת אחותו המחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתיבמת צרתה מתיבמת:

* שם בריש הפרק לעולם אין אדם פוסל את אשתו ואפי' בא על אחותה או על אמה או על בתה:

* הוא במשנה ריש פ"ו דף עג: בשנוי לשון כל הערויות האמורות בתורה הבא עליהן שוגג או מזיד פסלה מן הכהונה:

ומה בין ערויות לשניות ערויות עבר ונשאה בלא גט והולד ממזר שניות יוצאת בגט והולד כשר וזו וזו אין להן כתובה ערויות פוטרות צרותיהן שניות חולצות ולא מתיבמות צרת שניה או חולצת או מתיבמת וגרים אסורים בעריות (דף כב.) כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה אבל בשניות מותרין אמר ר"נ גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מילתא אחים מן האם לא יעידו ואם העידו עדותן עדות אחים מן האב מעידין לכתחלה אמימר אמר אפילו אחים מן האם נמי מעידין לכתחלה ומאי שנא מערוה ערוה לכל מסורה עדות לבית דין מסורה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי:

מתני' מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים ומי שיש לו בן מכ"מ פוטר את אשת אביו מן היבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים:

גמ' מ"מ לאיתויי מאי אמר רב יהודה לאיתויי ממזר * לשון האלפסי ושמע מינה דחייבי לאוין מדאורייתא בני יבום נינהו כדקיימא לן בכ"מ שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה אלא מ"ט אמור רבנן חייבי לאוין חולצין ולא מיבמין גזרה ביאה ראשונה אטו ביאה שנייה והיינו דקתני (לעיל דף כ:) גבי פצוע דכא וכרות שפכה ואם בעלו קנו ואסור לקיימן בביאה שנייה משום שנאמר (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דקי"ל כבי' נוסחין (דף נח.) **גר שהיה נשוי לחותו מן הלס יוליא: לכל מסורה. הכל נוסחין נשים הלכך לי שרית לקיומה לתי למסרי נמי ערוה כישרלל לכ"ע לח יליע לטעמל לגר משום לכקטן שנולד למי:** לכ"ל מסור'. ול"נ **מכשרת עלות לחין נריס לח לתי ללחסורי לחין ישרלל לכ"ל ילע לגר שנתגייר כקטן שנולד למי** ולפילו כמ"ם שניהנין שלח להעיל בעונן עובדי כוכבים הולינ ושורת הדין לבעונן עובדי כוכבים כשרין להעיל לבר תורה כלחמרינן בסנהדרין [דף נז:] בן נח נהרג מפי קרוב וכ"ם בממונו: מתני' **מי** שיש לו **לח מ"ח. בגמרל מפרש: זוקק לת לשת לחיו.** הלח ממזר זוקק לומינ לסיפל לפוטר לת לשת לחיו וכ"ם **לס המת הוה ממזר.** ומיהו ממזר מזוקק לחיבי לוין הוה לממזר לסור בכת ישרלל וחולנת ולח מתיבמת: **ולחיו הוה לכל לבר. מפרש בגמ': שפחה ועובדת כוכבים. ולמה כתריה חזיל כליף בגמ'** וס"מ דלוקל לחיו שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים ללח חשיב לח כלל לולמה כמוס לל לחיו מומר זוקק לשתו לחלינה **ויבום וזוקקין לו לשע"פ** שחוטל ישרלל הוה לקילוסיו קלוסין לחי משום לפלח לעבודת כוכבים לל ולל עובדת כוכבים ומי פלח לעבודת כוכבים ולי **לאו לגאו לחיו הוה היה** זוקק ליבום וכן כתבו מקנת הגאונים ז"ל וכתב הריטב"ל ז"ל חזינן לרב יהודלי גאון שכתב לי כלנסבת בעל הוה יבם מומר לעבודת כוכבים לל בעיל חלינה מיניה ולם לי בעל מומר לעבודת כוכבים ויבמה תחתיו בלונס ומת במומרתו בלל בניס לינה זקוקה ליבום **להא לאו לחיו הוה ולינה זקוקה לחלינה** עכ"ל הגאון ורלוי להסמיר: **על מכתו** לו על קללתו. **לס הכה לו קללו לחביו חייב מיתה:** נמ' כתב הריל"ף ז"ל ומשמע מינה לחייבי לוין מלאורייתא בני יבום נינהו כדקי"ל [מיימ' הל' ל"ב פ"ד כ:] לכל מקום שלתה מוצא עשה ולל תעשה לס לתה יכול לקיים לת שניהם מוטב ולס לאו יבא עשה וילחה לת לל תעשה שלל מ"ט לאמר רבנן חייבי לוין חולצין ולל מיבמין להא חלינה במקום יבום לל מקרי יכול לקיים שניהם לממנת יבום גדולה להא כתיב ולס לל יחפון ונו'

נזירה ביאה דלמטה אלמנה ביאה שנייה והיינו דקתני נבי פנוע לכל וכרות שפכה ושם בעלו קנו ואסור לקיימן בביאה שניה משום לך יבא פנוע לכל דבעלמא ביאה דלמטה אלמנה אלמנה יבא עליה וילפינן הלוקח לבל בביאה שניה יכול לגרשה בגט מיד שכבר קיים המצוה: ליורשו. לכי היכי דלעניין יבום בן הוא ואפי' פסול כדכתיב **ובן אין לו ומצי למכתב לן** בלח **יו"ל כדלרשין בקילושין לן כסף וכמו מאן יבמי** דלא **כתבו ביו"ל למלרש עיין עליו לאס יש [לו] בן בעובס** פטורה וכן הלין אח אפי' פסול: **וליטמא לו.** לאע"נ דכהן אינו מטמא לאשתו פסולה היינו משום דהתם שאני אמר רחמנא וכיון דפסולה היא לאפוקי קיימא ולאו לאשתו היא לבל אחיו יבמו מאב אחד הלכך **אס כהן הוא ולו אח ממזר מטמא לו:** חון ממי שיש לו מן השפחה וכו' **האשה וילדיה.** שהולדות הולכין אחריה וכמי שאינם בניה לזכר כלל אלא לינס כלישנה: **כי יסיר.** מלא כתיב **כי תסיר ז"מ אשתך** לא **תתן** לבנו דקאי וה"ק **כי יסיר בעל בתך** את **בנך שהלל היא מאחרי** אלמא **בנך הבא** מן **העובד כוכבים שילדה לו בתך** קרוי **בנך** והא דלא חיישינן לשמא יסיר האשה משום שלרך הבעל להניחה לעבוד לכל מי שתרלה: ואין בנך וכו'. דולדה כשוה ושם אותו הולד עובד עבודת כוכבים אין אנו חוששין **לו** דלא **בר ישראל הוא** כלל ומשום הכי לא אמר קרא כי תסיר את בנך: **וחייב על מכתו וכו'.** ואמאי חייב הא **אביו** לאו **עושה מעשה עמך שהרי בא על הערוה והוליד ממזר:** בשעשה תשובה. **ונהי נמי לעונו גלוי כל זמן שהממזר קיים מיהו מתשובה ואילך בכלל עושה מעשה עמך** וכתב רבינו לעפקא ז"ל וז"ל והני מילי לענין חיובא לבל לענין איסורא לפילו לא עשה תשובה אסור לבן להכות לאביו ולקללו לגרסי' פ' אלו הן הנחנקין אמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי ר' ישמעאל לבל אין הבן נעשה שליח לאביו לא להכותו ולא לקללו חוץ ממסית ומליח שהרי אמרה תורה (דברים י"ג:ט') לא תחמול ולא תכסה עליו:

הא דתנן ובנו הוא לבל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים אמרי רבואתא ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל שפחה דידיה לא דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואיתמר משמיה דרב נטרונאי גאון הכי הא דתנן (קדושין דף סו:) וכל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קדושין הולד כמוה ואי זו זו ולד שפחה ועובדת כוכבים ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל בא על שפחה דידיה וילדה ממנו בת אע"ג דלא נקיטא גט חירות בתו היא דאמור רבנן אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואם בא עליה חייב משום בתו ואם בא עליה בנו חייב משום אחותו וחזינן לגאון אחר דמספקא ליה מילתא ומתוך דבריו נקיטינן בהא מילתא לחומרא לגבי איסורא דהיכא דאית ליה איתתא ומית ולית ליה זרעא אלא האי דאוליד מן השפחה נקיטינן לחומרא וחולצת ההיא איתתא ולא מתיבמת ולעניין ממונא נקיטינן לקולא ולא ירית ליה אבל איהו גופיה לא מזבני ליה יורשין ואי בעא למיסב בת ישראל מצריכין גט שחרור ואי קדיש מקמי גט שחרור מצריכינן לה גיטא מיניה ואי בעי למנסב שפחה לא שבקינן ליה:

מתני' (מכילתין דף כג:) מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע אי זו מהן קידש נותן גט לזו וגט לזו דכא וכרות שפכה בקהל ה':

ואחיו הוא לכל דבר (דף כב:) למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו:

חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים מ"ט אמר קרא (שמות כ"א:ד') האשה וילדיה תהיה לאדוניה אשכחן שפחה עובדת כוכבים מנא לן אמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יוחאי אמר קרא (דברים יז) כי יסיר את בנך מאחרי בנך הבא מבתך קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה:

וחייב על מכתו ועל קללתו וכו': קרי כאן (שמות כא) ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך בשעשה תשובה ה"מ לענין חיובא אבל לענין איסורא אפילו לא עשה תשובה אסור לו לבן להכותו לאביו ולקללו דגרסינן בסנהדרין בפרק אלו הן הנחנקין (דף פה:) אמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו לא להכותו ולא לקללו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה (דברים י"ג:ט') לא תחמול ולא תכסה עליו:

הא דתנן ובנו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים אמרי רבואתא ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל שפחה דידיה לא דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואיתמר משמיה דרב נטרונאי גאון הכי הא דתנן (קדושין דף סו:) וכל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קדושין הולד כמוה ואי זו זו ולד שפחה ועובדת כוכבים ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל בא על שפחה דידיה וילדה ממנו בת אע"ג דלא נקיטא גט חירות בתו היא דאמור רבנן אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואם בא עליה חייב משום בתו ואם בא עליה בנו חייב משום אחותו וחזינן לגאון אחר דמספקא ליה מילתא ומתוך דבריו נקיטינן בהא מילתא לחומרא לגבי איסורא דהיכא דאית ליה איתתא ומית ולית ליה זרעא אלא האי דאוליד מן השפחה נקיטינן לחומרא וחולצת ההיא איתתא ולא מתיבמת ולעניין ממונא נקיטינן לקולא ולא ירית ליה אבל איהו גופיה לא מזבני ליה יורשין ואי בעא למיסב בת ישראל מצריכין גט שחרור ואי קדיש מקמי גט שחרור מצריכינן לה גיטא מיניה ואי בעי למנסב שפחה לא שבקינן ליה: **מתני'** שקדש אחת משתי אחיות נותן גט לזו וגט לזו. **לכל חלק וחלק ליכא למימר זו אחות אשה: חולן לשתיהן. ללא ילע אי זו היא יבמתו ומחלן לחלק ויבומי לחלק לא לחלות חלוצתו אסורה לו מלרבנן בחייה ויבומי בריצה נמי לא לילמלא לא זו היא יבמתו וקא פגע בחלות זקוקתו להויא כאשתו: היו לו שנים אחד חולן. תחלה לאחת:** והשני אס רלה ליבם לשניה מיבם. **ללא זו יבמתו שפיר ואס אחותה היא לא פגע בחלות זקוקתו לחליצה** אפקעתא לזיקתא ולא נזרו אטו מיבם ואח"כ חולן כיון לאפי' הוא אסי לא מיפסל כדקתני השתא קדמו וכנסו וכו'. **קולס שנמלכו בב"ד: אין מוציאין מיבם. לכל אד ואד אומר אנא שפיר נסבי ואי נמי היו ליבמה הראשון ליבום כנס אחות זקוקתו היתה שעתה הוא להואי אסירא ומשבח אחיו ויבם השני' שהיא יבמתו פקע זיקתה מאליך למפרע.** ושמעי' מלא קתני בריצה נבי מת ולו אח אחד וכו' חלן לאחת מהן **וכנס לאחרתה לא יוציא כדקתני הכא אין מוציאין** משמע אפילו בדיעבד יוציא משום דלמא כנס אחות חלוצתו ואע"נ דספקא דרבנן היא דלמא כיון דבא אפילו לכתחלה כיון דבנוה לבל שפחה ליליה לא קנסו רבנן

בלישבע לנזרו בלחות זקוקה לטו לחות לסם לקורייתה שהיא בכרת ונזרו בלחות חלוקה לטו לחות נרוסם לקורייתה שהיא בכרת לפיכך לצלום לנזירתם להוציא לפי על הספק ולפי בלישבע כל היכא לליכא ספקא שהיא בלישור תלתיו: **גמ' קלושין שלין מסורין וכו'.** **שלין סופן לביאה לקס"ל למתני' בשעת הכירו ובשעת קלושין לא הוה ילע הי מייניהו כגון לשמר לחת מכס מקולשת לי ועשו שתיהן שליח לקבל קילושין ללו לין סופן לביאה לכל חלא קיימא עליה בספק לחות לסה ומלקתני נותן גט לזו וגט לזו לצמת לחלא מיהא מקולשת ומסום ספק לצא ילע הי מייניהו בעי למיתב גט לתרוייהו לצמת קילושין הן ופלוגתא לחבי ורבא היא בקילושין** (קף נ.): בסהוכרו וכו'. **בשעת קלושין ויולע היה לת מי מקדם הלכך מסורין לביאה הוו וחלו קלושין** וכתב הרי"ף ז"ל הלי קושיא ופירוקא לליכא לרבא הוא לסבר קלושין שלין מסורין לביאה לא הוו קלושין ולית הלכתא כוותיה דקי"ל כחבי ביע"ל קנ"ס **והא חלא מייניהו הלכך בין הוכרו בשעת קלושין** ולבסוף נתערבו בין שלא הוכרו כלל נותן גט לזו וגט לזו כפשטא דמתני' ע"כ: פי' והלל **יבומי ממה נפשך** כלפירסנו במתני': לקל פגע. לילמא פגע: מתני' שנים שקלסו שתי לחיות שנים והס נכרייס: **זה חולן לשתיהן. לכל חד מייניהו לסור ליבומי ללמא בלחות זקוקתו פגע:** סיחיד חולן כלפרסי' **לעיל שלי"ת לו ליבם לו קולס חלינת שניה מסום לחות זקוקה** ולא **לחר חלינה מסום לחות חלינה לפיכך הוליל ולסור ליבם יחלין תחלה לשתיהן כלי להוציא לותה שהיא יבמתו מלסור יבמה לשוק: והשנים לחר חולן. לפקוטי זיקה מלחיו לס זו יבמתו ותשתרי לחותה לשני ממה נפשך לס יבמתו היא שפיר ולס לחותה היא פקע זיקת היבמה מינה בחלינת לחיו: חלוצתו של זה.** ממה נפשך לס זו יבמתו שפיר נסיב **שהרי לחיו לא חלן לה חלא ללחותה שלא היתה יבמתו ולינה כלום** ולי ללו יבמתו היא שפיר נסיב נכרית היא ללי מסום לחות זקוקה ליכא שהרי חלן לחיו ללחותה שהיא יבמתו ופקע זיקה ולי מסום יבמה לשוק הרי חלצה זו מן לחי בעלה: קלמי סניסס כ' לחיו וחלצה. **לשתיהן מסום ללא ילעי לי זו יבמתו:** לא ייבמו **השניס.** לחי לחלר זה לת זו וזה לת זו **לקמל לנסיב ליכא למימר** זו היא לחות זקוקתו חלא לחר חולן תחלה ולחר **לשנים ממה נפשך לס יבמתו היא שפיר** ולי ללו בלחות זקוקתו לא פגע **שהרי חלן לחיו ליבמתו** ויבמה לשוק **לא הויא שהרי היא חלוצה מלחיו בעלה:** קלמי וכנסו לס קלמי **חלו שניס לחרוניס וכנסו לחר חלינת שניס לחרים ולא בלו ליולך לבית לין לין מוציאין מילס כלפריסית שהרי לין כלן חלא ספק ליסור לחות זקוקה** בנסוקי ולחסוק לימיר **קמל לנסיב יבמתו היא ושפיר נסיב ולתרל נמי שפיר נסיב ולי"נ הוה ליפכא** מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן:

גמ' שמעת מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא במאי עסקינן שהוכרו ולבסוף נתערבו האי קושיא והאי פירוקא אליבא דרבא הוא דסבר קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין ולית הלכתא כותיה דקיימא לן כאביי ביע"ל קנ"ם והא חדא מינייהו הלכך בין הוכרו בשעת קידושין ולבסוף נתערבו בין לא הוכרו כלל נותן גט לזו וגט לזו כפשטא דמתני':

היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם. דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו:

מתני' שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע אי זו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן ב' גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן לזה אחד ולזה שנים היחידי חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין אותן מידן לזה ב' ולזה ב' אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מיבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מיבם חלוצתו של זה קדמו שנים וחלצו לא ייבמו שנים אלא אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין אותן מידן:

(דף כד.) מצוה בגדול ליבם ואם קדם הקטן זכה:

גמ' אחד חולץ ואחד מייבם דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו:

לזה שנים ולזה שנים וכו': ומ"ש מהא דתנן ארבעה אחים שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות התם משום

וחל ליליה ליתרמיה ליה ונמצאת תענת יבום מקויימת: **ולפילו שניהם כהנים.** לחל מיניהו ולחי חלוצה נפיב להה לרוסת הנכרי חלוצה היא מחחל משני לחיון כלקחני קלמו שניס וחלנן: מענה בגמול. **הכי לריס ולקחה לו לשפה ויבמה ויהיה הבכור כלומר המייבם יהיה הבכור.** לשר תלל. **ולוחה יבמה תהה רלוייה ליולל פרט לחייולונית:** יקוס. **היבם על סם לחיו לנחול לוחו ולח יחלק לחיו עמו** כלל: **לחה לומר לנחלה. והחי יקוס היבם משחני.** בגמרל [לף כל:] לחרינן הכל לולח בכור למלי הלכחה לנריעוחה מה בכור לינו נוטל ברלוי כבמוחזק לף יבם לינו נוטל ברלוי כבמוחזק. כלומר כיון לבכור ללו לוקה לולח נחול לכחוב נחול ופריך לנקיטו בכור לנריעוחה לומר למה בכור לינו נוטל **חלק בכור בנחלה הרלוייה לבוה להם לשם לחר מיתה לביסם חלח כמה שמוחזק ביל לביסם במוחו לכחיב (לבריס כח) בכל חשר** יחנלל **ולף יבם הנוטל פי שניס בנכסי לבין חלקו וחלק לחיו המת לינו נוטל ברלוי כבמוחזק:** כחב הריטב"ל ז"ל עיקר הלין לבשחת בחיי לבין לון לו ליבם כלום בנכסי הלב מחחת המת כלל ובנכסי הלח המת הוח נוטל ובלבד בנכסים שהיו מוחזקים **לו חבל לח** ברלוי לו לם מת בחיי לבין לו בחיי לבי לבין יל כל הלחין שוין בו וכן פירשו כל המפרשים ז"ל ועיקר: לו לינו **חלח בבן שיולד לו משחני שקורין בשם המת:** פרט לסריס. כלומר לסריס המת שמתו **מחיי על לח כזה לח** הקפידה תורה להקיס שם כיון שבא ממעי המו לקוי טוב ממנו הנפל לבל לם נסתרס על ידי לחס חסה עליו תורה על שנמחק שמו על ידי מקרה רע: **לין מקרא יוצא מידי פשוטו. ולע"נ ללרשין ליה ללרשה מידי פשוטו מיהה לח נפיק לנמרי** נזירה שוה. לשם לחיו לנחלה על שם לחיהם יקרלו בנחלתם לפיקחים לנמרי. **שלין ללריך לקרות בנו בשם לחיו המת והכי נמירה לה מרביה: מתני' הנטען.** החשוב **כלומר שטוענין עליו לברי לעז** מזו הספחה או העובדת כוכבים ונשתחררה הספחה או העובדת כוכבים ונתגיירה שהן רחויות לבה בקהל: [לף כה:] **לח ישלחנה. משום לעז שלח יאמרו** לנחלי מילחה למפרע שאמת **היה הקול הרלשון** וכתיב (משלי ל:כ"ז) הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך: ולם כגם לח יוניל. לברנגה לח מפקי לשה מתניתי בעלה לכתיב (שם נ) לרכיה לרכי נועם וכל נתיבותיה שלום **ולחו לוקח רננה חלח** לפילו בה על הספחה ועל העובדת כוכבים בולחי וכתוספתה [פרק ל' ליבמות] קתני לה הכי בהדיה ונטעמא לחו יוניל לכיון שנתגיירו וקבלו עליהן חזקה הוה לחבל לוגסייהו נמרו וקבלו לנמרה נמיר לה לחחל הלים שנתגיירו לשם לשה ולחל הלשה שנתגיירו לשם לים נרים נמוריס הס וכיון לנירתה מיהה הויל ומותרת היה לו ל"ג יש לה בניס ממנו חו חין לה בניס לח יוניל וכן כתב הרמב"ן ז"ל: הנטען מלשת לים. לחרינן בגמרל כנון שים עלי ביהה ממם ולפיכך מוניחין ב"ל לותה מתחת ידו לחת לשה הסנורס היה מלחורייתה כלרשין בסנוטה (לף כח.) **ונטמלה שני פעמים לחת לבעל ולחת לבועל** לכשם שלסורס לבעל כך לסנורס לבועל לחבל בלח עלי ביהה לין מסום קלח ללח פסיק ולח מסום לבר מכוער: **נמ' במה לבריס לחמוריס. ללם כגם הנטען יוניל: בשלין לה בניס.** מבעלה הרלשון לחבל יש לה בניס **מן הרלשון לח תנה לכי** מפקינן לה קל מחזקינן לקלח קמל **ועבדינן להו ממזריס** כך פרש"י ז"ל **לחבל רבינו לחפס ז"ל פירש בשלין לה בניס מן הנטען חלמת לחייסינן לנעז הבניס שיש לה עתה מן הנטען ולם בלו עילי טומלה לפי' וכו'.** מלשון הבריילתה הוה ולפיכך הקשו ז"ל פשיטה לליסורס לחורייתה לח שרינן מסום חשש לעז בניס ותרנ לחע"נ לעליס ללו לוגס יועליס לס היה בלונס לו ברענן לשמעינן לתנא ולח לחרינן חולי לנוסף היתה וסיקה לקולא מסום בניס לחוקי לתתא בחזקת כשרה קמ"ל לללכה סתם מזנה בחזקת רענן היא וכי מוכח בהליא פרק קמא לכתובות (לף ט.) נבי הא לחמר רבי חלעזר לחומר פתח פתוח מנלתי נחמן לחוסרה עליו ולחרינן מסום לפתח פתוח כעליס למי וכל היכא לליכא עלי בעילה קרי להו עלי טומלה מסום להכי הוי ין בילתו משתמת. והשתח הלרינן לקושיין למשמע מהבריילתה למתני' לשם כגם יוניל לח מיירי בעלי טומלה וקשיל לרב לחוקמה חוק בעלי טומלה לבל לי ליכל עלי טומלה חלח שהוליחה הבעל מסום שלבו נוקפו וכנסה הנטען ין מוניחין חותה מילו: הח מני. רב תירן להך בריילתה ר' תנח לה לסבר למסום עלי לבר מכוער תנח: רילכל. **מוכר לנשים בשמים להתקשט בהן:** יוניל **מן הבית ומנח זה לת לשתו שהיתה חוגרת עלמה בשניר:** מכוער הלבר. **שלח התירתו מעליה חלח לזמנית:** סינר. **כעין מכנסים שהיו חוגרות הנשים לנניעות: רוק למעלה מן הכילה. לרוכל יוניל קלי ומנח בעל רוק בגד הכילה שעל מטתו** מכוער הלבר שלין לרך לרוק **למעלה חלח הסוכך ופניו למעלה הלכך זנתה זו ורקקה בשעת תשמיש: מנעלין הפוכין.** הופכין פיהן למטה **כלי שלח יכירם הרואה** ופירש בגמרל ללח **הוו שם המנעלים השתח חלח** שהיה

ניכר מקום הפיכתן בעפר של תחת המטה: והלכתא כוותיה דרב. לגלן מפקינן מנטען לגלן בהליכה עלי טומאה ממש כלמסמע ליסנא למתניתין דתני הוציאוה למסמע ב"ל וכ"ל כי מפקי בעלי לבר ברור מפקי ולא קתני הוציאוה למיה מסמע בעל לחילו בעל מני לאפוקה מסוס קלא כלהיתא בסמוך: **והלכתא כוותיה דרבי.** למפיק לה בעלי לבר מכוער: קסיק הלכתא לחלכתא ל"ק כקלא לגלן פסיק ועלי לבר מכוער לחיכא תרתי לגריעותא מפקינן מנטען כרבי ורוקק כשאין לה בניס כלקמני בברייתא לחוקימנא כוותיה **אבל כי ניכח** תרתי לגלן חלק ואפי' עלי לבר מכוער כיון לפסיק קלא עבדינן כרב לגלן לאפוקה אפי' מנטען כשכנסה לחילו מבעל אפי' בתרתי לגריעותא לא מפקי' מיניה לגלן מפקי ב"ל מן הבעל בעל כרחו כשאין נכו נוקפו לגלן בעלי ביאה כשמואל לחמר שמואל במחניפים על שילהו כלרך המחניפים ובכלהים על (שילהו) שיכנים כמכחול בשפופרת גלן לבמחניפים לא בעינן על שילהו שבכנים: לחמר המחבר מעתה כתוב במחניפים שוכבים זה על גב זה ואפילו גלן כלרכה ואפילו הערה בה חייב מיתה ונשכרה על בעלה ע"כ. לבעניך קלא עליף בעל להוה ליה קלא לבתר נשוחין ואילו נטען הוה ליה קלא למקמי נשוחין ואיכא למיחש ליה כלהיתא שלהי מסכת נטען ואתם נמי מוכח **לב"ל לא מפקי [מבעל] לגלן** בלבר ברור ממש בעלות כרבי יוחנן בן נורי לחמר (ניטין לף פט.) נחמר כלן ערות לבר ונחמר להלן על פי שנים עדים יקום לבר ועוד להא דמתני זנתה בעל לחל קיי"ל לסרי לה עליה גלי"כ מהיכן ליה ונבו נוקפו כלהיתא בקדושין (לף סז.) ולא עליפי עלי לבר מכוער מעל לחל בזנות ממש שנאמן בשיכורין לעלמא ועוד **לגלן לסרינן לשה לבעלה גלן** על ידי קנוי ושתירה לף קנה לה בפני עדים ונסתרה בפני עדים ושהתה כלי ביאה היכא שמחל על קנויו קולס שתירה ולין לך לבר מכוער נזול מזה וכן לעת רי"ף והנחונים והרמב"ם ור"ת ז"ל והכא בבכי פליגי רב ורבי לרב סבר לחפי' מנטען לין מוציאין גלן בעלי טומאה ורבי סבר למחמרינן למעלה מן הכילה א"ר הואיל ומכוער הדבר תצא

יום קיא

(דף כה.) והלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה דרבי קשיא הלכתא אהלכתא דהא רב לא מפיק לה מן הנטען אלא בעדי טומאה ורבי מפיק לה בעדי דבר מכוער לא קשיא בקלא דפסיק עבדינן כרב ולא מפקינן לה אלא בעדי טומאה ובקלא דלא פסיק עבדינן כרבי ומפקינן לה בעדי דבר מכוער וקלא דלא פסיק עד כמה אמר אביי אמרה לי אם דומי מתא יומא ופלגא ולא אמרן אלא דלא פסיק ביני וביני אבל פסק ביני ביני הא פסק והוא דפסק שלא מחמת יראה אבל פסק מחמת יראה כמה דלא פסק דאמי דמחמת יראה הוא דפסק ולא אמרן אלא היכא דליכא אויבים דמפקי להו לקלא עליה מעיקרא אבל היכא דאיכא אויבים לנטען דמפקי ליה לקלא עליה מעיקרא לאו קלא הוא דאמרינן אויבים הוא דקא מפקי ליה לקלא

ושמעינן מהא דתניא בד"א בשאין לה בנים דהיכא דאית לה בנים מן הנטען אע"ג דאיכא עדים בדבר המכוער לא מפקינן לה מיניה אבל אי איכא עדי טומאה שזינתה עמו כשהיא תחת בעלה מפקינן לה מיניה ואפילו יש לו בנים והני מילי מבועל שהוא הנטען אבל מבעל עצמו לא מפקינן לה אלא בעדי טומאה בין יש לה בנים בין אין לה בנים כדגרסינן בקדושין (קידושין דף סו.) בפרק האומר לחבירו איבעיא להו זינתה אשתו בעד אחד מהו אמר רבא הוה דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משני עדים

והיכי דאמי עדי טומאה כדגרסינן בס"פ כיצד העדים נעשין זוממין ורבנן היכי דייני כשמואל דאמר שמואל במנאפים משיראו כמנאפין * הך סיומא ובכלאים עד שיכניס כו' אינו בסוף פרק קמא דמכות רק בב"מ דף צא: (ג"א) ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת אבל במנאפין לא בעינן עד שיראו שהכניס כמכחול בשפופרת וכן הלכה:

ואם הוציא אותה בעלה בדבר מכוער והלכה ונישאת לאחר ואפסקא ההוא אחר לקלא ובתר הכין גירשה לא תנשא להההוא נטען לכתחלה ואם נשאת (וכנסה) לא תצא שלח ליה רבה בריה דרב הונא לרבה בריה דרב נחמן ילמדנו רבינו הא דתנן המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר אם חזר וכנס מהו שיוציא ואסיקנא אינו מוציא דלא דמי לנטען דנטען כיון שכנס אלומי אלמיה לקליה ולפיכך יוציא בנטען לף על פי שכנס ולפי בעילי לבר מכוער נרילה מלחזיון להחמיר בבעל לחמר תנן ומיהו לפי' רבי כי חמר תנן מן הבעל ולאו בעל כרחו קאמר **לב"ל לא מפקי לגלן** בלבר ברור כלחמרן לגלן לומר שאם רצה להוציאה הבעל מפני שלבו נוקפו תנן ממנו בעל כרחה [שלא בכתובה] וכעוברת על דת משה ויהודית שיש יוצאה בלא כתובה לא רצה הבעל להוציאה וכתב הריטב"ק ז"ל ולא עוד אלא שהוא חייב להחזיר עדיכה שתרחה להפסידה כתובתה וז"ש בה לבר מכוער הוא שתרחה והכין לחמרו בירושלמי (פרק ז לכתובות סוף הלכה ו) עלה להא דלוכל וכולן אם נתנה לחתלה לבריה נחמנת רב חלק בר לחבה בשם רבי מעשה בא לפניו ומה בכך בעיא קומין לפילו רולין לותו נותן פיו על פיה לתת עובדא קומי ר' יוסי ולחמר תפוק בלא כלום פירוש בלא כתובה לומר שאם רצה הבעל להוציאה בלא כתובה רשאי וכל הנהו עובדי לשלהי נדריס (דף נח:) כעובדא לתחלי ועובדא לנבדרא לעלמי לביתה וכי לתת מרי ביתה ערב לחמרינן לתת לפסידה ליה כולהו בשרצה לגרש ובבא לגלות ידי שמים לבל כשטוען ולומר שאשתו מוקדת לו ומכחיש לבבר לין לוסרין לותה עליו חלק בעילי טומאה ממש כלחמרן וכן העלו בתוס' והרמב"ם ז"ל והרא"ש ז"ל והריטב"ק ז"ל: חלק לגלן פסיק. **שאם לחמרו בינתים שהקול היה** שקר: וקלא לגלן פסיק על כמה. ערין ליתבר הקול: לומיל מתא חשולי העיר. **לומי לגלן ילעי ולאי חלק לחמרי בללמי: קלא לפסיק. שיצא קול לחר לומר שקר הוא הלעז** וכתב הריטב"ק ז"ל נרלין הלבריס לכי פסיק ביני ביני לם שתק קול ההפסק וחזר הקול הרלשון ונתבר יומא ופלגא לף פסיק לגלן חזיק לחיכא בעיר לויבים בין לנטען בין לנטענת לפילו נתבר הקול יומא ופלגא ויותר בלא סוס הפסק לאו קלא הוא ואפילו הפסק לפי' לכתחלה לא חייסינן לה לאפילו לנטען על כאן ואם הוציא לותה בעלה בלבר מכוער והלכה ונשתת לאחר ואפסקיה ההוא לחר לקלא ובתר הכי נרשה לא תנשא לההוא נטען לכתחילה **ואם נשתת (וכנסה) לא תצא** ל' רבינו חלנפ ז"ל: שלא ליה רבה

כו' **משום שם רע. שיצא עליה: לא יחזיר.** כלמפרש טעמא פרק השולח [קף מו.] **שמא תצא לאחר ויצא קול על הנשוי הראשון שבקר היה ויתחרט המגרש ויאמר חילו הייתי יודע שכן** היה לפי **היו נותנין לי ק' (ה') מנה לא הייתי מגרשה ונמצא מבטל גטו למפרע** ועוקרו **וכניה מן השני** ממזרים וכן הטעם למגרש משום נדר דשמא **תלך זו לעלם חכם לאחר שנשאת לאחר ויתיר לה נדרה ויאמר המגרש חילו הייתי יודע כן וכו' לפיכך חומרים לו מתחלה** הוי **יודע שהמוציא לאחר משום נדר שנדרה לא יחזיר ואם היא חביבה עליך בא ובקש היתר לנדרה ואם מגרש לה מהשתא ולחי שנוחה עליו ותו לא מצי עקר גטה בדברי שקר:** חזר וכנס החזירה מזו שנכוף אותו שיוציא ואסיקנא הלא דמי כעל לנטען לטעמא לאסור נטען הוא משום דכשנשא זו מחזיק הקול שיאמרו אמת היה הדבר מבל בבעל ליתיה להוה טעמא לדדבה כשהחזיר לכתחילה **לקלא קמא לחמרינן קים ליה** במלתא דליתיה שהיו מלא רוקק בכוס וחכ"ב שיתהו וכן הלכתא דבעל שהחזיר לא יוציא אחר שנכנס כל היכא דליכא עדי טומאה ופירש בירושלמי [לפרק זה הלכה י"ח גירסת הרמב"ן ע"ש] לכל היכא דלחמרינן כנס לא יוציא היינו בשכנס ממש **אבל לא בשקלקם בלבד ומינה** דכי לחמרינן כנס יוציא היינו לף על פי שהכניס לחופה והיכא דהחזירה בעל וחזר ונדפה לחמרי בירושלמי שמותר להחזירה אפשר לא כן תהי מוציא לעז על בניה פירוש שיוציא לעז על בניה שהיו לה אחר שהחזירה ומשמעון מינה דכי ליכא בניה לא יחזיר וכן כתב הריטב"ח ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל: **מתני' המביא נט ממדינת הים. צריך לומר השליח בפני נכתב ובפני נחתם לשמה וטעמא מפרש בגיטין (לף ב:) מפני שחין** בני מדינת הים בקיאין לשמה הלכך צריך שיעיד השליח שהסופר היה בקי בהלכות גיטין: **לא יפא את לאסתו. הוחיל ועל** דכורו סמכינן ים לאחשדו אם ישמעו **שמא עיניו נתן בה והעיד שקר וכן מת וכו' לא יפא הוחיל ועל עדותו היא נשאת ליכא לזות שפתים שמא עיניו נתן בה אבל לאחר תנשא לאסה נשאת בעל לאחר** משום תקנת עגונות כלליתא במכילתין: **לא תנשא וכו'. אפילו לאחר לפי** שהן רגילין להעיד **שהוא רשע והתורה אמרה אל תשת רשע עד:** הרגנוסא. כלומר שהיה עם הורגיו ולא סייע בהלייתו כלל כלליתא בגמרא: **תנשא לאסתו.** לאחר: גמ' לעלויה קא סמכינן דלמי נאמר משום עדותו שאמר בפני נכתב ובפ"נ כתב הנט לא מעלה ולא מוריד הלכך לא יפא לת לאסתו וא"ת ומ"ש מאותן נשים שהין נאמנות לומר מת בעלה ואפ"ה **נאמנות להביא לת גיטה ממדינת הים תע"ג** לעלייהו קא סמכינן משום דליכא כתבא י"ל דלהם כיון דמשום חיבה בלאחוד הוא דחייסינן לא מעיילא נפשה לשקורי כיון דלפשר לתת בעלה ומכחיש לה חייסן ומרתתא לבל הכא לחייסינן שמא יגרו תקפו ממקר ולאי כיון לעליה סמכינן לבל **מי"י לא צריך לומר בפני נכתב וכו' ומיהו** לי לומר בפני נכתב ובפני נחתם כבמלינת היה (לף מהני לאי לתי בעל ומערער לא מסנחינן היה וכלחמרינן התם (לף ו:) בהוכתא לא צריכא ואי עבדת לתנית: ולא לחמרינן רשע הוא כיון שאמר הרגניתו ולפילו לרבה לומר (סנהדרין לף כו.) רשע לחמם בעינן בהא מודה להא קריינה רחמנא לרוצח רשע כלכתיב (במלבר לה) לצבר הוא רשע ואם כן הא קרינן ביה לא תשת יבך עם רשע: אבל במחזיר את אשתו אמרי קים ליה לקליה דליתיה: **מתני'** המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפ"נ לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו ר"י אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשא אשתו:

גמ' טעמא דממדינת הים דעליה קא סמכינן אבל מא"י דלאו עליה קא סמכינן ישא את אשתו:

מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו: הוא ניהו דלא ישא את אשתו אבל לאחר תנשא ולא אמרי' רשע הוא והתורה אמרה (שמות כ"ג:א') אל תשת ידך עם רשע [להיות] עד דקי"ל כרבא (דף כה:) דאמר אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע וגזלן דאורייתא פסול לעדות אשה אבל גזלן דדבריהם כשר לעדות לחם קרוב וכו'. רבא אמר לחפי' (סנהדרין לף ט:) אמר פלוני רבעני לרעוני הוא ולחר מנטרפין להרגו לרובא לכיון שזה מתכוין לעשות נחמן הוא על חבירו ולינו נחמן לגל עצמו ממש שאמר לרעוני לפי שאלם קרוב לגל עצמו וקרוב פסול לעדות בין לטובה בין לרעה הלכך לינו רשע בעדות עצמו: **ולין לאלם משים.** [לין] **עדותו עדות לגל עצמו ליעשות רשע והא לקי"ל הולאת פיו כמאה עדים ה"מ לממונא אבל לקנסא ולעונש מלקות וליפסל לא** ופלגינן לבורא ומסיקין כמה שאומר פלוני רבעו אבל לינו נאמן במה שאומר לרעוני ול"ת ומאי שנא מהא לאמרינן **בפרק האשה שנתארמלה (לף** יח:) לעדים שאמרו כתב יהיגו הוא זה אבל נאמנים היינו מחמת ממון אין נאמנים והסטר כשר לפי שאין אלם משים עצמו רשע הוא לן למימר נפלוג לבורייהו ונימא שפה נאמנים במה שאומרים מחמת ממון ונימא לאנוסים היו היינו ולינם נאמנים במה שאומרים מחמת נפשות וי"ל לפאי הכא לכשאומר הרגתי וכן כשאומר פלוני רבעו לרעוני שתי עדיות שאפשר לזה בלא זה וכיון שכן פלגינן לבוריה ולא"פ שהעיד הכל בעדות אחת מהמנינן ליה שמת אותו פלוני לבל לין מאמינין אותו שהרגו הוא וכן אתה אומר כשאומר פלוני רבעו לרעוני לבל כשאומרים אנוסים היינו מחמת ממון לבל עדות אחת לחמרינן אנוסים היינו לאילו אנוסים היינו פירוש הוא לאנוסים היינו מחמת ממון לו מחמת נפשות וכיון שכן לא פלגינן עדות אחת לב' להיות נורעין ומוסיפין ודורסין ואם תאמר והא קיימא לן (מכות לף ה:) עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה י"ל להכא מה שהעיד על עצמו שנרבע לרעוני לו שהרג הינו עדות אלת אלא שהלאה ולא נתבטל כלום למה שנקרע עדות להיינו מה שהעיד על חבירו וכלאמר התם (לף ו.) נבי נמנא אחד קרוב לו פסול עדותן בטלה נם כן רובא יעיל נרבא יעיל ופרקינן במקיימי דבר שכתוב מלבר כלומר בעדים ושני הינם עדים ואם תאמר וכי נרבא מהם לרעוני בעדים למה פסול לעדות אליבא דרבא להא אמר רבא התם (סנהדרין לף כז.) לחינו נפסל אלא בדבר שלא חסם שהוא רע לעמים ורע לבריות ים לומר לבל עבירה שנעשה מפני הנאת נופו הרי הוא כרבא לחתם בלאמרינן (שם) למוכה רבא במומר חוכל נבילות לתלבון שהוא פסול לבפין ולבינו בפין ולאסהיד הבא נמי לא שנא לאסהיד מפני תלותו ואם תאמר להא אמרינן התם (בסנהדרין לף כו:) לחשוד על העריות בשר לעדות ומשמע התם דרבא שבר לה בבי כרב נחמן ים לומר להתם חשוד בעלמא שמשמעתא רעה להתייחד עם העריות ועריות דבר מכוער והא לאמרי' התם עני מרי חרבעין לבתפיה וכשר היינו מפני שמלקין על לא טובה השמועה כלליתא במסכת קדושין (לף פח.) לבל בא על העריה ולא קאמר הבא על העריה כל זה מפורשת רבינו יצחק בירוי בעל התוס' והסבימו המפרשים ז"ל כן: נזכל לאוריייתא פסול לעדות לפאי לפי תומו בשר הוא ולפילו היה פסול בעבירה של תורה וכן כתב ריי"ף ז"ל פרק האשה רבה ויין הוא ללא נרע מעובד כוכבים מפיה לפי תומו ים לקלקל בענין שיחתו שלא יהא מכוון להעיד כלל שלילו אמר אמרו לאחתו של פלוני שהי רלייתי **שמת בעלה לאו**

מסיח לפי תומו הוא להא מתכוון להעיד ולהתיר הוא וכן מוכח בגמרא בסוגיה זו למקשה וכי תימא שאני עדות חסה לחקיקו כה רבנן והא אמר רב [מנשה] נזלן לדברי תורה פסול לעדות חסה והקשו ז"ל ללמד במסיח לפי תומו ותירצו למיידי דמתני' **לעניי המכיח נמו** שבח לומר **בפני נכתב** כו' שהוא לרך עדות וכן הקשו מהא למעשה בלסטיס לחל וכו' והשיבו חכמים תת לחסה לרבי יהודה לחמר הרגתיו לח תהרג וכו' והקשו ז"ל מאי קושיא לימא מסיח לפי תומו הוא ותירצו לכיון לחמר לחמרו לחסה פלוני מתכוון להעיד הוא: **נזלן לדבריהם.** כגון **מפריחי יוניס ומשחק בקוביא לתנן** כל עדות וכו': **מתני' בנלר שנדרים הנאה מבעלה ולח הפר לה ובחתה לחכם להתיר לה ולח מצא פתח** לחרטתה: **לח ישחנה. משום חשד: שהוא כ"ל. כלומר מיאון או חליצה לח עשה חכם זה ביחידי לקיימא לן חליצה ומיאונין בשנשה ותלתה לח חשידי:** ומוקמינן בגמרא מתניתין לקתני **לח ישחנה ביחיד מומחה לקיימא לן** הפרת נדרים ביחיד מומחה כלומר לנמיד וסביר ונקיט דשותא מבי נשיחה וכיון ליחיד הוא לתי לידי חשדא לפיכך לח ישחנה לכל כי היכי **תלתה לח חשידי** כלתנן מפני שהוא ב"ל וכתב רי"ף ז"ל ולאו לוקא ב"ל חלא לפילו תרי **נמי לח חשידי** לתנן עליס החתומים על שהר מקח ועל נט לשה לח חשבו חכמים לכבר זה חלא רבה לחד מן העליס לקנות חותה שהר או ליבא לותה לשה הרשות בידו **ולח חייסינן לחשדא והאי ב"ד** קמ"ל למיתון בשנשה לפיוקי מת"ל מיתון בשניס ולית הלכתא כי היכא דקיימא לן מיתון [בשניס] כלחיפסיקא הלכתא בפרק יון מתניון והא דלא חשדינן עליס כשנחתך לוקח השנה **או תת החשה** כדמפרש בירושלמי שאין שניס מעניין לחטוח בשביל לחל וכולן מותרות לבניהס ולאחיהס שאין חלא חשש מפני בנו או מפני לחיו: לימבעיא להו כנס. פרש"י ז"ל **לחכם והמכיח נמו לקי** ותע"נ חלא למי לעז לעז לשפחה ללעז למכיח נמו לחלא כי יהיה לעז הנטוען מן השפחה לומת השפחה כיון שנשתחררה בהיתר קיימת נביה לבל **המכיח נמו חס** הלעז לומת לשת חיש היה לן למימין להא מילתא חלא לומר חלא למיל **לנטען מחשת חיש להתס** ליכא קלא חלא פסיק או עדי דבר מכוער ורגיל לבר לחום לבל המכיח נמו ומעיד שמת בעלה לין כאן סוס הוכחה וסוס קול שילמר כן כלי שיפחנה חלא חשש שבלב ורינון לבל שהעם מרגנין ומפקפקין לפיכך לא מפקינן לה ברגנה לעלמה לומיל לנטען מן השפחה: **[מתני'] וכולן. החכם והמכיח נמו והמעיל בחשה להשיחה לתנן בהם לא יכנום: שהיו להם נשים** בשעת מעשה ומתו לאחר זמן **מותרות לינשא** לו. **להשתא ליכא חשד שהרי בשעה שהעיל בה העל או שחלריה החכם היתה חשתו קיימת ולא לינשא לת זו נתכוון** ומיהו לם היתה חולנית כשהעיל חיישינן וכן משמע בירושלמי: [לף כו.] **[גמ']** נתגרשו לח. **לעל ילי שנתן עיניו בזו שהתיר נירש לת חשתו:** קטטה. הל **לקתני לפילו נתגרשו כגון להיו להו קטטה מקמי הכי לעליין לא נתן לעתו על זחת:** לחרניל הוא. **נתגרשו לא שהוא התחיל להקניט לת חשתו.** לבל היל הקטטה לחרניל היל לפי' נתגרשה: קל סלקל לעתך מיתה **חמיתה. הל לקתני וכולן שניהו לחרים ונתלמנו קלי נמי לחריהן לקתני מת הרגתיו לל יפ לת חשתו וקתני לחס נשחת לחר על פיו ומת השני הזה מותרת לינשא לעל שהעיל זה ולף ע"ג** למתא שני **בעליה תנשא לשליני ולא לחרי' הוחזקה זו שכל הנושלה מת ונרושין לו נתגרשו לקתני קלי לנירושין לעיל להמכיח נמו ולשמעינן לחי נשחת לחר בחותו הנמו ונרשה השני הזה מותרת להנשא למכיח לת נמה הרלשון: בתרי זימני הויל חזקה. לקמן בהבא על יבמתו (לף סל:) נשחת לרישון ומת לשני ומת לשליני לל תנשא לבבי רבי ומתני' לל כרבי לחי כרבי נהי לחשב ליכא מיהו לכל העולם לשורה להוחזקה להתלמן או להתגרש** [ומתרן] מיתה לקתני הכא שנשאו לאחרים **ומתו מותרת נאו לכולהו לעיל קלי לל לנרושה המכיח נמו** ולחכם נירושין **להכא** לחת **הרגתיו** ומ"ה כשנתגרשה משני **זה מותרת לשליני לעליין לל הוחזקה בחלל ריעותא תרי זימני:** וכ"ם לפיכך. **למותרת ולא חיישינן שמא יזנה מתיר זה עמה:** לבזיז. בום מלבינו הוא וירא **ורימתו מוטלת עליו: לשור בחמה.** ללף ע"ג למשום זנות לל מתסרן עליה קרובותיה כלחיתה לקמן בפרק (יון) נשחין על החנוסה (לף נ.) מ"ת לאחר שנשא קרובותיה קיימת נטוענת עליו בחיסור כרת או חיסור מיתה מפני גזלי קרובותיה ומפני כן חשבו

שמא יזנה עם הטעונת שלו על ידי שהיא רגילה בביתו **ולא תסריח עליו לגמי** בחיי נטועת בלחוד מטעמא לחתן ולעת הרמב"ם ז"ל לגמי לזקן לחם בתה לחותה לגמי ה"ג כל תולדותיהן לחם וחס לחם וחס לביה ובת בנה ובת בתה ותניא בתוספתא לכבל לגו חס כנם לה יוניא כיון שהין כאן חשש חיסור שבנופן לגמי חשש נטועת שהנה עמו בסבתה ומ"מ קשיא הכא **לחתי מותרות לבניהם ליחום שמא עתה זמה היא ביניהם ליהא לחת בנו שלו זה ויהא זה רגיל** עמה: נשי לגמי לחסרי. שהין החשה נשהרת על בעלה מפני שהנה עמו קרובתה **הילכך לא קפיד לחתו ושתקה וחייסינן:** לבל נבדי לחסרי שביבתן לחללי. **לחשה המזנה חסורה לבעלה קפיד בעל ולחיל לחי מיניה:** הללן עלך כיצד לחת לחיו: פרק שלישי לרבעה לחין: **ולא מתיבמות. מפרש טעמא בגמרא משום זיקה. כלומר חמורה זיקה לשוויה לאחות זקוקתו כאחות לחתו** וכי מיניהו לחוש מיבם הוה פנע באחות זקוקתו: יוניאל. ולא מיבעיא לגמי לחסן למיבם לקפנע באחות זקוקתו גמי לא לפילו שני למיבם אחר שבנם לגמי לחסן לפקעה זיקתה יוניא משום לכל יבמה שנחסרים שעה אחת על היבם קיימא עליה באחת אח שים לה בניס וכבר היתה חסורה עליו קודם שבנם אחיו הילכך השתא נמי נחסרה עליו ולפיכך יוניא ונקט ל' אחיס ולא שנשה לרבותא **לקף על גב דתרי אחי נינהו ולא אילימא זיקתה לקמא למיבם מצינן למימר** הא הוה לרמיא עליה ואחותה על אחיו לפילו הכי אסידי וכל שכן כי **נפלו שתיהן לפני אחד לתרוייהו עליה רמיין וזיקתו חמורה וכי נסיב הוה פנע באחות זקוקתו** לאמרינן יוניא למתן לאמר יש זיקה: נמ' לפני כ' יבמין. **כלומר לפני כ' אחי בעליהם שהם יבמיהם: למעשית. כלומר שליטת ולאו לווקא נקט:** [קף כו:] **עריכה חליצה מצניהם.** מסוס לחליצת **זיקת יבמין למרמיה לתרוייהו והך חליצה על כרחך חליצה פסולה היא כלומר גרועה שהם רצה ליבם אינו יכול לאחות חלוצתו היא הילכך לאו חליצה מעלייתא היא ועריכה לאחוז על לגמ מפקעא זיקה לתרוייהו בחליצה** לאח ומיהו הרחשנות לסניא לכל חלק בחליצה לאח מיירי בגנן לנפלו זו **אחר** זו נמצא לכשמת ראובן ונפלה לשקו לפני אחיו היה יכול יבשכב אחיו ליבמה וכן נמי **יכול לחלוצה לחליצה מעלייתא היא** ואח"כ כשמת שמעון בעל הבניה נמי יכול יהודה ליבמה **ללאו אחות זקוקתו היא** שכבר אחן יבשכב לאחותה הילכך כשחולו לה יהודה **חליצה כשרה ומעלייתא היא** אבל הבליטית אשת לוי היא שאינה יכולה להתייבם לה ליבשכב ולא ליהודה משום לכבל ל' **היא אחות אחותו** ואח כמ ימר למילתיה אליבא למ"ל יש זיקה הילכך אליבא דשמואל נופיס ברי ניחא: [קף כו.] **לבעלת הגט. כ' יבמות מאח אחד ונתן יבם גט לאחת מהן שוב אין חליצתה הוננת כ"כ דקליטה זיקתה ואם אחן לה לא נפטרה ערה: אחן לבעלת מאמר. עשה מאמר בא' מנשי אחיו המת ואח"כ אחן לה לא נפטרה ערה שחליצה זו אינה פוטרת**

קפדי אהדדי:

סליק פירקא

ארבעה אחים **ב'** מהם נשואים **ב'** אחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתיבמות קדמו וכנסו יוציאו ר' אליעזר אומר ב"ש אומרים יקיימו וב"ה אומרים יוציאו:

גמ' (דף כו:) אמר רבה בר רב הונא אמר רב שלש אחיות שנפלו לפני שני אחין יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעית צריכה חליצה משניהם דחליצה פסולה היא וחליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין אי הכי קמ"ל נמי הכא במאי עסקינן דנפול בזה אחר זה נפלה חדא חליץ לה ראובן נפלה אידך חליץ לה שמעון נפלה אידך חליץ האי ומפקיע זיקתו וחליץ לה האי ומפקיע זיקתו ושמואל אמר אחד חולץ לכולן והאמר שמואל (דף כז.) חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות אלמא חליצה מעולה בעינן כי קאמר שמואל חליצה מעולה בעינן למיפטר צרה אבל נפשה פטרה

גופא אמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת הגט חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת מאמר ואקשינן מאי שנא חלץ לאחיות לא נפטרו צרות משום דהויא לה אחות אשה בזיקה חלץ לצרות נמי לא נפטרו אחיות דהויא לה צרת אחות אשה בזיקה ופריק רב אשי משום דלא אלימא זיקה לשוויי לצרה בערוה ופסקו רבוואתא הלכה כשמואל (דף כז:) אמר רב הונא אמר רב שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה ואין הותרה לשניה הותרה מתה ראשונה מותר בשניה ואין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתרה הראשון ורבי יוחנן אמר מתה שניה מותר בראשונה אבל מתה ראשונה אסור בשניה מאי טעמא דכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה ורב הני מילי היכא דקאי באפה איסור אחות אשה דאורייתא אבל הכא זיקה דרבנן היא וקי"ל כר' יוחנן דכל רב ורבי

יוחנן הלכה כרבי יוחנן:

מתני' (דף כו.) היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת:

(דף כח:) ג' אחין ב' מהם נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתיבמות ורבי שמעון פוטר היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה איסור מצוה ואיסור

גמרי שעליון עריכה נט למחמרו כלתנן בפרק רבן גמליאל (דף נ.) עשה מאחר וחלן עריכה היתנו נט לאע"נ ליכיב לה נט אחר חלוצה לה היה למהני לאבל ערתה לא נפטרה ועריכה חלוצה לאבל חלן לערה נפטרה בעלת מאחר מחלוצה ואינה עריכה לאו נט למחמרו: תשום להויל לה **לאחות אשה.** ולסורות להתייבם וכיון **לאי בעי ליבומי לא מצי גרעה חלוצה** וזו חלן לערות נמי מהאי טעמא להויל לה ערות אחות אשה בזיקה **וחלוצה פשוטה היא** לאשתא ס"ל לליסור אחיות וערותיהן ליסור שוה הוא שהרי שוות בליסור כרת לאשה לא אחותה לא תקח לערור: לא תלימת וכו'. נהי לבליסור אחיות ערות כשותן כלאחרן מלערור מיהו בליסור זיקה לרבנן **ליז ליסור ערת אחות זקוקה** לאחות זקוקה עשתה לאו אלאחר רבנן לזיקה לאסייה **לערה בערוה ממש ולא גזרו חכמים** בערה ליסור זיקה אלא לאפקועי ליז יבום אבל כה חלוצה שבזיקה כלישנא שתהא חלוצה מעולה כלישנא לאורייתא וכאנשרו בה על מנת כן נזרו בה [שם אחרון] ושם אחרו שילבך חלוצה לערה נפטרה בעלת מאחר ושכי קייימא מסקנא דשמעתין לכל היכא לליכא חלוצה מעולה לא מיפטרה ערה בחלוצה נרועה ומיהו נפשה פטרה כלישנא דשמואל לעיל ושם שתיהן נרועות בשוה לפיולו לערתה פטרה כלאחרינן נבי בעלת נט ובעלת מאחר לכל היכא לכי הדלי נינהו פטרה לחברתה **שחלוצת שתיהן נרועה** וחלוצה פשוטה לינה עריכה לחזור על כל הלחין אלא חוק חולן לכולן כשמואל לעיל ופירוש בעלת **נט ובעלת מאחר הוא כגון** דלכולן **שמת ולו שתי נשים ושמה שמעון מאחר בזו ונתן נט לזו ושוב חלוצ לקס ליה בלח יבנה כיון שהתחיל לגרש** ומ"מ חלוצה בעו ובגמרא בעינן ליזו **מהן הנונה לחלון ולפטור ערתה** ומכיל רליה מהן לקמן למוקה רבן גמליאל שים נט אחר מאחר ומאחר אחר נט נהי **לאחר ליז נט אחר נט מולה הוא שים נט אחר מאחר כגון שתי יבמות מאח אחד ושמה מאחר בזו ואח"כ נתן נט לזו מהני נט לפסול את הראשונה עליו משום לא יבנה ולהאחר בקרובות השניה כראשונה ולא לאחרינן מאחר ככנוסה ואלחיה שניה מיניה ולא מהני בה** ניטח ומאחר אחר נט **אם נתן נט לראשונה ואח"כ עשה מאחר בערתה לא לאחרינן נט קמץ במקום חלוצה קאי ותו לא קני מאחר יבמין בערה אלא ולאי מהני ועריכה נט למחמרו ולסור גם בקרובותיה** וכיון לאחזינן לנט חייל אחר מאחר לנרוע כח המאחר **ומאחר חייל אחר נט** כי הדלי שויניהו רבנן לילכך חלוצות שוות לנראיותא וכל אחת פוטרת חברתה: **אחר רב** הונא אתי אחיות. שהיו נסוגיס לנני אחין ונפלו לייבום לפני יבם אחד אחת נפלה לראשונה אלא שקודם שנפטרה לראשונה נפלה השניה ואסרה כל אחת לאחותה בזיקה אחד שהשניה נאסרה משעת נפילתה משום אחות אשה בזיקה אחד לראשונה לא נאסרה בעת נפילתה על שנפלה אחותה: **לראשונה. שנפלה ראשון: הותרה.** לשוק וקל משמע לן לקולא היא לכבא לבל **אם היתה לה ערה** לא נפטרה ערה בחלוצתה **אל זו לחלוצתה אל** ערה מעולה ולא מפטרה בחלוצה נרועה וכלשמואל לעיל למיימרא לרב להכא לליבא למ"ל יש זיקה היא: לעניי. אלן לעניי: **הותרה. לשוק וה"ה אם אלן לשניה ואח"כ לראשונה:** מתה לראשונה **בלא חלוצה מותר ליבם את השניה ואע"פ שבשעת נפילתה אחות**

זקוקת לראשונה היתה ואין אני קורא בה יבמה יבא עליה כי מתה קמייתא **ופקע זיקתה שריא הך:** [דף כז:] **ואין צריך לומר.** מטעמא דמפרש ואזיל שהראשונה לא **נאסרה בשעת נפילה** אלא שהשניה נאסרה וכשמתה השנייה חוזרת ומותרת להיתרה הראשון ורבי יוחנן פליג במתה לראשונה משום דבשעת נפילת השניה אין אני קורא בה יבמה יבא עליה ורב נמי לא פליג הכא אלא משום זיקה שהיא לרבנן לבל אחות אשה שהיא לתוספתא [דף לב.] שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהם ואחר כך מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת וקי"ל כרבי יוחנן : [דף כח.] **מתני' ליסור ערוה. כגון חמותו** ואם חמותו מותה בחמותה ללאו אחות זקוקתו **היא כלל לכיון לערוה היא לא רמיא קמיה** וערת ערוה נמי לא לתניין: לויא להאי מתרי בתי קא לתניין: והשני ליסור בשתיהן. משום אחות זקוקה היא לכך אחין אותה שהיא חמותו לשמעת לפקעה זיקה מלילך **לא יכול ליבומי לילך האחרת** החמות לפי שכיון שעשאה לפניו שעה אחת בליסור הרי היא לו כאשת אח ממש לה בנים ומיהו חלין לה: **ליסור מצוה.** [שנייה: ליסור קדושה]. כלומר ליסור גרושה לכהן יש לה לאח החאל **מלאורייתא רמיא קמיה וכיון שכן אחות זקוקה היא כל חלא מינייהו ולא** מקייבמות מלרבנן וחולצות מלאורייתא משני החאין: לסורה על זה וכו'. כגון רחל ולאה **שתי אחיות שנשאו לפני** לוי ויהודה רחל חמותו של לוי ולאה חמותו של יהודה רחל לסורה לוי ומותרת ליהודה **ללאו אחות זקוקה היא לחמותו לא** זקוקה ליה: וזו היא וכו'. שהיא יבמתה כלומר שנפלו לפני אחין וזו **ערוה לזה וכן זו:** מתני' נ' אחין וכו'. ונמלא שנופלות לפניו לסה וכתה כיון ליש זיקה: פוטר. שום אחת מהן פנע בליסור לסה וכתה כיון ליש לממלאורייתא **חולצת מלאורייתא ולא מתיבמת** מלרבנן וחס מייבם (כיון) שאינם צריכות לפי חלינה משום לסבירא ליה לממלאורייתא זיקה בכנוסה לפיל נמלא שאחות זקוקה היא לכאחות לסה לכתיב ולסה לא לאחותה לא תקח לו לינקחין לפי' בחאת מהן: [דף כח:] **ליסור ערוה. כגון שהיתה חמותו** או אם חמותו **נמלא שהשניה נלו לאחות זקוקה היא** לילכך מותר בלאחותה **להא נלו צרת זקוקתו היא** כלל: **ליסור מצוה וליסור קדושה.** פירשנו לעיל ולא"נ להא תנינא לה חלא זיפלא לינעריך לא משום ר' שמעון כלילתא בגמרא לאו לליל הלכתא כרבי שמעון: מתני' נ' לחין. מופנה. שלין לו לסה כלל וה"ה אם היו נשוי נכרית לאו לשמועינן שלין צריך שיהיו נשוי לאו סני ליה במופנה לליולו במתני' לחרינא **לא סני ליה** במופנה לאו צריך שיהיו נשוי נכרית: **שתי לחיות.** כגון רחל ולאה ומת בעלה של רחל ועשה בה יבומה מופנה מאחר להיינו קלוסי כסף או שטר וקי"ל לכסף או שטר ביבמה לין קנין לאו מלרבנן לילכך כשמת לחיו השני **ונפלה לסתו לפניו ליבום הויא לחות לסתו** מלרבנן: **בש"א לסתו עמו.** לסבירא ליה מאחר קונה קנין נמור ולוחה להחרת משום לחות לסה כלילו כנסה ממש וזכה בה ויהיו לסתו נמורה לילכך להחרת תלחה משום לחות לסה ופטורה **לף מן החליצה.** וכ"ש סברי לאחר לינו קונה כלל לאו מלרבנן לילכך נאסרת לסתו עליו מפני לחותה שנפלה קולם שהיתה זו לסתו מן התורה ומיהו נותן לה נט להפקיע קילוסיו וחולן לה נמי

להפקיע זיקתה וחלין נמי לחיוך שהיתה לפת לחיו הפני לבל לא מייבם לה משום לפנע בחמות זקוקתו: [קף כט.] חי לו. כלומר **חיי לו כלכתיב (קהלת י)** חי לך הרן וזה משום שחשוב בפתיהן ומפסיד מה שהרויח שיעבורך להחזיר נכסי עלן כרזל ונכסי מלוג כשיגרשה:

מתני' ומת. לחוץ **שהיה נשוי נכרית** ומיעל שנופלות שתיהן לפני הלח שנשוי הלחות הפניה: הפניה. לכניסה יוצאה וכו': [קף ל.] עשה בה מלמר. לחוץ **נשוי נכרית לא** כנסה עליין ללא שנתן לה קילוסין על כסף לו שטר למלוכרייתא היה קנין לקנין יבמה בביאה היה הילכך הנכרית לאו ערת ערוה היה ולפיכך חולצת מלמוכרייתא **ולא מקיבמת מלרבנן והוא** הלין [כן הוא בגמ' קף לח.] לקף על נב ללא עשה בה מלמר ומת מיחלן חלצה לה נכרית יבומי לא מיבמה להויא לה ערת לחות לפה בזיקה והלי לקתני מלמר לאפוקי מב"ש לשמרי מלמר קונה קנין גמור ואפי' חליצה נמי לא תבעי קמ"ל לערביכה חליצה: **מתני'** מפוש **ערתה.** לפה **ערת ערוה היא:** עשה בה מלמר. בגמרא לייק טעמא לעשה בה מלמר [הא לא עשה בה מלמר] נכרית [יבומי נמי מיבמה] ובגמ' בעי למה לי לך מתניתין הפתא ומה מצינו לחמנה לחות לפה קא הויא ערה לנכרית שמרת נכרית לפוסרת הכא **לחות לפה עיקר נשואה היא לא כ"ש לחוסרת נכרית שהיא טפלה** ומפני לחמרונה ניפני לחמנה שריא מפני שהיה סבור לחמנה שריא והלל סברא לאיסורא וכתבה תחלה מפוש לחביכה ליה ומפני זו לחמרונה מפוש שכבר היתה פנורה בפי הפלמידים לא זזה מפקומה: **מתני'** וכנס הנשוי נכרית. פלא היתה רלויה לחא **לחר להתיבם שהיה בעל לחותה:** קדושה חולצות ולא מתיבמות:

(דף כט.) שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואחר כך מת אחיו השני ב"ש אומרים אשתו עמו והלה תצא משום אחות אשה ובית הלל אומרים מוציא את אשתו בגט ובחליצה ואשת אחיו בחליצה וזו היא שאמרו אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו:

יום קיב

(דף ל.) ג' אחין ב' מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת א' מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת השניה יוצאת משום אחות אשה והראשונה משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתיבמת: * בד"ק ובד"ס ליתא לתי' גמ'

גמ' וה"ה אע"ג דלא עשה בה מאמר ומת נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דהויא צרת אחות אשה בזיקה והא דקתני מאמר לאפוקי מבית שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור ואפילו חליצה נמי לא תיבעי קמ"ל דצריכה חליצה:

מתני' ג' אחין ב' מהן נשואין ב' אחיות ואחד נשוי נכרית ומת הנשוי נכרית וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הראשונה יוצאה משום אחות אשה והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתיבמת:

ג' אחין ב' מהם נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומתה אשתו של שני ואחר כך מת נשוי נכרית הרי זו אסורה עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

ג' אחין ב' מהם נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית וגירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הנשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו צרותיהן מותרות:

גמ' טעמא דגירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ואחר ומתה לפתן. [לחוות] הלחרת: ולח"כ מת נשוי נכרית ונפלו שתיהן לפני היבם שמתה לפתן. הנכרית והלחרת שהיתה פעם לחת לחות לפתן: הרי זו . לא מבעיא הלחות שהיתה עליו ערוה פעם לחת ללא לף הנכרית ערתה להוציל ונלסרה הלחות בפעת נפילה לפי (פלא היתה) לז לחותה קיימת (עולמית) עומדת בלוסרה זה ופוטרת ערותיה היתנו לעולם ומימרא לרב יהולה לחמר רב הכי היא לחמר כל יבמה שלין לני קורלן בה בפעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כלפת לח לת פיש לה בנים ולפורים ופמעינן מיניה [הכל בגמ' קף ל.] טפי ממלי לפמעינן ממתני' לחלוו מתני' **כל זמן נפילה רלפונה** נלפרת עליו לפי שהיתה לחותה קיימת ולא מתה על שנפלת לנפוי נכרית לבל היכא שקולס שנפלת מתה לחותה לבחותה נפילה הא חזיל ליה לימא תפתני קמ"ל רב לפע"ג להלר חזיל ליה כיון שמיגיו שעה שלין לני קורלן בה יבמה יבא עליה תו לא חזיל ולפורים עולמית ופע"ג להא נמי תניגא שני לחין נפוין שתי לחיות ומת לחד מהם ולח"כ מתה לפתן על ב' הרי זו לפורים עליו עולמית הואיל ונלפרת עליו שעה לחת הוא דלחיות מהלי היתה לגמרי למפנפלה **ולין כלן לח לגא זה בעל לחותה ונלחית** מפני שהיתה עליין לחותה קיימת ופטורה תיכף ומותרת **לפוק ולין עליה עול** לל זיקה לבל היכא דלא לימלין מהלי היתה לגמרי **בשעת נפילה שהיה שם נשוי נכרית וזקוקה ליבם לימא מנו לחזיל לנשוי נכרית עליין זיקתה עליה וכי מתה [לחותה] ועולה בנפילה רלפונה תתיבם** להלי קמ"ל רב (יהולה) דלא:

כך מת הנשוי נכרית הוא שהנכרית מותרת אבל מת הנשוי נכרית ואח"כ גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דהויא לה נכרית צרת אחות אשה בזיקה ואע"ג דגירש לה לאחות אשה לא משתריא לה נכרית דגזרינן משום זיקה דעלמא

ואי קשיא לך צרת ערוה מן הנישואין דהא כיון דגירש לערוה או שמתה ואח"כ מת משתריא צרתה ולא גזרינן משום הך דלא נתגרשה התם כיון דערוה היא מיגמר גמרי לה אינשי וקלא אית לה הכא זיקה דרבנן היא אי נמי התם גבי ערוה כיון דגרשה מיקמי דנפלה לה קמי יבם מהני בה גירושין דכי נפלה לה צרה גבי יבם בהתירה נפלה קמיה אבל הכא גבי נכרית כיון דבשעת נפילה באיסור זיקה נפלה קמיה לא מהני בה גירושין ולא מידי והאי טעמא טפי עדיף ומסתברא מההוא קמא:

מתני' וכולן שהיו בהם ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו חולצות ולא מתיבמות כיצד ספק קידושין זרק לה קידושין ספק קרוב לה ספק קרוב לו זהו ספק קידושין כיצד ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן

מתני' וכנסה המגרש ומת. מותרת להתייבם שהרי על שלח כנסה גרש את הרשעונה שהיא ערוה לאחיו ולא נעשית ערתה מעולם וזו היא שלמדו **בפרק רשעון נתגרשו העריות ערוותיהן מותרות** ובגמרא מפרש לה: נמ' טעמא לגירש אחד מבעלי לחיות את לשתו ואין בו אלא עד אחד זהו ספק גירושין: * בד"ק ובד"ס ליתא לתי' גמ'

גמ' וכן אם היתה עומדת ברה"ר וזרק לה גיטא ספק קרוב לה ספק קרוב לו ספק גירושין הוא וחולצת ולא מתיבמת כדאיתא בקידושין דאמר רבא (מכילתין דף לא:) כל שיש בקידושין יש בגירושין ויש בגירושין מה שאין בקידושין וזהו בגירושין דקתני במתני' לאו דווקא הוא אלא משום דתנא זהו בקידושין תנא נמי זהו בגירושין וזהו דקידושין למעוטי מאי למעוטי זמן דליכא בקידושין ומפני מה לא תקנו רבנן זמן בקידושין בשלמא למאן דאמר משום פירי איתקין זמן בגיטין משום הכי לא תקון זמן בקידושין דארוסה לית לה פירי אלא למאן דאמר משום בת אחותו שלא תזנה ליתקון זמן בקידושין ואסיקנא משום דלא אפשר היכי ליעבד לינחיה גבה דידה מחקה ליה לזמן לינחיה גבי דידיה זימנין דזנתה בת אחותו ומחפי עלה לינחיה גבי עדים אי דדכירי ליתו לסהדו אי דחזו כתבא ואתו ומסהדי רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם הלכך לא אפשר אי הכי בגירושין נמי נימא הכי בגירושין כיון דלהצלה דידה קא אתי לאו דידה קא אתי מחקה ליה לזמן בקידושין דלחובה דידה קא אתי לכן גרוסה וכן חלוצה הוא לכי הוו תרי לבהדי תרי מכשרין ליה כלמוכח התם ומיירי בתרומה לרבנן: **כתב בכתב ילו.** פירש רש"י ז"ל דקי"ל **הועיל עליו כתב ילו שהוא חייב לו נותה מנכסים בני חורין למלא כתב ילו בלא עליס מילתא היא והקשו עליו** ז"ל למי כלל להתם דלאו בלחוד בעינן והא לאיכא להולקת בעל לין כמאה עליס למי לאבל נבי נמי כריתות בעינן **שלח הא למהני כתב ילו** בנמי טעמא למילתא לכיון לכתיב וכתב לה ספר כתב ילו כעליס נמורים ולחיות (לחפי') לר"מ לבעי עלי חמיימה כלאיתא התם: יש עליו עליס ולין זמן כתוב בו וכן לין בו **שלח על לחל ולין כתב ילו של בעל זהו ספק גרושין לחמרינן במסכת ניטין (לף פו.) שלשה ניטין פסולים ולס ניפלת הולל כשר ולשו הן כתב בכתב ילו וכו' וה"נ חולנת ערתה לכיון לגיטא הוא לאס נפלת הולל כשר ולא מתייבמת כיון לשלו ניטא מעליא הוא לקרי להו פסולין לכתחלה הילכך לי שרית לה לחמרי לינשי ערת ערוה מתייבמת. ובגמרא** מפרש לספק **קרוב לו כו' לנקט בקילושין הוא הלין בגירושין** ומה ספק גירושין לשו לווקא לוולקי כשר מלאורייתא ופסול בוולקי מלרבנן שלא קרי להו ספק משום לכשרין מלאורייתא: **נמ' כל שים בקילושין וכו'. כגון ספק קרוב לו וכו' הוי נמי ספק בגירושין** וים בגירשין וכו'. **שאינו ספק בענין קלושין כגון זמן כלמפרש לקמן לבשטר קלושין כגון המקלש בשטר לא תקנו זמן** ומה לקתני מפמע מה לספק הא לחר לשו **ספק הוא ואילו בגרושין** ליכא למעוטי מילי שלא **בקילושין הוא לווקא לאיכא** למעוטי זמן ומיילי וכו'. ומניגו למלין לשטר קלושין לשין בו זמן כשר לגמרי ולפילו מלרבנן שלא תקון רבנן בים זמן מפמע לבבל שהחריס שוין קלושין לגרושין לפסול כלומר שלין פסולן שלא מלרבנן וים מרבותא מנמנמין בזה לפי שם"ל לעניין קלושין פסולין ניניהו מלאורייתא לפי שלין לבר שבערוה פחות מפנים וטעמא לבגירושין כשר מלאורייתא סיינו מפוס לכתיב וכתב לה ולחריס כתבו לגרושין נמי לבר שבערוה הוא **שלח לאכשר רחמנא כתב ילו** מפוס לחסוב כעליס למעבד מעשה שטרא ולפילו בגרושין לבעינן כריתות ולהקל וכ"ם בקילושין שבא לאסור ולהחמיר וכיון לשתקש יניאה להויה ילפינן לגמרי ולפי זה כתב בכתב ילו [ולין עליו עליס] כשר מן התורה ופסול מלרבנן ונרתה חולנת ולא מתייבמת ונבי כתב בכתב סופר ולין בו חלש על לחר כ"ם לליכא לאכשורי בשטר קילושין להא למען לשתר למיירי בספרא למוכתב וכתב סופר הוי בתקום חתיימת ילו הא נמי הוי בקילושין להכא והכא לין לבר שבערוה פחות מפנים ומען לשתר למוקי בחתם סופר ועל כל שכן וכל שכן שלא שהתוספות העלו זה בנתנוס. ופריך [בגמרא לף לץ:] והא עבלא שטר קנין של עבד ותיקון רבנן זמן לבבל שטרי מכירות תקון רבנן זמן **ליבא מלוזה זמן יהלכ פירות שלה ויקנה נכסי** העבד כך פירש רש"י ז"ל והקשו עליו שלא מנינו בסוס מקום שפסלו שטר מכר וממון בעלמא שלין בתום' ל"ה לשן כו' ונרשה לר"י כו' ע"ש] בהסוא לנפל עליה קלוס **כלום לימלח נלו ערת ערוה היא ולא מתייבמת לימלח ערת ערוה** : [לף ב:] **ספק קרוב לו. שהיו שמונה לחות מנימנמות ביניהם ברשות הרבים ול' לחות קונות שם ושרקן ספק בלרבע הקרובים לה ספק בל'** שלו לי נמי [נמ' לף לץ.] בב' כתי עליס כת לחת לומרת קרוב לו וכת לחת לומרת קרוב לה והיא ספיקא לרבנן מילי להוה לנכסי לבר שטיה לחמרי שני כתי עליס כשהוא שוטה זכין וב' כתי עליס חמרי כשהוא חליש זכין ואמר רב חסי לוקי תרי לבהדי תרי ונוקי ארעא בחזקת בר שטיה והכי נמי בספק קלושין ס"ל למימר לוקי לתתא בחזקת שהיתה מותרת ליבם וכספק גירושין בחזקת שהיתה מותרת לנוק שלא לרבנן תקנו שיהו מולנות ולא מתייבמות מפוס ספק חיסורא לחמור ולא חייסינן לשם לתא לומר חולנת מתייבמת וכן כתבו שפסק ר"י בעל התוספות לרבא הולא לאבוי בשני כתי עליס לספיקא לרבנן הוא והקשה הרב ז"ל מהא דינהי מלכא במסכת קידושין (לף סו.) שהיו לומרים לחמי נשבית בתוליעים לפסלו לכהונה ויבוקש הלבר ולא נמלא ופריך התם היכי לחי לי לתרי לחמרי לישתבאי ותרי לחמרי לי לשתבאי מאי חזית לסמכת לחני לחמרי לי לישתבאי סמוך לחני לחמרי לישתבאי שלמא לי לחמרין לוקמיה לחזקתיה ותירץ ז"ל דלשלחמורי מלאורייתא הוא לחמר הכי לשע"נ דמלינה לוקי נברא לחזקתיה או לתתא בחזקתה לחמרי רבנן לוקי לחמרין הכא נבי קלושין וגרושין להתם נמי בתרומה לאורייתא ועבודה לאורייתא מחמרינן ולריך לבתרומה לרבנן מוקמינן **ליה לחזקתיה ולא לוזלינן ליה לחומרא כלאיתא בבתובות [לף** כו. וע"ם עמוד ב' בתום' ל"ה לשן כו' ונרשה לר"י כו' ע"ם] בהסוא לנפל עליה קלוס

בו זמן ולא תקנו אלא בגט דאפי מסוס את לחותנו לו מסוס פירי ועוד לאפ כן לחתי פריך מעבד ליפרוך מסטר מכירות קרקעות לפיכך פירסו לכסטר שחרור עבד מיירי לחיכא למימר היכ טעמא בתקנת זמן כמו נבי דאפי לי מסוס שמא יבא להפות עליו אם נפל העבד את ישראל והוא לאחכת העבד אלא דאפי פסולין יכתוב לו שטר שחרור בלא זמן ויאמר שכבר היה משוחרר מזמן עבר לי מסוס פירי אלא **יאכל פירות מנכסי העבד עוד** ויהיינו דקאמר התם רוכא דסטרא לפי שאינו קונה את עצמו בכסף אלא על ידי אחרים וזה לא שכיח: מתקה . אם תזנה מתקה ליה **לזמן ותאמר קולס קלוסין היה זונות זה:** [אלא תזנה] ומתפה עליה **שמא יהא נשוי בת אחותו ותזנה תחתיו וירצה עליה שממשמשין ובאין ויחום עליה וינרשנה ויאמר קולס זונות שאתם אומרים נתנרשה:** [קף לפ:] **ליניחיה גבי עליה. מאי מהני לי לכירי לימת הוו קלוסין לפילו אינו כתוב בשטר מצו לאסהודי אלא להכי אמר למהני לזיקוני אלא לכירי וחזו מכתבה ואתו ומסהדי האי לאו עדות הוא לרחמנא אמר על פי שנים עליה ואלא שיעידו** מכתבם ובעלמא לרבנן בחנפא אחרינא למעוטי אלא יסאחו עדותם בחנרת כלפירש רש"י ז"ל בפירוש החומש ותרוייהו שמעינן מקרא והא לחייבי הכא שמא יעידו ע"פ כתבם היינו כגון אלא יזכרו הענין כלל מעצמם ותפילו על ידי כתב לאי לא הא אמרינן בכתובות כותבי חלם עדותן על השטר ומעיד עליה אפי' לאחר כמה שנים לפי מה שפירש שם הרי"ף ז"ל והקשו הנחונים ז"ל **אי לא לכירי למה ליה** לאסהודי מפי כתבם יועילו על כתב ידם ותו לא בעינן והרי הרי"ף ז"ל לסאני הכא לכיון לסטרא לא נפיק מתותי ידי לסהדי כמה אלא מסהדי בה למי ולא נמרינן מיניה דהוה ליה כלכתב עדותו בפנקס דהא אי בעו כתבי ליה לסטרא ולא מסהדי **הלכך אי מלכרי לה** לסהדותא ומסהדי בה השתא על פה היו עדות ואי לא הויא עדות אבל שטרא דנפיק מתותי ידי דבעל דין לא אמרינן ביה מפיהם ולא מפי כתבם הוא דהא מעידנא דחתימי בשטרא ויהבי ליה למריה לא יכלי למהדר בהו והוו להו כמי שנחקרה עדותן בב"ד דאמר רשב"ל (כתובות דף יח:) עדים החתומין על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בב"ד הלכך מפיהם קרינא ביה ולא מפי כתבם הוא ומהאי טעמא מקיימינן לה לשטרא בחתימות ידי סהדי ולא איכפת לן אי מידכרי לה לסהדותא אי לא מידכרי ועוד הרי מקרא מלא (ירמיהו ל"ב:מ"ד) שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים למימדא דכי ה"ג עדות מעלייתא היא ומפיהם היא ולא מפי כתבם

וההיא דגרסינן בכתובות (דף כ.) ת"ר כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה לאחר כמה שנים ואמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו וכו' הכי נמי מתוקמא כגון עדות דאיתא תותי ידי סהדי ומשום הכי קאמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו וכבר פרישנא לה בדוכתא אחריתי ולית בה קושיא:

מתני' (דף לא:) שלש אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתיבמות שנאמר (דברים כ"ה:ה') ומת אחד מהם יבמה יבא עליה שעליה זיקת יבם אחד ולא שיש עליה זיקת שני יבמין רבי שמעון אומר מיבם

דמגלה עלה דאשת איש היא מחקה ליה לזמן הא מילתא מקשו בה רבנן היכי אמרינן הכא רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם והא תנן (כתובות דף כח.) נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא וזה כתב ידו של רבי וזה כתב ידו של אחי ואי ס"ד דבעינן מפיהם ולא מפי כתבם השתא אע"ג דאמרי אינהו זה כתב ידינו אין נאמנין אלא בעינן עד דידעי לה לסהדותא ומסהדי בה השתא על פה ואי לא מסהדי בה על פה לא הויא עדות כי אמרי אחרינו זה כתב ידו של פלוני הויא עדות ומסתברא לן כי אמרינן רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם דלא הויא לה עדות שבכתב עדות ה"מ היכא דאיתיה לשטרא תותי ידי סהדי דכמה דלא נפקא לה סהדותא מתותי ידיהון דסהדי כמה דלא קא מסהדי בה עד השתא דמיא דהא אי בעו כבשי לה לשטרא ולא מסהדי הלכך אי מדכרי לה לסהדותא ומסהדי בה על פה הויא עדות ואי לא לא הויא עדות

אבל שטרא דנפיק מתותי ידי דבעל דין לא אמרינן ביה מפיהם ולא מפי כתבם הוא דהא מעידנא דחתימי בשטרא ויהבי ליה למריה לא יכלי למהדר בהו והוו להו כמי שנחקרה עדותן בב"ד דאמר רשב"ל (כתובות דף יח:) עדים החתומין על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בב"ד הלכך מפיהם קרינא ביה ולא מפי כתבם הוא ומהאי טעמא מקיימינן לה לשטרא בחתימות ידי סהדי ולא איכפת לן אי מידכרי לה לסהדותא אי לא מידכרי ועוד הרי מקרא מלא (ירמיהו ל"ב:מ"ד) שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים למימדא דכי ה"ג עדות מעלייתא היא ומפיהם היא ולא מפי כתבם

וההיא דגרסינן בכתובות (דף כ.) ת"ר כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה לאחר כמה שנים ואמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו וכו' הכי נמי מתוקמא כגון עדות דאיתא תותי ידי סהדי ומשום הכי קאמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו וכבר פרישנא לה בדוכתא אחריתי ולית בה קושיא:

מתני' (דף לא:) שלש אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתיבמות שנאמר (דברים כ"ה:ה') ומת אחד מהם יבמה יבא עליה שעליה זיקת יבם אחד ולא שיש עליה זיקת שני יבמין רבי שמעון אומר מיבם

מצני כתים לפתיחין מוקדות ליבם הו לחלוץ: **מיבם לחיזו שירצה. כלקתני טעמא בפרק שני בגמרא בכרייתא [לקמן דף יט.] אם מחמרו אל שני מחמר לאת שני הוה בועל** דס"ל לרבי שמעון למחמר הו קונה קנין גמור הו ליכא קונה כלל הילכך **אם מחמר (לא) קנה לאת שני הוה בועל [ואם ליכו קונה לאת רחמן הוה בועל]: וחולן לשניה.** ללת מיפטרה בביאת חברתה לדילמא **מחמר לא קני והוו להו כ' יבמות מצני כתים ויבומי תרוייהו נמי לא לימא מחמר קני והוו להו כ' יבמות מבית לחל:** נמ' חליצה נמי לא. לרבנן פריך: **לאו מלרבנן. דמלקוריית מחמר לא קני והוו להו כ' יבמות מצני כתים ותרוייהו מני ליבומי ורבנן הוה לגזור [שמא יחמרו] שתי יבמות הבאות מבית י' מתיבמות:** [קף לב.] **מקלקתו חלון. ואתי למימר בשתי יבמות מבית י' חלת מיבמה וחלת חלצה:** ויחמרו. להא בחליצה זו אין ליסור על שיחמרו שעשוני חליצה בכלי וכיון לכן מסום הא ליתי לן לבטולי מלות יבום: לימלת חלון. ולפום לעתייהו שסבורים שב' **יבמות חלו מבית י'** סס יתו למשרי סכי כשסס מבית לחל וקס ליס בלסלר לל יבנה: וסל לקי"ל בזיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לל מיבמה לאו לוקל ליכל לליכל לליכל ערס לליכל לימנר מסום ערס חלל לפילו היכל לליכל ערס כלמר רבל בפרק לשסס. הרי"ף ז"ל: **למר רבל נתן נמט למחמרו. למתניתין קלי שסס נתן זס העשס מלמר נמט למחמרו ולל לזיקתו** וכנון שפירש כן בפירוש כלמר בסמוך **ולמר שנתן הנט מת הוברה לשתו הרלשונה שהיל ערלה להתיבס לב' למלמר לעבד** הל שקליס שסלק לוסו בנט שנמט שסלק סמלמר נמלע ללאו **ערות** ניהו **ולל** מלזו בבלות מבית י' הילכך **לל יחמרו כ' יבמות הבאות מבית י' מלזו מיבמה להכל לאו מבית י'** ליס בלא יבנה לפסלה על שלר לחין לכיון שלל **נתן נמט חלא למחמרו נשחרה זיקה רלשונה במקומה** וכשס שביתה מותרת לאחין קודס שעשה זה מלמר מותרת עבשיו שנסתלק המלמר חלא נזדיין לימלת אתי **לאחלופי בבעלת הנט כלומר שנתן נמט** סתם וכ"ם אי פריס ליכל הנט נס **לזיקתו להביל ולאי מילחיל** ולשסרים על כל האחין ובליבום בתרל אמרינן לאחי' היל עלמה הותרה ולל נזדיין בה אלו בעלת נט לעלמל ומיהו לאחין לוקל הול להותרה לבל למי שנתן הנט ולאי לסיל' ליס כיון לעביל בה מעשה כל לסו מילי להוה לממתנת ביבם לדילהי לסשרים מלרבנן ולאחין שריל. **פי' לחר הותרה ערתה** דקלמר היינו כנון שהיו לרלובן שתי נשים

לאיזו שירצה וחולץ לשניה:

גמ' ואי זיקת ב' יבמין דאורייתא חליצה נמי לא תיבעי אלא מדרבנן וגזרה שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתיבמות וניבם לחדא ונחלוץ לאידך גזירה שמא יאמרו בית מקצתו בנוי (דף לב.) ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמיבם והדר חליץ הכי נמי אלא גזירה דלמא חליץ ברישא והדר מיבם וקם ליה באשר לא יבנה ורחמנא אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה:

אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמחלפא בבעלת הגט דעלמא איכא דאמרי אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפילו היא מאי דעבד שקליה והא דאמרינן בזיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא הני מילי היכא דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה אלא אפילו היכא דליכא אלא חדא יבמה ואיכא עלה זיקת ב' יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה כדתנן בפרק האשה (דף צו:) בן ט' שנים ויום א' הבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת ואמר רבא עלה הא דאמרי רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא ה"מ היכא דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה דהא הכא דליכא צרה מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה:

מתני' (דף לב.) שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהם ואח"כ מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

(דף לג:) שנים שקדשו ב' נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו של זה בזה ושל זה בזה הרי אלו חייבין משום אשת איש ואם היו אחים אף משום אשת אח ואם היו אחיות אף משום אשה אל אחותה ואם היו נדות אף משום נדה ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד וכשמת רלובן עשה שמעון מלמר בלחת מהן וחזר ונתן לה נט למחמרו בפי' שלילו נתן נט סתם וכל סכן לס פירש נס לזיקתו נלסרו שתי נשי רלובן עליו ועל כל לחיין לכל עכשיו שנתן נט למחמרו סותירים הסניס ובליבנע בתרל לפי' היל עלמה הותרה לממלי לעבל שקליס: מקני' **שני** לחין נשוליס. כבר פירשנו לעיל: סחליפו של זה בזה. סחליפו נשותיהן בשוגג ולל במזיד כלילתך בגמרל ומ"ס לממרינן בגמרל לחייבין שם עשרה חטלות לכל לחת ל' משום לשת לחת לים ולשת לחת לס ולס לחיות הן משום לחות לשה ולס נדה היל לף משום נדה נמלל שסס ט"ז ל' חטלות לכל לשה ולרבע לכל לים ולסלנסים ב' וכן הנשים שתים הן שסכירל **ליה לליסור חל על ליסור בין ע"י כולל בין ע"י מוסיף בין ע"י בת לחת** לממתניתין ליסור בת לחת וליסור כולל ולליסור מוסיף ליכל ליסור בת לחת בשעה שקילל **רלובן לת רחל נלסרה על שמעון משום לשת לים** ומשום לשת לס ביכל ליסור כולל הול כשחזר **שמעון וקלל לת נלה מנו ללסרי ליה הנך קילופין בכולהו שלר לחוותל שהן לסורות משום לחות לשה לסרינן לה נמי משום לחות לשה** לבל וליסור כולל לבריס שסיו מותרים לסחרון כולל לבריס שסיו מותרים עם סלבריס ללו שלוסר עליו כנון שקלל זה לחיו לשה וחזר הול וקלל לחותה נלסרה עליו לשת לחיו משום לחות לשה בכולל שסיו לשתו זו קרובות לחרות שנלסרו לו בקילופין של לשת וכללה בכללן לף לשת לחיו שליליה לסורה עליו קולס לכן משום לשת לס וכן נבלה ערב יום"כ לכי לס לשת יוה"כ חל ליסור יום הכפורים על הנבילה בכלל של השחוטה וכן כל כיולא בזה ליסור מוסיף הול שים תוספת ליסור לנבי הנלסר הרלשון כמו שמתחלה היה ליסור לכילה ולבסוף ליתוסף ליסור הנלה ג"ל שים בליסור שני תוספת ליסור לחברים שסיו מותרין בליסור רלשון כגון **לחות לשתו שנעשה לשת לח** למעיקרל הול לסורה לילילה והשתל לסורה לכ"ע **ומנו לחייל ליסור על** שלר בני לדס חל עליו: [קף נ:] **שמא מעוברות הן. ולחר ג' חדשים מותרת** לחזור כל לחת לבעלה לע"פ שנלולות הן לפי שלונם ביסרלל מיסרל סרי לכתיב והיל לל נתפשה הל נתפשה מותרת וכיון שהוחלפו בשוגג ליז לך לונס גדול מזה: **ולס היו כהנות.** לל מיבעיל נמי כהני לחסירן למיכל בתרומה לשת לשת כהן חפילו בלונס [כלן קף נו:] פסולה מן הכהונה ממעוטל דיהיל **לל**

נתפשה הא לאת כהן לפי' נתפשה לאסורה הלכך לאת יכולה מחזירין אותה מיד לבעליהן ואין צריכות זמן הפרשה כלל משום חשש עבור הקהל [לקמן לה. ע"ש] מיהא לתניא קטנה או שחינה לילה כולן צריכות להמתין שלשה חדשים ותרצן לנזירה לרבנן הוא וכבא לחלופה הוא לא נזור לחלופה לא שכיח ומילתא דלא שכיח לא נזרו כה רבנן:

נתפשה הא לאת כהן לפי' נתפשה לאסורה הלכך לאת יכולה מחזירין אותה מיד לבעליהן ואין צריכות זמן הפרשה כלל משום חשש עבור הקהל [לקמן לה. ע"ש] מיהא לתניא קטנה או שחינה לילה כולן צריכות להמתין שלשה חדשים ותרצן לנזירה לרבנן הוא וכבא לחלופה הוא לא נזור לחלופה לא שכיח ומילתא דלא שכיח לא נזרו כה רבנן:

מחזירין אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה: **גמ'** החליפו ברשיעי עסקינן אמר רב יהודה תני הוחלפו (דף לד.) ומאן האי תנא דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת א"ר יהודה אמר רב רבי מאיר הוא דתנן יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד טמא שאכל חלב והוא נותר מן המוקדשין ביום הכפורים רבי מאיר אומר אם היתה שבת והוציאו חייב אמרו לו אינו מן השם ר"מ אליבא דמאן וכו' הא שמעתתא חזינא בה פירושי לרבוותא וכולהו לא דייקי דקסברי דאיסור בת אחת במתני' דיש אוכל אכילה אחת בכלל אכילה היא וקמפרש לה כגון דאיטמי קודם שיביא ב' שערות והשתא איתי ב' שערות דבההיא שעתא איחייב ליה באיסור חלב ואיסור טומאה בבת אחת ולאו הכין הוא כדמברר בפירוש דילן

ועוד איסתבר להו דהאי דאמרינן ומאן האי תנא דאית ליה טעה בדבר מצוה חייב אמתני' דיש אוכל אכילה אחת קיימי וקמוקמי ליה להאי נותר בשהוציאו לשורפו דשרפתו מצוה כי היכי דלהוי טעה בדבר מצוה ולאו הכין הוא דהאי מתני' דיש אוכל אכילה אחת לית בה טעה בדבר מצוה כלל אלא אמתני' דהוחלפו קיימי ועלה קאמר טעה בדבר מצוה כדפרשינן לקמן ולהכי כתבינן להא שמעתא כי היכי לפרושה ולברורה שפיר והדין הוא גמרא ומאן האי תנא דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת פי' כיון דאיפליגו רבי יוסי ור' שמעון בשמעתא קמייתא ולא איתברר דאית ליה לחד מינייהו איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת אצרכינן הכא למיבעי מאן האי תנא דתני האי מתני' דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת ומהדרינן אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתנן בכריתות יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד וכו'

והכין פירוש' איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת דמתני' דהכא שכיון שקידש ראובן אשה נאסרה עליו אחותה ונאסרה היא עצמה על שמעון אחיו משום אשת אח ומשום אשת איש בבת אחת וכשקדש שמעון אחיו את אחותה מגו דאיתוסף בה איסורא לגבי אחין איתוסף בה איסורא נמי לגבי דידיה ונמצא שחייב עליה משום אשת אח ומשום אחות אשה וזה הוא איסור מוסיף וכן נמי משום אשת איש משום דאיתוסף בה איסורא לכ"ע איתוסף בה איסורא נמי לגבי דידיה נמצא ראובן שחייב על אשת שמעון משום אחות אשה מעיקרא ומשום אשת אח ומשום אשת איש באיסור מוסיף ושמעון חייב על אשת ראובן משום אשת אח ומשום א"א בבת אחת ומשום אחות אשה באיסור כולל דמגו דאיתסר בכולהו אחוותא איתסר נמי באשת ראובן בכללן והיינו איסור כולל וכשפירסו נדות מגו דאיתוסף בכל אחת מהן לגבי בעלה איתוסף בה איסורא נמי לגבי אחוה וזהו פירוש איסור כולל

ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת דהדין מתני' ואיסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת דבריתות כבר מיפרשא בגמרא דכריתות והדין הוא גמרא דהתם אמר מר יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ד' חטאות ואשם א' נימא אית ליה לר"מ איסור חל על איסור נהי דאיסור חל על איסור לית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת אית ליה טהור מעיקרא לא אסור אלא בחלב ה"ל טמא מגו דאיתסר בחתיכות טהורות איתסר נמי בהאי חלב והיינו איסור כולל

וחלב מעיקרא לא אסור אלא באכילה אקדשיה מגו דאיתוסף ביה איסור הנאה איתוסף ביה נמי איסורא לגבי חלב והיינו איסור מוסיף וע"כ להדיוט הוא דאסור אבל לגבוה שרי ה"ל נותר מגו דאיתוסף לגבי גבוה איתוסף ביה איסורא נמי להדיוט גם זה נמי איסור מוסיף חל עליו יום הכפורים מגו דאיתוסף ביה איסורא לגבי חולין איתוסף ביה איסורא לגבי חלב והיינו איסור כולל שנכלל החלב באיסור החולין האי הוא פירושא דפריש בגמרא

וליכא הכא איסור בת אחת אלא כדבדי ר"מ הוא דמשכחת לה דקאמר רבי מאיר אם היתה שבת והוציאו חייב וקא פירשו בגמרא האי דאמר ר"מ אם היתה שבת והוציאו חייב לאו מכלל דביום כפורים לא מיחייב אהוצאה אלא ה"ק אף אם היתה שבת והוציאו חייב שתים דשבת ודיום הכפורים דבבת אחת קאתו ומיחייב עלה תרתי ומהא שמעינן לרבי מאיר דאית ליה איסור בת אחת ולאו מגופא דאכילה דאילו היתה באכילה איסור בת אחת הוה מפרש לה גמרא כדפריש להו להנך

ולהכי אמרינן רבי מאיר היא ולא אמרינן תנא קמא דר"מ היא ולאו משום דסתם משנה ר' מאיר היא כדקא פרישו הני רבואתא דהאי סתמא לאו לר"מ היא דהא ר"מ מוסיף עליה ואילו הוה האי סתמא לרבי מאיר הוה ליה למיתנא יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ו' חטאות ופריש להו ואמר דברי ר"מ וחכמים אומרים ארבע אבל משום הוצאה אינו השם והאי הוצאה דנותר לאו לשרפה אפקיה כדקא פירשו הני רבואתא וליכא בהאי מתני' דכריתות טעה בדבר מצוה כלל אלא במתני' דהחליפו של זה בזה הוא דאיכא טעה בדבר מצוה משום דההיא בעילה בעילת מצוה היא כדאמרינן התם ובועל בעילת מצוה ופורש וכיון דאוקימנא כר"מ אקשינן ור"מ דחייב בטעות מצוה חטאת אליבא דמאן וכו' ואי אמתני' דכריתות קאי ועלה קאמר טעה בדבר

תניא צריכות להמתין. קושט שיעשו להכחין בין זרע כשר לזרע פסול: **מתהפכת.** תיכף שמשמשת כלי שיצא מביא הרחם וכתב רבינו חלפסי ז"ל חזינן למקצת רבוותא דפסקי הלכתא כהא כרבי יהודה וחנן נמי יליף מהיכא קא נמרי לה להאי פסקא דהא קי"ל הלכה כרבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ואי לאו משנתינו הרי רבי יהודה כפשטה מתני' דקתני ומפרישין לחתן נ' חדשים שמא מעוברת הן אע"נ דלעיל מיניה תנן **ליכא למימר הכי** דכהא לפי' רבי יוסי מודה למפרישין דלא קתני ר' יוסי אלא בהאי למזנה ומתהפכת כלי שלא תתעבר אבל הא מי יודעה למזנה דשמא תתהפכת ואי אתה יכול לומר כן דהא לקתני פרק החולץ (דף מח.) וכן שאר כל הנשים לא יעשו כן שמא יתארסו על סיום להן אלמנות ואחת בעולות ואחת גרושות ואחת נשואות ואחת ארוסות ואחת שיהיה לילך לבית חמיה או שיהיה לה כעס עם בעלה או שיהיה חולה או שיהיה בעלה חולה או זקן או עקרה או אילונית או זקנה או שאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין ג' חדשים הני כולהו **לא שייכא בהו** לן למיסק ולא קמנו על עיקרא דמילתא מהיכא קא נמרי לה עכ"ל והסכימו עמו המפרשים האחרונים ז"ל כלין ועוד לזנות חונם ומפתה לא שכיח : ולהרן עלך לרבעה לחין פרק רביעי [קף לה:] החולן ליבמתו ונמצאת מעוברת. לא בעי למימר החולן למעוברת משום דלאו חורח חרעה וכל שכן מצוה אמאי לא אקשו הכי במתני' דכריתות בהאי דוכתא ועוד מכדי רבי מאיר לא אמר אם הוציאו לשורפו מנא להו לאוקמי מימריה דלשורפו אפקיה ולאקשויי עלה ולימא להו אנא לאו לשורפו אמרי ועוד אי לשורפו אפקיה אמאי אכליה אלא האי פירושא חבטא בעלמא הוא ולאו דסמכא הוא והרי איתברר בירורא מעליא דלית בהאי מתני' דכריתות טעה בדבר מצוה אלא בהא מתני' הוא דאיתא וליכא אלא לפרושה אלא כדפרשינן:

ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואי קשיא לך ההיא דתניא קטנה או שאינה ראויה לילד הרי אלו צריכות להמתין שלשה חדשים ההיא גזירה היא והכא (דף לה.) חלוף לא שכיח ומילתא דלא שכיח לא גזור רבנן

תניא אנוסה ומפותה צריכות להמתין ג' חדשים דברי רבי יהודה ר' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר רבא מאי טעמא דר' יוסי אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר ור' יהודה סבר שמא לא נתהפכה יפה יפה

וחזינן למקצת רבואתה דפסקי הלכתא בהא כרבי יהודה ואנן לא ידעינן מהיכא קא גמרי לה להאי פסקא דהא קיימא לן דר' יהודה ור' יוסי הלכתא כר' יוסי ואי אמרת משום דקאי ר' יהודה כסתם מתניתין דקתני ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן דהא הכא אנוסות נינהו וקתני מפרישין ליכא למימר הכי דבהא אפילו רבי יוסי מודה דמפרישין דלא קאמר רבי יוסי אלא באשה מזנה דידעה דמזנה היא ומתהפכת כדי שלא תתעבר אבל הא מי ידעה דמזנה היא כדי שתתהפך דהא אוקימנא בהוחלפו למימרא דבטעות הויא מילתא ואי אמרת משום דקתני בפ' החולץ וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן שלשה חדשים אחד בתולות ואחד בעולות ואחד אלמנות ואחד גרושות ואחד נשואות ואחד ארוסות ותניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיה לה כעס עם בעלה או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או עקרה או אילונית או זקנה או שאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין שלשה חדשים הני כולהו לא שייכא בהו לן למיסק ולא קמנו על עיקרא דמילתא

סליק פירקא

(דף לה:) **החולץ** ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא והולד כשר וחייבין בקרבן אין הולד של קיימא יקיים ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי:

גמ' איתמר החולץ למעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה רשב"ל אומר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה תניא כותיה דרשב"ל החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין

(דף לו.) אמר רבא הלכתא כרשב"ל בהני תלת חדא הא ואידך המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין בסוף ובין באמצע משום מתנה דבריו קיימין ואמר (דף לו:) רבי שמעון בן לקיש לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני (ופלוני) ירשו שדה פלוני ופלוני (ופלוני) שנתתיה להם במתנה ויירשוה ואידך דתנן הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובין לבן והבן אינו יכול למחול עליה מהיכא קא נמרי לה עכ"ל והסכימו עמו המפרשים האחרונים ז"ל כלין ועוד לזנות חונם ומפתה לא שכיח : ולהרן עלך לרבעה לחין פרק רביעי [קף לה:] החולן ליבמתו ונמצאת מעוברת. לא בעי למימר החולן למעוברת משום דלאו חורח חרעה וכל שכן בסיפא להכונס שהיה רצא לי מכניס לחתת לחיו מעוברת לרובן יולדות ולא שלא קיימא: **מותר בקרובותיה. ללאו חליצה הוא להתיר לא בעיא** לה: קרובות וקרובים **לקמן מפרק ליהו במתני' הנאסרים על האיש מחמת עצמן וקרובים הנאסרים על האשה מחמת בעלה: אם אין הולד של קיימא. שהיה נפל** לי נמי שילדתו חי ולא שהה ל' יום והוא ספק בן ט' ספק בן ח' ולא נגמרו שימניו שאם נגמרו שימנין לו לקיים לן בנויה שכלו **לו חלצו ולפי' לא** נתקיים ללא יום אחד ולא של מעליא חסוב וכלאיתא **במסכת נדה (דף** מ:) ולקמן במכילתין [קף פ:]: ופסלה מן הכהונה. ולפי' בליעבד מפקינן לה אם נשאת לכהן: **וחייבין בקרבן.** שבעל לאחת אחו שלא במקום מצוה: **והולד כשר. ממה נפשך:** נמ' **לינה עריכה חליצה מן האחין. להא חליצה מעלייתא היא: שמה חליצה. היכא להפילה לאנלאי מילתא לבת חליצה הוא:**

למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב ואיתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח דקנין פירות כקנין הגוף דמי וריש לקיש אמר קנה לוקח דקנין פירות לאו כקנין גוף דמי:

אין הולד של קיימא יקיים . תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ וחכמים אומרים יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס וגרסינן לקמן טעמא דהא מילתא (דף מב:) דסתם מעוברת למינק קיימא וחיישינן דלמא מיעברא ומיעכר חלבא וקטלה ליה ואקשינן א"ה דידיה נמי ופרקינן דידיה ממסמסא ליה בביצים ובחלב דיהיב לה בעל אבל לדידה לא יהיב לה בעל ומתביישא למתבעינהו ליורשים בבית דין וקטלא לברה:

אמר רבא ולדברי חכמים יוציא בגט אמר מר זוטרא דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש וכן הלכתא ואפילו הוא כהן תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל הא לא שהה ספיקא הוא איתמר מת בתוך ל' ועמדה ונתקדשה אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת ואם אשת כהן אינה חולצת רב שרביא משמיה דרבא אמר

וריש לקיש לחמר וכו'. ופסיק תלמודא בסמוך להלכתא כריש לקיש לחלוצת מעוברת ולו שמא חלוצה ואף על גב דלהפילה לכסוף לא חמר: לינגלי מילתא למפרע שהעיבור ולו כלום הוא ואע"פ דכהדיא מקומות קיימת לן לינגלי מילתא למפרע לחמרי שאני הכא שאם בשעה שהלן היה ולדי הלן של היתה רואיה לבא לכלל ליבה חין הכי נמי להסוך עיבור כמלן לליבות למי וחלוצה שהלן לה כשרה הלן שהיו כן לחיבו חייש לילמא בחותה שעה רואיה היתה ליל ולא נמוך הלן שהחר כן נרס לה חיזק לבר להפיל נמלא לחלוצה למעיקרא ולו כלום הוה והא לחמר ריש לקיש לריכה חלוצה מן החחין ולא לחמר לריכה שתם יש חומרים לגר"ל לא פסלה בחלוצה הרחשונה על החחים הלן עליו לבדו מסום לעבד בה מעשה כל זמן שילכך היו חלוצת לחים כשרה וחלוצתו של זה פסולה לבל שעת הנחונים ז"ל לנקט לחין ולו לעכובא הלן לכי עליך טפי כיון לליהו כבר חלן זימנא לחרינו לבל חין הכי נמי לחלוצתו של זה היו כשרה וכן כתב הרמב"ם ז"ל שחולצת ממנו ולו מן החחין: **על פיו. לחר לברי פיו ולא כשתם ירושה בשתיקה: ריבה לחלל וכו'. ללכולן נתן בחייו וחין כאן ירושה ליטול בכורה ולא הפסוטין ליטול בשוה הלא מה שריבה ריבה** [קף לו.] **ומה שמיעט מיעט. ולא** שלה פלוני ופלוני ירש שלה פלוני לא לחר ולא כלום שהתנה **על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הואיל ולא חלק לפסוטין בשוה ולבכור פי שנים: בתחלה. תנתן שלה פלוני לפלוני וירשנה: בסוף.** ירשנה ותנתן לו: [קף לו:] **לעולם לא קנה. ולו לחתני פליג הלא** התם בית נוחלין **[קף לבלו.] פליגי לחורלאי בלוקיה לחתני' לכי** לחת רבין ר"ל וכו' **ירש** פלוני שלה פלוני **ותנתן** שלה פלוני **ליטול** לפלוני **ר'** יוחנן לומר קנה לפי' **לחי לירושה** למללכה **לטון** מתנה בהחי שטר לחל מיניהו כולהו נמי מתנה נינהו ור"ל לחמר **לעולם לא קנה** הלי לירושה לחמרינן להחי הוה מתנה ולהמי הוה **ירושה על** שלמר **לטון** מתנה כו' **לתיקו לטון** מתנה **לתרוייהו: לחחר מותו. שכתב** לו **מהיום** ולחחר מיתה **חין** לחד **בהם הלא לכילת פירות בחייו: מכר** החד **מכורין. לחכול לוקח פירות כל ימי חיי** החד **שהיה בזכות שהיה** לו **לזה בהן:** ומת הבן בחיי החד ר' יוחנן לומר לו קנה לוקח **לפי' לכשיחות** החד **לקנין פירות שהיו** לו **לחד בנכסים** הללו **כקנין הגוף** למו **וחין מכירת הבן מכירה ומתני' לקתני חין** ללוקח כלום **בהם על שיחות** החד **למשמע** לה **כשמת** החד **יש** לו **התם** הוא למת החד **בחיי הבן ומתנה נתקיימה ומה מכר** לו **רלחון לגני כל זכות שהבא לילו לבל** מת **לא בחה זכות לילו:** יקויס. הא לתנן במתני' יקויס כיון דקיימא לן כרים לקים לביתת מעוברת לו שמא בילה ח"כ יקויס רוקה לומר יחזור ויבעול ומיירי כגון שהפילה חו שגולל לשמונה ולחי שלא נתמרו סימניו הא לו חו הכי מוקיחה בחלוצה ומטולין חותו לחומרת [יוציא] שמא ולו שלא קיימא הוא ולריכה חלוצה להתירה לשוק מלרשב"ג לחשוב ליה נפל על שילא בברור שבבו לו חבשיו לחי ולחי ולו מעליא חשוב: יוליא. בגמ: [לחין הולד של קיימא יקויס תנא משום רבי לליעזר לחמרו יוליא בגמ] כתב הריטב"ם ז"ל לחע"נ לליע הלכתא כרבי לליעזר יפיפו שהיה נמי לקיימא לגמרי שלמריס לו שיוליא בגמ לחר שיחזור ויבעול: מעוברת חבירו. **לחפי שמת בעלה והיא מעוברת חו מניקה לסורה להנשח על כ"ל חבשיס שכך תינוק יונק: ולכשיגיע זמנו לכנוס. לסוף כ"ל חבשיס יכנוס** וגרסינן לקמן טעמא להא מילתא לסתם מעוברת למינק קיימא וחיישינן לילמא מיעברה ומיעכר חלבא וקטלה ליה ולקמן חי הכי לידיה נמי ומפרקינן לידיה ממסמסא ליה בביצים ובחלב לייהב נה בעל אבל לדידה לא יהיב לה בעל ומתביישא למתבעינהו ליורשים בבית דין וקטלא לברה: ולברבן לקיימא לן כוותייהו **על שיגיע הזמן לכנוס יוליא בגמ ולא** שני ליה **בהפרשה בעלמא** וכללייך מר זוטרא ולפי' היה בעלה שנשחה הסתם כהן שתשכר עליו בגמ לפ"ה לא מקילינן להא בין רבנן בין רבי מחיר **יוליא בגמ סבירא להו: כל** שעשה משנולל חי ל' יום בלחם. **להכי נקט בחלם לתני סיפא וכהמה שמנה ימים: חינו נפל. ופוטר** לת **חמו מן החלוצה: שפקא הוא.** וחולנת ולא מתיבמת ומיהו רבנן פליגי עליה ולחמרי לחע"נ לגי שהה ולא מעליא הוי ולרשב"ג **נמי לוקא למשפקא לן לי כלו לו חבשיו לשבל לי קיס להו לכלו לו חבשיו תנן בשם' נלה (לף מנ:) תינוק בן יום לחד פוטר מן היבום** והכא בסמוך פסקינן כרשב"ג לגי היכא דלא שפיר לעבדינן כרבנן וכמו שנפרש השתא: מת. בן היבמה בתוך שלשים יום נרסינן ולא נרסינן בית שלשים: ונתקדשה. לקיימא לן ליום שלשים כלפני שלשים: **לשום בחזקת שפטורה משום בנה: שם שמת יבדל היה.** שם זה שקלשה **יבדל** הוא שאם **תחלון** מן היבם **לאחר** קידושין **לא תחסר על בעלה חולנת** ואם זה שקלשה כהן הוא **שאם תחלון תחסר עליו חינה חולנת ומכיון חולב.** והכי הלכתא לכיון לליבת רבנן לפליני עליה לרשב"ג לחמרי לחע"נ לגי שהה ולא מעליא הוא נבי שמת כהן לגי לשפיר לעבדינן כרבנן ויתבה תותי בעלה בגי חלינה ולא תגע מבעלה כהן ומיהו שם בן ח' ולחי שגי נמרו סימניו לפי' לרבנן נפל הוא ותגע מבעלה כהן וחולנת ואם הוא בן ט' **ולחי לפילו לכתחלה תגשה בגי חלינה** לולחי ולו מעליא הוא וכן הלין בשהוא **שפק בן ט' [שפק] בן** ח' שם שנמרו סימניו ולא מעליא הוא ותגשה לפילו לכתחלה **לא לחינה הא גגי** כשהוא ולחי בן ח' שנמרו סימניו שהם שערו ונפרניו **לי נמי שפק בן ט' בן** שמונה גגי שגי נמרו סימניו לבהא הוא לעבדינן כרשב"ג לחומרת ובחשת כהן שמכינן לרבנן לרבים נינהו לסורת הלין להלכתא כוותייהו גגי לחמחמרינן כרשב"ג בחבל במעוברת

ומינקת חבירו כולהו נמי בעו ואפי' בכהן שתאסר עליו עולמית וכלפריסיות לעיל והקשו ז"ל במתני' כשכנסם יבמתו ומינקת מעוברת למה לי קנסו חכמים שיוציא בנו ואף על גב דמתאסרא עליה ותירצו לכיון שלא הוכר עובדא וסבר היה לעשות מעיה לי רעי לקנסו ומיהו לא הוכר עובדא כתבו תרי"ט ורבותיו ז"ל דבכהן ולחי קנסינן ליה להוציאה בחליצה ואף על פי שאין הולד של קיימת: **ליתמר [כו'] ערוקיה מיסתייה. ולא בעו למיכפייה למיהב ניטחא לגבי לעתיה ולא בעי לכנוסי על זמנו** כך פרש"י ז"ל וכתבו תו' המפרשים ז"ל למקבריו נראה שאינו כנוס ממש כייפינן ליה בשמתא על סירוב או יהא בגילוי **על סירוב זמנו** לכנוס וכן כתב הרא"ש ז"ל והסיף עוד לומר שקונסין אותו לאחר **זמנו שלא יכנוס על** סירובו עליו כתוב היטיב שעמל עמה בתוך תשעים ואין זה לעת התוספות ולחריס מן המפרשים שכתבו ליישב שנכוף אותו לנרש **בגט על זמנו** בלבד ויש שפירשו לאפי' בשכנסם נמי ערוקי' מיסתייה וקלקה לאו לוקח ולכ"ע אם קדם ולא ברח היו משמתינן אותו על סירוב או יעמוד בגלויו כל ל' יום ורמב"ם ז"ל נראה שהוא סובר שמנדין אותו מפני שעבר לדרבנן אבל אין כופין אותו להוציא ואפילו בכנסם שלא שמפריסין אותו וכשברח ערוקיה מיסתייה להגילו מן השמתא לעבר לדרבנן וכתבו עליו לחינו מחוור ובכנסם את המעוברת נראה ולחי לסיה משמתי' ליה ואפי' ברח על [שכנה] סירוב מפני שהוא ולחי להיו משמתינן שמתא לי כונס תוך ל' חלסיס כיון שעברו ל' חלסיס ומעלת שליש מעוברת שריון **ליה וכנס לה אבל אם** מעלת מעוברת עומד בגלויו על שתלה ותניק כ"ל חלסיס או על סירוב ועת קלת רבותי לכל שסיום קטנה ולינה לחויה לילל שאין אחד זו ואחד זו חולצת

יום קיג

וקיימא לן כרבינא (דף לז.) דכיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל דאמרי אע"ג דלא שהה ולד מעליא הוא גבי אשת כהן דלא אפשר דאי חליץ לה איתסרא לה על בעלה עבדינן כרבנן ולא מצרכינן לה חליצה ולגבי ישראל דלית בה פסידא עבדינן כרשב"ג הלכך חליץ לה ועיילא לה לגברא ואי כשנתקדשה מותבינן לה תותי גברא והך דאמרינן התם לענין שומרת יבם שנשאת בלא חליצה לא שייך בהא מלתא דהתם ודאי בעיא חליצה אבל הכא דכיון דמית בתוך שלשים יום ספיקא הוי ומספיקא לא מפקינן איתתא מתותי גברא אלא אי בעלה ישראל חליץ לה יבמה ויתבה תותי גברא ואי בעלה כהן דאי חליץ לה יבמה איתסרא עליה יתבא תותיה בלא חליצה כדכתבינן:

(גרסינן * ד"ת מ"ז בגמרא איבעיא להו מעוברת חבירו ומינקת חבירו דמינסבא לכהן מאי עבוד רבנן תקנתא לכהן או לא ומסיק דלא עבוד תקנתא וצריך להוציאה בגט אפילו כהן):

איתמר קידש אלמנת חבירו או גרושת חבירו בתוך שלשה חדשים וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר משמתין ליה וחד אמר עירוקיה מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם ערוקיה מסתייה וכן הלכתא:

(דף לז:) תניא ר"א בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה במדינה זו וילך ויקח אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה עם זה ונמצא אח נושא אחותו ואב נושא בתו ועל זה נאמר (ויקרא י"ט:כ"ט) ומלאה הארץ זמה ועוד תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה ודעתו לגרשה משום שנאמר (משלי ג':כ"ט) אל תחרוש על רעך רעה וגו':

ספק בן תשעה לראשון או בן שכעה לאחרון יוציא והולד כשר ואם לא הוציא הנולד אחר כן ספק ממזר הוי (דף לז. ע"ש) ואסור בבת ישראל ואסור בממזרת שמתניתא לעל מסוס נזיריה לר"מ חס עבר וקדש לו כנס לא כייפינן ליה לגרש ולא היו משמתינן ליה לחיסורא לעבד כדי שלא יוציא לעל כופין לאפריסה נ' חלסיס כיון שזמנו קנוב ובתום' מנמנמים בזה. עכ"ל הריטב"א ז"ל: תניא. לא יקח לחס. ולא מיבעיא בלא קדושין שאין הדבר מפורסם לכיכא למיחס שמא יכולו להזדווג זה עם זו שלא לפילו **ע"י קדושין ונשואין שהדבר מפורסם גזר ר"ח** ובגמרא קדשו וחס רב כי מקלע לדרדסי' חמר מלן הויא ליומיה כלומר **מי חפנה להנשא היומיה שתתעכב כלן** וכן ר"ג כי מקלע לשכנציב חמר מלן הוי ליומיה ולא חייבי להם לר"ח ופריק תלמולא דשתי רבנן לפקיעי **כ"ע בשמייהו וקורין לבתו על שמו ושם יבא בנו ממקום לחר ישמעשיה בת חכיו ויפרוש:** יניעי. מסוס ספק כרת: והולד כשר. ממה נפשך **שם הוא בן רשעון** שפיר לו שם הוא בן שני נס בן כשר הוא: ושם לא הוציא. **וקיימא על שילוה לו בן הרי הוא ממזר מספק שמא הרשעון בן המת היה וקם עלה בכרת ושתתכח חלי שני ולא חייבי כריתות וממזר** ושאר בכת ישראל מסוס לא יבא ממזר בקהל ושאר בממזרת ולחית לשמא **זה חינו ממזר ואיך נתיר** לו ממזרת שילכך לא מיבעיא ולאן בספיקן שלא לף ספיקן בולאן [וספקן] בספקן שאר מהאי טעמא **לשמא זה פסול** וזה **כשר** ולאו הן ספקות שתוקי ואסופי וכותי. פי' שתוקי **שקורין חביו ואמו משתקתו:** אסופי. **שנאספו מן השוק וכשולהו לילה למיחס שמא מפסול נתעברה.** כותי. **אינו מקפיד על קילוסי כשם ושטר לנית ליה נזירה שוה לקיחה קיחה וכי מקדש לה חד מנסכח לאיך נפיכך כולן ספק ממזרים שמא נתקדשה לאו לאחר:**

דקיימא לן כר' אליעזר דאמר בפרק י' יוחסין (דף עד.) ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור:

(מכילתין דף לז:) ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו ויבם א"ל אנת ברי דידי את ולית לך ולא מידי הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי אחונא את ומנתא אית לך בהדן סברי רבנן למימר היינו מתני' דתנן הוא לא יורש אותן והן יורשין אותו והכא איפכא הוא דהתם אינהו אמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול וה"נ איהו אמר להו אייתו ראיה ושקולו אמר ליה רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי ואידי ספק נינהו אלא אי דמי למתני' דמי לספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם דהתם אמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול נקוט האי כללא בידך כל היכא דחד ודאי בירושה וחד ספק מוקמינן לנכסי בחזקת הודאי ואמרינן להאיך אייתי ראיה דאית לך ושקול והיכא

[קף לז:] **ספק ויבם.** ממון המוטל בספק. **שאין זה מוחזק בהם יותר מזה לחלס זה בן המת אין ליבם בהם כלום ואם בן היבם הוא אין לו בהם כלום הילכך אין כאן מוציא מחבירו להטיל עליו הרחיה** וכתב רבינו אלפסי ז"ל נקוט הכי כללא ביד כל היכא דאי בירוסף וחל ספק מוקמינן לנכסים בחזקת הולאי ואמרינן להאי **חייבי רחיה רחית לך ושקול והיכא** דתרוייהו ספקא הוי ליה ממון המוטל בספק וחולקין. ואם תאמר וכיון דהכא **אי למר לא למר ואי למר לא** לנעבדא שולא דלייני דכי הינא בכל היכא דאיכא מיעוטא שלא עבידא לאנגויי ואיכא לכל חד מינייהו דררא לממונא כדמוכח פ' חזקת הבתים (קף לה.) וי"ל דכיון דמחמת ירושה הן בחין ודמי כמאן דתפיסי בהו תרוייהו לא בעינן לאפוקי מיניהו למעבד שולא דהיינו שולא לעבוד רבנן שיהו חולקין בה והינך לכל לאליס נבר נמי ליכא הכא אהאי טעמא דתפסי בה תרוייהו ואיכא דררא לממונא לכל חד וחד ועוד שלא תאמרו כל לאליס נבר שלא היכא דאיכא למיקם עלה למילתא לאיכא למעבד בה שולא וכדמוכח פרק חזקת הבתים (קף לה:) ופ"ק דמציעא: **וספק ובני יבם** שבאו לחלוק ספק בן ט' לספק בן ז' לאחרון אומר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דילי נינהו בני יבם אומרי ליה את אחזונא את ומינתא הוא לחית לך בהאי פי' רש"י ז"ל **ליהבי ליה מינתא דמודו ליה ואיהך הוי ממון המוטל בספק וחולקין כדין היבם והספק: ספק ובני יבם.** בתר דפלוג **כדאמרן נעיל לחולקין** ונפון זה שאמר בתר דפלוג מוכיח בפירוש דלוקח בתר דפלוג יבם **עם הספק בנכסי מיתנא** הוא דלפלוגינו ר' אבא ורבי ירמיה הא לאו הכי מוקי רבי אבא לרבי ירמיה למפיק מיניהו ממה נפשך ליכול ספק למימר אי אחזוכן אנא וכו' ולף על גב דספק לא הוי זכי עם היבם אנא בחלוקה מ"מ עם הבנים זכי טפי בממה נפשך וכן כתבו האחרונים ז"ל בשם רבינו יצחק ז"ל ולעולם מסקים עמו: **ואי אחזוכן אנא וכו'. ואי משום לשקולי אנא פלגא בנכסי מיתנא מהדרנא לכון ההוא פלגא ונחלוק בשוה הכל בין בנכסי הראשון ובין בנכסי האחרון וכנון שהיו נכסי היבם מרובין והאחין מועטין: קס לינא. אחר שנעשה בין בנכסי המת אין זה יכול לחזור ולערער עליהן ומה שהוא שולל בנכסי היבם לאחרי ליה חייבי רחיה: הלר לינא. ומהלרי ליה פלגא מנכסי מיתנא או פלגי כולהו נכסי שוה בשוה** ופסקי רבותינו ז"ל הלכתא כרבי אבא משום דקי' כרבנן לפלוגי עליה לחלמון במי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקנרא משום למיירי בחד שלקח ל' שלות מל' בני לאם והיו השלות הסם מקיפין שלה שלם זה ואין ספק שמתחלה כשהיו מל' בני לאם כל חד וחד אני למלחי ליה ולומר לאו לחרוך נבאי לבל עכשיו שכל השלות מחד נברא שבר לחמון למימר לליימא ליה האי על כרחך לחרי נבך הוא היולכך **יתן לו לרך קנריה** ורבנן שברי אני למימר ליה אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא למריהו כי היכי דלא אניא לאשתעויי לינא בהאי. פרש"י ז"ל אי שתקת **לא אעלה לך בדמים יקרים** וטעמו ז"ל משום דאי לא

דתרוייהו ספיקא הוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין וספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם בתר דפלוג יבם בהדיה בנכסי מיתנא פלוגתא דרבי אבא ורבי ירמיה רבי אבא אמר קם דינא אע"ג דאמר להו מה נפשך אי אחזוכן אנא הבו לי מנת' בהדייכו ואי לאו אחזוכן אנא אהדרו לי נכסי דאבא דפלוג אבוכון בהדאי ולא הדר דינא ולא מפקינן מיניהו ולא מידי ורבי ירמיה אמר הדר דינא ומפקינן מיניהו ממה נפשך ופסקו רבואתא הלכתא כרבי אבא משום דקים ליה כרבנן דפלוגי עליה דאדמון במי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר:

(דף לח.) וספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא דהוא אבא דיבם ספק אומר אנא בר מיתנא אנא ופלגא דנכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי ליה את אחונא את ומנתא הוא דאית לך בהדן פלגא דקא מודי להו שקלו ותלתא דקמודו ליה שקיל פש דנקא הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין:

מאי לחני לאיכך שתיקתן לימא ליה לכי מהדרת והקשו על פירוסו ז"ל לאע"פ שיכול להפסיל לו למחר אין להם לחכמים לזון חלק במקומם ושעתם ולא להטיל פסדר ביניהם ולומר יקח לו לדך במאי מנח ועוד היכי קאמר מהדרנא שטרא כלומר כל לאחד ילמוד לך ולא יהיה לך לדך לאל"כ תקנה אותה כרצונם בלמים יקריס וכי בשביל חזרת השטר חזר המכר או המתנה והלא צריך לחזור ולמכור להם וזו לא עליפי ממנו שהוא המוכר ואי עליפי טפי ומני מלחי ליה ל"כ ה"ל הלה מפסיל זכותו והיכי שבקי ליה רבנן למעבד הכי ולא קנסינן ליה לפיכך פירסו הם ז"ל למהדרנא שטרא למריהולא אמר כן אלא ליפות טענתו וה"ק לכיון לאתי מכח ל' שהפסיל זכותו עמהם כלאמרן הרי נכנס הוא במקומם לגמרי וכאילו החזיר להם שטרותיהם ולן זה עמהם וזכו בדין למה **מכר לו ראשון לפני כל זכות שיבא לידו** בין מה שהוא שלו **ואלי בין** מה שזכה בו מחמת הספק אלמא לרבנן זכותו של זה כזכותם של ראשונים שבא הוא מכחן ממש אע"פ דהוה מני למימר לזה תרחי נבך מה שלין כן לכל לאחד מן הראשונים וה"ק ז"ל כר' יצחק לאע"נ דבני יבם בחין (עליהם) מכח מה שפסק שלין כן ליבם אמרינן קס ליה לינא וכ"ש הוא להתם כרי **הוא בתביעתו לולאי יש לו** לרך נביה וכמו שתובע לחבירו מנה שלי נתערב במעותיך אבל הכא נהי לאתי עלייהו ממ"נ אינו ברי בתביעתו מאיזה כח **הוא בא אם מכח מיתנא אם מכח יבם** ובכל טענה מאלו אמרינן ליה חייבי רחיה הלכך אי אמרי' להתם הלכתא כרבנן כ"ש לפסקינן הכא כרבי יצחק ואמרי' קס לינא: **ספק ובני יבם בנכסי סבא. יצחק** יבמי **נוטלים שלשה:** תילתא שני זוהובים תילתא לכולהו נכסי שקיל. לקמן **אמרי ליה לחונא את ואינהו הוו תרי והוא שלישי: פש לנקא.** מנעל **עלה אלי אמר ליה כולה והני אמרי כולה לידין חולקין הוא נוטל חצי וכין שניהם אחני:** בגמ' [קף לח.] ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ופלגא לנכסי לידי נינהו ויבם אמר ליה את ברא לידי את ולית לך ולא מידי הוי יבם ואלי ושפק ספק ואין ספק מוציא מידי ואלי. וכבר פירשנו שספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון נקרא ספק בכל ההלכה: [קף לח.] **הוי יבם ואלי.** כי לפילו לדברי הספק היבם ואלי הוא בנכסים ליטול פלגא מיתת וכיון שכן אין לומרים שיחלוקו חצי האחר אלא אמרי' שעומדין כל הנכסים ברשותו כי הוא יורש ואלי ואין ספק מוציא מידי ואלי אמר ליה הבא ראיה לאת יורש ושקול ודוקא בהא אמרינן אין ספק מוציא מידי ואלי מטעמא לאמרן אבל בשהוא ואלי אלא מחמת ירושה אין לומרים כן וכל שכן **אם ואלי שלו זה** מחמת הולאת חבירו שאין לומרים כן אלא נוטל מה שהוא וחולקים השאר כיצד כלאמרן ריש מציעא זה **אומר כולה שלי וזה אומר** חציה שלי שזה נוטל ג' חלקים וזה נוטל רביע ולפי מה שאמרו שאין לומרים כן אלא ספק מוציא מידי יש לשם עליה לאחד אלא מהן שהמחצה שלו אין לומרים בו אין ספק מוציא מידי ואלי אלא זה נוטל ג' חלקים וזה נוטל רביע:

מתני' שומרת יבם. ממתנת ומעמדה ליבם כמו עניה זו לגזוז **שמרה בכתובות** בפרק חלף על פי (לף סב:): **שנפלו לה נכסים.** מחדיה בעודה שומרת יבם הכי מוקמינן ריפתא למתני' בגמרא: **מוליס כ"ם** וכ"ה. חלף על נב לפלוגי בלרוסא ממש לכ"ם לומרים תמכור וכ"ה לומרים לה תמכור הכא מוליס כ"ה שמוכרת לכתחילה ללא למי שומרת יבם לחרוסא לפי שחרוסא קנויה על שנתחייב הבא עליה שקילה הילכך כל כך זכה בה שהן לה למכור לכתחילה אבל בשומרת יבם שלא עשה בה סוס מעשה הוא בעצמו שלא מכח אחיו והבא עליה לא מחייב אלא מלקות לחודיהן ולאו לכזכותה נפלו הילכך מוכרת לכתחילה ואע"ג דלבתר הכי עבד בה מאמר מ"מ כשנפלו בזכותה נפלו ולא בזכותו: **בכתובתה ובנכסים הנכנסין. היינו נכסי מלוג שהקרן שלה קיים ובשהיה נכנסת נכנסים עמה ובשהיו יוצאת מבעלה יוצאין עמה** לפיכך פירשו בכתובה עיקר כתובה ותוספת ונכסי צאן ברזל שלף הלו נקרלוים כתובה בהדדה מקומות בתלמוד מפני שהם כתובים בה וכלאחרינן תקנו קבורתה תחת כתובתה: **בית שמאי לומרים יחלוקו. לפפך נשואה היא** לבגמרא מוקמינן הך סיפא בעבד בה מאמר ומאמר לכ"ם עושה סחר **נשואה וזוכה ליבם בחני ירושתה מספק שהבעל יורש את אשתו וזו שספק נשואה היא לנלו זכה בפלגא:** ואמאי כתב הריטב"א ז"ל לפי שיטת הגאונים אשר הסכימו בה גדולי רבותינו ז"ל והוא הנכון נמצא למ לנכסי צאן ברזל לעולם בחזקת יבם וכן נכסי מלוג שנפלו בשהיה תחתיו לבעל אבל שנפלו בשהיה שומרת יבם בין עשה בה מאמר בין לא עשה בה מאמר הרי הם בחזקתה **ומוכרת ונותנת ואם מתה אין היבם יורש בהם כלום** לב"ה וכל זה ביבמה מן הנשואין אבל **יבמה מן האירוסין** לפיולו נפלה לה נכסים בשהיה תחת האירוס **אין ליבם בהם כלום** לא בחייה ולא לאחר מיתתה אם מתה בשהיה שומרת יבם והפסק הזה לגיבא לרבה [לף לט.] דהלכתא כוותיה לגבי חבירו בר מיע"ל קנ"ס ולף על נב לאמר רב לשי **ליקח מתני' כוותיה לאביי הא קשיא ליה מתה** כלאיתא בגמרא וכיון לכן לא מכטלים מסום זה אבל התפום ביניהו דהלכתא כרבה וכן פסק ר"י ז"ל וכן פסקו הגאונים ז"ל ולפי שיטת רש"י ז"ל ע"ג דהלכתא כרבה נכסי צאן ברזל בחזקת יבם אבל בשהיה תחתיו לבעל בפרק מי שמת (לף קנח:) וכן נכסי מלוג שנפלו לה בשהיה תחתיו לבעל בחזקת שניהם וחולקים וזה הפרש שם לענין הפסק בין שיטת רש"י ז"ל **לשיטת רבינו לאפסי ז"ל אבל בשאר הלוים הכל לין לחד עכ"ל: עם יורשי האב.** הא לגלי קתני יורשי אבא כלקתני פרק מי שמת מסום להכא לין יהוא אם היבם יורשה או בני מתפחתה: נכסים בחזקתן. כלמפרש וחזל כתובה בחזקת יורשי הבעל. כלומר עיקר כתובה ותוספת ונכסי צאן ברזל בחזקת יורשי הבעל לכלולי עלמא הוו נכסים שנפלו לה בשהיה תחתיו לבעל ויבם עומד במקומו לבעל בנכסי צאן ברזל: ונכסי מלוג שהם הנכסים **הנכנסין ויוצאים עמה** הם בחזקת יורשי האשה. והא לבסיפא לחרי ב"ש יחלוקו ובריבא מוליס להכל בזכותה ומוכרת לכתחילה מסום לריבא מיירי בשהיו בחייה והניח ולדות ולאו והינהו ספק ולא לחי ספק ומוציא מידי ולאו לכל סיפא **הואיל ומתה הללו בחיים וטועניס מכח ירושה והיבם טוען מכח ירושה הילכך שניהם ספק וספק** ויחלוקו וריבא הלכה היא ולישא לפלוגי עלה וסיפא מוקי לה עולא בגמרא [לף לח.] ביבמה מן הנשואין והיא ספק נשואה לענין היבם ולפיכך הוי **יבם לגבי יורשיה כספק** יורש לגבי ולאו יורש בנכסי מלוג לב"ה והא"נ **חם מכרה ונתנה** בחייה הין היבם **מוציא כלום מיד הלקוחות** ומיהו לכתחילה לא יתכוון לדברי הכל כיון שיש בהן ספק נשואין היבם: כנסה שבח עליה. כלכתיב יבמה יבא עליה: כחשתו לכל לכל. לגרשה בגט ואחר שגרשה מותר להחזירה כחשה ממש לעלמא: על נכסי בעלה הרחשון. שהין נכסי היבם מטועבדים לה כלל ויכול למוכרן כשירצה לאפה הקנו לו מן השמים ומיהו כל נכסי בעלה הרחשון מטועבדים לכתובתה ולפ על פי שהוא זוכה בהן הינו יכול למוכרן בלא רשותה לפ על פי שיש נכסים כפלי כפלים ככתובתה וטעמא לאי משתלפי הני נכסי מהני לאבל לא היו נכסים כלל לכתובתה תקנו חכמים שיסתעבדו נכסי היבם לכתובתה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואחר שנשאה זה סוב הין שהר לחוות זוכין בנכסי מתה כלל שלא הכל לזה: נרסי' בגמ' [לף לח:] לחר (רבה) [רבא] לאיי ואיי לגבי לא כשהיה נשואה וזיקת נשואה עושה ספק נשואה ריפא לאיתא לאיה הוי לה איי ולאי ואינה ספק הין ספק מוציא מידי ולאי ריפא לחתה הללו בהין ליהם והללו בהין ליהם ויחלוקו לכאי לחר ריפא לגבי לא כשהיה שומרת יבם סיפא לגבי לה כשהיה תחתיו לבעל וקסבר לבי"ע לא פליגי לילה ורבא לחר לי לגבי לה כשהיה תחתיו לבעל לכ"ע לא פליגי לילה עליף מילה שלא לחר רבא לאיי ואיי לגבי לה כשהיה שומרת יבם ריפא שלא לעבד בה מאמר וסיפא לעבד בה מאמר וקסבר רבא מאמר לב"ם עושה ולאי לרוסא וספק נשואה ולאי לחלוק בנכסים לגבי לה מסנזקקה ליבום. פי' לאיי ולאי. **שהקרן שלה ממ"נ היולך לגיחה חזקה לילה.** סיפא **הואיל ומתה הללו בחין וטוענין מכח ירושה והיבם טוען מכח ירושה היולך שניהם ספק לב"ם לאי זיקה ככנוסה הין כאן ליורשי החב כלום שהבעל יורש שלה ואי לא ככנוסה לגיחה הין כאן ליבם כלום לפיכך ספק וספק הוא וייחלוקו ולב"ה הואיל ואלו ואלו קרובים ולאין והוחזקה נחלה זו בכר בחזקת מספחתה לחרינן חוקי לחזקה לחבל בחייה ולפירות לפי' ב"ם** מולו **לנכסים בחזקתייהו ולא שקיל בעל מיליי.** כך פירש"י ז"ל: **נפלה בשהיה שומרת יבם.** [וכולה כשנפלה] מן הנשואין. ריפא לב"ע כיון לספק נשואה היא ואין לו כח בנכסים מחמת החם כלום שלא נפלו לו בחייו נם מעצמו **הין לו בהם** סום זכות ואפי' בנוף וב"ם בפירות שלא תקנו ביבם כלום והוא הדין שאם מתה הינו יורשה וכשנפלו תחתיו לבעל הוא לפלוגי ב"ם וב"ה בסיפא לחתני' וקסבר לבי"ע לא כיילה. פירש"י ז"ל למלוקמ' שנפלו לה בשהיה תחתיו לבעל אזכה בהם הבעל ואפ"ה לחרי בני מערי ב"ה שהנכסים בחזקתה על כרחיך שבר לבי לגיבא דב"ה יש לו שלא מחיים בנכסים כיל לאשה בשום ולפיכך כשמת בעל הורע כח שלא שהיא שפק נשואה ויהא עליפא מילו ולפיכך **נכסים בחזקתה ורבא חמר** לב"ע ואפי' לב"ה **יש לו שלא בעל עליפא מילה** ואם נפלו לה בשהיה תחתיו לבעל לאף ב"ה מודים לחולקים להוה לה יש לו שלא יבם כיילה. **וה"נ פלוגי לבי ורבא** בהא ריש פ' הכותב (לף פג.) לחבי שבר **יש כילה ורבא שבר לילו עליפא מילה ולחרי' אתם לנפקא מינה לגמרת יבם.** ולחרי' אתם לאיי ואיי וכו' ריפא לגי עבד בה מאמר. **קולם שנפלו לה הנכסים** ואע"ג לבתר הכי עבד בה מאמר מ"מ כשנפלו בזכותה נפלו ולא בזכותו שלין זיקה עושה כלום בנכסים סיפא לעבד בה מאמר **קולם שנפלו לה הנכסים** ולב"ם כיון לחמר קונה עושה ספק נשואה לחלוק בנכסים ולב"ה אינו עושה כלום שהינה יכולה מהבריהם ולפיכך חומר ב"ה שהנכסים בחזקתה

מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים בית שמאי וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסין והיוצאים עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האב כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על

נכסי בעלה הראשון:

גמ' (דף לט.) כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא א"ר יוסי בר חנינא מלמד שמגרשה בגט ומחזירה:

ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

מתני' מצוה בגדול ליבם לא רצה מהלכין על כל האחין לא רצו חוזרין אצל הגדול ואומרים לו עליך מצוה או חלוץ או יבם תלה בקטן עד שיגדיל ובגדול עד שיבא ממדינת הים ובחרש ובשוטה אין שומעין לו אלא אומרים לו עליך מצוה או חלוץ או יבם:

גמ' איתמר ביאת קטן וחליצת גדול פליגי בה ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד אמר ביאת קטן עדיפא וחד אמר חליצת גדול עדיפא (דף לט:) איכא דאמרי בביאה כ"ע לא פליגי דביאת קטן עדיפא כי פליגי בחליצה והכי איתמר חליצת קטן וחליצת גדול פליגי בה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר חליצת גדול עדיפא וחד אמר כי הדדי נינהו האי קטן לאו קטן ממש הוא דהא תנן והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אלא האי קטן לא הוי פחות משלש עשרה שנים ויום אחד והביא שתי שערות והאי דקרי ליה קטן משום דלגבי אחוה קטן הוא תנן התם בבכורות מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה וכו'.

אמר רב אין כופין כי אתו לקמיה דרב אמר ליה אי ניחא לך יבם ואי לא חלוץ וכן אמר רב יהודה אין כופין מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה איך פלונית בת פלוני קריבת פלוני יבמה קדמנא ואישתמודענוהי דהדין פלוני אחוהי דמיתנא מן אבוהי הוא ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יבם ואי לא אטלע לה רגלך דימינא ואטלע לה רגלא דימיניה ושרת סיניה מעל רגלוהי ורקת באנפוהי רוקא דאיתחזי לנא מפומא על ארעא בבי דינא ורב אחא בריה דרב אויא מסיים בה משמיה דרב יהודה ואקרינוה מה דכתיב בספר אורייתא דמשה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל ואקרינוהו לא חפצתי לקחתה (דף קו:) מר זוטרא משרטט וכתב להני

ואפי' לאחר מיתה וזה הולך כפי סיטת רש"י וקנת רבותינו בעלי התוספות אבל רבינו חלפס ז"ל והגאונים הולכים בשטה אחרת לחלוטי לחמר לכולי עלמא ילו שלא בעל כיצד וכיצ שמאי סבורי לכיון ליל שניסס שוס בחייס הוא סלין נכי יכס וכיון לכן חולקין בין **בחייה ולפירות בין** לאחר מיתה ולגנופה וכ"ס סבורי למחייס לבעל יל שניסס שוס ומינה לכי היכי שאס מתה היא נתרוקנה רשותה לבעל כך כשמת הוא נתרוקן רשותו לאסה ו בחזקתה **בין לפירות בין לגופה בין** מחייס בין לאחר מיתה ומתה נאו לווקא לס"ס בחייה ולפירות **ורבא סבר לולאי ילו עליפא מילה** מחייס וכשמתה היא נתרוקן לבעל זכותה אבל כשמת הוא לא נתרוקן מזכותו כלום כיון לאיכא יבם לקאי בחריקיה הלכך אי כשנפלו לה כשניא תחתיו לבעל אפי' ב"ש מודיס שהנכסים בחזקת יבם מחייס ולאחר מיתה וכי פליגי כשנפלו לה כשניא שומרת יבם ובלעבד בה מאמר כלפרסיגן לעיל מעתה לנכסי נאן ברזל ללכולי עלמא היו כנכסים שנפלו לה כשניא תחתיו לבבי הכל נכסים בחזקת יבם וכלתנן כתובה בחזקת יורשי הבעל ויש בכללן אפי' נכסי נאן ברזל ומתני' תרי ליני קתני בלאוח כלפירסתי לעיל ומס שנאלקו בכבא בתרא [לף קנח:] בחזקת מי מפני שלא היה שם יבם אבל בכאן שים יבם הא ולאי **במקום בעל קאי** ולסיטת רש"י ז"ל נ' ליניס תני מתני' ונרסתו וכיצ הכל אומרים נכסים בחזקתן וכתובה בוא"ו ומס נכסי נאן ברזל ולא אי בחזקת מי וכתובה היא עיקר כתובה ותוספת בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין וכו' **הס נכסי מלוג** בחזקת יורשי האב: וכבר הקשו המפרשים ז"ל על נרס' זו וברור שהנכונה סיטת הגאון ז"ל לתרי ליני תני מתני' כלפירסתי: [דף לט:] **מתני' מצוה בגדול. מוהיה הכבור: לא רצה.** **מפרש בגמרא** לא רצה ליבם שלא לחנון הולכין על כל האחין למי שהוא קרוב לו בשניס ואס לא רצה נס הוא ליבם הולכים לשלישי שהוא גדול לאחריו וכן לעולם לנוח נגו ביבום של **קטן מחליצת הגדול (ולא קטן ממש** קאמר להא תנן החולצת מן הקטן חליצתה פסולה שלא **היו קטן לא** שהוא עשרה שנה ויום אחד והביא שתי שערות **והא לקרי ליה קטן משום** לגנבי אחוה קטן הוא): **תלה בקטן. קטן ממש: ובגדול.** לו שהיה גדול **האחים במדינת הים ויש לו אח כאן ותלה גדול האחים** לאחר לפניהן **בו לומר המתינו לו שהוא גדול ממני שמא ייבם** אותה: **עליך מצוה.** לף **על פי שאחיך במדינת הים גדול ממך כיון שאחה גדול האחין לאחר לפניהן עליך מצוה לשהויי מצוה לא משהינן** ולא נענן אותה: **גמ' ביאת קטן וחליצת גדול.** **גדול רוצה לחלוץ וקטן ממנו רוצה ליבם: ביאת קטן עליפא.** להא פתח בה שכתוב תחלה: ליכא למאני מסוניין משמע כמאן למאר מצות יבום קודמת למצות חליצה ולאי לא היכי מאני למרן לביאת קטן עדיפא מחליצה דגדול אלא ולאי כלאחרן וכתב ריטב"א ז"ל מכאן רמיזה לפסוק למצות יבום קודמת למצות חליצה: תנן התם. במסכת בכורות [דיש לף יג.]: **לאחר רב אין כופין.** פי' רש"י ז"ל לשפיפא קאי לחף על נב למצות חליצה קודמת **אי תרוייהו ניחא להו ליבם אין כופין אותם לחלוץ** וכן משמע פסטא לסגניא לומר לע"פ שלאחרי מצות חליצה קודמת מפני שאין מתכוונים לשם מצוה אם מקום אין כופין ורב יהודה לשתקין בגט חליצה כן בכורות האחרונים הוא אבל ר"ח ז"ל ור"ת פירשו לשריפה קאי אף על נב למצות יבום קודמת אם לא רצו ליבם אלא לחלוץ אין כופין ליבם וכן נראה שנוטה לזה לשת הרי"ף ז"ל ואילו בשיפא למצות חליצה קודמת כיון לחייסין לילמא פגע בערוה כופין אותם לחלוץ וכתב רש"י ז"ל שאם היבמה נותנת לאחלצה לדבריה שאין היבם הגון לה **כופין אותו לחלוץ** לע"נ לניחא ליה ליבומי וכלאחרי' יבמה שנפלה לפני מוכה שאין חוסמין אותה ומוכה שאין לו לוקח אלא הוא הלין למי שאינו הגון לה וכלאחרי' נמי בפרק המדיר (דף עז.) שהיבמה שנפלה לפני אח בורסקי **יכולה לומר לאחיך הייתי רוצה לקבל ולך אי אפשי לקבל** ואחרינן נמי (בתובות דף **סא.**) **אין כותבין לינרת מרד על שומרת יבם ומכל הני טעמי כייפינן ליה לחלוץ ושקלה כתובה** ותמהו עליו מנא ליה ז"ל לאחלוקי אחרת לימא הנסו לוקח ועוד הא לא אחרינן התם אלא שאין חוסמין אותה לסתום טענותיה לכוף אותה ליבם וכן אין **כותבין לינרת מרד** להפסיד כתובתה אבל לכוף אותו לחלוץ אלא במוכה שאין ובעל מבעלי התוספות כתבו שאין כופין לחלוץ אלא במוכה שאין פוליפוס וכל אותן שכופין להוציא בשאה בעלמא וכתב הריטב"ק ז"ל דלפי פשוטן של שמועות אין נוו כפייה לחלוץ לכל מי שרוצה ליבם אלא שמטעין אותו כל מה שאפשר לחליצה מוטעת כשרה

ומיהו כשחינו רוצה לו ליבם ולא לחלוץ כופין אותו לכתוב לו לפטור וכתוב בתוספות שחפילו יש ליבם חסם והוא רוצה **לייבם אין כופין אותו לחלוץ** ופע"פ שחינו לבר הגון והנוסח חסם על חסתו כופין אותו להוציא ונס רבינו שמשון ז"ל החריס על כל הנוסח חסם על חסתו שחני שכח לחסם שקנו ליה מן השמים ואין נגו לכופו לחלוץ אלא שאין **כותבין עליה חיגרת מרל: אטלע.** שקל **לה רגל ימין:** ורקק. רוקק בקרקע לחתחזי נגע. לכעי **רוק הנראה לעיניס כפי' מנות חלינה (דף קו:):** מסרטט. לקי"ל (בניטין קף ו:) שחיס כותבין שלסם אין כותבין בלא סרטוט: גלויי מילתא בעלמא הוא. לסלין ניסו נברא פלוני והיא ניסי אימתא פלונית וכיון למולעי ליה כי לחתחזק גביה לסהוא סהלא וסרי ליה לסהלא למסמך לפומיה ולמיסהד עלויה לסהוא נברא כין לענין איסורא כין לענין ממונא ודוקא היכא לליכא חששא לחהלא לא מבעי לי' לסהלא למיסהד על לכדיק כהלי לחמרי לחמר' אמר חבוי הא ערכא מרכנן לחזיל לקילוסי אחתא נהכר עם הארץ בהדיה ללמא מחלפי ליה מיניה ללמא היכא לליכא חששא לחהלא כין כאיסורא לקרוב ואסא וכן הלכתא. סרב רבינו יצחק הלפסי ז"ל: חזרו לומר מנות יכוס קודמת. כתב הריטב"ץ ז"ל ונרחה לכן הלכה וכן פסקו רוב הגאונים ז"ל לבל בתוספות פוסקים למנות חלינה קודמת כיון לסתם לן תנא קראי והלכתא כוותיה:

(דף לט:) ואישתמודענוהי דהדין פלוני אחוהי דמן אבוהי דמיתנא הוא פליגי רב אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר בקרוב ואפי' אשה והלכתא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה

וכיון דקיימא לן דאישתמודענוהי להדין פלניא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה מהימני דלאו אמילתא דאיסורא קמסהדי ולאו אממונא מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין ניהו גברא פלן והא ניהי איתתא פלניתא וכיון דמודעי ליה הכי הרי איתחזק גביה דההוא סהדא מפומא דהאי קרוב או מפומא דהאי איתתא דהאי ניהו פלניא והא ניהי פלניתא הלכך שרי ליה לסהדא למיסמך אפומייהו ולמיסהד עלויה דההוא גברא או עילוה דהך איתתא בין לענין איסורא בין לענין ממונא

ודוקא היכא דליכא חששא דחשדא אבל היכא דאיכא חששא דחשדא לא מיבעי ליה לסהדא למיסהד בין במילתא דאיסורא בין במילתא דממונא אלא עד דבדיק בהדי אחריני דאמרינן בגט פשוט (ב"ב דף קסז:) ההוא תברא דהוה חתים עליה * בגמ' אי' ר' ירמיה בר אבא ע"ש (ג"א) רבה בר רב חנן אתא לקמיה דאביי אמר ליה לאו אנא הואי אמר ליה אנא נמי אמרי להו לאו איהי היא ואמרו לי מקש הוא דקשא לה ובגר לה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק ואמרינן נמי (ב"ב דף קסח.) אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא נדבר עם הארץ בהדיה דלמא מחלפי ברים מכילתין כחבא שלול ולסכחן חזרו לומר שחין הלכה כלילית כפרק גיל הסמ [קף עג:]: **לכשור לרי. בתמיה וכי נתכשרו הלורות: מתני' הרי הוא כח'. ולח הפסיל חלקו בנכסי לחיו** ופרכינן בגמרא פשיטא ופרקינן ס"ל לחינה נקנסיה שהפסילה מיבם קס"ל לה קנסינן **ליה חלה יש לו כלחל** מלחיו בנכסי מיתנא. הנכסים של חב. לתנן (ב"ב דף קטו.) הלב קולס לכל יוצלי ירכו: **זכה בנכסי לחיו. לפילו נרסה למחר** כלמלרינן בגמרא יקום על שם לחיו למר למחר ולרי קס ומיהו למרו בירושלמי שלם היה לסורה לו שלינו רשלי לקיימה לפי מלרכנן כנון ב' ובמות שעשה מלמר לזו וכנס לזו לה זכה בנכסים: נרסינן בגמרא תני תנא קמיה לרב נחמן לין הלכה כרבי יהושע למר ליה לה כמלן כרבנן פשיטא יחיל ורבים הלכה כרבים למר ליה לסמיע למר ליה לו לת הלכה לתנייך ומקשיא הוא לקשה לך ולפכת ולמלי לחפכת שפיר לפכת. פי' לסמיע **לכולה מתניתין למשנה שלינה ערוכה היא** למר ליה לו לה תסמייע לחת הלכה כרבי יהושע לתנייך להא למר עולא הלכה כרבי יהושע וכן למר רבי יצחק נפחח **הלכה כרבי יהושע חס כן מסנה ערוכה הוחי** ומקשיא הוא לקשיא לך **היכי נסכוך רבנן ונעביד כרבי יהושע והפכת ליה ושפיר עבדת לחפכת ליה** ופסקי רבוותא ז"ל להלכתא כרב נחמן לכתרלה הוא ולזה כתב הרב חלפס ומיימה לן כרבנן ולימה ללרבי יהושע:

לה מיניה אלמא היכא דאיכא חששא דחשדא בין באיסורא בין בממונא חיישינן ולא סמכינן אקרוב ואשה וכן הלכתא:

ועכשיו שאין מתכוין לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבום אמר רב אסי בר אבא א"ר יוחנן (נסחא אחריתי אמר רמי בר חמא אמר רבי יצחק) חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות חליצה ותמה רב נחמן אכשור דרי ופרקינן מעיקרא סברוה כאבא שאול ולבסוף סברוה כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר וחכמים אומרים יבמה יבא עליה מכל מקום וקי"ל כרבנן דאמרי יבמה יבא עליה מכל מקום:

מתני' (דף מ.) החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחים בנחלה ואם יש שם אב הנכסים של אב הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו ר' יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב הנכסים של אב:

יום קיד

גמ' וקיימא לן כרבנן וליתא לדרבי יהודה:

מתני' החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו (דף מ:) הוא אסור באמה ובאם אמה ובאם אביה בבתה ובת בתה ובבת בנה ובאחותה בזמן שהיא קיימת והאחים מותרין היא אסורה באביו ובאבי אביו בבנו ובבן בנו באחיו ובבן אחיו מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת

[דף מ.] **מתני' לסור בקרובותיה. כלומר היא לחתו וכל קרובות הנאסרות מחמת לחם נמורה לסורות מלרבנן בחלוגה: הוא לסור בחמה וכו'. כל הנך ערוות לחורייתא ניגהו בלחתו ונזרו רבנן בחלוגתו:** [דף מ:] **בזמן שהיא קיימת. לחמותה קלי ולא לסתר עריות:** בלבוי. משום כלתו: **ובלבי לבוי. משום כלת בנו ולע"נ לבלסם נמורה היגה לסורה לאבי לבוי לגא מל"ם להא כלת בנו משניות לרבנן היא לפי' הכי נזרו הא נמי בחלוגה:** בבנו. משום לחת לא: **בבן בנו. משום לחת לבי לבוי שהיא מן השניות:** בלחוי. משום לחת לח: **בבן לחוי.** משום לחת לבי לבוי: **מותר לחם בקרובת ערת חלוגתו. ולא לחרינן ערה בחלוגה ולסור בקרובותיה: ולסור בערת קרובת חלוגתו.** כלומר ערת לחות חלוגתו ופירש רש"י ז"ל לפי' כשהיתה לחות חלוגתו **נשואה לחיים נכרי ומת הנכרי** כשם שלסור בלחות חלוגתו כך לסור בערתה והקשו עליו ז"ל להא **מן ערת ערוה לסורה גגא** מלח ולפילו בלחות גרושה ולחות לחם כי הלי נוונע שגאלת לנכרי ערתה מותרת ונגולה מזו גרושה עלמה שגאלת לנכרי ומת ערתה לחם שניה שב נכרי מותרת לזה וכן לתה קן בחלוגה עלמה שגאלת לנכרי וסילך יאסר בערת לחות חלוגתו כי הלי נוונע כלניים ושכיב מר לחרש להא גגא פירושו כגון שני לחין נשואין לשתי לחיות לזה ורבל מת לזונן ולבן יהודה לחתו ולחר כך מת שמעון הרי הוא לסור ברבל מסוס לחות חלוגה לרבנן ולסור בערתה ולחולתה ולא מתיבמת ולבליתה בפרק לרבעה לחין על כלן לגון הריטב"ץ ז"ל: גמ' נזרו שניות **כגון שם שם לחה ולח שם לחיה לגבי לחתו מתסרו עליה משום שניות כלתני רבי חייא בפרק כיצד (דף כב.) רביעי שבלמיו (ושבלחתו) שניה. הכא לאי.** בעורוה לחורייתא. **כלומר בלחתו לחמה ולח לחה היה ערוה לחורייתא נזרו רבנן שניות לבל בחלוגה לחפילו ערוות לילה מלרבנן לא גזור בהו שניות** או למלא לא שנא **וממתני' מ"ט לא לייק לקתני היא** חלוגתו:

גמ' איבעיא להו גזרו שניות בחלוצה או לא בערוה דאורייתא גזרו בה רבנן בחלוצה דרבנן לא גזרו או דלמא לא שנא ומסקנא דגזרו שניות בחלוצה:

מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו מ"ש רישא ומ"ש סיפא (דף מא.) הך דאולא בהדה לבי דינא גזרו בה רבנן והאי דלא אולא בהדה לבי דינא לא גזרו בה רבנן פירוש כיון דאולא אחתה בהדה לבי דינא בעידן חליצה אתו לאיחלופי בהדדי ולא ידעי הי מינייהו דחלצה ואי שרית לה לצרת אחותה סברי צרת חלוצה היא ואתו למישרי צרת חלוצה דעלמא הלכך גזרו רבנן למיסר צרת קרובת חלוצתו דלא ליתו למיטעי בצרת חלוצתו אבל צרת חלוצתו דלא אולא בהדי חלוצתו לבי דינא לא גזרו רבנן באחותה דכיון דלא אולא צרתה בהדה לבי דינא לא אתו למטעי:

(דף מ:) אמר רב טבי בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצתו הולד ממזר מ"ט באיסורא קיימא ולית' להא דשמואל דגרסינן בפירקא קמא (דף י:) איתמר החולץ ליבמתו וחזר וקדשה אמר ריש לקיש הוא אינו חייב על חלוצה כרת והאחים חייבין על חלוצה כרת ובין הוא ובין אחין חייבין על צרה כרת ורבי יוחנן אמר בין הוא ובין אחין אין חייבין על חלוצה כרת ולא על צרה כרת ואמרינן מאי טעמא דריש לקיש אמר קרא (דברים כה) אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה איהו הוא דקאי בלא יבנה הא אחין באיסור אשת אח כדקיימי קיימא ועלה דידה הוא דקאי בלא יבנה הא צרה כדקיימא קיימא ור' יוחנן מי איכא מידי דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ ואי בעי להאי מיבם ואי בעי להאי מיבם והשתא קאי עלה בכרת אלא הוא שליחותא דאחים קעביד איהי נמי שליחותא דצרה קעבדה

ואמרינן תו (דף יא.) איתמר הבא על יבמתו וחזר ובא הוא או אחד מן האחין על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת מ"ד בעשה כרבי יוחנן ומאן דאמר בכרת כריש לקיש וקי"ל דכל היכא דפליגי רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן (יבמות דף לו.) בר מהני תלתא דמנינן וכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא (פסחים דף עד:) הלכה כדברי המיקל וכל שכן הכא דקאי רבי יוחנן כוותיה הלכך ליתא לדשמואל דאמר הולד ממזר:

מתני' (מכילתין דף מא.) החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתיבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו

[קף יח:] **מתני' ולא מתיבמת.** להויל לה לאחות חלוצתו ומיהו מחליצה לא מפטרה למלאוריית רמיא קמיה [ולפ על נב] לאחותה קיימת לאחות חלוצה אינה אלא מדברי סופרים: וכן המגרש וכו'. בגמרא בעי מאי וכן: פטורה אף מן החליצה. ליועלה מפני לאחות אשה שהותה ומת הרי זו פטורה מן החליצה ומן היבום:

גמ' וכן ס"ד אימא אבל המגרש את אשתו וכו' אמר רבי שמעון בן לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה אסורה מדברי תורה אחות חלוצה אסורה מדברי סופרים:

מתני' שומרת יבם שקידש אחיו אחותה משום ר' יהודה בן בתירה אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה חלצו אחים או כנסו יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשת מת היבם מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה:

גמ' אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירה איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא אמרי מתה אשתו מותר ביבמתו שמואל ורב אסי דאמרי תרוייהו מתה אשתו אסור ביבמתו אמר רבא מאי טעמא דרב משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון

והלכתא כוותיה דרב חדא דרב ושמואל הלכה כרב באיסורין ועוד דר' יוחנן קאי כוותיה דא"ר הונא אמר רב שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה הותרה לשניה הותרה מתה הראשונה מותר בשניה ואין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה ור' יוחנן אמר מתה שניה מותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון אבל מתה ראשונה אינו מותר בשניה שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה וקיימי רב ור' יוחנן תרוייהו בחדא טעמא לענין יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון והלכתא כוותייהו:

מתני' היבמה לא תחלוץ ולא תתיבם עד שיהו לה שלשה חדשים וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן ג' חדשים אחד בתולות ואחד בעולות ואחד אלמנות ואחד גרושות ואחד נשואות ואחד ארוסות ר' יהודה אומר הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה (דף מא:) מפני האיבול:

גמ' תניא מעשה באחד שבא לפני רבי יוסי אמר לו מהו לחלוץ בתוך שלשה אמר לו לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך קרא עליו המקרא הזה (דברים כה) אם לא יחפוץ האיש הא חפץ מיבם כל העולה ליבום עולה ויתארסו. **לטעמיך מפום להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני הוי שלא תלד ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון וכאחיזון וכאחיזון ליכא למימר הכי: והתרוסות ינשאו.** מיד להא לא חיישינן מזון מן התרוסה שביהודה. לקמיה בפ"ק לכתובות **(דף יב.) ביהודה מייחלין לת החתן ולת הכלה קודם כניסתן לחופה כדי שיהא לבו גס בה. כלומר רגיל ומשמח עמה ולא יהו בושין זה מזה בבעילת מצוה הילכך חייסינן לילמא בעיל: כל הנשים יתארסו.** פרש"י ז"ל **רבי יוסי לגזרות** קאי **וה"ק** ליה לרבי יהודה **כל הנשים יתארסו כדקא אמרת ולא נזרינן** אילורין **לטו** ניסואין ומיהו בהא **פלוגתא עלך** אלא **חלקת בין** אלמנה לגרושה **והתרת** אלמנה ליארס **בתוך ימי** אבלה **ואנא** אמינא **לי** אלמנה מן הנשואין לא **תיארס כל ג' יום** אלא **ימי** אבלה: [קף מא:] **מפני האיבול.** לאבילות ופרש"י ז"ל להאי **כל הנשים יתארסו** אלו **למעוטי** ארוסות **ליגמר** לטעמיה מיקל **רבי יוסי מרבי יהודה** סוף פ' ל' **לחיים [דף לה.]** וכתבו עליו תוס' דמפרשים ז"ל לגירסא מחוור להתם לרבי יוסי טעמא דבבא היא ליה לסבר לאסר מזנה היא מתקפכת לאבל בנזירה להכל לאפילו בקטנה נזרינן נשואין יהיה מחמיר בנזירות **טפי מרבי יהודה:** נמ' ומה בכך. ליגמר לגזוז למה תמתין **על אחר ג' חדשים:** כל העולה ליבום וכו'. **וזו הולכת ואינה עולה ליבום בתוך ג' כלומרן לעיל שמא יפגע באשת אח לשמא מעוברת היא אינה עולה הערה לפני הזקנים לחליצה** (ע"נ לקמה **נשים חולצות ולא מתיבמות היינו היכא דלא לאפשר כיון דלאו חליצה פסולה היא אבל הכא לאפשר לחמתוני על שתרלה ליבום מצינן** לה: **תנו רבנן שלשה חדשים הרלאמונים.** שאינה **יכולה להנשא** מחמת בעלה ניזונית מכל בעלה שכתב **לה לת תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסי כל ימי מינך** לגמנותיך בביתי: **מכאן ואילך וכו'.** ואינו לומה **נשאר לגמנה להתם כל זמן שאינה נשאת לאחר ולומרת** מחמת **פלוני בעלי שכבולו גלול עלי יש לה מזונות לכל הך לגילה ביבם לפיכך אין לה על נכסי בעלה מזונות ולא מכל יבם על שתכנס לו לחופה: עמל בדין.**

שתבעתו בדין או כנוס או פטור וברח. ניזונית וכו' פרש"י ז"ל לקמיטין ליה והקשו בתוספות מלחלרין בירושלמי [פרק לע"פ ה"ל] הלך למדינת הים כברח וחלה כברח חמתי קמיטין ליה לחונם הוא לכך פירשו לכיון לעמל בדין הוי לה לגבי יבם כלרוסקה שהניע זמן ולא נשתת לחולכלת מקלו על איכונום **או יפטור והתי לנקטו ברח** מקום ללאו ליתיה הכא לחילו ליתיה הכא היו כופין אותו לכנוס או לפטור ובירושלמי לחמרינן להלך וחלה כברח היינו שהלך או חלה לחר שעמד בדין לומיל לברח לאם קולס לכך חלה חונם הוא וקי"ל ריש כתובות לכל חונסת לא לחכלה וחפי בחונס ליליה וה"ה הלך למדינת הים וחפילו הלך סם לחר מיתת לחיו וכ"ם אם היה לו סם קולס לכן לקי"ל בסנהלרין (קף לח:) היכמה הולכת לחר היכם: [קף מכ.] **עריכה להמתין ג'.** כלומר **עד שיהו לה ג' חדשים מיום מיתה: וג' חדשים שאמרו.** כלומר **הוי למל מכאן ג' חדשים שאמרו** וכו': **ומאי שנא מנגו** וכו'. **ואע"ג דמשעת כתיבה לא נתייחד עמה לאם כן היה ליה נמו יפן ואפ"ה משעת נתינה מינן הכי נמי נמני משעת חליצה: לאיסור כרת ליבם התרת. לאחר ג' חדשים מיד: לאיסור לאו. לשוק לא כל שכן דמותרת לאחר חליצה מיד הואיל ועברו שנאה חדשים מיום מיתה:** כלאמרן. **שמא יפגע בחשת אחיו** שים בו כרת: **ולזרעך אחריך. שאין השכינה שורה אלא על הוולאין שזרעו מיוחס אחריו והכי נמי קי"ל בנדרים (קף כ:) וברותי מכם המורדים והפושעים בי אלו בני ערבוביה: וגר וניורת. גר שנתגייר ואשתו עמו עריכין להמתין שנאה חדשים לפרוש זה מזה: נזדקה שמא יפא.** אם לא תמתין השנה אחר בעלה ג' חדשים שתהא מעוברת מבעלה הראשון ואומרים בנו של אחרון הוא ופעמים שישא בתו של ראשון שלא מאמו ונמלא שנשא אחותו מאביו ואפשר שימות בנו של אחרון בלא זרע ומיבם זה אשתו בחזקת שהוא אחיו מאביו והוא אינו אלא אחיו מאמו ואפשר שימות זה האחרון בלא בנים ואשתו זקוקה ליבום ומדמין שזה בנו הוא ומוציא את אמו לשוק בלא חליצה וגם אפשר שימות בנו של ראשון בלא זרע ואין לו אח אחר מן האב אלא זה והן מדמין שזה בנו של אחרון הוא ואין לאותו המת אח ליבם את אשתו ונמלאת יבמתו נפטרת לשוק בלא חליצה:

אחד בעולות ואחד נשואות: (דף מב:) ר' אלעזר לא על לבי מדרשא אשכחיה לרב אסי א"ל מאי אמור האידנא בבי מדרשא א"ל הכי א"ר יוחנן הלכה כר' יהודה מכלל דיחידאה פליג עליה אין דתניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיה לה כעס עם בעלה לחליצה ושאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה ת"ר היבמה שלשה חדשים הראשונים ניזונת משל בעלה מכאן ואילך אינה ניזונת לא משל בעלה ולא משל יבם עמד בדין וברח ניזונת משל יבם נפלה לפני יבם קטן מאי מיבם ליה לה מבעל מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא קנסוה:

ירושלמי חלה כמי שברח הלך למדינת הים כמי שברח ת"ר יבמה שחלצו לה בתוך ג' צריכה להמתין ג' חדשים (דף מב.) אחר ג' חדשים אינה צריכה להמתין ג' חדשים וג' חדשים שאמרו משעת מיתת בעל ולא משעת חליצת יבם ומאי שנא מגט דרב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה אמר רבא ק"ו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כל שכן:

וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהא להן שלשה חדשים בשלמא יבמה כדאמרן אלא שאר כל הנשים מ"ט לא אמר רב יהודה אמר שמואל אמר קרא (בראשית י"ז:ז') להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני וגר וגיורת צריכות להמתין שלשה חדשים להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא בקדושה רבא אמר היינו טעמא דכל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהא להן שלשה חדשים גזירה שמא ישא אחותו מאביו וייבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו לשוק ויפטור את יבמתו לשוק

פי' אם לא תמתין האשה אחר בעלה ג' חדשים אפשר שתהא מעוברת מבעלה הראשון ואומרים בנו של אחרון הוא ופעמים שישא בתו של ראשון שלא מאמו ונמצא שנשא אחותו מאביו ואפשר שימות בנו של אחרון בלא זרע ומיבם זה אשתו בחזקת שהוא אחיו מאביו והוא אינו אלא אחיו מאמו ואפשר שימות זה האחרון בלא בנים ואשתו זקוקה ליבום ומדמין שזה בנו הוא ומוציא את אמו לשוק בלא חליצה וגם אפשר שימות בנו של ראשון בלא זרע ואין לו אח אחר מן האב אלא זה והן מדמין שזה בנו של אחרון הוא ואין לאותו המת אח ליבם את אשתו ונמצאת יבמתו נפטרת לשוק בלא חליצה:

זה וזה מלמין שזה בנו של אחרון הוא ואין לאותו המת אח ליבם את אשתו ונמלאת יבמתו נפטרת **לשוק בלא חליצה.** עכ"ל רבינו אלפסי ז"ל: **הלכה כרבי יהודה. לשרי לרוסות להנשא הואיל וליכא למיחש לזרע רחשון ונשואה ליחרם ואית לגרסי רבי יוסי** לשרי והכי עליף מסוס לרבי יוסי נמוקו עמו: [קף מכ:] **מכלל ליחילהה פליג עליה. תנא קמא לחמר לא ינשאו ולא יתארסו אחד בעולות ואחד נשואות** ואחר נשואות **יחילהה היא ולאו אתמר לרבים** נינהו **לחי לאו יחילהה היא הוה** לן למיפשט כוותיה לרבים נינהו לחע"נ דבבולכתי טובא פסקינן הלכה כיחיד אתם הוא מסוס למסתבר טפי טעמא ליחילהה אבל הכא חיפכא הוא: ס"נ לין ואתניא בניחותא: **רלופה. רגילה ועד אמוך למיתתו עמלה בבית אביה זמן מרובה לליכא למימר מעוברת היא: או שהיה לה כעס. ולא אמשה: עקרה. שנעקר רחמה ונטל האם שלה: לילונית. ממעי אמה נקוייה היא** ולין לה **שער ולדים: שלא היתה רואה ליל.** כנון שנשחת את הרבעים או שנשתה אחר בעלה עשר שנים ולא היה בעלתה ליגשת הני לינן רלוניות ליל: **כולן עריכות וכו'. לגזר שאינה רואה אטו רואה: ממתניתין לכרמא. שניאית בכרס ביבנה מחמת אותה משנה חזר בו: בכרס ביבנה. שהיו יושבים שורות כעין** כרס ופסק רבינו אלפסי ז"ל להלכתא כר"מ שכולן עריכות **להמתין ג' חדשים** אלא להא דר' יוחנן לאמר הלכה כר' יהודה הלר היה ועוד לקי"ל הלכה כר"מ בנזרותיו כלגרסי' בפ' אע"פ (קף ס:) לאמר ר"נ לאמר שמואל הלכה כר"מ בנזרותיו אבל לין למפסק כר"מ מטעם שתם מתניתין להא שתם ואח"כ מחלוקת היא ולין הלכה כשתם להכי לאמרינן מחלוקת ואח"כ שתם הלכה כשתם שתם ואח"כ מחלוקת לין הלכה כשתם ופקאי המפרשים ז"ל לפכה"נ פסקינן בעלמא כשתמת לף על נב לאח"כ מחלוקת בעלמא להא **בפ"ק לביעה (קף כ:)** פסקינן הלכה כר"ם לשתם לן תנא כוותיה לתנן מחתכין את הלולעין לפני הבהמה ואת הגבלה לפני הכלבים ר' יהודה אומר וכו' הרי פלוג ר' יהודה בעלמא והוי הלכתא כשתם תירץ הרמב"ן ז"ל להא לאמרי' שתם

וחכ"ס מחלוקת יון הלכה כסתם נלמ למימרא לכשום לוכתא יון הלכה כסתם נלמ כלפי שאמר מחלוקת וחכ"ס סתם הלכה כסתם כלומר שכן הלכה לעולם על לפסקי לימרלי נלמ כוותיה בהיליל קאמר בתר הכי לסתם וחכ"ס מחלוקת יון לומרים הלכה כסתם לעולם נלמ פעמים כך ופעמים כך: (לימתמר) לימימר שרי. הכי הלכתא שנריכה **להמתין ג' חדשים שנלמים חון מיום שמת בו** בעלה לו נתנרשה ומונים לנט מיום הנתינה ואפי' היה על תנאי לו שלא הניע ליל שלא לאחר כמה שנים וכלפירש הר"ת במז"ל וכן נמי הילכתא: מניקה נריכה להמתין כ"ל חולם חון מיום שנולל בו וחון מיום שנתארסה בו ולעניו נרושה פלונתא הר"ת ז"ל ורבי שמשון ז"ל לרבי שמשון ז"ל כתב לוקא לימנה שהיל בוסה לתבוע ליורשים היכל למיחם שלא תתעבר מעבר חלבה וקטלה ליה ימי יהיב לה ביניס וחלב למסתם לתינוק לבל נרושה מעוברת ומניקה מותרת ליושא שלא כסיפא למתבע לבעל וחיים לישי שפיר על בריה למסמוסיה בביניס וחלב ועוד להא לימרינן פרק לע"פ (לף נט:) שלא נתנרשה ליוה כופה להניק לבל ר"ת ז"ל כתב לפילו בנרושה לשהיל נמי כופה להניק אם מכירה כלמפרש התם וכיון שלא מני למתבעיה שלא ע"י בליח כלליתא שילהי האשה שנתארמלה (לף כח.) לף היל בוסה לתבוע ע"י בליח וכן כתב רב אחא ז"ל בשאלתות: ומניקה מזונות יש לומר שלבלרי הכל נריכה להמתין לכסיפא ולכתובת הנלונים ז"ל כתב שאם פירשה מלהניק ג' חדשים קולם מיתת הבעל ליוה נקרלת מינקת חבירו: מתני' ומתן. מפרש בנמרא אם כונס מתן מי מיבם תן: כשרה. לכהונה: פסולה. **כגון שנתגרשה מאלם לחר: אם בא יבם לחלוץ יחלוץ לפסולה. ולא יפסול את הכשרה לכהונה ולא יפטור אלם מי בורו ולחריס נריכים להם ולף על גב דהוא חין נריך להם: גמ' ושבקינן ליה.** כתריס **בתמיה** או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או עקרה או קטנה או אילונית או זקנה או שאינה ראויה לילד פירוש כגון שנשאת בת ארבעים דאמר רב חסדא (ב"ב דף קיט:) נשאת בת ארבעים שוב אינה יולדת או ששהתה אחר בעלה עשר שנים (מכילתין דף לד:) ולא היה בדעתה לינשא הני אינן ראויות לילד כולן נריכות להמתין שלשה חדשים דברי רבי מאיר ר' יהודה מתיר ליארס ולינשא מיד אמר ר' חייא בר אבא חזר בו רבי יוחנן אמר רב יוסף ממתניתא דכרמא הדר ביה דתניא אמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא כך שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כולן נריכות להמתין ג' חדשים והלכה כר"מ דהא רבי יוחנן דאמר הלכה כרבי יהודה הדר ביה ועוד דקי"ל דהלכה כרבי מאיר בגזירותיו כדגרסינן בפרק אע"פ אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו:

(דף מג.) אמימר שרא ליארס ביום צ' א"ל רב אשי לאמימר והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו נריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה כו א"ל ההוא לענין מניקה איתמר דרב ושמואל דאמרי תרוייהו נריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו והלכתא נריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנתארסה כו וחוץ מיום שנולד בו ונריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו:

רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו כו' (דף מג:) תנא וכמה איבול שלה שלשים יום:

מתני' ארבעה אחין נשואין ארבע נשים ומתו ורצה הגדול שבאחין ליבם את כולן הרשות בידו מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה (דף מד.) היתה אחת מהן כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה ואם היה מיבם מיבם לכשרה:

גמ' הרשות בידו ושבקינן ליה והתניא וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו שמשיאין לו עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה בתוך ביתך הכא במאי עסקינן בדאפשר ליה ואי אפשר ליה מאי איריא ארבע אפילו טובא נמי אלא עצה טובה קא משמע לן **וכמה יפרנם כולן** והא הוה לן למיחלוץ עדיף הוננת לו שלא יכנום נשים הרבה שלא לפסול למיקם בסיפוקייהו: [לף מד.] **לחפסר ליה. שעשיר הוא ויכול לזונן** וקיימא לן נושא לחם כמה נשים והוא ליכול למיקם בסיפוקייהו: **עונה של תלמידי חכמים מע"ם נע"ם וזהו** (כתובות לף סב:) **לחסר פריו יתן בעתו** ולע"נ למתני' סתמא בכל לחם מיירי ולא סני **לכל חלה וחלה עונה בחלם** הכא ביכמה שהי שאסר הקנו לו מן הסמים ולפי בפחות מזה סני ליה שלא למסוס עדה טובה לחרינן לית ליה לנרועי פחות מעונה בחלם לכל חלה לבל בנושא נשים לעלמא חייב לעשות עונה עם כל אחת כיון המפורש פרק לף על פי (לף סח:) וכתב הריטב"ח ז"ל בשם רבו שאמר בשם רבותיו לבמקום שנהגו שלא יעשו שלא בשם אחרת על השתו לולמלנת למוכח הוא לשלעתו להכי לינסיבו להו שלא לינסוב אחריתי והוא ליה כאמר שהיו רשאי לעשות נמל ובתוספות כתבו כי ר"נ ז"ל אחריס על הנושא שאם על אשתו וחייבין לכוף על אחרס שלו לבל ביכמה לא אחריס עכ"ל: (וכן) מי שהיה נשוי. ונחלון לחלק וכו' כל שהיה עולה. **לכ"ל ליבום שהיה זקוקה להתייבם לרחמנא פטרה לכתיב לא ימ אחיו ימ אחד הול בונה ולא שני בתים** והשתא בשעת חליצה שני בתים הס. ועוד מלבל ליסורא לחורייתא כלחמרן טעם אחר מלבריסם שהוא לשון לחלון כלי שלא יאמרו ואמרי' בנמרא ויאמרו ופריך לי למייבם והלר חלין ר"נ ומיהו לשרינן הכל לילמא חלין וחכ"כ מייבם השתא וקיימא עליה בליסורא שאת לא שלא במקום מצוה שהיל בכרת לקיס ליה בלא בנה יבנה לרחמנא אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה ים שמוחקין ועוד: ועלה למתני' לחמרינן **היתה אחת כשרה** וכו'. אמר רב יוסף כלן שנה רבי לא יפנוך לשם מי בורו ולחריס נריכין לו כלפירשתי במתני':

ארבע אין טפי לא כי היכי דנימטי להו עונה בחדש:

(וכן) מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה וניבם לתרוייהו אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אמר קרא (דברים כ"ה:ט) אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים וניחלוץ

מתני' המחזיר גרושתו. משמשתת: והנושא חלוצתו. **לקיימא עליה בלאו ועשה: והנושא את קרובת חלוצתו.** להיינו לחות חלוצתו ובגמרא מקשינן מלדבקן הוא לאסורה ומיבי תני הולד ממזר ומתרץ תני קרובת גרושתו ולחות גרושתו מלאורייתא היא בכרת: יוצא וכו'. לסבר רבי עקיבא יש ממזר מחייבי לאוין: וחכמים אומרים. לסבירא להו דלא הוי הולד ממזר אלא מחייבי כריתות ולא מחייבי לאוין: ומודיס וכו'. כלי אלא **תימא לאפילו בקרובת גרושתו** פלוגי ליה הולד ממזר אלא מחייבי כריתות קמ"ל דיש ממזר מחייבי כריתות ומחייבי לאוין הוא דפליגי: [דף מה.] **נמ' לתפסי בהו קדושין. לנפקא ליה בפרק כיצד [דף כג.] מכי תהיין לאיש** וכו': **אלא עובד כוכבים וכו'. לאו בני קדושין נינהו לכתויב שבו לכם פה עם החמור עם הלומה לחמור ועובד כוכבים נמי ליתיה בתורת קדושין:** הולד כשר. כתב ריי"ף ז"ל ליכא מרכוותא למסיימי הכי דהא לחמרין הולד כשר ה"מ ליסראל **אבל לכהונה הולד פגום** לאי ברתא היא לקורה לכהן קל וחומר מאלמנה ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום מלכתויב שוה בכל בנה פגום ולא יחלל ולא יחלו יחלל לה ואחל יפיגון שני חלולין אחל לה ואחל לזרעה זו שאיסורה שוה בכל שהו אין שבנה פגום וכ"ת ליכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון דבא עליה עשאה חללה דאמר רבי יוחנן מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר(ויקרא כ"ב:י"ג) ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להן אלמנות וגירושין בה

לתרוייהו אמר מר זוטרא בר טוביא אמר קרא (דברים כ"ה:י') בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואינו חולץ לשני בתים וניחלוץ לחדא ונייבם לחדא [אמר קרא אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה ונייבם לחדא וניחלוץ לחדא] אמר קרא (דברים כ"ה:ז') ואם לא יחפוץ האיש הא חפץ מיבם העולה ליבום עולה לחליצה ושאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה ועוד כדי שלא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ ה"נ אלא גזירה דלמא אתו ליבומי אחר חליצה ורחמנא אמר אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה:

היתה אחת כשירה ואחת פסולה וכו': אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין לו:

מתני' המחזיר גרושתו והנושא את חלוצתו והנושא את קרובת חלוצתו יוציא והולד ממזר דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אין הולד ממזר ומודים בנושא את קרובת גרושתו שהולד ממזר:

גמ' (דף מד:) אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן הכל מודים בעובד כוכבים ועבד שבא על בת ישראל שהולד ממזר מאן הכל מודים שמעון התימני דאע"ג דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין הני מילי (דף מה.) בחייבי לאוין דתפסי בהו קידושין אבל בעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל דלא תפסי בהו קידושין כחייבי כריתות דאמו ואותבינן עליה דר' יוחנן ושקלינן וטרינן בה טובא ואסיקנא לבסוף (בדף מה:) והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש:

ואיכא מרבוואתא דמסיימי בה דהאי דאמרינן הולד כשר הנ"מ לישראל אבל לכהונה הולד פגום דאי ברתא היא אסורה לכהן מדאמרינן מיקמי האי פיסקא וכולהו (דף מה.) אמוראי דמכשרי מודו שהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום וכי תימא איכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון דבא עליה עשאה חללה דאמר רבי יוחנן מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר(ויקרא כ"ב:י"ג) ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להן אלמנות וגירושין בה

וחזינן לרבוואתא אחריני דפסקי והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא מסיימי שהולד פגום ואנן מספקא לן אי הוי פגום אי לא מדחזינן לגמרא בתר שקלא וטריא דפסק והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא אמר והלכתא הולד פגום:

שלחו בני מכסק. מקום: מריש לסמעתא. **לחמר עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר:** [לף מה:] **מנו רב יהודה.** כלחמרן [לף מה.] ולף רב יהודה מורה בה להתירא: **אין לו תקנה. בבת ישראל כלומר ממזר הוא: כגון שבא.** זה **שחציו בן חורין** על לסת לית. ומ"ש **הולך אין לו תקנה בבת ישראל לגמרי** ל"ל חירות של לחביו כשבא עליה מסתמא בלסת לית ולף על גב דלי כולו עבד הולך כשר כלחמרן **לגבי המכשיר מכשיר לפילו בלסת לית הכא ממזר משום ל"ל חירות להוי כשלר ישראל הבא על לסת לית להולך ממזר** ופסק תלמודא כלקתיכתא לעיל היולכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולך כשר בין בפנויה בין בלסת לית ולעת ר"י ז"ל לכשר נמור ולף לכהונה וכן נרלה לעת רש"י ז"ל **ויש מפרשים לכיון לחמר תלמודא לעיל כשר ולחמר רב יוסף לכולהו לחמורי למכשרי** מולו שהולך פנוס נקטינן לחומרא **והולך ספק חלל: רב מרי בר רחל. מעובד כוכבים הבא על בת ישראל הוה: בפורסי לבבל. נבלין** ממונין על ישראל ולף על גב דגר **בעלמא לשור למנותן על ישראל לחמר מר** וכו' **הלי כיון לחמו מישראל** וכו' לף על גב דמקרב לחיך מסמע לבעי שיהא המלך לביו ולמו מישראל למקרב מן המקורבין מסמע מיהו מלכתיב לף תוכל לתת עליך לים נכרי שמעינן לסלר מנויין שלריך **שלא יהיה לים עובד כוכבים** וכשלמו מישראל חשיב ישראל: **לשום לחנתך. לשם טבילת נדה לטהרה ולא לשם נרות** שלא הזכיר לשם יהלות: **לכשורי בה. להיות גיורת נמורה ולף ע"פ שלא טבלה לשום נרות ולחמרינן נקמן לינו גר על שימול ויטבול טבילת נדה שלקח לה לשם נרות לעובדת כוכבים לא טבלה נלותה: וכברתה.** לכיון שנתגיירה ישראלית היא והוה ליה עבד הבא על בת ישראל ולפילו הכי הולך כשר כלרבי יהושע בן לוי וכו': **בר לרמיית. שלא טבלה לחמו לשם נרות** ומהאי טעמא קרו נמי להזונה בר לרמאי: **מי לא טביל נקריו.** שיטהר מטומלת קרי. ויש מקשין והיכי עלתה לותה טבילה כיון שלא היה בבית הין והא לחמרינן **נקמן [לף מו:]** זיל החילנא ותא למחר **משום לחין טבילה חלא** בבית הין וכיוס ולא בלילה ותירלו לכל שמל בבית הין וקבל עליו בפניהס לטבול והוליענהו קלות וחמורות לף על פי שטבל שלא בבית הין טבילתו טבילה בליעבד והא לחמר זיל החילנא ותא למחר היינו כגון שלא קבל בבית הין לטבול לבל זה הינו מחוור להא בגרות משפטו כתיב כמשפט לבעינן שלשה **וכיון לחמ ולא טבל** כלילו לא מל לס כן הין ספק שנס בטבילה בעינן שלשה חלא הכא לחטבילה לשום לנתתא בפני בית הין קלמר והוה הין הלרמקי ומשום שלא הטבילו לשם יהלות היו מונילין עליהס לעז והכי משמע בירושלמי לחקשה היולך תעלה טבילה קלה שהיא לשם קרי לטבילה תמורה שהיא טבילת נרות מטומלת עובד כוכבים ופריק ר"ל יוסי בר בון כיון שזו וזו לשום קדושת ישראל עלתה לו כלומר לחילו לו היו מטום ישראלית לף היו טובלין לף לקרי ולא לנדות ומיהו לעת ר"י ז"ל כמו שהילנו הס לחלק בין ליעבד לכתחלה לחס טבל לקריו בליעבד שלא בב"ד לף פסלינן לבריה: **לחמר רב** חמא בר נוריה. עובד כוכבים נופה [לף קיו.]. **עובד כוכבים לף קנאו לנופו של זה מתחלה כלחמרי' לקמן ולא הס קונים זה לת זה** והסכיומ המפרשים ז"ל לכל שלין נופו קנוי ר"ן נט שחרור והא לחמרינן פרק הנחל (לף קיג:) עבד עברי נופו קנוי. כלומר לפי' לעובד כוכבים כשנמכר לו ול"כ **כ"ש עובד כוכבים לעובד כוכבים** יש לומר להתס ס"ק נופו קנוי **לו לענין מסכון וכחילו היא** מלוה שיש עליה מסכון לכי שקיל למסכוניה מיניה שלא כדין ס"ל נזל והיינו למייתי לה התס לרליה לענין נזל של **עובד כוכבים שהוא לסור** הריטב"ן ז"ל. הקלם וכו'. **עשה שורו לפותיקי והקליטו למזבח להיות קדושת הגוף פקע שעבודיה לקמת לבל קדושת בלק הבית לף מפקע כלקתן בערכין (לף כג:) מוסיף עול ליער ופוליה לת הנכסים** הללו: חמן. **לס עשה חמנו לפותיקי לעובד כוכבים והרי הוא מונח ביולו שליסרלל וכלו שם שעות של ערב הפסח פקע שעבוד העובד כוכבים הוחיל ולא היו ממש ליליה וחייב זה לבערו: ושחרור. עשה עבדו לפותיקי לחבירו ושחררו משוחרר ופקע ממונו של מלוה.** וסברל לרבוותל ז"ל שכותב טעד על למיו מלין מזיק שעבודו של חבירו ולכלמרינן במסכת ניטין [לף מ:] נבי **עשה עבדו לפותיקי לחבירו ושחררו** וכ"ש היכל

למסתרסו ליה למי עבד וכולהי שתא יקעו כ"ד שהות עבדו של זה והטבילוהו שלח מלעת חייבין לשתא לומאי להפסיקוהו מלינת לנדתי וכן לן רבו של הריטב"ח ז"ל: בכלוריה. כך שמה: לפניה. קילס טבילתה: [קף מו.] **לפניה לון. לפי שהס נריס והיא עובדת כוכבים ועובד כוכבים לא קני ישראל נגוף:** הס שלח בפניה לא. **שלמא גבי ישראל לא לתרוין קנה עבד עלמו בן חורין: בין בשתם. שלח פירשו הרי לנו טובלין לשם בני חורין: במפרש.** כרב חמא בר גוריא לקמני וקלס וטבל לשם בן חורין: **שבל עובד כוכבים גופיה קני. עובד כוכבים בן חורין שמכר שת עלמו לישראל קונהו ישראל לגופיה והס קלס וטבל לשם בן חורין לא קנה עלמו** ב"מ: **מי לא קני ליה וכו'.** והא כתיב לו לעקר מפחת נר ואמר מר מפחת נר זה **עובד כוכבים שלח וכו'.** וכתבו ז"ל לכאין לקני ליה גופיה ערין נמ **או כסף ולא שני ליה** במחילה נם אינו דשמי לטבול שלח כאין **עבד ישראל מלעתו** וה"ה הס לקחו **מן העובד כוכבים** שלמחו במלחמה לכבה"נ **עובד כוכבים קונה אפילו ישראל וכ"ש עובד כוכבים** כלאיתא בשמעתא נטון (קף לח.) ולפי זה עבדים ישמעאלים שלנו אינם יכולין להתנייר שלח לעלת רבן והס נתניירו שלח לעלת רבן אין טבילתן כלום וערין לברר כי מלעת רבו היה ואי לא ספיקא הוי: **לתקפו בחים. כשמטבילו לשום יהדות לעבדות עריך שיתקפנו בחים לתת עליו עול מלאכה בחים כלי שתהא נרחית כטבילת עבדות שאפילו אחר הוא לשם כ"ח לא** יהא שמם בלבריו וכתבו ז"ל וכטבילת עבד אין הרב מברך על הטבילה כמ"ש הרב אלברנלוני שלח העבד מברך שהוא עושה המניה ונכנס תחת הכסיפה לשייך במינת כנסים וכלכתב ר"י והרמב"ן ז"ל: בעא לאטבולי. לשם יהדות לעבד: **מינייכו קא בעינא ליה. שם יקליס ויאמר לשם** ב"מ: לחרנים. (קאמר) קא בשטיר"ח בלע"ז: **ונמנמו. לחקויהו לקשר בעוראי משום לתקפו בחים: אחרפו ליה ונמנמו ליה.** שהיתה בו **עגיבה וכשרוצה מוכנין רשם החבל והוא לוחקו מאיליו וכשאין מוכנין רפה והחים נכנסין על בשרו:** זילתא לטינא. **כלי מלא טיט.** כתבו ז"ל לללוותא לאתא עשו כן להחזיקו עבד בפני הכל שלא יהיה לו פתחון פה: נרסי' בגמרא ס"ל רב פפא לרבא חזי מר הני לבי פפא בר חבא לייבי זוזי לכרנא לאינשי ומשתעבדין בהון עבידתא יתירתא כי **נפקי ערייקן ניטח או לא** ס"ל לרבי יוסי שכבי לא בסתם בין במפרש שלא בפניה אין בסתם לא אמר רב אויא לא שנו אלא בלוקח עבד מן העובד כוכבים אבל עובד כוכבים גופיה קני דכתיב (ויקרא כ"ה:מ"ה) וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו אתם קונין מהם ולא הם קונים מכם ולא הם קונין זה את זה ולא הם קונין מכם למאי אילימא למעשה ידיו אלא עובד כוכבים לא קני ליה לישראל למעשה ידיו אלא לאו לגופיה וקאמר רחמנא אתם קונין מהם גופיה ואע"ג דפריך רב אחאי אימא בכספא ובטבילה הלכתא כרב אויא:

אמר שמואל צריך לתקפו במים פירוש כדי שתעלה לו טבילה:

ת"ר גר שמל ולא טבל ר' אליעזר אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו טבל ולא מל רבי יהושע אומר ה"ז גר שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלו וחכ"א טבל ולא מל מל ולא טבל אינו גר עד שימול ויטבול (דף מו:) אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן הלכה לעולם אינו גר עד שימול ויטבול אמר רבא הוה עובדא בי רבי חייא ברבי ורב יוסף מתני רב הושעיא ברבי ורב ספרא מתני רב הושעיא בריה דרבי חייא אייתו לקמיה גר שמל ולא טבל אמר ליה שהי כאן ונטבלינך למחר ש"מ תלת ש"מ גר צריך שלשה וש"מ לעולם אינו גר עד שימול ויטבול וש"מ אין מטבילין את הגר בלילה וכן הלכתא והיכא דאתא עובד כוכבים ואמר כבר נתגיירתי וטבלתי בבית דינו של פלוני לא מהימן עד דמייתי סהדי (דף מז:) דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הלכה בין בארץ בין בחוצה לארץ גר צריך להביא ראיה תנו רבנן ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו מכאן א"ר יהודה גר שנתגייר בבית דין הרי זה גר בינו לבין עצמו אינו גר ומעשה באחד שבא לפני רבי יהודה אמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי אמר לו יש לך עדים אמר לו לאו יש לך בנים אמר לו הין אמר לו נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך מ"ט דלדבריו אמרי לכו הא מילתא הכי ג"ר שמת מוהריקייהו להני בספטא למלכא מנח ומלכא אמר מקן ללא יהב כרנא ליסתעבד למקן ליהב כרנא. פירוש ליהבי זוזי כו'. **כשאין נותנין כסף נוטלתה תופסין לותן נבאי המלך והני לבי פפא עשיריס היו והיו פוחדין הסם לנבאי המלך וקונים לותם מהס** לעבדים ופרש"י ז"ל **עובדי כוכבים היו לותם הנקנין וקא מיבעיא ליה לי היו קטן ללבי נפקו מיניה ליבעו נמ לחרותא לו לא** והקשה עליו לשם כן אמאי קשיל למימר ומשתעבדי בהו עבידתא יתירתא כיון לעובדי כוכבים נינהו ועול ליטול לאינשי לא משמע **(משום) עובד כוכבים** ועול לכפרק לאיזה נשך [קף עו:] הבילוהו לענין רבית והנכון להני אינשי ישראלים **היו וקא מיבעיא** לן שם יש כח למלך ונזבר שלו למכרס לעבדים שיהא לינו כעבד עבדי שנופו (קלוסין קף טז.) קנוי וערין נמ שחרור לו אינו קנין ואינו אלא כחוב בעלמא ואין לשם להשתעבד בשם לפילו כלין עבד עבדי לא יותר מכלי שום שפרעו בשבילם ואם עשו כן יש בו חיסור עובד כישראל ולישור רבית ונקט עבידתא יתירתא מפני שהיו משתעבדים בשם יותר מכלי כרגא ופשט ליה לשכירת הנזבר מכירת עבד נמור כי שמלך קנאם במלחמה וע"כ הניחם בארעו שאם לא יפרעו שום שיכול למכרס לעבדים הילכך הרי שם עבדים נמוריס וערייקין נמ חירות שמנו כלין עבד שנופו קנוי ול"ת והא קי"ל (ערכין קף כט.) שאין עבד עברי נוסן אלא בזמן שהיובל נוהג וי"ל להשוות לענין לילי עבד לנאת בשם ובשמיטה או להתירו בשפחה אבל מ"מ קנוי הוא לענין שעבודו להצריכו נמ או לקנות עלמו בכסף ולא שני ליה בשחילה. עכ"ל הריטב"ח בשם רבו ז"ל: מוהרקייהו. חותמן: שפטא. ארגז: [קף מז.] אמר **רבי חייא בר** אבא ג"ר יוסף רב אושעיא בר רבי. **כלומר רב אושעיא נמי הוה בהלי רבי חייא** ורב ספרא אתני לאף רבי אושעיא בריה דרבי חייא בהלייהו: שבי. לילה היה: [קף מז:] ערין שלשה. אלקשיה רב ספרא לומר שלשה היו ולאי לעבד אמר: **אין מטבילין בלילה.** אחלקו המפרשים ז"ל אם טבילתו בלילה בזיעבד אם עולה לו ונראין לברי האומרים שאינה עולה לכיון לעיקר הגירות הוא כתחלת ליו הוא **שאם** לנו **אותו** בלילה אינו ליו והרמב"ם ז"ל כתב ליעא בזיעבד ואינו נכון. הריטב"א ז"ל: ואיכא לאתא אמר כבר נתגיירתי וטבלתי בבית לינו של פלוני לא מהימן על

למייתי סברי לחמר רבי חייא בר חבא ג"ר יוחנן הלכה בין בחרן בין בחרן בחוצה לחרן עליו להביא ראיה: [דף מח.] **תנו רבנן.** מכאן. מלכתיב נרו ולא נאמר ונפטרתם אלא בעי בית דין ובקשו ז"ל כיון למלאורייתא בעי בית דין סני בלא מומחים הא מן התורה הלכיעות פסולין לדין אלא לשלוחותייהו קא עבדינן בדיני ממונות במילתא דשכיחא ואית בה חסרון כיס תירץ ר"י ז"ל לנפקא לן ממילי לחמרינן בכריתות (דף ט.) לגר בעי הרצאת לחיים כי כן היתה בחבורתינו כשמלו **בימי משה כשיצאו ממצרים** לאבל בזמן הזה אינה מעכבת להא לדורותיכם כתיב ויולא היה הקב"ה שלין לנו לדורות הרצאת לחיים וכיון שכן הוא הדין לענין מומחין דילפינן לה מלדורותיכם: ים לך עליה. **משום לנפי לכריו עובד כוכבים** הוא לחמר ליה הכי לאבל אם בא ולחמר ישראל לחי לו גר לחי נחמן ומומכין על פיו לכל דבר למילתא דעבידא לחנלויי הוא ולא מסקר **והכי מוכח מההוא עובד כוכבים** לסליק ולכל פסחים בירושלים פרק קמא לפסחים (דף נ:): נחמן לחתה **לפסול את** עצמך. ואם תלמר והא לין לחם מסיס עצמו רשע וי"ל זה ביישראל ברור אבל זה לא היה ברור ג"כ להכא ולאו לוקא לפסול אלא לעווי נפשיה חתיכא לחסורא לחסור בבת ישראל ולכל חומרי עובדי כוכבים: **ולין עלות לעובד כוכבים. והוחיל וכניך מוחזקים בכשרות לין לחתה נחמן להעיד עליהם ולפסלן** ואם תלמר ולחלי יהיו נפסלים לפי היה נחמן והא קי"ל עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר י"ל להכא מיירי בגר וניורת ובניהם היו טוענין כן הרי בניהם עובדי כוכבים נמוריס: תנו רבנן גר שבא להתגייר: מסוחפים. **שפלים וכפוייס כמו (שבת לף סו:)** סחופי כפי כפויי כלי: **ולינו כלפי לינו. רלוי להשתתף בערתם ומי יתן ולזכה לכך: ומוליעין לותו. לנחמן מפרש טעמא לכולה** מתניתא וסברא לרבוותא ז"ל שלא לא הולינו לינו מעבד הכי משמע בפרק כלל גדול (לף סח.) לא רוב טובה. **לפי שיצר הרע מחזר לחריסים כלחמרינן במסכת סוכה (לף נב.) ושמא תזוח לעתם ויחטאו: ולין מרבים עליו.** עובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים וכן הלכתא

ת"ר גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוים דחופין ומסוחפין ומטורפים ויסורין באין עליהן אם אמר יודע אני ואיני כדי מקבלין אותו מיד ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומצות חמורות ומודיעין אותו לקט ושכחה ופיאה ומעשר עני ומודיעין אותו עונשן של מצות ואומרין לו הוי יודע שעד שלא באתה למדה זו אכלת חלב אי אתה עונש כרת חללת שבת אי אתה עונש סקילה ועכשיו שבאת למדה זו אכלת חלב אתה עונש כרת חללת שבת אתה עונש סקילה וכשם שמודיעין אותו עונשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן של מצות אומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים וישראל בזמן הזה אינן יכולין לקבל (דף מז:) לא רוב טובה ולא רוב פורענות ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו קיבל מלין אותו מיד ואם נשתיירו בו ציצין שמעכבין את המילה חוזרין ומלין אותו פעם שניה נתרפא מטבילין אותו מיד ושני תלמידי חכמים עומדין לו על גבו שמודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו ואשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ שמודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות אחד גר ואחד עבד משוחרר ובמקום שנדה טובלת שם גר ועבד משוחרר טובלין וכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנדה

מודיעין אותו עונשן של מצות מ"ט דאי פריש נפרוש דאמר רבי חלבו קשים גרים לישראל כספחת ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה מ"ט א"ר יוחנן בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו דאמר קרא (רות א:י"ח) ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה קיבל מלין אותו מיד מ"ט דשהויי מצוה לא משהינן נתרפא מטבילין אותו מיד נתרפא אין לא נתרפא לא מ"ט דמיא מרזו מכה:

ושני תלמידי חכמים עומדין לו על גביו והאמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן גר צריך שלשה האמר ליה ר"י לתנא תני שלשה:

טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו למאי הלכתא אמר רבי יוסי בר חנינא דאי הדר ביה כישראל מומר **לכריס לחייס עליו שיפרוש:** ענין. **חתיכות בשר שלח** נפרע כהלכות מילה. מקנת מנות. **להשתח ע"י טבילה הוא נכנס לכלל גרות הילכך בשעת טבילה צריך לקבל עליו עול מלות:** ובמקום שהגלה טובלת. בלרכעים שלה: **לחי פריס. שלח יתנייר: נפרוש. ולח לייכפת לן** לחמר מר קשין נריס ליסרחל כספחת לכתיב ועוזה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב **לשון ספחת שלוחזין מעשיהם הרלשונים ולמליס יסרחל מהם או סומכים עליהם בחיסור ויהיתר: ענן נקט וכו'. הואיל ומקפילין הם על הממון כ"ש** כלחמרינן בן נח נהרג **על פחות משוה פרוטה מוליעים לותו ענן נקט שמא יחזור בו מלהתגייר:** שהויי מצוה לן מסהין. ואם תלמר למה מסהין לותו למולו בתחילה ולהמתין על שיקבלו יעבודותיו בתחלה יש לומר להכשהוי ערל לין בעבילה מועלת לה"ל כטובל וקרן בידו ולפי' בליעבד מעכב ותלע להלוקח כליס **מן העובד כוכבים** שנלריכין להגעיל ולטבילת הגעלה (ע"ז לף עה: וע"ש בתוס' ורל"ם) קומלת ולף על גב להתם בליעבד לם הקליס טבילה יש שהי הכל לטומלת ערלות טומלה נמורה לבל הרמב"ן ז"ל כתב לבליעבד לם טבל קולס מילה עלתה לו טבילה והביא רלוה מלחמרינן **נקמן בפרק הערל** (לף עח.) ניורת מעובדת שטבלה בנה לין נריך טבילה ולחמרינן לה עלה התם לפילו למ"ל לעובר לאו ירך לחמו הוא ולן לבל הרמ"ם ז"ל כתב מן המפרשים ז"ל לבל הרמ"ם ז"ל לחה רלוה זו דשהי התם לכשהוא במעי לחמו **לחינו בן מילה** והרי הוא כנקבה לסניף לה בטבילה וכשנולד ומלין לותו **לינו אלא כמו שמלין ישראל** שהוא ערל לבאלו הכי נמי ישראל הוא הא כל שנריך מילה טבילה בשעת גרותו לם קדמה טבילה למילה חוזר וטובל: **מרזו מכה. מכבידים חולי המכה לשון מטרח רזיח נלילני במסכת תענית [לף ג:]: לאי הדר ביה.** לעובד כוכבים **ולחי"כ קדם בת ישראל מקודשת ונריכה גט כישראל מומר:** קלוסין. לישראל דשע הוא וה"ה לגטו גט ולפילו לקלוסין שקדם בעובד כוכבים וכתב הריטב"ח ז"ל ומסתברת דבליני ממונות בהקנאות וחיובין כישראל הוא

נתן ומיהו לס לין המלכות הוא שיהא קונה ומקנה כעובד כוכבים לינא למלכותא לינא כלאיתא פ"ק לנטין (קף י.) ויפראל שחטא ועשה חמובה לכ"ע שורת הדין לינו ערין טבילה אלא קבלת חברות בפני ב"ד לכתחילה ואף על פי כן טובל הוא מלרבנן משום מעלה לומיא לטבילת עבד משוחרר שאין טבילתו אלא מדרבנן וכן כתבו בתוספות לחרונות: **אלא קבלה עליה.** להתנייר אז ערים כל המעשים המכרים בפרסה ובזה יובל לניירה לפילו בע"כ שכן נזרת הכתוב לכל בעלמא אין יכול לנייר **עבד בעל כרחו** לבל קטן זכות לו ומכין לאלם אלא בפניו כלנרסינן פ"ק לכתובות (קף יא.) לאר רב הונא נר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד אף על פ שלא לקיימה לן לעובד כוכבים בהפקרא ניחא ליה הנ"מ בגדול לטעים טעמא לאיסורא לבל קטן זכות הוא לו: [קף מח:]

תנו **רבנן** מקיימין עבדיים. וינפש בן אמתך. **והאי בעבד ערל כתיב כאמפרש** לקמיה: ע"ם בין השמשות. אל ע"ם ולא הספיק למולו **ומזהירו הכתוב לרבו על עבדו לנוח ביום השחרת ולא על שבת הבא שהרי ערין למולו בשבת זו וכיון שאל מקרא לאחרינא נפקא לכתיב (לביים ה':י"ל) למען ינוח עבדך ולקמן מוקי לה בעבד שאל** ויש לפרש בין עבד ואמה **שלא טבלו לעובד כוכבים** לעולם לאיש על עבד ואמה אנחנו מוזהרים בתורה שלא יעשו מלאכה לנרכנו בשבת מה שאין כן בעכו"ם [לעולם] שאין בידם שעושה לנרכנו אלא שבות לרבנן וכל שלנרכם אין בו משום אמירה לעובד כוכבים שבות ולבך נהגו הרופאים לומר לעובד כוכבים לעשות ערכיו ובולאי כל שהוא לנרכנו ונרכי חולה שאין בו סבנה אסור על ידי עבדינו מן התורה שלא התירו אלא על ידי עובד כוכבים שהוא שבות לרבנן וכל שלנרכם אפילו בעבדינו ושפחותינו מותר ואם ג"ל האלון שיעשה לעלמו ויזון עלמו בשבת כיון שהאנה עלמו מבע"י עושה הוא לנרכי מזונותיו ובלבד בנעלה בענין שלא יהא אסור הרואים. כן כתב הריטב"א בשם רבו הרא"ם ז"ל: ולא רלה לומל. ות"ת והא אמרינן זיכוי לכופו להטבילו נשם עבדות י"ל כגון שא"ל שאם יטבילנו בעל כרחו לא יקייס שום מנות ומכיר בו שהוא עקש: **אלא קבל עלמך להתנייר ולא פסק** מעובד כוכבים אז הוא לאין מקיימין אבל היכא לפסקה למילתיה **בשעת לקיחה ונתפיים להתנייר ואח"כ חזר בו מנגנלין שמא יחזור ויתרנה:** ל"ג הנ"מ **לאין מקיימין היכא אלא פסקה למילתיה שמקיימו שתם אבל היכא לפסקה לאמר** ליה הרי אני **מנגנל עמך י"ב חדש ואם לא תמול אאכור אותך מותר להזי עמיה כשכיר** לעלמא ור"ח ז"ל פירש לא פסק העבד למילתיה לומר שלא יתנייר אלא שהותה אותו בלברים אבל אם פסק לבורו לומר שלא יתנייר פסקה ושוב אין מקיימין: מתמי. לר' אלעאי: **מתני' כל שאר בשר וכו'. כל קורבה שהיית בולאו ואפי' אין בה כרת וכנון לנוסת אביו וכרבי יהודה יהודי בולאו אלא יגלה כנף אביו ומחמת קורבה וכנון נוסף את אנוסתו יהודי בולא יבנה והזי לאו לקורבה בלא כרת** ואייבי לאוין אלא הזו שאר כנון עמוני ומואבי וממזר וכיולא בהן: [קף מט.] **כל שחייבין עליו כרת. אבל נוסף אנוסתו לא הזי ממזר: לקייס לברי רבי יהושע. לא היה כתוב במגילה אלא אריסא קלי אמר רבי שמעון בן עזאי לקייס לברי רבי יהושע:** נרסינן בגמרא מאי טעמא לרבי עקיבא לכתיב לא יקח [איש] את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו וסבר לה כרבי יהודה לאמר בנוסת אביו הכתוב מדבר להוציא לה אייבי לאוין ומיהו ליה לא יבא ממזר ומשעון התימני סבר לה כרבנן לאמרי בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר דה"ל אייבי כריתות ומיהו ליה לא יבא וכו':

הוי ואי קדיש בת ישראל קידושיו קידושין:

אחד גר ואחד עבד משוחרר. אסקה רב (דף מח.) פפא לענין טבילה אבל לקבל אינו צריך דכבר קבל עליה מעיקרא דתניא אחד גר ואחד לקוח מן העובד כוכבים צריך לקבל הא לקוח מישראל אינו צריך לקבל:

ת"ר (דברים כ"א:י"ב) וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה רבי אליעזר אומר תקוץ ר' עקיבא אומר תגדל וראיה לדרבי אליעזר (שמואל ב י"ט:כ"ה) ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו ולא עשה שפמו הא עשייה העברה היא:

ת"ר (דברים כ"א:י"ג) (דף מז:) ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים במה דברים אמורים שלא קבלה עליה אבל קבלה עליה מטבילה ומותר בה מיד:

גרסינן בפרק בתולה נישאת * ע"ש בר"ן ד"ה ולענין הלכה (ג"א) (כתובות דף יא.) אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו והא דקיימא לן דעובד כוכבים בהפקרא ניחא ליה הנ"מ גדול דטעים טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו:

(מכילתין דף מח:) ת"ר מקיימין עבדים שאין מולין דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אין מקיימין אמר לו רבי ישמעאל הרי הוא אומר (שמות כ"ג:י"ב) וינפש בן אמתך והגר אמר לו ר' עקיבא בלוקח עבד בין השמשות ולא הספיק למולו הכתוב מדבר וכו' אמר רבי יהושע בן לוי הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה למול מגלגל עמו שנים עשר חדש וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כרבי עקיבא דאי כר"ע האמר אין מקיימין א"ל רב פפא אפילו תימא רבי עקיבא עד כאן לא קאמר ר"ע התם אלא היכא דלא פסקה למילתיה אבל היכא דפסקה פסקה

שלח רבין משמיה דר' אילעאי כל רבותי אמרו לי משמו אי זה הוא עבד ערל שמותר לקיימו זה שלקחו רבו על מנת שלא למולו אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר"ע דאי ר"ע הא אמר אין מקיימין אמר להו רב פפא אפילו תימא ר"ע ה"מ היכא דלא אתני

בהדיה אבל היכא דאתני בהדיה אתני והאי דלא שני ליה ר"ע לרבי ישמעאל הכי חד מתרי ותלתא טעמי נקט:

מתני' (דף מט.) אי זה הוא ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר"ע שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו ר' יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין אמר * בד"ק ובד"ס ליתא לתי' רבי ר' שמעון בן עזאי מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי ר' יהושע:

גמ' טעמיה דר' יהושע חזינן ביה לרבואתא תרי פירושי וחד מיניה דכתב בעל הלכות גדולות ועיינא בהו וליכא בחד מינייהו משש דלא איתברר להו מה הוא מלא יקח ועד לא יגלה ושינו לישנא דגמרא ושונים מלא יקח ולא יגלה ושבקוה לועד ולהכי

(תניא הכל מודיס בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר): פירוש בשומרת יבם וכו'. **להויא לה לאסת אחי אביו בכרת והאי דהדר כתבה במשנה תורה משום למסמך ליה לאיכא ממזר ולאסמועינן דים ממזר מחייבי כריתות.** ות"ת הא איכא פנוע לכא לפסיק ביני ביני י"ל לפנוע לכא לא היי הפסק ללא אתי מיניה **לא ממזר ולא** כשר: ופסקו ז"ל הלכה כשמעון **התימני ולא משום** דתנן והלכה כלברייו לכהלילין קי"ל לחין למדין הלכה לא מפי משנה ולא מפי תלמוד אלא משום דתני לה בהדי הלכתא פסיקתא דתנן בקדושין [דף סו:] כל מקום שאין לה עליו קדושין אבל יש לה על אחרים קדושין הולד ממזר אלא משום דתני לה גבי הלכתא פסיקתא דתנן בקדושין כל מקום שאין לה עליו קדושין אבל יש לה על אחרים קדושין הולד ממזר ואיזה זה זה הבא על אחת מכל הערויות האמורות בתורה וגרסינן בפירקא קמא אמר רבי אלעזר אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת.

חזינן לפרושיה ולברוריה שפיר

והכין פירושיה ורבי יהושע כלומר ור' יהושע דפליג על רבי עקיבא ועל שמעון התימני מאי עביד להני טעמי דידהו ומהדרינן אמר לך רבי יהושע אי סלקא דעתך כדקאמרינן לשמעון התימני ליכתוב רחמנא (דברים כ) לא יקח איש את אשת אביו ולא בעי ולא יגלה כנף אביו ואנא אמינא הואיל וערות אשת אב כתיבא בפרשת ערויות למאי הלכתא שנה בה הכתוב הכא אלא לחדש בה דבר כדאמרינן כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה למיסמכה ללא יבא ממזר לומר לך דמערויות [דכריתות] הוי ממזר דהויא לה אשת אב דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא למאי הלכתא כתב רחמנא לא יגלה והלא הוא בכלל פרשת ערויות ולר' עקיבא דסבר דמחייבי לאוין הוי ממזר למה לי דכתב רחמנא לא יקח ליכתוב רחמנא לא יגלה כנף אביו דהוא מחייבי לאוין גרידא ואנא ידענא דכל שכן לאו שיש בו כרת למאי הלכתא כתבינהו רחמנא לתרוייהו אלא לומר לך דמלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר:

(עמה) [ערוה] וענוש כרת: [דף מט:] **הכל מודיס בבא על הנדה. חפי' שמעון התימני** לחמר ים ממזר מחייבי כריתות ובנדה ים כרת חפילו בבא בנדה חין הולד ממזר משום לבנדה תפסי קדושין וחפילו בשעת נדותה לכתיב ותבי נדתה עליו **תהי נשון הוייה: ועל הסוטה. לאסת איש שזנתה וקי"ל לאסורה לבעלה בפ"ק מה לחי מקייש לחבי לאסר הוטמאה נרבות סוטה שנסתרה וחף על גב לחייבי לאוין היא ולרבי עקיבא** ים ממזר מחייבי לחוין **הכא מולה לחין ממזר** להא תפסי בהו קדושין **לחף לאחר שזנתה לא פקעו ממנה קדושין הרחשונים: ועל שומרת יבם.** לחף על גב לחיכא נאו לזר שבא עליה הא חיכא ממי לשון **הוייה לכתיב תהיה חלמת את הוייה היא וה"ק** לא תהיה לאסת המת לא תתקדש **לאסת המת בקדושין לאיש זר חלמת קדושין תופסין בה:** סליקו להו החולן פרק חמישי

עקיבא דסבר דמחייבי לאוין הוי ממזר למה לי דכתב רחמנא לא יקח ליכתוב רחמנא לא יגלה כנף אביו דהוא מחייבי לאוין גרידא ואנא ידענא דכל שכן לאו שיש בו כרת למאי הלכתא כתבינהו רחמנא לתרוייהו אלא לומר לך דמלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר:

פירוש עד ולא עד בכלל כלומר מלא יקח איש את אשת אביו לחודיה את גמר דהוא חייבי מיתות בית דין והוה ליה דבר שהיה בכלל חייבי מיתות בית דין ויצא מכללם ללמד על כולן ולא תיליף מלא יגלה דהוה לשמעון התימני חייב כרת ולרבי עקיבא בלאו דלא כתב רחמנא לא יגלה אלא דלא לילף מיניה והיינו דאמרינן מלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר זה פירוש מלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר ואי קשיא לך הא איכא פצוע דכא דפסיק ביני ביני פצוע דכא לא פסיק משום דאינו מוליד ולא אתי מיניה לא ממזר ולא כשר הלכך לא פסיק הדין הוא פירושא בלא קושיא ובלא ספק

והלכה כשמעון התימני ולא משום דתנן והלכה כדבריו דהא בהדיא קי"ל דאין למדין הלכה לא מפי משנה ולא מפי תלמוד אלא משום דתני לה גבי הלכתא פסיקתא דתנן בקדושין כל מקום שאין לה עליו קדושין אבל יש לה על אחרים קדושין הולד ממזר ואיזה זה זה הבא על אחת מכל הערויות האמורות בתורה וגרסינן בפירקא קמא אמר רבי אלעזר אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת.

(דף מט:) תניא הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר:

סליקו להו החולץ

(דף נ.) **רבן** גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל לא לאחר בעילה ולא לאחר חליצה כלום: **גמ'** (דף נ:) ע"כ לא פליגי אלא בגט אחר גט ובמאמר אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה ומאמר אחד ביבמה מהני כלומר אם נתן גט ליבמתו פסלה ע"י עצמו וע"י אחים מ"ט אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי גט להוציא וחליצה להוציא ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהני ואתי למיבעל אחר חליצה ומ"ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא ואי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות ומדמאמר לא קני ביאה נמי לא קני ואתי למיבעל אחר ביאתו על צרתה ומ"ט אמור רבנן האי ביאה פסולה יש אחריה כלום וכדתנן נתן גט ובעל צריכהגט וחליצה ותנן נמי עשה מאמר בזו ובעל לזו צריכות שני גיטין וחליצה אי ביאה אחר הגט היא גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה ומ"ט אמור רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום כדתנן נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום מאי ליגזור ליגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה כל * כ"ה בד"ס [כי] הני תחלוץ ותיזיל ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעי גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעי' גט

[דף נ.] **רבן גמליאל אומר. סדר משנה שלא תטעה בגרסת נשבע הספריס סדר יבם לחר ויבמה לחת תחלה מפרש יין גט וחליצה וכיצד שלחר המאמר וחוזר ומפרש יין מאמר וכיצד וחליצה שלחר הגט וחח"כ יין מאמר וגט וכיצד שלחר חליצה וחחר כך**

לבי אתו:

(דף נא:) ת"ר כיצד אמר רבן גמליאל אין גט אחר גט שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד ונתן גט לזו וגט לזו רבן גמליאל אומר חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכמים אומרים אסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת כיצד אמר רבן גמליאל אין מאמר אחר מאמר שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד עשה מאמר בזו ומאמר בזו ר"ג אומר נותן גט לראשונה וחולץ לה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכמים אומרים נותן גט לשתיהן ואסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בב' יבמין ויבמה אחת ולא כדברן גמליאל דקי"ל כרבנן:

מתני' (דף נ.) כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה ממנו חליצה עשה מאמר וחלץ צריכה ממנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה:

גמ' (דף נב.) אמר רב הונא מצות יבמה מקדש ואח"כ בועל ואם בעל בלא מאמר קנה ולוקה מכת מרדות מדרבנן דרב מנגיד אמאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא ומאן דמקדש בלא שידוכי ומאן דמבטל גיטא ומאן דמסר מודעא אגיטא ומאן דמבזי שלוחא דרבנן ומאן דמשהי שמתא דרבנן תלתין יומין ולא אתי ותבע לשמתיה וחתנא דדייר בבי חמוה דדייר אין דלא דייר לא והא ההוא דחליף אבבא דבי חמוה ונגדיה רב ששת ההוא מידם הוה דאים מחמתיה ונהרדעי אמרי בכולהי לא מנגיד רב לבר מאן דמקדש בביאה בלא שידוכי

לין מאמר ונט וביאה שאחר הביאה וכן סדר יבם ושתי יבמות וכללו של דבר כי ל' לברייתא הס ביבמה ביאה וחליצה לאורייתא ומאמר ונט מדרבנן תנא מפרש להו לכולהו על כל חלק מיניהו בתחלה פירש כסדרמאמר ואחריו נט וביאה וחליצה ואחר כך פי' [כסדנט] וחכ"כ הסדר ופירש דרכיים לגו בתחלה ביבם אחד ויבמה אחת וחכ"כ ביבם אחד ושתי יבמות והדר קתני להו סדין ביבמה אחת ושני יבמין ולעולם מפרש התנא ליני מאמר ונט בתחלה משום דהוו דרבנן וחביבא ליה והדר מפרש חליצה וביאה לאורייתא ופתח בחליצה להתרת יבמה לשוק עדיפא ליה כלישנא בגמרא: **אין נט אחר נט. שתי יבמות ליבם אחד מאח אחד ונתן נט לזו ונט לזו אינו יכול לחזור בקרובות שניה לפי קטן לחם פקעה זיקה לתרוייהו והוי כמגרש נכריה ואי קטן לא יהני למלחי בתרא נמי לא יהני הילכך לאו גרושתו היא וכן שני יבמין ליבמה אחת ונתן זה נט וזה נט האחרון אינו כלום ומותר בקרובותיה כלפרישית: ולא מאמר אחר מאמר. בין ביבם אי לשתי יבמות בין כ' יבמין ליבמה אחת האחרון אינה כלום** ואינה צריכה הימנו נט ולא ליאסר בקרובותיה: **ולא בעילה אחר בעילה.** בא על זו וחזר ובא הוא או אחיו על צרתה ביאת זנות בעלמא היא ואין יכול בקרובותיה: **אם נט אחר נט.** לקטן לא לחה לגמרי הילכך לכתי ליכא פגום זיקה להא בעי חליצה הילכך לחני בתרא והוה גרושתו ואסור בקרובותיה: **נמ' לבל נט** לי' וכו' ומאמר לי' מהני. נט ביבמה למיקם עליה בלא יבמה ושוב לא ייבם ומאמר ביבמה מהני להצריכה נט למאמר אי בעי לשפוקה: מאי טעמא אמור וכו'. הא מלאורייתא חליצה הוא לכתיבא ומשום נט לא קרינן ביה שלח בנה ולמה אמרו חכמים למהני לפוסלה ולצרתה עליו ועל האחין: [קף נ:] **משום למהני בעלמא. בכל הנשים להתגרש ואי** אמרת הכא לא מהני ואם רצה לכנסה אחר הנט יכנום אמאי לינסי נט מועיל וחליצה נמי להוציא מלנט לא מהני ביבמה כו': ומ"ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהני. לאסור חבירתה עליו הא מן התורה קנין לא מהני ביבמה אלא בביאה: **משום למהני בעלמא.** קלושי חשיב קונין אותה: (ומלאמרינן) [ומלמאמר] לא קני ביבמה. יתיי למבעל. וה"ל בונה שני בתים לשאור מלאורייתא: **לאחריה כלום.** זיקת יבמין קיימת **להצריכה חליצה** וכלקמן נתן נט ובעל צריכה נט וחליצה ותנן נמי **לעיל מאמר לזו ובעל לזו צריכות שני גיטין וחליצה ולא אחר תשני לבעלת ביאה בנט בלא חליצה** ותפטר לא חברתה בביאתה מן החליצה: **אי ביאה אחר הנט הוא.** כגון נט לזו ובעל את זו לאמרינן צריכה נט וחליצה ולא שני בנט לחוליה כשאר יבמה שכנסה: **נזדיה ביאה אחר הנט משום** ביאה אחר חליצה. **לאי אמרת תשני לה בנט לאי יבמה מלקניא ביאה אחר הנט כביאה גרידתא לגמרי מעלייתא היא ואתי למבעל בתחלה אחר חליצה משום לאחרי נט להוציא ואחליצה נמי להוציא וקס ליה** בלא יבמה מלאורייתא: **ואי ביאה אחר מאמר היא.** כגון בשתי יבמות ועשה מאמר בזו ובעל לזו לו בשני יבמין ויבמה אחת **להכי תנן צריכה נט וחליצה לאי אמרת בנט שני ליה אמרי ביאה אל זו אחר קנין אל זו מעלייתא הוא ואתי למעבד ביאה אחר ביאה וקא פגע בחשת אחר: חליצה פסולה. שאחר הנט לו אחר מאמר: אין אחריה כלום. לאי הדר עביד מאמר לו נט לשליחות לא מהני: משום חליצה אחר חליצה. הלא ליתי למחלן לשתי יבמות זו אחר זו לו שני יבמין ליבמה אחת זה אחר זה: כל הני תחלון ותיזיל.** וכי **כל** ימיה **תחלון** ותיזיל ומה יהויחו בזה וכי למירק בתפוחי הוא צריך לבסלמא למנזר אל **יבא לבעול אחר ביאה לו אחר** נט יש לחוש שמא לרבות בחליצה אין לחוש כלל: **משום חליצה אחר ביאה. הלא ליתי לומר יבמה כנוסה יוצאה בחליצה בלא נט לא תתן למימר הכי לאטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא נט למאמרו. והא לאמרינן אין אחריה כלום בלבד העשוי אחריה קאמר לאי הדר עביד נט לו מאמר לו חליצה בחברתה לא מתסר בקרובותיה:** [קף נ.] **תנו רבנן.** כיצד חולץ לרשפונה. **וכל שכן לאי חלץ לשניה היא חליצה מעלייתא לאפטורי קמייתא לכיון לנט לשניה אינו נט חליצה ליבה מעלייתא היא לגל עגה טופי לגל עגה טובה לשמועינן שלא יאסור עצמו בקרובות שניה שאם יחלון לה נמצאת זו גרושתו וזו חלוצתו ואסור בקרובות שתיהן: וכן תאמר אומר כשני יבמין. נתן זה נט ונתן זה נט רבן גמליאל אומר חולץ לה הראשון ומותר שני בקרובותיה ולבבי חכמים שניהם אסורין** בקרובותיה וכבר פסקינן להלכתא כרבנן: מתני' כיצד. לאו לפלוגתא לרבן גמליאל ורבנן קאי אלא מילתא באפי נפשה ואיבא ח' ויבמה אחת קאי וה"ק כיצד לין יבם ויבמה וכסי מפרש בגמרא: [קף נב.] **צריכה הימנו חליצה. ואם רצה לכנום לא יכנום לכיון להתחיל בגרושין קיימא עליה בלא יבנה:** [קף נב:] **צריכה הימנו נט.** לחליצה לפקעתיה לזיקה ונט **בעי לאפקועי קידושי ליבי לחליצה לא מפקעה קדושין: הרי זו כמעותה.** מתרץ בגמרא לעלו לוקא זו היא **המעות ע"י** מאמר בלבד אלא ה"ק זו כמעותה : נמ' מכת מרדות. **מכות רבוי מדרבנן שנהג קלות רחם בעמו ועשוה קנה:** מנגיד. מכת מרדות: **לאחלן למקלם בביאה. משום פריעותא: ולאחלן למקלם בשוקא. לפי' בכספא למנהג זבוניא הוא ופריעותא** הוא: למבזי. כגון למתפקר **לשון חופף שמתירים פניו להעיז עם שליח בית דין:** מיולס. **חשולה היתה חמותו ממנו:**

כסף לו שוה כסף. לגירסת רב"ח הוה לשמר הכי לשונו לב"ה נותן לה פרוטה לו שוה פרוטה **ושומר לה התקדשי לי במאתר יכמין וחף על גב דיהב לה מידי נשו קדושין נמוריס הם כקדושי תורה שהרי אין קדושין תופסין בחצת אחת והתורה לא התירה לו לעזובה כאשה נכרית אלא כסלר המעוה ובידאה הוא לכתב רחמנא בה: על נכסי בעלה הראשון. ולא על של יבם מ"ט כדאמר בהחולץ [דף לט.] אשה הקנו לו מן השמים: מתני' נתן נט ועשה מאתר.** אחר כך באותה יבמה עצמה: צריכה נט וחליצה. לפיטו רבן גמליאל מודה היא מאמר אחר נט למספקא ליה אי נט לחי אי לא ולילמא נט לא לחי ואהני מאמר יבמין בה וכ"ש לרבנן לשמרי נט לומה קנת ומסייר קנת אהני מאמר למקני שיורא לנט וצריכה נט למאתרו וחליצה לזיקתו ויבומי לא למנט קמ קיימא **עליה בלא יבנה:** [דף נב.] **נתן נט ובעל.** לשור לקיימה לקט **עליה בלא יבנה** : וצריכה נט לביאתו וחליצה לזיקתו. נט לביאתו לפי' לר' עקיבא לשמר יון קדושין תופסין בחייבי לאוין להא לך כולה מתניתין רבי עקיבא היא כשמפרש בגמ' שכח מודה לתפסי קדושי ביאה לנט לאו כחליצה למי לשפקועי כולה זיקה הילכך לא עמדה עליו בלאו נמור : וחליצה לזיקתו. וכנט לחוליה לא מפטרא כשאר כונס את יבמתו שיכול למפטרה בנט משום לשר ביאה פסולה הואי משום נט קמץ ולא קני לגמרי: לאחר חליצה כלום. וחף על גב דלחליצה פסולה היא לאי בעי יבומי לא מני לפילו שכי לשי לגמרי [ויון] לאחריה כלום לאי הלר ומקדש **לה במאתר אי בביאה לא** בעי נט וכרבי עקיבא לשמר יון קדושין תופסין בחייבי לאוין וסכי מפרש בגמרא למתני' רבי עקיבא היא: **גמ' זו לברי ר' עקיבא. לחלן ולעשה מאתר קאי לקתני לא תפיס מאתר:** לימתי. יש לאחר חליצה תפיסת קדושין: **בזמן שקדשה** (ירושלמי) לשום לישות. **בקדושין נמוריס ולא במאתר יבמין לולאי קדושין תופסין בחייבי לאוין:** לבל שקדשה לשום יבמות **יון שם כסף יבום והוו להו קדושי טעות:** לשר שמחבר לשם יבמות יבמין ולאחר חליצה יון כאן כך יבום הילכך אינה צריכה נט למאתרו על כאן. וכתב ריי"ף ז"ל וז"ל והא נמי דתנן לבל לא לאחר הבעילה כלום ותנן נמי הבעילה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום אליבא דהאי תנא היא אבל לרבנן הבעילה נמי יש אחריה כלום כגון שתי יבמות מבית אחד שנפלו לשני אחין ובא אחד מהן על אחת וחזר הוא או אחיו וקידש את צרתה צריכה הימנו גט דקי"ל דחייבי עשה היא כדאמר בפ"ק (דף יא.) אתמר הבא על יבמתו וחזר הוא או אחד מן האחין ובא על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת וקיימא לן דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכבר ברירנא לה ואיכא דאמרי אפילו בשידוכי נמי משום פריצותא:

ת"ר כיצד מאמר נותן לה כסף או שוה כסף והאי אליבא דב"ש אבל לב"ה נותן לה פרוטה ושוה פרוטה ושטר כתובת יבמין כיצד אני פלוני בן פלוני קבלתי פלונית יבמתי עלי לזונה ולפרנסה בראוי ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

יום קטז

מתני' (דף נב.) נתן גט ועשה מאמר צריכה גט וחליצה נתן גט ובעל צריכה גט וחליצה נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום:

גמ' (דף נב:) אמר רב יהודה א"ר זו דברי רבי עקיבא דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכ"א יש אחר חליצה כלום כלומר שאם חזר וקידשה אחר חליצה צריכה ממנו גט תניא נמי הכי אמר רבי אין דברים הללו אמורין אלא לדברי רבי עקיבא שהיה עושה חלוצה כערוה אבל חכמים אומרים יש אחר חליצה כלום ואני אומר אימתי בזמן שקדשה לשם אישות (* ד"ת מ"ז וכנסה לשם אישות) אבל קדשה לשם יבמות (* ד"ת מ"ז וכנסה לשם יבמות) אין אחר חליצה כלום:

תניא אידך החולץ ליבמתו וחזר וקדשה רבי אומר קדשה לשם אישות צריכה הימנו גט לשם יבמות אינה צריכה הימנו גט וחכמים אומרים בין שקדשה לשם אישות בין שקדשה לשם יבמות צריכה הימנו גט והא נמי דתנן אבל לא לאחר בעילה כלום ותנן נמי הבעילה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום אליבא דהאי תנא היא אבל לרבנן הבעילה נמי יש אחריה כלום כגון שתי יבמות מבית אחד שנפלו לשני אחין ובא אחד מהן על אחת וחזר הוא או אחיו וקידש את צרתה צריכה הימנו גט דקי"ל דחייבי עשה היא כדאמר בפ"ק (דף יא.) אתמר הבא על יבמתו וחזר הוא או אחד מן האחין ובא על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת וקיימא לן דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכבר ברירנא לה

ועוד ליכא תרי כבי במתני' בין ביכס לחד ויבמה לחת בין שתי יבמות ושני יבמין (ויבמה לחת) בין חלץ תחלה ולחר כך עשה מאמר או נתן נט או בעל תחלה ולחר כך עשה מאמר או נתן נט או חלץ או נתן נט לזו ונט לזו או חלץ לזו וחלץ לזו ורבינו חלפסי ז"ל לא הביאן: סליקו להו רבן נמליאל

פרק שני [קף נג:] הבא על יבמתו. שונג. **כשבור לשם לאחרת היה:** מזיד. **לשום זנות ולא לשם מצוה.** לף על פי שעכשיו אינם מכוונין שניהם למצוה כלל ולא מבעיא שם אחד מהם מכוין למצוה לקנה: **המערה. שלא נמר ביאתו:** קנה. **וזכה בנחלה ויוציאה בגט שם בת להוציאה** ומיהו שם לאחרינן לסוף מזיל קנה מסתברא לכויעבד קאמר ולפיכך מלרכנן לכל לכתחלה לסור לעשות כן מלרכנן והיינו דלא פירסו בגמרא מתני' דלא כתבא שלום [קף לט:] דאמר שכונם יבמתו לשם נוי כיון פנע בערוה וקרוב אני בעיני לסיות סולד ממזר להו שכא במזיל היינו לשם נוי הרי עשה לזנות בעלמא אלא ולפי שבא שלום מלרכנן הוא דקאמר ולכתחלה ושכא ליעבד הוא דקאמר דקנה ורבנן לפליגי עליה לשבא שלום ולפי מולו לשסור לעשות כן אלא לפליגי לכתחלה שם בעל לשום נוי לא היו כפונע בערוה : ושם לאחרינן לבערלה קנה ולפיכך בביאת זנות ובביאת מזיל קאמרינן שכן רבתה לותה תורה כדאיתא בגמרא [בקף נל ולף נה] וכן שסכימו שמפרשים ז"ל: **ולא חלק בין ביאה לביאה.** בין כלרכה בין אלא כלרכה: **על אחת מכל העריות. בחטת מכל הביאות האלו: או פסולות. לכהונה פסלה. אלמנה** לכ"ג נפסלה מן שתרומה ונפסלה לכהן הדיוט גרושה לפסולה לכהן הדיוט ונפסלה **מתרומה לפילו לבי נשא ולוקה** על **העריות או פסולות אבל ביאת זנות לפנויה לא משויה לה זונה ולא פסלה מן הכהונה אלא אשכחן תנא לפסלה אלא רבי אליעזר לאמר פנוי הבא על הפנויה אלא לשום לישות עשתה זונה לקמן בפירקין** [קף נט:]: ממזרת ליסראל. **אלו לפסלה לכהונה אבל להא פסולה** וקיימא **ולענין תרומה לבי נשא נמי ליכא למימר ועוד ביאת כשר מאי מגרעא לה אלא לענין הערלה נקטה ולמלקי עלה אלי ישראל בהערלה כגמר ביאה:** נמ' הוקשו. **שאני הוקשו כולן זו לזו ונאה כתיבא בפ' ערויות הילכך בהערלה כולן ילפינן מנאה:** בעל מיניה רבינא מרבא. מסכבי לשם. **וכיון לבאשה חוי הערלה מסכב ממילא מתסרא בזכר להא בזכר כתיב מסכבי לשם:** [קף נל:] **המערה כבהמה. שלא נמר ביאתו:** ס"ל. מסמע נמר ביאה שהיא לחויה לזרע: [קף נה.] **שפחה חרופה. שפחה עובדת כוכבים המאורסת לעבד עברי שמותר בה כלכתיב (שמות כ"ח:ל') אם אלוניו יתן לו אשה** ושפחה חייבי לאוין היא לכתיב (לביים כ"נ:י"ח) ולא יהיה קדש ונלי בה לחמנע ללא מייתי לשם על שינמוד ביאתו לכתיב בה (ויקרא יט) שכבת זרע מכלל למלקות לחייבי לאוין ללאו לשם כנון ממזרת ושפחה שאינה חרופה בהערלה מחייב:

בפ"ק האי פלוגתא דרבי ורבנן בהחולץ ליבמתו וחזר וקדשה קא טרינן בגמרא לפרושי טעמייהו ואיתמרו בה כמה מימרי וחד מינייהו מימרא דרב שרביא דאמר בחליצה פסולא קא מיפלגי דרבי סבר חליצה פסולה פוטרת ורבנן סברי אינה פוטרת

וקשיא להו לרבוואתא היכי אמרו רבנן חליצה פסולה אינה פוטרת והא כוליה פירקין חליצה פסולה פוטרת דתנן אין אחר חליצה כלום ועוד אי לא מיפטרה בחליצה פסולה במאי קא מיפטרה וקא פריש לה פרושי דלא מסתברי דכולהו אית להו פירכי ולהכי לא כתבינן להו

ואנן פרישנא לה פירושא ברירא ונהירא והכין פירושה רב שרביא סבר דרבי ורבנן בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי דאיפלגו בה בפרק ארבעה אחין (דף כו:) דמאן דאמר הכא אינה פוטרת סבר לה כרב דאמר חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין וכיון דצריכה לחזור על כל האחין אם חזר וקדשה לשום יבמות קודם חליצת אחין צריכה הימנו גט דהא עדיין אגידא באחים ולא איפטרא בההיא חליצה פסולה לגמרי ומאן דאמר פוטרת סבר לה כשמואל דאמר חליצה פסולה אינה צריכה לחזור על כל האחין דלא בעיא חליצה מכולם אלא למיפטר צרה אבל נפשה פטרה וכיון דפטרה נפשה ואינה צריכה לחזור על כל האחין אם חזר וקדשה לשם יבמות אינה צריכה הימנו גט דהא קא פרחה מינה זיקת יבמות ואידחיא לה מההיא ביתא לגמרי

האי פירושא דהאי מימרא דרב שרביא בלא קושיא ובלא ספק וכולהו טעמי דאיתמרו בהאי פלוגתא דרבי ורבנן לא סמכינן עלייהו דלאו אליבא דהלכתא נינהו אלא אוקימתא בעלמא נינהו וליתא לדרבי דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ולא מחבריו הלכך בין שקידשה לשם אישות בין שקידשה לשם יבמות צריכה ממנו גט כרבנן:

* בד"ק כאן סיום פרק ר"ג ומן אמר רמי וכו' עד סוף הפרק ליתא בד"ס איתא מן אמר רמי ב"ח עד תיקו והשאר ליתא אמר רמי בר חמא הרי אמרו אמר ללבלר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה ולאשה בעלמא אינו גט מפני שאין בידו לגרשה ליבמתו מהו כיון דאגידא ביה כארוסתו דמיא או דלמא כיון דלא עבד מאמר לא תיקו וקי"ל תיקו דאיסורא לחומרא ואם כתב גט ליבמתו לכשיכנסנה יגרשנה וכינסה וגירשה בו הויא ספק מגורשת:

סליקו להו רבן גמליאל

(דף נג:) **הבא** על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קונה ולא חילק בין ביאה לביאה:

גמ' (דף נד.) אמר עולא מנין להעראה מן התורה דכתיב (ויקרא כ':י"ח) ואיש כי ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה מקורה הערה מכאן להעראה מן התורה אשכחן נדה שאר עריות מנין (דף נד:) אמר ר' יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות הוקשו כל העריות כולן לנדה מה נדה בהעראה אף כל עריות נמי בהעראה בעי מיניה רבינא מרבא המערה בזכור מהו בזכור משכבי אשה כתיב וכיון דבאשה חייב בזכור נמי חייב אלא המערה בבהמה מהו אם אינו ענין להעראה דכתיבא גבי אחות אב ואחות אם דכתיב (ויקרא כ':י"ט) ערות אחות אמך

[דף נה:] לאחר שמואל הערלה זו נשיקה. לכך תמים **נופק במקום תמים:** [דף נו.] **מכאן ואילך. מהכנסת עטרה ולמטה:** הינו מלא כנשיקה ופטור. **ומלפטור בנשיקה פלינא לאשמועינן לנשיקה קרי לה הערלה והערלה רבינן לה** לחיובא והלכתא כרבי יוחנן: **קנה לכל.** בלאחר מכל הביאות הנרועות הללו במזיד ושוגג לכיון לרבייה רחמנא לכתיב יבמה יבא עליה ולרצונו ליה בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון לכל מילי רבינן והרי היא כאשתו ולפיכך לתרומה וכתב הריטב"ץ ז"ל למאמע ליפנע לנקט הכא קנה לכל לאפוקי ליורשה וליטמא לה [וכלמסיק רב אלפס בפנים]: **לדבריהם האמורין בפרשה.** פרשת יבמין לכתיב ביה אלי קרא ליבמה יבא כו' ללרצונו **ביה ה"נ כתיב ביה** יקום על שם אחיו למאמע להכי רבי רחמנא הני ביאות נרועות לירש וכן לפטורה מן היבום **לאשה אחת ולו בניש מאשה אחרת מותרת אחריו לשוק ואש הועיאה בגט לא בעי חליצה או אש היתה לה צרה נפטרה בביאתה של זו: מן האירוסין.** היכא לנפלה קמי יבם מן האירוסין שעליין **לא היתה לוכלת** לאף על נב לכתיב וכהן כי יקנה נפש קנין כספו מיל יאכלו בלאחמו רבנן נזרו שלא תאכל **על שתכנס לחופה משום גזירה שלא ימזנו לה** כום בבית חמיה ותפקה לאחיה ולאחותה כלאיתא בכתובות פ' אף **על פי (לקמן נז:) הילכך כיון לבחיי בעלה לא לאכלה הך ביאה גרועה** נמי ליבם אינו מאכילה: **רב אחא אומר.** פסקו רבותא ז"ל הלכתא כרב אלא לקי"ל לכל היכא לפלוגי רב ושמואל הלכה כרב בגיטין ועוד לשמואל סליק בקושיא הכא בגמרא למקמי עליה ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו דאתיאן בהקישא דר' יונה תנהו לענין העראה דבהמה והעראה (דף נה.) דחייבי לאוין מנא לן מדגלי רחמנא (ויקרא י"ט:כ') שכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין בהעראה:

(דף נה:) אמר שמואל העראה זו נשיקה משל לאדם שמניח אצבעו על פיו אי אפשר שלא ידחיק הבשר כי אתא רב שמואל בר רב יהודה א"ר יוחנן העראה זו הכנסת העטרה (עשאה) גמר ביאה גמר ביאה ממש (דף נו.) מכאן ואילך אינו אלא בנשיקה ופטור ופליגא אדשמואל:

אחד המערה ואחד הגומר קנה: מאי קנה אמר רב קנה לכל ושמואל אמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה לירש בנכסי אחיו ולפטור אשת אחיו מן היבום אבל להאכילה בתרומה לא.

מן האירוסין דברי הכל לא אכלה כי פליגי מן הנישואין רב אמר אוכלת דהא הות אוכלת מעיקרא ושמואל אמר אינה אוכלת כי רבי רחמנא ביאת שוגג כמזיד לדברים האמורים בפרשה אבל לענין תרומה לא וקיימא לן כל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי:

אין לי אלא יבמה דקני לה יבם בהעראה (דף נ:) אשה לבעלה מנין אתיא קיחה קיחה וכו' ואי קשיא לך הך דגרסינן בפרק האשה נקנית (דף י.) * וע"ש בר"ן סי' תקפט ד"ה גרסי' בגמ' איבעי' להו כו' (ג"א) לענין קידושי ביאה איבעיא להו תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה ואמר אמימר משמיה דרבא כל הבועל דעתו על גמר ביאה דאלמא לא קני לה בהעראה אלא בגמר ביאה הוא דקני לה התם בביאה דאירוסין עסקינן דלא הוי ליה קידושין בגופה מעיקרא אבל הכא בביאה דבתר קידושין עסקינן כגון דבא עליה בתר דקדיש לה מכריית: ולמרינן בגמ' לאכתן יבמה **לאשה לבעלה** מנין תיקיש **קיחה קיחה.** פירוש לאכתן **יבמה לקני לה יבם בהעראה** לאשה לבעלה **נקנית בביאה** מנ"ל **נקנית** נמי בהעראה תיקיש קיחה קיחה כי **יקח איש אשה** וכתיב בערוית קיחה לקף על נב למיירי בקלושי כסף לגמרי קיחה קיחה מאשה עפרון ולא בקלושי ביאה מ"מ כיון לכתיב בה ביאה בהיתר שפיר גמרי קיחה קיחה ללמד על ביאה האמורה לאשה וים מקשים להכא למרינן לאשה לבעלה **נקנית** בביאה ולילו בפרק קמא לקילושין מאמע ללא קני על **נמר ביאה לאיבעיא להו** תחילת ביאה קונה או סוף ביאה קונה ולאסיק אתם לכל האבועל לעתו על נמר ביאה וכגון כמה שתרגו בזה לאתם בשנומר ביאתו אתם לא הוא לאמרינן לעתו על נמר ביאה לכל כאשהרה בלאחוד או שפירש שלעתו לקנות בהעראה קונה הוא בהעראה כלאמרינן ומיהו ביכמתו לפילו בגומר ביאתו ולומר שאינו רוצה לקנות אלא בגמר ביאה אין הלכך תלויה בלעתו שאתורה רכתה שוגג ומזיד ולפיכך קונה בהעראה לעולם: מתני' **וכן** הכא על אחת וכו'. : **גמ' תנ"פ שמותרת לבעלה. לכתיב (במדבר ה) והיא לא נתפשה לאורה הא נתפשה מותרת** לפ"ש פשוט לכהונה שאם **מת בעלה לא תנשא לכהן** ולא לאמרי הא [נתפשה] ללא נקרלת זונה אלא לגבי בעלה לאכל לגבי כהן קרייה זונה: [דף נו:] **משום טומאה.** כלאמרינן **בפ"ק [דף יז:] הא מה לאי מקייש לאחרי לאשר הוטמאה לרבות שוטה שנבעלה וכתיב לא יוכל בעלה** הרלשון לוונה לגבי כהן כרעון לגבי ישראל:

ועדיין לא נכנסה עמו לחופה ומשום הכין קני לה בהעראה ליורשה וליטמא לה וכל מילי דאישות דהא אית ליה בגוה קנין מעיקרא דומיא דיבמה מה יבמה אית ליה ליכם זיקה בגוה אף אשה לבעלה דאית ליה קנין בגוה מעיקרא אבל הך דלית ליה קנין בגוה מעיקרא אלא השתא הוא דבעי מיקנא לה לא סגיא אלא בגמר ביאה דכל הבועל דעתו על גמר ביאה:

מתני' (דף נג:) וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין פוסל ולא חילק בין ביאה לביאה:

גמ' אמר רב ששת (דף נו:) אשת ישראל שנאנסה אף על פי שמותרת לבעלה פסולה לכהונה אמר רב כהנא אשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום טומאה:

[דף נ.] כשרה לכהונה. לקיז זנות לבהמה כלתנן זונה ומחיר כלב לפי שלתנן כלב לא כתיב מכלן שקיז זנות לבהמה: למי שקיזו חיים. בהמה: תע"פ שבסקילה אם יש עם עליה והתרלה כיצד לקיבה עליה והתרלה כשרה לכהונה: בהיתלו עם מקום: כופרי. כלבים נקוטים שנלים בהם חיוק מלחוריים. שלא כשרכה לפי כשרכה לא נרע ממוכת עץ לפל מוכת עץ שלא כשרכה אינה פסולה לקיז לך לפה שלא נעשית מוכת עץ שלא כשרכה ע"י נרור שמקנחת בו בבית הכסא לפל ע"י אים לפילו שלא כשרכה פסולה להא מפכבי לפה כתיב: מתני' אלמנה לכ"נ **מן האירוסין** לא יאכלו וכו'. מפעה שנתקדשה לאלו קלוסי עבירה נפסלת מלאכול בתרומה לבי נשא **אם בת כהן היא: ר' אלעזר וכו' מכשירין.** על שתבעל לו ויעשה חללה כלכתיב ולא יחלל זני חללים לחל לה ולחל לזרעה: [לף נט.] נתלרמלו או נתגרשו. מן הכתוב אלמו: מן הנשואין פסולות. לסויה חללה בביקתן: **מן האירוסין כשרה.** לקיפלו ר' **מאיר לא פסיל מן האירוסין אלא בחייהם לשמתרת לביאה פסולה** לפל מקו לא: נרסינן בגמ' [לף נז:] לימתר רב אחא יש חופה לפסולות ושמואל אחר אין חופה לפסולות. פירוש יש חופה לפסולות. כהן גדול שהכניס אלמנה בת כהן לחופה ולא בא עליה ומעיקרא נמי לא קלשה לף"ם **פסולה מתרומה לבי נשא** לחופה ככניסת בעילה לעיל כך פרש"י ז"ל ובתוספות פירשו בשם ר"י ז"ל לבין לרב ובין לשמואל חופה קונה בכשרות לעולת לאו קל וחומר הוא ממה **לפ"ק לקילושין (לף ה.)** ולא לימלינן אלא בחופה לפסולות משום לחופה **אלא חזיא לביאה** היא ושתמת מפלני בין בחופה נרילתא שנעשית לשם קילושין בין בחופה לבבתר קילושין הבאה לשם נשואין לרב שבר שהיא חופה נמורה לקנות כשהיא נרילתא לשעות תרומין וכשהיא בתר תרומין לשעות נשואין ולפי' מלאורייתא וכלתתא רב עמרם לסיועי לרב לקמן [לף נח.] שאמר אחר תרומין עושה נשואין מסוטה לתניא אחן אחן שלא שטיתי תרומין וכו' וכתבו התפרשים ז"ל להלכתא כרב לאמר יש חופה לפסולות אלא לרב ושמואל הלכה כרב ועוד לרב עמרם ורב שמת ורובא לשמואלי הכי שבירא להו ולפיכך כתב הריטב"ם ז"ל כלה שהיא נשא חופתה חופה ליעבד מיתת וכלכתיבנא פ"ק לכתובות ושלא כלברי הר"ם ז"ל עכ"ל. מן האירוסין וכו': [ניורת פחותה מבת נ'] **כשרה לכהונה.** לפי **מחזקינן לה כזונה ולפי לכהן נדול** כשרה לפה היה תמן פנחס (במלחמת מדין וכתיב (במדבר ל"א:י"ח) וכל טף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם) וכבר נתכהן פנחס ולרבנן לפסלי לה היינו משום דמחזקינן לה כזונה שנבעלה לעובד כוכבים **ולפילו לכהן הדיוט** מפסלה ופסיק רי"ף ז"ל לגית הלכתא כר"ם בן יוחאי לחמרינן הכוח כהנא לנשכ ניורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד אמר ר"נ מאי האי ניורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד אמר ר' יעקב בר חילי לריב"ל הלכה כר"ם בן יוחאי אמר ר' יעקב בר חילי מתוניך לך ר' יעקב בר חילי מתוניך. וכתב הריטב"א ז"ל לניורת פחותה מבת נ' שנים ויום אחד אמר ר"נ מאי האי התורה משום זונה וכן פי' בעל ספר המצות ועולה יפה לפי מה שפירשה ולא כמו שהקשה הראב"ד ז"ל על הרמב"ם ז"ל הרי מפרש מכאן לכהן הדיוט לשון בניורת לפי נתניירה פחותה מבת נ' שנים ויום אחד להא ל"ל ר"נ זיל לפיק ואי לא מפיקנא לך **כלומר משמתנא לך ותפקה על כרחך** וכה"נ בימי רב נחמן לא היה אלמנת בכהן הדיוט מיירי: מתני' בין מן האירוסין. לילפינן אלמנה מנרושה מה נרושה לפי מן האירוסין לף אלמנה לפי מן האירוסין [ולא נימא נילף אלמנה אלמנה מתמר]: ולא את הבוגרת. לכתיב (ויקרא כ"ל:י"נ) והוא אחת בכתוליה יקח פרט לבוגרת שכלו בתוליה: ר"ח ור"ם. טעמייהו מפרש בגמרא ולית הלכתתא כוותיהו: [לף ס:] **מוכת עץ.** להא אין לה בתולים כלל: יכנוס. לבתר קלוסין אזלינן לבתיתה שעה מוחרת היתה לו: מעשה. מביא סיוע לדברי שמרתא בת בייתוס אלמנה היתה ועשירה נדולה ולאחר שקדשה בהיתר נתנה ממון למלכות שיניה עליו שיהא כהן נדול אע"פ שלא היה חכם ולא **היה ראוי לכך** כלאיתתא בגמרא קטיר קל חזינא הכא להייניו קשר רשעים. מכל מקום מניינו בו שתקן תקנות נדולות בישראל כלאמרינן בבבא בתרא (דף כא.) זכור לוטן שהיה לטוב ויהושע בן נמלא שמו שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל: [לף פא.] **ולא מיבם. לאלמנה היה** ולא תאמר ומן האירוסין מ"ט לא יבא עשה ליבמה ויחלה לא תעשה לאלמנה לא יקח י"ל לנזרינן ביאה לביאה מטו ביאה שניה לכיון לעבד ביאה לביאה פרחה מיניה זיקת יבום וכלאיתתא בגמרא: **נמ' לא יפא.** כהן נדול **לכתיב בתולה יקח** בשעת לקוחין תהא בתולה: ואם נשא נשוי. וקי"ל כרב **לאחר מוניאה בנט** והא לאחרינן אם נשא נשוי אחני ליה שלינו משלם קנס בשפותה **שאם מפותה היא אחני ליה נשואין למפטוריה מקנסא שהמפתה אינו משלם קנס אלא כשאינו כונסה לכתיב (שמות כ"ב:ט"ו) אם מאן ימאן ונו' אבל אם מהור יהיהנה לו לאשה לא יתן כלום** ואם תאמר מאי אחני ליה הא צריך למיכתב לה כתובה כיון שנשתה יש לומר לחמשים בשף הוי [מאתים] דינרין היינו חמשים שקלים ושקלים החמורים בתורה שלעיט הם לכל שקל החמור בתורה כפול היה וכתובת חנוסה

(דף נט:) אמר רב שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תניא נמי הכי נבעלה למי שאינו איש אע"פ שבסקילה כשרה לכהונה כי אתא רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית ורבעה כלב כופרי מאחוריה והכשירה רבי לכהונה:

מתני' (דף נו:) אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מן האירוסין לא יאכלו בתרומה ר' אלעזר ור"ש מכשירין נתאלמנו או נתגרשו מן הנשואין פסולות מן האירוסין כשירות:

גמ' (דף ס:) תניא ר"ש בן יוחאי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה וליתא לדר"ש בן יוחאי דאמרינן ההוא כהנא דנסיב גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד א"ל רב נחמן מאי האי אמר ליה דא"ר יעקב בר אידי אריב"ל הלכה כר"ש בן יוחאי א"ל זיל אפיק ואי לא מפיקנא לך ר' יעקב בר אידי מאונירי:

מתני' (דף נט.) כהן גדול לא ישא את האלמנה בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנשואין ולא את הבוגרת רבי אלעזר ור"ש מכשירין בבוגרת ולא ישא את מוכת עץ:

(דף סא.) אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס מעשה ביהושע בן נמלא שקידש את מרתא בת ביתוס ומינהו המלך להיות כהן גדול וכנסה:

שומרת יבם שנפלה לכהן הדיוט ונתמנה להיות כהן גדול אע"פ שעשה בה מאמר לא יכנוס כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מיבם:

גמ' (דף נט:) ת"ר אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא ואם נשא נשוי אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא ואם נשאה ר' אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל

ומפותח הוה לגלי מנה להה בעולה היה ועוד לחותן מנה הוינו לגלי מנה מהוינה לחיינו שמיעת שבמנה של תורה לחיינו שניס עסר לינרין וחני. כך כתב רבינו יונתן ז"ל **לחכל חונם נותן מיל לחפילו הוא כונסה לכתיב (לכריס כ"ב:י"ט) ונתן החים השוכב עמה וגו' ולו תהיה לאשה:** וכלאונסת חבירו ומפותת חבירו קי"ל כרבי לעזר בן יעקב להולד חלל לכתיב (שם) כי לא בתולה מעמיו הא בעולה לא יקח ולאו הבא מכלל עשה אינו עשה וכתיב ולא יחלל זרעו בעמיו לקחי לכולהוחייבילוקין וחחייבי עשה והא לכתיבחת לגלי לא יקח לאו למעוטי חייבי עשה לגלי למעוטי נזה כלומר **שלא כא כהן (נזול) על לאשתו נזה זין הולל חלל:** מתני' **כהן** לסיוט לא יפא וכו'. טעמא מסוס שלינה יולגת ומתבטל מפריה ורביה והוא לסין סיסראל לא יפלונה ולא נקט כהן גלי מסוס לרבי יהודה לומר שהיה זונה מקרא לכתיב הזנו ולא יפרונו כל ביתה שלין בה פריה ורביה ופריעה חינה גלי זנות וכהניס הס למפקלי חזונה ולא יסראל מסוס סכי נקט כהן: **גלי גיורת וכו'. לביתת עובד כוכבים ועבד פוסלה: ושנבעלה וכו'.** כל סיכא שנבעלה לפסול לה כנון חלל נתין וממזר בעולת זנות: **לא יבטל כו'.** שלא לין לו זכר ונקבה חייב ליפו לשם בת בניס: [לף סא:] גמ' בלא לשם. מסוס סרישור **גלי נופא לשם לפי' לגלו בת** בניס כנון עקרה לו זקנה לו לייולונית ומיסו לינו מוכר מפני זה ס"ת ולקמן לסקינן להלכתא כרבי יהושע לגמר נפא לשם בילועתו יפא לשם בזקנותו בת בניס לכל זמן שהוא רלוי להוליד לין לו לבטל מסוס ולערב לל תנח ילך וסברא לרבוותא ז"ל להיות מלרבנן לגלו מלאורייתא כל שקייס **מצות פריה ורביה נפטר וה"ה** נמי במכיר עצמו שלינו רלוי להוליד פטור גלי שנופא לשם שלינה בת בניס מפני החטא כלרב נחמן וחכמים אומרים הולד כשר:

ואם נשא נשוי. אמר רב הונא אמר רב ומוציאה בגט אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא וכו' וקא מיפלגי ביש חלל מחייבי עשה ר' אליעזר בן יעקב סבר יש חלל מחייבי עשה ורבנן סברי אין חלל מחייבי עשה מ"ט דר' אליעזר בן יעקב דכתיב (ויקרא כ"א:י"ד) אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח כי אם בתולה וגו' הא בעולה לא יקח ולאו הבא מכלל עשה עשה וכתיב (ויקרא כ"א:ט"ו) לא יחלל זרעו בעמיו אכולהו ורבנן אלה הפסיק הענין ור' אליעזר בן יעקב סבר אלה למעוטי נדה כמאן אזלא הא דתניא אלה מאלה אתה עושה חלל ואי אתה עושה חלל מנדה כמאן כר' אליעזר בן יעקב אמר רב כהנא אמר רב הלכה כר' אליעזר בן יעקב וכן אמר רב גידל אמר רב הלכה כר"א בן יעקב:

מתני' (דף סא.) כהן הדיוט לא ישא את האילונית אלא אם כן יש לו אשה ובנים ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים לא ישא את האילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות:

גמ' כהן הדיוט לא ישא את האילונית וכו' מ"ט משום פריה ורביה לא שנא כהן ולא שנא ישראל אלא משום דקא בעי למיתני ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים (דף סא:) לא ישאנה שהיא זונה האמורה בתורה דאזונה כהנים הוא דמיפקדי אבל ישראל לא מיפקדי משום הכי תנא רישא כהן תניא ר' אלעזר אומר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה אמר רב עמרם אין הלכה כר"א:

מתני' לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים ב"ש אומרים שני זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבה שנאמר (בראשית כב) זכר ונקבה בראם:

(דף סד.) נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל גירשה מותרת להנשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים ואם הפילה מונה משעה שהפילה:

גמ' (דף סא:) אמר רב נחמן אמר שמואל אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה שנא' (בראשית ב':י"ח) לא טוב היות האדם לבדו:

(דף סב.) איתמר היו לו בנים בכותיותו ונתגייר רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה ריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה היו לו בנים בכותיותו ונתגייר ר' יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה ור"ל אמר יש בכור לנחלה והילכתא כר' יוחנן

א"ר אבא הכל מודים בעבד שאין לו חייס שנאמר (בראשית כ"ב:ה') שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור

איתמר היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה ור' יוחנן אמר לא קיים מצות פריה ורביה רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה משום דרב אסי דאמר אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף והא הוה ליה ורבי יוחנן אמר לא קיים

ומסתברא לכסרלוי להוליל מוכר ס"ת מסוס לרבי יהושע ולע"נ להוי מנוס מלרבנן גלי לפקינן הכא מס"ת גלי לענין לשם שלינה בת בניס וכן הלכה. הריטב"ל ז"ל: וסנוין הכא ובכל לוכחא לימותר לבעול לשם שלינה בת בניס כלל לליכא מסוס הסחתת זרע בכל שהוא לרך פריה ורביה וכלסרי בכל לוכתי עסוקי קטנה וזקנה ולליכא לימורת בחיילונית שלינה יולדת גלי מסוס פריה ורביה בלחול: **קייס מצות פריה ורביה.** לף על נב לקי"ל [לף כב.] לגר שנתגייר בקטן שגדל למי לענין פריה ורביה חציב ליה והלכה כרבי יוחנן וכן הדין לענין בכורה לכן שגדל לו מסנתגייר לינו נוטל פי שניס לגלו לרשת חלא הוא וסיינו לוקח לענין נחלה לבכורה הא לגלו הכי הא למר בעלמא לעובד **כוכבים יורש את חביו לבר תורה** וכלליתא בקלוסין (לף יח.) ולעת הנלוניס ז"ל [יסראל המומר] לכל שכן שיהא בכלל נחלה ובכורה נמי שקיל לחף על פי שחטא יסראל הוא וה"נ לילפת בפ"ק לקלוסין (שם) ומיהו לס רגי לקנסו ב"ל ולהפקיע יהושתו מפני תיקון העולם הרשות בילס הריטב"ל ז"ל וכן כתב הרמב"ס ז"ל ולענין הקנלותיו ומחילותיו נמי לינו כיסראל נמור ומיהו לס חוקי המלכות הס שיהיו הקנלותיו כעובד כוכבים לינו למלכותא לינו וכלאמר בפ"ק דגיטין (לף י:) עכ"ל: לימתר. מסוס לרב לסי. **כלומר טעמא לפי"ר מסוס לרב לסי והלי כיון לנטלו על ילו מנסמות שבלותו לוער שמו נוף הרי קייס מצותו:** [לף סב:] **בני בניס.** כלומר שלא מת לשון ולינה בחיי יעקב ויש לו לרשון חנוך נפטר יעקב מפריה ורביה לגלי מסבינן לרשון [כמלן לליתיה] כיון לנשאר ממנו בן: **תיובתא לרב הונא.** טעמא לסוס לסו בניס הוא לליפטר יעקב מפריה ורביה **הא לא הניח הכן לא מיפטר יעקב מפריה ורביה:**

לכ"ע מיסת. כלומר בין לבבי בין רבה תרי מחל **והשני מת ללא קייס הזקן פריה ורביה** לבעינן מכל חד וחד בן לו בת: **ולערב. לעת זקנותו:** הלכה. והא מילתא לרבנן היא **לבל לחורייתא כיון שיש לו** זכר ונקבה **קייס מצות פריה ורביה:** למר ר' יהושע בן לוי כו' **ואינו פוקדה.** בעת עונתה לפיינו בעונה של ת"ח נקרא חוטא: שלוש לחלך שלמה לחלך לחלו לחסתו שנת' (לקהלת ה':כ"ז) שובו לכם לאהליכם: ופקדת נוך ולא תחטא. הא לא לא תפקוד תחטא: **שיעה לדרך. משום שמחלוה לו בחותה שעה יותר** וחייב הוא להחריך בעיר על שתספוד ספירתה ותטבול ותשמש עמו קולם שיעים לדרך פעמיו: וכמה. ימתין לפילו נזדמנה לו שיירא למר רבא עונה אחת שהיא או יום או לילה לבל יותר לא. ולוקא לדבר הרשות. כלו' שלעתו לילך לסחורה או לשום הוא למר שחייב הוא להמתינה על שתטהר: לבל לדבר מצוה. לפיינו לפליון שבויים והלומה לו אינו חייב להתעכב לפילו שעה א' לדילמא מטרידי כלומר שמא לא ימצא עול שיירא וייהיה מעוות לא יוכל לתקן ולפי זה עונה סמוך לוסת טבילתה קאמר לבל רש"י פירשה [לענין פריסה וכמה יפרוש סמוך לוסתה] עונה סמוך לווסת רחייתה ללף על נב לחייב **לאם לפרוש מאחתו** עונה סמוך לווסתה הסיא מדרבנן היא והכא שרו ליה רבנן ופי' עונה **אם רגילה לראות ביום לאסור כל היום אם רגילה לראות בלילה לאסור כל הלילה** ולדבר מצוה אינו חייב לפקוד **משום לטריל במצוה: יותר מנופו. לזילותא לחתתא קאמה מלגברא:** והמקילן וכו'. זהו ופקדת נוך ולא תחטא: **את בת לחותו. נענועי לאם רבין על לחותו יותר מלחיו ומתוך כך** מחבבה לאשתו. בשעת לחקו. לעורך מזונותיו והא לאמרינן בחנינם (לף ה.) ערות דבות ודעות זה המלוה סלע ילעני בשעת לחקו הוא שמלוה לו סלע כדי שימכור לו כליו: [לף סג.] **אז תקרית. לעיל מיניה כתיב כי תרלה ערוס וכסיתו הינו לוחק עני ומבשרך לא תתעלם הינו לוהב שבניו שהם כקרובין ומקרב קרובין ונוסף בת לחותו:** [לף סל.] מתני' נשא לאם ושהה וכו'

מצות פריה ורביה לשבת יצרה בעינן והא ליכא מיתיבי (דף סב:) בני בנים הרי הן כבנים מת אחד מהן או שנמצא סריס לא קיים מצות פריה ורביה תיובתיה דרב הונא תיובתא:

בני בנים הרי הן כבנים סבר אביי למימר הני מילי ברא לברא וברתא לברתא וכ"ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא אמר ליה רבא לשבת יצרה בעינן והא איכא דכולי עלמא מיהא תרי מחד לא וכן הלכה:

יום קיז

תני רבי יהושע נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בזקנותו שנאמר (קהלת י"א:ו') בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך אמר רב מתנה הלכה כדברי ר' יהושע והא מילתא דרבנן היא אבל דאורייתא כיון שיש לו זכר ונקבה קיים מצות פריה ורביה אמר ריב"ל כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר (איוב ה':כ"ד) וידעת כי שלום אהלך וגו' ואמר ריב"ל חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך שנא' וידעת כי שלום אהלך וגו' ואמר רב יוסף לא נצרכה אלא סמוך לווסתה ואף על גב דאמרו רבנן חייב אדם לפרוש מאשתו סמוך לווסתה וכמה א"ר עונה והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטריד:

תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו' תנו רבנן האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו (דף סג.) והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר (ישעיה נח) אז תקרא וה' יענה:

אמר (דף סג:) * ושם אי' רבא כו' מצוה לגרשה רב אשה רעה חייב לגרשה שנאמר (משלי כ"ב:י') גרש לץ ויצא מדון:

נשא אשה ושהה עמה עשר שנים וכו' (דף סד.) תנו רבנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל ויוציא ויתן כתובה שמא לא זכה לבנות חיינו **רשאי**. וכו'. **אלא לא יגרשנה לא יפא לאחרת עמה** ומשמע מן הירושלמי לא ילדה לאו דוקא ה"ה אם היו לו בניס ומתו מונה לה מעשה שמתו ויש שפירסו לכל שיש לה ולא לאחל חי היו כופין אותו לגרשה לפיה ילדה ומתני' ולא ילדה קתני אלא שיש מפרשים לאחריס להאי ולא ילדה לריעא למתני' למעוטי פריה ורביה לזכר ונקבה קאי ה"ק כל שלא ילדה זכר ונקבה חיינו רשאי ליבטל ואם אמר רבא לחחל אם מעשה שמת אלא שפסקה מלדת והרשב"ץ ז"ל כתב שרלוסן נרלה לו עיקר ולכ"ע מיסת אם לא ילדה אלא זכריס או נקיבות אע"פ שזכר ונקבה היו ממנים היו כופין אותו להוליד ולאותם שקבלו חרס רבינו גרשום שלא ליפא לשה לאחרת על שמתו ממי אינו יכול לעת המאחר על כלן. ופירוש חיינו רשאי ליבטל שכופין אותו לגרש משום קיום מצות פריה ורביה כמו שכופין על שאר מצות ואם השה טוענת שלא תצא וניחא לה שיצא לאחרת עליה יכול הוא לומר לכל היכא לתניא לא יהיה לו יהבי ליה לתתא ויהיו אם מצא לשה לאחרת לי בזה ואם יש לו בניס מאשה לאחרת ולפי' מפנויה כיון שקיים מצות פריה ורביה רשאי הוא ליבטל ולין כופין משום **ה"ה לרבי יהושע לאמר** ולערב לל תנח ידך ותלע לתניא לקמן שאם נשאת לרשון ולשני ולא ילדה לו לשליפי לא תנשא שלא למי שיש לו בניס תנשא ותטול כתובתה ולפי אם נשא אחת כופין אותו לגרש וסתמא קתני לה ולפילו לרבי יהושע:

ממנה ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנאמר (בראשית י) מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין ישיבת חו"ל עולה לו מן המנין לפיכך היה הוא חולה או היא חולה או שניהן חבושין בבית האסורים אין עולה להן מן המנין (דף סד:) אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב לא שנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהם מרובות אבל דורות אחרונים ששנותיהן מועטות שתי שנים ומחצה כנגד ג' עיבורין (אמר) רבא אמר רב נחמן שלש שנים כנגד שלש פקידות דאמר מר בראש השנה נפקדה שרה ורחל וחנה אמר רבא ליתנהו להני כללי מכדי מתניתין מאן תקן רבי והא ביומי * צ"ל דוד רבי דאימעוט שני דכתיב (תהילים צ':י') ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו':

מותרת לינשא לאחר. ולא לחמרינן עקרה היא שמא רשמון **הוא ולא זכה ליבנות ממנה:** מונה לה מעשה שהפילה. וכיון דקתני סתמא **לה מעשה שהפילה** ואם שהתה י' חפי' הפילה תוך מ' יום לעבורה ולא הוי ולא כמיש בעלמא **מונה** שניס ולא נתעברה יועיל ויתן גירשה מותרת לינשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים שני אין שלישי לא מתניתין מני רבי היא דאמר בתרי זימני הוי חזקה דתניא מלה ראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול ואסיקנא נשואין ומלקיות כרבי וסתות ושור המועד כרשב"ג נשואין כדאמרן מלקיות כדתנן מי שלקה ושנה ב"ד מכניסים אותו לכיפה ומאכילים אותו שעורים עד שכרסו נבקעת וסתות דתנן אין האשה (דף סה.) קובעת לה וסת עד שתקבענה שלשה פעמים ואינה מטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים שור המועד דתנן אי זה הוא שור המועד כל שהעידו בו שלשה פעמים ומסתברא דמילה כנשואין דבתרי זימני הויא חזקה דספק נפשות הוא וספק נפשות להקל:

(דף סד:) אמר רבא לא ישא אדם אשה לא ממשפחת נכפין ולא ממשפחת מצורעים והוא דאיתחזק בתלתא זימני אבל בתרי זימני אקראי בעלמא הוא:

(דף סה.) תנו רבנן נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תנשא אלא למי שיש לו בנים ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא בלא כתובה איבעיא להו נשאת לשלישי ולא היו לו בנים מהו דליתבעוה הנך קמאי מצי' אמרה להו השתא הוא דכחשי ואם נשאת לרביעי לבתר דאפקה שלישי בלא כתובה והיו לה בנים עם רביעי לא מפקא משלישי כלום דאמר לה השתא הוא דבריאת הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה אמר ר' אמי דברים שבינו לבינה היא נאמנת מ"ט היא קים לה ביורה כחץ הוא לא קים לחבר מילתו הרי היא מוחזקת שמתו ב' בניה מחמת מילה ושליחי לא תמול ביום השמיני על לחבר זמן שיתחזק הולד לחיכוך משפחה לרפי למת וכן הדין בנשואין כלתניא נשתת לרשון ומת לבני ומת לשליחי לא תנשת לברי רבי דשב"נ אומר לשליחי תנשת מסמע לנשואין ומילה חל לינוק לית להו ולפשר לשכבי מייתי רחיים למתני' דרב היא ממילה ולא מברייתא לנשואין נופייהו לשמועינן הא לנישואין ומילה חל לינוק לית להו ומעמת לנישואין להויות קטלנית בתרי זמני לרבי ולרשב"נ בתלתא מסוס לחמרינן מעין נורס הו כרב אשי לחמר מזל נורס ולפי' לרש לה הו נפל מליקלף ומית הויא קטלנית בתרי זמני לרבי ופסקו ז"ל כרב אשי לבתרא הוא הילכך מזל נורס ופסקו בנמ' להלכה כרבי בנשואין ומלקיות וכרשב"נ בוסתות וכשור הנסקל: **בנשואין הא לחמרן.** לשליחי לא תנשת כתב הריטב"ח ז"ל ואע"נ לבעי למנסב אתתא קטלנית ולאזוקי בנפשיה לא שבקינן ליה להא ליסורא הוא ובכלל שופך דם האדם ויהו מנדין אותו בב"ד על שיגרש וכן ראינו לרבינו שעשה מעשה ע"כ: ושנה ב"ד מכניסין וכו'. פרש"י ז"ל **אם חזר וחטא בשליטית לחמחזקין ליה ברשיעא תרי זמני שלקה** ומכניסין אותו לחפירה לחמת ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ על שיתמעטו בני מעיו ואח"כ מאכילין אותו שעורים על שכרסו נבקעת ומוקי לה בסנהדרין פ' (ל' מיקות) במי שלקה על חייבי כריתות לכיון לנבדק בר מיתה הוא מקרבינן ליה מיתתו כיון שהפקיר עצמו לעבירות חמורות כלומ: [דף סה.] **קובעת לה וסת. ליסמך עליו להיות לה שעתה ולא מטמחינן לה למפרע מעת לעת ואם קבעה לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה טמאה לאורח כזמנו כא:** ואינה מטהרת מן הוסת. לפילו נעקר פעמים שבדקה בשני וסתות ולא ראתה ושנתה ראייתה ליום אחר כ' פעמים אפ"ה מחזיקין וסתה לכשניע ואם לא בדקה טמאה לאורח **כזמנו כא:** אי זמו שור וכו'. שמשמע נזק שלם. וטעמא למילתא לפשקינן בנשואין ומלקיות כרבי ובוסתות ושור המועד כרשב"נ משום דהא מילתא לפשקיה היא אי היוה חזקה בתרי זמני אי לא הילכך נבי נשואין לשכנתא חזלי לחמרינן וה"ה למילה מהאי טעמא ובמלקיות ילע"נ לשפק נפשות להקל מחמרינן הכא מפני יסור הרשעים לבער עוני רשעה מחייבי כריתות לחבל וסתות לרבנן ניתהו חזלי לקולא וכן נבי שור המועד שאין מועילין ממון מחזקתו אלא בשבר ברור ולפיכך חזלינן לקולא: **נכפין.** חולין שנופלין מרוב כובד החולי: והוא לחתחזק וכו'. שמשפחה בתלת זמני ובאלו הכי לחקרילי בעלמא הוא. ולפ על נב לרבא **כרבי ס"ל בתרי זמני** שאין הכא לחפילו רבי מודה שאין לחום במשפחה בפחות מתלתא זמני:

ת"ר נשחת לרשען כו' תלת למי שיש לו בנים. לקמ על נב לקו"ל כרבי יהושע לחמר [בלח סב:] ולערב לל תנח ילך חין כחן. מקח טעות כלל ותטול כתובה כיון שיש לו בנים כלי שיעור פריה ורביה ולכתחלה נמי נשחת לו לחבל חין לו בנים לשליחי לח תנשח לו ושם נשחת תנח בלח כתובה ומיהו ניטוח בעי ושע"פ שלח שכיר בה ללח למי לשילונית לכשלח שכיר בה לח ערוכה נטו חפי' מלרבנן לשילונית מקח טעות נמור הוח חבל זו שחין לה שיעון של עקרות חלח משום חזקה בעלמח קלוסין נמורין ניטהו להח חפשר שיהיו לה בנים מרבעי כלחמר הכח ושם שכיר בה חפילו כתובה נבי להח ילע וחחיל ופשוטה ללח נרעע מחילונית ובחילונית נמי שם שכיר בה יש לה כתובה: מהו לילתבעה. רשמן ושני כתובתן לקבלה מיניהו להשתח חנלחי מילתח למינה הוח ולית לה [כתובה]: מנית לחמרה להו השתח הוח לכחשי. חבל כשהייתי עמכם רחויה הייתי לילל ומיניהו הוה משמע מהכח לחפי' לרבי לבתרי זמני הויח חזקה נוטלת כתובתה חפני וכן מוכח בירושלמי בפי' וכן משמע בכתובות [לף סה. ע"ש שתבעה מזונות] נבי חומה לתניה לחביי דיבבי לה כתובה ור"ת לשליחי נמי לימח ליה השתח הוח לכחשי ויתן לה כתובתה יש לומר לשחני שליחי שנשחת לו שלח ברשות חכמים (חין מקבלין לפוטרה על שתיבלה) מה שחין כן ברשען וכ' שנשחת להם בהתר ושם לח נבחה כתובתה עליון חפני על שהוניחה שליחי בלח כתובה חפ"ה נבית כתובתה חפני וכן כתבו הרשב"ם והרח"ם והריטב"ל ז"ל: [לח] מפקה מנ' כתובתה להשתח חינהו מילתח לשליחי **הוח שלח זכה ליבנות ממנה** ולימח למיחם ולימר חלעתח לסכי לח נרשם ושלרבה יהיה הנט בטל ובניה מרבעי ממזרים להח על הספק נרשם ושלעתח לכל מילי נרשם למשום חזקה בעלמח שעשתה תלתח חין כחן שימן נמור ושלולי **הוח הוח שלח זכה ליבנות ממנה** וכשנרשם סתם חפי' על לעת שחולי תלך נרשם ולפיכך חינו יכול סוב לקלקלה ויהיינו ללח ערכין לחתנויי ולימר ליה לע שכל המנרש על לבר זה חינו יכול להחזירה עולמית כלחמרינן (בניטין קף מה: ושף מו:) נבי המנרש חת חשתו משום נדר חו משום סם רע חו משום שילונית וכן המנרש חת חשתו **(נדה קף יב:) משום שחין לה ושת** להח בכל הני חיכח לומלנא למוכח לשוקו מנרש לה משום לבריס חלו ושלמלח שמתרין ושומרין לו שלח יחזירנה עולמית הוי מני לקלקלה ושומר חינו יכול לקלקלה: שנרשם סתם עם שלח היו סימנין וכלחמרן חינו יכול להשליחי לינה השתח הוח לבריחת. שנתרפחת לבל כשהיתה ללל השליחי לינה רחויה ליל ולפיכך תנח שלח בכתובה ותו לל מפקה ליה מינה: **הוח לחמר מינה. יולע לני שמחמתה הוח שחין לי בניס ולח לחתן לה כתובה.** המפרשים החחרונים הסכימו לפירוש רבינו חלפסי ז"ל שפירש להכח עם הרחשון ושם השני לתנינן בתתני' לחס שהתה עמה נמי עשר שנים ולח ילדה יוניע ויתן כתובה הוח הנהון קס"ל לכי חמרינן **שיש לה כתובה היינו מן** הסתם לבל חס הוח בה עליה בטענת כרי למינה הוח חין לה כתובה מכיון שהתה עשר שנים ולח ילדה וחילו שתקה כך היה הדין לבל כשהיל טוענת עליו בברי למינים הוח לחמר רב לחי שהיל נחמנת חלי טעמח חיהי קיים לה ביורה כחן שמרנחת בו כשחינו יורה כחן ובל שכבת זרע שחינו יורה כחן חינה מזרעת ולפיכך חפי' נחמין חלו שהיל חינה רחויה לילל כיון שנם הוח חינו רחוי להוליל חין כחן מקח טעות ולח בל כמינים להפסילה כתובתה ור"ת ורחלי [לח] ניחוש ללחמ חיהי משקרל כיון לחיהי קיים לה ביורה כחן והוח לח קיים ליה והבי חמרינן שלבי נברים לכיון לחיהו [לף לח. ע"ם] בבילה יצע ביורה כחן לח יצע משקרל כבר תירן רבינו חלפס ז"ל להתם חיהי חתיל לשנרוסי מינה וחייסינן שמל עינה נתנה בחבר ומעיזה בו כיון ללח בה קיים ליה לבל הבח הרי הוח בה לנרסה ונחן מפקינן לה מינה בעל כרחם של שניהם ולית לן למימר בה למשקרל ללח כיון שטוענת ברי ומלינה לית לה כתובה ללו בל כמינים להפסילה בטענת שמל וכן פירשו בתוספות ובספר המנות והחחרונים ז"ל ולילל לבעו לפרש [לשליחי שחין לו בניס ובה להוניחה בלח כתובה קלי הח לרב חמי] לתנן שהשני רשחי לשהות עמה נמי עשר שניס משמע לשליחי לח וכן מפורש בבריימח לשמעינן להיינו לוזקה בשותקת לח היה מפסידה לבל היכח לחתיל ליהי בטענת ברי יש לה כתובה לף על נב להוחזקה שני פעמים ולפילו הוח בה עליה בטענה ורבותה משמעינן הח להוח חמר מינה ולין זה מחוור בעיני המפרשים ז"ל לכיון שכבר הוחזקה היה לנו לל בל שיתנה להחמינה לנבות כתובתה לשם כן לפסקתה לתקנתה לרבנן ולף על פי לליהו לל קיים ליה ביורה כחן והוה ליה כרי ושמל לפ"ה שמל לילה עליה כיון לשית ליה חזקה לממונה וחזקה לנופא לתרעי כיון שהתה עם רשמן ושני עשר שניס ולח ילדה וכן מוכח בכתובות (לף יב:) נבי משלרשתני נשתני **לחי לחו משום לממיינא לה** חזקה לנופא לו משום מנו **לח מהימנא משום ברי ליה** וכתב ריטב"ם ז"ל לפיכך לשהה עמה י' שניס ולח ילדה ולח בעי לשפוקי ולמיסב חתתא מחריתי מפקינן לה מיניה בעל כרחיה ולפי' לממרה חיהי ליירנא בהלים בסהדי לח שבקינן לה שלח יוניע ויתן כתובה כלנרסינן בפרק המליר (לף עז:) וכתבו מן המפרשים ז"ל לנכון הוח ברווק הוח שעברו עליו עשרי' שנה ולינו רוצה ליגע בחשה שב"ש יכפוהו ליקח **לקייס פריה ורביה** וכן נרחה מלברי הרמב"ם ז"ל שכתב בספר נשים פרק ט"ו כיון שעבר עשרים שנה ולח נשח בחשה הרי זה עובר מנות עשה ומבטל מנות עשה וכן משמע בנמרת ול"ל ה"ל בשחר מנות עשה (כתובות לף פו:) שהיו מכין על שתיל נפשו לו על שיקיים המנות:

חמר חיזיל לנסוב חיתתא לבדוק ונפשחי. כלומר קולס שחפרע לה כתובתה ותרחה לכל כי שקר טוענת עלי לומר שחיני יורה כחן כלחמרן לעיל: חמר רב חמי וכו'. סיכולה לומר לח חמתין חוחך שחקח חבס חחרת עלי וחס תרלע לנרבני מיל תתן לי כתובתי ורבח חמר לטוענתו טוענה מסוס ליכול לזונה ולח יוניחנה על סנס שו שנחים לרחות חס תקעבר יוניחנה חבתי הבניה וחס תקעבר יוניחנה בלח כתובה והלכתה כרבה נמנע כחו של בעל גזול בזה מכחס שהוח יכול לומר לבדוק ונפשחי ושבע חבס חחרת חבל היל חינה יכולה לומר בידוק ונפשו **ויבא חבס חחרת ולח** ינרשנה מסוס למני הוח למימר ללח יהבי ליה חתתא כל היכח לחניחה ביה חחריתי וחפי' בחה לפוטרו מחיוב עונה ושחר לבריס וכל שכן חס חינה פוטרתו וכבר פירשנו כי בכיונע בזה שיבא חבס חחרת מפני מנוע פריס ורביה כיון שהיה נרחה לו לח החריס)רבינו נרשנן ז"ל (על חבתו) ולח חזלינן בהח נמי בתר מנהנח על כתן. סריטב"ח ז"ל: [קף סה:] **הוא אומר אפילת.** ס"נ מייירי כשכופין ב"ד להוניחה והיה חינה תובעת להתנרס ולפיכך ליח לן למימר עיניה נתנה בחחר ללא שמולה לבית דין על החמת וכשהוח טוען לבית דין חין לו להוניחה כיון שהפילה יש לו למנוע מבעה שהפילה והיה יומרת שלחהפילה וחייב להוניחה וליתן כתובה: לף בזו נחמנת. ול"ת ויהח נחמן הוא בחנו לפי בעי אמר נתקדרתי ושיני רחוי להוליד שהוא נחמן כלפרשנן לעיל וי"ל להכא כיון שכבר הוליד ללא שהפילה ריע טוענתיה לבטולי לך חזקה נדולה ללא מחזקת נפשה בעקרתה: **הוחזקה לנפלים.** ויוניע ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות ממנה: **הוא אומר** עליון לא הפילה ללא תרי. ושין להוניחה על נ' משנה הראשונה לאו על הדין עיקר אמירא אלא במי שלא שהתה עם בעלה עשר שנים היא וקא אתיא איהי למיתבעיא לאפוקה ולמיתן לה כתובתה ואיהו לא בעי לאפוקה כלל למשנה ראשונה יוצאה ונוטלת כתובתה ולמשנה אחרונה דחיישינן שמא עיניה נתנה באחר יעשו דרך בקשה אבל האי דרב אמי טעמא אחרינא הוא כדפרשינן ועבדינן בה עובדא דהלכתא היא

והיכא דשהה עמה עשר שנים ולא ילדה ולא קא בעי לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי היו מפקינן לה מיניה כעל ברחיה ואפילו בשוטין ואפילו אמרה איהי דאירנא בהדיה בסהדי לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה כדגרסינן בפרק המדיר :

(מכילתין דף סה.) אמר איזיל אינסיב איתתא אבדוק נפשאי אמר רב אמי אף בזו יוציא ויתן כתובה ורבא אמר נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר ליה למיקם בסיפוקייהו וקיימא לן כרבא:

(דף סה:) הוא אמר אפילת בגו עשר שנין והיא אמרה לא אפילי אמר רב אמי אף בזו נאמנת היא דאם איתא דאפילה לא מחזקא נפשה בעקרתא תנו רבנן הפילה וחזרה והפילה וחזרה והפילה הוחזקה לנפלים הוא אומר אפילת תרי והיא אמרה תלתא אמר רבי יצחק בן אלעזר עובדא הוה בי מדרשא ואמרו היא נאמנת דאם איתא דלא אפילה אחזוקי נפשה בניפלי לא מחזקא.

ובהני כולהו יוציא ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות ממנה:

מתני' האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקא אומר על שניהם הוא אומר (בראשית א':כ"ח) ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו:

גמ' טעמייהו דרבנן מהכא (בראשית א':כ"ח) ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין האשה דרכה לכבש רב יוסף אמר מהכא (בראשית ל"ה:י"א) אני אל שדי פרה ורבה ולא קאמר ליה פרו ורבו ולית הלכתא פעמים לחפי' לניבח למ"ד בתרי זימני הוי חזקה הכח מוכח ללא הוי חזקה על תלת זימני כיון שנשחת בפיתר ויכיל יוללת להרכה נשים מפילות בתחלת עבוריהן: **והיא אומרת** לח כי שלשה הפלתי. כיון שהיא לוקה תוכעת להתנרש ונאמנת להא ליח לן למימר עיניה נתנה בחחר לכ"ל כי סס שמבקשין להוניחה ול"כ לוק היה מחזקת בפלים או לח עדיפא במפלת נפליס או לח לקוסטח קלמרה היללך כופין לוחו להוניח חפי' שלח שהתה עמו עשר שנים לכיון שהוחזקה בנפלים מה לנו לנסוחה עוד הא **לח זכה ליבנות ממנה: מתני' חבל לח החשה.** מפרש בנמרח טעמייהו לרבנן לכתיב בקרא של פרו ורבו וכבשוה ולים **הוא שלרכו לכבש חבל לין** לרכה של חשה לכבש היללך לנשים היתה הנוחה של פרו ורבו ונפקא מינה שבל היכא שיש לוים בנים מחשה חחרת לין בית דין כופין לוחו להוניחה וחפי' רוצה היא לנלות לח יתן לה כתובתה להא מורלת היא ללא חס כן בלה מחמת טענה שחומרת בעינה חוטרת לילך ומרת לקבורה כלחסיקנן בנמרא כלומר ניריכה חני לבנים שימכוני בזקנותי ויפרנסוני ויקברוני בכהלי נוונה כייפינן ליה להוניחה ולימן כתובתה מחשה וכתב ז"ל לוקה שלין לה סוס ולא וחפילו חל הא חית לה לחפילו בת לח כייפינן ליה והכי הלכתא ולא כר' יוחנן בן ברוקה: נמ' לחחר שהתה י' שנים עם בעלה ולא היו לה בנים בחת לפני רב נחמן זיכוף בעלה שינרשנה ויתן לה כתובתה: לומר לה שכיון שלינה מנוה לפריה ורביה לינה יכולה לכופו שיתן לה נמ ושם תרנה תנן שלח בכתובה: חוטרת לילך. פרשינן במתני': ויתן כתובתה. כתב הריי"ף ז"ל יש מי שלומר שכתובה זו וכו' כמ"ש בהלכות:

כר' יוחנן בן ברוקא ההיא איתתא דאתאי לקמיה דרב נחמן אמר לה לא מיפקדת אפריה ורביה אמרה ליה לא בעיא הך איתתא חוטרא לידא ומרא לקבורה אמר כל כי הא ודאי כייפינן ויוציא ויתן כתובה וכן הלכתא

יש מי שאומר שכתובה זו דמחייבינן לבעל בתביעת האשה מנה מאתים אבל תוספת לא ואע"ג דתנאי כתובה ככתובה דמי הכא אומדן דעתא הוא דכי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה ואי קשיא לך הממאנת וחברותיה שאין להן כתובה מנה מאתים (כתובות דף קא.) ויש להן תוספת התם בהדיא קתני לה מכדי ידע דקטנה היא דילמא מיחרטא ונפקא אמאי כתב לה אלא רצה לזלזל בנכסיו וכן בחברותיה שעומדות לצאת הוא הדין והוא הראייה וכשם שמצינו שיש תוספת בלא כתובה כך יש כתובה בלא תוספת כגון זו והמחייב בהו כתובה ותוספת צריך ראיה ברורה דמכללא לא מפקינן ממונא אמר רבי אלעא משום רבי יהודה בר' שמעון מותר לשנות בדברי שלום שנאמר (בראשית נ':י"ז) כה תאמרו

כה תלמוד **לחייך עיה** וגו'. **ויעקב לא עיה לכל הס שינו מפני** הסלוס: **לכבר הנשמע.** למי שמקבל מעיה **לכתיב הוכח תוכיח** לפי' מאה פעמים לכל למי שאינו מקבל מעיה וחוכה שלא להוכיחו והקשה ז"ל מהא דלחמרינן בפסכת ערכין (לף טז:) שחייב להוכיח על שיכנו לו יקלנו. הסס ביחיל לכל לכרכים לא והא דלחמרינן בפסכת שבת (לף נה.) לוכחינהו מר להני לכי ריש גלותא ולחמר לא מקבלי מינאי ולחמרינן לפילו לכי לוכחינהו מר הסס הוא שלא שלא סוכיחס כלל שלא שהיה מכיר בהס שלא ישמעו ומסוס לחולי ישמעו לו מסוס שלא יהיה להס פתחון פה היה חייב להוכיח לפתות פעם לחת: **חיך אלף** ושמע שחול והרנני. ולף על גב לשלוחי מעיה חיגס שאני ניזוקין היכא לשכיחא הזיקא שאני כלחמרינן פ"ק לפסחים (לף ח:) לכל היכא ללא שכיח הזיקא חין לחוש לשום נזק לשלוחי מעיה חיגס ניזוקין: שלרן עלך הכא על יכמתו פרק שביעי [לף סו.] **לשמה לכהן גדול.** [עבדי מלוג] **מה שאסה מכנסת לבעלה ומה לו לקבלס עליו בחריות כתובה כמו שכותבין וין נלוניא להנעלת ליה והוא מוסיף כנגדו וכותב סך הכל קבל פלוני עליו כך וכך בכתובה קרי ינן ברזל ויש שמכנסת הרבה ואינה כותבתן כולן בכתובתה ומשיירת לעצמה הן נכסי מלוג והבעל חוכל פירות והקרן קיים לה וחס מתו חו פחתו פחתו לה. נשון ינן ברזל. קרן קיים שאינו פוחת ונפסד שאפי' מתו כולן בחריותו עליו נשלס לה כשימות חו יגרשנה: עבדי מלוג לא יאכלו. לפי שהן שלה והיא חולה** וכשס שהיא חינה חוכלת אף הס חינם חוכלים: **עבדי ינן ברזל יאכלו. לפי שהס נחשבים שלו שהרי הס** חס מתו מתו לו הילכך כי היכי שהוא חוכל שאף על פי שהוא מחלל זרע האשה בביאתו הוא אינו מחולל לכתיב (ויקרא כ"ח:ט"ו) ולא יחלל זרעו בעמיו זרעו מתחלל אבל הוא אינו מתחלל עבדיו נמי יאכלו ומנכסי ינן ברזל עבדיו הס כיון שהוא חייב בחריותן כלחמרן: [לף סו:] **נמ' המכנסת סום. נכסי ינן ברזל שאמה לו בכתובתה והיו בהם כלים וכבר המסויים וכשנרשה וכאה לנבות כתובתה** היא חומרת כליו חני נוטלת בשוויהן וכו': **למיס חני** ליוסף וגו' ר' נתן אומר מצוה שנאמר (ש"א יז) ויאמר שמואל איך אלך וגו' ויאמר עגלת בקר תקח בידך ואמר רבי אלעא משום ר' יהודה ברבי שמעון כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע רבי אבא אומר חובה שנאמר (משלי ח) אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך:

סליק פירקא

(דף סו.) **אלמנה** לכ"ג גרושה [וחלוצה] לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אע"פ שהוא חייב במזונותן לא יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו הואיל וחייב באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה:

גמ' איתמר המכנסת שום לבעלה היא אומרת כליי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן הדין עם מי רב יהודה אמר (דף סו:) הדין עמה רבי אמי אמר הדין עמו רב יהודה אמר הדין עמה משום שבח בית אביה דידה הוו רבי אמי אמר הדין עמו דאמר מר אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ברשותיה קיימי וכדידיה דאמו

תניא כוותיה דרב יהודה ותניא כוותיה דרבי אמי תניא כוותיה דרבי אמי עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין לאיש אבל לא לאשה תניא כוותיה דרב יהודה המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור ולא עוד אלא אפילו הכניס לה שום משלו אם רצה הבעל למכור לא ימכור מכרו שניהן לפרנסה זה היה מעשה לפני רבן גמליאל ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה

ודייקי רבוואתא מדקתני במתניתין בעבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ולא קתני אם פחתו פחתו לו דוקא כעין מתו ממש דלא משמשי מעין מלאכתן כלל דכמאן דלית'נהו דאמי הוא דחייב באחריותן ומשלם דמים אבל אי איתנהו אף על גב דבלו טובא ופחתו אי משמשי מעין מלאכתן נוטלתן האשה ואינו משלם דמים שדין עבדי צאן ברזל ודין נכסי צאן ברזל אחד הוא כדין אלו כך דין אלו ואנן לא חזינן להאי דיוקא דהא מקשינן בגמרא למאן דאמר כל היכא דמיחייב באחריותן אכלי בתרומה מהא דתנן כהן ששכר פרה מישראל אע"פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה בכרשיני תרומה וקא מפרקינן ותיסברא נהי דמחייב באונסיה **נותן. כמו שקבלתים עלי בשמת ומאז הס בחריותי ושלי הס:** **הדין [עמה].** ותטול כליה: משום שכח בית אביה שיהכנה בעל שני ויהיה לכבוד ולתפארת לאביה שנתנה לו כליס חשובים כאלה: לחמר מר לס מתו וכו'. : **תנני' בעבדי ינן ברזל:** ומקשינן הס מתו מתו לו ולא קתני הס פחתו פחתו לו דוקא כעין מתו ממש ללא משמשי מעין מלאכתן כלל לכאורה לליתנהו הוא לחייב בחריותן ומשלם לחיס לכל לי ליתנהו לף על גב לבלו טובא ופחתו לי משמשי מעין מלאכתן נוטלתן הלשה ולינו משלם לחיס שלין עבדי ינן ברזל ולין **נכסי ינן ברזל** לחל הוא כלין חלו כך לין חלו לך ליוקא כתב ריא"ף ז"ל בשם רבותא ז"ל והוא ז"ל כתב ולחן לא חזינן להך ליוקא להא מקשינן בגמרא למאן לחמר כל היכא לחייב בחריותן לכלי בתרומה משא לתנן כהן ששכר פרה מישראל אע"פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה כרשיני תרומה וקא [מפרקינן] ותסברא נהי לחייב בחונסיה ובנזיקה ולביקה בכחיקה וביתרות לחיס מי מחייב מלקי מפרקינן הכי נבי שכירות פרה מכלל לגבי **ינן ברזל מיחייב ולפילו** בכחיקה וביתרות לחיס ולהכי לכלי בתרומה ושמעת מינה לליתא לההיא ליוקא לליוקי קמלי ז"ל ללא מיהו הע"פ לליתא לגמרא הכי לא מחייבינן ליה לבעל הסתם בכחיקה וביתרות לחיס לכיון ללא נהנו עלמא הכי כל מלן למקבל לנכסי ינן ברזל וכתיב ביה עליה לשעתא למנהנן הוא למקבל להו עליה הילכך לא מחייב ללא לפום מנהנן והלי מכרו שניהם לפרנסה לחמר רשב"ג הבעל מוציא מיד הלקוחות לא חיפסוק שפיר לנעדיל כה מעשה עכ"ל ופירושא לחילתא ללא משמשי מעין מלאכתן ושכי נרלה מפסק התוספתא שכניסה לו עבדים שכניסתן בחיים נוטלתן בחיים ילדים נוטלתן נערים נערים נוטלתן זקנים הרי משמע פשטא לליף על גב לפחתו לזקנים הס הואיל שמשמשין מעין מלאכתן הרשתונה נוטלתן: להא מקשינן בגמרא וכו'. נבי שכירא לרבי לחמי לחמר הלין עמו סייעו **ליה ממתניתין לעבדי ינן ברזל** לתנן הואיל וחייב בחריותן יאכלו חלמת כלילים לחו ושקלו וכל

היכא למחייב בחחריותן לכלי בתרומה והתנן ישרלא שמכר פרה מיכון ילכילנה כרשיני תרומה כהן שמכר פרה מישרלא לף על פי שמזונותיה עליו לף ילכילנה כרשיני תרומה פירוש **והא שוכר חייב בחחריותו לם נגנבה לו נחבלה וקתני לף ילכילנה:** ותסברת נהי למחייב בלוגסיה זו נרסת סרב ז"ל פירוש ולף על גב לשוכר לף מחייב בלוגסיה לגלף לו כשומר חנם לו כשומר שכר הכל לף נחית לשוכר בלבד לגלף לפי' לשולל ולומר לליכל למזוני לין שומרים לנכסי יגן ברזל לפי' שולל שהרי הגלול שבשומרים לף מחייב לגלף בלוגסיה ולף בכחישה ובפחיתת לימים לגלמך לכנכסי **יגן ברזל מחייב לפיולו** בכחישה ובפחיתת לימים וכתב הרשב"ץ ז"ל לולגי הכל משמע ליתרות לימים לבעל וכלתנן לם הוציאו הותירו לו ולמרינן נמי בסמוך [לף סז.] שכניסה לו שני כליס בלגף זה והשבישו ועמדו בלגלפייס לחת נוטלת משום כתובתה והשני נותנת לימים ונוטלתן וכיון שכן הרי נותן שיהיה בחחריותן לפחיתת לימים וכן כתב הרמב"ס ז"ל פרק כ"ב מספר נזיס כשם שחינו משלם לפחות כך חינו נוטל השבח לם הוציאו לשיהן לפי מנהג הזה שנוהגין לכל היכא שרלויס לעשות בהן מעין מלאכתן לין הבעל משלם לפחות וכל הנוסף על מנהג הזה לקבל עליו לחריות הגלוגין ועוד ללכי קרי **להו יגן ברזל לפי שהם** בחחריותן לנמרי וכלילתא פרק לישהו נשך [לף ע:] ולילתא נמי בבכורות [לף טו:] לי לגלף קבול עליה לונסף וזולף יגן ברזל קרי להו לגלמך ליתי להו הלי שמא על לשוכר שהרי לגרם בתוספתה ר"פ לם הכניסתן בשומת של לימים נוטלתן בלימים בין שהשבישו לו הכסיפו השבישו והכסיפו לבעל ולם לם הכניסתן בלימים גלף סתם נוטלתן כמו שהם לם השבישו השבישו לו לם הכסיפו הכסיפו לה: **יוגלין בשן ועין לחיס. לם סימא הבעל לת עינו: לחבל לו לחבה. לם סימא היה לת עינו** לו שפילה שינו לגלו לילה ינהגו: **לו ימכור. שהם ינרשנה תטול כליה: מכרו שניהם לפרנסה** וכו' **[הבעל מוניה** כו']. פרש"י ז"ל **לו מבעיה לם מכר הוה בלו לעתה [ומת] לו שנרשה שהיה מוניהה מיל הלקוחות לגלו לפי' מתה היה הוה מוניה מיל הלקוחות לבעת מכירה לגלו מכירה ולילית היה שמת ימות בחייה** ונמנע מכירתו בטלה. והה לכתב הוה ז"ל ומתה היה לגו לוקח גלו לרבותה נקט הכי לגימה שהם על פי שנתרוקן כל הזכות לו כיון שבשעת המכר לו היתה מכירה ולילית הרי המכר בטל לשעתו כמוכר לכר שהינו שלו נמנע לפי לכריו שהבעל מבטל לכשירצה והשהה הינה יכולה לבטל גלו לפי שהבעל יכול לבטל גלול יעיבד בלרעה וניורת בשמי שמיל על שהבה בנבות וזה לוחק נלול יעיבד בלרעה וניורת בשמי שמיל הוה מבטל מיל מחמת זכותה והיל הינה יכולה לבטל על שעת נוביינן הרשב"ץ והריטב"ץ ז"ל. (רש"י פירש) [ויש שפירשו] מכרו שניהם **לו זה לו זה** לפרנסה **חורחץ למילתא נקט שהין לחם מוכר כלי תשמישו חלף למזונות** ופירשו בשם ר"נ ז"ל [מכר הבעל שהשה] מוניה מיל שבטל המקה ור"ח ז"ל פי' לפילו לם מכר הבעל עמו מוניו לתקון רבנן שלף יתקייס המקה כלל ולחריה פירשו שהמקה קייס על שעת טריפה לענין קרקע לבל במטלטלין שהכניסה לו לינו יכול למכרס ולף ב"ח ליטלס בחובו וי"מ מכרו שניהם ממס כנון שלקה מן השים וחזר ולקה מן השה לקתני מקחו בטל וקמ"ל שלף"פ שמכרו לפרנסת עלמן לו לפרנסת ביתה יכולה היל שתחמר נחת רוח עשיתי לבעלי וכל לחל מהם יכול להוניל מעשה מהלקוחות הוה לפי שמכר לבר שהינו שלו והיל לפי שהיל כליולו לל מכרה לותו כלל למהם נחת רוח הבעל הוה שמכרתו והביאו קנת סיוע מלקתני ריהן רלה הבעל למכור לל יתכור ולחמר בפ' השה שנפלו לה נכסים (כתובות לף פח:) כל היכא לחמור רבנן לל ליזבון לע"נ לזבין לל הוה זביניה זביני ולע"נ ללמו מסקנת היל שהם בהליל מ"מ כיון לקתני הכל לל יתכור ותני עלה הבעל מונין מיל הלקוחות משמע שהמכר בטל בו מיל ועול רחיה לבבר שהרי לחמרו בינה [שם לף פב.] בין יבם ולחל"כ חלקו בין חלקו ולחל"כ יבם לל עשה ולל כלום וטעמל למילתל משום לכיון שהעבודה על נכסי בעלה הרשון בלבד עשוס לנכסיו כאילו נשחתה היל בכתובתה והכניסתן ליבם ומעכבת בכולהו לילמל משלפי הני למיחלי לה ולף על גב לחמרינן [שם לף עה:] לשתלוף בני חרי טרפל ממשעבדי לחמרה היני רוצה לטרות בב"ל וכן פירש"י ז"ל שם וכיון שכן לף **נכסי יגן ברזל** לרב יהודה לחמר הין עמה ועל לותם נכסים היל סומכת מכרו בטל מעכבין ולילכל מ"ל שהמכר בטל **בין בנכסי יגן ברזל** בין בלפותיקי מפורש שייחל לה לכתובה שלף שבח בית לליה נזכר עליו וי"ל לדוקל בנכסי יגן ברזל לבל בלפותיקי מפורש הין המכר בטל על שתבל לנבות ממנו על כהן הרשב"ץ ז"ל והיין הזה לפילו במטלטלין בלילתל בסמוך הכניסה לו שני כליס בלגף זה וכו' לחלמל לף בכליס כן והרמב"ס ז"ל שכתב למכר מטלטלין של **נכסי יגן ברזל** לף על פי שהינו רשלי ממכרו קיים שם מכר לל נרלו לבריו ובירושלמי [פרק ו לכתובות הלכה נ] נרסינן שמלעת' של לשה שהיל רוצה לבלות כליה ולפחות חומש ולם ליתל לבליעבד ממכרו ממכר משום ללכתחלה לל יתכור לל תקנו חכמים לפחות חומש הרשב"ץ ז"ל והריטב"ץ ז"ל כתב כן ועול לחמרינן הלכתל לבנכסי ג"כ המכר בטל לחלתר משום שבח בית לחביה ולפי' לפירות נמי הינו יכול למכור הנוף כדי שלל יסתקע ביל הלוקח לעת רביעו שנגול ז"ל על כלן: **קנייה מיתנת. תכריכי המת חיסורי הנאה הם כהקדש לגמר שם שם מעגלה ערופה בפ' נגמר הדין בסנהדרין (לף מז:):** הלכה כרב יהולה. לחמר הדין עמה ולם כן הין לחם חוסר לבר שהינו שלו: **מי לל מולה רב יהולה.** לחמר הדין **עמה מולה הוה לכל כמה חלף נבתינהו מינייהו נלו ברשותה קיימי חלף שעבודא בעלמל חית לה**

עלייהו להו חס נחנם לו נחבלו חייבין בחמריות וכיון לחיולו מיננכי בעי למעומי ברשותייהו קאי על שנגנב וכיון לברשותם נינהו אתי הקדש לקדשות יתמי ומפקעה להו למעבוד ויהבי למי: רבא למעמיה וכו' הקדש. לוקח קדושת הגוף כה"נ אבל קדושת דמים לא כדתנן (ערכין דף כג:) מוסיף עול ליגר ופודה את הנכסים הללו: חמן. עובד כוכבים שהלוה את ישראל על חמץ לאחר הפסח לסוף בהנאה לאחר ליסוך חמן ומפקע ליה למעבוד לעובד כוכבים והא לתנן בכל שעה מותר בהנאה רבא מוקים לה כתם [דף לח.] כשהרשיון שנתנו ישראל בביתו של עובד כוכבים להחזיק לו מחסר נוכחינן: ושחרור. ישראל שמעבד עבדיו לבעל חוב ושחררן הלוה הרי הן בני חורין וחוזר בעל חוב ונוכה מן הלוה ממקום אחר. ריי"ף ז"ל הביא כאן הסיא לפרק נגמר הדין היו לחביו ואמו מזרקין לו כליה מנים על אחריה להעילן אמר רבינא [שם לף מח:] לחל נגעו בחטה לחמרין ולוקה לנגעו בחטה שנקברת עמו משום לחולפי ליה בתקריבי שמת ע"כ: כתב הריטב"ח ז"ל להני לרבא לאו לוקה להו הדין לכל איסורי הנאת הגוף וכנון תקריבי שמת להכא וכלאחרינן נמי שתם בקונמות ויש למדין מכאן שאלם חוסר נכסיו על בעל חובו וכתובת אשתו מהא לרבא אלא שהיו מנדין אותו על שיאלו על נדרו ויתירו לו ואפילו נדר על לעת רביס יש לו שתרה להא לבר מנוס הוא משום פריעת בעל חוב ור"י ז"ל כתב לבכי הא לאומה רבנן לשעבודיה דב"ח וכתובת אשתו אלא יהא כל אחד ואחד חוסר כל נכסיו לבעל חובו וכתובת אשתו וכלאחרינן שתם (בכתובות דף נט:) לאומה רבנן לשעבודא לבעל על אשתו אלא תוכל לאסור עצמה בקונם בלאיתא בפ' המדיר (דף ע.) ובבי הא למיתנא משום למילתא אלא שכיחא ומשום כבוד שתם לא לאומה רבנן לשעבודא עב"ל: **בכתובתה. שהיא אלא זו להא מאי לאשבח ברשותיה אשבח** וכן הלכתא: מתני' הרי אלו יאכלו בתרומה. עבדי נאן ברזל לריסיה נינהו **אכלי (אכל) עבדי מנוג** לריסה כיון לריסה חוכלת לוינהו נמי לאכלי: [דף סז.] **והניחה מעוברת. אף על פי שיש לה בניס ביתנו והיא חוכלת בתרומה לא יאכלו עבדי נאן ברזל בתרומה לפי שהן של יורשין ויש לעובר חלק בהן ואין לעובר כח להאכילו בתרומה אי משום לקבר עובר במעי זרוע זר הוא ואי משום לקבר יולד מאכיל שאינו יולד אינו מאכיל לכתיב ויליד ביתו יאכלו וקרי ביה יאכילו: שהעובר פוסל.** לם בת כהן ליסראל **והניחה מעוברת ואין לה בן לחר פוסלה מלאוכל בבית אביה: ואינו מאכיל. לם בת יסראל לכהן היא והניחה מעוברת אין בעובר כח להאכילה והוא הדין לעבדים: אף בת כהן לכהן. כיון לחמרת שאינו יולד אינו מאכיל אין העבדים חוכלים בתרומה מפני חלקו של עובר שהרי עבדיו הם ואין חוכלין חלק בשבילו והוא אין בו כח להאכיל:** גרסינן בגמרא [לף סז:] אמר רב יהודה בתכריכי המת:

אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו משום שבח בית אביה וכן הלכתא:

מתני' (דף סו.) בת ישראל שנשאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג ובין עבדי צ"ב הרי אלו יאכלו בתרומה (ב"ת ישרא"ל שנשא"ת לכה"ן ומ"ת והניח"ה מעובר"ת וכ"ן) בת כהן שנשאת לישראל והכניסה בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאכלו בתרומה:

(דף סז.) בת ישראל שנשאת לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי אמרו לו מאחר שהעדת בנו על בת ישראל לכהן אף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר:

גמ' העובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי דקסבר דעובר במעי זרה זר הוא ואית ליה קנייה ולפיכך פוסל בעבדים מלאכול בתרומה בשביל היורשים מפני חלקו שהוא זר ולית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דאמרי אין לעובר קנייה ואין לו חלק עד שיולד הילכך אפי' במעי גרושה לא פסיל להו לעבדים עד שיולד ותנן נמי בפרק יוצא דופן (דף מג:) תינוק בן יום אחד פוסל בתרומה.

יום קיח

פירוש בן גרושה שהוא חלל אינו פוסל את העבדים מלאכול בתרומה בשביל הבנים הכשרים עד שיהא בן יום א' אבל עובר במעי גרושה לא פסיל דלית ליה בתכריכי המת:

אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו משום שבח בית אביה וכן הלכתא:

מתני' (דף סו.) בת ישראל שנשאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג ובין עבדי צ"ב הרי אלו יאכלו בתרומה (ב"ת ישרא"ל שנשא"ת לכה"ן ומ"ת והניח"ה מעובר"ת וכ"ן) בת כהן שנשאת לישראל והכניסה בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאכלו בתרומה:

(דף סז.) בת ישראל שנשאת לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי אמרו לו מאחר שהעדת בנו על בת ישראל לכהן אף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר:

גמ' העובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי דקסבר דעובר במעי זרה זר הוא ואית ליה קנייה ולפיכך פוסל בעבדים מלאכול בתרומה בשביל היורשים מפני חלקו שהוא זר ולית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דאמרי אין לעובר קנייה ואין לו חלק עד שיולד הילכך אפי' במעי גרושה לא פסיל להו לעבדים עד שיולד ותנן נמי בפרק יוצא דופן (דף מג:) תינוק בן יום אחד פוסל בתרומה.

יום קיח

פירוש בן גרושה שהוא חלל אינו פוסל את העבדים מלאכול בתרומה בשביל הבנים הכשרים עד שיהא בן יום א' אבל עובר במעי גרושה לא פסיל דלית ליה

החלק היפה להם ושלח יוותר על הגרוטאים כלום ומיהו חלוקתם כאחין לעצמן בהשוואת חלקים וגורל לאבל הרמ"ה ז"ל פירש להסכי נקט חלק יפה מפני שנוטל שלח בגורל החלק שנראה שהוא יותר יפה בין עליית לעליית או עליית לבינונית אחר שיהיו החלקין שוים לעצמן להו דכגון האי נייחא מפני שהם קטנים כלעצמן בכמה מילי והיינו לצייך וכורר להם חלק יפה לאי על פי גורל שקיל לה מאי בורר חלא ולאי כלאחרן וכתב הריטב"ח ז"ל ופירוש נכון ומתקבל הוא: [דף פז:] יכולים למחות. **ומהניא חלוקה לפירי לעל מחלה** ומייתינן **לה הכא להא דרב נחמן** למימר לאם הבנים זכריס **חוכלים העבדים בתרומה ולא חייסינן** לעובר לאע"ג דסבר ר' יוסי לעובר פוסל ואינו מאכיל שאני הכא לעבדים דהו תקנתא כלאחר ר"נ והיינו שבורלים **לעובר שאר נכסים לחלקו והעבדים לחלק הגולים** וכזה העובר לא יעכבם מלאכול וכבר פסקינן לעיל בהלכתא כר' יוסי חלא לכתבינן לה הכא משום לאיכא מאן לפייך לכיון שמעמידין לאפוטרופוס לעובר שיבדוק לו קרקע כנגד עבדים משמע שיש לאפוטרופוס של יתומים רשות לחלוק בזיעא דגוב אי אינוב להא שלא כנגד עבד אינו יכו חלוקה שאין חולקין שלא כנגד כרס ואפי' שני עבדים שאין מלאכתן שוה אין להם חלוקה זה כנגד זה ואפי' הם שוים בדמים כלאוכח בפ"ק דכ"ב (דף יג:) מהשוה עובדא דהנהו תרי לאהתם חלא הכא בדין גוב אי אינוב ואיכא מ"ל שאין רשות לאפוטרופוס לחלוק בזיעא דגוב אי אינוב להשוה מזדן ושבוי **הוא חלא אי מילי** לעית לה חלוקה הוא יהא עומד בשתוף על שינדילו וכן פסק רבינו מאיר אלוי ז"ל והא להכא **לאו** מילתא **היא כלל להא** לאו מילתא עבדינן **ליה חלא בתקנתא דרבנן משום תקנתא** לחלוקה ליכחשו עבדי והוא הדין לכל היכא דליכא פסידא יכדינן להו לאפוטרופסין רשות למפלני בזיעא דגוב אי אינוב והכא עבדינן להו כעין חלוקה שמוכרים חלקם שבעבדים ונוטלין קרקע והא טבח הוא לעובר להא לאפוטרופסין מוכרין עבדים ולוקחין קרקע ולאידך קטנים נמי דקיימי היכא דלא תקנתא דלא ליכחוש עבדי וזה ברור. הריטב"ח ז"ל: **מתני' העובר.** בת כהן שנשתת לישראל ומת והרי היא מעוברת פסולה שהיא חוזרת לבית אביה לכתיב ובבת אל בית אביה

תתחתן בם לקסבר גירי לריות הס: חלל פוסל לכהונה. **לא בת כהן מן התרומה ולויה וישראלית מלינשא לכהונה עולמית:** לא חינם רלוים. זו סיפא למתניתין לכסמוך היא ובגמרא מקשה מלקתני סיפא לא חינם רלוים וכו' הרי הלו פוסלין מכלל לריפא לפסול את הכהנות מן התרומה וקתני לה סיפא לפסול את הכהונה לכהונה: לויה וישראלית שפסולה לתרומה מנא לן: [דף סח:] בת וכת. יתירא הוא **להא כתיב לעיל מיניה וכהן כי יקנה** עבד ומני למכתב וכי תריה לחיים זה: לכהונה מנא לן. **שלא תגשא עול לכהן: וכי מזהירין** מהיו ק"ו. לחוקמי בלאו גמור הא קיימא לן לחין מזהירין מן הדין: **גלוי מילתא בעלמא הוא. ולא מילף ילפינן להו לכהונה מתרומה לממילא כיון לחפסילה לתרומה חפסילה לכהונה לתרומה היינו קלושת כהונה:** עובד כוכבים ועבד. למלכתיב **כי תהיה לי:** היה משמע לכחלו לקלושין תפסי **בהו משתעי קרא לאבל עובד כוכבים ועבד** מנא לן **וכותי היינו עובד כוכבים ועבד** נמי תנן העבד פוסל משום ביאה ולא שייך בהו קלושין עובד כוכבים לחמר מר **לשת רעהו פרט לשת** עובד כוכבים ועוד **מלתני רב חנניה בעולת בעל יש להן [מילי לחריני לין להס] ונבי ישראל מקיש היות להללי [מלן לחית ליה קלושי כסף ושטר לית ליה קלושי ביאה] ועובד כוכבים כיון לית ליה קלושי כסף ושטר לית ליה קלושי ביאה עבד נמי לית ליה קלושין לכתיב (ברלשית כב) עם החמור עם הלומה לחמור:** לפסול את הכהנות מן התרומה וקתני לה סיפא לפסול את הקהל מלינשא לכהונה עולמית:

גופא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני וכו' מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא (ויקרא כ"ב:י"ב) ובת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה פסלה אשכחן (דף סח:) כהנת לויה וישראלית מנא לן מבת ובת אשכחן לתרומה לכהונה מנא לן קל וחומר מגרושה ומה גרושה שמותרת בתרומה פסולה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה וכי מזהירין מן הדין גלויי מילתא בעלמא הוא וכותי ועבד פסלי מדר' יוחנן דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל מניין לכותי ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר (ויקרא כ"ב:י"ג) ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה (דף סט.) מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו כותי ועבד שאין להם אלמנות וגירושין בה אשכחן כהנת לויה ובת ישראל מניין נמי מהכא בת ובת:

מתני' האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין ואם אינן ראויין לבא בקהל הרי אלו פוסלין כיצד היה ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה (דף סט:) עיברה לא תאכל נתחתך העובר במעיה תאכל היה כהן הבא על בת ישראל לא תאכל בתרומה עיברה לא תאכל ילדה תאכל נמצא כחו של בן גדול משל אב:

גמ' והשוטה תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום

איתמר הבא על ארוסתו בבית חמיו רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי איכא דאמרי בבא [עליה] כ"ע לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה אלא כי איתמר הכי איתמר ארוסה שעיברה רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי

[דף סט.] **מי שיש לו לאמנות וכו'. אני קורא בה ובכה מלחם לחביה תאכל ולא מעובד כוכבים ועבד: לאכחן כהנת. לפסלו לה עובד כוכבים ועבד:** מתני' לא פוסלין. החונם ומפתה כלאמרת ולחזיל: שוטה. **לפילו על ילי חופה וקלושין לא פוסל ולא מלכיל לחין קנינו קנין** וכלתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום **לאמת חין קנין לשוטה** ולף על גב לתקינו רבנן נשואין בחרש וחרשת בשוטה ושוטה לא תקנו לפי שאין לאם לר עם נחש בכפיפה: **הרי אלו פוסלין. שהרי נתחללה בביאת פסול:** היה ישראל וכו'. **בחונם או פתוי שלא נשא קלושין:** עיברה וכו'. **כלילפינן לעיל בפירקין עובר פוסל לכתיב** (במדבר ל':י"ז) בנעוריה בית לאביה פרט למעוברת: נתחתך וכו'. **והוא הדין לא יולתו ומת:** [דף סט:] **עיברה לא תאכל. שהעובר הינו מלכיל כלכתיב ויליד ביתו יאכלו יולד מלכיל שהינו יולד הינו מלכיל: גדול מפל חב. שהכועל לא יכול להאכילה מפני שלא בא עליה נשא קלושין ולא קנינו היא ובנו מלכילה: גמ' הולד ממזר.** כלאסיקנא בפ' י יוחסין (דף עה.) ללרב לאמר הולד ממזר לאו ממזר ולאי הוי אלא ספק ממזר ולאי הוי אלא ממזר ספק ואסור בממזרת ולף על פי שאמר **בני לומה כשרין** לף ע"פ שהיא חשובה מאחריס שאני התם **לגשואה היא ורוב בעילות לאחר הבעל אבל הכא לאחרוסה לאו אורחיה למבעל כולי האי בלא חופה** שתוקי לאמר שמואל בלוקי. שבולקין לת: אמר ואם אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואע"ג דרוב פסולין אלל אשה שהיה קורא לתוקי ואמר רבא הלכה כאבא שאול:

האי שמעתא קא הוינן בה בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עה.) ואסיקנא הכי רב דאמר הולד ממזר לאו ממזר ודאי הוי אלא ספק ממזר הוי ואסור בממזרת ושתוקי דאמר שמואל בדוקי הוא דבדקינן לה לאימי' ואי אמרה לכשר נבעלתי דהוא ארוס נאמנת והלכתא כהא כשמואל דקם ליה כאבא שאול דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי ואמרינן מאי בדוקי דבדקינן לה לאימיה ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואף על גב דרוב פסולין אצלה ואמר רבא (קידושין דף עד.) הלכה כאבא שאול הילכך הלכתא כשמואל דקאי כותיה אבל ודאי אי בדקינן לה ואמרה דלא ידענא הולד ספק ממזר הוי ובהא לא פליג שמואל: גרסינן בכתובות (דף יג:) ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף הוא אמר מינאי והיא אמרה מיניה אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא הא קא מודי ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל דאמר נאמנת א"ל אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג והאמר שמואל לרב יהודה שיננא הילכתא כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה והכא רוב פסולין אצלה ולטעמיך תיקשי לך היא גופה הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחילה והא דיעבד והכא כדיעבד

היכא שיש עדים שבא עליה או שהוא מודה (ועי"פ לגי יקעיון אם **לחר כן בחו עליה** (עליס) [עוד] לחריס כיון לחיכא ולחי כיחה לילי' בתרי' שיון ליה לחפי' לרב כי פליגי בלחרוס שעברה וכנון לגיכא עלי כיחה לחרוס ונס יון החרוס מודה או שהיו בעיר או

היא:

מתני' העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע כיצד בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל וילדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה וילדה ממנו בן הדי זה עבד היתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה:

גמ' מאי טעמא אמר קרא (שמות כ"א:ד') האשה וילדיה תהיה לאדוניה:

סליק פירקא (דף ע.) **הערל** וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהם ועבדיהם יאכלו פצוע דכא וכרות שפכה הם ועבדיהם יאכלו נשיהם לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי אלו יאכלו אי זה הוא פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו אפילו אחת מהן כרות שפכה כל שנכרת הגיד אם נשתייר שמוסק לו שיעור זכור בכה הוא לחמר רב הונא ממזר ואפי' חמרים חמו לכסר נבעלתי חינה נחמנת ושמואל אמר הולד שתוקי שהוא בדוקי ונחמנת אמו לומר שהוא מחרוסה ומוקי לה רבא למילתיה דרב כדלא לייחס מיניה כלומר שאין ריגון בעיר שמזנה עמו ולא לייחס נמי מעלמא וכ"ש היכא דלייחס מעלמא שאינו מן הדין למסליה אתחריה ול"ק הוא ספק ממזר אבל היכא דלייחס מיניה בתריה שריגון ליה ואע"ג דלייחס נמי מעלמא והכי מסתברא לרבא ה"ק לרב מפלגינן עליה אבי ואמר לכל היכא דלייחס מעלמא לף על גב דלייחס מיניה לרב הונא ממזר [אלמא] לרבא אליבא דרב אף על גב דלייחס נמי מעלמא הולד כשר אי **לייחס מיניה נמי ובתריה שריגון ליה** ואי לא לייחס מיניה אף על גב דלא לייחס מעלמא נמי הולד ספק ומלפסק מתם רבא הלכה כאחד שהול קי"ל הלכה כשמואל לתוקמי' ליה מתם כאחד שהול שהיה קורא לנתוקי בדוקי ואפילו היכא דלייחס מיניה כשכס שזינתה עמו לכך נבעלתי נחמנת והיכא שלא נבדקה **אמו או שהיתה הילמת או** שוטה הולד ספק ממזר אפילו לשמואל דלא מכשר ליה אלא בבדיקת אמו וכתב הריטב"ם ז"ל דאפילו כשהיה חומרת לחרוסה היה אם החרוס מכחישה בדברי ואומר **שלא בא עליה** כלל אינו נאמן הוא לפוסלה אבל נאמן הוא על הבן להא ברי וברי הוא והתורה האמינה את האב על הבן (קידושין לף עח: וכלן לף מז.) לומר שהוא ממזר (לביאים כ"ת:י"ז) כי את הכבוד בן האמור יכיר ואפי' בבנו המוחזק בכשרות נמור כל שכן בזה לחתרע ליה וכן כתב הרמב"ם ז"ל: והיכא שהבעל טוען בברי שהוא כשר והיא מכחישתו י"ל שהולד ספק ממזר כיון דברי הוא ויש חומרים שאם הוא טוען שלא זכה יכה תתך ילו הוא נאמן להכשירו לכיון שהאמינתו תורה לפסלו כ"ש שנאמן להכשירו לחית לאמו חזקה לכשרות והיא לאו כל הימנה לפוסלו אפילו טוענת שהיא שוגנת וכ"ש אם טוענת שהיא מזידה שאינה נאמנת על עצמה וכתב הריטב"ם לטעם המסתברת הוא: היא אומרת שהוא פסול והבעל שותק אין הולד ממזר ולאו על פיה שלא האמינתו תורה לפסול אלא להכשיר לתמייע לה חזקה לנופא הילכך הוי הולד ספק ממזר כללו למילתא שניהם שותקין ספק ממזר ואם היא טוענת בברי שהוא כשר אף על פי שהיא מכחישתו כשר ואם היא טוענת בברי שהוא ממזר הרי זה ממזר ואף על פי שהוא שותק הולד ספק ממזר: ומאי לאחריון שהיא נאמנת להכשירו לא תיתא ליוחסין ולהכשירו בבת ישראל אלא לענין ירושה נמי לכיון לאחרום הוא והיא טוענת בברי למיניה הוא כולאי מתניתין ליה ובתר חרום דהוי היתרא שניה ליה וה"מ בחרוסה אבל בפנויה שילדה ואומרת מפלוני הוא אף על פי שנאמנת עליו להכשירו ליוחסין מלמשמול ואבא שהוא כשהוא שותק אי בשאינו זכור אי שהוא במדינת הים אינה נאמנת עליו ליורשו ואפילו היכא דבא עליה ולייחס מיניה שכשם שזינתה עמו כך לפשר שזנתה עם אחר כשר לעלמא ואין הנאמנות שלה בלשון מסויים יותר מאחר שאף הנאמנות הוא שנבעלה לכשר לה משום חזקה לנופא כלאיתא בתם ואפילו בפנגם המיוחלת לו אינה נאמנת עליו וכן עיקר עכ"ל הריטב"ם ז"ל: והיכא דליכא פסולים אלא חם לומרת לכשר נבעלתי נחמנת והיכא שלא נבדקה **אמו או שהיתה הילמת או** שוטה הולד ספק ממזר כיון דברי הוא ויש חומרים שאם הוא טוען שלא זכה יכה תתך ילו הוא נאמן להכשירו לכיון שהאמינתו תורה לפסלו כ"ש שנאמן להכשירו לחית לאמו חזקה לכשרות והיא טוענת שלא זכה יכה תתך ילו הוא נאמן להכשירו לכיון שהאמינתו תורה לפסלו כ"ש שנאמן להכשירו לחית לאמו חזקה לכשרות והיא לאו כל הימנה לפוסלו אפילו טוענת שהיא שוגנת וכ"ש אם טוענת שהיא מזידה שאינה נאמנת על עצמה וכתב הריטב"ם לטעם המסתברת הוא: היא אומרת שהוא פסול והבעל שותק אין הולד ממזר ולאו על פיה שלא האמינתו תורה לפסול אלא להכשיר לתמייע לה חזקה לנופא הילכך הוי הולד ספק ממזר ואם היא טוענת בברי שהוא כשר אף על פי שהיא מכחישתו כשר ואם היא טוענת בברי שהוא ממזר הרי זה ממזר ואף על פי שהוא שותק הולד ספק ממזר: ומאי לאחריון שהיא נאמנת להכשירו לא תיתא ליוחסין ולהכשירו בבת ישראל אלא לענין ירושה נמי לכיון לאחרום הוא והיא טוענת בברי למיניה הוא כולאי מתניתין ליה ובתר חרום דהוי היתרא שניה ליה וה"מ בחרוסה אבל בפנויה שילדה ואומרת מפלוני הוא אף על פי שנאמנת עליו להכשירו ליוחסין מלמשמול ואבא שהוא כשהוא שותק אי בשאינו זכור אי שהוא במדינת הים אינה נאמנת עליו ליורשו ואפילו היכא דבא עליה ולייחס מיניה שכשם שזינתה עמו כך לפשר שזנתה עם אחר כשר לעלמא ואין הנאמנות שלה בלשון מסויים יותר מאחר שאף הנאמנות הוא שנבעלה לכשר לה משום חזקה לנופא כלאיתא בתם ואפילו בפנגם המיוחלת לו אינה נאמנת עליו וכן עיקר עכ"ל הריטב"ם ז"ל: והיכא דליכא פסולים אלא חם לומרת לכשר נבעלתי נחמנת והיכא שלא נבדקה **אמו או שהיתה הילמת או** שוטה הולד ספק ממזר כיון דברי הוא ויש חומרים שאם הוא טוען שלא זכה יכה תתך ילו הוא נאמן להכשירו לכיון שהאמינתו תורה לפסלו כ"ש שנאמן להכשירו לחית לאמו חזקה לכשרות והיא

שלמים מעת לעת וה"ה **אם יש לו** כלאי נזרעו בעוניים לממתינין לו אחר שנתרפא שבעה שלמים להא חמיר מחלצתו חמה לשורייקי בעינא בגיבתא תלוי כלישתא פרק חין מעמידין (לקמן כח:) לעד כאן לא קאמרינן בגמרא לכיבן ליה עיניה לינוקא לא יהבין ליה כמתנת שכר אלא מהלכין ליה לאלתר שנתרפא אלא בכלאי מועט וכבר לייקי מיניה רבוותא ז"ל למשוס ערב וחולי כל שהוא מסתין אותו למול על שיבריה מיתת כלי אלא יבא ליד ספנה וכן כתב הנאון ז"ל לכל תיונוק שהוא מעטער בין מחמת חולי בין **משוס לבר אחר אין מוהלין אותו על** שיבריה: ביומא לעיבא. יום המעונן. ונפקא ליה לרב פפא בגמ' להא דלא מהלו ישראל במקבר משום חולשא לאורחא וחיבעית אימא משום נשיב לה רוח צפונית. כלומר שרוח צפונית הנוגה **לא חמה ולא ענגת ולא** נשומה וחמה זורחת וטועמת אלא נשבה לסם משום שהיו נזופים מלבת מרגלים מכל מקום שמעינן שכשהין העת יש והנגן לגלי מהלינן: ביומא לשותא. שרוח לרומית מנשבת והיא קשה מכל הרוחות וה"ה לגלי מקיזינן משום חשש סכנה: והילינא. לעבדינן מצות המילה בין ביומא לעיבא בין ביומא לשותא לאו בה רבים שמיר פתאים ה'. וכתב הריטב"ץ ז"ל בשם רבו ז"ל מכאן למקן לגלי בעי למהמל ביום לעיבא הרשות בידו ושפיר עבד אלא למסמך על שומר פתאים וה"ה שהיה רואי אלא למול בשבת כשהוא מעונן עכ"ל. כלן הביא [בתוס' ד"ה מ"ט כו'] ז"ל מה שאמרו בהנקה על מי מנה עפר יעקב שרשה בלעם המכבר מלא ערלות של ישראל אמר מי יוכל לעמוד בזכות לם המילה המכוסה בעפר החרן ומכאן התקינו לכסות הערלה עם שאר בעפר וכלישתיה בפרקי ר' אליעזר ע"כ: ועוד תניא מפורש בירושלמי. פירוש מפורש שאחר שנתהמל נמצא ערלתו בין ע"י לשם בין ע"י חולי וצריך מלרבנן משמע כלאמרי' הכא בגמרא לגי לוורייתא חייב מבאו ליה ולסמכוה לקרקע לכתיב את בריתי הפר ולרבנן לרבות את המפורש ולא חייבינן שאף יעשה כרות שפכה שהרי [נמרא כאן] מלו הרבה בימי בן כוזיבא שנמצאו בחנם בכרך ביתר ונבר יד בן כוזיבא ותלך בהם ונעתח ותלך שתי סנים ומחצה וחזרו ומלו בימיו: מתני' אי זהו פגוע הכא כו': [לף עג.] **מותרין בגיורת.** לאלי"נ הכא **בשר לחמור בגיורת ומשוחררת** היינו לפי שהיא זונה שנבעלה בכותיותה לבל יהו מותרין [לגלוי בקהל שהייתה קיימת] ובקבל נדרים לא לוקין קבל: **גמ' נפגעו. כמו פגע מכת חרב או סכין:** ואפי' נקבו. פירשו בו נקב שאין בו חסרון להיינו שתם נקב והיינו לגבתר הכי קתני חסרו ומיהו כתבו בתוס' לדוקא מפולם להיינו שתם נקב כלאי' בסוכה [לף לז:] וכן בחולין [לף מב.] וכן כתוב בספר המצות לגאון הריטב"ץ ז"ל וכתב הרמ"ם ז"ל נקבו ה"ה ו' מקן. **לאפי' חסרו כל שהוא** ולאו מעצמן קאמר לגלי דקי לגמוקו כלומר שמחמת **מכה או מעוך נמוקו והוקטנו מאליהן: בכרס. שהיו יושבים שורות שורות בכרס הגטוע שורות: כסרים חמה. סרים חמה בידי שמים הוא והאי לאו חולי הוא לסרים חמה כשר **לגלי לסרים תורה לגלי פגוע** ולך **וכרות** (ולי"ת וכי פליג אמתני' לתגן כל שנפגעו בידים שלו ולפי שחת מהן וכ"ת התם בידי לגלי הכא בידי שמים ה"כ מאי אירייה אין לו לגלי בידה אחת לפי' חסרו שניהם בידי שמים כשר כלאמרינן בפגוע בידי שמים ומסתמא נמי ה"ה כרות נמי בידי שמים ועוד שהרי רואין כמה בני לגלי שנכרתו מהם בידה אחת ומולידין ולא מסתבר למימר לא וחזר על בניהם מאין הם וכמ"ש ר"ת ז"ל שאם תאמר מרבה פסולין בישראל לפיכך תירץ ר"ת ז"ל לפי' בידי לגלי מכשר הכא ר' ישמעאל לגלי שיש לחלק בין נטלה הבידה לנמרי לנפגעה מידי להיות (חולין לף נה:) לגיטול הטחול לכשר וניקב בשומכיה טרפה ולאמרינן לקמן לגכרתו פסול בשניהם קאמר לבל בידה אחת ליה רפואה ואפילו נאמר לפניו ר' ישמעאל על תנא קמא דמתניתין יש לסמוך ע"פ לברייו לכל שמע מפי חכמים בכרס היו סמכי טפי כלאמרינן בפרק החולן [לף מב:] ממתניתין לכרמע הלר ביה וזו שיטת ר"י ור"ת ורבינו שמשון והראב"ד והרש"ג ז"ל ואומר רבינו יונה ז"ל שעל הירושלמי (לפירקין הלכה ב) סמכינן בהא גלי פירשו בגמרא שלנו וזה לכשמכשיר בידה אחת הוא לוקה כשהיא השמילת ונשהרה הימנית לבל בה"נ והיינ"ף ז"ל כתבו לבידי לגלי פסול ק"ו מנקבה **והא לרבי ישמעאל בידי שמים והא** לפרכינן בגמרא סרים חמה ס"ל למשמע לגלי לחיירי בידי שמים היינו משום לשתם **סרים חמה הוא** כן משמלת בריייתו וכלאמרינן לקמן בפירקין לי זהו סרים חמה כל שהוא לקוי ממעי אמו ועוד לסרים חמה הוא שאין בו חסרון לבר והיינו לאמר אינו גלי כסרים חמה כלומר שאין בו חסרון ולקוי בבינים שהוא כשר כיון שהוא בידי שמים וכן כתב הרמב"ן לכל שאין לו גלי בידה אחת מתחלת יצירתו משמע על כלן והיינו לאמר אינו גלי כסרים **חמה שהוא נ"כ בידי שמים** וכתב הריטב"א ומה שהביאו ר"י ור"ת ראיה מן הירושלמי [שמכשיר] בשאין לו השמילת (ואפילו) בידי לגלי פסול בידי שמים כשר ואית תנא [שם] פגוע אית תנא תני בידי לגלי פסול בידי שמים כשר ואית תנא תני בין בידי שמים בין בידי לגלי פסול הוה בעון מימר מ"ל בידי לגלי פסול בידי שמים כשר ר' ישמעאל מ"ל בין בידי שמים בין בידי לגלי פסול דבנן לגמרי לף רבי ישמעאל לא הכשיר גלי בידי שמים ומה שאמרו החכמים הגלו כי הרבה יש שנכרתה הבידה שלהן והגולילו כן אנו אומרים כמו שאומרים בגמ' [לף עה:] לא וחזר על בניהם מאין הם וחולי היה הפפרס בין נקבה לנכרתה לנמרי **לא שני לגלי הוו** מפרשים בגמ' ולקמן נמי כי חמרינן נכרתו פסול היה לו לפרש לדוקא שנכרתו שניהם לגלי נפגעה בנפגעו לחיירי לפי' בבידה אחת לבדי הכל לגלי ולאי נכרתו דומיא לנפגעו והרמב"ם ז"ל שהוא הבקי שבבריפאים כן כתב נכרתו הבידים או לחת מהן או שנולכו או חסרה או שנקבה ה"ז פסול כל פסול שאמרנו בענין זה גלי היה בידי שמים כגון שכרתו לגלי או כלב או הכהו קון וכיוצא בלברים הלו לבל לא גולל כרות שפכה או פגוע לכל או שנולל בלא בידים או שחלה מחמת גופו ובטלו ממנו לגיברים הלו או שנולל בהם שחין והמסה לותן או כרתן ה"ז כשר לבל בקהל זה לשון הרב ז"ל הבילו הרמב"ן וכתב שכן הוא בהלכות (מיתון ב) נזולות וכתב הריטב"א ז"ל כן כתבו רבותי ז"ל נמצא שיטה זו של בה"נ והרי"ף והרמב"ם והרמב"ן והרשב"א והרא"ש והריטב"א ז"ל: הפגוע. מעיקרו כגון ממעי אמו:

מעטרה אפילו כחוט השערה כשר:

(דף עו.) פצוע דכא וכרות שפכה מותרים בגיורת ומשוחררת ואין אסורין אלא מלבא בקהל שנאמר (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה':

גמ' (דף עה.) ת"ר אי זה הוא פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהן ואפילו ניקבו ואפילו נימוקו ואפילו חסרו אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כל שאין לו אלא ביצה אחת אינו אלא כסריס חמה וכשר (דף עה:) אמר רב יהודה אמר שמואל פצוע דכא בידי שמים כשר אמר רבא היינו דקרינן פצוע ולא קרינן הפצוע במתניתא תנא נאמר לא יבא פצוע דכא ונאמר לא יבא ממזר מה להלן בידי אדם אף כאן בידי אדם

דך בכולן. ביצים וגיד וחוטי ביצים שהביצים תלויים בהם תוך הכיס: תנו רבנן ניקב פסול. בירושלמי זה על כרות שפכה מסקינן להלכתא כרבינא לחמר בגמ' בין כקולמוס בין כמרזב כשר אם נחתך מעטרה ולמטה **כחתוך קולמוס שמחתכין את חוטו באלכסון לכתוב** או כמרזב שנחתך **כסלון ויש לו לפנות מצני ירדין והחקק בחמע כמין ענור** כשר ונקבה העטרה עצמה ונסתם **ככל דהו וחינו ניכר רואים אם גדול כל כך** שאילו רואה **החים קרי נקרע ומרחיב הנקב מחמת לוחץ הזרע שמתאסף פסול:** סותם חמימות **התחוב יוצא דרך הנקב וכשהזרע יוצא דרך נקב לחינו יורד כחן וקי"ל שכבת זרע שאינו יורד כחן חינו מזריע:** וזהו פסול וכו'. פי' ה"ר אלעזר ממין זה לשונו **לחינו פסול לבא בקהל** שאין זה פגוע שהרי לחמרו בספרי לפגוע לכא לחינו חוזר לברייתו ולקמן [לף עמ:] בפירקין לחמרינן כי סריס חלם אין לו רפואה אלא פסול מלהוליד קאמר וכאן ממזרים וכן כתב בעל ספר המצות לאבל הגאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל פוסקין לחותו בקהל: **קרוס שעלה וכו'. משום להלר מפתח והיינו סרכא לריאה למטרפא כה חיותא** וכן היתה טריפה אם ניקבה ודופן סותמתה אלא במקום רביתא כלאיתא באלו טריפות: **המסוללות. לרך תמצית משפשפות נקבותן זו בזו וכן המסוללת בבגד קטן בסנהדרין (לף סטו):** ולא היא. ליתי הלכתא הכי ולא כר"ל כלאמרינן לעיל [בפרק ו בסימן פב] וכן לסיקנא הכא בגמרא [לף עו.] לפגוע לכא אלא בקלוסתיה קאי **ומותר בגיורת ובנתינה ולפינו כהן פגוע לכא מותר** כה כיון דלאו בקלוסתיה קאי והני לא ליקרו קהל וכיון שכן הוא הדין שמותרין בממזרת לכא והא ליסור תורה וכן לחמרינן בירושלמי בפי' לחלן למכשר **פגוע לכא בנתינה** הוא הדין בממזרת ואלא כלברי הרמב"ם ז"ל שחלק בין נתינה לממזרת וליתא כלמוכח סוגיין ובכל לוכתא נמי לחמרינן לנתינה ליסור תורה הוא הריטב"א ז"ל והכא בגמרא [לף עו:] נבי מצרי אם מותר היום על נ' לורות לאמר מניחין נר המצרי לחי מצרי רחצן ונשחתי מצרית לחצנה לחציא לבני מצרי כלי שיהא בן בני מותר לבא בקהל כתבו המפרשים ז"ל תוספתא למסכת קלוסין (תוספתא קילוסין ה) למסייס כה ה"ל ר' עקיבא אמר רבא פצוע בכולן דך בכולן בין שנפצע הגיד בין שנפצעו ביצים בין שנפצעו חוטי ביצים דך בכולן בין שנדך הגיד בין שנדכו ביצים בין שנדכו חוטי ביצים כרות בכולן בין שנכרת הגיד בין שנכרתו גידי ביצים בין שנכרתו חוטי ביצים

(דף עו.) תנו רבנן ניקב פסול מפני שהוא שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וזהו פסול שחוזר להכשרו זהו למעוטי מאי למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה [דאינו קרום]

אמר רבה בר רב הונא המטיל מים משני מקומות פסול אמר רבא לית הלכתא לא כבר ולא כאבא ברא הא דאמרן אבא מאי היא דאמר רב הונא נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה ולא היא אפילו לר' אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה הני מילי איש אבל אשה פריצותא בעלמא היא וכ"ש שאין הלכה כרבי אלעזר :

יום קיט

מתני' (דף עו:) עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקבות אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקבות מיד אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמר להן לא כי אלא הלכה אני אומר:

(דף עח:) ממזרים ונתינין אסורין איסור עולם אחד זכרים ואחד נקבות: (דף עט:) אמר רבי יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש אמר רבי עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו שלא היתה לו שעת הכושר ר' אליעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר' חמר לל לבנר בן מי זה הטער לי מפרן לתי מלכא הוי ל"ל לוחץ על שחתה שחיל עליה הס הנון למלכות הס לאו שחיל עליה הס מותר לבא בקהל לתי מרות המוחביה ל"ל לבנר תינוק עמוני ולא עמונית מוחבי ולא מוחבית [לף עז.] לקבי ליה לוחצ קשיחתא מנימין טעית מסעלה סנחריב בלבל כל העולם וכל החומות מותרות בכל מספחות החלמה וכן התיר ר' יהושע לנר העמוני לבא בקהל מהלי טעמא (ברכות לף כח.) לסנחריב שבלבל כל העולם וכל לפרים מרובא פרים ובתוספתא למסכת יבים ל"ל ר"נ לר' יהושע נבי מצרי כיוצא בזה מהו לחמר ליה למצריים נתן קנבה שנחמר (יחזקאל כ"ט:י"נ) מקן לרבעים שנה לקבן לת מצריים מן הנויים לשר נפוצו (שם) נמצא לפלינן תוספתא למסכת קלוסין ותוספתא למסכת יבים ליה ים שפסקו הלכה כתוספתא למסכת יבים (יבים ל) ולפיכך מצריים לסורין היום וכן כתב הרב בה"נ ז"ל לבל הרמב"ם ז"ל כתב כי המצריים מותרין מסעלה סנחריב ובלבל נרלה שסתך על תוספתא למסכת קלוסין: [לף עו:] מתני' לבל נקבותיהן מותרות . לללסינן עמוני ולא עמונית מוחבי ולא מוחבית (לבריס כנ) וטעמא לקרא לכתיב (לבריס כנ) על לבר לשר לא קלמו ולים לרבו לקלס ולנלת לבל לשה אין לרבה לנלת מן הבית לכתיב (תהילים מ"ה:י"ל) כל כבודה בת מלך פנימה: לחל זכריס . לכתיב (לבריס כנ) לשר יולדו לכתוב תלמן בלילה בין שהם זכריס בין שהם נקבות: **אם הלכה נקבל.** כלומר אם הלכה **שמעת מרבותיך שהנקבות מותרות מיד מצרי ולחומי נקבל ממך** ואם לאין **שאתה רן ק"ו מעצמך ים לנו להשיב תשובה כלחמרינן בגמרא** עדיות יוכיחו שלא לשר לולא שני לורות ולחל זכריס ולחל נקבות לסורות: **לא כי. אפי' אני אן מעצמי אין לכם תשובה כלמפרש בגמ' מ"מ הלכה אני אומר** ליתי הלכתא כר"ם ולא כרבנן: ממזריס וכו' אסור עולם. לילפינן מעזרי עזרי מעמוני שאמור בו על עולם: נתינים. הם נבעונים וקרקוס נתינים על שם ויתנם יהושע חוטבי עלים ושואבי מים ואפי' נתניירו כתיב בהו לא תתחתן בם וכיון דלא כתיב בהו לורות ילפינן להו ממזרין לחומרת: נרסי' בגמרא [לף עו:] מה"מ ר"י יוחנן לחמר קרא וכרלות שאול לת לוד יועץ לקרלת הפלגתי

ומתיק בעי לאכרוזי עליה מיל ועמסא בן לוז ושמו יתרת סיסרלי וכתיב יתרת סיסמעלי אמר רבא מלמד שחנך חרבו כסמעלי ואמר כל מי שאינו שומע הלכה זו יקבר בחרב כך מקובלני מבית לוינו של שמואל הרמתי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית ומי מסיימן והא אמר ר' יצחק ג"ר הונא ג"ר כל ת"ח שמורה הלכה ובא לו קולס מעשה לאמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו שהי הכא לאו שמואל ובית לוינו קייס. פירוש לא קולס מעשה שבא להורות לילו לומרה ושנאה בבבא"ד לתלמידיו בשם רבו שומעין לו בשעת הוראה ואם לאו אין שומעין לו שמחמת מעשה הבאה לילו לומרה: להא שמואל ובית לוינו קייס. ומילתא לעבידא לאנלויי הוא ולא מעקר בה. וכתבו בתוספות דהא לאמרינן אין שומעין לו לוקח מילתא לסייעא בדיליה כי הכא ליתרת סיסמעלי שנשא לבתיניל בת נחש שהיא בת יפי כלילתא בב"ב (קף יז.) ועל הא לפרש"י ז"ל למשום לבית לוינו קייס לא מעקר הקשו ז"ל לחם ושלום לא חייסינן לת"ח שיקרר אלא חייסינן שמתוך שנשא ונותן בהלכה כלי לקייס לבריו לומר בללמי כשבור שקבל כן מרבו וכי ליתא לרבו קייס ולאי לייק שפיר ולא לאמר לפי בללמי וכל ה"מ כלאמר בגמרא לבל כשאמר מסברא ומביא ראיה לדבריו שומעין לו וזה פשוט. הריטב"ח ז"ל: מתני' **לאמר ר' יהושע** וכו' **לא חולן.** לכתיב (לבריס כ"ה:י') ולא ימחה שמו פרט לסריס שמשמחני: [קף עט:] **ואין לי לפרש. יהיו יולע ליזה סריס בן חליצה ואי זה פטור: סריס לאם. שנסתרס לאחר שנולד: סריס חמה. ממעי אמו:** חולן. [לוקח חולן] לבל לא מייבא להא לאסור לבא בקהל ומיהו אי לך יבמה היתה ניורת יבומי נמי מייבא לקהל נריס לא ליקרי קהל ומלהתיר לחולן ז"מ אחי תנא סבר לגר' **עקיבא חייבי לאוין לשאר לווקח הוא** להוי ממזר חייבי לאוין נריהי לא הוי ולא יבא פנוע לבא **חייבי לאוין נריהי** ניהוו ולפיבך חלין לבל לאיבך תנא לר' עקיבא לסבר בבל חייבי לאוין הוי ממזר ל"ב הוי בחייבי בריתות ולאו בני חליצה ויבום ניהוו: נמ' **היבי למי סריס חמה אמר רב** יצחק וכו'. **לאו נשון שחלה הוא שלא** מלבריו של רבי יצחק הוא שמפרש סריס חמה למתני' שהוא בענין שלא היה לו שעת הבושר מעולם כיון שסריס לשם חולן משום שהיה לו שעת הבושר לשם לא כן הא מפרשינן לקמן סיפיא: **בל שלא רשה וכו'. שלקה ממעי אמו: כיפה.** בולט"ו בלע"ז **שחין קלוח שסתן הולך למרחוק בשהוא מטיל בלפי מעלה ואין נעשה בכיפה** זהו סימן מיוחד ומובהק למי שהוא סריס חמה ממעי אמו ואילו סריס חמה לעלמא הא לקמן נתפרשו בו סימנין הרבה: **סימני סריס וכו'.** אין עושין בהן מעשה. להחזיקן בגדולים על סיהיו בן עשרים שנה שלמות ולא הביאו שתי שערות להסתת נדולים בסריסין ונדולים לבל קולס לבן נדולים בקטנים לף על פי שנולדו בהם סימני [סריס] ואילונית וזהו הלרך הפליסית כי שלשה לרבים הם לענין נדלות הלרך האחר עקיבא:

גמ' היבי דמי סריס חמה אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן בל (דף פ.) שלא ראה מעולם שעה אחת בבשרותו מנא ידעינן אמר אביי בל המטיל מים ואינו עושה כיפה א"ר אבהו סימני סריס ואילונית ובן שמונה אין עושין בהן מעשה עד שיהו בן עשרים שנה ובן שמונה מי קא חיי והתניא בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו בשבת אבל אמו שוחה עליו ומניקתו (דף פ:) מפני הסכנה הכא במאי עסקינן * בגמ' בשגמרו בשלא גמרו סימניו דתניא אי זה הוא בן שמונה בל שלא בלו חדשיו רבי אומר סימנין מוכיחין שערו וצפרניו שלא גמרו טעמא דלא גמרו הא גמרו אמרינן האי בר ז' הוא ואישתהוי הוא דאישתהי ת"ר אי זה הוא סריס בל שהוא בן עשרים ולא הביא שתי שערות ואפי' הביא שתי שערות לאחר מיכן הרי הוא בסריס לבל דבריו ואלו הן סימניו בל שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק ר"ש בן גמליאל אומר משום ר' יהודה בן יאיר בל שאין מימי רגליו מעלין רתיחות ויש אומרים בל המטיל מים ואינו עושה כיפה וי"א בל ששכבת זרעו * בד"ס הגי' דוחה דוחה ויש אומרים בל שאין מימי רגליו מחמיצין ואחרים אומרים בל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל רבי שמעון בן סנים ושערות. מי"ב סנים ויום אחד לנקבה וי"נ סנים ויום אחד לזכר ולרך הסני בשלא הביאו שתי שערות ונם לא נולדו לו בו סימני סריס בנלוסתו אחר שהניע לרוב סנותיו להיינו לאחר ל"י סנים ולרך הנ' שלא הביאו שתי שערות ויש לו סימני סריס ואילונית אין עושין בהם מעשה על סיהא בן עשרים בלאמרינן הבא: בן ח' **אין עושין מעשה** לשונו בנדול על סיהא בן עשרים ולף על פי להביא שערות שוחת בעלמא נינהו וכעין סריס חשבינן ליה לענין זה ולף על נב להיי בן קיימת ולוקח בבן ח' ולאי לבל בשהוא שפק בן ח' שפק בן ט' בחזקת בן ט' לקי והוי נדול בשנים ושערות שחס לא בן לרבי לבשו מה נעשה בקלוסי לדוב בני לחס ללא חייסינן בהו לומר שמא קטנים נינהו וזהו לרך המפרשים ז"ל ולא פירש"י ז"ל **בן ודעת רוב הפוסקים זכרונם לברכה להלכתא בר' לבשו:** [קף פ:] **מפני הסכנה. סכנת שניסס הבן והחס שלא ירבה החולב בללין ותחנם ותמות: טעמא דלא נמרו. בניחותא וסיומא למלתא הוא:** בר ז' הוא. **ולשבעה נגמרה עורתו שלא** שנשתהה וחיי וכנמרא [קף פ:] לאמרינן לעבד עובלא אבי רבא תוספתא בחסה שהלך בעלה למלינת היס ושמתוי על תריסר ירחי שמא **שלא חזר הבעל וילדה לאחר לסוף שנתה** ולבשרה **רבא לקסבר מסתברי הולד לאחר נמר עורתו לז' שנשתהה נ' חדשים ולא לאחרי לאחר שהלך בעלה נתעברה מאחר** וזו בראי לאמר לאשתהי וכן סבר רשב"נ [לתנן לרשב"נ] בל שסהה ל' יום בחלס אינו נפל וטעמא לאמרי' לאע"פ שלא **בלו לו חדשי העבור לשבעה נגמרה עורתו ושתהי על שמיני ונקנו בחלס לאילו בבאמה קתני התם שהה שמונה ימים אינו נפל** ושמואל פסק הלבתא בראן שמעון בן נמליאל בפרק רבי אליעזר (שבת קף קלו.) ואמרי' התם מבלל לפליני רבנן עליה ונרחה מל' רבן שמעון בן נמליאל לבשסייה נריהתא מבשיר בלא נמר שימנין ונרחה נמי למולה לרבי בנמר שימנין לעליפא מסייה לאוהה ובין לקיימה לן בראי שמעון בן נמליאל קי"ל נמי בראי וזה נרחה לעת הרמב"ן ז"ל ולפי זה אין לנו בן ח' שלא בשלא נמרו שימניו ולא שהה שלשים יום אבל יש מפרשים לרבי שמעון בן נמליאל תרתי בעי ופלינ אלרבי לסני ליה בנמר שימנין ובבר לוסיפיקא הלבתא בראי שמעון בן נמליאל וה"מ לבעי תרתי בספק בן תשעה ספק בן ח' אבל בן ח' ולאי בנון שבעל ופירש סני ליה בשסייה אז בנמר שימנין בלאמרן היאבך בל לקיים לן ביה שבלו לו חבשיו לבולי עלמא ולא מעלין הוא לוף על פי שלא נמרו שימניו וכל שהוא ספק בן ט' ספק בן ח' לוף על פי שנמרו שימניו לר' שמעון בן נמליאל ספק נפל הוא תנך שלשים יום והיה לנו לומר שלא נמול לותו בשבת מספקא שלא לטמא לסמכינן על מה שאמרו בנמרא שלוף סם היו נוהנים כן מלאמרינן (שבת קף קלו:) מאמל היבי מהלינן בשבתא ואמרינן ממה נפשך ברב חלף בר לחבה חס חי הוא שפיר מהלינן ואס נפל הוא מחתך בשר בעלמא הוא ולבא שלא שבות לרבנן וכן המנהג

פסוט בעולם וכן פסק הרמב"ם ז"ל ועיקר. הריטב"ח ז"ל: תנו רבנן לי זמן סריס. שערו לקוי. רך: **מחליק. חלק כבשר אשה ירך בשר חיש להיות אשפר"י בלע"ז:** רתיחה. חיסקוימ"ח בלע"ז: כיפה. **קלוח חרוך למרחוק: מחמיצין. מסריחין כשמיחין בכלי:** לוסה. כמו לוחה (בכלי) **שלינו קשור כלובן ביצה חלח צלול כמיס:** הבל. **חמימות כעין עשן:** ומתקשה וכו'. **תשמיש קשה לה: שפולי מעיס. כמין כף למעלה מחותו מקום כלחמרינן פ' יונק לוסן (לף מז:):** על שיכול כולן. ולא הוי סריס בסימן לחד: לפי' בלחד. הוי סריס: ולווקא בשלא הביא שתי שערות לבל כשהביא שתי שערות לפי' בזקן לא הוי סריס על שיהו לו כל הסימנין שלמרנו לבל בסימן ג' לא הוי סריס וכן הלכה: נרסי' בגמ' [לף כח.] תנן מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ילקט נתערבו בלחרות ולחרות בלחרות כולן ילקט לברי רבי מאיר שהיה רבי מאיר לומר לת שלרכו ליתנות שניו מקדם רבי יוחנן לומר לת שלרכו ליתנות שניו וכן שנה רבי יוחנן חתיכה בחתיכות עולה מלי חתיכה לתניל חתיכה של חטלת טמלה שנתערבה במלה חתיכות של חטלות טהורות וכן פרוסה של לחם הפנים טמל שנתערבה במלה פרוסות של לחם הפנים טהור תעלה רבי יהושע לומר לו תעלה לבל חתיכה של חטלת טהורה שנתערבה בק' חתיכות של חולין טהורות וכן פרוסה של לחם הפנים טהור שנתערבה בק' פרוסות של חולין טהורות לברי לבל לו תעלה [לף פב.] מלי שנל לריגל ומ"ם לסיפל ג"ר שיפל בריה לרב לילי ריפל בטומלת שרן) לולורייתל רב לפל לומר סיפל מפום להוה ליה לבר שים לו מתירין וכל לבר שים לו מתירין לפי' בלגף לו בטול והל לרב לפי בלוקל היל למלן לי לבאן מפרל שריל ליה לי ליפרלל לעולם לפור לגל הל לרב לפי בלוקל היל. פירום הל מתני' מייתי לבל על פלונתל לר' יוחנן וריש לקיש לפלילי עלה לתניין לבל לגלרנינהו כאן שנפל בת ישראל מלכילה בתרומה וכו' ולרבב"ל מלכילה בתרומה ואינה מלכילה בחזה ושוק רבי יוחנן לומר לף מלכילה בחזה ושוק וטעמל לר"ל מפום לתרומה בזמן הזה לרבנן ולפיכך לגלרנינהו מלכילה לף על פי לספק זכר הוא ורבי יוחנן סבר **לזכר מעליא הוא** ונפוליו נפוליו נמורין ולמר ליה ר' יוחנן לר"ל מי סברת תרומה בזמן הזה לרבנן לפי' לדנן דהל מתני' תרומה סתמל קתני וסברת לקוסמת לחרן בטלה ג"ל ר"ל לין שלי שנה ענול בענולין עולה כלומר לענול תלים של תרומה **בטל בק' של חולין** ולילו היה תרומת דנן בזמן הזה לולורייתל כיון שלבר שבמנין הוא הענול הזה נזרינן לומר ללל בטול תלו תרומת דנן ג"ל רבי יוחנן והלל לני שנה חתיכה בחתיכות עולה כלומר שענול שלתה לומר **לאו מטעמיך הוא לפי' היה לולורייתל הוה בטיל** מפום ללל חסיב לבר שבמנין לגלל לת שלרכו ליתנות כלומר שלרכו לעולם או ברוב הפעמים למכלן במנין **לבל ענול לו חתיכה פעמים הרבה נמכריס בלומל** ומפום שכי בטלים ולף על גב למלולורייתל ניהנו: **תלתן.** פנגריי"נ בלע"ז **ומין קטנית הוא:** ילקוט. הכלילים **בשריפה לכתיב תקדש תוקל חש:** [לף פח:] **כולן ילקט.** ולפי' נתערבו בלגף לסבר ר"מ לחבילי תלתן **לבר שבמנין הוא ולא בטיל** לגל מינון למימר ימכרם לעובד כוכבים חון מלמי חיסור שבהם לפי שהם לבריס שנקחים מן העובד כוכבים וחייסינן בהו שמל יחזור העובד כוכבים וימכרם ליסרלל וג"ת יולוך הנלה ליס המלח ולילך תפתרי כלל'מרינן במסכת ע"ז (לף מט:) בפת שהפלה בעני עלמה ועני לחסרים לו בנל שנבעו בקליפי עלמה י"ל להתם הוי שהין בו חלל לוסה. כמו לוחה (בכלי) **שלינו קשור כלובן ביצה חלח צלול כמיס:** הבל. **חמימות כעין עשן:** ומתקשה וכו'. **תשמיש קשה לה: שפולי מעיס. כמין כף למעלה מחותו מקום כלחמרינן פ' יונק לוסן (לף מז:):** על שיכול כולן. ולא הוי סריס בסימן לחד: לפי' בלחד. הוי סריס: ולווקא בשלא הביא שתי שערות לבל כשהביא שתי שערות לפי' בזקן לא הוי סריס על שיהו לו כל הסימנין שלמרנו לבל בסימן ג' לא הוי סריס וכן הלכה: נרסי' בגמ' [לף כח.] תנן מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ילקט נתערבו בלחרות ולחרות בלחרות כולן ילקט לברי רבי מאיר שהיה רבי מאיר לומר לת שלרכו ליתנות שניו מקדם רבי יוחנן לומר לת שלרכו ליתנות שניו וכשב"ל שבר כל שלרכו ליתנות שניו וכן שנה רבי יוחנן חתיכה בחתיכות עולה מלי חתיכה לתניל חתיכה של חטלת טמלה שנתערבה במלה חתיכות של חטלות טהורות וכן פרוסה של לחם הפנים טמל שנתערבה במלה פרוסות של לחם הפנים טהור תעלה רבי יהושע לומר לו תעלה לבל חתיכה של חטלת טהורה שנתערבה בק' חתיכות של חולין טהורות וכן פרוסה של לחם הפנים טהור שנתערבה בק' פרוסות של חולין טהורות לברי לבל לו תעלה [לף פב.] מלי שנל לריגל ומ"ם לסיפל ג"ר שיפל בריה לרב לילי ריפל בטומלת שרן) לולורייתל רב לפל לומר סיפל מפום להוה ליה לבר שים לו מתירין וכל לבר שים לו מתירין לפי' בלגף לו בטול והל לרב לפי בלוקל היל למלן לי לבאן מפרל שריל ליה לי ליפרלל לעולם לפור לגל הל לרב לפי בלוקל היל. פירום הל מתני' מייתי לבל על פלונתל לר' יוחנן וריש לקיש לפלילי עלה לתניין לבל לגלרנינהו כאן שנפל בת ישראל מלכילה בתרומה וכו' ולרבב"ל מלכילה בתרומה ואינה מלכילה בחזה ושוק רבי יוחנן לומר לף מלכילה בחזה ושוק וטעמל לר"ל מפום לתרומה בזמן הזה לרבנן ולפיכך לגלרנינהו מלכילה לף על פי לספק זכר הוא ורבי יוחנן סבר **לזכר מעליא הוא** ונפוליו נפוליו נמורין ולמר ליה ר' יוחנן לר"ל מי סברת תרומה בזמן הזה לרבנן לפי' לדנן דהל מתני' תרומה סתמל קתני וסברת לקוסמת לחרן בטלה ג"ל ר"ל לין שלי שנה ענול בענולין עולה כלומר לענול תלים של תרומה **בטל בק' של חולין** ולילו היה תרומת דנן בזמן הזה לולורייתל כיון שלבר שבמנין הוא הענול הזה נזרינן לומר ללל בטול תלו תרומת דנן ג"ל רבי יוחנן והלל לני שנה חתיכה בחתיכות עולה כלומר שענול שלתה לומר **לאו מטעמיך הוא לפי' היה לולורייתל הוה בטיל** מפום ללל חסיב לבר שבמנין לגלל לת שלרכו ליתנות כלומר שלרכו לעולם או ברוב הפעמים למכלן במנין **לבל ענול לו חתיכה פעמים הרבה נמכריס בלומל** ומפום שכי בטלים ולף על גב למלולורייתל ניהנו: **תלתן.** פנגריי"נ בלע"ז **ומין קטנית הוא:** ילקוט. הכלילים **בשריפה לכתיב תקדש תוקל חש:** [לף פח:] **כולן ילקט.** ולפי' נתערבו בלגף לסבר ר"מ לחבילי תלתן **לבר שבמנין הוא ולא בטיל** לגל מינון למימר ימכרם לעובד כוכבים חון מלמי חיסור שבהם לפי שהם לבריס שנקחים מן העובד כוכבים וחייסינן בהו שמל יחזור העובד כוכבים וימכרם ליסרלל וג"ת יולוך הנלה ליס המלח ולילך תפתרי כלל'מרינן במסכת ע"ז (לף מט:) בפת שהפלה בעני עלמה ועני לחסרים לו בנל שנבעו בקליפי עלמה י"ל להתם הוי שהין בו חלל

אלעזר אומר כל שקולו לקוי ואין ניכר בין איש לאשה ואי זו היא אילונית כל שהיא בת עשרים ולא הביאה שתי שערות ואפילו הביאה לאחר מיכן הרי היא כאילונית לכל דבריה ואלו הן סימניה כל שאין לה דדין ומתקשה בשעת תשמיש רשב"ג אומר כל שאין לה שיפולי מעים כנשים ר' שמעון בן אלעזר אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין איש לאשה איתמר סימני סריס רב הונא אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן היכא דהביא שתי שערות בזקן כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולן כי פליגי בשלא הביא רב הונא אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו

למאן דלמסור ליה דמתני כגון דיעיק שנולדה בי"ט: מתרץ שריע ליה. [חפי' דמתני] ומכאן מקשה הרמב"ם ז"ל על מ"ש הריי"ף בפרק גיד הנשה [בסי' תתכ"ג] על דהיה לחמר פרק כיצד צולין [לף עו:] פת שחפאו בתנור עם עלי לחסר רב כהנא למיכל בכותח וקא פריש הרב ז"ל טעמא בהלכות משום לכיון למני למיכליה בהדי בשרא ה"ל כלבר שיש לו מתירין לחפי' בלחך לא בטיל ולפום מאי לחמר הכא ליתני למיכליה בבשר לעולם שרי ולמיכליה בכותח לעולם חסור כלחמרינן הכא: ולחמרינן בגמרא [כאן לף פב:] ומבר ר' יוחנן בלרבנן לא בעיא רבייהו והא תניא מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות ונתן סאה ונטל סאה כשר ופ"ר יהודה בר שילא ג"ר יוסי ג"ר יוחנן על רובו אתו לומר לו נשתייר רובו לא לא ליפסקול רובו וליבעית לימא שאני התם [לחיכא למימר] שאני לומר: פירוש הך סברא לחמרת נבי ברייתא לתני שתי קופות לחת של חולין ולחת של תרומה ולפניהם שני סאין לחת של חולין ולחת של תרומה ונפלו לתוך חלו בתוך חלו ולא ידעינן תרומה ליזיל מהם נפלה מותרין החולין לזר שאני לומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה ולחמר רשב"ל והוא שרבו חולין שבקופה על התרומה ורבי יוחנן לחמר לף על פי שלא רבו חולין על התרומה ללא שהשאר של תרומה כמו החולין שבקופה שיש בהם שיכולין לפסלני לומר ומותרין החולין לזר ומלבעי ר"ל רבייהו ושאני לומר ורבי יוחנן לא חזינן לם שני ליה ברבייהו לחולייה [לפנויה קמץ] ושני ליה בשאני לומר לחולייה לעלמא שאני לומר עליף מרבייהו וכן כתבו ז"ל לשאני לומר עליף מרבייהו ופס (כן) [לחמר] דקיל לרבי יוחנן מהא לתנן בחסכת תרומות פ"ל כ' קופות שתי מנורות שנפלה שאה של תרומה בתוך לחת חולין ואין יודע לאי זו מהן נפלה מעלות זו לת זו ע"כ מיירי בתרומה בזמן שזה לרבנן ולפיכך הקילו בה לחשבן כאילו היא קופה לחת לף על גב לליכא שאני לומר שהרי שתי הקופות חולין ניגנו ויש לומר להתם טעמא לחרינא לוכא לעליף מאני לומר למיירי בשתי קופות של חלם לחד שעומלות להתענב ולהתערב זו לתוך זו ולפיכך עשאום כאילו הם מעורבות כבר וכן פירש רבינו שמשון ז"ל ולכתניף בתוספתא להתם פרק שאה תרומה שתי קופות בשתי עליות שתי מנורות בעלייה לחת [ונפלה שאה תרומה ואין יודע לאיזו מהן נפלה] יעלו ר"י לומר לף יעלו ר"ש לומר לפי' הס בשתי עיירות מעלות זו לת זו ופירשו בירושלמי מה בין קופות למנורות קופות לרבן מתפנות מנורות אין לרבן מתפנות ולקתני סיפא לתוספתא בזו שאה ובזו אין שאה הריני לומר לתוך שאה נפלו ולקשיה לן למה לי סיפא בלחת מהן שאה בלאו הכי מעלות זו לת זו ללא ולאי לליפא מיירי בשהם של חלם לי' שעשויין להפנות וסיפא הסהם של שני בני חלם שאינם עשויין להפנות ואינם מעלות זו לת זו ולהכי בעינן סיפא בלחך שהם ק' לליכא למימר שאני לומר ולר' יוחנן שה"ל לא בעינן סיפא בשניהם רבייהו כלל לא לא בעי ר' יוחנן רבייהו כלל [והא לא] בזו שאה נקט נמי אין בזו שאה הריני לומר לבל בלאו שאני לומר שה"ל היינו משום לליכא טעמא לשאני לומר לבל בלאו שאני לומר שה"ל לא שריא ליה בלא רבייהו להא בכולהו חסורי לרבנן חזינן שהחמירו כעין של תורה כשומעו של ניד הנשה לבעינן שנים ושתים יינם בחשבו כיין נסך ותרומת תלתים בשאה ולא הקלו בעניו זה לא לא בתרומת חונה לארן לו בחלת חונה לארן שבטלה ברוב ומכל מקום צריכה רוב מיהת כלליקא לרומלוסלמי לסוף חלה הורה רבי לבבה בבצרה שהיה צריכה רוב ולפי זה הא למקשה תלמולא לר' יוחנן מהא למקוה ופריך שאני התם [בתרומה] שאני לומר [ופרש"י] להוה ס"ל לר' יוחנן בלאו שאני לומר נמי לף בעי רבייה ג"ש [לא] [לא] הכי פירושו לקא ס"ל לנבי הא למקוה ליכא למתני

באחד מהן וקיימא לן כרבי יוחנן:

(דף עט:) **מתני'** הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן אילונית

תמיד שהחמין לקיי בחסכת מקוואות ואם תאמר לם כן פסול' לקוואייתא הוא למים בעינן למקוה ומקי פריך לר' יוחנן לר"י לף לאמר מילתיה לגלי בחיסורי לרבנן וי"ל לכל זמן שלא שינו מרליו פסולא לרבנן הוא ומלקוואייתא לפילו כל היום כולו כשר ורבנן הוא לחמירי ובעו רובא בהכשר כן תרצו החחרונים ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל: ונטל סאה לשמעינן ללף על גב לחזר ונטל ולליכא למימר הא חסר ליה מקוה שהסאה זאת חינה מסלימתן שלימה רלויה למקוה לפ"ה כשר למכי יהבינה למקוה בטיל ליה והוו להו חרבעין וחד כולן רלויין וכי שקל סאה פסו חרבעין חבל לליכא לף לכי נטל סאה בריעא חסר ליה וכי הדר מלייה ה"ל מקוה חסר ומסקנן הללו לין מסלימין המקוה: מאי לאו לנסתייר רובו. עד י"ט סאה יכול לעשות כן לבל טופי לף לבעינן להוי רובא מי נשמים לנלול לף על גב לפסול שליבה לרבנן בעי רובא בכשרות ללף לסקול רובא לבל על פלגא שפיר למי שהם שוה בשוה: ולי בעית לימא. לעולם בעינן רבייה בלרבנן והא לקלמר לף על פי שלא רבו חולין מסוס לתלינן לשאני לומר חולין לתוך חולין נפלו ולין כאן לימור לבל הכא [בתקוה] ליכא למימר שאני לומר כה"נ וכלפרישית להא מיא מבלבלי וליכא למימר חזר ונטלה ולעניו הלכתא ולאי קיימא לן כרבי יוחנן לכל היכא לליכא למימר שאני לומר והוי לימורא לרבנן ולפי' בלימורין כעין של **תורה לף בעינן רבייה לבל** בלימורין של תורה פסיטא לכלולי עלמא בעי רבייה ולף ברבייה יש להסתפק לי לומרינן שאני לומר ונרלין לברי לומר לסרינן ברבייה לכיון לליכא רבייה ספקא לרבנן היא לפילו נפל לימור בתוך היתר חל בתרי בטיל בסהוא מין במינו מיהא וכלאל"כ בזבחים (לף עח.) לי לפסר שלא ירבה מין על מינו ויבטלנו והכי נמי סונניו בכולי תלמולא למלוקוואייתא חל בתרי בטיל והכי משמע פרק ללו עובלין (לף מל.) לכל היכא לליכא שיעור ביטול מלקוואייתא לומרינן שאני לומר ולפי' בלימורין של תורה ולי מין במינו הוא סני ברבייה לחל בתרי ולי מין בשאינו מינו הא קי"ל כסונניו לללו עובלין לכזית בכלי לכילת פרס לקוואייתא וכן פסקו גדולי רבותי כ"ה ז"ל ונס הרמב"ס ז"ל ומכאן תפס לן לנסני קלרות לחת של שחוטה ולחת של נבלה ולפניהם חתיכה של נבלה וחתיכה של שחוטה ונפלה זו לזו ולין יודע לאי זו מהן נפלה לתלינן לקולא כיון לליכא רבייה ולפי' בחתיכה חשובה לפילו בלבר שבמנין מלקוואייתא חל בתרי בטיל ולפסר לענין לימורי מסהו החמורים לף לומרינן שאני לומר לפי' בלימורי לרבנן בפחות מרבייה ומיהו ברבייה לומרי שאני לומר לפילו בלימורין של תורה. וכל היכא לליכא למימר שאני לומר הא פריענא לפי' בלימורים לרבנן לף סני ליה ברבייה ופיעוריסם כעין של תורה כשומעו של ניד הנשה לבעינן שנים ושתים ולהתיר ברבייה לחול בלימורין שלין לסס עיקר מן התורה כגון חלת חונה לארן ללף שלפסר לומר לחלת חונה לארן טעמא לחרינא הוא מפני שלין לימורה בכל מקום תלא שלא התירו בשום לימורא לרבנן לבטלו ברוב שלף התם ובהיא לעניס שנאמרו מן הלקל בי"ט ומעתה לין לנו רלוה לבטל לפי' לימורין של עובלי כוכבים כגון חלב וחמלה ונבילה בפחות מכשיס. ומיהו ענין פתן

ובשוליהן כיון שאין חיסור שוה בכל הוא לאפסר לבעל חד בתרי כן נראה עיקר בעיני וכן הסכים על ידי מורינו הר"ב ז"ל והריטב"ח ז"ל: **מתני' נח חולן וכו'.** לכיון דלאו בר יבום **הוא מחלן נמי נח** חלצה לכתיב ואם לא יחפון האיש לקחת את יבמתו וגו' וחלצה נעלו הא חפן מיבם מסתמע לכל העולם ליבום עולה לחליצה: וכן לילונית. לכתיב והיה הבכור אשר תלד פרט לילונית שאינה יולדת: **נח פסלה.** מן הכתוב שאין חליצתו חליצה להא **נח רמיח קמיה:** בעלה פסלה. לכיון דלא **רמיח קמיה קיימא עליה בחיסור אשת אח** אלא במקום מצוה: **גמ' בילי חלס חין.** כלומר סריס חלש בני חליצה סריס חמה לא ולעיל פי' טעמא דרבי עקיבא **משום דסריס חלש היה** לו שעת הכושר ולפיכך הוא בר חליצה אבל סריס חמה לא היתה לו שעת הכושר וכתב רי"ף ז"ל שמעינן מהא דלהלכתא כר' עקיבא דה"ל מחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם: [לף כב:] **מתני'** אנדרוגינוס נשתנו. חצה ואשתו צריכה נבי וכשיעות חס ים לו או אח חולן או מיבם: **אבל לא ניסא.** כלין אצה הנשתא לבעל לילין זכר ים לו והשוכב עמו אפי' במקום נקבות הוי בא על הזכר [לף פג:] לכתיב ואת זכר לא תשכב משכבי אצה אי זהו זכר שים לו שני משכבות הוי אומר זה אנדרוגינוס ורבי אליעזר פליג ואמר לוקה במקום זכרות אבל בנקבות אבל פטור מלאורייתא אבל לוקה מכת מרדות מדרבנן וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל: נמי הלכתא כשמואל לפסק [לף פג.] כר' יוסי וכן פסק בספר המצות של הר"ם מקוצי בסי' ר"פ: הא לקושי במסכת **נדה [לף לו:]:** [לף פג.] **ליתא למתני'. לקתני רבי יוסי** ור' שמעון אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה למשמע לזכר הוא: **מקמי כרייתא. לקתני לר' יוסי ספקא הוא:** לחרבה וכו'. למתני' עיקר שנשתה רבי שהוא רבו של ר' חייא שנשה הכרייתא: **מלשכתיה ר' יוסי לבר זוניה.** שהוא ר"ש **לחיירי בהדיה במתניתין ז"מ הדר ביה לחי לא הדר ביה ותנא למתני' ותנא לכרייתא** פליגי מה נפקא לי פליגי נמי בדר"ש לחמי שבתיה לר"ש בר זוני וחי לא פליגי בדר"ש חלא בדר' יוסי בלחוד ח"כ לגיבא לתנא ברא רבי יוסי ור"ש מפלג פליגי והו"ל לתנא ברא לאתויי שברא לר"ש ושברא לר' יוסי לפליג עליה: [לף פד:] לבי רב. לחמי' **בגמרא נקמן [לף** פג:] לבי **רב שתמת הוא רב הונא: הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה.** ופריס בגמרא אנדרוגינוס הא לחמרן הרכבה לתנן אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מל' יום ואם נטע ובריך והרכיב יעקור ר' יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימים שוב אינה קולטת ר' יוסי ורבי שמעון אומרים אפילו כל ימות השנה: **לפני שביעית לכל שלשים יום לפני שביעית כשביעית למי לנפקא לן מן בחרים ובקנין תשבות במשקין בית השלחין** ולענין פסק אכתי לא ילענן שפיר דך הלכה כר' יוסי באנדרוגינוס כזכר אי כר' יוסי לבריית לחמר שפר זכר ופרש"י ז"ל כרבי יוסי למתניתין **לחיירי בה נמי רבי שמעון** והביא ראיה מן הך לפסקינן **כרבי יוסי בהרכבה** לרבי שמעון חיירי בהדיה להוא דין לאנדרוגינוס לפסקינן כוותיה הוא מהסוא לר' שמעון לחיירי בהדיה ואם כן הוא מרבי יוסי למתניתין לחמרינן הלכתא כוותיה ולפירושו ז"ל פלינו לחלק ומיהו אתי שפיר הא לחמרינן בגמרא לחמר רב הונא מסתיה לרב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה מפני מקומות לבל ר"ח ורבינו לשפע ז"ל פירשו כרבי יוסי לבריית ולא פלינו לבי **רב לחלק ופלינו לרב** לחלק הונא לחמר חייבין עליו סקילה מב' מקומות ולא תקשי להא לחמרינן לבי **רב הוא רב הונא** נופא להיינו לוקה בלילבא מיתרא לרב הונא לפלוגי על מיתריה **בי רב אלא בי רב** סתמא לבל היבא לליבא מיתרא לרב **הונא לפלוגי בי רב הוא רב המנונא והיינו** לחמרינן בסנהדרין (לף יז:) בי רב מנו רב המנונא ולפירושו ז"ל פסקינן הלבה ברב וכבי רב לפסקי בר' יוסי לבריית לאנדרוגינוס בריה בפני עצמה היא ואף על גב דרבי יוחנן לחמר לעיל לף מלבילה בחזה ושוק ורב ור' יוחנן הלבה בבבי יוחנן לפסר לומר לבל פליג בהא עם רב אלא לפליג לחריס לקיש [לף כח.] בליגא למתניתין למלבילה בתרומה לי בתרומה לרבנן לי אפי' בחזה ושוק ונפקא מינה למאי לפליגי בעלמא לבל לגיבא לרב הבא לעולם חיימא לך לבל פליג ובבריית סבירא ליה ומאי מתני' מקמי בריית הרשב"ם ז"ל ועוד בתב ז"ל והרמב"ם ז"ל פסק בחבורי הגדול ובפירוש המשנה שלו בבבי יוסי לבריית לחמר בריה בפני עצמה ולפירושו אינו מלביל בתרומה לפי שהוא בשר ופסקא לילסורא לחומרא ופסק בר"ש לחמר חייבין עליו סקילה בזכר ולא יעלתי היאך יתקיימו שני פסקים הללו שאם אתה מפסקו בנקבה היאך אתה סוקל על ביאתו בזכר ואמת הוא סובר לפי ר' אלעזר סבר לבריה בפני עצמה היא לבל שחייבין עליו סקילה בזכר מנזירת הבתוב לבתיב ואת זכר לא תשבב משבבי אשה אי זהו זכר שים בו שתי משבבות הוי לומר זה אנדרוגינוס ולפי עד בא ליתי ביה שתי משבבות את זכר בתיב ובי בתב את זכר לאו לקריה רחמנא זכר אלא לומר שאין חייבין בשי **שים בו שתי משבבות** להיינו אנדרוגינוס אלא ממקום זכרות והיינו לחמרינן לא לבל ר"ר אלעזר אנדרוגינוס זכר הוא. ע"כ תלמוד ז"ל: הדרן פרק הערל פרק תשיעי יש מותרות: **כהן הדיוט שנשא את החלמנה.** בגמרא

לא חולצת ולא מתיבמת הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה בעלה פסלה מפני שבעילתו בעילת זנות וכן אילונית שחלצו לה אחין לא פסלוה בעלוה פסלוה מפני שבעילתן בעילת זנות:

גמ' (דף פ:) קתני סריס דומיא דאילונית מה אילונית בידי שמים אף סריס בידי שמים אבל בידי אדם חולץ וסתמא כר' עקיבא דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא ושמעינן מינה דהלכתא כר"ע דהוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם וקי"ל מחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם:

מתני' (דף פא.) סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא ר' אליעזר אומר חייבין עליו סקילה כזכר:

גמ' אמר רב (דף פג.) ליתא למתני' מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמו הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקבה הוא אדרבה ליתא לברייתא מקמי מתניתין מדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה ש"מ הדר ביה אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה וכן הלכה:

סליק פירקא

(דף פד.) **יש** מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן מותרות לאלו ולאלו ואסורות לאלו ולאלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן כהן הדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר ישראל שנשא

מפרש להו הכין למני למיתני למיתני קדשה ס"נ מני למיתני בתולה שהרי במיתתו נעשית חללה ואסרה לחזור כהן נמול: **חלל שנשא כשרה.** כך גרסת רש"י ז"ל והחלל מותר בה והיא מותרת בו ומ"מ כיון שבא עליה נתחללה לכהונה והרי היא לאסורה לחזור שהוא כהן כשר מפני חללה ויש גורסין כשר וכן גורס הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה וכן הגרסה בירושלמי כשר שנשא כשרה ויש לו אח חלל ופסטינן מינה בירושלמי לדכבי אסורה ליבמה מפני שהוזהרו **כשרות שלא לינשא** לפסולין וכל היכא דליכי מוזהרת ליכא נמי מוזהר לבעל כי אפשר לנרום כן לפום גמרא לילן חלל להו לייקינן בגמרא לדכבי קתני נמי מפני שנתחללה בביאתה ואם **כשר שנשא כשרה** הוא בשם נתחלל ועוד לדלרבה דייקינן בגמרא מינה שלא **הוזהרו כשרות שלא לינשא לפסולין** מדקתני חלל שנשא כשרה בכלל המותרות לבעליהן והכי פסקינן הלכתא בגמרא וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (דף עג.) והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין מותיב רבין בר רב נחמן לא יקחו לא יקחו מלמד שהאשה מוזהרת ע"י האיש (לא) [אמר רבא] כל היכא דהוא מוזהר היא נמי מוזהרת כגון גרושה לכהן שהוא מוזהר שלא לישא אותה אף היא מוזהרת שלא לינשא לו וכל היכא דהוא אינו מוזהר היא נמי אינה מוזהרת כגון חלל שאינו מוזהר שלא לישא כהנת הכהנת נמי אינה מוזהרת שלא לינשא לחלל וכן הלכתא וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (דף עג.) והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי דאמר קהל גרים לא איקרי קהל:

מתני' (דף פד.) שניות מדברי סופרים שניה לבעל ולא שניה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם שניה ליבם ולא שניה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שנייה לזה ולזה אסורה לזה ולזה אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו להוציא אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין יש בת ישראל ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח כשר מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן:

ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ישראלית ויש לו אח ישראל מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן ואלו אסורות לאלו ולאלו כהן גדול שנשא אלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל ממזר שנשא ישראל ויש לו אח ממזר אסורות לאלו ולאלו ושאר כל הנשים מותרות לאלו ולאלו:

גמ' (דף פד:) אמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין מותיב רבין בר רב נחמן לא יקחו לא יקחו מלמד שהאשה מוזהרת ע"י האיש (לא) [אמר רבא] כל היכא דהוא מוזהר היא נמי מוזהרת כגון גרושה לכהן שהוא מוזהר שלא לישא אותה אף היא מוזהרת שלא לינשא לו וכל היכא דהוא אינו מוזהר היא נמי אינה מוזהרת כגון חלל שאינו מוזהר שלא לישא כהנת הכהנת נמי אינה מוזהרת שלא לינשא לחלל וכן הלכתא וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (דף עג.) והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי דאמר קהל גרים לא איקרי קהל:

מתני' (דף פד.) שניות מדברי סופרים שניה לבעל ולא שניה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם שניה ליבם ולא שניה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שנייה לזה ולזה אסורה לזה ולזה אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו להוציא אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין יש **לבעל [ולא שניה ליבם].** שהן לחין מן התאב ונעשו התאב **חס ושלום חייש שניה לו ולא חייש** שניה לחיוי: לין לה כתובה. פרש"י ז"ל **חפי' נכסי צאן ברזל שהכניסה לו שתף היו נקרעת כתובה: ולא פירות.** לינה מוציאה ממנו פירות שאכל כבר ולף על פי שאכלם שלו כיון דקיימי ליה בעין ואי בעי מפקי להו ואכלי ליה ואי אכלי להו לא מפקי להו ואי מפקי להו לא אכלי ליה ואי אכלי ליה ואי מפקי להו לא אכלי ליה ואי אכלי ליה ואי מפקי להו לא אכלי ליה ואי אכלי ליה

לבעל קיימי ולף על גב דלבו לנמרי כיון לוילונית וכמו שכתב הרי"ף כן העלו המפרשים ז"ל: נמ' בירדי. סם מקום: **יש לה כתובה מיבם.** בעיון **אי משונין הא שאין לה כתובה על בעלה משום** קנס כלומר אין נכסים לבעלה לתקנינו לה רבנן מיבם או לילמא לא תקינו לה כתובה מיבם אלא כשהיה כשרה לף לבעלה וא"ת במאי עסקינן אי בשלא כנסה פסיטא שלא תקנו לה כתובה מיבם ולף שאין לבעלה הרשאון נכסים ואי בשכנסה היאך לפשר לשהותה בלא כתובה ותהא בעילתו בעילת זנות וי"ל דסיינו דוקא כשבא לקיימה אבל בעיון בשכנסה ובא לגרשה והיא תובעת כתובתה בתקנתא דרבנן ופסיזו לית לה כתובה מיבם ומיהו אסור לשהותה מפני שבעילתה בעילת זנות ודקדקו המפרשים ז"ל מלשיבעי להו בשניה לבעל לשיתעבידא ביה לישורא ולא מיבעיא להו בשניה ליבם ולא לבעל ב"ש דפסיזא להו לשית לה מבעל להו הכא לא שיתעבידא ביה לישורא כלל ולף על גב דכיורשלמי היא בעיא לא שיפטרה ול"כ לא מפקינן מיניה ממונא אלא לגמרא דילן שמכינן ללא שיסתפק להו כלל הרשב"ם ז"ל אבל אם בא יבם לכנסה קנסינן לה מיניה כלקנסי בשניה לעלמא וזה נראה ברור. הריטב"ם ז"ל: בעא מיניה ר' אלעזר. מר' יוחנן בעמוד הסוף וכו'. ב"ל כופין אותו להוציא ופוסקין לה מזונות ממנו: שהלך הוא למדינת הים. ות"ת למה לי לשוקמה בשהלך לוקמה שתובעת מזונות שאכלה כבר [וכלשון זה] אי שהוא תובע ממנה מה שאכלה משלו יש לומר דהא פסיזא ליה לאי מיליה אכלה ושתק למחל לה וכן היא אם נתגלה עמו ואכלה משלה לאין לה: ולותה ואכלה. פרש"י ז"ל ואילו אסה לעלמא היה בעל חוב תובע לאסה ואסה תובעת לבעל ונובה ממנו ולמלנו מלכריו ז"ל לאין לבע"ח על הבעל תביעה **ואין האשה כשלוחו של בעל** בעניו זה להן כתובה:

גמ' (דף פה.) בעו מיניה בני בידרי מרב ששת שניה לבעל ולא שניה ליבם יש לה כתובה מיבם או אין לה כתובה מיבם כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון אין לה או דילמא כיון דאילו לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני אית לה ופשיט להו אם היתה שניה לבעל אין לה כתובה ואפילו מיבם:

יום קכ

בעא מיניה ר' אלעזר מר' יוחנן אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה מזונות או אין לה מזונות היכי דמי אלימא בדיתבה תותיה בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא שהלך הוא למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה מזוני או דילמא כתובה דלמישקל ומיפק אית לה אבל מזוני דילמא תתעכב ותותיב גביה לית לה אמר ליה אין לה והא תניא יש לה כי תניא ההיא לאחר מיתה וכן הילכתא:

ת"ר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשרה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה מפני שהוא כשר והיא פסולה וכל מקום שהוא כשר והיא פסולה (דף פה:) קנסו אותו בכתובתה ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להם כתובה מפני שהוא כשר והיא כשרה וכל מקום שהוא כשר והיא כשרה קנסו אותה בכתובתה רבי אומר הללו דברי תודה ואין דברי תורה צריכין חיזוק והללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכין חיזוק דבר אחר זה הוא מרגילה וזו היא מרגילתו

האי דקתני אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה הני מילי בשהכיר בה אבל אם לא הכיר בה יש לה תוספת אבל מנה מאתים אין לה וכן ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין כיון שהוא לף אמר לו וכתב הריטב"ם ז"ל וכן עיקר ולף כלעת קנת רבותי עכ"ל: **מזוני תנאי כתובה. שכך כתב לה אם תהא יתבה בביתי ותתזנח מנכסי כל ימי מינך** לשמנותיך: **נאחר מיתה. אם מת ולף נרשה יש לה מזונות (שם) כל ימי שלמנותה כשאר שלמנה למזוני תנאי כתובה והכא ליכא למינזר לימלח תעכב נדיה** ול"ת כיון שאין לה מזונות ממנו בחייו היאך אמרו בתוספתא שהוא זכאי במעשה יהיה להם מעשה יהיו תחת מזונות סם וקי"ל מזוני עיקר ולימא למימר לשמן זכאי חיורם קאי להם יורשה ומפר נדריה קאמר נמי התם ולפשר לימר שאם זן חותה בשתיקה זוכה במעשה יהיה שעשתה כל חותו זמן ולף אמרינן מחל לה לנמרי אלא הרי הוא נובה ממנה ממעשה יהיה או תתן לו מזונותיה. הריטב"ם ז"ל וכן הלכתא: תנו רבנן כו'. פירות **שאע"פ שאכל את הפירות שלף כיון שאכלן שהרי לף היו לה נשואין ומשלם ואע"ג לאמרינן (בכתובות לף עט:) נבי (שניה) כשהכיר מה שאכל אכל מה שהוציא הוציא הכא קנסינן ליה למשלם אפי' מה שאכל מפני שהוא מרגילה לעבירה:** נירסת רבינו אלפס ז"ל **כל מקום שהוא** כשר והיא פסולה. לפי שהוא לינו נעשה חלל ולי **משום שהוא פסול לעבודה על צילור הנאה** ממנה מלדבון בעלמא הוא וכיון שאוזר לכשרותה כשהכיר לף חציף פסול ולפיכך קנסו אותו בכתובתה למסתמא הוא היה הגורם נשואין אלו ומקיימין: [לף פה:] ולכבי סופרים צריכין חזוק. ולפיכך הפסידו ממנה כתובתה **לכיון לית לה כתובה מיניה שבקה ליה ונפקא: זה הוא מרגילה. לאלמנה וגרושה הוא מרגילה ומסיתה ליגשא לו:** (זז). **שניה. כיון לנא ליתי מפסלא ולא זרעה מפסל לא מפסלא מילי בביאתו ולפיכך היא מרגילתו לאשה ליגא להנשא יותר מן האיש:** הלכן עלך פרק יש מותרות פרק עשירי

כיוצא בהם והאי דקתני הכא שניה אין לה כתובה מנה מאתים הוא דלית לה אבל תוספת יש לה וכבר ביררנוה בפרק אלמנה ניזונת והא דקתני יש להן מזונות לאחר מיתת בעלה הוא דיש לה כדאוקימנא לעיל:

מתני' בת ישראל מאורסת לכהן מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן וכן בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה וכו':

(דף פז:) **האשה** שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ונשאת לאחר ואחר כך בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות על זה ועל זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר ולא זה ווה מטמאין לה ולא זה ווה זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה בת

לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין רבי יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה הראשון רבי אלעזר אומר הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה רבי שמעון אומר ביאתה וחליצתה מאחיו הראשון פוטרת צרתה ואין הולד ממנו ממזר ואם נשאת שלא ברשות ב"ד מותרת לחזור לו נשאת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקרבן ושלא על פי בית דין תצא וחייבת בקרבן יפה כח בית דין שפטרוה מן הקרבן התירוה בית דין להנשא

ואחרי מות. [קף פז:] **ואחרי לה.** על ג' כלייקי' בגמ' מסיפא לתנן ואם נשחת שלא ברשות מותרת לחזור לו לפרסי' כגון **שבעלו כי עליס ואחרי לה מת בעליך ונשחת מעצמה שהרי לא היתה צריכה להיתר כ"ל** מותרת לחזור לו ולתנוסף היא למת לריסף לתנן תנא מיירי בכגון שהיתה צריכה רשות ב"ד להיינו בעל ג' ולע"נ לקתני ואחרי לה לפי שהוא רבים הא פריסנא בכריתות ברים פרק אחרי לו לחזרתיה לתנא הוא למיתני אחרי לו לפי מסוס חל: ונשחת. מסמע אפי' נכנסה לחופה ולא נבעלה וכן כתב הריטב"ל ז"ל: **תנא מזה ומזה. כשאר אשת איש שזנתה להה לאו לנוסף היא ולע"נ להימנוה רבנן לעל אחל בחשה מסוס ענוגה טעמא מאי מסוס להיא לייקא על לייעה בקוסטה ומנסבא והך לאו לייקא קנסו לה: וצריכה גט וכו'.** אס תרצה ליגשא לאחר ומסוס קנסא צריכה גט מלרבנן **מפני ומן הלחזון צריכה גט מן** התורה: ואין לה כתובה. סוס כתובה מנה מאתים ותוספת ונלוונית להה עוברת על לת היא ובעוברת על לת וחברותיה אחרי בכתובות (לף עב.) שאין לסס תוספת וכזו ולאו לף נלוונית מפסלת וכלמוכח בגמרא [כאן לף לג.] לאחרינן עלה למתני' לתנן אין יורשין של זה וכו' כתובה מאי עבידתיה ופירסו רב פפא כתובת בנין ליכרין מהו לתיעמא לגיהא לעבדא אימורא קנסוה לזרעה לה קנסו רבנן קמ"ל וכתובת בנין ליכרין היינו נלוונית לאחר בין היא בין יורשיה מפסידין אותה לאי היכי שקלא כ"ם זרעה וזו רואיה שאין עליה תשובה. הרשב"ץ ז"ל: ולא פירות. פירסו בירושלמי וכן רש"י שאין מוציאה ממנו [מן הסגי] פירות שאכל [קונס שבא לאשון] לאף על גב שאינו חייב בפרקונה היינו מסוס לקנסו רבנן לגיהא ק"ל מה שאכל הוא קונס שבא לאשון כלין לכל וכן פירסו בירושלמי למה שאכל לאחר שבא לאשון תוניא ממנו: **ולא מזונות. ואפי' מה שלותה ואכלה תחתיו** ולא מן היורשין לכיון שאין **לה כתובה אין לה** תנאי כתובה: **ולא בלאות.** נכסי לאן ברזל שלא יפחתו לו מה שבלו לנמרי לבל בלאות הקיימין נוטלתן ויוצאה כלאחרי' בשילהי לאמנה ניזונית [לף קל.] היינו מסוס אס רע נוטלת מה שבפניה ויוצאה כלאחרי' טעמא מה שהה לאס היה זמנה נכסיה לה זנו וכ"כ הרי"ף ז"ל בהלכות וכ"כ הרמב"ס ז"ל לבל רש"י ז"ל פירש **אפי' שחקי בגדים שהיו לה לא תוניא מסוס** ואפשר שהוא ז"ל סובר לכסס שהחמירו בענין הולך שחמרנו כאן שהוא ממזר ואילו ולא סוטה ולאיתא אינו ממזר וכלאחרינן נעיל בהחולץ [לף מט:] לבל מוליס בגדה ובסוטה שאין הולד ממזר ואפי' מלבריסס מסמע שאינו ממזר ה"נ שחמירו לקנסה בענין בלאותיה הקיימין ומ"מ אינו מחוור בעיני המפרשים ז"ל להא בגמרא בטעמא לתנינן לה מזונות ולא בלאות מ"ט [לף פט.] תנאי כתובה בכתובה ובלאות הקיימין לאו מתנאי כתובה הן שאפי' מזנה שאין **לה כתובה יש לה** בלאות הקיימין: ואס נעולה תחזיר. ואפי' נעולה שלא בעלים לגי שהוא מנו לאחי לקח תפסה חספה בעלמא הוא ופירש בירושלמי לדוקא מה שנעולה לאחר שבא הרשלון לבל מה שתפסה קודס לכן לא תחזיר ואפי' תפסה בעלים כיון לקודס לכן תפסה: **ויולד ממזר וכו'. אס יולדה מפני ממזר גמור הוא ואס החזירה הרשלון ויולדה הוי ממזר מלברייסס:** ולא זה וזה מטמאין לה. ואפילו בעלה הרשלון שאשתו גמורה היא וטעמא כלפריסנא בגמ' לאין כהן מטמא לאשתו פסולה וזו פסולה היא לו מן התורה לאשת כהן אפי' נאנסה לחסורה לבעלה

לכרין]: **חולצין. לחיו שלו רשאין לאחר ומסוס** קנסא צריכה גט מלרבנן **מלרבנן חולן מסוס שמא יאמרו גרשה זה ונשא זה וכו' כלמפרש בגמרא** [לף לג.]: וזו היא סוגייתא דגמרא [לף פז:] מלקתני סיפא נשאת שלא ברשות ב"ד מותרת לחזור לו שלא ברשות ב"ל לא בעלים מכלל לריסא ברשות ב"ד ובעל לחד לגמא על לחד מסיגין ותגן נמי מהוחזקו להיות מסיגין על מפי על ועל מפי לשא ולשא מפי לשא ומפי עבד ומפי שפחה לגמא על לחד מסיגין ותגן נמי ג"ל על לחד לכלת חנב והוא אומר לא לכלתי פטור טעמא לאמר לא לכלתי הא לכלתי מסיגין לגמא על לחד מסיגין מלאורייתא מ"ל לתניא לו לא סולא לגיו ולא שהוציאוהו לחריס יכול אע"פ שאינו מכחיש ת"ל לא סולא לגיו מ"מ היכי למי לוילימא תרי ולא קא מכחיש להו קרא למה לי לגמ לאו בחד וכי לא קא מכחיש ליה מסיגין לגמא על לחד מסיגין ומחמי מסוס למסיגין לגמא מסוס לחיסתיק ושתיקה כהולאה למיל תלא לקתני סיפא שנים אומרים לחיסתיק חנב והוא אומר לא לכלתי פטור ור"מ מחייב ג"ר מאיר ק"ו ומה לס הכיאוהו שנים לידי מיתה חמורה לא יכיאוהו לידי קרבן הקל לגמרו לו מה לס ירצה לומר מזיל הייתי ורישא מ"ט לא קא מחייבי רבנן לילימא מסוס למסיגין והא תרי לף על גב לקא מכחיש להו לגינסו מסיגין וקא פטורי רבנן לגמ לאו מסוס לחיסתיק ולגמרינן שתיקה כהולאה למיל על לחד לגמא לגמרינן מסברא הוא מידי להוה לחיסתיק סמך של חנב סמך של סומן וחתא על לחד ולגמר ברי לי שהיא של סומן למסיגין מי למי לתא לגי לא לגמרינן לחסורה לבל הכא לתחזק לחסורה לחשת חיס הוי לבר שבערוה ולאו לבר שבערוה פחות מנשים לגמ הא לא לגי לגמ לחיתיכה לוילאי חנב הוא ולתא על לחד ולגמר ברי לי לסומן הוא לגמ לגמ למסיגין מי למי לתא לפי תלוי לתא בי מלא לא מסיגין לכא כיון לכי לתא בי תרי מסיגין חב נמי מסיגין מידי להוה לטבל ולקלש וקונמות לאי טבל היכי למי לי לידיה מסוס לבידו לתקנו לגמ לחבריה מאי קסבר לי קסבר לתורס מגלו על של חבידו אינו ערוך לעת בעלים מסוס לבידו לתקנו ואי קסבר ערוך לעת בעלים ולגמר ילענא בידי בהאי לתוקון היא נופל מנא לן הקלש נמי לי קלושת לגיס עסוס לבידו לפלוגי ואי קלושת הנוף לי לידיה מסוס לבידו לאתקולי עליה היא ולגמ לחבריה ולגמר לגמ ילענא בידי לאיתקול מריה עליה היא נופל מנא לן לגמ ל"ר זירא מתנך חומר שהחמירה עליה בסופה הקלת עליה בתחלתה ולא לחמיר ולא לתקל (לגמ) מסוס עינונת לקולו בה רבנן: מלקתני סיפא. מפורש במתני': טעמא לגמר לא לכלתי שהכתוב לא החמינו עליו כלכתיב לו הוא לגיו הא לגיסתיק מ"מ הרשלון יורש לותה לע"כ לא קנסו לבעל שלא חטא לגמ במציאתה וכמעשה ידיה כלי שיגרשנה לבל בידוסתה לאחר מיתתה לא קנסוהו כלל ולהיינו לגמ קתני לגיו זכאי בידוסתה וכ"ת כיון לידוסתה ולגיו מטמא לה [עי' סוף לף פט:] קריא ולא ענו לה ולכא לקבר לה הא ליתא לע"כ לא שנשא לאחר פסולה שלגיו מטמא לה לא יירשנה ולגן לבסכון לגמגמה לכהן נאול נרוסה וחלוצה לכ"ס יורשה ולגיו מטמא לה כלגיתא [בפ"ב ליבמות] בתוספתא ולאי כל שהידוסה מן התורה לין הקרובין מקפידין ומטפלין הס וכל העס בקבורתה מה שלין כן בקטנה ובשניות מלכרי סופרים: נפסלה מכהונה. מסוס זונה: **ומן המעבר. קנסא וכן תרומה יורשין כתובתה.** בגמרא מפרש וכבר פירשנו בירושת [בגין

מהימן. **ולא לחמרינן חולין לעזרה קא מייתי:** מלקוריית"א מנח לן. הסכימו המפרשים האחרונים ז"ל כבעלי התוס' ללא בעינן עלה לעד לחד למתניתין בשאר לנחמן מלקוריית"א מנח לן למסיכה הוה ס"ל למפשט לעד לחד לעדות לשאר ולא לין לכר שבערוה פחות מפנים ללא לעומס על **לחד לנחמן בשאר מלרבנן הוה משום עינוגא** ללא לקא ס"ל לחכמים סמכו לברייתא לעשות חיסור זה כשאר חיסורין של תורה שנחמן בשאר על לחד מן התורה הא לולו לא היה על לחד נחמן בחיסורים לעלמא בכיונא בזה לא היו מקילין שיהא נחמן משום תקנה בעולם ומלקוריית"א מנח לן מהא לחלכתא חלב הוא לבעי: לילימא תרי וכו'. לחמרו לו. בלא הודע ללו לולו יעיעו שפיר לכל שחמרו לו ב' עדים כלולו יהא מעמו יהיעה נמורה היא: **חלמא על לחד מהימן.** ולהכי רבייה רחמנא הכא לחסיכה ליה כיליעה ומשמע מהכא לנחמן **בחיסור והיתר לקא מייתי חטאת לפומים ומתלכלא ולמא לא מהימן היכי מתלכלא ללמא חולין לעזרה ניהו: מזיד הייתי. הרי הוא נחמן לפטור עלמו מקרבן לעיסה לא מלו מכחבי ליה בהא הילכך כי לחמר נמי לא לחכלתי מהימן ומלפליגי בהא מכלל לריסא על** לומר לחכלת לדייק מינה הא לחסתיק חייב לברי הכל היא ולפילו לרבנן **מלמא לילפינהו חלא בסיפא וע"כ** לי מלין עלות הוו מולו בריסא לחהוו פטורי בסיפא לחיכא ב' עדים לנחמנן בכל מקום ללא ולקי **לין כלן לין עלות** כלל לבדיליה תלא לחמנא ומשום הכי מולה בריסא משום לסתיקה כהולקה למיל. ולילוי שתלא להא למסקי הכא למשום סתיקתו חייבין לה בריסא **ולין כלן לין עלות** כלל היינו לגיענן לכריתות למוקמי הכי טעמא לרבנן מלכתיב לו הולא התורה לחמינתו בזה יותר ממלה עדים לבל לחיכך ליענן לולולי עדים נחמנים יותר ממנו וטעמא לפטורי רבנן הכא משום שיכולין הנו לתקן לגוונו ולומר שחינו מכחים כלל העדים וה"ק לא לחכלתי שונג ללא מזיד להעולם לין עלות יש כלן וכריסא ללא פליגי רבנן בסתיקה משום עלות הוא והיינו כסוגיא לחבי פ' לחומר בקלוסין (קף סה:) שאם ל"ל על ל' לחכלת חלב והלה שוקק שתקן נחמן ומלקלמר נחמן העד משמע ללולו משום סתיקה להלי מחייב וכולה סוגיא להתם דטעמא לפילו במילי ללא ה"ל למילע לליכא למימר טעמא לסתיקה כהולקה ולמן כליענן לנקוטו לחבי קי"ל וכן משמע פסחים לליענן לדקלמר הכא לחמרו לו חכמים לילו ירגא לומר מזיד הייתי ללמא מלאי טעמא הוא לפטורי רבנן ללליכך ליענן לא הוו להו למימר ללא הלמינתו שתורה בזה יותר ממלה עדים ולי לחמרינן ללכבריו לר"ת הוא דקלמרי סנוגיא לחיקא הוא: [קף פח.] **דשומן הוא למהימן.** ול"ת היא נופא מנ"ל י"ל כלפרש"י ז"ל דהא **ולחי פסיטא לן לסמכינן עליה כל זמן שלא נחשד לחי ללו הכי ניתו: לא לך לחם חוכל מחבירו ולין לך לחם סומך על בני ביתו: לא לחתחזק חיסורא.** פרש"י ז"ל בהסיא חתיכה ומכלן רלוה לבבית המקולין שהיה שם טרפה וכשרה ולמר לן על לחד חתיכה זו היא [מפני] שהתורה הלמינתו על העדים ולמן קי"ל כלחבי ללא לזול לחתחזק ושהין בידו לתקן כיונא בזה לעדות לשם [ללא] תקנתא לרבנן לנמרי היא: שהסמרת וכו'. **שאם כח בעלה לתה טותן עליה כל הלרכים החלו שבמשנתנו: הקלת עליה בתחלתה. להתירה להנשא מפני שהיא חוששת שמא תתקלקל ולא מנשבא על לבלקה שפיר.** ויש לתמוה לילך סמכו חכמים להתיר מפני זה לילסור לשם לילם החמור לבעינן שני עדים מלקוריית"א ומטעם ב"ד מתנין לעקור לבר מה"ת ג"ש לומר מללא פשטוט מהא ללקמן ללא ה"ל לחייב וסבילו סרבה רלונת לחברות שנלחו וגם ג"ש לומר מטעם לפקפועינהו רבנן לקושיה מינה לן"כ היכי לחמרינן לקמן לחיו של רלשון חונן מה"ת ולחיו של שני חונן מלרבנן ליפכא ה"ל למימר ולהיכוב"ל ז"ל בתירון זה שתירון לקיש להו לרבנן לממילתא לעבילה לגנויי ושהחמרת עליה בסופה כל כך ולקי קושטה קל מסכיל וכי לייקל ומנסבא שפיר מנסבא ולחן סהדי במילתא ופרסום כזה נחשב כב"מ כעלות נמורה ולפי מלקוריית"א ולהכתוב מסרו לחכמים לעשת לי זה דבר מפורסם וניכר לבני לחת שיהא חשוב כעלות והא לחמרינן משום עינוגא לקולו בה רבנן ס"ק חכמים שסם מחמירים בכ"מ הקילו בזה לחשבו פרסום ולהונו כעלות בירור **כל זמן שלא** בלו עליו עדי הכחשה ולהיינו לחמר עונלן [קף פח:] כל מקום שהחמינה תורה על לחד הרי כלן שניס **לחמא עלות על לחד** שנחמן בעלות חשם לחלקלמר היא: וסוגיין בלחתחזק לילסורא ולין בידו לתקן לן לילפטוא שיהא נחמן על לחד וכתב הרשב"ם ז"ל לליליך ליענן לכבריות משום נחמנותו של על חייב [כלחבי] כלכתיבא לעיל הא לפפטוא שיהא ללא לכל שאר לסורין וסוגיא לסכא ליפטוא ליליך ליענן שאינו ללא לזול כשרה נחמן ללא"נ לחתחזק לילסורא במקום זה כיון לבחתיכה עלמה לא לחתחזק לילסורא וכן הוא מעשים בכל יום לחל"כ במקולין שים שם נבלה **לא יקנה משם בשר חלא** בעיים ול"ת ולחמי לא מייתי ליהיב לחפילו היכא לחתחזק לילסורא על לחד נחמן מנלה

והלכה וקלקלה חייבת בקרבן שלא התירוה אלא להנשא:

גמ' אוקימנא לרישא דמתניתין דקתני תצא מזה ומזה שנשאת ברשות בית דין ובעד אחד דאי אית לה שני עדים לא צריכה לב"ד ומשום הכי תצא מזה ומזה וסיפא דקתני נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות בית דין אלא בשני עדים ולפיכך מותרת לחזור לו דהויא לה אנוסה דאמרי' מאי הוה לה למעבד (דף פח.) וכן אמר רב לא שנו אלא שנשאת בעד אחד אבל נשאת בשני עדים לא תצא מהיתרה של בעל הראשון ולית הלכתא הכין אלא לא שנא נשאת על פי בית דין ובעד אחד ולא שנא נשאת על פי שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה דאמרינן לקמן (דף צא:) רב פפא סבר למיעבד עובדא דמאי הוה לה למיעבד אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא והא אנן תנן הני מתניתא א"ל ולא שנינהו א"ל ואנן אשנויא ניקום ונסמוך דאלמא לית הלכתא כרב דאמר לא תצא מהיתרה של בעלה הראשון ולא כרבי שמעון דאמר נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו ואף על גב דאמר

שטחיה הכי כלפירנא וכ"כ בכל חיסורין על לחל נחמן ומיהו כתב הריטב"ח ז"ל שרחוי לחזם ולהחמיר: לח שחנו. הח לחמרינן בחתני' חנח חזה ומזה היינו כשנשחת מתחלה על פי עד לחל בלבל לפיכך החמירו עליה: לחבל כשנשחת **על פי** שני עליט. שהעילו שחת בעלה: מלי היה לה למעבד כלחוסף היל. הלכך מותרת לחזור לו לחוסף ליפרלל שרי וזהו לח חנח מהיתירה הרלשון שהיתה כשרה לבעלה וכלתנן נשחת שלח ברשות מותרת לחזור לו כלפירנא בחתני' ופסקו כל הנחונים ז"ל לגית הלכתח הכי לחלח לח שנח נשחת בב"ל על פי עד לחל ול"ם נשחת על פי שני עליט חם כח בעלה הרלשון חנח חזה ומזה וכל הרלכיט הלחו בה. כלומר כל חומרות לתנו בחתני' נבי על לחל וכלחמרינן לקמן [לף נח:] רב פפל סבר למעבד עובדל בחלי היה לה למעבד ומלקקני ליה רב הונח בריה לרב יהושע לח עבל: נרסי' בגמ' [לף פח:] לחל שמואל לח שנח חלח בשלין מכחיסתו לבל מכחיסתו לח חנח בחלי עסקינן לגגיסי לחמרת בתרי כי קח מכחשח להו מלי היו חלח בחל וטעמח למכחיסתו הל שתקה חנח וכח חמר עונל כל מקום שהחמינה תורה על לחל הרי כלן שנים וחין לברייו של לחל במקום שנים הכח בחלי עסקינן בפסולי עדות וכלרבי נחמיה לתני ר' נחמיה חומר כל מקום שהחמינה תורה על לחל הלך לחל רוב לעות ועשו שתי נשים בחשה לחת כשני לנשים בחים לחל לבל שתי נשים בחים לחל כפלנה ופלנה למי: לח שנו. מתני' לחנח: לגיטמח בתרי. **לחמרי זה בעלה:** [לף פח:] **הרי כלן שנים. הרי הוח חשוב כשנים כגון בעדות חשה לומר שמת בעלה ובעדות סוטה לומר נטמחה** וחם בח לחל"כ על לחל להכחיסו חשבינן ליה כחל לגבי שנים וחין לברייו של לחל במקום שנים ומיהו חם בחו שנים והכחיסו לח חשיב ליה כתרי לבתרי תרי חלח כחל לגבי תרי וכי תימרינן בפרקין לקמן [לף נג:] חלח לחתה לי תרי והכחשו הל לחו כי חמיטן וכתב הריטב"ח ז"ל נרחין לברים כלברי ר"י ז"ל שלמר לזוקל בעדות לבר שבערוה לבעינן שנים והחמינהו לזה כשנים לבל בלישור לעלמל לשני בחל כיון שלח החמינהו חלח כחל כי חתה לחרינל וכחכחיש הויל הכחשה כחל לגבי חל: הכל. לחמרינן **לכי מכחשה לח נפקה: בפסולי עדות עסקינן. ולעולם בתרי כגון קרובים חו נשים חתו** בהלי בעל וחמרי זהו וחתון הוה חלח יבעתון ליה כלכתיב (ברחשית מ"ב:ח') ויכר יוסף חת לחיו וסח לח הכירוהו ומיירי הכח כגון שנשחת על פי חבר מעיקרל **וקמ"ל שמואל לחזלינן בתר רוב לעות הואיל וחין כלן עדות כשרה** וכלרבי נחמיה כל מקום וכו' הולך לחר רוב לעות למעלה **לחר מהימן חין דין עדות בלבר הלכך פסולים (הס) נחמנים ככשריס** : בחבר לחת. כשנשחת על פיה **מעיקרל הלכך כי הלר לתיין** תרתי ומכחישות לה **חי שתקה היל הוו להו רוב לעות לחיסורל** וזל לחמרינן תנח לבל **כי מכחשה להן הוו להו** תרתי כנגד תרתי לחיסי נמי מהימנה לסעיד ולומר **שלינו זה ומיהו הבעל לינו** נלמן להניין ניל עלמו ולומר לני הוה וכל זה הוה רוקל כשבלו שתי נשים להכחים לבה לחת לבל כל היכל לתלה על לחל כשר מעיקרל לפלנה ופלנה ויש שפירשו שנלוין כשתי כתות המכחישות זו לת זו ותנח מהיתירה הרלשון לע"פ שהתירוה לינשה לבל לם נשלת **לחל מעליה והומרת ברי לי** לח תנח וכן לעת הרמב"ם ז"ל לבל רש"י ז"ל **פירש פלנה ופלנה כעל מכחיש על לפילו שתקה לימי לח תנח הואיל ונשלת כלעולם לרלשון נלמן כשניס להנך כולהו כעל לחל:**

חמר סמחבר ונ"ל לפרש לעל כלן לח קלמר הכי הל"ם במז"ל חלח לגבי נשים רבות כנגד לים לחל לומר שנשתם כלותן לים לחל ממם לבל לם נשלת ע"פ לחל מעיקרל ולחר כך לתה לים לחל והכחישו לין ה"נ שלח תנח לרלשון עליה טפי כלעולם וכלפרש"י ז"ל תלע לשמואל הכי מוקי לה למתני' לחמר לח שנו להיכל לתתיין תרתי נשים כנגד חשה לחת לנשלת על פיה מעיקרל **על כי מכחישתן לח תנח** ולמלי לרמב"ם ז"ל ב' כתות המכחישות נינהו ולמלי לח תנח חלח ולילי משום לתתה למעיקרל עליה טפי מלעולם וכלפרש"י ז"ל [ומינה **לים לחל כנגד לים לחל** ה"נ חלח לח תנח] ולילה למימר לטעמל לשמואל משום לכי מכחישתן הל לחמרה ברי לי להה נשלת לחל מעליה נמי בעינן לשם לח כן הבה עליה בשש תלוי קלי והל לשמואל כולהו נשים הוו הלכך על כרחך הרמב"ם ז"ל לח חני לשוקמה הל לשמואל מטעם **ברי לי חלח כלחמרן על** כלן: נזירה וכו'. **כשרואין הרלשון חי שבורין שפני זה כשנשאה על ידי שנרשה הרלשון נשאה ואשת לים נמורה היא לו ואס מוציאה שלח כגט ונמנית לשת לים וכו':** [לף פט.] קלוסי טעות. **כגון ע"מ שאני כהן ונמנית ישרלל:** חלח ריבה לעולם טעמל לבעי נט משני לשו משום נזרה זו לכ"ע יתלו בנשואי טעות מלמימר לשת לים יוציאה בלא נט חלח כל מה שהעדיכו נט משני משום קנסה לעבדל לשכורל ולשו עבדל ממם שבעלה חלח כיון שנכנסה לחופה חע"פ שלח נבעלה עבדל לישורל קיימן לה להה לו שריין בסיפה חלח בשנתקדשה בלבד וטעם קנס זה כדי לענן לותה שלח תנשל בלח נט ע"י כלפירנא בירושלמי והוה הנכון משני ערוכה נט כדי לברר לישורו של רלשון כלומר שעושין קיום לקלוסי שני כדי לחוסרה על הרלשון ועשות הולל ממנו ממזר קושם נרושי שני וכלתנן והולל ממזר מזה ומזה: כבר מפורש כל זה בחתני' ועמן רבינו חלפס ז"ל ולח פירות שלכל הבעל מנכסי מלוג לחחר שנשלת לשני ולח בלחות מה שבלה מנכסי לשן ברזל ולחבל לגמרי הינו משום לה תחתיהם לבל בלחות שהן קיימין נוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק לולמנה ניזונית (לף קל.) והיוצלת משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצלה מסייע ליה לרב הונח דלמר זינתה לח הפסידה בלחותיה הקיימים:

רב הכין הלכתא לא סמכינן עליה:

(דף פח:) וצריכה גט מזה ומזה: בשלמא מרלשון תיבעי גט חלח משני לשמי זנות בעלמא הוח למר רב הונא גזירה שמא יחמרו גירש זה ונשא זה ונמצלת חשת לים יוצלת בלא גט לי הכי סיפא דקתני לחמרו לה מת בעליך ונתקדשה ולח"כ בא בעלה מותרת לחזור לו ה"נ נימא גזירה שמא יחמרו גירש זה וקידש זה ונמצלת חשת לים יוצלת בלא גט (דף פט.) סיפא לחמרי קידושי טעות הוו רישא נמי לחמרי נישואי טעות הוו חלח רישא דעבדה לישורא קנסוה רבנן סיפא דלח עבדה לישורא לח קנסוה דבנן:

ולין לה כתובה מ"ט תקינו רבנן כתובה כדי שלא תהח קלה בעיניו להוציחה הכח תהח קלה בעיניו להוציחה: ולח מזונות ולח פירות ולח בלחות מ"ט תנחי כתובה כשכתובה דמי וכיון דלית לה כתובה לית לה תנחי:

ולח פירות פירוש פירות שלכל מנכסי מלוג לחחר שנשחת לשני ולח בלחות מה שבלה מנכסי לשן ברזל ולחבל לגמרי לינו משלם לה תחתיהם לבל בלחות שהן קיימין נוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק לולמנה ניזונית היוצלה משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצלה מסייע ליה לרב הונח דלמר זינתה לח הפסידה בלחותיה הקיימים:

ירושלמי ולא פירות אמר ר' אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל הדא דתימא בשנטלה כתובתה או מזונות משבא ראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה ע"כ: מתני וכו'. במשנתנו וכן (תנן) מחיימתי יורם לחם לחמי קטנה ולחמרי ב"ה מסתכנם לחופה לחסתו לרוסה לא חונן ולא מיטמאת לה מתה חינה יורשה לבל כשנכנסה לחופה ואע"פ שהיו יתומה קטנה למלוורייתא חין מעשה קטנה כלום ונשוחיה מלרבנן בעלמא (ג"ע) משום שלא ינהגו בה מנהג הפקר וזכו לה להתקדש ע"י לחמה וחחיה ועכשיו ירושתה מדינא לחורייתא קרובים מן התורה ירתי לה ומלרבנן בעל ירית לה ולא קרובים חלמא שים כח בידם להפקיר ממון כרעונם: ומתני. מלחורייתא: וכל חסר לו יבא בספר עזרה (י') כתיב: [קף פט:] **ורחמי החבות למטות.** הוה **ליה למכתב ורחמי מטות לבני יסרחל** ופסק הרמב"ם ז"ל דה"ה לכל ב"ד חשוב בכ"מ וכל זמן וכלחמרינן בשם' מו"ק [קף טז.] ומת"ל למפקרינן וכתב הריטב"ח ז"ל מכלן סמוך להכרזות שנהגו במלכותינו כי מפני שים בו תיקון ללקוחות ולמוכרים מפקיעין זכותו לנמרי שלא מערער מפני שלא מיחה: **לאחרו בכת יסרחל.** הבן שנולד לו ממנה לאחר שהחזירה **וקנסה בעלמא היא להחמיר לעשות סיג לתורה:** ובגמ' [קף פט:] מייתי עלה להא סיפא למתני' ללעיל למילתיה יורם לחם **לחת לחסתו קטנה** וכו'. למסייס בה יורשה ומטמחת לה לחמרי מלרבנן קל מטמחת לה בעל משום להויח לה כמת מנוה ופריך ומי הויח מת מנוה והתניח לו לו זהו מת מנוה כל שאין לו קובלים קורל וחחרים ענוים חין לו מת מנוה ופריך ה"נ כיון ללא ירתי לה קריח ולא ענו לה. ופירמו בהאי ליסנא לקורל וחחרים ענוים לומר שבמת שבא ליפטר קורל קרובים וחין ענוים חותו כלומר שאין לו קרובים ולף על פי שים רחוקים שיעשקו בו מת מנוה חשיב שיטמח עליו לפילו כאן ונזיר והרחיה מהא לחמרינן להכא נמי כיון ללא ירתי לה קרובים קריח ולא ענו לה הוה והויח מת מנוה. ולין פירוש זה נכון חלא לאין כאן מטמח למת מנוה ללא משום כבוד הבריות שלא יהא המת מוטל בלא קבורה וכל שים עוסקים עמו ולפי רחוקים הרי כבודו עמו ולמה יטמח לו כאן לא נזיר ועוד לבירושלמי למסכת נזיר [ריש פרק ז'] פירמו להיא לקורל וחחרים ענוים חותו זהו שבשכן הבא ליטמח קורל לחחרים וחין ענוים חותו ולפיכך חמרה התורה שיטמח לו כאן עצמו ולפילו היה מונח לנסיס לקברו בשכר חינו ברין לשכור חלא הוה בעצמו מטמח **חס ירעה והא לחמרי' הכא** לכיון ללא ירתי לה קרובים קריח ולא ענו לה ליפנה בעלמא נקט שפילו היה עצמה קורלה לקרובים לא יענו לה וכ"ש כשבשכן קורל חותם וכיון שבקרובים לא יטפלו בכבר כ"ש הרחוקים לחמרי הא חית לה בעל והא חית לה קרובים ומפני שהיה מת מנוה הטילו קבורתה על הבעל כיון שהוח יורשה והטעם שחמרה תורה לכהנים שיטמאו לקרובים חינו מפני שהוח מת מנוה להא ולחי שפיר נטפלין בהם קרובים ורחוקים חלא הטעם כדי שתהא קבורתם מזומנת יותר על ידי קרובים ן עצמו הכתוב לענין זה כענין מת מנוה. עכ"ל הריטב"ח ז"ל: תניח חמר ר"ח בן יעקב וכו' חלא מן התורה. לף על פי שהיו חייב מן התורה העונש ההוח: שרכב על הסום. שחין כו חלא משום שבות כלתנן (ביצה לו:) **חלו הס משום שבות לא רוכבין על גבי בהמה: וסקלוהו. כמחלו שבת נמור:** [קף ע:] **שהשעה צריכה לכך.** שעת הנזירה **היתה והיו פרועים בעבירה** שהיו מזלזלין בשביתת שבת: **שהטיח.** בעל וכל כה"נ שהוח מנהר מילתח ותקנה ליסרחל מותר לעקור לכר מן התורה לפי השעה כי הא דכרמל **שהקריב בבמה ושעת היסור במות היתה והיכא כרת לשחוטי חון וכרת להעלוה** והתיר הכתוב לכתיב חלין תשמעון משום להוא מנהר מילתח שהיה **נהר ותקנה ליסרחל שהשיבן ע"י כך מעבודת כוכבים.** והכי מסקנא למילתח למנות עשה לחינן בשבשל נזירה לרבנן היכא דלא **עקירה בידים הוא חלא** שב ואל תעשה למילתא הוא למעיקרא כגון שופר ונולב בשבת שהם **מנות עשה ומבטלים להו משום נזירה לרבנן שמא יטלנו** ויעבירנו חו שם ים בלבר ממינהר מילתח כמעשים חלו לחמרי הכא וכהאוח לחליהו עקרינן לח תעשה ממש בידים שאינו חלא לנורך שעה לבל לעקור לבר מן התורה לגורות לח לבל הפקר ממון לפילו לעולם ים יכולת בידם כלחמרן לעיל **להפקר כ"ל היה הפקר:** [קף קא.] **כתובת בנין ליכרין. לתנן בכתובות (דף נב:) בנין ליכרין ליהוין ליכי מינאי חינון ירתון כסף כתובתיך**

ירושלמי * כאן הל"א ע"ש כי חסר כאן ולא פירות אמר רבי אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל הדא דתימא בשנטלה כתובה או מזונות משבא ראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה:

(דף פט:) אמר ר' יצחק מניין שהפקר בית דין היה הפקר שנאמר (עזרא י':ח') וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל * צ"ל רכושו (אשר לו) ר' אלעזר אומר מהכא (יהושע י"ט:נ"א) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל וגו' וכי מה ענין ראשים אצל אבות אבות לומר לך מה אבות מנחילין לכל מי שירצו אף ראשים מנחילין לכל מי שירצו:

והולד ממזר מזה ומזה בשלמא משני הוי ממזר אלא מראשון אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן בממזרת אמר שמואל אסור בממזרת וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרו ליה ממזר לאסרו בבת ישראל (דף צ:) תניא א"ר אליעזר בן יעקב שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בשני יוונים והביאוהו לב"ד וסקלוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך ושוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לב"ד והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא מפני שהשעה צריכה לכך:

ולא זה וזה מטמאין לה כדכתיב (ויקרא כד) כי אם לשארו הקרוב ואמר מר שארו זו אשתו וכתיב (ויקרא כד) לא יטמא בעל יש בעל מיטמא ויש בעל אינו מיטמא הא כיצד מיטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מיטמא לאשתו פסולה:

(דף צא.) ואין יורשין של זה ויורשין של זה יורשין כתובתה כתובה מאי עבידתא והאמרת לית לה כתובה אמר רב פפא כתובת בנין דיכרין מהו דתימא איהי דעבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ולא מיבם מדרבנן ואחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מיבם לא

יתר על חולקהון דעם לחויהון ואם מתה בחייו ונפח לפיה פניה וילדה לו ומת בני הפניה לפי' הן נקבות נוטלין כתובת אמן כחוב נמור שהרי נתחלמנה מאביהן ובני רחפונה אם הם זכריס נוטלין כתובת אמם ואע"ג למתה בחייו לרבנן תקינו כתובת בנין ליכירן כלי שיקפון לאם וייתן לבתו כבנו והכא לא שקלי יורשין לילה כתובת בנין ליכירן אלא לבני הכשרה נותנין כתובת אמן והשאר חולקין בשוה: גרסי' בגמרא טורוס ב"ל ליפתא והלכה וקלקלה חייבת בקרבן [דף נב.] מאי קלקלה ר"ש לומר זנתה ר' יוחנן לומר כנון אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכ"ה מ"ל זנתה כ"ש אלמנה לכ"ג מ"ל אלמנה לכ"ג אבל זנתה לא מ"ט לאמרה לתנן הוא דשויתן לי פנויה ותניא כוותיה לר' יוחנן: **הורוה בית דין וכו'.** שהתירוה ליפתא על פי עד אחד שהעיד שמת בעלה ואע"פ שבא בעלה אח"כ פטורה מן הקרבן **ליחיד שעשה היתר בהוראת ב"ל פטור** מן הקרבן אבל עכשיו שקלקלה חייבת לנו התירוה כלי שתקלקל כ"ש אלמנה לכ"ג דלכין לחיכא לאו ופסול זרע לא שריוה לעתה לכתי ולא עשתה בהוראת ב"ה: דשויתן לי פנויה. דשריתן לי לאנסובי ואומר ר"י ז"ל לחפי' להאי ליפתא אע"נ דכתיב בניעת ובן לי יהוי ליכי מיגחי וכו' למהך להתנסבה לא סני על שיכתוב הרי את מותרת לכל אלם דלילמא חיכו **לא שריוה אלא להתנסבה אבל לא לזנות והויא ליה** כאומר הרי זו ניטך חון מזונתך דכמילתא דבי לינא לא אזלינן בתר ליפתא אלא בתר עיקר טעמא וכי שרו לה לאתנסובי ולאי דשויה פנויה אתן אבל נבי בעל בתר ליפתא אזלינן ודילמא מקפיד הוא אלא להתירה לזנות ע"כ: [דף נב.] מתני' **האשה** שהלך בעלה ואח"כ את בנך. **ולא הוזקקה ליבם ונפלת לפוקי:** חלוף. פניס לאחריס והזיקוס ומתו להס והלא ביום פלוני עמנו סייתם והתורה האמינה האחרונים המזימין יותר מן הראשונים וחלוף מה שאמרתם היה בתחלה את הבן ונמצאת שהיתה זקוקה ליבם והיא עכשיו יבמה לנזק: הראשון והאחרון. ראשון לפני שמועה ואחרון אם עכבה אחר שמועה ובגמרא מוקמינן לה כר"ע דאמר יש ממזר מן חייבי לאוין אבל לית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דפליגי עליה בעלמא ואמרו אין ממזר אלא מחייבי כריתות או מחייבי מיתות ב"ד: **ואמרו לה את בנך** וכו' [ומתיבמת כו'] תנא **והוא הראשון והאחרון ממזר.** לוליבא דכ"ע שהרי פונע הוא בחפת אחיו כיון שהיה לו בן כשמת ואפת אח בכרת ולפיכך הולד שהוליד ממנה ממזר נמור ומותר בממזרת: **קייס היה.** בחותה שעה שהעידו הראשונים אבל עכשיו את בודאי: תנא. לקנסינן לה אף על פי שכבר את מסוס לחיבאי לה לאתנויי ולחקור החמת ולית לה כתובה ואף אוס תנאי כתובה: **הוא הראשון.** ללפני שמועה שנולד בעוד שבעלה חי: והאחרון. לאחר שמועה כלומר אלא רצה היבם לנרשה חינו ממזר מן התורה אלא מדרבנן לקנסוה ואסור בממזרת מן התורה ואסור בבת ישראל מדרבנן: **גמ' אין ממזר ביבמה. שנשתת לשוק בלא חליצה הוחיל ויתה עליה אלא בלאו: בעניותינו.** בעניות **לעתנו שאין אנו יודעין פירוש המקרא:** לי הא לא תהיה **נלאו הוא לאתא. כמו** לא תהיה קלקלה **והרי היא כשאר חייבי לאוין ותפסי בה קלושין** או **לא תהיה משוס הויה** לומר לליתי לה הויה: [דף נב:] **אם היה יבמה כהן. וזו נשתת לשוק בעל אחת או בעני עליים שאמרו לה מת בעלך ואחר כך מת בנך כו' ואמר שמואל בעיא גמי וכיון דיהיב לה גט מיפסלא על היבם שהוא כהן משוס גרושה:** חולן לה **יבם ושריא לבעלה:** ליתנורי ליתנר. בשביל שנשתת לו אנו משתלחין שתשאר תחתיו: נותן לה גט הסני. כלומר כייפינן לסני לגרשה והתורה ליבם ואומר ר"ת ז"ל להא לכופין לסני לגרש היינו היכא דבעי יבם ליבמה אבל אי לא בעי ליבומי חולן לה ושריא להאי לקלקה דבקלושין לא קנסינן לפלוגי אשה שהלך בעלה למלינת היס כלקמן וכן הורה ר"ת ז"ל הלכה למעשה בשאר שנא יקעה שים לה יבם ונתקלקה והתירה למקדש אחר חליצת היבם והא לפריך הכא ליתנורי ליתנר משוס דהוה משמע ליה חולן לה בעל כרחו ולהכי פריך משוס דקלקה בלושין כופין ליבם לחולן ומ"ש אם נתקלקה במזיד לאסורה למקדש כלי שלא יהא חוטא נשכר: **והותרה לו.** ליבם: קלושין אין בה. פירשה הרי"ף אם נתקלקה לאחר קולס שיחולן לה יבמה אינה נאסרת על יבמה משום דמיחלפא בשאר יבמות שהלך בעלה כלומר אבל אם נשתת לאחר נאסרה על יבמה משום דמיחלפא בשאר יבמות שהלך בעלה כלומר שניו מתירין זו ליבמה ובנתקלקה לאחרין שניהם נאסרת על יבמה מיהו **נותן לה המקדש גט והותרה לו** עולמית כך כתב בשם רב יהודאי נאון ז"ל ולא פירש הרב ז"ל אם יש חלוק בין נתקלקה בשונג כנון על פי ב"ד או נתקלקה במזיד אבל הריטב"ה ז"ל כתב שהסכמתו והסכמת כל רבותיו ז"ל שאם נתקלקה בשונג מותרת לבעלה למקדש או ליבם אם רצה יבם חולן לה ומותרת למקדש וכן אם היה יבם חולן לה ומותרת למקדש למקנסיה ונס ליכא למקנסה כיון שעשתה בשונג והיא היתה נאסרת על יבמה ומה שכתבנו אם היה יבמה כהן ופרש"י ז"ל **נשתת לשוק בעל אחת** וכו' כלפירשנו הנאונים ז"ל לא פירשו כן אלא בנתקלקה ובמזיד נמורה בשנתקלקה בלא שום עלות ואפ"ה קס"ל שאם היה יבמה כהן חולן לה ושריא למקדש כיון דלא עבד איסור ביאה ולא כניסה לחופה וכלחזינן נבי אחת היא שהלך בעלה למלינת היס שנתקלקה שמותרת לחזור לו וה"ה לשריא למקדש ופרכינן דל"ב מנינו חוטא נשכר לכיון דבלא שום עלות קלקה חוטא הוא ולא דמי למתני' שנתקלקה ברשות שהוא שונג או קרוב לאונס ולא קנסינן ליה אבל הכא אפי' בקלושין חשבינן ליה

מדאורייתא ולא מדרבנן:

מתני' (דף צב.) האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד הראשון והאחרון ממזר:

יום קכא

גמ' ת"ר זו דברי ר"ע דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים אין ממזר ביבמה אמר רב יהודה אמר רב (דף צב:) מנין שאין קידושין תופסין ביבמה שנאמר (דברים כ"ה:ה') לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר לא תהא בה הויה לזר ושמואל אמר בעניותינו צריכה גט מספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה קידושי הוא דאתא אמר ליה רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר הילכתא כוותיה דשמואל

אמר רבא השתא דאמר אמימר הילכתא כוותיה דשמואל אם היה יבמה כהן חולץ לה ושריא ליה איתגורי איתגר אם כן מצינו חוטא נשכר אלא אם היה יבמה ישראל נותן לה שני גט והותרה לו אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב יבמה קידושין אין בה נישואין יש בה משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים פירוש קידושין אין בה אם נתקדשה לאחר קודם שיחלוץ לה יבמה אינה נאסרת על יבמה אלא אם נישאת נאסרת על יבמה משום דמיחלפא

חוטף וקנסינן לגלן הכי קאמר חס היה יבמה ישראל נותן לה נט והותרה לו כלומר שחוזרת ליבם ואף על פי שנתקדשה במזיד למקדש הוא קנסינן לחכל ליבם לה קנסינן כיון לליכא לגלן קנסין וכן פירש הראב"ד דהא קמ"ל דאף על פי שנתקדשה במזיד ליבם לחכל למקדש לה שרינן לה לעולם וכהכרי הנאוונים ז"ל וכן נראה מהכרי הר"מ במז"ל: וכל שנשתת לפי' בעל לחל לעת הנאוונים והתום' וכל המפרשים ז"ל שתנן מזה ומזה מסוס למיחלפא בחשא שהלך בעלה למדינת היס כלקמן ואפילו בשיש לה בניס מן הנשואה וכן כתב רבינו אלפס ז"ל והכיאו ראיה מן הירושלמי לנרסינן הכא ובפרק הזורק יבמה **שנשתת בלא חליצה** רבי ירמיה אומר זה חולץ וזה [מקייס] ורבי יוחנן אומר תנן וכן אמר ר' אילא תנן ואמר רב זביד מתניתין ליה לר' יוחנן הכונס את יבמתו [ונמצאת זו אילונית] תנן מזה ומזה וי"נ לכך כה והא מתניתין בשיש לה בניס היא לקתני והולך ממזר מזה ומזה שמעינן מינה לאפי' יש לה בניס ק"ל יוחנן תנן ואסיקנן להלכתא כרבי יוחנן ורבי יוסי שלל לרבי פנחס היך סבר רבי אמר רבי ירמיה אמר זה חולץ וזה מקיים כך ואי כתיבנא עלך זקן ממרא ואיתנהו לדברי רבינו יהודאי גאון ז"ל שכתב שאילו היו לה בניס לא תנן מסוס שאתה מוציא לעז על בניה וכל הפוסקים ז"ל הסכימו ללא כוותיה וכתב הריטב"א ז"ל וכי תימא כיון שנשתת כרשות בית דין אין לסורה על הכעל ללא מסוס נזירה למיחלפא בחשא שהלך בעלה למדינת היס והיא נופל קנסא לרבנן שעשוס כמזיל והחמירו בסופה כלי להקל בתחלתה והיאך נקל כל כך ולא נחוס ללעז בניס שחוספין לו בכל מקום כל מאי לשפשר ותירץ ז"ל שכל תלות חכמים כך הס שלא לחלוק בנזירותיהס ותקנותיהס לאלי לא לא קיימי כלל ומה שהקילו בחשא שהלך בעלה למדינת היס מסוס ענונת חייב לחתס להחמיר ולנזור כל הנזירות הללו ובכבר כזה אין לנו לחוס ללעז בניס שלא במקום שיבאו להוסיף בהס חיסור שאינו עליהס כהיא דנ' נטען פסולין ולכוותה וזה לבר ברור בכל מקום מעתה כל שנשתת בין ברשות בית דין בין במזיל נמור תנא מן הבעל ואפילו יש לה בניס ולסורה נס כן על היבס אף על פי שהוא ישראל מסוס נזירה למחלפא בחשא שהלך בעלה למדינת היס ואפילו עכו לסורה למקדש לנמרי ואפילו רגא היבס לחלוץ ומותרת ליבס ואס נתקדשה בשוגג כבר כתבנו לינו על כלן ומסקי הכא בנמרא לשמרת יבס שזיגתה מותרת ליבס ולית לן בדבר המפורש לחלה שומרת יבס שזיגתה לסורה ליבס לכיון לזנתה לא שכיחא לא נזרי היה לחוש זנות לחשת היס לחכל בשוקין לסברי **לה חפי' על היבס** כלפרישית לעיל לימא מחלפא בחשא שהלך וכו' וכתב הריטב"א ז"ל נראין לדבריס לכי **לית לן לדבר המפורש** היינו לחסור על היבס שלא חוטף לחכל על הכועל לסברינן הכא לה מסוס קנסא ומלחמרינן הכא ליבמה שנשתת לסורה ליבמה מסוס למחלפא וכו' שמעינן לעל לחל נאמן ביבמה שנשתת לשוק לטופי מסתבר לחוקמה ליבמה שנשתת על פי עד לחל מלחוקמה שנשתת במזיל נמור בלא עלות כלל מסוס לסהוות זנות בעלמא הוא **ולית לן לדבר המפורש** ולא לחוקמה נמי שנשתת על פי שני עליס מסוס לדבר למולא בהא שלסורה ליבמה מסוס למחלפא לומר לחשה שנשתת על פי שני עליס מותרת לחזור לבעלה הראשון: [דף נ:] בעו מיניה מרב ששת **על לחל ביבמה.** שבא על לחל ואמר לה מת בעלך ויהיל זקוקה ליבס: מהו. מי סהי נאמן לנבי יבס כמו לנבי חיגים לחרינה: להא זיממין שהיבמה לוסבת ליבס לניסא ביה ומתוך לסבה לא לייקל כלי שנשתת לו: **למסרי יבמה לעלמא.** כגון שהיה לו בן ובא על לחל ואמר מת בעליך ואחר כך מת בנך: זיממין לסניא ליה. היה מן היבמות שנזונין היבמים וכלי שלא תתיבם ותנשא לנזוק לא לייקל לאחוק מי מת ראשון:

ודאי אי איתנהו להני מילי דמר רב יהודאי לא הוה שתיק גמרא מיניהו:

(דף צג:) בעו מיניה מרב ששת עד אחד ביבמה מהו מי אמרינן טעמא דעד אחד משום מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר הכא נמי לא משקר או דילמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופה דייקא ומינסבא והכא זימנין דרחמא ליה לא דייקא ומינסבא מאי

[אמר ליה רב ששת תניתוה] לימרו לה מת בעליך וכו'. ופ"ת בין לגירסת הספרים בתרתי פסיקתא למתני' היינו דאמרי מת בעלי תנשא מת בעלי תתיבם ואי לימרי למשום הא לריחוקי לגירסת הספרים ש"מ לגירסת בתרתי נמי למתני' היינו לקמן מת בעלי ואחר כך מת בני נאמנת מאי לאו למימר וי"ל להתם נאמנת מטעם מנו שהיו לימרה מת בעלי ושתקה אלא לימרה מן הכא כלום נאמנת ליגמר מתוך חומר הלכריס שהחמירה בסופה וממילא תגמר לקולה בכתה בחזקת קיים מוקמינן ליה ואפילו היה זקן או חולה כדלקמיה במסכת ניטין פרק כל הגט (לקמן כח.) ונותנו לה בחזקת שהוא קיים ואפילו הניחו זקן או חולה הילכך להתם לימרה מת בעלי בנה נמי נאמנת לומר מת בעלי תחלה שהפה שאסר לומר מת הוא הפה שהתיר לומר מת תחלה ומעמידין אותה בחזקת היתר לקולא לכל כמיני שם שני עדים או לפי **עד אחד שאומר** אמתו שניהם **היה נאמנת לומר** מת הבעל תחלה לגבי בעל ליגמר מסוס חומר שהחמירה מ"מ אחר שילענו שמת בעלה ליתא להחומרא לא לייקר מי מת ליאסון ומסכה על העד **מסוס דסניף ליה** ליכא וכיון דטעמא דעד אחד מהימן הוא מסוס דאסר לייקר ומנסבה הכא ליכא למימר לייקר לא מהימן על אחד ורב ששת פסיקו ליה ממתני' דלקמיה דעלה כי' הלי מפקינן מיניה ממונא מחזקתה שלפי' נטלה מזה ומזה תחזיר לעלה למתני' דקאי אי תרי ותרי הוה לן למימר מאי חזית וכו' אלא ודאי בחד וכו' ופסקו הריטב"ף והגהונים ז"ל להלכתא כרב ששת לנאמן ואף על גב דלמאן דלא שמיע ליה סמכינן אהאי דגמרא לא אמרינן לה להא דרב ששת אלא על אחד נאמן ביכמה כרב ששת וכ"כ הרמב"ם ז"ל: לנאמן לפי' לומר שמת לו בן במדינת הים ואכן כתב הרב בעל המאור ז"ל והרא"ש ז"ל חלק בדבר והביא ראיה לפי' בעל עצמו ואינו נאמן לומר יש לי בנים במוחזק בחיים ואינו מוחזק בבנים וכמ"ש בהגמות וכתב הרמב"ן ז"ל ונ"ל כדברי הרמב"ם ז"ל ובעל המאור ז"ל ואין ראיה מבעל דלמאי על לפף היו לייקר ומנסבה ועוד יש לי ראיות כתבתים בתשובות שהלות עכ"ל: [לקף עג.] **מתני' מותרת לחזור לו.** שהרי לא נעשה בה עבירה ומה נקנסה ואפי' נט חוזר ערוכה מן התורה ולא טעו למימר לפת היו יוצאה בלא נט כלמהרינן בנשואת להתם **אי נמי דלייקא לא היה** מנסבה לאכל בקדושין תנו למימר לכטעות הוי שהיתה שכורה שמת בעלה ולא היה לה למת לו יכולין לתלות ולומר תנאי היה לו בקדושין ולא נתקיים הילכך חוזר ערוכה נט מן התורה ומותרת לחזור לרשות שהיתה לכיון לכולי עלמא לעליין לא נתקלקלה: ולפי על פי שנתן לה (נט התורה) לא פסלה מן הכהונה. פס יחוד בעלה הרשות להא לאו נט הוא כלל שהרי היה בעלה חי: **מתני'** ונעשה לה לתותה. לפי שהכתוב לא הסרה אלא בחייה: **מותרת לחזור לו. לקדושי שניה אינם כלום והרי** בילתה בילת זנות ולמהרינן בגמרא [לקף עה.] לותה שכיבתה לוסרתה: ואין שכיבת לחותה לוסרתה: [לקף עו:] בקרובות שניה. **ליפח בתה לקיימא לן [לקף עז.] נוסלין על התנוסה ועל המפותה:** ושניה מותרת בכהן. לנוסה אלא לא אבין ומפותה לבי ומתניתין לא כרבי יהודה [שם] לאסר בתנוסה אבין ומפותה לבי: מותר בשניה. לף על פי שהיתה שעה אחת אסורה עליו שריא ליה השתא להא בחייה כתיב: הרשון. ללפני מיתה ממזר: התחרון. ללאחר מיתה להא שריא ליה: נמ' ולף על גב ללחזיל וכו'. לעל כרחך מתני' לא מיירי אלא בהכי כלמוכח סיפא לר' יוסי וכלאיתא לקמן: ללחזיל לפתו וניסו. כמו יתחך ועמרם שהיום לחיים נשאו ב' אחיות ואחת מהן נתארסה לאחיו של יתחך הלכה למעשה היה עם עמרם בעל אחותה וכאן אני **עליס ואמרו ליתחך מתה אשתך** ללילו **בעל אחר לא** שרי ליה למנסב לאחות אשתו לעל אחר לא התירוהו אלא לנבי אשה לוקו משום ענוגה ואחר מסה לו שניהם הטילו לאשת עמרם אשת בעלה ונשו יתחך **לאשתו שהיתה אחותה** שריא ליה ואחר כך בלת אשתו ועמרם ניסו אשת עמרם לסורה לעמרם וערייכה נט ממנו ואינה ערייכה נט מיתחך אף על פי שנשאת כבר לאשה לכיון למטעי בהא שמע נרם זה ונשו זה ויאמרו מחזיר ופשט רב ששת דעד אחד מהימן איכא דאמרי הא לא תיבעי לך דאפילו היא נמי מהימנא דתנן (דף קיד:) האשה שאמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתיבם אלא כי קא מיבעיא לי למישרי יבמה לעלמא ופשט רב ששת דמהימן ורבא (דף צד.) נמי פשט דעד אחד נמי נאמן ביבמה מקל וחומר לאיסור כרת התרתה לאיסור לאו לא כל שכן וקאמרי רבואתא אע"ג דדחינן להא דרב ששת ולהא דרבא הנך דחיאתה לאו דסמכא נינהו אלא קיימא לן דעד אחד נאמן ביבמה כדפשט רב ששת וכדפשט רבא וכן הילכתא:

מתני' (דף צב.) אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לו ואע"פ שנתן לה האחרון גט לא פסלה מן הכהונה זה מדרש דרש רבי אלעזר בן מתיא (ויקרא כ"א:ז') ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה:

גמ' (דף צד.) אמר רב הוה ליה * בגמ' ברא"ש איתי' לר' אלעזר [וכ"ה הב"ח] לאלעזר בן מתיא למידרש בהאי קרא מרגניתא ודרש בה חספא מאי מרגניתא ואשה גרושה מאישה אפי' לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה כגון דאמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם אע"ג דלעלמא לא הוו גרושין ולא שריא לאינסובי בהאי גיטא לדידיה מיהא איפסלא דאי כהן הוא איפסילא מיניה והיינו ריח הגט דפסיל בכהונה:

מתני' מי שהלכה אשתו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואחר כך באה אשתו מותרת לחזור לו (דף צד:) ומותר בקרובות שניה ושניה מותרת בקרוביו ואם מתה הראשונה מותר בשניה אמרו לו מתה אשתו ונשא אחותה ואח"כ אמרו לו קיימת היתה ומתה הולד הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר רבי יוסי אומר כל שהוא פוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו וכל שאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו:

גמ' ואף על גב דאזלא אשתו וגיסו למדינת הים דאהנו הני נשואין דקא מיתסרא אשת גיסו אגיסו אשת גיסו אסירא ואשתו שריא ולא אמרינן מתוך שנאסרה אשת גיסו אגיסו תיאסר אשתו עליו לימא מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי רבי עקיבא הויא לה אחות גרושתו דתניא כל עריות שאמרו אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שנשאת על פי בית דין או ע"פ עדים ורבי עקיבא מוסיף אף אשת אח ואחות אשה כיון דאמר רבי

עקיבא בעיא גט ממילא איתסרא עליה דהויא לה אחות גרושתו

ולאו מי איתמר עלה אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב האי אשת אח היכי דמי כגון שקידש אחיו את האשה והלך למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ויבם את אשתו ואחר כך בא אחיו דאמרי אינשי הך קמא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר קא נסיב והאי אחות אשה נמי היכי דמי כגון שקידש אשה והלכה לה למדינת הים ושמע שמתה ועמד ונשא את אחותה דאמרי אינשי הך קמייתא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר נסיב אבל בנשואין לא אמר רבי עקיבא דצריכה הימנו גט הילכך הויא מתניתין כוותיה וכיון דמתניתין כוותיה הלכתא כוותיה

וחזינן מאן דכתב כל האסורות לאדם איסור ערוה ובא עליהן אין צריכות הימנו גט חוץ מאחות אשתו ואשת אחיו ואשת איש שנשאת על פי בית דין מפני שיש להן היתר אחר איסורן גזירה שמא יאמרו בהיתר נשאת ויוצאת בלא גט ולא קא מפליג בין נשואין לקדושין ואנן כתבינן מאי דסבירא לן:

תניא (במדבר ה':י"ג) ושכב איש אותה (דף צה.) אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה ואלא דין הוא ומה במקום שבא על איסור קל שהיא אשת איש שאין האוסרה אוסרה כל ימיו נאסר האוסר מקום שבא על איסור חמור שהיא אחות אשה שאחותה אוסרתה על בעלה כל ימי חייה אינו דין שנאסר האוסר אמר רבי יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על חמותו שפסל את אשתו ועל מה נחלקו בבא על אחות אשתו שבית שמאי אומרים פסל ובית הלל אומרים לא פסל א"ר יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על אחות אשתו שלא פסל ועל מה נחלקו בבא על חמותו שבית שמאי אומרים פסל ובית הלל אומרים לא פסל אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כר' יהודה ההוא דעבד איסורא מחמותיה אתייה רב יהודה ונגדיה אמר ליה אי לאו דאמר שמואל אין לה שמת בעלה ונס ליתחך חיים יוצאה בלא גט כלחמרינן נכי ריעא למתני' [לקמן פח:] להקשה שהלך בעלה למדינת הים לחיובו **הכא ליכא למימר הכי** שחפילו נרש ניסו את אשתו אין קדושין תופסין בו כה בחיי אשתו מסוס אחות אשה: **תאסר אשתו עליו.** אשת יתחך ליתחך לניחא כיון שהיא אוסרת אחותה אין הוא **שתאסר** היא לבעלה ומיהן ק"ו כלחיתא לקמן ושיעורך נמי האסורה אשת עמרם מיתחך האוסר ונמצאת אשת יתחך האוסרה **עליו מסוס אחות** נרושתו: כגון שקדש אחיו וכו' ושמע. שהח שעומק כאן: שמת אחיו. שהלך: לאחרי חיושי. אי לא נסיב נמי מיהו שלקחה לו לאשה יאמרו שמוציא בלא גט ולחיו הרשות כשרה אחיו לקחה שעשה כן מסוס שלא היה לאחיו הרשות שום קנין כה לפי שהקדושין נעשו על תנאי ולא השלימו התנאי נמצא שהקדושין בטלין למפרע וכאי שלא יאמרו כן לשאת היא יוצאה בלא גט מעריכה ר"ע **גט מפני. וכן הדין באחות אשה** לעל ידי קדושין בלא נשואין. ומתני' מיירי בנשואין ואי אפשר לומר שנשאה בעלה שהלך בתנאי לפי שאם לא השלימו התנאי הוה עדיף בעילתו בעילת זנות וליכא מאן לסבר כן אחר שלא שמענו בברור שהניחה ושנאמר מלעגנו שהניחה ושעשה בעילתו בעילת זנות ואם כן כשראו שזה הניחה כשבא בעלה על כרחם יאמרו שנשואי **שניה זו שלקח אינם כלום** שטעו שהיו סבורים שמת בעלה הלכך אפילו ר"ע מודה בהא למתני' ללא בעיא גט מיהם ושאשת על יאחך שבאה מותרת ליאחך ללא **הויא אחות גרושתו** ופסק הריטב"ם ז"ל דהכי הלכתא לכנשואין אינם צריכה גט אבל יש לחוש לקולת ר"ע אפילו בכנשואין לחוש לסבר לשעשה בלא גט וכל שכן בקדושין ואפילו אשתו ואשת אח לא נתפשט היתר בעולה אחר מיתת בעלה אלא לאחר שנשא אשה אחרת ויוצאה בשתיהן מדרבנן ואפילו הכי לא שמענו שום אחד מהגאונים שהתירו לשאת אחות אשתו בחייה אלא לאחר מיתה ואפילו הכי לא נהגו העם כן אלא לאחר שנים הרבה שלא נשאר ספק בלב שום אדם שלא מת אחיו

הלכה כר' יהודה אסרתה לאיתתך עלך איסורא דלעלם:

רבי יוסי אומר כל שפוסל על ידי אחרים פוסל ע"י עצמו וכו' איבעיא לן (דף צה:) מאי קאמר רבי יוסי אמר ר' אמי רבי יוסי ארישא דמתני' קאי דקתני נשאת ע"פ [ב"ד] תצא ופטורה מן הקרבן [שלא] ע"פ ב"ד תצא וחייבת בקרבן ות"ק סבר לא שנא ע"פ ב"ד ולא שנא על פי עדים אשתו שריא ואמר ליה רבי יוסי על פי ב"ד דפסיל על ידי אחרים פוסל ע"י עצמו על פי עדים דאינו פוסל ע"י אחרים אינו פוסל על ידי עצמו ורבי יצחק נפחא אמר לעולם ר' יוסי אסיפא דמתני' פליג דשמעיה לתנא קמא דקאמר לא שנא דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים ולא שנא דאזיל ארוסתו וגיסו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אשתך ומת גיסך ונשא את אחותה ואחר כך באו אשתו וגיסו אשת גיסו אסורה אגיסו ואשתו מותרת לו אמר ליה ר' יוסי ארוסתו וגיסו דאיכא למימר תנאה הוה ליה בקידושין והאי דנסיב לאחותה שפיר קא נסיב ובעיא גיטא מיניה דלא לימרו אשת איש יוצאה בלא גט דפסיל לה ע"י אחרים דהיינו גיסו דכיון דנפקא מיניה בגיטא איפסילה לה מבעלה הכי נמי פוסל ע"י עצמו ואיתסרא ליה איתתיה עליה דהויא לה אחות גרושתו אבל היכא דאזול אשתו וגיסו למדינת הים וקא נסיב לה לאחותה דליכא למימר תנאה ה"ל בנשואין ושפיר קא נסיב לה להאי כדאיכא למימר באירוסין דלא בעיא גיטא מיניה ולא קא פסיל על ידי אחרים דהא לא איתסרא אשת גיסו אגיסו אינו פוסל נמי על ידי עצמו ושריא ליה איתתיה דהא ליתא אחות גרושתו

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ואיסתפק לן בגמרא דהא דאמר שמואל הלכה כר' יוסי אליבא דמאן אי אליבא דרבי אמי אי אליבא דר' יצחק נפחא וכיון דלא איתברר כמאן מינייהו פסק לא שרינא להכי נמי מסתברא דאליבא דר' יצחק נפחא דאמר אחות גרושתו אסורה אחות אשתו מותרת הלכך הלכה כר' יוסי דאליבא דר' אמי לא סבירא ליה הא דאמר אחות גרושתו אסורה ואליבא דר' יצחק נפחא לא שייכא הא דאמר אחות אשתו מותרת דהא לא אמר אלא אחות גרושתו אסורה אבל אחות אשתו מותרת לא אמר ומיהו מדקאמר ר' יוסי אמר ר' אמי הלכה כר' יוסי אלמא אליבא דר' אמי קאמר ואליבא דר' יצחק נפחא לא שייכא הא דאמר אחות גרושתו אסורה

לסכי פירסוס לתנת קמח לחסר לחת ניסו וסתיר לחתו שתחסר חחת ניסו בלח נטו ותהח מוחתו לעול נימח מתני' לחו כר' עקיבח נרחס להס לסבירח ליס לתנחומח לחי לחפשר לומר שנריכח נטו ממנו ותהח לחתו מוחרת להח הויח לחות גרושתו: [קף ע.] **מתני' לחותה מאביה. שלח מאמה: חזרו וחמרו** לו מתה ונשא לחותה. **שני זו מאמה ולח מאביה: לחותה מאביה. ולח מאמה נמנאת רביעית רחוקה מן השניה וכל שכן מן הראשונה.** חזרו וחמרו לו מתה ונשא לחותה מאמה ורחוקה היא מן השלישית ואחר כך חמרו כולן קיימות: **מותר בראשונה בשלישית ובחמישית.** שאינם קרובות זו לזו ואף על פי ששלישית לחות השניה היא שריא לקלושי שניה לא תפסי לחות חשה היא והויא לה כאנושה ומפותה ותנן לנם חשה מותר ליטא בתה ללא לחשרה תורה ללא לחות חשה והיכא ללא תפוס קלושיה ללו חשה היא וכן חמישית לף ע"פ שהיא לחות הרביעית מותרת להולינל ותפסי קלושי לשלישית נמנאת ביאת רביעית שהיא לחות שלישית ביאת זנות ולא לשרה שלישית עליו: ופוטרות ערוותיהן. לם מת ובא יבם וייבם לחת מהן נפטרה ערוה: לשור בשניה וברביעית. בשניה משום ראשונה וברביעית משום שלישית: לאחר מיתת הראשונה. בגמרא פריך לטו כולהו לאו לאחר מיתת ראשונה ניתנו לומר רב ששת תני לאחר מיתת ראשונה ולאי. כלומר שאחת היו הלבריס של ראשונה ושאר הלבריס שקר הוו: ואשור בשלישית. מפני השניה וברמישית מפני רביעית: הוא פוסל חחלה. אבל לא בסוף כדמפרש בגמרא: פוסלין על ילו. שפוסלין לותה עליו לביאתו לא קניא לגמרי אלא כמאמר לעלמא והא קי"ל [קף נ.] ליש מאמר ונטו וביאה וחליצה לאחר מאמר: **גמ'** ולבסוף לא פסיל. **אם עשה בה גדול מאמר קולס ביאת בן תשע לא פסיל לה ביאת בן תשע לבעל מאמר** ותני רב זביד וכו'. **ומתני ביאת בן תשע פסלה אפי' בסוף אבל מאמר של בן תשע אם הוא מעת לעת ביאתו פוסלתו:** [קף ע:] **מתני' חולצת ולא מתייבמת. שיש עליה זיקת נ' יבמין שמאמר הוא זה לביאתו כמאמר הוא כלאמרן ולא הוציאה מידי זיקת נפילה ראשונה וחלה עליה זיקת נפילה שניה ותנן בפרק ל' לחין [קף נא:] מי שעליה זיקת יבם לחל ולא שעליה זיקת נ' יבמין:** ובגמרא לאמר רבא הא לאמור רבנן זיקת שני יבמין מחלן חלשה יבומי לא מיבמה לא תימא היכא דליכא ערוה כי הך דלעיל לפרק ל' לחין לתנן שלשה לחין נשואין וכו' הרי אלו חולצות ולא מתייבמות כלאמרינן התם מדרבנן גזירה שמא יאמרו שני יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות להא הכא לליכא ערוה מחלן חלשה יבומי לא מיבמה: ומסקינן הכא בגמרא לכי היכי שעשו ביאת קטן **בן תשע** וכו'. כלאמר בגדול לפסלה על האחין כן עשו **ביאה זו כאאמר** בגדול **לאחות שאתו נאורה מיבום מפני שהיא ערוה בעלת זיקת נ' יבמין** וכאמרי' להלן: **שבח על יבמתו.** בעודו בן תשע ומשהגדיל נשא אשה אחרת ומת וכן אמר שמואל עשו ועשו וכן אמר רבי יוחנן עשו ועשו: **נשא אשה. שהיה יבמתו ומת ולו לחין** הרי זו פטורה **לאע"ג לביאתו ביאה** קלושה **לאו קלושין ואין קנין קטן כלום על זיקת נ' שערות לאבל ביבמה הואיל וזקוקה ליה שיויה רבנן כאאמר:** הללו עלך האשה שהלך פרק לאחר עשר נשאין. **לאחר שאנס ופתה אשה אותה ליטא בתה ואחותה ואמה.** ומפרש בגמרא לנשאין לקאמרינן הכא היינו מלאורייתא אבל מדרבנן אין נשאין כל זמן שבתיבס בחייס **משום לגזירה לשמא לאחר שיבא בתה יזנה עם הראשונה והוה ליה אונס ומפתה על הנשואה** שהוא חייב כרת אי מיתה וכלתנן הכא חייב ונשאין לתנינן מדרבנן היינו לאחר מיתת האנוסה: [קף ע.] **ר"י אומר. בגמרא מפרש טעמא** ולית הלכתא כוותיה: **גמ' הנטען.** שיצא עליהן קול שנאנס: **מדרבנן. משום גזירה** כלפירסנו במתני': **לאחר מיתה. שמתה האנוסה והמפותה לתו ליכא למנזר מילי:**

לאשת גיסו אגיסו מספיקא:

מתני' (דף צו.) אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרת צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחים והאחים פוסלין על ידו אלא שהוא פוסל תחלה והאחים פוסלים תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פוסל על ידי אחים באו עליה אחים או עשו בה מאמר או נתנו גט או חלצו פוסלים על ידו:

גמ' ולבסוף לא פסיל והא תאני רב זביד בר אושעיא העושה מאמר ביבמתו ואח"כ בא אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד עליה פסלה אמרי ביאה פסיל ואפילו בסוף מאמר תחלה פסל ולבסוף לא פסל:

גרסינן בנדה (דף מה.) בפרק יוצא דופן בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל ואקשינן ולכי גדיל כגט סגי ליה והתניא עשו ביאת בן תשע שנים כמאמר בגדול מה מאמר בגדול צריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו אף ביאת בן תשע צריך גט לביאתו וחליצה לזיקתו ופרקינן הכי קאמר עד שיגדיל ויבעול ויתן גט:

מתני' (דף צו:) בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת נשא אשה ומת הרי זו פטורה:

גמ' תנינא להא דת"ר שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשיהן פטורות מן החליצה ומן היבום:

סליק פירקא (דף צז.) **נושאין** על האנוסה ועל המפותה והאונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו:

גמ' תנינא להא דתנו רבנן אנס אשה מותר לישא בתה נשא אשה אסור לישא בתה והא דתנן הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה מדרבנן ומתני' דתנן נושאין לכתחילה לאחר מיתה תנא:

יום קכב

מנא הני מילי דמי שאנס אשה מותר לישא בתה דת"ר בכולן נאמרה שכיבה וכאן נאמרה קיחה (ויקרא כ':י"ד) ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה לומר לך דרך ליקוחין אסרה תורה רבא אמר אנס אשה מותר לישא בתה מהכא (ויקרא י"ח:י') ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן הא בת בנה דידה ובת

וכתב הריטב"ח וז"ל בסוגיית מסמע בנטען לפי' מפנויה וטעמא כלחמן משום נשואי קרובותיה ולא לסרינן קרובותיה אלא בקלוסף או נשואין אבל כל היכא דליכא קלוסף סרינן ולפי' פלגא למלן דסרי פלגא בעלמא: ונרשין לדבריס דלוקא נקט אמה וכתה בתה דידה גלי וכתיב ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה וגו' הא כיצד כאן באונסין וכאן בנשואין איפוך אנא עריות שאר כתיב בהו בנשואין איכא שאר באונסין ליכא שאר:

מתני' (דף צז:) הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מיבמין ואפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן השפחה שנשתחררו בניה עמה:

גמ' בני יודן אמתא אישתחררו שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי אמר ליה רבא והא רב ששת אסר א"ל הוא אסר ואנא שרינא מן האב ולא מן האם כולי עלמא לא פליגי דשרי מן האם ולא מן האב כולי עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי מן האב ומן האם מאן דשרי בתר אבא שדינן ליה דהא בני פלניא קרו ליה ומאן דאסר קרו ליה נמי בני פלניתא וא"ד פליג רב אחא בר יעקב אפילו באחים מן האם מאי טעמא גר שנתגייר בקטן שנולד דאמי ואקשינן ליה לרב אחא בר יעקב ופריק ואף על פי כן כיון דלא אפסיקא הלכתא כוותיה בהדיא עבדינן לחומרא כרב ששת תניא שני אחין תאומין גרים וכן משוחררין לא חולצין ולא מיבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתן בקדושה ולידתן בקדושה וכן השפחה שנשתחררו בניה עמה:

גמ' בני יודן אמתא אישתחררו שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי אמר ליה רבא והא רב ששת אסר א"ל הוא אסר ואנא שרינא מן האב ולא מן האם כולי עלמא לא פליגי דשרי מן האם ולא מן האב כולי עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי מן האב ומן האם מאן דשרי בתר אבא שדינן ליה דהא בני פלניא קרו ליה ומאן דאסר קרו ליה נמי בני פלניתא וא"ד פליג רב אחא בר יעקב אפילו באחים מן האם מאי טעמא גר שנתגייר בקטן שנולד דאמי ואקשינן ליה לרב אחא בר יעקב ופריק ואף על פי כן כיון דלא אפסיקא הלכתא כוותיה בהדיא עבדינן לחומרא כרב ששת תניא שני אחין תאומין גרים וכן משוחררין לא חולצין ולא מיבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתן בקדושה ולידתן בקדושה וכן השפחה שנשתחררו בניה עמה:

מתני' (דף צז:) הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מיבמין ואפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן השפחה שנשתחררו בניה עמה:

גמ' בני יודן אמתא אישתחררו שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי אמר ליה רבא והא רב ששת אסר א"ל הוא אסר ואנא שרינא מן האב ולא מן האם כולי עלמא לא פליגי דשרי מן האם ולא מן האב כולי עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי מן האב ומן האם מאן דשרי בתר אבא שדינן ליה דהא בני פלניא קרו ליה ומאן דאסר קרו ליה נמי בני פלניתא וא"ד פליג רב אחא בר יעקב אפילו באחים מן האם מאי טעמא גר שנתגייר בקטן שנולד דאמי ואקשינן ליה לרב אחא בר יעקב ופריק ואף על פי כן כיון דלא אפסיקא הלכתא כוותיה בהדיא עבדינן לחומרא כרב ששת תניא שני אחין תאומין גרים וכן משוחררין לא חולצין ולא מיבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתן בקדושה ולידתן

וחזינן לסרי רבינו נסים מה שכתב כן בשאר קרובותיה ועם כל זה ראוי להחמיר ולאסור עליו שכשת אחת מן הקרובות האוסרות אותה בנשואיהן עכ"ל: תנן התם יולי. למי שאסם אסה מותר ליסא כתה: בכולן וכו'. **בכל העריות כפרשת קלוסים בכלותו ולולתו** וזכור ובהמה: וכלן. **בשאה ואמה בקרובות הנאסרות לו מחמת אשתו** נאמרה קיחה **ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה (ויקרא י"ח:י"ח) ואשה אל אחותה לא תקח: לרך לקוחין. שהיתה ראשונה לקוחה חייב על השניה כשבא עליה לבעניה ליכא למימר לקוחין להא לא תפסי בה קלוסין:** ומיהו קשה מנא לן למותר ליבא בה בתה לילמל לכל היכא דלית בה לקוחין לאסרה תורה ובין בשניה בין בראשונה וי"ל למשמעות קראי כי הוא שהקיחה הוא בראשונה לכבי לאסרה תורה לשכב בלחת אחר שיש לו בלחרת ולא בראשונה לנסוף לכל בשביל זה ליגה אלו ומשום זה נמי לפשר ליליף לה רבא מקראי אלחריני לבת בנה לומיל לבת בנה משמע מלוקיל ובשאין נמי מיירי בשאין לו בת ולא בת בנה ולא אחות ולא אשה ובתה שבשעה שהיא לראשונה היא לראשונה לאשה הכי משמע: ולא על נב למקשין לנן נמי לא לחמרינן לאשה ובתה מיירי בשאסרן בשאין לנן נמי לא לחמרינן לאשה להכא בשאה ובתה תורה לגלי הכי לבשאין הוא ליכא שאר ולכשפרש ולחזל ובגמרא פריך עלה להא לחמרינן ללרך לקוחין לאסרה תורה אלא מעתה אין אשה יקח את אחותו ללרך לקיחה הוא ללאסור ללרך שכיבה שרי אחר ליה לקוחין לאורים בתורה שתהא הראשונה לשכיבה שכיבה כי **הכא נבי אחותו ליכא למימר לקוחין ממש להא לא תפסי בה קלוסין** הראשון לקיחה קיחה כאשה **ואחות ואשה ואחותה** דמייך בהו קיחה לאחרים לסרה תורה: ואחרי' בגמרא ר' יהושע אומר מ"ט דר' יהושע לכתיב לא יגלה כנף אביו כנף אשתו אביו לא יגלה: ורבנן מיבעי ליה לכלרך ענן אחר שמואל לאחר בשומרת יבם של אביו שכתוב מלבר ואחי כנף אביו כנף הראשון לאביו ותיפוק ליה משום לוחתו לעבור עליה בשני לאוין ותיפוק ליה משום יבמה לבוק קרא לאחר מיתה אחת **שמת אביו ליכא נאו ליבמה נשוק ואוקמה קרא עליה בלאו לכנף הראשון לאחיו** ונאו בלוקה: מתני' הגיורת וכו' **לא חולצין. לאחיות מן האב בעינן וגר אין לו שאר האב לרחמנא** לפקריה לזרעיה ושכח בהורתן ולידתן שלא בקלוסף חיירינן וכן לייק ליעני שנתגיירו עמה וכל כה"נ גר שנתגייר כקטן שנולד למי ולפי' קורבה לאם לית להו וכל שכן קורבה לאב וכשלידתן בקלוסף ואין הורת שניהם בקלוסף יש להם שאר האם ואסורים ביבום לבר תורה ואשת כל אחד

לאחיהו לאשת אח שלא במקום מצוה וכשהורתן בקלוסף יש להן לפי שאר האב וסם כיוצרלים נמורים מן התורה: והא לתנן **לא חולצין ואיבמו נאו** אחין נינהו כלל שלא קמ"ל לאפי' מלרבנן אינם בתורת יבום ואליבא דאי בעו למנסב נשי דהללי לאחר מיתה אפי' יש להם בנים נסבי ובנמרא שלא שלא בקלוסף וטורו בה: נמ' בני יולן וכו'. והיינו הורתן ולידתן שלא בקלוסף שאילו היינו לידתן בקלוסף לכ"ע אסורים בנשי דהללי לפילו לאחר מיתה ומלאורייתא להא אחין מן האם נינהו לכל הסתם שלפילו לידתן שלא בקלוסף בקטן שנולד למי ומלאורייתא לית להו שום אחיות ושום קורבה: [לף ע:] **למנסב נשי דהללי.** לפילו נשי לנשוא (בכותיותן) שרי להו לאחר מיתה לכיון דליתי בהו קורבה לאורייתא לית לן למסרינהו מלרבנן: ורב ששת פליג **ומלרבנן** אסר. ולכ"ע נשי לנסוא בכותיותן שלא יעשו לאחר נרות בתורת קלוסין לכ"ע שרו להללי: וזה לכלל חיסור קורבה בנריס הוא בנ' לרכים הא' מלאורייתא כשלידתן **בקלוסף לחית להו שאר האם** מיתת (וכן) ג"כ כשהורתן בקלוסף **שים להם שאר האב:** והשני לרכים מלרבנן יחמרו בהו מקלוסף חמורה לקלוסף קלה וזה נאמר בכל חיסורי ערוה שים להם בעולם עובדי כוכבים מה שאסר הכתוב לבני נח כלאפוקים מה שאסרו בסנהדרין פרק

ל' מיתות כ"ל (לף נז:) לחילו במה שלא נאסר **להם מן התורה אלא** שהוא מחוקותיהם אינו חשוב לפי' קלוסף קלה וחין חוששין לו כלל ונפקא מינה לעובד כוכבים שנתגייר. הריטב"ח ז"ל בשם רבותיו ז"ל: והלרך הנ' כי פעמים אנו חוסרין אותן לפי' בשם שהיה מותר להן בכותיותן מן התורה משום שהוא לסור לנינו לנר נמור כדי שלא יבאו לטעות ולמסרך ולהתחלף כלאחמרינן הכא בסנניין לקמן: אמר אחאבר ומיהו עובדי כוכבים שנתגיירו היום ואשתו אם הקיימה אם רצה פוטרה ולפי' מחויים אל נר מותרת לאחרים אלף על נב (סנהדרין לף נז:) לכעולת בעל יש להם לפ"ש ליכא משום שאר יחמרו בהנו מקלוסף חמורה לקלוסף קלה משום לאותו חיסור לו עיקר לכשנתגייר פקע הלל"ב לפי' בנו לא משתרשי **לעלמא לאינהו נאו בני נטו נינהו בכותיותם ול"ב** יחמרו בהנו מקלוסף חמורה לקלוסף קלה ותניא לסורה ליערבאל עולמית אלא ואלו ליתא לכל זמן שלא יעשה לאחר שנתגייר הוא חיסור להיות ליה בכותיותו פקע מיניה כשנתגייר וכ"ע יליעי הכי וכן לעת נדולי הפוסקים ז"ל עכ"ל ואילו בנשים שנשאו בכותיותן ליכא חלא מהני לאינהו לית להו ערוה משום חיסור אלא שלא שב לחיבה לרבי עקיבא [שם לף נח.] ללרים על כן יעוד **חיים את אחיו זו אשת** לבו והא למרבינן להו (בסנהדרין לף נז:) מלכתיב חיים חיים אל כל שאר בשרו שהעובדי כוכבים מוזהרין בעריות אינו אלא לענין עריות של שאר אלא לענין שאסורין בנערה המאורסה שננו ובנכנסה לחופה ואלו נבעלה מה שאין כן לחילהו **שאין להם חיסור אלא** בעולת

בקדושה הרי הן כישראל לכל דבריהן:

סליק פירקא

(דף

(יחזקאל כ"נ:כ') זרמת סוסים זרמתם זרמת הוא **זרע שהוא יורה כזרם מים שהוא מקלח ככח:** גרסי' בגמ' תניא נר שהיתה הורתו שלם בקלוסה ולידתו בקלוסה ים לו שאר האם ואין לו שאר האב כיצד נעץ לחותתו מן האם יוציא מן האב יקיים לחותת האב מן האם יוציא [קף נח:] מן האב יקיים לחותת האם מן האב יוציא ר' מאיר אומר יוציא וחכמים אומרים יקיים שהיה ר' מאיר אומר כל צרורה שהיא מסוס שאר האם יוציא מן האב יקיים ומותר בשאת חיות ובשאת חיות לבני נח אסור כל הערוה מותרת לנולדתו לשלתניי לשאת נשת האם ושאר כל הערוה מותרת לנולדתו לשלתניי לשאת נשת האם ובתה כונם לחות ומוציא לחת ולכתחלה לא יכנום מתה לשאת מותר בחמותו וליכא לתני לשאר בחמותו מלן לאסר כר' ישמעאל לאמר חמות לאחר מיתה בלישורית קיימא. ונבי נר נזרו בה רבנן ומלן לסרי כר"ע לאמר חמות לאחר מיתה קלים ליה לישורת ונבי נר לא נזרו בה רבנן: נר שהיתה וכו'. כך הגירסא בספרים ישנים וכן גרים רש"י ז"ל **וכן מצאנוה בתוספתא.** פי' יש לו שאר האם. ולאסור עליו לפי שאר האם שנולד בכותיות **נמורה מפני שהיא** לאסורה לו בכותיותו לבני נח יש להם שאר האם למחמת קורבה הלכך נזרינן בהו לפי שעשוי שהוא בקטן שנולד כדי שלא יאמרו בלאו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה: [קף נח.] ואין לו שאר האב. יונו לאסור בשאר האב ולפי' מה שנולד לגבי בנורת אחריו לכיון שאין **לו בכותיותו שאר האב ואין לו** לחוש ולומר בלאו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה ונזרינן לטעותא לחתן לאחופני בלישורת לולריית נמי ליכא לכולי עלמא יליף לה מבני נח שנולד בלאו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה שהיא שאר האם יוציא. כלומר ולפי' יוצא שנולד בכותיותו כיון שהיתה לסרה לו בכותיותו: **לחותו מן האב יקיים.** ולפי' נולד בנורת כיון שהיתה מותרת לו בכותיותו ליליף להו שאר האב לחותת חבי מן האב כ"ע מודו דשריא ליה לגבי זה לחותרת היא לבני נח ומקרא מלא לכתיב (שמות ו':כ') **ויקח עמרם את** יוכבד דודתו לו לאשה והיינו לחותת חבי ולעת הנחוניס ז"ל להלכתא כר' עקיבא שהתיר **לחותת חבי חפילו מן האם** וכן פסק הרמב"ם ז"ל לגר שהורתו שלם בקלוסה ולידתו בקלוסה מותר בלחותת חבי **וחפילו מן האם ובלין הוא שהרי בן** נח מותר בבתו **ולחותו מן האב מותרת לו** ומיהו בלחותת **לחמו מן האם** רלוי להחמיר ולאסור שהוא שאר האם נמור לגיבא דר' לליעזר לפלוגי בסנהדרין (קף נח.) עם ר"ע ולפ"נ לר' עקיבא פליג עליה הא ר"מ לאמר יוציא כרבי לליעזר סבירא ליה. ומותר בלשת לחות וכו'. לם היתה הורתו שלם בקלוסה תרוייהו סריין: ושאר כל הערוה וכו'. לשת לבי שאר האב בנורת כיון שמת האב מותרת לבן שהורתו שלם בקלוסה אינו לבי ונם ליכא למנור **שהיתה** פסוק לכל שהיו מחזקינן זרע כותים כשהקר ולפי' ר"ע לומר **את** לבי שאר האב וכבר היא לסרה מחייס מסוס בעולת בעל מ"ם לאחר מיתה סרי' וכ"ם לר' לליעזר לדרים **שם** פרק ל' מיתות **את** לבי זו לחות לבי ולשת לב מותרת לאחר מיתה וכן לעת הרמב"ס והרמב"ן ז"ל: **נשא לשה ובתה וכו'.** פרש"י ז"ל **לגר בעלמא קאי שנשא בכותיותו לשה ובתה ונתגיירה עמו לחילו לאי שהורתו שלם בקלוסה כיון לולידתו בקלוסה לא נסיב לשה ובתה** לישראל נמור הוא ול"ת לנסיב **לשה ובתה שהיו גיורות לית לה קודשה לכקטן שנולד למי נמה לי למתני גר לפילו בישראל נמי מצי למימר הכי** עכ"ל וכן עיקר וכן הוא בירושלמי: [קף נח:] **כונם לחת ומוציא לחת.** מסוס נזירה **לא ליתו למסרי בישראל לשה ובתה** לבל ליכא למימר טעמא מסוס שלם יאמרו בלאו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה להא בן נח מותר בשאת חיות שלם לשת בת לר' עקיבא כלאמרן ונזירה זו ליתא בקלוסה האב לפי שהיו בהם שאר **זרע שהוא יורה** לזרע שהוא מקלח ככח: נרסי' בגמ' תניא נר שהיתה הורתו שלם בקלוסה ולידתו בקלוסה ים לו שאר האם ואין לו שאר האב כיצד נעץ לחותתו מן האם יוציא מן האב יקיים לחותת האב מן האם יוציא [קף נח:] מן האב יקיים לחותת האם מן האב יוציא ר' מאיר אומר יוציא וחכמים אומרים יקיים שהיה ר' מאיר אומר כל צרורה שהיא מסוס שאר האם יוציא מן האב יקיים ומותר בשאת חיות ובשאת חיות לבני נח אסור כל הערוה מותרת לנולדתו לשלתניי לשאת נשת האם ושאר כל הערוה מותרת לנולדתו לשלתניי לשאת נשת האם ובתה כונם לחת ומוציא לחת ולכתחלה לא יכנום מתה לשאת מותר בחמותו וליכא לתני לשאר בחמותו מלן לאסר כר' ישמעאל לאמר חמות לאחר מיתה קלים ליה לישורת ונבי נר לא נזרו בה רבנן: נר שהיתה וכו'. כך הגירסא בספרים ישנים וכן גרים רש"י ז"ל **וכן מצאנוה בתוספתא.** פי' יש לו שאר האם. ולאסור עליו לפי שאר האם שנולד בכותיות **נמורה מפני שהיא** לאסורה לו בכותיותו לבני נח יש להם שאר האם למחמת קורבה הלכך נזרינן בהו לפי שעשוי שהוא בקטן שנולד כדי שלא יאמרו בלאו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה: [קף נח.] ואין לו שאר האב. יונו לאסור בשאר האב ולפי' מה שנולד לגבי בנורת אחריו לכיון שאין **לו בכותיותו שאר האב ואין לו** לחוש ולומר בלאו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה ונזרינן לטעותא לחתן לאחופני בלישורת לולריית נמי ליכא לכולי עלמא יליף לה מבני נח שנולד בלאו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה שהיא שאר האם יוציא. כלומר ולפי' יוצא שנולד בכותיותו כיון שהיתה לסרה לו בכותיותו: **לחותו מן האב יקיים.** ולפי' נולד בנורת כיון שהיתה מותרת לו בכותיותו ליליף להו שאר האב לחותת חבי מן האב כ"ע מודו דשריא ליה לגבי זה לחותרת היא לבני נח ומקרא מלא לכתיב (שמות ו':כ') **ויקח עמרם את** יוכבד דודתו לו לאשה והיינו לחותת חבי ולעת הנחוניס ז"ל להלכתא כר' עקיבא שהתיר **לחותת חבי חפילו מן האם** וכן פסק הרמב"ם ז"ל לגר שהורתו שלם בקלוסה ולידתו בקלוסה מותר בלחותת חבי **וחפילו מן האם ובלין הוא שהרי בן** נח מותר בבתו **ולחותו מן האב מותרת לו** ומיהו בלחותת **לחמו מן האם** רלוי להחמיר ולאסור שהוא שאר האם נמור לגיבא דר' לליעזר לפלוגי בסנהדרין (קף נח.) עם ר"ע ולפ"נ לר' עקיבא פליג עליה הא ר"מ לאמר יוציא כרבי לליעזר סבירא ליה. ומותר בלשת לחות וכו'. לם היתה הורתו שלם בקלוסה תרוייהו סריין: ושאר כל הערוה וכו'. לשת לבי שאר האב בנורת כיון שמת האב מותרת לבן שהורתו שלם בקלוסה אינו לבי ונם ליכא למנור **שהיתה** פסוק לכל שהיו מחזקינן זרע כותים כשהקר ולפי' ר"ע לומר **את** לבי שאר האב וכבר היא לסרה מחייס מסוס בעולת בעל מ"ם לאחר מיתה סרי' וכ"ם לר' לליעזר לדרים **שם** פרק ל' מיתות **את** לבי זו לחות לבי ולשת לב מותרת לאחר מיתה וכן לעת הרמב"ס והרמב"ן ז"ל: **נשא לשה ובתה וכו'.** פרש"י ז"ל **לגר בעלמא קאי שנשא בכותיותו לשה ובתה ונתגיירה עמו לחילו לאי שהורתו שלם בקלוסה כיון לולידתו בקלוסה לא נסיב לשה ובתה** לישראל נמור הוא ול"ת לנסיב **לשה ובתה שהיו גיורות לית לה קודשה לכקטן שנולד למי נמה לי למתני גר לפילו בישראל נמי מצי למימר הכי** עכ"ל וכן עיקר וכן הוא בירושלמי: [קף נח:] **כונם לחת ומוציא לחת.** מסוס נזירה **לא ליתו למסרי בישראל לשה ובתה** לבל ליכא למימר טעמא מסוס שלם יאמרו בלאו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה להא בן נח מותר בשאת חיות שלם לשת בת לר' עקיבא כלאמרן ונזירה זו ליתא בקלוסה האב לפי שהיו בהם שאר

ולפיכך כתב הרמב"ם ז"ל לכתוב שנתניירה מותרת לגר ולכתחלה לא יכנוס קאי למאי לחומרי חכמים יקיים לאכל לעת הרמב"ם ז"ל להלכתא כרבי יעקב ולדידיה לפילו לכתחלה שריין וכן לעת הרמב"ן ז"ל: **מתה לשפחתו מותר בחמותו.** הכא נמי בגר לעלמא מיירי וכגון **שנשא לשפחה בכותיותו ונתגיירו** שניהם ונתגיירה נ"כ חמותו ומותר הדין לשריף ליה לפקע לישותו לגמרי ולף בכותיותו מותר היה בחמותו כלכתיב' לעיל לגיל להו ערוה מחמת לישות הילכך ליכא למיסר מטעם שלף יחמרו בהנו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה ועל כרחין ליכא למיסר לגף מטעם שלף יבוחו ליטעות כן בישראל ליפא חמות והוו בחיי לפשה והדי לפוך הוא בחמותו לכדבי הכל כיון שים לישור במיתה וכרת לגף שנחלקו בחמותו לאחר מיתת לפשה לדליבא למ"ל שהיל בשריפה וכרת נזרו בנריס לר' עקיבא לליכא כרת לגף לישורא לחולייתא והיינו דקליסה לישורא לף נזרו בנריס וכן לעת הרכב מן המפרשים ז"ל והמרו לגף חמותו וחמיו כולן בשביל חותנתו הם וכ שריפה וכרת ליכא לאכל הרב בעל הלכות ז"ל והר"ם המרו שהם בכרת וכן בתה ובת בתה ובת בנה לאחר מיתת לשתו הוה בשריפה גגף כרת וכבר כתבנו למעלה לכל היכא שהורתן בקלוסה ודיתן בקלוסה הרי הם כישראל לכל לכרייהם: הלכן עלך נשחין על הלוסה פרק שנים עשר מנות חליצה ולפי' הדיוטות. **שלישם מסנהדרי עירם ובגמרא פריך מאי ליישן: מעגל. של עור רך הוא כעין שלנו:** [לף קף.] חליצתה כשרה. **לאכל לכתחלה לא כשמפרש לקמיה נזירה מפוש מנעל המרופט** שהוא קרוע וטעמא מפורש בגמרא שעיקר **חליצה בשהוא של עור קשה ומכושל ומשפחת יין לו תקנה ויין לרך נעשה: בשנפלית.** קלקלן של בגד פשוטה **למילי למנין בעינן לנעלו כתיב ונעל מילי למנין הוא לכתיב (יחזקאל טז) ונעלך תחש והוא עור:** עקב. פרש"י ז"ל **שולה בלע"ז:** ואמר המחבר עקב הוא הנקרא כל לבר המעכב הרגל בתוך המנעל ושוליה הוא עקב ממש הוא במשמע לפי שכשחין בו שולה הוא עקב למנעל הרגל יוצא חוץ למנעל ונקוב רש"י ז"ל **שולה נרכותה לף על גב שיש למנעל עקב מן הפנים סביב כיון לליה למנעל שולה למטה לף על פי שחיה חסרה לגף מעט במקום העקב פשוטה על כגף: מן הארכובה ולמטה.** נחתך רגלו מן הארכובה ולמטה: **גמ' להקרות ליבם. לף חפצתי נקחתה ולף מלן יבמי להקים וגו' ככה יעשה לאיש וגו' וכולן בלשון הקדש:** כעין ליישים. כתבו מן המפרשים ז"ל לגף קרי להו הדיוטות לגף משום לגף בעינן סמוכין קא:) **מצות** חליצה בשלשה דיינין ואפילו ג' הדיוטות חלצה במנעל חליצתה כשרה באנפליא חליצתה פסולה סנדל שיש לו עקב כשר שאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה:

גמ' ומאחר דאפילו הדיוטות דיינין למה לי הא קמ"ל דבעי' שיודעין להקרות כעין דיינין תנינא להא דתנו רבנן מצות חליצה בשלשה שיודעין להקרות ר' יהודה אומר בחמשה (דף קא:) אמר רבא אמר ר"נ הלכה מצות חליצה בשלשה הואיל וסתם לן תנא כוותיה במקום מחלוקת דתנן סמיכת זקנים ועריפת העגלה בשלשה דברי רבי יוסי רבי יהודה אומר בחמשה החליצה והמיאונין בשלשה ולא קא מפליג רבי יהודה ש"מ הדר ביה אמר רבא צריכי דיינין למיקבע דוכתא דכתיב (דברים כ"ה:ז') ועלתה יבמתו השערה

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדו עובדא בחמשה כמאן כרבי יהודה והא הדר ביה ר' יהודה לפרסומי מילתא כעלמא אמר רב כהנא הוה קאימנא קמיה דרב יהודה אמר לי תיב אזירזא דקני למלויי חמשה לפרסומי מילתא

רב שמואל הוה קאי קמיה דרב יהודה אמר ליה סק ותא לזירזא דקני למלויי חמשה לפרסומי מילתא א"ל תנינא בבית דין של ישראל ולא בבית דין של גרים ואנא גר אנא אמר רב יהודה כגון רב שמואל בר יהודה מרענא שטרא דממונא אפומיה אמר רבא (דף קב.) גר דן את חבירו דבר תורה דכתיב (דברים טז) שום תשים עליך מלך עליך הוא דבעיא מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו ואם היתה אמו מישראל דן ואפילו ישראל ולענין חליצה עד שיהא אביו ואמו מישראל * בגמרא איתא שנאמר ונקרא שמו בישראל (ג"א) מאי טעמא לאכל לעולם צריך שיעלו הלכות חליצה על שיקרו לפן כסדר כעין דיינים והיינו דקאמר שיועלים להקרות כעין דיינים וכלל זה הלכות קריאה וחליצה שיועלים הדיינין: [לף קף:] **במקום מחלוקת. שנחלף שם רבי יהודה בלכבר לאחר ולכבר זה לף נחלף ש"מ הלר כיה לאכל** משום לסתם לן תנא כוותיה במתניתין לף פסקינן הלכתא להרבה סתומות וניהו לגית הלכתא הכי כלתנן מיאנה לף שחלצה בפניו יפלוגה מפני שהוא בית דין כלומר לאחר מן הדיינים יכול ליפא לותה לשפה ולילא משום הסר ממך עקשות פה לכיון שנעשה בפני ב"ל לסתמן שלשה ליכא חששה ללף **יאחיל היה שם לנימא בשבילו נתכוין** לעלמא ללענין מילון בעינן שלשה ולילו ר"ג נופיף פשק כרבי יוסי ברבייהודה וכר' לעזר בר"י שהיו מכשירין מילון לפילו בשנים להכי לאמר ר"נ הלכה כלותו הזמן והוי ללף כסתם. ולף מנית לאמרת לילמא מפני שהוא ב"ל לאו שלשה נינהו ללף שנים כלפירש ר"נ בפרק הפועלת (לף לב.) נבי ב"ל של פרוזבול ושל בעול הגט לגבי פרוזבול ליכא הוכחה לקתני ליישים לומיל לעשים ובעול הגט נמי מועלת לכרים בעלמא הוא לאכל בעלמא סתם ב"ל היינו שלשה: **למקבע לוכתא. נשם כך: השערה. מקום מזומן לכך מסמע: לפרסומי מילתא. לחלוצה היא ולא מנשבח לכהן לאי נמי לניתו לישני ונקפנו עלה: לזירזא לקני. חבילה של קנים והלכו ליטב שם נשם חליצה** זו וכתב הרמב"ם ז"ל לשפילו הם עמי הארץ מעטרפין למלויי חמשה ונראין מלבריו לסומין ופסולין לף ורלוה לכבר מרב שמואל בר יהודה לפשלי ליה משום גר לף על גב דלמלויי בעלמא הוא וכתב הריטב"א ז"ל וזה לשונו מיהו נראה שהם הזמינו והקנו שלשה לבית דין כפירוש וקראו החחרים למלויי בעלמא לשפילו נריס ושפילו פסולין והכא לף היה כבודו של רב [שמואל בר] יהודה להקנותו מן הב"ל ומכל החמשה היו עומדין חבור לאחד מפני כבודו: **תנינא נרסינן יש בריייתא בידי וקתני בה בב"ל** וכן הוא בגמ' **נעיל לרב שמואל בר יהודה קתני לה: ואחת גר אחת.** (לאל) **הוא ואחיו נתגיירו הילכך פסילנא לחליצה:** מרענא. **לאי לאמר ילענא ביה לפריע לא מזדקיקנא למנבא ביה** כלשיתא בכתובות (לף פה.) לף מקרא קרעינן ליה ולף לנבויי מנבינא ביה: [לף קג.] **לן לת חבירו.** פרש"י ז"ל **ליני נפשות לאילו ליני ממונות אפי'** ליעקלא הוא לן כלתנן במסכת **סנהדרין (לף לו:) הכל כשרים לדון ליני ממונות ואין הכל כשרים לדון ליני** נפשות ולמרינן בגמרא **הכל לאיתויי גר** ולפירושו ז"ל כי לאמרי' ואם היתה אמו מישראל לן ולפילו ישראל

בדיני נפשות קאמר והקשו עליו לבעלמא (קדושין לף עו:) למימרינן לחפילו שרוחתא למתא לא מינען נר על שתהא אחו מיסרחל [ומי] נרעי דיני ממונות דבעינן סמוכים מלאורייתא ועוד הקשו היאך תהא חליצה חמורה מדיני נפשות ועוד היאך נרע דיינו שלשה מלינו שלשה עשרים ושלשה וחין נר נמור ון חותו לפיחו לחעת רש"י ז"ל כלחיתא בסנהדרין (לף לו:) ועל כן הסכימו למחוורתא כדברי ריי"ף ז"ל שכתב שם בסכתא סנהדרין לחין נר ון תת חבירו חלא בדיני ממונות חבל ישראל לפיחו בדיני ממונות חיינו ון על שתהא אחו מיסרחל והא **לתנן הכל כשרים** לחיתויי נר בשאחו מיסרחל מיירי ושרוחתא למתא דיינו ממונות ולדיני נפשות על **שיהא ישראל אכל** נדלי כאו נבי מלך לשמרינן מקרב אחיך ון המיוחסין שבאחיך וכן לחליצה ורב אחא מסבחא ז"ל בשאלתא לברחשית ון כתב כהרי"ף ז"ל: **תרי בישראל.** אח לרבות הלילוות אלא יש יחיא זקנים שאם אכמים לוקח בעי שאם לכתובי בפרשה **ועלתה אל הזקנים ואל ישראל** ואל נריס לפי אחו אישראל לפילו לאחו מישראל מדיני ממונות נפקא לילפינן ליה ממקרב אחיך כדאמרן לפילו לדיני ממונות פסול על שתהא אחו מישראל: **שומעין לו. לכל כאה אלא אחי לפילו ואחר ון אא אלנינן אלמא מנעל לכתחלה אא: מתוקפ. קרוע מלמעלה לכיון לרכיך אע"נ לקריע מיתיב ליה אכרעיה אבל סנהל שהוא קשה אין יכול ליסבו על רגלו מסנפחת ולילא למינזר מילי** כך פרש"י ז"ל **שהסנהל של עור שלוק קשה.** והרכה ון הפרשנים כתבו למעבל הוא משתי אחיכות אא ו' כעין שלנו ויש פותח ועקב והסנהל כלו מחחיכה אחת וכתב הריטב"א ז"ל ורלוי לאוש לשניהם: **אחי מעבל.** למתוך שהוא רך עומד ברגל ויבא לאחוז בו **ולא הוי מעבל אבל סנהל מתוך שהוא קשה אינו חופש לגעול ואין** עומד ברגל כלל ויהיא שאינו מעני סנהל בשותו מקום **אם מותר במעבל לכתחלה** כתבו בעלי התוס' והרב בעל העיטור ז"ל למותר והביאו רלוים ון הירושלמי אמר ר' יוסי פעם אחת הלכתי לנעיבין ומנאתי שם זקן אחד אמרתי לו כלום אתה בקי בר' יהושע בן בתירה נומי לי ון ושולחני היה בעירי ועל שולחני היה תלייר נומתי לו רלותי שאאן אמר לי ון הרבה פעמים במעבל או בסנהל ז"ל וכי יש סנהל בשמעתנו אמרתי לו מה רלה ר' אחיר לומר שאין חולצין במעבל ע"כ אלמא לכל היכא שאין סנהל מעני **חולצין במעבל לפילו לכתחלה** אבל הרמב"ן ז"ל כתב משם רלוים להפך שפילו שלא היה שם סנהל הפיבו מר' אחיר לאמר אין חולצין במעבל לכתחלה ז"מ מלרבי אחיר שפילו במקום שאין סנהל אין חולצין במעבל לכתחלה וכן כתבו בשמו הרשב"א והריטב"א ז"ל ומן המפרשים [כתבו] ז"ל והטיענו אין סנהל מעני בינינו לכך נהגו לחלוץ במעבל לכתחלה והכי איתא בירושלמי ועוד לומר בירושלמי שנריך שתהא כיד ימנית ולף על נב ללא משכחן בנמרא שמנריך ימין אלא ברגל וכן אמרינן לקמן [לף קי.] לנשמת חולצת בשיניה מ"מ העולם נהגו כן על פי הירושלמי עכ"ל: שנני. ב' רנועות לקות ויקנית שעושין בשפת המעבל או הסנהל לקשרו על הפוק ונוח לחלוץ וי"ל שם הקרסים שאנו עושים במעליהם: וסנהליס לטייעי הוא שרנועותיו נדולות ורחבות לכפלן על הרגל: חומרתא. **קשר הקשור על שפתו ומעמידו שלא יצא מן הרגל:** מיתנא. רנועה של עור או של שער לכל לא של לכר אחר כלאיתא לקמן [לף קכ:] והא לקטרינן לה **כי היכי דתיתי היא ותשרייה והדר תחלון ותיהוי חליצה** מעלייתא וכך היה מנהנם לעשות בו קרסים בפיו כלי לחבר שתי שפתות הנעל ועכ"ז אינו מתחבר ברגל ולפיכך היה ערין מלבד הקרסים רנועה אחת או שתים לכפול עליו להלקו: וכתב הריטב"א ז"ל כיון דקי"ל שאין חולצין במעבל לכתחלה ולפילו במקום שאין סנהל מצוי ולכלכתבינן לעיל דאין לעשות סנהל לחליצה מעור שלוק קשה ולעשותו תחיכה אחת ועל שפתו קרסים שיכנסו בשפה השחרת בחוריס עשויים שם ועוד שתי רנועות לרוכות אחת אחת מכאן ואחת מכאן תחת הקרסים או עליהן כלי לקשור הסנהל יפה ולחבדו לשוק שתוכל כל אחת להכפל ב' פעמים ושמעתי מפי מורי הר"ס כי הסנהל שהיו נוהנין חכמי נרבונת הוכח לפני רבינו רבו ז"ל לעורך חליצה והיו הרנועות מנוף המעבל ואינם תפורות שם ונם הרנועות שתפרישו בו היה מקוקף ממנו כדי שתהא כל הסנהל עור א' ונראה שזו חומרא יתירה לעל כאן לא לסתפק ן לקמן אלא בשתרשיותיו של שער והנהו מסתמא אינם מנופו אלמא לכוותה של עור כשרין בלא קפק ובשל שער נמי ליפשוטו ן לכשר ובתפילה נמי לוקק בחוט של פשתן אמרו הא של עור לומיל לפשתן שאינו מעשמי שרי ואלרינן ואין זה בית מיחוש ומיהו רלוי לחוש לכבר למעשה כל מלי לאפשר עכ"ל: **רוב העקב.** כיון **שמטה את רוב העקב מן הסנהל אף על פי שלא חלנתו כולו הותרה:** התירו. שלא התירתו היא: **לו שמטו. ויהי חלנתו לנמרי:** לחוש נסתר לנזן לחוש פירש"י ז"ל בלעז: עקב. תעלו"ן בלעז: **מסייע ליה. הא לקתני התיר רנועות על שתתיר וכו'** וכן הלכה: שמא כיוונה ואף על נב לתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין

תרי בישראל כתיבי:

חלצה במנעל חליצתה כשרה אמר רבא אמר רב כהנא אמר רב [אסי] * ס"י אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל לכתחילה שומעין לו אין חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העם בסנדל ומנעל לכתחילה מ"ט לא גזירה משום מנעל המרופט אי נמי משום חצי מנעל

אמר רב אי לאו דחזיתיה לחביבי דחלץ בסנדלא דאית ליה שנאצי אנן לא הוה חליצנא אלא בסנדלא דטייעא מ"ט משום דמיהדק טפי והאי דידן אף ע"ג דאית ביה חומרתא קטרינן ביה מיתנא כי היכי דתיהוי חליצה מעלייתא פירוש סנדלא דטייעא כגון האי דקארו ליה ישמעאלים תאסומ"א דעביד ליה לפי מדת איסתוירא דכרעיה ועביד ליה חומרתא ומכניף רצועות דסנדל כולה ומעייל להו בחומרתא וכד בעי מעייק ליה וכד בעי מרווח ליה

אמר רב יהודה אמר רב התרת יבמה לשוק כשמיטת רוב העקב מיתיבי התיר רצועות מנעל וסנדל או ששמט רוב הרגל חליצתה פסולה טעמא דשמט הוא הא שמטה היא חליצתה כשרה רוב הרגל אין רוב העקב לא לא היינו רוב הרגל היינו רוב העקב ואמאי קרו ליה רוב העקב משום דכולה חילא דכרעא עליה דחיס מסייע ליה לרבי יצאי דאמר רבי יצאי בין שהתיר הוא ושמטה היא בין שהתידה היא ושמט הוא חליצתה פסולה עד שתתיר היא ותשמיט היא וכן הלכה:

(דף קב:) אמר רב יהודה אמר רב יבמה שגדלה בין האחים מותרת לינשא לאחד מהם ואין חוששין שמא חלצה לאחד מהן טעמא דלא חזינא הא חזינא חיישינן שמא כיוונה ואע"ג דתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהן כאחת הני מילי

למישרייה לעלמא אבל לאחין מיפסלה אמר רב יהודה אמר רב סנדל התפור בפשתן אין חולצין בו משום שנאמר (יחזקאל טז) ואנעלך תחש בעא מיניה ר' אלעזר מרב הוא של עור ותרסיותיו של שער מהו אמר ליה מי לא קרינא ביה ואנעלך תחש אי הכי אפילו כולו שער נמי אמר ליה ההוא קורקא מיקרי הא דתנן באנפליא חליצתה פסולה אוקמא רבא באנפליא של בגד אבל באנפליא של עור חליצתה כשרה תניא החולצת מן הגדול (דף קג.) בין עומד בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתה כשרה אמר אמימר

שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה על שיתכוונו שניהם כאחד ה"מ למתרי לעלמא אבל לאחין מפסלה לפילו בכוונת אחת מהם ושמעינן מינה לפילו שלא בבית דין חייסינן שמא כיוונה ופסולה על האחין כל היכא דחזינן דאחלצ לאחד מהם ומיהו כיון דמינכר על שיכוונו שניהם לא מפסלה אלא מפני מראית העין פסלינן להו מדרבנן מסתברא דהיינו דוקא במעשה כי האי דאחלצ ללאו אורח ערעה בהכי אבל דקיקה ללא לפסר בלאו הכי לא חיישינן לה למפסלה בהכי לפי לא תימא הכי כל יבמה שנפלה בין האחין תאסר להם להא לא לפסר אלא דקקה בפניהם ולקמן [לף קג:] פסלינן דקיקה בבית דין אלא לאו שמע מינה כדאמרינן וכן נראה מדברי הרמב"ן ז"ל: [לף קכ:]

התפור בפשתן. לבעיון כולו לעור שנאמר ואנעלך תחש אלמא לא קרי נעל על שיהא כולו של עור ופרש"י ז"ל בלשון רשקון **שתפר בתוכו בגד פשתן כעין** פורלע"ט ודקשה עליו ז"ל הלא נרע מסנדל של עץ **דקתני במתניתין חליצתה כשרה** ולקמיה לבוש לשמואל דקמן במחופה עור ולבדי הכל ולבדי נמי מוקי לה לקתני בברייתא בקב דקיטע חליצתה כשרה כדבר ובמחופה עור ומתוך הירושלמי נמי משמע לאנפליא **של בגד ושל עור** חליצתה כשרה אלא לשון שני שפרש"י **התפור בפשתן שתפרו במשיחה כעין שלנו [עיקר] וכן פי' רבינו חננאל ז"ל: תרסיותיו.** רגיעותיו: **של שער. מנועה של עזים.** קורקר. הוא כעין מעשל והוא עב מעור מלובד בקולן עם עור לחר עב וכן העשוי מעשל כולה של שער הוא עב בהכרח לפי שמלבשים יחד וזה אינו קרוי מעשל כלל דשם בפני עצמו הוא שקורין לותו קורקר ונעל לתר רחמנא ואין להקשות מאנפליא לתרומין בסמוך [לף קכ:] דלשם היא של עור חליצתה כשרה לכל **שהוא של עור** נעל מקרי אלא שיש לה ערות אנפליא של בגד וקב דקיטע לתרי' חליצתה כשרה לי מתוקמא כי לענין הלכתא כלקמן [לף קג.] והסיק ר' מאיר היא **לחסיב ליה מעשל לענין שבת כן היא** מתיר ר"מ בסנדל של שעם וליתא לאלן עור בעינן מלכתיב תחש כלתרומין בגמ' [לף קכ:] אלא כן תחש מאי לאחני ליה וכתב הריטב"ן ז"ל נראה לכל **שהוא של עור** לפילו של בהמה טמאה חולצים בו אבל ר"ת ז"ל מעריך שיהא הסנדל של בהמה או חיה טהורה לומיה לתחש עכ"ל: נרסי' בגמ' [שם] באנפליא חליצתה פסולה למימרא לאנפליא לאו מעשל הוא ורמינהו אחד מעשל וסנדל ואנפליא לי יתויל בהם לי מבית לבית ולי ממטה למטה אחד ה"נ מסתברא לאלתי"ה קשיא יוהכ"פ חיוהכ"פ באנפליא של בגד ה"נ מסתברא לאלתי"ה קשיא יוהכ"פ חיוהכ"פ לתניא לי יתויל בהם לא קשיא כאן באנפליא של עור כאן באנפליא של בגד ת"ש: **לא יתויל. ביום הכפורים להוי נעילת הסנדל:** כאן באנפליא של עור. **הא ליום הכפורים: כאן באנפליא של בגד. הא למתני' לא היה נעל:** בקורלקיסין. **מנעלים לקיס שנועלין תחת מנעלים עבים להגין מן המים ונקרחים אנפיליות בארץ חמכנז.** ושמעינן מינה לכל שהיו קרוי **נעל כגון בתי שוקיים של** בגד או קלסונים מותרין ביוה"כ ורבנן נמי חזינן לנפקי בהו היכלך מי שים לו סוס מיחוס בנופו יכול לנעול בתי שוקיים וכיוצא בו של בגד אבל מעשל של עור אפילו בלא עקב אסור והא לתניא לי יתויל אלא בקורלקיסין אפילו לשמור רגליו מלכלוך בית הכסא וכיוצא בו שלא יצטרך להזיעם לבסוף ומוטב שיתלכלך ויבא ליחוי שירחון רגליו משנתיר לו סנדליו ולא"נ לנעילת הסנדל ורחיצה תרוייהו מלרבנן וכן לחמרו בתוספתא ליומא פ"ל לא יעמוד חלם סנדל ויטויל בתוך הבית לפי' ממטה למטה דשב"נ מתיר וכן היה דשב"ג לומר חס היו רגליו מלוכלכות בטיט וכעוזה מליחן במים ע"כ והסתא מה ענין זו לזו וכ"ת לה"ק לכשם שרשב"נ מיקל בזו כך מיקל בזו הא בתריתא קולא טפי ולפי' רבנן מולו בה חלא ולאי טעמא קא יהיב לפי שאנו מתירין לרחון רגליו כשהם מלוכלכים היה מתיר רשב"נ לנעול מעצל בביתו כשנכנס לבית הכסא כלי שלא יצטרך לבא לידי לחוי לרחון ביוה"כ כן כתב הרשב"ץ ז"ל בחילופיו והריטב"ץ ז"ל העיר כך שמעתי מפי הרשב"ץ ז"ל עוד העיר ז"ל מפי רבו הרמ"ה ז"ל דהא לחמרינן הכא לבל מטויל הוא בחנפליא של בגד בתוך ביתו אחת למעט חנך שהיה מעורבת לקי"ל עירוב והוצאה ליוה"כ כמו לבשת ולסור לנעלת בכל לבר שהיו מעצל מעוט מעוי והא לנפקי רבנן בסנדל של שעם והל נמי ורבה בר רב הונא כריך סודרא לכרעיה היינו לחנך המעורבת לו לחבוי מעורב ולבדי הכל מותר לנעול בתי שוקים ביוה"כ ולפילו לנעלת בשם ברשות הרבים למעוט ענוי יום הכפורים ליכא בכל שהיו מחופה עור לאו מעצל הוא ומעוט שבת ליכא למלבוש הוא וחיו מעוי כלל וקורלקיסין מעצל הן לענין יוה"כ ולענין שבת אלא בחנפליא של בגד בתוך ביתו אחת למעט חנך שהיה מעורבת ולקי"ל עירוב והוצאה ליוה"כ כמו לבשת ולסור לנעלת בכל

כתיב ועמלה וחמרה לפסר להלין שוה לסניסם חלש רקיקה מנת לן וכתב הרשב"ץ ז"ל רחיתי לקצת מחברים שהעריכוס עמילה לפילו בחלוצת הסנדל ולא ירדתי לסוף לעתס ע"כ וכתב הריטב"ץ ז"ל הנכון לכל עניני חלוצה בעיל מעומל **לכתחלה ולא משום לכתיב** ועמל וחמר להסוה לספרי לסמכתא בעלמא הוא חלש משום לחוי כעין לין לכתיב ועמלו שני הוחסים לפסר להס הריב וכן פרש"י ז"ל **לקמן בתי עמולי לחליצה משום ועמלו והיינו שלינו מעכב בליעבד:** מן הסומת. חלש נזרינן סומת חטו חרש **חלאו כר קריחה הוא** וסומת יכול להכיר יבמתו בטביעות קלן: **למלחסיה.** כלי שתטרח לחלון לללפעמים מעמל של ב"ל נחול מרגלו ונרחה כיוצא מחליו חס לא ילחוק רגלו מעמו. למלחסיה. לחחוק רגלו חימין בקרקע: בין מוטה. ומוטה **לאו חורחיה למלחסיה:** חלוחתא. **שרגלו הפוך ורורס בעליונו של רגל לשון** לוח וליונו **לורס במקום מלרס רגלו** וחף **על גב לתנן מן החרכובה ולמטה כשרה התם הוא לכי נחתך רגלו קס לו שוקו ורחמנא לחמר מעל רגלו להיינו שוקו לכל הלי לאו רגל הוא** זה לשון רס"י ז"ל **[ולחין כן לעת ר"ת ז"ל [וכרייתא לקב הקיטע ליכא לפרושי ליסיב לאחר וחלן] כלאמרינן בסמוך [לף קנ.] לסמיכות הרגלים. מי שמהלך ביליו וגורר רגליו עושה להן סמיכה מתחתיהס של עץ או של עור ומכניסן לתוכו** ליסיו זה שהוא **גורר את רגליו : לאחר. שרגלו יפרה:** כר לחין וכר קפין בחלו **מגלחין [לף כה:] לאחלוטיה לשעתיה לרב לחי וליתהפוך כרעייהו** וכתב ריי"ף ז"ל ליכא מ"ל לית הלכתא כאמימר מלאמר רב לחי למלי לקאמר אמימר מכלל לאיהו לא סבירא ליה. ועוד להא תנן מהחרכובה ולמטה חלינהתא כשרה מהחרכובה ולמעלה חלינהתא פסולה ולחן לא סבירא לן הכי לאי ליתיה להאי סבירא הוא ליה אמימר מפליג אמתניתין ועוד אי פליג אמתניתין הוה מותבינן ליה תיובתא מינה ומדלא אותבינן עליה מינה שמעינן מינה דמתני' טעמא לחוד ואמימר טעמיה לחוד דסבירא ליה לאמימר דמ"אן דאיפ"סיקא רג"ליה מארכ"ובה ולמ"טה דבע"י לתרו"צי לשא"רא ע"ל אר"עא וח"ליץ וכ"ן נ"מי בד"לא איפס"יקא רג"ליה בעי לתרוצה על ארעא וחליץ כדקאמר בהדיא מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה והאי דמסגי אלוחתא דכרעיה לא מצי לתרוצי לכרעיה על ארעא הילכך לא חליץ ומתני' דקתני מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה לאו דנקטעה רגלו אלא כגון שקשר רצועות מנעל למטה מארכובה

ושמעינן מינה דשוקו נמי מעל רגלו קרינא ביה וכיון שהתירתן יבמה משם מעל רגלו קרינא ביה והכי גרסינן בירושלמי * הל"א אמר רב כיני מתניאתא בקשור מן הארכובה ולמטה ונרסינן נמי התם עיקר חליצה התרת הרצועות וכיון דהתירתן מעל שוקו מקום מצוה הוא דמעל רגלו אמר רחמנא ושוקו מעל רגלו הוא הילכך לא קשיא לדאמימר ולא מידי דליכא בין מימרא דיליה ובין מתני' דקתני מארכובה ולמטה חליצתה כשרה פלוגתא דמתניתין טעמא לחוד וטעמיה דאמימר לחוד והאי דקאמר רב אשי נמי למאי דקאמר אמימר לא שמעינן מינה דלא סבירא ליה דאי לא הוה סבירא ליה כאמימר הוה אמר בהדיא דלית הלכתא כאמימר ומדלא אמר הכי לא מצינן למידחי שמעתא דאמימר בכי הא מילתא קלישתא הילכך האי מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה.

נסחא אחרינא לתרוצי לכרעיה אמר ליה רב אשי לאמימר והתניא בין עומר בין יושב בין מוטה אמר ליה ולעולם דדחיס ליה לכרעיה אמר אמימר האי מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה לא לחלוץ אמר רב אשי למאי דקאמר אמימר לא בר אבין חליץ ולא בר קפין חליץ איכא למאן דאמר לית הלכתא כאמימר מדאמר רב אשי למאי דקאמר אמימר מכלל דאיהו לא סבירא ליה ועוד דהא תנן מארכובה ולמעלה חליצתה פסולה מארכובה ולמטה חליצתה כשרה ואנן לא סבירא לן הכי דאי איתיה להאי סברא הוה ליה אמימר מפליג אמתניתין וליכא למימר דפליג אמימר אמתניתין ועוד אי פליג אמתניתין הוה מותבינן ליה תיובתא מינה ומדלא אותבינן עליה מינה שמעינן מינה דמתני' טעמא לחוד ואמימר טעמיה לחוד דסבירא ליה לאמימר דמ"אן דאיפ"סיקא רג"ליה מארכ"ובה ולמ"טה דבע"י לתרו"צי לשא"רא ע"ל אר"עא וח"ליץ וכ"ן נ"מי בד"לא איפס"יקא רג"ליה בעי לתרוצה על ארעא וחליץ כדקאמר בהדיא מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה והאי דמסגי אלוחתא דכרעיה לא מצי לתרוצי לכרעיה על ארעא הילכך לא חליץ ומתני' דקתני מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה לאו דנקטעה רגלו אלא כגון שקשר רצועות מנעל למטה מארכובה

ושמעינן מינה דשוקו נמי מעל רגלו קרינא ביה וכיון שהתירתן יבמה משם מעל רגלו קרינא ביה והכי גרסינן בירושלמי * הל"א אמר רב כיני מתניאתא בקשור מן הארכובה ולמטה וגרסינן נמי התם עיקר חליצה התרת הרצועות וכיון דהתירתן מעל שוקו מקום מצוה הוא דמעל רגלו אמר רחמנא ושוקו מעל רגלו הוא הילכך לא קשיא לדאמימר ולא מידי דליכא בין מימרא דיליה ובין מתני' דקתני מארכובה ולמטה חליצתה כשרה פלוגתא דמתניתין טעמא לחוד וטעמיה דאמימר לחוד והאי דקאמר רב אשי נמי למאי דקאמר אמימר לא שמעינן מינה דלא סבירא ליה דאי לא הוה סבירא ליה כאמימר הוה אמר בהדיא דלית הלכתא כאמימר ומדלא אמר הכי לא מצינן למידחי שמעתא דאמימר בכי הא מילתא קלישתא הילכך האי מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה.

נסחא אחרינא לתרוצי לכרעיה אמר ליה רב אשי לאמימר והתניא בין עומר בין יושב בין מוטה אמר ליה ולעולם דדחיס ליה לכרעיה אמר אמימר האי מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה לא לחלוץ אמר רב אשי למאי דקאמר אמימר לא בר אבין חליץ ולא בר קפין חליץ איכא למאן דאמר לית הלכתא כאמימר מדאמר רב אשי למאי דקאמר אמימר מכלל דאיהו לא סבירא ליה ועוד דהא תנן מארכובה ולמעלה חליצתה פסולה מארכובה ולמטה חליצתה כשרה ואנן לא סבירא לן הכי דאי איתיה להאי סברא הוה ליה אמימר מפליג אמתניתין וליכא למימר דפליג אמימר אמתניתין ועוד אי פליג אמתניתין הוה מותבינן ליה תיובתא מינה ומדלא אותבינן עליה מינה שמעינן מינה דמתני' טעמא לחוד ואמימר טעמיה לחוד דסבירא ליה לאמימר דמ"אן דאיפ"סיקא רג"ליה מארכ"ובה ולמ"טה דבע"י לתרו"צי לשא"רא ע"ל אר"עא וח"ליץ וכ"ן נ"מי בד"לא איפס"יקא רג"ליה בעי לתרוצה על ארעא הילכך לא חליץ ומתני' דקתני מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה לאו דנקטעה רגלו אלא כגון שקשר רצועות מנעל למטה מארכובה

מתני' (דף קא.) חלצה בסנדל שאינו שלו בסנדל של עץ בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלך בו בקטן שחיפה את רוב רגלו חליצתה כשרה (ור"א פוסל):

[דף קג:] **חליצתה כשרה.** בגיעבד לכל לכתחלה לא לנזרזינן לטוו רחב הרבה שהוא יכול להלוך בו או ער הרבה שהוא חופה רוב הרגל שהוא פסול לכ"ע שהוא קרוי מגעל לגבי ליביה וכן הלין בסנדל של עץ למוקמינן ליה בגמ' במחופה עור שהוא מגעל כשר לחליצה לכ"ע מכל מקום לכתחלה לא לנזרזינן לטוו שהוא מחופה עור שהוא פסול לחוטו קרוי מגעל: **גמ' נעל מכל מקום. חלון הנעל: הכ ליה.** רב יוסף עיה כן לתבי שיתנו **ליכם ותחלון בו:** דסמלוק. **ללא סבירא ליה לחבי סנדל שהוא שלו לכתחלה** ורוצה נ"כ לנסותו לי סבר רב יוסף לכתחלה בסמלוק דרי: **הכ ליה וכו'. שיהא שלו במתנה** וכן הלכתא לסה קי"ל למתנה ע"מ להחזיר סמס מתנה: נבי חליצה בלילה לסקיקה [בלף קל.] לחליצה כתחלת לין היא **ותנן ליני ממונות (לף לב.) לנין ביום ונומרין בלילה וחליצה ליני ממונות הוא שנובה כתובתה:** בתוק. לף על פי שהין של עור ללא מלבלין קסיס: [לף קל.] **כמה רב נובריה.** בל' ננחי אמרה. ולענין רגל שמלי קיימא לן לפסול לחליצה לילפינן רגל ממנורע **לכתיב ביה רגלו יחיננית** ולוקא ברגל בעינן יחין לבל חליצה לפי בסמלוק ולפי לכתחלה לסה לא כתיב ללא ולחלצה ולפי נילמת חולצת בסיניס כלחיתא לקמן [לף קה. וביבס לילוך נחלקו בתוס' [הרבה] לס חולן בסמלוק שהוא יחין כל ללא לו בילמינו שהוא שמלא כל ללא לו בשפילין שהוא שהוא חולן כלל שהין לו יחין ולילמא ריס פ' ניל הנשא להתם פרק נ"ה נחלקו לענין חליצה מסוס לנמרינן רגל רגל ממנורע מהו ביבס לילוך לי חולן בילמינו שהוא שמלא כל ללא לו ללמא שהי תפילין לכתיב בהו ילבה יל בהה לבל בעלמא ספקא הוי כי בהיא לר' ירמיה נבי כף הירך לית לענוף ועניל לית לבהמה ולא ענינל בתריה לזלינן חו בתר מיטה לזלינן וסלקא בתיקו והבא חולנת בשהיהן לו שמא נלמר לכיון ממנורע ילפינן לבעינן יחין וזה הין לו יחין לא הין כלחמרי בבכורות (לף מה:) בבהן לילוך שפסול מסוס [לילפינן] יחין ממנורע בבהן וזה הין לו יחין לו לס נלמר להתם נלא נלמר לעבודה ללא מסוס מוס הוא לפסול ללילך טעמא הרמב"ן ז"ל ללא הוי לילוך מסוס מוס ללא מסוס ללין לו יחין הילבך נבי חליצה נמי לא הלן והרשב"ץ ז"ל העלה בתם הלין בנ"ע : **מתני' חליצתה כשרה. לקריאה לא מעכבה לכי כתיב ככה למשמע עכובא למעשה כתיב וקרייה לכורא בעלמא הוא: שבמעשה מעכבה. ורקיקה מעשה הוא:** [דף קג:] **מעשה בחיים. חליצה שהחשה עושה מעשה בגופו של חיים לאפוקי רקיקה ללאו מעשה בחיים הוא: נמ' תחלון. ולא תתיבס** תו לחיפלגה לחחין לכיון לרקיקה לחר חליצה היא מצותה לי מתיבמת מחללפ להו לאיגבי לחסרי לחלוצה דעלמא לחחין **לחמרי לך מלרקיקה ולחי חליצה לה כריחא ואפ"ה הלריה** ומתיבמה ולא יבבי לעתייהו למימר להך **רקיקה מקמי חליצה הוא** ולאו כלום הוא ולפיכך נזרו חכמים שתפסול לך רקיקה [ולא תתיבס] לף על גב להויל קמי חליצה ומ"ה לחמרי נמי לינה ערוכה לרוק פעם לחרת ולינה ערוכה ולאו לוקא חלא לפי שעיה לחזור ולרוק לא שכוקין לה לחמרי רקיקה קמייתה לית בה מעשה **ולא פסלה מלחיס ומלן לחזי למתיבמת סבר רקיקה בתר חליצה היא כי** לוכחא וקא סרי חלוצה לחחין: לא מעכבא. ולף על גב לכל היכא לכתיב ככה עכובא הוא הכי נמירי לה הכא שלין עכוב בסלר חלא במעשה: [לף קה.] **סרקקה לס תחלון.** ולא תתיבס עול לחיפלגה עלייהו: בחוצנת. ג"י בלא נחנוח רוק: בסוחתת. שסוחתת הלס ויורל מעלמו לפסר הוא שלין **שס נחנוח רוק כלל וירקה** לחר רחמנא וכלן לין רוק כלל: ולא רקיקה לס ולינה סוחתת ולא חוצנת כתב הרשב"ם ז"ל לף זו לפסר שתרוק לס בלא נחנוני רוק כלל וכן כתב הרמב"ס ז"ל: **מתני' שנחלן.** לי נלמר הלמן הזה בלקוטן בכולהו מכילתין חלא בכלן לבבל לוכחא לחמרינן החולן נבי יבם ולף על פי שהוא נחלן ונרחה טעם הלבר מפני שהיבם מסייע בחליצה כיון שנריך שיתכוין לחלון ונבי חרם ללאו בר כוונה נקט שנחלן וכן פירש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה שלו: פסולה. חליצתו פסולה **לפוטרה במקו חח כסר** ולינה נתרת לסוק לפי שחינה בלמר ולמרים שחרם בכל (דף קד.) חלצה בלילה חליצתה כשרה ור"א פוסל בשמאל חליצתה פסולה ור"א מכשיר:

יום קכג

גמ' (דף קג:) ת"ר נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין תלמוד לומר נעל מ"מ א"כ מה תלמוד לומר נעלו הראוי לו פרט לגדול שאינו יכול להלך בו ולקטן שאינו חופה את רוב רגלו ופרט לסנדל המסולייס שאין לו עקב אביי הוה יתיב קמה דרב יוסף אתאי ההיא איתתא לחלוץ אמר ליה הב ליה סנדלך יהב ליה דשמאלא אמר ליה אימור דאמור רבנן דאיעבד לכתחלה מי אמור אי הכי בסנדל שאינו שלו נמי אימור דאמור רבנן דאיעבד לכתחלה מי אמור אמר ליה הכי קאמינא לך הב ליה ואקני ליה וכן הלכה:

סנדל של עץ חליצתה כשרה ודוקא במחופה עור אבל שאינו מחופה עור אפילו דאיעבד נמי לא:

(דף קד.) רבא בר חייא קטפסאה עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה אמר שמואל כמה רב גובריה דעבד כיחידאה דתניא אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק וביחידי ובלילה למימרא דלית הילכתא כותיה:

מתני' חלצה ורקקה ולא קראה חליצתה כשרה קראה ורקקה ולא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה רבי אליעזר אומר חליצתה פסולה ר' עקיבא אומר חליצתה כשרה (דף קד:) אמר רבי אליעזר (דברים כ"ה:ט') ככה יעשה דבר שהוא מעשה מעכב אמר ליה רבי עקיבא משם ראיה ככה יעשה לאיש דבר שהוא מעשה באיש:

גמ' שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה תחלוץ מכלל דאיפסלא לה מאחים (דף קה.) ואיכא דאמרי הכי שלחו ליה יבמה שרקקה תחלוץ ואינה צריכה לרוק פעם אחרת דכסדרן לא מעכבא דתניא בין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה להליצה מה שעשה עשוי שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה דם תחלוץ שאי אפשר לדם בלא צחצוחי רוק ודוקא במוצצת אבל בשותתת לא וגידמת חולצת בשיניה דלא כתיב וחלצה בידה:

(דף קד:) **מתני'** החרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה * נ"א כשרה פסולה חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה ורבי שמעון ור' יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה שחלצה בינו לבינה בבית האסורין

מקום שיש מלכר ושיש שומא וחרשת היא עצמה אין נפטרת בחליצה כשלמרינן לקמן בפרק כ"ש [לף קי.] ואין לה תקנה לעולם ביבום ואם רצה להוציא יוציא בגט: בסנים. כשריס או בסנאה ונמצא וכו'. להלר הוו להו שנים: חליצתה פסולה. לשלמא בשיטת רש"י ליעבד כשלחיתך בגמרא: [לף קה:] דשיט לביבום. מוקי לה בגמרא ועליס רוחיס לותס מכחון מקום שלפי' מוליס ויהיו נאמנים לומר שין זה כלום שלין לכר שבעריס פחות מסנים וכיוצא בזה שלפי פרק יש נוחלין בבעל שאמר נרשתי את אשתי שסיקנה [בלף קלה.] זיל חוש לה ושיש נאמן לף על פי שבילו השתא לגרש וכי לומרינן לעיל [לף קכ:] שמא חלצה שגדל לוחל מהם בפני עליס קלמרינן: גמ' לפי שאינס וכו'. לתניא **חרש שלברו חכמים בכל מקום שאינו שומע ואינו מלבר:** בלחש ושלרים. ושמל ושמר ושנתה ושלרים לפיכך חליצתן פסולה ומתני' וכו' **כשרה כלרכי זירא לל"ר זירא. במנחות בפרק המנחות והנסכים (לף קנ:) כל הרלוי לביאה וכו'. לקתני הלומר הרי עלי שסיס ושלל עשרוניס מביא שסיס בכלי שלל ושלל בכלי שלל ומפרש טעמא משום דקיס להו לרבנן דשסיס נבללת שלל של שסיס ושלל שינה נבללת יפה ומותבינן וכי שין נבללין מאי הוי והתנן לף כלל כשר ומשני ר' זירא הרלוי לביאה שין ביאה מעכבת בו לחזי לביאה בעינן לאפשר להתקייס בה מצות מנחה והכא נמי שלף על גב דקריאה לא מעכבא ברלוי לקריאה בשלין רלוי** מעכבא: **זו לברי ר' מאיר.** לקתני סתם מתני' חליצת קטן פסולה לשמע מינה מיבא סיו לשפסולי מלחין כשלמרינן **בהשסה רבה (לף עג.) עשו חליצת בן תשע כגט בגדול: שבל חכמים לומרים שין חליצת קטן כלום. שפי' לפסלה עליו לפניני עליה התם ושלרו עשו ביאת בן תשע כשלשר בגדול שבל בשליצה לא סבירא להו כוותיה** ומסתברא לשמעינן לרב יהודה לא היא שלא בקטן לבקטן הוא לשלמרי חכמים שאין חליצתו כלום שבל לשרש וחרשת היא **פסולה לשל"ב לא היא** לרב יהודה לפרט קטן שלא יהו חליצתו כלום לשמועינן לרבנן שפי' בשרש הוא ומיהו הרמב"ס ז"ל כתב לשליצת שרש וחרשת שינה חליצה כלל והרשב"ץ ז"ל תמה עליו והריטב"א ז"ל כתב שלא כלברי הר"ס בשמ"ל: **לברי ר"מ.** שלשר קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבמין: השתא נאיס.

ובא מעשה לפני ר"ע והכשיר:

גמ' החרש שנחלץ והחרשת שחלצה חליצתן פסולה אמרי דבי ר' ינאי לפי שאינן באמר ואמרה ומתני' דקתני חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשירה בדיכלה למיקרי כדר' זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו:

והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה (דף קה:) אמר ר"י אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכ"א אין חליצת קטן כלום דאפי' לגבי אחים לא פסלה אלא עדיין היא זקוקה ליבום:

קטנה שחלצה תחלוץ לכשתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר' מאיר דאמר מקשינן אשה לאיש אבל חכ"א איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה רבא אמר עד שתגיע לעונת הנדרים והלכתא עד שתביא שתי שערות:

חלצה בשנים או בשלשה ונמצא וכו': אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין הלכה כאותו הזוג דאפילו דאיעבד בתרי חליצתה פסולה וכן הלכה:

(דף קו.) ת"ר חליצה מוטעת כשרה ואי זו היא חליצה מוטעת אמר רבי שמעון בן לקיש כגון שאומרין חלוץ לה ובכך אתה כונסה אמר לו רבי יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה ואת אמרת חליצתה כשרה אלא היכי דמי חליצה מוטעת שהיא כשרה כגון שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז תניא נמי הכי חליצה מוטעת כשרה ואי זו היא מוטעת כגון שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז ומעשה באשה אחת שנפלה לפני יבם שאינו הגון לה ואמרו לו חלוץ לה ע"מ שתתן לך מאתים זוז בא מעשה לפני ר' חייא והכשיר והיא איתתא דאתאי לקמיה דר' חייא בר אבא דהות כעורה וקא בעי יבם ליבמה למיכליה לממונה אמר לה בתי לא ניחא לך אמרה ליה לא א"ל חלוץ לה ובכך אתה כונסה לבתר דחליץ לה אמר ליה השתא מינך איפסילא לה זיל

לכתיב ושם לא יחפון החיש ונלא קטן ושאה נמי לף על גב דלא **כתיב בה מיעוטא בעינן גדולה כחיש לחיתקה ליה לכתיב בההוא** קרא **ועלתהיבמתו השערה** ומשמע מכאן שם לא חלצה מסתבר חליצתה כשרה לתנן הכי במתניתין ולהכי לוקיימנן כר"מ לסתם מתני' כוותיה לחילו לר' לליעזר לף על גב לכפרק הבא על יבמתו [לף סח:] משמע לס"ל למקשינן לשאה לחיש מכל מקום בתוספתא למכילתין פרק שנים עשר תנן קטנה שחלצה תחלוץ מסתבר לו ושם לא חלצה חליצתה פסולה לברי לליעזר וחכמים לומרים שם חלצה חליצתה כשרה ומיהו מלקיימת לן לחיבה חולצת על שתביא ב' שערות לפסר לבליעבד נמי פסלינן כר' לליעזר וכתב הריטב"א ז"ל ומיהו לא לילברך לן שפיר ולזלינן לחומרת: רבא לומר וכו'. עונת נדריס תרי נווני ניהו יש עונת נדריס שנדריהס שנדקין ושיינו כל י"ב שנה כלליתך פרק **יוצא לופן (לף מה:) שם יועלת לשס מי שדרה והקדישה לברייה קיימים** יש עונת נדריס שנדריה קיימים ושיינו מי"ב שנה ויום לחד ולמעלה ומלחמרינן הכא והלכתא על שתביא שתי שערות משמע להאי עונת נדריס לקאמר הכא לשו זמן שערות הוא ועונה שהוא קודם זמן זה של י"ב שנה ויום לחד ולכאמרי' לקודם זמן שיגיע נקראים שערות לשל שומא והא לאמר רבא פ' שתקבל (לף סה.) נ' מלות בקטן שניא לעונת נדריס נדריהן שדר ושקדשן שקדם וכשנתן בקטנה חוששת שהיא עונה שנדריה קיימין קאמר וכשנתן בקטנה חוששת שם יש לה שערות משום לשו שומא שינהו ולכאמרי' הכא לאמר רבא פ' שתקבל שתי שערות כלומר ולא סני בזמן עונת נדריס נדקין משום דבזמן שהוא לשו שערות הן לשל שומא בעלמא ועונת קטן שנדריו קיימין כבר מבואר שתם שהוא מי"ג שנה ויום לחד ומעלה: הזהו. ר' שמעון ורבי יוחנן שבגלר המכשירין בשנים לשל לפי שיעבד בעינן נ' כתנן קמא לאמר חליצתה פסולה: תנו רבנן [כו'] ע"מ וכו'. **ואף על גב דלא יהבה ליה חליצתה כשרה כלמפרש בכתובות בהמיר [לף עז.] לכל תנאי מתנאי בני גד ובני לאובן נמרינן תנאה לאפסר לקיומה ע"י שליח** כי שתם לשוה ע"י שליח **הוי תנאים תנאה לל"ש ע"י שליח כגון חליצה אין תנאי מועיל בה וזהו טעמו של דבר** וקרי לה חליצה מוטעת מפני שאינה נותנת לו כלום: [לף קו.] **בתי עמולי.** פרש"י ז"ל **עמולי להתייבם:**

ל"ש יפיכתה [זו היא עמילתה]. כלומר יפיכתה מלהתייבם זו היא עמילתה ליבום קלקול הוא לה: **ילעת ליה.** כבר ילעתו ומכרת בו שחינו נגון לה: ממונא הוא וכו'. יש לדעתו ביבום זה לגלי שיפוד ממונא: ליפנע לחבירתן משום דהוה כעורה שהיא קטועת ועם כל זה רוצה יבם ליבמה ולכבר שלבר אמר לה כן ואמרה יפיכתה וכו'. כלומר היני יכולה לעמוד לקטיעת אני ועל זה שלל **ילע לה היבם מכיר** ויודע מום זה אמרה ליה יש ומשמע הוא לידע לה לו שכיר שלם היה הגון לה וכח להטעותו [בחליצה ואמר] ובכך תתה כוונה לחליצה להא אמרי' לבעיא בוונה לחליצה ממש ולפיכך לעקריך לחליצה מעלייתא אחרת שלא שזה היה רוצה לכוונה בשביל ממונה על כל פניס לפיכך הטעוהו בכוונה ולהעריכה חליצה אחרת **והוא הדין אם היו** יכולין להטעותו בחליצה עצמה בענין שיכוון להתירה בחותה חליצה וכלנרסינן בירושלמי אתא עובדא קומי ר' חייא בר זוחא אמרו לו בני האשה שזאת היתה רוצה לך לדר יבום אלא חלון לה ועקור זיקתך שיהיה יהיו נשואת לך לדר נשואין מן לחלן לה אמרו ליה אי אתי מצא ושמואל לא שרו לה ועלה להא לחמרינן אלא זיל חלון לה שכשיתי המפרשים ז"ל שכל שנפשלה לו כופין אותו לחלון אלא תהיה עגונה וכלאמרינן [לקמן קיג:] ביבמה שנולדה שנאה שנולדה בחיי בעלה שהיו כופין אותו לחלון ואפי' בשוטים וכן משמע מן הירושלמי וכן משמע מפרק בית שמאי גבי [שם] לאמרינן כופין אותו שיחלון והא לאמרינן הכא לחליצה מוטעת כשרה ופטורה ממיון שהתנה למני אמרה משנה הייתי בך היינו לוקין ביבם שאינו הגון לה אי שאין היבום הגון לה כלשמעת בשמעתין [לקמן קג.] אי היו לנוסף ושמיו לבורח מבית הפסורים והיה מעבורת לפניו ואמר טול ליבר והעבירני שאחר כן אינו נותן לו אלא שכרו אבל **אי הגון לה מחייבינן לה** ליתן ללוי לנוסף היה ולפ על גב לבשום שנאי לעלמא לא אמרינן הכי להא הגע עצמך הנותן מתנה לחבירו ע"מ שיתן לו מחתים זו לפ על פי שהחזיק במתנתו אין מחייבין אותו ליתן ותקקייש לו במתנה אלא שם יתן מחתים זו יקקייש לו ושם ילוי תתבטל וכן הנותן נכו על שנאי שם יתן יהא נכו ושם ילוי לא יהא נכו שהם טעמא משום שהמעשה מתבטל כשאינו מקייש שהנאי אבל אחליצה קיימת הוא ליה כשכירות כיון שאין המעשה תלוי בשנאי ושינו לאמרינן בירושלמי אמר רבי מנא שם אמר ע"מ נותנת וכן נראה מדברי רש"י ז"ל הכא למילן שכירות הוא בעי לחיובה אלא שאינו הגון ומצוה רמיא עליה מן התורה בחליצה כעין לנוסף היא ואיכא נמי לא פסיד מידי להא לא חזיא ליה וכל מלי לחתני בהדיה יותר מן הראוי לו שהנאה ופטורה כן הסכימו האחרונים ז"ל והוא לעת הרמב"ן ז"ל וכתב הרב ז"ל למיהא שמעינן למי שהוא חולה וסממנים ביד חבירו סויס כ' והשנה עליו ליתן הרבה בשמיהן מחמת לונס חוליו אין לו אלא סוס למיהן אבל רופא יש לו שכרו משלם שאכמתו מכר לו והיא סוס למיס הרבה וכתב סרישטב"ש ז"ל לאינו מחוור שהרי חייב הוא לטרוח בחכמתו לרפואתו מלין אבכת נופו ואיו בשכר טרחו כפועל בטל או כפי הראוי לו: תנו רבנן חליצה מוטעת כשרה נמו מוטעה פסול **אם היתה מקיימת תנאה לנמי אפשר לו ע"י שליח שהאומר לשנים כתבו ותנו נמו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו הילכך למי לתנאי בני נא ומהני ביה תנאה:** לפי' חליצה למשתמע כשהיא מעושה בלין מיירי לומיל לנמו מעושה כשר למיירי כשהוא מעושה בלין: זימנין כשר וכו'. ונקט רבותא לפי' בנמו שהאומר שהוא לישור כרת אם אמר רוצה אני כשר כיון שמעושה בלין ולפי' בחליצה שהוא לישור קל ויבש שליינו הגון אם לא אמר רוצה אני פסולה וחליצה מעושה בלין כשר פרש"י ז"ל **להיינו כל שאין היבם הגון ונותנת לאמתנא לאבריה ואי לא ילעינן לאטעויי כופין לאחלון וכתב הריטב"א ז"ל אבל לעתנו אין כופין לעולם אלא כשהיא פסולה או על כלן לשונו:** חולצין וכו'. **יבם ויבמה שבאו לפנינו לאחלון ואין אנו מכירין שהוא יבמה נזקקין להם כ"ל וחולצין: וממאנין וכו'. כ"ל נזקקין למיאון ולא"פ שאין מכירין** בהם שזו הקטנה נשואת לזה: **לפיכך. הואיל (ואין) ונזקקין להם ואין מכירין** לותם אין כותבין נמו חליצה עליהם **לחליצה וכמיאון אין כותבין ונותנים להיות ביום לזכות אל"כ מכירין בהם שהם יבם ויבמה והשתא לאין כותבין אל"כ מכירין אי נמי נאו יבמה הוא ליכא חורבא לכל כמה אלית לה נמו חליצה לא נסבו לה: חיישינן לב"ל טועין. אם כתבו לה עליס ראינו שחלצה מפלוני ואפילו לא כתבו ביה ואשתמועינהי חיישינן שמא תרחה נמו זה לב"ל אחר ויסמכו עליו ולא יבדקו אם פלוני זה הכתוב בנמו יבמה הוא** ויקיחוה ויהיו **טועים בהלכה שאין יודעים שחולצין וממאנין אע"פ שאין מכירין** לסבורים שלא יהיו העליס נזמירים את הלבר לכתוב לה נמו אלא א"כ היו מכירין לבשלמא בעלות שיעידו על פה שראו אותה שחלצה או מיאנה **לא יטעו ב"ל** שאחרון כי מילע ילעי שב"ל שראשון חולצין או ממאנין בלא הכרה לבל כשראוין ביבה נמו חליצה מיאה אחרי אלא שהיו העליס נזמירים את הלבר לעשות נמו אלמלי שהכירו: **לפיכך.** הואיל ואין חולצין אלא א"כ מכירין כותבין נמו חליצה **עליס שראו שחלצה יכולין לכתוב לה ולא על פי שאין מכירין לא חייסינן שמא טעו ב"ל בהלכה זו לומר חולצין אף על פי שאין מכירין ושחלצה לה ממי שאינו יבמה.** והלכתא כראשון לאחר אין חולצין אלא א"כ מכירין ולקשה להכא קאמר רבא לאין חוששין לב"ל טועין ואילו בפרק ייש נוחלין (דף קלח:) ילפינן מדרבא לחייסינן לב"ל טועין י"ל לתרוייהו איתנהו להכא קאי לאלפיכך כותבין לומר שהעליס כותבין אף על פי שלא נתברר להם כיצד עשו סליינים לפי שאין חוששין לב"ל טועין והתם קאי לאין חולצין אלא א"כ מכירין משום לקשבר רבא דבי רינא בתר בי דינא **לא דייקי ושמא יבאו ב"ל** לאחרון לטעות לאחר הרחשונים ולומר אלא אלא א"כ הכירו ויסמכו עליהם הראשונים

חלוץ לה חליצה מעליא כי היכי דתשרי לעלמא

ת"ר חליצה מוטעת כשרה גט מוטעה פסול חליצה מעושה פסולה גט מעושה כשר היכי דאמי אילימא דאמר רוצה אני אפילו חליצה נמי אי דלא אמר רוצה אני אפילו גט נמי לא ה"ק חליצה מוטעת לעולם כשרה וגט מוטעה לעולם פסול חליצה מעושה וגט מעושה זמנין כשר וזמנין פסול ולא קשיא הא דאמר רוצה אני והא דלא אמר רוצה אני דתניא (ויקרא א) יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת"ל (ויקרא א) לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני וכן אתה אומר בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני

אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא חולצין אע"פ שאין מכירין וממאנין אע"פ שאין מכירין לפיכך אין כותבין גט חליצה אלא א"כ מכירין ואין כותבין גט מיאון אלא אם כן מכירין חיישינן לב"ד טועין דילמא לא דייקי בתר עדים ורבא דידיה אמר אין חולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה אע"פ שאין מכירין וכותבין גט מיאון אע"פ שאין מכירין ולא חיישינן לב"ד טועין מ"ט דבי דינא בתר בי דינא הוא דלא דייקי אבל בתר עדים

ולפיכך אין חולצין ולא"כ מכירין ור"ת למה אין חולצין וכותבין ומתירין לה על פי שאין מכירין והתנן פרק החומר (לף סג:) קלסתי את בתי ואינו יודע למי קלסתיה וכן אחד ואמר אחי קלסתיה נאמן ואמרינן עלה בגמ' נאמן ליתן נגד לאחין אלמא מוטעין ולא לו ו"ל להתם ליכא למיחש למידי דהא לימת לאחי אחריני ומערער ואמר עליה שהוא קלסה אחרון נאמן וכיון שכן לף היא אין מקלקלת את עצמה לחוספת שמא יבא בעל ויערער לכל הכא אין היכא יכול לקלקלה לכשיבא ויאמר אני הוא מימר אמרי הוא בעצמו הגמלן או אח אחר היה לו שאלן היולכך חוספין שמא כוון לאחר מן העליס כדי לפטרה ושיצאת במקום אחר לפיכך אין חולצין אלא ר"ת מכירין ור"ת בקלוסין נמי ניחוש שמא יהא שמו כשם מי שקלסה כבר וי"ל הרי אמרו אני יוסף בן שמעון הלוין בעיר אחת אין מנדסין נשותיהן אלא **זה בפני זה וגם זה אין** לחוש שמא יעלה הנמנע שמו כשם המקום לכל שלא הוחזק שמו בעיר ל' יום אין כותבין וכל שהוחזק לא חייסינן לרמיות והא דאמרינן אין ממתינים אלא ר"ת מכירין היינו שיכירו האשה ואין ערך שיכירו הבעל שהרי יכולה למלן בבעל בכל מקום שהוא **אבל אם לא** יכירו האשה לפעמים המקלקלי בקטנה זו לקטנה אחרת לומר שמיאנה תחת בעלה ואם מתה בעודה קטנה יוציאו הקרובים נט מיתון זה כלי שירסוף הס: [לף קו:] **מתני' עד היכונגת לו.** שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה חומרים לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכנים קלגה בתוך ביתך: ומהאי דייקי וכבר כתבנוהו בפרק יש נוחלין והלכה כרבא:

מתני' (דף קו:) מצות חליצה בא הוא ויבמתו לב"ד והן נותנין לו עצה ההוגנת לו שנאמר (דברים כ"ה:ח') וקראו לו זקני עירו ודברו אליו והיא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי והוא אומר לא חפצתי לקחתה ובלשון הקדש היו אומרים ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו רוק שנראה לדיינים (דברים כ"ה:ט') וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו עד כאן היו מקרין אותו וכשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עכו וגמר את כל הפרשה הוחזקו להיות מקרין את כל הפרשה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינים ולא מצוה בתלמידים ר' יהודה אומר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל חלוץ הנעל:

גמ' נותנין לו עצה ההוגנת לו מאי עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרים לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכנים קטטה לתוך ביתך:

גרסי' בסנהדרין בפרק שלישי (דף לא:) והיבמה הולכת אחר היבם להתירה א"ר אמי אפי' מטבריא לציפורי שנאמר וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה:

אמר רב יהודה מצות חליצה קוראה וקורא חולצת ורוקקת וקוראה מאי קמ"ל מתניתין היא הא קמ"ל דמצוה הכי ואי אפיך לית לן בה

אמר אביי האי מאן דמקרי גט חליצה לא ליקרייה לדידה לא לחודיה אבה יבמי לחודיה דמשמע אבה יבמי אלא לא אבה יבמי בבת אחת ולא ליקרייה לדידיה לא לחודיה חפצתי לקחתה לחודיה דמשמע חפצתי לקחתה אלא לא חפצתי לקחתה בבת אחת רבא אמר אסוקי מילתא לית לן בה רב אשי אשכחיה קרח לזקני עירו לחמרי בסנהדרי פ"נ (לף לח:) שסיבמה הולכת לחר סיבם להתירה: נמ' ר"ר לחמי לפי מטבריא לנעמי ולף על פי שכ"ל שלא טבריא היה יותר חשוב ולולו בעלמא לחמרינן עכך עכך תרלוף הלך לחר כ"ל יפה שנאמר וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה: **מתני' וכלשון הקדש היו לומרים. כמסכת סוטה נפקא לן בפרק ואלו נאמרין** (לף לב.): בתלמידים. **היוצאים לפני רבן בעת החליצה: נמ' קורחה. מלן יבמי:** וקורח. לא חפצתי: קורחה. ככה יעשה: **למקרי גט חליצה. המקרא את האשה בשעת חליצתה:** לא לחודיה. לפי שמפסיק בין לא לאבה: **מודה רבא בלא אבה.** הוא סלין בלא חפצתי מטעמיה דר' זירא והא דנקט בלא אבה משום שלין לרבן שלא נאמר לילא ולכולן לינן רלוותא לבילה חמיבי על שלמלוה לבל סתמא של לנשים יולעין שם ולרווין לבילה מיקרו: מן מלן **מפני שאין הגט מסורבט לא בעי למכתב כולי פסוקי דקי"ל דאין כותבין ר' תיבות בלא שרטוט מסרבט. גט חליצה וכתיב כולה פרשתא:** לקרינוה **לילה מלן יבמי להקים לאחיו ונו' וכן כולן דקי"ל שלש תיבות למקרא כותבין בלא שרטוט ר' אין כותבין בפ"ק דגיטין (לף ז:):** והא לא ניתנה ליכתב **פרשה בפני עלמה במס' גיטין פרק הניזקין (לף ס:) דקתני אין כותבין מגילה לתינוק להתלמוד בה:** והלכתא כמר זוטרא **לכותבין לא למי לכותב מגילה לתינוק להתלמד בה להתם לאעתא לפרשתא כתיב לה לתיובי כמגילה קטנה וקיס לן תורה חתומה ניתנה לאבל הלי ספירת לבריס הוא ולא בקלוסתיה** ובמקום מלנו סרי:

לרב כהנא דקא מצטער ומקרי לה לא אבה יבמי אמר ליה לא סבר לה מר להא דרבא דאמר אסוקי מילתא לית לן בה אמר ליה מודה רבא בלא אבא יבמי דאסוקי מילתא הוא כר' זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו הכא נמי אם ראוי למיקרייה בבת אחת לא מעבבא קריאתה ואי לא מעכבא:

אמר אביי האי מאן דכתב גיטא דחליצה צריך למכתב הכי אקרינוה לדידה מן מאן יבמי ועד יבמי ואקרינוהי לדידיה מן לא עד לקחתה ואקרינוה לדידה מן ככה ועד חלוץ הנעל מר זוטרא משרטט וכתיב לכולה פרשה מתקיף לה מר בר רב אשי היכי כתיב כולה פרשה והא לא ניתן ליכתב והלכתא כמר זוטרא:

וקלטתו הרוח. לרוח והעבירו שלח בה לפני היכם: ליכה בפניו. כיון שיצא מפיה ליכה בפניו: לכתלי לפיה. שיצא **נמול פניו קולס שיקלטהו הרוח:** תימא. סוס. נרניסתא: תרגיל"ח במעבה הלחמה (מלכים ח ז) מתרגמינן **נרניסתא** לחרעא. והא לחמרינן לכעינן שיהא הרוח בפניו מלכתיב וירקה בפניו מסתברא לשלח קלמר שיהא כנגד פניו אין רוחה אין שלינו רוחה ולפילו סומא חולן לכתחלה ולוקא לבית הוא לבעינן שירחו הרוח מלכתיב לעיני הזקנים והא לתניא בברייתא החולנת מן הסומא חלינתה כשרה בליעבד מסוס סיפא לקתני פסולה נקט שלח שהרמב"ס ז"ל כתב לחין סומא חולן לכתחלה: הללן עלך מנת חליצה פרק שלשה עשר

אמר אביי רוק שקלטתו הרוח ולא כלום הילכך הוא ארוך והיא גוצה וקלטתו הרוח איכא בפניו היא ארוכה והוא גוץ בעינן עד דמטי להדי אפיה והדר אזיל אמר רבא צריכי דייני למיחזי רוקא כד נפיק מפומה דיבמה דכתיב (דברים כה) לעיני הזקנים וירקה (אמר רבא אכלה תומא ורקקה או אכלה גרגישתא ורקקה ולא כלום הוא מ"ט וירקה מעצמה בעינן וליכא):

ונקרא שמו בישראל מצוה בדיינין תניא א"ר יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני רבי טרפון באה יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם ואמרו חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל:

סליק פירקא

סידור חליצה ברישא צריכין בית דין למקבע דוכתא ביממא ועבדין סנדלא דאית ליה עקב ושנאצי ודלא תאפיר בכיתנא ומשוי ליה ברגליה דימינא ומקרו ליבמה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי כלשון הזה בלשון הקדש ומקרו ליבם לא חפצתי לקחתה וצריך יבם לדחוסי רגליה בארעא ואתיא יבמה ושריא שנאצי דסנדלא ושלפא ליה מרגליה ושדיא רוקא על ארעא מפומה קמי יבם וצריכין דיינין למיחזי רוקא כד נפיק מפומה ובתר הכין מקרו לה (דברים כ"ה:ט'-י') ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל וכל דיתבין תמן ענו בתרה חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל תלתא זימני וכד כתב גט חליצה צדיך לסרגוליה במסרגולא ולא בדיותא וצריך למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא ומיחתם עליה תלתא ובלבד שיודעין להקרות:

ודין הוא גט חליצה **ביום** פלוני דהוא יום כדין לירח פלוני דהוא כדין וכדין לבריאת עולם למנינא דרגילנא לממני במתא פלוניתא אנחנו דייני דמקצתנא חתימין לתתא במותב תלתא כחדא הוינא יתבין בבי דינא וסליקת קדמנא פלוניתא בת פלוני ארמלת פלוני והקריבת לקדמנא גברא חד דשמיה פלוני בר פלוני וכן אמרה לנו פלונית דא פלוני בר פלוני אחוהי דפלוני דנא מאבוה הוינא נסיבנא ליה ושכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ירית ומחסין ומקים שמא בישראל לא שבק והדין פלוני אחוהי חזי ליבומי יתי בען רבנן דייני אמרו ליה אי צבי ליבומי יתי ייבם ואי לא ליטלע לי קדמיכון רגליה דימינא ואשרי סיניה מעל רגליה ואירוק באנפוהי ואישתמודענוה לפלונית דא דהויא אינתתיה דפלוני מיתנא ואישתמודענוהי לפלוני דנא דאחוהי דפלוני מאבוהי הוא ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יתה תא יבם ואי לא אטלע לה קדמנא רגלך דימינא ותשרי סינך מעל רגלך ותירוק באנפך ועני ואמר לית אנא צבי ליבומי יתה מיד אקרינוהא לפלונית דא מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי ואף להאי פלוני אקרינא ליה לא חפצתי לקחתה ואטלע לה רגליה דימינא ושרת סיניה מעל רגליה ורקת באפוהי דוקא דאיתחזי לנא מפומה על ארעא ותוב אקרינוה לפלוני דא (דברים כ"ה:ט') ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ותוב אקרינוה (דברים כ"ה:ט') ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ואנחנא דייני וכל דהוו יתבי קמן ענינא בתרה חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל תלתא זימני ומדאתעביד עובדא דנא קדמנא שרינוה לפלונית דא למהך להתנסבא לכל מאן דתציבי ואינש לא ימחה בידה מן יומא דנן ולעלם ובעית מיננא פלונית דא גיטא דחליצותא דנא וכתבנא וחתמנא ויהבנא לה לזכות כדת משה וישראל:

וחתמין תלתא עליה. ולא בעיא לאמתוני בתר חליצה תלתא ירחי אלא שריא לאלתר לאינסובא לכל מאן דבעיא ואין אומר דבריו אלא בעמידה:

מצות יבום **אילו** מאן דשכיב בלא זרעא ואית ליה אחא מן אבוהי דה"ל ישיבה בעולמו כדכתיב (דברים כ"ה:ה') כי ישבו אחים יחדו מחייב איהו ליבומי לאנתתיה וכדבעי ליבומי ליקדיש והדר מיבם דאמר רב מצות יבום מקדש והדר בועל שנאמר (דברים כ"ה:ה') ולקחה לו לאשה ויבמה ומקמי הכי הוה כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשון והשתא תקינו לה רבנן משני שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

כתובת יבום **ביום** פלוני דהוא כדין לירח פלוני וכו' איך פלוני בר פלוני אתא לקדמנא וכן אמר לנא אחי דמן אבא שכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ומורית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק ושבק ההיא איתתא דשמה פלונית בת פלוני דממתא פלונית וחזי לי מדאורייתא ליבומי יתה כדכתיב בספר אורייתא דמשה (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה וצביאת פלונית דא ואתיבמת לפלוני בר פלוני יבמה בדיל לאוקמי שמא בישראל כדכתיב (דברים כ"ה:ו') והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ודין נדוניא די הנעלת פלוניתא דא מבית אבוה לבית יבמה כדין וכדין וכתב לה פלוני לפלונית יבמתיה עשרים וחמשה זוז דחזון לה דהוו כתיבן בכתובתה דכתב לה בעלה קמאה ואוסיף לה מדיליה כדין וכדין וקביל עליה פלוני דנא אחריות ותוספת כתובתא דא ועל ירתיה בתריה ממקרקעי ומטלטלי אפילו מגלימא דעל כתפיה וכו' כדכתבינן בשטרי

[דף קז.] בית שמאי אומרים **אין ממחין.** יקומות שמשיקוס לתמ וחחיס. חלק מן התירוסין: **כבעל. אבל חס תת ולא תחנה בו ונפלה לפני יבם חינה יונאה במיאון חלא תמתין עד שתגדיל ותחלון: אין בנות וכו'. ואפי' מן התירוסין לא תמלן ותתרם לאחר [ותמתן חלא ממחנת בזה ותמתין מליארם לאחר על שתגדיל ויהיו קלוסין גמורין ולא תנא עוד מצני] במיאון: ותמתן. ברחמן ותנשא וכגמ' פריך הא מיהנה ביה חלא זיזענה: נמ' ממחנת למחמרו. לב"ה לחמרי ממחנת ביבם למחמרו ממחנת שחס עשה בה מחמר ממחנת ועוקריתו שלא תהא ערימה גבו למחמרו לאבל חליצה שהיה בשביל זיקה לא** עקרה:

[דף קז:] זיקה לרחמנת רמיא עליה. לסבר רבי חושעיא לכיון דלא מהנה ברחמן בחיים כבר קיימה לנשואין ואינה יכולה לעקרה לאחר מיתתו כלל וכיון שכן זיקת **יבם בעל כרחה** רמיא עלה כמו ביבמה לעלמא להשתא לא תניא למתן בבעל ואין לה רשות לעקור נשואין לאחר מותו זו לעת ר' חושעיא ולימא. חבל עולא אמר ממחנת לה לזיקתו לקשבר יש מיאון ואפי' לאחר מיתה ויכולה לומר רציתי בבעל הרחמן אבל לא נתרציתי לו שזיקתו ליבם ואפי' כשממחנת ליבם סתם הוי מיאון מהאי טעמא והלכתא כעולא כן פסק הריף"ף ז"ל: **שיכולה למתן. בפ"ק בתו קטנה הנשואה לאחיו ולא קבל אביה קלוסי' כגון שהשיאה אביה לאחר תחלה ונתגרשה והיא יתומה בחיי האב ויכולה למתן ולא מיאנה בו ומת:** ערתה חולצת. **שאינה ערת הבת להפטר מסוס ערת ערוה הואיל והבת יכולה למתן ואין נשואיה נמורין:** ולא מקיבמת. **הואיל ולא מיאנה הבת הויא לה הך ערת (ערוה) הבת במקנת:** תמלי **תמתן** הסתם. לכי הלי נוונע שהיא יוצאה לשוק לנפשה כ"ע מודו שיש לנו ללמדה למתן כדי לקיים מצות יבום ואפילו מ"ל שאין מלמדין את הקטנה שתמתן: **ערת ערוה שאני. לחא על גב למאני מיאון לקטנה יבמה בעלמא למיפק בלא חליצה לא מהני לגבי ערוה אם מיאנה בחביה שהוא יבמה למהני ערתה מותרת להתייבם: לתני רמי בר יחזקאל. קטנה שמיאנה בבעל מותרת להנשא לאביו לעקריתינהו לנשואין והויא כאנוסה ומפותה אבל מת בעלה ולא מיאנה בו ומיאנה ביבם חא על גב דנפקא בלא חליצה למאי נשואין קמאי עקרא לפ"ה אסורה לאביו מפני מרחית העין למשעת נפילה לאחי נשואין קמאי למיפל קמי יבם ולאתרוכה מיאון לנפיה נרחית כלתו אל חמיה: הכא נמי. חא על גב דעקרא לנשואי קמאי נרחית ערתה כערת בתו הואיל ואחנו נשואי אחיו בבתו למרמי קמיה.** וכתב הריטב"א ז"ל ומיהו כיון למ"ד הוא שנרחית בשעת נפילה כאשתו אל הרחשון לוקה לקרובי אמת **היא נאסרת אבל לא** לקרובי היבם להה פקעה מיניה בלא כלום אבל הרמב"ם ז"ל כתב שמותרת לאחר הקרובים כמו שהיא מותרת לאחר האחין כשמיאנה בחיי מן היבמין וכתבו עליו לאינו מחוור לטעמא לשריא לאחר האחין היינו משום לאי לחיא נפשה מכולא היתא אלא מזיקתו אל זה ועליין נרחית כאשת אמת והילכך שריא לאחין משום יבום אבל לאחר הקרובין ולאי אסורה כשם שהיא אסורה לאב ונכולה מזו כתב הריף"ף ז"ל לקמן שהממחנת באחי אמו אסורה לו משום שנרחית בשעת מיתה כאשת אחי אמו ואע"פ שאינה לזה אלא אניה של לבריסם וכ"ש לאחר הקרובים שהיא ערוה לשם לבר תורה וכ"כ בעל הלכות ז"ל כלברי הריף"ף אע"פ שיש מי שנראה לו שאין ראיה מאשת אחי אמו : **מיאנה. היבמה בחחד מן האחין יבמין אסורה לכולן** לסבר רבא כל שמיאנה ביבם לריעיה ולאי אסורה מפני שכיון שלא מיאנה בבעל נרחית כאילו נשואי הבעל קיימין אלא שעוקרת זיקתו של יבם **והויא לה נביה כאחת אח** שלא במקום מצוה וכיון שאסורה לו מפני טעם זה הרי המיאון בטל שאוסרת לכל היבמין שאם **נתן לה האחד נטו פסלה על כולן:** ושמואל וכו'. משום לסבר לכיון שאף הוא אינו נאסר אלא **מפני מרחית העין** אין נגו לזון בזה אלא כיבמה שמותרת בזה היבם אלא הני רוצה ובזה איני רוצה והיינו הא באחוך דעינא אלא לחיא נפשה מכולא ביתא ופסק הרי"ף ז"ל להלכתא כוותיה דשמואל דקאי רבי יוחנן כוותיה דכי אתא רבין אמר משמיה דר' יוחנן מיאנה ולא נו אין הלכתא כשמע למהני מיאון לחני זיקה: הלכתא כאותו שנוג. כתב רבינו חננאל ז"ל לוקה ליעבד לאבל לא לכתחלה ולייק מלקתני מכאיהן ס"מ ליעבד אמרו על כאן וכתב הריטב"א ז"ל מלברייו נראה לאפילו ליעבד לוקה בשניס לאבל בפני לאחר אפילו ליעבד לא ואין נראה כן מלברי רש"י ז"ל **שפירש לקמן [דף קח.] אפילו שנרה בעלה אלא חנוני אין לך מיאון גדול מזה.** כלומר לחלמא **אפילו בפני לאחר מיאונה מיאון** עכ"ל:

כתובות דעלמא:

סליק סדר חליצה

(דף קז.) **בית** שמאי אומרים אין ממאנין אלא ארוסות ובה"א ארוסות ונשואות בש"א בבעל ובה"א בבעל וביבם בש"א בפניו ובה"א בפניו ושלא בפניו בש"א בב"ד ובה"א בב"ד ושלא בב"ד אמרו ב"ה לב"ש ממאנת והיא קטנה אפילו ד' או ה' פעמים אמרו להן ב"ש אין בנות ישראל הפקר אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנשא:

גמ' אמר ר' הושעיא ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו לומר דאע"ג דממאנת למאמרו ולא בעיא גיטא צריכה חליצה לזיקתו מ"ט מאמר וביאה (דף קז:) דאיהו עבד בה מציא עקרה זיקה דרחמנא רמא עלה לא מציא עקרה עולא אמר ממאנת אף לזיקתו ולא בעיא חליצה מ"ט נשואין קמאין קא עקרה והלכת' כותיה איתיביה רבא לעולא כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת אמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנשואין קמאין ותתיבם צרתה ופריק צרת ערוה שאני דתני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו עבד בה מציא עקרה זיקה דרחמנא רמא עלה לא מציא עקרה עולא אמר ממאנת אף לזיקתו ולא בעיא חליצה מ"ט נשואין קמאין קא עקרה והלכת' כותיה איתיביה רבא לעולא כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת אמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנשואין קמאין ותתיבם צרתה ופריק צרת ערוה שאני דתני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו אלמא בשעת נפילה נראית כצרת בתו והלכתא כעולא א"ר מיאנה בזה אסורה לאחיו מידי דהוה אבעלת הגט בעלת הגט לאו כיון דאיתסרה לה לחד איתסרה לכולהו הכא נמי לא שנא ושמואל אמר מיאנה בזה מותרת לאחיו ולא דמיא לבעלת הגט בעלת הגט הוא דקא דחי לה הכא איהי קא דחיא (* ג' ד"ת נפשה) [ליה] דקא אמרה ליה לא רעינא בך ולא צבינא בך בך הוא דלא רעינא הא באחיך רעינא והלכתא כשמואל דקאי ר' יוחנן כותיה דכי אתא רבין א"ר יוחנן מיאנה בזה מותרת לאחיו וכן הלכתא:

יום קכד

בית שמאי אומרים בפניו כו' עד כאן לא קאמרי בית הלל אלא דלא בעינן מומחין אבל שלשה בעינן דתנן החליצה והמיאונין בשלשה ותניא נמי הכי מיאון בית שמאי אומרים בבית דין ובית הלל אומרים בבית דין

ושלא בבית דין אלו ואלו מודים שצריך שלשה ר' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר ברבי שמעון מכשירין בשנים אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה כאותו הזוג:

מתני' אי זו היא קטנה שצריכה למאן כל שהשיאתה אמה או אחיה לדעתה השיאוה שלא לדעתה אינה צריכה למאן ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למאן ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא במפותה בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה:

גמ' אמר רב יהודה ואמרי לה במתניתא תנא בראשונה היו כותבין גט מיאון לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא להתנסבא ליה כיון דחזו דקא נפיש דיבורא אמרי (דף קח.) אתי לאיחלופי בגיטא תקינו הכי ביום פלוני מיאנה פלוניתא בת פלוני בפלוני בן פלוני באנפנא

תנו רבנן אי זהו מיאון כל שאמרה אי אפשי בפלוני בעלי אי אפשי בקדושיו שקדשוני אמי ואחי יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו הושיבה באפריון והוליכוה מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהן ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו שיגרה בעלה אצל חנוני להביא לו חפץ משלו והלכה והביאה החפץ משלו ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה:

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קדושיה אינה צריכה למאן כלומר כמי שלא נתקדשה דמיא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס תנא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונשאת משום רבי יהודה בן בתירה אמרו נשואיה הן הן מיאוניה איבעיא להו עמדה ונתקדשה מאי תא שמע דתניא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה משום רבי יהודה בן בתירה אמרו קדושיה הן הן מיאוניה והלכתא כר' יהודה בן בתירה ואפילו

מתני' שהשזירוה לעצמה. ירושלמי לי זהו לעצמה עבדין לה ננון ומלבשין לה קוזמרין ומכרין לה זה שלא לעצמה עבדין לה ננון ומלבשין להקוזמרין ולא מכרין לה נבר: ויש שפרשו לעצמה כצת עשר כצת י"ל שלא לעצמה כצת חמש כצת ו': לויה צריכה למאן. פירש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה שלו לויה צריכה מיאון בפני שניים לבל תלך ותנשא ויעשה מה שתרצה וכתבו עליו ז"ל שאין פירושו מחוור לנשואין הן הן מיאונין כלומר בגמרא [לקמן קח.] ורבינו חננאל פירש מלקמיה רבי חנינא בן אנטיגנוס כל שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למאן שמע מינה לכפנויה היא ואם לא נבעלה כלל צריך לעולמא ואפילו נבעלה לחי לא תימא הכי אלא בין רבי חנינא בן אנטיגנוס לרבי יהושע בן בתירא לקמיה רב יהושע אמר שמואל בתרוייהו הלכה כמותו. הגה הוקשה לו ז"ל קושיא זו לומר לפיזו לעיל בקטנה שנתקלקלה ונתייפה מיאונין הן כלומר כשרצה יהושע בן בתירא ומיאנו כדרב יהושע אמר ז"ל מה שכתב עליו הרמב"ם ז"ל שקלקל מתני דרבינו לומר לכפנויה היא ואפילו נבעלה תחתיו ולא בעל לין לי רואה הכרח בדבר זה לפי שיש לפרש לויה צריכה למאן דלקמיה לומר שאם מתה אינו יורשה ואינו מטמא לה ואינו זכאי במציאתה ובהפרת נדריה וכענין שאמר רבי לעיזר בכל קטנה וזה פירוש נכון ולפשר לרבי חנינא בן אנטיגנוס לפ הקטנה שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה יוצאת בכלי מיאון במיאון לויה צריכה מיאון אלא **לדקאמר אינו אלא** לדברים אלו בלבד כמו שכתבתי ולרבי לעיזר נמי דמתניתין בנמרא דפליגי לדידיה בכלי לא תיפוק ליה אלא מדרבי חנינא בן אנטיגנוס לדברים אלו בלבד ולרבי ר' לעיזר בין יכולה לשמור צריכה מיאון ולרבי לעיזר בין יכולה בין אינה יכולה לא עשו כלום ומיהו בכלי לא נפקי כולהו ע"כ: עלה דהא מתני' לתנן שהשזירוה ולא תנן שקלקלה כתב תשובת ה"ר יהודה ברבי ברזילי לריע"ף ז"ל לקושטנטין קטנה אינם כלום ואין קידושי מיאונין אלא לאחר הנשואין ואז צריכה למאן לבא בקידושין לחוליין יהו צריכה מיאון והקשו עליו הא תנן אין

צריכה למאן על כל פנים לפילו היתה סכלה ביותר ופחות מסם חינה צריכה למאן ואפי' היא יודעת על כאן בחלוסי הרשב"ץ ז"ל והריטב"ץ תירץ לפי הפירוש הראשון דהכא קאי אריש אנתקלקלה על ידי אחיה ולכבי סני לה כשהניע שיודעת להשחין בין קלוסיה ובכר אחר והשיא לאחת כשנתקלקלה על ידי עצמה וכעינן שתהיה כפעוטות: לפילו בנשואין לקטנה. לא מבעיא למימר לס חינה אלא אפילו אם רצתה של ראשון לעיל אלא אפילו נשאת לראשון סני בהאי מיאון הכל שתמרנו לעיל אלא אפילו נשאת לראשון סני בהאי מיאון קל שבכלם קלוסיה מאחר ואמרינן אין לך מיאון גדול מזה: בעלה זכאי וכו'. **ורבנן אפקרוה נכיה והפקר ב"ד היה הפקר** ריי"ף ז"ל פסק הלכתא כרבי יהושע כלשונכם בכתובות פרק אלמנה ניזונית בשמעתא דרב תני קטנה יוצאה בגט וכו' ואמרינן לימא כתנאי ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה כו' ורבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום וכו' ואמרינן אליבא דרבי אליעזר כ"ע לא פליגי כלומר דלית הלכתא כוותיה אלא כי פליגי אליבא דרבי יהושע ורב עד כאן לא קאמר ר' והושע התם אלא מדידה לדידיה אבל מדידיה לדידה לא ושמעינן מינה דבין לרב ובין לשמואל הא דרבי אליעזר ליתא

בנשואין דקמא:

ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא כמפותה כו':

תניא ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואינו מטמא לה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון רבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום ובעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון

והלכתא כרבי יהושע חדא דרבי אליעזר ור' יהושע הלכה כרבי יהושע ועוד דרב ושמואל תרוייהו דחו לה להא דרבי אליעזר וסברי להא דרבי יהושע דגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונת (כתובות דף ק:) רב תאני קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תאני ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת חלס לא לאסתו וכו' ותקו לסו כ"ס וכ"ה בחלק שיטתא למעשה קטנה כלום וכעלה יורשה לא כרבי אליעזר ותנן נמי בניטין פרק שניזקין (דף נה.) העיד רבי יוחנן בן נוגנגל על החרשת וכו' ועל קטנה כת ישראל שאוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ושמעינן מהני כולהו דקטנה שלא מיאנה בעלה יורשה וכן הלכה:

מתני' הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה ומיאנה בו ונשאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונשאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה אסורה לחזור לו (דף קח:) זה הכלל גט אחר מיאון אסורה לחזור לו מיאון אחר גט מותרת לחזור לו הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאת ממנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו:

כל שיעלה ממנו בגט לסורה לחזור לו. לע"פ שיעלה מסל לחברו במיחון לא בטליה לניטוח ליליה כלחמרי' בגמ' למיחון ליליה מבטל לניטוח ליליה [מיחון] לחבריה לא מבטל לניטוח ליליה שחילו היה מבטלו חייסינן שמא יפתה אותה בעלה שתמחל לו ותחזור לחלו בשכבר היתה לפתו ומכרת בקריעותיו וברמיזותיו לפיכך לחמרינן שכיון שיעלה ממנו בגט שוב לא תחזור במיחון לחבריה ולפ על גב למילוקא לריפא מסמע למיחון **לחבריה מבטל לניטוח ליליה** מלקתני ופתח לחר ונתלמנה לו נתגרסה לסורה לחזור לו למעט טעמא לנתלמנה לו נתגרסה לא מיחון מותרת לחזור לו לגלמי **לחי מיחון לחבריה ומבטל לניטוח ליליה מיהו לא** שבקינן פשוטא לסיפא מסוס ליוקא לריפא וכן פסק הריא"ף ז"ל למיחון לחבריה כיון [לא] מבטל לניטוח ליליה כיון למכרת בקריעותיו וברמיזותיו וכלחמרן וכגמ' מקשה למהאי טעמא נמי הוה **לן למימר לא ליתי מיחון ליליה לבטול** גט ליליה להא לחי לפתותה לחר שיכולה לחזור לחלו ויוציאנה מבעלה שהיא עכשיו תחתיו שע"י פתויו תמחל לו ופריך הא שכשה ולא לשכשה כלומר **שהרי לחר גירושין החזירה ולא היה יכול לפיסה שהעמוד עמו שהרי מיאנה בו הילכך ליכא למיחש לשכושיה וכן כל היוצאת במיחון לא חייסינן לשיושפ לשמתמא פייסה כי הות נזיפ שלא תמחל ולא ליפיים לכל כי נשאת לאחר מתוך גט הולך ומפייסה לאחר מהחרט אני בגירושין והיא לוהבתו שהרי על כרחה יצאה ממנו הלכך הלרא וממחלת בשני:** גמ' הכי פסיק הריא"ף ז"ל והכי מסקינן למילתא לפה על גב דגט לטעמא לנבי בעל שסורה לחזור לחר מיחון לחבריה מפני שמכרת בקריעותיו וברמיזותיו מה שאין כומר כן בלחי וא"כ מן הלין הוה לן למימר שמותרת לו להה לאו גרושת לחיו היא למיחון לחבריה בטוליה וטעמא לפתוי נמי ליכא למימר ביה שהרי חינה מכרת בקריעותיו

גמ' הא מתני' אקשינן רישא אסיפא דקתני רישא מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונשאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה אסורה לחזור לו טעמא דנתאלמנה או נתגרשה הא מיאנה מותרת לחזור לו אלמא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה וקתני סיפא הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו אלמא לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה

ופריק רבי אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו ועולא אמר כגון ששילשה בגיטין דמחזיא כגדולה ומשום הכי לא אתי מיאון דחבריה ומבטיל גיטא דידיה ומאן * בס"י תנאי דאמר ר"א ת"ק ור' ישמעאל בר"י דאמר כו' תנא [אמר רבי אלעזר בר אידי רב ורבי] ישמעאל ברבי יוסי היא דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב (איכה ה':ד') מימינו בכסף שתינו בשעת הסכנה נתבקשה הלכה זו הרי שיצאת מראשון בגט ומשני במיאון מהו שתחזור לראשון שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז ובא ושאל את רבי עקיבא בבית האסורין ואסר ואת ר' יהודה בן בתירה בנציבין ואסר א"ר ישמעאל בר' יוסי לא לזו הוצרכנו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כ"ש ברם כך היתה שאלה הרי שהיתה אשת אחי אמו שהיא שניה לו ונשאה אחיו מאביו ומת מהו שתמאן עכשיו לעקור נישואין הראשונים ותתיבם צרתה יש מיאון לאחר מיתה במקום מצוה או לא שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז ובא ושאל את ר' עקיבא בבית האסורין ואסר ואת רבי יהודה בן בתירה בנציבין ואסר פירוש ואע"ג דקי"ל דיש מיאון לאחר מיתה הכא בשנייה לא דהא בתו לא ממאנת לאחר מיתה ותתיבם צרתה משום דרמי בר יחזקאל ה"נ אי שדייה להאי שניה למאן אחר מיתה אתו למישרא צרת בתו וסוגין [דשמעתא] דמיאון דידיה מבטל גיטא דידיה אבל מיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה כיון דמכרת בקריצותיו וברמיזותיו אזיל משביש לה ועביד לה דממאנת ביה בחבריה ומהדר לה איהו הילכך לא אתי מיאון דחבריה ומבטיל גיטא דידיה:

הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה כו' זה הכלל כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו:

אמר רב יצחק בר אשיאן אמר רב כשם שאסורה לו כך אסורה לאחיו ואף על גב דאיהו הוא דמכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אבל אחיו אינה מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אפילו הכי גזרה אחיו אטו הוא וכן הלכה:

מתני' המגרש את אשתו והחזירה מותרת ליבם (דף קט.) ורבי אלעזר אוסר וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם וכרמיזותיו שלא היתה לפתו מעולם לפ"ה לסורה לו לנזרינן לחיו של בעל לפתו בעל לפי לא הא לא קיימא הא: **בשעת הסכנה.** שנזרו נזירה **שלא יעסקו בתורה: לפת לחי לחו.** שנפתת לו יתומה קטנה ונפתה לחיו מלביו ומת בלא בניס: והיל שניה לו. לפתת לחי הלפ **שניה מל"ם נזירה מפוס לחי הלפ שהיל ערוה:** [לף קט.] נפוקין הרלפוניס. **שלא תהא שניה לו: ותתיבם [ערתה]. לפל בלישות לערוה כנון לפת לחיו מלמו שהיתה קטנה ומת לחיו** זה **ונפתה לחיו מלביו פשיטא לן לגא לחי מיחון ללחר מיתה למפרי ערוה** ליבמי: בל' מלות זוז. ז"ם הכתוב מימינו בכסף שתינו. כלומר **ע"י שכירות למלנו:** (לפת. ול"ת ל"כ לסבירל להו לר' עקיבל ור' יהולה שלין מיחון לחר מיתה תקפה לעולם לחמר לעיל [לף קז:] שממלת לזיקתו ועקרה לנפוקין קמלי י"ל לטעמל הכל כלפרקין לעיל לבשעת מיתה נרלית כללתו ה"נ נרלית כלפת לחי למו ולי שרית לה לתו למפרי ערת בתו. כן תירן הריי"ף ז"ל: **מתני' מותרת ליבם. ולא לחמרינן נפוקין הרלפוניס מפילין לפני יבם ויבמ נלמלים עליו מלותם נפוקין בשעה שנרשה לחיו ויוליא לה גרושת לחיו: ור' לליעזר לוסר. מפרש טעמל בגמ': וכן המגרש וכו'.** יתומה **קטנה שלמה ולחיה הפילוה והלזירה בין בקטנותה [בין] משגליה מותרת ליבם כלחמרן למיתה מפלת ובשעת מיתה היתה לפתו: שהפילוה לביה ונתגרשה. בקטנותה וקבל לביה ניטה כלחמרינן בפ' נערה שנתפתתה** (לף מנ:) **והרי היל מכלן ולילך כיתומה לענין קלושין לף על פי שלביה חי לשוב לין לו כח לקבל קלושיה כלחמרינן התם למשנתת שוב לין לביה רשות בה:** והלזירה: בקטנותה: **לסורה ליבם. לם בקטנותה מת ולפי' לרבנן לגרושין גרושין גמורין ולין מזיקה מזיק גמורה לקלושי חזרה לינן כלום הוליל ופקע זכות לב והיל לין לה יל הויל לה כגרושה ועומלת:**

גמ' מ"ט דרבי לנעזר. שמסרה ליבם לחר שמחזירה והלה כיון **למיתה מפלת וחסתו** נמורה היא למה לו שמייבם לה לחיות: לטו יתומה. כלומר שמשיאה **לאביה כשהיא קטנה** ונתגרשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה ונגלה לטו לרבי לנעזר דאע"ג דקיומין שהחזירה כשהיא קטנה ומיבעיא ליה מהיכא נפקא לן דגרושה נמורין ואין חוזרת חזרה נמורה הילכך נזר גלוי שנתגרשה והחזירה לטו דה"ל לתרוייהו כשעת נפילה גלוי וידוע ונגלה לטו גלוי מיתלפא: **פשיטא. להוליל** ואין **לאביה רשות בה והיא קטנה** אין **חוזרת חזרה והרי היא בגירושיה אלא לרבי תני במתני' לחסמוכין לטעמא דקמייתא מפני החי:** בל"ח. לחכמים מולים : כשהיא **קטנה (ואין כח לו לאביה ולא לה לקדשה ומת כשהיא קטנה) לא בעלה משגלה לתהוי ביאה משגלה קלושין: וגלה לנלו.** לחכרינן **מתם ביאה דאשונה משגלה קלושין הן: מפני רבי לנעזר וכו'.** ומלקתני **לעיל ומולים חכמים לרבי לנעזר ביתומה בחיי החב לחמא ליירי בה רבי לנעזר וטעמא בלחרנייתא מפני הי: נרחה** מהו. למפשא את הגולה ונרפא והחזירה לר' לנעזר שמוסר לותה ליבם לטו יתומה כלחמרן נרחה את גולה זו שחזרה מפו שתתייבם מי נזר נמי רבי לנעזר בנרחה שתחלון ולא תתייבם לו לא: **היא חולנת.** היא עלמה לותה שחזרה חולנת ולא מתייבמת מפני שנרחה לבל נרחה רעה חולן רעה מייבם ותפטר היא ונפטרה לף נרחה לבל נרחה רעה חולן רעה מייבם ותפטר היא וכתבו הרבה מן המפרשים ז"ל שנרחין לבריו שלין זה לנלו בגולה לר"י לפיל נופה נזרה לבל הנופת הקטנה שמשיאה לביה ונרפא והחזירה **שהיא לסבורה ליבם מן התורה** מפני שנרושים נירושין נמורין (ואין חוזרת נמורה) נרחה נמי לסבורה וחולנת ולא מתייבמת לחלל נזירה היא לבל הרב לנפשי ז"ל כתב להוא לפיל במחזיר את הקטנה יתומה שנרחה לו חולנת לו מתייבמת לרבנן והרשב"ן ז"ל כתב טעם לדברי רבינו ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל לולאי לרבי לנעזר ליכא למנזר נרת היתומה לטו היא משום דקסבר שלין **לחם יולע שלין קילושי קטנה כלום** והילכך לי שריית ליה בנרחה לטו ליבומי היא נופה לבל לרבנן ליכא למיחש למילי דהא לגילוסו לין לחם טועה בקילושי קטנה והילכך לי נגלה לנלו ובעל **לחם יולע שלין קילושי קטנה כלום ונמר ובעל נשם קילושין ולפי' היא** נוף' שריית לחלין לסמכינן בהא וכ"ם לגלי נזרינן **נרחה** לטו **היא** ולי **עליין קטנה היא** כ"ע **ילעי שלין קילושי קטנה כלום** ונירושים נרושין נמורין ולין חוזרת חזרה נמורה הילכך נרחה מקיבמת כדברי הרי"ף ז"ל ובירושלמי דבו המתירין נ"כ: **מתני' תנא מפום וכו'. ופטורה מחליצה ומיבום: של גלולה.** לפני בעל **הקטנה זיקה של גלולה שהיא מן התורה לוסרת קטנה עליו לנשואיה מלרבנן** ולא **חליצי לחפקועי זיקה לחורייתא והויא לה לחות זקוקתו ומה יעשה:** **רבי לנעזר לומר מלמדין הקטנה שתמלן בו. ותעקור נשואיה** ולא ינרש הקטנה לא יוכל ליבם **לת הגלולה משום לחות נרושה** ולא יחלון **לגלולה** לא **יוכל לקייים הקטנה משום לחות חלוצה וייבם מיבם לת הגלולה: ר"ג לומר. לין זיקתה לוסרת לת זו לר"ג סבר לין זיקה כלומר לא לחימא זיקה בפרק ר"ג [לף נא.] הילכך לם מלנה מלנה ותתיבם גלולה ולם לאו תמתין קטנה לנלו על שתגדיל וייבם נשואיה נמורין ותנא הלזו משום לחות לשה: לי לו. לוי לו: מוציא לת לשתו בגט. ולין מלמלין לותה למלן כלחמרי' בגמ' ליתרחך ללם מן המיאונים ומיתב נמי לא יתבא תותיה לקסבר יש לה זיקה לגא תנא בגט וזו לא תתיבם משום לחות נרושה לגא תנא בחליצה:** נמ' הא לחמר רב לוסף ערוכה נטו מפני לוקימנא בגמרא כשבעלה הרלשון לחר שגלה לנלו קודם שנפלת לנחר בועל קלושין הרלשונים הוא ובכריתא תיובתא דשמואל דתניין המקדש לת הקטנה קלושי תלויין ותלמודא מפרש לה בתרי גווני לו לומר קילושי תלויין על שתהיה גלולה ולו נמרי הקלושין לסוף ליה בשעה שנתן לה כסף קילושי כלילו התנה עמה הרי לת מקודשת לי לחר גלות וכלושתה שמעינן הרי לת מקודשת לי לחר ל' יום שלם לא חזרה לה בתוך ל' יום שהיא מקודשת לו לוולייתא לחר ל' יום לף על פי שנתלכלו המעות משום שנשחר עליה שעבוד הליגר והכא נמי כיון לתקינו רבנן נשואין הרי היא משתעבדת בכסף קילושי ולפיכך כשגלה גלוי קילושי בהדה לבר תורה הרי היא מקודשת נמורה לרלשון ולם כן לינה ערוכה נטו מפני לו רונה לומר תלויין לחי בעל לחר שגלה הרי **היא לשתו נמורה** ולא תפסי בה קילושי שני כלל ולי לא בעל [תפסי] ונריכה נטו מפני ול"ש הא לשמולא לחמר על לעת קילושין הרלשונים הוא בועל ליתא לקי"ל כרב והיכא לגא בעל משגלה נריכה נטו מזה ומזה לם נתקדשה לחר מספקא לבל בעל לינה נריכה נטו מפני וי"ל לקולא כשנתקדשה שלא בפני הרלשון לבל לם קבלה קילושין בפני הרלשון [נריכה נטו מפני] לבל שפשטה יהא כפני בעלה לקבל קילושין (ניטין לף פט:) הוה לה כלומרת לבעלה נרשתני לחמר רב המנונא שהיא נאמנת ומיהו יש מחלוקין לשאני הכא שהיא שבורה **שלין קילושי הרלשון כלום** כיון שקילושיה מתחלה הוו קילושי ספק והויא כלילו היא ממאנת בו והרי עכשיו לינה יכולה למחל ופלוגתא דרבוותא ז"ל היכא שלא בעלה לחר שגלה לם יכולה למחל לם נאו לף על פי שבפרק בא סיימן [לף נב.] נמטו ונמרו שלין הבת ממאנת משהבילה לף על פי ערוכות והרי"ף ז"ל כתב לקטנה שלא מיאנה ונגלילה לף על פי

ורבי אלעזר אוסר קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה יתומה בחיי האב והחזירה אסורה ליבם:

גמ' מאי טעמא דר' אלעזר דגזר הני אטו יתומה בחיי האב וקיימא לן כרבנן תניא מודים חכמים לרבי אלעזר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה יתומה בחיי האב והחזירה שאסורה ליבם מפני שגירושיה גירושין גמורין ואין חזרתה חזרה בד"א בזמן שגירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה או שגירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת או חולצת או מתיבמת משום ר' אלעזר אמרו חולצת ולא מתיבמת בעא מיניה רבא מרב נחמן צרתה מה היא ומסקנא צרתה או חולצת או מתיבמת והוא הדין לצרתה של יתומה בחיי האב לרבנן:

מתני' שני אחין נשואין שתי אחיות יתומות קטנות ומת בעלה של אחת מהם תצא משום אחות אשה וכן שתי חרשות גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה יוצאה משום אחות אשה מת בעלה של גדולה ר' אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו רבן גמליאל אומר אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה רבי יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה:

גמ' (דף קי.) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי

שלא נבעלה לאחר שנולדה חיטה יוצאה במיאון ולא צריכה גט מדרבנן וכיון דמדרבנן הוא לצריכה גט ממנו ומסתברא לן שאם [הסני] לכונסה מצרכה רחמנן ונוסף שני אבל מגרש שני ונוסף רחמנן לן לילמא לחו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין וכתב הריטב"ץ ז"ל בשם רבו ז"ל דלזקוקי נתקשה לאבל נשאת כיון דליכא טרך נשואין בהני דשני דמלאורייתא הוי נשואין ובעיא גט נמור מלאורייתא מקלקל' כי"נ לבר [למחלפא] בהאשה שהלך בעלה למדינת הים והלכה ונשאת לאחר לכיון לנשואין דשני מלאורייתא ולאי קנסינן והא לאמר רב צריכה גט משני היינו משום שנשאת לו לשני מרצונה מתחלה ועל סוף לאבל היכא שלא נתרצתה לו מתחלה לף על גב שנתרצתה לו בסוף לא הוו קלוסין להא הכא מקשינן לה בגמרא [לף קי.] לרב וסבר רב כי בעל אין לא בעל לא והא היא עובדא דהוה בגרש לחקליה כשיתה קטנה ונגלה ונתבוה לאי כורסיה ונתנה לחבירתן וחטפה חיניה ורב לא לגרשה ניחא מבתרא ופריך רב להתם הוא עשה שלא כהונן לפיכך עשו לו שלא כהונן ולפקעינהו רבנן לקלוסיה חיניה ופרש"י ז"ל הוא עשה שלא כהונן לרבנן **לחמי החוטף לאחר מבעלה לא ליהוו** קלוסין ויש כח ביד חכמים לכל דמקלקי לתעתי לרבנן מקלקי **להא כלת משה ויסרילא** קאמר ומיהו אליעזר וכן א"ר אלעזר הלכה כר' אליעזר:

(דף קט:) איתמר קטנה שלא מיאנה והגדילה ועמדה ונשאת רב אמר אינה צריכה גט משני ושמואל אמר צריכה גט משני ואוקימנא להא דאמר רב אינה צריכה גט משני כשבעלה הראשון אחר שגדלה אצלו אבל אם לא בעלה אחר שגדלה אצלו קדושי קטנה ולא כלום הוא וצריכה גט משני ושמואל סבר אף על גב דבעלה אחר שגדלה צריכה גט משני שכל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל ואותבינן עליה דרב מהא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מאי קידושיה תלויין לאו דכי גדלה בהדה ואע"ג דלא בעל ופריק לה מילתא דקטנה מיתלא תליא וקיימא אי בעל אין ואי לא בעל לא

ולא איפסקא הכא הלכתא בהדיא וחזינן מאן דכתב דהא מילתא ספיקא היא ועבדינן בה לחומרא דהא תניא המקדש את הקטנה קידושיה תלוין ואע"ג דשנינן לה אשינויא לא סמכינן ואי לא בעל [* גי' ד"ת משגדלה] ונתקדשה לאחר צריכה גט מזה ומזה

והאי סברא מעליא הוא דגרסינן בהדיא בפרק יוצא דופן (נידה דף מו.) בענין שתי שערות של בת אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי היכא דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהויא ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא * בס"י הגי' כגון כיון דקדיש ובעל תוך זמן (* ד"ת מ"ז. אבל קדיש תוך זמן) ולא בעל אחר זמן [* גי' ד"ת לא] חיישינן שמא נשרו אבל בדקינן לה אי איתיאת שתי שערות אמרינן גדולה היא ולא ממאנה ואי לא אשכחן שתי שערות אמרינן עדיין קטנה היא ותצא במיאון משום דנשואי קטנה מדרבנן הוא והוה ליה ספיקא דרבנן לקולא ושמעינן מינה דקטנה שלא מיאנה והגדילה אע"פ שלא נבעלה לאחר שגדלה אינה יוצאה במיאון אלא צריכה גט מדרבנן וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפשי בה קדושי שני וצריכה ממנו גט

ומסתבדא לן שאם רצה השני לכנסה מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא כי ההיא דגרסינן בגיטין בפרק המגרש את אשתו (גיטין דף פט:) לא מצאו דבר על בוריו מה הוא אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא גזירה דילמא אתו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין והא נמי כיוצא בה ודוקא היכא דלא בא עליה קודם גירושי ראשון

אבל בא עליה קודם גירושי ראשון אסורה לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו דהויא לה כאשה שהלך בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה אבל ממזר לית בה דנישואי דרבנן נינהו ולאו נישואי תורה

והיכא דבעל לאחר שגדלה קנאה קנין גמור מדאורייתא ואינה צריכה גט משני כרב וליתא דשמואל דאמר כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל והא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מכל מקום הויא תיובתא לשמואל:

מתני' (דף קי.) מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת בי‍אתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה וכן שתי חרשות קטנה וחרשת אין בי‍את אחת מהן פוטרת צרתה פקחת וחרשת בי‍את הפקחת פוטרת את החרשת ואין בי‍את החרשת פוטרת את הפקחת גדולה וקטנה בי‍את הגדולה פוטרת את הקטנה ואין בי‍את הקטנה פוטרת את הגדולה:

גמ' וכן שתי חרשות וחרשת בת חליצה היא והתנן חרש שנחלץ וחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אמר רב גידל אמר רב כי קתני וכן שתי חרשות אביאה אבל חרשת ודאי לאו בת חליצה היא:

כיצד התרתן. **לקטנה וחרשת הוחיל ואין החלת פוטרת צרתה וחרשת נלו בת חליצה היא לנפקי תרוייהו בחליצה ואי מייבם לה וחלין לקטנה כשתגדיל מיפסלה קמייתא לקט ליה בלא יבנה להא ביאה לחרשת לא לחיל זיקה לניחא לין לחרייה כלום: כותם את החרשת וכו'. לחליצת קטנה פסלה לה עליה:** לחרשת קנויה במקנת ומשוירת קטנה קנויה ואינה קנויה. כלומר **ספק קנויה כולה ספק אינה קנויה כלו לכשתיבין קנויות ומשוירות ליכא למימר למתניתין שמעינן לה לר"כ תפטר חלק בביאה לחברתה ושתיהן ספק נמי ליכא מלקתני סיפא למתניתין בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת פסל את הקטנה (בא יבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה פסל את החרשת) ואי שתיהן ספק קמייתא תיתב נביה ממ"נ להא לחרונה לא פסלה לה עליה לאי שתיהן קנויות לין לחרונה פוסלת את הראשונה לאין לחר ביאה כלום ואם זו (קנויה) וזו אינה קנויה אינן ערות זו לזו תלת חלק קנויה ומשוירת וחלת ספק ומלרך שמעינן לחרשת היא הקנויה ומשוירת וקטנה ספק ומ"ש תנא תרשת בנטו לימלא קטנה קנויה היא לנמרי ועליפא מחרשת ופסלה לה חליצתה עליה** ומיהו לענין **הלכה קיימא לן כרבי אלעזר לחמר מלמדין את הקטנה** שתמלן בו ומיבם לה לחרשת: מתני' מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת בא יבם על הראשונה וחזר ובא על השניה לא פסלה לה אבל אחיו על הראשונה וכן שתי חרשות: קטנה וחרשת בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת אי אבל אחיו על החרשת פסל את הקטנה בא יבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה פסל את החרשת: פקחת וחרשת בא יבם על פקחת וחזר ובא על החרשת לא פסל את הפקחת בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפקחת פסל את החרשת: גדולה וקטנה בא יבם על הגדולה וחזר ובא על הקטנה או אבל אחיו על הקטנה או אבל אחיו על הגדולה פסל את הגדולה בא יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה או אבל אחיו על הגדולה פסל את הקטנה רבי אלעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמלן בו: **פסל את הקטנה.** זה אינו מן הדין לומר נפשך מי קטנה קנויה נמורה היא הרי ביאתה נמורה ואין לחר ביאת כסרה כלום ואי **אינה קנויה כלו נכרית בעלמא היא** ולא טעמא לפסל **משום נזירה היא שמא יבעול חרשת** תלמה וזו היא סיפא לתנן פסל את החרשת וזה מן הדין לפסל לפי שחרשת קנויה ומשוירת שיש בה קנין ואינו נמור וכשהקנין אין נמור אינה פוטרת קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה כיצד * בגמ' איתא כיצד תקנתן כו' (ג"א) (דף קי:) התרתן אמר רב חסדא אמר רב כונס את החרשת ומוציאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ ולרבי אליעזר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ומיבם לה לחרשת וכן הלכתא:

מתני' (דף קיא.) מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ובא היבם על הראשונה וחזר ובא על השניה או שבא אחיו על השניה (דף קיא:) לא פסל את הראשונה וכן שתי חרשות:

קטנה וחרשה ובא על הקטנה וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת פסל את הקטנה בא היבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת פקחת וחרשת בא יבם על הפקחת וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת לא פסל את הפקחת בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפקחת או שבא אחיו על הפקחת פסל את החרשת גדולה וקטנה בא יבם על הגדולה וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה לא פסל את הגדולה בא יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה או שבא אחיו על הגדולה פסל את הקטנה ר' אליעזר אומר בכולן מלמדין את הקטנה שתמאן בו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אליעזר וכן אמר ר' אלעזר הלכה כר' אליעזר:

מתני' יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה תגדלנו היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לאחר שלשים יום מבקשין ממנו שיחלוץ ובזמן שהוא מודה אפילו לאחר שנים עשר חדש כופין אותו שיחלוץ הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה לאחר מיתת בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ ונפסלת בביאת הקנויה לכל היכא שהקנין חינו נמור לח פקעה כולה זיקה ולהכי לחיל ביאה לקטנה ופסלה לחרשת לפי שהקטנה שאפשר שהיו קנויה **קנויה לנמרי היא לרמיה קמיה ולא חרשת שהינה קנויה והוא היא לחל היא כונה ואינו כונה שתי בתים: לחמר** המחבר הרמב"ם ז"ל כתב **בא היבם על הקטנה תחלה וחזר ובא** הוא לו לחיו על החרשת לא פסל את הקטנה והחרשת עדיכה נט שביאת הקטנה מעולה מביאת החרשת שהקטנה רלויה לאחר זמן לפיכך יקיים הקטנה שנבעלה תחלה ע"כ וכן לחמרו הנאונים ז"ל וכן הריא"ף ז"ל בהלכותיו משמע ללא נזרינן קטנה לטו חרשת וכתב הרשב"ץ ז"ל למקן לחמר [לף קז:] ממתנת לף לזיקתו בא יבם על החרשת וחזר ובא בין הוא בין לחיו על הקטנה מלמדין את הקטנה שתמקן בו ותפסל החרשת עמו שהרי עקרה הזיקה במיאוניה נמרי וכמי שלא היתה ערות כלל וקיימת לן כמקן לחמר ממתנת לף לזיקתו וקי"ל **נמי כרבי אלעזר לחמר בכולן מלמדין את הקטנה** שתמקן בו לבל הרמב"ם ז"ל כתב בא יבם על חרשת וחזר ובא על הקטנה **מלמדין הקטנה למקן** וחרשת יועלת בנטו וזה תימה שהרי עקרה זיקתה לנמרי לחר שמיאנה בביאה וכזיקה ועוד שהוא ז"ל כתב נבי נדולה וקטנה בא על הקטנה וחזר ובא על הגדולה מלמדין את הקטנה שתמקן **ויקייס את הגדולה** שבעילה זו קונה קנין נמור ע"כ ואם חיתה לחרשת יועלת בנטו מפני שנפסלה תחלה בביאה לקטנה ואין יניחתה לקטנה מתירה מ"ם נדולה והלא חפילו הגדולה נפסלה בביאת הקטנה תחלה ואם מיאנה מתירה לף בחרשת כן ונ"ע עכ"ל הרשב"ץ ז"ל בשלטי ב"ש: **רבי אלעזר חומר.** פירש רש"י ז"ל **רבי אלעזר נרסינן הכא במתני' ובמתני' קמייתא לטעיל רבי אלעזר והכי לחרינן בפרק קמא דנדה (דף ח.): מלמדין את הקטנה שתמאן בו. ותעקור נסוחיה ויקייס את הגדולה:** נמ' ר"ח [במתני'] הוא ר"ש בן שמוע רבי אלעזר דנמ' הוא ר' אלעזר בן פדת שהוא חמורא וכן פסיקנא לעיל [לף קי.] **כרבי אלעזר לחמר מלמדין** וכבר עביל בנמרא ערוכתא לתרוייהו: **מתני' ינגלו זה עם זה. ואם בא לנרשה אינו יכול על שינגל לנט קטן אינו נט** וכן היא על שתהא יולעת לשמור נטה: בתוך ל'. שכנסה היבום: **לא נבעלתי.** לו **ליבם ונט ימיני יונא מתחת ילה כלמפרש בנמרא והוא אומר בעלתי ולייך בנטו:** כופין אותו. **לחלון להיא נחמת לעל תלתין יומין מוקי לינים לנפשיה: לאחר ל' יום. הוא נחמן ללא מוקי לינים לנפשיה מלבעול ומיהו**

לה:

גמ' ועד שכופין אותו לחלוץ נכפייה ליבם אמר רב כשגיטה יוצא מתחת ידה שכיון שנתן לה גט קודם בעילה פסלה על ידי עצמו תניא יבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי בין שהוא אומר בעלתי ובין שהוא אומר לא בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשים ממנו שיחלוץ לה היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי הרי זו יוצאה בגט הוא אומר בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי אף על פי שחזר ואמר לא בעלתי צריכה גט וחליצה הנהו שנים מודים דאתו לקמיה דרבא אמר להו רבא חלוצו לה ושרו לה תיגרא לאלתר אמר להו רב שרביא לרבא והתניא צריכה גט וחליצה א"ל אי תניא תניא

יום קכה

בעי מיניה הון [בריה דרב נחמן] מרב נחמן צרתה מהו אמר ליה וכי מפני שאנו כופין ומבקשין נעשה מעשה תנן התם (נדרים דף צ:) בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראייה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה ונטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים

איבעיא להו נטולה אני מן היהודים לגבי יבם מהו מי מסקא אדעתא דמאית בעלה ונפלה קמי יבם ואין כופין אותו שיחלוץ לה או לא רב אמר יבם אינו כבעל וכופין אותו שיחלוץ לה וכן הילכתא ונפקא מינה דלא הוי מורדת וטעמא דנדרה בחיי בעלה הא לאחר מיתת בעלה הויא מורדת ושמעת מינה דליתא לדשמואל (כתובות דף סד.) דאמר אין כותבין אגרת מרד על

לחייבו לא משתריא לסויתה לנפשה חתיכה לחיסורה וכעיא חליצה ומבקשין היימנו אבל כופין לא וכתב הרמב"ן ז"ל שמעינן מהא מתניתין לכופין אותו לחלוץ לכל היכא ליבמה לא חזיא ליבם מחמת חיסור **כופין אותו לחלוץ** ומיהו אם היה נרמה היסורין במתכוין לחלוץ לאחר שלשים יום קאי: [קף קיב.] **יוצאה בגט. אם בא להוציאה לייבם בגט להיות נאמנת לכולי האי לא מוקים: צריכה גט וחליצה. גט לביאתו משום לחמר בעלתי ולאחר שלשים יום חייבו מהימנו** וחליצה **משום להיות שויתה לנפשה חתיכה לחיסורה** ומתרצינן להא לתנן כופין לחלוץ ולא תנן כופין ליבם משום שנטה יוצא מתחת ידה אם לתניא הכא צריכה גט גט **לאחר הוא לבל גט לאסון להיות גט לזיקתו ונפשלה עליו לפיכך לא נכופנו ליבם והכא לאחר בעלתי צריכה גט לביאתו ליש ביאה לאחר גט ופירוש אע"פ הכי הוא אע"פ שחזר ואמר לא בעלתי ואיכא למימר לא תבעי גט חלוץ חליצה חפי' הכי בעיא גט לסמכינן לחבורים קמא** ול"ת תמאי צריכה גט תהא נאמנת לומר שחזרה בה גט כלל תנו לחי בעי

שתקה ומפקא ניטה שהוא כתוב שתה ומשתריא בלא שום גט וי"ל לעפרש"י ז"ל ניחא לפי' לגט יכמין יוצא מתחת ידה ואינו גט שתה ואפי' למאן למפרש לה בגט שתה לאחר שלשים יום חזקה במקום חזקה לא אמרינן מנו ואע"נ לכבכא בתרא (קף ו.) היא בעיא ללא לוסיפוה אי אמרינן מנו במקום חזקה אי לא שתה ממונא הכא לוסורא ועוד שאין כל החזקות שוות והרי מסייע טעמא שבעל לחזקה: **הניהו שניים מוליס. [שלש נבעלה] ומעיקרא אמר בעלתי:** הון. כך שמו: **ערתה מהו. יבמה שכנסה היכס ונפטרה ערתה ואמרה יבמי לאחר זמן לא נבעלתי מהו לאסור ערתה לבוש מפני לבורה שלו** ופריק וכי מפני שאנו כופין ומבקשין **לערכה לחיבי שויתה לנפשה חתיכה לחיסורה** נאסר אנו הערה **ערתה** ולחי **לא מתפרש לחזקה כונס את האשה בועל ולאלתר: טמאה אני לך. אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי לאחרים עליה וכתובה לא מפסדה וכאשת כהן מוקמינן לה בפ"ב דנדרים** (קף ל:): **השמים ביני לבינך. גלוי ויודע לפניו שאינך נזקק לי כלרך בני אדם ואין איש על להוכיח בין שנינו:** ונטולה וכו'. **נדרה שלא תבעל ליהודים ומלאסרה נפשה לכ"ע ס"ת תשמיש קשה לה ואנוסה היא לפיכך נוטלת כתובתה: נותנת עיניה בחבר. ותלך למקום שאין מכירין בה וכנדרה ותנשא לו: תביא ראיה. ואם לאו לאו כל כמיניה לאסרה נפשה עליה: יעשו לרך בקשה. לנהוג בה מנהג יפה:** אמר המחבר **ונטולה אני מן היהודים** יפר חלקו וכו'. ותניא אסורה לבעל בני אדם חפי' ינרשנה לכיון שהבעל מפר בע"כ אינו יכול להפר שלא חלקו ואינו דומה למאי לאמרינן בעלמא (נדרים קף כה:) נדר שהותר מקצתו הותר כולו לגון זה מצאתי כתוב ואני הכותב לומר ליפר חלקו אינו מן הדין שלא חיפתמיטתיה הא לגלוי מסכת נדרים ריש פרק ואלו נדרים נמרא [קף פח:] בעא מיניה רבא מרב נחמן תשמיש המטה לרבנן ענוי נפש הוא או לבריות שבינו לבינה ת"ל תניגע ונטולה אני מן היהודים ואי אמרת נדרי ענוי יפר תלקו ומשמשתו ותהא נטולה מן היהודים ואי אמרת נדרי נפש הוא אפי' למאי אמרת תהא נטולה מן היהודים שלא ת"מ לבריות שבינו לבינה הוו נדרי ברור לטעמא שאינו יכול להפר משום שהם לבריות שבינו לבינה ואין לו כח בהם להפר שלא חלקו לגלוי הוא ענוי נפש לפיכך בעל כרחה יכול להפר לאחרים כן נראה לי פשוט וברור על כאן: ונטולה לנבי יבם מהו. מי קנסינן לה נבי יבם כלקנסינן לה נבי **בעל שמא נתנה עיניה באחר** להוציא נפשה חף מיל היבם וכיון

שומרת יבם:

סליק פירקא

גרסינן במסכת נדה (דף מה:) בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין בת שתים עשרה שנה ויום אחד נדריה קיימין ובודקין כל שתים עשרה שנה בן שנים עשרה שנה ויום אחד נדריו נבדקין בן שלש עשרה שנה ויום אחד גדריו קיימין ובודקים כל שלש עשרה קודם לזמן הזה אע"פ שאמרו יודעים אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו אין נדריהן נדר ואין הקדשן הקדש לאחר הזמן הזה אע"פ שאמרו אין אנו יורעין לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו נדריהן נדר והקדישן הקדש:

גמ' איבעיא להו תוך זמן שהוא שנת שתים עשרה לתינוקות ושנת שלש עשרה לתינוק כלפני זמן או כלאחר זמן ואסקה רבא הלכתא תוך זמן כלפני זמן

תניא (נדה דף מו.) בן תשע שנים ויום א' שהביא שתי שערות שומא מבן תשע שנים ועד בן שתים עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ועדיין בו שומא ר' יוסי בר' יהודה אומר סימן בן שלש עשרה שנה ויום א'

דברי הכל סימן

אמר רבא קטנה כל י"ב שנה ממאנת והולכת מכאן ואילך אינה ממאנת ואינה חולצת אינה ממאנת אלמא גדולה היא ואי גדולה היא תחלוץ וכי תימא מספקא ליה והא אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין הני מילי בסתמא אבל היכא דבדקנא ולא אשכחן שתי שערות לא אי הכי תמאן חוששין שמא נשרו הניחא למאן דאמר חוששין אלא למ"ד אין חוששין מאי איכא למימר אפי' למאן דאמר אין חוששין הני מילי לענין חליצה אבל לענין מיאון חיישינן מכלל דלמאן דאמר חוששין חלצה והא חוששין בעלמא קאמר אלא לעולם דלא בדקי ולענין חליצה חיישינן וכי קאמר רבא הזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהוי ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא:

מתני' (נדה דף מז.) משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל פגה עודה תינוקת בוחל אלו ימי הנעורים בזו ובזו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה צמל כיון שבגרה אין לאביה בה רשות אי זה הוא סימניה ר' יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמט תחת הדד רבי עקיבא אומר משיטו הדדין בן עזאי אומר שמחת. לפמ"ש הכי איכא שתי סימן נגלות להם לאחר זמן שהן שערות והוי סימן נגלות להם לאחר זמן שהן שערות ונפרו כלי שתחלון ללא למרו שכי להקל וכיון לבדקינן **ולא** שכחן **ללמ"ד קטנה היא** שלא הביאה שערות ולא תחלון: לבל לענין מיאון חיישינן. שמא הביאה ונפרו ובעיא נט לחומרא: והא חופפין בעלמא קאמר. ואיך נקל מפום חפפן זו: הלכתא חופפין שמא נפרו. ואם הגיעה לכלל שנותיה לפיכך בקקנה ולא לפפן חיפה ממחנת: ובעל לאחר זמן. לפמ"ש הביאה כ' שערות קולס בעילה והויא ביאה זו קלוסין נמורין להם נגולה היא ובאותה ביאה קנאה ואיכא ספק לפפן היא: לבל בעל מעיקרא לא. כלומר למפעברו עליה י"ב שנה ויום אחר לא בעל לא חיישינן שמא הביאה ונפרו וכיון ללא לפפן שחפיפו אם היו לה יכולה למלן שחפיפו אם היו לה יין כלן ללא קלוסין להרבן לבל ולאי הביאה סימנין לף על גב דקלוסי קמאי לא הוו ללא מהרבן להיו מעפה קטנה כלום ללא אם קלפה לביאה מכל מקום לא תקיעו רבנן מיעון בגולה למלא אתי למלן הגבעלת לאחר שנלה: מתני' פגה. כמו הפרי בעודו סמלר וכן בלפה בעודה תינוקת שלא בא לה הסיעון לא בפערות ולא בדלין כיצו לותה פגה: בוחל. כך נקרא הפרי לאחר שגדל קצת כלתנן המזיבחילו שגדלו קצת זמנן למעפר כך כיצו לפפה בפעפ שלליה נדולים ובילוע שהביאה שתי פערות כללקמן לסיעון. המחתון קולס לסיעון העליון ונערה היא: צמל. היא בוגרת ומפרם בנמ' שהוא נוטריקון יגאה מלאה בכל סימניה שים לה סיעון של נדלות מובהקין: בזו ובזו. לף כשהיא נערה: לאביה זכאי. בכל. לכתיב בנעוריה בית אביה כל שכח נעוריה לאביה: לוזה סימנין. פרש"י ז"ל לפני סימנין לצמל לקי ומתוך זה הוצרך לפרש להא לאמר ר' יוסי לברייתא מפתקיף העטורה היינו סיעורת לאמר במתני' מסיעין יכו על העוקן וקפה למה שנה ר' יוסי לפמנו ועוד לכולהו תנאי לנמ' לא אמר אל מיניה סיעורת למתני' ועוד ללא יהיב סיעון בבוחל ובנמ' מחרינן בוחל מלמעלה בילוע

שכן היו יכם יכול להפר חלקו לאפילו **בעל אינו מפר בקולמין** ותהא ענוגה כל ימיה שאין **כופין אותו לחנון:** לו **לילמ' ולאי הא לא** מפקה לאעתה לנפלה קמי יבם ולא נתכוונה להתקלקל עליו כלל וכיון שכן לנין לותה כמפנה לאפנוגה **וכופין אותו לחנון:** רב אחא יבם **אינו כבעל. וכופין אותו לחנון:** הלכתא כרב בין בתחלה בין בסוף לנולרת הנאה בין בנטולה בין בסוף לה בעיס בין שאין לה בעיס וכתב הרי"ף ז"ל נפקא מינה ללא היא מורדת ואעמ"ג לנדרי בחיי בעלה הא לאחר מיתת בעלה היא מורדת ללז ולאי למיסר נפשה לאיבא כוונה ואמ"ג מינה לליתא לאמוקלקל לאמר אין כותבין לנרת מרד על שומרת יבם: הלרן עלך פרק בית שמאי פרק שלשה עשר נדסינן בתסכת נדה: נדריה נבדקין. שאם יולעת לשם מי נדרה נדריה קיימין כללרים התם פ' יונק לוקן (לף מ.) מאים כי יפליג לנלור וכו' בתופלה סמוך לאים נדרו נדר בשיולע לפרש כוונתו: נדריה קיימין. לף על פי שאין בה לעת להפלות לבת י"ב ויום א' נחולה היא: ובודקין כל וכו'. בנמרא פריך התם הא תנא בבת י"א ויום א': ובבקין: בן י"ב. שהנקבה ממהרת להביא שתי נדלות. קולס לאים: קולס לזמן וכו'. לנקבה תנך י"ח ולזכר כל שנת שניס עשר אין נדריהם נדר לקטנים הם ולא מרבינן מאים כי יפליג אלא קטן סמוך לאים: לאחר הזמן הזה וכו'. למעלה מבת י"ב ויום לאחר לתינוקת ולמעלה [מי"ג שנה ויום] לאחר לתינוק: לאפי' אין אנו יולעין. לנלגול לא בעיא לעת להפלות: נמ' תוך זמן שהיא שנת י"ב לתינוקת ושנת י"ג לתינוק. אם הביאה סימנין: כלפני זמן וכו'. ולסיק רבא הלכתא תוך זמן כלפני זמן. ואיבה נחולה על שתביא סימנין מי"ב שנה ויום לאחר לאילך ואם ירצו בה שערות קולס אינה נחולה על שתביא שתי שערות לאחרות משתהיה בת י"ב שנה ויום לאחר: שומא. כלומר לאפי' לר' יוסי ברבי יהודה ומן ט' ויום לאחר על י"ב ויום לאחר פלוגתא לר' יוסי ות"ק: שומא. בורג"ש בלעז ולרבה לנלל בה שער: קטנה. שהשיולה לאמה ולאחיה לעשות כל י"ב שנה ממאנת. לאפי' הביאה שתי שערות שומא אינה נולעת לתוך זמן כלפני זמן כלאמרן לעיל: [לף יג.] אינה

שהביאה שתי שערות חלמ"ש סימן מלמעלה בבוחל שנסתפקו מפני לכך פירש ר"ת ז"ל לסימנין למתניתין לבוחל דקאי ותנאי [לבריית] מפרש סימני בגרות: קמט. כלומר שנגלו לדיין קנין על שנכפלו על החזה ונראה בקמט: מסיטו דללים. נלוזים יותר: משתשחיר הפטומת ר' יוסי אומר כדי שיתן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהה לחזור:

גמ' אמר שמואל לא שיעלה הקמט ממש אלא שתחזור ידה לאחוריה ונראית כמי שעלה הקמט תחת הדד שמואל בדק באמתיה ויהיב לה ארבע זוזי דמי בושתה שמואל לטעמיה דאמר שמואל (ויקרא כ"ה:מ"ו) לעולם בהם תעבודו לעבודה נתתים ולא לבושה שמואל מיחד להו בהדי עבדי רב מחליף להו קמייהו כי היכי דיהבי עינייהו עלייהו רב ששת מסר להו לערבאי ואמר להו הזהרו מישראל:

רבי יוסי אומר כדי שיתן ידו על העוקץ כו':

אמר שמואל עוקצו של דד. תנו רבנן אלו הן סימני בגרות רבי אלעזר ברבי צדוק אומר משיתקשקשו הדדין רבי יוחנן בן ברוקא אומר משיכסיף ראש החוטם משיכסיף אוזקינה לה אלא אמר רב אשי משיפצל ראש החוטם רבי יוסי אומר משתקיף העטרה רבי שמעון אומר משיתמעך (נדה דף מז:) הכף וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר שלשה סימנין נתנו חכמים באשה מלמטה וכנגדן מלמעלה פגה מלמעלה בידוע שלא הביאה שתי שערות בוחל מלמעלה בידוע שהביאה שתי שערות צמל מלמעלה בידוע שנתמעך הכף מאי כף אמר רב הונא מקום תפוח יש באשה למעלה מאותו מקום כיון שמתגדלה מתמעך והולך שאלו את רבי הלכה כדברי מי א"ל הלכה כדברי כולן להחמיר רבי יוחנן וסביא דאמרי תרוייהו הלכה כדברי כולן להחמיר שאם הביאה אחד מן הסימנין הללו מחזקינן לה גדולה להחמיר כולם אם היה בה אחד מכל הסימנין הללו וקדשה עצמה בחיי אביה קידושיה קדושין וצריכה גט ואין אביה מפר נדריה ואם קדשה אביה שלא לדעתה צריכה גט:

מתני' * נדה שם בת עשרים שנה שלא הביאה שתי שערות יביאו ראיה שהיא בת עשרים והיא איילונית לא חולצת ולא מתיבמת בן עשרים שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם אלו דברי ב"ה ב"ש אומרים זה וזה בני י"ח שנה רבי אליעזר אומר הזכר כדברי בית הלל והנקבה כדברי בית שמאי שהאשה ממהרת לבא לפני האיש:

גמ' ורמינהו אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות א"ר שמואל בר יצחק אמר רבי והוא שנולדו בו סימני סריס אמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס שמע מינה וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תאני רבי חייא עד רוב שנותיו כי אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו זילו אבריוה ואי בריא אמר להו זילו אכחשוה דהני סימנין זימנין דאתו מחמת כחישותא וזימנין דאתו מחמת בריותא

אמר רב הלכה בכוליה פירקין מעת לעת ועולא אמר דתנן תנן דלא תנן לא תנן כלומר שנת עשרים שלא שנינן בה ויום אחד לא בעינן מעת לעת והילכתא כעולא דתניא כוותיה ר' יוסי בן כיפר אמר משום ר' אלעזר שנת עשרים שיצאו ממנו שלשים יום הרי היא כשנת כ' לכל דבריה (נידה דף מח.) ואמר רב יצחק בר נחמני אמר רבי אלעזר מסתברא דרבי יוסי בן כיפר מדכולה פירקין קתני יום א' והכא לא קתני שמע מינה הלכתא כוותיה:

מתני' בא סימן התחתון עד שלא בא העליון או חולצת או מתיבמת בא העליון עד שלא בא התחתון אע"פ שאי אפשר רבי מאיר אומר לא חולצת ולא מתיבמת וחכמים אומרים או חולצת או מתיבמת מפני שאמרו אפשר לבא התחתון עד שלא יבא העליון אבל אי אפשר לעליון לבא עד שלא יבא התחתון:

גמ' אף על פי שאי אפשר והלא בא בא לרבי מאיר ואע"פ שאי אפשר לרבנן וניתני בא עליון עד שלא בא התחתון ואנא ידענא דמשום דאי אפשר אי לא תנא אע"פ שאי אפשר הוה אמינא רוב תחתון אתי ברישא ומיעוט עליון ור"מ לטעמיה דחייש למיעוטא והני מילי בסתמא אכל היכא דבדקן ולא אשכחן מודו לר' מאיר דעליון קדים אתי קא משמע לן דאי אפשר אלא ודאי תחתון אתי ומנתר נתר והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים

(נדה דף מח:) דכולי עלמא מיהא אתחתון סמכינן מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל אמר קרא (במדבר ה':ו') איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן א' ואימא או האי או האי כאיש מה איש תחתון ולא עליון אף אשה תחתון ולא עליון תניא נמי הכי אמר ר' אליעזר בר' צדוק כך היו מפרשין ביבנה כיון שבא תחתון שוב אין משגיחין בעליון ת"ר כל הנבדקות נבדקות על פי נשים וכך היה ר' אליעזר מוסר לאשתו ורבי ישמעאל מוסר לאמו רבי יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן תוך הפרק אין נשים בודקות אותן שאין משיאין ספקות על פי נשים רבי שמעון אומר אף תוך הפרק נשים בודקות אותן ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא שלא תחלוץ אבל אין נאמנת לומר קטנה היא שתמאן או גדולה היא שתחלוץ אמר מר ר' יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן בשלמא לפני הפרק בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו אלא לאחר הפרק למה לי והאמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אין צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין כי אמר רבא חזקה למיאון

בא סימן התחתון. היינו שתי שערות: העליון. בוחל שהוא בדללין: **או חולצת.** לחסידה גדולה לתחתון סמכינן והוא עיקר לף על פי שאי אפשר לרבנן להא ולהי מלחלצת עליון תחתון נמי לחתי לגלא שנתרו: **לא חולצת.** לקטנה היא וכו' לרבי מאיר לטעמיה לחמר[לפסר לעליון שיבא קודם לתחתון] קטן וקטנה לא חולצין ולא מיבמין לחייס למעוטא ושמא תמנע לילונית לו סריס ואין כאן מצות ייבום: נמ' והלא בא. כלומר הרי אנו רואין שנגלו דלין ולא נגלו שערות: בא לרבי מאיר לכיון לחמר ר' מאיר אינה חולצת לקטנה היא מכלל לסבירא ליה לאפסר לעליון לבא קודם לתחתון אבל רבנן סברי לא אפסר ובולאי בא לתחתון ונתרו: ונתני בא עליון וכו' על וחכמים אומרים **חולצת.** ולא ניתני אע"פ שלא ולא יבעמ לטעמיה דרבנן מסוס לא אפסר הוא לולאי רבנן לא הוה מחסבי לה גדולה אם לא לחמרינן כבר בא לתחתון ונתרו לולאי הוא עיקר ועליה סמכינן: לחייס למעוטא. שמא זחת ממעוטא לאתי עליון בריאה ועליין קטנה היא ורבנן לטעמייהו לאזלי בתר רובא וכיון לטעמייהו מסוס רובא ס"מ בסתמא כלומר הא לרבנן חסבי לה גדולה בבילת עליון ס"מ היכא לא בדקן מסוס לאזלינן בתר רובא אבל אי בדקן תחתון ולא אשכחן אימא למולו למיעוטא **היא זו וקטנה היא ולא** תחלוץ קמ"ל לסברי רבנן ולאע"ג דלא אשכחן לחמרינן ולהי נתרו: לתחתון סמכינן. להיות גדולה כלתנן בבא סימן התחתון כו': [קף פה.] תנו רבנן. נבדקות על פי נשים. כלומר נשים ירלות חטא לקיס לן בהו לגא מסקרי לג"ח ע"י לנשים מסוס לרכיה לרבי נועם: רבי יהודה אומר לפני הפרק וכו'. בסמוך מפרש: שאין מסיחין ספקות וכו'. לומר גדולה היא בתוך הפרק שתחלוץ לסבירא ליה לרבי יהודה בהבילתה שתי שערות בתוך הפרק כלאחר הפרק להוא סימן הילכך **מתני'** בא סימן התחתון עד שלא בא העליון או חולצת או מתיבמת בא העליון עד שלא בא התחתון אע"פ שאי אפשר רבי מאיר אומר לא חולצת ולא מתיבמת וחכמים אומרים או חולצת או מתיבמת מפני שאמרו אפשר לבא התחתון עד שלא יבא העליון אבל אי אפשר לעליון לבא עד שלא יבא התחתון:

גמ' אף על פי שאי אפשר והלא בא בא לרבי מאיר ואע"פ שאי אפשר לרבנן וניתני בא עליון עד שלא בא התחתון ואנא ידענא דמשום דאי אפשר אי לא תנא אע"פ שאי אפשר הוה אמינא רוב תחתון אתי ברישא ומיעוט עליון ור"מ לטעמיה דחייש למיעוטא והני מילי בסתמא אכל היכא דבדקן ולא אשכחן מודו לר' מאיר דעליון קדים אתי קא משמע לן דאי אפשר אלא ודאי תחתון אתי ומנתר נתר והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים

(נדה דף מח:) דכולי עלמא מיהא אתחתון סמכינן מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל אמר קרא (במדבר ה':ו') איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן א' ואימא או האי או האי כאיש מה איש תחתון ולא עליון אף אשה תחתון ולא עליון תניא נמי הכי אמר ר' אליעזר בר' צדוק כך היו מפרשין ביבנה כיון שבא תחתון שוב אין משגיחין בעליון ת"ר כל הנבדקות נבדקות על פי נשים וכך היה ר' אליעזר מוסר לאשתו ורבי ישמעאל מוסר לאמו רבי יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן תוך הפרק אין נשים בודקות אותן שאין משיאין ספקות על פי נשים רבי שמעון אומר אף תוך הפרק נשים בודקות אותן ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא שלא תחלוץ אבל אין נאמנת לומר קטנה היא שתמאן או גדולה היא שתחלוץ אמר מר ר' יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן בשלמא לפני הפרק בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו אלא לאחר הפרק למה לי והאמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אין צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין כי אמר רבא חזקה למיאון

בא סימן התחתון. היינו שתי שערות: העליון. בוחל שהוא בדללין: **או חולצת.** לחסידה גדולה לתחתון סמכינן והוא עיקר לף על פי שאי אפשר לרבנן להא ולהי מלחלצת עליון תחתון נמי לחתי לגלא שנתרו: **לא חולצת.** לקטנה היא וכו' לרבי מאיר לטעמיה לחמר[לפסר לעליון שיבא קודם לתחתון] קטן וקטנה לא חולצין ולא מיבמין לחייס למעוטא ושמא תמנע לילונית לו סריס ואין כאן מצות ייבום: נמ' והלא בא. כלומר הרי אנו רואין שנגלו דלין ולא נגלו שערות: בא לרבי מאיר לכיון לחמר ר' מאיר אינה חולצת לקטנה היא מכלל לסבירא ליה לאפסר לעליון לבא קודם לתחתון אבל רבנן סברי לא אפסר ובולאי בא לתחתון ונתרו: ונתני בא עליון וכו' על וחכמים אומרים **חולצת.** ולא ניתני אע"פ שלא ולא יבעמ לטעמיה דרבנן מסוס לא אפסר הוא לולאי רבנן לא הוה מחסבי לה גדולה אם לא לחמרינן כבר בא לתחתון ונתרו לולאי הוא עיקר ועליה סמכינן: לחייס למעוטא. שמא זחת ממעוטא לאתי עליון בריאה ועליין קטנה היא ורבנן לטעמייהו לאזלי בתר רובא וכיון לטעמייהו מסוס רובא ס"מ בסתמא כלומר הא לרבנן חסבי לה גדולה בבילת עליון ס"מ היכא לא בדקן מסוס לאזלינן בתר רובא אבל אי בדקן תחתון ולא אשכחן אימא למולו למיעוטא **היא זו וקטנה היא ולא** תחלוץ קמ"ל לסברי רבנן ולאע"ג דלא אשכחן לחמרינן ולהי נתרו: לתחתון סמכינן. להיות גדולה כלתנן בבא סימן התחתון כו': [קף פה.] תנו רבנן. נבדקות על פי נשים. כלומר נשים ירלות חטא לקיס לן בהו לגא מסקרי לג"ח ע"י לנשים מסוס לרכיה לרבי נועם: רבי יהודה אומר לפני הפרק וכו'. בסמוך מפרש: שאין מסיחין ספקות וכו'. לומר גדולה היא בתוך הפרק שתחלוץ לסבירא ליה לרבי יהודה בהבילתה שתי שערות בתוך הפרק כלאחר הפרק להוא סימן הילכך **בגדולה שלא תמאן כן לקטן התום' בלשון רש"י וכתבו שהלין עמו ע"ש] בגדולה שלא תמאן:** כלאחר הפרק. כלומר להכי לא מהימנינן לקסבר רבי יהודה הביאה סימנין תוך הפרק גדולה היא ולתי להתיר על פי נשים אם לחמרינן הביאה תוך הפרק לגא כהלכתא לגף על פי שנחמנות לאחר הפרק אתם הוא לגיכא חזקה לרבא: כלפני הפרק. ושומא נינהו הילכך לאו עלייהו סמכינן לגיטא גדולה היא לאו קטנה לגא להכי לתני בגיקתן. לאי מסתכחי וכו'. כלומר לאי לחמרי הביאה עתה ויצתן בהן לאחר הפרק לחמרינן שומא נינהו ולינה גדולה על שתביגא לאחרים וכו': **הא מאן קתני לה.** לכלרבי שמעון לא מתוקמא לכיון לסבר תוך הפרק כלפני הפרק לי בקי בתוך הפרק מאי גדולה היא בגא תמאן גיכא לגיכא והא לחמרת לפילו הביאה שומא נינהו: לי בעית לימא רבי יהודה ולתוך הפרק. לגיגיה כלאחר הפרק וקמ"ל לנחמנות להחמיר לאבל לפני הפרק ליכא למימר גדולה היא בגא תמאן ולאחר הפרק לפי להקל נחמנות מסוס לגיכא חזקה לרבא: ולי בעית לימא רבי שמעון ולאחר הפרק. לקלמר רבי שמעון לוקי תוך הפרק נשים בודקות אותן כיון לגא סמיך עלייהו להחזיקה בגדולה לאליצה ולמיקון לפילו מסתכחי כלפני הפרק למו וקטנה היא לאבל לאחר הפרק לסימן לה גא להחמיר לגית מסיחנינן לה גא להחמיר: ליה חזקה לרבא: בודקין למחונין. לף על גב להניעה לכלל שנותיה גא חסבינן לה גדולה בגא תמאן על שנבדוק אותה גיכא לגיכא שערות:

אבל לחליצה בעיא בדיקה תוך הפרק אין נשים בודקות אותן קסבר תוך הפרק כלאחר הפרק לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא סמכינן אנשים ובדקן נשים תוך הפרק דליכא חזקה דרבא לא סמכינן אנשים ולא בדקן נשים

רש"א אף תוך הפרק נשים בודקות אותן קסבר תוך הפרק כלפני הפרק ובעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל הא מאן קתני לה אי בעית אימא רבי יהודה ואתוך הפרק ואי בעית אימא רבי שמעון ולאחר הפרק ולית ליה חזקה דרבא אשכחן לחד מרבוואתא דכתב הכי קיימא לן בהא כרבי שמעון דסבר תוך זמן כלפני זמן

להא רבא וכו'. לפילו הכי היא ליה חזקה הוא דלין נמי לשפסר לסבירא לן כר' שמעון לתוך הפרק כלפני הפרק ולית לן חזקה נמי אלא לענין לסורת לאורייתא כגון היכא שבעל לאחר זמן וכלכתבינן לעיל לעבדינן לחומרא ולא תמלן: **מתני'** ורלוי להיות בן סורר ומורה. ולא קולס לכן ללאו כר עוגבין הוא: על סיקוף זקן. ומסיקוף זקן רלוי להוליך ורחמנא לתר בן הרלוי להיות בן ולא הרלוי להיות לב: **התחתון.** בלוז הקפת זקן לתרו בתחתון שלמטה ולא בעליון: נמ' מסירבה שחור. סיס בה רבוי שערות שנרלה כשחור:

דסוגיין דפסקינא הלכתא (נדה דף מו.) תוך זמן כלפני זמן וכיון דר' שמעון דקיימא לן כותיה דחי חזקה דרבא

שמע מינה הא חזקה דרבא דחויה היא ולא סמכינן עלה ותו האמר (ב"ב דף קנו.) רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין וקיימא לן כותיה אלו דבריו של מפרש זה

ואנן לא סבירא לן הכי חדא דהאי חזקה דרבא הלכה היא וליכא לדחוייה דהא קא מותבינן מינה תיובתא לדרבי יהודה ופריק כי אמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה ואי לאו הלכה היא לא הוה מותבינן מינה תיובתא ועוד דהא קי"ל דר' יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהורה וכיון דר' יהודה אית ליה חזקה דרבא ממילא שמעי' דחזקה דרבא הלכה היא וכ"ש דסתם מתני' ורבי אליעזר ור' ישמעאל ור' יהודה כולהו קיימי בחדא שיטתא וסבירא להו דלאחר הפרק נשים בודקות אותן דאיכא חזקה דרבא והוה ליה ר' שמעון יחיד אצל רבים וקיימא לן דאין הלכה כיחיד אצל רבים הילכך ליתא לדר' שמעון אלא לענין תוך זמן כלפני זמן בלחוד ולא אמרינן כיון דהלכתא כותיה בהא הויא הלכתא נמי כותיה בהא דלאו מילי דתליאן בהדדי נינהו אלא כל מילתא מינייהו קיימא באנפי נפשה ולא שייכא בחברתה

תדע דהא רבא הוא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים והוא דפסק הלכתא (בדף מו.) תוך זמן כלפני זמן והואיל וכך ליכא למשמע מהאי דסבירא לן דתוך זמן כלפני זמן למידחי חזקה דרבא אלא ודאי האי טעמא פריכא הוא וליכא למיסמך עליה אלא ודאי מדרבי יהודה אית ליה חזקה דרבא וקיימא לן דרבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהודה שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא וכ"ש דלא איתברר דרבי שמעון לית ליה חזקה דרבא אלא בדרך אפשר יש לומר הא דאמרינן לית ליה חזקה דרבא דהכי קא אמרינן הא מאן קתני לה אי בעית אימא ד' יהודה ואתוך הפרק ואי בעית אימא ר"ש ולאחר הפרק ולית ליה חזקה דרבא וכיון דאפשר דרבי יהודה קתני לה אתוך הפרק לא איתברר דר"ש לית ליה חזקה דרבא

ומכל מקום בין דסבירא ליה לרבי שמעון חזקה דרבא בין דלא סבירא ליה חזקה דרבא הלכתא היא מהני טעמי דאמרינן הילכך כל הנבדקות נבדקות על פי נשים הלכה היא בין לחליצה בין למיאון דסמכינן אחזקה דרבא

והא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לגיטין ולקידושין ולחליצה ולמיאונין ודאי איכא לאקשויה אדרבא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין דאמרינן הכי הא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין וקי"ל דהלכה היא היכי משכחת לה אי קודם זמן ותוך זמן הא קיימא לן דשומא נינהו ולא עבדינן בהו עובדא ואי לאחר זמן האמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין ואע"ג דבדקנוה לאחר זמן ולא אשכחן בה מידי הא איפסיקא הלכתא דחיישינן שמא נשרו ואם כן הא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין היכי משכחת לה

ואנן עיינין בה ואשכחנא פירוקא בסיעתא דשמיא והדין הוא פירוקא דהאי קושיא האי דאיפסיקא הלכתא דחיישינן שמא נשרו לא איפסיק הכי אלא היכא דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהוה ליה ספיקא דאורייתא כדכתבינן לעיל אבל היכא דלא בעל אחר זמן דהוו להו נישואין דרבנן לא אמרינן חיישינן שמא נשרו ולא אמר רבא דלא בדקינן לה דלא אמר רבא חזקה הביאה סימנין אלא לענין איסורא דאורייתא דעבדינן לחומרא ולא בדקינן דחיישינן שמא נשרו אבל בספיקא דרבנן בדקינן ואי משכחינן שתי שערות לא ממאנה דהויא לה גדולה ואי לא משכחינן שתי שערות לא חיישינן שמא נשרו אלא אמרינן קטנה היא וממאנת והיינו דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין היכא דקדיש לפני זמן או תוך זמן ובעל בתוך זמן ולא בעל לאחר זמן דלאו נישואין דאורייתא נינהו אלא נישואין דרבנן נינהו ואיפרק קושיאן כהוגן הדין הוא סברא דילן וסברא תריצא ומעליא הוא וחזינן למקצת רבוותא בהאי ענינא דכתבין מילי דלא מיסתברן ומשום הכי לא כתבינן להו:

מתני' (נדה דף נב.) תינוקת שהביאה שתי שערות חייבת בכל מצות האמורות בתורה וחולצת או מתיבמת וכן תינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצות האמורות בתורה וראוי להיות בן סורר ומורה משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן רבי יהודה אומר משירבה השחור:

גמ' ולית הלכתא כר' יהודה ואע"ג דאמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר הלכה כר' יהודה לית הלכתא כוותיה דגרסינן בפרק מי שמת (ב"ב דף קנו.) ולמיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר משירבה השחור

(נדה דף נב.) אמר רב הונא ב' שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרן גומות רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה גומות אף ע"פ שאין שערות

על הכף. נותנ שעל האצבע למטה מן הכרס: לחל בנבה. תחת לותנו מקום: קצרי הצבעותיה. לחינה מביאה סם שער על שתנגיל: ורבנן אמר רב חסי וכו'. ופסק הרב ז"ל כרבנן ורבינו יצחק פסק נס בכאן להחמיר כרבי כלן לחת בנבה ולחת בקצרי הצבעותיה לא תמלן ולינה חולצת על סיכו כ' שערות במקום לחל ולפסה שים לה לרין נלולים לין ערין לבלוק סיכן התחתון כרבנן לריס פירקין לחי לפסר לעליון לבא על סיכה התחתון: על שתקיף העטרה. סיכה לותו מקום מוקף שערות: על שתכלכל. לשון נלול שער כלמוכח בנזיר (קף כ.) סיכה שערות הרבה ונלולות: בן שלקית לויי מכיר. כלומר לא סבירא לי כוותיה: מתני' **שתי** שערות האמורות בפרה. שב' שערות שחורות פוסלות בה: ובנגעים. שפתי שערות לבנות לן סיכן טומלה: האמורות בכל מקום. נבי בן ובת: כדי לכוף. כלומר שיעורן סיכה בהן כדי לכוף: כדי לקרון. לחחו בהן מעט: סיכה נטולת בזנ. שיכולין ליעטל בזנ של תספרים: נמ' תסום למספקה לן הלכתה כמלן יש להחמיר תספק ותסיכו נקרנות בנפורן לה תמלן ולה תחלון על סיכה בהן שיעור לכוף רלשן לעיקרן עכ"ל רב חלפס ז"ל בהלכותיו (תלכל פירום פנה בוחל ונמל ובכי סליק פירקין): הלרן עלך פרק בית שמאי פרק חרבעה עשר חרש שנשא פקחת. רצה יוציא רצה יקיים. מתניתין בשקלשה בבסף לבל חס קלשה בבעולה קלושין מעשה ונרושין לינן מעשה: כשם שכונם. מה טעם קלמר כלומר כקלושין כך נירושין וכן פקח בחרשת ברמיזה כנם שרמיזה בחנבע על שנתרצה לו וברמיזה חס רצה להוציא יוציא: פקח שנשא פקחת שנתחרשה. חף על פי שקלושין נמורין חס רצה יוציא לבנטן לא בעי לעת החשה כלשפרש לקמן בתתניתין: נשטית. בנמרת תפרש טעמא שלא יכנסו בה מנהג הפקר ותקנתא לרבנן היא: נתחרש הול. לחחר קלושין הוליל וקלושין נמורין היו לא יוציא עולמית: [קף קיג:] **נמ' לתקינו להו רבנן נשואין. לקתני מתני' שעריכה חליצה לקמן לגמא ים נשואין וקלושין לחרש ולף על גב דלאו בר לעה הוא ומלאורייתא לין קנינו קנין:** ס"נ לתניא: **לקיימא תקנתא לרבנן. שלרכן להיות שלוס ביניהס לפילו חרש עם חרשת וכל שכן כשהחחל פקח לבל שוטה לפילו בפקח ושוטה לפקחת לין שלוס ביניהס וכל שכן שוטה לשוטה: בכפיפה. בתוך קופה לחת: ומ"ש קטן. לקתני לעיל שוטה וקטן שנשאו וכו': חרש דלא לתי לכלל נשואין.** לשורייתא תקינו ליה רבנן נשואין **כדי שלא יבטל: מנהג הפקר. לי לא מוצלת למנסכת לין לה מי ישמרנה ויינהגו בה הפקר בזנות:** ממנעי וכו'. לחרשת פנוחה טפי ולפי מתקני לה כתובה לא בעי למנסכה **לבל בקטנה לא ממנעי לתתיל לכלל לעה: ממלנת. לית לה כתובה להה ע"כ נפקה:** סניה. מלבדי סופרים לין לה כתובה **לרבנן קנסוה כלתמרן בים מוקדות: לילונית. מסום למקח טעות הול:**

(נדה דף נב:) א"ר יהודה אמר שמואל שתי שערות שאמרו אפילו אחת על הכף ואחת על הביצים תניא נמי הכי שתי שערות שאמרו ואפילו אחת בגבה ואחת בכריסה אחת על קשרי אצבעותיה של יד ואחת על קשרי אצבעותיה של רגל דברי ר"ש בן יהודה איש כפר עכו שאמר משום רבי שמעון ורבנן אמר רב אסי

עד שיהו שתי שערות במקום אחד והלכתא כרבנן

תנו רבנן עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עד שירבה השחור על הלבן רבי יוסי אומר עד שתקיף העטרה בן שלקית אומר עד שתכלכל אמר ר"ש מצאני חנניה בן חכינאי בצידן ואמר לי כשאתה מגיע אצל ר' עקיבא אמור לו עד מתי הבת ממאנת ואם יאמר לך עד שתביא שתי שערות אמור לו והלא בן שלקית העיד במעמד כולכם ביבנה משתכלכל ולא אמרתם לו דבר ובשבאתי אצל ר"ע אמר לי כלכול זה איני יודע [מהו] בן שלקית איני מכיר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות וכן הלכה:

מתני' שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים והאמורות בכל מקום כמה שיעורן כדי לכוף ראשן לעיקרן דברי רבי ישמעאל ר"א אומר כדי לקרוץ בצפורן ר' עקיבא אומר כדי שיהו ניטלות בזוג:

גמ' אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכה כדברי כולן להחמיר * ע"ב במס' נדה שם :

סליק פירקא

חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכונס ברמיזה כך מוציא ברמיזה פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים נשטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית:

גמ' אמר רמי בר חייא מאי שנא חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נישואין ומ"ש שוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנן נישואין דתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשיהם פטורות מן החליצה ומן היבום חרש וחרשת דקיימא תקנתא דרבנן תקיני להו רבנן נישואין שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן דאין אדם דר עם נחש בכפיפה לא תקינו להו רבנן נישואין:

ומאי שנא חרש דתקינו ליה רבנן נישואין ומאי שנא קטן דלא תקינו ליה רבנן נישואין חרש דלא אתי לכלל נישואין תקינו ליה רבנן נישואין קטן דאתי לכלל נישואין לא תקינו ליה רבנן נישואין והרי קטנה דאתיא לכלל נישואין ותקינו לה רבנן נישואין התם שלא ינהגו בה מנהג הפקר:

ומאי שנא קטנה דממאנת ומ"ש חרשת דלא ממאנת דאם כן (דף קיג.) מימנעי ולא נסבי לה ומאי שנא קטנה דאכלה בתרומה ומ"ש חרשת דלא אכלה בתרומה דתנן העיד ר' יוחנן בן גודגדא וכו' ואילו חרשת לא אכלה גזרה שמא יאכיל חרש לחרשת:

[דף קיג.] **לאכל יוצאה בגט. מדיוקא למתני' דקתני ממאנת שמעינן טעמא משום דעל כרחייהו נפקא הא מוציאה הוא חיה לה למאן דאמר כתובה לקטנה: לין להם עליו כלום. לחין להם לעת ולחין תנאו הרחמן תנאי וחף על גב דתקון רבנן גזוחין לחרם לח תקינו לה רבנן כתובה מיניה כלמפרע לקמן יותר מסהדים רועה ליסח: ערבה ליזוק** . תנאו קיים ולין יכול לטוען מקנה בטועת הוה כי כסבור הייתי שהיה לי עליה גזוחין מלרבנן: **הא לא רעה. הלא כתב לה לין לה מתקנת חכמים:** דל"כ. לבעי למיתב: רועה לסח להנשח. ולפי' בלא כתובה כי הכא ול"ת והא תמרינן (כ"ק דף פט.) לסור לולם לסהות עם לסתו לפילו שעה אחת בלא כתובה י"ל דלסתם בפקחים דהוו בני כתובה וכי לא כתבו נרלה להם כבעילת זנות לבל בחרשים דלאו בני מכתב לא קפדה עליה חף על גב דליכי פקחת: ומיהו ה"מ כשנחת מעצמה לחרם לבל הי לגסבוה ליה כי הינך וכתבו לה כתובה חית לה וכלאמרינן בסמוך כ"ם הכא לאע"נ לרבנן **לא תקינו כתובה** מ"מ בית דין לבידין של חרסין והם רשאין לקייס כתובה לאסתו על נכסיו אם רולים שיהיו מונח לסח לאח בבך כשם שמפקחין בשאר ענייניו ולוקחים לו שפחה לשמשו: וכתב הריטב"ל ז"ל ומכאן יתה לן לקטנה יתומה שיש רשות לב"ד לפסוק על נכסיו נלוגין הרחוים לה להנשח לבעל ההגון לה ולא עול אלא שיכולים לקייס על נכסיו שאם תמלין שתפסיד נלוגייתה לכל שהוא יוצא לתקנתה ולתועלתה יש להם רשות בנכסיה לבל קטן וקטנה ואפילו לו נשואין אין להם רשות בבך לנשואין אין כאן כתובה אין כאן ואפילו על ידי עצמו אם כתב אין עליו כלום וכתיבת חרם אינה כלום נ"כ אלא לוקא כשב"ל כתבו לו משום לתקינו ליה רבנן נשואין: [דף קיג:] שמלאתה וחוזרת. **שכן מנהג השוטים:** ואם לוצה שאינה יולעת לשמור את ניטה אם יכולה להתגרש על ידי לבית פלוגתא היא בין רש"י ור"ת ז"ל להש"י סובר שאינה יכולה קטנה להתגרש ע"י לבית ור"ת סובר שיכולה להתגרש והוא הדין שוטה ומיהו לסברת רבי ישמעאל יש הפרש בין קטנה לשוטה לנהי לשוטה מצלחה וחוזרת בקטנה יכול לבית למנעה אלא תחזור: ליקיל נמי וכו'. כלומר למשום שאין נירושין כלום מן התורה קתני הכי ליטעון שאין לנרושין תקנתא עולמית שאפילו נשאת בגט זה ויש לה כחה בניס תלא תצא"כ [בחרסת] לבליעבד אם ניטאת לא תלא ואע"פ שאין לה בניס ואפשר שאפילו נתגרשה תצא לכתחילה. הריטב"ל ז"ל: **מתני' שהשיאה לבית. בקטנותה וקבל קלוסיה ויהי קלוסין נמורין:** סיולאה בגט. **ואפילו מצאתה ופקע כח לב מקבלת היא ניטה: לף זו. פקחת שנתחרשה** שנאמת כשהיא **פקחת ונתחרשה כיולא בה** כשם שחרשת שהשיאה לבית אע"פ שנשואיה נשואי תורה מתגרשת שנאמת בית דין ולח"כ נתחרשה לף על פי שנשואיה נשואי תורה מתגרשת:

ומ"ש קטנה דאית לה כתובה ומאי שנא חרשת דלית לה כתובה דאם כן מימנעי ולא נסבי לה וקטנה דאית לה כתובה מנא לן דתנן הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה אבל יוצאה בגט יש לה כתובה וחרשת דלית לה כתובה מנא לן דתניא חרש ושוטה שנשאו נשים פקחות אף על פי שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין להם עליו כלום רצו לקיימן יש להן כתובה מנה פקח שנשא חרשת או שוטה אע"פ שכתב לה מאה מנה כתובתה קיימת מפני שהוא רוצה ליזוק בנכסיו טעמא דרצה הא לא רצה לא דא"כ מימנעי ולא נסבי לה אי הכי פקחת לחרש נמי ליתקון לה כתובה דא"כ מימנעה ולא נסבה ליה יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא האי דאמרינן פקחת לחרש דלית לה כתובה הני מילי דאינסיבא ליה מעצמה אבל אי אנסבוה ליה בי דינא וכתבו לה כתובה אית לה כדאמרינן ההוא חרש דהוה בשיבבותיה דרב מלכיו אנסביה איתתא וכתב לה ארבע מאה זוזי מנכסיה אמר רבא מאן חכים למיעבד כי הא מילתא אלא רב מלכיו דגברא רבה הוא קסבר אילו רצה שפחה לשמשו מי לא זבנינן ליה כל שכן הכא דאיכא תרתי:

נישטת לא יוציא (דף קיג:) אמר רבי יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפקחת בעל כרחה אלא מה טעם אמרו אינה מתגרשת שלא ינהגו בה מנהג הפקר היכי דמי אילימא ביודעת לשמור גיטה ויודעת לשמור עצמה מי נהגי בה מנהג הפקר אלא דאינה יודעת לא לשמור גיטה ולא לשמור עצמה דבר תורה שוטה מתגרשת והאמרי דבי רבי ינאי ונתן בידה מי שיש לה יד לגרש את עצמה יצאת זו שאין לה יד לגרש את עצמה ותנא דבי רבי ישמעאל ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצאת זו שמשלחה וחוזרת לא צריכא דיודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור את עצמה דבר תורה מתגרשת דהא יודעת לשמור את גיטה ואמור רבנן לא תתגרש שמא ינהגו בה מנהג הפקר אמר אביי דיקא נמי דקתני גבי דידה לא יוציא וגבי דידיה לא יוציא עולמית שמע מינה הא דאורייתא והא דרבנן שמע מינה:

מתני' (דף קיב:) אמר רבי יוחנן בן נורי מפני מה אמרו האשה שנתחרשה יוצאה ואיש שנתחרש אינו מוציא אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת שהאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה אמרו לו אף זו כיוצא בה פירוש אף זו שנשאת כשהיא פקחת ונתחרשה כיוצא בה כשם שחרשת שהשיאה אביה שאף על פי שנישואיה נישואי תורה מתגרשת כך זו הפקחת שנשאת ואחר כך נתחרשה אע"פ שנישואיה נישואי תורה מתגרשת:

גמ' מעלותו של רבי יוחנן. לחפילו במקום קלוסין נמורין לח בעינן לעתה לאסה בגרוסין: לחמר לעליס ולו נמ שאני נותן לה. והיל לח שמעה וחזר ולחמר לה לאסתו פקחת כנסי שטר חוב זה ולח הוליעה שהוח ניטה הרי זו מגורשת: כתב הריטב"ח ז"ל לחמר לעליס ולו לוקח לאו הוח הדין היה מלבר עמה על עסקי ניטה ונתן לה לאלתר לבל לח לחמר לעליס ונס לח היה מלבר עמה על עסקי ניטה לפילו נתן לה נמ שתס לינה מגורשת כלמוכח פ"ק דקלושין (דף ו.) וכבר בררתי שמועה זו במסכת ניטין בס"ד על כלן: **לאו ר"י יוחנן.** דקתני חרשת יוללת בנמ. פגיטה: **ללרבי יוחנן בן נוריגלח ולאי הכי היל** וכו' קמ"ל. ול"ת והיכי משמע מלר' יוחנן דלא לחמרינן בטולי בטליה יש לומר דלא קתיך לה דלר' יוחנן חלא לומר דלא בעינן לעתה ומעתה סבר רבא דלף על גב דלחמר לסנן חוב לאו בטול הוא: **מתני' הרי חלו פטורות. להוחיל ושניהס חרשין או שתיהן חרשות כקלושי זו כך קלושי זו אתו קלושי לאסתו ומפקיע זיקה:** יבנימ. **שתין חליצה בחרס וחרשת שתיהן בחמר ומחרס:** ולחר כך אס רלו יוליאו. **בנמ. לאתי נמ ברמיזה ומפקע נשואין ליליה וזיקת אחיו להוחי ברמיזה: מוליא את אסתו בנמ. לזיקת אחותה הבאה מכח קלושין נמורין אוסרתה עליו ואין כח בקילושין ליליה לאחותה מפוס אחות אסה: ואסת אחיו אסורה לעולם.** לאחרס לא תלין ולא יבנום מפוס אחות אסה: **כונס ואינו מוליא לעולם. ללא אתי נמ ליליה ומפקע זיקת יבומי אחיו הראשון:** נרסי' בנמרא רב יצחק בר בינא לירבמי ליה מפתחות לבי מדרשא ברב"ח אתא לקמיה לר' פלת ג"ל זיל [לף קיל.] לבר טליה וטלייתא ולטולו אתם לאי מסכחי להו מייתי להו אלמא קסבר קטן אוכל נבילות אין בית דין מעניין עליו להפריסו תנן [שס:] מס יעשה חרש בעל פקחת מוליא את אסתו בנמ ואסת אחיו בחליצה אבל אי אתרת יבמה לעסוק אי אתרין תיתיב חרשת נבי חרש לא יבעי לינהי (נזירה) מפוס אישורא ליליה ת"ש מה יעשה פקח בעל חרשת מוליא אסתו בנמ ואסת אחיו בחליצה אמר אבי אמר שמואל תיתיב אבל קטן אוכל נבילות הוא אישורא ליליה. ת"ש מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוליא אסתו בנמ ואסת אחיו אסורה לעולם והא הכא ללאו אישורא ליליה היכי ולאו אישורא ליליה היכי וקתני מוליא בנמ

גמ' העיד ר' יוחנן כו': (דף קיג:) אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן וחזר ואמר להן כנסי שטר חוב זה הרי זו מגורשת מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדא דלא בעינן דעתה דאשה הכא נמי לא בעינן דעתה דאשה פשיטא מהו דתימא כיון דאמר להן כנסי שטר חוב זה בטולי בטליה קא משמע לן דאם איתא דבטליה לעדים הוה אמר להו ומדלא אמר להו לא בטליה והאי דקאמר להן הכי מחמת כיסופא הוא דקאמר להן:

מתני' שני אחים חרשים נשואים שתי אחיות פקחות או שתי אחיות חרשות או אחת פקחת ואחת חרשת או שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחין פקחין או לשני אחין חרשים או לשני אחים אחר חרש ואחד פקח הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום אם היו נכריות יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו.

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואים שתי אחיות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל הפקחת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם.

שני אחים פקחים נישואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה פקח בעל החרשת מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה:

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם:

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת או חולץ או מיבם מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת כונס ואינו מוציא לעולם:

שני אחים פקחים נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל

יונק לופן (דף מו:) נבי מופלא סמוך ליום שמעת מינה קטן לוכל נבלות בית דין מעוין להפריסו למשמע למען ליות ליה חין בית דין מעוין וכו' לפילו במופלא סמוך ליום קלמר ור"ע ושמע נלמר לנא לחמרו מחנכין לנא למינת עשה לבל למינת לו לא תעשה לו כמו שלמרו קטן שיולע להתעטף לביו קונה לו טלית וכן היולע לשמור תפיליו על כלן רשב"ם ז"ל וכתב הריטב"ל ז"ל בשם רבו ז"ל למבל מקום יין להלכיל בידים לפילו לקטן שלא הניע לחינוך לפילו ליסוריס של לבריסה שלא להקל בליסורי לרבנן: ועלהלכה מייתיהה לתניל יונק תינוק וכולך מלשה כותית ומבהמה טמלה היה נרלה לים הפרש בחלב מהלבי שתים שיהא חלב חשת כותי לשור יותר מחלב ישרלל ותמהו ז"ל לפי' להתם פרק יין מעמידין (דף כו.) לל לשר ר"מ לנא מקום שחשורים כותים על שפיכות למים ולף ממה שמינו במהרם על משה שלא רלה לינק מחלב הכותית לל משמע מהתם ליסור לנא פריסות ממלת חסידות לנא שמינו לר"ח שבתב מהו מתני' שמינן לחלב כותית בחלב בהמה טמלה ולל לתירוסו לנא לתינוק משוכן בלבל. וכן מלינו בתוספתל לשבת פ"י יין יונקין מן הכותית ומן בהמה טמלה ולם היה לבר שים סכנה בו מותר שלין לבר עומל בפני פקוח נפש חון מעבודת כוכבים ונ"ע וס"ל ע"כ: וכולהי היו ליסנל מכרעה כלברי ר"ח ז"ל ושמע פלונתל להרבי מהיר ורבנו שתם בכותית במקום לליכל מניקת ישרלל לשבר ר"מ ללף על נב לשתם תינוק משוכן הוה לנל חלב שכנת הנקת כותית לליסל טפי ולפילו לחרות עומדות על נבה כלליכל שתם משום לשייפל לה שם לשברהי לנל ועליף טפי לאתנוי ולליתויי מניקת בת ישרלל מקום קרוב לבל היכל לליכל מניקת ישרלית לפשר לחלב כותית בהמה טמלה היה וכן מייתינן הה לליבל שחול לחמר נוהגין היינו שוונקים מן בהמה [טהורה] ביו"ט ולייך בגמרל ה"ל הי לליכל שכנה לפי' בשבת נמי והי לליכל שכנה לפילו ביו"ט נמי חשור לה ערוכל לליכל ערבל ושקשה מפרק כלאחר יד הוה שבת לליסור שקילה גזור רבנן יו"ט לליסור לאו לה גזור רבנן ושניל להו לרבותל ז"ל להה קי"ל כר' מרינום לאמר פרק לף על פי (דף ס.) גונח יונק חלב בשבת ואע"נ לליכל שלא ערב ותירך ר"ת ז"ל להה לאכל שחול ערב רעבון בעלמל שמא יחלה מפני כן חלב ערב לר' מרינום גמור הוה שגונח מכאב לבו ולפיכך התירו לפילו בשבת כיון שהיו שלה שבות וע"י שנוי למפרק כלאחר יד הוה לאפילו יונק ביוים שבות לרבנן הוה שהין ליסה שלה בגלולי קרקע ומלמנו שלה התירו ליסרלל בחולי שהין בו סכנה שלה שבות כי האי ולף על פי כן התירו שבות לאמרים לכותי (שבת דף קכט.) לכל ערכי חולה שהין בו סכנה נעשין על ידי כותי: הלרן עלך חרש פרק חמשה עשר [דף קיל:] שהשה שהלכה. ומלוס בעולם. **שהין שעת חירוס לתימת בלמי בחומל לבה לס פירש הימנה חרס לו חלסים ולאי הוחיל ולא חזר הרנוהו לסטיס להוחיל ולאו שעת חירוס הוה אי נאו חזיתיה למית חייסת לקלקולה שמא יבא לאחר שנשחת ותהא מקולקלת כלאמרינן בהשה רבה (דף פז:) ונא לאמרה בלמי: קטטה בינו לבינה. יש לומר מתוך שמונאתו היא רולה לאסור עלמה עליו:** נמ' לאמרה בלמי. **מאומל לבה ולף על נב ללא חזיתיה למית וכלפריסית:** הוא פליט. בתמיה: **סמתרי.** תאבוסת: ולייקל בגמרל לריסא לשלוס בינו לבינה ומלוס בעולם לא לשטרוך לן ללא מסוס סיפא שהיא לוקל קטטה בינו לבינה ומלאמה בעולם שהלין תלוי בזה לבל בריסא לפילו לא יעשין לס יש שלוס לס לא משתמת נאמנת: הא מת על מטתו מהימנה. ללא חשש שלאמרה בלמי כה"נ ללא בהיא ירלה לשהות עמו ושבקה ליה ואתיא כי היכי לרעבון לשבקה לנברא מפחל רעבון וכשלא הניחה לו שום מלכל והניחתו חולה לאלה בלנפשה לולאי **מית ובמלחמה כי חזיא ליה** במלחמה שהוא מוכה חרב ירלה נפ לנפשה ואתיא ואמרה למי לה לכי היא נוונא לא חיי לבל כשבב לבינו מקום שהין שם פחל ולא שבקה ליה הא ולאי כשאמרה מת על מטתו היינו משום לחזיתיה מת ממש וכן ברעבון כשאמרה מת וקברתיו היא נאמנת ללא לאמרה קברתיו בלמי ואנן לא חיישינן בכולה שמעתין למשקרל במתכוין: ומסתברל לכיון לאמרינן לרעבון נרייא ממלחמה וברעבון נאמנת [בשת וקברתיו] כל שכן כשאמרה מת וקברתיו במלחמה לנאמנת וכן כתב הרשב"ל והריטב"ל ז"ל ושלה כלברי הרמב"ם ז"ל וז"ל הר"מ לינה **נאמנת לפילו לאמרה מת במלחמה** וקברתיו לבל שם לאמרה מת על מטתו נאמנת על כלן וכתב הרשב"ל ז"ל ולינו נרלה לי מן הטעם שכתבתי: **מפולת. שנפל הבית עליו או בא רוח סערה והיה מפיל כל בתי העיר:**

הפקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או מיבם:

יום קכו

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת כונס ואינו מוציא לעולם:

סליק פירקא

(דף קיד:) **האשה** שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתיבם שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת רבי יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אא"כ באה בוכה ובגדיה קרועים אמרו לו אחת זו ואחת זו תנשא:

(דף קטז: ע"ש) בית הלל אומרים לא שמענו אלא הבאה מן הקציר בלבד אמרו להן ב"ש אחד הבאה מן הקציר ואחד הבאה מן הזיתים ואחד הבאה ממדינת הים לא דברו בקציר אלא בהווה חזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש:

גמ' (דף קיד:) אמר רבא מאי טעמא דמלחמה משום דאמרה בדדמי ס"ד בכל הני דאיתקטיל הוא פליט ואם תמצא לומר כיון דשלום בינו לבינה נטרד וחזיא זמנין דמחו ליה בגירא או ברומחא וסברא ודאי מאית לה ואיכא דעבדי ליה סמתרי וחיי ולפיכך אינה נאמנת אמר רבא רעבון גרוע ממלחמה דאילו במלחמה כי אמרה מת בעלי במלחמה הוא דלא מהימנא הא מת על מטתו מהימנא ואילו רעבון לא מהימנא עד דאמרה מת וקברתיו:

מפולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי נחשים ועקרבים הרי הן כמלחמה דאמרה בדדמי דבר אמרי לה כמלחמה ואמרי לה אינו כמלחמה כמלחמה דאמרה בדדמי ואמרי לה אינו כמלחמה דסמכא אדאמרי אינשי שבע שני הוה מותנא ואיניש בלא שניה לא שכיב איבעיא להו החזיקה היא מלחמה

עיסנו. **הציתוהו בהם ונתמלא עפן ואני ברחתי והוא נפלאר סם ומת:** [דף קטו.] לסם כלי זיינם עליה. כלומר סמניחין לותם כלי נבח עליה **וכיון דלא מסתפיא היא בהדיה ולא לחמרה בדלמי אלא נטרה וחזיא ליה למיתב** וזו רחיה למה שכתבנו לכשתינה ירחה לה שבקה ליה ונתמנת דלא לחמרה בדלמי: סהוא נברת. חזו נברת. שהשם לוכלתו: והלכו ומנלו חרוכא לבלי. שים לחל נשרף: ופיסתה לילה לבליה. ויל לחל חתוכה (לה) מוטלת סמוכה לה ומרפה נ"כ: כיסופה לתתיליה בים תומת. כתבו המפרשים ז"ל בים נרחה למפסק בהא הלכה כרבא מלחמרי בנמרא שבר רב חייא בר חבין למימר למתמע שהיה עושה כן בלעתו חבל לו שיהיה כן הדין חבל הרב חלפסי ז"ל נרחה שפסק כרב חייא בר חבין לחומרא וכן פסקו רוב הרחשונים ז"ל: ליבעיא להו על לחל במלחמה פירשה רבינו חלפסי ז"ל בחומר מת וקברתיו לוקה וכטעמא לחמרינן לילמא טעמא לעל לחל מסוס לגו מסקר הכא נמי לו מסקר וכו' לזיתנין למסקר לגו לגו לאו עליה סמכינן לגו לחתתא נופה ללייקא על שתניא לכבר ברור והכא זיתנין לסניא ליה וסמיך כיון לחית לה מילי למסמך בדלמי לבל בלומר מת סתם לו מיבעיא חל לגו מהימן לגו לפי' תרי נמי לו מהימני מסוס לכל במלחמה לחמרי בדלמי: **והא מיס כמלחמה דמו. לחיכא למיתב בדלמי: מיס שחין להס סוף.** בפרק בתרא [דף קכז.] מפרש שים להס סוף שעומד ורוחהו מחרבע רוחותיו לחי ליתיה לסליק מחזו חזי ליה ומיס שחין להס סוף **כל שעומד ואינו רוחהו מחרבע רוחותיו** לחתו חסורה לפילו ים **עליס** בעולם מהו מי אמרינן מה לה לשקר דאי (דף קטו.) בעי אמרה שלום בעולם או דילמא כיון דחזקה הוא דאמרה בדדמי לא אתיא מה לי לשקר ומרעי לחזוקה ולא איפשיטא

עישנו עלינו בית עישנו עלינו מערה הוא מת ואני נצלתי אינה נאמנת דאמרינן לה כי היכי דלדידך איתרחיש ניסא לדידיה נמי איתרחיש ניסא נפלו עלינו כותים נפלו עלינו ליסטים הוא מת ואני נצלתי נאמנת כדרב אידי דאמר אשה כלי זיינה עליה כלומר שמניחין אותה לבא עליה

ההוא גברא דבשילהי הילוליה איתלי נורא בגנניה אמרה להו דביתהו חזו גבראי (אתו) חזו גבראי אתו חזו גברא חרוכא דשדי ופסתא דידא דשדיא רבא אמר נאמנת ור"ח בר אבין אמר האי גברא חרוכא דילמא איניש מעלמא אתא לאצוליה ואכלתיה נורא והאי * בד"ס הגי' פס ידא פסתא פס ידא דחתנא הוא ומחמת כיסופא ערק ליה ואזיל לעלמא

איבעיא להו עד אחד במלחמה מהו טעמא דעד אחד דמהימן משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר ה"נ לא משקר או דילמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופה דייקא ומינסבא והכא זימנין דסניא ליה ולא דייקא ומינסבא ואתינן למפשטה מהא דתניא מעשה בשני תלמידי חכמים שהיו באין עם אבא יוסי בן סימאי בספינה וטבעו והשיא רבי את נשותיהן ע"פ נשים והא מים כמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו וקתני והשיא רבי את נשותיהן אלמא דעד אחד נאמן במלחמה

ודחינן ותסברא והא מים שאין להן סוף נינהו ומים שאין להם סוף אשתו אסורה אלא היכי דמי הכא כגון דקאמרן אסוקינהו לקמן (דף קטו:) וחזונוהו לאלתר וקאמרי סימנין דידהו דלאו עלייהו קא סמכינן אלא אסימנין הוא דקא סמכינן וליכא למגמר מינה דסמכינן כשרים שטבע שמח לף מתחת המיס ויצא: סימני. לחי לאו **סימנים חיישינן לשמח לחריני נינהו לפי שהמיס משנין ערכת** פניס וחינס ניכרים כל כך וחס כן ערין סיתן מוכהן כלרך שנותנין בחבלה כנון שהוח במקום המוקע וכעין לח לימצינוע הכח לבל הרי"ף ז"ל פסק לה מסהוע לטבע בלינלת והכח לנסיכה לכיתהו לפי שמר לסקוה לקמאי וחזיתיה לשמח עובד כוכבים מסיח לפי תומו [ריס לף קנב.] לחמר על ס' בני לסם שמתו על כרקוס ביתר וקברתיה והתירו נשותיהן וכ"ם על פי עד לחד כשר ולוקח בחת וקברתיו וכן נרחה מלשון הרמב"ם ז"ל שחמר על לחד שחמר רחיתיו במלחמה לו רחיתיו שנפלה עליו מפולת לו שטבע ביס הנהול ותת כיוצח בהלו מלכריס שרובן למיתה לם לחמר קברתיו נחמן ותנחש לשתו על פיו ולם לו לחמר קברתיו לו תנחש ולם נשתת לו תלח וכן הלשה שמעיל לה שטבע בעלה בחים שחין להס סוף ולו עלה הרי זו לו תנחש ולם נשתת לו תלח ומלברים ז"ל שכ' בחים שחין להס סוף לו שטבע ביס הנהול נרחה לטעמא לעל לחל מסוס לחמר בדלמי כלברי הרי"ף ז"ל חבל מן המפרשים ז"ל הוכיחו מן הירושלמי לעל לחל נחמן במלחמה לפילו לחמר מת סתם וכן כתב הרלב"ל ז"ל לעל לחל במלחמה לו בעינן מת וקברתיו ומנסבינן לה לכתחלה וילייל לה מהיות לפרק בתרא [לף קכז.] לטבע חבל ולו לקיל לפי' בחים שחין להס סוף לפילו לכתחלה מנסבינן לה ולפילו לו לחמר קברתיו ומת במלחמה [בחים למו] :

אנשים והוא הדין לעד אחד

ולא אפשיט בעיין אלא מיהו כיון דאמרינן בפרקא דלקמן (דף קכא.) ההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא דשביסתנא ואסבא רבא לדביתהו אפומא דשושבינא לבתר חמשא יומא שמעינן דעד אחד במים שאין להם סוף נאמן ודוקא היכא דאמר אסקוה לקמאי וחזיתיה לאלתר ואישתמודענא ליה דאיהו פלוני וכד אסיקנא למעשה דשני ת"ח שהיו באין עם אבא יוסי בן סימאי וכדאמרינן בההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא והוא הדין לעד אחד במלחמה היכא דאמר מת וקברתיו ואי לא קא מסהדי הכי ואפילו תרי סהדי לא סמכינן עלייהו וכ"ש עד אחד או אשה חיישינן דילמא אאומדן דעתא קא מסהדי וכן הלכתא ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה א"ל הב לי שומשמאי א"ל שקלתינהו א"ל והא כן וכן הויאן ובחביתא רמיאן א"ל דידך שקלתינהו והני אחריני נינהו סבר רב חסדא למימר היינו שני תלמידי חכמים דלא אמרינן אזול הני לעלמא והני אחריני נינהו א"ל רבה מי דמי התם קאמרי סימנין הכא שומשמי מאי סימנין אית בהו ודקאמר ליה כן וכן הויאן אימור

[דף קטו:] הסוה נברח. שקלתינהו. כבר החזרתי לך: ח"ל. תפקיד: **והא כן וכן הויין. כך וכך סחין היו: וכחכיתא רמיין. ועליין תנלך בחבית ונח ובלוק כה ותמנח כחשבוני** כך פרש"י ז"ל ונראה מדבריו למ"ל לח חיישינן שמח פינו מלינה לית לן למבלק להו לח כך הויין וליגו נראה כן מסהיה לחזקת הבתים [דף מו:] דלמלי לפומבדיתא לחמר ליה לפקיה לליסומיה ח"ל לסומח ליכך לח ערוכנח והכח נמי מני חמר ליה כלו לח מלינה להו לגלח הכח הכי הוח עובדח למליך להו ולהו מלינה ולפסר למיירי בלפקיה. נביה בסהדי ולמר ליה שקלתינהו והוח נתן סימן כן וכן הויין ולתי סהדי ולמרי להכי נינהו ולרמיין בההיח חביתא וכיון לליכך עליס והלי סימן למסוי להורלה תו לח מסיקן למימר שקלתינהו לו חזרתי ולקחתים ממך ולהכי סבר רב חסלק למימר להיינו שני תלמידי חכמים **לתניח לעיל והסיח רבי לח נסוחיהן על פי נסיס מסום לחמרי סימנין ולח לחמרי' לחריני נינהו וסימנין הכי ליתרמי** ה"נ נחמן המפקיד בסי' שלמר כך וכך ומסקינן לחייסינן לטוענת נפקד ולמרינן שמח פינו והני לחריני נינהו ומנין לח הוי סימן לחוסבנח ליכך למימר הכי ליתרמי והח לחמרינן פרק שני למניעח (דף כנ:) למנין הוה סימן היינו דוקא נבי מניחה ומ"ש שמעינן לשילו קלמר הכח סימן מובהק כי הוחל לתלמיד חכם הוה מפיק לסו מינים לה"ל כעדים ורלה לף על פי שלין העדים מכירין לגלח מתוך הסימנין לסימן מסוי ליה רלה: וכתב הריטב"ל ז"ל שלפילו בלח עדי פקדון לס הוה מודה בפקדון וה נותן בו סימן מובהק וים עדים שכך הוה ברשות נפקד כסימן זה שלומר מפקיד תו לח מסימן נפקד בסום מנו וכן נראה לעת הרשב"ל ז"ל לכל היכח לליכך עידי פקדון לח בעינן סימן מובהק: **מי חיישינן לתרי יצחק. היכח ללח הוחזקו** בעיר לחת: ועובדלח כי הוה שילוע היה כי יצחק ריש גלותח הוה יצחק מקורטובח ולגלו מלסמיה ליש לחד לגמי שמח יצחק ריש גלותח את בעירס והעידו הבלין עמו שיצח עמסם מקורטובח לסלסמיה לבל לח היו לעדים ולח לגבי לסמיה מכירין שיהח הוה לותו יצחק של קורטובח והיינו לדלמרינן מי חיישינן שמח ריש גלותח לחר בח ממקום לחר לקורטובח ויצח והלך לסלסמיה **ומת סם חו לח** חיישינן לגלח לחמרי שלותו יצחק שהיה לר בקורטובח הוה ולפיכך הביאו זה סמוך להני עובדי של שני ת"ח ושל שומעמי לדלמרינן לי חיישינן להני לחריני נינהו והכח נמי מי חיישינן לותו יצחק **לזל ליה לעלמח והחי** דבכיב לחרינח הוה: לחבי סבר חוסטין. מסום דבזירת מנויות היו וקי"ל במקום שבזירת מנויות לע"פ שלח **הוחזקו שני שוירי ושני יוסף בן שמעון** חוסטין לכ' שוירי ולב' **יוסף בן שמעון** כמו שפסק ריל"ף ז"ל בפרק כל הגט [סימן תלט] ולפיכך יבלק כל העולם שמח יצחק ריש גלותח לחר יש בסוף העולם ורבח סבר כיון שבעלים שרלו בו שמח בלסמיה רלו שלותו יצחק של קורטובח יצח עמסם ובח לסמיה לח חיישינן שמח לחר הוה שבח לקורטובח והוה הוה שבח עמסם לסמיה ולותו של קורטובח לזל לעלמח לגלח לחמרינן כלן נמצח בקורטובח וכלן היה ולין בלסם לחר שלינו יכול ולח לחמרו בניטין [דף כז.] לחום לב' שוירי לגלח בחביח ממנו ממלינת היה ולבל ממנו במקום לחר ובמקום שבזירות מנויות שלי לפסר למר כלן נמצח וכלן היה **הח נלבל בלותו מקום** שנכתב לפילו נמצח לחר זמן ובמקום שבזירות **מנויות לח חיישינן לבל לחרינן** כלן נמצח וכלן היה לגלח ח"כ **הוחזקו שם שני יוסף בן שמעון** מפמ"כ כיצחק ריש גלותח לבקורטובח לח היה לסם לחר ובבח מייתי ראיה לליהיה מסטרי לחבו בר נחי ונחי בר חבו לסכיחי בנהרדעא טובח ומנבינן בהו מלן למפיק להון ולח חיישינן שנפל מחבירו שמו כשמו כיון לגלח הוחזק נפילה למזבר ברשותו נמצלו ושלו היו מתחלתן ול"ת ושיכי פסקינן הכח כבבח מטעם כלן נמצלו וכלן היו והח בפרק המליר (כתובות לף עה:) שהוח עיקר טעמיה דרבח לח פסקינן כוותיה לגלח כבב חצי [שם לף עו.] לגלח ליה לרבח כלל ים לומר לשבי ממונח הוח גלח חלמרינן הכי הח לשבי חסם מסום ענונח חמרינן וכלחמרינן להוציח ממון מחזקתו לח חמרינן כלן נמצלו וכלן היו ושבי סטרי לשלי בר חבו שיש רשלים לבבר לומר שלמר יבלק כל העולם שמח יצחק ריש גלותח לחר יש בסוף העולם ורבח סבר כיון שבעלים שרלו בו שמח בלסמיה רלו שלותו יצחק של קורטובח יצח עמסם ובח לסמיה לח חיישינן שמח לחר הוה שבח לקורטובח והוה הוה שבח עמסם לסמיה ולותו של קורטובח לזל לעלמח לגלח לחמרינן כלן נמצח בקורטובח וכלן היה ולין בלסם לחר שלינו יכול ולח לחמרו בניטין [דף כז.] לחום לב' שוירי לגלח בחביח ממנו ממלינת היה ולבל ממנו במקום לחר ובמקום שבזירות מנויות שלי לפסר למר כלן נמצח וכלן היה **הח נלבל בלותו מקום** שנכתב לפילו נמצח לחר זמן ובמקום שבזירות **מנויות לח חיישינן לבל לחרינן** כלן נמצח וכלן היה לגלח ח"כ **הוחזקו שם שני יוסף בן שמעון** מפמ"כ כיצחק ריש גלותח לבקורטובח לח היה לסם לחר ובבח מייתי ראיה לליהיה מסטרי לחבו בר נחי ונחי בר חבו לסכיחי בנהרדעא טובח ומנבינן בהו מלן למפיק להון ולח חיישינן שנפל מחבירו שמו כשמו כיון לגלח הוחזק נפילה למזבר ברשותו נמצלו ושלו היו מתחלתן ול"ת ושיכי פסקינן הכח כבבח מטעם כלן נמצלו וכלן היו והח בפרק המליר (כתובות לף עה:) שהוח עיקר טעמיה דרבח לח פסקינן כוותיה לגלח כבב חצי [שם לף עו.] לגלח ליה לרבח כלל ים לומר לשבי ממונח הוח גלח חלמרינן הכי הח לשבי חסם מסום ענונח חמרינן וכלחמרינן להוציח ממון מחזקתו לח חמרינן כלן נמצלו וכלן היו ושבי סטרי לנחי בר חבו שיש רנגיס לבבר לומר **חמר לחבי** לגלח חיישינן לה כיון שיש עדים שהיה עמסם רחוק מלח מסורת כיום שנזכר בגמ' ורבח סבר שיש גמ לחום לה כיון לתרוייהו מנהרלעי נינהו ועקר חב מינייהו ולזל לסורת וכתב שם נמי חיישינן לילמת ההוח להוה מחנרת בגמלת פרחת שהלך **[מהר] כעוף פורח** חזל לו בקפיצה ע"י שם לו מילי מסר **לע"פ שלח היה עמסם שמח מתחלה לחמר להם בעירי כתבו נמי לחתתו וחח"כ הלכו העדים לסורת** והך טעמת למילי מסר הוח עיקר כי גמלת וקפיצה לפי בילני נפשות לכתיב (לבריס יל) והעולו העדה לגלח חיישינן להכי כלליתא התם גלח נקטינהו הכח לסניפין בעלמח: הילי ושילי. מקומות הן:

איתרמויי איתרמי ליה:

(דף קטז.) מאי הוי עלה רב יימר אמר לא חיישינן שמא פינן רבינא אמר חיישינן והלכתא חיישינן:

(דף קטו:) יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב שלחו מתם יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב מי חיישינן לתרי יצחק או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן וקיי"ל כרבא:

(דף קטז.) ההוא גיטא דאישתכח בסורא וכתב ביה הכי בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא פטר ותריך ית פלוניתא אינתתיה ובדוק רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא הוה ענן בר חייא אחרינא לבר מענן בר חייא מחגרא דהוה בנהרדעא ואתו סהדי אמרי כי איכתיב האי גיטא ענן בר חייא מחגרא גבן הוה בנהרדעא אמר אביי אפילו לדידי דחיישינא הכא לא חיישינא הא קאמרי סהדי דההוא יומא כי איכתב האי גיטא ענן בר חייא מחגרא גבן הוה בנהרדעא מאי קא בעי בסורא אמר רבא אפי' לדידי דלא חיישינא הכא חיישינא דלמא בגמלא פרחא אזל אי נמי בקפיצה אי נמי מילי מסר כדאמר להו רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי איתינכו בשילי כתובו בשילי ואף על גב דמסירי לכו מילי בהיני וכי איתינכו בהיני כתובו בהיני ואף על גב דמסירי לכו מילי בשילי והלכתא כרבא:

קטטה בינו לבינה. היכי דאמי קטטה בינו לבינה אמר רב יהודה אמר שמואל באומרת לבעלה גירשתני בפני פלוני ופלוני ושיילינהו ואמרו לא היו דברים מעולם:

[דף קטז:] **על אחד בקטטה. קטטה בינו לבינה והלך למדינת הים ובא על אחד ואמר מת בעליך מי מהיימן לו לא:** תיקו. כיון דלא חיפשיטוה חזלין לחומרא ולא מהיימן וכן פוסק הרי"ף ז"ל ואיהו ז"ל פסק לעיל נבי על אחד במלחמה לחע"נ לחיישי לא לייקל על אחד נאמן מפני שהוקר נאמנו שנשבה חלוקין בדבר. במלחמה מת סתם אינה נאמנת מת על מטתו נאמנת וכל שכן מת וקברתיו ברעבון מת על מטתו אינה **נאמנת מת וקברתיו נאמנת** קטטה בינו לבינה חפי' מת וקברתיו אינה נאמנת וכבר תמה הרשב"ץ ז"ל וכן תלמידו הריטב"ח ז"ל על פסק רבינו ז"ל נפי שעד אחד בלחמה שנאמן מטעמא לגא מפקר כלחמרן ס"ה בקטטה למאי שנא והרמב"ם ז"ל כתב הטעם שאמרה לבעלה נרשתני בפני פלוני ופלוני ובאו ומנו העדים והכחישוה וחכ"ב הלכה היא ובעלה וכו' אינה נאמנת וכו' ואם בא על אחר והעיד שמת בעלה לא נשנא שמא שכרה אותו ואם נשתא לא תנשא שהרי יש לה על ע"כ. ומה יותר קשה שאם היה מוחזקה כל ישראל מי מוחזקו ועוד למה בנמרא לא מוכח חשש זה כלל לגא מפקר לחיישי לא לייקל על כאן לגמרי: **מתני' ותטול כתובתה. על פיה: שאין החיון וכו'.** לאמר רחמנא **על פי שנים עדים ונגבי נשואין לילה הוא לאקילו רבנן משום** ענוה: **כשתנשאי לאחר. והרי היא נשואה.** כתב הריטב"ח ז"ל בשם רבו ז"ל שאין מלרם כתובה זה לגא לענין מנה מאתים שהוא בכל הנשים מתקנת חכמים אבל לא לנבי תוספת וכל שכן לנבי נכסי צאן ברזל ועפ"ה שאמרינן בפרק אע"פ (לקמן נל:) תנאי כתובה כמכתובה למיא אין זה גגא לענין לברים הנפרטים שם מה לפרים להו התם וכמו שפירש ר"י ז"ל: **נמ' לנחלה. זכה בנחלת אחיו כלאמרינן בפרק החולן (לקמן ק.) הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו:** [דף קיז.] **מלרם תורה.** בתמיה: **לאשתא לכתובה אחאי. ובאפוקי ממונא סהדי בעינן** (דף קטז:) איבעיא להו עד אחד בקטטה מהו ולא איפשיטא:

מתני' בית שמאי אומר תנשא ותטול כתובה בית הלל אומר תנשא ולא תטול כתובה אמרו להן בית שמאי התרתם את הערוה החמורה לא תתירו את הממון הקל אמרו להן בית הלל מצינו (דף קיז.) שאין האחין נכנסין לנחלה על פיה אמרו להן בית שמאי והלא מספר כתובתה נלמוד שכך כתב לה כשתנשאי לאחר תטלי כתובתיך חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:

גמ' אמר רב חסדא נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה הן דרשו מדרש כתובה אנו לא נדרוש מדרש תורה יקום על שם אחיו המת והרי קם:

אמר רב נחמן באה לבית דין ואמרה מת בעלי התירוני להנשא מתירין אותה לינשא ונותנין לה כתובתה תנו לי כתובתי אף להנשא אין מתירין אותה מאי טעמא אדעתא דכתובה אתאי:

איבעיא להו התירוני להנשא ותנו לי כתובתי מהו כיון דקאמרה תנו לי כתובה אדעתא דכתובה אתיא או דילמא כל מילי דאית ליה לאיניש קאמר להו בבי דינא ואם תימצי לומר כל מילי דאית ליה לאיניש קאמר להו בבי דינא תנו לי כתובתי והתירוני להנשא מהו הכא ודאי אדעתא דכתובה אתאי ולא מהימנא או דילמא משום דלא ידעה במאי משתריא מאי תיקו ועבדינן לחומרא:

מתני' הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה כתב מוכיח:

(דף קיז:) עד אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא עד אומר מת ושנים אומרים לא מת אף על פי שנשאת תצא שנים אומרים מת ועד אחד אומר לא מת אף על פי שלא נשאת תנשא:

אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאמרה מת תנשא ותטול כתובה וזו שאמרה לא מת לא תנשא ולא תטול כתובה אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג רבי מאיר אומר הואיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו רבי יהודה ורבי שמעון אומרים הואיל וזו וזו מודות שאינו קיים הרי אלו ינשאו:

וכתב הריטב"ח ומסתברא לה"ה לס סביהה היא על אחד לב"ל שמת בעלה והיא תובעת כתובתה לחמרינן לעעמא לכתובה אחאי ולא סרינן לה ולפילו לס ת"ל לטעמא לעל אחד מסום לגא מסקר לא הקלו חכמים להחמינו בלבר שבעריה לגא מסום ענונת ומסום חומרא שבסופה: **כל מילי וכו'. ועיקר לשעתא לנשואין אחאי וסרינן לה וכיון לסרינן לה שקלה נמי כתובה: לגא ילעה במאי מסתריא.** לכיון **להזכירה ניסואין גליא לעתה למסריה אחאי והא לחמרה בריסא תנו לי כתובתי שמא כסבורה היא שזו התירתה** כלומר בעבור שהיה מלמה להנשא וסלקא בתיקו: **מתני' ויבמתה. לפת יבמה וטעמא לכולהו מפני שמונות לוקלקה:** חמותה שונאתה שחומרת בלבה זו תפלכ כל יניעי ועמלי. **וכן בת חמותה** לומרת **זו תירש כל עמל אבי ואמי ואני לחתה ויבמתה ירחה שמא סופה להיות ערינה:** בת בעלה. זו **בהה במקום אמי ואוכלת כל עמלה: ומה בין גט למיתה.** לחמרינן **בפ"ב לניטין (לף כג:) לף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גט ממדינת הים ואע"נ לעלייהו סמכינן לקריבה לומר בפני נכתב ובפני נחתם:** סכתב מוכיח. **וסמכינן עיקר לכתבה:** נמ' תניא. ר"ל חכמים שאין ערוך להוסיף לכל חלא בכלל חבירתה וכשם שכתב הבעל שאינה לו אשה **כך לתת לא שאינה מעידה לכת** הבעל: **כמים הפנים לפנים. כמים הללו שאלם עופה ורואה בהן פניו בפניו** ואם הוא שוחק הן שוחקות **ואם הוא עוקס הן עוקמות כן לב האדם לאדם לחר אם הוא אוהבו את זה לף הוא אוהבו ואם הוא שונאו לף זה הוא שונאו הילכך לא בעי לאוסופינהו למטעמא קמא שמעינן שאין נאמנות לכיון לחמות סניא לכלה כלה נמי סניא לחמות וכן** הלין לסניא לבת חמות **לכיון לבת חמות סניא לכלה ה"ה כלה לסניא לה: [פיסקא] הרי כאן שנים. הרי הוא חשוב כשנים:**

עד אומר מת ועד אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא:

גמ' (דף קיז.) תניא ר' יהודה מוסיף אף אשת אב והכלה אמרו לו אשת אב הרי היא בכלל בת הבעל כלומר כשם שבת הבעל אינה מעידה לאשת אב כך אשת אב אינה מעידה לבת הבעל וכלה הרי היא בכלל חמות כשם שאין החמות מעידה לכלתה משום דסניא לה כך הכלה אינה מעידה לחמותה דסניא לה כדכתיב (משלי כ"ז:י"ט) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם:

[דף קיז:] **לא תצא מהיתירה הרישון. ולוקח להתירה קולס שיבא על שני המכחיש לכל אם כח קולס שיתירה מולה מולא ללא סמכינן לקמא לחכתי לא לחסבינן כתרי** ומסתברא להא לעולא לכל מקום שהאמינה תורה לפי' לפה במסמע להא החמינה תורה כלהמרינן הכא לעולת לפה היי עלות בענין זה ולפה כן לפי' בא על כשר לחר שהתירוה ליגמר ע"פ הלפה להכחיפה ר"ל חל ועלותה שהיה רשון חפוב כשנים ולין לבריו של לחל במקום שנים וכן מפמע פרק הלפה שנתרמלה (דף כנ:) נבי לת וחברתיך טמולת לחפיבה עלות לפה כעל כשר וכירוסלמי ומי נרפינן גילל בר מניפין בפה רב כל מקום שהכשירו עלות לפה כלים הלפה מכחפת הלים ים מי שלומר לפה לנבי על כשר לע"פ שהתירוה על פיה לו לפילו נפלת תנא כיון שעל כשר מכחיפה ופלני הפה נבי לת וחברתיך לכשויה הקלו וכן לעת הרמב"ם ז"ל שכתב לפה לומרת מת לו שהיל לומרת מת בעלי ולחר כך בא על כשר ולמר לו מת הרי זו לו תנפל ולפ נפלת תנא והרמב"ן מולה כשהתירוה על פי עדמה שלמרה מת בעלי שתנא לבל חולק עליו כשהתירוה ע"פ לפה מן הטעם שלמרנו הרשב"ל ז"ל ובפיפה למתני' לתנן על לומר מת ועל לומר לו מת הרי זו לו תנפל ולו קתני ולפ נפלת תנא לקלק הרמב"ם שפה נפלת לולותו שלומר מת לו תנא עפה הרב כשנים לומרים מת וב' לומרים לו מת פה נפלת לחל מעידים שלו תנא ולף בזו נחלק עליו הרמב"ן ז"ל ולמר לעל לחל בהכחפה לולו כלום הוי כיון שבאו בבת לחת ורלים מפרק הלפה שנתרמלה (דף כב:) לתניל שנים לומרים מת וב' לומרים לו מת הרי זו לו תנפל ולפ נפלת לו תנא שנים לומרים נתגרפה וב' לומרים לו נתגרפה הרי זו לו תנפל ולפ נפלת תנא והיונן בה מ"ם ריפא ומ"ם סיפא לומר לביי תרנומה בעל לחל על לחל לומר מת היומנוי רבנן כבי תרי כלעולא והפה לפ היל לפילו כפבאו שנים יחל מפכחת לה פלפ נפלת לו תנא לומרת לולותה שהיה לומרת להיות בבבא הע לחל מעידין ולכלוקים הלפ בהיות סנוין בנפלת לחל מעידים והוין רבותא טפי חלו ולאי ליתא ופא לו לפ תקני הכא פפ נפלת תנא פפוס למתני' בנפולין לחיפורא ומיהו בירוסלמי נרפינן בפירקין על מיירי ולא בנפולין לחיפורא ומיהו בירוסלמי נרפינן בפירקין על

(דף קיז:) עד אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא טעמא דנשאת הא לא נשאת לא תנשא והאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים הכי קאמר עד אומר מת והתירוה להנשא ובא אחר ואמר לא מת לא תצא מהיתרה הראשון עד אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנשאת תצא פשיטא אין דבריו של אחד במקום שנים לא צריכא בפסולי עדות פירוש כגון שתי נשים וכדרבי נחמיה דתניא ר' נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים ואיש אחד כשני אנשים ועד אחד ואי בעית אימא כל היכא דאתא עד כשר מעיקרא אפילו מאה נשים נמי כעד אחד דמו אלא (לאו) כגון דאתאי אשה מעיקרא ותרצה לדר' נחמיה הכי ר' נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים ואשה אחת כשני אנשים ואיש אחד דאין דבריו של אחד במקום שנים אבל שתי נשים ואיש אחד כפלגא ופלגא דמו:

שנים אומרים מת ואחד אומר לא מת ואף על פי שלא נשאת תנשא מאי קמ"ל בפסולי עדות כדרבי נחמיה דאזלינן בתר רוב דעות היינו הך מהו דתימא כי אזלינן אחר רוב דעות לחומרא אבל לקולא לא קמ"ל דאפילו לקולא:

אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאמרה מת תנשא ותיטול כתובה וזו שאמרה לא מת לא תנשא ולא תיטול כתובה (דף קיח.) טעמא דאמרה לא מת הא אישתיקא תנשא הא אין צרה מעידה לחברתה לא מת איצטריכא ליה ס"ד אמינא האי מימת מאית והאי דקאמרה לא מת לקלקולא לצרה הוא דקא מכוונה ותמות נפשי עם פלשתים הוא דקא עבדא ותנשא קמ"ל דלא תנשא:

מתני' האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי תנשא ותטול כתובה וצרתה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה מידי

לומר מת ובא לחר ולמר לו מת בין שלמר מפנפלת בין שלמר על פלת נפלת לו תנפל ולפ נפלת לו תנא ובולפי לכפבלו בבת לחת מיירי לפי בזה לחר זה לומי לו תנפל לפילו לכתחלה תנפל כלעולא והרמב"ן ז"ל נלפק בזה לומר לפלת לפלמינן לית לה לעולא ופלינן לגמרא לילן: פפיטא. **למוני עולא לנבי תרי חפיב כלל ובטיל ולא לפרינן תרי ותרי ניפלו: בפפולי עדות. לע"ג לפניס שלפרו לו מת נפיס היו הרי על רלפון בטל לנן ולנטריך לגפמועינן** כה"נ: כלפקום וכו'. **לין פס תורת עדות לכי היכי לחל חפיב פפולי עדות נמי חפיבי הילכך הלך לחר רוב לעות ולין עליך לבלוק לפ כפריס לפ פפולים** ועמו ב' נפיס וכו' **שהרלפון בטל ולפילו נפלת תנא: כל היכא לתנא על לחל כשר. והתירוה על פיו:** לפילו ק' וכו'. **וכי היכי לעל לחל בטל ללמרי' רלפון הרי הוא כפניס ולין לבריו של לחל במקום ב' ק' נפיס נמי בטלן לגבייה וכבר"ג לו לפמעינן מתני' תנא לנא מתני' לקתני ע"פ שנפלת תנא כגון לתנא [לפה] מעיקרא ונפלת על פיה ולפמועינן מתני' לתנא ע"פ ב' נפיס הבלות לפ"כ ולא מוקמינן קמייתא במקום על כשר ולע"ג לפפיבה כתרי למפרייה על פומה: כפנגא ופלגא למי.** כעל לחל לומר מת **והתירוה** לינפל **ובא לחר ולמר לו מת לפמרן במתני' לו תנא מהיתרה הרישון: לפומרה. כגון מניעתה לקתני תנא: לחת לומרת וכו'.** מתני' מיירי בפתי **נפיס ערות שבאו ממדינת הים לחת לומרת מת בעלי ונרתה לומרת לו מת** הולפל וכן מכחיפות וכו' **ובגמרא פרכינן ולפלנו נמי ר"מ בריפא לפמרינן שלמרה מת תנפל.** לזו זו מוקות **וכו'. הא לחת מולה לו ינפלו שתיהן לנא לפחת.** לפפ לומרת וכו'. **הולפל ובפתה שניה קולס שהתירוה ע"פ לפמונה ולפי' שניה זו ערתה לוסרת לה בגמרא מוקמת לה שתמת כר"מ לפמר ערתה נמי מכחפה לה** על כלן פירוסה למתני': [דף קיח.] **לו מת לנטריכה ליה. לפע"ג לכי שתקה פפיטא לן לנא תנפל למהו לתימת כיון לפתיק ומערערה גליא לעתה לנעורי לנרה קא לפתיק ולעננה שלא תנפל ותמות נפפה עם פלפתים קעבלה הילכך** לם מזרה בה ונותנת לפמלת לפברייה **לפילו היא תפתני קמפמע לן: מתני' היתה. ערתה: תלכל בתרומה. בחזקת שבעלה קיים וליכה חוספת נעלות ערתה הולפל וליכה נפמנת להפיבה לינה**

נחמתן לפסלה: וחמותה אסורה. שהרי כלה מעידה לחמותה ואע"ג דלחמיה בריחא מת בעלי דפקע ליה ליבום והויא נכרית אפילו הכי לא מהימנא כדלחמיגן לעיל [דף קיז:] הא לא בעלה מת ולא חמיה מת וכגמרא עביד עריכותא מהני תרתי לאנטוריכו לאסמועינן בערב ואנטוריכו לאסמועינן בחמות דלי לאסמועינן בערב בהא קא"ר טרפון למסקנא מסוס ערבי לנופל שמועתך לה תמים מכעלה אבל בחמותה חיישי מוקי ליה לר"ע **דלא מחזקינן לה בשקרנית כולי האי ואי** לימתי בחמות ב"ש אבל בערב חיישי לקלמר ר"ע לרבי טרפון עריכה: נמ' [הלכה כר' טרפון]. **לא** חיישינן כלל לעלות ערב ולא לעלות כלה: בגמרא מייתי ליוקי ממתני' לסייעי להאי פסקא דשמואל מליבנא למתניתין לנקמן בסמוך לתנן חופסין לכבריה ולייקי לכבריה **הוא לחייסינן לכבדי ערב לא** חייסינן: ישלם כתובה לכ"ח. לפילו לכבדי הנאונים ז"ל שחמרו עבירה עד שתהא אסורה לינשא ואסורה לאכול בתרומה אמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי תנשא ותטול כתובה וחמותה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי ר' טרפון ר"ע אומר כו':

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון:

מתני' (דף קיח:) קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע אי זו מהן קידש וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי רבי טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת גזל אחד מחמשה ואינו יודע אי זה מהן גזל וכל אחד ואחד אומר אותי גזל מניח גזלה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון ר"ע אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד:

גמ' אוקמינא למתני' כר' שמעון בן אלעזר ומאי קידש דקתני במתני' קידש בביאה דתניא א"ר שמעון בן אלעזר לא נחלקו ר' טרפון ור"ע על שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע אי זו מהן קידש שמניח כתובה ביניהן ומסתלק ועל מה נחלקו על שבעל שרבי טרפון אומר מניח כתובה ביניהן ומסתלק ור"ע אומר ישלם כתובה לכל אחת ואחת ולא נחלקו רבי טרפון ור' עקיבא על שלקח מקח מחמשה בני אדם ואינו יודע מאי זה מהן לקח שנותן דמי מקח ביניהן ומסתלק ועל מה נחלקו על שגזל שרבי טרפון אומר מניח גזלה ביניהן ומסתלק ור' עקיבא אומר עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד רבי עקיבא סבר אע"ג דאיסורא דרבנן עבד דקדיש בביאה קנסוה רבנן ומשלם כתובה לכל אחת ואחת וכל שכן גזל דאיסורא דאורייתא עבד ור' טרפון סבר אפילו גזל דאיסורא דאורייתא עבד לא קנסוהו רבנן אלא מניח גזלה ביניהן ומסתלק וכל שכן קידש בביאה דלא קנסוה רבנן וקיימא לן כרבי עקיבא מחבירו ורבי טרפון חבירו הוא כדגרסינן בפרק הכותב לאשתו (דף פד:) דכולי עלמא רבי טרפון חבירו של ר' עקיבא הוא:

מתני' האשה שהלכה היא ובעלה ובנו למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי ואחר כך מת בני נאמנת מת בני ואחר כך מת בעלי אין נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת ניתן לי בן במדינת הים אמרה מת בני ואחר כך מת בעלי נאמנת מת בעלי ואח"כ מת בני אין נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת ניתן לי יבם במדינת הים ואמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואח"כ מת בעלי נאמנת הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים ואמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואח"כ בעלי אין נאמנת שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא ולא מתה אחותי שתכנס לביתה ואין האיש נאמן לומר מת אחי שייבם את אשתו ולא מתה אשתו שישא את אחותה:

יום קכז

גמ' המזכה גט. כיעשה **שליח לקבלה וזיכה לה ע"י שליח שתתגרש מעכשיו: במקום יבם.** שיש לו **לחכות ולתכוון לפטורה** דשמא **במקום יבם והוה ליה נגרשה פסיעה** ולא מגרשה **על שיניע ליה לחין חבין לאחם שלח בפניו** אלא **הכא מי לחמרינן זכות הוא לה וכו':** **וחוששין לכבריה.** מלקתני **מתני' בתרוייהו חוששין ביועלה בחזקת [היתר]** לשוק **ובלה והחזיקה עלמה ליבם וקתני חוששין ולא לחמרינן** לוקמא **לחזקה ותגשא להה ולחי מסקרה ומשום לרחמה ליה קלמרה** לשמא **לא מחזקינן לה בזוהבת ומלקתני נמי ביועלה בחזקת [ערכה] ליבם ובלה והחזיקה עלמה** לשוק **כגון** שניתן **לו בן ומת בעלי ואחר כך מת בני וקתני חוששין ולא תתיבם ולא לחמרינן ולחי מסקרה ומשום לסניא ליה קלמרה** לשמא **זימנין לא סניא ליה** לשמא **מספקא לן ונבי מזכה גט נמי מספקא לן** אי **לחמה ליה וחוב הוא לה** לו **סניא ליה וזכות הוא לה ותחלון ולא תתיבם** [ומיהו] בבעל לפילו לשת מוכה שחין לו שהיתה קטנטה בינו לבינה ותבעה להתגרש שחין חוששין לה כלל אלא חולצת לו מתיבמת וכן מוכח בגמרא לבני מערבא פ"ק לניטין לגרסינן התם נבי מתניתין לחוב הוא לשתם שיועלה מתחת בעלה רבי חייא ברונא למר רבי יוחנן בעי הנע עלמך שהיתה לשתו של מוכה שחין הרי זכות הוא לשתם ולחסיק התם ללא ובפרק התקבל נמי גרסם התם בכל לתר לתמר התקבל [בזכה והכא לאיתמר התקבל] כהולך שניא היא שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו התיב ר' שמעי הנע עלמך שהיתה עוחת להתגרש אני לומר שמא חזרה בה הרשב"ם ז"ל: **טן לו. נופים שנים.** הרי לסקיקנא הכא לשפילו נבי קטנטה ולו זכות הוא לה אלא חובה כלשסקיקנא בגמרא לבני מערבא בעוחת להתגרש וא"ת מכל מקום נשלחה לת פיה עכשיו ואם היא רוצה נשמע לזכות הוא לה תירן הריטב"ם ז"ל דשמא רבו ז"ל למילתא לסוי חובה אע"ג דלכי יולע לשמר ניחא לי אין זכין לו למפרע: **הלשה שהלך בעלה** עלך הלשה שהלכה פרק שמה עשר [דף קיט.] **הלשה שהלך בעלה : ולא תתיבם.** שמא **ילדה צרתה** ובגמרא **פריך לשמי לא תנשא תחלון ותנשא** מ"נ: **היא צרתה. מפרש בגמ'** משי היא צרתה הא קמ"ל דהא צרה הוא לחייסי' לצרה לחרייתי לא חייסי': **היתה לה חמות. במילתא היא וכשיצלת לא היה לה בן** ואין **לה יבם לזו: אינה חוששת. שמא ניתן לה יבם** אע"ג **לחייסינן לעיל שמא ילדה צרתה** התם **הוא לכל מה שילדה צרה בין זכר בין נקבה מפיק לה להה מיבום לאבל חמות לאי נמי ילדה לא זקיק לה להחיך אלא אם כן ילדה זכר לכולי האי לא חייסינן שמא ילדה וזכר היה: אינה חוששת** יצלת מלשה. יצלת חמותה **מעוברת חוששת שמא זכר היה: אינה לחיכת למימר שמא הפילה** ואם ת"ל אלא **שמא נקבה היתה** ומסיק בגמרא להך מתניתין כ"ע מודו בה לכריסא לא תנשא ולא תתיבם לשך על גב לרוב נשים מתעברות ויולדות ואם כן שילדה צרתה ולל של קיימת מותרת אלא זו לשון מכל מקום חיכא מיעוטא לפילותא וחזקה שאסורה לשוק לבחזקת יבום קיימת כיון לאית לה יבם ושמוך מיעוטא לחזקה וה"ל פלגא ופלגא לחזקה לא עדיף כרובא **הלכך לא תנשא לשוק שמא לא** ילדה לה ולל של קיימת ולא תתיבם שמא ילדה ואילו לרבנן רובא בעינא כלשמרינן בעלמא זל בתר רובא והכא פלגא הוא לאיכא אלא כלן [לא קלמרי רבנן אלא ברובא לליכא חזקה כגונו אבל היכא לליכא חזקה שמכינן מיעוטא לחזקה וה"ל כפלגא על פלגא] ואין ל"ל לאתויי שפיר מתני' לרבי **מאיר לחיים אפילו למיעוטא** ושפיל לחמות לתנן אינה חוששת לשמא ילדה חמותה זכר אפילו לרבי מאיר לחיים בעלמא למיעוטא הכא לא חיים משום לחזקת לשם זו היא לשריא לשוק כיון **שאין לה יבם ילוע לנו ורובא נמי** מתירה לשוק משום [לרוב] היולת מחנה זכריס ומחנה נקבות וסמוך מיעוטא מפילות למחנה לנקבות ה"ל רובא לתתירין לה לשוק מאי לתמרת ה"ל לרבי מאיר לימחה למעוט לזכריס **ואם ילדה חמותה זכר** תהיה זקוקה לו הא ליתא לכיון לכלתו רובא לליכא נמי חזקה למרע ליה להאי מיעוטא ה"ל מיעוטא למיעוטא לא למיעוטא ולמיעוטא למיעוטא לא חיים רבי מאיר ואי קשיא לך סיפא לקתני יצלתה מלשה חוששת ולמאי הא לליכא נמי חזקה שמוצרת **היה לה יבם ורובא נמי** מתירה לשוק כלשמרן שמוך מיעוטא לממילות למחנה לנקבות י"ל כיון למלשה היא לית לה חזקת **היתר לשוק ולרבה קנת הוחזקה ליבום** לשמא תפיל נמי לא חייסינן לכיון שיצלת מלשה ועבר זמן ליתה אין לומרים שמא הפילה לה"ל כמיתה ואסיקנא בפרק כל הגט (דף כח:) לשמא **מת לא חייסינן** וכיון שנסתלק מיעוטא מפילות וחזקה לשוק לא נשאר כאן אלא ספק למחנה זכריס ומחנה נקבות ולפיכך יצלת מלשה חוששת ולסקנא הרשב"ם ז"ל מ"ט למילתא לכסוניין מיירי מיעוטא לממילות ולא ממיעוטא לאיכן מתעברות להוו מסייעי מעוטי להלדי ותירן ז"ל למיעוטא לממילות מרע לרובא למתעברות ממש למאותן חלק סמרובא שמתעברות תתה מסלקו שים מקלתן מפילות ולפיכך חשוב לעמוד כנגד הרוב בערוף החזקה לכל מעוטו שאין מתעברות אינו ממעט ומנרע כאן אל רוב ממש אלא שהוא מעוטו העומד לנמרי כנגד הרוב מעוטו כזה אינו חשוב להעטרף כלל והריטב"ם ז"ל כתב למיעוטו שאין מתעברות נרוע הוא ובכלל מיעוטו לממילות חשבינן ליה ללהוי תרוייהו מיעוטו סלם: **נמ' ולעולם. בתמיה תחלון ממה נפשך ותנשא לשוק:** [דף קיט:] **לעלמה סלשה. בשביל עלמה תמתין ג' חלשים ואפילו בעלה מת במילתא היה לליכא למיחש לשמא מעוברת היא להה זקנה וחילונית נמי ערייכות להמתין כלחמרינן בהחולן (דף מב.) הלכה כולן ערייכות להמתין:** לחברתה ט'. **בשביל חברתה שמא**

גמ' בעא מיניה רבא מרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דילמא כיון דזמנין דרחמא ליה ליבמה חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו אמר ליה תניתוה וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת אמר ליה רבינא לרבא המזכה גט לאשתו במקום קטטה מאי כיון דאית לה קטטה בהדיה זכות הוא לה או דילמא ניחא דגופא עדיף לה ת"ש דאמר ר"ש ב"ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו:

סליק פירקא

(דף קיט.) **האשה** שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך הרי זו לא תנשא ולא תתיבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה היתה לה חמות אינה חוששת יצאה מלאה חוששת רבי יהושע אומר אינה חוששת:

גמ' לא תנשא ולא תתיבם (דף קיט:) ולעולם אמר זעירי לעצמה שלשה לחברתה תשעה וחולצת ממה נפשך ר' חנינא אומר לעצמה שלשה לחברתה לעולם ותחלון ממה נפשך * בגמ' ליתא (והא) אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו גזרה שמא יהא ולד של קיימא ונמצאת מצריכה כרוז לכהונה וליצרכה דילמא איכא דהוו בחליצה ולא הוו בהכרזה ואמרי קא שרו חלוצה לכהן והלכתא כרבי חנינא דהכין

מעוברת היא צריכה להמתין ט' חדשים שאפילו חלצה לא תנשא בתוך ט' שמא חברתה מעוברת היא והולד של קיימא ואין חליצה פוטרתה לזו חלץ ולא פוטרה והולד ירנו פוטר על ציצא לחויר העולם: לחברתה לעולם. בשביל חברתה צריכה להמתין לעולם על שתלע לא ים לה ולא לא לזו:

ותחלון לאחר ט' ומה נפשך ותנשא. **לא ילדה צריכה הרי נפטרה בולד ואם לזו הרי חליצתה פוטרתה: מצריכה כרוז. להכריז שלא היתה חליצתה חליצה ומותרת לכהונה** וכתב הלכתא כרבי חנינא וכן פסקו ר"ח ורי"ף והרמב"ן ז"ל דלכי תתוקמא ריש פרק החולץ [דף לו.] כותיה וכתב הרשב"א ז"ל והע"נ ללחי לה לחבי התם לחויר בעלמא הוא ולא סמכינן עלה ולא לך להאי טעמא לחתר מצריכה כרוז לכהונה טעמא תריצא היא ורוקיעתא דקסטרא היא רבי יוחנן נמי קא מפרש טעמא להיבמה לא תחלון תוך שלשה חדשים מהאי טעמא כלחיתא התם [דף מא:] בלוכתא תלמא דכי הלכתא לחייסין לכרוז לחיכא תלן לשמע בחלוצה ולא שמע בכרוז ואמרי קא שרו חלוצה לכהן לשונו: **מתני' שתי יבמות. נשי כי לחין:** [זו תסורה. לשון]: תפני בעלה של זו. **שהוא יבמה [לשמא חי הוא]** וזקוקה לו **ואע"פ שאמתו אומרת מת אינה נאמנת ליגמא זו על פיה שאין יבמה מעידה לחברתה שהיא לחת מחמת נשים** [דף קיז.] שאין נאמנות להעידה: **לזו עדים. שמת בעלה: זו שים לה עדים לסורה. מפני יבמה לעדים מאי לחהני לה היא נמי מהימנא לומר מת בעלי: וזו שאין לה וכו'.** שהרי בשביל בעלה אינה נאסרת שאפילו נאמנת לומר מת בעלי ובשביל יבמה נמי לא שהרי יש עדים שמת: **לזו בניס ולזו** אין לה בניס. **ואין עדים לא לזו ולא לזו: נתיבמו.** שהיו **להן כאן שני יבמים ונתיבמו שהאשה שאמרה מת בעלי תתיבם ולענין יבום לא הוצרכה זו לעדותה** שלא זו **ואריבקי קאי שאין לה עדים ולא בניס: ומתו היבמים לסורות להנשא. נשוק זו מפני בעלה הראשון שלא זו וזו מפני בעלה הראשון שלא זו שמא עליון הם חייס ואף על גב שנשאו שתיהן ליבמין בחזקת שמתו בעליהן לנו עדין נאמנות לבטל עכשיו כשנשאו לשוק נמצא עדותה שלא זו מועיל לזו ואין יבמות מעילות זו לזו לא היתה: הואיל והותרו ליבמין. בחזקת שמתו בעליהן תו לא מיתסרן לניחום נשמא הם** חיים: ובתוספתא תנא לזו עדים ובניס ולזו לא עדים ולא בניס שתיהן מותרות כלומר **שאין כאן זיקת יבום זו מפני בניה וזו בעלי חברתה** וליתא להא דר"ל ואפילו תנאיכיא היא לא מקלקלא נפשה וקסטרא קלמרה לפי' כי לא מנאבי ערתה לרבנן סברי תמות נפשה עם פלטתים היא קא עבלא: [דף קכ.] **אין מעידין. על החיים שמת אלא א"כ רואהו את בפרנף פניו עם חוטמו שיכולין להכיר שזה הוא אבל לא רואהו בפרנף פניס או שניטל חוטמו אין מעידין להשיא לאתו שמא אינו הוא** ובגמרא מפרש לבעינן פלחת עם פרנף פניס וחוטם וכתבו בתוספות בשם רבינו תם לדוקא בשאין שם אלא הפרנף הוא לבעינן כולי האי אבל אם נשאר כל נשמו אפילו אין כאן פלחת וחוטם ניכר הוא יפה ע"י סימני הגוף ועוד לשמא בסימנין שהוא לשמא אבי אבל ע"י סימנין ניכר יפה הוא כיון שיש שם כל נשמו ואפילו אחר כמה ימים ואין זה נכון בעיני הרשב"א והרא"ם והריטב"א להא מתני' סתמא קתני ואפילו כל הגוף שלם ולא עוד אלא לכיון לקתני אפילו יש סימנין משמע כי אע"פ שנשמו שלם ויש בו סימנין אין מעידין עליו אלא על פרנף פניס עם החוטם מיהו ולאי לא יש להם סימן מובהק בגופו מעידין עליו בכל מקום שבגופו וכלשמרינן לעיל בפרק האשה שלום (דף קטו.) נבי עובדא דמני ת"ח קאמר לסימנין סמכינן כלומר בסימנין מובהקין והכי מוכח בגמרא לקמן [דף קכ:] לאפלינהו בשמא **אי הוי סימן** מובהק: ואפילו רואו מנוייר. **נשון (לעילא ל') גופו אינה. מנותח ומלא פצעים וחבורות: או צלוב** או חיה לורסת בו ואוכלת. **אין מעידין בו על שיראו בו שתנא [ימים]. אם נפשו: אלא על שאשה רואהו בתוך שלשה ימים למיתתו מעידין עליו אבל אם לא רואהו על לאחר ג' ימים חייסינן שמא נשתנו מראה פניו ואינו זה שאם סבורים** וכזה ג"כ כתבו בתוספות בשם רבינו תם ז"ל להיכא שאינו נחבל בפניס נראה לדבר פשוט הוא שיכולים **להעיד עליו ואפילו לאחר כמה ימים** לאינו מסונה כל כך ונם זה אינו מחוור בעיניהם ז"ל להא מילתא פסיקתא קתני שאין מעידין עליו אלא על שאשה ימים ואפילו בשלא נחבל בפניס משמע ועוד לאיבעיא לן בגמרא ר"י בן בבא אי לקולא פליג אי לחומרא וכא למפשט מהסוא לטובא בלגלת ואנקבו לאתתיה לבתר חמשה ימי ואמרינן ואי אמרת ר"י לחומרא פליג אלא לאכשרי להך אתתא כמאן עבידא ואם איתא מאי קושיא להא אתם לא נחבל בפניו ונופו שלם הוא ולילמא בשהכירוהו בפרנף פניו ובגופו אלא ולאי משמע לבין נחבל בין שלם אמרי רבנן לדוקא **על ג' ימים** ותו לא ואיכא לאשכחוהו את והכירוהו ולא נולע אם תוך ג' הוא תו **לאחר ג' ימים** משתברא למיתר לשמא נתפח חשאה לדבנן הוא ובספק חשאי לא נחמיר ולקולא לייתינן ליה לתוך שלשה הוא ומיהו כי הרשב"א ז"ל לליתנא למתני' מכרעא בה לשפרים לנרסי אין מעידין אלא על שלשה לחומרא אבל למקנת ספרים לנרסי כל שעברו עליו שלשה ימים אין מעידין עליו משמע לדוקא לאחר שלשה היא סתמא מעידין עליו וזה לשון התוספות ויכול להיות שאין יודע **מתי נהרג אין לתלותו אלא** תוך שלשה ימים על כאן והריטב"א ז"ל כתב למשתברא כי לקולא כיון שאין נראה לנו סוס שינוי פניס ושמא נתפח חשאי הוא לבנן היא וכתב ז"ל וי"ס חוששין להחמיר לף בזו וכתב בשם רבו הרא"ם ז"ל כי לדברי התוספות היכא שיצא קול שים פלוני את ולאחר שלשה ימים מלאוהו את ובאו עליו והכירוהו שהוא אותו פלוני לפי פרנף פניו או בסימני הגופ **נפשך אם** הקול היה לאת אין לנו לריכין עדות לאחרת ואם לא היה הקול לאת הרי אינו לאחר שלשה: [דף קכח.] ר"י **לומר לא כל הלשה וכו'. יש לך לשה שמיהר להנפח משאר לשה כגון לשה שמן ויש לך מקום שאמה מנעת בו ולשה ממהר להסריח ולהשתנות** ונמרא **בעי לחומרא פליג או לקולא פליג:**

איתוקמא הפרק החולץ (דף לו.) כוותיה:

מתני' שתי יבמות זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו וזו אסורה מפני בעלה של זו:

לזו עדים שמת בעלה ולזו אין עדים זו שיש לה עדים אסורה מפני בעלה של זו וזו שאין לה עדים מותרת:

לזו בנים ולזו אין בנים זו שיש לה בנים מותרת וזו שאין לה בנים אסורה נתיבמו ומתו היבמין אסורות להנשא ר"א אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם:

(דף קכ.) אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החוטם אע"פ שיש סימנים בגופו ובכליו .

ואין מעידין אלא עד שלשה ימים. ואפילו ראוהו מגוייד או צלוב (על הצליב') וחיה אוכלת בו אין מעידין עד שתצא נפשו רבי יהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקומות ושוין:

גמ' פלוגתא. מקח: **הכרת פניהם ענתה בם. העידה בם לגלות עין עזות בשחר הגוף הלא בהכר פנים.** ואע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו: שומא. וירו"ן בלע"ז: **סימנין דרבנן.** ללמד **לריש לקח השמלה לסימנין הלא לתובעים להתם** פרק **הלוה מעיות (לקמן דף כז.)** היא פלוגתא: **מובהק הוא.** ואע"ל **לסימנין דרבנן לסימן כי הלי סמכינן לפיולי בחיטורא לחורייתא** והכי הלכתא שמעידין בסימן מובהק בין בגופו בין בכליו כדלהמרינן (ניטין לף כז:) נבי נטו מנאו קשור בכיס בהרנקי ובטבעת לו שמנאו **כליו וכו' כשר ומכיר את הכיס ואת הטבעת שהם שלו** וכן **בין כלי ביתו** ומתני' דהכא מיירי בשאינו סימן מובהק כגון תרוך וגוז ובכליו חיורי וסומקי: וכרתם. הסמוכה: **יכתבו ויתנו. הלמד כחי מחזקינן** ליה ומאני חי הוא **לפיכך ניטו נטו וסופו למות הלכך מעידים** ומיהו במנוייל תנן אין מעידין הלא דמוקמינן לה בגמרא בשכין מלובנת ודברי הכל מפני שיכול להיות מחמת המכוה ויכול להראותו מנוייל ואינו יודע שם הוא בשכין מלובנת שם לא תולין לחומרא דילמא בשכין מלובנת היה ואין מעידין עליו וכן אמר בירושלמי לפי' מנוייל אני חומר בחרב מלובנת היה ואיה ולפי זה הא דשמואל [לא שנו הלא במקום שאין נפשו יונקת בו] טעמא היא אף למנוייל ואתי שפיר הלא הכיא הרי"ף ז"ל אין מנוייל הלא הא דשמואל ואפשר להכי נמי במנוייל בחבורות חרב במקום שאינו עושה אותו טרפה קאמרינן למאני שכין מלובנת וכן לעת הרמב"ן ז"ל: **אין מעידין הלא על** שלשה ימים וכו'. לקולא פלוג. **לקאמר ת"ק אין מעידין הלא על ג' ימים ואתא ר"י למימר יש לך לדעת אי מקום או שעה שאינו ממהר לנפוח ולהסתנות ויכול להעיד לפיולו לאחר ג' ימים: או לחומרא פלוג. לקאמר ת"ק על ג' ימים מעידים ואתא חיזו למימר פעמים שאפילו תוך ג' ימים אין מעידין: לעמתן ערית הפנים** ואין מניחין אותו לנפוח **ולהסתנות:** מיל מרזו. **מחזיקות ומנגילות ומכבילות כאב המכה וחבורו מטרח רזיח לחילני במסכת תענית: מתפח תפח. לאחר שמעלין אותו ליבשה מסתנית ערית** לבל בתוך הימים מעמת עמתי ואין הפרנוף מסתנה בו ונראין לבריה לה' יומי לאו דוקא הלא ר"י לפיולו זמן מרובה כל שהוא בימים אינו מסתנה מן הסתם ובירושלמי עשה מעשה לאחר שבעה עשר יום והכא בנמרין מעשה שהיה כך היה וכן נראה לעת הר"ם במז"ל לבל מלמען הריי"ף ז"ל מסמע שהוא מחמיר לכתב לבל בימים לפסר שיסתה ל' וה' יומים ואינו מסתנה: והני מילי היכא לכי לסקוק חזיוה בשעתיה. זה הלמען מוכיח שלא שהה כלל לאחר שהיה ביכשה לבל **לא שהה בימים ג' ימים** ושהה לפילו שעה לאחת לאחר שעלה מן היבשה אין מעידין עליו והכי לאמרינן לאי לפסתכי כלל מתפח תפח ומסתנה וכשבודין שהוא רלוכן **ואינו הלא שמעון. וכן** נראה מלברי הריי"ף ז"ל שאין מעידין עליו לאחר שעה אחת ומלאמרינן מתפח תפח ולא אמרינן הא לאתפח שמעינן שאפילו אין אנו מכירין בו שנתפח אין מעידין עליו כי שמא נתפח ואינו ניכר כן כתב הריטב"א ז"ל לבל לגמן הרמב"ם ז"ל שהרב ז"ל כתב ואם שהה ביבשה אחר שהושלך מן המים שעה ונתפח אין מעידין עליו לגמן ונתפח משמע שנתפח כבר משמע שלא **אינו נראה נפוח מעידין עליו: מתני' שיש להן סוף. לקמן מפרש היכי למי: לפסתו לפסורה.** לשמש **לאחר פריפתו משם יצא והלך לו לפבר רבי מאיר הלם יכול לחיות ולעשות במים יום לו יומים: מערה. מים שיש להן סוף הן ופליג רבי יוסי ואמר הפתו מותרת לקפבר אין הלם יכול לעשות כל כך במים ואי משום שמא יצא לאלתר אין זו חפפת להא לי נפק הוו חזו ליה לבל במים שאין להם סוף מודה רבי יוסי לאסורה שמא יצא לאלתר למרחוק ולא לאוהו: מן הארכובה ולמטה. הוילו וייכול לחיות: לא תנשא. שמא יצא ולא לאוהו למים שאין להם סוף הם.** והא לאמרינן תנשא משום לכיון שנשלאוהו הם בראנו הא ולאי בראנו לו בלחד מלידיו הוא לבל הלם שנפל ליש והשליכו מעורה והעלו רגל לחד מן הארכובה ולמעלה אין מעידין עליו ללי"כ יש להם בו סימן מובהק שאני אומר רגל לחד הוא כלמוכח מעובדא להוא חרוכא [לף קטו.] ומסהיא דב' תלמידי חכמים לאסיקנא התם לאסקום וחזיוה הא לאו הכי אמרינן הני לחבריי נינהו ומיהו סימן מובהק בידו לו בראנו לו בלחד מלידיו לין לך סימן גדול מזה וזהו מה שכתב הרמב"ם ז"ל שאם השליכוהו ליש והשליכו מעורה והעלו לבר לחד ממנו שמשיחין את לפתו למקקאמר מרן ז"ל לבר לחד ממנו נראה שניכר להם בודאי שהיה לחבר ממנו:

גמ' תנו רבנן פדחת בלא פרצוף פנים פרצוף פנים בלא פדחת אין מעידין עד שיהו שניהם עם החוטם אמר אביי ואי תימא רב כהנא מאי קרא (ישעיהו ג':ט') הכרת פניהם ענתה בם:

ואע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו: ת"ר אין מעידין על השומא רבי אלעזר בן מהבאי אומר מעידין על השומא אמר רבא דב"ע סימנין דרבנן והכא בשומא (דף קכ:) סימן מובהק הוא קאמיפלגי רבנן סבר שומא לאו סימן מובהק הוא ר"א בן מהבאי סבר סימן מובהק הוא:

והחיה אוכלת בו אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא ממקום שאין נפשו יוצא אבל ממקום שנפשו יוצא מעידין ואמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים וברח מעידין עליו איני והאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חי הוא וסופו למות:

אין מעידין אלא עד שלשה ימים פירוש אין מעידין אלא אם ראוהו שהוא מת בתוך שלשה ימים למיתתו אבל אם לא מצאוהו אלא אחר שלשה ימים אין מעידין עליו מפני שהמת משתנה ואינו ניכר אחר שלשה ימים והני מילי ביבשה אבל במים אפשר שישהה ארבעה וחמשה ימים ואינו משתנה (דף קכא.) דמיא היכא דליכא מכה מיצמת צמתי לגוף כדאמרינן ההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא דשביסתנא ואסבה רבה לדביתהו אפומא דשושביניה לבתר חמשה יומי והני מילי היכא דחזיוה בשעתא דאסקוה אבל אישתהי מיתפח תפח ואינו ניכר:

מתני' נפל למים בין שיש להן סוף בין שאין להן סוף אשתו אסורה אמר ר' מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר שלשה ימים אמר רבי יוסי מעשה בסומא שירד לטבול במערה וירד מושכו אחריו ושהו כדי שתצא נפשם והשיאו את נשותיהן שוב מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו בים ולא עלתה בידם אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תנשא מן הארכובה ולמטה לא תנשא:

נמ' וכן הלכתא כחכמים והשתא בסמוך מפרש הי ניהו מיס שיש להם סוף וכתב ריצ"ף ז"ל ומתן למורי במיס שאין להם סוף לשתו מותרת בר שמתא הוא לחמרי' הוה נברא דטבע בהגמא לסמקי שריא רב שילא לדביתהו אמר ליה נשלח ליה בריפא שלחו ליה מיס שאין להם סוף לשתו לשורף או מותרת שלח להו לשתו לשורף ולגמא לסמקי מיס שיש להם סוף שלח להו מיס שאין להם סוף ומר מ"ט עביד הכי מטעא טעאי לגמ שכרי כיון דקוו וקיימו כמיס שיש להם סוף למי ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי עליה דשמואל ותשועה ברוב יועץ: מתרגמ רוחותיו. **כגון מערב מלחה מיס והרוחהו שנפל שיהא בכדי שאינו יכול לחיות בתוך המיס וכח לו: למחילה של לגיס. שחוטטין סמוך לשפת הנהר בין למטה בתוך המיס בין למעלה מן המיס כנוכח שפתו ואינה מתמלאת כולה ולאם הנכנס שם מנביה עיקרי בתוך המערה למעלה מן המיס: נענעתי לו רלאש. ועבר על נבי והלך: ינענע** לשם רלאש. **ילחה מפני השעה ולא יתגריה כשם:** [לף קכח:] לין מעילין. טעמא לנוב לריות ללף על פי שרלוסו שנפל לשם לין מעילין עליו שמת מסום שהוא **רחב ואינו עומד ממש עליהם ופעמים שאינם רעבים ואין לוכלין לותו** לבל חס נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים **שלוחקן כשעומד עליהם** כלי ספק למזקי ליה הילכך כיון שרלוסו שנפל שם מעילים עליו שמת:

גמ' ת"ר נפל בין למים שיש להן סוף בין למים שאין להם סוף אשתו אסורה דברי ר"מ וחכמים אומרים שאין להן סוף אשתו אסורה שיש להן סוף אשתו מותרת וכן הילכתא ומאן דמודי במים שאין להן סוף דאשתו מותרת בר שמתא הוא דאמרינן ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי ושריא רב שילא לדביתהו אמר ליה רב לשמואל תא נישמתיה אמר ליה נשלח ליה ברישא שלחו ליה מים שאין להן סוף אשתו אסורה או מותרת שלח להו מים שאין להן סוף אשתו אסורה ואגמא דסמקי מים שיש להן סוף או מים שאין להן סוף שלח להו מים שאין להן סוף ומר מאי טעמא עבד הכי מיטעא טעאי אנא סברי כיון דקוו וקיימו כמים שיש להן סוף דאמו ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלוה לדוכתא אחריתי קרי שמואל עליה דרב (משלי י"ב:כ׳-כ״א) לא יאונה לצדיק כל און קרי רב עליה דשמואל (משלי יא) ותשועה ברוב יועץ

היכי דמי מים שיש להן סוף אמר אביי כל שעומד ורואה מארבע רוחותיו דאי איתיה דסליק מיחזי חזו ליה ואי אמרת ליחוש למחילה של דגים מחילה של דגים במים שיש להן סוף לא שכיחא ותניא אמר רבן גמליאל פעם אחת היתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא כשעליתי ליבשה בא וישב ודן לפני בהלכה ואמרתי לו בני מי העלך ואמר לי דף של ספינה נזדמן לי וישבתי עליו וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע להן ראשו באותה שעה אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שאומרין מים שאין להם סוף אשתו אסורה ושיש להן סוף אשתו מותרת

תניא אמר רבי עקיבא פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנטרפה בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי מאיר כשעליתי למדינת קפוטקיא בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחבירו וחבירו לחבירו והקיאני ליבשה באותה שעה אמרתי כמה גדולים דכרי חכמים שאומרים מים שאין להן סוף אשתו אסורה ושיש להן סוף אשתו מותרת:

ת"ר ראוהו שנפל לגוב אריות אין מעידין עליו לחפירה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו (דף קכא.) ת"ר נפל לתוך כבשן האש מעידין עליו ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו משום רבי אחא אמרו של שמן מעידין עליו מפני שהוא מבעיר של יין אין מעידין עליו מפני שהוא מכבה אמרו לו תחלתו מכבה וסופו מבעיר:

מתני' אפי' שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות אומרין הרי אנו הולכין לספוד ולקבור את איש פלוני בין שהוא מתכוין ובין שאינו מתכוין רבי יהודה בן בבא אומר בישראל אע"פ שמתכוין ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות:

גמ' רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות כו':

ודילמא לא אזלי אמר רב יהודה אמר שמואל דקאמרי הרי אנו באין מלספוד ומלקבור את איש פלוני ודילמא קמצא בעלמא שכיב להו ואסיקו בשמיה דקאמרי כן וכן רבנן הוו התם וכן וכן ספדני הוו התם:

ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות:אלא בכותי דעדותו עדות היכי משכחת לה במסיח לפי תומו כי ההוא דהוה קא אזיל ואמר מאן איכא בי חיואי שכיב חיואי ואסבה רב יוסף לדביתהו

ההוא דהוה קאמר ואזיל וי לפרשא זריזא דהוה בפומבדיתא ואסבה רבא ואיתימא רב יוסף לדביתהו ההוא דהוה קאמר ואזיל

קטול לספסתא. קשיר שחת לבהמותי: **שמעה לכיתהו. להיזיל לחמר כותי עניה קטלתיה ואתת נקמיה לחביי:** [דף קכב.] **על ערלה הן. פירות נטועה הן והן מסובחים מפירות חילן זקן: על עזקה הן.** עיר היא **כי"י ופירותיה מסובחים ואם היה כותי זה מחוסה לארן ואמר** על עזקה הן **אין חוששין לדבריו לומר ישראל מכרם לו ואמר לא נתעשרו אי נמי** פירשו בו עזקה לשון עוזק דין הזיתים חופר ועושה להם כמין עוניות ואיכרויי חילנא הוא ואסורה מפני כן הפירות עצמן אסורין בספיעת כיון שבאו מחמת עבודת ספיעית וכלאחרינן הנוטע בספיעית יעקור וכגון שאמר הכותי שהיה מסלה של ישראל שעזקו ישראל או כותי בשליחותו דכבה הוא דקנסוה רבנן לאסור פירותיו: **לא אמר כלום. לאספרס על כך אנא הלך אחר הרוב שזה מסקר ולהשביח מקחו נתכוין וכן בנטע רבעי לחוליה שפירות נטועה הן כלי להשביח מקחו ה"נ לא נתכוין כותי זה אלא לאייש על זה שיקנור לו מספוא לבהמותיו:** חבל. הספל **ועגמת נפש הוא:** קולר. חבורים: לכרקוס ביתך. כשבאתי במנור: שנינו בפרק כל הנטע (דף כח:) שאסור לכריס אמר רבי אלעזר בן פרטא וקיימו חכמים את דבריו על עיר שהקיפוה כרקום ועל ספינה המטורפת ועל היונק ליזון בחזקת שהם קיימים אבל עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה כיס והיונק ליהרג נותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתים ויונק ליהרג אוכל התם תרי ליתי אוכל לחוקי ליה בבית דין של ישראל לוקה לאפסר לחזו ליה זכותא. ואוכל לחוקי לה בב"ד של כותים מסוס למקבלי סוחלא והרמב"ם ז"ל פסק כהך ליתנא בתרא לחוקי לה בב"ד של כותים אבל בב"ד של ישראל מעידין עליו לכיון דנמיר ליתיה לא שכיח להדר חזו ליה זכותא ואמרינן התם בנמרא והא קיימא לן למסיח לפי תומו מהימן ופריק ה"מ במילתא דלא שייך בה אבל מילתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב וכו':

מתני' (דף קכב.) מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו את אשתו שוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו:

מאן איכא בי חסא מאן איכא בי חסא טבע חסא אמר רב נחמן האלהים אכלוה כוארי לחסא מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא אינסיבא ולא אמר לה ולא מידי אמר רב אשי שמע מינה הא דאמור רבנן מים שאין להן סוף אשתו אסורה הני מילי לכתחלה אבל אי אינסיבא לא מפקינן לה מיניה וא"ד אסבה ר"נ לדביתהו אמר חסא גברא רבה הוא אם איתיה דסליק קלא אית ליה למילתא ולא היא לא שנא גברא רבה ול"ש לאו גברא רבה דיעבד אין לכתחלה לא

ההוא כותי דאמר ליה לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא ואי לא קטילנא לך כפלניא בר ישראל דאמרי ליה בשיל לי קדרה בשבתא ולא בשיל לי וקטלתיה שמעה דביתהו אתאי לקמיה דרבא (דף קכב. ע"ש) פשטו לה מהא מתני' כותי שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן של נטע רבעי הן של עזקה הן לא אמר כלום שלא נתכוין אלא להשביח מקחו.

אבא יודן איש צידן אמר מעשה בישראל וכותי שהיו מהלכין בדרך ובא כותי ואמר חבל על יהודי שהיה עמי שמת בדרך וקברתיו והשיאו את אשתו.

ושוב מעשה בקולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא כותי ואמר חבל על קולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן שוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר ובא כותי ואמר חבל על ששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן:

גרסינן בפרק כל הגט שנכתב שלא לשם אשה (דף כט.) תניא שמע מב"ד ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומינטריסין של כותים איש פלוני מת איש פלוני נהרג אל ישיאו את אשתו והא קיי"ל דמסיח לפי תומו מהימן הני מילי במילתא דלא שייך בה אבל במילתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב וכו':

מתני' (דף קכב.) מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו את אשתו שוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו:

גמ' ומעשה שעמד ודילמא שד הוא א"ר יהודה אמר * בג' אי' אר"י אמר רב (ג"א) שמואל שראו לו דמות אדם וחזו ליה נמי בבואה דבבואה דגמידי דבבואה אית להו לשידי בבואה דבבואה לית להו ולא חיישינן דילמא צרה היא דתנא דבי ר' ישמעאל

גמ' שרחו לו למות לחם. מתחלה כשנעקר: בכורה. עי' **בכורה לבכורה. על עלו: למעלה ירה היא.** שנשתה **במקום אחר ובאה לנקלקלה והלכה לה: בשעת הסכנה. שלחם מסוכן כגון מי שהיה מוסגר בבור וחמר כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו כותבין ונותנין ומכינין עליו בכל לבריו שאומר לחי פב"פ ה"נ כשעת הסכנה למי שאם לא תלחין לזה לא תמצא לחר.** וכתב הריטב"ק בשם רבו לכיון דלא חיישינן לערב בשעת הסכנה ה"ה לא חיישינן לשל כלל ואע"ג דלא חזו ליה בכורה לבכורה ולכאי מייתי הא דר' ישמעאל לתרוצי לפילו קושיא לשל ואומר ר"י בשל התום' ז"ל להא לאמרינן הכא וכמסכת ניטין (דף סו.) ובפ"ק למגילה (דף ג.) לחיישינן לשל ס"מ בכורות לו בשלה כי הא להכא ולהתם ומפני שהשלים מצויים בכורות ושלות לכל בעיר אין חוששין לו לענין נתינת שלום ולא לענין נט ועלות לשם וכן הוא בירושלמי הלא לתימא בשלה ובכורות שהשלים מצויים ולזה הסכימו המפרשים ז"ל: הריטב"ף ז"ל כתב ירושלמי מעלו בשטר כתוב לים פלוני את לו לים פלוני נהרא רבי ירמיה אומר מכירין לת לשתו ר' בון בר כהנא אומר אין מכירין לת לשתו מתני' מסייעא לדין ולדין מסייעא לר' ירמיה לתניא ע"פ עדים ולא על פי כתבם ולא ע"פ תורגמן ולא ע"פ על לחד ועכשיו מכירין על מפי על ולכותה ע"פ כתבם וע"פ תורגמן מכירין מתני' מסייעא לר' בון לתניא יפה כח עדים מכח השטר שהעדים **שאמרו את פלוני נהרג פלוני** מכירין לת לשתו מעלו כתוב בשטר נהרג פלוני את פלוני אין מכירין לת לשתו ויפה כח השטר מכח העדים שהעלוה לת חביריו בשטר גובה מנכסים משועבדים וע"י עדים גובה מנכסים בני חורין ולא פסק כאן הרב ז"ל הלכה כאחן: וכתב הריטב"ק ז"ל לאבל במסכת ניטין בפרק מי שאחזו [בדי"ף סי' תקכט] כתב הא לתניא בשם שבודקין אותו לניטין כך בודקין אותו למשלות ומתנות ולעדיות ולהקימען בעדות אשר עליות לו רבון אבל בשאר עדיות לו בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ שאין מכירין:

ירושלמי מצאו בשטר כתוב וחתום מת איש פלוני או נהרג איש פלוני ר' ירמיה אומר משיאין את אשתו ר' בון בר כהנא אמר אין משיאין את אשתו מתניתא מסייעא לדין ולדין מסייעא לר' ירמיה דתניא ע"פ עדים ולא ע"פ כתבם ולא ע"פ תורגמן ולא ע"פ עד אחד ועכשיו הלא משיאין ע"פ עד אחד וע"פ עד מפי עד ודכותה ע"פ כתבם וע"פ תורגמן משיאין מתניתא מסייעא לרבי בון דתניא יפה כח העדים מכח השטר שהעדים שאמרו מת פלוני נהרג פלוני משיאין את אשתו מצאו כתוב בשטר מת פלוני אין משיאין את אשתו ויפה כח השטר מכח העדים שהמלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים ועל ידי עדים גובה מנכסים בני חורין:

תנן התם בפרק כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו (דף כה.) המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו רבי יהודה אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשא אשתו מת הרגתיו לא ישא את אשתו הוא ניהו לא ישא את אשתו אבל לאחר תנשא אשתו ולא אמרינן רשע הוא והתורה אמרה (שמות כג) אל תשת רשע עד דקי"ל כרבא דאמר רבא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע

ושמעינן מהא דרשע פסול לעדות אשה וגרסינן בראש השנה בפירקא קמא (ר"ה דף כב.) אמר רב מנשה זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה ופרק כיצד אשת אחיו נמי אקשינן מינה והאמר רב מנשה גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה גזלן דדברי תורה פסול לעדות אשה ושמעינן מינה דפסול מדברי תורה הוא דפסול לעדות אשה אבל פסול מדרבנן כגון משחק בקוביא וחביריו כשרין לעדות אשה ומסתברא לן דפסול מדברי תורה מסיח לפי תומו משיאין אשה על פיו דלא גרע מכותי.

תנן בגיטין בפרק כל הגט (דף כח:) שלשה דברים א"ר אליעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפוה כרקום ועל ספינה המטורפת בים ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתים:

מתני' אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעיבור השנה מצאני נחמיה איש בית דלי אמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד אלא יהודה בן בבא בלבר נמתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים שמדינה הזו משובשת בגייסות כך מקובל אני מרבן גמליאל

אמרו לו. לרבי עקיבא מעשה בבני לוי: **ולא תהא כהנת. כלומר וכי לא תהא בת ישראל או כהנת מיוחסת נחמנת כפונדקית גרועה זו ובגמרא מפרש מאי גריעותה: לכשתהא הפונדקית נחמנת. כלומר לכשיימנע לבר זה לחת שהחמינו הפונדקית להרי לא עליה סמכו חלא לפי תומה הסיחה והרלישיתה להם מקלו ותרמילו** וקברו: [דף קכב:] **גמ' והא ליה חבירנו. חלמא לאו לפי תומה הוא:** בכתב. **והיינו לפי תומה דקולפ שמלניה התחילה** לבכות. וכתב הריב"ף שמעינן מהא דיכיל למתחיל כותי ומסיח לפי תומו לף על גב דלדרינן למילתא מינה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו חלא נחמן ומסיחין על פיו וכתבו המפרשים ז"ל לכן נמי יש לנו לומר דכי היכי דכל שהתחיל לומר במסיח לפי תומו לף על פי שגלגלו לבסוף והניח על פי שגלגלו נחמן כן נחמר לכל שמומרים לו היה פלוני שהלך עמך או שהנחנו כאן מה שיביא להם מכאן ולהלן אינו נותן כמסיח לפי תומו וכן הלכתא: נרסי' בגמ' תנו רבנן לין בוקרין עילי נשים בדריסה ובחזירה ר' טרפון ור"ע אומרים בוקרין עילי נשים בדריסה ובחזירה וקמיפלגי בדר' חנינא דאמר ר' חנינא דבר תורה לחל ליני ממונות ולחל ליני נפשות בדריסה ובחזירה שנאמר משפט אחד יהיה לכם ומה טעם אמרו ליני ממונות לין ערייכין לדריסה ובחזירה כלי שלח תנעול אלא בפני לוין במאי קמיפלגי מר סבר כיון דליכא למספל כתובה כליני ממונות למי ומר סבר כיון דלקי שריית לפת היא לעלמא כליני נפשות למיל ובוקרין. והוה עובדא בלדם ר' שבא לפני ר' טרפון להעיד בעדות לפת אחד לו בני היכך יולא בעדות לפת זו אמר לו אני והוא היינו בהיא בדרך ודלף אחרינו ניים ונתלה ביחור של תלמה ופגמו והחזיר את הניים לאחור אמרתי לו מצחבינך תרייה אמר לי יפה כוונת שכך קורין לאחור אמרתי לו מצחבינך תרייה למכפר לימים אחה ואת אמר לו לאחקור **אולי יהפך דבריו אל כך אמרת לי** יונתן בן יוחנן לא יוחנן בן יונתן **אל כך אמרת לי למכפר שיחרא תרייה אל תרייה** למכפר שיחרא ודלקלק עמו ב' ונ' לבריס וכוונן לבריו והשיל רבי טרפון לפתו: בדריסה. **בדיקות כה"נ לכוון את דבריו:** חקירות.

אמרו לו יוסי בהי זה שעה: **משפט אחד יהיה לכם. וכיון לפשכחן לכתיב בליני נפשות ודרשת וחקרת ה"ה** לר"מ: **כתובה למשקל. כשתגשא לאחר על פיהן תטול כתובה למספר כתובה נלמוד לכתיב בה כשתגשאי לאחר תטולי מה שכתוב ליכי** והלכתא כת"ק לאמר לין בוקרין וכן פסקו הגאונים ז"ל לאין בוקרין עילי נשים בדריסה וחקירה ולכולי עלמא בעינן כתובה אע"נ דלא שייך בה תקנה דלמא תגעול לת בפני לוין דהא רוצה לפשכחינהו מפשחים רוצה ליגע אפה רוצה להגשא מ"מ לא בעינן בה לדריסה וחקירה דהא חזינן בכמה דוכתי לחסו רבנן בכתובה מפה חינא לנבות מיתומים קטנים ולמכור שלא בב"ד וכמה מילי לחריני וה"ת היכי פסקינן כמאן דאמר לאמר לין בוקרין הא טעמיה הוא מפה כתובה לליה לי למפקל ולא תקנו בכתובה לדריסה וחקירה והלא עיקר עלות העל להתירה לפוק הוא והיא עלות אפת אית להויה ליני נפשות ובתר הכי אתי לין שתטול כתובה וכיון דפריייה ולא תפקול תירץ הרמב"ן ז"ל להפתא בזמן הזה טפי למי הלי ענינא לעלות אפה ליני ממונות מלליני נפשות להא רוכא לנפי ליה להו כתובה היולך לפילו לרוסה לליה לה כתובה לא מפלגינן בה לפילו ליני נפשות ליתנהו בזמן הזה על כאן ולכ"ע בין עלות אפה בין כל ליני ניטין וקלוסין ילנן בב"ל הליוטות וכי היכי לתקנינהו בכל ליני ממונות לפכיחי ולית בהו חסרון כיס מפני תקנת לוין ותקנת הפוך כלילתא פרק החובל (קף פל:) ה"נ מילתא לפכיחא וחקירה שנחלקו מפוש לדפפר מפל"כ בממחין לא לפפר וכלאמרינן ריש המנרש (קף פח:) נבי רב יוסף לפוש מעפה לניטי ואמר ליה לבי והא הליוטות אינן ג"ל שליחותייהו עבדינן מידי לפוש אחולאות והלואות והוא הדין בכל ליני לישות לעבדינן שליחותייהו על סיבא מפיח וייתקייס בנו מקרע שכתוב (ישעיהו נ':כ"ו) ופפיכה סופטיך כבדלפפונה ויוענך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ברוך רחמנא לפייענן מרים על כאן:

הזקן שמשיאין את האשה על פי עד אחד וכשבאתי והרציתי את הדברים לפני רבן גמליאל שמח לדברי אמר מצינו חבר ליהודה בן בבא מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא רבן גמליאל (הזקן) או נשותיהן על פי עד אחד והוחזקו להיות משיאין עד מפי עד מפי אשה מפי עבד מפי שפחה רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים אין משיאין את האשה ע"פ עד אחד

אמר רבי עקיבא ולא ע"פ אשה ולא ע"פ קרובים אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהם והניחוהו בפונדק בחזרתן אמרו לפונדקית איה חבירנו נמה להם מת וקברתיו והשיאו את אשתו ולא תהא כהנת כפונדקית אמר להם לכשתהא פונדקית [נאמנת * מכאן עד סוף המשנה בס"י וכן ברא"ש ליתא פונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו]:

גמ' והלכתא משיאין את האשה עד מפי עד [מפי אשה] מפי עבד מפי שפחה מפי קרובים:

אמרו לו מעשה בבני לוי כו': (דף קכב:) מאי גריעותא דפונדקי' אמר רב כהנא פונדקית כותית היתה ומסיחה לפי פי תומה היתה זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שקברתיו והא איה חבירנו קאמרי לה כיון דחזיתינהו בכתה אמרו לה איה חבירנו נמה להן מת וקברתיו שמעינן מהא דהיכא דמתחיל הכותי ומסיח לפי תומו ואף על גב דהדרינא ומגלינא למילתא מיניה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו אלא נאמן ומשיאין על פיו ולא בעינן בעדות אשה דרישה וחקירה:

סליק פירקא וסליק מסכת יבמות

מסכת כתובות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד קכח–קנד

יום קכח

פרק א

א [דף ב.] **בתולה נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי. שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות** ביום ב' וביום ה' **שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד:** רי"ף א.

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ביום הרביעי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד. ותנשא באחד בשבת שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה. ועכשיו ששנינו שקדו אותה ששנינו הגיע זמן ולא נישאו אוכלת משלו ואוכלת בתרומה הגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות:

ב [דף ב:] **אמר רבא ולענין גיטין אינו כן.** אלמא קסבר אין אונס בגיטין משום צנועות ומשום פרוצות. [דף ג.] איכא דאמרי אמר רבא וכן לענין גיטין דיש אונס בגיטין. פסק ר"ח ז"ל דהלכתא כלישנא קמא דמייתי כמה סייעתין ללישנא קמא דהוו פירכא ללישנא בתרא ואע"ג דשני להו אשינויי דחיקי לא ניקום ונסמוך והביא ראיה מסתמא דהש"ס דגיטין פרק השולח (גיטין דף לד.) ההוא דאמר אי לא נסיבנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא כי מטא תלתין יומין אמר מיטרח טרחנא כו' ומסיק אי משום אונס אין אונס בגיטין וכן פסק רב אלפס ז"ל בפרק שלישי דגיטין (דף ל.) גבי ההוא דאמר אי לא מפייסנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא אזל פייסא ולא איפייסא א"ל מי יהב לה ה' קבין דדינרי ולא אתפייסא אלמא אין אונס בגיטין. וקשה מהא דאמרינן בפרק מי שאחזו (גיטין דף עג.) הרי זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית או שנשכו נחש הרי זה גט מאי שנא רישא ומ"ש סיפא שלחו מתם אכלו ארי אין לנו. כלומר בשניהם אינו גט וקאמר בתר הכי ההוא גברא דזבין ארעא מחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד ליה לסוף אפיקו ביה נהרא אגלגל מילתא ומטי לקמיה דרבא ואמר אונסא דלא שכיחא הוא ומייתי רבא ראיה מאכלו ארי אין לנו אלמא באונסא דלא שכיח קאמר רבא דיש אונס בגיטין וללישנא קמא דשמעתין אפילו אונסא דלא שכיח קאמר דאין אונס דבעי למיפשט מילתא דרבא מעובדא דההוא דפסקיה מברא וקאמר הש"ס דלמא אונסא דשכיח שאני דאיבעי ליה לאתנויי מכלל דאפי' באונסא דלא שכיח קאמר רבא דאין אונס. ואי לאו פיסקא דר"ח ז"ל לא הוה קשה מידי דה"א דהא דקאמר רבא התם היינו כאיכא דאמרי דאמר רבא יש אונס. ונראה דשלשה ענייני אונס הן ההיא דמי שאחזו לא שכיח כל עיקר ואפי' ללישנא קמא דהכא לא שייך למימר משום צנועות ומשום פרוצות דלא סברי צנועות דנפל עליה בית או נשכו נחש ופרוצות נמי לא יאמרו כך הלכך אפילו ללישנא קמא יש טענת אונס כי האי בגיטין ואונסא דשכיחא כי האי דפסקיה מברא אפי' לאיכא דאמרי אינו מבטל הגט דאיבעי לאתנויי. ובאונסא דשכיח ולא שכיח כמו חלה בהא פליגי הני תרי לישני והלכתא כלישנא קמא:

ג אמר רב שמואל בר רב יצחק לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך שאין בתי דינין יושבין אלא בשני ובחמישי **אבל במקום שבתי דינים קבועים בכל יום אשה נישאת בכל יום והוא דטריח ליה.** וא"ת ואמאי נשאת בכל יום תהוי כאלמנה ותנשא. בחמישי ותיבעל בליל ששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם הראשון וי"ל משום ברכה לחודה לא היינו מתקנין ימי זמן קבוע מדפריך הש"ס לעיל ותנשא באחד בשבת וכן גבי אלמנה לאו משום ברכה גרידא אמרו שתנשא בחמישי אלא כדאמרינן לקמן (כתובות דף ה.) **שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא** שמח עמה ג' ימים ואגב שתקנו משום שקדו אף היכא דלא שייך שקדו כגון אדם בטל או י"ט שחל ערב שבת תקנו שתנשא בחמישי משום ברכה ושקדו שיהא שמח עמה שלשה ימים לא שייך בבתולה דליכא למימר למחר משכים והולך לאומנותו לפי שיש לה שבעת ימי המשתה הלכך משום ברכה גרידא לא תקנו זמן לבתולה. נישאת בכל יום האי בכל יום לאו דווקא דבכל יום שבת אינה נישאת דאמרינן בירושלמי אמר רב מתניא הדא אמרה אלין דכנסין ארמלין בערב שבת צריכין למיכנס מבעוד יום שלא יהא נראה כקונה קנין בשבת לפי שאלמנה אין לה חופה ובשעת ייחודו של ביאה הוא זוכה במציאתה רי"ף א:

ובמעשה ידיה הלכך צריך להתייחד עמה בע"ש מבעוד יום הלכך אין להכניס בתולה לחופה בשבת דע"י החופה הוא זוכה במציאתה ובמעשה ידיה והוה כקונה קנין בשבת וכן נמי לכנוס בששי ולבעול בשבת לא דאין בתי דינין קבועין בשבת. ומה שנהגו האידנא לכנוס בששי היינו משום דאף בכל ימי השבוע אין לנו בתי דינין קבועין ומי שיש לו עסק מכניף שלשה ומסדר טענותיו בפניהם וזה יכול לעשות אפילו בשבת ואפילו בימי חכמי הש"ס אם לא בעל בליל חמישי לא חייבוהו להמתין עד ליל חמישי אחר או עד ליל שני דמיבעיא לן לקמן (כתובות דף ה:) מהו לבעול בתחלה בשבת משמע אע"פ שנישאת ברביעי ורב זביד בעל בתחלה בשבת וכן מוכח ממתני' דחתן פטור מק"ש עד ד' לילות ואי לא מצי בעיל עד ליל שני אמאי פטור. והא דנישאת בכל יום היינו היכא דטרח ליה אבל אי לא טרח לא דתניא [דף ג:] **שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא** טורח בסעודה אחד בשבת וב' בשבת וג' בשבת ובד' כונסה כתב רבינו אפרים אי אמר חתנא לא טרחנא אלא אכניסנה בלא סעודה וקרובי הכלה בעו דלעביד סעודתא כייפינן ליה דעביד סעודתא כפום מנהג דחזי לדידיה ולדידה דקי"ל עולה עמו ואינה יורדת עמו וכתב דמעשים באו לפני רב אלפס רבו והיה דן כן:

ד ולידרוש להו דאונס שרי ותימה היאך נדרוש להו דאונס שרי הלא היא מחויבת למסור עצמה כיון שהיא אשת איש דאמרינן (סנהדרין דף עד.) כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים ותירץ ר"ת דאינה מחויבת למסור עצמה למיתה על ביאת עובד כוכבים דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים דכתיב וזרמת סוסים זרמתם ולא מקריא ביאה והביא ראיה מפרק בן סורר ומורה (שם:) דפריך והא אסתר פרהסיא הוי ואילו עריות הוי לא פריך דמשום עריות לא מיחייבא למסור עצמה בביאת עובד כוכבים. ומתוך כך התיר ר"ת בת ישראל שהמירה דתה ונבעלה לעובד כוכבים ושוב חזרה ונתגייר העובד כוכבים עמה וגרשה בעלה והתירה לאותו שנתגייר עמה דלא שייך למימר אחד לבועל בביאת עובד כוכבים דהוי כביאת בהמה. ולא נהירא להריב"ם דכיון אסורה לבעל ע"י ביאת עובד כוכבים כדאמרינן הכא דאיכא פרוצות ולקמן בפרק האשה שנתאלמנה (כתובות דף כו:) גבי שבויה ואמרינן נמי במגילה (דף טו.) כאשר אבדתי מבית אבא כך אבדתי ממך אלמא לגבי בעלה לא חשיב כביאת בהמה שאין ביאתה פוסלת דאין זנות לבהמה כדאיתא בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף נט:) דכי אמרינן שם צח רחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים הנ"מ לענין חייס דזרעיה חשיב כזרע בהמה אבל ביאתו לא חשיב כביאת בהמה וכיון שאסורה לבעל אסורה גם לבועל מונטמאה ונטמאה ואמרינן נמי בסוטה פרק ארוסה (סוטה דף כו:) מקנין ע"י עובד כוכבים והא דקאמר הכא ולידרוש להו דאונס שרי הכי פירושא ואינה מחויבת למסור עצמה משום דקרקע עולם היא ואינה עושה מעשה דמהיכא גמרינן דבעריות מחויבת למסור עצמה מרוצח כדאמרינן בסנהדרין (דף עד.) מה רוצח יהרג ואל יעבור וכו' ורוצח גופיה הא דמיחייב למסור עצמו היינו כשעושה מעשה אבל אם אמרו לו הנח שנזרוק אותך על התינוק להתמעך דאחר שאינו עושה מעשה בהא ודאי אמרינן מאי חזית דדמא דחברך סומק טפי דלמא דמא דידך סומק טפי וגבי נערה המאורסה גרסינן יהרג ואל יעבור ואבועל קאי אי נמי גרסינן תיהרג מיירי דהיא עושה מעשה ומביאתו עליה והא דלא פריך גבי אסתר והא גילוי עריות הואי משום דידע שפיר דטעמא דקרקע עולם מועיל שאינה מחויבת למסור עצמה משום עריות אבל ס"ד כיון דפרהסיא הוא איכא חלול השם ומשני כיון דקרקע עולם היא אפי' חילול השם ליכא וכן מוכח בריש הבא על יבמתו (יבמות דף נג.) מההיא דאמר רבא אין אונס בעריות דאין קשוי אלא לדעת דמשמע הא יש קשוי שלא לדעת יש אונס ואמאי הא אמרינן בעריות יהרג ואל יעבור אלא ודאי הכי פירושא אם מביאים אותו על הערוה בעל כרחו יהרג ואל יעבור ואינו יכול ליפטר את עצמו ולומר אין אני עושה כלום אלא אחרים עושים בי מעשה לפי שאין קשוי אלא לדעת וכשיתקשה עושה מעשה בידים משמע הא בעבודת כוכבים כגון אם כפפו קומתו להשתחוות לעבודת כוכבים או בשפיכות דמים כגון שהכוהו בגופו על אדם אחר והרגוהו כיון שאינו עושה מעשה כלל אלא אחרים עושים בו מעשה אינו מחויב למסור את עצמו ונ"ל לקיים פסק ר"ת ולא מטעמיה אלא משום דאמרינן (סוטה דף כו.) ונטמאה ונטמאה אחד לבעל וא' לבועל היינו היכא שלא היתה אסורה לבועל אלא

על ידי ביאה זו אבל בביאת עובד כוכבים דבלאו הכי היתה אסורה לו לא קרינן ביה ונטמאה אחד לבועל ונהי דנאסרה לבעל מ"מ לא ניתוסף בה איסור לבועל בביאתו כיון דבלאו הכי היתה אסורה לו וכן מוכח בסוטה פרק ארוסה (שס) גבי מקנין ע"י עובד כוכבים דפריך פשיטא מהו דתימא ונטמאה ונטמאה אמר רחמנא אחד לבעל ואחד לבועל הנ"מ היכא דבהך ביאה אסורה ליה אבל עובד כוכבים דבלא"ה אסורה ליה וכו' כלומר סלקא דעתך אמינא האי דאמרינן ונטמאה לבעל היכא דקרינא ביה ונטמאה לבועל לאפוקי עובד כוכבים דלא קרינא ביה ונטמאה לבועל כיון דבלא"ה אסורה ליה לא קרינא ביה ונטמאה לבעל קמ"ל אע"ג דלא קרינן ביה ונטמאה לבועל קרינן ביה ונטמאה לבעל:

ה תניא הרי שהיתה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה **ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים. ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום.** ונוהג שבעת ימי המשתה וכו' מכאן קשה למה שכתב בעל הלכות מי שמת לו מת ביו"ט האחרון שנוהג בו אבילות משום דאבילות יום ראשון דאורייתא ויו"ט שני דרבנן ואתי עשה דאורייתא ודחי עשה דרבנן דלדבריהם הכא נמי ינהוג אבילות ביום ראשון דשבעת ימי המשתה דרבנן הם. והארכתי בדבר בברכות פ' היה קורא (סי' טו). וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב דיום א' של שמחת חתן הוי דאורייתא דכתיב (שיר השירים ג:י"א) ביום חתונתו וביום שמחת לבו אלמא דשמחת לבו ביום ראשון יש לו סמך מן התורה. ויש אומרים דלא עלה על דעת הגאון לומר דאבילות יום ראשון הוי דאורייתא דלא אשכחן שום אבילות מן התורה אלא אינות ליאסר בקדשים ובמעשר שני. אלא דעת הגאון לפי שאבילות יש לו רמז ואחריתה כיום מר וי"ט האחרון אינו אלא מנהג כדאיתא במסכת י"ט (דף ד:) הלכך דחינן י"ט אחרון מן קדם אבילות והכי נמי הוה עבדינן כן אלא שהיה צריך להפסיק באבילותו שאחר יום ראשון יהיה נוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ ישלים אבילותו הלכך צריך שינהוג שבעת ימי המשתה תחלה ואח"כ שבעת ימי אבילות: [דף ד.] הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים כתב הראב"ד ז"ל דתרוייהו דוקא שיהו אנשים ישנים עם החתן ונשים עם הכלה:

ו ואין מונעים תכשיטין מן הכלה שלשים יום. פירש רש"י דאין מונעין ממנה תכשיטין משום אבילות בתוך שלשים יום וכ"ש לאחר שלשים יום. וקשה מהא דתני באבל רבתי האשה מותרת בנטילת שער ומוכח התם דכל דין שלשים דהיינו תספורת וגיהוץ אינו נוהג באשת איש שלא תתגנה על בעלה א"כ מאי קמ"ל הכא גבי כלה. ונראה דלא קאי אהך דלעיל אלא מילתא באפי נפשיה והכי פירושא אין מונעין תכשיטין לכלה שאירע לה אבל בתוך שלשים ימי חופתה והיא מתקשטת ככלה אפי' בתוך שבעת ימי אבלה שלא תתגנה על בעלה דכל שלשים של חופתה זמן שמחת חתן וכלה הוא וצריכה שלא תנוול עצמה ולא חיילא עליה אבילות כלל לגבי הנך מילי ואחר שנהג שבעת ימי אבילות משלים עליהם עד ל' יום. ולא דמי לקובר מתו ברגל דמונה שלשים יום מיום קבורה אע"פ שלא נהג אבילות אלא עד לאחר הרגל. דהתם נהג דין שלשים שהוא גיהוץ ותספורת תוך הרגל אבל הכא תוך ימי החופה מותר בגיהוץ ותספורת דמלך ביופיו תחזינה עיניך הלכך לא סלקי לתורת שלשים. **ודוקא אביו של חתן ואמה של כלה דליכא איניש דטרח להו אבל איפכא אם** מתה אמו של חתן או **אביה של כלה לא** ודין מתה אשתו ויש לו בנים גדולים או אם יש לו בנים קטנים או אם אין לו בנים מתי יכול לישא אשה כתבתי ביבמות בפרק החולץ (סי' כז) וגם כתבתי שם מי שמת אביו או אמו דמותר לישא אחר שלשים יום: **אמר רפרם בר פפא א"ר חסדא לא שנו אלא שנתנו מים על גבי בשר אבל לא נתנו מים על גבי בשר מזדבן אמר רבא ובכרך אע"פ שנתן מים על גבי בשר מזדבן א"ר פפא ובכפר אע"פ שלא נתן מים על גבי בשר לא מזדבן והא דרב חסדא משכחת לה בדוכתא דמפקא מכרך ומפקא מכפר. ושמעינן מהא היכא דאפשר לזבוני וליכא פסידא דאינו נוהג שבעת ימי המשתה ברישא.** ומתוך לשון רב אלפס משמע דמכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש וקובר את מתו ונוהג שבעת ימי אבילות ואח"כ שבעת ימי המשתה מדקאמר אינו נוהג שבעת ימי המשתה ברישא משמע דאין חילוק בין

היכא דאיכא פסידא בין היכא דליכא פסידא אלא דבאיכא פסידא נוהג שבעת ימי המשתה ברישא והיכא דליכא פסידא נוהג שבעת ימי אבילות ברישא אבל בשניהם בועל בעילת מצוה קודם שיקבר המת דאל"כ הוה ליה למימר היכא דליכא פסידא קובר את מתו ונוהג אבילותו ואח"כ מכניס את הכלה לחופה וכן מצאתי בשם בעל הלכות ובשם הרי"ץ גיאת ז"ל דבשאר קרובים מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה **ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי אבילות** ואח"כ שבעת ימי המשתה ולא מסתבר כלל דמה תועלת יש במהירות החופה ויבוז המת ויפסיקו באבילות בין חופה ובין שבעת ימי המשתה ולא התירו חופה וביאה לאונן אלא באביו של חתן ואמה של כלה וגם איכא פסידא אז התירו חופה וביאה לאונן ולהקדים ימי המשתה לאבלות אבל כשמקדים האבילות למשתה גם יאחר החופה עד שיכלו כל שלשים יום ותו לא מידי:

ז אמר מר **הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים. מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר ר' יוחנן אע"פ שאמרו אין אבילות במועד אבל דברים שבצינעא נוהג.** ומועד חשוב כחתן כדתניא במועד קטן (דף ז:) מכאן אמרו חתן שנולד לו נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה לו ולכסותו ולביתו וכן ברגל נותנין לו כל ימי הרגל: וכיון שדברים שבצינעא נוהג חובה הוא ואסור בהם מדמייתי סייעתא לרבי יוחנן מברייתא וכן משמע במועד קטן (דף כד.) דרב ושמואל פליגי עליה דרבי יוחנן לענין שבת ואמרי תשמיש בשבת רשות ובעל הלכות פסק כרבי יוחנן דדברים שבצנעא נוהג ואע"פ דקי"ל הלכה כדברי המיקל באבל הנ"מ בפלוגתא דתנאי אבל דאמוראי לא ומכאן ראיה לדבריהם דברייתא מסייע ליה לר' יוחנן:

ח דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שנו אלא שלא בעל אבל בעל אשתו ישנה עמו בבית ובחתן שפרסה אשתו נדה מיירי ואף על גב דבאבילות ישנה בין הנשים אע"ג דבעל לא משום דבאבילות קילא ליה מנדה דהא

ט אמר רב יוסף ברבי חנינא א"ר הונא כל מלאכות שהאשה [דף ד:] עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו וגבי אבילות תניא אע"פ שאמרו אין אדם רשאי לכוף אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת באמת אמרו מוזגת לו את הכוס ומצעת לו את המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. אלמא אבילות חמירא ליה מנדה לפי שלבו של אדם נכנע בזמן אבילתו. אלא משום דהאי אבילות קילא ליה לפי שהקילו בו חכמים שנוהג ימי המשתה ואח"כ ימי אבילות. הלכך חתן שמת אביו או חמותו בין בעל בין שלא בעל **הוא ישן בין האנשים** והיא **ישנה בין הנשים. וכיון** דהאי אבילות קיל מנדה אינה מוזגת לו הכוס ואינה מצעת לו את המטה ואינה מרחצת לו פניו ידיו ורגליו. יש שרוצים ללמוד מכאן דמי שמת לו מת ברגל כיון שנוהג ימי הרגל תחילה דמיא להכא וקילא ליה הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ולא נהירא לי דלא דמי לקילותא דהכא דאקילו ביה טפי שהרי מת לו מת קודם שחלו שבעת ימי המשתה והתירו לו חכמים להכנים את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה כדי לדחות אבילות מעליו אבל מת לו מת ברגל שכבר חלה עליו הרגל ישנה עמו בבית. הא דאמרי' גבי נדה מצעת לו המטה תרי גווני הצעות יש דלקמן פ' אע"פ (כתובות דף נט:) תנן הכניסה לו שלש שפחות אינה מצעת לו המטה וכו' ד' יושבת בקתדרא ואמרי' עלה בגמ' (דף סא.) אע"פ שיושבת בקתדרא אבל מוזגת לו הכוס ומצעת לו המטה ומרחצת פניו ידיו ורגליו ופרש"י דהאי הצעת המטה היינו לפרוס הסדין והמכסה דאינו דבר של טורח ומילי דחיבה נינהו שתחבב עליו ולא דמי להצעת המטה דמתני' דהוי דבר של טורח כגון הצעת כרים וכסתות. ונראה דהצעת המטה דהכא היינו פריסת סדין ומכסה מדחשיב הני תלת בהדי הדדי כי ההיא דלקמן אבל הצעת כרים וכסתות שאינו דבר של חיבה נראה דשרו לנדה והא דאסרינן הכא היינו דוקא בפניו דאיכא למיחש להרגל דבר אבל שלא בפניו נראה דשרי והאי דקאמר הרחצת פניו ידיו ורגליו היינו לשפוך מים כשהוא רוחץ אבל לא שתגע בו דאף בלא רחיצה נמי אסורין כדקאמר בפ"ק דשבת (דף יג:) חס ושלום שלא נגע בי אפי' באצבע קטנה וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב אע"פ דאמרינן הכא חתן שבעל ופירסה נדה דאשתו ישנה עמו בבית למשנה אחרונה שאמרו **בועל בעילת מצוה ופורש הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים** משום דאקילו בה רבנן בהאי איסורא דנדה והתירו לו לגמור ביאתו והביא ראיה מהא דקי"ל

רי"ף ב.

דאבילות דעלמא חמירא ליה מנדה ואבילות דהכא כיון דאקילו ביה חיישינן דלמא אתי לזלזולי ביה כ"ש באיסור נדה כל היכא דאקילו רבנן גביה חיישינן דלמא קילא ליה ואתי לזלזולי בה. ועוד הביא ראיה מדאמר רב יוסף למילתיה אמי שפירסה אשתו נדה ומפליג **בין בעל בין לא בעל** ולא מפליג ברישא בין משנה ראשונה למשנה אחרונה דאית לה בועל בעילת מצוה ופורש אלמא אפילו למשנה אחרונה הוא ישן בין האנשים וכו'. ואין דבריו נראין לי גם אם כתבו בשם הר"ר יוסף הלוי אבן מג"ש ז"ל דלא דמי להאי קילותא דהכא הפקיעו חכמים דבריהם מה שאסרו אונן בתשמיש המטה והתירו לו שמחת חופה וביאה כדי לדחות אבילות מעליו אף לאחר קבורה אבל הכא לא הקילו חכמים אלא אדרבה החמירו חכמים האחרונים חומרא יתירה לטמאות דם בתולים משום שמא נתערבו בו דם נדות הלכך ליכא הכא קילותא דניחוש דלמא אתי לזלזולי ביה ומה שהתירו לו לגמור ביאתו אי אפשר בענין אחר כדאמרינן בפ' תינוקת (נדה דף סה:) דא"כ לבו נוקפו ופורש. ומה שהביא ראיה מדלא מפליג רב יוסף ברישא אינה כלום דהך ברייתא לית לה בועל בעילת מצוה ופורש מדתני פירסה נדה ורב יוסף ניחא ליה לפלוגי במה דאיירי מתניתי' ומינה שמעינן דה"ה למשנה אחרונה אחר שבעל בעילת מצוה שישנה עמו וכן עמא דבר: ויראה דבאבילות מותר לישן עם אשתו במטה הוא בבגדיו והיא בבגדיה דאבילות חמירא ליה מנדה ובנדה מיבעיא לן בפ"ק דשבת (דף יג.) נדה מהו שתישן אצל בעלה היא בבגדה והוא בבגדו ונהי דפשט התם לאיסורא דאיתקיש נדה לאשת רעהו מ"מ באבילות דחמירא ליה שרי. אבל בקירוב בשר ראוי להחמיר ואין להביא ראיה שמותר לישן עמו במטה מסוגיא דשמעתין דקאמר מאי לאו עמו במטה דלאו דוקא עמו במטה ממש דהא קתני וכופה מטתה דמשמע מטתה שהיא ישנה עליה כדי לנהוג עמו אבילות:

י תני [דף ה.] **בר קפרא בתולה נישאת ברביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים. ואלמנה נישאת בחמישי ונבעלת בששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם ותניא מפני מה אמרו אלמנה נישאת בחמישי וונבעלת בששי שאם אתה אומר תיבעל בחמישי למחר משכים לאומנתו והולך שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים חמישי בשבת וע"ש ושבת.** והאידנא שב"ד קבועין בכל יום אשה נישאת בכל יום דמשום ברכה לא קבעו חכמים זמן מדפריך לעיל ותינשא באחד בשבת וברכה אינה אלא סעד שלא לבעול ביום רביעי עד ליל חמישי משום ברכה.) ובאלמנה נראה גם כן דטעמא דשקדו עיקר דלא קבעו לאלמנה זמן משום ברכה הילכך אם אדם בטל הוא יכול לישא בכל יום ואם בעל מלאכה הוא לא ישא אלא בחמישי ויבעול בששי. **איבעיא להו מהו לבעול בתחלה בשבת).** ומסיק והילכתא מותר לבעול בשבת) ולא חיישינן שמא ישחוט בן עוף ואהא סמכינן למיעבד סעודתא בין בשבת בין במוצאי שבת. ר' אמי שרי **למיבעל** [דף ז.] **בתחילה בשבת אמרי ליה רבנן והא לא כתיבה כתובה אמר להו אתפסוה מטלטלי בכתובתה**):

יא אמר רב הונא אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה כל ז' ודוקא אלמנה שנישאת לבחור אבל אלמנה שנישאת לאלמון אינה טעונה ברכה אלא יום אחד. אלא הא דתניא שקדו חכמים על בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים במאי אי בבחור הא אמרת ז' ואי באלמון הא אמרת יום א'. איבעית אימא בבחור ז' לברכה וג' לשמחה ואיבעית אימא באלמון יום א' לברכה וג' לשמחה. ואלמון שנשא בתולה ז' לברכה וז' לשמחה דליכא בתולה דבצרי מז' לברכה **וליכא אלמנה דבצרי מיום אחד:**

יב אמר רב נחמן אמר לי הונא מנין לברכת חתנים שיהא בעשרה שנאמר **ויקח בועז** [דף ז:] **עשרה אנשים** מזקני העיר וגו'. ור' אבהו אמר מהכא במקהלות ברכו ה' אלהים ממקור ישראל **ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים רבי יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה. אמר אביי ביהודה שנו מפני שמתייחד עמה. תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית האירוסין.** כתב רב אחאי (פ' חיי סי' טז) דברכת אירוסין בי'. וה"ר שמואל הנגיד נחלק עליו ואמר שאין צריך י' אלא לברכת חתנים בלבד שלא הוזכרו י' אלא בה. ועוד הרי קידושין בפני ב' ואתה מצריך עשרה. ול"נ דברי רב אחאי דלמאי דילפינן מבועז הרי בועז עשה גם ברכת אירוסין בעשרה ולמאי דילפינן ממקהלות גם ברכת אירוסין על עסקי מקור בא דאי אפשר לישא בלא ברכת אירוסין ודי

בשנים לקידושין ובברכה צריך עשרה. ויש שכתבו שצריך לברך ברכת אירוסין קודם קידושין כדאמר (פסחים דף ז:) כל הברכות כולן מברכין עובר לעשייתן. ויש שכתבו שצריך לעשות אחר האירוסין דילמא הדרא בה האשה והויא לה ברכה לבטלה. ועוד שבכל המצות לפי שמזכירין עשיית המצוה מברכין עליהן עובר לעשייתן אבל כאן אין מברכין אשר קדשנו לקדש האשה וכיון שאין מזכירין עשיית המצוה אין צריך לברך עובר לעשייתן. מאי מברכין. **אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין ברוך** מקדש ישראל וכו' ונהגו האידנא מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. יש מקשין על נוסח ברכה זו למה אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש את האשה ועוד היכן מצינו ברכה כזאת שמברכין על מה שאסר לנו הקב"ה והלא אין אנו מברכין שאסר לנו אבר מן החי והתיר לנו את השחוט ועוד מה ענין להזכיר עריות בכאן. ועוד מה לנו להזכיר חופה בכאן כיון שמברכין ברכת אירוסין בבית האירוסין ובלא חופה. ונ"ל כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצוה כי פריה ורביה היינו קיום המצוה ואם לקח פלגש וקיים פריה ורביה אינו מחוייב לקדש אשה וכן הנושא זקנה איילונית או עקרה וכן סריס חמה שנשא מברכין ברכת חתנים ואין חיוב במצוה זו שאין בה קיום מצות פריה ורביה והילכך לא נתקנה ברכה במצוה זו. ואף בנושא אשה לשם פריה ורביה כיון (שאי) אפשר לקיים מצות פריה ורביה בלא קידושין ולא דמי לשחיטה שאינו מחוייב לשחוט ולאכול ואפ"ה כשהוא שוחט לאכול מברך דהתם אי אפשר לו לאכול בלא שחיטה אבל הכא אפשר לקיים פריה ורביה בלא קידושין וגם התם אפקיה קרא בלשון ציווי דכתיב וזבחת ואכלת אבל הכא כתיב כי יקח איש ועוד דבקדשים אי אפשר בלא שחיטה הילכך מברכין על כל שחיטה. וברכה זו נתקנה לתת שבח להקב"ה אשר קדשנו במצותיו והבדילנו מן העמים וצונו לקדש אשה המותרת לנו ולא אחת מן העריות. והזכירו בו איסור ארוסות והיתר נשואות בחופה וקידושין שלא יטעה אדם לומר שהברכה של קידושין נתקנה להתירה לו לכך הזכירו חופה לומר דדוקא ברכת חופה היא המתרת הכלה. ולהכי נמי הקדימו חופה לקידושין לומר והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה שאחר ברכת הקידושין:

יג ת"ר ברכת חתנים כל שבעה א"ר יהודה והוא שבאו פנים חדשות שלא אכלו עד עתה אפילו היו שם בשעת החופה. ונראה דלא מיקרו פנים חדשות אלא בני אדם שמרבים בשבילם שמחה יותר. ושבת חשובה כפנים חדשות דאמר במדרש מזמור שיר ליום השבת אמר הקב"ה פנים חדשות באו לכאן ודרך להרבות בשבת שמחה ומנות ויש מקומות שבשבת אחר סיום התפלה מלוין כל הקהל את החתן עד ביתו ואומרים שם שבע ברכות ואומרים מפני שלא היו שם רוב הקהל ביום הששי וביום השבת כולן מצויין שם. ושאלו את רב האיי על מנהגם והשיב שאינו מנהג יפה אלא שאין איסור בדבר שהרי אמרו **מברכין ברכת חתנים כל שבעה והוא שבאו פנים חדשות.** וי"א הא דמברכין ע"י פנים חדשות דהיינו דוקא לאחר סעודה. בס' סופרים (פרק יט הל' י"א) יש נהגו רבותינו לומר בבוקר ברכת חתנים על הכוס בעשרה פנים חדשות כל שבעה וכן בערב קודם סעודה מברכין אותה. **מאי מברך א"ר יהודה שהכל ברא לכבודו ברוך יוצר האדם ברוך** [דף ח.] **אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד בא"י יוצר האדם. שוש תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה** מהרה לתוכה בשמחה בא"י **משמח ציון בבניה. שמח תשמח ריעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם בא"י משמח חתן וכלה. בא"י אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחוה ושלום וריעות מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם בא"י משמח חתן עם הכלה.** רב אשי איקלע לרב כהנא יומא קמא מברך **כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות מברך כולהו ואי לא אפושי שמחה בעלמא היא ומברך שהשמחה במעונו ואשר ברא.** יומא קמא י"מ סעודה קמייתא כדאמרינן בפסחים (דף לו.) יומא קמא לא תלושו בחלבא דהיינו סעודתא קמייתא ומיהו אם לא אכלו עד הלילה מברכין משום דלא גרע מפנים חדשות כיון דאכתי לא אכלי בני החופה ובשבת דמברכין אף בסעודת שחרית אע"פ שבירך בליל שבת דכבוד יום עדיף והוי כפנים חדשות אחרים ובשהשמחה במעונו לא בעי עשרה. ואשר ברא יש

רי"ף ב:

שכתבו דבעי י' ויש שכתבו דלא בעי י' דלא הוזכרו עשרה אלא כשמברכין כל ברכת הזיווג דומיא דבועז וממקור ישראל וכן מסתבר. **משבעה ועד תלתין בין** אמר משום הלולא בין לא אמר משום **הלולא מברך שהשמחה במעונו מכאן ואילך** אי אמר ליה מחמת הלולא אין **ואי לא לא. וכי אמר ליה מחמת הלולא עד אימת** רב פפא משמיה דרבא אמר **עד תריסר ירחי שתא.** וסימן לדבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח.

ומעיקרא מאימת מכי רמו שערי באסינתיה:

יד אמר [דף ח:] **רבי יצחק א"ר יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה וחתנים מן המנין. ברכת אבלים בעשרה כל שבעה ואין אבלים מן המנין. והוא שבאו פנים חדשות. מאי ברכת אבלים ברכת רחבה.** כתב רב פלטו ז"ל האידנא לית לן שורה ולא ברכת רחבה אלא מברכין אחר הזימון דיין אמת שופט צדק ואמת וכו' ואין אומר נברך מנחם אבלים:

טו ברכת בתולים כתב בעל הלכות ברוך אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעיין חתום על כן אילת אהבים זרע קדש שמרה בטהרה חוק לא הפרה ברוך הבוחר בזרעו של אברהם. ואפשר שברכה זו תקנוה הגאונים ז"ל ומסתבר לברכה אחר שמצא בתולים:

טז והורה רבינו נסים אם הוא מקום שאין מצוי בו יין יקח הצימוקים וישרה אותם במים ויסחוט אותם ויברך עליו ואם לא מצא צימוקים מברך על שכר שהכל ולא סגי ליה אלא בכוס אבל ברכת אירוסין אם לא ימצא כוס ואפילו כוס שכר מברך בלא כוס ברכת אירוסין דלאו מצוה מן המובחר הוא אבל ברכת חתנים שהיא שבע ברכות חייב לברך על הכוס בורא פרי הגפן או שהכל על השכר אם לא נמצא יין כל עיקר:

יז כתב רב שרירא בתשובה המארס בלא ברכה חסר את אירוסין ברכה שהיא מצוה. המברך ברכת אירוסין בבית חתנים בירך ברכה שאינה צריכה לו ועובר משום לא תשא. ורבינו נסים הורה אם לא בירך ברכת אירוסין יברך בשעת נישואין עם ז' ברכות וכן מסתבר וכן מצאתי בנימוקי הרב ר' יונה ז"ל שכתוב משמו ודימה אותו למי שלא בירך אחר אכילתו שחוזר ומברך אחר המזון כל זמן שלא נתעכל המאכל שבמעים וכן ה"נ אע"פ שעבר זמן מרובה כל זמן שלא נגמר ההיתר מברך וכיון שאין ההיתר נגמר אלא ע"י חופה יכולין לומר הברכה בשעת הנישואין:

יח א"ר אלעזר האומר פתח פתוח מצאתי נאמן הוא לאוסרה עליו לשוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא והנ"מ באשת כהן א"נ [דף ט.] באשת ישראל כגון **דקביל בה אביה קידושין פחותה מבת שלש שנים ויום אחד דהוה חד ספיקא ספק באונס ספק ברצון וספיקא דאורייתא לחומרא אבל אשת ישראל** שקדשה אביה יתירה על ג' **שנים ויום אחד מותרת דהויא לה תרי ספיקי ספק תחתיו זינתה ספק אין תחתיו** ואת"ל תחתיו ספק באונס ספק ברצון הוי **להו תרי ספיקי ותרי ספיקי דאורייתא לקולא.** והא דאמר דנאמן לאוסרה עליו היינו במכחישתו ואומרת שבתולה היתה או בשותקת אבל אם אמרה אמת שפתחה פתוח ונאנסה תחתיו. באשת ישראל נאמנת ומותרת לו מפני שהיא טוענת טענת ברי והוא טוען טענת שמא שאינו יודע אם באונס אם ברצון וברי ושמא ברי עדיף מצאתי כתוב זה בשם ה"ר יונה ז"ל וטעו תלמידיו לכותבו בשמו כי לא אמרה מעולם דכיון **דליכא אלא חד ספיקא** אזלינן לחומרא ובדיבורה לא מהימנא דהא אמרינן לקמן (כתובות דף יג.) דקי"ל כר"נ דלא אמרינן ברי ושמא ברי עדיף אפי' היכא דהברי הוא טוב והשמא הוא גרוע כ"ש הכא דהברי גרוע שיודעת שאינו יכול להכחישה. והא דקי"ל לקמן (כתובות דף יב:) כר"ג דאמר ברי ושמא ברי עדיף היינו דוקא היכא דאיכא מיגו כדמפרש לקמן (שם) והכא ליכא מיגו אי נמי היכא דאיכא חזקה כדלקמן שהיתה בחזקת בתולה ואוקמה אחזקתה ותחתיו נבעלה אבל הכא ליכא חזקה דתחתיו נבעלה שהרי קיבל אביה קידושין פחותה מבת ג' שנים ויום אחד ואין לומר הא דלא אמרינן ברי ושמא ברי עדיף היינו כנגד חזקה לאפוקי ממונא מחזקתיה אבל היכא דליכא חזקה לא גרע כח הברי אלא אדרבה יש חזקה עם הברי דאוקי איתתא בחזקת היתר וצדקת ונאנסה ואמרינן ברי עדיף. ולא היא דאיכא הכא כנגד הברי רוב דרצון דאונס לא שכיח ויש קול לאונס ורובא עדיף מחזקה הילכך לא סמכינן אברי דידה ואסורה. ומיהו נראה לי לקיים דבריהם מההיא דהיתה מעוברת לקמן (כתובות דף יג.) דאלים ליה לרשב"ג ברי ומכשיר העובר ואע"ג דלית ליה חזקת כשרות ואפילו ברוב פסולין וכן בההיא דמשאירסתני נאנסתי אע"ג דחזקת ממון מסייעא לרוב דרצון אפ"ה אלים ליה ברי

רי"ף ג.

רי"ף ג:

ומהימנא: [דף ט:] **א"ר יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה: א"ר** [דף י.] **נחמן אמר שמואל משום ר"ש בן אלעזר חכמים תקנו לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והם האמינו שאם אמר פתח פתוח מצאתי נאמן א"כ מה הועילו חכמים בתקנתן אמר רבא חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה.** הכא ודאי מיירי במכחישתו או בשותקת אבל אם אמרה ודאי פתחה היה פתוח ונאנסה תחתיו בהא מהימנא כר"ג לקמן ואין להאמין בטענת בתולה הייתי במיגו דנאנסתי דאין זה מיגו דלא בעי למיפסל נפשה לכהונה ואין נאמנת במיגו דמוכת עץ דמוכת עץ לא שכיח א"נ לא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא ולפירוש ר"ח ניחא דמוכת עץ אין פתחה פתוח. **וחזינן לגאון דקאמר הנ"מ לענין מנה ומאתים אבל לענין תוספת לא מהימן ומימרא וטעמא דמסתבר הוא דלא תקינו רבנן אלא מנה ומאתים אבל תוספת איהו כתב אנפשיה הילכך לא מהימן.** איני כחולק על דברי גאון אבל מתוך הסברא נראה דמהימן גם לענין תוספת דדבר ידוע דלשם חיבת חופה וביאה הוסיף לה וכי היכי דאמרינן לענין מנה ומאתים חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ואם היה שונאה היה מגרשה ולא היה טורח בסעודה אע"פ שמרויח בטורח הסעודה פטור ממאתים של כתובה גם לענין תוספת שאינו מוסיף לה אלא בשעת חופה היאך נאמר שבשעת חופה כתב לה ולמחר בבוקר נתחרט ומגרשה אלא ודאי טענתו אמת ולהכי מגרשה ואדעתא דהכי לא הוסיף לה והאי דנאמן להפסידה היינו כשערער מיד אחר בעילה ראשונה אבל אם שתק ואח"כ ערער לא מהימן כדאיתא בירושלמי (ה"ד) טענת בתולים עד ל' יום דברי ר"מ ר' יוסי אומר נסתרה מיד לא נסתרה אפי' לאחר שלשים יום ואע"ג דביבמות פרק בית שמאי (יבמות דף קיא:) מייתי הך ברייתא אהא דקאמר עד תלתין יומי מוקי איניש אנפשיה וקאמר דר"מ הוא דאמר טענת בתולים כל ל' יום אבל ר' יוסי סבר דלא מוקי אנפשיה ואם אמר לא בעלתי מיד ואחר ג' ימים או ארבעה בעלתי ולא מצאתי בתולים לא מהימן מכ"ש שמעינן דאם בעל ולא ערער ואחר זמן ערער דלא מהימן דהא דלא מהימן כשאמר לא בעלתי מיד אלא לאחר זמן היינו משום דאמרינן דלא מוקי איניש אנפשיה ושקורי משקר אלא בעל ומצא בתולים ואח"כ נהפך לבו לשנאותה ואמר שלא בעל עד עתה כדי שיאמינו לו:

יט מדקאמר חכמים תקנו לבנות ישראל מאתים משמע דכתובה דרבנן דקי"ל כרב נחמן בדיני וכן משמע ביבמות פרק האשה רבה (יבמות דף פט.) דקאמר האשה שהלך בעלה למדה"י ואמרו לה מת בעליך ונשאת ואח"כ בא בעלה דאין לה כתובה מזה ומזה ומפרש התם טעמא מאי תקינו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה וכו' אלמא דסתמא דהש"ס קסבר דכתובה דרבנן וכן סתם מתני' לקמן פרק נערה (כתובות דף נא.) לא כתב לה כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי ב"ד וגם מדגביא מן הזיבורית אלמא מדרבנן היא ותימה על מה שנהגו לכתוב בכתובות באשכנז ובצרפת כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאורייתא. אומר ר"ת ז"ל דסמכינן אדרשב"ג דאמר בפרק בתרא דמכילתין (דף קי:) נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בא"י נותן לה מעות קפוטקיא ומפרש בגמ' משום דקסבר כתובה דאורייתא היא וקי"ל כ"מ ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו. ועוד הביא ראיה דלקמן פרק אלו נערות (כתובות דף מ.) קאמר ר"א יתומה שנתארסה ונתגרשה יש לה קנס וקאמר רבה בב"ח אר"י ר"א בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה ומסיק רב התם הלכה כר"א וכיון דס"ל כר"ע א"כ דרש כר"ע אשר לא אורשה לג"ש למילף אונס ממפתה ומפתה מאונס ורבי יוסי הגלילי דפליג אדר' עקיבא מקיש אונס למפתה מכמוהר הבתולות וא"כ צריכין לומר דר"ע הוה דריש כמוהר הבתולות לכדדריש ליה הכא ברייתא לכתובת אשה ומיהו למה שפרש"י דדריש הכא מלישנא דכמוהר הבתולות א"כ ליכא לאוכוחי מידי דר"ע ור"י הגלילי לא איירו למידרש לישנא דמוהר אבל לא נהירא האי פירושא למידרש כתובה דאורייתא מלישנא דמוהר אלא נראה לפרש כן שיהא זה כמוהר הבתולות דהיינו כתובת האשה ונראה כאילו בא ללמד מכתובת אשה ונמצא כתובת אשה למד מכאן מה כאן חמשים דילפינן מג"ש אשר לא אורשה אף כתובה חמשים ותימה מ"מ קשה הילכתא אהילכתא דקי"ל הילכתא כר"נ בדיני וי"ל דלית הילכתא הכא כר"נ דאשכחן רב אשי דהוא בתראה ולא סבירא ליה כוותיה דמתרץ לקמן בברייתא (כתובות דף יב.) כל שלא מושמש אינו יכול לטעון טענת בתולים משום דחיישינן שהוא מכחיש ולא אמרינן **חזקה אין אדם**

טורח בסעודה ומפסידה והא דאמרינן בפרק האשה מאי טעמא תקינו רבנן כתובה וכו' ה"פ מ"ט תקינו רבנן כתובה היכא דתקינו כגון באלמנה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. ור"ח ז"ל פירש דקי"ל כרב נחמן דאמר כתובת אשה דרבנן ואע"ג דאמרו כ"מ ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו הכא לית הילכתא כוותיה דאמרינן בפ' בתרא (דף קי.) לאפוקי מדרשב"ג ולאו ראיה היא דטובא אשכחן בהש"ס לאפיקי וקי"ל הילכתא הכי. בגיטין (דף פה:) לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח ובפרק הזהב יש הרבה כאלו. ועוד הא דלקמן ברייתא היא ואי ברייתא פליגא עליה אין זו הוכחה שלא יהא הלכה כמותו. כל הגאונים הסכימו דכתובת אשה מדרבנן וגובין לה חמשין כסף סלע מדינה שמינית של סלע צורי וראיתי מפרשים דאפילו הרגילו לכתוב דחזו ליכי מדאורייתא מודו דכתובת אשה דרבנן וחכמים תקנו חמשים כסף מדאורייתא פירוש משקלים האמורים בתורה משום שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואסמכוה אקרא דכמוהר הבתולות מ"ה נהיגי למיכתב דחזו ליכי מדאורייתא שלא יטעה אדם לומר כיון דמדרבנן היא לא תגבה אלא נ' סלע מדינה ודברים של טעם הם והכותב כסף זוזי מאתן דחזי ליכי לא הפסיד:

כ ההוא גברא **דאתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה פתח פתוח מצאתי אמר להו רב נחמן אסבוהו כופרי מברכתא חביטא ליה. והא רב נחמן הוא דאמר מהימן.** המקשה הבין דברי רב נחמן דהכי קאמר להו הלקוהו לפי שמוציא ש"ר על בנות ישראל שהרי משקר וכי הזונות חבוטות לפניו שהוא בקי בפתח פתוח הילכך לא מהימן ופריך והא רב נחמן הוא דאמר מהימן ומשני **מהימן ומסבינן ליה כופרי** והא דמסבינן ליה כופרי לאו משום דלא מהימן אלא שראוי להלקותו לפי שחשוד על העריות ורב אחא משני כדסבר מעיקרא דלא מהימן ואיירי בבחור. וי"מ אסבוהו כופרי אע"פ שהוא נאמן חשוד על העריות מיהא הוי והא רב נחמן דאמר נאמן ולא אמר שיש להלקותו ומשני מהימן ומסבינן כופרי וכו' ורב נחמן לא אירי במלקות רב אחא אמר לעולם הא דאמר רב נחמן נאמן היינו בלא מלקות ובנשוי אבל בחור מהימן ומלקין ליה. ורב אלפס ז"ל כתב **בחור לא גמיר נשוי גמיר** והיינו כפי' קמא וכן מסתבר דרב נחמן צוה להלקותו משום דלא קים ליה והוא מוציא ש"ר על בנות ישראל אבל לא מיקרי חשוד על העריות להלקותו דשמא קים ליה מתוך השמועה וכן פירש"י. **ההוא דאתא לקמיה דר"ג ברבי א"ל פתח פתוח מצאתי א"ל שמא** הטית אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה הטה מצאו פתוח לא הטה מצאו נעול ר"ג פתח פתח ליה אולי ילמוד מתוך דבריו וירגיש דלא קים ליה בפתח פתוח לכך אמר לו בלשון שמא וכן עשה להתירה לו אבל אם היה משיב לו יודע אני שלא הטיתי ובודאי פתוח מצאתי היה אוסרה לו איכא דאמרי הכי קאמר ליה שמא במזיד הטית ועקרת לדשא ועברא. **אמשול לך משל למה הדבר דומה למהלך באישון לילה ואפילה והטה במזיד מצאו פתוח לא הטה** במזיד מצאו נעול דברים הללו וכיוצא בהם יוכל החכם לשאול לטוען אולי ירגיש בתוך דבריו שאינו בקי בפתח פתוח ותנוח דעתו:

יום קכט

כא ההוא דאתא לקמיה דר"ג ב"ר אמר לו בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו [דף י:] **רבי עדיין בתולה אני אמר להם הביאו** לי ב' שפחות אחת בתולה ואחת בעולה **הביאו לו הושיבום על פי חבית של יין בתולה אין ריחה נודף בעולה ריחה נודף הושיבה לזו ולא היה ריחה נודף אמר לו זכי במקחך ולבדוק מעיקרא בגוויה דידה. גמרא הוה שמיע ליה ומעשה לא חזא וסבר לא קים ליה במילתא שפיר ולאו אורח ארעא לזלזולי בבנות ישראל. ההוא דאתא לקמיה דר"ג הזקן א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו בתולה שלימה נבעלתי אלא** ממשפחת דורקטי **אני שאין להם לא דם** נדות ולא דם בתולים **ובדק ר"ג בקרובותיה ומצא כדבריה אמר לו לך זכי במקחך. ההוא דאתא לקמיה דרבי א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו** רבי בתולה הייתי ושנת בצורת הואי וראה רבי פניהם שחורים **צוה עליהם והכניסום למרחץ והאכילום והשקום והכניסום לחופה ובעל ומצא דם** א"ל לך זכי במקחך קרא רבי עליהם **צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ: גרסינן** בפרק אלו נערות (כתובות דף לו.) **החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להם טענת בתולים הסומא ואילונית יש להם טענת בתולים ומקשינן ובוגרת אין לה והאמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשון אלמא אית לה דם בתולים דאי לית לה**

ריי"ף ד.

טענת בתולים אמאי נותנין לה לילה ראשון האי דם נדה הוא ופרקינן אי דקא טעין **פתח פתוח הכי נמי דיש לה טענת בתולים דכל בתולה בוגרת פתחה סתום הוא אלא הכא במאי עסקינן דאין לה טענת בתולים דקא טעין טענת** דמים דאמרינן בתולה היא אלא שכלו דמיה נמצא עכשיו הבתולות **הבוגרות יש מהם שיש להם דמים ומשום הכי אמר רב נותנין לה לילה הראשון ויש מהם שאין להם דמים והיינו דקתני והבוגרת אין** להם טענת בתולים אבל **טענת פתח פתוח יש וכן הלכה.** ומקשינן על גירסא זו למה האריך הש"ס לומר **אי דקא טעין טענת** פתח פתוח הכי נמי לא הוה צריך למימר אלא יש בוגרת שיש לה דמים ויש שאין לה דמים הלכך כי בעל ומצא דם תלינן בדם בתולים ואי לא מצא דם אנו אומרים שכלו בתוליה ופתח פתוח מאן דכר שמיה. ורש"י גרס איפכא אי דקא טעין טענת דמים הכי נמי הכא במאי עסקינן דקא טעין פתח פתוח פירוש אי טעין ואמר **לא מצאתי דם הכי נמי דיש להם טענת בתולים** ומפסדת כתובתה דכל הבוגרות יש להם דמים הלכך נותנין לה לילה הראשון והא דקתני אין להם טענת בתולים דטעין פתח פתוח מצאתי דבטענה זו אינה מפסדת כתובתה דדרך הבתולות כשמגיעות לימי הבגרות אבריהן מתפרקין ואע"פ שיש להן דמים הפתח פתוח. והרמב"ן ז"ל כתב כן וכן מוכח בירושלמי דקאמר בוגרת כחבית פתוחה דמיא:

כב מתני' בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתה מאתים ויש להן טענת בתולים. [דף יא.] **הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתה מאתים ויש להם טענת בתולים:**

כג גמ' אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו. והא דקי"ל דעובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה ה"מ גדול דקא טעים טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו. אמר רב יוסף אם הגדילו יכולים למחות קודם שראינום שנוהגים דת יהודית אבל מיום שהגדילו וראינום מקיימי מצות שוב אין יכולים למחות ורב אלפס הביא הך דגר קטן בפ' החולץ ולא הביא דברי רב יוסף ותימה הוא אי משום דאביי ורבא הקשו על דבריו הרי נתרצו קושיותיהן וה"ר יוסף הלוי פסק כרב יוסף וכן מסתבר:

כד מתני' הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתה מאתים דברי ר' מאיר וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנשואין כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים:

גמ' [דף יא:] קטן הבא על הגדולה רב אמר עשאה (לה) מוכת עץ ושמואל אמר אין מוכת עץ בבשר. ובשלא השיר בתוליה מיירי דאילו השיר בתוליה לא עדיפא ממוכת עץ והלכחא כשמואל ושריא לכ"ג מדקבע הש"ס למילתייהו אמתני' דהכא אלמא לענין דינא איתשיל והלכתא כשמואל בדיני ועוד מתני' כשמואל דייקינן. **אמר רבא מוכת עץ יש לה כתובה מנה בין הכיר בה בין לא הכיר בה וכן הלכתא דהדר ביה מההיא קמייתא דאמרי' הכיר בה מנה לא הכיר בה ולא כלום אבל כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כלום דתנן הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות ואמר רבא מקח טעות לגמרי משמע** ולית לה ולא **כלום וכן הלכתא:**

כה מתני' הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ונתגיירו ונשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים. [דף יב.] **האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שהוא מתייחד עמה:**

גמ' תניא א"ר יהודה ביהודה היו מייחדין את החתן ואת הכלה קודם כניסתן לחופה כדי שיהא לבו גס בה ובגליל לא היו עושין כן ביהודה בראשונה היו מעמידין שני שושבינין אחד לו ואחד לה כדי למשמש את החתן ואת הכלה בשעת כניסתן לחופה ובגליל לא היו עושין כן וכל שלא נהג כמנהג זה אינו יכול לטעון טענת בתולים. אהייא אילימא אארישא כל שנהג מיבעי ליה אלא אסיפא כל שלא מושמש מיבעי ליה אמר רבא לעולם אארישא והכי קאמר כל שלא נהג מנהג גליל בגליל אלא מנהג יהודה בגליל אינו יכול לטעון טענת בתולים רב אשי אמר לעולם אסיפא ותני כל שלא מושמש. פירש הריב"ם דלית ליה חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ור"ת פירש שאני הכא כיון שנהגו למשמש ונשתנה המנהג אנו תולין שבגרמתו נשתנה

המנהג ורמאי הוא ואין לסמוך אחזקה תדע לך שהרי בגליל שאין נוהגין למשמש יכול לטעון טענת בתולים מדקאמר רבא לעולם אריסא וה"ק כל שלא נהג מנהג גליל בגליל אלא מנהג יהודה בגליל אין יכול לטעון טענת בתולים ודווקא שנהג מנהג יהודה בגליל שנתייחד עמה הוא דאינו יכול לטעון אבל לא נתייחד עמה אע"פ שאין מעמידין שושבינים בגליל יכול לטעון וה"נ אמרינן לעיל (כתובות דף ט:) גבי האוכל אצל חמיו ביהודה אינו יכול לטעון וכו' הא בגליל מצי טעין מאי לאו טענת פתח פתוח לא טענת דמים אלמא לכ"ע בגליל מצי טעין אע"ג דלא מוקמי שושבינין וכ"ש טענת פתח פתוח שאינו מתברר ע"י שושבינין:

כו מתני' אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהנים כתובתה מנה ב"ד של כהנים היו גובין לבתולה ד' מאות זוז ולא מיחו בידם חכמים. ואפילו לא כתב לה כתובה כיון שתקנו הכהנים ביניהם לגבות לבתולה ד' מאות זוז הוי כתנאי ב"ד להם ואוקמינן בגמ' דה"ה משפחות מיוחסות שתקנו ונהגו ביניהם מנהג זה. ואשה שאבדה כתובתה יש לה לבדוק בקרובותיה כמו שנהגו כל אותה משפחה לכתוב בכתובה לנשותיהן כך מגבין לה ב"ד: רי"ף ד:

כז מתני' הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא אירסתיך נאנסת והיה מקחו מקח טעות [דף יב:] **ר"ג ור"א אומרים נאמנת ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא. בחזקת בעולה עד שלא תתארס עד שתביא ראיה לדבריה.** [דף יג.] **היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את ר"ג ור"א אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל:

יום קל

כח מתני' ראוה מדברת עם אחד וא"ל **מה טיבו של זה איש פלוני וכהן הוא ר"ג ור"א אומרים נאמנת ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה. היתה מעוברת וא"ל מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא ר"ג ור"א אומרים נאמנת רבי יהושע אומר** אינה נאמנת אלא הרי היא בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה.

גמ' [דף יג:] **א"ר יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר** בבתה לדברי הפוסל בה פוסל **בבתה רבי אלעזר אומר אף לדברי המכשיר בה פוסל בבתה וקי"ל כר' יוחנן דרביה דרבי אלעזר הוה ועוד דקאי כאבא שאול דאיפסיקא הלכתא כוותיה בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עד.) דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי** ואמרינן **מאי בדוקי שבודקין את אמו ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואע"ג דאיכא רוב פסולים אצלה ואמר רבא הלכה כאבא שאול:**

כט ההוא ארוס וארוסה דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אומר אין מינאי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודי [דף יד.] **ועוד הא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג.** הא דקאמר ועוד לא בעי למימר ועוד אפילו לא יודה דהא מילתא דפשיטא היא אי אמר לא מינאי בהא לא מכשיר ר"ג דאמרינן לקמן בריש פ"ב (כתובות דף טז.) דבברי ובברי לא קאמר ר"ג. ועוד דקי"ל כרבי יהודה דאם אמר על אחד מבניו שהוא ממזר נאמן (קדושין דף עח:) כ"ש על עובר זה. אלא הכי פירושא ועוד אפילו אי לא ידענא דמודה כגון שמת או הלך למדינת הים כשר דלגבי עובר חשיב דיעבד שאם לא נכשריה אסור בכשרה ובממזרת. א"ל **אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג והא אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא הלכה כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים אצלה** ולטעמיך תקשי לך היא גופא **הלכה ואת לא תעביד עובדא. אלא הא לכתחלה הא בדיעבד והא נמי כדיעבד דמי:**

ל מתני' [דף יד:] **אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה אמר ר"י בן נורי אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה הרי זו תנשא לכהונה:** רי"ף ה.

גמ' אמר רב יהודה אמר רב בקרונה [דף טו.] **של צפורי היה מעשה כרבי ינאי דאמר נבעלת בשעת קרונות כשרה לכהונה. והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת שם דהוויין תרי רובי רוב העיר ורוב סיעה** ומיירי בדלא טענה ברי הלכך בעינן תרי רובי אפילו לרבן גמליאל:

הדרן עלך בתולה נשאת

פרק ב

ריי"ף ה: **א האשה שנתאלמנה** [דף טו:] **או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך. אם יש עדים שיצתה בהינומא וראשה פרועה כתובתה מאתים . רבי יוחנן בן ברוקא אומר אף חילוק קליות ראיה:**

גמ' [דף טז.] **טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים הבעל מהימן** ואף שבועה דאורייתא לא בעי אע"פ שהיא תובעת מאתים והוא מודה לה במנה. ולא חשבינן ליה כמודה מקצת משום דהוה ליה כהודאת שיעבוד קרקעות דכתובה שיעבוד קרקע היא. ואפילו לבתר דתקינו דכתובה גובה ממטלטלי לפי שאינו יכול לומר פרעתי כרבי יוחנן דאמר הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום. הלכך האי מנה דמודה ביה הוה ליה הילך כיון דאין לו טענה ליפטר הימנו ואידך מנה הוה ליה כופר הכל ופטור משבועה. והכי איתא בירושלמי דפרקין דגרסינן סלעים דינרים ונמחקו אין פחות משנים מכאן ואילך מלוה אומר חמש ולוה אמר שלש. בן עזאי אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע. וחכמים אומרים אין ההודאה ממין הטענה. פי' שההודאה בקרקעות היא. נהי נמי דשטרא לית בה אלא שנים מ"מ כיון שהודה בשלישי הוי כאילו נכתב בשטר והכפירה הוי במטלטלין. ובעי עלה הא אם ההודאה ממין הטענה יהא חייב והכא כמי שההודאה ממין הטענה כלומר שהרי אין לה שטר והיא טוענת מאתים והוא אומר מנה. ופריק כ"ע מודו שהוא חייב לה מנה פירוש שאינו יכול לכפור באותו מנה שהטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום הלכך כאילו יש לה שטר על אותו מנה ושעבוד קרקעות הוי והיא תובעת ממנו מאתים והמוציא מחבירו עליו הראיה. ומתני' אתיא כרבן גמליאל משום דהוי ברי וברי. ואלמנה נמי חשבינן טענת היורשין ברי כיון דטענינן ליתמי כל מה דמצי אבוהון למיטען:

ב [דף טז:] **ת"ר כיצד מרקדין לפני הכלה. בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא וב"ה אומרים כלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל לדבריכם** [דף יז.] **הרי שהיתה חגרת או סומא אומרים כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. אמרו להם ב"ה מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים לעולם יהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות** אמרו עליו על רבי יהודה בן אילעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואמר כלה נאה וחסודה:

ג א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן מותר להסתכל בכלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה. ולית הלכתא כוותיה. וי"א דכל שבעה אסור אבל יום ראשון שהוא עיקר החיבוב אצל בעלה מותר. דאל"כ מי יעיד שיצתה בהינומא וראשה פרוע. וליתא דאפילו שעה אחת אסור להסתכל אלא כיון שרואין ההינומא שעשו ואומרים זו היא של כלה פלונית היינו עדות. אי נמי ראיית ההינומא כשהיא עליה או פריעת הראש אין זו הסתכלות בפניה:

ד ת"ר מעבירין את המת מלפני הכלה. זו וזו מלפני מלך ישראל אמרו עליו **על אגריפס המלך שעבר מלפני הכלה ושבחוה חכמים. מכלל דשפיר עבד והא אמר רב אסי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.** פרשת דרכים הוה:

ה ת"ר מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על רבי יהודה בן אילעאי שהיה מבטל תלמוד תורה **להוצאת המת ולהכנסת כלה. בד"א כשאין עמו כל צרכו אבל יש עמו כל צרכו אין מבטלין.** האי דקאמר מבטלין בכל מתים איירי ואף דאמרינן בפ"ק דמגילה (דף ג:) מת מצוה ותלמוד תורה מת מצוה עדיף כדתניא מבטלין וכו' האי דנקט התם מת מצוה אגב מילי אחריני דאיירי בהו התם דנהיגי דווקא במת מצוה. והא דאמרינן בפ' ואלו מגלחין (מועד קטן דף כז:) מת בעיר כל בני העיר אסורין במלאכה ומוקי לה בדליכא חבורתא אבל איכא חבורתא שנתחלקו בני העיר לחבורות שתתעסק כל חבורה וחבורה במת שלה בפני עצמה אז אין חבורות אחרות צריכות להתבטל ממלאכתן היינו שלא בשעת הוצאת המת אבל בשעת הוצאת המת כולן צריכין לבוא. יש מפרשים הא דקאמר מבטלין תלמוד תורה כלומר רשאין לבטל. ומביאין סעד לדבריהם מההיא דמגילה דמשמע דוקא מת מצוה עדיף מתלמוד תורה אבל מת אחר לא ואין חובה לבטל אבל רשאי לבטל.

והא דמייתי ראיה על מת מצוה מהא דתניא מבטלין תלמוד תורה הכי פירושא מת מצוה עדיף וחייב לבטל מהא דתניא דרשאי לבטל בשאר מתים ממילא שמעינן דמת שאין לו קוברין עדיף מתלמוד תורה וחייב. ועוד מביאין ראיה מהא דתניא דאמרו עליו על רבי יהודה בן **אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת** ואי כל אדם חייב לבטל ת"ת מאי רבותיה דר' יהודה בן אלעאי. אלא ודאי כל אדם רשאי ואמרו עליו על ר' יהודה בן אלעאי שהיה מלהיג עצמו כחיוב ומבטל תמיד. ועוד מביאין ראיה מן הירושלמי דגרס פ' בתרא דכלאים אין מדקדקין לא במת ולא בכלאים בבית המדרש. רבי יוסי הוה יתיב ומתני והוי תמן מיתא מאן דנפק לא אמרו ליה כלום מאן דיתיב לא אמרו ליה כלום. אלמא רשות הוא למי שירצה יצא ויפסיק ומי שירצה ישב וילמוד. ומיהו לישנא דהש"ס דקאמר דנטילתה כנתינתה מורה על דרך חובה. וההיא דמת מצוה הא פרשתי דמת מצוה לאו דוקא וההיא דר' יהודה מייתי סייעתא מיניה אע"פ שהיתה תורתו אומנתו ולא היה לו עסק אחר אלא ת"ת היה מבטל וכ"ש שאר העם וההיא דירושלמי הכי פירושא אין מדקדקין בבית המדרש כהן שיושב בבית המדרש וטומאה מאהלת עליו אין מצריכין אותו לצאת דסבר דמותר לטמאות לתלמוד תורה ובגמרא דידן (עירובין מז.) פליגא דלא שריא אלא בבית הפרס וחוצה לארץ אבל טומאה דאורייתא לא. וכן בכלאים אם היה יושב בבית המדרש ולבוש כלאים אין מזקיקין אותו להפשיטו. ומייתי תרי עובדי חד דלעיל דכהן ויתיב לא א"ל ר' יוסי לצאת. ועוד מייתי עובדא אחרינא רבי אמי הוה יתיב ומתני אמר חד לחבריה את לבוש כלאים א"ל ר' אמי שלח מאנך והב ליה. בירושלמי בפרק אלו עוברין (ה"ז) נמנו בעלית בית אריס בלוד תלמוד קודם למעשה רבי אבהו שלח לרבי חייא בריה ללמוד בטבריא שלחון אמרין גומל חסדים הוא שלח ואמר ליה המבלי אין קברים בקסרין שלחתיך לטבריא כבר נמנו בעלית בית אריס התלמוד קודם למעשה רבנן דקסרין אמרי הדא דתימא בשיש שם מי שיעשה מעשה אבל אין שם מי שיעשה מעשה המעשה קודם לתלמוד. **וכמה כל צרכו א"ר שמואל בר אויא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי ליה תריסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי א"ר ששת ואיתימא ר' אמי ואיתימא רבי יוחנן כנתינתה כך נטילתה מה** נתינה בששים רבוא כך נטילתה בס' רבוא והני מילי **למאן דקרי ותני אבל למאן דמתני לית ניה שעורא.** כתב רב אחאי ממילא שמעינן דלמאן דלא קרי ולא תני אין מבטלין עליו אם יש מתעסקין בקבורתו:

ו ומיהו לענין עשיית מלאכה לא מפליג בפ' אלו מגלחין אלא כל בני העיר בטלין היכא דליכא חבורתא אפילו למאן דלא קרי ולא תני ובאשה י"מ דינה כמאן דלא קרי ולא תני. וי"מ כיון שאינה מצווה לקרות אין לוזלוזלי בה מפני חסרון קריאה כיון דלא נצטוית ומשגחת על לימוד בעלה ובניה ראויה לכבוד כמאן דקרי ותני כדאמרי' בברכות פ' היה קורא (ברכות דף יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים שנאמר נשים שאננות א"ל רב לר' חייא נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו בבי כנישתא ואתנויי בי רבנן ומתאחרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן:

ז מתני' [דף יז:] **ומודה ר' יהושע באומר שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה של אביו והוא אומר לקחתיה** הימנו אינו נאמן. רש"י פי' דמיירי שהיורש אינו יודע שהיתה של אביו אלא על פיו של זה ונראה דאפילו אם יודע נמי שהיתה של אביו ותובע למחזיק בדין נאמן דמה לו לשקר דכיון שהוא מוחזק בה מצי למימר לא היתה של אביך מעולם הלכך כי אמר נמי של אביך היתה ולקחתיה הימנו נאמן תדע מדקתני סיפא אם יש עדים שהיתה של אביו אינו נאמן וכו' מה צריך עדים ליתני אם הוא יודע שהיה של אביו ועוד דאמרינן בגמ' וליתני שדה זו שלך היתה אלמא אין חילוק בין שהוא יודע ובין שאינו יודע: ריי"ף ו.

ח [דף יח:] **העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר** אין נאמנים:

גמ' אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות אבל אנוסים היינו מחמת ממון אין **נאמנין מאי טעמא לפי שאין אדם משים עצמו רשע:**

ט [דף יט.] **א"ר** יהודה **אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן. דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא כל כמיניה ואלא דקאמר מלוה תבא עליו**

ברכה אלא דקאמרי עדים אי כתב ידם יוצא ממקום אחר פשיטא דלא מהימני ואי דאין **כתב ידן יוצא ממקום אחר אמאי לא מהימני אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים** כלומר שחב לאחרים בדיבורו כגון שחייב לאחרים ואין לו נכסים שיוכל לפרוע אלא מחוב זה וכדר' נתן דתניא רבי נתן אומר מנין לנושה ממון בחבירו **וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה ת"ל ונתן לאשר אשם לו.** ואם תאמר ולהימני' במיגו דאי בעי מחיל כדאמרי' לקמן (כתובות דף פה:) המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול וי"ל דהאי לאו מיגו הוא שאין דעתו למחול ולהפסיד חובו אבל במה שאומר שטר אמנה הוא לא יפסיד חובו שיודע שהלוה אינו גזלן ולא יעכב מעותיו וא"ת ואכתי להימניה במיגו דאי בעי מצנע ליה ולא מפיק ליה וי"ל דכבר איתחזק בבי דינא ותו ליכא מיגו כדאמרי' בפ' זה בורר (סנהדרין דף לא.) גבי ההיא אתתא דנפק שטרא מתותי ידה. אי נמי מיירי שהשטר ביד שליש והוא הדין נמי דלא מצי למימר פרוע הוא. והיכא דפרע לבעל חובו אחר שאמר שטר אמנה הוא ובא לגבות מן הלוה כתב הראב"ד ז"ל דגבי ליה מיניה כיון דמעיקרא לא הימניה לגבי אחרים דאמרינן לאשתמוטי מינייהו הוא דקאמר לגבי לוה נמי לא תפסינן ליה בהכי דהא אי לא פרע לאחרים מדידיה הוה מפקינן מיניה דלוה ויהיבנא ליה השתא דפרע להו מדידיה גבי מיניה דלוה דלא גרע מאחרים. וה"ר יונה ז"ל היה אומר דאם תבע בעל חוב בב"ד לגבות משטר זה ובא המלוה ואומר שטר אמנה זה יש לדון בזה כדברי הרב שלא אמר זה אלא לדחות את בעל חובו אבל אם אמר המלוה בלא תביעת ב"ח נראה דלגבי עצמו מהימן דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי ולגבי ב"ח אינו נאמן וכן מסתבר ואף אם לא נודע לנו בשעת הודאתו שהוא חייב לאחרים כיון שנודע לנו אח"כ איגלויי מילתא למפרע שכוון לחוב לאחרים ולאו כל כמיניה:

יום קלא

רי"ף ו: **י רב אשי אמר לעולם דקאמרי עדים ודאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ודקאמרת אמאי לא מהימני כדרב כהנא דאמר רב כהנא אסור לאדם שישהא שטר אמנה בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה ואמר רב שישא** [דף יט:] **בריה דרב אידי ש"מ מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו דברינו** אין **נאמנין מ"ט כיון דעולה היא** עדים אעולה לא חתימי אבל אם אמרי שלא ידעו בשעה שחתמו שהיו שטר אמנה ושוב נתברר להם מהימני:

יא אריב"ל אסור לאדם שישהא **שטר פרוע בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה.** מ"ד שטר פרוע כ"ש שטר אמנה מ"ד שטר אמנה אבל שטר פרוע זימנין דמשהי ליה אפשיטי דספרא. פי' ע"י אותה שהיה משתלי לשהותו אחר שפרע לו פשיטי דספרא הלכך לא פסיק ביה למיקרי עולה ומ"ד שטר פרוע היה לו ליזהר אחר שפרע לו פשיטי דספרא שלא ישהה אבל אין לפרש משום שהייתו אפשיטי דספרא קרי ליה עולה דמה פשע בזה: **איתמר ספר שאינו מוגה אמר ר' אמי עד** שלשים יום מותר לשהותו מכאן ואילך אסור לשהותו משום **שנאמר אל תשכן באהליך עולה.** פרש"י ס"ת נביאים וכתובים. ואפשר שפירש כך משום דבימי רב אמי לא היה להם כתובים ספרים אחרים ולא למעט ספרים המצויים לנו עתה דאם נמצא טעות בגמ' או בספר מפוסקים יבא להתיר האסור ולאסור את המותר ולזכות את החייב ולחייב את הזכאי ואין עולה גדולה מזו:

יב אמר רב נחמן עדים שאמרו אמנה היו דברינו אין **נאמנין מודעא היו דברינו** אין **נאמנין. מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו** אין **נאמנין מודעא היו דברינו נאמנין מאי טעמא האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב.** ומיירי באין כתב ידן יוצא ממקום אחר מדתלי טעמא באין ניתן ליכתב הא ניתן ליכתב מהימני א"כ ע"כ מיירי כדפרישית ואע"ג **דאין כתב ידם יוצא ממקום אחר** לא מהימני אאמנה משום דמשוי נפשייהו רשעים והילכתא כמר בר רב אשי. **עדים שאמרו תנאי היה דברינו נאמנין וכי אתו** לקמיה דר"נ אמר להו זילו **קיימו תנאייכו וחותו לדינא. עד** אחד אומר תנאי ועד אחד אומר אינו תנאי רב פפא אמר תרוייהו בשטרא מעליא מסהדי **והאי דאמר תנאי הוה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע אי הכי תרוייהו נמי אלא אמרינן הני למיעקר סהדותא** קא אתו וכיון דתנאי מילתא אחריתא הוא מהימני **האי נמי למיעקר סהדותא קא אתי והילכתא כרב הונא בריה דרב יהושע:**

יג ת"ר שנים שהיו חתומים על השטר ומתו ובאו

שנים ואמרו כתב ידם הוא זה אבל אנוסים היו קטנים היו פסולי עדות היו הרי אלו נאמנים. ואם יש עדים שהוא כתב ידם [דף כ.] **או שהיה כתב ידם יוצא ממקום**

רי"ף ז. **אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד** אין נאמנין. יראה דהא דקאמר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד לאו דוקא דהוא הדין נמי אם הוחזק בלא ערער דכיון דמקויים בב"ד הוא בתר בי דינא לא דייקינן דודאי לא קיימוהו עד שנתברר להם שהוא חתימתן אלא שבימיהם לא היו נוהגים לקיים חתימת העדים בב"ד בלא ערער. אין **נאמנין ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו** דעדים החתומים על השטר אע"פ שאלו מעידין עליהם שהיו פסולין הוי כאילו שנים אחרים מעידין עליהם שהם כשרים דחזקה דמלוה לא מחתים עדים פסולין על שטרו והך חזקה חשיבא כעדים ולא מירי דמעידים שהם עתה פסולין דאהא לא הוה פריך תרי ותרי נינהו דפסולין לגמרי הן דלא עדיפא עדים החתומים ממה שאם היו עומדים לפנינו דהוו מצו אמרי פסולין הן אלא מירי דקאמרי פסולין היו כשחתמו השטר ועכשיו כשרים הן כך פירשו התוספות. ולי נראה דאפילו אי אמרי פסולי עדות הם גם עכשיו לא מהימני לפסול השטר שהרי מן הדין אע"פ שכתב ידם יוצא ממקום אחר היה לנו להאמין לאחרונים שהרי אינם באים לזייף חתימתם אלא מגרעין השטר בפסול אחר והאי דלא מהימני היינו טעמא דאנן סהדי דכל שטר שנכתב ונחתם בלא שום פסול נחתם הלכך אפילו אי אמרי פסולי עדות הם עכשיו לא מהימני לפסול השטר כיון דכתב ידם יוצא ממקום אחר. **א"ר נחמן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי** ממונא בחזקת מאריה פרש"י והא דקתני אין נאמנין לאו דליהוי שטרא מעליא למגבי ביה אלא דלא קרעינן ליה ואי תפיס מדידיה והדר אתי האי ותבע מיניה לא מפקינן מיניה והא דמהני תפיסה מספק כתבתי בפ"ק דב"מ (סי' יג) גבי תקפו כהן מוציאין אותו מידו ומיירי בדתפס קודם שנולד הספק א"נ שאני הכא שטוען ברי. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דתפיסה לא מהניא מדאמר לקמן בפרק אלמנה (כתובות דף צח.) גבי אלמנה שתפסה דאמרינן לה מאן שם לך ולא מהני תפיסה אלא מיירי הכא כשהתפיסוהו בית דין או שהתפיס המלוה קודם שבאו עדים. וה"ר מאיר הלוי כתב דאף תפיסת בית דין לא מהניא דאף אם התפיסוהו ב"ד קודם הספק כשיבואו עדים האחרונים מוציאים מידו כדאמרי' בחזקת הבתים (דף לב.) אנן אחתינן ליה ואנן מסקינן ליה לזילותא דבי דינא לא חיישינן וכי תימא הנ"מ במקרקעי משום דקרקע בחזקת בעליה עומדת אבל במטלטלי לא הא אשכחן בב"ק (דף קיב:) דאפילו במטלטלי אמרי' הכי דאינה מועלת התפסת ב"ד דאמרי' התם לא שנא הכי ולא שנא הכי אדרכתא אמטלטלין לא כתבינן דילמא משתדפו מקרקעי דמלוה ומייתי הך סהדי ומרע לי' לשטרא וליכא לאישתלומי מיניה משמע הא איכא לאישתלומי מיניה אע"פ שכבר הורידוהו ב"ד חוזרין ומוציאין ממנו אפילו במטלטלין. ואין בהם ממש בכל אלו הדברים דההיא דאלמנה ששמה לעצמה איירי ששמה לעצמה נכסי היתומים בכתובתה ואח"כ הוקרו הנכסים דאמרי' אין שומתה כלום ולא יצאו הנכסים מרשות היתומים וברשותם הוקרו וההיא דאדרכתא דקאמר אי מרע לשטרא ואיכא לאישתלומי מיניה מפקינן מיניה מיירי דמרע לשטרא בעידי פרעון אבל אם היה מביא עדים להכחיש השטר כיון שתפס לא מפקינן מיניה כיון שטען ברי. דלא אשכחן דלא מהניא תפיסה אלא בספק בכור וכן בבא בסוף החדש דאמרי' כולו למשכיר דבהני אין לתופס טענת ברי אבל כל היכא שהמוחזק במטלטלין טוען ברי אין כח בב"ד להוציא מידו:

יד בר שטיא זבין נכסי אתו בי תרי ואמרי כשהוא שוטה זבין ואתו בי תרי ואמרי כשהוא חלים זבין א"ר אשי אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת בר שטיא. ודוקא במקרקעי הוא דאמרינן הכי אבל במטלטלי הוו בחזקת המוחזק בהן עתה כדמוכח בכמה מקומות פרק השואל (דף ק.) גבי המחליף פרה בחמור דפריך וליחזי ברשותא דמאן קאי ולהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ומוקי לה דקאי באגם ולא אמרן אלא היכא **דאית ליה חזקה דאבהתא אבל לית ליה חזקה דאבהתא אמרינן כשהוא שוטה זבין וכשהוא שוטה זבן.** כתב הר"ר מאיר הלוי ז"ל נכסים שנתנו לו במתנה הווין ברשותו ואם הקנו לו אותם בקנין או בחזקה על ידי אחר דקנאם קנין גמור ואין מכירתו בהן כלום אבל קנה נכסים אפילו זיכן לו על ידי אחר לא זכה בהן זכיה גמורה. דזכיית המקח אינה באה מכח המוכר בלבד עד שיהא גם הלוקח בר דעת וראוי להקנאה כי צריך גם הלוקח להתחייב לו בדמים

ואדעתא דהכי קא מקני ליה ואם אין בו דעת להתחייב בדמים שיוכל המוכר להוציאן ממנו בדין לא גמר ומקני ליה אבל מתנה זכין לאדם שלא בפניו ואית ליה זכייה לשוטה מידי דהוה אקטן דאית ליה זכייה הואיל ואתי לכלל דעת גם זה היה עתים חלים:

טו א"ר אבהו אין מזימין את העדים אלא בפניהם ומכחישין את העדים שלא בפניהם והזמה שלא בפניהם נהי דהזמה לא הויא הכחשה מיהא הויא:

טז אמר ר' אסי אין מקיימין את השטר אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד. **אמרי נהרדעי אין מקיימין את השטר אלא** משני שטרי שדות ומשתי **כתובות והוא שאכלום בעליהם שלש שנים ובשופי.** רי"ף ז:

לא פליגי אדרבי אסי דלרבי אסי מקיימין את השטר משטר מקויים מאחר שמקויים משנים ורב אלפס ז"ל גרס אין מקיימין השטר **משטר שקרא עליו ערער אא"כ הוחזק בב"ד** ואין גירסא זו נכונה דמילתא דפשיטא היא דמאחר שמערערין עליו לומר שהוא מזוייף היאך יקיימו ממנו מאי אולמיה דידיה מזה שרוצים לקיים ממנו ועוד דמשמע דאם לא קרא עליו ערער מקיימין מאחד. **אמר רב שימי בר אשי וביוצא מתחת ידי אחר אבל מתחת ידו לא. חיישינן** דילמא זיופי זייף ואם יש לאדם ב' שטרות מחתימה אחת אומר ר"ת דלא אמרי' שיהא פסולין דשמא זייף אחד מחבירו דהכא הוא דוקא דחיישינן לפי שאין מכירין אנו החתימה אלא על ידי שאנו מדמין חתימה לחתימה אבל היכא דמכירין חתימת ידי העדים בטביעת עין אם איתא דזיופי זייף הוה ניכר ומדבריו נלמוד מי שיש לו שתי שטרות בחתימת שני עדים שאין לקיימן אלא בטביעת עין ולא בדימוי וא"ת ביוצא מתחת ידי עצמו חיישינן דילמא זייף א"כ אם העד סופר אפילו ביוצא מתחת ידי אחר היאך מקיימין אפילו משתי שדות ניחוש שמא זייף מתחת ספרו וי"ל דהכא ליכא למיחש לזיוף אלא מחתימת יד העדים אבל מתוך ספר אין אדם יכול ללקט האותיות יחד ולזייף וכן מוכח קצת לקמן (כתובות דף כא.) דקאמר לכתוב חתימת ידיה אחספא ולא קאמר לכתוב אלפא ביתא אפילו אמגילתא אלא ודאי אי אפשר לדמותם יחד אלא כשחותם שמו (ועיין במרדכי): **ת"ר כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אפילו לאחר כמה שנים. פי' רב האי גאון ז"ל כגון שיש בידו עדות בקנין ושהתה לזמן מרובה ואח"כ תבעו מלוה לכתוב לו אותה עדות בשטר או שתבעו להעיד לו בבית דין הרי זה כותב לו עדותו על השטר או מעיד לו בה בב"ד ואפילו לאחר כמה שנים ואינו חושש שמא נפרע אותו החוב או שמא נמחל ואמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה** אלא אחרים הזכירוהו והוא **נזכר הרי זה מעיד. אמר רבא ש"מ מדר' יוחנן הני בי תרי דידעי סהדותא ומינשי חד מינייהו ומדכר ליה חבריה מדכר. וי"מ כותב אדם עדותו על השטר אין זה שטר שביד המלוה אלא כגון ספר דוכרנא שיש לאדם בתוך ביתו לכתוב עליו זכרונותיו ובא אליו התובע ותובעו להעיד לו ונמצא בזכרונותיו כתוב שביום פלוני נמסרה לו עדות בכך ובכך לאיש פלוני הולך ומעיד לו עליה אפילו לאחר כמה שנים. אמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו** פי' שזוכר עיקר העדות מעצמו ומתוך הכתב הוא מתבונן עליו לעמוד על כל העניינים והתנאים בלי פקפוק **ורב יוחנן אומר אע"פ** שלא נזכר **מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר.** ודייק רבא מדאמר ר' יוחנן ואע"פ שלא נזכר מעצמו אלא מתוך הכתב **הולך ומעיד הכי נמי תרי דידעי סהדותא** ומינשי חד מינייהו ומדכר ליה חבריה ומדכר לסהיד **בהדי חבריה ושפיר דמי. האי דיוקא** דרבא ניחא לפי' בתרא דדייק דכי היכי דכשהוא נזכר ע"י הכתב יכול להעיד ה"נ כשנזכר ע"י חבירו אבל לפי' קמא מה צריכי לדיוקא דרבא היינו מימרא גופא דרבי יוחנן הלכך **פירושא בתרא עדיף וטפי מסתבר** ומ"מ יראה שיש לסמוך על דברי גאון שיכול אדם לחתום עדות הנמסר לו ולהעיד עליו אחר כמה שנים ואין לחוש לפרעון או למחילה (דלוה) דאית ליה למימר דאם איתא דפרע איבעי ליה לאודועי לסהדי שלא יחתמו או שלא יעידו ואיהו הוא דאפסיד אנפשיה. **איבעיא להו לעצמו מאי פי' אם שכח העד מהו שיזכירו בעל דין רב חסדא אמר אפי' לעצמו מדכר רב אשי אמר לעצמו לא והלכתא לעצמו לא. ואי צורבא מדרבנן הוא אפי' לעצמו** [דף כ:] **כי הא דרב אשי הוה ידע** בסהדותא לרב כהנא א"ל מדכר **מר ההוא סהדותא א"ל לאו א"ל ולא הכי והכי הוה א"ל לא ידענא לסוף אידכר רב אשי אזל לאסהיד ליה** חזייה לרב כהנא דקא **מחסם א"ל מי סברת דעלך סמיכנא אנא רמאי אנפשאי ואדכרי.** ואדם הזוכר עדותו יכול להעיד עליה לעולם וא"צ לפקפק ולומר

אולי נתישן הדבר כ"כ ואינו זוכרו על בוריו אלא כל כמה דרמי עלה אנפשיה ומידכר יכול להעיד:

רי"ף ח. **מתני' זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי הרי אלו נאמנים. זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי צריכים שיצטרף** עמהם אחר דברי רבי וחכ"א אין צריכין שיצטרף עמהם אחר **אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי:**

גמ' כשתימצי לומר לדברי רבי על כתב ידם הם מעידין **לדברי חכמים על מנה שבשטר הם מעידין וקי"ל כרבנן.** ומתוך הירושלמי מוכיח דאם העדים שכחו לגמרי המלוה דאף מתוך ראיית השטר אינן זוכרין אותו מודו רבנן דצריכין לצרף עמהן אחר דגרסינן בירושלמי על מתני' דהכא תניא כותב אדם את עדותו ומעידה **אפי' לאחר כמה שנים רב הונא אמר** והוא שיהא זוכר עדותו ורבי **יוחנן אמר אע"פ שאין זוכר** עדותו ומוקי להא דרב הונא כרבי ור' יוחנן כרבנן והכי פירושא דסבירא דהיכא שהעדים הבאים לקיים חתימתם זוכרין ההלואה בלא ראיית השטר אין צריכין לצרף עמהם אחר מן השוק אפי' לרבי מתוך שהן באים להעיד על המלוה מעידין נמי על השטר ואם אינן זוכרין ההלואה על ידי ראיית השטר אפילו רבנן מודו דצריכין לצרף עמהן אחר מן השוק כי פליגי היכא שזוכרין המלוה על ידי ראיית השטר רבנן סברי הואיל וע"י ראיית השטר הן זוכרין זכירתן זכירה והוי כאילו העידו על מנה שבשטר ורבי סבר זכירתן לאו זכירה היא ואינן מעידין אלא על כתב ידם הלכך **צריך לצרף עמהם אחר.** והכי איירי הך ברייתא כותב אדם עדותו רב הונא סבר צריך שיהא זוכר עדותו בלא ראיית השטר כרבי ואז מעיד יחיד על כתב ידו ור' יוחנן כרבנן. **הא דאמרינן דלדברי רבי על כתב ידם הם מעידים** פירוש לעולם אנו חושבין אותם כמעידין על כתב ידם ואפילו אמרו בפירוש שמעידין על מנה שבשטר וכן לרבנן אפילו אמרו בפירוש שמעידין על כתב ידם אנו חושבין אותם כמעידין על מנה שבשטר אבל אין לפרש דבסתם פליגי אבל אם פרשו הכל לפי פירושו דאם כן הא דקאמר בסמוך אי ליכא תרי אלא חד לכתוב חתימת ידיה אחספא הוה ליה למימר שיאמרו לו שיפרש בהדיא שמעיד על כתב ידו:

יז אמר [דף כא.] **רב יהודה אמר רב שנים החתומים בשטר ומת אחד מהן צריכין שנים מן השוק להעיד עליו כי היכי דלא ליפוק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא וכן הלכתא. ואי ליכא תרי אלא חד מאי אמר אביי לכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא ומחזקי ליה** דלא **צריך איהו לאסהודי אחתימת ידיה ואזיל איהו והאי ומסהדי אאידך ודוקא אחספא אבל אמגילתא לא דלמא משכח ליה אינש דלא מעלי וכתב מעילויה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו גובה מנכסים בני חורין.** ואע"פ שפסק רב אלפס ז"ל וכן הרמב"ם ז"ל (פי"א מהל' מלוה ולוה) וכן ר"י ז"ל שיכול לומר פרעתי מ"מ איכא למיחש שמא יטעון האמת שלא לוה ממנו כלום וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי וי"א דלא מצי למימר פרעתי מידי דהוי אשטר שאין בו אחריות דאע"פ שאינו גובה ממשועבדים לא מצי למימר פרעתי דמצי א"ל (שטרא בידך) מאי בעי ומיהו איכא למימר מתוך שאין עליו עדים לא חשש לתבוע כתב ידו וגם שטר שיש עליו עדים יש לו קול ולא מינשי ליה אבל כתב ידו פעמים שאדם שוכח שמסר לו כתב ידו:

יח אמר רב יהודה אמר שמואל עד ודיין מצטרפין. אם עד אחד החתום בשטר מעיד על כתב ידו ושני עדים מעידים על כתב יד אחד מן הדיינין או הדיין עצמו ואחר עמו מצטרפין אבל הדיין לבדו לא אפילו לרבנן דאין מעיד על מנה שבשטר וכן העד אינו מצטרף עם הדיין להעיד על כתב ידו דאם כן נפיק כולי ממונא נכי ריבעא על ידו: **אמר רמי בר חמא כמה מעליא הא** שמעתתא א"ר מאי מעליותא מאי דקא **מסהיד סהדא לא מסהיד דיינא ומאי דקא מסהיד דיינא לא מסהיד סהדא** אלא לא מצטרפין וכן הלכתא הלכך כיון שאין השטר מתקיים ע"פ עד אחד ודיין אחד אין אנו חוששין אם הדיינין קרובים לעדים ואע"פ דגרסינן בירושלמי בפרק שבועת העדות (ה"א) שלא יהיו העדים קרובים לדיינין היינו בעדים המעידין לפני הדיינין לפי שלא יקבלו עליהן הזמה וטעמא דהזמה לא שייך הכא. וה"ר יונה ז"ל כתב אם שני דייני הקיום כל אחד מעיד על כתב ידו השטר מקויים ולא אמרינן על כתב ידן הן מעידים אלא כל אחד ואחד מהן מעיד על קיום השטר שהוא כשר והרי הם כשני עדים שמקיימין השטר ודברים של טעם הם:

יט [דף כא:] **אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו**

לקיים השטר שנים מהם מכירין חתימת ידי העדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעידין בפניו וחותם משחתמו אין מעידין בפניו וחותם. ש"מ תלת ש"מ עד נעשה דיין בקיום שטרות דרבנן וש"מ דיינין המכירין חתימת ידי העדים אין צריך להעיד בפניהם ושמע מינה דיינים שאין מכירין חתימת ידי העדים צריך להעיד בפני כל אחד ואחד. וצריך להעיד בפניו קודם שחתמו כולן אבל אם חתמו השנים ואח"כ העידו בפני השלישי פסול מפני שהשנים חתמו חתימת שקר שכתבו במותב תלתא הוינא ואשתמודע לנא דהאי חתימת ידייהו ובשעה שחתמו לא ידע השלישי שהוא חתימת ידם. ויש לדקדק מכאן שאין צריך להעיד על חתימת העדים בפני כל שלשתן יחד אלא די שיעידו בפני כל אחד ואחד בפני עצמו דלא פסלינן הכא אלא בשביל שחתמו שקר. ודייק הש"ס עד שלא חתמו הא מיכתב כתבי והאמר רב פפי משמיה דרבא **האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי** דמיחוי סהדי אחתימת ידייהו פסול אלמא מיתחזי כשיקרא הכא נמי מיתחזי כשיקרא אלא אימא עד שלא כתבו מעידין לפניו וחותם משכתבו אין מעידין לפניו וחותם. תימה מאי פריך מרב פפי הא אמרינן לקמן בפרק הכותב (כתובות דף פה.) וכן בפרק כל הגט (גיטין דף כו:) וליתא לדרב פפי מדרב נחמן וכו' ואין לומר דהכא פריך אליבא דרב דאמר משחתמו אין מעידין בפניו וחותם אם כן חייש רב למיחזי כשיקרא כדאמר רב פפי א"כ משכתבו עד שלא חתמו נמי דכתיבה נמי מחזי כשיקרא כדאמר רב פפי דאם כן הוה אמרינן דטעמא דרב משום דמיחזי כשיקרא ואי אפשר לומר כן דאם כן תיקשי מדרב אדרב דהכא חייש למיחזי כשיקרא ובפ' כל הגט שם אמרינן אמר רב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כרבי אלעזר דקרי רב עליה טובינא דחכימי ואפי' בשאר שטרות והא אמר רב פפי משמיה דרבא האי אשרתא דדייני וכו' וליתא מדרב נחמן אלמא לא חייש רב למיחזי כשיקרא והא דקאמר רב הכא משחתמו אין מעידין בפניו וחותם משום דהוי שקר גמור כיון שחתמו והשתא תיקשי שסותר דברי רב מההיא דרב פפי והא רב לית ליה דרב פפי כמו שהוכחתי מההיא דפרק כל הגט הלכך נ"ל דהא דקאמר ליתא לדרב פפי היינו דוקא בשאר שטרות דאינן מעשה ב"ד כי ההיא דכל הגט. ובפ' הכותב הכי פירושא ליתא להך פירכא

ריי"ף ח:

דפריך מרב פפי לרב ביבי בר אביי דלא חייש למיחזי כשיקרא בשאר שטרות מדרב נחמן דקאמר **רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפי' רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בגיטי נשים דבעי כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות מודו דאמר רב אסי א"ר יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא לשקרא לא חיישינן** אבל דרב פפי איתא בקיום שטרות והכא פריך מקיום שטרות אקיום שטרות דרב מודי דחיישינן למיחזי כשיקרא בקיום שטרות ודלא כרב אלפס שפסק דליתא לדרב פפי כלל:

ריי"ף ט.

כ אמר רבי אבא אמר רב הונא שלשה שישבו לקיים השטר וקרא ערער על אחד מהם. עד שלא חתמו מעידים עליו וחותם משחתמו אין מעידין עליו וחותם. פרש"י משום שנוגעין בעדות הן שגנאי הוא להם כשחתמו עם פסול ורב אלפס ז"ל פירש וקרא **ערער על אחד מהם בגזלנות עד שלא חתמו מעידין עליו שחזר בתשובה וחותם דהא במותב תלתא כחדא נינהו. משחתמו אין מעידין עליו שחזר בתשובה** וחותם משום דלא במותב תלתא כחדא הוו דבעידנא דחתמי הנך תרתי לא הוי האי חזי לאצטרופי בהדייהו וכאילו לחודייהו הוו יתבי ונתבטל ועד המושב וצריכין לישב. שלשתן ביחד כיון שלא היה ראוי לישב באותה שעה עמהם **ודוקא ערעור דגזלנותא הוא דמבטל לצירופא דידהו אבל ערער דפגם משפחה ואיתברר השתא דכשר הוא כיון דמעיקרא כשר הוה** [דף כב.] **גילוי מלתא בעלמא הוא ולא בטיל צירופא דידהו וערער דגזלנותא נמי לא אמרן אלא דקא מסהדי תרי** ואמרי דגזלנא הוא וקא **אתו תרי אחריני ומסהדי** דחזר ליה בתשובה דלא מכחשי **להנך אבל אי אתו תרי אחריני ואמרי** דלאו גזלנא הוא דקא **מכחשי להנך לא חתים כלל דהוו להו תרי לבהדי תרי והוי** גברא ספק כשר ספק פסול ולא מפקינן ממונא אפומיה ולא אמרינן דאוקי תרי לבהדי תרי ואוקי גברא בחזקתיה כדאמרינן בשתי כתי עדים המכחישות זו את זו (שבועות דף מז:) דאמר רב הונא זו באה בפ"ע ומעידה וזו באה בפ"ע ומעידה משום דאמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי גברא בחזקתיה דהתם פסולי דידהו הוי משום דמכחישין זו את זו בעדות זו וחד מנייהו לפי דבריהם מסהדי שקרא וכיון דלא ידעינן הי מנייהו קא מסהיד

שקרא מוקמינן כל חד מנייהו אחזקתיה אבל הכא דקא מסהדי לפסול אחד בגזלנות לעדות ולשבועה כי האי גוונא לא מוקמינן ליה אחזקתיה דכל תרי ותרי אע"ג דאית ליה חזקה דכשרות ספיקא דרבנן היא כדאיתא בפ' ד' אחין (יבמות דף לא.) וכן מוכח לקמן (כתובות דף כו:) בשמעתין דזילותא דב"ד הוא והכי אמר לקמן (כתובות ד' כב:) גבי שנים אומרים נתקדשה דפריך הש"ס מ"ש רישא ומ"ש סיפא וכן בפרק האומר בקדושין (דף סו.) גבי ינאי המלך ויבוקש הדבר ולא נמצא דפריך הש"ס אילימא דבי תרי אמרי אישתבאי ובי תרי אמרי לא אישתבאי אמאי לא נמצא **תרי ותרי נינהו אלמא** כל היכא דאיכא תרי ותרי לא מוקמינן ליה אחזקתיה ופסלינן ליה:

רי"ף ט: **כא א"ר זירא הא מילתא מר' אבא שמיע לי ואי לאו ר' אבא דמן עכו שכחתיה. שלשה שישבו לקיים השטר ומת א' מהן צריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי** שאם לא יכתבו במותב תלתא הוינא אתי למימר דקיום שטרות בשנים הילכך כיון שאין חתומין עליו אלא שנים צריך לכתוב שהיו מתחלה שלשה וכיון שכותבין שהיו ג' טוב הוא שגם יכתבו וחד ליתוהי שאם לא יכתבוהו אתי למיטעי ולומר שאין צריך ב"ד בקיום השטר ומה שכתבו במותב תלתא הוינא לא לשם ב"ד כתבו אלא שהיה בדעתם לרבות ולא נזדמן להם אלא שנים שחתמו אבל כשכתבו וחד ליתוהי תו ליכא למיטעי. אבל כשלא כתבו וחד ליתוהי לא מיפסיל בהכי תדע מדקאמר ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך ומירי דלא כתיב ביה וחד ליתוהי מדפריך ודילמא ב"ד חצוף הוה **א"ר נחמן ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך ודילמא ב"ד חצוף הוה כשמואל דאמר שמואל שנים שדנו דינן דין אלא שנקראו ב"ד חצוף דכתב ביה בי דינא** דרב אשי ודילמא בי דינא דרב **אשי כשמואל סבירא להו דכתב ביה ואמר לן רבנא אשי.** בפרק קמא דסנהדרין כתבתי אי הלכתא כשמואל:

כב מתניי האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת **גרושה אני אינה נאמנת:**

כג גמ' תנו רבנן אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת. אם אמרה אחר כדי דיבור אבל בתוך כדי דיבור יכולה לחזור ולסתור דבריה הראשונים **ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ומעשה באשה אחת שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה וקדשה א"ע אמרו לה חכמים מה ראית אמרה להם בתחילה באו** עלי בני אדם שאינם מהוגנים **אמרתי להם מקודשת אני ועכשיו שבאו** עלי ב"א מהוגנים עמדתי וקדשתי **עצמי וזו הלכה העלה ר' אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת. בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו א"ל אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת. תנא מיניה ארבעין זימני** [דף כב:] **ואפ"ה לא עביד שמואל עובדא בנפשיה:**

כד ת"ר שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת לא תצא ר' מנחם בר' יוסי אומר תצא א"ר מנחם בר' יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח"כ נישאת אבל נישאת ואח"כ באו עדים לא תצא. מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי. אמר רב ששת כגון שנישאת לאחד מעידיה היא גופה באשם תלוי קיימא באומרת ברי לי. א"ר יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת ה"ז לא תינשא ואם נישאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת תצא מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רבא ראה ר' יוחנן דבריו של ר' מנחם בגירושין ולא ראה דבריו במיתה מ"ט מיתה אינה יכולה מכחישתו גירושין יכולה מכחישתו ואע"ג דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה הנ"מ היכא דליכא עדים **אבל היכא דאיכא עדים** דמסייעין לה מעיזה פניה **ומעיזה. רב אשי אמר דאמרי עדים עכשיו מת עכשיו גירשה מיתה ליכא לברורה גירושין איכא לברורה דאמרינן לה** אי **איתא דהכי הוא אחוי לן גיטך. ושמעינן מינה מרב אשי דהיכא דמסהדי לאחר זמן**

רי"ף י. **ל"ש מיתה ול"ש גירושין היכא דקא מכחשי אהדדי לא תינשא לכתחילה ואם נישאת לא תצא ולית הילכתא כר' מנחם בר' יוסי לא במיתה ולא בגירושין דקי"ל כרב אשי** דבתראה הוא ולא כר"ח דפסיק דלית הילכתא כרב אשי אלא כרבא משום דמילתיה דרב

אשי פריכא הוא דהיכי קאמר רב אשי עכשיו מת לא תצא הא קי"ל (יבמות דף מא.) כל הנשים צריכות להמתין ג' חדשים. ולאו פריכא הוא דה"ק עכשיו מת לא תינשא עד לאחר ג' חדשים ואם נשאת לאחר ג' חדשים לא תצא אבל עכשיו נתגרשה אמרינן נשאת לאחר שלשה חדשים תצא:

יום קלב

כה ת"ר שנים אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת תצא מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רב פפא תרגמא [דף כג.] **בעד אחד עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה תרוייהו בפנויה** קא מסהדי האי דאמר **נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים סיפא עד אומר נתגרשה ועד אומר לא נתגרשה תרוייהו בא"א קא מסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים רב אשי אמר לעולם תרי ותרי ואיפוך שנים אומרים ראינוה שנתקדשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתקדשה הרי זו לא תינשא ואם נישאת תצא מ"ט לא ראינוה** אינו ראיה ואע"פ דדיירי כולהו בחד חצר **לא אמרינן אם איתא דקדיש קלא אית ליה למילתיה משום דעבידי אינשי דמקדשי בצינעא סיפא ב' אומרים ראינוה שנתגרשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתגרשה הרי זו לא תינשא ואם נישאת לא תצא דעבידי אינשי דמגרשי בצינעא:**

כו מתני' אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת ואם משנישאת באו עדים לא תצא:

גמ' רבי אושעיא מתני לה אריש רבה בר אבוה מתני לה אסיפא מאן דמתני לה אריש כ"ש אסיפא דבשבויה הקילו מאן דמתני לה אסיפא אבל אריש לא. פסק ר"ח כמאן דמתני לה אסיפא וכן משמע מתוך דברי רב אלפס שכתב הך דאם משנישאת באו עדים אהך דנשביתי ולא הביא פלוגתא דאמוראי: **ואם משנישאת באו עדים וכו' אמר אבוה דשמואל לא עד שנישאת אלא כיון שהתירוה לינשא אע"פ שלא נישאת והא לא תצא קתני לא תצא מהתירה הראשון. ת"ר אמרה נשביתי וטהורה אני ויש לי עדים שטהורה אני אין אומרים נמתין לה עד שיבאו עדים אלא מתירין אותה מיד התירוה לינשא ואח"כ באו עדים שנשבית הרי זו לא תצא ואם באו עידי טומאה** רי"ף י: **אפילו יש לה כמה בנים תצא:**

כז מתני' [דף כג:] **שתי נשים שנשבו זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן** שמעידות זו את זו הרי אלו **נאמנות וכן שני אנשים זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני** אינם נאמנים ובזמן שהן מעידין זה את **זה הרי אלו נאמנים ר' יהודה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ** רי"ף יא. **עד אחד אמר ר' אלעזר בד"א במקום שיש עוררין אבל במקום שאין עוררין (עליו) מעלין לכהונה ע"פ עד אחד רשב"ג אומר משום ר"ש בן הסגן מעלין לכהונה ע"פ עד אחד:**

יום קלג

כח מתני' האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים [דף כו:] **ע"י ממון מותרת לבעלה ע"י נפשות אסורה לבעלה.** הא דקתני מותרת לבעלה מיירי אפילו באשת כהן דמשום הפסד ממונן נמנעין מלאונסה וכן מוכח בגמ' דקאמר לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים אבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם רי"ף יא: אפילו ע"י ממון אסורה לבעלה ועל כרחך היינו לבעלה כהן מדקאמר אף אנן נמי תנינא העיד ר' יוסי הכהן וכו' טעמא דעדים מעידין אותה הא אין עדים מעידין אותה לא פי' שפיר הוו עבדי בני משפחה דריחקוה והא לא שייך אלא בכהונה דבישראל לא שייך וריחקוה משפחה דאינה אסורה אלא לבעלה אלמא כשיד ישראל תקיפה מותרת לבעלה כהן. ועוד ראיה מפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף כב.) דתנן לא תתייחד אשה עם עובדי כוכבים מפני שחשודים על העריות ופריך עלה (שם כג:) ממתניתין דהכא האשה שנחבשה ע"י ממון דמותרת לבעלה אי אמרת דמותרת לבעלה כהן ניחא דפריך שפיר דמדמותרת לבעלה כהן לא חיישינן שיבאו עליה באונס וא"כ אמאי לא תתייחד עמהן אבל אי אמרת דמותרת לבעלה ישראל דלא חיישינן שנתרצת להם אבל לבעלה כהן אסורה דחיישינן שמא נאנסה א"כ מאי פריך דין הוא שלא תתייחד עמהן שמא תאנס אלא וודאי מותרת אפילו לבעלה כהן דאף לאונס לא חיישינן ומן הדין הוה ליה למיתני מותרת לכהונה ובפנויה דלכהונה אין חילוק

בין פנויה לאשת איש אלא נקט לבעלה אגב סיפא. על ידי נפשות אסורה לבעלה פירוש אפילו ישראל דחיישינן שמא מחמת פחד נפשה נתרצת להן למצוא חן בעיניהם:

גמ' אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים אבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם אפילו על ידי ממון אסורה פי' לבעלה כהן כיון שאינן יראין להפסד ממונן חיישינן שמא אנסוה. היכי דמי על ידי נפשות אמר רב כגון הני נשי דגנבי [דף כו.] ולוי אמר כגון אשתו של בן דינאי אמר חזקיה והוא שנגמר דינו להריגה ורבי יוחנן אומר אע"פ שלא נגמר דינו להריגה והילכתא כחזקיה שהיה רבו של רבי יוחנן:

כט מתני' עיר שכבשוה כרכום כל הכהנות שבתוכה פסולות **ואם יש להן עדים אפילו עבד ואפילו שפחה הרי אלו נאמנים ואין** נאמן אדם ע"י עצמו **א"ר זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים עד שיצאו אמרו לו אין אדם נאמן ע"י עצמו:**

גמ' והא דתנן כל הכהנות לאו דווקא דה"ה כל הנשים אפילו פנויות כיון דחיישינן שבא עליה עובד כוכבים ופסלה בביאתו והא דתנן כל הכהנות משום דבעי למיתני עובדא דרבי זכריה בן הקצב. ורמינהו בלשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין להם פנאי לנסך א"ר מרי לבעול יש פנאי לנסך אין פנאי ר' יצחק בן אלעזר אומר כאן בכרכום של אותה מלכות כאן בכרכים של מלכות אחרת וקי"ל כשינויא דרב מרי דבמסכת ע"ז (דף עא.) רמו מתניתין אהדדי ומשני להו כדרב מרי ולא כשנויא אחרינא ולכך לא הביא רב אלפס ז"ל הסוגיא זו לפי שאינו מחלק בין אותה מלכות למלכות אחרת אלא בכל ענין הכהנות אסורות והיין מותר. **אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר** אשיאן אם יש מחבואה אחת מצלת על כל הכהנות בעי רבי ירמיה אינה מחזקת אלא אחת מהו מ"ש משני שבילין אחד טמא ואחד טהור וכו' הכי השתא התם ודאי איכא טומאה הכא מי יימר דאיטמי. לכאורה לא אפשיטא בעיא זו ורב אלפס ז"ל פסק לקולא כיון דדחי הש"ס הכא מי יימר דאיטמי אלמא דמקילנא ביה **דאמרינן בכל חדא וחדא** שמא נחבית ואת"ל לא נחבית שמא לא נטמית ויש שפסקו דלא תינשא לכהן ואם נישאת לא תצא ומסתבר כרב אלפס דקל היה לחכמים בדבר זה: בעי רב אשי אמרה לא נחביתי ולא נטמאתי מהו מי אמרינן מה לה [דף כו:] לשקר או דילמא לא אמרינן מה לה לשקר ומאי שנא מההוא גברא דאגר חמרא וכו' הכי השתא התם דוודאי איכא מיא מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן הכא ודאי איטמי חששא הוא דאיכא ובמקום חששא אמרינן מה לי לשקר גם כאן פסק רב אלפס לקולא. **ואם יש לה עדים אפי' עבד ואפי' שפחה** וכו' תניא זו עדות איש ואשה תינוק ותינוקת אביה ואמה אחיה ואחותה נאמנין אבל לא בנה ובתה ועבדה ושפחתה. תניא אידך הכל נאמנין להעידה חוץ מהימנה ובעלה ומוקי רב פפא להך בתרייתא במסיח לפי תומו כי הא דכי אתא רב דימי אמר רב חנא קרטיגנא משתעי מעשה בא לפני ריב"ל ואמרי לה אמר ריב"ל מעשה בא לפני רבי באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו אני ואמי נשבינו לבין עובדי כוכבים יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקט עצים דעתי על אמי והשיאה רבי לכהונה על פיו וכן הילכתא דבנה ובתה ועבדה ושפחתה לא מהימני אלא במסיח לפי תומו אבל בעלה אפילו מסיח לפי תומו לא מהימן. ויש שפוסקים כר' אשי דבתראה הוא ואיהו אמר דשפחה דידה מהימנא ורב אלפס ז"ל פסק דשפחה דידה לא מהימנא כרב פפא וכן מסתבר דברייתא קמייתא מסייע ליה ובתרייתא מוקי לה במסיח לפי תומו:

ל גרסינן בפרק אלו נערות (כתובות **דף לו:**) **הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה** לא שדי אניש זוזי בכדי. **מעיד בה כדי לא ישאנה שמא עיניו נתן בה:** רי"ף יב.

לא א"ר זכריה בן הקצב המעון הזה וכו' תנא אעפ"כ ייחד לה בית בחצרו וכשהיא יוצאה בראש בניה וכשהיא נכנסת היא נכנסת בסוף בניה והנ"מ **בשבויה דבשבויה הקילו אבל בגרושה לא דתניא המגרש את אשתו לא תינשא בשכונתו ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי** אם היה כפר קטן **זה היה מעשה ואמרו כפר קטן נדון כשכונה** שכונה גדולה ממבוי ובאשת איש החמירו רבנן טפי מגרושה שהיא בלאו ואשתו שנישאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אינה כי אם בלאו ויש לה דין גרושה לכהן: [דף כח.] **מי נדחה מפני מי. היא נדחית מפניו בחצר של**

שניהן וכ"ש בחצר של שכירות דטילטולא דגברא קשה מדאיתתא אבל בחצר שלה הוא נדחה מפניה:

לב ת"ר לוה הימנה מנכסי אביה אינה נפרעת אלא **על ידי אחר אמר רב ששת ואי אתו לקמן לבי דינא לא מזדקקינן להו רב פפא אמר שמותי היו משמתינן להו רב הונא בריה דרב יהושע אומר נגודי היו מנגדינן להו. א"ר נחמן תא באבל רבתי בד"א שנתגרשה מן הנישואין אבל נתגרשה מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה שאין לבו גס בה ואינה מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו והנ"מ דלא גייסי בהדדי אבל גייסי בהדדי אפילו מן האירוסין אינה נפרעת אלא ע"י אחר:**

לג מתני' אלו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן. נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא זה כתב ידו של רבי זה כתב ידו של אחי. זכור אני באשה פלונית שיצתה בהינומא וראשה פרוע ושאיש **פלוני יצא מבית הספר לטבול** לתרומה ושהיה חולק עמנו על
ר"ף יב: **הגורן ושהמקום הזה בית הפרס ועד כאן היינו באים בשבת אבל אין** אדם נאמן לומר דרך זה **היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה:**

גמ' א"ר הונא בריה דרב יהושע והוא שיש שם גדול עמו דלא מפקינן ממונא אלא בתרי וכן הינומא אבל בתרומה לא בעינן שיהא אחר עמו דהא מוקמינן לה בתרומה דרבנן ובלא גדול שעמו סגי כיון דלא מעלינן מתרומה דרבנן ליוחסין. וכן בית הפרס שהוא מעיד על גבולו לטהר סביבותיו וכן על תחום שבת א"צ שיהא גדול עמו דכיון דמדרבנן הם נאמנים. וצריכא דאי אשמעינן אביו משום דשכיח גביה אבל רבו לא ואי אשמעינן רבו דאית ליה אימתיה מיניה אבל אביו אימא לא קא משמע לן. ואי אשמעינן הני תרתי הוה אמינא הנ"מ אביו דשכיח גביה רבו דאית ליה אימתיה אבל אחיו אימא לא קא משמע לן כיון **דקיום שטרות דרבנן הימנוהו רבנן בדרבנן:** ונראה דדוקא בהני תלת אבל באיניש דעלמא לא והכי נמי אמרינן בירושלמי תני ובלבד דברים שהם רגילים בהן כלומר באלו השלשה שהוא תמיד מצוי ורגיל אצלם אבל באיניש דעלמא אפילו אם היה רגיל אצלו אינו חשוב רגילות: **זכור אני**
ר"ף יג. **באשה פלונית** שיצתה בהינומא וראשה פרוע **מ"ט כיון דרוב נשים בתולות נישאות גילוי מילתא בעלמא הוא. ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול** לתרומה ליחוש שמא עבד **הוא מסייע ליה לריב"ל דאמר אסור** לו **לאדם שילמד את עבדו תורה:** [דף כח:] **ועד כאן היינו באים בשבת תחומין דרבנן. ואינו נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מ"ט אפוקי ממונא** לא מפקינן ובכולן אם היה עובד כוכבים ונתגייר עבד ונשתחרר אין נאמנין:

הדרן עלך האשה שנתארמלה

פרק ג

א אלו נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית. על הגיורת ועל השפחה ועל השבויה שנפדו ונשתחררו ונתגיירו פחותות מבת [דף כט.] שלש **שנים ויום אחד. הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה אע"פ שהן בכרת אין בהן מיתת בית דין:**

גמ' נערה אין קטנה לא מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ר"מ היא דתניא קטנה מבת ג' שנים ויום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס
ר"ף יג: **משתביא שתי שערות עד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דברי ר"מ שהיה ר"מ אומר כל מקום שיש קנס אין מכר וכל מקום שיש מכר אין קנס. וחכ"א קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתבגר יש לה קנס קנס אין מכר לא אימא אף קנס במקום מכר. והני בני קנסא נינהו** [דף כט:] **אקרי כאן ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו אמר ריש לקיש אמר קרא נערה נערה הנערה חד לגופיה וחד לאיתויי חייבי לאוין וחד לאיתויי חייבי כריתות:**

ב ת"ר [דף לו:] **היוצאת משום שם רע אין לה** קנס ולא פתוי. **יוצאת משום שם רע בת סקילה היא אמר רב ששת ה"ק ושיצא עליה שם רע בילדותה אין לה** קנס ולא פיתוי:

ג אמר רב פפא ש"מ האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה היכי דמי אי דנפיק עליה קלא דשטרא זייפא הוא דכוותה הכא דנפיק עלה קלא דזנאי. והאמר רבא יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה אלא דאתו בי תרי ואמרי לדידן תבעתינהו באיסורא דכוותה הכא דאתו בי תרי ואמרי לדידהו אמר להו **זייפו לי האי שטרא** בשלמא התם שכיחי פרוצין אלא הכא אם הוא הוחזק כל ישראל מי הוחזקו. כיון דקא מהדר אזיופא אימור

זיופי זייף י"מ כיון דהעידו עליו דמהדר אזיופא כל שטרות היוצאין מתחת ידו מחזקינן להו בחזקת מזוייפין עד שיבואו העדים החתומים עליהם ויעידו שחתמו עליהן ולא מסתבר כן דלישנא דהש"ס לא משמע הכי דקאמר האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה דמשמע דוקא האי שטרא דאית ביה ריעותא כגון שאמרו העדים פלוני בקשנו לכתוב ולחתום לו שטר של מנה על פלוני ואח"כ הוציא שטר מנה על פלוני האי שטרא ודאי איתרעי ולא שאר שטרות היוצאים מתחת ידו שלא הוחזק לזייף שטרות על כל בני האדם אלא דווקא על אותו פלוני שהזכירו עדים דתלינן שמא מנה היה אצלו בע"פ וירא שמא יכפור. אבל אם העדים לא הזכירו שם הלוה וסכום המעות בהא מסתבר קצת שחשוד לזייף כל שטרותיו ותלינן שזייף שטר אחד ולא ידענא הי ניהו:

ד מתני' ואלו שאין להם קנס הבא על הגיורת ועל השפחה ועל השבויה שנפדו ונתגיירו ונשתחררו יתירות על בנות ג' שנים ויום אחד ר' יהודה אומר שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה אף על פי שהיא גדולה. ולית הילכתא כר' יהודה: **הבא על בתו על בת בתו ועל בת אשתו על בת בתה ועל בת בנה אין להם קנס מפני** שמתחייב בנפשו וכל **המתחייב בנפשו אינו משלם ממון שנאמר ולא יהיה אסון ענש יענש:**

ה נערה שנתארסה ונתגרשה ר"י הגלילי [דף לח.] **אומר אין לה קנס ר"ע אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה. והלכה כר"ע דקי"ל הלכה כר"ע מחבירו** ועוד דלקמן במתני' דיתומה שנתארסה ונתגרשה סבר ר' אלעזר כר"ע ופסק רב הלכה כר"א. והרמב"ם ז"ל (פ"ב מהל' נערה) כתב דקנס לבד לעצמה אבל בושתה ופגמה לאביה ואפשר דטעמיה מהא דאמרי' לקמן (כתובות דף מ:) על בושת ופגם ואימא לדידה ומסיק דבושת ופגם לאביה משום דאי בעי מסר לה למנוול ולמוכה שחין והאי טעמא שייך נמי כשנתארסה ונתגרשה וקרא דלא אורשה לא קאי אלא אקנסא דכתיב בקרא אבל בושת ופגם יליף מדכתיב ונתן האיש השוכב עמה וכו' הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא בושת ופגם כמו בשאר חבלות אבל בהאי קרא לא כתיבי ומיהו נראה דגם בושתה ופגמה לעצמה מדקאמר ר"א ביתומה שנתארסה ונתגרשה המפתה פטור ואם איתא דבושתה ופגמה לאביה לא ה"ל למיתני דמפתה פטור בסתם כיון דחייב בבושת ופגם והיינו טעמא משום דלענין גביית האב יש לבושת ופגם דין קנס משום דאיתקוש לקנס דכתיב ונתן לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה ודרשינן מהאי קרא מכלל דאיכא בושת ופגם ולענין גביית האב איתקוש דבמקום שהקנס לאב גם הוא לאב ומהאי טעמא תנן לקמן בפ' נערה (כתובות דף מא:) לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה ואבושת ופגם נמי קאי מדקתני הרי הן אלמא בשת ופגם אע"ג דממונא הוי אין מורישו לבניו משום דאיתקוש לקנס לענין גביית האב (דאיתקש לקנס) הלכך נתארסה ונתגרשה כיון שנתמעט האב מלא אורשה מדין קנס נתמעט נמי מדין בשת ופגם והכל לעצמה. והא דפריך הש"ס ואימא לדידה ולא אמרינן דאיתקוש לקנס פי' ר"י (דף מ: ד"ה ואימא לדידה) דדוקא בתר דידעינן שהם לאב מקשינן להו לכל דינם לגביית האב אבל משום ההיא היקישא לא מפקינן מינה למיתבינהו לאב:

רי"ף יד.

גמ' [דף לח:] **אמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה ולא לאבי המתה** ואע"ג דהך מילתא מיבעיא ליה לרבא כיון דלאביי פשיטא ליה אזלינן בתר פשיטותא דאביי. **בא עליה עד שלא נתארסה ונתארסה קנסה לאביה** דאכתי לא נפקא מרשות האב כדתנן (בנדרים דף סו:) [דף לט.] **נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה אבל אם בא עליה ואח"כ נשאת או בגרה קנסה לעצמה** דנשואין ובגרות מפקי מרשות האב **והוא שלא עמד בדין קודם בגרותה או קודם נישואיה אבל אם עמד בדין קנסה לאביה הוא:**

ו מתני' המפתה נותן ג' **דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בשת ופגם וקנס מוסיף עליו האונס שהוא נותן את הצער: מה בין אונס למפתה אונס נותן את הצער מפתה אינו נותן את הצער אונס** [דף לט:] **נותן מיד והמפתה לכשיוציא אונס שותה בעציצו ומפתה אם רצה להוציא יוציא:**

גמ' והמפתה לכשיוציא אשתו היא אמר אביי אימא כשלא יכנוס תנ"ה אע"פ שאמרו המפתה נותן לכשלא יכנוס אבל **בושת ופגם נותן מיד ואחד המפתה ואחד האונס בין היא בין אביה יכולין לעכב תניא אידך אע"פ שאמרו אונס נותן מיד כשתצא היא אין לה עליו כלום** מת יצאה כסף קנסה בכתובתה רבי

יוסי בר' יהודה אומר יש לה כתובה מנה והלכה כרבנן:
מתני' כיצד שותה בעציצו אפי' היא חגרת או סומא. נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראויה לבא בקהל אינו רשאי לקיימה שנאמר ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו:
גמ' וניתי עשה ונידחי לא תעשה כי אמרינן דעשה דוחה [דף מ.] **לא תעשה כגון מילה בצרעת וכלאים בציצית דלא אפשר לקיומי לעשה אבל הכא אי אמרה לא בעינא ליה מי** איתא לעשה כלל הלכך אפי' אי אמרה בעינא ליה לא דחי כיון דלא דמיא למילה בצרעת:

יום קלד

ז מתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה ר"א אומר האונס חייב והמפתה פטור:
גמ' אמר רב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כרבי אלעזר קרי רב עליה דר' אלעזר טובינא דחכימי:
מתני' איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש פגם רואין אותה כאילו היתה שפחה נמכרת בשוק **כמה היתה יפה וכמה היא יפה קנס שוה בכל האדם:**
ח והבא על הבתולה בין כדרכה בין שלא כדרכה משלם קנס כדאמרינן בפ"ק דקדושין (דף ט:) באו עליה עשרה בני אדם ועדיין היא בתולה פי' שבאו עליה שלא כדרכה הראשון בסקילה וכולן בחנק וקאמר עלה התם מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמין. וכן בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף נט.) גבי הא דתניא ולו תהיה לאשה באשה הראויה לו פרט לאלמנה לכהן גדול ופריך היכי דמי אילימא כדרכה מאי אריא משום אלמנה תיפוק ליה משום בעולה אלא לאו שלא כדרכה אלמא דיש קנס שלא כדרכה ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל (פ"א מהל' נערה) דאין משלם קנס אלא כדרכה.
[דף מ:] **פגם רואין אותה כאילו היא שפחה** מפרש בגמ' בעבד שיש לו לרבו קורת רוח הימנו וחביב עליו כ"כ שרוצה להוציא ממונו להשיא לו בתולה ולא אשה כיוצא בה כזאת שנאנסה ובאשה זו שמין כמה יש בין בתולה לבעולה נמצא כל אשה נישומית לפי ערכה ומשפחתה:

רי"ף יד: **כל מקום שיש מכר אין קנס וכ"מ שיש קנס אין מכר קטנה יש לה מכר ואין לה קנס נערה יש לה קנס ואין לה מכר בוגרת** אין לה קנס ולא מכר.
גמ' א"ר יהודה **אמר רב זו דברי ר"מ אבל חכ"א יש קנס במקום מכר** וכו' כדכתבינן לעיל (סי' א') **איכא מ"ד הלכה כר"מ משום דסתם מתני' כוותיה ואנן לא ס"ל הכי חדא** דא"ר יהודה אמר רב **זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים וכו' אלמא דיחידאה הוא ולית הלכתא כוותיה** ובכל דוכתא שאומר האמורא זו דברי פלוני משמע זו ולא ס"ל עד דמפרש ליה הש"ס בהדיא זו וס"ל כההיא דבפרק בית כור (בבא בתרא דף קה.) אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס ובו' ופריך זו ולא סבירא ליה והא רב ושמואל דאמרי תרווייהו וכו' אלא זו וס"ל וכן בריש פרק שור שנגח (בבא קמא דף מו.) א"ר יהודה אמר רב זו דברי סומכוס ועוד דאי זו וסבירא ליה קאמר איכא לאקשויי עלה מאי קמ"ל כדמקשי עלה ביבמות פרק אלמנה לכ"ג (יבמות דף סז.) והתם משני קמ"ל דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי אבל הכא פשיטא דברייתא היא דפליגי רבנן עליה דר"מ. ועוד הביא רב אלפס ז"ל ראיה מרבא (דף לח:) דבעי **יש בגר בקבר ודבנה הוי או אין בגר בקבר ודאבוה הוי ש"מ דכרבנן ס"ל דאמרו קטנה יש לה קנס דלא משכחת ליה דיש לה בן קודם** בגר אלא היכא דנאנסה כשהיתה קטנה דאע"ג דאיפרכא הך **בעיא לאו מהאי טעמא איפריכא. ועוד** דגרסינן בפרק נערה שנתפתתה (כתובות **דף מד:) אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב וכו' עד אלא כאן נערה** מלא דבר הכתוב וכו' **הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע אלמא כרבנן ס"ל וכן הלכתא.** ור"ח והראב"ד ז"ל פסקו כר"מ וכמו שפסק רב אלפס ז"ל נראה דאין סתם משנה כנגד דברי האמוראים: **בוגרת אין לה לא מכר ולא קנס דייקינן מינה הא בושת ופגם אית לה ודוקא אנוסה בוגרת אבל בוגרת מפותה אין לה כלום:**
ט מתני' האומר פתיתי [דף מא.] **בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם קנס ע"פ עצמו האומר גנבתי וטבחתי ומכרתי משלם קרן ע"פ עצמו ואינו משלם תשלומי כפל ולא ד' וה' המית שורי את פלוני או שורו של פלוני ה"ז משלם ע"פ עצמו המית שורי עבדו של פלוני אינו משלם ע"פ עצמו זה הכלל כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו משלם ע"פ עצמו:**

הדרן עלך אלו נערות

פרק ד

ריי"ף טו. **א נערה שנתפתתה בושתה ופגמה וקנסה לאביה והצער בתפושה.** [דף מא:] **עמדה בדין עד שלא מת אביה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה עמדה בדין עד שלא בגרה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה הרי הן של עצמה ר"ש אומר לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה מת האב הרי הן של אחין:**

גמ' בעי [דף מג.] **מיניה רבי אבינא מרב ששת בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה למי** מי אמרינן אחין במקום אב קיימי מה התם מעשה ידיה לאב **ה"נ מעשה ידיה לאחין או דלמא לא דמי התם מדיליה מתזנא הכא לאו מדידהו מיתזנא ופשיט רב יוסף דמעשה ידיה לעצמה ודייק לה ממתני' דקתני מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה כו' מציאה ממאן גביא אלא לאו הכי קאמר מעשה ידיה כמציאתה מה מציאתה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה אף מעשה ידיה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה ואיתמר נמי א"ר יהודה אמר רב בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה לעצמה א"ר כהנא מ"ט דרב דכתיב** והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם **אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מכאן שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו וכן הלכתא:**

ב מתני' [דף מג:] המארס את בתו וגירשה אירסה ונתארמלה **כתובתה שלו השיאה וגירשה השיאה ונתארמלה כתובתה שלה ר"י אמר הראשונה של אב אמרו לו משנישאת אין לאביה רשות בה:**

ג גמ' טעמא דהשיאה וגירשה השיאה ונתארמלה אבל נתארמלה תרי זימני לא שריא לאינסובי ולא ניחא ליה לתנא לאשתעויי בקלקולא דאשה שאסורה לינשא וי"מ דלהכי לא תני נתארמלה תרי זימני מפני שאין לה כתובה מן השני דאיגלאי מילתא למפרע דקטלנית היא. וכן היה אומר ה"ר משה ב"ר יהודה ז"ל מנרבונ"א דאין לה כתובה מן השני משום דכיון דלא שריא לאנסובי לא קרינא ביה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי וליתא להך פירושא דודאי מן השני יש לה כתובה אע"ג דאיגלאי מילתא למפרע דקטלנית היא דכהאי גוונא אמר בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) נישאת לראשון ולא היה לו בנים לשני ולא היה לו בנים לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים ואם נישאת תצא בלא כתובה ומשמע הא משני היה לה כתובה ועוד מדקאמר התם נישאת לשלישי ולא היו לו בנים מהו דלתבעוה הנך קמאי אלמא תרי קמאי נתנו לה כתובה אלמא אע"ג דסבר הך תנא כרבי דבתרי זימני הוי חזקה מדקאמר לשלישי לא תנשא אפ"ה יש לה כתובה מן השני וטעמא כדפרישית התם משום דלענין ממון לא סמכינן אחזקה דתרי זימני עד דאיתחזק בג' כדאשכחן בשור המועד דלכ"ע לא איתחזק עד תלתא זימני. ומה שאמר ה"ר משה ז"ל משום דלא קרינן ביה לכשתנשאי לאחר האי טעמא ליתא דכיון דקדושין תופסין בה וגם אם נישאת אין כופין אותו להוציא קרינא ביה לכשתנשאי לאחר ודוקא גבי יבם הוא דאמרינן כיון דמחמת זיקתו אסור לינשא לא קרינא ביה לכשתנשאי לאחר הלכך מן השני יש לה כתובה ומן השלישי אם לא הכיר בה אין לה כתובה ואם הכיר בה יש לה כתובה. ויראה שכופין אותו להוציא דחמירא סכנתא מאיסורא וכמו שמחויבין ב"ד להפריש את האדם מן העבירה כך מחויבין להפרישו שלא יפשע בנפשו וסתם לן תנא **כרבי דאמר בתרי זימני** הוי חזקה וכן הלכתא כדאמרינן בפ' הבא על יבמתו **(יבמות דף סד:) נישואין ומלקות כרבי וסתות ושור המועד כרשב"ג:**

ד מיגבא מאימת גביא פרש"י לענין זכיית האב חזינן דלאו בתר אירוסין אזלינן אפי' לר' יהודה כדקתני ומודה ר"י במארס את בתו ובגרה וכו' אלמא בתר כתיבה אזלינן. לענין מיטרף לקוחות מאימת טרפא ממשעבדי משעת אירוסין דהא מההיא שעתא מחייב בתקנתא דרבנן או דלמא עד שעת כתיבה דהויא מלוה בשטר לא טרפא וקשה לפירושו דמאי שייכא האי בעיא למיבעי הכא בכולה הש"ס מצי למיבעי זמן טריפת כתובת אירוסין דהיינו מנה ומאתים מאימתי. ועוד מדנקט מאימת גביא משמע דמבעי ליה בנשואה אם גובה ממשעבדי מן האירוסין או מן הנשואין ליבעי ארוסה שנתגרשה או שנתארמלה אי טרפא ממשעבדי או לא. ונראה לפרש דדוקא אהך מילתא דר"י שייך למבעי הך בעיא דקתני ומודה רבי יהודה במארס את

בתו כשהיא קטנה ובגרה ואח"כ נישאת שאין לאביה זכות בה ומפרש טעמא משום דלא נכתבה ברשותו ומספקא ליה בטעמיה דרבי יהודה אי טעמיה דמודה דאין לאביה רשות בה משום דמסתמא כל אשה בשעת כתיבת כתובתה בשעת נישואין היא מוחלת לזכיה קמייתא ושעבודא דאירוסין מדכתבה למנה מאתים בהדי תוספת דהשתא ואינה מקפדת לכותבו משעת אירוסין ש"מ מחלה לשעבודא קמא לגמרי הלכך היא גופא לא גביא מידי ולאביה נמי אין לו זכיה בה. והא לא תקשי לך הואיל ואם לא היתה מוחלת היה האב זוכה היאך יכולה היא למחול זכות האב די"ל דתקנתא דרבנן בעלמא היא מה שזוכה בה כיון דאין הגביה ברשותו ולא תקינו רבנן אלא כשלא מחלה בתו או דלמא טעמא דר' יהודה דאמר דלית ליה זכיה לאביה לאו משום דמחלה לזכיה קמא לשעבודא אלא משום דלא תקינו ליה חכמים זכיה כלל אלא כשנכתבה ברשותו דאז אלים כחו דקצת כגבוי דמי ולעולם לא מחלה וא"כ יכולה היא לגבות מזמן ראשון ותפשוט מינה דבכ"מ גובה מזמן ראשון. אבל הא לא מיבעיא ליה להש"ס דארוסה אי טרפא ממשעבדי או לא דהואיל וקים ליה דאית לה כתובה בדלא כתב לה כדפריש' והיינו בתנאי ב"ד אם כן אמאי לא תטרוף ממשעבדי כמו מן הנשואין היכא דלא כתבינן וכ"ת התם נמי מספקא ליה א"כ ליבעי נמי מן הנשואין אלא ודאי מן הנשואין פשיטא דטרפא ממשעבדי אע"ג דלא כתב לה דכיון דאית לה בתנאי ב"ד כמלוה בשטר דמיא ומספקא ליה מן האירוסין מהני טעמי דפרשי'. **אמר רב**

רי"ף טו: **הונא מנה ומאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין** משום דלא מחלה לשעבודא קמא ורב אסי אמר **אחד זה ואחד זה מן הנשואין. ולדברי** המפרשים דארוסה אין לה כתובה מפרשים הכא בדכתב לה מן האירוסין וכן פי' ר"ח דמיירי בדכתב לה מן האירוסין מנה או מאתים וכתב לה בשעת נשואין ואוסיפת לך כך וכך אמנה או מאתים ואפ"ה קאמר רב אסי דאינה גובה מנה ומאתים אלא מן הנשואין דקסבר דכיון שהזכיר המנה והמאתים עם התוספת בשטר הכתובה מחלה שיעבודא הנכתב לה מן האירוסין. ומילתא דתמיה היא דבשלמא היכא דלא כתב לה אע"ג דגביא ממשעבדי בתנאי ב"ד מ"מ איכא למימר בשעת הנשואין כשכתב לה הבעל כתובתה וכלל המנה ומאתים עם התוספת ולא הקפידה לכתוב זמן מנה ומאתים מן האירוסין מחלה אותו שיעבוד שהיה לה בעל פה כדי שיכתבו לה עתה בשטר עם התוספת ותגבה הכל מזמן הכתיבה אבל היכא דכתב לה למה תמחול שיעבוד שטר שבידה במה שנכלל המנה והמאתים עם התוספת אין זה הוכחה שמחלה כי אי אפשר לכתוב בענין אחר כי כן דרך להוסיף על עיקר כתובתה וכן כתב רב שרירא דאם כתב לה כתובה מן האירוסין ונתארמלה או נתגרשה לא טרפא ממשעבדי ואם נשאת לא טרפה מנה ומאתים אלא משעת נשואין וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"י מהל' אישות) המארס את האשה וכתב לה כתובה ומת או גירשה גובה עיקר מבני חרי ואינה גובה תוספת כלל. וכל אלו דברים תמוהין הן דמ"ש שטר כתובה משאר שטרות שלא תטרוף בו ממשעבדי ועוד דקאמר ראב"ע (לקמן כתובות דף נד.) מן הנשואין גובה הכל מן האירוסין בתולה מאתים ואלמנה מנה משמע דגובה מנה ומאתים מן האירוסין ממשעבדי כי היכי דגובה הכל מן הנישואין ממשעבדי. ואפי' לא כתב לה בכתובת אירוסין אחריות הא קי"ל אחריות טעות סופר הוא אף בכתובה דהא בכתובה נחלקו ר"מ ורבנן (לקמן כתובות נא.) אי אמרינן אחריות טעות סופר הוא אם לאו. וה"ר יונה ז"ל דחק ליישב דברי הגאונים דאירי בשלא כתב לה אחריות והא דפליגי באחריות טעות סופר הוא בכתובה היינו כשנכתבה בנישואין דתקנת שמעון בן שטח שיהו כל הנכסים אחראין וערבאין לכתובה בנשואין תיקן בזה נחלקו ר"מ ורבנן רבנן סברי כיון שתיקן שמעון בן שטח שיהא כותב לה כל נכסיו אחראין וערבאין לכתובה אע"פ שלא כתב כמאן דכתב דמי ור"מ סבר נהי דתיקן לכתוב אם לא כתב לא אמרינן טעות סופר הוא ולא פליגי אלא בנשואין שבזה היתה התקנה אבל כתב לה כתובה מן האירוסין אף רבנן מודו דלא אמרינן אחריות טעות סופר הוא. [דף מד.]

מאי הוי עלה דכתובה ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' אלעזר בן שמוע מנה ומאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה מן הנשואין והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנשואין. ותימה הא דמיבעי ליה הש"ס בשילהי פ"ק דב"מ (דף יז:) ולקמן בפרק הכותב (כתובות דף פט:) אלמנה מן האירוסין מנלן דאית לה כתובה היכא דלא כתב לה אמאי לא פשיט משמעתין ממילתייהו דרב

הונא ורב אסי דאית לה ולפי' ר"ח דמוקי שמעתא בדכתב לה ניחא אבל אי אפשר לומר כן כמו שפרשתי וי"ל דפשיטא ליה להש"ס דארוסה יש לה כתובה אע"ג דלא כתב לה אבל התם לא בעי לאוכוחי מדברי אמוראים אלא ממשנה או מברייתא. וכן היה יכול לפשוט מהא דתנן בקדושין בפ' האומר (דף סה.) היא אומרת קדשתני והוא אומר לא קדשתיך וכו' וקאמר עלה בגמ' אמר רב אם נתן גט מעצמו דכופין אותו ליתן כתובה אלמא מוכח שהיו נוהגין להגבות כתובה לארוסה אע"ג דלא כתב לה דאי לאו הכי מצי למימר ודאי קדשתיך ולהכי גירשתיה אבל לא נשאתיה ולא אתן לה כתובה וע"כ בדלא כתב לה מיירי מדקאמר לא קדשתיך ואין לומר באתרא דכתבי והדר מקדשי דאין הכתיבה ראיה דא"כ ה"ל לפרושי ועוד כל כמה דלא מיקדשה אין הכתובה בידה אלא ודאי לא רצה לפשוט מדברי אמוראי והא דלא מוכח ממילתיה דר' אלעזר בן שמוע האי נמי מימרא הוא וממתני' דהמארס את בתו ליכא למיפשט דאיכא למימר בדכתב לה. מיהו תימה אמאי לא פשט ליה מהא דתניא לעיל מודה ר' יהודה במארס את בתו כשהיא קטנה ובגרה ונישאת וכו' וע"כ בדלא כתב לה איירי דאי בדכתב לה של אב הויא הואיל וברשותו נכתבה ואי ארוסה אין לה כתובה פשיטא דאין לו בה כלום ותירץ ה"ר שמעון מנויטרזא דאיכא למימר לעולם בדכתב לה ואין לו בה כלום דקתני אתוספת קאי שהוסיף לה בשעת נשואין קאמר דסד"א הואיל ומנה ומאתים שלו תוספת נמי שלו וכ"ת תפשוט מהא דתניא בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קמה.) המארס את האשה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה וי"ל משום דאיכא לאוקמי בדכתב לה וסיפא אצטריכא ליה מקום שנהגו להחזיר קידושין מחזירין וכל הני שינויי דחיקי נינהו ומוכחא מילתא דתקנת חכמים היא אף מן האירוסין וגביא ממשעבדי בתנאי ב"ד אף בדלא כתב לה וכן נוהגין באשכנז ובצרפת:

ה אמר רב נחמן שתי שטרות היוצאין בזה אחר זה ביטל שני את הראשון אמר רב פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה ולא ביטל שני את הראשון אלא השטר הראשון קיים וקנה הדקל בשטר השני (לכאורה משמע דכיון דאיכא למימר לתוספת כתביה לא ביטל שני את הראשון ושניהם קיימין) וקשה מאי שנא מהא דאמר רב הונא **הוציאה עליו שתי כתובות אחת של מאתים ואחת של** שלש מאות באתה לגבות מאתים גובה מזמן ראשון שלש מאות גובה מזמן שני אלמא אע"פ שהוסיף בכתובה שניה לא אמרינן שתיהן קיימות ותגבה מאתים מזמן ראשון ומאה מזמן שני אלא מדלא כתב לה ואוסיפת לך מאה אמאתים אחילתא לשעבודא קמא אם באת לגבות השני וכן הכא לישנא דאי אוסיף בה דיקלא לא משמע דכתב ליה ואוסיפת לך אשטר הראשון אלא שטר אחר כתב לו ממש ויש בו דקל יותר מבשטר ראשון וא"כ אמאי שניהם קיימין. ומיהו רש"י פירש גם כאן לתוספת כתביה לא שיהו שניהם קיימין אלא אם ירצה בשטר הראשון יגבה השדה בלא הדקל ואם ירצה בשטר השני יגבה גם הדקל וכן כתב רב אלפס ז"ל בתשובה ולישנא דאי אוסיף בה דיקלא לתוספת כתביה משמע דבהא מודה רב נחמן דלא בטל השני את הראשון ושניהן קיימין. וה"ר יצחק בר ברוך ז"ל תירץ דלא דמיין אהדדי דבכתובה שדרך העולם כשמוסיפין על עיקר כתובה שכותבין ואוסיף לה כך וכך והשתא לא עביד ליה הכי אלא כתב לה שתי כתובות סתם ולא הזכיר באחרונה לשון תוספת כמנהג העולם מוכחא מילתא דלא נתכוון להוסיף על הראשונה אלא שאם תרצה לזכות בשניה שתתבטל הראשונה אבל במכר שאין דרך המוכרים שני דברים לכתוב בשטר שני ואוסיפת לך דבר זה על המכר הראשון סתמא דמילתא אנו אומרים שלא בטל שני את הראשון אלא השני לתוספת הדקל נכתב והשטר הראשון קיים ויגבה הדקל בשטר השני וכן עיקר. וא"ת תקשי הלכתא אהלכתא דקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני וכן מדפליגי רפרם ורב אחא אליביה אלמא הלכתא כוותיה ולקמן נמי בשילהי הכותב (כתובות דף פט:) דייק סוגיא דשמעתין כוותיה ולעיל פסקינן הילכתא כרב אסי **דאמר אחד זה ואחד זה מן הנשואין** ובטלה כתובה שניה את הראשונה אע"פ שיש בה תוספת ולמאי דפרישית דאיירי בדלא כתב לה מן האירוסין ניחא דבטלה השניה את התנאי הראשון שהיה בע"פ אבל הכא דאיכא שני שערות לא בטל שני את הראשון ואף לדברי המפרשים דאיירי בשמעתין בדכתב לה יש לחלק כיון שמנהג לכלול יחד מנה ומאתים ותוספת אומדנא דדעתא הוא שזהו עיקר תחילת השעבוד וכתב האירוסין לא נכתב אלא שאם תתאלמן או תתגרש מן האירוסין וכשבאו לכלל נשואין

ונכתב הכל בשטר אחד נתבטל הראשון לגמרי אבל בשאר שטרות השני לתוספת נכתב ולא נתבטל הראשון: **פשיטא ראשון במכר ושני במתנה ליפות כחו הוא דכתב ליה משום דינא דבר מצרא** שאם יבא בעל המצר לסלקו יראה שטר מתנה ולא יראה שטר המכר וכיון דאיכא למיתלי דליפות כחו נכתב האחרון הראשון קיים והשני אינו כלום ואי לא שייך ביה דינא דבר מצרא כגון שהלוקח או המוכר עצמו מצרנין אי דאית ביה שום יפוי כח אחר משום מתנה כגון לענין דרך דנותן בעין יפה נותן ומוכר בעין רעה מוכר לא בטל האחרון את הראשון. ואם לאו בטל האחרון את הראשון **וכל שכן ראשון במתנה ושני במכר דאמרינן משום דינא** דבע"ח כתביה ויראה שטר האחרון ולא הראשון אם יבא בעל חוב לטרוף ממנו שאם יראה שניהם השני אינו כלום כיון דליפות כחו כתביה ולא נתבטל הראשון. **ודאי שניהם במכר ושניהם במתנה בטל השני את הראשון מ"ט רפרם אמר אודויי אודי ליה רב אחא אמר אחולי אחליה לשעבודא קמא מאי בינייהו** א"ב אורועי סהדי לרפרם דאמר אודויי אודי כיון שהודה המקבל מתנה שהשטר הראשון מזוייף כל שטר שיצא מתחת ידו שאלו העדים חתומים בו לא מגבינן ביה הואיל והודה שהם פסולים או שמא הוא זייפו כמו שזייף חתימתן בשטר הראשון ולרב אחא לא מרעינן סהדי דאמר אחולי אחליה לשעבודיה ואפילו במתנה דלית ביה אחריות שייך מחילת שיעבוד כגון שבין זמן הראשון לזמן השני קנה הנותן שדה אצל שדה זו שנתן ואחליה המקבל לשעבודיה שלא יוכל לסלקו משום דינא דבר מצרא אי נמי לענין זה שיטרפו בעל חוב של נותן שבין זמן ראשון לזמן שני א"נ אם הנותן אכל פירות בין זמן ראשון לזמן שני מחל לו וא"ת למה יש לנו לתלות שמחל שעבודו בדבר שיש לו הפסד וי"ל שמא שמע שמסר הנותן מודעא על השטר הראשון. וכתב הר"מ ז"ל דהלכתא כרב אחא דכיון דאיכא פלוגתא ולא ידעינן כמאן הלכתא לא מרעינן סהדי דאוקי סהדי אחזקתייהו וגם נוקי המקבל בחזקת אדם הגון ולא זייף העדים וגם לענין פירי וטסקא קרקע בחזקת מקבל עומד ע"י שטר הראשון ולא מבטלינן האי חזקה מספק ועוד הביא ראיה מדקאמר הש"ס לעיל אליבא דרב הונא אחולי אחלתיה לשעבודא קמא ולאו ראיה היא דהתם מחלה בשביל מאה שהוסיף ולדעת כן הוסיף לה שאם תרצה לגבות שלש מאות שתמחול הראשונה אבל הכא שהשטרות שוין אין לנו לתלות שמחל השעבוד הראשון ומיהו הלכה כרב אחא מטעמי קמאי. פי' רב אלפס **הא דאמר רב נחמן בטל שני את הראשון הנ"מ בשטרי קרקעות ומאי דדמי להו כגון** בכתובת אשה אבל בהודאות ובהלואות **גבי תרווייהו** רי"ף טז. **כל חד וחד לפום שעבודו ולא אמרינן האי שטרא היינו האי שטרא ואע"ג דתרווייהו** חד סכום נינהו דגרסינן בפרק גט **פשוט (בבא בתרא דף קעב.) אמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי בר מאה לא משוינן ניהליה עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי** היכי דלא ליפגום שטריה **וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אלמא דגבי תרווייהו:**

יום קלה

ו מתני' הגיורת שנתגיירה ובתה עמה וזינתה הרי זו רי"ף טז: **בחנק אין לה** לא **פתח בית אב ולא מאה סלע. היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי זו בסקילה ואין לה פתח בית אב ולא מאה סלע. היתה הורתה ולידתה בקדושה הרי זו כבת ישראל לכל דבר. יש לה אב ואין לה פתח בית אב יש לה פתת בית אב ואין לה אב הרי זו בסקילה. לא נאמר בית אביה אלא למצוה:**

גמ' אמר ר' יוסי בר' [דף מד:] **חנינא המוציא שם רע על היתומה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה פרט לזו שאין לה אב רבא אמר חייב וכן הלכתא. אמר ר"ל המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע:**

ז תניא [דף מו.] **כיצד הוצאת שם רע בא לב"ד ואמר פלוני לא מצאתי לבתך בתולים אם יש עדים שזינתה תחתיו בסקילה זינתה מעיקרא** כתובתה מנה נמצא ששם רע אינו ש"ר **הוא לוקה ונותן מאה סלע בין בעל בין לא בעל ר' אליעזר בן יעקב אמר לא נאמרו דברים הללו אלא כשבעל והוא שאמר לעדים בואו והעידוני אבל באו עדים מאליהם וכ"ש אם לא באו עדים** שהוא פטור והא דקתני **זינתה מעיקרא יש לה כתובה ליתא דקי"ל כרבא דאמר מקח טעות לגמרי משמע** כדכתבינן בפ"ק (סימן כה) [דף מו:] **שלח רב כהנא משמיה דרבי יוחנן המוציא ש"ר אינו לוקה עד**

שיבעול כדרכה ויוציא ש"ר שכדרכה נבעלה והמוציא שם רע ולא בעל לוקה מכת מרדות דרבנן:

ח מתני' האב זכאי בבתו בקידושיה בכסף ובשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל את גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נישאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה ובפרקונה וקבורתה רבי יהודה אומר אפי' עני שבישראל לא יפחות משני חלילין ומקוננת:

רי"ף יז.

ט גמ' נישאת יתר עליו וכו' [דף מז.] ת"ר כתב לה פירות כסות וכלים שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה ומתה לא זכה הבעל בדברים הללו משום רבי נתן אמרו זכה הבעל בדברים הללו פירש רש"י דמן האירוסין מיירי ולא נהירא לר"ת דאילו מן האירוסין מיירי אמאי קתני לה אמתני' דקתני נישאת ועוד הא קתני שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה ואמאי זכה לר' נתן והלא לא באו ועוד דמסיק אבל הכא משום איחתוני והא איחתנו להו ואי באירוסין לא קרי חיתון אלא איקרובי דעתא כדלקמן בפרק אע"פ (כתובות דף נו.) אע"ג דלקמן בפרק הכותב (כתובות דף קב.) אמרינן עמדו וקדשו הן הן הדברים הנקנין באמירה ומפרש טעמא בההיא הנאה דמיתחתני אהדדי גמר ומקנה הכי פירושא בההיא הנאה דסופו להתחתן בנישואין גמרי ומקני אהדדי משעת אירוסין הלכך נראה לר"ת דהך ברייתא בנישואין איירי ופסק לו פירות כסות וכלים שיבואו עמה ועדיין לא באו והיינו טעמא דלא זכה לת"ק דאנן סהדי שלא היה דעת האב להקנות וליתן הנדוניא אלא על מנת שתהנה בתו ממנה הלכך אם לא באו לידי החתן בחיי בתו לא זכה בהם ורבי נתן סבר קנה דלית ליה האי אומדנא **לימא בפלוגתא דר' אלעזר בן עזריה ורבנן קא מיפלגי דתנן אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה** רצה להוסיף אפילו מאה מנה מוסיף נתארמלה **או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנישואין גובה את הכל ר' אלעזר בן עזריה אומר מן הנישואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה.** [דף מז:] מ"ד לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה דכי היכי דאזיל רבי אלעזר בתר אומדנא דלא כתב לה אלא על מנת לכונסה הכי נמי אזלי רבנן בתר אומדנא דלא כתב לה אלא על מנת שתהנה בתו ממנה אע"ג דהאי אומדנא דרבי אלעזר מהאירוסין לנישואין וההיא דלעיל בנישואין גופייהו נראה לו לבעל הש"ס לדמינהו אהדדי **ומ"ד זכה כרבנן לא דכ"ע כרבי אלעזר בן עזריה** כו'. וכן היה פוסק ר"ת בנדוניות חתנים שלא גבו דלא זכה בהם הבעל דהלכה כרבנן וכן פסק ר"ח כרבנן ואע"ג דרבי נתן דיינא ונחית לעומקא דדינא לית הילכתא כוותיה כנגד רבים ועוד דבעי הש"ס לאוקומי רבנן כרבי אלעזר וכוותיה פסקינן לקמן בפרק אע"פ (כתובות דף נו:) אע"ג דדחי ליה הש"ס דיחויא הוא ולא סמכינן עילויה והא דאמרינן לקמן בפרק מציאת האשה (כתובות דף סו.) הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו יכול הוא לומר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך איני רוצה ליתן ופריך עלה בירושל' (שם הל"ב) והלא דברים הנקנין באמירה הן ומשני כשפסק על מנת לכנוס הא אם לא פסק על מנת לכנוס גובה אחיו אע"פ שלא גבה שאני התם דבתו קיימת ותהנה מהן והא דקתני לקמן (כתובות דף מח:) או שהיתה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשם נישואין אע"פ שכתובתה בבית אביה בעלה יורשה אתי' כרבי נתן:

י וחייב במזונותיה ובפרקונה וכו' ת"ר **תקנו מזונות תחת מעשה ידיה ופרקונה תחת פירות וקבורתה תחת כתובתה לפיכך בעל אוכל פירות** מאי לפיכך מהו דתימא מיכל לא נכלינהו אנוחי ננחינהו דאם כן מימנע ולא פריק קמ"ל דהא עדיפא דזימנין דלא מלו ופריק לה מדידיה. משמע דתקנתא דידה היא מה שהבעל אוכל פירות וכן משמע לעיל דקאמר בשלמא בעל תקינו ליה רבנן פירי דא"כ מימנע ולא פריק וא"כ משמע דאי אמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות הרשות בידה. וקשה מהא דקתני בברייתא פרקינה תחת פירות משמע דפירי עיקר ואינה יכולה לומר איני נפדית ואיני נותנת פירות דהא לקמן (כתובות דף נח:) פרכינן לרב הונא דאמר יכולה אשה לומר איני ניזונת ואיני עושה דסבר מזוני עיקר ותקנו לו חכמים מעשה ידיה תחת מזונות מהא דקתני **תקנו מזונות תחת מעשה ידיה** אלמא מעשה ידיה עיקר והוצרך להגיה הברייתא ולשנות תקנו מעשה ידיה תחת מזונות ועוד דבפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מט.) ובגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז.) לא מצי לאשכוחי שיהא לאשה חצר בלא בעלה דפריך חצרה מה שקנתה אשה קנה

בעלה ודחיק לשנויי בכותב לה ועודה ארוסה ולוקמא כגון שאמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות אפילו לאחר שנישאת אלא ע"כ אינה יכולה לומר כן וצריך ליתן טעם כיון דתקנתה דידה היא מאי שנא ממעשה ידיה למ"ד מזוני עיקר וי"ל דשאני התם דלא פקעה תקנתא ממעשה ידיה לגמרי שאם אמרה איני ניזונת היום ואיני עושה למחר היא ניזונת ועושה אבל הכא מיד שאמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות היא מפקעת תקנת פירות דפירות כל ימיה הן תחת פרקונה אפילו את"ל שיכולה לגמרי להפקיע מעשה ידיה ולומר איני ניזונת לעולם ואיני עושה לעולם אכתי מצינא למימר דפרקונה היינו טעמא כדי שלא תיטמע בין עובדי כוכבים אי נמי שאני פירות שהבעל זוכה בתקנת חכמים בגוף השדה לפירות אבל מעשה ידיה לא שייך למימר שיזכה בגוף הידים: [דף מח.] **רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל** וכו' ומסיק דפליגי כגון דהוי אורחיה דידיה ולאו אורחה דידה תנא קמא סבר כי אמרינן דעולה עמו ואינה יורדת ממו הני מילי מחיים אבל לאחר מיתה לא ורבי יהודה סבר אפילו לאחר מיתה **א"ר חסדא אמר מר עוקבא הלכה כר' יהודה:**

יא ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא מי שנשתטה בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר:

יב אמר ליה רבינא לרב אשי מאי שנא מהא **דתניא מי שהלך למדינת הים ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר** אמר ליה ולא שני לך בין יוצא לדעתו בין יוצא שלא מדעתו. **מאי דבר אחר אר"ח תכשיט רב יוסף אמר צדקה מ"ד תכשיט כל שכן צדקה ומ"ד צדקה אבל תכשיט** לא **ניחא ליה דתינוול. אמר רב חייא בר אבין אמר רב הונא מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו ב"ד יורדין לנכסיו וקוברין אותה לפי** כבודו לפי כבודו ולא לפי כבודה אלא **אימא אף לפי כבודו**

ריי"ף יז: **דקי"ל דעולה עמו ואינה יורדת עמו אף לאחר מיתה. אמר רב מתנא האומר אם מתה אשתו אל תקברוה מנכסיו שומעין לו מ"ש כי אמר דנפלו להו נכסי קמי יתמי** ואין היורשין חייבין בקבורתה **דתנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן מתה אין חייבין בקבורתה כי לא אמר נמי** רמו נכסי קמי יתמי **אלא האומר אם מת הוא אל תקברוהו מנכסיו אין שומעין לו לאו כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל את עצמו על הציבור:**

יג מתני" לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לחופה מסרה [דף מח:] **האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרוה שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל:**

גמ' מאי לעולם לאפוקי ממשנה ראשונה דתנן הגיע זמן ולא נישאת אוכלת משלו ואוכלת בתרומה קמ"ל לעולם אין **האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה כמשנה אחרונה דתנן וב"ד של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה: ת"ר הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או שהיתה לה חצר בדרך ונכנסה עמו ללון אע"פ שכתובתה בבית בעלה ומתה אביה יורשה מסרה האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל או שהיה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשם נישואין אע"פ שכתובתה בבית אביה מתה בעלה יורשה בד"א לירושתה אבל לתרומה אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה:**

יד מתני' [דף מט.] **האב אינו חייב במזונות בתו זה מדרש דרש** רבי אלעזר בן עזריה **לפני חכמים בכרם ביבנה הבנים יירשו והבנות יזונו מה הבנים** אין **יורשין אלא לאחר מיתת אביהם אף הבנות** אין ניזונית **אלא לאחר מיתת אביהם:**

גמ' [דף מט:] **א"ר אילעא אמר ר"ל משום רבי יוסי בר' חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן בניו ובנותיו כשהם קטנים. הלכתא כוותיה או אין הילכתא כוותיה ת"ש** דכי **הוו אתו לקמיה דרב חסדא אמר** כפו אסיתא בציבורא וליקום ולימא עורבא בעי בני וההוא **גברא לא בעי בני כי אתו לקמיה דרבא א"ל ניחא לך דליתזנן בנך מצדקה ולא אמרן אלא דלא אמיד אבל אמיד כייפינן ליה בעל כרחיה לא יהא אלא** אחר כי הא דרבא אכפייה **ליה לר' נתן בר אמי ואפיק מיניה ד'** מאות זוזי לצדקה והני מילי **בניו ובנותיו קטנים אבל קטני קטנים אע"ג דלא אמיד כייפינן ליה בעל כרחיה** כדגרסינן בסוף אע"פ (כתובות דף סה.) דרש ר' שמלאי **אפיתחא דבי נשיאה אף על פי שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן את קטני קטנים ועד כמה עד** בן שש ותנן נמי אם היתה מינקת **פוחתין לה**

ריי"ף יח.

ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה דשמעינן מינה דחייב לזון בניו ובנותיו כשהן קטני קטנים ואפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם פסק רבינו מאיר דחייב לזונם דכיון דתקנת חכמים היא זכו במזונותיהם אפי' יש להם להתפרנס משלהן דומיא דמזונות האשה מדכלל מזונות האשה דקתני ומוסיפין לה על מזונותיה בשביל הקטן אלמא דין אחד להם:

טו ואמר רבי אילעא אמר ריש לקיש הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונין מהם ולית הלכתא כוותיה. [דף נ.] **אמר רבי** אילעא באושא התקינו המבזבז אל **יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות** ירושלמי פעם ראשונה יכול לבזבז חומש ואח"כ חומש מן הריוח בכל שנה **והני מילי מחיים אבל לאחר מיתה יכול לבזבז יותר מחומש:**

טז אמר ר' יצחק באושא התקינו שיהא אדם מגלגל עם בנו בתלמוד תורה) עד שתים עשרה שנה ומכאן ואילך יורד עמו לחייו אינו והאמר ליה **רב לרבי שמואל בר שילת בציר מבר שית לא תקביל מכאן ואילך קביל וספי ליה כי תורא לא קשיא הא למקרא והא למשנה דאמר אביי אמרה לי אם בר שית למקרא בר עשר למשנה בר)תריסר לתעניתא ובתינוקת:**

יז אמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה ריי"ף יח: **שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות** דשוויה רבנן כלוקח ראשון הילכך מוציא בלא דמים ומוציא לאו דווקא דכל ימי האשה הקרקע ביד הבעל ואוכל פירות והיא מוכרת הגוף מעכשיו והפירות לאחר מיתתה והבעל מוציא מיד הלוקח הגוף שמכרה לו מעכשיו וישאר אצלו **ואי איתנהו להנהו דמי דשקלה איתתיה מהדר להו ללוקח** דגזל הוו כיון דהמכר לא הוה מכר ואם נמצאו מעות בידה אנו תולים שדמי מכר זה הן ולא מצי **בעל למימר דילמא מציאה אשכחה:**

יח אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר לו לאדם לעשות צדקה בכל עת רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אלעזר אומר זה הזן בניו ובנותיו קטנים רבי שמואל בר נחמני **אומר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן. הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא ור"ח חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים וחד אמר זה הכותב תורה נביאים כתובים ומשאילן לאחרים:**

יט זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה וכו' [דף נ:] **יתיב רב יוסף קמיה דרב המנונא ויתיב רב המנונא וקאמר כשם שאין הבנים יורשין כתובת בנין דיכרין אלא מן הקרקע כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע והאידנא תקנו רבנן למיזן אפילו ממטלטלי:**

כ מתני' לא כתב [דף נא.] **כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי ב"ד כתב לה שדה זו שוה מנה תחת מאתים ולא כתב לה כל** נכסי דאית לי אחראין לכתובתה **חייב שהוא תנאי בית דין לא כתב לה אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו ובכהנת אהדרינך למדינתך חייב מפני שהוא תנאי ב"ד:**

כא גמ' [דף נא:] **אמר אבוה דשמואל אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה חיישינן שמא תחילתה באונס וסופה ברצון ופליגא דרבא דאמר רבא כל שתחילתה באונס ובסוף אומרת** להם הניחו לו שאלמלא **נזקק לה היא שוכרתו מותרת מ"ט יצר אלבשה תניא כוותיה דרבא והיא לא נתפשה אסירה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו כל שתחילתה באונס וסופה ברצון א"ר יהודה הני נשי דגנבי גנבי שריין לגברייהו דכל** מאי דעבדין להו לגנבי מיראה עבדי להון אבל שבקינהו ואזלי מנפשייהו ודאי אסורי. **ת"ר שבויי מלחמה הרי הן כשבויין גנובי לסטים אינן כשבויין:**

כב ובכהנת אהדרינך למדינתך אמר אביי אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט **חייב לפדותה שאני קורא בה ובכהנת אהדרינך למדינתך ממזרת ונתינה** ריי"ף יט. **לישראל אינו חייב לפדותה שאין אני קורא בה ואותבינך לי לאינתו רבא אמר כל שאיסור שבייה גורם לה חייב לפדותה איסור דבר אחר גרם לה אינו חייב לפדותה והלכה כרבא:**

מתני' נשבית חייב לפדותה אמר הרי גיטה וכתובתה תפדה את עצמה אינו רשאי דכבר נתחייב בפרקונה בשביל פירות שאכל עד היום הזה **לקתה חייב לרפאותה אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא** את עצמה רשאי דרפואה כמזונות של כל יום ויום:

גמ' ת"ר [דף נב.] **נשבית לאחר מיתת** בעלה אין היורשין חייבין לפדותה **ולא עוד אלא אפילו נשבית בחיי בעלה איו היורשין חייבין לפדותה שאין אני קורא** בה ואותביך **לי לאינתו הלכך לית להו פירי דכי תקינו**

רבנן פירות לבעל תחת פרקונה הוא דתקון והני כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי תדע דהא תנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהם ואינן חייבין בקבורתה אלמא כיון דמחייבי **במזונותיה מעשה ידיה שלהן וכיון** שאין **יורשין כתובתה אין חייבין בקבורתה הכא נמי כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי** וכן יבם נמי לא אכיל פירי ואינו חייב בפרקונה. **ואית ספרים דגרסי ואין היבמין חייבין לפדותה וכן גורס רב אלפס.** והא דיבם לא אכיל פירות היינו בנכסים שנפלו לה כשהיא שומרת יבם אבל נכסים שנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל אוכל יבם פירי לרבא דאמר לקמן בריש פרק הכותב (כתובות דף פג.) דידו עדיפא מידה כדמוכח בפרק החולץ (יבמות דף לט.) ומיהו לא מיחייב בפרקונה כל זמן שלא כנסה דלא קרינא ביה ואותבינך לי לאינתו: **ת"ר נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אין פודה רשב"ג אומר אין פודין השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם.** פסק רב אלפס ז"ל הלכה כרשב"ג משום דקתני סתמא דמתני' בגיטין (דף מה.) אין פודין [דף נב:] את השבוים יתר על כדי **דמיהם מפני תקון העולם** ומשמע כל שבויי אפילו אשתו נמי והר"ר מאיר הלוי ז"ל פסק כתנא קמא דהלכה כרבים ומתני' דגיטי איירי בשאר שבויין אבל אשתו כגופו וכמו שאדם יכול לפדות עצמו בכל ממונו אשתו נמי כיון דחייב לפדותה בתנאי כתובה כמו שיש לה ממון דמי וכן מסתבר. **ת"ר נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בכתובתה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה דברי רבי רשב"ג אומר אם היה פרקונה כנגד כתובתה פודה ואם לאו אינו פודה.** הא דקאמר רצה אינו פודה פירש רש"י אינו פודה כלל דלא תקינו לאשה אלא פדיון אחד וי"מ ביתר מכדי כתובה ומסתבר כפי' רש"י דמאי שנא פדיון שני מפדיון ראשון אם חייבוהו חכמים בפרקונה לעולם כי היכי דבפדיון ראשון עבדי טפל חמור מן העיקר ה"ה בפדיון שני ופסק רב אלפס ז"ל הלכה כרבי ואע"ג דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ורשב"ג אביו היה הכא מתני' דייקא כרבי דקתני סתם נשבית חייב לפדותה בכל מקום שנשבית אפי' ביותר מכתובתה והרמב"ם ז"ל כתב (פי"ד מהל' אישות הל' יט) אם נשבית פעם שנייה ורצה לגרשה הרי זה מגרשה ותפדה את עצמה בכתובתה:

כג לקתה חייב לרפאותה. ת"ר אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ואם היתה צריכה רפואה הרי היא כמזונות רשב"ג אומר רפואה שיש לה קצבה תתרפא מכתובתה רפואה שאין לה קצבה הרי היא כמזונות והלכתא כרשב"ג. אמר ר' יוחנן עשו הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה לפי שבארץ ישראל היו רגילין להקיז דם תדיר ואין לה קצבה והויא כמזונות אבל רפואה שיש לה קצבה דמיא לפרקונה דאתי בבת אחת וכי היכי דאין היורשין חייבין בפרקונה הכי נמי לא מיחייבי בה. לכאורה דווקא ביתומין הוא דיש חילוק בין רפואה שיש לה קצבה לשאין לה קצבה מטעמא דפרישית דדמיא לפרקונה אבל בחיי הבעל לא ועוד מדלא מפליג אלא גבי אלמנה אבל בירושלמי משמע דה"ה בחיי הבעל דגרסינן בפרק מי שמת (הלכה ו) קרובתיה דר"ש בר אבא חששא עינא אתת גבי ר' יוחנן אמר לה אי קיצא הוא אסיא מפורניך ואי לא בעליך יהיב לך אלמא אפילו בחיי הבעל רפואה שיש לה קצבה מתרפאת מכתובתה ותו גרס התם בעלה בעי הן דקציצין והיא בעיא הן דלא קציצין למאן שומעין לאו לבעלה אתמהה כלומר ודאי לבעלה שומעין לקיצוץ כדי שתתרפא מכתובתה. ויראה לי כיון דלכארה לפום גמרא דידן לגבי בעל אין חילוק בין יש קצבה לאין קצבה וכן מסתבר מפרשי' גמרא דבני מערבא ואי לא בעליך יהיב לך פירוש מן בעליך יהבי ליך כי היכי דלא ליפלוג אגמרא דידן וכן דרך תנא ירושלמי בקיצור לשון: **קריביה דר' יוחנן הוה ליה איתת אבא דהות צריכה רפואה כל יומא אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו זילו וקוצו מידי לרופא דהויא רפואה שיש לה קצבה אמר רבי יוחנן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר מבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני:**

כד מתני' לא כתב בנין דיכרין דיהוון ליכי מינאי אינון ירתון כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון חייב מפני שהוא תנאי ב"ד בנן נוקבן דיהוון ליכי מינאי יהון יתבין בביתי ומיתזנן מנכסי עד דתנסבן לגוברין חייב מפני שהוא תנאי ב"ד:

גמ' אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דיכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועד כמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור

ריי"ף יט: **נכסים ואימא דאב לירות דבעל לא לירות א"כ אב נמי מימנע ולא כתיב ואימא היכי דכתיב אב לירות היכא דלא כתיב לא לירות לא פלוג רבנן בת בין הבנים נמי תירות כנחלה שויוה רבנן בת בין הבנות תירות לא פלוג רבנן תיגבי ממטלטלי ככתובה שוייה רבנן תיטרוף ממשעבדי יירתון תנן ואימא אע"ג דליכא מותר דינר במקום דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תיקון רבנן.** רב מתתיה גאון ז"ל היה אומר שאין דנין כתובת בנין דיכרין בזמן הזה כיון שאין הטעם אלא כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועכשיו נהגו ליתן יותר ויותר וכן כתב בעל העיטור ז"ל תשובה לרב חנינא ברבי יהודה ז"ל היום כמה שנים בטלה כתובת בנין דיכרין מישיבתינו ולמה בטלה לפי שצריך לדקדק בנכסים שיש להם אחריות בראוי ובמוחזק ובמותר דינר ואם אומרים יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו מותר דינר אין שומעין להן וצריך שומת בבית דין וחקירת זקנים שלא להוסיף על הדמים ועוד דעיקר דתקנתא כדי שיקפוץ ויתן לה והיום הלואי שיתן לבנו כבתו וכמה הוצרך הדבר לנדות כל מי שירבה במתנת בתו (וכמה עד) והיום הזה כמה שנים שאין ישיבתינו דנה בכתובת בנין דיכרין ומר בר רב דוסא אמר לא חזינן רבוותא דהוו מקמן דדייני כתובת בנין דיכרין ומפני נפישתא לא דייני לה בתרתי מתיבתא וכיון דעברי להו כמה שנין אנן לא דיינינן אלא דמר רב האי גאון אמר היכי מבטלי רבנן כתובת בנין דיכרין ומר בר רב שמואל אמר הרבה חכמים נהגו כן לבטל כתובת בנין דיכרין בזמן הזה ואפילו למ"ד לא בטלה הני מילי במקרקעי ולא במטלטלי. ורבינו מאיר כתב דנראה לו כדברי רב האי וכן אומר ריצב"א בכתובת בנין דיכרין דגביא אף במטלטלי בזמן הזה כיון דתקינו דכתובה גביא ממטלטלי ה"ה כתובת בנין דיכרין דתנאי כתובה ככתובה. וה"ר מאיר הלוי ז"ל וה"ר יונה ז"ל כתבו דודאי כתובת בנין דיכרין נהגו האידנא דאין לעקור תקנת חכמים אבל כיון שמרבין ליתן לבנות נעמיד התקנה בחזקת מעיקרא ממקרקעי ולא ממטלטלי ולענין מה שתקנו הגאונים דכתובה גביא ממטלטלי נאמר דלענין זה לא יעשו כתובת בנין דיכרין ככתובה וכן עיקר: [דף נג.] **אמר רבא פשיטא לי מוכרת כתובתה בין לבעלה בין לאחרים יש לה כתובת בנין דיכרין מ"ט זוזי אנסוה. מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בנין דיכרין מ"ט אחולי אחילתא** ומוחלת כתובתה אע"ג דקי"ל דאסור לשהות עמה בלא כתובה מ"מ מחילתה מחילה ואי מיית לאלתר או שהה עמה באיסור אין לה כתובת בנין דיכרין או אם כתב לה מאתים יורשיה נוטלין מאתים ולא כתובה הראשונה **יתיב רבין בר חיננא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משמיה דר' אלעזר מחלה כתובתה לבעלה אין לה מזונות** א"ל אי לאו דאמרת משמיה דגברא רבה הוה אמינא לך **משיב רעה תחת טובה וגו'.** ראיתי מפרשים אין לה מזונות אפילו מן הבעל והא ליתא כלל דמזונות אשתו אינם כתנאי כתובה אלא למ"ד דאורייתא ולמ"ד דרבנן תיקנו לה מעשה ידיה תחת מזונות ואם נוטל מעשה ידיה צריך לזונה אבל מזונותיה מן היורשין הוי כתנאי כתובה:

כה אמר ר"ל ארוסה שמתה אין לה כתובה פי' אין הארוס חייב לקוברה תחת כתובתה שיורש ממנה כי חכמים תקנו שיקבור האיש את אשתו תחת נדוניא שהכניסה לו ולא תחת כתובתה וארוסה אביה יורש נדונייתה. א"ר הושעיא מ"ט שאין אני קורא בה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי:

יום קלו

כו בנן נוקבן דתיהווין ליכי מינאי אינון וכו' [דף נג:] **רב תני עד דתילקחן לוי תני עד דתיבגרן** בגרה ולא אינסיב או אינסיב ולא בגרה כ"ע ל"פ דלית לה כ"פ בארוסה רב **סבר לית לה ולוי סבר אית לה עד דתיבגרן או** עד דימטי זימנהון להתנסבא **כתנאי עד מתי הבת ניזונת עד שתתארס משום רבי אלעזר אמרו עד שתיבגר** והילכתא כרב דקאי לה **כת"ק. א"ל רב** ריי"ף כ. **חסדא לרב יוסף מי שמיע לך מיניה דרב יהודה ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות א"ל מישמע לא שמיע לי מסברא לית לה כיון דאירסה לא ניחא ליה** דתיתזיל א"ל אי מישמע **לא שמיע לך מסברא אית לה** דכיון **דלא קים ליה בגווה לא שדי איניש זוזי בכדי.** ואיכא לישנא אחרינא איפכא זו היא גירסת רש"י ומפרש לה ביתומה ארוסה אם ניזונת מן האחין ולא שמיע ליה פלוגתא דהנך אמוראי אי נמי שמיע ליה ומבעיא ליה הילכתא כמאן וקי"ל כלישנא בתראה דאמר מסברא לית לה והיינו כרב ורב אלפס גרס א"ל מישמע לא שמיע לי מסברא אית לה דכיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל א"ל אי משמע לא שמיע לך מסברא

לית לה דלא שדי איניש זוזי בכדי לישנא אחרינא איפכא ומפרש לה במארס יתומה הניזונת מן האחין ומשום דידע ארוס דאחר שנתארסה אינה ניזונת מן האחין דקי"ל כרב מספקא ליה אי אירסה אדעתא דהכי שיזונה או לא ופסק הלכה כלישנא בתראה דאית לה ופרש"י עיקר דלאידך פירושא הוה ליה לפרושי ארוסה יתומה יש לה מן הארוס או לא:

כז בעו מיניה **מרב ששת ממאנת יש לה מזונות או אין לה מזונות א"ר ששת תניתוה אלמנה בבית אביה וגרושה בבית אביה ושומרת יבם בבית אביה יש לה מזונות ר' יהודה אומר עודה בבית אביה יש לה מזונות אינה בבית אביה אין לה מזונות ר' יהודה היינו ת"ק אלא לאו ממאנת איכא בינייהו דת"ק סבר אית לה ור' יהודה סבר לית לה והלכתא כתנא קמא:**

כח איבעיא להו בת יבמה **יש לה מזונות או אין לה מזונות** כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון לית לה דלא קרינא ביה בנן נוקבן דתיהוון ליכי מינאי ומיירי דאית ליה נכסי לראשון או דילמא כיון דאי לית ליה נכסי לראשון תקנו רבנן משני ואית לה דלגבי תנאי כתובה ה"ל כאילו לית ליה נכסי לראשון אבל יבמה גופה לא קמיבעיא ליה דפשיטא דאית לה דקרינא ביה שפיר כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי כיון שנשאה אחיו להקים לו שם תיקו וכן בת שניה עלתה בתיקו וכן בעיא דבת ארוסה וכן בת אנוסה וה"ה דבאנוסה גופיה מצי למיבעי וכיון דעלו בתיקו **לית להו. דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע והנ"מ לאחר מיתה אבל בחיי** האב חייב לזונן בתקנת אושא עד שש שנים והראב"ד ז"ל פירש בת ארוסה שנשאת ומיבעי ליה כיון שנולדה קודם שנכתבה הכתובה והאי פירושא ניחא טפי דאילו לא נשאת כיון דהיא עצמה לית לה אף בתה לית לה:

כט מתני' את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי חייב שהוא תנאי ב"ד:

גמ' [דף נד.] **תני רב יוסף בביתי ולא** בבית עקתי שאם היה בית קטן מהכיל אלמנה והיתומים ובחיי אביהן היו יורשין שוכרין בתים ועתה רוצים לחזור לביתם או שהיה בעלה שוכר בית ובניו היו דרים בביתו וכשמת אין היורשין חייבין לשכור לה בית שלא התנה אלא שתהא יושבת בביתו והבית קטן מהכילם תצא האלמנה מן הבית **אבל מזוני אית לה** וה"ה נמי אם אין הנכסים מספיקין לזונה והיא רוצה לשבת בבית בעלה בלא מזונות ובלא תביעת כתובה תשב דאין המזונות והדירה תלויין זה בזה. מר בר אשי אמר אף מזונות לית לה ולית הלכתא **כמר בר רב אשי. גרסינן לקמן בפרק הנושא (כתובות דף קג.) ת"ר משתמשת במדור שנשתמשה בו בחיי בעלה** בעבדים ובשפחות **שנשתמשה בהן בחיי בעלה בכרים ובכסתות שנשתמשה בהן בחיי בעלה. וגרסינן התם מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא אפילו היא אומרת הניחו לי ואני אבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי** שיפצה מהו תיקו הלכך לא תשפץ וכ"ש שאין היורשין חייבין לשכור לה בית. וכן מוכח שמעתין דכשהבית צר מוציאין אותה ואין שוכרין לה בית דירה דאי חייבין לשכור לה דירה פשיטא דמזונות אית לה והיאך קאמר מר בר רב אשי דלית לה מזונות. ובירושלמי משמע שחייבין לשכור לה בית דגרס ר' זעירא שלח שאלה לרב נחמן בר יצחק ולר' אבימי בר פפא לא היה שם בית מאי א"ל היורשין שוכרין לה בית מכאן ואילך היא אומרת קרקע והם אומרים מעות הדין עם היתומים כהדא חדא איתתא הות פורנא כ' דינרים והות תמן חד בית טב עשרה דינרין אתא עובדא קמיה דר"ח ואמר אי יהבין לה ביתא יהבין לה עשרה דינרין א"ל ר' מנא מכיון דלית ביתא אלא בי' דינרין כמאן דלית לה פורנא אלא בעשרה דינרין מכאן ואילך היא אומרת קרקע והיתומים מעות הדין עם היתומים ע"כ הירושלמי. וזה פירושו לא היה שם בית ראוי לדירת אלמנה והיתומים מהו א"ל היורשין שוכרין לה בית ואם היא אומרת קרקע פירוש בבית בעלי אני רוצה לדור והם אומרים מעות פי' נשכור לך בית למדור ונדור בבתינו הדין עם היורשין לפי שאין גוף הקרקע קנוי לה אלא לדירה בעלמא הלכך יכולין לשכור לה בית אחר וידורו הם בביתם. והא דאמרינן משתמשת במדור שנשתמשה בו בחיי בעלה היינו כשיש לכולם דירה והם רוצים ליתן דירה פחותה מבית בעלה. כהדא חדא איתתא וכו' שהיתה כתובתה עשרים דינרין ולא היה ליתומים קרקע אלא בית שוה י' דינרין ואמר ר' חנינא שיתנו לה הבית או עשרים דינרים ואמר ר' מנא שלא תטול הקרקע אלא שיתנו לה דמיו שאין גוף הקרקע קנוי לה אלא שעבוד בעלמא יש לה עליו הכא נמי כיון שאין לה בגוף הבית

רי"ף כ:

כלום אלא שעבוד דירה יסלקוה במעות וישכירו לה בית אחר. וי"מ גמרא דידן כמו הירושלמי בביתי ולא בבית עקתי כגון שהבית צר מהכיל כולם ישכירו לה בית אחר ואינה יכולה לומר אדור בבית בעלי ואתם תשכרו לכם בית. **והא דקאמר מר בר רב אשי** אף מזוני לית לה פי' אין לה מזונות משלם אלא לפי ברכת הבית ורב יוסף סבר דמזוני משלם אית לה ולא דמי להא דאמרינן לקמן (כתובות דף קג.) יכולין היורשין לומר אם את אצלינו אית לך מזונות אין את אצלינו אין לך מזונות ואסיקנא דכשאינה אצלם דיהבו לה לפי ברכת הבית דהתם היורשין רוצים לזונה אצלם והיא רוצה לצאת אבל הכא שהיורשין מוציאין אותה נותנין לה מזונות משלם ומדור אלמנה שנפל אין חייבין לבנותו אלא שוכרין לה בית וגם אין מניחין לה לבנותו ולא לשפץ כי חפצים יותר לשכור לה בית:

ל אמר רב יהודה אמר שמואל התובעת כתובתה **בב"ד אין לה מזונות ודוקא בב"ד אבל שלא בב"ד יש לה מזונות** ומשעת תביעה איבדה מזונותיה אפילו לא פרעו לה כדאיתא בגיטין פ' השולח (גיטין דף לה.) ירושלמי ובלבד מן השופי אבל מן האונס לא כהדא ארמלתא דרבי אבהו רימו בה ואמרו לה בר כהן בעי לך תבעת פורנא ואבדה מזונות. מן דאתידעון מיליא עלון עובדא קמיה דרב אסי חזר לה מזונות פי' רימו בה ואמרו אדם גדול רוצה לישא אותך וכשידע רב אסי שרימו בה החזירה למזונותיה. וכן נמי אם לא רצו לזונה ומחמת זה תבעה כתובתה אין זה מן השופי ואית לה מזונות. רב אלפס ז"ל לא הביא הגמרא א"ר נחמן אמר שמואל תבעוה לינשא ונתפייסה אין לה מזונות הא לא נתפייסה יש לה מזונות אמר רב ענן לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל מחמת פלוני בעלי יש לה מזונות מחמת בני אדם שאינם מהוגנים לי אין לה. אמר רב חסדא זינתה אין לה מזונות רב יוסף אמר כחלה ופרכסה אין לה מזונות ולית הילכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא **דא"ר יהודה אמר שמואל התובעת** כתובתה וכו' וסבירא לרב אלפס הא דקאמר לית הילכתא ככל הני שמעתתא קאי אכל הני דאמר לעיל הלכך לא הביא אלא הך מימרא דהתובעת כתובתה והתוס' כתבו הא דקאמר לית הילכתא ככל הני שמעתתא לא קאי אלא אמילתייהו דרב חסדא ורב יוסף דאי קאי אכולהו קשה דשמואל אדשמואל וכה"ג אשכחן בפרק במה מדליקין (שבת דף כד.) דקאמר לית הילכתא ככל הני שמעתתא ולא קאי אכל הנך דלעיל ונראה לי כדברי רב אלפס ז"ל ולא קשה מידי דשמואל אדשמואל דודאי שמואל אית ליה תבעוה לינשא ונתפייסה או תובעת כתובתה אין לה מזונות והש"ס סבר כוותיה בחדא ולא באידך: **תניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי בין בב"ד בין שלא בב"ד אין לה מזונות:**

לא מתני' כך היו אנשי ירושלים כותבין ואנשי גליל היו כותבין כאנשי ירושלים ואנשי יהודה היו כותבין עד שירצו היורשין ליתן לה כתובתה לפיכך אם רצו היורשין נותנין לה כתובה ופוטרין אותה:

גמ' איתמר רב אמר הלכה כאנשי יהודה ושמואל אמר הלכה כאנשי גליל בבל וכל פרודהא נהוג כרב נהרדעא וכל פרודהא נהוג כשמואל ועד היכא נהרדעא עד היכא דסגיא קבא דנהרדעא. פסק ר"ת במקום שיש מנהג ידוע יש לילך אחר המנהג ובמקום שאין מנהג ידוע יעשו כשמואל דהלכתא כוותיה בדיני והא דבעי עד היכא נהרדעא לאו משום דבשאר כל המקומות יש לעשות כרב דהילכתא כוותיה אלא נוהגין היו כרב בשאר מקומות וקא בעי עד היכן נהרדעא לידע באיזה מקום נהגו כרב ובאיזה מקום נהגו כשמואל וכן פסק רב אלפס. **ומר רב משה גאון** ז"ל הביא מהא דתנן לקמן (כתובות דף צה:) **אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ואיבעיא לן ניזונת מנכסי יתומים תנן כאנשי גליל או הניזונת כאנשי יהודה ואסיקנא דניזונת תנן כאנשי גליל** ולאו ראיה היא כי התוס' פירשו דלא קא מיבעי היכי תנן במתני' לענין פסק הלכה דהא פלוגתא דרב ושמואל היא ואפילו אי הוה מחלוקת ואח"כ סתם אפשר דהוי הלכתא כחד מהנך אמוראי דבמקום דאיכא פלוגתא דאמוראי לא אזלינן בתר מחלוקת ואח"כ סתם ועוד היכי בעי למיפשט ממילתיה דשמואל הא שמואל פסק כאנשי גליל הכא ומאי ראיה מייתי מדברי שמואל ועוד היכי מצי למיפשט ממילתיה דשמואל דהניזונת תנן וכאנשי יהודה הא איהו קאמר הכא איפכא אלא לענין דינא קא בעי **ניזונת תנן וכאנשי גליל** שתהא ניזונת בעל כרחם של יתומים הלכך מעשה ידיה שלהן אבל לאנשי יהודה שניזונת מדעתן ויכולין לסלקה אין מעשה ידיה שלהן **או הניזונת תנן וכאנשי יהודה** דאפילו לאנשי יהודה כל זמן שניזונת מיהא מעשה ידיה

שלהן. **ועוד הביא ראיה מקריביה דרבי יוחנן דקריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהות מפסדא מזוני אתו לקמיה דרבי יוחנן ואמר להו זילו ואמרו לאבוכון דנייחד לה ארעא למזוני ואי סלקא דעתיך דס"ל לרבי יוחנן כאנשי יהודה למה ליה לייחד** ארעא ליתבו לה כתובתה **וליפטרה אלא שמע מינה כאנשי גליל סבירא ליה.** ונראה לי דלאו ראיה היא כל כך דשמא היתה כתובתה מרובה ויותר היו חפצים שתהיה ניזונת ויתפרנסו כולם מן הנכסים. ועוד הביא ראיה מההוא דשילהי **יש נוחלין (בבא בתרא דף קלט.) דשלח רבין באגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנתו ניזונת מנכסיו נישאת הבת אלמנתו ניזונת מנכסיו מתה הבת א"ר יהודה בן אחותו של רבי יוסי בר חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונת מנכסיו** גם זו אינה ראיה מטעמא דפרישית. ובתוספתא תניא כל הארצות כותבין כאנשי ירושלים ובירושלמי גרסינן קסרין כיהודה ושאר כל המקומות כירושלים וכן משמע מהא דתנן האשה שאמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה וכן כתב רב שרירא גאון ז"ל דבמקום שאין מנהג יש לעשות כאנשי ירושלים וכשמואל:

ריי"ף כא. **לב איתמר אלמנה רב אמר שמין מה שעליה שמואל אמר אין שמין מה שעליה אמר רבא א"ר נחמן אע"ג דתנן במתני' כוותיה דשמואל הילכתא כוותיה דרב דתנן אחד המקדיש את נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו** ולא בכסות בניו ולא בצבועין שצבע **לשמן ולא בסנדלים חדשים ולא בכלים חדשים שלקחן לשמן. אמר ליה רבא לרב נחמן וכי מאחר דתנן מתני' כוותיה דשמואל. אמאי הלכתא כוותיה דרב אמר ליה לכאורה מתניתין כוותיה דשמואל רהיטא וכי מעיינת בה הלכתא כוותיה דרב מאי טעמא כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ומיפק לא אקני לה וכן הילכתא רב כהנא מתני וכן בלקיט** ומתנח בה סימנא יתמא **וארמלתא שלח ופוק. שמעינן מהא מאן דמגרש לאיתתיה מדעתיה דנפשיה אין שמין מה שעליה דלאו איהי קא בעיא למיפק אלא איהו קא מפיק לה.** לקיט הוא עני המלקט בביתו של בעל הבית ואוכל פתו של עצמו ומסייע לבעל הבית במלאכתו ובעל הבית מהנהו לפעמים במאכל ובמשתה ופעמים נותן לו מלבוש אבל אין לו שכר קצוב ואם יצא מעצמו מפשיט בגדיו מעליו אבל שכיר שנשכר אצל בעה"ב לזמן ידוע וקנה לו בגדים אם יצא תוך זמנו כההיא דאמרינן (ב"מ דף עז.) פועל חוזר ואפי' בחצי היום אדעתא דהכי לא יהיב ליה אבל אם יצא בזמנו כיון דידע בעה"ב דאורחיה דשכיר למיפק בזמניה איבעי ליה לאתנויי ומדיהיב ליה בסתם גמר ומקני ליה ולהכי נקט לקיט ולא נקיט שכיר כי ההיא דלקמן (כתובות דף נז:) לקיט כהן לישראל לא ליכול ובגדי אלמנה וגרושה אין חילוק בין בגדי חול לבגדי שבת ולא דמי להההיא דאמרינן בפ"ק דב"ק (דף יא:) האתין שחלקו מה שעליהן שמין ומה שעל נשיהם ובניהם אין שמין וקאמר עלה בירושלמי דבגדי שבת שמין דהתם איכא טעמא למילתא דאחין מקני להו בגדי חול דגנאי הוא שיפשיטו בגדיהם מעליהם כדי לשומם מה שאין כן בבגדי שבת אבל הכא (בגרושה) אקנויי אקני לה כל מה שקנה וצבע לשמה ובאלמנה וגרושה אדעתיה למיפק לא אקני מידי:

יום קלז

לג ההוא דאמר נדוניא לברת זל נדוניא אמר רב אידי בר אבין פורנא ליתמי וה"ה נמי אם הוקרה ההפסד ליתומים ובספרים כתוב ארבע מאה זוזי נדוניא לברת ואותה גירסא נראה לי עיקר דאם לא הוזכר סכום המעות מה חידוש הוא זה דפורנא ליתמי אבל עתה שהזכיר סכום מעות שהיתה הנדוניא שוה באותה שעה השתא הוי חידוש אע"פ שהזכיר סכום מעות הריוח ליתומים כי לא היה דעתו אלא שיתנו לה הנדוניא ההוא דאמר להו ד' מאות [דף נה:] זוזי מן **חמרא לברת אייקר חמרא א"ר יוסף רווחא ליתמי** כתב הראב"ד ז"ל דווקא דאמר מדמי חמרא אבל אמר מחמרא רווחא לברתא כדאיתא בפ' התקבל (גיטין דף סו.) ולא דמיא כלל להך דהכא דהתם לא קאמר אלא לענין אם קנה אם לא קנה דר' אבא סבר לא קנה משום דחמרא לא אמר דמי חמרא לא אמר מחמרא קאמר ומסיק דמחמרא ליפות כחו קאמר וקנה אבל הכא לא שנא:

לד קריביה דר' יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה קמפסדא מזוני אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו זילו ואמרו לאבוכון דנייחד לה ארעא למזוני אתו לקמיה דר"ל אמר להו כ"ש שריבה מזונות וכו' א"ר אבא **לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן אמר למזונות**

ריבה לה מזונות אמר במזונות קצץ לה מזונות:

הדרן עלך נערה שנתפתתה

פרק ה

א אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף **נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנשואין גובה את הכל ראב"ע אומר מן הנשואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה** שלא כתב לה אלא ע"מ לכונסה. שאלו את רבינו אליהו ז"ל היאך יכול האדם לשעבד לו עצמו על מאה מנה כיון שאין לו עכשיו וגם אינו מחוייב בהן בשלמא כשהוא מחוייב ממון יכול לשעבד לו הואיל וגופו מחוייב דאע"ג דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם משעבד הוא דבר שלא בא לעולם הואיל וכתב דאנא עתיד למיקני כדאמרי' בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנז.) דאקני קנה ומכר משתעבד וגם אם היו לו נכסים היה יכול לשעבד לחוב זה שחייב לאח"כ אבל זה שאין לו נכסים וגם אין משעבד עצמו לחוב זה שיתחייב מיד אלא לכשתתאלמן או תתגרש ומתני' דהכא איכא לאוקומי בדאית ליה אבל קשה על המנהג שלנו דנהגו לשעבד עצמו בכתובה גדולה אע"פ שאין לו כלום והשיב דמצינו כענין זה בפ' השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צד.) מתנה שומר חנם להיות כשואל ופריך במאי ומשני כשקנו מידו ומשמע דאיירי בכל ענין אפי' אין לו נכסים עכשיו וגם אינו חייב לו כלום עד שיבא האונס ומשעבד עצמו לכשיתחייב. ואין זה קנין דברים דלא מיקרי קנין דברים אלא כי ההוא דריש ב"ב שותפין שהתנו לחלק שאין לו לקנין על מה לחול אבל הכא הוא משעבד עצמו לחוב גמור מעכשיו והנכסים כשיקנה חל עליהם השעבוד וי"מ הואיל וכותב סתמא ושעבדתי לו כל נכסי הרי הודה שיש לו נכסים אע"פ שאנו יודעין בבירור שאין לו אמרי' הודאת בעל דין כמאה עדים דמי מידי דהוה אמה שאנו כותבין בשטרות והקניתי לו ד' אמות קרקע בחצירי אע"פ שאנו יודעין בבירור שאין לו קרקע ואומר ר"ת ז"ל דהיינו טעמא דהואיל ומודה שיש לו הודאת בע"ד כק' עדים דמי ונ"ל שאין טעם זה מספיק לנכסים הידועים שלא היו לו באותה שעה והראשון עיקר:

ברי"ף כא:

גמ' רצה לכתוב לא קתני אלא להוסיף מסייע ליה לרבי איבו דא"ר איבו א"ר ינאי תנאי כתובה ככתובה דמי למאי נ"מ למוכרת למוחלת ולמורדת ולפוגמת ולתובעת ולעוברת על דת ולשבח ולשבועה ולשביעית ולכותב כל נכסיו לבניו ולגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה ולכתובת בנין דיכרין. תנאי כתובה ככתובה דמי פרש"י תוספת שהוא נותן לה וכן מזונות וכל הנך דתנן בפירקין לעיל (כתובות דף נב) ולא היה לו להזכיר הני דבפ' דלעיל דאמר ר"י למנ"מ למוכרת ואמרי' בפרקא דלעיל (כתובות דף נג.) מכרה כתובתה יש לה כתובת בנין דיכרין הלכך אין להזכיר כאן אלא תוספת כתובתה ונדוניא נמי דמיקריא כתובה כדאמר לעיל (כתובות דף מז.) קבורתה תחת כתובתה אין דינו ככתובתה וכל הנ"מ דאמרי' לקמן (כתובות דף קא:) אם היא זינתה נכסים מי זינו ועוברת על דת יש לה נדוניא ואין לה כתובה וגם יש דברים שתוספת כתובתה אינם ככתובה כגון אלמנה לכ"ג וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט וממזרת ונתינה לישראל אין להן כתובה ויש להן תוספת ולהכי פרט כל הדינין ולא אמר בסתם תנאי כתובה ככתובה: **למוכרת כיצד מכרה כתובתה לבעלה או לאחר אינה יכולה לומר** לא מכרתי התוספת אלא עיקר וכן אם מחלה כתובתה מחלה גם **התוספת. מורדת ועוברת על דת איבדו כתובתן ואיבדו התוספת.** ולפוגמת אם פגמה כתובתה נשבעת אף על התוספת ואפי' הכתובה בשטר אחד והתוס' בשטר אחר דאי שניהם בשטר אחד אפילו לא הוי תוספת כתובה ככתובה כך הדין בכל השטרות הפוגם שטרו לא יפרע אלא בשבועה. **ולתובעת ל"ש תובעת כתובתה בב"ד ול"ש תובעת תוספת אין לה מזונות** כך פירשו רב אלפס ורש"י ז"ל ולא נהירא דקי"ל כרבנן בפ' אלמנה (דף צז:) דאמרה מכרה או משכנה או נתנה מקצתה יש לה מזונות הלכך נראה לפרש שאם תבעה מנה או מאתים ושיירה תוספת כאילו לא תבעה אלא מקצת מנה או מאתים וניזונת בשביל התוספת א"נ אם תבעה כתובתה בסתם התוספת בכלל ואבדה מזונותיה. ולשבח אין האשה גובה כתובתה משבח שהשביחו בנכסי אביהם. אבל ב"ח גובה את השבח כדאיתא בבכורות פ' יש בכור (בכורות דף נב.) ותוספת ככתובה **לשבועה כשם שאינה נפרעת כתובתה אלא בשבועה כך אינה נפרעת תוספת אלא בשבועה** וקשיא דא"נ לאו

ברי"ף כב.

ככתובה דמיא כל שטרי חובות אין נפרעין מן היתומים אלא בשבועה: וכן אם עד אחד מעיד שהיא פרועה והנפרעת שלא בפניו. ומפרש ר"ת שאם נשבעה בסתם על הכתובה התוספת בכלל ואינה צריכה לשבע שנית כשתבעה לגבות התוספת וה"ר מאיר הלוי ז"ל פירש דאם לא תוספת ככתובה לא היתה צריכה לישבע על התוספת כשנפרעת מן היתומים דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים דבעל חוב ולא מטא זימניה בחיי הלוה גבי בלא שבועה דקי"ל כר"ל בפ' השותפין (בבא בתרא דף ה:) דאפילו מיתמי אמרינן חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו וגבי כתובה הוא דתקינו רבנן שבועה משום דלא ניחא ליה שתתבזה בב"ד וחיישינן דלמא אתפסה צררי ותוספת כתובה ככתובה לעניין שבועה זו: לשביעית שאם פגמה הכתובה ולא פגמה התוספת משמטת הכל כאילו פגמה גם התוספת. **ולכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה וגם התוספת. לגבות מן הקרקע** ואפילו מיניה דאילו הוה תוספת כשאר חוב גבי מגלימא דעל כתפיה וכתובה אינה נגבית אלא מן הקרקע אפילו מיניה כדמוכח בנדרים (דף סה:) בההיא דא"ל ר"ע אפילו אתה מוכר שער ראשך אתה נותן כתובתה ומוקי לה כר"מ דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה אבל לרבנן לא. וכן מן הזיבורית ולא בבינונית כבעל חוב. וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכן התוספת כך פירש רב אלפס ז"ל. וקשה דהיינו דלא כהלכתא דקי"ל כרבנן דכשהיא בבית אביה **אינה גובה אלא עד כ"ה שנים** ועוד דלעניין לגבות לעולם כ"ש דאם הוא כשאר חוב דגובה וי"ל שהספר הביא תחלת המשנה **כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם** וכו' דברי ר"מ ואסיפא קא סמיך דאמרי רבנן כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה עד כ"ה שנים ואשמעינן דאם שהתה כ"ה שנים מחילתה מחילה גם התוספת. **לעניין בנין דיכרין שיורשין בניה גם התוספת:**

ב איתמר [דף נה.] **כתובת בנין דיכרין פומבדיתאי אמרי לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן בני מתא מחסיא אמרי טרפא ממשעבדי יסבון תנן והלכתא לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן. מטלטלי ואיתנהו בעינויהו בלא שבועה ליתנהו בעינייהו פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה והוא דידיע דהני מטלטלי מחמת מטלטלי** רי"ף כב:

קמאי נינהו פירוש שייחד לה ממטלטלי דהא עיסקא והיה נושא ונותן בהן ומכרן וקנה בהם סחורה אחרת אבל אי ליכא מידי אחרינא מחמתייהו לכ"ע צריכה שבועה ולישנא דליתנהו בעינייהו משמע הכי דהני ליתנהו בעינייהו אבל איתנהו לאחריני דאתו מחמת קמאי ורש"י פירש דליתנהו כלל כגון שנגנבו ואבדו ואפ"ה גובה אותן בלא שבועה כיון דאבדו אותן שייחד לה תו לא עביד דמיוחד אחריני. ולפי' רב אלפס קשה מאי טעמייהו דבני מתא מחסיא דאמרי צריכה שבועה מה לי מטלטלי קמאי מה לי מטלטלי אחריני דאתו מחמתייהו:

ג ייחד לה ארעא בארבעה מצרנהא בלא שבועה בחד מצרנא פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה. כתב הראב"ד ז"ל שלא אמרו פטור שבועה בייחד לה מטלטלי ואיתנהו בעינייהו וארעא בארבעה מצרנהא אלא בכתובה לפי שאינו עשוי להתפיסה צררי אחריני על הסמך הזה אבל בב"ח חוששין לפירעון וכן כתב הר"ר יונה ז"ל:

ד אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאימלוכי ביה לא קנו מיניה פומבדיתאי אמרי לא צריך לאימלוכי ביה בני מתא מחסיא אמרי צריך לאימלוכי ביה והלכתא צריך לאימלוכי ביה. הא דאמר כתבו וחתמו והבו ליה וקנו מיניה לאו משום רישא איצטריך דכיון דקנו מיניה אע"ג דלא אמר כתבו והבו ליה לא צריך כדאמרי' בחזקת הבתים (דף מ.) קנין בשנים ואצ"ל כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד אלא משום סיפא נקטיה דאע"ג דאמר כתבו וחתמו והבו ליה צריך לאימלוכי ביה. ואע"פ שאם אמר אדם לשלוחו תן חפץ זה לפלוני מסברא לא צריך לאימלוכי ביה שאני הכא דאיכא רגלים לדבר שהוא רוצה שימלכו בו מדלא הקנה מיד בקנין חליפין ש"מ דאין דעתו להקנות לו מיד. **ירושלמי א"ל רב לחייא בריה כד אמרי לך הב מידי לפלניא אי איניש עשיר הוא אימלך בי תניינות ואי אינש מסכן הוא הב ליה מיד:**

ה רבי אלעזר בן עזריה וכו' [דף נו.] **אמר שמואל הלכה כר"א בן עזריה.** כ' הרמב"ם ז"ל בפ' עשירי מהל' אישות המארס את האשה וכתב לה כתובה ולא נכנסה לחופה עדיין ארוסה היא ואינה נשואה שאין הכתובה עושה נשואין ואם מת או גירשה גובה עיקר

כתובתה מבני חרי ואינה גובה תוספת כלל הואיל ולא נשאה. נראה שהוא מפרש שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה שהכתיבה אינה כלום כל זמן שלא כנסה ומנה או מאתים גובה כמלוה על פה ומיהו אהני כתיבה דאית לה כתובה דהא איהו גופיה כתב בחיבורו דארוסה אין לה כתובה אם לא שכתב לה ואין דבריו נראין דלמה לא תהא כתובת מנה או מאתים כשאר מלוה בשטר לגבות ממשעבדי נהי דתוספת לא כתב לה אלא ע"מ לכונסה מ"מ שטר גמור הוי לענין מנה או מאתים ואע"ג דאמרי' בפירקין דלעיל (כתובות דף מד.) והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנשואין מיירי דחזר וכתב לה בשעת נשואין דאמרינן אחולי אחליה לשיעבודא קמא ונתרצה לגבות מזמן הכתוב בשטר בין עיקר בין תוספת ועוד משמע דגובה מן האירוסין ממשעבדי נמי כמו מן הנשואין:

ו בעי ר' אבין נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה ואיפשיטא חיבת חופה קונה מדתני רב יוסף שלא כתב אלא על חיבת לילה הראשונה ואע"ג דמקשין עלה הא פרקא להההוא קושיא אבל בעיא דרב **אשי נכנסה לחופה ופירסה נדה** עלתה בתיקו הלכך אינה קונה ומדבעי רב אשי שהוא בתראה ש"מ דחיבת חופה קונה ס"ל אע"ג דאת"ל קאמר. וכן פסק ר"ח וכן פסק רב אלפס ז"ל **חופה דחזיא לביאה אין דלא חזיא לביאה לא:** כתב הרמב"ם ז"ל בפ' עשירי מהלכות אישות משתיכנס לחופה נקראת נשואה אע"פ שלא נבעלה והוא שתהא ראויה לבעילה אבל אם היתה נדה אע"פ שנכנסה לחופה ונתייחד עמה לא גמרו הנשואין עדיין והרי היא כארוסה עדיין ונראה שדקדק זה מהך דשמעתין ומפרש כך את"ל חיבת חופה קונה חיפת חופה דחזי לביאה מיקרי חופה או דלמא ל"ש ועלתה בתיקו הלכך לא הויא חופה וקשה דמ"ש דמיבעיא לרב אשי על חופה דהכא אמאי לא מיבעיא ליה אמתני' דאין האשה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו שתאכל בתרומה וכן בכ"מ שנזכרה לחופה בש"ס מצי למיבעיא הך בעיא חופת נדה הוי חופה אי לאו והמדקדק בשמועה זו יבין דפשיטא ליה דחופת נדה הוי חופה אלא דמיבעיא ליה את"ל דלרבי אלעזר בן עזריה זכתה בחיבת חופה בלא ביאה חופת נדה מהו חופה דמתחזיא לביאה אין דמסתמא על חופה דחזיא לביאה כתב לה ולא על חופה דלא חזי לביאה דאע"ג דחופתה חופה לא כתב לה אדעתא דחופה שאינה ראויה לביאה דמסתבר דעיקר האומדנא על קירוב דעת של חיבת ביאה ודי לנו אם נאמר אדעתא דחופה דחזיא לביאה ואין לומר דשאני הכי דפרסה נדה אח"כ מ"מ נהי דראיה אין כאן דחזי לחופה כשהיא נדה גם להם אין ראיה דלא חזיא לחופה. ועוד על כרחין הכי פי' נכנסה לחופה וכבר פרסה נדה דאי פרסה נדה אח"כ כבר קנאה בתחילת חופה דסוף חופה היא תחילת ביאה נמצא דחופה קונה בתחילתה ועוד כתב שם ולא תנשא עד שתטהר ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר ונראה דראייתו היא מההיא דריש מכילתין (דף ב.) לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפרסה נדה אין מעלה לה מזונות אלמא דפרסה נדה אינה יכולה לכנוס כמו בחלתה ולאו ראיה היא דההוא דחשיב ליה אונס לא בשביל שיהא אסור לכנוס אלא משום דבהגעת זמן הנשואין מיחייב הבעל במזונותיה משום שיש לו ליכנוס ומצי למימר למה אכנוס מאחר שאינה ראויה לביאה הכל יודעין למה כלה נכנסה לחופה ומאחר שאונס מעכבה שאינה ראויה לביאה אינו חייב במזונותיה ועוד מביאין ראיה מפרק בתרא דנדה (דף סו.) רבינא איעסק לבריה בי רב חביבא אמר להו לארבעה לכתוב כתובה כי מטא לארבעה א"ל לנטור עד ארבעה אחרינא א"ל מ"ט עבד מר הכי א"ל לא סבר מר להא דרבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה ז' נקיים אלמא אפילו בספק נדה אסור לכנוס ולברך ברכה נשואין. ונראה לי שאין ראיה משם לאסור אלא שלא רצה לישא כל זמן שאינה ראויה לביאה משום תוחלת ממושכה אבל איסור אין ללמוד משם וכן ראיתי בכל המקומות שאינן חוששין לברך ברכת חתנים לכלה נדה אבל אינה נכנסת עמו לסתר אלא הוא ישן בין האנשים **והיא ישנה בין הנשים:**

ז מתני' ר' יהודה אומר אם [דף נו:] רצה כותב לבתולה שטר של **מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה לאלמנה מנה והיא כותבת** לו התקבלתי חמשים רמ"א **כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות:**

גמ' כל הפוחת ואפילו בתנאה והכי קאמר רבי מאיר לרבי יהודה לא מיבעיא אם כתבה לו התקבלתי דאז אין לה כתובה כיון דמחלה דהוי בעילת זנות אלא

אפילו הפוחת בתנאה בשעת הקדושין דתנאו בטל הוי בעילת זנות דכיון **דאמר לה לית ליך אלא מנה לא סמכה דעתה** והויא לה בעילת זנות וכן אשה שהפסידה כתובתה בעלה צריך לכתוב לה כתובה אחרת כראשונה ואע"ג דאית לה בתנאי ב"ד לא סמכה דעתה דלמא אמר פרעתי כי הא **דאחתיה דרמי בר פפא אנסיבא לרב** אויא **אירכס כתובתה אתא לקמיה דרב יוסף א"ל** [דף נו.] **הכי א"ר יהודה אמר שמואל זו דברי ר' מאיר אבל חכמים אומרים משהה אדם את אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה א"ל אביי והא אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו א"ל אי הכי זיל כתוב לה:** רי"ף כג.

ח מתני' נותנין לבתולה י"ב חדש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה כשם שנותנין לאשה כך נותנין לאיש לפרנס את עצמו ולאלמנה ל' יום הגיע זמן ולא נשאו אוכלת משלו ואוכלת בתרומה ר' טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה ר' עקיבא אומר נותנין לה מחצה חולין ומחצה תרומה. ירושל' הוא אלמון והיא בתולה והוא בעי למיסב יכולה לומר חיבתו עלי יתירה מן הבחור בחור והיא אלמנה והיא בעיא למיסב יכול הוא לומר חיבתה עלי יותר מן הבתולה עשתה ו' חדשים בפני הראשון ואח"כ בא השני אין אומרין כבר המתינה יכולה למימר חיבתו עלי יותר מן הראשון:

גמ' מה"מ א"ר חסדא [דף נו:] **תשב הנערה אתנו ימים או עשור מאי ימים אילימא תרי יומי ומי משתעי איניש הכי אמר להו תרי יומי** וא"ל לא הדר **אמר להו עשרה יומי אלא מאי ימים שנה כדכתיב ימים תהיה גאולתו:**

ט א"ר זירא תנא קטנה בין היא בין אביה יכולין לעכב בשלמא איהי מצי מעכבא דא"ל לא יכילנא בבעל אלא אביה איאיהי ניחא לה אביה מאי נפקא ליה מינה סבר השתא לא ידעה ולמחר מימרדא ואתיא ונפלה עלואי:

י אמר רבא בר ליואי אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה אבל פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה ולא חיישינן דילמא עייל בה פחדא מהשתא:

יא ת"ר המארס את הבתולה בין שתבע הבעל והיא מעכבת בין שתבעה היא והבעל מעכב נותנים לה שנים עשר חדש משעת תביעה ולא משעת אירוסין בגרה הרי היא כתבועה כיצד בגרה יום א' ונתקדשה נותנין לה י"ב חדש משעת בגר ולארוסה שלשים יום מאי ולארוסה שלשים **יום א"ר פפא ה"ק ארוסה בוגרת שעברו עליה י"ב חדש בבגרותה ונתקדשה נותנין לה** ל' יום כאלמנה משעת תביעה:

יב מתני' היבם אינו מאכיל בתרומה עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו עשתה כולם בפני הבעל חסר יום אחד (או כולו) בפני **היבם אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה. ב"ד של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה** וכן היבמה נמי עד שתבעל אפילו נפלה מן הנשואין והלכה כמשנה אחרונה:

יג [דף נח:] **המקדיש** מעשה **ידי אשתו הרי זו עושה ואוכלת המותר רבי מאיר אומר הקדש ר' יוחנן הסנדלר אומר חולין:** רי"ף כג:

גמ' אמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר דקסבר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם:

יד אמר רב הונא אמר רב יכולה האשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה קסבר **דתקינו רבנן מזוני עיקר ומעשה ידיה משום איבה וכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה הרשות בידה וגרסינן בהדיא** בפ' שני דייני גזירות (כתובות דף קז:) הלכה כרב הונא אמר רב דאמר **יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה:**

יום קלח

טו תנן התם בנדרים (דף פה.) [דף נט.] **קונם שאני עושה לפיך איני צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי** רי"ף כה. **אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו כי אתא רבין אמר בהעדפה שלא על ידי הדחק כולי עלמא לא פליגי דבעל הוי כי פליגי בהעדפה שעל ידי הדחק רבנן סברי דבעל הוי ור' עקיבא סבר דאשה הויא. איכא מ"ד הלכה כר' עקיבא ואיכא מאן דאמר הלכה כרבנן ואנן סבירא** לן כרבנן דר' יוחנן בן נורי סבר כרבנן דהעדפה דבעל הוי. **אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן נורי** ואע"ג **דאמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר** דאין **אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם** מוקי לה באומרת יקדשו ידי לעושיהן ואף על גב דהשתא מיהא לא מיגרשא ומשעבדי ידיה לבעלה:

טז [דף נט:] **אמר** רב אשי קונמות קאמרת שאני קונמות

דקדושת הגוף נינהו כדרבא דאמר רבא הקדש חמץ ושיחרור מפקיעין מידי שעבוד ותקדוש מהשתא אלמוה רבנן לשעבודא דבעל. וא"ת א"כ על ידי קונם יפקיע אדם כל בעלי חובות לאסור עליהם אשר לו בקונם וי"ל שיכולים בעלי חובין ללוות מאחרים ויפרעו ממנו מדר' נתן אע"פ שיכול לאסור גם עליהם זה לא יעשה שיהא מודר הנאה לכל העולם. ותימה הא דפריך בריש המדיר לקמן (כתובות דף ע.) וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה אמאי לא משני כשהדירה על ידי קונם ויש לומר דסבראהוא דכי היכי דאלמוה לשעבודא דבעל אלמוה נמי לשעבוד דאשה וכן נמי יש לומר בבעל חוב דמשום נעילת דלת אלמוה רבנן לשעבודיה שלא יוכל לאסור נכסיו על בעלי חובין אפילו בקונם:

יז מתני' אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת ומבשלת ומניקה את בנה ומצעת לו המטה ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת שתים אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה שלש אינה מצעת המטה ואינה עושה בצמר ארבע יושבת **בקתדרה ר' אליעזר אומר אפי' הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זימה.** ירושלמי תני שבע גופי מלאכות מנו והשאר לא הוצרכו למנותן:

גמ' טוחנת ס"ד אימא מטחנת ואיבעית אימא בריחיא דידא. **ומניקה את בנה ירושלמי אמר רבי חגי לא אמרו אלא אחד אבל תאומים לא ולא בן חבירתה** כדקתני בירושלמי ואין הגירסא כך כמו שהביאה רב אלפס אלא הכי גרסינן א"ר חגי לא אמרו אלא בנה אבל תאומים לא ולמה אמרו בנה שלא תניק בן חברתה וה"פ הא תאומים לא בתמיה והלא יכולה להניק שניהם למה לא תניקם אלא ודאי חיבת להניק שניהם וא"כ למה אמרו בנה למעוטי בן חבירתה ואפילו הוא בן בעלה. **ת"ר נדרה שלא להניק ב"ש**

ר"ף כה: **אומרים שומטת דד מפיו וב"ה אומרים כופה ומניקתו נתגרשה אינו כופה ואם היה מכירה כופה ומניקתו ונותן לה שכרה. בן כמה הוא מכירה** א"ר **ירמיה בן ג' חדשים** [דף ס.] **ורבי** יצחק א"ר יוחנן נ' **יום א"ר שימי בר אשי הלכה כרבי יצחק שאמר משום ר' יוחנן** פי' פחות מבן חמשים הוא בחזקת שאינו מכירה ולא בעי בדיקה ואפי' הוא נראה כאילו אינו רוצה לינק מאחרת אקראי בעלמא הוא ולבסוף הוא יונק ולא בעי בדיקה אבל בן חמשים אם אינו רוצה לינק בעי בדיקה אבל אם רוצה לינק מאחרת אפילו בן שנה אין כופה ואם אינו רוצה לינק מאחרת אפילו קטן הרבה כופה ומניקתו מפני הסכנה. **סומא מנא ידע א"ר אשי בריחא וטעמא. ההיא דאתיא לקמיה דשמואל הוה יתיב קמיה רב דימי בר יוסף א"ל לרב דימי בר יוסף זיל בדקה אותבה בדרא דנשי ושקליה לבנה וקא מהדר עילויה כי מטא לגבה קא מסוי לאפה כבשיתינהו לעינה מיניה א"ל נטוף עיניך קום דרי בנך:**

יח ת"ר יונק תינוק והולך כ"ד חדש מכאן ואילך כיונק שקץ דברי ר"א ורבי יהושע אומר אפי' ד' וחמש שנים פירוש ד' לבריא וה' לכחוש מכאן ואילך כיונק שקץ פירש לאחר כ"ד חדש וחזרהרי זה כיונק שקץ וכמה פרישתו שלשה ימים: ירושלמי רבי אבהו בשם ריב"ל שלשה ימים מעת לעת בד"א שפירש מתוך בוריו אבל פי' מתוך חוליו מחזירין אותו כשאינה של סכנה אבל של סכנה אפילו אחר כמה ימים **מחזירין אותו:**

יט תניא דם שעל הככר גוררו ואוכלו משום דאתי לאיחלופי בדם אחר כיון שפירש **שבין השנים מוצצו ובולעו** דם מהלכי שתים מותר וחילופיהם בחלב אם לא פירש אסור דאתי לאיחלופי בחלב בהמה טמאה אבל פירש מותר וכן נראה בבשר מהלכי שתים לחתוך ממנו ולאוכלו אסור דאתי לאיחלופי בבשר בהמה טמאה משום דאין דרך לאוכלו מיחלף בטמאה אבל פירש מותר:

ר"ף כה. **כ ת"ר מניקה שמת בעלה בתוך עשרים וארבעה חדשים הרי זו לא תינשא ולא תיארס** [דף ס:] **עד כ"ד חדש דברי רבי מאיר ר' יהודה מתיר בי"ח חדש וקי"ל בהא כר' מאיר דרב ושמואל דאמרי תרווייהו צריכה להמתין כ"ד חדשים חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו ואפילו נתנה בנה למניקה או גמלתו אסורה** להינשא עד כ"ד חדש דחיישינן שמא תמהר לגומלו כדי שתנשא ויסתכן הוולד וכן נתנו למניקה חיישינן שמא תחזור בה המניקה והא דשרא רב נחמן לנשי דבי ריש גלותא אלמים וחזקים היו ולא היו רשאות לחזור ודבר ידוע ולא אתי למישרי באשה אחרת אבל שאר נשים אפי' נשבעה המינקת או הדירה על דעת רבים שלא תחזור בה אסור דאתו למיחלף ולמישרי היכא דלא נשבעה. **מר בריה דרב אשי אמר אפילו מת נמי** חיישינן דלמא קטלא ליה **הוה עובדא**

וחנקתיה ולא היא ההיא שוטה הואי דלא חנקן נשי לבנייהו. והיכא שגמלתו בחיי בעלה נראה שמותרת לינשא דליכא למיגזר מידי ולא גזרינן אטו לא גמלתו בחייו דכי האי גוונא לא גזרינן דא"כ היכי שרא לדבי ריש גלותא לגזור אטו לא נתנהו למינקת אלא לא גזרינן אלא שמא תחזור בה המינקת או שתמהר לגומלו דוודאי מינכר בין נתנה למניקה ובין לא נתנה למניקה ובין גמלתו ללא גמלתו וכן משמע הלשון מינקת שמת בעלה שהיתה מניקתו כשמת בעלה ומטעם זה נמי נראה להתיר אשה שדדיה צמקו ואינה רגילה להניק לעולם או שפסק חלבה בחיי בעלה ושכרו לו מינקת בחיי בעלה וה"ר שמשון הזקן ז"ל היה אומר דגרושה אינה צריכה להמתין עשרים וארבעה חדש שאין עליה להניק את בנה הואיל ובעלה קיים והביא ראיה מההיא דלעיל (כתובות דף נט:) נתגרשה אינו כופה ואין חילוק בין נדרה ללא נדרה אבל כשמת בעלה אע"פ שאינה מחוייבת להניקו מ"מ כיון שאין לו אב עשו חכמים תקנה שתניק האם ור"ת אומר דאסורה לינשא מדתנינן בפ' החולץ (יבמות דף מב.) לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו קפסיק ותני ל"ש נתגרשה ול"ש לא נתגרשה. ועוד הביא ראיה מדמפרש התם (דף מב:) משום דסתם מעוברת למניקה קיימא דמשמע היינו טעמא דמניקה היינו טעמא דמעוברת ולמאי דהוה מפרש מעיקרא דטעמא דמעוברת משום דחסא אין שייך לחלק בין מעוברת גרושה לשאינה גרושה ואע"ג דהדר מההוא טעמא מדמפרש טעמא משום דסתם מעוברת למניקה קיימא מגופא דמילתא דמעוברת דאיירי אפילו בגרושה לא הדר ביה וכן כתב בשאלתות בפרשת וירא דאילו איתתא דפטרה בעלה או דמית בעלה בעי לאמתוני כל יומי מניקותא:

כא ת"ר הרי שנתנו לה בן להניק הרי זה לא תניק עמו לא **בנה ולא בן חברתה פסקה קימעא אוכלת הרבה ולא תאכל עמו דברים הרעים לחלב. פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא אמר רב ששת משלה:**

כב א"ר פפא [דף סא.] **בדיק לן רב הונא בר חיננא היא אומרת להניק והוא אומר שלא להניק שומעין לה דצערא דידה היא הוא אומר להניק והיא אומרת שלא להניק מהו ופשטנא כל היכא דהיא לאו אורחה שומעין לה היא אורחה והוא לאו אורחיה עולה עמו ואינה יורדת עמו** ומסתברא דה"ה בשאר כל המלאכות אינה חייבת בהן עד שיהא אורחיה ואורחה ונקט הנקה שיש בה צד דפעמים היא רוצה והבעל אינו רוצה:

כג הכניסה לו שפחה א"ר חגי ואיתימא ר"ש בר נחמני לא שהכניסה **ממש אלא כיון שראויה להכניס אע"פ שלא הכניסה** פי' שהכניסה לו ממון שראוי לכל אדם שיש לו ממון כזה שיקנה ממנו ארבע שפחות לשמשו. תנא אחת שהכניסה ואחת שמצאתה משלו ארבע שפחות או ממון ראוי לארבע שפחות. ד' **יושבת בקתדרה אמר רב יצחק בר חיננא אמר רב הונא אע"פ שאמרו יושבת בקתדרה אבל מוזגת לו כוס** ומרחצת לו את פניו ידיו ורגליו ומצעת לו את המטה:

כד אמר רב יצחק בר חיננא אמר רב הונא כל מלאכות שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו הצעת המטה אמר רבא לא אמרן אלא בפניו אבל שלא בפניו לית לן בה מזיגת הכוס דביתהו דשמואל מחלפא ליה בידה דשמאלה דביתהו דאביי מנחא ליה אפומא דכובא דרבא אבי סדיא דרב פפא אשרשיפא. רבינו שמעיה כתב שרש"י היה נזהר שלא לקבל מפתח מיד אשתו נדה ומכאן אין ראיה דדווקא מזיגת הכוס שהיא דרך חיבה לא היתה נותנת לידו אלא דרך שינוי אבל שאר דברים אין נראה שיהא אסור ולי נראה דהכא במזיגת הכוס לא היתה נותנת הכוס לידו אפילו דרך שינוי דלא איירי הכא כמו הושטת הכוס לידו אלא מוזגת לו הכוס כדרך שנותנין מים בכוס של יין ומניחין על השלחן ומגביה את הכוס ושותה כשהוא צמא ומזיגה זו דרך חיבה הוא כשהאשה מוזגת לבעלה ודביתהו דשמואל היתה מוזגת המים ביין ביד שמאל ומנחת הכוס על השלחן ואינך היו מוזגות בימין ולא היו נותנין הכוס על השלחן אבל להושיט חפץ לידו מיזהר זהירי כולי עלמא. ורבינו שמעיה הביא סעד לדבריו מההיא עובדא דפ"ק דשבת (דף יג.) שקרא ושנה הרבה וכו' ואמרינן בתנא דבי אליהו ששאל אליהו לאשתו שמא הבאת לו את הפך שמא הבאת לו השמן ונגע בך באצבע קטנה אמרה לו חס ושלום שאפילו באצבע קטנה לא נגע בי אלמא משמע שאסור לקבל חפץ מידה ואין ראיה משם דהכי קאמר שמא בשעה שהבאת לו את הפך לא נזהר מליגע בך ומתשובתה משמע כן שאמרה אפי' באצבע קטנה לא נגע בי אבל שלא הביאה את הפך לא אמרה. ולי נראה ללמוד מכאן

איסור כי לפי שהיתה קוראת תגר על מדת הדין רצה אליהו להוציא מפיה שתתודה שלא היה נזהר במה שנוהגין שאר אנשים כי היה סומך על זהירתו שהיה יכול להזהר שלא יגע בה לכך אמר לה שמא בשעת הושטת הפך והשמן אי אפשר לו ליזהר שלא יגע בך ולא היה לו להקל בזה השיבה לו שמרוב זהירתו היה נשמר יפה אבל לכל אדם אסור שמא יגע בה. ורש"י פי' מיחלפא ליה בידא דשמאלא בימי ליבונה משמע שיש להקל יותר בימי ליבונה מבימי נדותה ואין נראה לר"ת דאין חילוק בזמן הזה אע"ג דקאמרינן בפ"ק דשבת בימי ליבוניך מהו אצליך בימי נדותיך מהו אצליך שמא היו רגילין לטבול אחר שבעה ימי נדות כשפוסקת קודם שתשב שבעה נקיים בשביל טהרות דלא אסירא השתא אלא מדרבנן אבל האידנא שאין רגילין לטבול עד שתשב שבעה נקיים ימי ליבונה כימי נדותה כדאמרינן במסכת שבת (דף סד:) בנדותה תהא עד שתבא במים:

ריי"ף כה: **כה אמר רב יצחק בר חיננא אמר רב הונא הכל משהין בפני השמש חוץ מבשר ויין אמר רב חסדא בשר שמן ויין ישן אמר רבא בשר שמן בכל השנה כולה ויין ישן בתקופת תמוז אמר רב ענן בר תחליפא הוה קאימנא קמיה דמר שמואל ואייתי ליה תבשילא דארדי ואי לא** יהיב לי מיניה איסתכנית רב פפא **אמר אפילו תמרתא דהינוניתא כללא דמילתא כל דאית ליה ריחא ואית ליה קיוהא אבוה בר איהי ובנימין בר איהי חד ספי מכל מינא ומינא וחד ספי מחד מינא מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי בהדיה:**

כו [דף סא:] **ועושה בצמר בצמר אין בפשתים לא מתניתין מני ר' יהודה היא דתניא אין כופין אותה** לא לעמוד בפני אביו ולא לעמוד בפני בנו ולא ליתן תבן לפני בהמתו אבל כופה ליתן תבן לפני בקרו ה"ג רש"י ופירש בהמתו סוסים וחמורים משום רביעה ורב אלפס ז"ל גורס **ולא ליתן תבן לפני בקרו אבל כופה ליתן תבן לפני בהמתו** ויש לפרש לפני בהמתו שהוא רוכב עליה. **רבי יהודה אומר אף אינו כופה לעשות בפשתן מפני שהפשתן מסריח** את הפה ומשרביט את השפתים והני מילי **בכתנא רומאה:**

כז ר' אליעזר אומר אם הכניסה לו אפילו מאה שפחות כופה לעשות בצמר מפני **שהבטלה מביאה לידי זימה** וכו' אמר רב מלכיו **אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר' אליעזר:**

מתני' רשב"ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה מפני שהבטלה מביאה לידי שעמום:

גמ' היינו תנא קמא **איכא בינייהו דמטללא בגורייתא קיטניתא** ונרדשיר משום שעמום ליכא משום זימה איכא **וכבר איפסיק הלכתא כר' אליעזר** ואינה ראיה כל כך דפסיק הלכתא כרבי אליעזר במאי דפליג אתנא קמא אבל במאי דפליג ארשב"ג כ"מ ששנה רשב"ג הלכה כמותו:

כח מתני' המדיר את אשתו מתשמיש המיטה ב"ש אומרים שתי שבתות ובית הלל אומרים שבת אחת התלמידים יוצאין שלא ברשות שלשים יום והפועלים שבת אחת עונה האמורה בתורה הטיילים בכל יום והפועלים שתים בשבת והחמרים אתת בשבת והגמלים אחת לשלשים **יום והספנים אחת לששה חדשים דברי ר"א:**

גמ' ב"ש ילפי מיולדת נקיבה ובית הלל מנדה במאי קמיפלגי **מר סבר ילפינן מידי דשכיח ממידי דשכיח** ריי"ף כו. **ומר סבר ילפינן מידי דהוא גרם ממידי דהוא גרם לה אמר רב מחלוקת במפרש אבל בסתם** יוציא ויתן כתובה לאלתר ושמואל אמר אפי' **בסתם נמי ימתין שמא ימצא פתח לנדרו והלכתא כשמואל:**

כט התלמידים יוצאין ללמוד תורה וכו' איבעיא להו ברשות כמה כמה דיהבי ליה רשותא אלא אורחא דמילתא בכמה שלא ישאל ממנה דבר של צער דשמא אע"פ שנותנת לו רשות ע"י פיוסו או ע"י שמתביישה ממנו לבה מצטערת והני רבנן דנפקי טובא כתב הראב"ד ז"ל לפי שהיתה תורתן אומנתן ולא חשו לאורחא דמילתא. אמר רב חדש אחד כאן וחדש אחד [דף סב.] בביתו שנאמר לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה ורבי יוחנן אמר חדש אחד כאן ושנים חדשים בביתו שנאמר חדש אחד בלבנון ושנים חדשים בביתו וכתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל דמסתברא כרבי יוחנן דגמר מבנין בית המקדש ולי נראה כיון דלית כאן אלא אורחא דמילתא והיא קא יהבי רשות עבדינן להקל כרב. **והטיילים בכל יום מאי טיילים אמר רב כגון רב שמואל בר שילת דאכל מדידיה ושתי מדידיה וגני בטולא דאפדני ולא חליף פריסתקא דמלכא אבביה.** הפועלים שתים בשבת והתניא הפועלים אחת בשבת לא קשיא כאן בעושה

מלאכה בעירו כאן בעושה מלאכה בעיר אחרת ובאים בכל לילה ולנים בביתם ומחמת טורח הדרך בצירא להו חד עונה והא דקתני מתניתין הפועלים שבת אחת שיוצאין שבעת ימים וביום השמיני באים לביתם מיירי בפועלים שאינם לנים בביתם בלילות: **החמרין אחת בשבת א"ל רבא בר חנין לאביי איכפל תנא** לאשמועינן טייל ופועל לענין המדיר את אשתו דהא ליכא מאן דמיחייב בעונה בתוך השבת אלא הנך אמר ליה [דף סב:] אכולהו **והא ששה חדשים קאמר אמר ליה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. א"ל רבא בר רב חנן לאביי חמר ונעשה גמל מאי אמר ליה רוצה אשה בקב ותפלות מתשעה קבין ופרישות** וכן כולם לבד מטייל ונעשה תלמיד חכם דכיון דמצוי אצלה תמיד בעיר וגם שהוא לומד אינה מקפדת **דברי רבי אליעזר. אמר** רבא הלכה כרבי אליעזר אמר רב אדא בר אהבה זו דברי רבי אליעזר אבל חכמים אומרים יוצא אדם לתלמוד תורה שתים ושלש שנים שלא ברשות אמר רבא סמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בנפשייהו. רב אלפס לא הביא דברי רב אדא בר אהבה משום דסבר דהלכה כרבי אליעזר והרמ"ה פסק כרב אדא בר אהבה מדקאמר סמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה וקא עבדי עובדא בנפשייהו דאע"ג דהלכתא הכי לא מיבעי לעגוני לנפשייהו כולי האי דמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה ודמיא להא דאמרי' לעיל דאורחא דמילתא בכמה דאע"ג דיהבא ליה רשותא עצה טובה קמ"ל שלא יעגנה אע"פ שהוא ברשות: **עונה של תלמידי חכמים אימתי אמר רב יהודה מערב שבת לע"ש שנאמר אשר פריו יתן בעתו אמר רב יהודה זה המשמש מטתו מערב שבת לערב שבת:**

ל מתני' [דף סג.] **המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין ועד** מתי הוא פוחת עד כדי **כתובתה רבי יוסי אומר לעולם** הוא פוחת והולך שאם **תפול לה ירושה ממקום אחר יחזור ויגבה ממנה וכן המורד על אשתו מוסיפין** לה על כתובתה שלשה **דינרין בשבת ר' יהודה אומר ג' טרפעיקין:**

לא גמ' מורדת ממאי רב הונא אמר מתשמיש ריב"ח אמר ממלאכה **רב הונא אמר מתשמיש אבל ממלאכה לא הויא מורדת רב** הונא לטעמיה דאמר לעיל (כתובות דף נח:) יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה ור"י בר' חנינא סבר כריש לקיש דאמר שיכול לכופה למעשה ידיה הלכך נקראת מורדת וא"ת וכיון שיכול לכופה למלאכה אמאי נקראת מורדת לפחות מכתובתה יכפוה בשוטים עד שתעשה מלאכה וי"ל דאפילו הכי הויא מורדת הואיל ואינה עושה מלאכה אלא ע"י כפיה ואין לומר דשפיר סבר ר' יוסי בר' חנינא כרב הונא דיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה אפילו הכי מורדת ממלאכה דלרב הונא נמי כשאומרת איני ניזונת ואיני עושה לא מיפטרה אלא מעשיית צמר אבל כל שאר המלאכות היא מחוייבת לעשות ובהא פליגי ר' יוסי בר' חנינא סבר דבשאר מלאכות מיקריא נמי מורדת לפחות מכתובתה ורב הונא סבר דלא מיקריא מורדת משאר מלאכות וכן היה נראה קצת מדאמר לעיל (כתובות דף נט.) מידי דקיץ ממידי דקיץ אבל אי אפשר לומר כן דתנן לקמן (כתובות דף סד.) אם היתה מניקה פוחתין ממעשה ידיה ולאו דוקא נקט מניקה אלא ה"ה טוחנת ואופה וכל שאר מלאכות דפוחתין לה והאי דנקט מניקה משום דאיירי במשרה אשתו ע"י שליש דאינה לא טוחנת ולא אופה דכיון דאינה בבית היאך תעשה צרכי הבית אלא ודאי לא אמרו שהאשה עושה חמש סלעים אלא במשרה אשתו ע"י שליש שאינה עושה שום מלאכה:

לב תנן וכן המורד בשלמא למ"ד מתשמיש כי היכי דאיהי משעבדא ליה איהו נמי משעבד לה אלא למ"ד ממלאכה למלאכה מי משעבד לה אין באומר איני זן ואיני מפרנס. מכאן היה רוצה להוכיח רבינו אליהו ז"ל שאדם מחוייב להשכיר את עצמו לעשות מלאכה לפרנס את אשתו מדקאמר באומר איני זן ואיני מפרנס משמע דהוי מורד ממלאכה שהוא משועבד לה לעשות כדי לזונה ולפרנסה וגם מספר כתובתה הוא מוכיח שכתוב בה אנא אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס יתיכי ור"ת אומר מהכא אין ראיה דהכי פירושא באומר איני זן ואיני מפרנס דהיינו מרד האיש כנגד מרד האשה דמרד האשה היינו במלאכה שתחת מזונותיה ומרד האיש הוי ממזונות שהן כנגד מעשה ידיה ומכתובתה אין להוכיח דאפלח אינו רוצה לומר שכירות אלא עבודה שדרך האיש לעבוד בביתו כגון לחרוש ולזרוע. והאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה כלומר

מה תוספת שייך הכא הואיל וצריך לגרשה מיד ותימה דמשמע דלשמואל ניחא דאמר לקמן בשילהי פרק המדיר (כתובות דף עז.) עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון ולדידיה נמי קשה הואיל וכופין אותו לזון מיד מאי תוספת שייך הכא וי"ל דלדידיה (נמי) ודאי ניחא הואיל ואינו רוצה לזונה אלא בכפייה נקרא מורד ומוסיפין לה על כתובתה דאין אדם דר עם נחש בכפיפה מידי דהוה אכל מורד דחייב לזונה וגם מוסיפין לה על כתובתה ואע"ג דאמר רב הונא דמורדת [דף סג:] ממלאכה לא הויא מורדת משום דמצי למימר איני ניזונת ואיני עושה אבל איש דלא מצי למימר איני זן ואיני מפרנס ואיני מקבל מלאכתיך נקרא מורד אם אינו זן אם אינה מספקת במעשה ידיה מוסיפין לה על כתובתה אע"פ שכופין אותו לזון וא"ת דמשמע דלא פריך אלא למאן דאמר ממלאכה אבל למאן דאמר מתשמיש ניחא דפשיטא דכי היכי דאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה הכי נמי מתשמיש וכי מה בצע לה שיוסיפו לה על כתובתה והיא תתעגן כל ימיה ועוד אמרינן לעיל (כתובות דף מח.) **האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה** וכ"ש מונע ממנה תשמיש וי"ל דאין ה"נ דמצי למימר וליטעמיך ולפי המסקנא ניחא דקאמר ולאו לאימלוכי בה בעי אם היא רוצה כופין לאלתר ואם היא רוצה ימתינו שמא יחזור בו ובינתים מוסיפין על כתובתה וכן לשמואל אע"פ שכופין אותו לזון מוסיפים על כתובתה כדפרישית וכן מורדת מתשמיש אפי' שהבעל משמש עמה בע"כ פוחת מכתובתה

ריי"ף כו: **והלכתא כרב הונא דאמרינן לקמן היכי דמי מורדת**

ריי"ף כז. **אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה שמעינן מינה דמתשמיש הויא מורדת כרב הונא.** ואין נ"ל ראיה דאמימר אליבא דכו"ע קאי ועוד משום דבעי לסיומי למילתיה אבל אי אמרה מאיס עלי. ולמאי דפרישית דרב הונא לטעמיה דאמר יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה הוי ראייה דהלכתא כוותיה נמי בהא והראב"ד ז"ל כתב מדאמר **ליה ר' חייא בר יוסף לשמואל נדה בת תשמיש היא** אלמא דסבירא להו דדוקא מתשמיש הויא מורדת:

יום קלט

לג ת"ר המורדת על בעלה פוחת לה מכתובתה שבעה דינרים בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין ורבותינו חזרו ונמנו שיהו מכריזין עליה ד' שבתות זו אחר זו ושולחין לה מב"ד הוי יודעת שאפי' כתובתך ק' מנה הפסדת אחת לי **ארוסה ונשואה אפי' נדה ואפי' חולה ואפי' שומרת יבם** א"ל **ר' חייא בר יוסף לשמואל נדה בת תשמיש היא א"ל אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.** ואפי' נדה. ירושלמי במה אנו קיימין אי כשמרדה כשהיא נדה (מן התורה) המרידתה עליו אלא כך אנו קיימין שמרדה עליו עד שלא באתה לנדה ובאתה לנדה אז פוחתין אף בימי נדותה לפי שאין לו פת בסלו וכן חולה אם יכולה לסובלו אף בתוליה הויא מורדת ואם אינה יכולה לסבול צריך שיתחיל המרד בימי הבריאות. והאי דפריך נדה בת תשמיש היא פירוש למה עולין ימי נדותה לארבעה שבתות של הכרוז ופירוש זה דחוק הוא דכיון שהתחיל המרד קודם הנדות והכריזו בב"ד למה יפסיד ההכרזה בימי נדותה כיון שאם תחזור בה לא הפסידה כלום ונראה כדברי המפרשים בגמרא דידן דחשיב לנדה פת בסלו ופליג אירושלמי ואף בימי נדותה חשיב מרד כיון דאין לו פת בסלו מידי דהוה אגמל ואספן שהדירו נשותיהן יותר משבת אחת יוציא ויתן כתובה לפי שאין לו פת בסלו: ואמר רמי בר חמא כשמכריזין עליה אין מכריזין **אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אמר רמי בר** חמא פעמיים שולחים לה מב"ד **אחת קודם הכרזה ואחת לאחר הכרזה** פי' ר"ת דרמי בר חמא בא להוסיף על רבותינו דשליחות דקודם הכרזה לא מיתניא בברייתא והוא אומר דקודם הכרזה נמי שולחים לה דטוב הוא להודיע קודם שיכלימוה אולי תחזור בה: דרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו שלא הצריכו שליחות קודם ופליג אדרמי בר חמא. אמר רבינא האי בורכתא אלא הלכה כרמי בר חמא ואינהו כמאן סברי כי הא דאיתמר רבא **אמר רב ששת הלכה נמלכין בה.** ה"ג בספרים ישנים ובה"ג. ולא קאי אדרב נחמן בר רב חסדא ואדרב נחמן בר רב יצחק שהרי אמרה רב נחמן משמיה דרבי יוסי בר' חנינא שהיה גדול יותר מרב ששת אלא ארמי בר חמא ורבא ומייתי להו ראיה מרב ששת דאמר נמלכין בה פי' קודם הכרזה. וכן פי' רב שרירא גאון. **ופסק ר"ת אע"ג דדרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו** מ"מ הלכה כרבא שאמר משמיה דרב ששת נמלכין בה דרבא ורמי בר חמא דאינון בתראי קיימי כוותיה ורש"י

פי' בענין אחר ופירוש ר"ת עיקר:

לד היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה אז ודאי כייפינן לה עד שתפחות כל כתובתה וזו היא כפייתה שתתעגן כי הבעל לא יגרשנה עד כלות כתובתה ולרבותינו להכלימה בהכרזה ד' שבתות דכיון דאמרה בעינא ליה משהינן לה אולי תחזור בה אבל אמרה מאיס עלי לא הוא ולא כתובתו בעינא ודאי לא תחזור בה ולא כייפינן לה בשהייה אלא אם ירצה יגרשנה בלא כתובה מיד ורשב"ם ז"ל פי' **אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה** שתשהה ותמתין עד כלות כתובתה ז' דינרין בשבת אלא יגרשנה מיד בע"כ. וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פי"ד מהל' אישות הל' ח') דבמאיס עלי כופין אותו להוציא דאינה כשבויה שתבעל לשנאוי לה. ואין נראה לר"ת דהא אמרינן בפרק בתרא דנדרים (דף צ.) בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני וכו' חזרו לומר שמא נתנה עיניה באחר ומקלקלת על בעלה ועוד אמרינן בפרק המגרש (גיטין דף פח:) דגט מעושה אפי' בדין פסול ע"י עובדי כוכבים משום שלא תהא כל אחת תולה עצמה בעובד כוכבים ומפקעת עצמה מיד בעלה ואי מאיס עלי כייפינן ליה להוציא א"כ כל אשה שתתן עיניה באחר תאמר מאיס עלי. ויש דוחין דדוקא היכא דיוצאת ונוטלת כתובתה חיישינן דנתנה עיניה באחר ולאו דיחויא הוא דאם נתנה עיניה באחר אינה חוששת על מנה ומאתים שלו כי תתן עיניה בבעל ממון. וחזינא במשנה כי אמרה טמאה אני לך ונטולה אני מן היהודים כופין אותה להיות תחתיו ומשמשתו אע"ג דלפי דבריה אסורה לו משום דחשו שמא נתנה עיניה באחר כ"ש הכא דבשביל מעט ממון של כתובה שהיא מפסדת לא תניח מליתן עיניה. ועוד ראיה מההיא דנדרים (דף צא.) ההוא גברא דהוה מהרזיק בביתא הוא ואיתתא אתא מריה דביתא פרטיה נואף להוצא וערק אמר רבא איתתא שריא דאם איתא דעבד איסורא אירכוסי הוה אירכס והשתא מה צריך רבא להך טעמא פשיטא דאין האשה נאסרת על בעלה בסתירה בלא קנוי אלא ודאי מיירי כשאמרה האשה שנבעלה ומסתמא ברצון הוה ובאשת ישראל מדהוו מהרזקי יחד בביתא ולהכי מייתי הך עובדא התם אמתני' דהאומרת טמאה אני לך דחיישינן שמא נתנה עיניה באחר וזו האשה לא היה לה כתובה לפי דבריה כיון שהיא אומרת ברצון נבעלה והשתא מה הועילו במאי דאמר איתתא שריא ולא תפקיע עצמה מבעלה במה שניאפה והא מצי למימר מאיס עלי ורבינו תם פי' היכי דמיא מורדת כגון האומרת בעינא ליה ומצערנא ליה פי' בעינא ליה אם לא יגרשני ויתן לי כתובתי ומצערנא ליה עד כלות כתובתי והתוספת בשבעה דינרין בשבת וזימנין דבחמש ושש שנים לא יכלו וכל זמן דאגידא ביה לא יהבו ליה איתתא אחריתי אבל אם **אמרה מאיס עלי ולא** בעינא לא הוא ולא כתובתי אבל אני מוחלת הכל לא הויא כמחילה בטעות ולא כייפינן להשהותה אולי תחזור בה ויכול לגרשה בלא כתובה ומחילתה מחילה. **מר זוטרא אמר כייפינן** פי' כופין אותה שתשהה אולי תחזור בה כדין **ובעינא ליה ומצערנא ליה** וכיון דמחמת מרד מוחלת לא הויא מחילה ואם רצה לגרשה יתן לה כתובתה ואם אינו רוצה תשהה עד כלות כתובתה. **הוה עובדא ואכפייה מר זוטרא נפק מיניה רב חנינא מסורא ולא היא התם סייעתא דשמיא הוה** ומאיס עלי לא הוה מורדת. **כלתיה דרב זביד אימרדא** פי' דאמרה מאיס עלי מדמייתי עלה שהפסידה בלאותיה דמשמע לאלתר דאילו במרד דבעינא ליה ומצערנא ליה לא שייך בה למימר הפסידה בלאותיה מיד דהא אית לה כתובה כל זמן שלא כלתה והכריזו עליה הוה תפסה חד שיראי הוה **יתיב אמימר ומר זוטרא ורב אשי יתיב רב גמדא גבייהו ויתבי וקאמרי מרדה הפסידה בלאותיה קיימין.** ובעי לאפוקי מינה חד שיראי דהוה תפסה **אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא** רבה מחנפיתו ליה **והאמר רב כהנא מיבעיא בעי ליה רבא ולא איפשיטא איכא דאמרי יתבי וקאמרי מרדה לא הפסידה בלאותיה קיימין** ובעי למיתב אף שיראי אחרינא דלא הוה תפיסה. **אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא** רבה **הוא אפכיתו** [דף סד.] **לדינא עילויה והאמר רב כהנא מבעיא בעי ליה רבא ולא איפשיטא והשתא דלא איתמר לא הכי ולא הכי דתפסה לא מפקינן מינה לא תפסה לא יהבינן לה.** בלאותיה היינו נכסי צאן ברזל שהכניסה לו מטלטלין אבל קרקע שהכניסה לו בחזקתה קאי לעולם וכן נכסי מלוג ברשותה קיימי אבל מנה ומאתים ותוספת אין לה ואפילו בגדים שקנה לה יפשיט מעליה דאדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה ומשהינן לה **תריסר ירחי**

שתא ולית לה מזוני מבעל. תקנה זו נעשית בימי האמוראים האחרונים כאשר ראו כי גבהו בנות ישראל ודעתם וזחה עליהם וכאשר היה להם כעס עם בעליהן היו אומרות לא בעינא ליה והבעל מגרשה מיד כיון שפטרתו מכתובה ושוב היו הנשים מתחרטות תקנו שתשהה שנה ואם יגרבשנה בתוך השנה שלא תהא מחילתה מחילה ויצטרך ליתן לה כתובה אולי יתפייסו בתוך השנה וכיון שתקנו כך לאומרת מאיס עלי שהיתה ראויה להתגרש מיד בלא כפייה כל שכן למורדת. ואינה ניזונת אותה שנה אבל הוא אוכל פירות וחייב בפרקונה דבמזונות קנסו אותה דרוב נשים אין מספיק מעשה ידיהם למזונותיהן אבל היתה חפצה שלא יאכל הבעל פירות נכסיה וולא יתחייב בפרקונה לאו כל כמינה הלכך הוא אוכל פירות וכיון שאוכל פירות חייב גם בפרקונה ויראה שחייב בקבורתה כיון שאינו יכול לגרשה בלא כתובה בתוך השנה:

לה הדין הוא דינא דגמ' במורדת אבל האידנא דייני בבי דינא דמתיבתא כדאתיא **ואמרה לא בעינא ליה להאי גברא ניתיב לי גיטא יהבינן לה גיטא לאלתר ואי תפסה מידי מכתובתה מפקינן** מינה ויהבינן ליה לבעל ונכסי מלוג אם ישנן בעין או דבר אחר הבא מכחן כגון שמכרו בתים וקנו בדמים שדות שקלה להו אבל כלו לגמרי לא מיחייב בעל לשלומי אבל נכסי צאן ברזל כל שישנו בעין מהן אפילו כלו הרבה שקלה להו ואפי' נפחתו מדמיהן הרבה אינו משלם הפחת. ובלבד שיהו ראוין להשתמש בהן מעין מלאכתן ראשונה אבל אינן ראוין להשתמש מעין מלאכתן הראשונה חייב לשלם כל דמיהן כל שכן אם נגנבו או נאנסו משום דברשותיה קיימי **כדתנן (יבמות דף סו.) אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו. וחזינן לגאון דאמר דיהיב לה עיקר כתובה מנה או מאתים לחוד כי היכי דלא להויין בנות ישראל הפקר אבל מאי דכתב לה מדיליה בין תוספת בין מתנה לא יהבינן לה מידי. הדין הוא דינא דמורדת** דנהיגי בה רבנן דמתיבתא כמה שנין עד השתא ואפשר לפי שראו הקלקול בבנות ישראל וכי משהו **להו תריסר ירחי שתא** תולות עצמן בעובדי כוכבים ויוצאות לתרבות רעה בטלו שהייה ונתנו רשות לבעל לגרשה מיד בלא שהייה אבל לא שיכפוהו לגרשה דאף במונע ממנה תשמיש או מזונות אין כופין אותו להוציא כדאיתא בירושלמי אין מעשין אלא לפסולות כ"ש כשהיא מונעת לעצמה שלא תקנו להרבות ממזרין בישראל מוטב שבנות ישראל הרעות יתגרשו ולא שיוסיפו רעה על רעתן. **והדין תקנתא ליתא אלא היכא** דאימרדא איתתא בבעלה דבעיא למיפק מיניה משום דלא בעיא ליה אבל אם חלתה או שהיה בה חשש מיתה ורוצה להפקיע עצמה מתחת בעלה כדי שלא יירשנה ליתא להא **תקנתא ולא עבדינן בה עובדא ובכי האי מילתא איכא למימר היכא דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תקון רבנן. ואע"ג דחזינן בהאי מילתא פלוגתא דרבוותא. מסתברא כמ"ד לא עבדינן תקנתא בהאי מילתא ולדברי הכל כל מאן דכייפינן ליה בין מעיקר דינא כדתנן ואלו שכופין אותו להוציא ומאי דמי להו ובין מעיקר תקנתא אי מיתא הך איתתא מקמי דתיפוק מיניה דבעל בגט בעלה ירית דלא מיפקעת ירושה דבעל אלא בגירושין גמורין וכן הלכתא** וכן היה דן רבינו מאיר ז"ל בדינא דמתיבתא אבל היה מצוה להחרים אם השיאה שום אדם עצה כדי להוציא נדונייתה מבעלה וכשהיה נראה לו ערמה בדבר לא היה מצוה להחזיר לה אפילו נדונייתה הלכך לא היה דן דין מאיס עלי אם לא שתתן אמתלא לדבריה למה אינו מקובל עליה או שהיה מכלה כל הממון:

ריי"ף כז: **לו אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כותבין איגרת מרד על ארוסה ואין כותבין איגרת מרד על שומרת יבם ואסקינן דהך דשמואל כמשנה אחרונה דתנן בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה היו אומרים מצות יבום קודמת למצות חליצה ועכשיו שאין מתכוונים לשם מצוה חזרו לומר מצות חליצה קודמת למצות יבום:** וכתב רב אלפס ז"ל דליתא למשנה אחרונה הלכך ליתא נמי להא דשמואל ואני כתבתי בפ' החולץ (סי' יז) בשם ר"ת דהלכה כמשנה אחרונה ואיתא נמי להא דשמואל וכן עמא דבר:

לז רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין. תניא רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין שהן תשע מעין מעה וחצי ליום. א"ל רב חייא בר יוסף לשמואל מאי שנא איהו דיהבינן ליה דשבת ומ"ש איהי דלא יהבינן לה דשבת אמר ליה **איהו דמפחת קא פחית לא מיחזי כשכר שבת** אבל **איהי דאוסופי קא מוספי** מיחזי כשכר שבת ואע"ג דשכר שבת מותר ע"י הבלעה כדאיתא בפרק הזהב (בבא מציעא דף נח.) אם היה שכיר שבת שכיר

חודש שכיר שנה נותנין לו שכר שבת מיהו הכא אסיר דלא הוי הבלעה דאין מוסיפין אלא מה שיעלה בכל יום לרבי יהודה מעה וחצי ולרבנן שלש מעין ואם יתפייס בתוך ימי השבוע אין מצרפין כל ימי השבוע ביחד הלכך לא הוי הבלעה:

ריי"ף כח. **לח מתני'** המשרה [דף סד:] **אשתו ע"י שליש לא יפחות לה** משני קבין חטין או מארבעה **קבין שעורין. א"ר יוסי לא פסק שעורין אלא ר' ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן לה חצי קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו פוסק לעומתן פירות ממקום אחר. ונותן לה מטה ומפץ ואם אין לו מפץ נותן לה מחצלת ונותן לה כיפה לראשה וחגור למתניה ומנעלים ממועד למועד וכלים של חמשים זוז משנה לשנה ואינו נותן לה חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים אלא נותן לה כלים של חמשים זוז** בימות הגשמים והיא מתכסה בבלאותיה

ריי"ף כח: **בימות החמה והשחקים שלה ונותן לה מעה כסף לצרכיה והיא אוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת ואם אינו נותן לה מעה כסף לצרכיה מעשה ידיה שלה. ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר בגליל או משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהם עשרים בגליל ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה בד"א בעני שבישראל אבל בעשיר הכל לפי כבודו:**

גמ' ואלו יין לא קאמר מסייע ליה לר' אלעזר דאמר ר"א אין פוסקין יינות לאשה והני מילי בדלא רגילה אבל רגילה פוסקין לה דאמרינן [דף סה.] **דביתהו דרב יוסף בריה דרבא אתאי** לדינא קמיה דרב נחמיה בריה דרב יוסף אמרה **פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה אמר ידענא בהו בבני מחוזא דשתו חמרא. דביתהו דרב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל אתת לקמיה דרב יוסף אמרה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי אמר לה שיראי למה ליך אמרה לך ולחברך ולחברורך:** [דף סה:] **ת"ר מותר מזונות לבעל מותר בלאות לאשה מותר בלאות לאשה למה לה אמר רב פפא שמתכסה בהם בימי נדותה כדי שלא תתגנה על בעלה אמר אביי נקטינן מותר בלאות אלמנה ליורשין התם כדי שלא תתגנה על בעלה הכא תתגנה ותתגנה. מאי אוכלת רב נחמן אמר אוכלת ממש** ורב אסי **אמר תשמיש כדכתיב אכלה ומחתה פיה** והלכתא **כרב נחמן בדיני: לט אמר רב הונא מנין לאכסנאי שאסור בתשמיש שנאמר וישיכימו בבקר וישתחוו לפני ה' וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה** אבל **מעיקרא לא:**

מ ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה דרש עולא רבה **אפיתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן אותם קטני קטנים ועד כמה עד בן שש כדאמר רב אשי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו ומתני' מסייע ליה דתנן אם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה** משום דבעי למיכל בהדה. **איתמר אמר רבי יהושע בן לוי מוסיפין לה יין שיין יפה לחלב:**

הדרן עלך אף על פי:

פרק ו

א מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה אוכל פירות בחייה בשתה ופגמה שלה ר' יהודה בן בתירא אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו א' בזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה חלק אחד שלו נותנים לו מיד ושלה ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות. הא דלא תנא שבת דמלתא דפשיטא היא דהוה דבעל שהיא מתבטלת ממעשה ידיה וצער פשיטא דהוי דידה כדאמרינן בפרק החובל (בבא קמא דף פז.) צערא דגופא לא תקינו ליה רבנן. ורפוי נותן לרופא לרפאותה ואי אמדוה לה' יומי ועבדו לה סמא חריפא ואיתסית בתלתא יומי היינו בכלל צער שצערה עצמה בסמא חריפא להשתכר המותר לדידה הוי ודלא כהרמב"ם ז"ל שכתב בפרק ד' מהלכות חובל ומזיק החובל באשת איש הריפוי לבעלה ועוד כתב בד"א בזמן שחבלו בה אחרים אבל חבל בה בעלה חייב בעלה לשלם לה מיד כל הנזק והצער והבושת ואין לבעל בהם פירות ואם רצתה ליתן לאחר הדמים נותנת וכזו הורו הגאונים והבעל מרפא אותה כדרך שמרפא כל חולייה. והראב"ד ז"ל הגיה עליו תימה הוא למה ישלם הכל שהרי נוטל בשל אחרים שליש או שני חלקים כשחבל בה איהו למה ישלם לה הכל ואולי טעה בדברי הגאונים שלא אמרו אלא על מה שראוי לה לקנסו שלא יאכל מהם פירות דבהכי לא תקון רבנן דהוא עשה שלא

כהוגן דין הוא שלא יהא חוטא נשכר. כתב רבינו מאיר הלוי ז"ל הא דמציאתה לבעלה היינו דוקא בניזונת אבל באינה ניזונת תיהוי לה איבה ואיבה ולא דק בזה דלא משכחת אשה שאינה ניזונת אלא באומרת איני ניזונת ואיני עושה או כשאמר לה בעלה צאי מעשה ידיך במזונותיך והיא מספקת וכיון דברשות קא עבדי חיישינן לאיבה ומציאתה לבעל:

ב גמ' תנן התם [דף סו.] **קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לה כי אתא רבין א"ר יוחנן בהעדפה שלא על ידי הדחק כ"ע לא פליגי דבעל** הוי כ"פ בהעדפה שע"י הדחק כגון עשתה מלאכה בלילות בשעה שבני אדם ישנים **ת"ק סבר לבעלה רבי עקיבא סבר לעצמה** והלכה כת"ק והכי פסק רב האי גאון ז"ל אמר רב פפא מציאה כהעדפה שע"י שעת הדחק דמי פי' מציאה שע"י הדחק. בעי רב פפא עשתה שתים בבת אחת מהו בעי רבינא שלש וארבע מהו תיקו פי' רב האי דלרבנן קא מיבעי להו דדלמא אע"ג דבהעדפה שע"י הדחק אמרו רבנן דלבעלה שתים בבת אחת אפשר דלא מיחייבא ליה אלא ממלאכה אחת אבל לא שתים בבת אחת ואת"ל שתי מלאכות שכיח דעבדה והוי דבעל בעי רבינא שלש וארבע מהו וכיון דסלקא בתיקו הוי לעצמה. ור"ח ז"ל פי' דהני בעיות אליבא דר"ע ובעי לר"ע דאמר העדפה שע"י הדחק לעצמה הוא הדין נמי כשעשתה שתי מלאכות או דלמא כיון שלא ע"י הדחק הוי לבעלה הוא הדין שתי מלאכות הוי לבעלה דלא אמר ר"ע לעצמה אלא כשעושה מלאכה בשעה שבני אדם ישנים אבל לרבנן דאמרי דהעדפה שע"י הדחק לבעלה כ"ש עשתה שתים שלא ע"י הדחק מתוך זה (הפסק) נראה דהלכה כר"ע. רבי יהודה בן בתירא אומר וכו' כתב רב האי גאון **כך העלו בישיבה אע"ג דיחיד ורבים הלכה כרבים בזו הלכה כר' יהודה בן בתירא** וטעמא משום דשקלו וטרו אמוראי בתראי רבינא ורב אשי אליביה:

ג מתני' הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו. אמרו חכמים יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן:

גמ' ת"ר א"צ לומר ראשון ת"ח ושני עם הארץ אלא אפילו ראשון ע"ה ושני ת"ח יכול לומר **לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן. ירושלמי (הל' ב')**

ולאו דברים הנקנין באמירה הם. תני בר קפרא פוסק ע"מ לכנוס הוא פירוש כל הפוסק לחתנו דעתו על מנת לכנוס הוא וכיון שמת חתנו ולא כנסה אינו חייב לתת לאחיו והכי משמע מדקאמר פוסק ולא קאמר כשפסק ופי' רב האי דדוקא בפוסק לחתנו אבל אם פסק לבתו כגון שאמר בשעת קידושין הריני נותן לבתי כך וכך קנתה הבת ואע"פ שמת החתן שאינו יכול לומר לא פסקתי לבתי אלא על מנת שתבא לידי נישואי החתן דמכל מקום לבתו פסק ובתו קנתה כך מצאתי כתוב. ונראה לי שלא ביאר הכותב יפה דמשמע דאם מת החתן אפילו לא יבמה אחיו מיחייב ליתן לבתו מה שפסק לה והא לא מסתבר כלל דודאי לא פסק אלא ע"מ שתנשא בהם ואם לא נשאת ומתה והיה לה בן לא יירש הבן אותו הממון אבל אם נתייבמה לא מצי למימר לאחיך הייתי רוצה ליתן שהרי לבתו פסק ולא פקעו הקידושין. פסק הגאון מי שפסק מעות לחתנו בשעת קידושין אם נתנן לו קודם החופה ומתה הבת ויש לה בן יחזיר החתן המעות לאב שכל הפוסק דעתו ע"מ לכנוס אבל מי שנתן לבתו מעות סתם שתנשא בו ולא הזכיר שתנשא בו לפלוני קנתה אותה מתנה וכיון שנתקדשה אע"פ שנתבטלו אותן הקדושין כשמת הארוס אין האב יכול לחזור בו:

יום קמ

ד מתני' פסקה להכניס לו אלף דינרים הוא פוסק כנגדן ט"ו מנה וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש שום במנה ושוה מנה אין לו אלא מנה שום במנה היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר. בד' מאות היא נותנת חמש מאות. **מה שהחתן** [דף סו:] **פוסק הוא פוסק פחות חומש** פי' ר"ח ז"ל כשהחתן מייחד לה כלים ושאר חפצים תוספת לכתובתה ובא לשומן ולכתוב השומא בכתובה פוחת חומש לפי ששמין אותם יותר מכדי שוויים לכבוד החתן. ירושלמי (הל' ג) **מה ראו לומר בכספים אחד ומחצה ובשום פחות חומש אמר רבי יוסי ברבי חנינא שמו דעת אשה שרוצה לכלות כליה ולפחות חומש ושמו דעת האיש** שרוצה לישא וליתן בכספים ולעשותו **אחד ומחצה א"ר יוסי בר' חנינא הדא אמרה אין אדם רשאי למכור כלי אשתו.** וכן מה שהחתן פוסק לאשה ומשתמשת בו אין הבעל יכול למוכרם כדאמרינן ביבמות פרק אלמנה (דף סו:) ולא עוד אלא אם הכניס לה שום משלו ורצה הבעל למכור

רי"ף כט.

לא ימכור. **פסקה להכניס לו כספים סלע נעשה ששה דינרים והחתן מקבל עליו עשרה דינרים לקופה רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה** אכולה מתני' קאי והכי נמי איתא בתוספתא (פ"ו) א"ר יוסי מקום שנהגו שלא לפחות מן השום ולא להוסיף על הכספים אין משנין ממנהג המדינה והלכה כרשב"ג:

גמ' עשרה דינרים לקופה מאי קופה א"ר אסי קופה של בשמים אמר רב אשי לא נאמרו דברים הללו אלא בירושלים [דף סו.] אמר רב שמן בר אבא הכניסה לו זהב שמין אותו והרי הוא בשוויו ולא מוסיף חומש ולא פוחת שליש ומסיק דוקא בחתיכות גסות של זהב אבל בדהבא פריכא או בממלא פוחת חומש. הכניסה לו דינרי זהב מקום שנהגו לפורטן הרי הן ככספין ומוסיף שליש מקום שלא נהגו לפורטן הרי הן בשווין אמר רבי אמי בשמים של אנטוכיא הרי הן ככספים:

ה א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן גמלים של ערביא אשה גובה מהן פורנא פי' רש"י ריווח שליש שהן ככספים וקשה לר"ת דהוי ליה למימר הרי הן ככספים כדאמר רבי ינאי על בשמים ונראה לי לפרש דבגביית כתובה איירי דאסמכתינהו עלייהו דומיא דארנקי דמחוזא דפי' רש"י לענין כתובה. ומכאן פוסקים דמטלטלי דידן משתעבדי לכתובה דעיקר משא ומתן שלנו הוא במעות ומטלטלין והוי כגמלים של ערביא ואשלי דקמחוניא דאסמכתינהו עלייהו. ולא נהירא לר"ת דאי כקרקע דמו כהנהו דשמעתא אם כן אם מכרן הבעל תוציאם האשה מיד הלקוחות אחרי מותו ולדבריהן בטלה עכשיו תקנת השוק. ואומר ר"ת דהכי נהיגי האידנא לגבות מטלטלי דאנן מטלטלי ומקרקעי כתבינן דהכי כתבינן נכסים דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כולהון יהון אחראין לכתובתך ואמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מד:) ואי אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי ממקרקעי וגם ממטלטלי ואע"ג דמסקינן בפרק קמא דקדושין (דף כז.) דאגב וקני בעינן ולא כתבינן אגב להכי לא תקינו למיכתב אגב דלא למשוינהו כמקרקעי לגמרי לגבות מן הלקוחות אלא להכי אהני דאקני להו עם הקרקע לשוינהו כקרקעי לגבותם אי הוו בעין לאחר מיתה או לאחר גירושין:

ו מתני' המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז פסק להכניסה ערומה לא יאמר לכשתבא לביתי אכסנה אלא מכסה לה **ועודה בבית אביה וכן המשיאין את היתומה לא יפחתו לה מחמשים זוז ואם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה:**

גמ' אמר אביי הני חמשין זוזי פשיטי:

ז ת"ר יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין את היתומה ואחר כך מפרנסין את היתום מפני שהאיש דרכו לחזר ואין האשה דרכה לחזר יתום ויתומה שבאו לינשא משיאין את היתומה תחלה [דף סז:] ואח"כ משיאין את **היתום מפני שבשתה של אשה מרובה משל איש: ת"ר יתום שבא לינשא שוכרים לו בית ומציעין לו מטה וכל כלי תשמישו ואח"כ משיאין לו אשה שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו זה בית אשר יחסר** זה מטה לו זו אשה וכן הוא אומר אעשה לו עזר כנגדו: רי"ף כט:

ח ת"ר די מחסורו אתה מצווה לפרנסו ואי **אתה מצווה לעשרו. אשר יחסר לו אפי' סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלשה מילין:**

ט ת"ר אין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם הלואה וחוזרין **ונותנין לו לשם מתנה (ואם אינו מקבל נותנין לו לשם הלואה): ת"ר העבט זה שאין לו ואין רוצה להתפרנס שנותנין לו לשם הלואה וחוזרין ונותנין לו לשם מתנה תעביטנו זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס שנותנים לו לשם מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו לאחר מיתה דברי ר' יהודה וחכ"א יש לו ואין רוצה להתפרנס אין נזקקין לו אלא מה אני מקיים תעביטנו דברה תורה כלשון בני אדם:**

י [דף סח.] **תני רבי חייא בר רב מדיפתי ר' יהושע בן קרחה אומר כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכא פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכתיב התם יצאו אנשים בני בליעל מה להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים: ת"ר המסמא את עיניו והמקפח את שוקו והמצבה את כריסו כדי ליטול צדקה אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך:**

יא תנן התם אין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו והתניא היה משתמש בכלי זהב ישתמש בכלי כסף בכלי כסף ישתמש בכלי נחשת אמר רבה בריה דרבא במחרישה של כסף. יש מפרשים שהיא

המגירה שמגררין **בה בבית המרחץ רב פפא אמר לא קשיא כאן קודם שיבא לידי גיבוי כאן לאחר שיבא לידי גיבוי פי' כל זמן שאינו נוטל אלא בצינעא אין מחייבין אותו למכור כלי תשמישו אבל אם הוצרך ליטול מן הגיבוי של קופה** של צדקה אין נותנין לו עד לאחר שימכור ור"ת פי' קודם שיבא ליטול מקופה של צדקה מחייבין אותו למכור לאחר שיבא לידי גיבוי שכבר נטל מן הקופה שוב נזדמנו לו כלי בית אין מחייבין אותו למכור ורש"י פי' לאחר שבא לידי גיבוי שנטל לקט שכחה ופאה ונודע שהיה עשיר ובאו ב"ד לגבות ממנו כדי מה שנטל ואע"פ שממון שאין לו תובעין הוא משום קנס גובין ואפי' את"ל בבעל חוב דעלמא מסדרין כי האי גוונא הכא משום קנס מחייבין אותו למכור:

יב מתני' יתומה שהשיאוה אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא משתגדיל להוציא מידם מה שראוי ליתן לה **רבי יהודה אומר אם השיא בתו ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה** וחכ"א **פעמים שאדם עני והעשיר או עשיר והעני אלא שמין את הנכסים ונותנין לה:**

גמ' אמר שמואל לפרנסה שמין באב אומדין אילו האב היה **קיים כמה היה נותן לבתו לפרנסת הבעל ונותנין לה ואותבינן עלה דשמואל ממתני' דקתני פעמים שאדם עשיר והעני או עני והעשיר אלא שמין הנכסים ונותנין לה. מאי עני והעשיר אילימא עני עני בנכסים עשיר עשיר בנכסים מכלל דת"ק סבר אפילו עשיר והעני כדמעיקרא יהבינן לה הא ליה ליה אלא לאו עני עני בדעת עשיר עשיר בדעת וקתני שמין את הנכסים ונותנין לה אלמא לא אזלינן בתר אומדנא ופרקינן הוא דאמר כרבי יהודה דתנן רבי יהודה אומר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ולימא הלכה כרבי יהודה אי אמר הלכה כר' יהודה הוה אמינא דוקא השיא דגלי דעתיה אבל לא השיא לא קמ"ל דטעמיה דרבי יהודה דאזלינן בתר אומדנא לא שנא השיא ול"ש לא השיא והא דקתני השיא להודיעך כחן דרבנן דאע"ג דהשיא דגלי דעתיה לא אזלינן בתר אומדנא. א"ל רבא לרב חסדא דרשינן משמך הלכה כרבי יהודה א"ל יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמי ומי אמר רבא הכי והתניא רבי אומר בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים ואמר רבא הלכתא כרבי לא קשיא הא דאמידניה הא דלא אמידניה וה"נ מסתברא דא"ר אדא בר אהבה מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר בנכסים ש"מ הא דאמידניה הא דלא אמידניה ש"מ. וחזינן לגאון דכתב הא דאזלינן בתר אומדן דעתיה דאב לגרועי מעישור הוא אבל לאוסופי על העישור לא דלא אשכחן בהדיא מאן** דמוסיף על העישור ובפ' נערה שנתפתתה (כתובות דף נב:) אמרי' **א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דיכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו וכמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור נכסים הלכך לית לן לאפוקי מנכסי יתום טפי מעישור נכסים. וגאון אחר אמר** דר' **יהודה דאמר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה** דאזלינן **בתר אומדן דעתיה דאב סתמא קאמר לא שנא לפחות מן העישור ולא שנא להוסיף על העישור וכיון דאיפסיקא הלכה כרבי יהודה כוותיה עבדינן והיכא דידעינן מה אומדן דעתיה דאב יהבינן לה כמה דאמיד בין לפחות מעישור בין להוסיף על העישור ואי לא ידעינן אומדן דעתיה יהבינן לה עישור** נכסים ויש מביאין ראיה לסברא קמייתא מהא דאמרי' לקמן בשמעתין פרנסה טרפא ממשעבדי ותנאי כתובה לא טרפא ממשעבדי משום דפרנסה אית לה קצבה ומזונות אין להם קצבה ואם איתא דלהוסיף נמי שמין באב (כו') פרנסה נמי אין לה קצבה אלא וודאי להוסיף אין שמין אלא לפחות ויכולין לקוחות ליזהר שיניחו מבני חרי עישור נכסים ומיהו אינה ראיה כ"כ דתיקשי לך מהאי טעמא נמי יוציאו למזונות ממשעבדי דהא יש להן קצבה למעלה טפי מכדי עד דתיבגרן וא"ת אין קצבה למזונות שמא תלקה ותהא צריכה רפואה ואמרינן לעיל (כתובות דף נב:) דרפואה שאין לה קצבה בכלל מזונות דא"כ אמאי חשיב ליה קצבה לקמן בפרק הנושא (כתובות דף קא.) כשפסק לזונה חמש שנים דקתני ניזונת מנכסים משועבדים אלא ודאי היינו טעמא דאע"פ שהם קצובין למעלה עד בגר כיון דאפשר שלא יעלו כל כך המזונות שתנשא קודם בגר לא חשיבי כקצובין כי הלקוחות לא נזהרו להניח בני חרי עד בגר כי אמרו שמא תנשא קודם אבל פרנסה יש לה קצבה אי לא אמידניה עישור נכסי ואי אמידניה יכולין הלקוחות לברר הדבר ע"י ב"ד

ר"י"ף ל.

דעתו של אב בין למעלה בין למטה ונ"ל דמזונות אין להם קצבה בשביל רפואה ולא תיקשי מההיא דהנושא שפסק לזונה חמש שנים דהא דאמרי' דרפואה שאין לה קצבה בכלל מזונות היינו בבתו דניזונת בתנאי כתובה מידי דהוה אאשה אבל אם אדם קבל עליו לזון איש נכרי לא מסתבר כלל שיתחייב ברפואתו ואם תקשי לך ממתני' דקאמרו חכמים פעמים שאדם עני בדעת ולא יהיב עישור נכסי והעשיר בדעת ויהיב טפי מעישור נכסי או שהיה עשיר והעני לא יהיב כולי האי אלא שמין את הנכסים ונותנין עישור נכסי וקאמר ר' יהודה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ואפי' טפי מעישור נכסי וי"ל דודאי לא קאמר ר' יהודה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה אפי' טפי מעישור נכסי אלא כשנתן לה עישור נכסי או פחות וקאמרי רבנן פעמים שאדם עני בדעת כשהשיא את הראשונה ולא נתן לה עישור נכסי והעשיר בדעת ועכשיו היה נותן לה עישור נכסי ופעמים שאדם עשיר בדעת כשהשיא את הראשונה ונתן לה עישור נכסי והעני בדעת שעכשיו היה נותן לה פחות לא נוכל לאמוד דעתו הלכך לעולם יתנו עישור נכסי ורבי יהודה סבר דשמין באב לפחות. ואם תקשי לך הא דאמרינן לעיל (כתובות דף נ:) רב זן מחיטי דעלייה איבעיא להו **לפרנתה הויא ומאי עלייה מעילויא דאב וכדשמואל דאמר שמואל לפרנסה שמין באב** אלמא משמע דשמואל לעילויא אמרה וי"ל דה"ק עלייה מעילויא דאב כלומר מה שזן אותה מחיטי היינו מעילויא דאב וכדשמואל ושמואל תרתי אמר ששמין באב לעילויא לגבות מטלטלי אם השיא ראשונה ונתן לה מטלטלי ולהורע כחה לענין שומא ושמין לפחות ולא להותיר ודעת התוס' נוטה לסברא זו וכיון דאיכא פלוגתא (דמתני') דרבוותא לא מפקינן מיתמי טפי מעישור נכסי: **גופא בת הניזונית מן האחין נוטלת עישור נכסים אמרו לו לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להם כך אני אומר ראשונה נוטלת עישור נכסים שניה** במה ששיירה שלישית במה **ששיירה וחוזרות וחולקות בשוה אמאי** [דף סח:] **כל חדא וחדא דנפשה שקלה הכי קאמר אם באו לינשא כאחת חולקות בשוה וכן הלכה:**

יג ת"ר הבנות בין בגרו עד שלא נישאו ובין נישאו עד שלא בגרו אבדו מזונותיהן ולא אבדו פרנסתן דברי רבי ר"ש בן אלעזר אומר אף אבדו פרנסתן כיצד הם עושות שוכרות להם בעלים ומוציאין להם פרנסה א"ר נחמן אמר לי רב הונא הלכה כרבי איתיביה רבא לרב נחמן יתומה שהשיאוה אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא משתגדיל להוציא מידן מה שראוי לינתן לה טעמא דקטנה הא גדולה ויתרה לא קשיא הא דמחאי הא דלא מחאי וה"נ מסתברא דאי לא תימא הכי **קשיא דרבי אדרבי דתניא רבי אומר בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים ניזונת אין** שאין ניזונת לא אלא **ש"מ הא דמחאי הא דלא מחאי. א"ל רבינא לרבא אמר לן רב אדא בר אהבה משמך בגרה** או נשאת אינה **צריכה למחות ומי אמר רבא הכי והא איתיביה רבא לרב נחמן יתומה** שהשיאוה אמה או אחיה **ושני לה הא דמחאי הא דלא מחאי לא קשיא הא דמיתזנא מינייהו הא דלא מיתזנא מינייהו שמעינן השתא מכל הני** שמעתא דבגרו או אינסבו אי **מיתזנן מינייהו אית להו פרנסה אע"ג דלא מיחו ואי לא מיתזנן מינייהו צריכי למחות ואי לא מיחו לית להן** פרנסה ואי לא איבגרן **ולא אינסבן אע"ג דלא מיתזנן אית להו פרנסה ולא צריכי למחויי ואי בגרן ואינסבן אע"ג דמיתזנן מינייהו צריכי למחויי ואי לא מחאן לית להו פרנסה:**

ריי"ף לו:

יד מצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל הא דאמרינן דבוגרת לא הפסידה עישור נכסים הנ"מ היכא דבגרה אחר מיתת האב אבל אם בגרה בחיי האב אין האחין חייבין להשיאה שלא תקנו עישור נכסים אלא למי שמת והניח בנות קטנות דלישנא דהבנות קטנות משמע ותקנו להם מפני שאמדו חכמים דעת האב שאין רוצה להשהות בביתו בתו בוגרת וזו כיון שבגרה בחיי האב כיון דאישתהי אישתהי הלכך אם מת האיש והניח בת קטנה אע"פ שבגרה או נשאת ולא מחתה לא הפסידה עישור נכסים דכבר זכתה מיד כשמת אביה ולפיכך לא הפסידה אח"כ אבל אם בגרה בחיי אביה אע"פ שניזונת מן האחין ואע"ג דמחאי מיד כשמת אביה אין לה עישור נכסים כלל ומסתבר הכי דכי היכי דלא תיקנו מזונות לבגרה בחיי אביה דהא אפילו נערה שבגרה אבדה מזונותיה ה"ה בגרה בחיי אביה אין לה פרנסה ואע"ג דאם בגרה לאחר מיתת האב לא הפסידה פרנסתה שאני התם שהיה להם לאחין להשיאה קודם בגר וכן משמע דלא פליגי רבי ור"ש בן אלעזר אלא בבגרה

לאחר מיתת האב אבל בוגרת בחיי האב כולהו מודו דאין **לה פרנסה:**

טו אמר רב הונא אמר רבי פרנסה אינה כתנאי כתובה כדתניא האומר אל יזונו בנותיו מנכסיו אין שומעין לו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו שומעין לו שהפרנסה אינה כתנאי כתובה ואיכא נוסחאי דאית בהו איפכא ולהנהו דאית בהו איפכא לית הלכתא כרבי חדא דמזונות תנאי כתובה וחוב זה מוטל עליו משעת נישואין ולאו כל כמיניה להפקיעה ועוד היאך קאמר דבפרנסה אין שומעין לו הא רבי גופא ס"ל דאזלינן בתר דעתיה דאב למיפחת לה מעישור נכסי כדאמרינן מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר מנכסיו ומסתמא כי היכי דאזיל בתר דעתיה למיפחת הוא הדין כשפירש דעתו שאינו רוצה שיתנו. ורב האי גרס איפכא ומפרש כשהתנה בשעת נשואין שלא יהא לה תנאי כתובה שומעין לו דכל דבר שבממון תנאו קיים אבל פרנסה לאו מכח דכתובה היא באה אלא שתקנת חכמים שתקנו לבנות ישראל ונתנו להם חלק בממון אביהם להיות נשאות בממון אין בידו להפקיע מה שזיכו להם חכמים ואע"ג דגלי דעתיה הכא בשעת נשואין שאינו רוצה שינשאו בנותיו מנכסיו וקי"ל דבפרנסה שמין באב הנ"מ היכא דגלי דעתיה בתר נשואין כשהשיא בנותיו או שראינו וותרנותו או קמצנותו או שצוה בשעת מיתה אבל גילוי דעתא בשעת נשואין לאו מלתא היא דאפשר שהיה בדעתו שלא לעשות חוב על בניו ועוד אפשר אחר כך שהיה רואה בנותיו שהגיעו לפרקן היה מרחם עליהם ומשיאן הלכך תנאי של שעת נשואין לא חשיב גילוי דעת ולפירושו הלכה כרבי אף לגירסא זו:

טז [דף סט.] **תלה ליה רב לרבי ביני חטי האחין ששעבדו מהו הוה יתיב רבי חייא קמיה א"ל מכרו או משכנו א"ל מאי נפקא לך מינה בין מכרו בין משכנו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות ור' יוחנן אמר אחד זה ואחד זה אין מוציאין. וליתא לדרבי יוחנן דקי"ל כרבי דאמר מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות** משום דמספקא ליה להש"ס דלמא לא שמיע ליה לרבי יוחנן הא דאמר רבי ואי שמיע ליה הוה מקבל ליה אית לן למימר דלא שמיע ליה דמסתבר דר' יוחנן לא פליג עליה דרבי:

יז איתמר מי שמת והניח שתי בנות ובן קדמה הראשונה ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה השניה לגבות עד שמת הבן א"ר יוחנן השניה ויתרה א"ל רבי חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה ואת אמרת שניה ויתרה ומסתברא לן דהלכה כר' יוחנן משום דאיכא ריוח ביתא דהא רב אשי דהוא בתראה הכי ס"ל דא"ל רב יימר לרב אשי אלא מעתה אשכחה מציאה דאיכא ריוח ביתא ה"נ דלא יהבינן לה עישור נכסים א"ל אנא מהני נכסים קא אמינא אבל בירושלמי (ה"ו) **פסק הלכה כר' חנינא דגרסינן התם מי שמת והניח שתי בנות ובן ונטלה הראשונה עישור נכסים ומת הבן רבי חנינא סבר למימר אף השניה נוטלת עישור והשאר חולקות בשוה רבי טבי בשם רבי יאשיה אמר טעמיה דר' חנינא אם מן** המשועבד גובה לא כ"ש משלפניה ר' זעירא בעי קמיה רבי אסי היאך עבדין עובדא א"ל **כרבי חנינא וכן נפק עובדא** כר' חנינא וכיון דבירושלמי פסיק בהדיא כרבי חנינא עבדינן כוותיה ורב יימר ורב אסי שקלי וטרו להעמיד הא דקאמרינן דבתר הכי שמעה וקבלה ולא משום דסבירא להו **כרבי יוחנן:**

יח אמר אמימר בת יורשת הויא דאי בעי לסלוקי בזוזי לא מצי לסלוקי ורב אשי אמר בעלת חוב הויא ומצי לסלוקה בזוזי והלכתא כרב אשי ואף אמימר הדר ביה. והשתא דאמרת בעלת חוב הויא דאבא או דאחי למאי נפקא מינה למיגבא מבינונית ושלא בשבועה ומזיבורית ובשבועה וה"ה לגבות מן הראוי **ת"ש דרבינא אגבה לברתיה דרב אשי ממר בריה דרב אשי בינונית ושלא בשבועה** ומבריה דרב סמא בריה דרב אשי זיבורית **ובשבועה ש"מ בעלת חוב דאחי הויא ש"מ:**

יט אמר רבא הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי בין למזוני בין לפרנסה בין לכתובה והאידנא תקינו רבנן דמתיבתא למיגבי כתובה ממטלטלי הלכך מזוני נמי אפילו ממטלטלי דקי"ל דתנאי כתובה ככתובה דמיא אבל פרנסה דליתא מתנאי כתובה כדקיימא אף ע"ג דלעיל בשמעתין אמרי' דלרבי כיון דמזוני גביא ממטלטלי כל שכן פרנסה התם לענין דינא קאמר אבל האידנא דלא גביא ממטלטלי אלא בתקנת הגאונים במאי דתקון תקון ובמאי דלא תקון לא תקון אבל היכא דהשיא האב את בתו בחייו ונתן לה ממטלטלי אזלינן בתר אומדן דעתיה ויהבינן נמי להאי ממטלטלי והא

דאמרי' פרנסה ממקרקעי לא בעי למימר שתטול רק עישור מן הקרקעות אלא עישור כל נכסים היא נוטלת שכן דרכן של בני אדם שנותנין נדוניא לבנותייהו לפי עשרן הן ממקרקעי הן ממטלטלי אלא שחוב זה אינה גובה אלא ממקרקעי דומיא דגביית כתובה ומזוני: **שלח ליה ר' נחמיה בריה דרב יוסף** לרבה בר רב הונא זוטי לנהרדעא כי אתיא ההיא **איתתא לקמך אגבה עישור נכסי אפילו מאיצטרובולי** א"ר אשי כי הוינא **בי רב כהנא מגבינן** אפילו מעמלי דבתי פי' שכר בתים אם השכיר הבית לשנה ועבר כבר חצי שנה היו מגבין גם מחצי שנה שעברה דכיון דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף חשיב הכל כמקרקעי ואישתיק ולא אמר להו ולא מידי:

כ מכאן היה רגיל ר"ת כשהיה יושב בדין והיה שומע אחד מבעלי דינין מגזם לחבירו כך וכך ממון תתחייב לי בדין היה מכחישו ואמר לו לא יתחייב לך שאם אין לו לדיין לומר כך מה הוכחתו של רב מניומי מדאישתיק אמימר:

יום קמא

כא ובשמתא ליהוי מאן דלא אמר ליה היה אומר ר"ת דנידוי על תנאי כזה אין צריך התרה אע"ג דאמרי' במכות פ' אלו הן הגולין (מכות דף יא.) נידוי על תנאי צריך התרה מנלן מיהודה אם לא הביאותיו אליך אע"פ שקיים תנאו והביא את בנימין היו עצמותיו מגולגלין בארון היינו דוקא בדבר שהמנודה מסופק בשעת נידוי אם יוכל לקיים התנאי כי התם שקבל עליו להביא את בנימין ומאריא ומגנבי שהם בידי שמים לא יוכל לשומרו אבל הכא שבידו לקיים התנאי אין צריך התרה:

רי"ף לא. **כב מתני'** [דף סט:] **המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן עלי בעלי יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ רבי יוסי אומר וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום:**

גמ' ת"ר המשליש מעות ליקח בהן שדה לבתו והיא אומרת ינתן לבעלי מן הנשואין הרשות בידה מן האירוסין יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ ר' יוסי אומר גדולה בין מן הנשואין בין מן האירוסין **הרשות בידה קטנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין יעשה שליש מה שהושלש בידו ואיכא בינייהו גדולה מן האירוסין דר' מאיר סבר אף על גב דגדולה היא מצוה לקיים דברי המת לפיכך יעשה שליש מה שהושלש בידו ור' יוסי סבר כיון דגדולה היא הרשות בידה והא דקתני מתני' בד"א בגדולה רבי מאיר היא וחסורי מיחסרא והכי קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי רבי מאיר בד"א מן האירוסין אבל מן הנשואין הרשות בידה בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום. איתמר א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ורבא אמר רב נחמן הלכה כר' מאיר וקי"ל כרב נחמן בדיני** ואפי' בבריא קי"ל הכי כדמוכח בגיטין בשילהי פ"ק (דף טו.) א"ר יוסף הלכה כר' שמעון הנשיא. והא דקי"ל דברי שכ"מ ככתובין וכמסורין דמו רב יוסף מוקי לה בבריא והא קיימא לן מצוה לקיים דברי המת תני יחזיר למשלח וא"ת מנ"מ דאמרי' מתנת שכ"מ ככתובין וכמסורין דמו תיפוק ליה משום מצוה לקיים דברי המת ועוד הא דאמרי' (ב"ב דף קנא:) מתנת שכ"מ במקצת בעיא קנין אפילו במת דומיא דמתנת שכיב מרע בכוליה דלא בעי קנין דאיירי במת דהא קי"ל דאם עמד חוזר ואמאי בעי קנין מי גרע מבריא דלא בעי קנין. ותירץ ר"ת דלא אמרי' מצוה לקיים דברי המת אלא היכא דהוה ביד שליש כי הך דמתני' ודהולך מנה לפלוני בגיטין (דף יד.) וההיא דאמר תנו שקל לבני איירי נמי שהיו המעות ביד שליש וכיון שיצא מרשות נותן בשעת מיתה ובאו ליד שליש יש לו לקיים דברי המת והא דאמרי' בגיטין (דף מ.) פלונית שפחתי עשתה לי קורת רוח יעשה לה קורת רוח כופין את היורשין ועושין לה קורת רוח משום מצוה לקיים דברי המת ופרש"י שאם אין לה קורת רוח אלא בשיחרור צריכין לשחרר אותה התם נמי כביד שליש דמי לפי שהיא מוחזקת בגופה והביא ראיה מהא דתנן בפ"ק דגיטין (דף יג.) האומר תנו מנה לפלוני ומת יתנו לו לאחר מיתה ואמרי' עלה בגמרא והוא שצבורין ומונחין בקרן זוית ופריך במאי עסקינן אי בבריא כי צבורין מאי הוי הא לא משך ומאי פריך הא קיימא לן מצוה לקיים דברי המת ואדרבה הוה ליה לאקשויי מאי איריא צבורין אפילו כי אינן צבורין נמי כדפריך בתר הכי גבי שכיב מרע אלא ש"מ דלא אמרי' מצוה לקיים דברי המת אא"כ ביד שליש וגם נתן מתחילה לשם כך שיתנם לזה אבל אם לאחר הצואה בא לידו או אם היה בידו כבר לא אמרי' מצוה לקיים דברי המת והשתא

ניחא ההיא דאיסור גיורא (ב"ב דף קמט.) דהוה ליה ארבע מאה זוזי ביד רבא אמר רבא היכי ליקנינהו רב מרי וכו' ואמאי לא קני להו משום מצוה לקיים דברי המת אלא ודאי משום שהיו כבר מופקדים ביד רבא ולא נתנם לו איסור גיורא לתתם לרב מרי בנו: **תניא האומר תנו שקל לבני בשבת והם ראוים לתת להם סלע נותנין להם סלע ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להם אלא שקל.** [דף ע.] **א"ר חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנים להם כל צרכם והא דקי"ל הלכה כרבי מאיר דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי אחרניתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרזינהו הוא דעבד:**

כג תנן התם הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין אמר רפרם בר פפא לא שנו אלא שאין שם אפוטרופוס אבל יש שם אפוטרופוס אין מקחו מקח ואין ממכרו ממכר. **מדקתני אין מעשה קטנה כלום ולא קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו כדקתני בגדולה ש"מ אין מעשה קטנה כלום בין במקום שליש בין במקום אפוטרופוס וכן הלכתא.** פסק ר"ח בשם רב האי גאון אבל מתנתו מתנה אע"ג דבגיטין פרק הניזקין (גיטין דף נט.) מיבעיא כשאין שם אפוטרופוס אם מתנתו מתנה ופשיט דמתנתו מתנה ומדמבעיא לן היכא דמקחו מקח משמע דפשיטא דהיכא דאין מקחו מקח דאין מתנתו מתנה. מיהו לא דמי דלעולם מתנתו מתנה בין יש שם אפוטרופוס בין אין שם אפוטרופוס דהאי דאין מקחו מקח בשיש שם אפוטרופוס לפי שעל אפוטרופוס ליקח ולמכור אבל ליתן אין הרשות בידו והואיל ומתנתו מתנה משום דאי לא עביד ליה ניחא לנפשיה לא הוה יהיב ליה אין חילוק בין יש שם אפוטרופוס בין אין שם אפוטרופוס:

הדרן עלך מציאת האשה

פרק ז

רי"ף לא: **א המדיר את אשתו מליהנות לו. עד שלשים יום יעמיד פרנס יותר מכאן יוציא ויתן כתובה רבי יהודה אומר בישראל חודש אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים ג' יוציא ויתן כתובה:**

ב המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה ר' יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה. המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינין יוציא ויתן כתובה רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה ובעשירות ל' יום:

גמ' שלא תטעום אחד מכל מיני הפירות גרס כדמוכח בתוספתא (פ"ז) דתניא שלא תטעום אחד מכל המינין בין מאכל רע בין מאכל יפה אפי' לא טעמה אותו המין יוציא ויתן כתובה:

ג והיה אומר ר"ת אם אדם אומר קונם כל הפירות שבעולם עלי לא חייל הואיל ואי אפשר שלא יעבור כדאשכחן בריש פרק ב' דנדרים (דף טו.) דאם אמר קונם עיני בשינה בסתם דלא חייל הנדר לאסור שינה עליו הואיל ואי אפשר להיות שלשה ימים בלא שינה וכן נמי אם אמר קונם כל פירות שבעולם עלי אם אעשה דבר זה היה אומר ר"ת דלא חייל אע"ג דאפשר לו שלא לעשות אותו דבר ולא יאסרו כל הפירות עליו מ"מ כיון שהוציא מפיו כל הפירות שבעולם נדר שוא הוא ולא חייל הנדר כלל) בפרק הבע"י (סי' יא) כתבתי כל הני יוציא ויתן כתובה דפירקין אי כופין אותם להוציא או לאו):

גמ' וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה כל כמיניה דמפקיע לשעבודא ואע"ג דקונמות מפקיעין מידי שעבוד אלמוה רבנן לשעבודא דאיתתא כי היכי דאלמוה לשעבודא דבעל ואע"ג דאיצטלא דמילתא דפרסוה אמיתנא לא אלמוה רבנן לשעבודא דאיתתא היינו דוקא לגבי כתובה אבל שעבודא דמזונות אלמוה רבנן טפי שהוא דבר הצריך לה יותר) **והתנן קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר אלמא כיון דמשעבדא ליה לאו כל כמינה דמפקעה** לשעבודא ד' **ע: באומר** [דף ע:] **לה צאי מעשה ידיך במזונותיך** א"ה פרנס למה לה בדספקא **לדברים גדולים ולא ספקא לדברים קטנים דהוה רגילה בהו בבי נשא והוה מגלגלא בהדיה והשתא אמרה ליה עד** השתא דלא אדרתן איגלגלי **בהדך והשתא דאדרתן לא** איגלגלי ואע"ג דאינה יורדת עמו וא"כ הרי משועבד לה לדברים שהיתה רגילה בהן בבי נשא וא"כ היאך חל הנדר) וי"ל דהא דאינה יורדת עמו היינו בדברים של בני משפחתה שיש להן עושר ושאין להם עושר שוין בו אבל הנך

דברים קטנים דרגילה בהו בבי נשא לפי שהיה עשיר אבל בני משפחתה שאין להם עושר אלא כמו שיש לבעלה אינם רגילין באותן דברים קטנים יש לה לגלגל עמו כ"ז שהיא אצלו הלכך חל הנדר אבל כשהדירה ואינה עוד אצלו חייב להנהיגה בכבוד בית אביה הלכך אמרה ליה השתא דאדרתן לא מגלגלי **בהדך. ומ"ש עד שלשים יום עד שלשים יום לא שמעי אינשי ולא זילא** בה מילתא טפי שמעין אינשי וזילא בה **מילתא:**

רי"ף לב. **ד ופרנס לאו שליחותיה קעביד**) **באומר כל הזן אינו מפסיד**) היה אומר רשב"ם ז"ל דווקא כי ה"ג דקאמר כל הזן אינו מפסיד בלשון רבים הוא דשרי במודר הנאה אבל למימר ליחיד אם תזון לא תפסיד לא דמיחזי כשלוחו תדע דלקמן גבי בא בדרך לא שרינא ליה למימר הכי ובמסקנא נמי כי משני לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא כל הזן דלעלמא קאמר אבל האי דרגיל אצלו וכו' ואי הוה שרינן ליה למימר ליחידים הכי ה"ל למימר בחנוני הרגיל אצלו אם תזון לא תפסיד וכ"ש הך. **אמר רב לא שנו אלא במפרש אבל בסתם יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר אפי' בסתם נמי לא יוציא לאלתר שמא ימצא פתח לנדרו.** [דף עא.] **תנן המדיר את אשתו שלא תטעום באחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה בשלמא לרב כאן בסתם כאן במפרש אלא לשמואל קשיא הכא במאי עסקינן כגון שנדרה היא וקיים לה איהו וסבר האי תנא הוא נותן אצבע בין שיניה והלכתא כשמואל** ואם תקשי לך דהכא אמרי' דאינו יכול להעמיד פרנס אלא עד שלשים יום ובפירקין דלעיל (כתובות דף סד:) תנן המשרה את אשתו ע"י שליש אלמא יכול לפרנסה ע"י שליש כ"ז שירצה י"ל דהדירה שאני ובירושל' (הלכה א) פריך ויעמיד פרנס. רשות ביד אשה לומר אי אפשי להתפרנס מאחר אלא מבעלי והא תנינן המשרה את אשתו ע"י שליש כאן כשקבלה עליה כאן כשלא קבלה עליה אי כשלא קבלה עליה ואפי' יום אחד לא יעמיד. מגלגלת עמו ל' יום שמא ימצא פתח לנדרו:

ה מתני' [דף עא:] **המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן** שהוא עמה בעיר חדש א' **יקיים שנים יוציא ויתן כתובה בזמן** שהוא בעיר אחרת רגל א' יקיים שלשה **יוציא ויתן כתובה:**

ו המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה יוציא ויתן כתובה מפני שנעל דלת בפניה ואם היה טוען מפני ד"א רשאי. א"ל ע"מ שתאמרי לפלוני מה שאמרת לי או מה שאמרתי לך או שתהא ממלאה ומערה לאשפה יוציא ויתן כתובה:

גמ' בשלמא לבית המשתה איכא נעל בפניה אלא לבית האבל מה [דף עב.] נעל בפניה **איכא תנא למחר היא מתה ואין כל בריה סופדה ואיכא דאמרי אין כל בריה סופנה. תניא היה ר"מ אומר מאי דכתיב טוב ללכת אל בית אבל** מלכת אל בית המשתה **וגו' מאי והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דספד יספדוניה דקבר יקברוניה דלוויה ילווניה דיטען יטעוניה. ואם היה טוען משום ד"א רשאי מאי דבר אחר אמר רב יהודה אמר שמואל מחמת בני אדם פריצים המצוין שם אמר רב אשי לא אמרן אלא אתחזק אבל לא** רי"ף לב: **אתחזק לאו כל כמיניה לאחזוקי אינשי בפריצי:**

ז על מנת שתאמרי לאיש פלוני ותימא א"ר יהודה דברים של קלון. או שתהא ממלא ומערה לאשפה ותעביד א"ר יהודה אמר שמואל שתהא ממלאה ונופצת פי' אמר לה שתהא מתהפכת אחר התשמיש **כדי שתנפץ שכבת זרע ולא תתעבר במתניתא תנא על מנת שתמלאי עשר כדי מים ותערי לאשפה בשלמא לשמואל משום הכי יוציא ויתן כתובה אלא למתניתא מאי נפקא לה מינה ותעביד אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מפני שנראית כשוטה:**

ח אמר רב כהנא המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה ריחים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה ש"ר בשכנותיה וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחים ותנור ושלא תארוג בגדים נאים לבניו תצא שלא בכתובה מפני שמשיאתו שם רע בשכיניו:

ט מתני' אלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואיזו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ולא **קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו** ר"ט אומר אף הקולנית ואיזו היא קולנית כל שהיא **מדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין קולה:** האי דעוברת על דת משה ויהודית אין לה כתובה היינו בדבר שהיא מכשילתו כי הנך דמתניתין וכיוצא בהם כגון שהאכילתו חלב או דם וכן נודרת ואינה מקיימת

בשביל בניו אבל אם היתה עוברת בשאר עבירות כגון שהיא עצמה אכלה דבר איסור לא הפסידה כתובתה ודת יהודית משום חציפותא ומשום חשד זנות הוא דמפסדה:

גמ' מאכילתו שאינו מעושר היכי דמי אי דידע נפרוש וא"ת אין ודאי ידע ופירש אבל היא היתה רוצה להאכילו שלא היתה סבורה שהוא יודע הלכך יוציאה שלא בכתובה כי תאכילנו פעם אחרת כשלא ידע ואין לומר דדייק מדקתני מאכילתו שאינו מעושר דמשמע שכבר אכל ומבעיא ליה היאך נודע שהאכילתו דמ"מ קשה אהא דדייק כה"ג אהא דקתני ואינה קוצה לו חלה וי"ל דרצתה להאכילו ולא אכל אינה יוצאה בלא כתובה דמצית אמרה משחקת הייתי בך וכשהיית בא לאכול הייתי מונעך **ואי דלא ידע מנא ידע לא צריכא** דא"ל פלוני תיקן לי את הכרי הזה **ואזל שייליה ואשתכח שקרא** וקאמרי בירושלמי כולהו בעדים פלוני עישר לי פלוני ראה כתמי פלוני קץ לי חלתי פלוני התיר לי נדרי בדקין כולהון ולא משתכחין משמע דאין המתקן נאמן לומר לא תיקנתי לה אם היא מכחישתו ומילתא דמסתבר הוא היאך יפקיע ממונא בעד אחד אלא עדים צריך כגון שאמרה פלוני תיקן באותה שעה והעידו עדים שבאותה שעה לא היה פלוני בעיר או אם הבעל אומר היא אמרה לי שפלוני תקן לה והיא אומרת לא אמרתי לו אין הבעל נאמן אם לא שיביא עדים שאמרה לו. **ומשמשתו נדה היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע נסמך עילוה דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל מניין לנדה** שהיא סופרת לעצמה שנאמר וספרה לה לעצמה ואפי' אם מצא בגדיה מלוכלכין בדם נאמנת לומר בשוק של טבחים עברתי או בדם צפור נתעסקתי **דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי הכתם ושייליה ואישתכח שקרא ואי בעית אימא כדרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה. וחלה נמי כגון דאמרה פלוני גבל תקן לי את העיסה ואזל ושייליה ואשתכח שיקרא. ונודרת ואינה מקיימת דאמר מר בעון נדרים בנים מתים. דת יהודית יוצאה וראשה פרוע. ראשה פרוע דאורייתא הוא דכתיב ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפריעת ראש** [דף עב:] **אמר רב יהודה אמר שמואל דאורייתא בקלתה שפיר דמי דת יהודית אפי' בקלתה נמי אסור א"ר אסי א"ר יוחנן קלתה אין בה משום פריעת הראש אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי. ירושלמי (בפירקין הלכה ז) חצר שהרבים בוקעין בו הרי הוא כמבוי שאין הרבים בוקעין בו הרי הוא כחצר. וטווה בשוק אמר רב יהודה** במראה זרועותיה אל בני **אדם אמר רב חסדא אמר אבימי בטווה ורד כנגד פניה ומדברת עם כל אדם אמר רב יהודה אמר שמואל במשחקת עם בחורים. אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת ילדיו בפני מולידיו כדכתיב ומולדתך אשר הולדת אחריהם וגו'.**

ר"י"ף לג. **אמר רבא לא תימא דליכליה אריה לסבא ולבריה אלא כגון דאמרה ליכליה אריה לסבא באפי בריה. ר' טרפון אומר אף הקולנית. אמר רב יהודה במשמעת קולה על עסקי תשמיש כגון דתבעה ליה בפה בקול רם** אבל רש"י פירש בענין אחר ומסקינן בסוטה פרק ארוסה (סוטה דף כה.) **דעוברת על דת צריכה התראה להפסידה כתובתה** ואם רצה הבעל לקיימה מיבעיא התם אם יכול לקיימה אם לאו ולא איפשיטא ולא כייפינן ליה להוציא ומיהו מצוה לגרשה. כך כתב הראב"ד ז"ל:

י' מתני' המקדש את האשה על מנת **שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא** בלא כתובה **על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה מומין תצא שלא בכתובה שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים.** תימה אמאי קאמר המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ושאין בה מומין אפי' קדשה בסתם נמי ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כדאמרי' לעיל בפ' אע"פ (כתובות דף נז:) דארוסה בת ישראל אינה אוכלת בתרומה שמא ימצא בה מום ונמצאת זרה למפרע אלמא אפי' בלא תנאי נמי מבטל מום הקידושין ומצינן למימר דלרב ניחא דקיימא סיפא אריש דה"ה בסתם אינה מקודשת והאי דנקט על תנאי משום סיפא כנסה סתם תצא שלא בכתובה אלא לשמואל דמפרש סיפא לא קאי אריש אמאי לא קאמר המקדש את האשה סתם ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת וי"ל דנהי דחיישינן לסימפון ולא תאכל בתרומה מ"מ צריכה גט מדבריהם או מדאורייתא מספיקא ומיהו כתובה לית לה דאפילו נדרה תחתיו

תניא לעיל (כתובות דף עא.) האשה שנדרה בנזיר אם **אמר אי אפשי באשה נדרנית תצא שלא בכתובה** וכן לרב נמי דאוקי מתני' בקדשה על תנאי וכנסה סתם ה"ה בקדשה סתם תצא שלא בכתובה אלא נקט קדשה על תנאי לאשמועינן דאפ"ה בעי גיטא לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות (ומיהו) ומש"ה גיטא בעיא. וא"ת הא נמצאת איילונית אפי' גט אינה צריכה כדמוכח בפ"ק דיבמות (ד' ב:) דתנן וכולן שמתו או שמיאנו או שנמצאו איילונית צרותיהם מותרות אלמא מדשריא צרתה א"כ חשבינן קידושי אחותה קידושי טעות ואפי' גט מדרבנן לא בעי' דאי בעיא גט מדרבנן היתה צריכה חליצה מידי דהוה אכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת והיתה צרת ערוה מדרבנן אלא ודאי לא בעיא גיטא כלל ומ"ש שאר מומין ממום דאיילונית וי"ל דשאני מום דאיילונית דעיקר דעתו של אדם הנושא אשה בשביל בנים הלכך הוי קידושי טעות אבל בשאר מומין צריכה גט אפי' כנסה סתם דמספקא לן אם אין אדם חפץ באשה נדרנית או באשה בעלת מום או לא ולכך צריכה גט מספק מדבריהם: **א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק באלו נדרים אמרו שלא תאכל בשר** ולא **תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונים** ואע"פ שאמר ע"מ שאין עליה נדרים בסתם והוא אומר שמקפיד על כל נדרים ורוצה להוציאה בלא כתובה לא צייתינן ליה דדווקא נדרי עינוי נפש דדרך אדם להקפיד עליהם כגון אכילת בשר ושתיית יין ובגדי צבעונים הוי קפידא אבל דברים **שאין בהם עינוי נפש כגון קליות ואגוזין** שאין דרך בני אדם להקפיד עליהן **אינה יוצאה בלא כתובה ואע"ג דקפיד איהו כיון דלא קפדי** אינשי לא הוי קפידיה קפידא ואע"ג דאמרי' לעיל המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות למ"ד היא נותנת אצבע בין שיניה תצא שלא בכתובה היינו דווקא בנדרה כשהיא תחתיו שהבעל רוצה שתהיה מוראו עליה ולא תדור תחתיו אבל היכא שנדרה מעיקרא אין קפידא אלא בהנך ודווקא כשהתנה ע"מ שאין עליה נדרים בסתם אבל אם פירש ע"מ שאין עליה שום נדר אפי' בנדר כל דהו תצא שלא בכתובה והכי איתא בירושלמי א"ר יוסי מתני' כשאמר ע"מ שאין עליה נדרים אבל אם אמר ע"מ שאין עליה כל נדר אפי' נדרה שלא לאכול חרובין נדר הוא:

יא איתמר קדשה **על תנאי וכנסה סתם רב אמר צריכה** הימנו גט ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט [דף עג.] תנן **כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה** כתובה הוא דלא בעיא הא גיטא בעיא מאי לאו **קידשה על תנאי וכנסה סתם** ותיובתא דשמואל לא קדשה סתם וכנסה סתם ומדקדק הש"ס [דף עג:] קדשה סתם וכנסה סתם תצא שלא בכתובה הא גיטא בעי ומ"ש כתובה דלא בעיא **דאמר אי אפשי באשה נדרנית גט נמי לא תיבעי אמר רבה צריכה גט מדבריהם וכן אמר רב חסדא גט מדבריהם רבא אמר תנא ספוקי מספקא ליה גבי ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא.** ופרש"י דהאי סוגיא אליבא דשמואל הוא דלרב דמוקי מתני' בקדשה על תנאי ניחא דבעי גט דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ובועל לשם קידושין אף אם אין התנאי קיים כי היכי דלא ליהוי ביאת איסור ולענין כתובה עומד בתנאי כי היכי דאם נדרה אח"כ תצא שלא בכתובה אבל לשמואל דאית ליה אדם עושה בעילתו בעילת זנות פריך שפיר גט נמי לא תיבעי ומיהו גם לרב נמי דינא הכי דהא אפי' בקדשה על תנאי אמר רב דמוחל על תנאו כדי שלא יהא בעילת זנות כ"ש בקדשה סתם וכנסה סתם שרוצה שתהיה אשתו אף אם ימצאו עליה נדרים ומומין לענין להצריכה גט וקאמר רבה **בטעות אשה אחת כעין שתי נשים** פליגי **אבל בטעות אשה אחת גריידתא דברי הכל.** **אינה צריכה גט.** ופי' רב אלפס **טעות אשה אחת כעין שתי נשים** כגון שקדשה על תנאי ואח"כ כנסה סתם וטעות אשה גריידתא היינו **שקדש על תנאי ובעל לאלתר דלא מצי למימר אחולי אחליה לתנאי** דכיון דבעל מיד אחר הקידושין **כמאן דאתני בבעילה דמי** ולית הלכתא כרבה בהא דאפי' אם בעל לאלתר אמרי' אחולי אחליה לתנאיה וצריכה גט **דהא אסקינן** [דף עד.] **אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה ממנו גט** וכל היכא דאמר **המקדש על תנאי ובעל** משמע שבעל לאלתר אחר הקידושין ודייק לה מדקתני **בטעות אשה אחת (גריידתא)** ובעל אלמא דכנסה **לאחר זמן משמע ובעל לאלתר** משמע **זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט לאפוקי מהאי תנא דאמר רבי יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל** והיא לא נתפשה **הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת ואיזו זו (זו) שקידושיה קידושי טעות שאפילו**

ריי"ף לג: לד.

ריי"ף לד:

בנה מורכב על כתיפה ממאנת והולכת לה אלמא ליתא לדר' ישמעאל וגרסי' התם בפ' בא סימן **(נדה דף נב.) בענין תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן ר' יהודה אומר עד שירבה השחור על הלבן אמר ר' אבהו א"ר אלעזר הלכה כרבי יהודה ומודה ר' יהודה שאם נבעלה לאחר שהביאה שתי שערות שוב אינה יכולה למאן. חבריה דרב כהנא סבר למיעבד עובדא כר' יהודה ואע"ג דנבעלה א"ל רב כהנא לא כך היה המעשה בבתו של ר' ישמעאל שבאתה לבית המדרש למאן ובנה מורכב על כתיפה** היה ובאותו היום הוזכרו דבריו של **ר' ישמעאל ורבתה בכיה גדולה בבית המדרש ואמרו דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעו דא"ר יהודה אמר שמואל משום ר' ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו (זו) שקידושיה קידושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתיפה ממאנת והולכת לה ונמנו וגמרו עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות.** והא דקי"ל דאין **אדם עושה בעילתו בעילת זנות** ובעל לשם קידושין משמע מתוך פרש"י ומתוך דברי התוספתא דקידושין גמורין הן ואם קדשה אחר אינה צריכה גט משני וכן מסתבר דהא בקטנה שאין בעילתו בעילת זנות ממש דהא אשתו היא מדרבנן ואפילו הכי אמר רב דבועל לשם קידושין גמורין ואינה צריכה גט משני כ"ש הכא דהוי ביאה ממש שבועל לשם קידושין גמורין שאינה צריכה גט משני. וראיתי מן הגדולים שדקדקו מדקאמרי' המקדש על תנאי ובעל צריכה גט משמע שצריכה גט להוציאה מן הספק וכן מדקאמר ולא היה כח ביד חכמים להוציאה בלא גט משמע שנסתפקו בדבר ומספק לא רצו להתירה וראוי להחמיר להצריכה גט משניהם ובקטנה אדם יודע שאין קדושי קטנה כלום ומיד כשגדלה הוא בועל לשם קידושין גמורין אבל הכא הוי ספיקא שמא היה סובר שתנאו קיים ולא נזכר לבעול לשם קידושין והא דאמרינן דבועל לשם קידושין היינו בדאיכא עידי ייחוד דאמרינן הן הן עידי ייחוד הן הן עידי ביאה:

יום קמב

יב אמר רב יוסף בר אבא א"ר מנחם א"ר אבין המקדש בפחות מש"פ **ובעל צריכה הימנו גט** דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. מדלא הביא רב אלפס

רי"ף לה.

המקדש במלוה ובעל משמע דס"ל דאינה צריכה גט לפי שאין הכל יודעין שהמקדש במלוה אינה מקודשת הלכך אינו בועל לשם קידושין. כתב בהלכות גדולות המקדש במלוה ובעל צריכה גט וכן כתב הרמב"ם (פ"ז מהל' אישות) וכן ראוי להחמיר:

יום קמג

יג [דף עה:] **ת"ר** הלכה אצל חכם והתירה מקודשת אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת מה בין חכם לרופא חכם עוקר את הנדר מעיקרו רופא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא. אין לפרש דדוקא בלישנא תליא מילתא הואיל ואינו מרפא אלא מכאן ולהבא והרי הוא קדשה ע"מ שאין בה מומין והיו בה מומין דאם כן הלך הבעל אצל הרופא וריפא לא תהיה מקודשת מהאי טעמא אלא בקפידת המומין תליא שגם עתה לאחר שנתרפאה היא נמאסת עליו כשזוכר שהיו בה מומין אחר שנתקדשה לו אבל ביה ליכא קפידא דאיתתא בכל דהו ניחא לה אבל בנדרים לא קפיד הואיל ועוקרו למפרע אבל אי לא עקר למפרע אלא מכאן ולהבא קפיד נמי השתא על העונש שהיה עליה משעת הנדר עד שעת ההיתר. והתניא הלכה אצל חכם והתירה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת אמר רבה לא קשיא הא ר"מ דאמר אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד הא רבי אלעזר דאמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד דתנן המוציא אשתו משום ש"ר לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי מאיר אומר נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר שאין צריך חקירת חכם יחזיר רבי אלעזר אומר לא אסור זה הצריך אלא מפני זה שאין צריך ותניא א"ר אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה [דף עה.] במאי קמיפלגי ר' מאיר סבר אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד ר' אלעזר סבר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד והלכה כר' מאיר דאין אדם חש על ביזוי זה שתוכל להביא שלשה הדיוטות לביתה ויתירו לה וכן סובר ת"ק דקאמר לא יחזיר בכל ענין הלכך לרבה הלכה אצל חכם והתירה מקודשת רבא אמר הכא באשה חשובה עסקינן דאמר לא ניחא לי דאיתסר בקרובותיה ומוקי תרוייהו כרבי מאיר ומיהו כיון דאמר אי אפשי באשה נדרנית לא ניחא ליה דליהוו קידושין כי היכי דלא ליתסר בקרובותיה אי הכי סיפא דקתני אבל הוא שהלך אצל חכם והתירו אצל רופא וריפא אותו מקודשת ליתני אינה מקודשת ולימא הכא באדם חשוב

עסקינן דאמרה לא ניחא לי דאיתסר בקרוביו איתתא בכל דהו ניחא לה כדריש לקיש דאמר ר"ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו ומצאתי כתוב שנסתפקו הגאונים היכא דפליגי רבה ורבא הלכתא כמאן משום דקיימא לן דמאביי ורבא ואילך הלכתא כבתראי (אף אם הוא) כנגד רבה שהיה רבם או לא והלכך יש להחמיר ולהצריכה גט אף באשה חשובה וא"ת הא במתני' תנן אינה מקודשת ולא מיפלגא מידי בין הותר הנדר ללא הותר הנדר ויש לומר דהא דאמרי' הכא מקודשת היינו כשהותר הנדר קודם ידיעת הבעל וכיון שלא נודע לו אינו מקפיד על מה שהיה עליה אבל היכא דנודע לו בתחלה מיד כשנודע לו רוצה שיתבטלו הקידושין שמא לא ימצא לה חכם פתח להתירה. ירושלמי אית תנויי תני מותרת לינשא בלא גט ואית תנויי תני אסורה לינשא בלא גט מ"ד מותרת כרבי אליעזר ומ"ד אסורה כרבנן וא"ד כולה כרבנן מאן דאמר מותרת לינשא שמתוך שיודעת שאם הולכת אצל חכם והוא מתיר את נדריה יהיו בניה ממזרים אינה הולכת לפניו מותרת לינשא בלא גט ומ"ד אסורה לינשא בלא גט שמא תלך אצל חכם ויתיר נדריה וקידושין חלין עליה למפרע ונמצאו בניה באין לידי ממזרות לפום כן אסורה לינשא בלא גט:

יד כל המומין הפוסלים בכהנים פוסלין בנשים. תניא הוסיפו עליהם זיעה ושומא וריח הפה וקולה עבה ודדין גסין מחבירו טפח **וטפח בין דד לדד ונשיכת כלב ונעשית מקומה צלקת. תנא שומא שיש בה שער הרי זה מום אין בה שער גדולה הרי** זה מום קטנה אין זה מום ואיזו היא גדולה פי' **רשב"ג עד כאיסר האיטלקי** והא דהוסיפו שומא באשה היינו בקטנה ואין בה שער ובעומדת בפדחתה תחת כיפה שעל ראשה וזימנין מתחזיא וזימנין לא מתחזיא:

טו מתני' היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה נולדו בה מומין הללו ונסתחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו בה מומין הללו והיה מקחו מקח טעות דברי ר' מאיר וחכמים אומרים בד"א במומין שבסתר **אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון ואם יש מרחץ** בעיר [דף עה:] אף מומין שבסתר **אינו יכול לטעון מפני שבודקה** ביד קרובותיו וכתבו הגאונים ז"ל לא קרובותיו ממש אלא ביודעיו ואפילו גר הוא בעיר ואין לו קרובות אי אפשר שלא יהו לו רעים בעיר וחברים ובודקין על ידי נשותיהן ודווקא בעיר שדרך הבנות לצאת מבית אביהן ולרחוץ במרחץ ביום אבל במקום שאין דרך הבנות לראותם חוצה ואף למרחץ אינן הולכות אלא באישון לילה ואפילה כמו בספרד אף על מומין שבגלוי יכול לטעון:

גמ' טעמא דמייתי האב ראיה הא לא מייתי האב ראיה הבעל מהימן מני ר' יהושע היא דאמר לא מפיה אנו חיין אימא סיפא נכנסה לרשות הבעל צריך להביא ראיה טעמא דמייתי הבעל ראיה האלא מייתי ראיה אב מהימן אתאן לר"ג דאמר נאמנת א"ר אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו רבא אמר רישא כאן נמצאו כאן היו סיפא נמי כאן נמצאו כאן היו [דף עו.] רב אשי אמר רישא מנה לאבא בידך סיפא מנה לי בידך. רב אלפס ז"ל לא הביא כל הני אוקימתות לפי שסובר שאין נפקותא בין שינויא דרבא לשנויא דרב אשי וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב דלרב אשי אם היא בוגרת אפילו עודה בבית אביה על הבעל להביא ראיה דמנה לי בידך הוא ולרבא בוגרת נמי כל זמן שלא נכנסה לרשות הבעל כיון שנמצאו בבית אביה אמרי' כאן נמצאו כאן היו ועליה להביא ראיה וכיון דפליגי הלכתא כרב אשי דהוא בתראה ואני אומר דאף רבא מודה בבוגרת דאף בבית אביה על הבעל להביא ראיה דלא שייך למימר כאן נמצאו כאן היו אלא בנערה דכתובתה לאביה והיא עצמה ברשות האב לכל מילי (ועל האב להביא ראיה) הלכך איתרעי חזקתה ברשות האב ועל האב להביא ראיה ואע"ג דמן הדין מיד כשנתארסה היא ברשות הבעל לענין מומין דכל מומין שיולדו בה אמרי' נסתחפה שדהו כאילו נכנסה לרשות הבעל מ"מ כיון שהיא ברשות האב לכל מילי והכתובה שלו אמרינן כאן נמצאו כאן היו קודם אירוסין אבל בוגרת כיון שיצתה מרשות אביה ואינה נקראת עוד על שם בית אביה כך לי עומדת בבית אביה כאילו עומדת בבית אינש דעלמא וחשיבא כאילו נכנסה לרשות הבעל ולכך לא הביא רב אלפס כל הני אוקימתות וכן מוכח מן התוספות:

טז אמר שמואל המחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה ותנא תונא רי"ף לה:

כלה [דף עו:] **מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשירה. משני צדדים טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיה לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה ואי** יהיב טבחא דמי בעי לאיתויי ראיה ומפיק ואמאי בעל בהמה נייתי ראיה ונוקים בדלא יהיב טבחא דמי מאי פסקא אלא כי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל אלא הכי אמר שמואל **כל שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה** ופי' רש"י על בעל הפרה להביא ראיה שמת החמור קודם משיכה הואיל והספק ברשותו נולד שלא נמצא החמור מת עד אחר משיכת הפרה והתנא תונא כלה כדתריץ רבא לעיל ורישא וסיפא סייעתיה דכל שנמצא הסימפון **ברשותו עליו להביא ראיה עודה בבית אביה** על האב להביא ראיה נכנסה לחופה שהיא ברשות הבעל על הבעל להביא ראיה ואפילו הוא דר בבית חמיו ברשותו הוא הספיקא כך פירשו חכמי אשכנז וצרפת דכל מי שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה בין להוציא בין להחזיק ממון שבידו מדפריך לקמן והא ספקא ברשות טבח אתיליד והיינו להחזיק. ורב אלפס כתב שאף לדברי רמי בר יחזקאל על בעל החמור להביא ראיה וקרי נולד ספק ברשותו לפי שהחמור היה עומד ברשותו וכאן נמצאו וכאן היו ואית לן למימר שמא מת החמור קודם משיכת הפרה אבל אם היה החמור עומד בסימטא על בעל הפרה להביא ראיה ולרב יהודה על בעל החמור להביא ראיה אפילו עומד בסימטא. ולא נהירא האי פירושא דמיד שמשך בעל החמור את הפרה נקנה חמור לבעל הפרה בכל מקום שהוא עומד וחזקת ממון וחזקת הגוף מסייע ליה לבעל החמור ולמה נזקיק אותו להביא ראיה ולא שייך כאן נמצאו כאן היו אלא נערה המאורסה והיא בבית אביה לפי שעדיין היא ברשות אביה לכל מילי כדפרישית לעיל אבל בהמה נחלטה מיד במשיכת בעל החמור לבעלים האחרונים אפי' עומדת בבית הראשונים וכאן נערה המאורסה אפי' יוצאה מבית אביה אפי' היא עומדת בבית הארוס כל זמן שלא נכנסה לחופה על האב להביא ראיה וכן נכנסה לחופה אפילו בבית אביה על הבעל להביא ראיה אלמא דאין רשות המקום גורם אלא רשות בעל הממון והיינו בעל הפרה שהחמור נכנס לרשותו בשעת משיכת הפרה ועוד מאי קאמר רמי בר יחזקאל לא תציתו להני כללי דכייל יהודה אחי כיון דלתרוייהו על בעל החמור להביא ראיה דלמא הא דקאמר רב יהודה על בעל החמור להביא ראיה היינו משום דמסתמא דמילתא כל זמן שלא משך בעל הפרה את החמור עדיין הוא עומד בבית בעל החמור אבל אם היה עומד. בסימטא היה מודה דעל בעל הפרה להביא ראיה אלא ודאי מלתא דרב יהודה ורמי בר יחזקאל הם דבר והפכו ואני אומר דטעות סופר הוא במה שכתוב בהלכות רב אלפס על בעל החמור וטעה בין פרה לחמור: מיתיבי מחט שנמצאת וכו' אי **לא יהיב טבח דמי בעל בהמה מייתי ראיה ומפיק ואמאי ספיקא ברשות טבח אתיליד דיהיב טבח דמי מאי פסקא סתמא דמילתא** כל כמה דלא יהיב טבח **זוזי לא יהבי ליה חיותא איכא מ"ד דליתא להא דשמואל דהא אותבינן עלה ואע"ג דפריק ההוא פרוקא שינויא בעלמא הוא ולא סמכינן עלה אלא בין שנולד ספק ברשותו בין שלא נולד ספק ברשותו המע"ה ואי לא יהיב טבחא דמי בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ואיכא מ"ד האי מתני' דכלה כיון דמסייע ליה לשמואל ממילא שמעינן דהאי פרוקא דשמואל דווקא הוא ולאו שינויא בעלמא הוא דאי לא תימא הכי קשיא הלכתא אהלכתא הלכך הלכתא כשמואל:**

יז וחכמים אומרים בד"א במומין שבסתר א"ר נחמן **ונכפה כמומין שבסתר דמי והנ"מ דקביעא** [דף עו.] **ליה** רי"ף לו. **זמן אבל לא קביעא ליה זמן כמומין שבגלוי דמי:**

יח מתני' האיש שנולדו בו מומין אין כופין אותו להוציא רשבג"א בד"א **במומין קטנים אבל במומין גדולים כופין אותו להוציא** ונראה שגם צריך ליתן לה כתובה מידי דהוה אבאה מחמת טענה דאמר בשילהי הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) הוא אומר מינה וכו' דברים שבינה לבינו נאמנת אמר איזיל ואינסיב איתתא אחריתי ואיבדוק נפשאי אמר ר' אמי אף בזו יוציא ויתן כתובה משמע אף בזו כמו בדברים שבינו לבינה ובהדיא קאמר התם בסוף הפ' דכופין אותו להוציא ויתן כתובה:

גמ' רב יהודה תני נולדו ורבי חייא בר רב תני היו מאן דאמר נולדו כ"ש היו דהא סברה וקבלה מאן דאמר היו אבל נולדו לא והלכה כרב יהודה ולכך לא הביא רב

אלפס אלא המשנה כצורתה:

מתני' ואלו הן מומין גדולים פי' רשב"ג נסמת עינו נקטעה ידו נשברה רגלו.

גמ' איתמר אמר רבי אבא בר יעקב אמר רבי יוחנן הלכה כרשב"ג ורבא א"ר נחמן הלכה כדברי חכמים והלכתא כרב נחמן דקי"ל כוותיה בדיני ויש אומרים דווקא עינו אחת אבל שתי עיניו או שתי ידיו או שתי רגליו מודו רבנן וכן מסתבר שהרי הוא כעבר ובטל מן העולם:

יט מתני' ואלו שכופין אותם להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחשת והבורסי בין שהיו בו עד שלא נשאו ובין משנשאו נולדו על כולן אמר רבי מאיר אע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו איני יכולה לקבל וחכ"א מקבלת היא בעל **כרחה חוץ ממוכה שחין מפני שממקתו ומעשה בצידן בבורסי שמת והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל:**

גמ' מאי בעל פוליפוס אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם במתניתא תנא ריח הפה. מקמץ אמר רב יהודה זה המקמץ צואת כלבים. מצרף נחשת זה המחתך נחשת מעיקרו. גרסינן בפרק אלו הן הלוקין (מכות דף כג.) אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה שחין שאין חוסמין אותה לפניו שנאמר לא תחסום שור בדישו וסמיך ליה כי ישבו אחים יחדיו. אמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה אזל רבי אלעזר ואמר לשמעתתא קמיה דשמואל אמר אכסוה שערי לאלעזר עד שכופין להוציא יכפוהו לזון ורב אמר אין אדם דר עם נחש בכפיפה **והלכתא כשמואל ואע"ג דאיתמר נמי משמיה דרבי יוחנן כוותיה דרב הא דחייה ר' זירא ואמר על דא אכסוה שערי לאלעזר בבבל** ובהלכות גדולות פוסקין כוותיה דרב וכרבי יוחנן וכרבי אבהו דאמר בירושל' (פ' בתרא דגיטין ה"י) עלה דההיא האומר איני זן ואיני מפרנס מפני ריח הפה כופין מפני חיי נפש לא כ"ש וכן מסתבר דאשה בושה לבא לב"ד כל פעם ותמות ברעב כדאמרינן בפרק החולץ (יבמות דף מב:) אשה בושה לבא לב"ד והורגת את בנה:

כ אמר רב יהודה א"ר (אסי) אין מעשין אלא לפסולות כי אמריתה קמיה דשמואל אמר כגון אלמנה לכ"ג וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר ובירושלמי (שם) נמי קאמר דשניות דרבנן נמי כופין להוציא והא דאמר בשלמא לרב (אסי) דרבנן קתני דאורייתא לא קתני פירוש מה שתקנו חכמים להוציא לטובת האשה ולא מחמת איסור אבל שניות חשיבי כדאורייתא **אבל נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אין כופין אותו להוציא ורב תחליפא בר אביתי אמר אפילו נשא אשה ושהה עמה עשר שנים כופין אותו להוציא וכולהו בין הני דרבנן דתנן במתני' ואלו שכופין אותם להוציא בין הני דאורייתא כגון אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט כולהו כייפינן להו בשוטי דבדברים לא יוסר עבד וכל הני דרבנן אי אמרה הוינא בהדיה שבקינן לה בר ממוכה שחין ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה מוכה שחין אי אמרה דיירנא בהדיה בסהדי שבקינן לה** אבל **מי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה** [דף עז:] **אע"ג דאמרה דיירנא בהדיה בסהדי לא שבקינן לה** דכל כמה דאגידא ביה לא יהבי ליה איתתא אחריתי **אלא יוציא ויתן כתובה ומותרת לינשא לשני ואע"פ שאין לו בנים כדגרסינן בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) ת"ר נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים נשאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה.

כא תניא אמר **ר' יוסי סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים עשרים וארבעה מוכי שחין הן וכולן אמרו חכמים תשמיש קשה להן ובעל ראתן קשה מכולן עמאי הוי דתניא הקיז דם ושימש הויין ליה בנים ויתקין הקיזו שניהם ושימשו הויין להו בנים בעלי** ריב"ף לו: **ראתן מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי בעלי ראתן רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה ר"א לא עייל באהליה רבי אמי ורבי אסי לא אכלי מביעי דההוא מבואה:**

הדרן עלך המדיר

פרק ח

א [דף עח.] **האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב"ש ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה משנתארסה ב"ש אומרים תמכור וב"ה אומרים**

לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים א"ר יהודה אמרו לפני ר"ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להן על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלים עלינו הישנים נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה שהבעל מוציא מיד הלקוחות. **עד שלא נשאת ונשאת ר"ג אומר מוכרת ונותנת וקיים א"ר חנינא בן עקביא אמרו לפני ר"ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלים עלינו הישנים:**

רי"ף לז.

גמ' [דף עח:] **רב ושמואל דאמרי תרוייהו בין שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות דתניא רבותינו חזרו ונמנו בין נפלו לה עד שלא תתארס ובין נפלו לה משנתארסה הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן הלכתא. נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות** לימא תנינא **לתקנת אושא דא"ר יוסי באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לא מתניתין בחייה ולפירות תקנת אושא בגופה של קרקע ולאחר מיתה:**

מתני' ר"ש חולק בין נכסים לנכסים. הידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה בטל. ושאינו ידועין לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים:

גמ' אלו הן ידועין ואלו הן שאינן ידועין א"ר יוסי בר **חנינא ידועין מקרקעי ושאין ידועין מטלטלין ור' יוחנן אמר אלו ואלו ידועין הן ואלו שאין ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים** תניא נמי הכי אלו הן שאינן ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים והלכתא כר' יוחנן משום דתניא כוותיה ומסתברא שאם מכרתן קודם שנודעו לבעל. אבל לאחר שנודעו לבעל (אם) מכרה בטל. דלא גרע ממתנה שנתנו לה דבשעת מתנה לא ידע הבעל ואעפ"כ הוא אוכל פירות. או שמא במתנה נמי אם מכרה לאחר שנודע לו מכרה קיים. ומיהו לישנא דשאינן ידועין לבעל משמע דבשעת מכירה אכתי לא היו ידועין לבעל ואע"ג דמפרש שאינן ידועין לבעל שנפלו לה במדינת הים אלמא אינם ידועים אשעת נפילה קאי ואז אמרי' דמוכרת וקיים ואפילו נודעו אח"כ לבעל. לא היא דתרוייהו בעינן נכסים שלא היה הבעל מצפה שיפלו לה בירושה כגון שמת מורישה במדינת הים ולא הכיר הבעל באותן המורישין או כיוצא בזה שהיו נכסים לאב ביד אחר ולא נתברר שהיו של אביה עד אחר נישואין של זה. וגם בעינן שלא נודעו לבעל בין נפילה למכירה. דמיד שנודעו לבעל יש להם דין נכסי מלוג. וכן מוכיח לעיל פרק מציאת האשה (כתובות דף סה:) דתנן גבי בשתה ופגמה שלה ילקח בהן קרקע והבעל אוכל פירות. ואין לך נכסים שאינם ידועין יותר מחבלה וקתני ילקח בהן קרקע וכי היכי דתנן **במתני' נפלו לה נכסים ילקח בהן קרקע** וה"ר מאיר הלוי ז"ל נתן טעם לדבר דטעמא מאי תקינו רבנן פירי לאיש תחת פרקונה. דאי לאו הכי לא פריק לה אמר כיסא נקיטה לה תיזיל ותיפרוק נפשה. והאי טעמא לא שייך אלא בידועין לבעל. אבל כשאינן ידועין לבעל לא תקינו רבנן לבעל שום זכות לא בגוף ולא בפירות ואם מכרה הפירות קודם ידיעת הבעל מכרה קיים. ואחר שנודעו לבעל הקרקע הוי נכסי מלוג. וכן הפירות או דמיהן הנמצא בידם ילקח בהן קרקע:

ב ההיא איתתא דבעיא דתברחינהו לנכסה מגברא כתבתינהו לברתה פירש רש"י והודיעה לעדים שאין מתנתה מתנה אלא כדי להבריח ולא תזכה בהן הבת אם תתאלמן או תתגרש ולא נהירא לי דאם כן אפילו מקצתן נמי כיון דאיכא תנאי. ועוד דאי איכא עדים אמאי בעי רבא לפלוגי בין ברתא לאחריני ועוד כי כתב ידן יוצא ממקום אחר מה מועיל מה שהודיעה לעדים לא אתי בעל פה ומרע ליה לשטרא. ועוד אמרינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) אימיה דרב זוטרא בר טוביה כתבה לנכסה לרב זוטרא בר טוביה דבעיא לאנסובי לרב זביד ואינסבה ואיגרשה. אתאי לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסיבה פי' והמתנה קיימת. אמר רב הונא בריה דרב יהושע משום דאתון ממולאי אמריתו מילי מולייתא. אפילו למ"ד מברחת קנה הנ"מ היכא דלא גליא דעתה דמשום אינסובי. והא גליא דעתה. והתם לא היה תנאי דאילו היה תנאי לא היה טועה רב ביבי לקיים המתנה. אלא גילוי דעת שאמרה שהיתה רוצה לינשא והא גילוי דעת מועיל לכ"ע אפילו למ"ד מברחת קני. כי ההוא (קדושין מט:) דזבן ניכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל. מכלל דמברחת אפי' גילוי דעת אין כאן אלא שידוע לעולם שאשה זו עומדת לינשא. וכשכותבת כל

נכסיה לאחר אנו אומדין דעתה שלהבריח מבעלה נתכוונה דלא שביק איניש נפשיה ויהיב כל מה דאית ליה לאחרים. מידי דהוה אשכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר אם עמד חוזר. וכן אם נישאת מיד סמוך לנתינת הנכסים הלכך אמדינן דעתה דנתכוונה להבריח הנכסים מבעלה שלא יאכל הפירות וגם לא יירשנה אם תמות. ושתוכל למכור פירות כל פעם שתרצה. הלכך הפירות יאכל מקבל המתנה כל זמן שישבת תחת בעלה וגם לא מכרתן ונתנתן לאחר. שהרי היא כוונה שלא יהיה הבעל נהנה מהם. ואם היו הפירות שלה היה הבעל נהנה מהן דאמרינן בהם ימכרו וילקח בהן קרקע כדפרישי' לעיל גבי פירות נכסים שאינן ידועין. ועוד אומדנא דמוכח הוא שכוונה שיהיו הפירות של המקבל מתנה. לפי שהיא יודעת שלא תמצא מי שישתדל בהן לעובדם ולשמרם ולא יכסיפם אם לא שיהנה בפירות. וגם אם תמות בחיי בעלה ישארו ביד המקבל מתנה. דאם לא כן יירשנה בעלה שאין לה יורש קרוב ממנו והיא כוונה להבריחם ממנו. הלכך על כרחך ישארו ביד המקבל מתנה ואם מת בעלה ומתה היא אחר כך אפילו קודם שחזרה בה מן המתנה חוזרין הנכסים ליורשיה דאזלינן בתר אומדנא שלא נתנתם לו אלא כדי להבריחם מבעלה. ומיד שמת בעלה בטלה האומדנא וחזרו הנכסים לרשותה. מידי דהוה אמתנת שכיב מרע בכולה דאם עמד חוזר. ואם עמד ונתרפא מאותו חולי ומת אח"כ קודם שחזר בו נתבטלה המתנה ממילא. אינסיבה ואיגרשה. **אתאי לקמיה דרב נחמן קרעיה ר"נ לשטרא** אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא א"ל חזי מר לר"נ חקלאה היכי קרע לשטרא דאינשי. **א"ל אימא לי** [דף עט.] גופא דעובדא היכי הוה. א"ל הכי והכי הוה. א"ל מברחת קאמרת הכי א"ר חנילאי אמר שמואל אני מורה הוראה אם יבא שטר מברחת לידי אקרענו דלא **שביק איניש נפשיה ויהיב אפילו**

רי"ף לז: **לברתיה. מיתיבי הרוצה להבריח נכסיה מבעלה כיצד היא עושה כותבת שטר פסים לאחר דברי רשב"ג וחכמים אומרים רצה משחק בה עד שתכתוב לו מהיום לכשארצה** פי' מהיום תחול המתנה לכשארצה לקיימה. אבל בכל פעם שארצה הרשות בידי לבטלה. **טעמא דכתבה ליה הכי הא לא כתבה ליה הכי קננהו לוקח. א"ר זירא לא קשיא כאן בכולו כאן במקצתו.** במקצתו **עד דכתבה ליה הכי אבל** בכולהו אע"ג דלא כתבה ליה הכי לא קננהו לוקח כדגרסי' בפרק **מי שמת (בבא בתרא דף קנ:) חמשה עד שיכתבו כל נכסיהם וחדא מינייהו מברחת נכסיה מבעלה.** ושיעור השיור הוי כמו שפירשתי שיור שכיב מרע בפ' מי שמת (סי' כו): **ואי לא קננהו לוקח לקנינהו בעל.** פי' רש"י לשמואל בכותבת כולן דאמר לא קני מאי הברחה איכא לקנינהו בעל. ודקדק רבינו שמשון מתוך לשונו מדקאמר מאי הברחה איכא משמע שרוצה לפרש כך והיא כוונה להבריח ואם יקנם הבעל לא נתקיימת כוונתה הלכך ע"כ מאחר שצריך לקנות או זה או זה יש לנו לילך אחר כוונתה והיא לא רצתה שיקנה הבעל אם כן יקנם הלוקח. ומשני עשאום כנכסים שאינן ידועים ואליבא דר' שמעון הלכך אפשר שלא קנאם הבעל אע"פ שלא קנאם הלוקח הלכך לא קנויה לא לזה ולא לזה:

ג וגם כתב רבינו שמשון ז"ל שמעשה בא לפני ר"ת באחד שרצה ללוות וכתב כל נכסיו לאחר להבריחם שלא ישתעבדו לבעל חוב. וגם באחד שהבריח כל נכסיו לאחר שלא ישתעבדו לכתובת אשתו. ואומר ר"ת ז"ל שהמתנה מתנה. דמאי טעמא אמרי' שטר מברחת אינו קונה. מפני שאינה מתכוונת להקנות לו ועיקר כוונתה שלא יקנה הבעל והכא הוא דלא קנה הבעל כדאמרינן עשאום כנכסים שאינן ידועין וכו' הלכך גם מקבל המתנה לא קנה אבל הכא דליכא למימר כי האי טעמא דאי לא הוה קני ליה המקבל הוה קני ליה בעל חוב והאשה. א"כ לא מיקרי האי שטר מבריח כיון דבהכי אינו מבריח. הלכך ליכא למימר לאברוחי איכוין כיון דאינו מוברח. אלא למתנה גמורה איכוין וזכה מקבל המתנה. ולי נראה שהוציאו שיטת הש"ס ממשמעותא. ופשטא דסוגיא הכי אולא. ואי לא קננהו לוקח כדאמר שמואל דבכולן לא קנה. ליקנינהו בעל דכיון שהן ברשות האשה לחזור בה בכל עת שתרצה א"כ לא יצאו מרשותה ומאי הברחה איכא וליקנינהו בעל ומשני אע"ג דלא זכה בהן מקבל המתנה ונשארו ברשות האשה לא קנאם הבעל כדמפרש טעמא. ומשמע הא בעלמא כגון מבריח נכסיו מבעל חוב ומכתובת אשה דמקבל מתנה אי אפשר לו לקנות דאנך סהדי דלא שביק נפשיה ויהיב מה דאית ליה לאחריני וכיון שלא כוון להקנות לו אלא להבריח לא יצאו הנכסים מרשותו. וכיון דליכא למימר טעמא דלא

משתעבדי לבעל חוב ולכתובה אע"פ שנשארו ברשותו כדאיתא טעמא הכא גבי מברחת א"כ ע"כ משועבדים הן לבעל חוב ולכתובה. ומ"ש רבינו שמשון דאי לא הוה קני להו המקבל הוה קני להו הבעל חוב והאשה אם כן לא מיקרי האי שטרא מבריח הלכך ליכא למימר לאברוחי איכוין כיון דאינו מבריח אלא למתנה גמורה איכוין וזכה מקבל המתנה. הא סברא ליתא כלל דודאי לאברוחי איכוין כדמפרש הש"ס טעמא דלא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני. ונקרא שטר מבריח כיון דכוונתו היה להבריח אלא שטעה בזה כסבור היה שתועיל ההברחה אע"פ שלא יקנה המקבל. וכיון שדין הוא שלא תועיל ההברחה אם לא שיקנה המקבל והמקבל אי אפשר לו לקנות כיון שלא כוון להקנות לו ממילא נשארו הנכסים ברשותו ונשתעבדו לכתובת אשה ולבעל חוב. ועוד עיקר הדין הזה הוא אומד הדעת. וזה האיש שכוון להבריח וכסבור הוא שתועיל ההברחה אע"פ שלא זכה המקבל וכשיודע לו שאי אפשר להיות זה אלא שצריך שיקנה המקבל או ישתעבדו לבעל חוב ולכתובת אשה. אנן סהדי דניחא ליה שלא יזכה בהו המקבל וישארו בחזקתו. ויאכל פירות נכסיו עד שיטרפם בעל חוב ויפרע חובו מנכסיו ולא יהיה לוה רשע ולא ישלם. או תמות אשתו בחייו וישארו לו נכסיו ממה שיזכה בהן המקבל ויפסיד נכסיו מעכשיו וגם לא יפרע חובו וכן פי' הר"ר מאיר הלוי ז"ל ושאר גדולי הארץ הזאת וכן עיקר: **בנכסים שאין ידועים לבעל ואליבא דרבי שמעון** פסק רבינו חננאל ז"ל הלכה כרבי שמעון מדקאמר ואליבא דרבי שמעון משמע דרב נחמן וכל הני אמוראי דסברי להך דשטר מברחת לא קנה אליבא דר' שמעון קאמרי שמחלק בין נכסים ידועים לשאינן ידועים. ורבנן דפליגי עליה סבירא להו דשטר מברחת קנה ואנן דסבירא לן דשטר מברחת לא קנה סבירא לן נמי כרבי שמעון ואין לומר דהכא משום תקנת מברחת הוא דתקון רבנן הכי. כדקאמר ר' שמעון בנכסים שאינן ידועין ואפי' רבנן דרבי שמעון מודו הכא. ולעולם לית הלכתא כוותיה במתני'. הא ליתא דהוה ליה למימר עשאום כנכסים שאינן ידועים אליבא דר' שמעון בלא וי"ו. דהוה משמע כי היכי דאליבא דר' שמעון לא הוו נכסים שאינן ידועין לבעל של בעל ה"נ בהברחה לא קני להו בעל ואפי' לרבנן דפליגי עליה דר"ש במתני'. ומדקאמר ואליבא דר' שמעון משמע דוקא לר"ש הוא דלא קנה:

ד מתני נפלו לה כספים **ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות המחוברים לקרקע ר"מ אומר שמין אותם כמה הן יפים בפירות וכמה הן יפים** רי"ף לח. **בלא פירות. והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וחכ"א פירות המחוברין לקרקע שלו. התלושין מן הקרקע שלה וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. ר"ש אומר מקום שיפה כחו בכניסתה הורע כחו ביציאתה מקום שהורע כחו בכניסתה יפה כחו ביציאתה. כיצד פירות המחוברים לקרקע** ביציאתה שלה בכניסתה שלו **התלושין מן הקרקע בכניסתה שלה ביציאתה שלו:**

ה גמ' פשיטא אמר חד מינייהו נזבון ארעא ואמר אידך נזבון בתי זבני ארעא. בתי ודיקלי בתי. דיקלי ואילני דיקלי. אילני וגופני אילני. אבא זרדתא ופירא דכוורי. אמרי לה פירא ואמרי לה קרנא. כללא דמילתא גזעו מחליף פירא. אין גזעו מחליף קרנא. נוסחא אחרינא גזעו מחליף קרנא. אין גזעו מחליף פירא. לנוסחא קמייתא הכי פירושו. גזעו מחליף פירא כלומר הפרי יאכל הבעל ולא אמרינן ימכר **וילקח בהן קרקע. אין גזעו מחליף קרנא** כלומר יעשה ממנו קרן וימכר וילקח בהן קרקע. לנוסחא בתרייתא הכי פירושו כשבא לקנות בכספים שנפלו לה לא יקנה לעשות קרן **אלא דבר שגזעו מחליף** אבל דבר שאין גזעו מחליף לא יקנה דחשיב כפירא:

יום קמד

ו תניא [דף עט:] **ולד בהמת מלוג לבעל. ולד שפחת מלוג לאשה. (ר') חנניא אמר עשו ולד שפחת מלוג כולד בהמת מלוג.** מ"ט דרבנן. **קסברי חיישי' למיתה הלכך בהמת מלוג דאי מיתה איכא עורה ולא קא כליא קרנא הוי ולדה דבעל) ולד שפחת מלוג דאי מתה כליא קרנא הוי ולדה לאשה. (ור') חנניא סבר לא חיישינן למיתה ואפי' ולד שפחת מלוג דבעל הוי: אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא אמר רבא ומודה חנניא שאם נתגרשה נותנת דמים ונוטלתן משום שבח בית אביה. אמר ר' זירא אמר ר' אושעיא אמר ר' ינאי הגונב ולד בהמת מלוג משלם הכפל לאשה לדברי הכל. מ"ט. פירא תקינו ליה רבנן. פירי דפירא לא תקינו ליה רבנן.** פירוש במידי

דאתא מעלמא כגון כפל דולד בהמת מלוג וטובת הנאה דכתובתה בפ' החובל (בבא קמא דף פט.) אבל פירי דפירא דאתא מגופא כמו ולד ולד בהמת מלוג פשיטא דתקינו ליה רבנן. כדתנן לקמן בפ' הכותב (כתובות דף פג.) **לעולם הוא אוכל פירות ופירי פירות וכו'.** וק"ק דהגונב בהמת מלוג שהוא לאשה הוי הכפל לבעל דהוי פירא קמא. והגונב ולד בהמת מלוג שהוא לבעל משלם כפל לאשה. וריב"ן כתב דכ"ש גונב בהמת מלוג דמשלם כפל לאשה כיון דמעלמא קאתי ורב אלפס ז"ל חילק בענין אחר. דהא דאמרי' לקמן דאוכל פירי פירות מפרש לקמן כגון שמכר הפירות ולקח בדמיהן קרקע. דכיון דלא אכיל פירא דינא הוא דליכול פירי פירא דקיימי במקום פירא. אבל הכא דשקיל פירא לא שקיל לכפל דהוא פירי דפירא ולדידיה נמי הוי ולד ולד לאשה. ולא מסתברא כלל הכי דכיון דולד דידיה הוא ואי בעי שחיט ואכיל ליה דלהוי ולד דידיה לדידה ומסתבר כשינויא קמא. כתב בעל הלכות גדולות והיכא דמתו אימותיהן ולדות דכל חד וחד במקום אימיה קאי. והא דקי"ל כחנניא דלא חייש למיתה. היינו משום חשש מיתה לא יניח מלשחוט הולד אבל אם לא שחטו ומתה האם הולד במקומה:

ז אמר רבא א"ר נחמן הכניסה לו עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ודקל לפירות אוכל והולך עד שיכלה הקרן פי' רש"י משום דאיכא שיור עור ונוצה ועצי דקל. ורב אלפס ז"ל פי' דלא **היה לה אלא חלב וגיזה וביצה ופירות הדקל בלבד.** ולא נהירא לי דכיון דליכא שיור כלל אין לכלות הקרן לגמרי דבגלימא איכא שחקים. גפרית ומחפורת של צריף נשאר המקום. ואע"ג דקי"ל כחנניה דלא חייש למיתה ואע"פ שלא נשאר כלל. התם אינו מכלה מה שהכניסה לו אבל הכא שלא הכניסה לו אלא החלב והגיזה מסתברא שאין לכלותם והראב"ד ז"ל פי' הטעם כיון דמקום החלב והגיזה קנוי לה הוי חלב של כל יום ויום פירא ולא מסתבר דלא מיקרי גזעו מחליף אלא היכא שנשאר מן הקרן קיים: **אמר רב נחמן עיילא ליה גלימא פירי הוי.** ומכסי ואזיל עד דבלי. כמאן כי האי תנא דתניא המלח והחול ה"ז פירי. גפרית ומחפורת של צריף ר"מ אומר קרן וחכ"א פירות: ר"ש אומר מקום שיפה וכו'. ר"ש היינו ת"ק. מחוברין בשעת יציאה א"ב. רבינו חננאל ורב אלפס ז"ל פסקו הלכה כר"ש משום דמסתבר טעמיה דמשוה מדותיו בכניסה וביציאה. והראב"ד ז"ל הביא ראיה מדקתני להא דרבי שמעון סתמא בתוספתא דפירקין. וגם תני לה גבי הלכתא פסיקתא אצל היורד לנכסי שבויין. ובהלכות גדולות כתב דר' שמעון לא פליג אתנא קמא. אלא מאי דלא פירשו רבנן אתא איהו לפרושי. וגרסינן מחוברין בשעת יציאה אתא לאשמועינן. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דאפילו בפירות גמורים שהגיעו ליתלש בכניסתה שלו וביציאתה שלה ואע"ג דקי"ל דכל העומד לגדור כגדור דמי ורבי שמעון נמי מודה בהא בב"ק (דף נה:) גבי אכלה פירות גמורין. שאני הכא דאכילת פירות אינו אלא תקנת חכמים. וכן תיקנו פירות הנלקטין בעודה תחתיו שלו וכן מוכח בירושלמי (בפ' זה הלכה ד) דגרסינן התם כי קאמר ר"מ אפי' בכרם העומד ליבצר. וקמה העומדת ליקצר. וכיון דרבי מאיר ורבנן איירי בהכי רבי שמעון ורבנן נמי בהכי איירי. ובהכי מיתרצא נמי מה שהקשה ה"ר יוסף הלוי ז"ל על פסק רב אלפס ז"ל מההיא דיש נוחלין (דף קלו.) הכותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו מכר האב מכורין עד שימות ושמין את המחובר ללוקח. אלמא בפירות מחוברין אזלינן בתר מאן דגדלי ברשותו. ומחמת קושיא זו פסק הלכה כרבנן. ולא קשיא מידי כדפרישית דאכילת פירות אינו אלא תקנת חכמים. וגם לדידיה קשה לרבנן על הכניסה. אלא ודאי חכמים השוו מדותיהם באכילת פירות שכל הנלקטים תחתיו הם שלו:

ח מתני' נפלו לה עבדים ושפחות זקנים ימכרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירוש אם הבעל רוצה למוכרם אין האשה יכולה לעכב אבל אין האשה יכולה לכוף את הבעל למוכרם כדי שיתקיים לה הקרן. **רבן שמעון בן גמליאל אומר לא תמכור מפני שהן שבח בית אביה נפלו לה זיתים וגפנים זקנים ימכרו לעצים וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא תמכור מפני שבח בית אביה:** רי"ף לח:

גמ' אמר רב נחמן אמר רב מחלוקת בשדה שאינה שלה דרבנן סברי כיון דלית לה קרקע תמכור משום דקא כליא קרנא. אבל בשדה שלה דברי הכל לא תמכור משום שבח בית אביה: ירושלמי (ה"ו) מתניתין בשאין עושין כדי טיפולן. אבל אם עושין כדי טיפולן לא תמכור מפני **שעדיין שבח בית אביה קיים:**

ט מתני' המוציא הוצאות על נכסי אשתו הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל הרבה. מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול:

גמ' כמה קימעא. אמר רב אסי אפילו גרוגרת אחת. והוא שאכלה דרך כבוד. [דף פ.] **לא אכלה דרך כבוד מאי. אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא חד אמר בכאיסר וחד אמר בכדינר. אמרי דייני דפומבדיתא עבד רב יהודה עובדא בחבילי** זמורות. וכן הלכתא. וכיון דלא יהיב שיעורא לחבילי זמורות מוקמינן לה אפחות שבממון והיינו שוה פרוטה: **אמר רב חסדא המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה כמוציא** הוצאת על נכסי אחר **דמי. מ"ט. עבוד רבנן תקנתא כי היכי דלא** ליפסדינהו. הלכך אם הוציא ולא אכל או הוציא הרבה ואכל קימעא שמין לו כאריסי העיר. **אבל אם הוציא קימעא ואכל הרבה** ברשות אכל ולא תקנו חכמים לגרע כחו. וכן אם הוציא ולא אכל וניחא ליה למישקל הוצאה שיעור שבחא שומעין לו. דלא תקינו להיות כמוציא על נכסי אחר אלא ליפות כחו ולא לגרע כחו: **ההיא איתתא דנפלו לה ארבע מאה זוזי בי חוזאי. אזל גברא אפיק שית מאה זוזי. ואייתי ארבע מאה זוזי בהדי דקא אתי איצטריך ליה זוזא ואפיק מינייהו אתו לקמיה דר' אמי אמר להו מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. אמרו ליה רבנן הני מילי דקאכיל פירא האי קרנא קא אכיל והוצאה היא. א"כ הוה ליה הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול** עד שיעור שבח ששמין כמה שוין ארבע מאה זוזי שהן עתה בכאן ממה שהיו שוין כשהיו בי חוזאי. **הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול. א"ר אסי והוא שיהיה השבח כנגד ההוצאה. למאי הלכתא. אמר אביי שאם היה השבח יותר על ההוצאה נוטל הוצאה בלא שבועה. אמר ליה רבא א"כ אתי לאיערומי. אלא אמר רבא שאם היתה הוצאה יתירה מן השבח אין לו**

ריי"ף לט. **אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה. מתניתין בנכסי מלוג. אבל בנכסי צאן ברזל כל שבח ששבחו נכסים בין מחמת הוצאה בין שלא מחמת הוצאה דבעל הויא. כדתנן (יבמות דף סו.) אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו. ואמרי' נמי בגמרא (שם דף סז.) א"ר יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על** אלפים זוז נוטלתן בכתובתה ונותנת דמי אחד מהן **משום שבח בית אביה. מיסתברא לן דמתני' דקתני מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל היינו כשהבעל רוצה לגרשה. אבל במורדת** ותובעת גט ומקנטת אותו עד שהוא צריך לגרשה **בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול. דלא יהא אלא מתנה** דיהיב לה הא אמרינן **כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה. אדעתא למישקל וליפוק לא אקני לה. הלכך בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול. והוא שהיתה הוצאה כנגד השבח. אבל אם היתה הוצאה יתירה על השבח אין לו אלא הוצאה כשיעור שבח. ובשבועה שלא הוציא פחות משיעור שבח כדרבא:**

י איבעיא להו בעל שהוריד אריסין תחתיו מהו. אדעתא דבעל נחיתי אי **איסתליק ליה בעל איסתלקו להו** אינהו. ואיתתא לא יהבא להו מידי. וגם הבעל אינו חייב ליתן להם. ואע"ג דאמרינן (ב"מ דף עו.) השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם. שאני הכא שהאריסין יודעים שהקרקע של האשה הוא ועל מנת כן נכנסו שאם יגרשנה שיפסידו. ואין להם עליו כלום ואיבעו להו לאיתנויי שאם יגרשנה שהוא יפרע להם. ומדלא התנו אינהו דאפסידו אנפשייהו. **או דילמא אדעתא דארעא נחית וארעא לאריסי קיימא. ואסיקנא אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינו אי בעל אריס הוא איסתלק ליה בעל איסתלקו להו אינהו. ואי בעל לאו אריס הוא ארעא לאריסי קיימא:**

יא איבעיא להו בעל שמכר קרקע לפירות מהו. מי אמרי' מאי דקני ליה **אקני להו או דלמא כי תקינו ליה רבנן פירי** [דף פ:] **משום רווח ביתא. אבל לזבוני לא.** משמע דפשיטא ליה לאחר שליקט הפירות יכול למוכרן מדלא קא מיבעיא ליה אלא במוכר קרקע לפירות. והיינו טעמא כשמוכר פירות בכל שנה ושנה איכא רווחא בדמים. וגם נהנו מן הפירות קודם שמכרן. אבל כשמוכר הקרקע לפירות ולשנים מרובות ומקבל הדמים כאחד ומוציאן ליכא רווח ביתא מכאן ואילך. **יהודה בר מרימר אמר משמיה דרבא מה שעשה עשוי. רב פפי משמיה דרבא אמר לא עשה** ולא **כלום אמר רב פפא הא דיהודה בר מרימר לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר. דההיא איתתא דעיילת ליה לגברא תרתי אמהתא אזיל גברא נסב איתתא אחריתי. עייל לה חדא מינייהו. אתת לקמיה דרבא**

צווחא ולא אשגח בה. מאן דחזא סבר מה שעשה עשוי. ולא היא משום רווח ביתא הוא והא קא רווח ביתא. פירש רב אלפס ז"ל דהא איכא אחריתי. ומתוך דבריו משמע שגם היה יכול למוכרה לאחר כיון דאיכא אחריתי. ולא מסתברא כלל דלמה ימכור נכסי מלוג שלה דליכא רווח ביתא באחת כי היא רוצה להשתמש בשתיהן. לכך נראה כפירוש רש"י דמיירי כשהכניס צרתה לביתה היא משמשת לכל בני הבית כבתחלה אלא שייחד אותה לצרה להיות תדירה לשימושה. ולא נתמעט רווח ביתא. שכן דרך השפחות לשמש לארחי ופרחי ולכל הנכנסים לבית. **והלכתא בעל שמכר קרקע לפירות לא עשה** ולא כלום. **מאי טעמא אמר אביי חיישינן שמא תכסיף. רבא אמר משום רווח ביתא מאי בינייהו ארעא דמקרבא למתא. אי נמי בעל אריס הוא אי נמי זוזי ועביד בהו עיסקא והלכתא כרבא.** וכתב רב האי בשער ד' בספר מקח וממכר שאם רחוק הקרקע ממנו ומכרו לפירות מכור. דכיון שהוא רחוק ממנו ואינו יכול להביא הפירות לביתו גם מעיקרא ליכא רווח ביתא ואע"פ שהיה מוכר פירות של כל שנה ושנה והיה לה ריוח בדמיהם. כיון שהוא רחוק ממנו וצריך להוציא הוצאות ולטרוח בכל שנה טוב יותר למכור לפירות:

יב מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאין עמה. בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב. ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובתה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסים והיוצאין עמה בחזקת יורשי האשה משנה זו פירשתיה בפרק החולץ (סי' יג.):

ריי"ף לט: **גמ' איבעיא להו שומרת יבם שמתה מי קוברה. יורשי הבעל קברי לה דהא ירתי כתובתה. או דלמא יורשי האב** קא קברי לה דירתי **נכסים הנכנסים והיוצאין עמה. אמר רב עמרם ת"ש דתניא שומרת יבם שמתה** יורשיה יורשי כתובתה **חייבין בקבורתה אמר אביי אף אנן נמי תנינא. אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה. יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה. ואיזו היא** [דף פא.] **אלמנה שיש לה שני יורשין. הוי אומר זו שומרת יבם:**

יג [דף פא:] **ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בפומבדיתא. בעא אחוה למפסלה בגיטא מיניה. א"ל מאי דעתך. משום נכסי. אנא בנכסי פליגנא לך. א"ר יוסף כיון דאמור רבנן לא ליזבון אע"ג דזבין לא הוי זביניה זבינא דתניא מי שמת והניח שומרת יבם והניח נכסים במאה מנה. אע"פ שכתובתה אינה אלא מנה לא ימכור שכל נכסיו אחראין לכתובתה. כי אתא רבין אמר ריש לקיש בין יבם ואח"כ חלק ובין חלק ואח"כ יבם לא עשה** ולא **כלום והלכתא לא עשה** ולא כלום: **תניא רבי אבא אומר שאלתי את סומכוס הרוצה למכור בנכסי אחיו כיצד יעשה. אם כהן הוא עושה סעודה ויפייס. אם ישראל הוא מוציאה בגט ומחזירה.** פירש רש"י מגרשה ומגבה לה כתובתה ומוכר מה שירצה ומחזירה ע"מ כתובתה הראשונה. או אפילו רצה להחזירה מיד מוכר כל זמן שירצה. שאין מעכבת מלמכור אלא יבמה שאין היבם כותב לה כתובה. ולא כתב דקנאי ודקנינא ואין כתובתה אלא על נכסי בעלה הראשון. אבל אי כתב לה כתובה כשמחזירה וכתב לה דקנאי ודקנינא לא מצי מעכבא ואי תיקשי לך הא אמרי' במתני' החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה כתובה. אלמא כשמחזירה כתובתה על נכסי בעלה הראשון כאשר בתחלה ולא על השני. י"ל היינו כשמחזירה סתם. אבל הכא יתנה שכתובתה על נכסיו ויכתוב לה דקנאי ודקנינא וכן שנינו בתוספתא (פ"ט) כונס ומגרש ושוברת לו על כתובתה אבל בלא גירושין לא היתה מתרצה שיכתוב לה דקנאי ודקנינא וימכור נכסי בעלה הראשון: **תניא הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם. לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי. אלא מוציאין מידו וילקח בהן קרקע והוא יאכל פירות והא מתני' רבי מאיר היא דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה. ואף ע"ג דלית הלכתא כוותיה. כיון דתקינו רבנן השתא למיגבא כתובה ממטלטלי עבדינן כוותיה.** ותמה הראב"ד ז"ל היאך הביא רב אלפס ז"ל ברייתא זו לפסק הלכה הא אמרינן דזו אינה משנה ולא עבדינן תרי חומרי בכתובה ואי משום דתקינו רבנן בתראי דכתובה גבי ממטלטלי. מי עדיפא תקנתא דבתראי ממילתיה דרבי מאיר דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה. ואפי' הכי אמרינן דדוקא במטלטלי דאיתנהו בעין ברשות היורשים אבל מלוה דאיתא ברשות אחרים לא מפקינן מלוה בעל כרחו ויהבינן לאשה בכתובה מדרבי נתן דלא מחמרינן תרי

ריי"ף מ.

חומרי בכתובה. וכל שכן שהיורש גופיה הוא הלוה דלא כייפינן ליה למפרע להנהו זוזי ולא ידענא מאי קשיא ליה דהא דחשיב הש"ס להא מתניתא טעות לפי שודאי מעצמו שנאה התנא ומשבשתא היא לפי שא"א לקיימה אם לא שנעשה המחלוקת תרי זוגי תנאי. ר"מ ובר פלוגתיה. ור' נתן ובר פלוגתיה. ואפי' אי ס"ל הלכה כר"מ והלכה כר' נתן לא מחמרינן תרי חומרי בכתובה. ואף אי ר"מ סבר כרבי נתן ורבי נתן כר' מאיר מודו תרווייהו דלא עבדינן כהך ברייתא אבל השתא דתקינו רבנן דגבי כתובה ממטלטלי יחזרו להיות המטלטלי כמו ממקרקעי ואין כאן אלא חומרא אחת כר' נתן:

יד מתני' הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. המחוברין בקרקע ר"מ אומר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וחכ"א פירות המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה. קדם הוא זכה. קדמה היא ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.

רי"ף מ: **כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון:**

גמ' ד' פב. **פירות המחוברין שלו** [דף פב.] **והא כל נכסיו אחראין לכתובתה. אמר ריש לקיש תני שלה:**

טו כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא. **לומר שמגרשה בגט ומחזירה דאמר** [דף פב:] **קרא ולקחה לו לאשה כיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון** מ"ט אשה הקנו לו מן השמים. **ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני. כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:**

טז מתני' לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה. וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה:

יז גרשה אין לה אלא כתובתה. **החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה אלא כתובתה:**

גמ' ת"ר בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינים ולא היו נושאין נשים. התקינו שיהיו מניחין אותה בבית אביה. וכשהיה כועס עליה היה אומר לה לכי אצל כתובתיך התקינו שיהיו מניחין אותה בבית חמיה. עשירות היו עושין אותה קלתות של כסף ושל זהב. עניות היו עושות אותה עביט. ועדיין כשכועס עליה אומר טלי לה כתובתיך וצאי עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהא כותב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך:

הדרן עלך ראשה שנפלו

פרק ט

א [דף פג.] **הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה. א"כ למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך. שאם מכרה ונתנה קיים. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה. רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפרי פירותרין עד לעולם. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותך אינו אוכל פירות בחייה. ואם מתה אינו יורשה. רשבג"א אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה והמתנה על מ"ש בתורה תנאו בטל:** ברוב ספרים גרסינן במתני' ובפירותיהן ובפירי פירותיהן וכן כתוב בפירוש רבינו חננאל. וא"כ סתם לן תנא כרבי יהודה. ונ"ל שצריך למיגרסיה. דאי לא גריס ליה אמאי קתני אינו אוכל פירות בחייה הא בבבא מציעתא נמי קתני אינו אוכל פירות. ולא ה"ל למיתני אלא אם מתה אינו יורשה דדבר זה ניתוסף בתנאי האחרון בחייך ובמותך וכן בבבא מציעתא לא חזר ושנה אם מכרה ונתנה קיים לפי שגם בבבא הראשונה הדין כך אלא משום דקאמר רבי יהודה לעולם הוא אוכל פירי פירות קתני הכא דאינו אוכל פירי פירות שניתוספו בתנאי זה. ואם תאמר א"כ בגמ' דמיבעיא לן אי פירי פירות דוקא או עד עולם דוקא תפשוט מהכא דעד עולם לאו דוקא. וי"ל דלא חש להאריך בלשונו אלא לאשמועינן סתמא כר' יהודה. אי נמי בחייך ובמותיך הוי כמו עד עולם. לכך פסקו הגאונים זכרונם לברכה דהלכה כר' יהודה:

גמ' תני רבי חייא האומר לאשתו. וכי כתב לה מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי מל שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר

כלום. אמרי דבי רבי ינאי בכותב לה ועודה ארוסה ומסתמא נמי מיירי דנפלו לה בעודה ארוסה וקשה דא"כ אפילו אם לא כתב לה נמי מכרה קיים דהא תנן
ריי"ף מא. לעיל (כתובות דף עח.) **עד שלא נשאת ונשאת רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה קיים** וי"ל דמתני' דהכא כתנאי דאמרו לו והרמב"ם ז"ל (פכ"ג מהל' אישות) כתב דמסתלק הוא מנכסים שנפלו לה לאחר שתנשא דסלוק בעלמא הוא ובמה שאינו ראוי לו עדיין אדם מתנה שלא יזכה בו ומיהו בירושלמי לא משמע הכי דגרסי' התם אמר ר' ירמיה בעו קמיה דרבי זירא כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ונפלו לה לאחר מיכן מהו. ויש אדם מתנה על דבר שאינו ברשותו. ולא דמי **לכותב לה ועודה ארוסה דהתם הנכסים כבר ביד האשה.** וקצת יש לדחות דירושלמי איירי דכתב לה אחר נשואין דכיון דידו כידה אין הסילוק מועיל לדבר שאינו ברשותו אבל בעודה ארוסה מהני סילוק אפילו לנכסים שנפלו לה משנשאת. **וכדרב כהנא דאמר רב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה וכדרבא דאמר רבא האומר אי איפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו. מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב יכולה**
ריי"ף מא: **אשה שתאמר איני ניזונת ואיני עושה. אי הכי אפילו נשואה נמי. אמר אביי נשואה ידו כידה. רבא אמר ידו עדיפא מידה. ונפקא מינה לשומרת יבם.** איבעיא להו קנו מידו מהו. פירש"י דאברייתא קאי וקשה לר"י מה מועיל שם קנין למי הוא מקנה אותה. דדין ודברים אין לי בה אינו אלא לשון הפקר. הלכך נראה לר"י דאנשואה קאי דלא מהני דין ודברים משום דידו כידה ומבעיא להו אי מהני קנין. ויש לקיים פירוש רש"י דכיון שאומר לחבירו שהוא שותף עמו והקנה לו מוכח שהוא מקנה לו השדה. ורב אלפס ז"ל כתב **קנו מידו של בעל ועודה ארוסה מהו.** וקשה דהא אפילו באמירה מועיל. וכוונתו שאם אמר דין ודברים אין לי בנכסיך וקנו מידו אם נסתלק גם מפירות וירושה. וקשה כיון דטעמא דלא נסתלק משום דיד בעל השטר על התחתונה או מדקדוק הלשון דבנכסייך ולא בפירות. בנכסייך ולא לאחר מיתה. לרב אשי מאי מהני קנין לדבר שאינו שלו במשמעות הלשון. וכן בכל מקום שאנו אומרים יד בעל השטר על התחתונה אטו אי קנו מיניה תהיה ידו על העליונה. ופרש"י עיקר דקאי אברייתא כדפרישית:

אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו. ורב נחמן אמר מגופה של קרקע קנו מידו בין בעורר על קניינו בין בעומד: [דף פג:] **ת"ר אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות. הכניסה לו קרקע ועשתה לו פירות הרי הן פירות מכר פירות ולקח בהן קרקע** ועשתה לו פירות הרי הן פירי פירות. והך ברייתא אתיא אליבא דרבי יהודה. דלרבנן לא משכחת פירי פירות אם סילק עצמו מפירות גם מפירי פירות אינו אוכל. ואם סלק עצמו מקרקע הקרקע שלקח בפירות הוא שלו. איבעיא להו פירי פירות דוקא או עד עולם דוקא או תרוייהו דוקא. ולא איפשיטא הלכך בעינן תרוייהו. איבעיא להו דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירי פירותיהן מהו שיאכל פירות. מפירי פירות סליק נפשיה מפירות לא סליק נפשיה. או דלמא כ"ש מפירות. פשיטא מכל מילי סליק נפשיה דאי אמרת מפירות לא סליק נפשיה כיון דאכלינהו לפירות פירי פירות מהיכא. וליטעמיך הא דאמר רבי יהודה לעולם הוא אוכל פירי פירות כיון דאכלינהו לפירי פירי פירות מהיכא. אלא בדשיירא הכא נמי בדשיירא. מדקאמר בדשיירא משמע דהדבר תלוי בה אם תרצה תשייר. אבל אין הבעל יכול לכופה ליקח בהן קרקע והרמב"ם ז"ל (פכ"ג מהלכות אישות) כתב ילקח בהן קרקע והוא אוכל (פירי) פירות. ונראה שסמך על התוספתא דתנו **רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות** כיצד מוכר פירות וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וכן מצאתי בירושלמי (ה"א). ר' זעירא רב יהודה בשם רב הכותב שדה מתנה לאשתו אין לו אכילת פירות. אמר רבי מתנה מתניתא לא אמרה כן אלו הן פירי **פירות מוכר פירות וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.** לאו ככותב שדה מתנה לאשתו הוא ואת אמרת אין לו לא פירות ולא פירי פירות. רבי אמי בעי אילו אחר כתב לה יש לו אכילת פירות. הוא כתב לה לא כל שכן. ונראה דירושלמי פליג אגמרא דידן דבפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נא.) פליגי אמוראי במוכר שדה לאשתו אם הבעל אוכל פירות או לא ומודו דאם נתן לה מתנה דאינו אוכל פירות. הלכך לפום גמרא דידן לא אמרינן מוכר פירות ולוקח בהן קרקע אלא אם כן שיירה ולקחה בהן קרקע. **אמר רב הלכה כרשב"ג. ולית הלכתא כוותיה** ריי"ף מב. **דקי"ל בדבר שבממון תנאו קיים ירושלמי אמר ר' יוסי אלין דכתבין** אי אמות בלא בני כל מה דילה

(כלתה) **דתיהדר לבי נשא. תנאי ממון הוא וקיים.** ור"ח ז"ל פוסק כרשב"ג וכן פסק ר"י לעיל בפרק קמא. וכן פסק בעל הלכות והביא ראיה מדגרסי' בירושל' ר' ירמיה בשם רב הלכה כרשב"ג שאם מתה ירשנה. אבל לא לענין דבריו שאמר מפני שהתנה עמ"ש בתורה תנאו בטל. דהמתנה עמ"ש בתורה דתנאו בטל בתנאי גוף. והכא בתנא ממון אנן קיימין ולמה אמרו תנאו בטיל שבסוף זכה בהן כלומר דלאחר מיתתה הוא יורשה. וזהו כמי שסילק ידו מנכסי אביו שאם מת אביו בנו יורשו מפני שבחיי אביו לא היה לו כלום בנכסים כך הבעל אין לו בגוף נכסי אשתו בחייה כלום. ודבר שלא בא לידו הוא לפיכך התנאי בטל ויורשה לאחר מיתה. ובירושלמי דאמר אי אמות בלא בני כו'. לאו בתנאי הבעל מיירי אלא האב כשפוסק נדוניא לבתו והוי כמתנה על מנת להחזיר. והרמב"ן ז"ל דחה ראיה זו של הירושלמי דודאי אם היה כותב לה לאחר שנשאת אז דמי לבן שסילק עצמו מירושת אביו. אבל גמרא דידן מוקי למתניתין בכותב לה ועודה ארוסה ומייתי עלה דרב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר שלא ממשפחתו ושלא מאשתו נשואה שהוא ראוי לירש לה מכבר אלא כגון ארוסה שהיא עתידה להיות ראויה לו כשישאנה אדם מתנה עליה שלא יירשנה אבל באשתו נשואה אפי' ת"ק מודה דאם מתה יירשנה. דהוי כבן שסילק עצמו מנכסי אביו לפי שכבר הוא ראוי לירש ובירושלמי מוקי רב למתני' בכותב לה משנשאת ופליג אגמרא דידן. ועוד מלתא דרב כהנא אזלא כת"ק אדם מתנה עליה שלא יירשנה. וכיון דליכא ראיה ברורה אית לן למימר כל תנאי שבממון קיים.

יום קמה

ב מתני' [דף פד.] **מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן ר' עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין. שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה. הניח פירות תלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה. זכתה האשה יתר על כתובתה ובע"ח יתר על חובו. המותר ר' טרפון אומר ינתן לכושל שבהן ר' עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה** ואי **היורשין צריכין שבועה:**

ריי"ף מב:

גמ' לכושל שבהן ירושלמי ר' יוסי בר חנינא אומר לכושל בראיותיו. כגון מלוה בשטר ומלוה בעדים יתננו למלוה בעדים ר' יוחנן אומר לכושל שבגופו. לכושל שבראיה פירש רש"י למי ששטרו מאוחר ורב אלפס ז"ל כתב מאי כושל בע"ח **ואמאי קרי ליה כושל דלא גבי אלא בראיה.** אבל אשה גביא בתנאי ב"ד והירושלמי סעד לפרש"י ולדברי רב אלפס ה"ל לר' יוסי בר חנינא למימר לבע"ח מפני שהוא כושל שבראיה כדקאמר ר' יוחנן לכתובת אשה משום חינא ומדקאמר לכושל שבראיה משמע איזה מהן שהיא הכושל שבראיה וכן שני בעלי חובין ינתנו למאוחר ואע"ג דאיפסיקא הלכתא כר' עקיבא הוצרכנו לפרש דברי ר' טרפון לפי דבתר תקנה דרבנן בתראי גבי ממטלטלין ועבדינן כר' טרפון ואליבא דר' יוסי בר חנינא דאיהו קשיש טפי מדר' יוחנן . וכן לקמן בפרקין (כתובות דף פו.) היכא דקיימי כתובת אשה ובעל חוב לגבות יפה כח בעל חוב משום נעילת דלת שכולן צריכין שבועה וכו' ירושלמי הגע עצמך שפטרום מן השבועה זו תורה וזו אינה תורה. פירוש עיקר טעמיה דר' עקיבא דניכסי כל היכא דאיתנהו ברשותא דיתמי איתנהו אבל בעל חוב מחוסר גובייא. ונקט טעמא דשבועה שאינו אלא תקנת חכמים ולא מן התורה לאלומי למילתיה. **ור' עקיבא מאי איריא מותר כולהו נמי דיורשין הוו אין ה"נ ואיידי דאמר רבי טרפון מותר אמר איהו נמי מותר** [דף פד:] **ולר"ע תפיסה לא מהניא כלל. אמר רבא אמר רב נחמן** והוא שתפס מחיים והלכה כר"ע דקי"ל כר"ע מחבירו ורבי טרפון חבירו הוה ואמרי' **נמי דון דייני כרבי טרפון ואהדריה ר"ל לעובדא מינייהו.** וגם רבי יוחנן אמר מה אעשה שכנגדי חלוק עלי. ומיהו הנ"מ בזמן דלא הוי מטלטלי משעבדי **לבעל חוב. אבל האידנא** דתקינו דמטלטלי משעבדי לבעל חוב מפקינן להו מיתמי ויהבינן להו לכתובת אשה ובעל חוב.

ג ההוא בקרא דיתמי דתפסי תורא מיניה. בעל חוב אמר מחיים תפיסנא ליה. ובקרא אמר לאחר מיתה. אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסיה כך כתוב ברוב ספרים ור"י אומר שאין צריך לגרוס לאחר מיתה אלא אית לך סהדי דתפס אע"פ שאין העדים יודעין אם היתה התפיסה לאחר מיתה או מחיים. דכיון שראו שבע"כ נטלו ליכא השתא מגו דלא מצי למימר לקוח הוא בידי. ואפי' הוא טוען שלקחו מאבי היתומים כיון שראו עדים שנטלה

בחזקה מן השומר תו לא מהימן לומר לקוח הוא בידי. ובלא מיגו לא מהימן למימר מחיים תפיסנא ליה דכל טענה שהוא טוען שבא לידו בלי דעת הבעל לאו טענה מעלייתא היא ולא מהימן עלה בלא מיגו. דאית ליה לאוקמא ממונא בחזקת מריה. **א"ל לא. א"ל מיגו דיכול לומר לקוח הוא בידי יכול נמי למימר מחיים תפיסנא. והאמר ר"ל הנודרות אין להם חזקה שאני** הכא דלרועה מסיר. והאי בקרא לא הוי כעד אחד שקם לשבועה. לפי שבעל דבר הוא שחייב לשלם ליתומים. כדאמרי' בפ' השוכר (דף צג:) דרועה חייב בלסטים שאינו מזויין שהיה לו להציל וכ"כ ר"ח ז"ל כיון דאודי בקרא דלאחר מיתה תפסיה ה"ל פושע בשמירתן וחייב לשלומי ליתמי מדיליה. והדין דינא לפום דינא דגמרא דלא משעבדי מטלטלי לבע"ח. אבל האידנא דמשעבדי לב"ח אי אית ליה לב"ח ראיה ברורה דיכול לפרוע ביה ההוא חוב מיתמי לא מחייב בקרא מידי ואי לית ליה לב"ח ראיה אלא שמחמת תפיסה הוא זוכה מיחייב בקרא לשלומי:

ד [דף פה.] **אבימי בריה דר' אבהו הוו מסקי ביה זוזי בי חוזאי. שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו. פרעינהו ואמר להו הבו לי שטרא אמרו ליה סיטראי נינהו אתא לקמיה דר' אבהו אמר אית לך סהדי דפרעתינהו א"ל לא. אמר** מיגו דיכלי למימר להד"ם יכלי לומר סיטראי נינהו אבל בלא מיגו לא מהימן דאלו טענה מעלייתא היא דיותר ברצון אדם פורע מלוה בשטר ממלוה על **פה. לענין שלומי שליח מאי. א"ר אשי אי אמר שקול שטרא והב זוזי משלם. הב זוזי ושקול שטרא לא משלם. ולא היא ובין כך ובין כך משלם דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. והני מילי** דאידכר ליה שטרא או בתחלה או בסוף דכיון דהזכיר לו השטר איבעי ליה לאסוקי אדעתיה שיקח השטר תחלה. אבל אי לא אמר ליה אלא הב זוזי בעלמא ולא הזכיר השטר לא בתחלה ולא בסוף מיפטר. דאמר ליה את הימנת להו דלא אמרת לי טול שטרא. **וכן נמי אי ליכא שטרא אי לא א"ל פרעינהו באפי סהדי לא מחייב למיפרעינהו בסהדי והכי אמרי' גבי חניני על פינקסו** (ב"מ דף ג.) דאמר חנווני לבעל הבית אנא שליחותא דידך עבדי מאי אית לי גבי שכיר אע"ג דמשתבע לי לא מהימן. את הימנת ליה דלא אמרת בסהדי הב ליה. **וגרסי' נמי בקידושין פרק האיש מקדש** (קידושין דף מג.) אמר רבא **אמר רב נחמן האומר לשנים צאו וקדשו לי אשה פלונית הן הן שלוחיו הן הן עדיו. וכן בגירושין וכן בדיני ממונות. ואסקינן והשתא דתקון רבנן שבועת היסת משתבעי עדים דיהבי ליה ומשתבע מלוה דלא שקיל** ופרע ליה לוה למלוה שמע **מיניה דלא מיחייב שליח למיפרע באנפי סהדי:**

ה ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי. אתו [ב"ק מג. מג:] **יורשין וקא תבעי להו מינה. אמרה להו מחיים תפיסנא להו.** כלומר היה בדעתי מחיי אביכם לתופסה בתורת משכון עד שיפרע לי אביכם. אבל לענין מיגבא להנהו חובות לא מהני תפיסה **דאין אותיות נקנות במסירה אתו לקמיה דרב נחמן אמר לה אית לך סהדי** דתבע מינך ולא יהבת **ניהלייהו אמרה ליה לא אמר לה א"כ ה"ל תפיסה דלאחר מיתה ותפיסה** לאחר מיתה לאו כלום הוא ולא מהימנא לומר מחיים תפיסנא להו במיגו דלקוחין הן בידי כדאמרי' לעיל גבי ההוא בקרא. **משום דא. אמרה לקוחין הן בידי** צריכה להביא ראי'. ואף ע"ג דאמרי' בפ' גט פשוט (בבא בתרא דף קעג.) אותיות נקנות במסירה אמר אביי צריך להביא ראיה ורבא אמר א"צ להביא ראיה. רבא לא מיירי אלא אליבא דמאן דאמר אותיות נקנות במסירה. אבל לדידן דקי"ל **אין אותיות נקנות במסירה צריך להביא ראיה.** והא דלא מהימנא למימר מחיים תפיסנא להו בתורת משכון במיגו דממושכנין היו אצלי מעיקרא דאז אינה צריכה ראיה כיון דאינה רוצה לגבות השטרות. או במיגו דנאנסו או החזרתים לך או לא היו דברים מעולם וצ"ל דמיירי שהפקידו אצלה בעדים וגם ראו עתה מלוגא דשטרי בידה הלכך אין לה שום טענה ליפטר אא"כ תביא עדים שתבע ממנה מחיים ואמרה שבתורת משכון היא רוצה לתופסם והדין דינא דגמרא **אבל השתא דתקון רבנן דמתיבתא למיגבא** ממטלטלי גבי מינייהו אפילו לא תפסה מחיים:

יום קמו

ו ההיא איתתא דאיחייבה שבועה בבי דינא דרבא אמרה ליה **בת רב חסדא ידענא בה דחשידה אשבועתא אפכה רבא אשכנגדה זימנין הוו יתבין רב פפא ורב אדא בר מתנה קמיה דרבא אייתו ההוא שטרא לקמיה אמר רב פפא ידענא ביה דשטרא פרוע הוא.** א"ל איכא אינש בהדיה דמר. א"ל **רב אדא בר**

מתנה ולא יהא רב פפא אלא כבת רב חסדא. א"ל **בת רב חסדא קים לי בגווה ומר לא קים לי בגוויה. אמר רב פפא השתא דאמור רבנן קים לי בגווה מילתא היא כגון** אבא מרי ברי **דקים לי בגויה קרענא שטרא אפומיה קרענא סלקא דעתך אלא מרענא שטרא אפומיה** פירש"י לא אזקק לגבות באותו שטר ומקרע נמי לא קרענא ליה אלא אניח השטר בידו ואם יתבענו בב"ד אחר דלא קים ליה באבא מרי ברי יגבה לו חובו. ורב אלפס ז"ל פי' מרענא שטרא אפומיה דלא מיפרע מיניה אלא בשבועה וקשה לפי' מאי רבותא דאבא מרי דקים ליה בגויה אפי' איניש דעלמא דתנן לקמן (כתובות דף פז.) עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה וכן רבא אמאי לא הימניה (רבא) לרב פפא להצריכו שבועה וי"ל דרב פפא קרוב היה וכן אבא מרי אפילו למי שהוא קרוב מרענא אפומיה מיהו לישנא דאיכא איניש אחרינא בהדיה דמר משמע דשני עדים צריך וגם משמע דרב פפא היה צריך להעיד בעד אחד ופי' ר"ת דרב אדא בר מתנה היה סבור דהיפוך שבועה הוי כמו קריעת השטר וקאמר ליה לא יהיה אלא כבת רב חסדא ולמה לא תקרע השטר ואהדר ליה לא מיבעיא דאפי' קים ליה בגוויה לא קרענא לשטרא אפומיה אלא אפילו להיפוך שבועה לא הוי כבת רב חסדא דלא קים ליה בגוויה ור"ח פי' דנפקא מיניה היכא שהיה בשטר נאמנות סתם כלומר שכתב שהאמינו אבל לא כתב שאמינו כשני עדים ומועיל נאמנות זה בסתם שעד אחד אינו יכול להשביעו ובכי ה"ג קאמר כגון אבא מרי ברי מרענא שטרא אפומיה להשביעו אע"פ שעד אחד אינו יכול להשביעו כתב רב אלפס ז"ל א"נ בשודא דדייני יהבינן להההוא דלא איתרע שטרו ואע"ג דלא אמרי' שודא דדייני בשטרי הלואות אלא בשטרי מקח כגון שני שטרות מכר ומתנה היוצאין ביום אחד כה"ג עבדינן שודא דדייני אף בשטרי הלואות שאם היו ב' שטרי הלואות על אדם אחד ואין לו ממון כדי פירעון שתיהן ואדם דקים ליה לדיין בגוויה מעיד על האחד שהוא פרוע יתן הדיין הממון למלוה אחר וחזינן לגאון דקאמר והאידנא דלית ליה למימר לדיין **קים ליה בגוויה דלא בריר לן קים** ליה בגוויה היכי הוה הלכך לית לן **לאורועי שטרא או לאפוכי שבועה אלא בעדות ברורה ואעפ"כ בעדות אדם נאמן מחמיצין הדין ודורשין וחוקרין עד שיתברר הדבר ויצא הדין לאמיתו:**

ז ההיא איתתא דאיחייבת שבועה בבי דינא דרב ביבי בר אביי וא"ל בעל דין תיתי ותשבע לי במתא פי' שניהן היו דרים בעיר א' האיש והאשה והלכו לבית מדרשו של רב ביבי לדון לפניו ואמר האיש אחרי שאנו בעיר אחת כשתחזור לעירנו תשבע לי אולי תתבייש מבני העיר היודעין בדבר אבל בע"א אין התובע יכול לכוף את הנתבע שילך עמו במקום שהוא רוצה **אמרה ליה כתובו לי זכותי** דכי משתבענא יהבו לי פי' אמרה שיכתבו לה פלונית נשבעת לפלוני ונפטרה הימנו ויתנוהו ביד נאמן שיתנהו לה אחר שתשבע **אמר להו רב ביבי כתובו לה א"ר פפי משום** דאתון ממולאי אמריתו מילי מולייתא **האמר רבא האי אשרתא דדייני** דמכתבא מקמי דניחוו סהדי אחתימת **ידייהו פסולה אלמא מיחזי כשיקרא ה"נ מיחזי כשקרא וליתא מדר"נ דאמר ר"נ אומר היה ר"מ אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפי' רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בגיטי** נשי' דבעינן כתיבה לשמה **אבל בשאר** רי"ף מד. **שטרות מודו ליה דאמר רב אסי א"ר יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו** אבל למיחזי **כשיקרא לא חיישינן:**

ח ההוא גברא דאפקיד שבע מרגניתא כי ציירן בסדיניה [דף פה:] **בי רב מיאשא בר בריה דר' יהושע בן לוי שכיב רבי מיאשא ולא פקיד אתא לקמיה דרבי אמי אמר חדא דידעינן ביה ברבי מיאשא דלא אמיד** ואע"פ שאם היה ר' מיאשא קיים והיה אומר שלו הם מהימן מ"מ מילתא דלא שכיח לא טענינן להו ליתמי כדאמר בפ' המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע:) גבי שטר כיס היוצא על היתומים דלא טענינן ליתמי נאנסו משום דלא שכיח אע"פ שאביהם היה יכול לטעון נאנסו ועוד האא קיהיב סימנא האי ועוד לא אתא לבטולי לטעמיה קמא ולמימר דאפי' אי אמיד יהבינן ליה נינהו כיון דקא יהיב סימנא דאם כן לא שבקת חיי לכל בני העשירים שאדם הרגיל אצלן ומכיר בסימני כלי כסף וזהב שלהם ילך ויגיד לאחרים ויתנו סימן אלא הני תרי טעמי שייכי אהדדי ואין מועילין זה בלא זה דבעינן דלא אמיד ויהיב סימנא ודוקא היכא שהיתומים טוענים שמא אבל אי טוענים ודאי אבינו אמר לנו שהיו שלו משתבעי דקושטא קאמרי ולא מפקינן מינייהו. וכן היה

אומר ה"ר משה בר' יוסף ז"ל מנרבונ"א והביא ראיה מדקאמר ולא פקיד הא אי פקיד אע"ג דלא אמיד לא מפקינן מינייהו **ולא אמרן אלא באיניש דלא רגיל דעייל ונפיק אבל רגיל דעייל ונפיק לא אימור איניש אחרינא אפקיד ומיחזא חזא. ההוא גברא נמי דאפקיד כסא דכספא בי חסא שכיב חסא ולא פקיד** אתא לקמיה דר"נ ודן כי האי **דינא דר' אמי ותו ההוא גברא דאפקיד מטכסא בי רב דימי שכיב רב דימי ולא פקיד אתא לקמיה דר' אבא ודן** כי האי דינא דר' **אמי ור"נ. למימרא דהלכה רווחת היא ולית בה פלוגתא.** אימור אינש אחרינא אפקיד ומיחזא חזא. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דכיון שלא זכה זה התובע מותר ליתומים להשתמש בו ולמוכרו שהרי זה התובע שטען ודאי נתבטלו דבריו ומעתה אין טענת ודאי על פקדק זה וכיון שהוא ספק ונמצא ברשות אביהם ישתמשו בו וכן מסתבר דאדם שלא אמיד ונמצא ממון ברשותו לא אמרי' שיהא מונח עד שיבא אליהו ושמא יבא אדם ויתן לו סימן אלא ודאי אמרי' שמא מצא מציאה כל זמן שלא בא עליהן בטענת ודאי בסימן מובהק:

ט ההוא דאמר נכסי לטוביה שכיב אתא טוביה א"ר יוחנן הרי בא טוביה ואפילו יש טוביה אחר שראוי להסתפק בו לא נטרינן דאמרי' ודאי זה שבא תחילה ודאי ידע שהיתה דעתו קרובה אליו ונתנה לו לכך מיהר לבא. **אמר לטוביה ואתא רב טוביה. לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי איניש דגייס ביה הא** גייס ביה אתו תרי **טוביה שכן ותלמיד חכם ת"ח קודם קרוב ותלמיד חכם ת"ח קודם איבעיא להו שכן וקרוב מאי. תא שמע טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם קרובים שניהם תלמידי** חכמים שודא דדייני והא דאמרי' שכן קודם לא בעי למימר שכינו הדר אצלו דכמה אנשים דרים זה אצל זה ואין להן שייכות יחד אלא שכן היינו שהוא חבירו ורגיל אצלו תמיד במשא ובמתן על זה אמר הפסוק טוב שכן קרוב מאח רחוק ובפ' חזקת הבתים (סי' כג) כתבתי פירוש ר"ת לשודא דדייני:

רי"ף מד: **י אמר ליה רבא לבריה דרב חייא בר אבין בר אוריין תא ואימא לך מלתא מעלייתא דהוה אמר אבוך הא דאמר שמואל המוכר שטר חוב וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל מודה שמואל במכנסת שט"ח לבעלה וחזרה ומחלתה שאינו מחול מפני שידו כידה** ואין **קניין לאשה בלא בעלה** ואין מחילתה כלום: **קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה אתו** לקוחות וקא תבעו לברתה פירש"י שהלוקח תבע הבת לדין שבאת לגבות כתובת אמה מאביה ואין הלשון משמע כן דמה לו ללוקח אצל הבת מסתמא כשקנה הכתובה מאמה מסרה לידו הכתובה וכתבה לו שטר מכירה עליה והאב לא יפרע אלא למי שיחזיר לו הכתובה הלכך הפירוש הנכון הוא שמתת גם האב ואין להן יורש אלא זו הבת ואשמועינן תלמודא דאף בכי האי גוונא שהמחילה היא לעצמה שיכולה למחול לאביה והיא זוכה במקום אביה וכיוצא בו מצינו בפ' הגוזל קמא (בבא קמא דף קח:) הגוזל את אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן וחומש לבנו או לאחיו ופריך בגמ' (דף קט.) ואמאי ונמחול לנפשיה. אר"נ ליכא דליסבה עצה דתיזיל ותימחל לכתובה דאימה לגביה **דאבוה ותיהדר ותירתה מיניה שמעה ברתה ואזלא ומחלתה** [דף פו.] **א"ר נחמן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבור ולבסוף מאי סבור מעיקרא סבור מבשרך אל תתעלם ובסוף סבור אדם חשוב שאני** בפ"ק דבב"מ (דף יע:) אההיא דמצא שובר כתבתי (סי' מח) אם חייב המוחל לשלם כל דמי השטר או דמים שקבל הראב"ד ז"ל כתב דאי כתב ליה לוה למלוה משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך ומכר המלוה אותו השטר אינו יכול למוחלו דכמאן דכתב ליה שטרא לוה ללוקח דמי ונראה שדקדק דבר זהמהא דאמרינן בסוף פ"ק דגיטין (דף יג:) גבי הא דאמר רב הונא מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ושקיל וטרי התם לפרושי טעמא דמילתיה דרב הונא למה קונה בדבור בעלמא במעמד שלשתן הא קי"ל דאפי' בקנין אגב קרקע אין הלואה ניקנית וקא יהיב אמימר טעמא למילתיה דנעשה באומר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אלמא היכא דא"ל הכי בשעת מתן מעות הוא משועבד לכל הבא מכחו כמו שהיה משועבד לו הלכך אינו יכול למחול לו. ונראה שאינה ראיה לכאן שלא יוכל למחול דהתם קאמר מטעם זה קונה דנעשה כמי שנשתעבד לו בשעת מתן מעות. אבל מאן לימא לן דאם חזר ומחלו שאינו מחול דמההוא טעמא דמפרש רבינו תם דמוכר שטר חוב שיכול למחול אע"פ שמדאורייתא הוי מכר משום דשני שיעבודים יש לו למלוה על הלוה אחד שיעבוד

רי"ף מה.

נכסיו ואחד שגופו משועבד לפרוע לו ושעבוד נכסיו של הלוה יכול המלוה למכור אבל שיעבוד גופו של הלוה אין קניין נתפס עליו הלכך כל זמן שלא מחל לו גובה נכסיו של לוה אבל אם מחל המלוה ללוה שיעבוד גופו שנשאר אצלו פקע נמי שיעבוד נכסין דנכסי דאינשי אינון ערבין ביה וכשנסתלק שיעבוד הלוה נסתלק נמי שיעבוד נכסיו ומהאי טעמא נמי נוכל לומר דנהי דבמעמד שלשתן קנה משום דנעשה כאומר לו בשעת מתן מעות משעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך מ"מ שיעבוד גופו נשאר ביד המלוה ויכול למחול. ואפי' לדברי המפרשים דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול ומביאין ראיה מההיא דפרק שני דקדושין (דף מח.) התקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים וכו' כדמפדש בתוס' סוף פ"ק דגיטין. יש לחלק דשאני התם דשלשתן עומדין במעמד אחד ומחל המלוה ללוה שיעבוד גופו וחל שיעבוד גוף הלוה לשני משעת מתן מעות. אבל במוכר שטר כיון שאין קנין המלוה מועיל שיהא שיעבוד גופו של לוה קנוי ללוקח מכח קנין המלוה אלא מחמת שכתב לו הלוה למלוה משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אנן סהדי דאין הלוה רוצה שיהא גופו משועבד לשניהם. למלוה לפי שלא הועיל הקנין להיות גוף המלוה משועבד ללוקח מכח קנין המלוה ונמצא שנשאר עדיין שיעבוד גוף הלוה ביד המלוה. וגם ללוקח לפי שכתב למלוה משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אלא ודאי הא דכתב ליה ולכל דאתי מחמתך על שעבוד נכסיו דיכול המלוה למכור כתב לו דפקע שיעבוד המלוה ולא נשאר משועבד כי אם ללוקח ולא על שיעבוד גופו. ועוד יש לפרש הא דקאמר משעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך פי' כשארצה להשתעבד יחול שיעבודי מעתה ובכי האי גוונא פירשו התוס' בסוף פ"ק דגיטין כשרצו לדקדק דבמעמד שלשתן קנה בעל כרחו של לוה להאי טעמא דאמימר דמפרש טעמיה דמילתיה דרב הונא משום דמשתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך דכיון דבשעת הלואה נשתעבד לכל הבא מכחו נמצא שבעל כרחו של לוה צריך להשתעבד לשני ודחו ראיה זו דדילמא ה"ק לכל דאתי מחמתך שארצה להשתעבד מדעתי. הלכך כשנתרצה פקע שיעבוד ראשון וחל שיעבוד השני משא"כ במכירת השטר חוב אפי' כתב לו כל דאתי מחמתך לא פקע שיעבוד הראשון וכל שכן לדברי רב אלפס ז"ל והגאונים שפירשו דמכירת שטר חוב דרבנן דאין קניין נתפס על שטר חוב כמו שאין נתפס על הלוה ומהאי טעמא יכול למחול. וכדבריהם משמע בפ' **מי שמת (בבא בתרא דף קמז:)** גבי **הא דאמר רב נחמן מתנת שכיב מרע** דרבנן וכו' הלכך אפילו אי אמר ליה משעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אין קניין מועיל בו. ואע"ג דבסוף פ"ק דגיטין (שם) קאמר אמימר דאפילו במלוה בלא שטר קנה במעמד שלשתן דנעשה כאומר משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך לפי שהקנין חל למפרע לשני משעת הלואה ומסתברא דכל שכן במוכר שט"ח וכתוב בו הריני משועבד לך ולכל הבא מכחך. לא היא דשאני התם שעומדין שלשתן כאחד ונתרצה להשתעבד לו כדפרישית לעיל. ועוד מקשי' על דברי הראב"ד ז"ל מההיא דפ"ק דמציעא (דף יט.) מצא שובר כתובה בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל ופריך וליחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי וזבינתה לכתובתה בטובת הנאה מניסן ועד תשרי ומפיק ליה לשובר ומפסיד להו ללקוחות שלא כדין. ומשני אמר רבא שמע מינה איתא לדשמואל דאמר המוכר שטר לחבירו וחזר ומחלו מחול. פי' הלכך לפסידא דלקוחות לא למיחש שמא כתב לה בכתובתה ולכל דאתי מחמתך וא"ת לדברי המפרשים דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול ליחוש שמא מכרה במעמד שלשתן דהיינו היא והבעל והלוקח ויש לומר דלהא ליכא למיחש דאם שתק הבעל כשמכרה כתובתה בפניו הרי הודה שהשובר שכתבו על כתובתה היה שקר שאם היה אמת היה לו למחות ולומר כבר נתקבלת כתובתיך. **גופא אמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול. א"ר הונא בריה דרב יהושע אם פקח הוא מקרקיש ליה זוזי וכתב ליה שטרא בשמיה אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי** ליה מיניה דמי שטרא מעליא פירוש כל דמי שוויו שהיה עומד לימכר בהן לפי שעבוד נכסים של לוה ולפי אלמותו. **ולמאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא בעלמא** פרש"י אומר שלא מכר לו אלא הנייר והרי הוא בידך ולשון מגבי ביה קשיא וי"ל דעיקר מילתא איתמר בהגוזל קמא (דף צח.) על השורף שטר חבירו ולהכי קא מגבי ליה נייר וחכמי פרווינצי"א ז"ל אומרים שגם כאן צריך לפרוע המוחל ללוקח דמי הנייר. דכיון דמוחלו הרי הוא כפרוע וצריך להחזירו ללוה כי הוא

נותן שכר הסופר והנייר שלו. **הוה עובדא ואכפיה רפרם לרב אשי ואגבה ביה כי כשורא לצלמויי והלכתא כוותיה:**

יא אמר אמימר **האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי פי' וליכא חד מינייהו דקדים.** לבעל חוב מסלקינן ליה בזוזי. לאשה לא מסלקינן לה אלא בארעא. **האי כי דיניה והאי כי דיניה ואי ליכא אלא ארעא ולא חזיא אלא לחד מינייהו. לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן משום נעילת דלת.** אבל אשה יותר **משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא. שמעי' מהא דאמימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לחד מינייהו כגון** מטלטלין בזמן הזה ולא אקני להו מטלטלי אגב מקרקעי **וליכא אלא שיעורא דחד מינייהו. לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא** והכי **שדר רב האי גאון** ז"ל לרבי אברהם קבסאי ז"ל. **ואיכא**

רי"ף מה: **מאן דאמר דהא דאמימר ליתא אלא כששטר כתובה ושטר חוב יוצאין ביום אחד דדיינינן בהו שודא דדייני כדאמרינן לקמן (כתובות דף צד.) שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדיינא. ואתא אמימר לאשמועינן דהיכא דחד מינייהו בעל חוב וחד מינייהו כתובת אשה איכא שודא דדייני בהא מילתא דלבעל** חוב יהבינן ולכתובת **אשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה וכו'.** אבל היכא ששטר חוב וכתובת אשה שוין כנון לוה ונשא **ואחר כך קנה. אי נמי מטלטלין בזמן הזה דקיימא לן חולקין.** לא אמרי **בכי האי מילתא לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן. דהא לאו שודא דדייני הוא. הלכך כתובה ובעל חוב חולקין כשאר בעלי חובין. וליתא חדא דלא אמרינן בגמרא דזמנן ביום אחד אלא סתמא קאמר האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב. למימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לבעל חוב יהבינן** ולא לאשה. **ועוד דהא דאמר שמואל** שני שערות היוצאין ביום אחד **דקא גמרי מינה לאו שטרי חובות נינהו אלא שטרי קרקעות נינהו בעובדא דרמי בר חמא ורב עוקבא דמפרש לקמן אבל בשטרי הודאות והלוואות לא** קאמר שמואל דעבדינן בהו **שודא דדייני דהא תנן היו** כולן יוצאין בשעה אחת חולקין **בשוה. וליכא למימר דשמואל פליג אמתניתין. דאם איתא דפליג שמואל אמתניתין אדמותבינן עליה** מברייתא דקתני שני **שטרות יוצאין ביום אחד** חולקין ומשני **הא מני רבי מאיר היא דאמר עידי חתימה כרתי לותביה ממתניתין ומדלא אותביה ממתניתין שמעינן דלא פליג שמואל אמתניתין. אלא דשמואל לחוד ומתני' לחוד. אע"ג דחזינן בירושלמי** דפריך אדשמואל וקאמר מתני פליגא אדשמואל מי שהיה נשוי שלש נשים ומת **ואין שם אלא מנה חולקות בשוה ולית תמן שודא דדייני. אגמרא דילן סמכינן ומדחזינן לגמרא דילן דלא אקשי מינה לשמואל שמעי' דלית הא פליגא עליה. ולגמרא דבני מערבא** דמתניתין פליגא עליה דשמואל **מסתברא לן דהלכתא כרב דקיימא מתניתין כוותיה. וממילא הדרין תרין גמרי לחד טעמא דבהודאות והלוואות חולקין. ומסתייעא ליה נמי הך סברא מהא דגרסינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף לד:) זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר. ופריך מאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני. ומשני התם ליכא למיקם עלה דמילתא. והדר פריך מאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה יחלוקו. ומשני התם איכא דררא דממונא למר ואיכא דררא דממונא למר. הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר. ומדקא** משני בהא **איכא דררא דממונא למר** וכו' ולא קא משני **בשני שטרות היוצאין ביום אחד אלא משני דליכא למיקם עלה דמילתא שפיר שמעינן דשני שטרות היוצאין ביום אחד דאמר שמואל שודא דדייני ליכא דררא דממונא למר ודררא דממונא למר אלא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר. כההיא דזה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי** והיינו בשטרי מכר או מתנה דאותו שקדם הוא שלו ואין לו לאחר כלום בו. אבל בשטרי הלואות דשניהם לוה ואיכא **דררא דממונא למר ודררא דממונא למר.** ועוד אי לאו **דשני שטרות היוצאין ביום אחד** חולקין לא הוה אמרינן **דלוה ולוה ואחר כך קנה חולקין.** אלא מאי טעמא אמרי' התם **חולקין משום דשיעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קא אתו. וכן נמי כששניהם יוצאין ביום אחד שיעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קא אתו. ולהכי תנן היו כולן**

יוצאות ביום אחד בשעה אחת חולקין בשוה. וחדא יומא באתרא דלא כתבי שעות כחדא שעתא באתרא דכתבין שעות דמי. הלכך חד טעמא נינהו וחד דינא נינהו וליכא שינוייא בינייהו וכבר איבטיל האי סברא וליכא למיסמך עלה. הלכך בין שטר חוב וכתובה יוצאין ביום אחד בין ששניהם כעין לוה ולוה ואח"כ קנה בין מטלטלין בזמן הזה הואיל ושיעבודא דידהו בהדי הדדי קאתי וליכא קדימה לחד מינייהו ואי ליכא מאי דשקיל אלא חד מינייהו לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה להנשא: כתב הרמב"ם ז"ל (פ"כ מהל' מלוה הל"א) לוה ולוה ואח"כ קנה דאמרינן חולקין אם קדם אחד מהם ותפס הכל אין מוציאין מידו. לפי שלא אמרו חכמים אלא בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה. ואף בזו נחלקו לקמן (כתובות דף צד:) אבל בששניהם שוין לכולי עלמא אין מוציאין מידו. וכן משמע מתוך דברי רב אלפס שמשוה דין לוה ולוה לשני שטרות שזמנן ביום אחד וכתב דיהבינן לאיש. ובשלמא אי סבר דאי תפס חד מינייהו לא מפקינן מיניה ניחא דמטעם יותר משהאיש רוצה לישא מתפסינן ליה לבעל חוב ופקע כח האשה. אבל אי אמרינן דאפילו אי תפס חד מינייהו מפקינן מיניה לא מסתבר דמטעם דיותר משהאיש רוצה לישא מפקעינן כח האשה כיון דאפילו לאחר שבא ליד בעל חוב עדיין יש לאשה זכות בהן. וה"ר יונה ז"ל כתב הא דאמרינן אם לוה ולוה ואח"כ קנה חולקין וכן בכל המקומות שאמר בש"ם חולקין אם קדם האחד וגבה מה שגבה גבה. ואע"ג דאמרינן בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה. ה"מ מאוחר אבל זה שיש בו זכות קצת מה שגבה גבה ודוקא כשגבה בבית דין שהגבוהו ב"ד קודם שידעו שהיה שם בעל חוב אחר. אבל אם גבה מעצמו אפי' ע"י שומא דליכא למימר מאן שם לך מה שגבה לא גבה. והביא ראיה מדאמרינן בפ"ק דמציעא (דף טו.) בעל חוב גובה את השבח ואמרי' עלה מאי שבח חצי שבח. לפי שהשבח שהשביח זה הלוקח שדה של המוכר אותו השבח הוא משועבד לו בשביל אחריות המכר שקבל עליו המוכר כמו שהוא משועבד לבעל חובו של המוכר והוה ליה זה השבח לבעל חוב ולוקח כמו **לוה ולוה ואח"כ קנה שחולקין** ויגבה בעל חובו חצי השבח. אע"פ שהלוקח מוחזק בכל השבח כיון שבא לידו שלא בכח בית דין לא מהניא חזקתו ואמרינן מה שגבה לא גבה. ונראה דבריו במקרקעי אבל במטלטלי מה שגבה גבה אפילו שלא בבית דין. כדאמר לעיל (כתובות דף פד.) בפירקין לר' טרפון בפירות תלושין דכל הקודם זכה. אע"ג דהיכא דלא תפסי חד מינייהו יהבינן לבעל חוב כמו שכתב רב אלפס ז"ל. אפ"ה אי קדמה האשה ותפסה זכתה. הלכך אם יש קרקע לחד מינייהו ינתן למוקדם. ואם קדם המאוחר מוציאין מידו. ואם יש מטלטלין לחד מינייהו אם קדמה האשה ותפסה זכתה. ואם לא תפסה לבעל חוב יהבינן. ואם הם שווין בזמן ויש קרקע לחד מינייהו או אם אינם שוין בזמן וקנה הקרקע אחר שעבוד שניהם לבעל חוב יהבינן. ואם קדמה האשה ותפסה מוציאין מידה ואם יש זוזי וארעא לשניהם ותפסה האשה זוזי יראה שמוציאין מידה ונותנים לה קרקע כיון שמספיק לשניהם יהבינן לכל חד כדיניה:

יב אמר ליה **רב פפא לרב חמא ודאי דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא** ואתא ב"ח וקתבע מיניה ואמר ליה **זיל שקול מארעא. אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי זוזי והב ליה. אמר ליה ההוא דשמיעא לך תולה מעותיו בעובדי כוכבים הוה. הוא עשה שלא כהון לפיכך עשו לו שלא כהוגן.** כי מן הדין היה לו לפרוע מן המעות שבידו והבריחם ממנו בטענת שקר לכך קנסוהו לטרוח ולמכור קרקעות וליתן לו מעות הא לאו הכי היו מגבין לו מן הקרקע בשומת ב"ד. ודיני פירעון כתבתי בפ"ק דב"ק (סי' ה):

יג אמר ליה **רב כהנא לרב פפא ולדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא** לי למיעבד מצוה מאי אמר ליה היו מכין אותו עד שתצא נפשו. כדתניא במה דברים אמורים **במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו נוטל היו** [דף פו:] **מכין אותו עד שתצא נפשו.** היכא דאית ליה נכסי ללוה לא קא מיבעיא ליה דפשיטא דב"ד היו יורדין לנכסיו דכתיב לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו ואמרינן הוא דאינו נכנס אבל שליח ב"ד נכנס. ורב פפא גופיה הוא דאמר בפ"ק דקידושין (דף יג:) מלוה על פה גובה מן היורשים דשיעבודא דאורייתא וכיון דמשעבדי נכסיו נחתינן לנכסיה. וגם רב פפא אמרה למילתיה בפ' שום היתומים (ערכין דף

כב.) אהא דאין נזקקין לנכסי יתומים קטנים ומפרש דטעמא משום דפריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. מכלל דלנכסי יתומים גדולים נזקקין וכופין אותן לפרוע. אלא מיירי בדלית ליה קרקעי ומבריח מטלטלין או תולן בעובדי כוכבים ומיבעיא ליה אי היו כייפינן ליה בגופיה לקיים מצותו:

יד והא דאמרי' דפריעת בעל חוב מצוה וכופין יתומים גדולים היינו היכא דהניח אביהן אחריות נכסים דעלה איתמר מלתא דרב פפא בערכין אבל בדליכא אחריות נכסים אלא מטלטלין מצוה על היתומים ואין כופין כדמוכח לקמן בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צא:) גבי ההוא דשבק קטינא דארעא דא"ל אביי הני קמאי מצוה קא עבידתו השתא כי קטריף בדין קא טריף. וטעמא משום דהויא מצות כבוד אב מצות עשה שמתן שכרה בצדה ואין ב"ד של מטה מוזהרין עליה. והא דאמרינן בהגוזל (דף צד:) הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם. לאו דוקא כבוד אביהם קאמר אלא דאם לא מחזירין הוה קלון אביהם אבל משום כבוד אביהם לחודיה אין מחייבין אותן להחזיר. ומה שפירש רש"י לקמן גבי קטינא דארעא הואיל וליכא מצוה אלא מדרבנן לא כייפינן להו. לא נהירא דאשכחן כפייה במצות דרבנן כגון מצוה לקיים דברי המת דאמרינן בגיטין פרק השולח (גיטין דף מ.) כופין את היורשין ועושין אותה בת חורין. ויראה דהאידנא דתקון רבנן בתראי לגבות ממטלטלי וסמך המלוה אמטלטלי כמו אמקרקעי. כופין אף במטלטלין וכן עמא דבר:

יום קמז

ריי"ף מו. **טו בעא** מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הרי זה גיטך ואל תתגרשי בו אלא לאחר שלשים יום והלכה והניחתו בצידי רשות הרבים מהו אמר ליה מגורשת מדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה האומר לחבירו משוך פרה ולא תהא קנויה לך אלא לאחר שלשים יום קנה ואפי' עומדת באגם. אדרבה אינה מגורשת מדרב ושמואל דאמרי תרוייהו והוא שצבורים ומונחים ברשות הרבים מאי לאו היינו רשות הרבים היינו צידי רה"ר לא רה"ר לחוד וצידי רה"ר לחוד וכן הלכתא כלישנא בתרא. והכי אמרי' לעיל בפ' אלו נערות (כתובות דף לא:) דאפי' למ"ד דלענין שבת צידי רה"ר כרה"ר דמי מודה הוא דלענין מיקנא קני ביה:

טז מתני' המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופסת **ה"ז משביעה כל זמן שירצה ר"א אומר אפילו על פילכה ועל עיסתה:**

גמ' איבעיא להו לר"א ע"י גילגול או לכתחלה ומסיק דר"א לכתחלה קאמר ומשמע דרבנן מודו דע"י גלגול מגלגל אפילו על פילכה ועל עיסתה אבל לכתחלה לא כדמפרש טעמא בירושלמי (ה"ד) שאם אתה אומר כן אין שלום בבית לעולם:

יז עוד קאמר בירושלמי (שם) שברה כלים מה את עביד לה כשומר חנם או כשומר שכר מסתברא אפילו כשומר חנם אינה שאם אין אתה אומר כן אין שלום בבית לעולם ופטורה אף מן הפשיעה. אבל אם שברתן במזיד או נתנתן לאחר חייבת לשלם:

ריי"ף מו: **יח מתני' כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אין יכול להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה אבל יורשין משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפיטרופא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפיטרופא היורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה לשעבר: תוס' (פ"ט) אלו הן הבאין ברשותה כל שמכרה להם או נתנה להם במתנה** פירש רש"י שאם מכרה כתובתה ונתגרשה ומתה נשבעין הלקוחות שאינן יודעין שהיא נתפרעה מכתובתה ומשמע שאם היא חיה שאין הלקוחות גובין עד שתשבע היא בעצמה ואם אינה רוצה לישבע יפסידו הלקוחות וכן מסתבר:

גמ' כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך וכו' שבועה מאי עבידתה [דף פז.] **א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה על הפוגמת כתובתה.** כתב הראב"ד ז"ל דפטור סתם לא מהני לעד אחד מעידה שהיא פרועה דנהי דטפי מנפשיה הימנה טפי מעד אחד לא הימנה ודכוותה בפרק שבועת הדיינין (שבועות דף מב.) כתלתא הימניה כארבע לא הימניה ודייק מדאדכר הכא פטור

דאפטרופא ודפוגמת ולא אדכר דשבועת עד אחד שמע מינה דלא מיפטרא בסתמא אלא אם כן פטרה בפירוש ולא נהירא לי דהנך שבועות דמתניתין הן שבועות שב"ד מחייבין אותה ולא שהוא תובע השבועה דאית לן למימר שהוא לא פטרה משבועה זו שהעד מכחישה הלכך כשפוטרה סתם פטרה מכל שבועה שב"ד מחייבין אותה. והא דמדכר שבועה דפוגמית רישא דמתני' נקט והוא הדין כולהו. ומה שהביא ראיה משבועת הדיינין לאו ראיה היא דשאני התם דנחית לדיעות כדמפרש התם אבל אי הימניה כתרי ה"ה כמאה וכן הכא נמי כשפטרה סתם פטרה מכל שבועות שחייבוה ב"ד. וכן פירש ר"ת לעיל (בפירקין סי' ו') גבי מרענא שטרא אפומיה דנאמנות בסתם מועיל כנגד עד אחד: הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפיטרופא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפיטרופא יורשין משביעין אותה להבא ואין משביעין אותה לשעבר פירש רש"י דקאי אהיכא שפטרה מן השבועה. והקשו חכמי פרובינצי"א ז"ל למה חזר ושנה אין משביעין אותה לשעבר הא תנא ליה רישא אין היורשין משביעין אותה **על אפיטרופא שנעשית בחיי בעלה.** ותירץ ה"ר שמואל מנרבונא ז"ל דקמ"ל דאפילו ע"י גלגול אין משביעין אותה ואע"ג דתנן (שבועות מה.) השותפין והאריסין שחלקו אין להן שבועה זה על זה דכיון שלא תבעו שבועה בשעת חלוקה מחלו זה לזה ואפ"ה קתני נתחייב לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל שאני הכא דפטרה בפירוש ורב האי ז"ל כתב דאירי כשלא פטרה הבעל משבועה אפ"ה אין **היורשין משביעין אותה על** אפיטרופסת שנעשית בחיי בעלה דכיון דלא השביעה הבעל בחייו מחל לה השבועה ופירוש רש"י עיקר וכן מוכח בתוספתא: **לשעבר מאי עבידתה אמר רב יהודה אמר רב על האפיטרופא שנעשית בחיי בעלה** אבל בין מיתה לקבורה משביעינן לה אף אם לא היתה נותנת ונושאת אלא בצרכי המת וקבורתו שכן אין דרך לעשות משא ומתן בין מיתה לקבורה אלא בצרכי המת ואף בהא קאמר רב יהודה דמשביעין אותה **רב מתנא אומר אפילו בין מיתה לקבורה לא משבעינן לה:**

יט דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא הלכך כי היכי דמקילין לזבוני בלא אכרזתא ה"נ מקילין שלא להשביעה שאם היה לה לישבע מימנעה ולא עבדא. וגם מתוך המהירות א"א לה ליזהר שלא תוותר ושלא תהנה הלכך אפילו ע"י גלגול לא משבעינן לה אם לא נתנה ונשאה כי אם בצרכי המת. דהא רב מתנא אמתני' דאין משביעין אותה לשעבר קאי והיינו אפילו על ידי גלגול כדפרישית וקאמר רב מתנא דאף בין מיתה לקבורה **אין משביעין אותה ע"י** גלגול. ונראה דהלכה כרב מתנא דמיסתבר טעמיה כדאמרי נהרדעי. וכן פסקו רבינו חננאל ורב אלפס ז"ל. וכן ראיתי שפסק ה"ר מאיר הלוי ז"ל כרב מתנא. לכרגא פי' רש"י של היתומים. ומשמע הא לשאר צרכי היתומים מכריזין. וקשה לפירושו מהא דפריך בריש פרק שום היתומים (ערכין דף כב.) למ"ד אין נזקקין לנכסי יתומים אלא שטר שיש בו ריבית ממתני' דשום היתומים שלשים יום. ואם אין נזקקין לנכסי יתומים היכי משכחת הכרזה כי בשטר שיש בו ריבית לא ימתינו עד שיכריזו ומאי קשיא ליה דמשכחת הכרזה למכור לצורכי היתומים. הלכך נראה דלצורכי היתומים מוכרין בלא הכרזה והאי כרגא ולמזוני דהכא לצורכי האשה דעל היתומים לפרוע כסף גולגלתה. כמו שעשה הבעל בחייו דבכלל מזוני הוא. לקבורה לא מיסתבר לפרושי שמוכרין בלא הכרזה לצורך הקבורה דמילתא דפשיטא שלא יהא המת מוטל בבזיון עד שיכריזו הלכך נראה לפרושי לכרגא ולמזוני ולקבורה אם לוו לצרכם כשבא בעל חוב לגבות חובו מזבנין בלא הכרזה דאם לא כן נמצא מכשילן לעתיד לבא ויבא לידי הפסד אם לא יפרעו הכרגא לאלתר וגם תמות האלמנה ברעב:

כ אמר רבה א"ר חייא דלא נדר דלא שבועה הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשיו משביעין אותה נקי נדר נקי שבועה בין הוא בין יורשין אין משביעין אותה ה"ק לה מנקיית משבועתך שלח ר' זכאי למר עוקבא בין דלא נדר בין נקי נדר מנכסי הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשיו משביעין אותה. מנכסיא איליין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה אמר רב נחמן אמר שמואל משום אבא שאול בן אימא מרים בין דלא נדר בין נקי נדר בין דלא שבועה בין נקי שבועה בין מנכסי בין מנכסיא איליין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי היתומים לא יפרע אלא בשבועה אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כאבא שאול בן רי"ף מז.

אימא מרים וה"מ דכתב לה דלא נדר ודלא שבועה א"נ נקי נדר נקי שבועה בלחוד ולא כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי אבל אי כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי גובה בלא שבועה ואפילו היא פוגמת כתובתה בין ממנו בין מיורשיו אחריו כסתם מתני' דקתני נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו וכו' ואמרינן שבועה מאי עבידתה ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפוגמת כתובתה וקשה להאי פיסקא דאמרינן לקמן (כתובות דף פח.) אלא אמר אביי אהא נדר ושבועה אין לי עליך וכו' ואתא ר' שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה וקא מפלגי בפלוגתא דאבא שאול בן אימא מרים ורבנן אלמא דחזינן דר"ש דמחייב שבועה אפילו היכא דאמר אין לי ולא ליורשי עליך ועל יורשיך סבר כאבא שאול אלמא דאבא שאול מחייב שבועה בכל ענין ופסק רב נחמן כאבא שאול ויראה שכך היתה דעת רב אלפס ז"ל דאבא שאול סבירא ליה כשאמר נקי נדר או דלא נדר ולא אמר אין לי עליך משמע שתהא בלא נדר מכל אדם אף מן היורשין ואע"פ שאמר מנכסי כיון שפטרה עכשיו מאותם נכסים פטורה לעולם מהם אפילו לאחר שנפלו הנכסים לפני היורשין אבל מה אעשה שחכמים הזקיקוה שבועה כשאמר בלשון הזה אע"פ שיש במשמעותו שאף מן היורשין פטרה ומיהו היכא דפטרה בהדיא מן היורשין מודה אבא שאול ובהא פסיק רב נחמן כאבא שאול. והא דאמרינן לקמן ר"ש כאבא שאול פי' כשיטת אבא שאול קאמר ועדיפא מיניה כי היכי דלאבא שאול כי אמר דלא נדר נקי נדר משמע לדידיה בין ממנו בין מן היורשין ואפילו הכי קאמר שחכמים הזקיקוה לישבע הכי נמי לרבי שמעון אפילו פטרה בהדיא מן היורשין ס"ל דהזקיקוה חכמים לישבע ומיהו רבינו חננאל פסק כאבא שאול אפילו פטרה בהדיא מן היורשין וכן דעת התוספות ודעת רב אלפס ז"ל:

כא הא דבעינן שיזכיר גם פטור מן היורשין ה"מ כשפטר הלוה את המלוה כי הך דמתני' שפטר הבעל את האשה בחוב שיש לה עליו. אבל בשטר שכתב בו המלוה נאמנות ללוה כשיאמר שהשטר פרוע שיהא נאמן אם מת המלוה ובאו יורשיו לגבות ואמר הלוה פרעתי לאביכם נאמן אע"פ שלא האמינו על היורשים מאי טעמא משום דשטר מעיקרא מיעקר דלא מצי למימר הוה **לך למיקרעיה או למיכתב** תברא עילויה דאמר ליה אנא אהימנותא דכתב לי סמכי ומיהו שבועה בעי כיון **דלא כתב ליה מהימנת** אף בלא שבועה דלמא ה"ק ליה מהימנת עלי לבטולי שטרא דידי ולמיהוי כמלוה על פה והוה כמה דטעין **מנה לי בידך וא"ל אידך החזרתיו לך דמשתבע שבועת היסת ומיפטר ואשכחן** נאמנות כי האי גוונא בפרק המוכר את הבית **(בבא בתרא דף ע.) בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר ואמר החזרתיו לך מהו מיגו דאי אמר** נאנסתי נאמן כי אמר לו נמי החזרתי **לך מהימן או דלמא** א"ל שטרך בידי מאי בעי א"ל **נאמן ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי אילו** אמר נאנסתי מי מצי אמר ליה שטרך **בידי מאי בעי ולאו שבועה בעי הכא נמי מאי נאמן נאמן בשבועה הלכך האי מלוה כיון דכתב ליה ללוה מהימנת עלי סתם ולא פטריה משבועה בהדיא אמרינן יד בעל השטר על התחתונה והאי** נאמנות דכתב ליה לבטולי שטרא הוא דכתב ליה **אבל מידי שבועה לא מיפטר והכי שדר רב האי** ז"ל ואם מת הלוה ואמרו בניו אבינו אמר לנו שהשטר פרוע יראה שאין בדבריהם כלום שיאמר המלוה לאביכם האמנתי כשיאמר לי שהוא פרוע לכם לא האמנתי ואני אומר שלא אמרו אביכם מעולם אבל אם הביאו עדים שאמר אביהם שהוא פרוע נתבטל השטר:

כב מתני' הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים ושלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה **הפוגמת כתובתה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד אמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה. מנכסים משועבדים כיצד מכר כל נכסיו לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות לא תפרע אלא בשבועה אע"ג דכתב לה בעלה נאמנות לא תפרע אלא בשבועה דלא מהניא נאמנות אלא דהמניה לוה למלוה עליה ועל ירתיה בתריה אבל היכא דאיכא עליה בעל חוב אינש אחרינא או כתובת אשה או לוקח דזבן מיניה לא מהניא ומסתייע הדין סברא מהא**

רי"ף מז:

דגרסינן לעיל בפ' האשה (כתובות **דף יט.) אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן ואמרינן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא אלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה וכו' אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים וכדר' נתן דאמר רבי נתן מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר ונתן לאשר אשם לו אלמא כל היכא** דהוא חייב **לאחרים וליכא גביה מהיכא דפרע אין הודאתו הודאה והא נמי דכוותיה** ומקשינן על דבריו מהא דתנן במתני' (לעיל כתובות פו:) דמועיל נאמנות שכתב לאשה אף על הבאין ברשותה ותניא בתוספתא ואלו הן הבאין ברשותה כל שמכרה או נתנה לאחר וא"כ הבאין ברשותו נמי הוי שמכר נכסיו לאחרים וקתני דמועיל נאמנות וגובה האשה מהן בלא שבועה ויש לתרץ דבריו דהא דקאמר דלא מהניא נאמנות היינו אחר שמכר נכסיו דומיא דשטר אמנה דלאו כל כמיניה לגרועי כח הלקוחות אחרי שמכר להן כבר אבל אם קדם הנאמנות ללקוחות לא פקע בשביל שמכר נכסיו לאחרים וכן חילק בעל המאור אבל מתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע שלא ירד לחילוק זה דמשמע דמפליג בין ירתי ללקוחות וכן כתב רבינו חננאל ז"ל ומעשים בכל יום שאין נפרעין מן המשועבדים אע"פ שיש להם נאמנות אלא בשבועה ומן היתומים שלא בשבועה ואיפשר דטעמיה משום דחיישינן לקנוניא שמא פרעו והחזיר לו השטר אע"ג דמפרש בתוספתא דבאים ברשותה היינו לקוחות הבאים ברשותו לאו היינו לקוחות אלא אפיטרופוס שמינה על נכסיו והראב"ד וה"ר מאיר הלוי ז"ל חלקו גם הם בין קדמו הלקוחות ובין קדם הנאמנות והאידנא דנפישי רמאי נכון להחמיר כדברי רבינו חננאל ורב אלפס ז"ל: **מנכסי יתומים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבועה: שלא בפניו כיצד הלך למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה:**

כג גמ' [דף פז:] **איבעיא להו פוגמת כתובתה בעדים מהו מי אמרינן אם איתא דפרעה בעדים הוה פרע לה או דלמא איתרמויי אתרמי ליה** ולא איפשיטא הלכך **לא תפרע אלא בשבועה איבעיא להו פוחתת כתובתה מהו מי אמרינן היינו פוגמת או דלמא פוגמת** מודי במקצת והא לא מודי במקצת תא שמע פוחתת כתובתה נפרעת בלא שבועה **כיצד היתה כתובתה אלף זוז הוא אומר התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ואינה אלא מנה נפרעת שלא בשבועה** איבעיא להו פוגמת כתובתה בפחות משוה פרוטה מהו כיון דדייקא כולי האי קושטא קאמרה או דלמא איערומי קא מיערמא ובעיא אישתבועי תיקו **במאי גביא בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא** רי"ף מח. באומרת אמנה היתה לי בינו וביני ושמעינן מינה דאי לא אמרה הכי הוי ליה **שטרא חספא בעלמא ולא גביא ביה** ובמיגו נמי לא מהימנא כיון דלפי דבריה השטר אינו כלום ולא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא כדאמרינן בחזקת הבתים (דף לב:) גבי ההוא דאמר ליה לחבריה וכו' גחין וא"ל לרבה אין שטרא זייפא הוא ושטרא מעליא הוה לי ואירכוס ומסיק התם היכא דקיימא ארעא תיקום והיכא דקיימי דמי לוקמי:

כד עד אחד מעידה שהיא פרועה וכו' סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאורייתא דכתיב לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכל נשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין וזו נשבעת ונוטלת ועוד אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות אלא אמר רבא מדרבנן כדי להפיס דעתו של בעל (הבית) אמר רב פפא אי פקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא היכי עביד ומסיק דיהיב לה כתובה זימנא אחריתי באפי סהדא קמאי ועוד סהדא אחרינא ומוקי להו לקמאי בהלואה ומודע להו לסהדי כי היכי דלא תימא שתי כתובות הוו:

כה פירש רש"י ונפקא מינה בשבועה דאורייתא לאנקוטי חפצא ובדרבנן לא נקיט חפצא וסתר את דבריו מה שפי' בגיטין (דף לה.) גבי אדרה בבית דין ואשבעה חוץ לב"ד ולא רצו להשביעה בבית דין לאנקוטי חפצא: ונראה דהיינו חומרא דשבועה דאורייתא אליבא דרבי אבא דאמר חזרה שבועה למחוייב לה והלכתא כוותיה והיכא דאינו יכול לישבע משלם אבל שבועה דרבנן אם הוא חשוד אינו משלם וכן מוכח בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מז.) ובנדון זה כתב רב אלפס ז"ל בתשובה דפוגם את שטרו והוא חשוד שכנגדו נשבע ופטור דהא דאמרינן (ב"מ ה:)

תקנתא לתקנתא לא עבדינן היינו דוקא בשבועת היסת אבל לא בשבועת המשנה. ועוד כשנתחייב הנתבע שבועת היסת והוא חשוד אם היינו אומרים שישבע שכנגדו ויטול הוי תקנתא לתקנתא לאפוקי ממונא אבל הכא ישבע ויפטר והכי עדיף טפי ממה שנאמר שיטול החשוד בלא שבועה וליכא למימר דנפקא מינה הכא לענין היפוך **שבועה דבדרבנן מפכינן ובדאורייתא לא מפכינן** דהכא **דאע"ג דמדרבנן היא לא** מתהפכה דלא מפכינן שבועה **אלא מנתבע לגבי תובע משום** דאמר ליה אי אית לך מידי גבאי אישתבע **ושקול ואי לא פקע אבל בדמחייב תובע שבועה לא מצי** להופכה עליה דנתבע ולמימר אישתבע לי דפרעת לי ותיפטר דיכול **למימר ליה אנא לא** בעינא לאישתבועי **אלא את אי ניחא לך לאישתבועי ושקול לחיי ואי לא זיל דלית לך גבאי ולא מידי** ועוד נ"מ דאי קדמה ותפסה **ואמרה לא משתבענא ולא מהדרנא** דדידי שקלית אי דאורייתא נחתינן לניכסה ומוציאין מידה אם אינה רוצה לישבע ואי דרבנן לא נחתינן לניכסה:

כו מנכסי יתומים וכו' [דף פח.] **תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה ממאן אילימא מלוה השתא אבוהון שקול בלא שבועה אינהו שתלי בשבועה הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה אמר ר' זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי** והא דיתומים נפרעין מן היתומים מוקי לה (שבועות מז:) התם כשמת מלוה בחיי לוה אבל אם מת לוה בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה שבועה לבניו ואין אדם מוריש שבועה לבניו

רי"ף מח:

כז והנפרעת שלא בפניו וכו' **א"ר אחא שר הבירה מעשה בא לפני ר' יצחק נפחא באנטוכיא ואמר לא שנו אלא** כתובה משום חינא אבל ב"ח **לא ורבא אמר רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך ויושב לו במדינת הים ואתה נועל דלת בפני לוין** כתב רבינו חננאל ז"ל מעשים בכל יום שאין מוכרים שלא בפני בעל חוב ולית דחש לה להא דרב נחמן דאמר אפילו בעל חוב נמי ואע"ג דבערכין פרק **שום היתומים (ערכין דף כב:)** מסיק נמי הכי ואי חיישת לשובר התם גבי **הא דאמר רבא אמר רב נחמן** אפי' בעל חוב נמי ליחוש ומשני התם כדקתני טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל וכו' מכל מקום כיון דמעשים בכל יום סמכינן אהא דאיתא בירושלמי וכי **נפרעין מן האדם שלא בפניו** תפתר **כשרבית אוכלת בו ובית דין גובין רבית כשערב לו מן העובד כוכבים** ורב אלפס ז"ל כתב כיון דקיימא לן הילכתא כוותיה דרב נחמן בדיני וגם סתמא דהש"ס בערכין כוותיה לא עדיף ההיא דירושלמי מגמרא דידן דאמר ר' יצחק נפחא **אבל בעל חוב לא ופליג עליה רב נחמן אבל ודאי אי** מצי לשדורי ולאודועי משדרינן ליה כי ההיא דאמר **התם (ב"ב דף קעד.) ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מקמי דליתבע ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא. אמר רבא מאן חכים למיעבד כי האי מילתא אלא רב חנן ברי' דרב ייבא קסבר נכסי דאינש אינון ערבין ביה וקיימא לן המלוה את חבירו ע"י ערב לא יפרע מן הערב תחלה ואי לא איפשר לשדורי ליה ולאודועי עבדינן כרב נחמן** וכן עמא דבר. והאי איפשר לשדורי ולאודועי דכתב רב אלפס ז"ל יראה לפרש האי אפשרות בכדי שילך שליח ויחזור בתוך שלשים יום שהוא זמן בית דין דטפי משלשים יום אין לנו כח לאחר פירעון הלוה. והמלוה יוסיף על חובו שכר השליח ויגבהו עם חובו כההיא דערכין (דף כג:) המקדיש נכסיו והיו עליו כתובת אשה ובע"ח מוסיף עוד דינר ופודה הנכסים משום דרבי אבהו ולשון מוסיף משמע שמוסיף על הלואתו וגובה הדינר עם שאר חובו והוא הדין להוצאת השליח שהוא לטובת הלוה שמן הדין הוא ראוי לירד לנכסיו מיד משום נעילת דלת. ואם אין שליח יכול לילך ולחזור בתוך שלשים יום ב"ד יורדין לנכסיו מיד ומגבין לו חובו:

מתני' ר' שמעון אומר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה:

גמ' ר"ש אהייא ומסיק אמר אביי אהא כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך וכו' [דף פח:] ואתא רבי שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה. מתקיף לה רב פפא התינח כל זמן שתובעת כתובתה אינה תובעת כתובתה מאי איכא למימר אלא אמר רב פפא לאפוקי מדר' אליעזר ומחלוקותו ופליג ר' שמעון אכולה מתני' וסבר אם אינה תובעת כתובתה

אינו יכול להשביעה אף אם הושיבה חנונית וכתב רב אלפס ז"ל דהילכתא **כת"ק דהוא סתם מתניתין דקי"ל בכל דוכתא דלא איפסיק הילכתא בהדיא הלכה כסתם מתני' והכא לא איפסיק הילכתא בהדיא דרב פפא לא אתא למיפסק** הילכתא אלא לפרושי בעלמא הוא דאתא והכי **קאמר רב פפא רבי שמעון לאפוקי מדר' אליעזר ומחלוקתו** הוא דאתא ולעולם הלכה **כת"ק ועוד הא קתני לה גבי הילכתא פסיקתא דתנן (שבועות דף מה.)** אלו נשבעין שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן **הבית וקי"ל** דכולהו הילכתא נינהו ולא מצינן למימר דהאי אשה אלמנה היא דהא אשה סתם קאמר בין אלמנה בין אשת איש ועוד דלא קתני האשה הנושאת והנותנת בתוך הבית כשתובעת כתובה ור"ת פוסק הלכה כר"ש ומעשה בא לפניו באשה שמינה בעלה אפיטרופיא והושיבה חנונית והיו לה הרבה מעות בידה ואמרה של אחרים הן ורצה בעלה להשביעה ופסק ר"ת שאינו יכול להשביעה בטענת שמא כר"ש דאמר כל זמן שאינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה ויורשין לאו דווקא ונקט יורשין אגב רישא דכיון דאוקימנא כ"ז שתובעת כתובה וכו' דקאמר ר"ש כאבא שאול בן אימא מרים ובהא פסיק לעיל הלכה כאבא שאול בן אימא מרים א"כ הילכתא נמי בכולה מילתא כר"ש דלית לן למימר דהילכתא כוותיה בהא ובאידך לא אלא היכא דמפרש לה הש"ס בהדיא וא"ת א"כ לעיל (כתובות דף פז.) דפסק הלכה כאבא שאול אמאי לא פסיק כר"ש דמתני' יש לומר משום דלא פסיקא ליה דאיכא שינויי טובא הכא אליבא דר"ש. וכן פסק רבינו חננאל כר"ש וזה לשונו וקיימא לן כוותיה דר"ש הילכך התובעת כתובתה משביעין אותה על כל דבר שהיה בידה אפי' בחיי בעלה ואם אינה תובעת כתובתה אין משביעין אותה אלא בטענת ברי והני כולהו דבעי לאוקמי ר"ש כוותייהו כגון חנן ואבא שאול בן אימא מרים הילכתא כוותייהו. והקשו לר"ת מההיא דחזקת הבתים (דף נב:) אשה הנושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות. על שמה עליה להביא ראיה אלמא אינה נאמנת ותירץ דההיא ברייתא איירי לאחר מיתת בעלה דמוריא היתירא דטרחא קמי יתמי וכן מוכחא סוגיא דהתם. ומתני' דהאשה הנושאת ונותנת בתוך הבית דנשבעת שלא בטענה הוה מוקי לה ר"ת כשבאת לתבוע כתובתה:

כח מסקנא דסלקא מהך שמעתתא המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופוס לרבנן משביעין אותה כל זמן שירצה אף בטענת שמא אם חושד אותה בשתי כסף כדמפרש בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מח:) גבי הנשבעין שלא בטענה אבל לא על פלכה ועיסתה בטענת שמא אם לא בטענת ברי או בטענת שמא על ידי גילגול ור' אליעזר סבר דאף על פלכה ועיסתה משביעין לכתחלה ור"ש פליג עלייהו ואמר דאף אם הושיבה חנונית ומינה אפיטרופיא אינו יכול להשביעה בטענת שמא כל זמן שאינה תובעת כתובתה אבל אם גרשה והיא תובעת כתובתה משביעה על הכל. פסק רב אלפס ז"ל הלכה כת"ק ורבינו חננאל ז"ל פסק כר"ש וגם ר"ת עשה מעשה כר"ש ונראה דבריהם וראיותיהם וגם כיון דאיכא פלוגתא דרבוותא לא עבדינן בה עובדא לחייבה שבועה. כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה ואמרי' בגמרא שבועה מאי עבידתה וקאמר רב נחמן על הפוגמת כתובתה משום דמסקא אדעתא בשעת נישואין דילמא מצריך לה זוזי ושקלא מכתובתה ואמרה כתוב לי דלא משתבעת לי ואגב פטור זה בקשה לפוטרה אף אם הושיבה חנונית או מינה אותה אפוטרופוס וגם נמי פטור דשבועת עד א' בכלל כאשר כתבתי למעלה (סי' יח) ולא כמ"ש הראב"ד ז"ל ויש להסתפק אם פטור דשבועה הנפרעת שלא בפניו הוי בכלל לפי שראוי היה שלא לירד לנכסי אדם שלא בפניו דחיישינן לשובר או לצררי אלא שאמרו חכמים לעשות כן לר' יצחק נפחא בכתובת אשה דוקא משום חינא ולרב נחמן אף בבעל חוב משום נעילת דלת הילכך ראוי שלא יועיל לה הפטור לענין זה דכיון דשלא בפניו היא מעיזה פניה אמנם יראה שהפטור מועיל לכל שבועה שבית דין מחייבין אותה מדתנן הכא הנך שבועות שצריכה לישבע ושנאן באמצע דבריהם קודם ששנה מחלוקת רבי שמעון דפליג אכולה מתניתין אלא לכך הפסיק בדבריהם לפרש מאיזה שבועה פטרה ומפרש כשאמר לה שבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך פטרה משלש שבועות שבאו מכחו אבל לא שבועה דמנכסים משועבדים ומנכסי יתומים עד שיאמר אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי אבל משביע את יורשיה אם גירשה ומתה נשבעין שבועת יורשין שלא

פקדנו ששטר זה פרוע: ואת הבאין ברשותה מפרש בתוספתא כגון שמכרה או נתנה כתובתה ופרש"י ונתגרשה ומתה ובאין הלקוחות לגבות כתובתה נשבעין שלא אמרה להם שהיתה פרוע. ודוקא אם מתה אבל אם היא קיימת היא צריכה לישבע שלא נפרעת ואם אינה רוצה לישבע יפסידו הלקוחות ואם היא אומרת שנפרעה אחר שמכרה נאמנת במיגו שיכולה למחול ולא דומה למלוה שאמר שטר אמנה הוא שאינו נאמן היכא שהוא חב לאחרים ולא מהימן במיגו דאי בעי מחיל לפי שאינו רוצה למחול ולהפסיד חובו אבל במה שאומר שטר אמנה הוא אינו מפסיד חובו כי מכיר בלוה שהוא ירא שמים ולא יעכב מעותיו אבל אם אמרה שנפרעה קודם המכר לא מהימנא במיגו דאי בעי מחלה דאין זה מיגו טוב דאי מחלה השתא היתה צריכה לשלם דמי שטרא מעליא אבל אם נפרעה קודם אינה חייבת לשלם אלא הדמים שקבלה מן המכר ומחזרת הדמים ואף לדברי המפרשים דכל מוחל שטר חוב אינו חייב לשלם אלא דמי המכר. מכל מקום כולי עלמא לאו דינא גמירי והוא יראה למחול שמא תתחייב לשלם כל דמי השטר אבל מה שאומרת שנפרעה קודם המכר דבר ידוע הוא כיון שמקח טעות היה הדמים חוזרין. וי"מ אבל משביעין את יורשיה ואת הבאים ברשותה אם פגמו הם הכתובה:

כט ובירושלמי (הלכה ה) מפרש משביעין את יורשיה ואת הבאים ברשותה אשבועת אפוטרופוס כגון שנתן לה רשות למנות את יורשיה או אדם נכרי אפוטרופוס תחתיה אע"פ שפטרה מן השבועה משביע את יורשיה ואת הבאים ברשותה ומדקדק מזה בירושלמי דכל ארבעה שומרים אם כשפטרן מן השבועה והשאילו לאחרים ברשות משביע את האחרים. נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אין יכול להשביע לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה אבל יורשין משביעין אותה ואת כו' בגרושה מפרשא הך בבא אבל באלמנה לא משכחת יורשין משביעין יורשין דאם לא נשבעה האלמנה אינה מורשת שבועה ליורשין נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אין יכול להשביע לא הוא ולא יורשיו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה ואף אם פגמה כתובתה מן היורשין או יורשיה מן הבעל או יורשין מן היורשין פטורין מן השבועה ולא דמי לשבועת אפוטרופסות דאע"פ שפטרה ממנו ומיורשיו אם נעשית אפוטרופוס אחר מיתת בעלה צריכה לישבע דהתם לא פטרה אלא מאפוטרופסות של ממונו שאף יורשין לא ישביעוה על שנעשית אפוטרופסת על ממונו וכשמת יצא הממון מרשותו ונכנס לרשות היתומים ואפוטרופסות של ממון יורשין לא פטרה אבל שבועה דפוגמת פטרה מכל פגם שיבא לאותה כתובה שכתב לה ממה שיהיה ולמי שיהיה ועוד מסקא אדעתא דלמא לא יכלו יורשיו לפרוע כתובתה בבת אחת ותיצטרך לפוגמה על כן בקשה שיפטרנה מן השבועה גם מיורשין אבל לא מסקא אדעתה כלל שיורשין ימנוה אפוטרופוס. הא דקתני ולא הבאים ברשותי היינו לקוחות שאחר הפטור אבל לקוחות שקדמו לפטור לאו כל כמיניה ומיהו טוב להשביעה אפילו אחר הפטור כדברי רבינו חננאל ז"ל מפני הרמאים: הלכה מקבר בעלה לבית אביה קאי אהיכא דפטרה מן השבועה ממנו ומיורשיו ואפ"ה יורשין משביעין אותה על אפוטרופא שמינוה על נכסיהן אבל לא על שנתעסקה בין מיתה לקבורה לצרכי המת. ובירושלמי מוכיח קצת דאפילו נתעסקה בין מיתה לקבורה בשאר דברים שאינו לצורך המת אין משביעין אותה דגרסי' בירושלמי ר' יוסי ור' יונה תרווייהו אמרין ולא סוף דבר נכסים ששלטה בהן בחיי בעלה אלא אפילו נכסים ששלטה בהן אחר מיתת בעלה אין היורשין משביעין אותה פתר לה משעת מיתה עד שעת קבורה דאמר ר' אבהו א"ר יוחנן משעת מיתה עד שעת קבורה אין היורשין משביעין אותה תני בר קפרא שלא תהא מניחתו והולכת לבית אביה אבל לפום גמרא דידן דמייתי עלה הא דנהרדעי משמע דאיירי דוקא בצרכי המת ואבא שאול פליג אמתני' וסבר דאפילו פטרה ואת יורשיה ממנו ומיורשיו כשבאין לגבות כתובתה מן היורשין צריכין שבועה והלכתא כוותיה:

יום קמח

ל מתניי הוציאה גט ואין עמה כתובה גובה כתובתה כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גטי והוא אומר אבד שוברי וכן בע"ח שהוציא שט"ח [דף פט.] **ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו רשב"ג אומר מן הסכנה ואילך אשה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב גובה** חובו שלא בפרוזבול:

גמ' הא דגובה כתובתה בגט בלא כתובה **אוקמא שמואל במקום שאין כותבין כתובה והלכתא כוותיה** מה שמקשין על דברי רב אלפס ז"ל ותירוץ הרמב"ן ז"ל כתבתי בפ"ק דב"מ (סי' מד):

לא מתני' שני גיטין וב' כתובות גובה ב' [דף פט:] **כתובות שתי כתובות וגט א' או כתובה ושני גיטין או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה ע"מ כתובתה הראשונה החזירה:** רי"ף מט.

גמ' אי בעיא בהאי גביא ואי בעיא בהאי גביא לימא תהוי תיובתיה דרב נחמן דאמר ר"נ שני שטרות פי' והן של מכר או של מתנה **היוצאין בזה אחר זה בטל שני את הראשון ולאו מי איתמר עלה דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה** ה"נ בדאוסיף לה הלכך אי בעיא למיגבא (קמא) מזמן קמא גביא בלא תוס' ואי בעי למיגבא תוספת גביא מזמן בתרא: ת"ר גט וכתובה ומיתה **אם גט קדם לכתובה גובה שתי כתובות אם כתובה קדמה לגט** אינו גובה אלא כתובה א' שהמגרש את אשתו והחזירה ע"מ כתובתה הראשונה החזירה והנ"מ דהדרה סתמא אבל אי כתב לה אחריתי גביא תרוייהו כדתני **רישא שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות:**

לב מתני' [דף צ.] **קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת** שע"מ כן קיימה וכן **גר שנתגייר ואשתו עמו כתובתה קיימת שע"מ כן קיימה:**

גמ' אמר רב הונא לא שנו **אלא מנה ומאתים אבל תוספות אין לה** וממשעבדי לא גביא דהו"ל שטר מוקדם תניל **כוותיה דרב הונא חדשו נוטלת מה שחדשו לא חדשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה** אבא תוספת דמעיקרא לא: 0רדרן עלך הכותב

פרק י

א מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשנייה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי השניה נשא ראשונה ומת נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה אוקימנא בסוף כל הנשבעין (שבועות דף מח.) כשנשבעה ומתה אבל מתה ולא נשבעה אין יורשין של שניה נוטלין כתובתה דאין אדם מוריש שבועה לבניו:

גמ'

ב שמע מינה ממתני' [דף צ:] **תלת שמע מינה אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין ולא חיישינן לאינצויי ממאי מדקתני שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה מיקדם הוא דקדמי הא איכא** רי"ף מט:

שקלי כתב רבינו חננאל ז"ל מסוגיא דהא שמעתתא שמעינן דאם מתה גם זו שנשארה אחריו [דף צא.] יש להן כתובת בנין דיכרין לבני הראשונה אבל בדאיתא בחיים לא אשכחן ויש מן הגאונים שאמרו כן בתשובותיהם וטעמא דמילתא משום דאינצויי כי הא ודאי חיישינן לפי שאין בני השנייה נוטלין כלום אלא כתובת אמן ובני הראשונה נוטלין כל הנכסים והם יוצאין נקיים מהם לגמרי ויש מן הגאונים דאמרי שאפילו בחיי השניה נוטלין בני הראשונה ודייקי מדקתני מתני' שניה ויורשיה קודמין וכי היכי דדייקינן על יורשיה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי ה"נ דייקינן בשניה מיקדם הוא דקדמה הא איכא שקלי וכן מסתבר דאם איתא דבחייה לית להו לבני הראשונה גם אחרי מיתה נמי לית להו דכבר זכו בהן בני השניה בנכסים כי היכי דאמרי' במועטין ונתרבו. וש"מ כתובה נעשה מותר לחברתה **מדלא קתני אם יש** מותר דינר כי בפירעון כתובת השנייה מיקיימא נחלה דאורייתא ואם לא היו שם נכסים אלא כשיעור כתובה ראשונה ופרעו מהן כתובת השניה לא יטלו בני הראשונה המותר כיון דאי הוו שקלו כתובת אמן מיעקרא נחלה דאורייתא כי לא היה שם מותר דינר אע"פ שפרעו כתובת השניה לית כאן כלל דין כתובת בני דיכרין כיון שלא היה שם מותר דינר יתר על כתובת אמן וכן פרש"י בב"ח שיש שיעור שתי כתובות ומותר דינר והוא משועבד לב"ח אבל אם אין **שם מותר דינר על שתי כתובות אע"פ** שהן צריכין לפרוע חוב אביהן לא אמרינן הרי קיימו נחלה דאורייתא והמותר יחלוקו ביניהם כל אחד כפי חלק המגיעו והיינו טעמא כיון דבשעת מיתה לא היה שם מותר זכו מיד בני כתובה הקטנה לחלוק בשוה וכשבא אח"כ ב"ח לגבות חובו ה"ל כדבר שנתחדש ביניהם אח"כ דהא ק"ל ב"ח מכאן ולהבא הוא גובה ואינו מבטל הזכות שזכו בני הקטנה מידי דהוה אמועטין ונתרבו והיכא דהוה נכסי יותר מכדי כתובה הראשונה וכשפרע כתובת השניה לא נשאר לבני הראשונה כדי כתובתן ראיתי מן הגדולים שכתבו דלא תקינו כתובת בנין דיכרין אלא היכא דמצי למשקל כל כתובת אמן ולא מיסתבר כלל כיון דבשעת מיתת אביהן היה

בנכסים כדי לקיים נחלה דאורייתא לא הפסידו זכותן ומה שישאר אחר הפריעה יטלו הן רב הן מעט וכן בשתי כתובות וב"ח ויש יתר על שתי כתובות דינר אע"פ שהחוב גדול יחלוקו המותר ביניהם לפי הכתובות אע"פ שאינן גובין בו כתובת אמן וה"ה נמי בכתובה נעשית מותר לחברתה. **וש"מ כתובת בנין דיכרין לא טרפא ממשעבדי דאי ס"ד טרפא** ממשעבדא ליתו בני ראשונה וליטרפינהו לבני שניה אמר מר זוטרא **הלכתא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין וכתובה נעשית מותר לחברתה והני מילי אחת בחייו ואחת במותו אבל מתו שתיהן בחייו עד שיהא שם יותר על שני כתובות דינר.**

מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואח"כ מת הוא והיתומים מבקשים כתובת אמן ואין שם אלא שיעור שתי כתובות חולקות בשוה היה שם יתר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואילו נוטלין כתובת אמן ואם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יתר דינר כדי שיטלו כתובת אמן אין שומעין להם אלא שמין את הנכסים בב"ד היו שם נכסים בראוי אינו כבמוחזק אע"פ שמת אבי אביהם קודם חלוקה הואיל ולא היו בשעת מיתה כבר זכו בני הקטנה לחלוק בשוה ולא דמי למועטין ונתרבו דמיבעיא ליה. התם היה השבח בגוף הנכסים כגון דיקלא ואלים ארעא ואסקא שרטון או נתייקרו הנכסים אבל הכא הני נכסים מעלמא קא אתו. **ר"ש אומר אע"פ שיש שם נכסים שאין להן אחריות** אינן **כלום עד שיהו שם נכסים שיש להן אחריות יתר על שתי כתובות דינר:**

גמ' ולרבנן אפי' מטלטלי הוי מותר דמיקיים בהו נחלה דאורייתא אבל בהא מודו רבנן לר' שמעון דבעינן מקרקעי שיעור שתי כתובות דתנאי כתובה ככתובה ודוקא ממקרקעי גבי כתובת בנין דיכרין. ואע"ג דתקינו רבנן בתראי למיגבי כתובה ממטלטלי לכתובת בנין דיכרין לא תיקון והיכא דאיכא בעל חוב ואיכא מותר על שני כתובות מאי דשקיל בעל חוב כולי עלמא ל"פ דהוה **מותר והני שקלי כתובת אמן והני שקלי כתובת אמן: ת"ר לזו אלף ולזו חמש מאות אם יש שם מותר דינר אלו** נוטלות כתובת אמן ואלו נוטלות **כתובת אמן ואם לאו חולקות בשוה: פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשין מועטין ונתרבו מאי אמר ר"נ כשם שמרובין ונתמעטו זכו בהן יורשין כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין** פרש"י וחולקין בשוה וכן פי' רבינו חננאל ז"ל ויש מפרשים כשם שמרובין ונתמעטו זכו בהן יורשין בני כתובה הגדולה כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין בני הגדולה ולא נהירא דמסתבר טפי למיזל בתר שעת מיתה כמו במרובין ונתמעטו ועוד כדי לקיים נחלה דאורייתא:

ג [דף צא:] **ההוא גברא דהוו מסקי ביה אלפי זוזי הוו ליה** תרין אפדנא זבנינהו חדא בחמש מאה וחדא בחמש מאה אתא בעל חוב טרפא לחדא מינייהו והדר אתא וקא טריף ליה **לאידך שקל אלפא זוזי ואזיל לגביה** אמר ליה אי שויה לך ההוא קמא **אלפא זוזי לחיי ואי לא שקיל אלפא זוזי ואסתלק סבר רמי בר חמא למימר היינו מתני' אם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יתר דינר אין שומעין להן אמר ליה רבא מי דמי התם אית להו פסידא ליתמי הכא מאי פסידא איכא אלפא יהיב ואלפא שקיל טרפא בכמה כתבינן רבינא אמר באלפא רב (עמרם) עוירא אמר בחמש מאה והלכתא בחמש מאה** דאע"ג דקבלה בעל חוב באלפא זוזי לא היתה שוה לימכר בדמים הללו לאדם אחר שלא היתה חביבה עליו אבל אם השביחה כתבינן ליה טירפא כפי שוויה של שעת טירפא מצאתי כתוב בשם הר"י דמיירי בדלא אכריז כשטרף אפדנא ראשונה אבל אם עשו הכרזה בשומת בית דין והורידוהו לקרקע לא מצי תו לסלוקי דא"כ אין לדבר סוף וכן מצאתי בשם הרב ר' מאיר הלוי ז"ל אלא שהוא כתב דהיכא שמכרו או נתנו הב"ח לאחר תו לא הדרה השומא ויותר כיון יפה ה"ר יונה ז"ל דהא דאמרי' (ב"מ דף לה.) דשומא הדרא לעולם היינו דווקא כששמו ב"ד נכסי הלוה למלוה ומשום ועשית הישר והטוב עשו תקנה זו שישאר הקרקע ביד בעליו אבל לוקח שלקח שיעבוד המלוה לא שייך ביה הישר והטוב כי נכנס לשעבודו של מלוה ולקח במעותיו יחזור ויקבל מעותיו מן המוכר וישאר למלוה שעבודו דהא לרמי בר חמא אף כשבא המלוה לטרוף אין הלוקח יכול לסלקו בזוזי הלכך לרבא נמי נהי דבשעת טירפא יכול לסלקו בזוזי מודה הוא דלאחר שירד לקרקע בשומת בית דין תו לא מצי לסלוקי בזוזי:

ר"ף נ.

ד ועוד כתב הר"ם ז"ל שאם יבא שום אדם בתוך ימי ההכרזה ויעלה הקרקע יותר ממה ששמו אותה ב"ד אם רוצה המלוה להחזיק בקרקע צריך לקבלו באותו עילוי

שהשומא והכרזה לתועלת הלוה היא שאם ימצא מי שיתן יותר הרי טוב ואם לא יקחם המלוה באותה שומא אבל אם הלוקח עצמו יעלה על השומא ששמו בית דין לא נחוש לדבריו כי ודאי לתועלתו הוא מכוין ואמר בלבו מה לי אם אוסיף וישאר הקרקע בידי אח"כ אחזור ואגבה הכל מן המוכר הלכך בעבור העילוי שלו לא נבטל שומת ב"ד ששוה לרובא דאינשי ורב האי גאון ז"ל כתב בשער כ"ח של מקח וממכר דבעל חוב והלוקח אם יוסיף האחד על חבירו לאותו שיוסיף יהיה הקרקע ואפשר דההיא איירי כשרוצה אחד מהם להוסיף עד כנגד כל החוב כי הך דשמעתין אבל אם ירצה הלוקח להוסיף מעט מעות על שומת בית דין ולא יהיה כל החוב פרוע בההיא אזלינן בתר שומת בית דין ואם אומר המלוה אני רוצה לקבל את הקרקע בכל חובי בלא שומת בית דין והלוקח אמר לא כן אלא ישומו בית דין ואתן לך כפי שומתן אין שומעין ללוקח כי יש בו הפסד ללוה אבל אם היתומים אומרים כן שומעין להן ומכריזין עליו ומקבלו בשומתו דאי אתו זוזי לידי דיתמי מסלקי ליה בדמי שויו וכן היה עובדא בתרי קטיני דארעא וסבר רב יוסף למידן כרמי בר חמא ואהדריה אביי והלכתא כאביי ורבא:

ה ההוא גברא דהוה מסקי ביה מאה זוזי שכיב שבק **קטינא דארעא** דהוה שוי חמשין זוזי אתא ב"ח טריף לה אזול **יתמי יהבו ליה חמשין זוזי והדר אתא** וקא טריף לה אתו **לקמיה דאביי אמר להו מצוה על היתומים לפרוע חובות אביהם** הני קמאי מצוה קא עבידתו והשתא כי טריף בדינא **טריף ולא אמרן אלא דלא אמרו ליה הנך חמשין זוזי דמי קטינא** אבל אמרו ליה הני **חמשין זוזי דמי קטינא סלוקי סלקוה** וכן הדין בב"ח מאוחר אחר שסילקו בעל חוב מוקדם בדמי קטינא דגרסינן בירושלמי דשילהי פירקין א"ר יוסי הדין אמרה ההוא דיזיף מן תרי בר נש אתא תניינא א"ל קום פשר אמר ולית סיפך דקדמין אתי וטריף יכול למימר ליה קום פשר ואי טריף טריף פשר מן השני חזקה שהראשון בא וטריף פשר מן ראשון אמר רבי פנחס אתא עובדא קמיה דרבי ירמיה אמר פשר פשר כלומר אם התפשר עם הראשון אין האחרון יכול לחזור ולטרוף ממנו ופריך אמר ר' יוסי ולא אמרו כל דאקני לא איתיה אלא ביורש:

יום קמט

ו ההוא גברא **דזבנה לכתובתה דאמיה בטובת הנאה** פי' רש"י שמכרה בחיי אביו אם ימות אביו ואח"כ תמות אמו וירש כתובתה שתהיה של זה הלוקח ואמר אי אתיא אמיה ומערערת **לא מפצינה לך שכיבה אמיה ולא עירערה אתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אמיה קאי א"ל רבא נהי דאחריות דאמיה לא קביל עילויה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה.** מכאן היה נראה לר"ת הא דאמר בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קלו.) ובפ"ק דבבא מציעא (דף טז.) מה שאירש מאבא מכור לך לא עשה ולא כלום היינו כשאמר בסתם אבל אם אמר שדה זו שאירש מכור לך קנה. אפי' למאן דאמר אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דכיון שהירושה עתידה ליפול לפניו מאליה וגם ביורר המכר לא חשיבא כולי האי דבר שלא בא לעולם דאי לא תימא הכי היאך מכר כל עיקר כתובת אמו דהיינו מה שאירש מאבא מכור לך דמל כרחך המכר היה מכר דאם לא היה מכר היה חייב להחזיר הדמים דהא דקאמר לא מפצינא לך היינו על עירעור אמו אבל על זה לא התנה שאם לא היה המכר מכר מעיקרא שלא יחזיר הדמים והיאך ס"ד דרמב"ח למימר שלא יחזיר הדמים ולא מסתבר למימר דאתיא כמ"ד אדם מקנה דשב"ל דלא הוי מייתי הש"ס עובדא דלא כהלכתא אבל לפירוש שני דרש"י שמפרש שמכר שדה המיוחד לכתובת אמו אז אין ראיה מכאן ועוד הביא ראיה מהא דאמרי' בשלהי מי שמת (בבא בתרא דף קנט.) בין שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת בנו מוציא מיד הלקוחות ומפרש טעמא משום דאמר אנא מכח אבוה דאבא קאתינא ובלאו האי טעמא נמי דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אלא ודאי מיירי כגון שאמר שדה זו שאירש מאבא:

ז אמר רמי בר חמא **ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות וחזר שמעון ומכרה לראובן באחריות** ואתא בעל חוב דראובן וקא **טריף** [דף צב.] **ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה** אמר ליה רבא נהי דאחריות דעלמא קביל עלויה אחריות דנפשיה מי קביל עלויה ורב אלפס ז"ל גורס **נהי דאחריות דעלמא לא קביל עילויה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה** ופירש ה"ר מאיר הלוי ז"ל האי קביל ולא קביל לאו בקבלת המוכר דקביל עליה אחריות ללוקח קאי אלא

רי"ף נ:

רי"ף נא.

בקבלת הלוקח דסביר וקביל דלא ליהדר אמוכר כדאמר (ב"ק דף ט.) **חייתא דקיטרי סברת וקבילית** והכי פירושא דכי הדר ראובן וזבנה מיניה דשמעון באחריות נהי דאחריות דעלמא לא קביל ראובן עילויה אלא אדעתא דמפצי ליה שמעון הוא דזבין מיניה אחריות דנפשיה דראובן מי לא קביל עילויה דלא ליהדר בה שמעון:

ח אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וזקפו עליו במלוה ומת ראובן ואתא בעל חוב וקא טריף לה משמעון ופייסיה בזוזי דינא הוא דאמרי בני ראובן לשמעון אנן מטלטלי שבק אבונא גבך ומטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי אמר רבא אי פקח אידך מגבי לה ניהלייהו ארעא והדר גבי לה מינייהו מדרב נחמן וכו' מכאן יש להוכיח דאע"ג דאמרינן לעיל בפרק הכותב (כתובות דף פו.) דדינא דבעל חוב בזוזי היכא דאית ליה פסידא כי הכא לא מחייב למיתב זוזי ואינו ראיה כ"כ דמלוה זו באה מחמת קרקע שקנה הלכך מצי למיהדר להו האי ארעא דזבן מאבוהון בהני זוזי הנך תלתא מימרות איתנהו בפ"ק דבבא קמא (דף ח:):

ט מתני' [דף צג.] **מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה היו שם מאתים של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים ושל שלש מאות שלשה שלשה של זהב היו שם שלש מאות של מנה טטלת חמשים ושל מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של זהב וכן שלשה שהטילו לכיס פיחתו או הותירו כך' הם חולקין:** ריי"ף נא: נב.

גמ' תניא זו משנת ר' נתן א"ר **אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו אלא** חולקות בשוה פי' רבינו חננאל ז"ל דקי"ל בהא הלכה כר' ואי אפשר להעמיד דבריו בזמן שיש שם שלש מאות שיחלקו בשוה אלא כל עזבון המת חולקין לששה חלקים של מנה נוטלת חלק א' ושל מאתים שני חלקים ושל שלש מאות שלשה חלקים וכל חדא וחדא נוטלת לפי מעותיה עד שתפרע כל כתובתה כי זה הדין דין צדק ומה שאמר **רבי אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו** בבבא דרישא ומציעתא אבל בבבא דסיפא לא פליג רבי אלא בין בתפיסה אחת בין בשתי תפיסות כך הוא הדין כל אחת נוטלת לפי מעותיה. ותו אשכחן משנה שלימה בפ' שור שנגח ארבעה וחמשה (דף לו.) שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים ואין הנבילה יפה כלום זה נוטל מנה וזה נוטל מנה חזר ונגח שור שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו זה נוטל חמשים וזה נוטל חמשים חזר ונגח שור שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו חמשים זוז ושנים הראשונים דינר זהב ומוקי לה כר"ע דאמר שותפי נינהו וקי"ל כוותיה וחלוקה זו כל אחד ואחד לפי מעותיו לפיכך העמדנו דברי רבי לחלוק כל מנה ומנה לששה שתהא חלוקה זו לפי המעות כי היכי דלא תיקשי הלכתא אהלכתא ותו גרסינן ביש נוחלין (דף קכד.) תניא רבי אומר הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהם ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים אלמא כל אחד נוטל לפי מעותיו ואם היינו מעמידים דבריו הכא ממש בשוה א"כ קשיא דרבי אדרבי הלכך נראה להעמיד הדבר על בוריו אליבא דהלכתא להיות דברי רבי לפי המעות וכן ההלכות שוות עד כאן לשון רבינו חננאל ז"ל ולא דמי כלל האי דיש נוחלין דהתם ליכא שיעבוד אלא כל אחד יש לו חלק בקרקע ובכור זה יש לו פי שנים הלכך נועל כל מה שהשביח חלקו וכן ההיא דפרק שור שנגח כל אחד נוטל לפי מה שיש לו בשור אבל הכא כל הנכסים משועבדים לכתובה וכל השלש מאות משועבדות לבעלת מנה כמו לבעלת מאתים ולבעלת שלש מאות שכולן אחראים לכתובתה עד שיהא לה כל המנה שלה הלכך חולקות בשוה אבל סיפא דחולקית לפי מעות לא קרי ליה חולקות בשוה ודין צדק הוא אם **היו שם שלש מאות** כל אחת נוטלת מנה היו שם חמש מאות בעלת מנה נוטלת מנה ואינך כל אחת מאתים וכן פסק רב אלפס ז"ל:

י וכן ג' שהטילו לכיס כו' אמר שמואל שנים שהטילו לכיס א' **זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע** דאיבעי ליה לאתנויי בעל המאתים שיטול בריוח לפי הקרן ומדלא התנה אנו אומדים דעתו שהסכים שיטול בעל המנה חצי הריוח לפי שהוא חריף ובקי במשא ומתן או שום אמתלא אחרת לפי שדרך כל המשתתפין להתנות לחלוק הריוח לפי הקרן ומדלא התנה ודאי אומדנא דמוכח הוא. **אמר רבה מסתברא מלתא דשמואל כשלקחו שור** [דף צג:] **לחרישה ועומד לחרישה אבל לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה פי' שנמלכו עליו להעמידו לטביחה לחלוק באברין ואח"כ נזדמן להם** ריי"ף נב:

שמכרוהו חי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו הואיל ואילו טבחוהו וחלקו איבריו הרי זה נוטל שליש מגופו וזה נוטל שני שלישים רב המנונא אמר אפי' לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע לאו דוקא כשלקחו לחרישה דה"ה נמי לקחוהו לטביחה ועומד לטביחה או לקחו פירות וכלים הראוין ליחלק אלא משום דרבה נקט שור לחרישה ועומד לטביחה נקט איהו נמי האי לישנא ותדע לך מדאקשי לרבה מהא דתניא **שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים** השכר לאמצע אלמא לרב המנונא ניחא ואי אמרת דבשור לטביחה חולקין לפי המעות לרב המנונא נמי קשיא אדתני סיפא לקח זה בשלו וזה בשלו זה נוטל לפי מעותיו וכו' לפלוג וליתני בדידיה במה דברים אמורים בשור לחרישה ועומד לטביחה אבל בשור לטביחה ועומד לטביחה חולקין לפי המעות ועוד מדאקשי לרב המנונא ממתניתין דקתני וכן שלשה שהטילו לכיס ולא אשכחן פירוקא אלא בזוזי חדתי ומאי דוחקיה לאוקמא בשינויא דחיקי כי האי לוקמא כשלקחו סחורה דסתמא הכי דעת המשתתפין דלקנות פירות או סחורה הם משתתפין אלא על כרחך דלרב המנונא אפי' בשור לטביחה ועומד לטביחה או סחורה הראויה ליחלק פלגי בשוה וטעמא כדאיתא בירושלמי דגרסינן התם (ה"ד) אמר רבי אלעזר כשהיתה הסלע חסרה או יתירה אבל לשכר ולהפסד שלהן חולקין בשוה וקשה הדין יהב מאה דינרין והדין יהיב חמשין ואת אמרת הכין חבריא אמרין יכול הוא למימר ע"י עשרה דינרין סלקת פרקמטיא פירוש דרך קונה סחורה לקנות סחורה בק' דינרין ואלמלא עשרה דינרין דילי לא היית יכול לקנותה עד כדון דהות פרקמטיא זעירא הות פרקמטיא רבה מאי פי' אם נשתתפו במעות הרבה היה יכול לקנות כמה סחורות בלא שותפותו אמר רבי בון בר חייא יכול הוא למימר ליה עד דאת חד זבין אנא מזבין עשר זימנין עד כדון במקום קרוב היה מקום רחוק אמר רבי אילא יכול הוא למימר ליה עד דאת אזיל ואתי חד זמן אנא אזיל ואתי עשר זימנין וי"מ דרב המנונא לא אמר אלא בשור לחרישה ועומד לטביחה אבל בשור לטביחה ועומד לטביחה מודה רב המנונא **דחולקין לפי המעות ולא** תקשי ליה אדתני סיפא לקח זה בשלו וכו' ליפלוג וליתני בדידיה כדלעיל דטפי קרי ליה בדידיה מאי דמוקי הכל בשור לחרישה ומפליג בין הטילו לכיס ובין לקח זה בשלו וזה בשלו ממאי דהוה תני הכל בהטילו לכיס והוה מפליג בין שור לחרישה ובין שור לטביחה והא דלא שני רב המנונא מתני' בשור לטביחה ועומד לטביחה משום דמילתא דפשיטא היא ומאי קמ"ל מתני' ומשני הותירו זוזי חדתי ולעולם בשור לחרישה ועומד לטביחה ואפ"ה חולקין לפי המעות שלדעת כן נשתתפו שאם לא ירויחו אלא חילוף המעות שבשביל ריוח מועט לא יקפידו אלא כל א' יטול מעותיו וכן נמי אם פיחתו אסתירא דצוניתא ורבינו חננאל ורב אלפס ז"ל פסקו כרב המנונא דפשטא דברייתא כוותיה ומדמשני נמי רב נחמן מתניתין כוותיה אלא שרב אלפס פי' דווקא **שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע** אם מכרוהו בעודו חי אבל אם טבחוהו חולקין לפי המעות וכ"ש לקחוהו לטביחה והיינו כשינויא בתרא דשנינן וממילא רווחא שמעתתא כפירושא קמא ואף הירושלמי אמר בהדיא כן ואף אם היה פי' קמא דחוק ראוי לדחוק ולפרש כדי להשוות שתי הגמרות יחד וכ"ש שהוא מרווח ומפורש וכן דעת רוב המפרשים שבכל מיני שיתוף סחורות אם נשתתפו בסתם לוקח המועט כמרובה בשכר ובהפסד והטעם כמפורש בירושלמי או משום אומדנא דמוכח כדפרישית:

יא מתניי' מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת הראשונה קודמת לשניה והשניה קודמת לשלישית והשלישית קודמת **לרביעית הראשונה נשבעת לשניה והשניה לשלישית** והשלישית לרביעית והרביעית נפרטת **שלא בשבועה אמר בן ננס וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא תפרע אלא בשבועה. היו כולן יוצאות ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה וכך היו עושין בירושלים כותבין שעות היו כולן יוצאות בשעם אחת ואין שם אלא מנה חולקין בשוה:**

גמ' במאי קא מיפלגי אמר שמואל כגון שנמצאת שדה אחת מהן שאינה שלו ובב"ח שקדם וגבה מה שגבה [דף צד.] גבה קמיפלגי **ת"ק סבר מה שגבה לא גבה ובן ננס סבר מה שגבר גבה ורב נחמן אמר רבה בר אבוה דכ"ע מה שגבה לא גבה והכא בחיישינן שמא תכסיף** קמיפלגי וכו' הקשה ר"ח ז"ל מהא דאמר בפ' שני דערכין (דף ז:) היו בידו חמש סלעים **ואמר ערכי עלי וחזר ואמר ערכי עלי** ונתן ארבע לשניה

רי"ף נג.

ואחת לראשונה יצא מאי טעמא **בעל חוב מאוחר שקדם וגבה** מה שגבה גבה והכא מסיק רב נחמן דכ"ע מה שקדם וגבה לא גבה ותנן נמי בשילהי פירקא (דף צה.) הראשונה מוציאה מיד השניה אלמא מה שגבה לא גבה ותי' דגבי הקדש אמרי' מה שגבה גבה ואין לחוש הואיל והכל להקדש עוד תי' דהתם במטלטלים לכך **מה שגבה גבה דלית להו דין קדימה ומשום דלית להו קלא** אבל במקרקעי מה **שגבה לא גבה והא** דאמר בשלהי המניח (בבא קמא דף לג:) קדמו בעלי חובות וגבו בין חב עד שלא הזיק בין הזיק עד שלא חב לא עשה ולא כלום וקאמר התם בשלמא הזיק עד שלא חב נזקין קדמו אלא חב עד שלא הזיק ב"ח קדים ואפי' הזיק ער שלא חב נמי ב"ח קדים ותפיס ש"מ ב"ח **מאוחר שקדם וגבה מה שגבה** לא גבה ואע"ג דהתם במטלטלין איירי לא קשה מידי דשור המזיק הוי כמקרקעי כדאמרינן התם כוון דנגח תורא נגחנא קרו ליה ועוד דהתם דין הוא מה שגבה לא גבה דאין לניזק מקום לגבות אלא מגופו של שור דהתם אינו משלם אלא מגופו אבל מטלטלין בעלמא מה שגבה גבה ורב האי גאון ורבינו חננאל ורב אלפס ז"ל פסקו כמ"ד מה שגבה לא גבה דהלכתא כר"נ בדיני ושמואל נמי דאוקי פלוגתייהו בב"ח מאוחר שקדם וגבה רבנן סברי **מה שגבה לא גבה** ויחיד ורבים הלכה כרבים ולדינא דמתניתין הלכה כבן ננס דאביי דהוא בתראה מוקי פלוגתייהו כדאביי קשישא ובפרק הנזיקין (דף נ:) מוכח דהלכתא כאביי קשישא ואף לרב נחמן ושמואל דמוקי פלוגתייהו בטעמי אחריני לית להו לרבנן הא דאביי קשישא אם לא נאמר דמיירי כשפטרם אביהן מן השבועה ומועיל הפטור לגבי יתמי אבל לא לגבי הנשים מ"מ הלכה כאביי קשישא אם לא פטרה:

יב אמר רב הונא הנהו תרי אחי ותרי שותפי דאית להו דינא בהדי חר ואזיל חד מינייהו בהדיה לדינא לא מצי אידך למימר ליה לאו בעל דברים דידי את אלא שליחותיה קא עביד איקלע רב נחמן לסורא

רי"ף נג: שיילוהו כה"ג מאי אמר להו **מתניתין היא הראשונה נשבעת לשניה והשניה לשלישית ושלישית לרביעית ואילו ראשונה לשלישית לא קתני מ"ט לאו משום דשליחותיה קא עבדא מי דמי התם שבועה** לא' שבועה למאה הכא אמר ליה אי הואי התם הוה טענינן **טפי ולא אמרן אלא דליתיה במתא אבל איתיה במתא איבעי ליה למיתי** ומיהו אם האחד סתם טענותיו ואמר אין לי עדים ואין לי ראיה והשני מצא עדים או ראיה לא הפסיד בטענת הראשון וכן אם הודה הראשון והפסיד בהודאתו לא יפסיד השני בהודאת הראשון אם הוא כופר ולא אמרינן דהפסיר במה שלא בא אלא בדבר שאין יכול לשנות בטענתו ממה שטען הראשון ונפקא מינה שב"ד יורדין לנכסיו ואינו יכול לדחות עצמו עד שירדו עמו לדין שכתבו פסק דין עליו כאילו כבר ירד לדין והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ג מהל' שותפין ה"ג) דכי **אזיל חד מינייהו לדינא בהדי חד מצי אידך למימר** לא אדון עמך אלא על חלקך שהרי כשיבא חברך אצטרך לדון עמו וליתא חדא דמה איכפת ליה שידון על הכל אם יזכה בדין נגדו הרי נפטר מחלקו ועוד מצי אמר ליה האי אם ארד עמך לדין על החצי ואזכה בדין אצטריך לחלק אותו עם שותפי משום דאמר לי מאן פלג לך הלכך כיון שאינו יכול לזכות בחלקו אם לא שירד עמו לדין על הכל צריך להשיב לו על הכל ובפרק שבועת הדיינין (סי' ב) הארכתי בזה הרבה:

יג איתמר [דף צה:] **שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר** יחלוקו ושמואל אמר שודא דרייני והלכתא כשמואל ובשטר מכר או מתנה על שדה אחת מיירי אבל שטרי **הודאות והלואות היוצאין ביום אחד** חולקין ובהא לא פליג שמואל כדתנן במתני' היו כולן יוצאות ביום א' **ואין שם אלא מנה חולקות בשוה** לפי שיש חילוק בין קנין לשיעבוד דקניין מכר או מתנה כל הקודם בקנין זכה אבל השיעבוד אינו חל עליו אלא מאותה שעה שמוכיח מתוך השטר שחל השיעבוד דהיינו ממחרת יום הכתיבה ובו ביום שנכתב השטר אין הוכחה בו מתי התחיל השיעבוד בבקר או בערב והארכתי לעיל בפרק הכותב (סימן יא): **אימיה דרמי** רי"ף נד. **בר חמא בצפרא כתבינהו לנכסה לרמי בר חמא לאורתא כתבתינהו** למר עוקבא **בר חמא במתנת בריא** בשטר בלא קניין הוה ולא נודע למי נמסר שטרא תחלה ואין זה עובדא דפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) דהתם מתנת שכיב מרע הוה **אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת ואוקמיה בנכסי אתא מר עוקבא בר חמא לקמיה דרב נחמן ואוקמיה בנכסי אתא רב ששת לקמיה דרב נחמן אמר ליה מ"ט עבד מר הכי א"ל ומר מ"ט עבד הכי** א"ל משום דקדים לכתיבה ומסתמא כיון שנכתב תחלה גם נמסר תחלה כי היה ירא מאחיו

שיקדמנו א"ל אטו בירושלים יתבינן דכתבינן שעות והואיל ואין ניכר זמן הכתיבה בשטר לא תלינן המסירה בכתיבה אלא מאי טעמא עבד מר **הכי אמר ליה שודא דדייני א"ל אנא נמי שודא דדייני אמר ליה חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ועוד מעיקרא לאו בתורת הכי אתית לה** כתב רבינו חננאל ז"ל קבלה בידינו דשודא דדייני דוקא במקרקעי ודוקא בדיין מומחה דהא רב ששת גברא רבה הוה וא"ל רב נחמן שאינו דיין לעשות שודא דדייני ונראה דגבי מטלטלי נמי שייך שודא דדייני כי ההיא דפ"ק דגיטין (דף יד:) וכאן אמרו מה שירצה שליש יעשה וקרי ליה בשמעתין שודא דדייני ונ"ל דרבינו חננאל קאמר בשודא דדייני הבא לפני הדיין אבל ההיא דשליש עליו היה מוטל לעשות שודא דדייני:

רי"ף נד: **יד הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב יוסף חד הוה כתוב בחמשא בניסן וחד הוה כתוב בניסן סתם אוקמא רב יוסף להוא** דחמשא בניסן בנכסי א"ל **אידך ואנא אפסיד א"ל את ידך על התחתונה אימר בר תשעה ועשרים בניסן את אמר ליה** לכתוב לי מר טירפא מאייר ואילך א"ל **מצי אמר** [דף צה.] **לך את בר חד בניסן והנחתי לך מקום לגבות ממנו מאי תקנתיה ליכתבו הרשאה אהדדי:**

טו מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השנייה מוציאה מיד הלוקח והראשונה מיד השנייה והלוקח מיד הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם וכן ב"ח וכן אשה בעלת חוב:

טז גמ' וכי כתבה לו מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן כשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן

רי"ף נה. **האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ופריק רב אשי מתני' דקתני הלוקח מוציא מיד הראשונה ולא מציא למימר נחת רוח עשיתי לבעלי בשני לקוחות לחד לא כתבה ולחד כתבה דאמרינן לה אם איתא דנחת רוח עבדת מקמא איבעי לך למיעבד כדתניא כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו איבדה כתובתה ומתני' דקתני לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל בחד לוקח דליכא למימר הכי וכן הלכתא:**

יז איבעיא להו אישתדוף בני חרי מהו דליטרוף ממשעבדי תא שמע **כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו איבדה כתובתה** דברי רבי מאיר ואי ס"ד אישתדוף בני חרי טרפא ממשעבדי נהי דאיבדה כתובתה משני מראשון מיהא תיגבי אמר רב נחמן בר יצחק מאי איבדה כתובתה נמי משני אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דאיבדה כתובתה לגמרי משמע ועוד תניא לוה מן האחד ומכר נכסיו לשנים וכתב בע"ח ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך אין לו על לוקח ראשון כלום מפני שיכול לומר לו הנחתי לך מקום לגבות ממנו התם איהו דאפסיד אנפשיה פירש"י וכולה רבא קאמר לה ודחי לשינויא דרב נחמן בר יצחק ובין בעל חוב ובין אשה איהו דאפסיד אנפשיה ולא נהירא לרבינו תם ז"ל דהוה ליה למימר אלא ופי' רבינו תם דפירוקא דרב נחמן הוא והכי פירושא התם בע"ח איהו דאפסיד אנפשיה דידע דסופו לגבות ואפ"ה כתב ליה הלכך לא גבי מראשון אבל אשה ליכא למימר כולי האי איהי דאפסיד אנפשה דהא בשעה שכתבה לו לא היתה עדיין ראויה לגבות בברור דלא ניתנה כתובה ליגבות מחיים וכן פי' רבינו חננאל ז"ל ובכמה מקומות בהש"ס לא חש לשנויי אלא חדא מן הקושיות וגם קמייתא אינה פירכא כ"כ דרב נחמן לא משמע ליה אבדה לגמרי אלא משני והרמב"ם ז"ל (פי"ז מהלכות אישות הי"ד) והעיטור כתבו דאבדה לגמרי וסוגיא דשמעתא אזלא כרבינו חננאל ורבינו תם וכן עיקר: [דף צה:] והלכתא אישתדוף בני חרי טריף ממשעבדי: **וכן בעל חוב תנא וכן בעל חוב ושני לקוחות וכן אשה בעלת חוב ושני לקוחות:**

הדרן עלך מי שהיה נשוי

פרק יא

א אלמנה ניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהם ואינן חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה:

גמ' [דף צו.] **אמר שמואל מציאת אלמנה לעצמה מאי טעמא אמור רבנן מציאת אשה לבעלה משום דלא תיהוי לה איבה הני תיהוי להו איבה א"ר יוסי בר' חנינא כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה אלמנה עושה ליורשין חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה**

והרחצת פניו ידיו ורגליו: ב אריב"ל כל מלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו חוץ מהתרת מנעל והנעלת (לו) מנעל אמר רבא לא אמרן אלא במקום שאין מכירין אותו אבל במקום שמכירין אותו לית לן בה א"ר אשי ובמקום שאין מכירין אותו לא אמרן אלא דלא מנח תפלין אבל מנח תפלין לית לן בה א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המונע תלמידו מלשמשו מונע חסד ממנו שנאמר למס מרעהו חסד ר"נ בר יצחק אמר אף פורק ממנו יראת שמים שנאמר ויראת שדי יעזוב:

יום קנ

ב אר"א אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה מה שתפסה תפסה וכן כי אתא רב דימי אמר מעשה בכלתו של רבי שבתאי שתפסה דסקיא מליאה מעות ולא היה כח בחכמים להוציא מידה אמר רבינא לא אמרן אלא למזונות אבל לכתובה מפקינן מינה **מתקיף לה מר בר רב אשי מאי שנא כתובה דממקרקעי ולא ממטלטלי מזוני נמי ממקרקעי ולא ממטלטלי אלא מאי דתפסה תפסה** א"ל **רבי יעקב בר נפתלי לרבינא הכי אמרינן משמיה דרבא כוותיך** והאידנא דתקינו רבנן כתובה אפי' ממטלטלין כיון דמזוני תנאי כתובה נינהו ותנאי כתובה ככתוב' דמיא **ניזונת נמי ממטלטלי בין שתפסה בין** שלא תפסה ירושלמי (ה"ב) אלמנה שתפסה אלף זוז במזונותיה אין מוציאין אותן מידה מהו למימר לה חוי מה שבידך תלמידי דר' יונה אמרי אמרי' לה חוי מה שבידך אמר לון רבי יוסי בר בון מכיון שיש לה לישבע בסוף אפי' תיי מה שבידך לא אמרי' לה וריצב"א כתב לרבינו שמשון אחיו מה שכתבת אחי דאלמנה שתפסה למזונותיה כל מה שתפסה יכולה לעכב אפילו כמה וכמה מההיא ירושלמי דפ' אלמנה לפי זה לא שבקת חיי לכל בריה נשים גבירות ושולטות בממון בעליהן ויש להן בנים קטנים יקחו כל הממון ולא יתבעו לעולם כתובה ויתפסו הכל בשביל מזונות וכן נשים שאינן גבירות אם יש מטלטלין הרבה בתוך הבית או כסף וזהב יקחו הכל אלא יש לפרש הא דקאמר התם ר' יוסי בר' בון אמר מכיון שהיא עתידה לישבע בסוף אפי' חוי מה שבידך לא אמרי' לה. מתוך לשונו משמע דוקא בשביל שסופה לישבע הא אין סופה לישבע אמרי' לה חוי מה שבידך א"כ בנדון זה שלקחה הכל ואינה עתידה לישבע בסוף אמרי' לה חוי ומוציאין

רי"ף נה:

מידה כל המותר על מזונותיה לשנים עשר חודש כי יותר אין ראוי שישאר בידה ממה שראוי בפעם אחת למכור בקרקעות ובהא שיעורא אמרינן מה שתפסה תפסה ואלף זוז דקאמר לאו דוקא אי נמי בעשירה שראויה לכך בשנים עשר חדש אי נמי נראה מה שתפסה תפסה ראוי לומר אפי' ביתר משנים עשר חדש ובלבד שתפסה פחות מכדי כתובתה שסופה לישבע על כתובתה אבל אם תפסה יותר מכדי כתובתה שאין סופה לישבע על כתובתה לא והא דקאמר אפילו חוי מה שבידך לא אמרינן היינו היכא דידיע לן שלא תפסה כדי כתובתה לפי שסופה לישבע אבל אי לא ידעינן כמה תפסה לא ולכאורה אם היתה תובעת מזונותיה אחרי כן ואמרה שכבר אכלה כל מה שתפסה לא היו זנין אותה עד שתשבע כמה לקחה עד כאן דבריו ורבינו מאיר כתב השתא לפי דבריו אחרי שהיתומים אומרים שתפסה יותר מכתובתה היה לנו להשביעה אמנם לפי דברי רבינו שמשון אחיו שנחלק עליו אפילו בתפסה יותר אין להשביעה וכן משמע מדברי הרמב"ם ז"ל (פי"ח מהל' אישות ה"י) שכתב אלמנה שתפסה מטלטלין כדי שתזון מהן בין שתפסה מחיים בין שתפסה אחר מיתה אפי' תפסה ככר זהב אין מוציאין מידה אלא שכותבין לה ב"ד מה שתפסה ופוסקין לה מזונות ומחשבין עמה והיא ניזונת ממה שבידה עד שלא יהא לה מזונות יותר או עד שתמות ויקחו היורשין את השאר וכו' ואחרי שכתב אפילו ככר זהב שמע מינה דסבירא ליה דתפיסה למזונות מהניא אפי' ביותר מכתובתה ולא מפקינן מינה ופשט הירושלמי דקאמר אלף זוז וגמרא דידן דקאמר דסקיא מליאה מעות משמע נמי הכי דאפילו טובא יותר מכדי כתובתה לא מפקינן מינה וטעמא הוי משום דלא ידעינן כמה תחיה וכמה תצטרך למזונות כי שמא יאבד מהן או שמא תחלה ותצטרך לרפואה שאין לה קצבה שהיא בכלל מזונות וכיון דאף אם תפסה למזונותיה הרבה יותר ממזונותיה לא מפקינן מינה א"כ למה היה לנו להשביעה השתא הרי לא מצינו שום שבועה כיוצא בזו מצינו נשבעין ולא משלמין נשבעין ונוטלין אבל בנדון זה שבועה זו למה לא ליטול ולא ליפטר מעכשיו אמנם אם אחר זמן תאמר שכלו כל המטלטלין שתפסה ותבוא לתבוע מזונות לא יהבינן לה מידי עד שתשבע שלא נשאר בידה ממה שתפסה ולא נתנה ולא בזבזה כלום דבהא

מודה הרמב"ם ז"ל שהרי הוא כתב (שם הי"ט) אלמנה שבאה לבית דין לתבוע מזונות יש מי שהורה שפוסקין לה מזונות ואין משביעין אותה ואין ראוי לסמוך על הוראה זו מפני שנתחלף לו הדבר באשה שהלך בעלה למדינת הים ורבותי הורו שאין לה מזונות מד שתשבע שהרי זו באה ליפרע מנכסי יתומים ולזה דעתי נוטה וכן ראוי לדון עכ"ל ואפי' לדברי הגדולים האומרים דבכל ענין קאמר חנן לא תשבע בתחלה אפי' כי אתיא לאפוקי מזוני מיתמי נראה לי דכל כהאי גוונא שעכבה ממון היתומים יותר מן הראוי להגבותה בבית דין בפעם אחת דהיינו כדי מזון שלשים יום מודו כ"ע דלא יהבינן לה עד שתשבע כי צריך לתת טעם מאי שנא למזוני דלא משביעינן לה משום דסופה עתידה לישבע על כתובתה ואע"פ דשמא לא תבוא לעולם לידי גיבוי כתובה ובשאר דוכתי לא אמרינן הכי שהרי אפוטרופא ושותפין ואריסין הנשבעין שלא בטענה אי בעי משבעי אהדדי כל יומא ולא אמרי' ימתין עד לבסוף ואז ישבע על הכל אלא נראה דהיינו טעמא גבי אשה דאי ידעה שעתידין להשביעה מל מזונותיה בימי מיגר אלמנותיה שהיא יושבת לכבודו הויא לה קטטה מעיקרא בהדי בעלה ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אבל בנדון זה שרגלים לדבר וראוי לחושדה לפי שתפסה ממון היתומים והיה ראוי להשביעה מיד אלא שלא מצינו שבועה כיוצא בזו כדפרישית לעיל מ"מ ודאי אם תתבע מזונות אח"כ ראוי להשביעה לכ"ע ע"כ דברי רבינו מאיר ומתוך דברי הרמב"ם ז"ל משמע שפסק כתלמידי דרבי' יונה דאמרי' לה חוי מה שבידך וכן מסתבר:

ג אמר רבי יוחנן משום ר' יוסי בן זימרא אלמנה ששהתה שתים וג' שנים ולא תבעה מזונות איבדה מזונותיה השתא שתים איבדה שלש מיבעיא לא קשיא כאן בענייה כאן בעשירה א"נ כאן בצנועה כאן בפרוצה הלכך לא איבדה בשתי שנים עד שתהא עניה ופרוצה ירושלמי (ה"ב) ר' אלעזר בשם רבי יוסי בן זימרא בשלא לותה ואין בידה משכון אבל אם לותה או שיש ביה משכון גובה אפילו למפרע **אמר רבא לא אמרן אלא למפרע אבל להבא אית לה:**

ד בעי רבי יוחנן יתומים אומרים נתננו לה מזונות עד היום הזה **והיא אומרת לא נטלתי** ולא שהתה עדיין שתים ושלש שנים **על מי להביא ראיה נכסי בחזקת יתמי קיימי ועל האלמנה** [דף צו:] **להביא ראיה או דלמא נכסי בחזקת אלמנה קיימי** כיון דאלים כחה למכור שלא בבית דין **ועל היתומים להביא ראיה** ודלא כפירש"י שפירש נתננו דמי מזונות שנה הבאה דהא פשיטא דעל היתומים להביא ראיה דהא רבי יוחנן הוא דאמר בפ"ק דב"מ דף יז. הטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום ואפילו מאן דלית ליה דר' יוחנן מודה הכא דאי מהימני לומר פרעתי מה הועילו חכמים בתקנתם שתקנו לה מזונות בכל שעה יאמרו פרענו מידי דהוה אכתובה במקום שאין כותבין כתובה דכולי עלמא מודו דלא מצי למימר פרעתי מטעמא דפרישית אבל מזונות שעברו מוכחא מילתא דקושטא קאמרי מדשתקה עד השתא וכן מוכח דפשיט מדתני לוי דאיירי במזונות שעברו. **ת"ש דתני לוי אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה נשאת עליה להביא ראיה** מדלא משכח דעליה להביא ראיה אלא בנשאת שמע מינה דאם פרעו לה כתובתה בב"ד דעל היתומים להביא ראיה על מזונות שעברו: ו דף צו ע"

[דף צו.] **בעו מיניה מרב ששת מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף לכתובתה קמיבעיא להו בדרב יוסף דא"ר יוסף ארמלתא דזבין אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי מאי מי אמרינן כיון דאחריותא איתמי טרפא או דילמא מצי א"ל נהי דאחריותא דעלמא לא קבלית עלך אחריות דנפשך** מי לא קבילית עלך אמר להו **רב ששת תניתוה מוכרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר ש"מ שיירה אין לא שיירה לא:**

ה וכתב רב אלפס ז"ל **מהא שמעינן דלית לה לזבוני אלא עד כדי כתובתה אבל יותר מכדי כתובתה לא וקשיא לן הא דגרסינן בפרק שני דייני גזירות (כתובות דף קז:) האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאת ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה נוטלת כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה ואוקמא שמואל כששמעו בו שמת ומקשי' ומ"ש עד כדי כתובתה ופרקינן איהי דאפסדה אנפשה דאמרה גרשני ושמעינן מינה דאי לא אמרה גרשני בעלי ניזונת** לעולם ותירץ **הא דתניא מוכרת והולכת עד כדי כתובתה אבל יותר מכדי כתובתה לא בדלא אפשר לה לאיתזוני אלא בזביני דמקרקעי הלכך לית לה לזבוני אלא** עד כדי כתובתה והא **אחריתי דשמעת מינה דניזונת לעולם באפשר לה**

רי"ף נו. **יתמי קיימי ועל האלמנה** [דף צו:] **להביא ראיה או**

לאיתזוני מפירי דמקרקעי או מעמלא דבתי ומאי דדמי ליה ודייקינן מדקתני בהך מתניתא מוכרת ובהך לא קתני מוכרת אלא ניזונת ודברים של תימה הן היאך דקדקו מכאן דאינה מוכרת למזונות אלא עד כדי כתובתה הא בהדיא מוכח בברייתא שהשאר הוא כדי כתובתה שתגבה מהן כתובתה וקמ"ל דמה שמכרה למזונות אינה חוזרת וטורפת לכתובתה דאחריות דנפשה קבילת עילווה אבל אם אינה חוששת על גביית כתובתה יכולה להיות ניזונת לעולם:

ו כיצד מוכרת אמר רב דניאל בר רב קטינא א"ר הונא מוכרת לשנים עשר חדש ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום ורב יהודה אמר מוכרת לששה **חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום אמר אמימר הלכתא מוכרת לששה חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום** ויראה דוקא כשהיא מוכרת לא הרשוה למכור יותר מכדי מזון לששה חדשים אבל כשב"ד מוכרין לא נתנו להם קצבה אלא הכל לפי ראות עיניהם מה שהוא תועלת היתומים:

ז איבעיא להו זבין ולא איצטריכו ליה זוזי הדרי זביני או לא הדרי זביני והלכתא זבין ולא איצטריכו ליה זוזי הדר זביני ודוקא בדגלי דעתיה בשעת המכר שלצורך כך וכך הוא מוכר אבל אי שתק בשעת המכר אע"פ שגילה דעתו קודם לכן הוו **דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים** ולא הדרי זביני כדגרסי' **בקדושין בפ' האיש מקדש (קידושין דף מט:) ההוא גברא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל בעידנא דזבין** רי"ף נו: **לא אמר ולא מידי אמר רבא הוו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים** ויש דברים שאין מועיל בהם גילוי דעת עד שיתנה בפירוש כגון היכא שאין הענין מוכיח על דעתו אי לאו דאתני וכיון דבעי תנאי בעי תנאי כפול. ויש דברים שאפילו גילוי דעת א"צ משום דאיכא אומדנא דמוכח דאפי' לא גילה דעתו בשעת המעשה לא הוו דברים שבלב משום דבלאו גילוי דעת אנן סהדי דלהכי איכוין כגון שטר מברחת דלעיל (כתובות דף עח:) ולקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה דלעיל (כתובות דף צה.) והכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קלא:) ושכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קמו:) וההוא דשמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים אמר ר"ש בן מנסיא בידוע שאם היה בנו קיים לא היה כותבן לאחרים (שם) וכן המקדש אחותו (קידושין דף מו:) בין למאן דאמר פקדון בין למאן דאמר מתנה וכן סבלונות וקידושין דהדרי (שם נ:) וכן נדרי זרוזין בפ' ארבעה נדרים (נדרים דף כ:) כל אלו אומדנא דמוכח אינון הלכך אפילו גילוי דעת לא בעי לא בשעת מעשה ולא קודם לכן אבל זבין ולא אצטריכו ליה זוזי **וההוא גברא דזבין נכסי אדעתא למיסק** לארעא דישראל אע"ג דגלי אדעתיה מעיקרא וידוע לכל שלדעת כן הוא מוכר בעינן גילוי דעת בשעת מעשה דליכא אומדנא דמוכח כולי האי בלא גילוי דעת דהרבה פעמים אדם מוכר קרקעותיו ואין ידוע למה הוא מוכרן והא דאמרי' הדרי זביני היינו דווקא היכא דלא איצטריכו ליה זוזי מחמת דבר שנתחדש אח"כ כגון בצורתא דהוה בנהרדעא זבנינהו לאפדנייהו למיזבן חיטי ולבסוף אתו חיטי או שמכר נכסיו לקנות דבר ידוע וחזרו בהם אותם המוכרין אבל אם חזר בו המוכר הנכסים ואין רוצה לקנות אע"פ שמוצא לקנותן לא הדרי זביני כההיא דבפרק האיש מקדש **(קידושין דף נ.) ההוא גברא** דזבנינהו לנכסיה דבעא למיסק לארעא דישראל **לסוף לא סליק א"ר אשי אי בעי סליק איכא דאמרי אי בעי לא סליק איכא בינייהו** היכא דאיתיליד אונסא באורחא ותו גרסי' התם ההוא גברא דזבנינהו לנכסי אדעתא למיסק לארעא דישראל **סליק ולא איתדר ליה אמר רבא כל דסליק אדעתא למיתדר הוא והא לא איתדר ליה איכא דאמרי אדעתא למיסק הוא והא סליק ליה:**

ח מתני' אלמנה בין מן הנשואין בין מן האירוסין **מוכרת שלא בב"ד ר"ש אומר מן הנשואין מוכרת שלא בבית דין מן האירוסין לא תמכור אלא בבית דין מפני שאין לה מזונות וכל שאין לה מזונות** לא תמכור אלא בב"ד. הא דאמר אינה צריכה ב"ד איתמר עלה בפרק אלו מציאות (בבא מציעא **דף לב.) אמר רב יוסף בר מניומי א"ר נחמן אינה צריכה ב"ד מומחין אבל צריכה ב"ד הדיוטות כגון גברי מהימני דבקיאי בשומא:**

גמ' בשלמא מן הנשואין משום מזוני אלא מן האירוסין מ"ט עולא אמר משום חינא ר"י [דף צז:] **אמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין מאי בינייהו איכא בינייהו גרושה** דמשום חינא איכא משום

שלא תתבזה ליכא והלכתא כר"י דפשטא דמתני' כוותיה:

ט אמר רבה ב"ר ירמיה אמר שמואל כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה והני מילי בחיי בעלה אבל לאחר מיתת בעלה לית לה:

י מתני' מכרה כתובתה או מקצתה משכנה כתובתה או מקצתה נתנתה לאחר או מקצתה לא תמכור השאר אלא בב"ד וחכמים אומרים מוכרת היא ואפי' ארבעה וחמשה פעמים ומוכרת למזונות שלא בב"ד וכותבת למזונות מכרתי וגרושה לא תמכור אלא בב"ד הא דקתני וכותבת למזונות אסיקנא לעיל (כתובות דף צו:) דעצה טובה קמ"ל דלא ליקרו לה רעבתנותא והוא הדין נמי אי לא כתבה אלא מכרה סתם נאמנת לומר למזונות מכרתי דנכסי בחזקת אלמנה קיימי ועל היתומים להביא ראיה כדתני לוי אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה וכר' יוסי דאמר מוכרת סתם ובכך כחה יפה ובירושלמי (ה"ג) מפרש ייפוי כח דר' יוסי אם באתה מלוה בעדים אומרת למזונות מכרתי באתה מלוה בשטר אומרת לכתובה מכרתי: רי"ף נז.

גמ' מתני' מני ר"ש היא דתניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר אין לה מזונות דברי ר"מ ור"ש אומר אע"פ שלא מכרה אלא מקצתה ולא משכנה אלא מקצתה לא תמכור אלא בב"ד וליתא לדר"ש דאמרי' [דף צח.] **ההיא איתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה אתאי לקמיה דרבא** וקא תבעא מזוני אמר להו ליתמי זילו והבו לה מזוני **לית דחש להא דר"ש דאמר לא אמרינן מקצת כסף ככל כסף** וראיתי לגדולים שפירשו דאע"פ שחייבין לזונה אם רצו היורשין פורעין לה מותר כתובתה ומסלקין אותה אפילו לאנשי גליל ודברים של טעם הם דאל"כ כל אשה תמכור כתובתה עד תשלום דינר ותתפרנס כל ימיה בחסרון הדינר:

יא שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה או אינה צריכה שבועה במוכרת לכתובתה קא מיבעיא ליה דאי למזונות קי"ל כחנן דאמר תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה וההיא בסוף היינו בשעת גיבוי כתובתה דהא לעיל בשילהי הכותב (כתובות דף פח.) מוקי ר' ירמיה הא דר' **שמעון דאמר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה** כחנן אלמא דאין משביעין אותה שום שבועה עד זמן תביעת כתובתה אלא ודאי במוכרת לכתובתה קא מיבעיא ליה ולא מיבעיא ליה בשבועת צררי דפשיטא דמשביעין אותה כדתנן בפרק השולח (גיטין דף לד:) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה אלא מיבעיא ליה אחר שמכרה הנכסים שלא בב"ד אם משביעין שלא גבתה יותר א"נ מיבעיא ליה אם משביעין אותה שלא זילזלה בנכסים וכן מוכח מדקאמר ותיבעי לך הכרזה דהאי נמי משום דלא תזלזל. **ותיבעי לך הכרזה א"ל הכרזה לא מיבעיא לי דא"ר זירא אמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה** ולא **כלום היכי דמי אי דאכרוז אמאי לא עשתה** ולא **כלום אלא לאו דלא אכרוז לעצמה הוא דלא עשתה** ולא **כלום הא לאחר מה שעשתה עשתה לעולם דאכרוז דאמרי' לה מאן שם לך** כלומר מי החזיקך באלו הנכסים שאין אדם יכול לזכות במקח אלא מיד המקנה לו ואין לפרש דשומא ממש קאמר דאע"ג דליכא ב"ד מומחין ב"ד הדיוטות מיהא איכא כדאיתא בפ' אלו מציאות (בבא מציעא דף לב.) כדפרישית לעיל (סי' י) ומה שהחזיקוה ב"ד הדיוטות אינה חזקה דיושבי קרנות הן ואינם בקיאים אלא בשומא בעלמא **כי ההוא גברא דאפקידו גביה כיסתא דיתמי אזל שמה לנפשיה בארבע מאה זוזי לסוף אייקור** וקאי בשית מאה זוזי אתו לקמיה דרב יוסף א"ל **מאן שם לך. והלכתא צריכה שבועה ואינה** צריכרה הכרזה ואע"ג דאמרינן (לעיל כתובות דף פז.) לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא משמע הא לכל שאר מילי דאלמנה בעינן הכרזה ותנן נמי בערכין (דף כא:) שום היתומים שלשים יום אומר ר' היינו כשב"ד מוכרין דאי טעו בפחות משתות מכרן קיים הלכך צריכין הכרזה שלא להפסיד היתומים אבל אלמנה דתנן אפי' **מכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל** ואין יכול לבא לידי הפסד ליתומים מוכרת שלא בהכרזה והאי טעמא ליתא דאם כן אפילו שליח ימכור שלא בהכרזה ופי' ה"ר יונה זכרונו לברכה שהקלו על האלמנה שתמכור שלא בהכרזה כמה שהקלו עליה למכור שלא בבית דין רב אלפס ז"ל כתב דאם מכרה האלמנה או נתנה במתנה מנכסי יתומים קודם שתשבע מה שעשתה עשוי והביא ראיה ממתניתין (דף צז.)

דקתני אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין מוכרת שלא בבית דין ואמרינן עלה בגמרא בשלמא מן הנשואין משום מזוני. ומיירי בשלא נשבעה דאי נשבעה אין לה מזונות לפי שאינה נשבעת מד שתתבע כתובתה בבית דין ומשעה שתבעה כתובתה אין לה מזונות והא דקאמר הכא צריכה שבועה אחר המכירה קאמר דמשביעין אחר המכירה שבועת צררי וגם שלא וזלזלה במכירה ולא מכרה יותר מן הצורך ואע"פ שהיו שם ב"ד הדיוטות בקיאין בשומא שמא לא דקדקו כולי האי דיושבי קרנות הן:

יום קנא

יב מתני' אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה היתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם מכרה קיים עד שיהא שם כדי שתשייר בשדה בית רי"ף נז:
תשעה קבין ובגינה בית חצי קב וכדברי רבי עקיבא בית רובע היתה כתובתה ארבע מאות זוז ומכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה של אחרון בטל ושל כולן מכרן קיים: דין בטול מקח דקרקעות כתבתי בפרק הזהב (סי' כא):

יג גמ' מאי שנא שוה **מאתים במנה דאמרינן לה את אפסדת שוה מנה במאתים נמי תימא אנא ארווחי אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה כאן שנה רבי הכל לבעל המעות כדתניא הוסיפו לו אחת יתירה הכל לשליח דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר חולקין והתניא רבי יוסי אומר הכל לבעל המעות אמר רמי בר חמא אמר רבי יצחק לא קשיא כאן בדבר שאין לו קצבה כאן בדבר שיש** [דף צח:] **לו קצבה אמר רב פפא** הלכתא **בדבר שיש לו קצבה חולקין בדבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות** ומתני' דבר שאין לו קצבה הוא **פירוש דבר שיש לו קצבה כגון הפירות שנמכרים במנין ידוע או משקל ידוע או מדה ידוע בכך וכך אם נתן לו המוכר אותו דבר ידוע וחזר והוסיף לו אחת יתירה חולקין ולמה חולק השליח עם בעל הבית הואיל ובאתה לו** הנאה ע"י בע"ה חולק עמו שאל ה"ר יעקב ישראל את ר"ת על ראובן ששלח את שמעון לקבל לו מעות מן העובד כוכבים והעובד כוכבים טעה ונתן לו יותר ולא נמצא העכו"ם להחזיר לו המותר. המותר למי והשיב שחולקין אותו ביניהם דמעות הוו כדבר שיש לו קצבה דאמרי' הוסיף לו אחת יתירה ר' יוסי אומר חולקין ומוקמינן לה בדבר שישלו קצבה וטעמא דחולקין לפי שבעל המעות כיון שקבל קצבתו מה לו בטעותו של שליח אלא דאמרי' הואיל וע"י מעותיו של זה נשתכר יהיב ליה פלגא והוא הדין נמי גבי טעות חשבון אע"ג דאיכא טעמא אחרינא גבי חולקין כמו שפירש רש"י די"ל לשליח נתנם וי"ל לבעל המעות נתנם והאי טעמא לא שייך גבי טעות מכ"מ גם האי טעמא עיקר וכיון דמוחזק ידו על העליונה וחולקין ואפי' אם היה נותן לו שכר אין הבעלים מקפידים על הגבהת מציאה עם המלאכה דאילו מצא ארנקי בשוק מי לא זכה בו ושוב חזר בו ואמר דכל טעות בין על ידי מקח בין ע"י שטעה במנין הכל לבעל המעות כמתני' ולא דמי להוסיפו לו אחת דהתם ליכא טעות ור"י אומר דהכל לשליח שהרי אם גנב ואם גזל והטעה מה טיבו של בעל הבית בו ואפי' חולקין לא שייך למימר ולא דמי לשאר טעות דאמרי' הכל לבעל המעות דהתם הוא סבור שהמקח שוה יותר מן המעות שקבל ונתן הכל לבעל המעות על סמך זה אבל הכא טעות בעלמא הוא שהעובד כוכבים ידע הסך שהוא חייב לו והיתרון דבר בפני עצמו הוא כאילו גנב לו היתרון תדע שאם היה רוצה אומר טעית בחשבון ומחזיר לו המותר ותימה הוא לומר שלא היה יכול להחזיר לו וכן נראה עיקר: **איבעיא להו אמר לשלוחו זיל זבין** מארעא דילי ליתכא ואזיל **וזבין כורא מאי מי אמרי' מוסיף על דבריו הוי וליתכא מיהא קני או דלמא מעביר על דבריו הוי וליתכא נמי לא קני** [דף צט.] **איכא דאמרי הא לא תיבעי לך דודאי** ליתכא מיהא קני אם ירצה הלוקח אבל לוקח אי בעי מצי אמר אין אני רוצה לקנות אלא כור ביחד **כי תיבעי לך דאמר ליה זבין** כורא וזבין ליתכא מי אמרינן א"ל **דטבא לך עבדי לך או דלמא מצי** א"ל לא ניחא לי דליפשו שטרי עלואי וה"ה דמבעיא ליה אם מכר כור לשנים אע"ג דלא שייך למימר הכא דטבא לך עבדי לך דעיקר הטעם תלוי במאי דאמר ליה לא ניחא לי דליפשו שטרי עלואי דאית ליה ריעותא למשלח אבל לא בעינן דליהוי טיבותא למשלח תדע דמייתי ראיה מהביא לו בשלש חלוק ובשלש טלית והתם לא שייך למימר דטבא לך עבדי לך שהרי הוציא כל הדינר וגם מדקרי ליה מוסיף על דבריו מכלל דהוסיף על דבריו ומכרו לשני בני אדם

דאם לא מכר אלא לתך מאי שייך למימר מוסיף על דבריו **ולא איפשיטא בהדיא וסוגיין** דמעביר על דבריו הוי משום דיוקא דמתני' דקתני מודה רבי יהודה בקטנית דמיירי בדאייתי ליה שוי שית בשלש והיינו דאמרי' מעביר על דבריו הוי דאי מוסיף על דבריו הוי אפילו אי אייתי ליה שוה שית בשלש בעל הבית מעל ועוד כיון דלא איפשיט לא קנה לוקח דאוקי ארעא בחזקת מריה קמא ועוד דטענה מעלייתא היא בכולי הש"ס **לא ניחא לי דליפשו שטרי עילואי** הכי גריס רש"י [דף צט:] פשיטא אמר לאחד ולא לשנים קפידא סתמא מאי פירוש אמר לאחד בסתם ולא אמר לו ולא לשנים **מאי רב הונא אמר לאחד ולא לשנים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי לאחד ואפילו לשנים** ואפילו למאה תימה אפילו אמר לו סתמא לא איפשיטא בעיין לעיל אי חייש לאפושי שטרי והיכי פשיטא להו לרב חסדא ולרבה בר רב הונא דאפילו אמר בפירוש לאחד דאמרינן לאחד אפי' למאה ומפרש רבינו תם דהאי קפידא דאפושי שטרי דלעיל לאו משום זילותא דנכסי הוא אלא משום שיצטרך לחזור בכל שטר ושטר אחר חתימת עדים וקניין והכא איירי כשהחתים השלית את השטרות דליכא תו קפידא אלא באפושי בעלי דינין שטורח לו אם יצטרך היום או למחר לבא עם שניהם לדין ובטרחא כי האי פליגי הני אמוראי אי נמי איכא לאוקמי כשמכר בשטר א' וליכא אפושי שטרי אלא קפידת בעלי דינין כדפרישית והאי דפשיט לקמן מאלמנה שמכרה לזה במנה ולזה במנה מכל שכן קא פשיט דאפי' בשני שטרות קנו ורבינו חננאל ז"ל גריס לאחד קפידא סתמא מאי והא דקאמרי רב חסדא ורבה בר רב הונא לאחד ואפי' לשנים לאו משום דהמשלח הזכיר בדבריו לאחד אלא אגב דקאמר רב הונא לאחד ולא לשנים קאמרי אינהו לאחד ואפילו לשנים **איקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרו ליה כי האי גוונא מאי אמר להו לאחד ואפי' לשנים ואפי' למאה ואע"ג דטעה שליח אמר להן טעה שליח לא קאמינא והא מר הוא דאמר אין אונאה לקרקעות הני מילי היכא דטעה בעל הבית אבל** טעה שליח אמר ליה **לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וכן הלכתא** ורב אלפס זכרונו לברכה שפסק בבעיא דלעיל **דמעביר על דבריו הוי** והכא פסיק לאחד ואפילו לשנים צריך לחלק כמו שפירש ר"ת ורב האי גאון ז"ל בשער ששי של מקח וממכר פסק דמוסיף על דבריו הוי מדאמרינן פשיטא אמר לאחד קפידא סתמא מאי ואסיקנא לאחד ואפילו לשנים אלמא קיימא לן **מוסיף על דבריו הוי** והוא מפרש האי פשיטא על דרך מאי הוי עלה:

יד מתני' שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל רשב"ג אומר מכרן קיים **א"כ מה כח בית דין יפה אבל אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים** הא דקתני פחתו מכרן בטל ניחא דנתאנו היתומים אבל אם הותירו שתות שנתאנה לוקח אמאי בטל לא יהא כח יתומים גרוע מכח אחר דאין אונאה לקרקעות ומתוך פירוש רש"י משמע דכיון דלגבי אונאת יתומים אמרי' מכרן בטל הוא הדין נמי לגבי אונאת לוקח ולסברא זו גם בשליח הדין כן כי היכי דאי טעה שליח ונתאנה המקח בטל דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ה"נ אם נתאנה לוקח וכן כתב רב האי ז"ל דבשליח אם הותיר שתות מכרו בטל ותמיהני למה הזכיר שתות אם רוצה לדמות הותיר לפיחת אפילו בדינר נמי דהא קיימא לן שליח כאלמנה והרב ר' יונה ז"ל כתב דאם הותיר השליח דינו כאיניש דעלמא שמוכר את שלו וזכה המשלח ביתרון ואם פיחת א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי אבל שומת בית דין כמו שהיתומים סומכין עליהם כך הלוקח סומך עליהם שלא יעשו עול ולא ירחמו בדין והוו ב"ד שלוחים של אלו ואלו הלכך בין פיחתו שתות בין הותירו שתות מכרן בטל אבל בפחות משתות מכרן קיים וכן מסתבר וכן היה נראה היכא דנתאנו יתומין דהמקח בטל אין ב"ד יכולין נקיים המקח אם ירצו ולהכריח הלוקח להחזיר האונאה דכיון שרצו ב"ד לבטל המקח הרשות ביד הלוקח נמי לבטלו ומסתבר הני טעמי דאי מיפות כח ליתומים טפי מלוקח הא ריעא ליתמי ולא זבנו מינייהו והרמב"ם ז"ל (פי"ג מהלכות מכירה ה"י) כתב דאם רצו בית דין שלא לבטל המקח ויחזירו האונאה מחזירין:

טו גמ' איבעיא להו שליח כמאן אמר [דף ק.] **רבא א"ר נחמן שליח כדיינין רב שמואל בר** ביזנא **אמר ר"נ שליח כאלמנה והלכתא שליח כאלמנה** שאם טעה כל שהו מכרו בטל משמע הא דקתני במתני' מכרה שוה מנה ודינר במנה לאו דוקא דינר הוא הדין בפחות ויש מפרשים דינר דווקא ולא נהירא כיון דאפי' פחות מכדי

ריי"ף נח.

אונאה בטל אין חילוק בין דינר לפחות פירש ר"ת דהאי שליח מיירי כשעשאוהו בית דין שליח למכור דאי בשליח שעשאוהו בעלים היכי קאמר רבא משמיה דרב נחמן שליח כדיינין הא אמר רב נחמן לעיל (כתובות דף צט:) אבל טעה שליח לא דאמר ליה לתקוני שדרתיך ועוד דבריש האיש מקדש (קידושין דף מב:) א"ר נחמן האחין שחלקו לקוחות הן פחות משתות נקנה מקח אמר רבא הא דאמרת פחות משתות נקנה מקח לא אמרן אלא דלא שוייה שליח אבל שוייה **שליח א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי** אלמא בשליח אפילו בפחות משתות בטל מקח הלכך בשליח דיינין איירי הכא דאלים כחו ור"י פירש כיון דקאמר הש"ס שליח סתם משמע בסתם שליח שעשאוהו בעלים והא דא"ר נחמן לעיל טעה שליח לא קאמינא היינו בטעות שתות כטעות דמתני' וההיא דקידושין הכי פירושא הא דאמרת פחות משתות נקנה מקח ואין צריך להחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא שוייה שליח אבל שוייה שליח מצי אמר ליה לתקוני שדרתיך לענין זה שצריך להחזיר האונאה ומכ"מ המקח קיים והא **דאמר רב נחמן שליח כדיינין** היינו לענין זה דהמקח קיים אבל האונאה מיהא צריך להחזיר וכן הדיינין דאין כח בדיינין כלל טפי משליח דעלמא והרמב"ם ז"ל (פי"ג מהל' מכירה הל' י') כתב דאם טעו בפחות משתות הרי זו מחילה כהדיוט וכן מסתבר ופירוש רבינו תם עיקר דנקבעת בעיא זו אמתניתין דשום הדיינין שפחתו שתות משמע דבשליח דיינין איירי:

טז אמר רב נחמן אמר רב הונא הלכה כדברי חכמים ולית ליה לרב נחמן מה כח ב"ד יפה והאמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם ב"ד מעמידין להם אפוטרופוס ובוררין להם חלק יפה ואם הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות א"כ מה כח ב"ד יפה י"מ הא דקאמר יתומים שבאו לחלוק דהוא הדין אפילו לא בא אלא אחד דהא בריש האיש מקדש (קידושין דף מב:) מייתי לה אחלוקת ארץ ישראל שהיו בה כמה יונקי שדים ומיהו אין ראיה גמורה מהתם דלא עבדינן ממש הנך יתומים כי ההיא דעל פי הדיבור היתה חלוקת הארץ והיו שם אורים ותומים והגדילו אינן יכולין למחות ויש רוצים לדקדק מההיא דיבמות פרק אלמנה (דף סז.) כולן זכרים יאכלו עבדים בתרומה ואע"ג דשמא ימצא עובר זכר ועובר במעי זרה זר הוא דעבדינן תקנתא כדרב נחמן ונותנין לעובר חלק בנכסים כנגד העבדים אלמא עבדינן תקנתא דר"נ אפילו לא בא כי אם הא' לחלק דומיא דהתם דאיכא עובר וגם זו אינה ראיה גמורה דשאני התם דיש תקנתא גם לעובר שחלקו מתעלה בכך במה שיאכלו עבדים שלו בתרומה שהיא בזול ועוד היכא שהאחד מוחה בפירוש שלא לחלק אין ראיה שנעמיד אפטרופוס לחלוק בעל כרחו וגם ר"ת פירש דווקא שניהם רוצים אבל אחד רוצה ואחד אינו רוצה לא ויראה דכל האי שקלא וטריא היכא שהיתומים כולן קטנים וצריכין אפטרופוס לשמור נכסיהם הלכך אין חולקין נכסיהם בלא דעת כולם אבל אם מקצתן גדולים ואומרים אנו רוצים לעבוד ולשמור את חלקנו ואין אנו רוצים שיהיה אפטרופוס ממונה על חלקנו מלתא דפשיטא היא ששומעין להם דלמה יפסידו הם בשביל שאחיהם קטנים ולכאורה נראה דמילתא דשמואל לא איירי כלל בכולן קטנים דלא שייך לומר שבאו לחלוק דאין מעשיהם כלום אלא אם יראה לב"ד שהחלוקה טובה להם יחלקו ביניהם ואם יראה בית דין שאין החלוקה טובה אין שומעין להם אפילו כולן תובעין חלוקה אלא עיקר מלתא דשמואל איירי כשהגדולים תובעין חלוקה וקמ"ל דנזקקין ב"ד להם להעמיד אפטרופוס לקטנים ולחלוק עם הגדולים ומעמידין בית דין להם אפטרופוס לחלוק על פיו ובוררין להם חלק יפה בגורל ובשומת ב"ד וכן פירש רבינו תם דאפילו בגורל שייך ברירת חלק יפה כגון אם יש שלש שדות שיטול כל אחד שדה אחת ויהא חלקו במקום אחד ממה שיטול כל אחד שליש כל שדה ושדה וכמה ענייני ברירות יש אפילו בגורל ובשומת ב"ד כגון בחלומת וסולם ודרך ואין חולקין בדבר דשייך ביה גוד או אגוד דאי חולקין בו אמאי דחיק למימר יכולין למחות ברוחות הול"ל יכולין למחות בגוד או אגוד וכן פירש רבינו חננאל ז"ל: **לא קשיא הא דטעו הא דלא טעו אי** דלא טעו במאי יכולין למחות **ברוחות והלכתא כרב נחמן:**

יז אמר רב יוסף ארמלתא דזבין אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי:

יח [דף ק:] **אמר אמימר משמיה דרב יוסף ב"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשה כמי שטעו בדבר משנה וחוזרין נעשו ודאי טעו דתנן שום היתומים שלשים יום ושום** רי"ף נח:

ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב אי מההיא הוה אמינא שליח אבל ב"ד לא קמ"ל דאפי' ב"ד איתיביה רב אשי לאמימר שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל הא שוה בשוה מכרן קיים מאי לאו בדלא אכרוז לא בדאכרוז והא מדסיפא בדאכרוז הוי רישא בדלא אכרוז דקתני סיפא אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים **לא רישא וסיפא בדאכרוז ולא קשיא כאן בדברים שמכריזין עליהם כאן בדברים שאין מכריזין עליהן רישא דקתני פיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל ואע"ג דאכרוז בדברים שאין מכריזין עליהם אי נמי בשעה שאין מכריזין עליהם אי נמי במקום שאין מכריזין עליהן כיון דלא בעו הכרזה בין אכרוז בין לא אכרוז חד דינא הוא אם פיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל שוה בשוה מכרן קיים. סיפא דקתני אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים בדברים שמכריזין ובשעה שמכריזין ובמקום שמכריזין דכיון דאכרוז עלייהו כדחזי בין פיחתו בין** הוסיפו מכרן קיים והלשון דחוק דקתני אבל אם עשו אגרת בקורת מכלל דרישא מירי בדלא אכרוז וי"ל דאי הוה אמר אבל אם הכריזו הוה משמע דברישא לא אכרוז אבל להכי תני אגרת בקורת משום דאורחא דמלתא הוא כשמכריזין מדרך החיוב כותבין שטר הכרזה אבל כשמכריזין שלא מדרך החיוב אלא שהיה נראה לבית דין צורך שעה אין כותבין שטר הכרזה לפי שמי שיראה שטר ההכרזה יחשוב אותם לב"ד טועין שהכריזו בדברים שאין להכריז נמצא שזה הלשון דאגרת בקורת ולא קתני אבל אם הכריזו מורה דרישא נמי איירי בדאכרוז אלא שלא נתנו שטר הכרזה מיהו אין הטעם הגון לחלק בין אם היתה ההכרזה מדרך החיוב ובין לא היתה מדרך החיוב דטעמא דהכרזה היא כיון שדקדקו בית דין כל כך במתון ובפרסום בשומא זו אין לתלות בה שום טעות הלכך אפי' עשו הכרזה בדברים שאין מכריזין האי טעמא מיהא איתא ביה אם הוסיפו לעשות וכי בשביל זה גרע טפי על כן נראה לפרש רישא וסיפא בדאכרוז כלומר רישא וסיפא מודו דבעי הכרזה ואם לא הכריזו אפי' שוה בשוה מכרן בטל והא דאמרי' ברישא שוה בשוה מכרן קיים בדברים שאין מכריזין עליהן ולא הכריזו **ואלו הן דברים שאין מכריזין עליהם העבדים והשטרות והמטלטלין** ואע"ג דלא משעבדי לבעל חוב ולצורכי היתומים מוכרין שלא בהכרזה מ"מ בית דין פעמים מוכרין אותן לפרוע חובות אביהם כי נראה להם טוב למוכרן ממה שימכרו קרקעות. **מ"ט אמר עולא עבדים שמא ישמעו ויברחו. שטרות ומטלטלין שמא יגנבו. שעה שאין מכריזין כי** הא דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא **אכרזתא. מקום שאין מכריזין כגון נהרדעי דא"ר נחמן מעולם לא עשו אגרת בקורת בנהרדעא סבור מינה משום דבקיאי בשומא אמר להו רב יוסף בר מניומי לדידי מיפרשא לי מיניה דרב נחמן משום דקרו להו בני אכלי נכסי דאכרזתא.**

יט אמר רב יהודה אמר שמואל מטלטלין של יתומים שמין אותן ומוכרין אותן לאלתר ורב חסדא אמר אבימי מוליכין אותם לשווקים ולא פליגי הא דמקרב שוקא והא דמרחק שוקא רב הונא הוה בידיה שיכרא דרב משרשיא בר חילקאי יתמא שהייה עד ריגלא אמר אע"ג דהוה ביה אציצא מייתי זוזי חריפי רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטי יתמא בר אחתיה והוה לדידיה נמי חמרא הוה מסיק ליה **לסיכרא אתא לקמיה דרב אשי** א"ל מהו למישקליה בהדיה **נשקליה דלמא מיתניס נישבקיה דלמא מיתקיף א"ל זיל לא עדיף מדידך** וכן ראוי לעשות לכל מי שיש בידו ממון יתומים שיעשה במאמר בית דין ולא שיאמר מדעת עצמו אעשה כמו בשלי כי לא יצא בזה ידי חובתו להפטר מן האונס וכן מכירת מטלטלי דיתמי הכל לפי ראות עיני בית דין וזה שיראה להם תועלת ותקנת היתומים להשהותם עד יום השוק או למכור לאלתר יעשו:

כ התם בערכין (דף כא:) שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב. (שם כג.) המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה רבי אלעזר אומר כשהוא מגרשה ידירה הנאה ר' יהושע אומר אינו צריך וכן היה רשב"ג אומר הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירה הנאה שמא יעשו **קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר** זה אשתו והלכה כרבי אלעזר דחיישינן לקנוניא בהקדש כמו גבי ערב **מאי שנא בבקר ובערב א"ר יהודה בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים בשעת הוצאת פועלים דאי איכא איניש דניחא ליה למיזבן אמר להו לפועלים**

זילו סיירו לה ניהלי ובשעת הכנסת פועלים דנידכר וליזיל למישיילינהו תניא נמי הכי שום היתומים שלשים יום שום ההקדש ששים **יום ומכריזין בבקר ובערב בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים** אומרים שדה פלוני בסימניה ובמצריה כך היא יפה וכך **היא שומה כל הרוצה ליקח יבא ויקח על מנת ליתן לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו למה לי למימר** מ"מ ליתן לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו **איכא דניחא ליה באשה דשקלה על יד על יד ואיכא דניחא ליה** בב"ח דמיקל בזוזי ואינו מדקדק בזוזי טבי ותקולי כמו האשה **א"ר חסדא בא להכריז רצופים** שלשים יום בשני ובחמישי ששים ואע"ג דאי חשבינן **ליומי דהכרזה לא הוו אלא תמני סרי יומי כיון דמשכא מילתא שמעי אינשי:**

כא אמר רב יהודה א"ר אסי (שם דף כב.) אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ היתה רבית אוכלת בהן ורבי יוחנן אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ורב אסי אמר לך כתובת אשה משום מזוני לא דהא תקינו להו רבנן מעשה ידיה **ואידך זימנין דלא ספקא תנן שום היתומים שלשים יום במאי עסקינן אילימא** בב"ח עובד כוכבים מי ציית אלא פשיטא בב"ח ישראל אי דשקיל **רבית מי שבקינן ליה אלא דלא שקיל רבית וקתני נזקקין בשלמא ר' יוחנן מוקי לה בכתובת אשה אלא לרב אסי קשיא אמר לך רב אסי ולר' יוחנן מי ניחא שבקינן מזוני דודאי קא מפסדא ונקטינן הכרזה דלא ידעינן אי** מרווחי אי לא מרווחי **הא לא קשיא בתובעת כתובתה בב"ד וכדרב יהודה אמר שמואל דאמר** התובעת כתובתה **בב"ד אין לה מזונות** אי הכי אזדקוקי נמי לא מזדקקינן כיון שכבר איבדה מזונותיה **כיון דאיזדקיקנא לה מעיקרא** מזדקקינא לה נמי מהשתא **מ"מ לרב אסי קשיא לעולם** בב"ח עובד כוכבים **וכגון שקבל עליו לדון בדיני ישראל אי הכי רבית נמי לא לישקול כשקבל לזו ולא קבל לזו** מר יימר אגבי כתובה לגרושה **מנכסי דיתמי א"ל רב** יהודה למר יימר והא **א"ר אסי אין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן היתה רבית אוכלת בהן ור"י אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ואף רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דקמפסדת מזוני אבל בגרושה לא א"ל ההיא דר' יוחנן משום חינא מתנינן לה פי' כשתטול** כתובה תהיה לה חן ותנשא א"ר נחמן **מריש לא הוה מזדקיקנא לנכסי דיתמי כיון דשמענא הא דאמר הונא חברין משמיה דרב יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו מכאן ואילך מזדקיקנא ומעיקרא מ"ט לא רב פפא אמר פריעת ב"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו רב הונא בריה דרב יהושע אמר אימר צררי אתפסיה מאי בינייהו** כשחייב מודה אי נמי דשמתוהו ומית בשמתיה דהשתא ליכא למיחש לצררי והלכתא כרב ונא בריה דרב יהושע **רבא אמר משום שובר א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרבא מי חיישינן לשובר והתנן הנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה ואמר רב אחא שר הבירה מעשה בא לפני ר' יצחק באנטוכיא ואמר לא שנו אלא כתובת אשה ומשום חינא אבל בעל חוב לא ורבא אמר רב נחמן אפי' בעל חוב** ואי חיישינן **לשובר התם נמי ניחוש** אמר ליה התם כדאמרי' **טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו** ויושב **במדינת הים אמר רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים ואם אמר תנו שדה זו תנו מנה זו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס שדה סתם ומנה סתם נזקקין ומעמידין אפוטרופוס** לחפש בזכות היתומים ולדחות מקבל מתנה אצל הגרוע אבל כשאמר שדה זו ומנה זו לא יוכל אפוטרופוס להועיל ליתומים **אבל נמצאת שדה שאינה שלו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס** פי' אם נתברר שהניח לפניו שדה שאינה שלו שירד בה מתחלה בתורת גזילה ובא הנגזל להוציאה מיד היתומים בית דין נזקקין לתובע להורידו לשדה ואין מעמידין אפוטרופוס לטעון בשביל היתומים אולי יכול לפסול עדיו **דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן** אמרי נהרדעי בכולן נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבד משנמצאת **שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן א"ר אשי הלכך אזדקוקי לא מזדקקינן דהא אמר רבא אין נזקקין ואי מזדקקינן מוקמינן אפוטרופוס דהא אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס** לבד משנמצאת שדה שאינה שלו וכו' הא דקאמר ואי מזדקיקנן מוקמינן אפוטרופוס כגון מנה סתם או שדה סתם או שדה זו ומנה זו או חייב מודה או שמתוהו ומת בשמתיה א או שלא הגיע זמן פירעון המלוה בחיי אביהם דקי"ל (ב"ב ה:) חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו ואפי' מיתמי והא דקאמר נמצאת שדה שאינה שלו

רי"ף נט.

נזקקין מיירי שנתקבל העדות בחיי אביהם דאין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין ובפני היתומים כשלא בפניהם דמי כדמוכח בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב.) גבי בר חמוה דר' ירמיה. כתב הרמב"ן ז"ל שאם לוו ב"ד או אפוטרופוס לצרכי יתומים נזקקין לנכסיהן כשהם קטנים דלמ"ד משום צררי ליכא וכן למ"ד משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו כיון דאפוטרופוס לוה עליה דידיה רמיא הך מצוה למיהוי הן שלו צדק ולא מצרכי רבנן למיהוי מי שמפקח על עסקי יתומים לוה רשע ולא ישלם וכ"ש בית דין עצמם שלוו לצרכם ועוד שזהו תקנתם דלעבדי להו מידי ולכך לא בעינן הכרזה שאם לוו לצורכם מוכרין ופורעין כדרך שאדם פורע בשלו שאילו מתחלה כשלוו לצרכיהן מכרו מנכסיהן לא היו צריכין הכרזה כדפרישנא לעיל (סי' כ) גם כשמוכרין לפרוע מה שלוו מוכרין בלא הכרזה וכן בי דינא דזבין ואחריותא איתמי אם טרפו ממנו גובה הלוקח שלא בהכרזה מדלא מוקים מתני' דשום היתומים שלשים יום בהכי וכן נראה שנפרעין במילי דידהו מן הבינונית וכן מוכח פרק שום היתומים (ערכין דף כב.) דהא דקאמר אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית היינו במילי דאבוהון והקשו לדבריו מהא דאמרינן בפרק שור שנגח ארבעה וחמשה (דף לט.) גבי שור של חרש שנגח מעליית דמאן רבי יוחנן אמר מעליית יתומים רבי יוסי בר חנינא אמר מעליית אפוטרופוס והוינן בה מי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רב יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי יתומים וכו' אלמא אפילו במילי דיתומים גופייהו אין נזקקין לנכסיהן ותירץ כיון דהתם חיובא ממילא אתא עלייהו דיתמי אין נזקקין דכי היכי דבעלמא חיישינן לצררי ולשובר ולא דיינינן במילי דקטנים משום דלכי גדלי אינהו מפקחי וידעי במילי דאבוהון טפי מינן הכי נמי ודאי חיישינן בנזקין לכי גדלי מייתי סהדי לפטורא ששמרוהו שמירה מעולה או שלא נעשה מועד כדין וכל שכן שלא היה לנו להעמיד אפוטרופוס מתחילה כדי שיתחייבו קטנים בנזקין אבל במה שלוו לצרכם ודאי נזקקין וכן נראה שאין במעשה יתומים בשלהן לומר אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין תדע דאמרי' מעמידין אפוטרופוס לגבות ולמאן דאמר נמי אין מעמידין אם הוחזקו נגחנין מעמידין להם אפוטרופוס ומעידין בפני אפוטרופוס ומשוו ליה מועד דכי הדר נגח משלם מעליית יתומים או מעליית אפוטרופוס וחוזרין ונפרעין מהן לכי גדלי ולא מצריכין להו עדים אחרים אלמא בכל מילתא דמעמידין עליהן אפוטרופוס קבלינן עדים שלא בפני יתומים דאפוטרופוס בע"ד הוא וכן עדי צוואה מילי דיתומים הוא ובמלתא דנזקקין כגון דאמר תנו בין בשדה זו ומנה זה בין בשדה סתם ומנה סתם מקבנין עדים הללו בפני אפוטרופוס דהא הלכתא אי מזדקיקנן מוקמינן אפוטרופוס והראב"ד ז"ל העמידו במוסר דברים לב"ד או שכתבו עדותו בשטר כל זה מדברי הרמב"ן ז"ל ור"י ז"ל פירש דאין נזקקין לנכסי יתומים אף במלוה הבאה ע"י עצמן משום דאין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין משום דהוה קשיא ליה מהא דאמרי' בפרק שור שנגח ארבעה וחמשה (דף לט.) רבי יוחנן אמר מעליית יתומים ר' יוסי בר' חנינא אמר מעליית אפוטרופוס ומי א"ר יוחנן הכי וכו' איפוך דר' יוחנן אמר מעליית אפוטרופוס רבי יוסי בר חנינא אמר מעליית יתומים אמר רבא משום דקשיא דר' יוחנן אדר' יוחנן משוית ליה לרבי יוסי בר חנינא טועה והשתא קשה מאי טעותא דלמא הא דאין נזקקין משום חשש צררי הוא דמפרש כרב הונא בריה דרב יהושע ופליג אדרב פפא דאמר משום פריעת ב"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו וקי"ל **הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע** והכא ליכא למיחש לצררי ורבא (דהכא) נמי דהוא מפרש טעמא בפ' שום היתומים משום שובר והכא לא שייך האי טעמא ותירץ דר' יוחנן דאמר אין נזקקין בכל ענין איירי בין במלוה הבאה מחמת עצמן בין במלוה הבאה מחמת אביהן במלוה הבאה מחמת עצמן משום דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ובפני היתומים כשלא בפניהם דמי כדמוכח בהגוזל בתרא גבי בר חמוה דרבי ירמיה ובבאה מחמת אביהן אף בשטר דאו מקבלין כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיב: דמקיימין השטר שלא בפני בעל דין או אפילו במקויים אין נזקקין משום צררי ולהכי חשיב ליה דרבי יוסי בר חנינא טועה דהא כמלוה הבאה מחמת עצמן היא ואית ליה דמקבלין עדות שלא בפני בעל דין והא דקאמר אם הוחזקו נגחנין מעמידין להם אפוטרופוס ומשוינן ליה מועד ומשלם למר מעליית יתומים ולמר מעליית אפוטרופוא וחוזרין ונפרעין לכי גדלי משום דמזיק שאני ולטובת העולם שלא ירבו להזיק הוא דנזקקין לנכסיהן ומיהו דברי הרמב"ן ז"ל דברים של טעם הם

דכל דבר שעשו בית דין או האפוטרופוס נזקקין לנכסיהן ומקבלין עדות לפני ב"ד או לפני אפוטרופוס והם בעלי דבר ומוכרין שלא בהכרזה וגובין מן הבינונית דכל מה דאמור רבנן אין נפרעין מנכסי יתומים היינו במילי דאבוהון ומה שפירש רש"י ז"ל דאף במלוה הבאה מחמת עצמן אין נזקקין משום דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין היינו במלוה שלוו היתומים עצמן בלא אפוטרופוס מידי דהוה אמקחן וממכרן דקיים משום כדי חייו וכן מתנתן מתנה וכן נמי אם לוו ובא המלוה. לגבות חובו אין ב"ד נזקקין לקבל העדות עד שיגדלו ואין ב"ד מעמידין להם אפוטרופוס לקבל העדות וכיוצא בזה הוי שור שנגח ולהכי משוי רבי יוסי בר חנינא טועה ובעדי צוואה נראה כדברי הראב"ד ז"ל דאין מקבלין עדות בפני האפוטרופוס:

כב מתני' המאנת **והשנייה והאיילונית אין להן לא כתובה ולא פירות ולא בלאות ולא מזונות ואם מתחלה נשאה לשם איילונית יש לה כתובה אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר יש להן כתובה:**

רי"ף נט: **גמ'** ירושלמי (ה"ו) כשם שקנסוה **שאין לה כתובה כך קנסוהו** שאם קדשה בליטרא זהב מאבד הכל הא דקאמר אין לה פירות מפרש בתרין אפין אין לה פרקונה שהוא תחת פירות וגם אין משלם פירות שאכל אע"פ שלא נתחייב בפרקונה ובשנייה ובאיילונית ניחא אבל בממאנת מאי אין לה פירות אין לומר תקנת פירות דהיינו פרקונה דבעודה יושבת תחתיו פשיטא דאם נשבית חייב לפדותה ואם מיאנה ואח"כ נשבית פשיטא דאינו חייב לפדותה ואם נשבית ומיאנה ועודה שבוייה פשיטא דאין חייב. לפדותה דאלמנה לכה"ג שנשבית בחיי בעלה ומת אמרינן (לעיל כתובות דף נב.) דאין היורשין חייבין לפדותה ובפירות שאכל נמי אין לפרש דאפילו קרן גופיה אם אכלו אין לה דאמר בגמרא אי דליתנהו אידי ואידי לית לה אלא אצטריך לאשמועינן דאין לה פירות שליקט אפילו הן מונחין בעין בתוך ביתו ועוד יש לפרש תקנת פירות כגון שנשבית ולוותה ופדתה את עצמה ואח"כ מיאנה דומיא דמזונות דמפרש לקמן **בפ' שני דייני גזירות (כתובות דף קז:) כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונותיה אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה ועמדה ומיאנה: ולא** מזונות משום דתנאי כתובה ככתובה דמי וכי היכי דאין לה כתובה כך אין לה מזונות ולא תימא הא דאין לשנייה מזונות היינו לאחר מיתה דהוו תנאי כתובה אבל מחיים דלא הוו מזונות תנאי כתובה אית לה דהשתא אלמנה לכ"ג דאית לה מזונות לאחר מיתה לית לה מחיים דלמא תתעכב גביה כדאיתא **בפ' יש מותרות (יבמות דף פה.)** כל שכן שנייה דלית לה לאחר מיתה דגם מחיים לית לה ולא תימא נמי אין לה מזונות מחיים אבל לאחר מיתה אית לה כמו אלמנה דהא בהדיא קתני בפרק יש מותרות (שם) אלמנה יש לה מזונות שנייה אין לה מזונות ויש לה מזונות דאלמנה היינו לאחר מיתה וקאמר דשנייה אין לה הלכך אין לה לא מחיים ולא לאחר מיתה. **אין לה כתובה אמר שמואל לא שנו אלא מנה ומאתים אבל תוספת יש** לה דמתנה בעלמא יהב לה משום חיבת ביאה **תניא נמי הכי נשים שאמרו חכמים אין להן כתובה כגון ממאנת** וחברותיה שכתחלתן כך סופן ולהכי תנא בהו אין להן כתובה כלומר שאין להן כתובה מתחלתן והוא הדין במקום ששנה יוצאות שלא בכתובה כההיא ברייתא דיבמות פרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) נשאת למי שאין לו בנים תצא שלא בכתובה יש לה תוספת מידי דהוה אאיילונית לפי שכתחילתה כך סופה **ונשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בכתובה** שמחמת קלקול שאחר הנשואין הפסידו **כגון עוברת על דת וחברותיה** שאין סופן כתחלתן שמתחלה היו ראויות לכתובה ועכשיו הפסידו על עצמן בין ששנו בהן בלשון יוצאות שלא בכתובה בין ששנו בהן אין לה כתובה כאותה ששנינו ביבמות (דף פז:) ובהזורק (דף עט:) תצא מזה ומזה ואין לה כתובה כולן אין להן לא מנה ולא תוס' שהרי כל אותן הנשים משום צד זנות הן מפסידות כתובתן ונאסרות על בעליהן הלכך עוברת על דת וחברותיה והיוצאת משום ש"ר **נוטלת מה שבפניה ויוצאת מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא זינתה לא הפסידה** בלאותיה קיימין בלאותיה הן בלאות בין של נכסי מלוג בין של נכסי צאן ברזל ומדקתני בלאותיה סתם משמע מכל מה שהכניסה לו: **רב תני קטנה יוצאת בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תני ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה וקי"ל כשמואל ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה**

יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה מן האחין ולא פסלה מן הכהונה יוצאה בגט פסלה מן האחין ופסלה מן הכהונה ממאנת אינה צריכה להמתין שלשה חדשים יוצאה בגט צריכה להמתין שלשה חדשים ומאי קא משמע לן תנינא [דף קא.] **הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה** אינה צריכה להמתין שלשה **חדשים איצטריכא ליה דלא תנן. ולא** בלאות **אמר ליה רב הונא בר חייא לרב כהנא אמרת לן משמיה דשמואל ל"ש אלא נכסי מלוג אבל נכסי צאן ברזל** אית לה ואוקמינן אשנייה וקנסו רבנן **לדידיה בדידה דמשלם לה נכסי צאן ברזל ולדידה בדידיה שאין לה כתובה לישנא אחרינא**

רי"ף ס. **וקנסו רבנן לדידה בדידה ולדידיה בדידיה לדידה בדידה נכסי מלוג דאינון ברשותה קיימי קנסוה רבנן ולית לה ולדידיה בדידיה נצ"ב דלאו ברשותה קיימי אלא ברשותיה דבעל דאם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו קנסוהו רבנן** ואית לה ואי **ליתנהו משלם לה מדיליה** כדי לעקור מהן תורת נשואין **אבל ממאנת אי איתנהו לבלאותיה** אידי ואידי שקלא כיון שהיא יוצאה ממנו ואי דליתנהו **אידי ואידי לית לה נכסי צאן ברזל** שהרי הוציאן ברשות ונכסי מלוג נמי תשאר תחתיו ותמות בחייו ויירשנה וכיון שיוציאנה מעכשיו אינו משלם **לה ואיילונית דלא הכיר בה אי איתנהו אידי ואידי אית לה ואי דליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי אית לה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה** לית לה אמר רב שימי בר אשי שמע מינה מדרב כהנא עיילא ליה גלימא קרנא הוי ולא מכסי בה ואי משתמש בה ובלתה עשלם וגבי שנייה הוא דקנסוה שלא לשלם אבל באשה כשירה משלם והא"ר נחמן פירא הוי ומכסי ואזיל עד דבלי הא דרב נחמן פליגא וא"כ רב נחמן דס"ל פירא הוי מוקי מתני' בנכסי צאן ברזל דאילו נכסי מלוג אפי' לכשירה לית לה ולית ליה לרב נחמן דקנסי לדידיה ותימה על רב אלפס ז"ל שפסק כרב כהנא וכרב נחמן ותירץ הראב"ד ז"ל דלעולם רב נחמן ס"ל כרב כהנא דנכסי צאן ברזל אית לה דקנסוהו לדידיה ומוקי מתניתין בנכסי מלוג ובדאיתנהו וכיון שהיה רשאי לבלותן כפירא הוי השתא נמי שלא בלאן לית לה משום דקנסוה ורב פפא דפשיטא ליה דאי איתנהו אידי ואידי שקלה לא סבר לה כרב נחמן אלא סבר דעיילא ליה גלימא קרנא הוי הלכך אי איתנהו ודאי אית לה והא דאמר רב שימי בר אשי שמע מינה מדרב כהנא וכו' אשקלא וטריא דאסיק רב פפא קא סמיך דס"ל כוותיה ומיהו אכתי למה פסק רב אלפס באיילונית דנכסי מלוג אית לה דברשותה קיימי והא לרב נחמן לאו ברשותה קיימי והדין בלאות פירי הוא דאכל וכבר תנן דאין לה פירות וי"ל דהא דאיילונית אין לה פירות מפרש בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סז.) משום דמימחל קא מחלה להו כי היכי דתיפוק עלה שמא דאישות ונהי דמחלה צאן ברזל שהכניסה לו כדי לשלוח בהן יד וכן פירות נכסי מלוג אבל לא מחלה שיכלה קרן של נכסי מלוג שלה כך תירץ הראב"ד ז"ל ליישב דברי רב אלפס ז"ל אבל רב אלפס לא כתב כן אלא כתב דשנייה אין לה בלאות של נכסיה מלוג בדליתנהו אבל איתנהו אית לה ונראה לתרץ דבריו דרב שימי בר (רב) אשי דקאמר שמע מינה מדרב כהנא וכו' סבר דמתני' דקתני ולא בלאות מיירי דבלינהו בעל מעט מעט בדמכסי בהו ואזיל משום הכי קאמר שמע מיניה מדרב כהנא קרנא הוי דאי פירא הוי מאי אירי הני אפילו כשירה נמי לית לה אלא שמע מינה דקרנא הוי ואי בלינהו בעל מעט מעט דרך לבישה באשה כשירה משלם והכא קנסוה ופריך והאמר רב נחמן פירא הוי ומשני דרב נחמן פליגא כלומר אדרב שימי אבל לעולם רב נחמן כרב כהנא **ס"ל דנכסי צאן ברזל** אית לה משום דקנסו לדידיה ומוקי מתני' בנכסי מלוג ובדליתנהו כגון שבלן הבעל בבת אחת שמכרן והיינו דאיכא בין שנייה לאשה כשירה דשנייה לית לה ואשה כשירה אית לה דפירא הוי ללובשן ולבלותן על ידי תשמיש וישארו לה השחקים אבל לא למכרם ולאכול הדמים דהשתא ודאי קרנא קא אכיל: **ואם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה** [דף קא:] **אמר רב הונא אילונית אשה ואינה אשה אלמנה לכהן גדול אשה גמורה. אילונית אשה ואינה אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואם לא הכיר בה אין לה כתובה ואלמנה לכהן גדול אשה גמורה דבין הכיר בה בין לא הכיר בה יש לה כתובה ורב יהודה אמר אחת זו ואחת זו אשה ואינה אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואם לא הכיר בה אין לה כתובה והלכה כרב יהודה דתניא כוותיה כנסה**

בידוע ונמצאת בידוע יש לה כתובה כנסה סתם אין לה כתובה ורב הונא מתניתין אטעיתיה הוא סבר מדמפליג תנא באילונית וקאמר אם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה ולא קאמפליג הכי באלמנה מכלל **דאפי' בסתמא נמי יש לה כתובה ולא היא כי קתני** לאלמנה אפלוגתא דאילונית קאי **הלכך אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל** לנתין ולממזר אם **הכיר בה יש לה כתובה בין מנה ומאתים בין תוספת ויש להן פירות ומזונות ובלאות דכיון דאית להו כתובה אית להו תנאי כתובה ומזונות דאית להו הני מילי לאחר מיתה** כגון שלא **הספיק להוציאה עד שמת אבל בחיי הבעל כיון דבעמוד והוציא קאי לית לה מזונות דאי אמרת אית לה** אתי לעכובי גבייהו והכי אמרינן בפרק יש מותרות **(יבמות דף פה.) לא הכיר בה אין לה כתובה מנה ומאתים ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות אבל תוספת יש** לה כשמואל ובלאות דקאמר מסתברא **דדינא דידהו כדין אילונית ודינא דאילונית** לא הכיר בה **איתנהו לבלאות אידי ואידי אית לה בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל ואי ליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי אית לה והני נמי כיוצא בה אבל שנייה לא שנא הכיר בה ולא שנא לא הכיר בה אין לה כתובה מנה ומאתים אבל תוס' יש לה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות של נכסי מלוג בדליתנהו אבל איתנהו אית לה ונכסי צאן ברזל בין איתנהו בין ליתנהו אית לה כדרב כהנא דאמר קנסוהו רבנן לדידיה בדידה ולדידה בדידיה ומנא לן דשנייה** לא שנא הכיר בה ול"ש **לא הכיר בה חד דינא הוא דאית בה חדא מדמפליג תנא באילונית ולא מפליג בשנייה מכלל דשנייה לא שנא** הכי ולא שנא הכי **אין לה כתובה ועוד** דגרסינן בפ' יש מותרות **(שם) ת"ר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ופירות ומזונות ובלאות היא כשירה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה** לכ"ג **יש לה כתובה מפני שהיא פסולה וולדה פסול וכל מקום**

רי"ף ס: **שהיא** פסולה וולדה פסול קנסו אותו בכתובה **ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להן כתובה מפני שהיא** כשירה וולדה כשר וכ"מ שהיא כשרה וולדה כשר קנסו אותה בכתובה **רבי אומר הללו דברי תורה** וד"ת אין **צריכין חיזוק והללו דברי סופרים וד"ס צריכין חיזוק ד"א זו הוא מרגילה וזו היא מרגילתו וכבר קי"ל** דהא דקתני דאלמנה יש לה כתובה היינו **כשהכיר בה אבל לא הכיר בה אין לה כתובה** אלמא רומיא דאלמנה כשהכיר בה קאמר דשנייה **אין לה כתובה וכל שכן** בשלא הכיר בה כתב הראב"ד ז"ל וקשה לי באלמנה לכ"ג **ולא הכיר בה מאי טעמא לא** דמיא לשנייה דהא איהי מרגלה ליה דאיהי הוה ידעה בנפשה ואיהו לא הוה ידע בה וקא מינסבא ליה הלכך ליקנסה כשנייה לדידה בדידיה דנכסי מלוג לא תשקול ונכסי צאן ברזל נמי לא תשקול דהא איהו לא קנסינן ליה דהא לא ידע דעבד איסורא ואיכא למימר כיון דפסיל זרעה לא קנסינן לה דסופה ודאי בעי למיפק מיניה דלא מרגלה ליה והאי דאינסבא ליה יצרה תקפה:

יום קנב

כג גרסי' בנדה בספ"ק (דף יב:) ת"ר אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית דברי רבי מאיר רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים והם עיוותיה ותיקוניה שאם אשמש **פעם ראשונה ושנייה ושלישית בעדים וימצא דם** בעד שלו או שלה **בכל פעם ופעם הרי הן עיוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ויוציא בלא כתובה ואין לה לא פירות ולא מזונות ולא בלאות דלאו בת תשמיש היא דלא חזיא לביאה ולא יחזיר עולמית ואע"ג דהדר איתקן דאי אמרת יחזיר זימנין דאזלא ומינסבא ומיתקנא ואמר לה אילו הייתי יודע שכן הוא אפילו היו נותנין לי מאה מנה לא הייתי** מגרשך ונמצא גט בעל **ובניה ממזרין ואם שמשה בשני עדים אחד לו ואחד לה שלשה פעמים ולא נמצא דם באחד מהם הן תיקוניה והרי היא ככל הנשים אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס:**

הדרן עלך אלמנה ניזונת

פרק יב

א הנושא את האשה ופסקה עמו שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים נשאת לאחר

ופסקה עמו שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה **חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אזונה אלא מוליך מזונותיה למקום שהיא אמה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנים אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות נשאת הבעל חייב במזונותיה והם נותנין לה דמי מזונות מתו בנותיהן ניזונות מבני חורין והיא ניזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב הפקחין היו כותבין ע"מ שאזון את בתך חמש שנים כל זמן שאת עמי.** ורושלמי תני זנה ה' שנים הראשונות בין ביוקר בין בזול היה ביוקר והוזלו אם הוא גרס נותן ביוקר ואם היא גרמה נותן בזול היה בזול והוקרו בין שהיא גרמה בין שהוא גרם נותן בזול פירוש אם היו המזונות ביוקר בחמש שנים הראשונות ולא נתן לה ואח"כ הוזלו אם הוא גרם שעיכב מליתן לה צריך ליתן לה כשעת היוקר אבל אם הראשונות היו בזול אינו חייב לשלם ביוקר אלא דמי אותן שנים כעין שגזל. תוספתא כתב לזון בת אשתו או בן אשתו הרי הן כבעל חוב והן קודמין לכל אדם לא יאמר להם צאו ועשו מלאכה ואני זן אתכם אלא אלא הן יושבין ומעלה להן מזונות כתב לזון בת אשתו ושברה האשה לבעלה שכתבה לו שובר ופיצתה אותו ממזונות בתה לא הועיל לו כלום שזכין לקטן ואין חבין לו ירושלמי תמן תנינן בנן נוקבין דיהוויין ליכי מינאי תהוויין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסי ותני עלה ומתכסין בכסותי מעשה ידי הבת של מי נשמעינה מן הדא נשאת הבעל חייב במזונותיה והן נותנין לה דמי מזונות הדא אמרה זנה ומעשה ידיה של בעלה אמר ר' אסי הדא אמרה הפוסק לזון כלתו זנה ומעשה ידיה של בנו ומה שהביא הירושלמי ראיה ממתניתין לבנן נוקבן לא דמי דמתניתין בחוב קא אכלה ובגמרא דידן לעיל מפרש טעמא בפ' נערה (כתובות דף מג.): והן נותנין לה דמי מזונות ומסתברא דנותנין לה כל מזונותיה משלם ולא לפי ברכת הבית. ולא דמי לאלמנה שלא התנה אלא לזונה בביתו שכך כתב לה את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי ובאלמנה נמי כי אתיא בטענה נותנין לה מזונותיה משלם כדתנן (דף קג.) ואם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והם ילדים זנים אותה והיא בבית אביה כל שכן זו שעיקר תנאה אינו אלא בבית אמה. מפני שהיא כבעלת חוב פי' כבעל חוב לגבות מן המשועבדים ולא כבעלת חוב ממש שאם מתה אינו משלם ליורשיה והכי איתא בירושלמי חלתה כמי שנשאת מתה כבר מתה הפקחין היו כותבין כל זמן שאת עמי מסתבר שאם גירשה והחזירה כבר נתבטל תנאו ואין לה עליו מזונות דכל זמן שאת עמי מנישואין אלו קאמר והכי איתא בירושלמי כל זמן שאת עמי מתה אינה עמו נתגרשה אינה עמו והירושלמי נראה לי דאינו ראיה לכאן דלא איירי בהחזירה דומיא דמתה כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל דהני מזונות דמתניתין (לעיל כתובות דף סד) לא מיחייב למיתב לה אלא במשרה אשתו ע"י שליש ואפי' בעשיר שבישראל לא מיחייב למיתב לה לפי כבודו דכי אמרינן (לעיל כתובות מח. סא.) עולה עמו ואינה יורדת עמו הני מילי לגבי אשתו אבל לגבי בתה לא ולא תימא הני מילי דאיהי גופה הויא ענייה אבל אם היתה עשירה חייב לזונה לפי כבודה אלא אפי' עשירה נמי אינו חייב לזונה אלא בפחות שבמזונות דכי אמרינן הכי הני מילי לגבי אשתו דבתנאי ב"ד קא אכלה אבל בת אשתו דאיהו חייב נפשיה יד בעל השטר על התחתונה ונותן לה בפחות שבמזונות ולא נהירא לי דמי שנותן מעות לבעל הבית כדי לפרנסו או עושה לו טובת הנאה כדי לפרנסו כי הך דמתני' מסתמא דעתו שיתפרנס כאחד מבני ביתו ולא שיתנהו לרע מכל בני הבית שיהיו הם אוכלים בשר ושותין יין והוא יאכל זרעונים וישתה מים ולא נתנו חכמים קצבה למזונות אלא במשרה ע"י שליש אבל כשהיא אצלו מתגלגלת עמו במה שהוא סועד הן רב הן מעט ומצינו במזון פועלים (ב"מ דף פג.) שהחמיר רבי מתיא בן חרש ואמר אפי' אתה עושה להם כסעודת שלמה אי אתה יוצא ידי חובתך ורבי שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה וגם זה מנהג שאדם משוה חלק אוכלי שלחנו וגם מצינו שהחמירה תורה על האדם במזון הנלוים אליו שייטיב להם עמו במאכל ובמשתה הלכך המתחייב בפרנסת אדם מחוייב לפרנסו כשאר אנשי ביתו. ואם חלתה אינו חייב לרפאותה ואע"ג דאמרי' (לעיל כתובות נב:) במזון האשה דרפואה שאין לה קצבה הרי הן כמזונות הני מילי באוכלת בתנאי ב"ד שהוא מחוייב להספיק כל צרכיה אבל המקבל עליו לפרנס אין הרפואה בכלל. הא דאמרינן במתני' אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות אם מתה האם או גרשה בעלה השני שניהן חייבין לזונה ואם כל אחד מהם אומר אני זנה עמי ואיני רוצה ליתן דמים כתב ה"ר

מאיר הלוי ז"ל שהדבר תלוי בה אצל מי היא רוצה להיות וכן מסתבר:

ריי"ף סא. **ב גמ' איתמר האומר לחבירו חייב אני לך מנה ר' יוחנן אמר חייב ריש לקיש אמר פטור היכי דמי אי דאמר להו אתם עדיי מאי טעמא דריש לקיש אי דלא אמר להו אתם עדיי מאי טעמא דרבי יוחנן** לעולם דלא אמר להו אתם עדיי והב"ע דאמר ליה **חייב אני לך מנה בשטר רבי יוחנן אמר אלימא מלתא דשטרא כמאן דאמר להו אתם עדיי וריש לקיש אמר לא אלימא מלתא דשטרא והלכתא כר' יוחנן** רש"י פירש דחייב אני לך מנה בשטר בהודאה אירי בלא חתימת ידו ורבינו תם פירש דלא אירי בהודאה אלא בשכתב לו בכתב ידו אני פלוני חייב לך מנה ומשעבד עצמו להתחייב לו מנה בזה השטר ר' יוחנן סבר אלימא מלתא דשטרא להתחייב לו ממון כאילו הודה לו בפני עדים ואמר אתם עדיי ואין לתמוה היאך מתחייב בשטר זה הא אין מטלטלין נקנין בשטר דהואיל וטרח למיכתב בלישנא דחיובא גמר ומשעבד נפשיה שהרי אפי' באמירה בעלמא יש דברים שנקנין כדאמרי' בסמוך והכא נמי מתוך שטרח ליתן לו בשטר גמר ומקני דמטלטלין המיוחדין אינן נקנין אלא במשיכה אבל שעבוד וחוב מהני בשטר וכן פי' רב אלפס ז"ל שכתב ומדמקשינן עלה דריש לקיש ממתני' דתנן **הנושא את האשה ופסקה עמו לזון בתה חמש שנים דלית לה גביה מעיקרא ולא מידי אלא איהו חייב נפשיה במידי דלא הוה מיחייב ביה** מעיקרא ותו אקשינן עליה מהא **דכתב לכהן שהוא חייב לו** [דף קב.] **חמש סלעים חייב ליתן לו חמש סלעים ובנו אינו פדוי דלית ליה לכהן** גביה מעיקרא ולא מידי ואוקימנא נמי ר' יוחנן כר' ישמעאל **דאמר ערב היוצא אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין דלית ליה גביה ולא מידי אלא איהו דחייב ליה נפשיה שמעינן מהני כולהו דפלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש במאן דקביל אנפשיה מידי דלא הוה מיחייב ביה והלכתא כר' יוחנן דאמר חייב אני לך מנה בשטר חייב וכל שכן אי קנו מיניה והא דאמר בגמרא** דמערבא אמתני' במה הוא מתחייב לזון את **בת אשתו לא כן אמרי ר' יוחנן וריש לקיש הכותב שטר חוב לחבירו בחזקת** שהוא חייב **לו ונמצא שאינו חייב לו אינו חייב ליתן לו כלום אלמא דרבי יוחנן וריש לקיש לא איפליגו בהאי מלתא כל עיקר אלא תרווייהו סבירא להו דאינו חייב לא חיישינן לה אלא אגמרא** דידן סמכינן דאמרה דהך **מלתא פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש הוא וקי"ל הלכתא כר' יוחנן:**

ג [דף קב:] **אמר רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כך וכך** כמה אתה נותן **לבתך כך וכך ועמדו וקדשו** הן הן הדברים הנקנין באמירה אמר רבא **מסתברא מילתא דרב בבתו נערה דקא מטי הנאה** לדידיה בכסף קידושיה אבל בבתו בוגרת **לא והאלהים אמר רב אפילו בבתו בוגרת דאי לא תימא הכי אבי הבן מאי הנאה מטיא לידיה אלא בההיא הנאה דקא מיחתני אהדדי גמרי ומקני** להדדי. **ירושלמי אבל לא האח על ידי אחות ולא אשה על ידי בתה ואפילו היא קטנה** וגרסינן נמי התם **ובלבד מן הנשואין הראשונים** ואם תאמר והא דתנן לקמן בפרק בתרא (כתובות ד' קח:) הפוסק מעות לחתנו ופשט לו הרגל תהא יושבת עד שתלבין ראשה וכיון שהן דברים הנקנין באמירה יוציא ממנו בב"ד מה שפסק לו ויש לומר דמיירי בנשואין שניים ורשב"ם תירץ דהכא מיירי שקדשו מיד בשעת הפסיקתא וכן משמע מדקאמר עמדו וקדשו והתם בקדשו לאחר זמן ובשעת הקידושין לא הזכירו הפסיקתא וה"ר מאיר הלוי ז"ל תירץ דמיירי כשאין לו מעות לפרוע הפסיקתא: **אמר ליה רבינא לרב אשי דברים הללו נתנו ליכתב או לא ניתנו ליכתב** פירש רש"י נתנו חכמים כתיבה לדבר אם באו להחתים עדים בדברים הללו שהם בלא קניין או לא ניתנו ליכתב דלא ליטרוף ממשעבדי וכין דליכא קניין לא משתעבדי נכסי. משמע מתוך פירושו דאפי' אם רוצים שניהם לכתוב אין יכולין לכתוב ונראה לפרש ניתנו ליכתב דכמאן דקנו מידו דמי דסתם קניין לכתיבה עומד וכותבין אפי' שלא מדעת המתחייב ור"ח ור"ת מפרשים ניתנו ליכתב כלומר ניתנו לגבות דווקא ע"י כתיבה ולאו דווקא דברים הנקנין באמירה אלא לאשמועינן דלא בע קניין או לא ניתנו ליכתב דאף בלא כתיבה קונין א"ל **לא ניתנו ליכתב ואי קשיא לך הא תנן מתו בנותיו נזונות מנכסים בני חורין והיא נזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב דמשמע מינה דניתנו ליכתב התם כשקנו מידן דסתם קניין לכתיבה עומד:**

ריי"ף סא: **ד לא יאמר הראשון** לכשתבוא אצלי אזונה וכו' **אמר רב חסדא זאת אומרת הבת אצל האם לא שנא גדולה ולא שנא קטנה תניא נמי הכי מי שמת והניח בן קטן**

יורשי האב אומרים יהא גדל אצלינו והאם אומרת יהא גדל אצלי מניחים אותו אצל אמו **ואין מניחין אותו אצל מי שראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו** בערב הראשון יש אומרים הא דאמרינן הבת אצל האם היינו באלמנה דלא שבקינן לבת בהדי קרובי אביה אלא אצל אמה אבל בגרושה שבקינן לה אצל אביה וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב שראה בתשובת הגאונים דה"ה בגרושה והביא ראיה ממתני' דהנושא את האשה סתמא קתני ומשמע בין גרושה בין אלמנה ועלה קתני למקום שהיא אמה לאשמועי' דהבת אצל האם אפילו בבת גרושה נמי:

ה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד וכו' ההוא גברא **דאגר** [דף קג.] **ריחיא לחבריה לטחינה לסוף איעתר זבן ריחייא וחמרא אמר ליה** הב לי אגרא אמר ליה מיטחן טחינא לך **סבר רבינא למימר היינו מתני' לא יאמרו שניהם הרי אנו זנים אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות הכא נמי כיון דלא צריך לטחינה שקיל מיניה דמי אמר ליה רב עוירא מי דמי התם חדא** כריסא אית לה תרתי כריסי **לית לה הכא אמר ליה טחון וזבין טחון ואותיב ולא אמרן אלא דלית ליה טחינה אבל אית ליה טחינה כופין אותו על מדת סדום ויהיב** ליה דמי ואם תאמר הואיל ואוקמא בדלית ליה טחינה אמאי הוצרך רב עוירא למימר הכא טחון וזבין טחון ואותיב אפילו אי לא אשכח המשכיר למיטחן ולמיזבן דהוי השתא כחד כריסא אכתי לא דמי למתני' דבמתניתין ליכא פסידא לבעל כי יהיב דמי דמה לי מזונות מה לי דמיהן ממה נפשך חייב ליתן לה או מזונות או דמיהן אבל שוכר אית ליה פסידא אי יהיה דמי שהרי אינו מוצא לטחון וצריך לפרוע מכיסו ונראה דודאי בלא האי טעמא דטחון וזבין טחון ואותיב מיפטר שוכר מלמיתב דמי הואיל ואית ליה פסידא ומיהו אי לאו טעמא דטחין וזבין טחון ואותיב גם המשכיר יאמר לדידי אית לי פסידא שכר ריחיים שלי ויכול לבטל השכירות קודם הזמן ונהי דהשוכר לא יצטרך ליתן השכר מכיסו אבל לעכב הריחיים עד הזמן לא יוכל הואיל והמשכיר אית ליה פסידא אבל השתא דמצי למימר ליה טחון וזבין טחון ואותיב מצי אמר ליה לית לך פסידא אם תניח הריחיים אצלי אבל אם תחזור בך אית לי פסידא ורבינא היה סבר לאיתויי ראיה ממתניתין שיתן לו שכר או יחזור בו המשכיר ורב עוירא קאמר ליה כיון דמצי אמר ליה טחון וזבין טחון ואותיב לא יהיב ליה דמי וגם לא יחזור בו המשכיר כך פירשו התוספות ולא נהירא לי דדבר פשוט הוא דאפילו לא משכח המשכיר למיטחן ולמיזבן דהשתא אית ליה פסידא אפ"ה לא מצי משכיר למיהדר ביה בגו זימניה דשכירות ליומיה ממכר הוא כדאי' ב"מ נו. ומי הזקיקו לקנות ריחיים ויפסיד השוכר והואיל דאיכא פסידא לתרוייהו יותר ראוי שיפסיד המשכיר ויתקיים שכירות הריחיים עד זמנו והא דקאמר טחון וזבין טחון ואותיב לישנא יתירא נקט לאלומי למילתיה לא מיבעיא דבלאו האי טעמא נמי לא דמי למתני' דהא אית ליה פסידא לשוכר כי יהיב דמי ועוד אם גם אתה אינך מוצא לטחון בשכר אתה עשיר ויש לך מעות לקנות חטים קנה חטים ומכור קמח:

יום קנג

ו אלמנה שאמרה אי איפשי לזוז מבית בעלי אין היורשין יכולין לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך אלא זנין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה אמרה אי איפשי לזוז מבית אבא יכולין היורשין לומר לה אם את אצלינו יש לך מזונות ואם אין את אצלינו אין לך מזונות ואם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והם ילדים נותנין לה מזונות והיא בבית אביה:

גמ' תנו רבנן משתמשת במדור כדרך שנשתמש בו בחיי בעלה בכרים ובכסתות שנשתמשה בהן בחיי בעלה בכלי כסף וכלי זהב שנשתמשה בהן בחיי בעלה בעבדים ושפחות שנשתמשה בהן בחיי בעלה שכך כותב לה כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי תני רב יוסף בביתי ולא בבית עקתי א"ר נחמן יתומים שקדמו **ומכרו מדור אלמנה לא עשו** ולא **כלום** ומ"ש **מדרב אסי אמר ר"י** דאמר רב אסי אמר ר"י **יתומים שקדמו ומכרו בנכסין מועטין מה שמכרו מכרו התם לא** משתעבדו מחיים הכא משתעבדי **מחיים אמר אביי נקיטינן מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו** תניא נמי הכי **מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא אפילו היא אומרת הניחו לי ואני אבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי שיפיצא מאי תיקו הלכך לא תשפץ:**

ז מתני' [דף קד.] **כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית בעלה גובה** רי"ף סב.

כתובתה עד עשרים וחמש שנים שיש בעשרים וחמש שנה **שתעשה טובה כנגד כתובתה דברי ר"מ שאמר משום רבן גמליאל וחכ"א כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית אביה גובה** כתובתה עד עשרים וחמש **שנים מתה יורשיה מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים:** פירש רבינו חננאל ז"ל הא דבבית אביה אינה גובה כתובתה לאחר כ"ה שנה בשאינה ניזונית אבל בניזונית גובה כתובתה לעולם משום עובדא דחמתיה דרב חייא אריכא ומיהו יש לומר דשאני התם דבכתפיה ממטי לה אבל אם נתנו לה דמי מזונות אינה גובה:

גמ' א"ל אביי לרב יוסף **אתאי קודם שקיעת החמה גביא אחר שקיעת החמה** לא גביא משום ההוא פורתא אחילתא א"ל **כל מדת חכמים כן היא במ' סאה טובל ארבעים סאה חסר קרטוב אינו יכול לטבול בהן** בכביצה מטמא טומאת אוכלים פחות משהו אינו מטמא טומאת אוכלין ג' על ג' מטמא טומאת מדרס חסר משהו אינו מטמא טומאת מדרס: **הא דקתני יורשיה מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים אוקימנא בפרק כל הנשבעין** (שבועות דף מח.) כשנשבעה ומתה דאין אדם מוריש שבועה לבניו א"ר אילעא לא שנו אלא אלמנה אבל גרושה הרי היא כבעל תוב ובעל חוב גובה שלא בהזכרה א"ר נחמן בר יצחק תני רב יהודה בר קוא במתניתא דבי בר קוא תבעה כתובתה הרי היא כבתחלה ואם היה שער כתובתה [דף קה:] יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם. **שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב ילמדנו רבינו בששטר כתובה יוצא מתחת ידה פליגי או כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי מי שלח ליה כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה פליגי אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם והלכה כדברי חכמים כי אתא רב דימי א"ר שמעון בן פזי אריב"ל ל"ש אלא מנה ומאתים אבל תוספת יש לה ורבי אבהו א"ר** יוחנן אפי' תוספת אין **לה דאמר רבי איבו א"ר ינאי תנאי כתובה ככתובה דמי** וקי"ל כרבי יוחנן דתנאי כתובה ככתובה דמי ודוקא תוספת אבל נדוניא מסתבר שהיא כחוב והא דאמרינן עניה בת ישראל עשרים ותמש ומרתא בת בייתוס עשרים וחמש משום תוספת כתובה קאמר שהיא גדולה זו היא גירסת רש"י ועיקר:

ח חמתיה דרב חייא אריכא מדיפתי איתת אחוה הואי זנה עשרים ותמש שנין בבי נשא לסוף אמרה ליה הב לי מזוני א"ל לית לך מזוני הב לי כתובה לית **לך תבעתיה לדינא קמיה דרבה בר שילא א"ל אימא לי** איזי גופא דעובדת היכי הוה א"ל זניתה עשרים ותמש שנים בבי נשא ובחיי דמר דבכתפאי מטאי **לה א"ל טעמא מאי אמור רבנן כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם דאמרינן מחמת כיסופא הוא דלא תבעה ה"נ מתמת כיסופא הוא דלא תבעה זיל הב לה לא אשגח ביה כתב לה אדרכתא אנכסיה אתא לקמיה דרבא אמר ליה חזי מר היכי דנן א"ל שפיר דנך** זיל הב לה אמרה ליתיב לי פירי דאכל מיומא דאדרכתא **עד השתא אמר לה אחוי** לי **אדרכתך חזא דלא כתיב בה ואישתמודענא** דנכסיא **אלין דמיתנא אינון אמר לה** אדרכתת לאו שפיר כתיבה אמרה ליה **תיזול אדרכתא אשקול מיומא דשלימו יומי הכרזה אמר לה הני מילי בדלא כתוב טעותא באדרכתא אבל היכא** דכתוב טעותא באדרכתא לית לן בה אמרה ליה **והא מר הוא דאמר אחריות טעות סופר הוא אמר לה בהא** רבה בר שילא גופיה **טעי הוא סבר הני והני דידיה נינהו ולא היא זימנין דמגבי לה ואזלא ומשבחא להו ודבעלה מכספי ואמר לה שקול דידך והב לי דידי ונמצא אתה מוציא לעז על בי דינא:**

הדרן עלך הנושא

פרק יג

א שני דייני גזירות היו בירושלים אדמון וחנן בן אבשלום חנן אמר ב' דברים ואדמון אמר שבעה מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אמר תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחלה ובסוף אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה: רי"ף סב:

גמ' [דף קו:] איתמר רב אמר **פוסקין מזונות לאשת איש ושמואל** [דף קו.] **אין פוסקין מזונות לאשת איש אמר שמואל מודה לי אבא בג' חדשים הראשונים שאין פוסקין שאין אדם מניח את ביתו ריקם והלכתא פוסקין מזונות לאשת איש תניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות בני כהנים גדולים אומרים תשבע חנן אמר לא תשבע ואם בא בעלה ואמר פסקתי**

לה מזונות נאמן פירש רש"י נאמן אף להוציא מידה מה שנתנו לה בית דין ובשבועה משמע דאף אבני כהנים גדולים קאי דאמרי תשבע והיינו טעמא דאורחא דמילתא הוא להתפיסה צררי הלכך מוציא מידה בשבועה ולא נהירא דא"כ לא תמצא לעולם מי שילוה לה שאם ישבע הבעל שנתן לה יפסיד מה שהלוה לה הלכך נראה לפרש דנאמן להצריכה שבועה וקאי אדחנן דאמר לא תשבע ואם בא הבעל גובה בשבועה מה שלותה ואכלה. עכשיו אין יראים להלוות לה שסומכין עליה שתשבע ולא נהירא לי האי פירושא דמלתא דפשיטא היא מאחר שהוא מוחזק וטוען ברי שתהא צריכה שבועה ומאי קא משמע לן ועוד לישנא דנאמן לא משמע הכי ועוד מאחר שהוא מוחזק וטוען ברי למה מוציאין ממנו ממון וכי משום תקנתא דידה שתמצא ללות מציא ממון מחזקתו הלכך נראה כפירוש רש"י וכו פירש רב אלפס זכרונו לברכה נאמן **ובשבועה:**

ב תניא אידך מי שהלך למדינת הים ובאתה אשתו ותובעת מזונות ובא ואמר צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי פירוש ואשתו תובעת מזונות שלותה ואכלה קודם שבא ואמר צאי מעשה ידיך במזונותיך כלומר לא אפרע כי היה לך להתפרנס ממעשה ידיך ואע"פ שאינה מספקת דאם לא היו מלוים לה היתה דוחקת עצמה ומצמצמת ואין לפרש דהכי קאמר אני אמרתי לה קודם שהלכתי **צאי מעשה ידיך במזונותיך** ונתרצית דא"כ הוה ליה למימר נאמן אלא רשאי משמע דהשתא הוא רשאי לומר כן כדי שלא יפרע מה שלוותה והא דאמרינן לקמן לוותה ואכלה ועמדה ומיאנה ודייקינן טעמא דמיאנה הא לא מיאנה אית לה התם מיירי שפסקו לה ב"ד ואח"כ לוותה:

ג תניא האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאתה ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה:

ד כתב רב אלפס כדי כתובתה אין יותר מכדי כתובתה לא ושמעת מינה דליתא להא דגרסי' בגמרא דבני מערבא אדם שגירש את **אשתו ולא נתן לה כתובה חייב במזונותיה עד שיפרענה פרוטה אחרונה**
רי"ף סג. **דאי איתא להאי מימרא הוה ליה למיתני ניזונת והולכת עד שתפרע כל כתובתה ומדקתני עד כדי כתובתה שמעינן דכי מטי מזונות עד כדי כתובה פקעה כתובה במזונותיה ולא שקלה בתר הכי כלום ואע"ג דאוקמא שמואל להא מתני' בששמעו בו שמת ההוא שינוייא בעלמא הוא דהא לית הלכתא כוותיה** ובפרק קמא דבבא מציעא (סי' לד) על מציאת האשה שגרשה כתבתי דלא קשה מהכא מידי לגמרא דבני מערבא:

ה מתני' [דף קז:] **מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו חנן אמר איבד מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם א"ר יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי** ולא דמי להא דאמרי' (ב"מ דף קא.) היורד לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות שמין לו כאריס ולבונה חורבתו של חבירו (שם) דנותן לו מה שמהנהו דהתם השבח שהשביח הנכסים הוא בעין ודין הוא שיטלנו אבל הכא לא השביח לו שבח אלא שהצילו מגביית בעל חובו ולאו מידי קא יהיב ליה ודמי למבריח ארי מנכסי חבירו דאע"ג דמהנהו לא יהיב ליה מידי כדאיתא בנדרים פרק אין בין המודר(נדרים דף לג.)ודין מבריח ארי כתבתי בפ' הכונס צאן לדיר (סי' ו):

גמ' תניא כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונותיה אלא שהלך **בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה וטעמא דמיאנה הא לא מיאנה יהבינן לה** ושמעת מינה הא דאמר חנן **הניח מעותיו על קרן הצבי ה"מ פרנסה מעצמו אבל לוותה ואכלה מוציאין ממנו ותו גרסינן בפרק יש מותרות** (יבמות דף פה.) בעא **ר"א מרבי יוחנן אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש** לה מזונות או לא ואמרי' היכי דמי אי **ביושבת תחתיו בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה** נמי מזוני שמעי' נמי **מהא דכל אשה שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה** שחייב הבעל לפרוע וכן הלכה והתוספות כתבו דווקא אם לוותה אחר שפסקו לה ב"ד מזונות משום דקשיא להו ההיא דלעיל ואם אמר צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי כדפרישית לעיל (סי' ב) ומפרשי' דמתניתין דחנן דאמר אבד מעותיו משום דפרנס מעצמו הא אם לותה משלם מיירי כשפסקו לה בית דין תחלה ופשטא

דמתני' לא משמע הכי דאיירי דוקא כשפסקו לה ב"ד ועוד ההיא דאלמנה לכ"ג דאיירי בלוותה בלא פסק דין דמסתמא אין פוסקין לה בית דין מזונות כל זמן שהיא יושבת תחתיו משום דבעמוד והוצא קאי ואין לומר דבעוד שהוא אצלה במדינה אינו חייב לזונה משום דבעמוד והוצא קאי אבל כשהוא במדינת הים ואינו יכול עתה לגרשה והיא מעוגנת מחמתו ב"ד פוסקין לה מזונות כיון דכתובה אית לה ואם היה כאן היו כופין אותו לגרש וליתן כתובה השתא דליתיה הכא מזוני אית לה וב"ד פוסקין לה מזונות דא"כ אמאי נקט לוותה ואכלה הכי איבעי ליה למיתני לא צריכא כגון **שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות אם** יורדין ב"ד לנכסיו לזונה או לא אלא ודאי אין בית דין נזקקין כלל לעסקי מזונותיה בעוד שהיא יושבת תחתיו הלכך לא בעי אלא בלותה ואכלה אם מחייבים אותו לפרוע כשהוא מגרשה הלכך נראה דאם לוותה בעדים אף בלא פסק דין חייב לפרוע ומוציאין מן הבעל מה שהלוה לה מדרבי נתן ואם אמר כשבא צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי ולא יפרע מה שלוותה ואע"פ שאינה מספקת לכל צרכיה ממעשה ידיה כיון שמספקת לדברים גדולים היתה דוחקת ומצמצמת עצמה קודם שתתבייש לבא לפני ב"ד על עסקי מזונותיה אבל ב"ד אין פותחין לו בטענה זו אלא אומרים לו צא ופרע מה שלותה ואם מעצמו יטעון רשאי אם ידוע שהיתה מספקת לדברים גדולים אבל אם אינה בת מלאכה לאו כל כמיניה לטעון כן **ואם קדמו ב"ד ופסקו** כיון שכבר באת לפני ב"ד גלתה דעתה שאינה רוצה להתפרנס בדוחק אין לו טענה עוד על מעשה ידיה כי מסתמא כשפסקו לה מזונות דקדקו מה שצריכה יותר על מעשה ידיה שהיא רגילה לעשות ודלא כהרמב"ם ז"ל שכתב (פי"ב מהל' אישות הלט"ז) שמי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות שאין ב"ד אומרים לה שתעשה ותאכל אלא פוסקין לה מזונות דלא מסתבר כלל שהדבר ראוי כשנפרעים מנכסי אדם שלא בפניו שיש להפך בזכותו הואיל ובגרמא דידיה מפסידו:

ו כתב עוד הרמב"ם ז"ל (פי"ב וי"ח שם) יש מן הגאונים שהורו שאין פוסקין מזונות לאשה שהלך בעלה למדינת הים עד שיהיה שטר כתובתה יוצאה מתחת ידה ואם לא תוציא שטר כתובה אין לה מזונות שמא נטלה כתובתה מבעלה או מחלה לו שאין לה מזונות ויש מי שהורה שפוסקין לה בחזקת שלא נטלה ולא מחלה ואין מצריכין אותה להביא כתובה ודעתי נוטה לזה במי שהלך בעלה למדינת הים הואיל ויש לה מזונות מן התורה אבל מת בעלה אין לה מזונות עד שתביא כתובתה הואיל והיא אוכלת בתקנת חכמים ועוד מפני שניזונת מנכסי יורשין ולעולם טוענין ליורש ודבריו תמוהין דהא שמואל מוקי מלתא דחנן כששמעו בו שמת והיא ניזונת בלא שבועה ובהלך בעלה אפי' בשבועה אינה ניזונת ואע"ג דליתא לדשמואל מ"מ בסברא זו לא מצינו חולק עליו דסברא מרווחת היא להצריכה יותר שבועה בחייו מבמותו דבמותו מסתמא עומדת לגבות כתובתה ותשבע בסוף אבל בחייו לא נתנה כתובתה לגבות בחייו ושמא תמות בחייו ולא תבוא לידי שבועה לעולם ומה שכתב מפני שניזונת מנכסי יורשים וטוענין ליורש אמרי נואש הן דכמו שטוענין ליורש ולוקח יותר ראוי לטעון למי שיורדין ליפרע מנכסיו שלא בפניו דאין לו מי יטעון בשבילו וכגון זה פתח פיך לאלם. ומה שכתב שבחייו ניזונת מן התורה הא ליתא דכל אמוראי סברי (לעיל כתובות מז: נח: נט.) דמזונות האשה דרבנן אלא דפליגי אי מזוני עיקר התקנה ותקנו מעשה ידיה תחת מזונות או מעשה ידיה עיקר ותקנו מזונות תחת מעשה ידיה ועוד דקיימא לן דגובה כתובתה בעידי מיתה אע"פ שאין שטר כתובתה בידה דהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום וכל שכן דיש לה מזונות דנכסים בחזקתה הן לעניין מזונות כדתני לוי (לעיל כתובות דף צו:) אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה:

יום קנד

ז כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל ממה שחייב הבעל לשלם מה שלותה אשתו קטנה שמעי' דקטן שלוה בקטנותו משיגדיל חייב לשלם דאי ס"ד דקטן שלוה פטור אמאי משלם הבעל מה שלוותה דכל היכא דאיהי פטורה בעל נמי לא מיחייב דקיימא לן כחנן **דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי.** אלא הכא היינו טעמא דמיחייב משום דשקלא להו בתורת הלואה וכיון דאיהי מיחייבה למלוה בעלה נמי מיחייב ובשם ה"ר יונה ז"ל כתבו שנחלק עליו דלא מסתבר שהקטן יקח הלואות בעודו קטן ויבזבו ממונו וכשיגדיל נחייבנו לפרוע ומה שהביא ראיה מממאנת אינה ראיה דשאני הכא שהוא חייב וידוע לבעל הלכך מוציא המלוה מידה או מיד הבעל.

אבל קטן שאין חייב אם אתה אומר שחייב לפרוע כשיגדיל נמצא מבזבז כל ממונו ונראה לי אם הוא ידוע שלוה לצורך מזונותיו נפרעין ממנו אפי' כשהוא קטן כמו שאמרו חכמים (גיטין נט.) דפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין משום כדי חייו. **גם** הלואתו הלואה כדי שימצא לו מלוה בשעת דוחקו אבל אם אין ידוע שהלוה לצורך מזונותיו אין נתינת קטן כלום ואין נפרעין ממנו לכשיגדיל:

רי"ף סג: **ח תנן התם המודר הנאה מחבירו שוקל לו** [דף קח.] **שקלו ופורע** את חובו ומחזיר אבידתו ובמקום שנוטלין **עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא שוקל לו שקלו כדתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות. ומחזיר** אבידתו נמי מצוה קא עביד אלא פורע **חובו הא קא משתרשי ליה אמר רב הושעיא הא מני חנן היא דאמר** איבד את מעותיו וכיון שאינו יכול להוציא ממנו בדין מה שפרע לבעל חובו משום הנאה נמי לא מיתסר דגרמא בעלמא הוא דע"י שפרע לבעל חובו מיפטר ודמיא להא דאמרי' בנדרים בפרק אין בין המודר (נדרים דף מג.) המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר פלוני מודר הנאה ממני ואין לו מה יאכל ונותן לו וחוזר ונוטל הימנו אע"ג דעל ידו קא משתרשי ליה מזוני שרי הואיל ולא נתן לו מידו אלא גרמא בעלמא ע"י חנוני ולא דמי לעושה לו שום מלאכה דאסור דאע"ג דלא מצי קא תבע מיניה דהתם מדידיה לדידיה קא מיתהני ואין אחר באמצע ור"ת פי' דהאי פורע חובו איירי דווקא במזון אשתו כההיא דחנן דאין חיובו כל כך ברור דאע"פ שחייב במזונות אשתו אפשר שאם לא היה מפרנסה לא היה בעלה מתחייב לפי שהיתה מצמצמת מזונותיה אם לא מצאתה מפרנס ואע"ג דבפסקו לה ב"ד איירי מ"מ היתה מצמצמת כי היכי דלא ליקריוה רעבתנותא אבל בשטר חוב אפילו חנן מודה דלא איבד מעותיו דהנאה גמורה היא הואיל ולא היה יכול ליפטר בשום עניין והכי פירושא **הא מני חנן היא** כלומר האי פורע חובו איירי באותו חוב דאיירי ביה חנן דהיינו במזון האשה דווקא וחנן היא וכן פי' רבינו חננאל ז"ל רבא אמר הא דתנן פורע חובו לאו במזון אשתו היא ואפילו רבנן וכו' וריב"א הביא ראיה מן הירושלמי דפליגי בשאר חובות דגרסי' התם בפירקין (ה"ב) **א"ר אבא בר ממל** הפורע חובו של חבירו **פלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים א"ר יוסי טעמא דבני כהנים גדולים לא עלתה בדעתו שתמות אשתו ברעב** הכא אפייסנה ליה עד דמחיל הגע עצמך דהוי גביה משכון מפייס הוינא ליה עד דיהיב לי משכוני עד כדון בב"ח שאינו דוחק ואפי' בב"ח דוחק שמעינן מן הדא שוקל לו את שקלו ואם לאו ממשכנין הדא אמרה אפילו בבעל חוב דוחק. ואומר רבינו תם דעל כרחיך פליג הירושלמי אגמרא דידן דמוקי להההוא פורע חובו אף כבני כהנים גדולים ורב הושעיא מוקי לה כחנן וגם ההיא דשוקל לו את שקלו מוקי בכל ענין וגמרא דידן לא מוקי לה אלא באבוד וגבוי ופליג נמי בהא דלית ליה הך סברא דמפרשין אליבא דגמרא דידן דלא פליגי אלא במזון האשה: **ירושלמי (שם) ריב"ל אומר אין לך נתפס על חבירו וחייב ליתן לו אלא בארנון ובגולגלת רב אמר כל הנתפס על חבירו חייב ליתן לו חיליה דרב** מהכא (ב"ק דף קטז:) הגוזל שדה מחבירו ונטלוה מסיקין אם מכת מדינה אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה ולא שמע **דאמר ר' יוחנן קנס קנסו בגזלן** ארנון וגולגולת דינא דמלכותא הוא כדאמרי' בהגוזל (דף קיג.) בר מתא אבר מתא מיעבט ורב אמר אף בכל דבר שנתפס על חבירו חייב ליתן לו ומייתי ראיה דנטלוה מסיקין מחמת הגזלן דאע"ג דקרקע אינה נגזלת כיון שהיו סבורין האנסין שהיא של הגזלן ומחמת כן לקחוה חייב להעמיד לו שדה אחר ה"נ כיון שנתפס בעבורו חייב ליתן לו ולית הלכתא כרב אלא כריב"ל וכר' יוחנן רבא אמר אפי' תימא דברי הכל כגון שלוה ע"מ שלא לפרוע:

ט מתני' [דף קח:] **אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים** הבנים ירשו והבנות יזונו **ובזמן שהנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון.** ואע"ג דפסקינן לקמן (סי' י') כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו ומההיא פיסקא פריך הש"ס לקמן אלמא הוי עיקר מ"מ ר"ח ורב אלפס ור"ת ז"ל פסקו דלית הלכתא בהך כוותיה דסוגיין דהש"ס דלא כוותיה לעיל בפ' נערה (כתובות דף מג.) א"ר יוסי א"ר עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחים בנכסים מועטין ולעיל בפרק הנושא (כתובות דף קג.) **א"ר אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה**

שמכרו מכור וכן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמ.) אלמנתו מהו שתמעט בנכסים והיה אומר ר"ת ז"ל דאדמון לאו לפלוגי אחכמים הוא דאתא אלא אתמוהי בעלמא קא מתמה וקאמר ר"ג יפה אמר אדמון שהיה מתמיה על דברי חכמים:

י הטוען את תבירו כדי יין וכדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אמר הואיל והודה ממין הטענה ישבע וחכ"א אין זה הודאה **ממין הטענה אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון:**

גמ' היכא דא"ל מלא עשרה כדי שמן יש לי אצלך שמן קא טעין ליה קנקנים לא קא טעין ליה עשרה כדי שמן מלאים **יש לי בידך שמן וקנקנים קא** עעין **ליה כי פליגי היכא דא"ל עשרה כדי שמן יש לי אצלך אדמון סבר יש בלשון הזה לשון קנקנים וה"ל מודה במקצת הטענה וישבע ורבנן סברי אין בלשון זה לשון קנקנים ואין כאן הודאה במקצת אלא מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו וה"ל כמי שטענו חטין והודה לו בשעורים דפטור וקי"ל כאדמון דאמר יש בלשון הזה לשון קנקנים** וה"ל **מודה מקצת הטענה דא"ר זירא א"ר** ירמיה בר אבא **ב'** [דף קט.] **דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו שבעה דברים שאדם אדמון יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו ויש מהן שאין הלכה כמותו** אלא **כיוצא בו כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו ואינך לא ודאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון תלתא אינון מי שמת והניח בנים ובנות והטוען את חבירו כדי יין וכדי שמן והפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל. מי שמת והניח בנים ובנות נפקא ליה מהלכתא דקי"ל כרבנן דאמרו הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים פשו להו תרתי דהלכתא** נינהו. **כיוצא בו דחנן דאמר לעיל (כתובות דף קח.) א"ר הושעיא הא מני חנן היא דאמר איבד את מעותיו כיוצא בו דאדמון הא דאמרי' בשבועות (דף מ:) טענו שור ושה (וחמור) והודה לו באחד מהן חייב ואמר רבי חייא בר אבא תלמוד ערוך הוא בפי ר' יוחנן הא מני אדמון היא** והא דאצטריך הכא למיפסק הלכה כיוצא בו טפי מכל שאר פסקי הלכה שבהש"ס דממילא מדמינן מילתא למלתא ההיא דחנן אצטריך דלא תימא דווקא בפורע מזון אשתו שאינו חיוב גמור כל כך הוא דפטור קא משמע לן דאף כיוצא בו בשארי חובות נמי הלכה כמותו וכיוצא בו דאדמון אצטריך דלא תימא שאני הכא דהוי כמו רמון בקליפתו:

ריי"ף סד. **יא מתני' הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל תהא יושבת עד שתלבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמר אילו אני פסקתי על עצמי הייתי יושבת עד שתלבין ראשי עכשיו אבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון:**

גמ' מתני' דלא כי האי תנא דתניא א"ר יוסי בר' יהודה לא נחלקו אדמון וחכמים על הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל שיכולה היא שתאמר אבא פסק עלי **על מה נחלקו על שפסקה על עצמה שחכ"א תהא יושבת עד שתלבין ראשה ואדמון אומר יכולה היא שתאמר כסבורה הייתי שאבא נותן לי עכשיו שאין אבא נותן לי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון וקי"ל כתנא דידן** וי"א כיון ששאל רבא לרב נחמן אפי' בברייתא נמי והשיב לו רב נחמן דבכל מקום קאמר אלמא דס"ל כתנא דברייתא והלכתא כוותייהו:

יב מתני' העורר על השדה והוא חתום עליה בעד אדמון אומר יכול הוא שיאמר **השני נוח לי והראשון קשה הימנו וחכ"א איבד את זכותו עשאה סימן לאחר איבד את זכותו:**

גמ' א"ר אמי לא שנו אלא עד אבל דיין לא איבד את זכותו דתני רבי חייא אין העדים חותמין על השטר אא"כ קראוהו ד' קט: [דף קט:] **והדיינין חותמין אע"פ שלא קראוהו. עשאו סימן לאחר איבד את זכותו אמר אביי לא שנו אלא לאחר אבל לעצמו לא איבד** את זכותו דאמר אי **לאו דעבדי הכי לא הוה מזבין ניהלי ירושלמי (הל"ו) לא סוף דבר שעשאה העורר סימן לאחר אלא אפי' עשאה אחר לאחר והעורר חתם איבד את זכותו ההוא דעשאה סימן לאחר ועירער שכיב ואוקי אפטרופא אתא לקמיה דאביי א"ל עשאה סימן לאחר איבד** את זכותו א"ל **אי הוה אבוהון דיתמי**

ריי"ף סד: **קיים הוה טעין ואמר תלם אחד עשיתי לו א"ל שפיר קאמרת דא"ר יוחנן אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לו נאמן** וה"ר יונה ז"ל כתב ואותו תלם צריך שיהא בו בית תשעה קבין שכך כותבין מצר מזרח שדה פלוני' ופחות מתשעה קבין אין שם שדה עליו הלכך צריך שיהא בתלם תשעה קבין ומה שלא טען אביי ליורש

בלא דברי האפוטרופוס י"ל דלא נזכר דברי ר' יוחנן ומתוך דברי האפוטרופוס נזכר לדברי ר' יוחנן אי נמי אע"פ שטוענין ליורש היכא דאית ליה אפוטרופוס ראוי הוא שהדיין ימתין עד שיטעון האפוטרופוס ולכך אמר אביי איבד זכותו כדי שישיב האפוטרופוס אם יודע להשיב ואם לא היה האפוטרופוס יודע להשיב היה אביי טוען ליתומים כדברי רבי יוחנן. **זיל הב ליה מיהא תלם אחד** הוה עליה ריכבא דדיקלי א"ל ניתיב לי ריכבא דדיקלא דקאי עלויה דתלם א"ל זיל הב ליה תלם דקאי עלויה ריכבא דדיקלא א"ל אי הוה אבוהון **קיים הוה טעין ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו א"ל שפיר קאמרת דא"ר יוחנן אם טען ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו נאמן** תימה כיון שהודה שלא היתה שלו היאך יכול לטעון שלקחה ממנו וכי תימא מיגו דאי הוה בעי לא חתים מעיקרא הא ליתא דכיון דהודה מיגו למפרע לא אמרי' כדאמרי' בפ' זה בורר (סנהדרין דף לא:) כיון דאיתחזק בבי דינא אי בעי קלתה לא אמרי' וי"ל דמיירי הכא כשאין כתב יד העד יוצא ממק"א להכי מהימן למימר חזרתי ולקחתיו ממנו במיגו דלא חתמתי מעולם והאי דלא קאמר אי אבוהון היה קיים הוה טעין מוייף משום דטענת מוייף לאו טענה מעלייתא היא הכא כיון שהלוקח והמוכר מכחישין אותו ולא שכיחא שהיה אבוהון טוען מוייף ומלתא דלא שכיחא לא טענינן ליתמי. אבל חזרתי ולקחתיו ממנו טענינן להו כיון דאבוהון הוה מהימן בהך טענה במיגו דאי הוה בעי אמר מוייף הוא כדאמרי' בפ' המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע:) גבי שטר כיס היוצא על היתומים דלא טענינן להו ליתמי נאנסו משום דלא שכיח אבל החזרתיו לך במיגו דנאנסו טענינן להו והראב"ד ז"ל פירש דמיירי הכא כשהוציאה העורר מיד המחזיק בחייו ועכשיו בא זה בטענת הודאתו שעשאה סימן לאחר להוציאה מיד היתומים והחזיק בה שלשה שנים בחייו אחר שהוציאה מידו ומשום הכי אמר אביי שפיר קאמר דאילו היה אבוהון קיים היה יכול לטעון חזרתי ולקחתיו ממנו אחר ההודאה כיון שהחזיק בה שלשה שנים וכן כתב רב אלפס ז"ל והוא דהויא ארעא בידיה אבל ליתיה **בידיה אינו נאמן דיקא נמי דא"ל זיל הב ליה ש"מ** ולא נהירא לי האי פירושא דמילתיה דרבי יוחנן לאו אעובדא כי האי איתמר אלא אמתני' אמרה הלכך האי עובדא מיתרץ שפיר בהאי שינוייא אבל מלתיה דר' יוחנן דמיתאמר אמתני' צריכינן לפרושי כשינוייא קמא ובהא מיתרץ נמי האי עובדא וזיל הב ליה פי' טול אתה כל השדה והב ליה תלם אחד אמר אביי האי מאן דמוקי אפוטרופא נוקי כי האי דידע להפוכי בזכותא דיתמי כי האי:

יג מתני' מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר:

גמ' שפיר קאמר אדמון אמר רב יהודה אמר רב כגון שהקיפוה ד' בני אדם מארבע רוחותיה אי הכי מ"ט דאדמון אמר רבה ארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד דכולי עלמא לא פליגא דמצי מדחי לי' כי פליגא בחד דאתי מכח ד' אדמון סבר מכל מקום אורחא גבך הוא ורבנן סברי א"ל אי ציית ציית ואי לא מהדרנא שטרי למרייהו ולא **מצית לאישתעויי דינא בהדיה:**

יד ההוא דאמר דיקלא לברת אזיל אחי פלוג ולא יהבו לה דיקלא סבר רב יוסף למימר היינו מתני' אמר ליה אביי מי דמי התם כל חד וחד מצי מדחי ליה הכא דיקלא גבייהו הוא מאי תקנתייהו ליתבו לה דיקלא וליהדר ליפלוג מרישא אם אין אחד מהן רוצה ליתן אחד מדקליו בשביל מעותיו. ההוא דאמר דיקלא לברת שכיב ושבק תרי פלגי דיקלי יתיב רב אשי וקא קשיא בה מי קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא או לא פי' רש"י ויתנו לה שני חצאי דקל אע"פ שיש להם דקלים הרבה דיד בעל השטר על התחתונה ויש מפרשים דאי אית להו דיקלי אחריני פשיטא דבעו למיתב לה דקל שלם דבמקום דקלים שלימים פשיטא דלא קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא ולא שייך הכא למימר יד בעל השטר על התחתונה ומיירי הכא בשאין לו שום דקל אלא שני חצאי דקל ומיבעי ליה מי קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא ואית לה תרי פלגי דיקלי או לא קרי ולית לה ולא מידי ודמי דקלא לא אמר למיתב לה ופי' רש"י נראה עיקר דאי לית ליה אלא הני תרי פלגי דיקלי פשיטא דהוה דעתיה אהני:

טו מתני' [דף קי.] **המוציא שטר חוב על חבירו והלה הוציא שטר שמכר לו את השדה אדמון אומר יכול לומר לו אילו הייתי חייב לך היה לך לפרוע את חובך כשמכרת לי את השדה** הלכך מהימן למימר פרוע הוא ושובר היה לי ואבד או החזרת לי את השטר ונפל ממני

ומצאתיו אבל מזוייף לא מהימן דאי מקויים הוא לא מצי למימר מזוייף הוא וחכ"א **זה היה פקח שמכר לו את** השדה שיכול למשכנו עליו ומיירי בשלא היה לו שדה אי נמי אפילו היה לו נכסים אחרים יכול לומר הייתי ירא שמא היו עליך חובות מוקדמין לכך מכרתי לך זה השדה שאם יש עליך חובות מוקדמין אקח אני חלקי משדה זה שמכרתי לך דלוה ולוה ואח"כ קנה משועבד לשניהם. ה"ר יונה ז"ל:

גמ' באתרא דיהבי זוזי והדר כתבי שטר כ"ע לא פליגי דמצי א"ל היה לך ליפרע את שלך כי פליגי באתרא דכתבי שטרא והדר יהבי זוזי אדמון ס"ל איבעי ליה למימסר מודעא **ורבנן סברי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה:**

טז מתני' שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה אדמון אמר אומר אילו חייב הייתי **לך כיצד אתה לוה ממני. וחכ"א זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו:**

גמ' איתמר שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה רב ששת אמר הפוכי מטרתא למה לי אלא זה עומד בתוך שלו וזה עומד

רי"ף סה. **בתוך שלו דכ"ע עידית ועידית בינונית ובינונית זיבורית וזיבורית ודאי הפוכי מטרתא היא כי פליגי דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית רב נחמן סבר בשלו הן שמין ורב ששת סבר בשל עולם הן שמין וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני:**

יז מתני' שלש ארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מכרך לכרך ומעיר לעיר אבל לא מכרך לעיר ומעיר לכרך ומוציאין מנוה רע [דף קי:] **לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה הרע רשב"ג אומר אף לא מנוה הרע לנוה היפה שהנוה יפה בודק:**

גמ' בשלמא מכרך לעיר לא דבכרך שכיחי כל מילי

רי"ף סה: **ובעיר לא שכיחי** אלא **מעיר לכרך מאי טעמא לא. מפני שישיבת כרכים קשה** שנאמר **ויברכו את העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. תוספתא (פי"ב) שלש ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל בד"א בזמן שהיה מיהודה ואירס אשה ביהודה או בן גליל שאירס אשה בגליל אבל בן יהודה שאירס אשה בגליל כופין אותה לצאת שע"מ כן נשאה מוציאין מעיר שרובה עובדי כוכבים לעיר שרובה עובדי ישראל ולא מעיר שרובה ישראל לעיר שרובה עובדי כוכבים.** ירושל' (הל"י) מתני' כשהיה מיהודה ונשא אשה מגליל מגליל ונשא אשה מיהודה אבל אם היה מיהודה ונשא אשה מיהודה מגליל ונשא אשה מגליל כופין אותו לצאת אני פלוני שמיהודה נשאתי אשה מיהודה כופין אותה לצאת מגליל אין כופין אותה לצאת אני פלוני שמגליל ונשאתי אשה מגליל כופין אותה לצאת מיהודה אין כופין אותה לצאת ולכאורה התוספתא והירושלמי סותרין זה את זה ור"ת ז"ל פי' בס' הישר דמתני' דשלש ארצות לנישואין איירי בכפיית האיש שאם נשאה באחת מהארצות האלה והוא מקום מולדתו ודירתו אין כופין אותו לצאת משם וכ"ש אם נשאה באחת מן הארצות האלה במקום מולדתה ודירתה שיפה כח האשה יותר ואין יכול להוציאה משם ומפרש מתני' ותוספתא הכי שלש ארצות לנישואין וכו' אם האיש מיהודה והאשה מגליל ונשאה ביהודה שהוא מקומו אין מוציאין האיש ממקומו לילך אחריה לגליל כיון דיהודה וגליל הן שתי מדינות ואין שיירות מצויות מזו לזו ואין יכול לחקור ולידע תמיד מנהג אנשי מולדתו אין כופין אותו להניח מקומו כיון דשם נשאה אבל נשאה בגליל כופין אותו לצאת וגרסי' בתוספתא כופין אותו לצאת שעל מנת כן נשאה ואם האיש והאשה ממקום אחד ביהודה אע"פ שנשאה בגליל כופין אותו לצאת מגליל אפילו מעיר לכרך ומכרך לעיר ואם האשה מכרך והאיש מעיר או להפך ושניהם ביהודה ונשאה בעירו אין האשה יכולה לכופו להניח מקומו כיון דאין שני המקומות שוין והוא נשאה בעירו וכ"ש אם נשאה בעירה שאין האיש יכול לכופה להניח מקומה כיון דאין שני המקומות שוין ונשאה בעירה אבל אם מקומותיהן שוין שניהם כרכין או שניהם עיירות כופין את האיש לעזוב מקומו ואע"פ שבמקומו נשאה שנאמר והיא בעולת בעל בעלייתו של בעל עולה עמו ואין יורדת עמו ודרכו לחזור אחר אבידתו ועוד האיש יכול לילך לראות אוהביו משא"כ באשה כל כבודה בת מלך פנימה וההיא דירושלמי מפרש ר"ת מתני' כשהיה מיהודה ונשא אשה מגליל מגליל ונשא אשה מיהודה פירוש שהיה מיהודה ונשא אשה מגליל ביהודה אין כופין אותו לילך אחריה לגליל או מגליל ונשא אשה מיהודה בגליל אין כיפין אותו לילך אחריה ליהודה אבל הוא מיהודה ונשא אשה מיהודה מגליל ונשא אשה מגליל אני פלוני מיהודה

נשאתי אשה מיהודה פירוש מיהודה מעיר לעיר או מכרך לכרך כדמפרש לעיל (אין) כופין אותו לצאת אחריה כך פי' ר"ת ז"ל בספר הישר דבכפיית האיש איירי. ורבינו מאיר ז"ל הקשה עליו מן הירושלמי דמשמע התם דיפה כח הבעל מכח האשה דגרסי' התם הוא רוצה לעלות לא"י והיא אינה רוצה לעלות כופין אותה לעלות היא רוצה לעלות והוא אינו רוצה אין כופין אותו לעלות היא רוצה לעלות לירושלים והוא אינו רוצה לעלות לירושלים אין כופין אותו הוא רוצה והיא אינה רוצה לעלות לירושלים כופין אותה לעלות ופירש הוא דאיירי בכפיית האשה ופירש התוספתא בד"א שהיה מיהודה ואירס אשה ביהודה אין יכול להוציאה למדינה אחרת אע"פ שהאשה מגליל אינו יכול להוציאה מיהודה ולא מצי למימר לה והלא אין זה מקום מולדתך מאי איכפת לך אם אדור כאן או במדינה אחרת דכיון דאירסה ביהודה מציא למימר אדעתא דהכי נתקדשתי לך לדור ביהודה כי שם יש לי נחת רוח יותר כי הורגלתי שם אבל אם היה מיהודה ואירס אשה בגליל וכו' אפילו הלך לגליל וקדשה בסתם כופין אותה לצאת ליהודה והא דקתני שע"מ בן נשאה ולא קתני שע"מ כן קדשה כיון דבקידושין איירי י"ל דאשמועינן רבותא דאפי' אם אח"כ נשאה באחת משאר ארצות כגון בעבר הירדן כופין אותה לצאת ליהודה מתי שירצה שע"מ כן נשאה על דעת קידושין הראשונים וכיון דבשעת קידושין היה דר ביהודה הוי כאילו התנה שתלך אחריו ליהודה והירושלמי הכי פירושא מתני' כשהיה מיהודה ונשא בגליל פירוש שהלך שם ונשאה כיון דהנישואין היו בגליל אין כופין אותה לילך אחריו ליהודה אבל אם היה מיהודה ונשא אשה ביהודה שהיא מגליל ושוב מרדה ושבה אל בית אביה לגליל כופין אותה לצאת משם ליהודה כיון שנשאת לו ביהודה אני פלוני שמיהודה וכו' וכך היו רגילין לכתוב ולחתום בשעת נשואין לפי שיש מקומות שאין כותבין כתובה וישתכח הדבר באיזה מקום נשאה ואפילו במקום שכותבין כתובה שמא תטמין הכתובה ותאמר שנשאה בגליל לפיכך היו כותבין בן לידע באיזה מקום נשאה כופין אותה לצאת ליהודה מגליל אין כופין אותה לצאת פירוש אבל אם כתבו אני פלוני מיהודה ונשא אשה בגליל אין כופין אותה לצאת מגליל וההיא דירושלמי דפליג אגמרא דידן דקאמר אין כופין האיש לעלות אחר האשה לארץ ישראל ולירושלים פירש רבינו מאיר דאיירי בזמן הזה ומשנתינו נישנית בזמן הבית: רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא **מנוה הרע לנוה היפה** וכו' מאי בודק כדשמואל דאמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי מעים רב אלפס ז"ל לא הביא מילתא דרבן שמעון בן גמליאל אומר לפי שסובר שאין הלכה כרשב"ג אבל ר"ת ור"י ז"ל סברי דהלכה כר' יוחנן דאמר כל מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב וכו' ועוד י"א דבכאן הלכה כרשב"ג משום דמייתי עלה הך דשינוי וסת דשמואל:

יח מתני' הכל מעלין לא"י ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין אחד האנשים ואחד הנשים:

גמ' הכל מעלין לא"י לאיתויי עבדים ולמאן דתני עבדים בהדיא לאיתויי מאי לאיתויי מנוה יפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי מאי לאיתויי עבד שברח מח"ל לארץ הכל מעלין לירושלים לאיתויי מאי לאיתויי מנוה יפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי מאי לאיתויי אפי' מנוה רע לנוה יפה: **ת"ר הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו תצא** בלא כתובה **היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו יוציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא** בלא כתובה **הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן כתובה** והא דקאמר תצא בלא כתובה כתב רבינו מאיר דדינה כדין איילונית שכתבתי לעיל (פי"א סי' כה):

יט מתני' נשא אשה בא"י וגרשה בא"י נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה בא"י וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות א"י נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בא"י נותן לה ממעות א"י רבן שמעון בן גמליאל אומר **נותן לה ממעות קפוטקיא:**

גמ' הא גופא **קשיא אמרת נשא אשה בארץ ישראל וגירשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל אלמא בתר שעבוד אזלינן והדר תני נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בא"י נותן לה ממעות א"י אלמא בתר גוביינא אזלינן אמר ר' אבא מקולי כתובה שנו כאן רשבג"א נותן לה ממעות קפוטקיא קסבר כתובתה דאורייתא:**

כ ת"ר המוציא שט"ח על חבירו כתוב בבבל מגבהו ממעות בבל כתוב בא"י מגביהו ממעות א"י כתוב סתם הוציאו בבבל מגבהו ממעות בבל הוציאו בא"י מגבהו ממעות א"י כתוב בו כסף סתם מה שירצה לוה מגבהו משא"כ בכתובה אהייא אמר רב משרשיא אריסא לאפוקי מרשב"ג דאמר כתובה דאורייתא קמ"ל דרבנן וכן הלכתא ולעיל בפ"ק (סי' יט) כתבתי דברי ר"ת ז"ל שפסק דכתובה דאורייתא:

הדרן עלך פרק שני דייני גזירות וסליקא מסכת כתובות

בתולה נשאת ביום רביעי. תקנת חכמים היא שתנשא ברביעי בשבת כדאמרינן טעמא: שפעמים בשבת. לחתולה קאי: [דף נ.] בשני ובחמישי. לחד מעשר תקנות שתקן עזרא בכ"ק בפרק מרובה (דף פב.) ולכך תקנו שתנשא ברביעי שאם היה לו טענת בתולים יפשים לבית דין בעוד כעסו עליו שמא יתפייס ויתקרר לעתו ויקיימנה ושמא זינתה תחתיו ונאסרה עליו כלילפינן (סוטה דף כז:) מונפתרה והיא נטמאה ומתוך זיבה לבית דין יתברר הלכך כשיגיע הקול ושמא יבאו עליה ובגמרא פריך ותנשא בלחד בשבת ומפרקינן מאום שקלו כו' כך פי' רש"י ז"ל ויהוקק לומר כן מאום לחע"נ לקיימה לן להחומר פתח פתוח מעלתי נאמן לאוסרה עליו כלילתא בפרקין [דף ט.] בגמרא ה"מ לוקח בחצר כהן אי נמי בחצר ישראל שנתקדשה פחותה מבת שלש שנים ויום לחד לבל בשאר נשים אפי' כי מיעיינינן ליה לא מתסרא להוה ליה ספק ספקא ספק תחתיו ספק אין תחתיו ואם תמצא לומר תחתיו ספק בחזקת כהן וכיון שכן שאר נשים ינשאו בשאר כיוצא אלא מפני טעם זה דהיינו **שמא יבאו עליה** תקנו לכל הנשים יום רביעי והקשו עליו מלתרינן בגמ' [שם] לף אלן נמי תניא כלומר להחומר פתח פתוח מעלתי נאמן לאוסרה עליו לתקן שאם היה לו לטוען טענת בתולים היה מסכים לב"ד מאי לאו דקא טוען פתח פתוח אלמא מאום שימנותא ליכא בלחוד היא דקא טוען פתח פתוח אלמא מאום שימנותא ליכא ואלי מבת שלש שנים ויום אחד שאין יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות והאי דאמרינן אוכלות משלו דוקא חולין אבל תרומה לא דקיימא לן כמשנה אחרונה (דף נז:) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה (דף ב:) * ד"ת מ"ז אמר רבא ולענין גיטין אינו אלמא קסבר למאי לאמרינן בפרק נ' לנדריס (לף כנ:) תנת מסתיס לה סתומי כלי שלא ינהגו קנות ליתן בנדריס ואת לדשת ליה בפרקין ואיינו טעמא לאי מפרשמת מלתא הוו טובא לנסבי בחחד בשבת מאום לטוריח להו אי נמי לגא קפלי לחרום ולחרוסה בסעודה ולא בברכה כלל ומאן לחזוי לא ילא למע"ה הוא שלא לאי' בשבת ורביעי לענין נשואין כי הלכי נינהו ולא ליפלוג בין לחד בשבת לרביעי בשבת כלל ומעיקרא תקנתא לרבנן לגמרי וכן נמי כי חזו לחלם בטל ולא חיכפת ליה בברכה נשיב אלמא למאום שכי הוא יומי לא סברי למאום שכי הוא שלא לרבנן לא תקון בחלמנה מידי ומעיקרא תקנתא לגמרי ומע"ה תני תנא בהדיא לינא ומסתיס ליה לטעמייהו עול נרלה למאום שקלו וברכה כלילתא בגמרא שהוא לניסואין שלא מאום טענת בתולים למילתא לחיסורא הוא שהוכרכו ליחל לבתולה ימים וכיון שהוכרכו ליחל יחלו לבתולה רביעי למעלי טפי מחחל בשבת מאום שקלו וברכה כלילתא בגמרא וכיון שיחלו לבתולה יום שלישי ברכה ושים בו תקנתא לילה יחלו לחלמנה נם כן יחלו לא לחי למיתר לניסואי לחלמנה זילי לאו לרבנן ולא מתקני בה מילתא ומאום שכי תני תנא טעם לטענת בתולים לומר לעיקר התקנה היתה בשבילו ולילך לא תני להו כלל: נמ' ועכשיו שנשאו שקלו. ומאום תקנה זו הוא מעובד מלכנום בחחל בשבת: **הגיע זמן ולא נשאו.** לקמן בפ' חע"פ (לף נז.) תנן נותנין לבתולה שנים עשר חדש מסתבעה הבעל והזהיר על הנשואין לפרנס עמה בתכשיטין ולחלמנה שלשים יום הגיע זמן ולא נשאו לחופה בנון שעבב הבעל לוכלת מאלו שהבעל חייב במזונות לשחר מתקנת בית דין כללקמן בפ' נערה (לף מז:) ולוכלת בתרומה אי כהן הוא ואי בת ישרחל שהכהן מלכיל לת לשחו בתרומה כלילפינן מוכהן כי יקנה נפש קנין כספו. לפיכך חלה הוא. רב יוסף מסייס בה מסייה לנפשיה ומסברים ואמר לפיכך הוחיל ולמלנו שהמעובב מחמת חולם חינו חייב לזונה חלה הוא כו': אי שפירסה נדה. חיכף לילף לה מהכא לחופה היינו יחוד ולפיכך כשפירסה נדה ולא בעל לסגורה להתיחד כלחתרינן לקמן [לף ל.] דהוה יסן בין הנשים [ומאום שכי] חינו מעלה לה מזונות ללא חיכף לחופה ולאו בת חופה היא היינו יחוד למה חינו מעלה לה מזונות והא חזיא לנשואין ולפי זה אין מכניסין לת הכלה לחופה על שלחנה והרב בעל העיטור הוסיף ואמר שאין מכניסין אותה לחופה על סיכתוב כתובה שקולס לכן לסגורה לבעלה וכן לעת הרב רבינו מאה בר מיימון זכרונו לברכה בפרק עשירי מהלכות אישות [ע"ל בר"ן פ"ק סי' רסן] **והא ולאי לא** נהירא מלתרינן לקמן [לף ז.] רבי אחי ארי למבעל בתחלה בשבת אחרו ליה רבנן והא לא חיכתיבה כתובה אחר להו לחתפסוה מטלטלי ובולאי ביום רביעי כנסה ללא עבר אחקנתא לרבנן אלמא ארי לכנסה בלא כתובה וכן בזין שלא מינו שתהא אסורה להתיחד בלא כתובה ומעמא למילתא מאום לאיסורא לביאה בלא כתובה מלרבנן בעלמא הוא ועוד שהיה לא תשמע לו מפני שהיה יודעת שהיה קלה

יום קכח

בתולה נשאת ביום רביעי ואלמנה ביום חמישי שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות יום שני ויום חמישי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין:

גמ' (דף ב.) אמר רב יוסף א"ר יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ביום רביעי שאם היה לו טענת בתולים ישכים לבית דין ותנשא באחד בשבת ואם היה לו טענת בתולים ישכים לב"ד שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא אדם טורח בסעודה שלשה ימים אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת ובד' כונסה ועכשיו ששנינו שקדו אותה ששנינו הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו הגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות והאי דאמרינן אוכלות משלו דוקא חולין אבל תרומה לא דקיימא לן כמשנה אחרונה (דף נז:) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה (דף ב:)

בעיניו להוציאה ועוד ללא מתקרי ללא מסוס ללא סמכה לעתה שהרי מתנאי בית דין יש לה וכלאחרינן בפרק נערה שנתפתתה (דף מג:) הואיל וכרשותו נכתבים מסוס לאורחא למילתא הוא לכתוב קולס כניסה לחופה הילכך לפילו אם תמצא לומר לחופה היינו יחוד כיון ללא מתקרי ביחוד בלא כתובה שרי לכנסה לחופה לכל פירסה נדה כיון שאסורה להתייחד לי חופה היינו ייחוד ללו בת חופה היא ומיהו בלישבע מהניא לכיון לשסיקנא בפרק הבא על יבמתו (דף נז:) לים חופה לפסולות כגון לשלמנה לכהן גדול וחבריהם אע"ג ללא חזיין לעולם לביאה וליחוד הא נמי לא נרעה מיניהו לבל לכתחלה אין מכניסין אותה לחופה על שתטהר לי חופה היינו יחוד כמו שכתוב בתקנת תקומות. ואחריס אומרים לחופה ללו היינו יחוד. ורבים לבל מלשמרינן לקמן [דף יב. ע"ש] לשלמנה מן הסנהדרין אין לה ללא מנה אע"פ שעדים מעידין עליה שלא נסתרה וללא נבעלה לשלמ חופה היינו יחוד ללא חופה היינו כל שהביאה הבעל מביח חביה לביתו לסס נשואין וילפינן לה מלכתיב ואם ביח יחיסס נדרה לשמעת לבל זמן שהיא בבית חיסס הרי היא ברשותו וכי תימא פירסה נדה למה ליה מזונות הרי בילו להכניסה לחופה היינו טעמא שכיון שאין חופה זו מסורה לביאה לל חייבוה חכמים לכנסה ולפי שאנו נוהגין עכשיו לעשות חופה בלא יחוד אין אנו מקפידין אס היא נדה אס לאו ומבל מקום כשר הלכך שלא תכנס לחופה על שתטהר וכן נמי משמע שמנהגן היה (שלא) לכתוב כתובה קולס כניסה לחופה כיון שלא שלא ר' יוחי אי היא כתיבה כתובה כי שרי למבעל בתחלה בשבת: מקום **שבתי לינים קבועין בכל יום. כלומר מקום שקביעות כל הימים שוה בו כמו** שאנו נוהגין עכשיו: **אסה נשאת בכל יום.** בכל יום ללו לוקח ללא בכל יום שמחרתו ב"ד יושבים קלמר לאפוקי ע"ג ללא שאפילו יבעול בו ביום לאחר שיתעסקו בנרסי חופה כבר עבר רובו של יום ואין ב"ד יושבים אלא על חנות ובעול בלילי שבת למילל שבת על לחל בשבת ליכא מסוס שיקרובי לעתיה ללי לא תימא הכי בתולה תנשא בשלישי ובעול בלילה שמחרתו דביעי ואין לקמן בגמ' לא ליבעי לן אלא אי נשאת בל' ובעול בלילה שאחריו פשיטא לן מקנת יום ל' ולילו לבל ליגשא בג' ובעול בלילה שאחריו פשיטא לן לשסוד וה"נ ליגשא בשני ובעול ליל שבת וללי ליכא למימס ואע"ג לשלמרינן לקמן [דף ז.] לל' שלי שרי למבעל בתחלה בשבת היינו בשבבר כנסה מזמן מרובה שלא חשו חכמים שלא לזמן הניזונין מפני שדרכן היה לבעול לאלתר בלילה לבל אי שכנס מזמן מרובה לא הטריחו עליו לבעול ביום שמוך לב"ד וליגשא בחמיסי ליכא למימר לשרי לאלא על נב לשלמרינן בירושלמי בפרקין דב חזקיה בר שחא בשם רבי לבהו לשסוד לזמן ליני מסוגות בע"ש ליכא למימר שלא לשסרו שלא למקבא זמנא ולשלמרינן בפרק הנזהל (דף קיג.) לל קבעינן זמנא לל במעלי שבתא ולל במעלי יומא טבא לבל אי אתו מנפשייהו צייתינן להו ומקבלין טענותיהם וטעמא למילתא מסוס למקבא זמנא ולזון בלשוד לסרו לפי שהזן צריך מתון ועיון ואתי לשיתנועי מנרסי שבת ויו"ט לבל לקבל טענותיהן אי אתו מנפשייהו שרי הילכך לפילו בשני מכנפי ב"ד ויתבי לקבל טענותיהם הלכך אס רבא אין אונס בגיטין):

(דף ג.) א"ר שמואל בר יצחק * בגמ' ליתא אמר רבי (ג"א) אמר רבי לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך שאין בתי דינין קבועין [אלא בב' וה'] אבל [במקום] שבתי דינין קבועין בכל יום אשה נשאת בכל יום והוא דטריח ליה:

(דף ג.) תניא הרי שהיתה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסים המת לחדר והחתן והכלה לחופה (דף ד.) ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים וכן מי שפירסה אשתו נדה הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל ל' יום ודוקא אביו של חתן ואמה של כלה דליכא אינים דטריח להו אבל יש לו טענת בתולים יכול הוא להסכים **לכ"ל לבל בשבי לא** יסע מטעמי לכתיבנא: ולפיכך יש לתמוה על מה סמכו עכשיו ליסע בשבי לע"פ שקביעות ב"ל שוה בכל הימים ללא שיש לומר לכיון לחזור לתקנת רבינו לינה קבועה להא לאמרי' ללי ליכא בתי דינין קבועין בכל יום לשם נשואת בכל יום שיהא יום ללא לליכא למיחם לטענת בתולים לל ליכא למיחם עכשיו בדורות הללו כיון שלא נהגו לקדם ללא על זמן נשואים ליכא למיחם ללילישהו שהיו מקדימים קולס זמן נשואין ליכא למיחם שמא תאחיו זינתה לבל במקומות הללו שרובן מקדימין וכונסין ולאלתר ליכא למיחם להכי לשם זינתה ולאי קולס לכן זינתה ללא שעליין רלוי למיחם מסוס טעמא לשמא יאחזו בן ענף כמו שלכתוב בסמוך בס"ל: **והוא לטריח ליה.** שטורח ככר **ותקן ערבי שעולה** וכתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל להיכא לאמר חתן לל טרחנא וכניסנן לה בלא שעולה וקרובי כלה אמרי בשעולה כייפינן ליה על לטרח ועביד שעולה לפי כבודו וכבודה דקי"ל [דף סח.] לעולה עמו ואינה יורדת עמו וכתב שכן היה דן רבו הרי"ף ז"ל: [דף ז.] ומת **אביו של חתן או אמה של כלה. אביו של חתן הוא הטורח בערבי שעולה ואמה של כלה היא המכינה לה תכשיטין לפיכך שם יעבירו המועד שוב אין מכין להם והתירו להם להכניסם את המת לחדר שלא יקברוהו לל"ב חלה לבלות על החבל בשתיתת הגוף ושוב לא יוכל לבנום על שיעבור** החבל: ופורש. **ויקברו את המת מיד לכיון לחלה עליו חתונה הוא לנביה כרגל ולא לחיה לבלות וחיילא ול"ת והא יום** מיתה ויקבורה מחייב בלילות לחורייתא כפי סברת הגאונים ז"ל [כ"כ הרי"ף בפ"ב לבכרות סי' נ] וכיון שכן היכי לחיה שמחת ימי המשתה שהיה שלא מלרבנן ולחיה לבלות לחורייתא ללו קושיא היא לב"ל מתנין לעקור לבר מה"ת בשב ולל תעשה ולפי זה היה רלוי להתעסק בלבריס של שמחה כל שלותו היום שלא שהיה חייב לעשות מעשה של לבלות והיינו שב ולל תעשה ול"ת והרי הגאונים ז"ל לחמרו [כן פסק הרי"ף בפ"נ למו"ק סי' שלף קלן] לכי היו יום מיתה ולבורה ביו"ט שני ינהגו בו לבלות וכיון שכן למה התנו יותר לעקרו הכא טפי מיו"ט שני ים לומר דהיינו טעמא לשפילו לחמרינן שינהגו לבלות שלסס מלרבנן ליום ג' דהוי מלחורייתא לפ"ה בשאר הימים לשבלות שלסס מלרבנן לא ינהגו ול"כ לא הוי רלופין: ונוהג שבעת ימי המשתה ולחו"כ נוהג ז' ימי לבלות. הקשה הרמב"ן ז"ל לשעת הגאון ז"ל שלומר שהקובר את מתו ברגל שלע"פ שאינו נוהג לבלות ביו"ט לחרון [כ"כ הרי"ף פ' שם במו"ק] עולה הוא למנין ז' כיון שהוא מלרבנן ל"כ ימי המשתה יעלו ותירץ דבשלמא התם הרי הוא מקייס לבלות בשאר ימים שבל הכא לס התם לומר יעלו נמלא שלא קייס מנית לבלות כלל וליכא למימר לייס לחרון יעלה לו למאי שנא יום לחרון משאר ימים עוד תירץ דשאני יו"ט שני להוא שפק לשבריסה ושפק לבלות לקולא כדקי"ל (מו"ק דף יח.) הלכה כשברי המיקל בלבל וכיון שלפשר שהוא חול לע"פ שאינו נוהג בו **לבלות עולה לבל ימי המשתה שהם** ולאי לשבריסה ועוד שהם זמן שמחה אין עולין לו בכלל: **וכל לותן הימים. של ימי המשתה ושל לבלות הוא ישן וכו'. ואין מתייחדין זה עם שמח יבעול ולבל**

לסוף בתמיס המטה כילפינן בחלו מגלחין [לף טו:] ולף בשבעת ימי המשתה שהם כרגל נוהג בו לחבות על לבר נעגה להיינו ליסוף תמיס כלנקמן: ולין מוגעין כו'. בשביל החבלות לין לוסרין עליה תכשיטין שלא תתגנה על בעלה: כל ל' יום. ואע"פ שהם ימי **לחבלות נשאר כני לחם וכ"ם מל' ולילך** כך פרש"י ז"ל ולא נהירא לחם ליתא מסמע לכשאר נשים מוגעין מהן תכשיטין כל שלשים יום וליתא חלא ז' דוקא להא לחמרינן בחבל רבתי שהשפה מותרת לספר ולכתב לאחר ז' מיל ולפילו על לבל לביה ומשמע ולאי לה"ה שלין מוגעין מהנה תכשיטין מן הכלה בשום לבל שלירא לה תוך ל' יום מחופתה ולפילו תוך ז' נמי ל"ש בלבל זה ול"ש בשאר לבילות לפי שכל **ל' יום רלשונים הם עיקר** שמחת חתן וכלה ולפיכך ערין שלא תגוול עצמה: ולוקא **לבין שלא חתן כו' לליכה לינה לטרח. חם יפסיל מה שהכינו** וכגון לליכה תמרוקי נשים וקשוטין שלין מתקיימין לאי לא בלותם שהכינה לה תנשא לאחר ז' ימי לבלות ולא ערוכה לה לחם למטרח עלה: לבל ליפכא נמ. כלומר לאי היו ליפכא נוהג ז' ימי לבלות ולא"כ ז' ימי המשתה שאסור ליגע אשה בחפי למי שאין לו בנים בתוך ז' ימי לבלות לאע"נ לתניא התם בפרק וללו מגלחין (לף כג.) ולא אין לו בנים מותר ליגע לאנתר לא בתוך שבעה קאמר אלא לאחר ז' קרי לאנתר ולומר שאינו ערוך להמתין לי כמו שערוך להמתין מי שיש לו בנים נדולים ולכתניא התם כל ל' יום לניאולין ומיהו בפסכת שמחות [בפרק ז] משמע לכל ל' יום לבלות אשה אסור ליגע אשה לתניא התם מתה אשה אסור ליגע אשה אלא אחת בשבוע עליו נ' רנלים כל"ל כו' אבל אין לו בנים אז שיש לו בנים קטנים מותר ליגע אחרת לפילו לאחר ל' יום אלמא בתוך ל' אסור ולפשר לבאבלות אשה אחת שמיר לענין אלא יגע אחרת כשם שאחמירו בשיש לו בנים לשהות נ' רנלים אבל בלבלות אחר נמי אין אחד מיל לאחר ז': לף שאנו אלא **שנתן מיס ע"נ בשר. שאוב אין רחוי למוכרו במקולין: בכרך. שביחי לינשי טובא ויש קופנין הרבה: למפקא מכרך ומפקא מכפר. מוציא מכנל כרך ומכנל כפר נדולה מכפר וקטנה מכרך: מסייע ליה. הא לקתני אסור בתמיס המטה בז' ימי המשתה שהם לו כרגל: שלינו ניכר לברייתא שהוא לבל בכך:** לבל בעל. כיון דלא תקיף יצריה לשתו יפנה עמו בבית לחבל: לבל חתן שמת לביו לו חמותו איפכא אמו של חתן ואביה של כלה לא

אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא לא שנו אלא שנתן מים על גבי בשר אבל לא נתן מים על גבי בשר מזדבן אמר רבא ובכרך אפי' נתן מים על גבי בשר מזדבן אמר רב פפא ובכפר אע"פ שלא נתן מים על גבי בשר לא מזדבן והא דרב חסדא משכחת לה בדוכתא דמפקא מכרך ומפקא מכפר ושמעינן מהא דהיכא דאפשר לזבוני וליכא פסידא דאינו נוהג ימי המשתה ברישא

אמר מר הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים מסייע ליה לר' יוחנן דא"ר יוחנן אע"פ שאמרו אין אבילות במועד אבל דברים שבצנעה נוהג דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שנו שאשתו ישנה בין הנשים והוא בין האנשים אלא כשלא בעל אבל בעל אשתו ישנה עמו בבית אחד ודוקא חתן שפירסה אשתו נדה אבל חתן (דף ד:) שמת חמיו או חמותו בין בעל בין לא בעל הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים כדתנא בברייתא:

(דף ה.) תני בר קפרא בתולה נשאת ליום רביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם ותניא מפני מה אמרו אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי שאם אתה אומר תבעל בחמישי למחר משכים לאומנתו והולך שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה ג' ימים חמישי בשבת וערב שבת ושבת:

יום קכט

(דף ה:) איבעיא להו מהו שיבעול לכתחלה בשבת ומסקנא (דף ז.) והלכתא מותר לבעול לכתחלה בשבת רבי אמי שרא למבעל בתחלה בשבת אמרי ליה רבנן והא לא כתיבא כתובה אמר להו אתפסוה מטלטלי בכתובה אמר רב הונא א"ר אבא בר זבדא אמר רב אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה כל ז' ודוקא אלמנה שנשאת לבחור אבל אלמנה שנשאת לאלמון אינה טעונה ברכה אלא יום אחד בלבד אלא הא דתניא שקדו על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים במאי אי בבחור הא אמרת כל ז' ואי באלמון הא אמרת יום אחד אי בעית אימא בבחור ואי בעית אימא באלמון אי בעית אימא בבחור שבעה לברכה וג' לשמחה ואי בעית אימא באלמון יום אחד לברכה וג' לשמחה (דף ז:) דליכא בתולה דבצירה משבעה וליכא

בהלכות חמשה לכן עוף ולפיכך נהגו לעשות סעודות בלילי שבת ובמוצאי שבת ולפשר להחות ולומר לכי שרי למכעל בתחלה בשבת היינו בשכבר כנסה קודם לכן לכשעת כניסה לחופה הוא לחייסינן לבן עוף לפי שאז עוסקין בסעודה ומזו לעת הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"י מהלכות חיסות לאכל אין נשקין נשים לא בע"ש ולא בחחל בשבת נזרה שמא יבא לידי חלול שבת בתיקון הסעודה ע"כ ומזו הפך מנהגנו שהנו נוהגים לכנוס בשבי ובשבי והרמב"ן ז"ל כתב למה שנהגו לכנוס בשבי מנהג בורות הוא ללך אלא מימו בידם וכן כתב הרב ר' יוסף הלוי ז"ל ע"כ: **לתפסוק מטלטלי. תנו מטלטלין תחת ידיה במקכן לשעבוד כתובתה על שיכתבו שטר כתובתה בשעבוד קרקעות.** ופה תאמר והא הוא להקונה קנין בשבת ואסור כלאמרינן פרק שני ליו"ט [דף יז.] למיקנא בית בשבת לא ופשר שמפני מנוס הניחו כלאמרינן בפרק (המגרש) [הזורק דף עז.] ותיזיל ליה ותיחוש ותפתח ואע"פ שאמרו בירושלמי [ריש פירקין] אלין לכנסין לרמלין ערוכין למכנס מבעוד יום אלא יהא כקונה קנין בשבת אלא לאמת אפילו במקום מנוס לא התירו אלא לפרסיא טובא [ומסום הכי] לא שרי אפילו במקום מנוס לי נמי לפשר למבעוד יום מיירי והיה שהות ביום כדי להתפיסה מטלטלין ולא כדי לכתוב לה כתובה: אחת בתולה ואחת אלמנה כל שבעה: **טעונה ברכה. ברכת חתנים** לכיבעית אימא בשאר לכיבעית אימא בלאמרן. ליכא מאן דאמר להני תרי ליכא לא פליגי אלא דאלמנה ליכא לאמרה לשאחה ליתיהה לשאחה מצ' ואע"פ שנשאת לבאחר ושמעת לבריית' הכי משמע לקמני שקו חכמים על תקנת בנות ישראל ולא מפלינן בין נשאת לאלמנה לנשאת לבאחר אלמנה ליכא לאלמנה ליתיהה מצ' [לשאחה] וכ"ת מ"ש לבשאחר שנשא אלמנה נפיקי ימי ברכה מימי שאחה ובאלמנה שנשא לאלמנה נפיקי ימי שאחה מימי ברכה י"ל שהכל לפי ענינו משום לברכה בלה על שאחת נבו של חתן הלכך בשאר אלא נשא עליון לאית ליה שאחה טפי מברכין לעולם ז' אפילו נשא לאלמנה אבל שאחה להיינו בטול מלאכה להוא משום תקנתא דילה כיון לאלמנה היא אינה צריכה פתוי כ"ש וכו' ימי שאחה סני לה אבל לאלמן שנשא לאלמנה כיון שנשא ונשבעו אינו נשא בתולה אלא לאלמנה אינו שאח כל כך הלכך ביום ג' סני ואפ"ה בעינן נ' לשאחה לימי שאחה לתקנתא דילה ותקנו כלאמר שקו חכמים על תקנת בנות ישראל ואי אפי' כשנשאת לבשאר אמרו לאית לה נ' ימי שאחה כ"ש לאלמן שנשא לשאחה שנשא אלמנה והיינו טעמא לאלמן לבתולה שנשאת לאלמן ז' כלאמרינן בסמוך לגיכא בתולה לבעילה אבל לברכה משום לאלמן נמי כשנשא לת שבתולה שאח טפי וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות חיסות להני ליתני לה פליגי ובבתולה שנשאת לאלמן אלמנה דבצירה מיום אחד

אמר רב נחמן אמר לי הונא * בגמ' אמר לי הונא בר נתן תנא מנין כו' (ג"א) מנין לברכת חתנים בעשרה שנא' (רות ד':ב') ויקח בועז עשרה אנשים ר' אבא אמר מהכא (תהילים ס"ח:כ"ז) במקהלות ברכו אלהים וגו' ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים רבי יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה אמר אביי ביהודה שנו מפני שמתייחד עמה תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית אירוסין מאי מברכין ברוך אשר קדשנו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות ע"י חופה וקדושין ברוך אתה ה' מקדש ישראל תנו רבנן מברכין ברכת חתנים כל שבעה אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות מאי מברך אמר רב יהודה (דף ח.) שהכל ברא לכבודו ברוך יוצר האדם ברוך אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד ברוך אתה ה' יוצר האדם שוש תשיש ותגל עקרה בקבוץ בניה לתוכה בשמחה ברוך משמח ציון בבניה שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ברוך משמח חתן וכלה ברוך אתה ה' אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רנה דיצה חדוה אהבה ואחוה ושלום ורעות מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם ברוך אתה ה' משמח חתן עם

לא לפסכון ימי שמחה כמה לפכל הר"ן מינם ז"ל כתב לנרלין הלריכים לז' לשמחה לית לה לפי בכחור חמרו שים לה ז' לשמחה כלתניא לעיל ברייתא לנוסנו ז' ימי המשתה כ"ם בלמון שלריך לשמח לותה יותר [וכ"כ הרא"ם] ומיהו לישא מ"ל להני תרי ליתני פליני ונקטינן כליבעית בתרא לבלמון שנשא לאלמנה נ' לשמחה ויום לחד לברכה לבל בחור שנשא לאלמנה ז' לברכה ז' לשמחה ולא נפיקי ימי ברכה מימי שמחה לפיכך בין סיכה למלכתו **ומברכים לו ברכת חתנים** לגי ולפי ז' נמי לית ליה לשמחה וכן נהגו: [דף ז:] מניין לברכת חתנים בעשרה. כתב רב לחנ ז"ל לברכת לרוסין נמי בעשרה והגיל רב שמואל ז"ל לגל עליו ואמר שלינה ערוכה י' לגי לברכת חתנים: **במקהלות ברכו לגלהים ה' ממקור ישראל. על ברכת מקור ערוך קהל והיינו י' כמו הקהל לת העלה ולין הקהלה פחותה מעלה ועלה (מגילה לף כנ:)** היינו י': מברכין ברכת חתנים **בבית חתנים.** כשנכנסה לחופה לניסולין: **לף בבית הלרוסין. כשמקדשה מברכין [כל] ברכת חתנים כלמפרש** לאר לבבי יהודה ביהודה שנו שמתייחד עמה **בלרוסין כדי שיהא לבו גס בה כלנקמן לפיכך מברכין ברכת חתנים מתחלה כלתניא במס' כלה כלה בלא ברכה לסורה לבעלה כנלה: ולסר לנו לת הלרוסות. מלרבנן שנזרו על הייחוד שלו פנויה ולף לרוסה לא התירו על שתכנס לחופה וכברכה** כלנקמן נמי מברכינן ועונו ולסר לנו **כלשסכחן בנר חנוכה: והתיר לנו. לת נשותינו הנשואות לנו על ידי חופה וקדושין** ופה תאמר היכן מלינו ברכה כנגן זו שמברכין על הלסורו והלא יש מברכין שלסר לנו לבר מן שבי והתיר לנו לת הלסורו ועוד מה [ענין להזכיר בברכה זו עריות ועוד למה] יש מברכין במטבע קלר לסר קלסנו על הקדושין כשם שמברכין על כל המלות במטבע קלר על המילה ועל השחיטה י"ל לולאי יש ברכה זו ברכת המלוה ממש שלי"ן לברך כפי מה שרלוי בברכת המלות שאין לברך בשעת קדושין לסר קלסנו ועונו על הקדושין משום לאין מברכין על מלוה שאין עשייתה נמר מלאכתה כי הא לאלכתי מיחסרה מסירה לחופה ובשעת כניסה לחופה נמי ש"מ ו לברך על קדושין וחופה כיון שכבר קדם מזמן מרובה ובשבת לקדם ולכנוס כאחת נ"כ לא ראו לתקן ו ברכה בפני עלמה כלי שיהא מופסק ברכה שום לכל וכיון לברכת מלוה ממש [לף הוי לעפ"כ] לא רלו להוליא מלוה זו בלא ברכה כלל ותקנו לברך בה על קדושתן של ישראל והיינו שבקב"ה בחר בהם ותקנן בענין זווג בלסור להם ובמותר להם והיינו שלנו על העריות וכלי שלא יטעה השומע לומר שבקדושין אלו בלבד הותרו המותרות הוזכרו לומר ולסר לנו לת הלרוסות בלאו לגי תסור ולהזכיר היתירן להיינו ע"י חופה

וקדושין וכתב הרמב"ן ז"ל ונראה מזה שאין חותמין כה מקדש ישראל ע"י חופה וקדושין אע"פ שכתוב במקצת נסחאות לפי שאינו ראוי לברך על החופה שאינה נעשית עכשיו ועוד שמקדש ישראל הוא מעין הפתיחה שקדמה בכל עסקי נשואין **לפיכך אין לחתום** אלא מקדש ישראל בלבד וכתב רבינו הלי ז"ל נמנהג שיש בהליכת מקדש ישראל וכך חותמין בשתי יציאות מיומות חכמים הרשאונים ועל עכשיו ותוספת זה שאתם מוסיפים נדיעותיו היא שאין קדושת ישראל תלויה בכך ונאה לכם לחזור להלכה ולמנהגנו בהסכמת הכל עכ"ל רבינו הלי ז"ל ובהלכות רבינו ז"ל מצאתי בלי"י מקדש ישראל ע"י חופה וקדושין ובכתב ידו ז"ל נמחק על ידי חופה וקדושין ועיקר עכ"ל הרמב"ן ז"ל ופירש והטיר לנו את הנשואות להטיר לנו חותן שהן נשואות לנו ע"י חופה וקדושין ורבינו תם ז"ל הגיה והטיר לנו את הנשואות לנו ורבינו הלי ז"ל כתב והטיר לנו על ידי חופה וקדושין וזה מנהג ביזיבה לומר את הנשואות ופירוש על ידי חופה וקדושין לפי שהקדושין קודמין לחופה היינו על ידי חופה וקדושין שקדמו להן וכתוב בספר העטור שעיקר הנחתם הוא על ידי חופה בקדושין בבי"ת אלא מפני שהייקנין קרוב לבי"ת הסיח רפה מפני שהיא סמוכה לה"ן לפי שקודמין יהו"ש מרפות בנ"ל כפ"ת טעו הסופרים וכתבו בוא"ו: **והוא שבאו.** אלא **המתנה:** [דף ח.] **פניס חדשות. בכל יום אלא היו עס לתמול** והרמב"ן כתב לכל שבא פניס חדשות ועומד עס ע"פ שאינו לוכל עס מברכין שבע ברכות וכתבו עוד בתוס' שאם כלו פניס חדשות בלילה מברכין עליו ליל ויום והוא שעמד עס בכל שעת ברכה וכתבו בשם ר"ת ז"ל להאי פניס חדשות היינו שנמחים עליו בני החופה: **מאי מברך ח"ר יהושע כו'.** כתב רש"י ז"ל **נראה בעיני שאין נסדרו על עסקי חזנן אלא מאחר יצר ואילך שאותה ברכה מתחלת לבדר בשניהם אחר יצר האדם מלבר בזכר והתקין לו ממנו בנין עדי עד היה הנקבה** שום תשים **לפי שאנו צריכין להעלות זכרון ירושלים על לשת שמחתנו שנאמר תלבח נשוני לחכי וגו'** שתה תשמח בחתן **וכלה שיגילו בשמחה ועוד ואחר ברא נפש כל ישראל ולפי שהאדם מתחיל מאחר יצר פתח בה בברוך וחותם בברוך כולהו כל ברכה אל לשתי ברכות ושום תשים ושמח תשמח מפני שהם ברכות המסובה לחברתה לא פתח בה בברוך שכך תקנו לכל הברכות המסובות אחר הרשאונה על הסדר ואחר ברא מפני שהיא נאמרה יחידאה ברוב ימי המשתה כשאין שם פניס חדשות לפיכך חינה מן המסובות והוצרך לפתוח בה בברוך ולסיים בה בברוך אבל שהכל ברא לכבודו חינה מן הסדר אלא לאסיפת העם הנאספים שם לגמול חסד זכר לחסדי המקום שנאמר עס אלס הרשאון שנעשה לו שופטין ונתעסק בו ואסיפה זו כבוד המקום היא וברכה זו לכך נתקנה ומשעת אסיפה היא רגויה לברך אלא מכיון שיש שם ברכה על הכוס הזקיקוה לסדרם עליו מיבי להוה לברכת בשמים וברכת על האור במוצאי שבת** כדלקמיך [בירושלמי לברכות פרק ו' הלכה ה] **רבי מפזרן וחוזר ומסדרן על הכוס ור' חייה מכנסן הוחיל ויש שם כוס ולפי שאינה**

הכלה

ומאי שנא הא דמתחיל בה בברוך משום דאע"ג דליכא פנים חדשות מברך אשר ברא כל שבעה הלכך ברכה בפני עצמה היא רב אשי איקלע לבי רב כהנא יומא קמא בריך כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות בריך כולהו ואי לא (לא) אפושי שמחה בעלמא הוא מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא משבעה ועד תלתין בין א"ל מחמת הלולא ובין לא א"ל מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו מכאן ואילך אמר מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו ואי לא לא וכי א"ל מחמת הלולא עד אימת א"ר פפי משמיה דרבא עד תריסר ירחי שתא ומעיקרא מאימת מכי רמי שערי באסינתא (דף ח:) א"ר יצחק אמר ר' יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין ברכת אבלים בעשרה [כל שבעה] ואין אבלים מן המנין והוא שבאו פנים חדשות מאי ברכת אבלים ברכת **מרחם סלר הברכות וכולה הולחה לחת לא חתמו כה בברוך מילי להוה לחברכת פירות ומנות וכן ברכת יוצר החלם שתקנוהו ליעירה רחשונה של חלס הרחמן כלנקמן לי למחן לחמר שתי יצירות הוו לי למחן לחמר שתי יצירות עלו במחשבה וכתר מחשבה לחזינן מ"ת לינה מסלר ברכת הזנו להה ביעירה רחשונה לחכתי נקבה לא הוחי ולח תחמר למה היא בלה מתוך שאנו מברכין על יעירה שניה תקנו לף על הרחשונה שהיא תחלתו: והתקין לו ממנו. מנופו ומעלעותיו: בנין עדי עד. בנין הנוהג לדורות וקרי בנין על שם ויבן את הצלע: עקרה.** ירושלים: ריעים לחהובים. **החתן והכלה שהם שני ריעים החהובים זה לזה: כשמחך יצירך. כמו שמחת לת חלס הרחשון: בנן עדן מקדם. לכתיב (בראשית ב':ח') ויטע ה' חלהים גן בעדן מקדם וגו': משמח חתן וכלה. וכשחרונה חתן עם הכלה. לפי שמחת ברכה הרחשונה לא בשמחת חתונה לנו חומרים שהרי תפלה היא שמברכין שיהיו שמחין בהעלחה כל ימיהם לפיכך אין לנו חותמין בה משמח חתן עם הכלה לשמע שמחת לים בחשה חלך ברוך משמח לת שניהם לעונם בשפוף מזונות ובשחרונה שבח הוא שמשבח להקב"ה שברוך חתנות לבוך לים בחשה על ידי שמחה וחוזה לפיכך יש לחתום משמח חתן עם הכלה שהוא שמחת לים בחשה** על כלן לעון רש"י ז"ל: ואחרים פירשו [ויהיו לעת התום'] להיינו טעמא לברכות הללו יש מהן שפותחות בע"פ שהן סמוכות ויש שאין פותחות משום לכי תמרינן לברכה **הסמוכה לחברתה חינה פותחת בברוך** לוקה כשסמוכה לברכה שחותמת הא לאו הכי (לא) [פותחת] בע"פ שהיא סמוכה כלי אלא יהלו שתיהן כברכה אחת ולפיכך **שום תשים ושמח תשמח** לינן פותחות לפי שכל אחת סמוכה לברכה שחותמת לפי שכי אשר ברא פותחת משום דזימנין למברכי לה בלאי נפשה להיינו בלליכת **פניס חדשות** ולי **נמי** לפי תימה לכל לסמיכי לפי למטבע קלר [שאינה חותמת] לינה פותחת היינו טעמא להני משום דיינר החלם לא מקריל סמוכה לפי שהוא התחלת [ברכת] הזנו לשכהל לא נתקנה אלא על לסיפת העם וכלברי רש"י ז"ל ואשר יצר כיון לברכה זו ושלפניה תרוייהו מעין יעירה נינהו אילו לא היתה פותחת היה שכל לומה ברכה אחת וחכמים רלו לעשותן כ' ברכות משום לסברי לחלס וחוס **כ' יעירות הוו כמ"ש בערובין (דף יח.) לויבן לת הצלע זנב היה וממנו נברחת החלה: מברך שהשמחה במעונו. בתחלת הזימון: בין אחר להו.** לקרואים: **מחמת הלולא. קרחתי לכם הנוס לסעודה: מעיקרא. קוסס חופה אם הזמין קרואים ואחר להם מחמת שאני רוצה להכניס בני לחופה: מאימתי. התחלת שמחת החופה לברך שהשמחה במעונו: מכי רמו שערי בחסינתא. שורין שעורים בעריבות במים להטיל שכר לצרכי חופה ויש לומרים לסם החתן והכלה זורעים שעורים בפניהם לומר פרו ורבו ונמחו כשעורים הללו** ומשמע לי לחסר ברל בפ"ע לל מקריל ברכת חתנים לפי מקריל הכי לל הו"ל לר"י לומר והוא שבאו פנים חדשות לבאלו **פניס חדשות מברך** שית לל באו מברך ה' חלל ולפי כלאחר בהו **פניס חדשות מברך** ה' חלל ולפי

לפני ברית עמה לו **ברכת חתנים** היא לפי כוונתו שיש ברכות מקדו ברכת חתנים כי היכי דלגבי ברכת המזון ונפקא מינה לענ"ד לתלמידים ברכת חתנים בעשרה היכא דליכא **פנים חדשות** לפי שהשמחה במעונו ואפשר ברית לו בעי עשרה לפי בנ' נמי מברכין לה והיינו נמי לתלמידים בשמחת ואי לא לפופי שמחה בעלמא הוא מברך ברית ולדידי הכי פירושא אי היכא פנים חדשות מברך כולהו לדידהו כתפלת נשואין למי ואי לא מאי לתלמידי רבנן שבעה לברכה ליתא משום נשואין דלמעשה ימות קמא סני לפי לפופי שמחה בעלמא הוא לתקון הכי הלכך בשמחה במעונו ואפשר ברית סני והרמב"ן ז"ל כתב לתלמידים בגמרא בריך שית ובריך חמש ס"ת להשמחה במעונו לפי שהיא ומינה לפפי בנ' מברכין לותה ומלבריו לותה למ שהוא סבור לאפשר ברית שהיא מכלל שית וה' שלא מברכין לותה לפי כי' ולכבריו נעטרך לחזוק ולפרש להא ל"ר יהודה והוא שבלו פנים חדשות הכי קאמר מאי לתלמידים כל שבעה לתשמע שהן **שוין לוקח בשבלו פנים חדשות** וזה לזוחק ועיקר הדבר כמו שכתבתי לכשם שהשמחה במעונו **לינה ברכת חתנים להא** כי מהולא הוו מברכין לה אי לאו משום שמחה בעלמא הכי נמי כלליתא בגמרא ולא מברכין לה אלא משום שמחה בעלמא אפי אפשר ברית לאו ברכת חתנים היא ולא בעינן עשרה בהא אלא משום שמחה בעלמא כדאיתא בגמרא ובכך נראין לדברי הרמב"ם ז"ל בפרק ב' מהלכות ברכות והרמב"ן ז"ל כתב לתלמידי לפופי שמחה בעלמא הוא כלומר שעושת קרוזלין הללו ותלמידים לאו ליה מחמת הלולא שאע מינה שאין מברכין שהשמחה במעונו אלא בעושה שעושת מרעות לחתנותו לכל אם לא זיתן לאם אלא חתן הסועד עם בני ביתו ואינו מברך כלל ע"כ משמע ליה ז"ל לתלמידי לפופי בעלמא הוא היינו שעושת הקרוזלין ואין זה נכון כלל אלא כמו שכתבתי עיקר אי לומר שכל שבעה לפופי חתן הסועד עם בני ביתו מברך כל שבעה שהשמחה במעונו שאינו כפי פירושו ז"ל לפי אפשר ברית לו יברך אף"כ סועד עמו אחר ואי אפשר לסתמא תלמידי שבעה לברכה לבד ואלו מוזינין ללאחר שבעה אם לו אעל אם אחר אינו מברך שהשמחה במעונו והיינו לתלמידים בין לתלמידי ליה מחמת הלולא בין אלא לתלמידי ליה מחמת הלולא דסועד עם אחר היא שאם לו כן אי זה הוכחה יש שהוא עושה שעושת שמחה כלל וכן מה שכתב ז"ל לתלמידים בריך שית ובריך חמש תשמע להשמחה במעונו ולאו ברכת חתנים היא לו יעלעתי **מה ראיה הוא לזה שאם** בחנו לומר כן מלן לתלמידי ליה לברכת מזון הוא למען ברכת נשואין הוא ואי נמי ברכת המזון הוא היכי לימא בריך שית ובריך שבע וכי שהשמחה במעונו ברכה בפני עצמה היא והלא אינה אלא תוספת לברית שהיו מוסיפים בגבורת שהכלנו ומיהו ולאי קשיא למילתא הוא שאינה ברכת חתנים וכמו שכתבתי: **וחתנים מן המנין.** לעשרה הצריכין למנות לברכת חתנים כלתלמידים לעיל: **ואין לחבלים מן המנין.** בגמרא פרכינן עלה מלתניא חתנים וחבלים מן המנין ומפרקינן כי תניא ההיא בברכת זמון כלומר להעטרף בני בני חלם **לזמן עליו שהרי חייב בכל המצות** וכי קאמר רבי יוחנן לאין לחבלים מן המנין בברכת רחבה **כשמברין את האבל סעודה**

רחבה:

אמר ר' אלעזר (דף ט.) האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו דשויא אנפשיה חתיכא דאיסורא וה"מ באשת כהן פירוש דליכא אלא חד ספקא ספק תחתיו ספק אין תחתיו ולא מצית אמרת אם תמצא לומר תחתיו ספק מוכת עץ ספק דרוסת איש דמוכת עץ פתחה סתום אי נמי באשת ישראל והוא שקבל בה אביה קדושין פחותה מבת ג' שנים ויום אחד דהוה ליה חד ספקא ספק באונס ספק ברצון וספקא דאורייתא לחומרא אבל אשת ישראל שנתקדשה יתירה על בת שלש שנים ויום אחד מותרת דהוויין לה תרי ספיקי ספק תחתיו וזינתה ספק אין תחתיו ואם תמצא לומר תחתיו ספק ברצון ספק באונס הלכך הוויין לה תרי

לשמונה מצל לחריס כלחמרי' במועל קטן [לף כז:] היו מברין אותו ברחבה ומברכין שם ברכת חבלים כלמפרש (טעמא) [לקמן] בגמרא ברוך מנחם לבלים והיכא לליכא **פנים חדשות מברכין אותה כל** ז' וי"ל שאין מברכין ברכת חתנים אלא בברכת המזון כלתלמידים הכא כי תניא ההיא בברכת המזון ולא כמו שנהגו עכשיו לברך ברכת חתנים בשני ובשבת אלא בשעת סעודה ולישנא שהרי אינו במסכת סופרים [פרק יט הלכה יא] ונהגו (ז"ל) לומר בבקר ברכת חתנים על הכוס בעשרה **ופנים חדשות כל** שבעה [ובערב קודם סעודה] אלמא קודם סעודה היו מברכין אותה לפי שהיו רגילים להתאסף בבית החתן בבקר ובערב לשמח החתן וכלה והיו מברכין אע"פ שאין לוכלין ואנו נס כן בשני ובשבת שהחתן יוצא מבית הכנסת מוצאין כלה מחדרה ונכנסין לחופה זו היא עיקר השמחה ולאלו לברך עליה וה"נ מוכח בירושלמי שאמר [בפירקין הלכה ו] מברכין ברכת חתנים בבית חתנים כל שבעה רבי ירמיה סבר מיימר מפקין כלתה כל ז' כלומר מחופתה להיות שמחין עמה ומ"ה מברכין כל שבעה ס"ל רבי יוסף והא תני רבי חייא **מברכין ברכת חבלים** כל ז' אית לך למימר מפקין מיתא כל שבעה מאי כלון מה כלון מנחמין עמו לף כאן משמחין עמו מה כאן מזכירין פירוש בחבל ומ"ה מברכין לף כאן מזכירין כלומר השמחה ומ"ה מברכין ואע"פ שברכו בשני מוזרין ומברכין בשבת ואין חוששין לעגת לם יש שם פנים חדשות לפי שאי אפשר שלא יהיה בשבת אחד שלא היה לתמול וי"ל שסומכים על מה שאמרו במלרש כיון שבא פנים חדשות [ואין ניריך פנים חדשות] אחרות עוד שנינו שבת בלו פנים חדשות במסכת סופרים [שם] נבי ברכת החגם כי' מברך עליו ברכת הזימון ומביא לו כוס אחר ומברך בפה"נ וכן ב"ע כולה וכן אתה אומר בברכת חתנים ובברכת חבלים לפי שאין אומרים שתי קלוסות על כוס אחד אבל ר"י שלא אמרו אין מברכין שתי ברכות על כוס אחד שם בפסחים [לף קכ: ע"ש תוס' ד"ה שלא ב' כו'] שלא לענין קלוס וברכת המזון ומשום דהאי מקמי סעודה והאי אחר סעודה לבל בקלוסה ולבלתה לתרוייהו מקמי סעודה מברכין להו אחד כסף וברכת מזון וברכת חתנים להא לחוץ לתרוייהו אחר סעודתה וכתב הרמב"ן ז"ל ומשמעתי שאין לברך ברכת חתנים ולא שאר ברכות שלא בחופה אפילו בסוכה (לף כה:) ולישנא בסוכה ולישנא בסוכה כלתלמידים במסכת סוכה (לף כה:) ולישנא בסוכה ולישנא בסוכה אין שמחה שלא בחופה שלמא ליכא לברוכי ברכת חתנים שלא בשבעת ימי המשתה ובחופה על כלן ומיהו שהשמחה במעונו ולאי לא תני בחופה כלל להא לפי' מקמי הכי ואחר הכי מברכין לה ולתלמידים לענין ברכת חבלים כי תניא בברכת זמון פרש"י ז"ל **להעטרף בשבעה לזמן עליו** ואם תאמר לי הכי פשיטא ולברי מקנת הנאומים שלומדים שמוסיפין בברכת זימון נברך מנחם חבלים שלכלנו מלו לאבל לתרץ שכיון שהוא מתנחם הייתי לומר שלא יעטרף שהוא אינו מן המנחמים שלא מן המתנחמין שלא להשתם בברכות [לף מו:] משמע שאין מוסיפין בה כלום שלא י"ל שכיון שמוסיפין בהטוב והמטיב לל לאת ליית לאת כלשיטתא שאם היה לאבל לומר שאין לבל מן המנין: [לף ט.] **האומר פתח פתוח מצאתי.** כתב רש"י ז"ל **וטענת למיס אין לו כנון שהיא ממשפחת**

לורקטי שחין להס לס בתוליס כלנקמן [לף י:] לאכל זאת ברורה לו שפתח פתוח מנץ: נאמן לאוסרה עליו. ואע"פ שאין הלבר הזה יכול להתברר אלא עלפיו לנבי נפשיה הוי נאמן לשוויי עליה חתיכה לאיסורא ע"כ. נראה מלברין לאי איכא למיס לא מתסרא ואחריס כתבו שאין הלמיס רואיס להס לפסר ללס נפור הכניסה ואפי' בחמתם נמי לפסר ללס הלללין הוא ל"מ איכו קיס ליה לפתח פתוח מנץ והכי מוכח בירושלמי [פרק זה סוף הלכה ו] עלה לבריית'א לתניא בנמרא [לף יב.] כל שלא נהג כמנהג הזה אינו יכול לטטון טענת בתולים בחמ אלן קיימין בשלא פשפש ומנץ היא אומרת לס בתולים והוא אומר לס נפור הוא הורע כאו שלא נהג כמנהג הזה כלומר שלא חמצם אותה כלי שלא תוכל להכנים לו לס נפור ואמרינן עלה הלא לתיתא (למר לה) [שלא] להפסילה מכתובתה היא לאכל לקיימה אינו רשאי משום שפק סוטה למר רבי הילא בשם רבי אלעאי מנץ פתח פתוח לאור לקיימה משום שפק סוטה שלמא מנץ ע"פ שמנץ לס לאורה עליו ותולה אותו בלא נפור ואפי' משמם נמי נראה לאוסרה להא שוויה אפיסיה חתיכה לאיסורא ותולה אותו בלא הלללין: והני מילי בחשת כאן לילכה אלא חל שפקא שפק תחתיו שפק אין תחתיו לאכל תחתיו אפילו בזמן שאוסרה ובתוך המקנת נסחי הלכות לילכה למימר אס תמנץ לומר תחתיו שפק מוכת עז שפק לרוסת אים למוכת עז פתחה משום הוא ע"כ ואינו מעיקר נסחאות ההלכות ולא נזירא לבנמ' אמרינן אף אלן נמי תניא בתולה נשחת ליום ל' ליום רביעי אין ליום חמיסי לא ולקא טענין טענה אחי אינה טענת פתח פתוח ולחינה לא לקא טענין טענת למיס ובטענת למיס ולאי הא ליכא למתני במוכת עז ועוד לבירושלמי אמרינן בהדיא שפתחה פתוח בין בעת בין בלאס אלא ר"י למוכת עז מילתא אלא שכיחא **היא ולא חייסינן לה** והכי ליתא בירושלמי בפרק האשה שנתארסה [הלכה ו] נבי הא לתנן אס יצתה בהינומא ולראשה פרוע כתובתה מתניס ואס לומר שמא מוכת עז היתה אלא כרבי מאיר לאמר מוכת עז כתובתה מתניס ר"ר יוחנן לא אסו לבבר שאינו מנוי: אי נמי בשל ישראל והוא שקבל בה בביס קלוסין פחותה מבת ג' שניס ויום אחד **הלכך אל שפק הוא לאיכא שפק אונס שפק רענן לאכל שפק תחתיו שפק אין תחתיו ליכא שאילו נבעלה קולס לכן היו בתולים חוזרות כלתנן במסכת נדה (לף מז:) פחות מכאן כנותן לנבע בעין שהלמע יועלה וחוזרת** וכתב רש"י ז"ל למיירי כגון שהיא **[עכשיו] גדולה ופתויה פתוי ואינו אונס** וכתב כן מלאמרינן בסוף פרק לרבעה אחין (לף נב:) נבי מתני' שניס שקלקלו שתי נשיס ובבעת כניסתן לחופה אחליפו של זה בזה כו' ואמרינן עלה בנמרא אר"י תני הוחלפו אכי נמי מסתברא מלקתני היו קטנות או אחין ראויות ליגל מאיזהן יוצאן מיד ואי במזיד מי אמרו ומהלרינן הא לן קשיא פתוי קטנה אונס הוא ואונס ביאתה שלא ברצון הלכך כרמב"ס ז"ל בתב בפרק ב' מהלכות סוטה קטנה שהזקיקה לבעילה אס זינתה ברשות אמורה על בעלה ובתב נס כן בפרק נ' מהלכות יסודי התורה והיא פטורה מכלום ונאסרה על בעלה כמו שבארנו בהלכות סוטה ובבר הזינו הרחב"ד ז"ל בשני המקומות מזו שלמדו לפתוי קטנה אונס הוא ובירושלמי במסכת סוטה בפרק [הלכה ח] נמי אמרינן לאחר בר זעירא בר אחא בשם רבי יוחנן קטנה שזינתה אין לה רשן ליאסר על בעלה. ולאמרינן נאמן לאסרה עליו לוקה במכחישתו שאומרת בתולה שלימה נבעלתי אי נמי בשותקת **ולא טענה מילי לבבי הא** הוא לאמר לכיון לקיס ליה **שוויה לנפשיה חתיכה לאיסורא לאבל** לס מולה לבבריו **שפתח פתוח מנץ** אלא שאומרת תחתיו נאסרה או שהיא מוכת עז אלא מתסרא להא קי"ל כר"נ וכר"ע לאמרי לקמן [לף יג.] לבבי הני נוונע נאמנת ואע"נ להשיא לקמן לענין כתובה אתנייה אפ"ה לענין לאסורה נמי כיון לאיסי טוענת הכי בבבי ואיסו לא מצי למטען אפכא אלא בשאר לא שייא **לנפשיה חתיכה לאיסורא** והכי איתא בירושלמי לנרסינן התס [פרק זה הלכה ו] עלה לאסיא ר' ירמיה בעי מעתה אין טענת בתולים כר"נ וכר"ע אלא כרבי יהושע חזר ואמר יש טענת בתולים כר"נ וכר"ע בשותקת אפילו תיימא במלבבת בואמרת מנץ ואבלו ותהא נאמנת ליה יכול למר רבי הילא בשם ר"ל מנץ פתח פתוח לאסור לקיימה משום שפק סוטה אלמא אע"פ שמנץ לס לאורה עליו ותולה אותו בלא נפור ואפי' משמם נמי נראה לאוסרה להא שוויה לנפשיה חתיכה לאיסורא ותולה אותו בלא הלללין: והני מילי בחשת כאן לילכה אלא חל שפקא שפק תחתיו שפק אין תחתיו לאכל תחתיו אפילו בזמן שאוסרה ובתוך המקנת נסחי הלכות לילכה למימר אס תמנץ לומר תחתיו שפק מוכת עז שפק לרוסת אים למוכת עז פתחה משום הוא ע"כ ואינו מעיקר נסחאות ההלכות ולא נזירא לבנמ' אמרינן אף אלן נמי תניא בתולה נשחת ליום ל' ליום רביעי אין ליום חמיסי לא ולקא טענין טענה אחי אינה טענת פתח פתוח ולחינה לא לקא טענין טענת למיס ובטענת למיס ולאי הא ליכא למתני במוכת עז ועוד לבירושלמי אמרינן בהדיא שפתחה פתוח בין בעת בין בלאס אלא ר"י למוכת עז מילתא אלא שכיחא **היא ולא חייסינן לה** והכי ליתא בירושלמי בפרק האשה שנתארסה [הלכה ו] נבי הא לתנן אס יצתה בהינומא ולראשה פרוע כתובתה מתניס ואס לומר שמא מוכת עז היתה אלא כרבי מאיר לאמר מוכת עז כתובתה מתניס ר"ר יוחנן לא אסו לבבר שאינו מנוי: אי נמי בשל ישראל והוא שקבל בה בביס קלוסין פחותה מבת ג' שניס ויום אחד **הלכך אל שפק הוא לאיכא שפק אונס שפק רענן לאכל שפק תחתיו שפק אין תחתיו ליכא שאילו נבעלה קולס לכן היו בתולים חוזרות כלתנן במסכת נדה (לף מז:) פחות מכאן כנותן לנבע בעין שהלמע יועלה וחוזרת** וכתב רש"י ז"ל למיירי כגון שהיא **[עכשיו] גדולה ופתויה פתוי ואינו אונס** וכתב כן מלאמרינן בסוף פרק לרבעה אחין (לף נב:) נבי מתני' שניס שקלקלו שתי נשיס ובבעת כניסתן לחופה אחליפו של זה בזה כו' ואמרינן עלה בנמרא אר"י תני הוחלפו אכי נמי מסתברא מלקתני היו קטנות או אחין ראויות ליגל מאיזהן יוצאן מיד ואי במזיד מי אמרו ומהלרינן הא לן קשיא פתוי קטנה אונס הוא ואונס ביאתה שלא ברצון הלכך כרמב"ס ז"ל בתב בפרק ב' מהלכות סוטה קטנה שהזקיקה לבעילה אס זינתה ברשות אמורה על בעלה ובתב נס כן בפרק נ' מהלכות יסודי התורה והיא פטורה מכלום ונאסרה על בעלה כמו שבארנו בהלכות סוטה ובבר הזינו הרחב"ד ז"ל בשני המקומות מזו

ספיקי ותרי ספיקי דאורייתא לקולא:

(דף ט:) אמר רב יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה (דף י.) אמר רב נחמן אמר שמואל משום ר' שמעון בן אלעזר חכמים תקנו לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח מצאתי נאמן ואם כן מה הועילו חכמים בתקנתן אמר רבא חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה וחזינן לגאון דקאמר הנ"מ לענין מנה מאתים אבל לענין תוספת לא מהימן וטעמא דמסתבר הוא דלא תקינו רבנן אלא מנה מאתים אבל תוספת איהו כתב אנפשיה הילכך לא מהימן ההוא דאתא לקמיה דר"נ א"ל פתח פתוח מצאתי אמר להו ר"נ אסבוהו כופרי מברכתא חביטא ליה והא ר"נ הוא דאמר מהימן ומסבינן ליה כופרי רב אחי משני

חיסי ז"ל בברי ובדרי פסיטקא לחיסי נחמן ולפילו סבירא לן לכתובת חצם מן התורה שהרי לא כתב לה אלא על מנת לכונסך ויימנתה בתולה וכיון שכן עליה להביא ראיה שנתקיים התנאי ואטו מאן למפיק סטרא לתנאי לא אמרי' ליה קיים שטרך ותנאך וחזות לגיגא ומה טעם אמרו וכסה החמינוהו לאלמא לאו לאוריייתא לא מהיימן וכמו שכתב רש"י ז"ל ועוד דקאמר נאמן ז"ל לעניין תוספת כיון דליכא כתב לה מילתא לא היימנוה רבנן ולא מהיימן וכמו שכתב הרי"ף ז"ל בהלכות ואמאי לא ולדידי נמי קשיא היא כלל לכיון דאית לה כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה אם תמה אומר נאמן ועלה ליכא רמי לברורי ואי אפשר לה להביא ראיה הרי היא קלה בעיניו להוציאה וכלאמר ז"ל מה אועילו חכמים בתקנתם הלכך ולאו אי נמי לא היימנוה רבנן משום לחזקה אין אדם עורך בסעודה ומפסידה לא היה מהיימן לאם אינה מהיימן נמצאת בנות ישראל כפקר ואילו הוא כתובה לאוריייתא לא סמכינן [אפשיט טעמא דלא בדיקה כולי האי וכן נמי במאי דמעבד לה מעכשיו לא סמכינן] עליה שאינו בקי שיפתה אותה בשיעבוד זה כדי שיעשה בה רעוה וחכ"ש יבא ויאמר פתח פתוח מצאתי ובודאי שלא על דעת כן נתעבד אלא לכיון לכתובתה לדבדן סמכו על טענה זה והחמינוהו ומקולי כתובה שנו כאן ומיהו משמע לרוקח בשלא מצא לס לאבל מצא לס לאפילו לאחר פתח פתוח מצאתי אינה מפסדת כתובתה אפי' אמרינן בירושלמי לעניל לאם היא לומרת לס בתולים והוא לומר לס נפור הורע כאן כו' ואם היה יכול לטענן טענת פתח פתוח ותלוה הלס בלס אחר כשהוא טוען בברי שהוא לס נפור ואינו יודע בפתח אחרי אינו נאמן לאדבה היה לנו להחמינו שהיא טוענה יותר בריאה מפתח פתוח אלא ואפי' להפסידה כתובתה אינו נאמן אלא לאסרה עליו נראה לנאמן וכמו שכתבתי לעיל וכן דעת הרמב"ן ז"ל לאבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ו מהלכות איסורי ביאה שאע"פ שיש הלס הואיל ומצא פתח פתוח הפסידה כתובתה וכתב הרמב"ן ז"ל למשמע לאי **לא טרח בסעודה** שאינו נאמן להא ליכא חזקה וחזקה לנופא עדיפא מחזקת ממון לפילו בברי ובדרי להולכים אחר הרוב לכתולות נשואות וחזקה לנופא: וחזינן לנאמן דקאמר כו'. יש מי שכתב שאין זה אלא בטוען פתח פתוח שאין טוענתו ברורה לנמרי לאבל טוען טוענת לימים נאמן לפי להפסידה תוספת וכן דעת הרמב"ן ז"ל ואינו נראה מן הטעם שכתבתי למעלה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ' י"ג מהלכות איסורי ביאה תוספת יש לה אע"כ נודע ברורה שהיתה בעולה אי שהוא לו ואי"מ כתב שם לו להסביעה בנקיטת חפץ כיון כל הנסבעין ונוטלין ואע"כ תנבה התוספת לימים הרב ז"ל זה למה שהמרו בפ' שבועת הדיינין (דף מע.) הא מאן למפיק סטרא לחבריה וי"ל ליתסבע לי ללאו פרוע הוא לאמרינן לליתסבע ליה

כאן בבחור כאן בנשוי בחור לא גמיר נשוי גמיר:

ההוא דאתא לקמיה דר"ג אמר ליה פתח פתוח מצאתי א"ל שמא הטיתה אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שמהלך באישון לילה ואפלה הטה מצאו פתוח לא הטה מצאו נעול ההוא דאתא לקמיה דר"ג א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה ליה רבי עדיין בתולה אני אמר להן הביאו שתי שפחות אחת בעולה ואחת בתולה הביאו לו הושיבן על פי חבית של יין בתולה אין ריחה נודף בעולה ריחה נודף הושיבוה ולא היה ריחה נודף א"ל לך זכה במקחך וליבדוק מעיקרא בגווה דידה גמרא שמיע ליה ומעשה לא חזא ליה וסבר לא קים ליה בגווה דמילתא שפיר ולאו אורח ארעא לזלזולי בבנות ישראל כולי האי ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל הזקן א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו רבי בתולה שלימה נבעלתי אלא ממשפחת דודקטי אני שאין להם לא דם בתולים ולא דם נדה בדק ר"ג בקרובותיה ומצא כדבריה אמר ליה לך זכה במקחך מאי דורקטי תנא דור קטוע ההוא דאתא לקמיה דרבי א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו בתולה שלימה נבעלתי אלא שנת בצורת הוה ראה רבי פניהם שחורות צוה עליהם והכניסום למרחץ והאכילום והשקום והכניסום לחופה ובעל ומצא דם אמר ליה לך זכה במקחך קרא עליהם (איכה ד':ח') צפד עורם על

חע"פ שאינו לומה לנמרי משום דסטרא לפרעון קאי ומ"מ כתב שאין לה להסביעו אלא מנע בתולה לפי שחזקה היא שאין לאם טורח בסעודה ומפסידה אלא סיש לה להחריש סתם על מי שטען עליה שקר: **לסבורו כופרי. הלקוהו מלקות בחריות אל לקל סיש בהן עוקצים כמין קוצים כלאלמרי' בסוכה (דף לב.) ואימא כופרא לרכיה לרכי נועם: מברכתא חביטא ליה. זונות העיר הזאת שמא מברכתא חבוטות ושוכבות לפניו תמיד לזנות מאחר שהוא בקי בפתח פתוח:** והא ר"נ הוא דאמר מהיימן ומסבינן ליה כופרי. ג"ל למן הדין פרכינן משום דס"ל למאי דאמר ר"נ לסבוים כופרי היינו על שהעיז פניו ולקאמר מברכתא חביטא ליה ס"ק כיון שהעיז פניו לומר כך בפני ב"ד רגיל הוא בזנות וכשלמא אי אמרינן לא מהיימן שפיר למסתמא מלן לאתי קמי דינא שיולי מסיולי בריסא מאי ליעיה וכיון ליעל לא מהיימן ואפ"ה מחזיק פריצותיה קמייהו מחייבי לאסוביה כופרי אלא אי אמרת למהיימן היך זה מעיז פנים כלל למשום לקיים ליה בנפשיה לקושטא קאמר ויעל למהיימן אתי לבי דינא ומאני מהיימן ומסבינן ליה כופרי כלומר לאו כלקא ס"ל לעל שהעיז פניו עכשיו אלא על מעשיו הרשעונים למלקיש ליה לפתח פתוח מנא ולאי למקמי הכא מברכתא חביטא ליה ורב אחאי מסני הין קושטא קאמרת לכופרי למסבינן ליה היינו על שהעיז פניו ומיהו לוקה בבחור לכיון אלא מהיימן מקרי עז פנים כלקאמרת לכל בנשוי מהיימן ולא מסבינן ליה כופרי: ג"ל שמא הטית כו'. הטה. **כשהגיע לפתח ביתו הסנור יש בו לבר המעכבו מלפתוח וכשמטין אותו נפתח** ובגמ' לאמרינן עלה ג"ל ג"ל **שמא במזיד הטית לעקרת לבשה ועברת** לאמטול לך מבל למה הדבר לומה לאלם שמהלך בחיסון לילה ואפלה הטה במזיד מנלו פתוח לג הטה במזיד מנלו נעול וכתב רש"י ז"ל לגלויבי לאמרי **מתכוין לג שכיחא הטייה ולג לאמרינן שמא הטה אלא כך בלקו שמא במזיד הטית** כו' לבל הרב רמב"ם ז"ל כתב בפרק הנזכר לומריש לו שמא הטית לו שמא בעלת בנחת הרבה ולפיבך לג הרגשת [בלוחקן]: [דף י:] **בעולה ריחה נודף. מפיה מריחין ריח היין שנכנס לה לרך פתח הפתוח: נמרא היה שמיע ליה. שעשו כן לבנות יבם גלעד במס' יבמות [דף ס:]:** לורקטי. לור קטיעי שלין לסם לג לס נלה ולג לס בתולים: שפניסם שחורות. מחמת רעבון: **נפל עורס. לונס פירס כמו לבן עורס על עלמס ומנחס פתר שחר עורס:** נרסי' בפרק לולו ערוות (דף לו.) החרסת והסוטה כו' **ולין להן טענת בתולים.** להפסידן מכתובתן חרסת וסוטה לומר לי היה פקחת לטעון היה טענה קטן למסנתלרסה ונחמת כה"ג לומרינן לקטן בפירקין ובונרת **ומוכת עץ מפני שכבר כלו** בתוליהן ועל לעת כן כנסן:

והלמ"ד רב בונרת נותנין לה ליל הרחצה. וכועל כמה בעילות לתנין כל ימים של חותה הלילה בלם בתולים **חלמ"ד חית לה** בתולים לבונרת לחי לה לה הוי בעי למיתב לה חלה בעילת מצוה וכיון לחית לה בתולים היכא לבעל ולה מצא לס תפסיל כתובה להל כנסה בחזקת בתולה ומצאה בעולה: לי לקל טען **טוענת פתח פתוח** ה"נ הכא במאי עסקינן **לקל טוען טוענת לימים.** זו היא גירסת הרי"ף ז"ל וה"פ לי לקל טוען טוענת פתח פתוח ה"נ לים לה טוענת בתולים תסוס לבונרת פתחה סתום הוא וכיון שכן לפסר לחתי לס מחמת עלין לפרנס לחוקה היא ותשיר בה ערוות ולהכי לתר רב נותנין לה ליל רחצה וכי תתרין לבונרת חין לה טוענת בתולים בטוען טוענת לימים לכיון [לחיכל] בונרת לכלו **בתוליה כלחיתי ביבמות [לף נט.] זמנין ללא לחתי** לס מחמת עלין ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל ומצאו עכשיו הבתולות הבונרות כו'. לבל רס"י ז"ל **[נרס] לי לקל טוען טוענת לימים.** כלומר לי לתר בעלתי ולא מלאתי לס ולחי טוענת מעלייתא הוא וכי תתרין חין לסס טוענת בתולים כנון קל טוען ולתר פתח פתוח מלאתי ולס לא בדקתי לס ומצא בה לס לאו ובכי לחי נוונא חין לה טוענת בתולים לפי שהבונרת חין רחוקה לך כבתחלה ולומא לו כלאו פתח פתוח ולפי זה מאי לתתרין ביבמות לבונרת כלו בתולים על לפתח קלתר וכן סכריב הרמב"ן ז"ל מלתתרין בירושלמי פרק קמל ר' יונה בשם רבי כריספל בונרת בחבית פתוחה היא וכ"כ הרמב"ס ז"ל בפרק י"ל מהלכות חיסות ושהסחת הרחצה טעות היא: **מתני' בתולה כתובתה מחתים כו'.** הגיורת והשפחה כו'. יש לסן טוענת בתולים. לפי שלפילו ובעלה בתוליה חוזרין: [לף יא:] **גמ' שבח על הקטנה. פחותה מבת שנים שנין ביאתה ביאה שהרי בתוליה חוזרין:** וקטן. **פחות מבן ט' שלמרו חכמים שנין ביאתו ביאה: שבח על הגדולה ומוכת עץ. שתקע לה עץ בחותו מקום:** [לף יב.] **כתובתה מחתים. לס נשלו לחיש לחרי כן לא לחכלו בכך כתובתן לס נשלו סתם ולא פירש לה כלום: בתולה** שהיא לתמה לו נרחשה לו חלוקה **מן הנשואין. כגון שנכנסה לחופה ומת בעלה בחזקת שלא נבעלה: כתובתה מנה. לס נשלת לחחר סתם כתובתה מנה שמשנשלת הרי היא** כבעולה: **ואין להס טוענת בתולים. ואינו יכול להפסידה לותו מנה ולומר בחזקת בתולה נשלתיך והיה מקחי מקח טועות.** והא לנקט הכא חלוקה לאו לוקא לכיון לתשמועינן לתלמה מן הנשואין אין לה אלא מנה פשיטא לסמוס לסויא חלוקה בתר הכי לא אלא אלא חייבי לנקט בריבא חלוקה לתשמועינן רבותא לתע"נ לנתתלמה ונחלקה כתובתה מחתים כיון לתן לחירוסין הוא נקט נמי הכא חלוקה ולתשמועינן לתע"נ לנתתלמה **מנה מיהא חית לה** כללה כהלייהו: נרסינן בגמרא [לף יא.] לתר רב הונא בר קטן **מטבילין** לותו **על דעת ב"ל. לס אין לו אב ולמו מביאתו להתנייר** מטבילין לותו **לאין לך בר בלא מילה וטבילה** ועל דעת ב"ל היינו שיהיו נ' **בטבילתו כאין כל טבילות** ב"ל שלריכה **נ' והס נעשים לו כאב והרי הוא בר על יהיהס ומנעו ביין כשר** ולתרינן עלה לתר רב יוסף ולס הנלילו יכולין למחות. כלומר לס הנלילו **קטנים שנתניירו ולפי' עם לביהס** להכי מוכח בגמרא יכולין למחות **ולומר לי לפסינו להיות נריס וחוזרין לסורן ולין לנו לענין בב"ל ולפי' יהיו תקיפה ולס קלס לשס מסמיחה לינה לריכה נט להיות כישרלל מומר** ומיהו לתרינן בגמרא לכיון שהנלילה שעה לחת ולא מיחתה שוב לינה יכולה למחות [וכ"ת והא] מקשלתר לס הנלילה יכולה למחות לחת לקטנות לאו מחשה היא וכיון לתתרינן לכיון שהנלילה שעה לחת שוב לינה יכולה למחות היכך לפשר לענים שתחתה מיד שהנלילו יש לומר לנטי למחשה לקטנות לאו מחשה היא לענין שלא נתרלת לחר כך לין מחלתה כלום הפ"ה מהניא לענין ללחר שהנלילה לס עמדה במחלתה מהני לי נמי לכי תתרינן לכיון שהנלילה שעה לחת ולא מיחתה שוב לינה יכולה למחות היינו שהנלילה בלת לס משה ויהולית: ולענין הלכה קי"ל כרב הונא לתתר לנר קטן מטבילין לותו על דעת ב"ל ולא שיהו ב"ל מענין לחזור ולמול לת העובד כוכבים מעלמו לאו שאם כן ב"ל מעלמן לו שאם כן ב"ל מעלמן מהני ותקיימה לן נמי כרב יוסף לתתר לשס שהנלילו יכולין למחות ולפי' בנר שנתניירו בניו ובנותיו עמו ובכי מוכח בגמרא ולע"נ לשותיבו עליה לבדי ורבא בשלילתא בגמ' לאו משום לאו שבדי להו כוותיה לאו לבדורי מתני' לאו תקשי ליה ועוד לשלילתא קושלא לרבא לאו כלום הוא ולרבא נמי קושי לשלילתא לאו כלום הוא בשלילתא בגמרא וכיון שכן קי"ל כרב יוסף ומן התימה על הרי"ף ז"ל שהניח מילתיה לרב הונא ביבמות בפרק החולן [סי' סז] ולא הניח הא לרב יוסף וכתב הרמב"ן ז"ל ולא ידעתי למה לאו ז"ל **הוא מפרש לבדי רב** יוסף לנר שנתניירו בניו ובנותיו עמו לבל לרב הונא לתתר נר קטן מטבילין לותו על דעת ב"ל [בא להתנייר והטבילוהו על דעת ב"ל] אינו יכול למחות שאם כן מה כח ב"ל יפה ואינו מתחוור ע"כ והרמב"ם ז"ל הניח מילתיה לרב הונא בפי"נ מהלכות חיסורי

עצמם יבש היה כעץ

גרסינן בפ' אלו נערות החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להן טענת בתולים הסומא והאילונית יש להן טענת בתולים ומקשינן ובוגרת אין לה טענת בתולים והאמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשונה אלמא אית לה טענת בתולים דאי לית לה אמאי נותנין לה לילה ראשונה הא דם נדה הוא ומפרקינן אי דקא טעין טענת פתח פתוח הכי נמי דיש לה טענת בתולים דכל בתולה בוגרת פתחה סתום אלא הבא במאי עסקינן דאין לה טענת בתולים דקא טעין טענת דם דאמרינן האי בתולה היא אלא שבלו דמיה והא דרב אוקימנא פרק תינוקת בבוגרת שעדיין לא ראתה דם אבל בוגרת שראתה ועודה בבית אביה אין לה אלא בעילת מצוה ופורש וכן הלכה נמצאו עכשיו שהבתולות הבוגרות יש מהן שיש להן דמים והיינו דאמר רב נותנין לה לילה הראשון ויש מהן שאין להן דמים והיינו דקתני הבוגרת אין לה טענת בתולים הא טענת פתח פתוח יש לה וכן הלכתא:

מתני' בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים:

(דף יא.) הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים:

הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתים דברי ר"מ וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנישואין כתובתן מנה (דף יא:) ואין להן טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנשתחררו ושנתגיירו יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד

ביאה ומילתיה דרב יוסף פ"י מהל' מלכים: מתני' הלוקח לעל חמיו כו': מפני שמתייחד עמה. קולס נפוחין ויש לחוש שמא בא עליה ותניא ביבמות בפ' ב"ש (דף קיח:) טענת בתולים כל שלשים יום דברי ר"מ ר' יוסי אומר נסתרה לפילו לאחר כמה ימים: **ואחת אלמנת כהנים.** אלמנ' בת כהן: **היו נותין לבתולה.** **בת כהן כשנשאת לכהן וכ"ש כשנשאת ליסראל** ואומרין עלה בגמרא לא ב"ד של כהנים בלבד אמרו אלא לפילו משפחות מיוחסות שביסראל אם רצו לעשות כדרך שעושין הכהנים עושים. כלומר ואם בא אלא ונמצא בתולה שתם מתוקה משפחה חייב ליתן לה ארבע מאות: [דף יב:] רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים **נאמנת.** מפרשין טעמא בגמ': **הרי זו בחזקת** בעולה עד שלא תתארס וסטעתו. ולית לה כלל למקח טעות לגמרי מסמע כלאמרינן **לעיל [דף יא:]: גמ' חייב.** לשלם: פטור. **מלשלם ומכל מקום משביעין ליה שבועת היסת שכן הוא בלבריו שאינו יודע שהוא חייב לו** כך כתב רש"י ז"ל **ולבר בריר הוא שאם לא כן בטלת תקנת שבועת היסת:** ליתא רב הונא ורב יהודה לאמרי כר"נ. דקס"ל לטעמא דר"נ משום דליהוי בריר ולהוי שמא ובריר עדיף : ור"נ ור"י לאמרי **כר' יהושע.** לאמר לך מפיה אנו חיין משום דאמרינן חזקי ממונא בחזקת מארעיה: [אלא] דאמרינן חזקי דאתחת לחזקתה. למסקינן **חשעת לירושין לי בתולה הואי ונשתעבד לה מאתים או בעולה הואי והעמד אצל בחזקתה ובתולה נולדה ויהד שעה הוא לאיתנוסי לאחר לירושין** ובאיזיך פלוגתא לבסמוך לגיטי דאומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש ואת חוכך למימר נמי חזקה בחזקת בנות ישראל שאינן מזנות: אבל הכא מאי חזקה איכא: **לאחי תנבא לנוקמיה לחזקה לנבות הלכך זיל בתר חזקה** כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים:

גמ' אמר רבא מוכת עץ לרבנן יש לה כתובה מנה בין הכיר בה בין לא הכיר בה וכן הלכתא דקא הדר ביה מההיא קמייתא דאמר הכיר בה מנה לא הכיר בה ולא כלום אבל כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כלום דתנן הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות ואמר רבא מקח טעות לגמרי משמע דלית לה כלום וכן הלכתא:

מתני' (דף יב.) האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שהוא מתייחד עמה:

אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהן כתובתן מנה בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז ולא מיחו בידן חכמים:

(דף יב:) הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ר' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתארס והטעתו עד שתביא ראיה לדבריה:

גמ' (אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל) איתמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב הונא ורב יהודה אמרי חייב רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור רב הונא ורב יהודה אמרי חייב ברי ושמא ברי עדיף ורב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור אוקי ממונא בחזקת מריה לימא רב הונא ורב יהודה דאמרי כרבן גמליאל ורב נחמן ור' יוחנן אמרי כר' יהושע אמר לך רב נחמן אנא דאמרי אפילו לרבן גמליאל עד כאן.

לא קאמר רבן גמליאל התם אלא דאמרינן אוקי איתתא אחזקתה אבל הכא מאי חזקה אית ליה להאי הכי נמי מסתברא כדקא משנינן דאי לא תימא הכי (דף יג.) קשיא הלכתא אהלכתא דהא קיימי לן הלכה ברב נחמן בדיני ובהא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אלא לאו ש"מ כדקא משנינן ש"מ:

מתני' היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ר' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה:

ראוה מדברת עם אדם בשוק אמרו לה מה טיבו של זה איש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה היתה מעוברת אמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת מעוברת מנתין וממזר עד שתביא ראיה לדבריה:

נמ' לפילו לדברי המכשיר בה פוסל **בבתה.** מפרשינן טעמא בגמרא משום דכשלמא לכשמתו יהיו לית לה חזקה לכשרות **ויש לומר אפי זו בחזקת כשרות עומדת ומספק לחתה בה לפוסלה לא תפסלנה מספק לכבל בתה לית לה חזקה לכשרות:** ולע"נ לרוב פסולין לעבר. שרוב העיר פוסלין העובר הבא מהם ומיהו לע"נ למיתניא לפילו ברוב פסולין לוקח לכשכשיר הולד שאם היו מחמירין בו לא היה לו תקנה לבל יפסל אין מתירין אותה ליגשא אלא ברוב כשרין כדאמרינן בסמוך [דף יא.] ואת לא תעביד עובדא על לפיכא רוב כשרין ולקמן בפירקין יתבאר לי בעינן תרי רובי כשרין או שני בחד רובא: נרסי' בגמרא [דף יג.] אמר שמואל י' כהנים עומדין ופירש אחד ובעל כלומר ואין אנו יודעים מי הוא הולד שתוקי כלומר שאע"פ שכשר **הוא ליוחסין ואם נקבה היא תנשא לכהונה ואם זכר הוא בתו ולמנתו כשרות לכהונה** שהרי ברור **לנו שמכהן כשר בא לעפ"כ** הוי שתוקי לענין שמשתקין אותו מלין כהונה כלומר **שלא יעבוד עבודה ולא יאכל תרומה** ומוכחין לה מלכתחיל ויהיה לו ולזרעו אחריו בעינן זרעו מיוחס אחריו כלומר **שאנו יודעין מי אביו** מיהו אמרינן ביבמות בפרק נפסלין (דף ק:) למלרבנן ולקמ לפמכחת בעלמא וכי נזוד רבנן בזנות בנפשיין לא נזוד כגון שתי וליות כהנים שנתערבו זה בזה כגון לפת כהן שמת בעלה ולא שהתה **שלשה חדשים ונשאת לכהן וילדה בן והוא ספק** אם מראשון אם מאחרון: שהוא לרוס ולרוסתו כו' **אין מיניאי. לפת ממני הוא** ולא זה: [דף יא.] ועוד הא **לפר רב** יהודה לפר שמואל הלכה כר"ג. ולפו למיתרא לפפילו כי לא מודה לרוס ולא שמכחיש לפיכי מהימנא לרבן נמליאל להא ה"ל ברי וברי ורבן נמליאל בברי וברי לא מכשיר ולא קאמר ועוד לפפילו ליתיה קמן הא לפר רב יהודה לפר שמואל הלכה כר"נ: **ובהא כי לא מודה כו'. לקא לפרת ועוד:** לרוסה הכל פסולין ולקא חזק מן הלרוס: **הא לכתחלה. אם בא כהן ליגלך עם ב"ל לא שריגן ליה לכנסה ולא ל"כ היו רוב כשרים ולקא ליעבד. אם נשאה כהן לא תפקינן לה מיניה: והא נמי כליעבד למי. שנתעברה ואחה בא לפסול העובר ולאוסרה על הלרוס אם אין אחה מאמינה הרי אחה מוציאה מבעלה** כ"כ רש"י ז"ל וז"ת למאי אחוי כליעבד אי לנבי עובר לכתחלה הוא לומיא לפנייה ואי לנבי לפה ליעבד מפה הוא י"ל לה"ק כיון שאילו אחה פוסל העובר מפום פפר ממזר אף הוא לבו נוקפו ופורס ממנה ואפילו לנבי ולא נמי כליעבד למי וכך מנהן לדברי הרי"ף ז"ל אי נמי לכיון לאילו פוסלין [עובר לנמרי פסלינן] ליה ואפילו מלבא בקבל לנבי עובר נמי כליעבד למי לבל לנבי לפה כיון שאינה נפסלת אלא לכהונה לכתחלה הוא והרלב"ל ז"ל פי' ללנבי לפה נמי כליעבד למי מפום לרוסה אלא נמור הוא לאכתי מיתסרה מפירה לחופה ולכתחלה נמי לא היו שכבר נתחרפה מפום שכי חמרינן לכליעבד למי **לאכל לא הוי** ליעבד ממש: הלכך נקיטינן לכל היכא שנבדקה אמו ואמרה מיניה לפילו ליתיה לרוס קמן מהימנא לאכל לא נבדקה בכה"נ שקלינן וטרינן בפרק לולמנה לכ"נ (דף סט:) ולליטנא קמ לפתם לפילו יענו ולאי שבא עליה לרוס כל היכא דליימא מעלמא כלומר שהיה נלעזת מלחריס הולד שפק ממזר אלא היכא תרתי למעליותא לבא עליה לרוס ולאי ולא ליימא מעלמא לבבי הוי לאכל כל שלא יענו בתר לרוס שהיו לאכל נוטע יענו לפילו יענו שבא עליה אלא שפק היא ליימא מלחריס הולד שפק ממזר ולליטנא בתרא לפתם כל היכא לבא עליה לרוס וכבר לע"נ בתריה שהיו ליה וכבר לע"נ לליימא נמי מעלמא ולא נבדקה אמו והרמב"ם ז"ל פסק בפרק ט"ו מהלכות איסורי ביאה כליטנא קמ: תנן בפרק בתרא לעדיות ומייתי לה הכא בגמרא [דף יא.] טעיל ר' יהושע ורבי יהודה בן בתירא על למנת עיסה שהיא כשרה לכהונה לאמר לפס ר"ג קבלנו עדותכם לאכל מה לעשה שהרי נזר ריב"ז שלא להוסיף ב"ל על כך ושכהנים שומעין לכם לרחק לאכל לא לקרב ואמרינן בגמרא למנת עיסה היינו בלאיכא תרי ספיקי ועיקר הפי' לפיינו כגון שנתערב ספק חלל במספחה לאחת ונתנערת שכל למנה מלמנות אותה מספחה בלה בשני ספיקות שאם בעלה שלא זו היה יוצא ירך **שלא אותו ספק חללה או לא** ואת"ל שהיה מיוצאי ירכו **שאמו לא היה חלל אלא** כשר ופסק בה הרמב"ם ז"ל בפרק י"ט מהלכות איסורי ביאה לגלי תנשא ואם נשאת לא תצא והיינו כר"נ לכיון לתרי ספיקי אוכא מיעוט כשרה אלא שהכהנים נהגו בו שלסול ובתר הכי נרסי' בגמרא תנו רבנן אי זו למנת עיסה [שהיא כשרה לכהונה] כל שאין בה לא משום ממזר ולא משום נתינות ולא משום עבדי מלכים רמ"ח וכו' ואמרינן עלה בגמ' [דף יא:] לממזר עוות ואלל שותק אוכא ביניייהו לתנא קמא שכר לכל פסולא לקרו ליה ושתיק פסול וה"ק ת"ק אי זו היא למנת עיסה כל שאין בה לא שתוק ממזרות ולא שתוק נתינות ולא שתוק עבדי מלכים ולא שתוקות (נמי) אלל וקא"ל ר"מ כו' והכי פירושא אי זו **היא למנת עיסה שהעידו בה להכשיר כל שאינו** שותק כשאמרים עליו שהוא ממזר אי עבד אי נתין שאילו היה שותק פסול לשתיקה כהולכה למיל **וכיון לתנא טעמא בשתיקה ה"ה לשתוק אלא ולא הוצרך למנות את כולן וכאי זו הכשירו בלמנת ספק אלא** יולעין ספקותיהם כמ"ש למעלה וקי"ל כת"ק לכל פסולא לקרו ליה ושתיק פסול ולא הלריכתי לפרש מאי לאמרינן ממזר עוות ואלל שותק אוכא ביניייהו משום לת"ק וקי"ל כוותיה לא נפקא לן מיניה מידי ונמלא לפי טעמו זה שכל שקורין לו בשם אחד מן הפסולים ושותק חוששין לו ולמספחתו מיהו בבליקה כלי' בפרק עשרה ממשפחה שקרע עליה ערער לשני בבליקה כלי' בפרק עשרה יוחסין (לף עו:) וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר וכתב עליו הרלב"ל ז"ל

גמ' (דף יג:) אמר ר' יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר אפי' בבתה ור"א אומר אף לדברי המכשיר בה פוסל בבתה וקי"ל כרבי יוחנן דרביה דר"א הוא ועוד דקאי כאבא שאול דאיפסיקא הלכתא כוותיה בפרק י' יוחסין (דף עד.) דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי * צ"ל ואמרי' וכ"ה ברא"ש ואמר רב מאי בדוקי שבודקין את אמו ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואע"ג דאיכא רוב פסולין אצלה ואמר רבא הלכה כאבא שאול:

יום קל

ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אומר (דף יד.) אין מינאי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודה ועוד דהא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אמר ליה אביי ובהא כי לא מודה מי מכשיר רבן גמליאל והא אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא הלכה כרבן גמליאל ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים אצלה והכא רוב פסולין אצלה ולטעמיך תקשי לה היא גופה הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחלה והא דיעבד והכא נמי כדיעבד דמי דהא ארוס וארוסתו נינהו:

(דף יד:) **מתני'** אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מן העין ונאנסה אמר ר' יוחנן בן נורי אם רוב

כל הלוו שאמרו על שתוקיהן שהן פסולין לא אמרו אלא בלורתן הרחוקים שהיו כ"ד נזקקין על החרפות שאלמ מחרף את חביריו וקורא לו עבד יהא בנדוי ממזר סופג את הארבעים וזה שסתק ולא בא לב"ד כבר הודה לחבל עבשיו השותק על המריבה הרי זו משובח שלא כ קורין לו שלא בשעת מריבה ע"כ ואחרים כתבו לכי אמרינן לשתיקה פוסלת לוקה במשפחה שנטועה בה פסול לחבל כל משפחה שעומדת בחזקת כשרה לשרבה כי שתקו מיחסי טפי כלאמרינן בפרק עשרה יוחסין (קף עא:) ליחסותא לכבל היינו שתיקותא: ויש כאן שנה אחרת לומר לכי אמרינן ממזר עוז וחגל שותק ליכא ביניייהו לעולם אלא קמץ היינו נפקא מינה [שלא] לשתיקה לחולה ליכא רהיט לפסול אלא כשנוח על פסול אחר לכיון לעוות בהאי ושתיק בהאי מוכח לכהאי לשתיק לקושטא הוא שתיק ולא"ק כל שתיקה פוסלת ובלבד שקרלו לותו בפיסול אחר מתחלה ועוד ולפי שנה זו אפשר שאפילו במשפחה שעומדת בחזקת כשרה חיישינן לכיון לכפסול ג' עוד ובפסול אחר שותק מוכח לכהאי לשתיק לולוייי לולייי: [קף יג:] **מתני' מן העין. מן המעיין: אם רוב העיר כשרים. להפיק בנותיהן ולחנותיהן לכהונה שאין רוב העיר מן הפוסלין אפי בכיאתן לא זו אף זו תנשא לכהונה:** גמ' בקרונה **של עפרוי** היה מעשה. **ביום השוק שמיעות ושיירות באות שם** ממקום אחר: [קף טו.] **בשעת קרונות. שמשיירות באות לעיר:** והוא שהיתה סיעה של בני אדם להכהונה עוברת שם. ואיכא למימר מפי היה להוויין תרי רובי רוב העיר ורוב סיעה. מפרשינן בגמרא להיינו **טעמא לבעינן תרי רובי [דכרוב העיר** בלחוד לא סני] משום דלא"ג למימרינן כל היכא דאיכא רוב לחזקי אינשי לנבא אית לן למימרי משום **כל לפריס מרובה פריס** לפ"ה לא שריין לה כלי שלא יבא להתיר היכא דלחזקי אינשי לנבייהו דהוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה לחמי ובדוב סיעה נמי לא שריין אע"ג דליכא למיחש דה מילי דהא ליכא קבוע כלי שלא יבא הלבר להתיר בדוב העיר והך שמעתא בשתיקה **טוענת היא לחי לחי בטוענת הא** פסקינן לעיל בסמוך הלכתא כר"נ לפילו אלא לכתחלה משום חומרא בעלמא בעינן רוב בדוב פסולים אלא לכתחלה בחד רובא סגיא ולעבד כשרים ומיהו משמע לחפי' לכתחלה בחד רובא סגיא ולעבד לפילו חד רובא לא בעינן לחפילו בדוב פסולין מכשרין לחבל בסגיא להכא בשתיקה טוענת ושתמא למילתא הכי איתא לתינוקת הות ולא ידעה למטען ולנוסח הות ולא ידעה מאי וכיון דהויא לה שמא לפילו לר"נ בעי תרי רובי לפילו בלעבד לכסגיא להכא לא מפלגינן כלל בין בתחלה לבעבד: ונמצא פסקן של לכרים לכטוענת ולומרת לכבר נבעלתי קי"ל כר"נ למכשר ולפילו בדוב פסולין מיהו לוקה לעבד כלומר שלא נשתק כבר לכהן לחפי' בדוב פסולין לא תצא וכי נמי נאמנת להכשיר העובר לפי שלא החמירו בו כלל שלא היו מחמירין בו לבא בקהל **לא היה לו** תקנה ולפיכך אין לוקה כלל שלא נשתק ומיהו לכתחלה אין מתירין להשא להנשא לכהן אלא לוקה כברוב כשרין כלאמרינן לעיל הלכה כר"נ ואת לא תעביד עובדא לכתחלה על לחיכא רוב כשרין ומיהו בחד רובא סני אבל בשחיטה טוענת כסוניין להכא לא לשכחן פלוגתא בין בתחלה לעיבד הלכך אפילו נשתק אלא **היכא לחיכא תרי רובי** כשרין אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ח מהלכות איסורי ביאה לאפילו טוענת בעי תרי רובי להתירה להנשא לכתחלה ובדיעבד אפי' חד רובא לא בעינן כיון שהיא טוענת ואומרת לכשר נבעלתי וכשחיטה טוענת אפילו נשתק **כל היכא לחיכא תרי רובי** אלא תצא ותמיהני עליו לכיון לסוניין להכא בשחיטה טוענת ועלה לחמרינן **לכעינן תרי רובי** ולא מפלגינן בין בתחלה לחיעבד מנא ליה לכטוענת נבעי לכתחלה תרי רובי לנהי לנעול לחמרינן לאפילו בטוענת אלא נעביד עובדא על לחיכא רוב כשרין היינו לכעי חד רובא אבל תרי רובא מנא לן לכיון למילתא לאפילו בדוב פסולים כשרים בטוענת נהי למשום חומרא בעלמא לחמרינן לא נעביד עובדא על לחיכא רוב כשרים מכל מקום משמע לכחד רובא סני לכרובא אלא בעינן ליה אלא משום חומרא בעלמא לא משמע לנגזור ביה אטו קבוע לנבעי **משום הכי תרי רובי:** הלכן עלך בתולה נשתק **האשה שנתחלמנה או נתגרשה. ותובעת כתובתה:** [קף טו:] **והוא אומר. לנתגרשה קאי ולחלמנה היורשין אומרין לה לחלמנה נשאך לבינו ואין ליך אלא מנה ושטר** כתובה לחבולה: **אם יש עדים. על נשואיה שיצאת מבית לביה לבית בעלה: בהינומא.** ומפרש בגמרא להיינו קריעת לחנמנמת ביה כלומר צעיף על לראש מסורבב על עיניה ופעמים שמתנמנמת בתוכה מתוך שעיניה מכוסין ולכך נקראת הינומא על שם תנומה: **ורואה פרוע. שערה על כתפה כך היו נוהגין להוציא את הבתולות מבית לביהן לבית החתונה: לף חיולן קליות. רגילין היו לחלק קליות לתינוקות בניסואי הבתולות כשהבלים לחים מיבשין אותן בתנור והן קליות ומתוקין הן לעולם: גמ' טעמא** לחיכא מהיכא הא ליכא עדים בעל מהיימן. לאע"נ לבפלוגתא להיא דאמרת מסתרסתני נאנסתי והוא אומר לא כי אלא על שלא לרסתיך קי"ל כר"נ לחיכי מהיימנת התם היינו טעמא משום לחיכי בדי ואיכא שמע מלבל הכי בדי הוא וכי תימא ואי היכא עדים נמי להימניה לבעל **מנו לחי בעי** לחמר פרעתי י"ל לאע מני לחמר הכי להא קי"ל בהטוען לחמר מעשה ב"ד לא לחמר כלום כלאיתיה לקמן בפרק הכותב ולאלבי הריף"ק ז"ל שהוא סובר לכי אמרינן לאע לחמר כלום היינו דוקא במקום שאין כותבין לבל במקום שכותבין כתובה נאמן לומר פרעתי על כרחין הכא מיירי כגון שהבעל הולה קולם מיתתו שלא פרע ומיהו בנרשה אם תובעתו לאלתר לחבר נירושין לא צריכי להכי שאילו לחמר פרעתיך אינו נאמן שאין לחם עמוי לפרוע קולם נירושין והוה ליה כלומר פרעתיך בתוך זמנו שאינו נאמן:

העיר משיאין לכהונה הרי זו תנשא לכהונה:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב (דף טו.) בקרונה של צפורי היה מעשה כר' ינאי דאמר נבעלה בשעת קרונות כשרה לכהונה והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת שם דהויין תרי רובי רוב העיר ורוב סיעה וכן הלכתא:

הדרן עלך בתולה נשאת (דף טו:) **האשה** שנתאלמנה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך אם יש עדים שיצאתה בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים ר' יוחנן בן ברוקה אומר אף חילוק קליות ראיה:

גמ' (דף טז:) טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים הבעל מהימן * ד"ת מ"ז (וליחוש דילמא מפקא עדים בהאי בי דינא וגביא ומפקא כתובתה בהאי בי דינא וגביא א"ר אבהו זאת אומרת כותבין שובר רב פפא אומר במקום שאין כותבין כתובה עסקינן וליחוש דילמא מפקא עדי הינומא בהאי בי דינא וגביא והדרא ומפקא עדים בהאי בי דינא וגביא כיון דלא אפשר ודאי כותבין שובר):

[קף טז:] **כיצד מרקדין לפני הכלה. מה לומר לפניה:** [קף יז.] **כמות שהיא. לפי יפיה ולפי חסידותה מקלסין לותה: חסודה. חוטו של חסד מסוך עליה: מכאן לחתן. מלבבי בית הלל שלחתנו יסבחנה: תהא לעתו מעורבת עם הבריות. לעשות נחת רוח כרעונו:** כלי לחבבה על בעלה. **כשרואה שהכל מסתכלין בה נכנס יפיה בלבו: מעבירין.** כשהכלה יוצאת מבית **לבית חתונתה ונופחי החת יוצאין וכזו וכזו יש לוכלסין הרבה וחין רוצין להתערב מעבירין חת החת לערך לחרת: לפילו למ"ל. פלונתה היא בפ' קמח לקלוסין** (קף לב:): **סוס תסיס עליך מלך. ישרחל הוזהרו שישמרו עליהם שימות הרבה:** כלומר **שתהא לחיותו עליהם הלבך לין כבודו מחול ולפיכך ריבה הכתוב שימות הרבה: פרשת לרכיס הוחי. ולח ניכר שעבר מלפניה חלח כלילו הוח ערוך לפנות לאותה הלרך:** שפורי. **מכריזין עליו שיבחו לכבודו: לחייצ גברת מחכונה לסיכרת. משער העיר על הקבר: נעוילתה. של תורה** היינו: כנתינתה. **בשיני להיינו כשמת ותלמודו בטל: למען לקרני.** וקחני: **משנה לבל עליון לח שנה לתלמידים:** [קף יז:] **לבל למען למתני.** לשחרים ליה שיעורא. ולמאן **דלח קרי ולח תני** כתבו הגאונים ז"ל לבעשרה סניף ולימתה נמי בעשרה סני לה. [ולית למפרשי כיון שלינה מצוה לקרות לין לזלזולי בה כיון שלה נעטוותי ומסנחת על לימוד בעלה ובניה רלויה לכבוד במקן לקרי ותני]: ולשמלרי' למבטלין ת"ת להועלת המת דוקה להועלתו לבל לשכר ערכיו לו ולה על נב לחמרינן במסכת מסקין (קף כז:) מת בעיר כל בני העיר לסורין בעשיית מלחכה לפ"ס כיון שלינו מוטל עליו לקוברו לו מבטלין ת"ת לשכר ערכיו ולו תימת להכל משמע לכולהו מתיס מבטלין ת"ת ולולו בפ"ק למגילה (קף ג:) לחמרינן פשיטה לי מת מנוה ות"ת מת מנוה עליף לתניל מבטלין ת"ת למשמע לשכר מתיס קורה עליף לולו קושיל היל להתס לולו דוקה נקט מת מנוה [לה"ס לשכר מתיס לולו לבההיל שמעתה לייריי במת מנוה נקט מת מנוה] ומיהו שפיר יליף מינוה לכיון ללפילו לשכר מתיס מבטלין כ"ס למת מנוה ויש מי שלומר להלי מבטלין להכל רשות הוה כלומר ללי בעי מבטל [ולינה חובה לבטל [ללל] נבי מת מנוה] ותתס ה"ק לכיון לשכר מתיס ת"ת פשיטה לי למת מנוה עליף והיינו לחמרינן הכל

תנו רבנן כיצד מרקדין לפני כלה בית שמאי אומרים (דף יז.) כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה אמרו להם בית שמאי לדבריכם הרי שהיתה חגרת או סומא אומר כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק אמרו להן ב"ה מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בפניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה ולית הלכתא כותיה:

תנו רבנן מעבירין את המת מלפני הכלה וזה וזה מפני מלך ישראל אמרו על אגריפס המלך שעבר מלפני הכלה ושבחוהו חכמים שבחוהו מכלל דשפיר עבד והא אמר רב אשי אפילו למ"ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר (דברים י"ז:ט"ו) שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך פרשת דרכים הואי

תנו רבנן מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על ר' יהודה בר' אלעאי שהיה מבטל ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה במד"א בשאין לו כל צרכו אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין וכמה כל צרכו אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תריסר אלפי גברי ומנייהו שיתא אלפי שיפורי אמר רב ששת ואיתימא רבי אמי ואיתימא רבי יוחנן כנתינתה כך נטילתה מה נתינתה בששים ריבוא אף נטילתה בששים ריבוא והנ"מ למאן דקרי ותני אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא:

(דף טו:) **מתני'** ומודה ר' יהושע באומר לחברו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה של אביו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן:

(דף יח:) העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסין היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנין ואם יש עדים שהוא כתב ידן או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר אינן נאמנין:

אמרו עליו על ר' יהושע בן פרחיה בשעה שהלך לאלכסנדריא של מצרים ופגעו בו שלשה תלמידים שבאו ללמוד ממנו אמר להם עד היכן לוויתם את רבותיכם אמרו לו עד כאן אמר להם לא יהא כבוד רבותיכם מונח עליכם כפחד שמים יהא מונח עליכם אמרו לו כך עשינו לרבותינו כל שהיו אומרים לנו עשו כך וכך היינו עושים חוץ מרבותינו שהיו מניחין לנו לעשות מה שאנו רוצים אמר להם כשם שכבוד רבותיכם מונח עליכם כך יהא פחד שמים מונח עליכם כשם שפחד שמים מונח עליכם כך יהא כבוד רבותיכם מונח עליכם. **מכלל שהיה חגרת או סומא אומר כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק:** [קף יח:] **מעבירין. לפני המת ולפני הכלה: מפני מלך ישראל. שלא יכנס לבית הקברות: שעבר מלפניה. שלא ראה המת: שבחוהו. שלא נכנס לבית הקברות: שמחל על כבודו. שלא נכנסו לבית הקברות: כבודו מחול. שלא נכנסו לבית הקברות: שום תשים עליך מלך. שלא נכנסו לבית הקברות: פרשת דרכים. שלא נכנסו לבית הקברות: הואי. שלא נכנסו לבית הקברות: אמרו עליו. שלא נכנסו לבית הקברות: שבחוהו. שלא נכנסו לבית הקברות: מכלל. שלא נכנסו לבית הקברות: שהיתה חגרת. שלא נכנסו לבית הקברות: או סומא. שלא נכנסו לבית הקברות: אומר. שלא נכנסו לבית הקברות: כלה נאה. שלא נכנסו לבית הקברות: וחסודה. שלא נכנסו לבית הקברות: והתורה. שלא נכנסו לבית הקברות: אמרה. שלא נכנסו לבית הקברות: מדבר. שלא נכנסו לבית הקברות: שקר. שלא נכנסו לבית הקברות: תרחק. שלא נכנסו לבית הקברות: מכלל. שלא נכנסו לבית הקברות: שהיתה חגרת. שלא נכנסו לבית הקברות: או סומא. שלא נכנסו לבית הקברות: אומר. שלא נכנסו לבית הקברות: כלה נאה. שלא נכנסו לבית הקברות: וחסודה. שלא נכנסו לבית הקברות: והתורה. שלא נכנסו לבית הקברות: אמרה. שלא נכנסו לבית הקברות: מדבר. שלא נכנסו לבית הקברות: שקר. שלא נכנסו לבית הקברות: תרחק. שלא נכנסו לבית הקברות:**

גמ' ל"ש לחמרי הפה שאסר כו' **לגלח לחמרי מחמת נפשות.** נ"ל **לגלח משום לנפשייהו דרשעים וכיון לעלייהו מתכינן הא בתוך כדי ליכור עקרי לסהלותייהו והפה שאסר התיר: חין לחם** עשיס עמו רשע. **חיני נחמן נפסול עמו מחזקתו לקרוב הוא לעמו וקרוב פסול לעדות** ופסולין היינו לתנן במתני' היינו **פסול קורבה ולקלחמרי היינו** מסכחת לה בסחיי קרובים בנשותיהס ונתרחקו לגל לי לחמרי פסולין היינו בפסולא לנזלנותא לי מהימני להא **משום נפשייהו רשעים וה"ל כחנוסים היינו** מחמת תמון למהימנינן להו במלי דלקלחמרי כתב ירמיה הוא לגל לי מהימנינן להו במלי דלקלחמרי לחנוסים היינו מחמת תמון ופלגינן לכורה ול"ת לכיון דפלגינן לכורה נפלוג הכי ונימא חנוסים היו ולי מחמת תמון דלכוותה דסכחן בפרקא קמי דסנהדרין לחמרינן סתם [לף ט.] פלוגי רבנו לחנסו הוא ולחר מעטרפין להורנו לרעונו רשע הוא והתורה לחמרה (שמות כג) לל תקח רשע על רבל לחמר לסס **קרוב לגל עמו ולין לסס מסיס עמו** רשע כלומר ומשום הכי כי לחמר לרעונו מעטרף להורנו משום למהימנינן **לו לפלוגי רבנו לגבל גא** לרעונו י"ל גא לי למי לסתס מלי למהימנינן ליה לנגביה נקטינן כדקלחמר לפלוגי רבנו ברעון הרובא ונגבי נרבע לי היו לרעונו לו לחנסו מילתל לחריתי היא דמ"מ לנגבי רובא כדקא לחמר מהימנינן ליה לגבל הכא לחינהו לחמרי לחנוסין היו מחמת תמון היכי נימא לגלו כלחמרי דהוה חונס לחר גלל דגלו הזכירוהו כלל כל כי הלי נוונא מעקר לכורה היו ולא מפלג לכורה: [לף יט.] **הלומר שטר לחנה הוא.** גלל **ליה כלוס גלל כתבו ומסרו שהס יצטרך לנוות ילוה והלחמינהו שלא יתבענו גלא הס כן מלוהו: כל כמיניה. והלא עליס חתומים בו ופסיטא** לל מהימן וה"ס דהוה מני למימר כדקלחמר בסמוך כלחמרי עליס לי לכתב יהס יוצא ממקום לחר לחמי פסיטא לגלו כל כמיניה ולי בלין כתב יהס יוצא ממקום לחר לחמי לל מהימן כי לחמר שטר לחנה הוא ומסקנא נמי בגמרא הכי לימא לגא"פ דלגלו מוהה שכתבו ערוך מלוה לקיים ולי לל מקיים ליה נאמן ליה לומר פרוע הוא או לחנה **הוא מנו לחי בעי לחמר** מזייף הוא לגל לחמסס להני תרי נווני דהיינו כתב יהס יוצא ולין כתב יהס לימנוהו במתני' נבי עליס לייך בהו תלמודא כדקא לחמרי עליס ולא חס לחורוכי כולי הלי בדקלחמר ליה: לעולם דקלחמר מלוה וכגון **שחייב לחחרים. בהולחה זו שהוא מוהה שהוא שטר לחנה מפסיד לת לחחרים הנוסים בו ולין לו מה** להנכות והוא **חינו רוצה להגבותה חוב זה: ונתן לחסר לחסס לו. ולא כתב לחסר הלוהו גלא לחסר לחסס לו ולחסס הוא הקרן כלחמרינן בהגוזל (לף קי.)** והא לרבי נתן בלנית ליה נכסי ללוה לגסתלומי מינית גלא חוב זה לגלי לית לין מוצלין מזה ונותנין לזה להוה ליה חוב זה כנכסים מסועבדים לחין נוגבין מהן במקום בני חורין והכי מוכח בפרק שור שנגח ל' וה' (לף מ:) ולי תימא ובגלו רבי נתן נמי הוי חד שמעינן לה וה"נ מוכח בסוף מכילתין (לף קי.) נבי כ' שהוציאו שטר חוב זה על זה לחמרינן זה נוכה וזה נוכה הלכך בגלו לרבי נתן לא הוי חב לחחרים לבל לר' נתן לסבירא ליה שהמלוה יכול לתבוע בדין בעל חוב שלו ליה ולהפרע ממנו הוי חב לחחרים ולא מהימן ולי תימא ולימינהו מנו לגלי בעי מחיל וכלשמועה לחמר [לף כה:] **המוכר שטר חוב** לחבירו וחזר ומחלו מחול יש לומר לכי לחמרי הכי ה"מ במוכר שטר משום למלוהרייתא לא קני ליה למכירת שטרות לרבנן כפי לעת הריי"ף ז"ל וכלמוכח בפרק מי שמת (לף קמז:) לי נמי משום לשעבוד נופו שלו ליה נשלר נבי מלוה וכפי סברת רבינו תם ז"ל וכמו שכתבתי שם בס"ל לבל היכא לחב לחחרים ולית ליה נכסי לחריני כיון למוציאים מזה ונותנין לזה מלרבי נתן לפילו מחלו גיונ מחול לשם מלוהרייתא ושעבוד ליה לקמן מלוהרייתא ושעבוד ללוה נביה הוא והקשו על זה מלחמרינן בפרק החובל (לף פז.) נבי הא לתנן לחסס פניעתה רעה לגיא שחבלה בחחרים פטורה משום לגית לה לשלומי ומקשינן שתם [לף פט.] ותזבין כתובתה בטובת הנאה לגלי לחבלה ביה לגי מחלה נבי בעל לית ליה פסיקא ומפרקינן סוף סוף לנבי בעל ולגי מחלה ולטרוחי בי לינא בכדי לל מטרחינן והא שתם לגית לה נכסי לחרינהי ולפילו הכי לחמרינן ליכולה למחול ולי לין זו קושיא לשתם לגלו מלרבי נתן לתנינא עלה והיינו טעמא משום לשם לגלי נתן לל סניא לגלו לכשניא זמנו פקדיה רחמנא לגלו לגיתב לשלומי ומשום הכי מוציאין מזה ונותנין לזה לבל לל סני לגהוי מסתפא שעבודיה נביה כל שכן בשעבוד כתובתה לגפסר לגל לתי לעולם גילי נוכיינא ומשום הכי לל תינא עלה מלרבי נתן כלל גלא לחחרים לתזבנה לכתובה להוות לחבלה ביה ולמאי לפרכינן מלרבינו לכל לנגבי בעל מחלה ולגי לבל לין הכי נמי לסיכא לחזייב מלרבי נתן לל מני מחיל ומפרקת קושיין. עוד נרחה לי לגלו מנו מעליא הוא לגי מחיל מכסיף ממלוה לקת מפקע ליה חובים בכלי וכי לחר שטר לחנה הוא לל מכסיף מיניה למני לחר קושטע קלחינא ולל בעינן לשקולי ולל תקשה לך מלי לחמר בסוף פרק שנים לוחזקין (לף יט:) מנע שוכר בזמן שהשאר מולה יחזיר לבעל ופרכינן שתם וליחוש לילמא כתבה ליתן בניסן ולל נתנה עד תשרי כו' ומסלרינן שמע מינה ליתא לשמועת לקלחר שמועת המוכר שטר חוב לחבירו כו' לשלמא משום מנו לגי בעי מחיל מני לחר פרוע הוא ללגו קושיא היא לכל לנגבי בעל ולגי מחלה ולל מכספת: לעולם לקת לחרי עליס כו' **הלומר לת חתימי. וכי לחרי חתמו חין נחמנין להרשיע עצמן** ופרש"י ז"ל בסמוך לעליס שלחרי לחתנה

גמ' אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו מחמת נפשות אבל אנוסין היינו מחמת ממון אינן נאמנין מאי טעמא לפי שאין אדם משים עצמו רשע:

(דף יט.) אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא לאו כל כמיניה ואלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה ואלא דקאמרי עדים אי דכתב ידן יוצא ממקום אחר פשיטא ואי אין כתב ידן יוצא ממקום אחר אמאי לא מהימני אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחייב לאחרים וכדר' נתן דא"ר נתן מניין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו רב אשי אמר לעולם דקאמרי עדים ודאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ודקאמרת אמאי לא מהימני כדרב כהנא דא"ר כהנא אסור לאדם שישהה שטר אמנה בתוך ביתו שנאמר (איוב י"א:י"ד) אל תשכן באהליך עולה (דף יט:) אמר רב שישא בריה דרב אידי ש"מ מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו דברינו אינן נאמנים מאי טעמא כיון דעולה היא אעולה לא חתימי א"ר יהושע ב"ל אסור לאדם שישהה שטר פרוע בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה איתמר ספר שאינו מוגה א"ר אמי עד ל' יום מותר להשהותו אחר שלשים יום אסור

להשהותו שנאמר אל תשכן באהליך עולה:

אמר רב נחמן עדים שאמרו אמנה היו דברינו אינם נאמנים מודעה היו דברינו אינם נאמנים מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו אינם נאמנים מודעה היו דברינו נאמנים מאי טעמא אי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב וכן הלכתא עדים שאמרו תנאי היו דברינו נאמנים וכי אתו לקמן אמרינן להו קיימו תנאייכו וחותו לדינא עד אומר תנאי ועד אומר אין תנאי א"ר פפא תרוייהו בשטרא מעליא קמסהדי והאי דאמר תנאי הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע אי הכי אפי' תרוייהו נמי אלא אמרינן הני למעקר סהדותייהו קאתי האי נמי למעקר סהדותיה קאתי והלכה כרב הונא

היו דברינו היינו שלמ"ה **הלוהו כלום שלח כתבנו לו ולכשיצטרך ילוה וזה שעבד נכסיו מעכשיו לם ילוה לחר זמן ולא הוי מוקלס לטורוף שלח כדין** וע"ל שהקשיקו לומר כן משום לקוי לח חמרי הכי לח ל"ריכין לדרב כהנח למיפטר מינה עולה לעליס לתיפוק לי למאמו **נפשייהו דשעיס שכתבו לת השטר** שלח כדין ותמה לני לכתי היכי סני בהכי להח מסקינן בפירקין קמח לב"מ (דף יג.) שחין רשחין עליס לכתוב לת השטר חלח לו בשטרי לקנייתח למשתעבד **כין ילוה כין לח ילוה** וחין כלן למנח כלל ל"ג כשיטלוה עמוהן הלוחת מעות לכדרי רש"י ז"ל וכ"מ ס"ם הח לשו הכי [לח] משום חשטר לשמח כתב לנוי' בניסן ולח לוה על תנחי וחתי למיטרף לקוחות שלח כדין וכיון שכן בכה"נ נמי חית לסלקי למיחש ללמח **כתב נלות הוח ולח** ילוה כלל וטריף לקוחות שלח כדין וחי כתבי רשיעי ניהו ולח ל"ריכין לדרב כהנח וע"ל להחס בפ' סניס לוחזין למחי דשכיח חייסינן להיינו כתב נלוות בניסן ולח לוה על תנחי שהשבר מנוי כך בכל יום חבל חי כתב נלוות ולח לוה כלל לח חייסינן הלכך כל שמפרש לוה לכשילוה ישתעבד **מעכשיו כותבין לפילו בשטרי ללאו** לקנייתח ולפילו לין מלוה עמו ומכלן למלנו לין זה **הלכך כי חמרי** עליס בענין זה כתבנו **לח משוי נפשייהו** רשיעי שלח לכיון לשמר רב כהנח לשטור למלוה שיעשה שטר לחמת בתוך ביתו שהלי נמי חי עבדי הכי חע"נ למחילה חנו למיעבד לח שפיר עבדי: חשור לשלם שיעשה שטר פרוע בתוך ביתו. לח מבעיח שטר לחמת לשטור חלח לפי שטר פרוע לשור ולח לחרינן למני לעכובים על פשיטו לספרח **שעל הלוה ליתן שכר הסופר ופעמים שחין לו ונותנו המלוה וחוזר ונובהו מלוה בשעת פרעון ולעפ"כ** לין לו לעכב לת השטר בשביל זה הכי מוכח בגמרל: [לף יט:] **ספר שלינו מונה.** תורה נביליס וכתובים שלין מונה (שם) טעויות שבו: עליס שלמרו לחמת היו **לברינו לין נלמנין.** לפילו לין כתב יכס יוצח ממקום לחר וכלשמיק רב חבל לעיל מלרב כהנח וס"ל לרב נחמן נמי למועל' היו לברינו לין נלמנין משום לס"ל לכיון לליכל מועלח לין רשחין לכתוב לותו שטר שנמסר עליו ללאו במועל' מחמת נפשות עסקינן ללא מחמת לונס ממון ול"נ נופיס הוא לשמר בפרק חזקת הבתים (לף מח:) לי מועלח ללו משקלנלא ולי משקלנלא ללו מועלח הלכך כשלמרו שמועלח נמסרה לסס ולעפ"כ כתבו לת **השטר חתמי לעולה ולא מהימני** ומר בר רב חבל שמר לבלמנה היו לברינו לין נלמנין משום לעולה הוא חבל במועלח נלמנין לניתן ליכתוב וכתב רש"י ז"ל לניתן ליכתב להעיל החנום מיד לונסו ולפי זה נ"ל לכי מהימני (להעיל) לוקי בשלין כתב יכן יוצח ממקום לחר חבל בשכתב יכס יוצח ממקום לחר לל לשע"נ לניתן ליכתב מהלי טעמל [להח] כי חמרי לנוסין היינו מחמת נפשות כל שכן לניתן ליכתב ולפילו הכי כשכתב יכן יוצח ממקום לחר לין נלמנין משום לעקרי לסהלוחייהו לשוי **לאו חוזרין ומגילין** לחבל לס נפרע ניתן ליכתב לשטרל מיהח מהני לכי מבטלי זביני מחמת מועלח ל"ריך המוכר להחזיר הלמים שיקבל כמו שכתוב בשטר לפשר לומר לפילו בשכתב יכן יוצח ממקום לחר נלמנים ללל עקרי סהלוחייהו לנמרי לשכתי מהני לשטרל מיהח למועלח שביליס לכתוב וכן נמי לי נפרע להחי ניתן ליכתב לשי למועלח שביליס לכתוב ולכתוב זמנה קולס שטר המכר לו בלותו יום ענמו לפשר נס כן לומר לשפילו בכתב יכן יוצח ממקום לחר נלמנין שלין חוזרין ומניליו ללל למי נלמנין היינו מחמת נפשות: **תנאי היו לברינו. על תנאי מכרה לו שיעשה לו כך וכך ולא רלינו שקיים תנאו וזה לומר לא קיים לי ולינו מכר והא** מלתא בעיא היא בגמרל לי למי לשמנה ולא מהימני לו ללמח תנאי מילתא לחריתי היא לי למי לשמנה כי חמר חד תנאי היה עוקר לחתימות יהיה לומר לא חתמתי ללא על מנת כן וכיון **לשית לן למלתא לחריתי היא ושטרא ממילא מיעקר לשתכח לשון בשטר חתום ללא** על לחר: והא לתנאי היו לברינו נחלקו בה לבות העולם ז"ל שרבינו האי ז"ל וכת ל' של רלשונים ז"ל פירשוה בשכתב יכן יוצח ממקום לחר וכת מן החחרונים ז"ל פירשוה בשלין כתב יכן יוצח ממקום לחר לוקה וכן פירש"י (והרמב"ס) ז"ל והרמב"ן ז"ל הכריע כלברי החחרונים מהא למחרינן עלה על חומר תנאי ועל חומר חינו תנאי ולם הס מפרשין חותה לפילו בשכתב יכן יוצח ממקום לחר כלרך הסונים שלשם מהי מספקל להו והיכי לסיקנל למימרן לן יהל תנאי ללל כלומר פרוע להוה מילתל לחריתי בולהי מי לפשר למימר בעל לחר קם בממון והמרה לחרה נחמן לומר בשטר מקויים פרוע הוא ולא מיבעיל בהכחשה לעל לחר בהכחשה ללו כלום הוא ללל לפילו היכל לליכל למכחים ליה לן מהיתן לן"כ מנינו על לחר קם בממון והמרה לחרה חינו יהל מהימן לן"כ מנינו על לחר קם בממון והמרה לחרה חינו קם ללל לשבועה ולא יהל החתום בשטר ללל לחר לליכל למימר וכן נמי לי נפרע להחי ניתן ליכתב לקי למועלח שביליס לכתוב

בריה דרב יהושע

ת"ר ערים שהיו חתומין על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו כתב ידן הוא זה אבל אנוסין היו קטנים היו פסולי עדות היו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים אחרים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד אינן נאמנין ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו (דף כ.) אמר רב נחמן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי * צ"ל ממונא נכסי בחזקת מאריה מידי דהוה אנכסי דבר שטיא שטיא זבין נכסי אתו בי תרי ואמרו כשהוא שוטה זבין ואתו בי תרי ואמרו כשהוא חלים זבין נכסי א"ר אשי אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי * צ"ל ארעא ממונא בחזקת בר שטיא ולא אמרן אלא דאית ליה חזקה דאבהתיה אבל לית ליה חזקה דאבהתיה אמרי כשהוא שוטה זבין וכשהוא שוטה זבין

אמר רבי אבהו אין מזימין את העדים אלא בפניהם ומכחישין את העדים שלא בפניהם והזמה שלא בפניהם נהי דהזמה לא הויא הכחשה מיהא הויא אמר רב אסי אין מקיימין את השטר משטר שקרא עליו ערער אא"כ הוחזק בב"ד אמרי נהרדעי אין מקיימין את השטר אלא משטרי שתי שדות או שתי כתובות והוא

ברייתא היא דתניא בית הלל אומרים אין כותבין שטר חוב אלא על פי שנים שיראו את הלווה וישמעו את קולו או שיחתם על גבי שטרו עדים שהלווה חותם על גבי שטרו ובית שמאי אומרים אפילו חתם על גבי שטרו אין כותבין עד שיכתוב לפנים משורת הדין הלווה בכתב ידו שנתחייב לפלוני כך וכך ומסרו לו בפני עדים ואומר להם עדים חתמו לי על שטרי ואין העדים יודעים מה יש בתוכו אלא שהלווה אומר להם

חזקה לאכתויי שהיו על לבותיו לחזקה מעלייתא היא לכל לית ליה חזקה לאכתויי **אלא חזקה דנפשיה שקנאן הואיל והוחזקו בידו כקנייתו כך היא מכירתו ואין חזקתו חזקה לבטל מכירתו** ותמה לי ולמאי לא והא ולאי חזקה אין העדים חותמין על השטר אלא בהכשר ובדלמי מי שהוא עתיד חלים עתיד שוטה לאמרי' כיה לכשהוא חלים הרי הוא כחלים לכל לבריו ומהני ליה שטרא והכא מי בדין הוא דלהני ליה שטרא לבר שטיא לחוקימי נכסי בחזקתיה למי ליכא למימר למוכר קמך ליפקינהו מבר שטיא ולאי לא לריעותא לנוקמ מבר שטיא ליתיה אלא מסוס תרי ותרי וכיון שכן לפילו לית ליה חזקה לאכתויי אמאי לא מוקמינן נכסי בחזקת בר שטיא ונדאמ לי לאי בשלקח בשטר הכי נמי לכל הכ"ע בשלקח בכסף או בחזקה בפני עדים ואומת עדים אע"פ שרואי אמקח לא לקלקל אם היה בריא או שוטה אלא היה עדיו לקלקל ומסוס הכי אמרינן לכיון לבר שטיא היה עתיד בריא עתיד שוטה חייסינן ואמרינן לדילמא כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין ולפיכך אין מוציאין הנכסים מיד הלוקח כלי להחזירן לבר שטיא אבל אם באו בעלים הראשונים מוציאין הנכסים מידו להחזירן להן שהרי אם רצו היו מוציאין אותן אף מבר שטיא: אין מזיזין את **העדים אלא בשעת פטירתם. שהרי בחיים לענשן או נפש או ממון והתורה אמרה** ואועל בבעליו יבא בעל השור ויעמוד על שורו: ומכחישין את העדים אלא בפניהם. דומה לו כך היה מעשה: **נהי להזמה לא הויא. לענשם לא נפש ולא ממון:** הכחשה מיהא הויא. לבטל עדותם: **אין מקיימין את השטר** משטר **שקרע עליו ערער** וע"כ סוחזק בב"ד. כך היא גירסת ההלכות ורוב הנוסחאות ומשמע לטעמא לקרע עליו ערער אבל לא קרע עליו ערער מקיימין ממנו ואע"פ שלא הוחזק בב"ד אם רואים שהחתימות דומות זו לזו ולא חיישינן לומר לתרוייהו מזייפות נינהו אלא מקיימין כל אחד משום חברייה וכ"ת אי קרע עליו ערער ולא הוחזק בב"ד פסיטא לאין מקיימין ממנו י"ל סלקא דעתך לומר לכיון לסתך הערעור מקיימין ממנו קמ"ל ללא ותנן נהרדעי לפרושי לכי אמרינן למשטר שלא קרע עליו ערער מקיימין ואע"פ שלא הוחזק בב"ד לוקח משטי שהוא כלומר שאם עדים הללו **חתומים על שני שטרות אחרים שהוא מכר שתי שדות ואכלוס הלקוחות על ידי שטרות הללו שאם באו מקיימין את השניים משם שאם החתימות דומות** אבל משטר אחד אין מקיימין אע"פ שהוחזק בב"ד כלומר שנתקיים ומשהוא ואלי מוכח לפילו בחד סני וכלקתני ברייתא או שהיה כתב ידן ויוצא ממקום אחר משטר שקרע עליו ערער והוחזק בב"ד וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות עדות אבל הראב"ד ז"ל כתב לעולם אין מקיימין את השטר אחד ואפילו הוחזק אלא מב' (שהוחזקו) ושתי שדות שאכלוס בעליהם נ' שנים בשופי כהוחזק בב"ד ומי אמרי' אין מקיימין אלא משנים או שהוחזק (בחד) משם בב"ד או שאכלוס בעליהם של כל אחד אלא שנים ובשופי כלומר בהשקטה ולא בערעור אבל מהברי רש"י ז"ל נראה לאין מקיימין לעולם משטר אחד אלא משטר שקרע עליו ערער ואוחזק בב"ד לטעמי' עליה משטר שקרע עליו ערער אחר שהוחזק משטר שלא קרע עליו ערער ואוחזק ונראה להכי נרסינן אין מקיימין אלא משטר שקרע עליו ערער ואוחזק בב"ד ונראה אחי נאון ז"ל אין זה מפורש כדברי הפירוש האחר שלדברי רבינו האי נאון ז"ל אין מקיימין אלא על פי שלש שהוחזק ולכולהו פירושי איכא למימר דנהרדעי אחי נאון ז"ל לא מסתי כתובות היינו למעוטי שטרי הולאות והלוואות דלילמא מזוייפות נינהו ולית לא יצא בהן כלל אבל משטי שדות כיון שהלוקח מוחזק בהם ליכא למיחש למידי וכן משטי כתובות לכיון לנשים הללו יושבות תחת בעליהם ולא יבעי' שים להן כתובות אחרות אלמא לאו שטרי זייפי נינהו אבל משטרות אחרות לא מקיימין לאפשר למזוייפות נינהו וכלכתיבנא ובירושלמי משמע לכשם שמקיימין משטי שדות לא משטי כתובות אפילו מקיימין מספר שכתבו על לנרסינן התם [בפרק זה הלכה נ] רב הונא אמר למה לי למימר מספר מונה כגון לאמרי לאין ספרי ללסי: **וכיוצא מתחת יד אחר. שהשטרות הללו שמקיימין את השליחי מהן יוצאין מתחת ידי אחר ולא מתחת ידו של זה המוציא את השליחי** מהן משום דחייסינן שמא נסתכל בכתב ידן של עדים וכגון וזייף **הוא בעצמו ואחתם את השליחי** כך פירש רש"י ז"ל ואי תימא ר"ת ז"ל כל מי שיש לו שטר אחד שחתימות כו דאובן ושמעון והוציא שטר אחר אחד מהם בלאותם עדים עצמם לפי מוצא לקיימו ניחום שמא הוא כגון וזייף מתוך השטר האחר שבידו על שיבואו העדים עצמם ויאמרו זכורים אנחנו כשחתמנו על שטר זה לו עדים אחרים שרואי אותם חותמים ולאו קושיא היא לאתן לא חיישינן לכגי אלא כשלין מקיימין את השטר מתוך טביעות עין שים להם בחתימתן של אלו לכיון שאין להם בהם שום טביעות עין אלא מתוך שמדמין שכתיבה זו לזו [עבידי אינשי למזייפי כתיבה אחת על שלמיתה לבני אלא שאין להם טביעות עין שלומות זו לזו] אבל כל שכאין עדים שמקיימים אותם מתוך טביעות עין שים להם בחתימות תו ליכא למיחש למידי אלמא הרמב"ם ז"ל כתב בפרק שני מהלכות עדות לכיוצא מהאי לכי יוצא מתחת יד היינו טעמא לאו משום לחייסינן שמא הוא זייף הכל ולפי זה לא אותם שטרות שהוא מוציא מקיימים בבית דין מקיימין משם **כותב אלם** עדותם על השטר. פי' נתן ז"ל כמ"ש בהלכות ולאחר פירושו הרב אלפסי ז"ל לאי הכי מאי קמ"ל רבא היינו מימרא לרבי יוחנן נופיה ויש ליישב לרבא אתי לאשמעינן לאו תימא ר"ת כי מלכרי ליה לאחריני לאלו שהלי משום לאו שמוך עלייהו אי לא לכיר אבל בעל שני סל"א לניחום לילמא שמוך עלייהו קמ"ל ללא ומיהו בתוספתא משמע כפירוש האחר שכתב הריא"ף ז"ל ולא כפירושו של נתן ז"ל לנרסינן התם יפה כח שטר מכח עדים וכח עדים מכח שטר יפה כח שטר שהשטר מוציא חצה מבעלה [משנ"כ בעדים] ויפה כח עדים שהעדים שאמרו את פלוני תנצח לאתנו מנאו כתוב בשטר שעמנו וכשכחנו תנצח לאתנו כותב להם עדותם על השטר ומעיד עליה לפילו לאחר מאה שנה מהא משמע לכותב להם עדותם על השטר לאו שטר נמור **הוא אלא שטר זכרון לומיא** דמנאו כתוב בשטר שים פלוני את להיינו שטר זכרון ולקמן אם אמרו אם שכתוב בשטר שמענו וכשכחנו כלומר **ועל ידי רחיית כתב** נזכרנו למימיתי ולכותב תני כותב להם עדותם על השטר והרי שאכלום בעליהן שלש שנים ובשופי ובירצו אחר אבל מתחת ידו לא חיישינן שמא זיופי זייף

יום קלא

תנו רבנן כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אחר כמה שנים פירש רב האי ז"ל כגון שיש בידו עדות בקנין ונשתהה לזמן מרובה ואחר כך תבעו מלוה לכתוב לו אותה עדות בשטר או שתבעו להעיד לו בה בב"ד הרי זה כותב לו עדותו על השטר או מעיד לו בה בב"ד אפילו לאחר כמה שנים ואינו חושש שמא נפרע אותו החוב או שמא נמחל אמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא אחרים הזכירוהו ונזכר הרי זה מעיד אמר רבא שמע מינה מדר' יוחנן הני בי תרי דידעי סהדותא ומנשי חד

ענין זה לזו כלל ופף בעיקר לינו הקשה הרמב"ן ז"ל היאך לפשר לכשהניע זמן לא ניחוש לפרעון והא לחרינן בפרק קמח שטר חוב בשוק חף על פי **שכתוב בו הנפק** לא יחזיר משום לחייבינן לפרעון ולחרינן נמי התם [דף יז.] בין לא תן לו בין חייב לחתם ליתן לו ואמר פרעתי נאמן לפיכך אם כח מלוה לכתוב אין כותבין ונותנין והא מעשה בית דין הף על גב דלא כתיב כאיך כאילן לכתיב לאי למנבי ממעשבי ופפילו הכי כיון שהניע זמנו חוששין לפרעון ואין כותבין ונותנין לו **והכא נמי כל** שהניע זמן הפרעון אית לן למימר שלא יכתוב לו את השטר ולפיכך הכריע הרב ז"ל כהברי מקצת הגאונים ז"ל שכותבים לבענין זה אין כותבין ונותנין שכך מנהג בהם בתשובות שאלה לא שנא שכיב מלוה ולא שנא שכיב לוה כל לשמיך לקנין כותב לבל ולאי משך מילתא ולא תבעי ליה למכתב היכא למיחש לילמא פרע ומכל מקום כתבו הם זכרונם לברכה לכל שתם הלוקח מקמי לשטה שלשים יום כותבין ונותנין לבל הרשב"ם ז"ל לעתו כלעת הגאון ז"ל ומשיטת לשטר חוב בשוק לא קשיא ליה לשתם מקום לנפל לימתרע ליה תלע להא חייבינן לכהי לפילו בתוך זמנו והשיטא לנא תן לו או חייב שתם ליתן לו שתם נמי היינו טענת לאין נותנין מקום לכיון לפשקוט ב"ל למלתייהו משתמת יפרעהו לאלתר לבל בקנין שנמסר על לעת לכתוב את השטר להא שתם קנין לכתיבה עומל כותבין ואין חוששין לפרעון שאילו רגיל ליה לפרעו קולם לכן כיון לילע לעשים כתבי ליה למכתב כל זמן שירצה לימבי ליה תברת ואי לא עבד הוה לשפסיל לנפשים ללכוותה לאמר בפרק נטפסו (לף קעף:) נבי שטרות המלוחרין כשריס למקנין ליחוש זמנין ליזוף מיניה בניסן וכתב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני ופרע ליה וכו' ומפרקינן בתר לאמר להו רב ספרא לספרי כי כתבינהו תברת אי יעיעינהו זמנא לשטרא כתבו ואי לא כתבו שתמת לכל היכא לנפיק לורעיה לאמר ליה רבינא לרב לפי והלילנא ללא עבדי הכי לאמר רבנן תקוני תקינו ומקן ללא עבד לימו לשפסיל לנפשים והכא נמי אי פרעיה לוה בלא שובר כיון לילע לעשים כתבי ליה שטרא לימו לשפסיל לנפשים: ולענין מה שכתבו מקצת גאונים זכרונם לברכה לכל שתם הלוקח מקמי שלשים יום כותבין ונותנין לספרינא להו לפי שטתם ז"ל לסיינו **טענת משום ללא עבד לינים** לפרע בנו זמניה וכל הנך שלשים יום נו זמניה מינייהו מדכר ליה חבריה ומדכר

וי"א כותב אדם עדותו על השטר אינו שטר שביד מלוה אלא כגון ספר או שמוש שיש לו לאדם בתוך ביתו לכתוב בו זכרונותיו ובא אליו התובע ותבעו להעיד לו ומצא בזכרונותיו כתוב שביום פלוני נמסר לו עדות בכך וכך לאיש פלוני הולך ומעיד לו עליה אפי' לאחר כמה שנים א"ר הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר מעיד ודייק רבא מדר' יוחנן דאמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר הולך ומעיד הכי נמי תרי דידעי סהדותא ואינשי חד מינייהו חבריה מדכר ליה ומדכר ומסהיד בהדי חבריה ושפיר דמי והאי דיוקא דדייק רבא לא סלקא אלא אליבא דהדין פירושא בתרא אבל לפירושא קמא לא סלקא דהיינו פשטיה דרבי יוחנן ולא צריך רבא למידק מיניה מידי

הילכך האי פירושא בתרא עדיף וטפי מסתבר

איבעיא להו לעצמו מאי פירוש אם שכח העד מהו שיזכירו בעל דין רב חביבא אומר אפילו לעצמו מדכר רב אשי אמר לעצמו לא והלכתא לעצמו לא (דף כ:) ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לעצמו כי הא דרב אשי הוה ידע ליה סהדותא לרב כהנא אמר ליה מי דכר מר להההוא סהדותא א"ל לא אמר ליה ולאו הכי והכי הוה לא ידענא לסוף אידכר רב אשי אזל אסהיד ליה חזיא לרב כהנא דהוה מחסם א"ל מי סברת עלך קא סמיכנא אנא הוא דרמאי אנפשאי ואידכר:

מתני' זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי הרי אלו נאמנים זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי צריכין שיצטרף אחר עמהן דברי רבי וחכמים אומרים אין צריכין לצרף אחר עמהן אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי:

גמ' כשתמצא לומר לדברי רבי (דף כא.) על כתב ידן הן מעידין ולפיכך צריך לצרף עמהם אחר ולדברי חכמים על מנה שבשטר הן מעידין ובתרוייהו סגיא לקרי לין כן לעת רבינו הלי נתון ז"ל שהוא סובר לגל לחרינן הכי לגל בקובצא זמן לבל בשתם הלוקח לף על פי שלא ניתן ליתבע תוך שלשים יום ולו תוך זמנו מיקרי לענין שלא יהא **נאמן לומר פרעתי** ומ"מ עיקר הפילוש כדברי הריב"ף והיא שטרו של רש"י ז"ל והכי פילושו כותב לשם עדות שקבל פנקסו ממנו כותבו על פנקסו ומעניינו ומעיד על פיו לפילו לאחר כמה שנים ולאמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו כלומר שזוכר עיקר העדות מעצמו שלא שבמקצתו סומך על מה שכתוב בפנקסו לבל לינו זוכרה כלל אפי כתבם מיקרי ורבי יוחנן לאמר לף על פי שאין זוכרה מעצמו קולם לכן שלשאר שרואה אותה כתובה בפנקסו נזכר סני לבל ולאי לי לא נזכר כלל לא מהני להוה ליה **מפיהם ולא מפי כתבם** ואי תימא ולאמאי לא חייבינן לזמנין יעיל מתוך פנקסו לע"פ שלא יהא נזכר כלל לכוותה לחרינן בפרק לרבעה לחין (לף לא:) לאמרינן שתם יהא לגל כתבינן זמן בקלוסין להיכי ליעבד לינחיה נבי לילה מחקה ליה לזמן לינחיה נבי לילה זמנין לבת לחותו ומחפה עלה לינחיה נבי עליה זמנין לגל לכירי וחזו מנו כתבה ואתו ומסהדי ורחמנא **לאמר מפיהם ולא מפי כתבם** י"ל להתם הוא לגיכא למיחש להכי לכיון לחזו שהדי לרבנן מתקני מילתא שברי לחפילו מתוך כתבם יוכלו להעיל ולע"נ לגל לכירי לבל הכא למנפשייהו קא עבדי ליכא למיחש: ולאמר רבא שמע מינה מלר' יוחנן הני בי תרי לילעי שהלוקה ומנגי חד מנייהו מלכר חד לחבריה ומלכר כלומר כיון ללע"נ גלל לכירי מנפשייהו כגון גלל מתוך מה שרואין בפנקס דשלין לכתוב העדות הוא הלין נמי כי מלכר חד לחבריה כיון שנותן לל לבו ונזכר לף מפנינן למימר להתם בכולה מילתא קא סמיך לנפשיה והכא קא סמיך לחבריה: [לף כ:] מתני' **זה** לומר זה כתב כו' **הרי אלו נאמנים.** להא ליכא **תרי שהדי למשהדי לבל כתב וכתב: צריכין לצרף עמהן אחר. שיכיר כתב ידי שניהם לתרי שהדי בעינן על כל כתב וכתב. וטעמא מפרש בגמרא: גמ' כשתמצא לומר לדברי רבי. כשתעמוד על** פוף לבריו תמלא לקשבר לעל **כתב ידם הם בלים להעיל כשמקיימין השטר בב"ל ולפיכך צריך שניהם להעיל על כל כתב וכתב: ולדברי חכמים על מנה שבשטר הן מעידין.** כלומר כשהעדים עומדים מקיימין חתימותיהן הרי הם כאילו לומרים **חנחנו רלינו המנוה וחתמנו הילכך בתרי סני ולא צריך חד מנייהו לאסהודי**

לחבריה: **צריך שנים** מן השוק להעיד. על חתימת ידי חתם וחין החתם כשר להעמדה **עם לחר ולהעיד עליו** משום לכיון לעל **מנה שבשטר הס מעידין כי לחר זה כתב ידי נפיק פלנה לממונא לפומיה וכי הדר מעטרף עם לחר מן השוק להעיד על חתימת** וקי"ל כרבנן:

אמר רב יהודה אמר רב שנים חתומים על השטר ומת אחד מהם צריכים שנים מן השוק להעיד עליו כי היכי דלא ליפוק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא וכן הלכתא ואי ליכא אלא חד מאי אמר אביי ליכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא ומחזקי ליה ולא צריך איהו לאסהודי אחתימות ידיה ואזיל איהו והאי ומסהדי אאידך ודוקא אחספא אבל אמגילתא לא דילמא משכח לה אינש דלא מעלי וכתיב עליה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין א"ר יהודה אמר שמואל עד ודיין מצטרפין אמר רמי כר חמא כמה מעליא הא שמעתא א"ל רבא מאי מעליותא מאי דמסהיד סהדא לא מסהיד דיינא ומאי דמסהיד דיינא לא מסהיד סהדא אלמא לא מצטרפי וכן הלכתא:

(דף כא:) אמר רב הונא א"ר שלשה שישבו לקיים השטר שנים מהם מכירים חתימות ידי עדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעידים בפניו וחותם משחתמו אין מעידים בפניו וחותם ש"מ תלת ש"מ עד נעשה דיין בדרבנן ושמע מינה דיינים המכירים חתימות ידי עדים אין צריכין להעיד בפניהם וש"מ דיינים שאין מכירין חתימות ידי עדים צריכין להעיד בפני כל אחד ואחד אמר רב פפא האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי דליחזו סהדי חתימות ידייהו פסולה משום דמחזי כשקרא ולית הלכתא כרב פפא מדגרסינן בהאי מסכת פ' הכותב (דף פה.) ליתא לרב פפא דאמר רב נחמן

מנה שבשטר הס מעידין כי לחר זה כתב ידי נפיק פלנה לממונא לפומיה וכי הדר מעטרף עם לחר מן השוק להעיד על חתימת החתום לכתוב לכולי ממונא נכי רבעא נפיק לפומיה ולחן על פי **שנים עדים בעינן חני לכר על פיו שלו זה ואניו על פיו שלו זה: ולכי ליכא.** שנים **שיכירו כתב המת וזה נמי מכירה מלי נעביד: לכתוב** זה שבשלר בחייס **חתימת ידיה לחספא ונשלייה בבי דינא. ויטלוה הליינין ויקיפוה לגלי חתימתו** ומחזיקין הסוא שטרא מהסוא לחספא ללא ערוך לשסהודי לחתימות ידיה: **וכתיב מעילותי מלי לבעי. למעלה מן החתימה יכתוב שזה החתום לוה ממנו מנה וכותב כך לני פלוני החתום למטה לויתי מפלוני** מנה: **גובה מנכסים בני חורין.** לכל ממשעבדי לו שלין קול יוצא **ללכר שלינו עמוי בעדים** ולף על גב לשפשר למכתב לריפא למגילה ולימא למיחם למילי ענה טובה קמ"ל מסום לשתי למכתב כלמנע מגילתא לבל לחספא ליכא למיחם למילי לכתב שיכול להזדייף הוא ולא גבי היה לפולו מבני חורין ולף על גב לשמגילתא נמי יהא נאמן לומר פרעתי [ולא מצי ר"ל כהא שטרך ביבי מלי בעי] שכן לעת הנאונים ז"ל בהוציא עליו כתב ילו שהוא חייב לו מיהו לא ירגיש שלא לשקר בכך וילמר לו היו לבריה מעולם בקונטרס למגילתא שוב לא יהא נאמן לומר פרעתי לכל השומר לו לגיתי כלומר לו פרעתי למי ומיהו לעת הרשב"ץ והרלב"ץ לבכתב ילו אין נאמן לומר פרעתי: **על ולייו מעטרפין. שטר שכתוב בו הנפק וחתמו הליינים על הנפק שלו ולחר זמן כשהוציא המלוה לגבות ערער הלוה לומר מזוייף הוא ובא לחר מעדי השטר והעיד על כתב ילו [ולחר מן הליינים העיד על כתב ילו] מעטרפין** וסיינו **טעמא מפום להרי הוא כחילו כל לחר מעיד** שבענין הכתוב בשטר לשת שבשל הרי הוא כחילו העיד על מנה שבשטר והליין הרי הוא כחילו מעיד שבפניו ובפני חבירו שהוא ב"ל נתקיים השטר: מלי לקשסיד סהדי. **עדי השטר מעידים על מנה שבשטר כרבנן והליינים מעידין בפנינו נתקיים** הלכך לו מעטרפי וכתב הרש"ס ז"ל לשסכחת לה לעל ולייו מעטרפין כנון שיש על **מן השוק שמעיד על חתימות** שני העדים ולייו לחד שמעיד על **חתימתו שהרי יש לנו ע"י העל מחנית הקיום וע"י** הליין מחנית הקיום לחר וכן הדין בשלין הליין מעיד על חתימתו ללא שנים **מן השוק מעידין על** העל ועל הליין להשתא כולה סהלותא חל הוא ולי תימא ולשלי לו ניחום לנסי לחתימת הליין לשת החתימות לשחרות מזוייפות ולילו היו מזוייפות לף חתימתו של זה לינס כלום שהרי לו היה כלן ב"ל מעולם י"ל ללי **כתב בהנפק במותב תלתה כו'** ליכא למיחם ולפילו **לו כתוב בו** כן למשמע לקמן [לף כב.] לכל היכא לחתימי תלתה ג"ע לכתוב כן לף"ה כיון לקיום שטרות ללבנן לו חיישינן לשלרות מזוייפות לעינן שנפסול לף זו שנתקיימה בפנינו ללכוותה לשרינן [בפרק זה הלכה ל] בירושלמי (פרק ד' הלכה ז) לעל לשל בשטר זוקק לשבועה ומקשינן ועל לשל בשטר כלום הוא ומפרקינן בשהיו שנים מעלו לקיים כתב ילו על לשל ולא מעלו לקיים כתב ילו על שני וס"מ לשה"נ לנקטינן הסם בהגיל לעל לשל בשטר לו לשה"ס כי חתימי תרי לשה"פ שלא מעלו לקיים שלא חתימת לשל מהם **לו חיישינן לשני שיהא מזוייף** ומעלו שלף זה שנתקיים הוא ליה על לשל בשטר ולא מהני שלא לעולם בשטר חתום לפנינו לו חיישינן לזיופא בכלי שיודע בכך כש העדים לשלרים שנתקיימה חתימתן ומלרב יהודה נמי שמעינן לה לקלשל על ולייו מעטרפין ולא חיישינן שמא חתימת שלר הליינים מזוייפת וע"כ לו לשלשיל שלא מהני לעולם לשמיל לשמלי לשסגיל שסבלו לו לשסגיל לייגע הא נלו שכי לו חיישינן לזיופא להנך שלא שיש להעמידה בשכתב בו בפירוש כמותב תלתה. ומהא נמי משמע לבקיום שניס מן הליינים שני נמי שע"פ שלין מעטרפין קיום לעלי השטר ולא לשליכי מן הליינים ושע"פ שלא **כתב ליה במותב תלתה כשלה הוינן** משום לכיון לקיום שטרות ללבנן לין חוששין לזיוף השליכי כלי לפסול השניס לומר שלא היו ב"ל. ושמעינן משמעתין לשפילו שטר מקוים ערוך קיום ולו לו חיישינן שמא מזוייף הוא וקיום ב"ל לו מהני שלא לזמנין לו משכח קיום לעלים ומשכח קיום לליינים ושקשו בתוספות מלתניא כמסכת שביעית [בתוספתא סוף פרק כתרת] ר' יהודה לומר פרוזבול שמקשר הליינים חוקמים מבפנים ושעלים מבחוץ לומרו לו לין מעשה ב"ל ערוך קיום ר"ל שלא לומרינן שכי שלא במעשה ב"ל כי שהו להיינו פרוזבול לכיון לתקינו רבנן למיעבד פרוזבול ליכא למיחם **לילמא מזוייף הוא** שלא שביק לינים היתרא ואכיל לישורא למהני טעמא נמי לומרינן (ניטין לף לז:) לנשמן שלם לומר שם היה פרוזבול היה לי ואבד הילכך לי שלו לקומטא שמר שמה היה למטרח ולזיופיה לימא פרוזבול היה לי ואבד לבל שאר מעשה ב"ל לפילו רבנן מודו לעריכין קיום ושכי לימא בירושלמי בסוף פרק ליני ממונות (קמא) לנרסינן שתם לימור הליינים מהו שיהא ערוך ב"ל רב השעינן לומר בשם שמואל יתקיים לו בכתב יפי העלים לו בכתב ילי הליינים ושרינן לומר לפילו בכתב יפי על לשל ולייו לשל מהנהו לבירושלמי סבירא ליה כמלן לשמר לעל ולייו מעטרפין ולשן לו קיימי לן הכי שלן כרבה לומר לין מעטרפין: [לף כח:] **שלשה שיבאו**

לקיים את השטר. **ובלח העלאת עדים שיעידו על כתב ידן נפי שהיינים עצמם מכירין** חותמן: השניס **מכירים חותם והחתם חינו מכיר: על שלח חתמו.** ב' על השנפק: **מעידים. לפני השליחי שזהו כתב ידן של חתומין** וחותם **עמהם על מה שכותבין לשרטיהו וקיימוהו לשטרא לגי לשתמולענא לחתימת ילת לשהרי הוא** וכ"ת להיכי מהני הלי עדות שמעידין הלו השניס בפני השליחי להא בקבלת העדות שלשה בעינן והכא ליכא אלא שלש לחד תירץ הרשב"ם ז"ל לכיון לקיום שטרות לרבנן לפולו השניס בשעה שמעידין נעשים ליינים ומעטרפין עם השליחי לקבל עדות עצמן וה"נ אומר היה רבי מאיר אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפילו רבנן לא פליגי עליה דר' מאיר אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות לא דאמר ר' אסי אמר ר' יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא לשקרא לא חיישינן ואיתא נמי להאי מימרא בגיטין (דף כו:) פ' כל הגט:

חמרינן לעיכא לרבי טרפון בפ' החובל (לף ע:) לרשלין לון ע"פ יליעתן להשם מקשינן למ"ל בליני ממונות על נעשה ליין ון עלפי יליעתן מלתניא שנהלרין שרלו בחלל שהרג לת הנפש מקנתם נעשים עליס ומקנתם נעשים ליינים לכרי רבי טרפון רבי עקיבא חומר כולס עליס הס ולין על נעשה ליין ולפי ר' טרפון לל קלמר כו' ומפני השם בשרלו בלילה לגמל לכיוס נעשים ליינין ולנין ע"פ רלייתן והשם (בשנהלרין (לף לד:) מפרשינן נמי לטעמל לל"ע משום לכליני נפשות כתיב ושפטו העדה והצילו העדה (בעינן עדה שופטת ועדה מצלת) והני כיון לחזו לקטל נפשא תו לל חזו ליה זכותא הא לגו הכי הוו רשלינן לון **על פי רלייתן הלכך** נקיטינן לבליני נפשות **הוא לחפי' על היולא חינו** נעשה ליין מהלי טעמל לכל בליני ממונות על היולא נעשה ליין: וש"מ ליינין המכירין חתימות ילי עליס ג"ן להעיל בפניהס. כלומר לגו תימא הנא בעינן משום לבליני ממונות הנא כתיבה כלכתיב הס לל יניל ונעשו עונו לליתא לגו בעינן הנא לגו **תהא שמיעה גלולה מרחיה** כלחמרינן נבי קנום החלם: צריכין להעיל העדים **בפני כל לחד ולחד. שהס העילו בפני הב' חין השליחי יכול לחתום להא הוערכו הכא הב' להעיל בפני הג'** וכי תימא פשיטא ולמלי תיפוק לשטרא לגו י"ל לבקיום שטרות לרבנן הוה חמינן לכל שטרות השניס מכירים לת החתימות לו שמעידין בפניהס שיכול השליחי לסמוך עליהס וקמשמע לן גגו: **לשון חוזק שמחזיקין לת השטר וכותבין לשרטיהו:** לכתיבה מקמי לנחזו סהדי. **על שלח העילו העדים על כתב ידן כתבו הליינין במותב תלתא הוינא ונפק שטרא חין קלמנא ושהכיל פלוני ופלוני לחתימות ילייהו ולשרטיהו וקיימוהו:** לומר היה ר"מ. הס"ל לעלי חתימה כרתי ולל בעי [כתיבה] לגמרי: חפי' מלגא בחספה. ולל נכתב נגס לשם כלל. לגמל לל חייגינן למחזי כשקרל כלל: ופרעו. בו ביום: חינו חוזר ולוה בו. לפילו ביום מלוה לשחוזה לגחר פרעון לליכא למיחש למוקלם והכי מפרשינן לה בשנים לוחזין (לף יז.) שכבר נמחל שעבודו כשפרעו ובטל השטר ולין הקרקעות משועבדות שוב למלוה השניה שלש עליה [נכתב] **שטר זה והויל** לה מלוה על פה: לת לשקרל. הס היה (נחתם) [נכתב] על מלוה זו לע"פ שנכתב קודם השלוחה כשר הס בו ביום נכתב ומיהו כי לחמרינן למחזי כשקרל לל חייגינן לוקו בהלי לוכחל ולכוותה לגל ליכל לוכתי לחייגינן בהו למחזי כשקרל כלחמרינן (בב"ק לף ע.) לגל כתבינן חורייכתל לחמטלטלי לכפריה חפי' למחזי כשקרל ולחמרינן נמי (בב"ב לף קעב.) כי יתבינן בהיני כתובו בהיני ולע"נ לחימשרן לכל מילי בגילי לגלי לל מחזי כשקרל ולחמרינן נמי [שם] כי לכיריתו ומא לקניתו ביה כתובו ומא לקניתו ביה ולי לל כתובו ומא לקיימיתו ביה לגלי לל מחזי כשקרל והיינו טעמל למלתל לכי לחמרינן למחזי כשקרל לל חייגינן ה"מ כגון שטרלתל לליני לגלי למקמי ללמון סהדי לחתימות יכיליהו מחזי כשקרל מיהו בתר הכי לל מחזי כשקרל לבל כל הני לחייגינן למחזי כשקרל היינו משום לגעונס מחזי הכי:

אמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו לקיים את השטר וקרא עליו ערער על אחד מהן (דף כב.) בגזלנותא עד שלא חתמו מעידין עליו שחזר בתשובה וחותם דהא במותב תלתא כחדא נינהו משחתמו אין מעידין עליו שחזר בתשובה דלא במותב כחדא נינהו דבעידנא דחתמי הנך תרי לא הוה מצטרף בהדייהו וכאילו בלחודייהו הוו יתבי

ודוקא ערער דגזלנותא הוא דמבטל לצירופא דידהו אבל ערער דפגם משפחה ואתברר השתא דכשר הוא כיון דמעיקרא כשר הוה גלויי מילתא בעלמא הוא ולא בטיל צירופא דידהו וערער דגזלנותא נמי לא אמרן אלא דקא מסהדי תרי דגזלנא הוא ואתו תרי אחריני ומסהדי דהדר בתשובה דלא קמכחשי להנך אבל אי אתו תרי אחריני ואמרי לאו גזלנא הוא דמכחשי להנך לא חתים כלל דהוו להו תרי לבהדי תרי והוי ליה גברא ספק פסול הלכך לא מחתמינן ליה כלל דלא מפקינן ממונא אפומיה.

וקרע ערער על לחל מהם. שהוא פסול: עד שלא חתמו מעידין עליו וחותם **משחתמו אין מעידין** עליו וחותם. ערער למאי הי ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו הי ערער לפגם משפחה גלויי מלתא בעלמא היא. לעולם ערער לנזלנותא והקלאמרי הני ילעיגן ביה לעבד תשובה כלומר וכיון למולו לנזלן הוא לן [הוכשר] אלא מעתה שהעידו עליו ואילך לכשהיפיח שעתא כיון שחתמו כבר הרי נתבטל מושכם ולפי זה מלמול נלמול לנזלן לן מתכשר אלא מעתה שהעידו עליו בבית דין שעשה תשובה וכל שטרות שחתם בינתיים [פסולים] להא הויא שעתא פסול היא ולף לדברי הרב אלפסי ז"ל בהלכות מסכימין בזה לכל **הלבר מתמיה לולאי אין עדותן** מכשירתו [אלא שמגלה על הכשירו] וכיון שהעידו עליו שעשה תשובה קולם שחתמו לגזלנלי מילתא שרלוי היה להצטרף בחותם שעה כלאלמרינן בערער לפגם משפחה לפיכך נרלין יותר לברי רש"י ז"ל לפירש שמשחתמו **היינו טעמא לאין מעידין עליו** לפי שהן **נוגעין בעלותן שנאלי הוא להם שיבטו עם פסול בלין** ומה שכתב רבינו חננאל ז"ל למאי לפרכינן לילעיל ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו לכאי קלאמר לפילו משחתמו אמאי אין מעידין עליו נימא לוקי תרי לבהלי תרי ולוקי נברא לחזקתיה חלוק עליו הרב אלפסי ז"ל וכמו שכתוב בהלכות ונרלה שהוא מפרש אלו לפרכינן לי ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו כלברי רש"י ז"ל ולריכין לעל שלא חתמו לוקי תרי כו' ולוקי ממונא מעידין עליו וחותם להא היכא למיתמר נמי לוקי נברא לחזקתיה חזקה בחזקת מריה ולא"נ היכא למיתמר נמי לוקי נברא לחזקתיה חזקה לממונא לנלמא טפי ולפילו לו מכרעת מילתא לית לן למיתמר לממונא היכא דלקאי ליקום והביא הרב אלפסי ז"ל ראיה לזין זה מלאמרינן לעיל לין נאמנין ביה תרי ותרי נינהו ומאי קושיא נימא לאין הכי נמי למנבין ביה מקום לאמרי' לוקי תרי לבהלי תרי ולוקי נברא לחזקתיה אלא ש"מ לבמקום חזקה לממונא לית לן למיתמר לוקי נברא לחזקתיה ולאו ראיה היא אלא שיך למיתמר הכי למיתמר לוקי נברא לחזקתיה [כלחל] אבל בב' כתי עדים אלא בב' כתי עדים שמעידין (דף קנ:) ב' כתי עדים המכחישות זו את זו זו בחה בפני עלמה ב' כתי עדים שמעידין שהלוה פרעו בפני עלמה הרי זה נאמן ואין לבעל חוב כלום אלא שבועה שהרי ב' כתי עדים המכחישות זו את זו כאלו אין עדות לא זו ולא זו ואין לבעל חוב כלום אלא שבועה

[דף כב.] **ותו לאו ר' אבא דמן עכו. שהזכירה לו אחר זמן** שכחתיה: **ומת אחד מהם.** על שלא חתמו: **צריכין למיכתב** בשטרא תלתא חוינא ואחד ליתוהי. **לקיום השטר בשלשה והרואה שניים חתומין כו יאמר שבשנים קיימוהו: ואי כתיב ביה שערית לנן נפק קלמנא**

בבי לינא תו לא צריך. **לא מקרי בי לינא בעיר מתלתא: בי לינא לרבנא חסי. לורחא למילתא נקטו שהוא היה רואה יושבה במתא מחסיא ביומי רב נחמן בר יצחק להוא מרא דשמעתא לוותי כבי לינא לרב חסי** לא עבד בתרי: **ואמר לנא רבנא חסי. לאיזדקוקי ליה לקיומי לכיון לרב חסי נופיה הזקיקין היו ולאי לתלתא אמר** וכתב הרמ"ה ז"ל לבינא רויחא נקטו וחד ליתוהי לאו לזקוקי לכל לכתחיל ביה תלתא תו לא צריך להא בריסק לאי כתב **בי לינא לא** צריך ולא נרע במותב תלתא מבי לינא ועיקר חילופיהם לר' זירא הוא לכיון ללא חתימי ביה ללא תרי צריכין למכתב במותב תלתא לאיזלו חתימי ביה תלתא לא הוה צריך למכתב במותב תלתא כחדא הוינא לכיון לכולהו חתימין לא חיישינן ללאו במותב חד הוו לאבל כי לא חתימי ללא תרי חיישינן ליומא לא הוו טפי ולפיכך צריך למיכתב במותב תלתא לאבל חד ליתוהי **לא מעלה ולא מוריד:** מתני' דהאשה שהלכה כו': **גמ' אמתלא.** **ומעשה למה שהלכה תחלה מקודשת לחי: חס נתנה אמתלא לדבריה.** הואיל ונתנה אמתלא לדבריה נאמנת ולפילו לאחר כלי ליכור וכתב הרמ"ה ז"ל לאי **אמרה מקודשת לחי** לפלוני לא מהימנינן לה בשום מנו אלא חס כן הוא מוקי בלבר לכיון שהוחזק שנתקדשה לו ולאו כל כמינה לחזר ולהפקיע עצמה ממנו: **אמרה טמאה לחי. אמרה נבעלה נלה לחי: טהורה לחי. לא הייתי נלה:** לף בזו **חס נתנה אמתלא לדבריה נאמנת.** ואע"נ דבידיה לתקן סמכינן אחתלא ולא אמרינן הא מיא בנהרא זילי טבילי: **לא עבד עובדא בנפשיה. פעם אחת אמרה לו אשתו כן ונתנה אמתלא לדבריה ופירש ממנה על שטבלה** ונראין בירושלמי כהלה שמואל בעל לזיזקוקי בחיתתיה אמרה ליה טמאה אני למחר אמרה ליה טהורה אני אמר לה אתמול טמאה ויומא דין טהורה אמרה לו

וראיה לדבר הא דת"ר (דף יט:) שנים שהיו חתומים על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו כתב ידם הוא אבל אנוסים היו וכו' עד או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנים ומקשינן ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו אלמא לא אמרינן אוקי גברא אחזקיה ומפקינן ממונא אפומיה:

(דף כב.) אמר רבי זירא הא מילתא מר' אבא שמיע לי ואי לאו ר' אבא דמן עכו שכחתיה שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי ואמר רב נחמן ואי כתיב ביה בי דינא תו לא צריך ודילמא ב"ד חצוף הוא כדשמואל דאמר שמואל שנים שדנו דיניהן דין אלא שנקראו בית דין חצוף דכתיב ביה בי דינא דרבנא אשי ודילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו דכתיב ביה אמר לן רבנא אשי לקיומי ואמינא ליה לרבנא אשי מהני שמעתתא שמעינן דלית הלכתא כשמואל דאמר שנים שדנו דיניהן דין:

יום קלב

מתני' האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיא אשת איש ואמרה גרושה אני אינה נאמנת:

גמ' תנו רבנן אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ומעשה באשה אחת שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה וקדשה עצמה אמרו לה חכמים מה ראית אמרה להם בתחלה באו אלי בני אדם שאין מהוגנין לי אמרתי להם מקודשת אני עכשיו שבאו אלי בני אדם מהוגנין לי עמדתי וקדשתי את עצמי וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו אמר ליה אף בזו אם נתנה (דף כב:) אמתלא לדבריה נאמנת תנא מיניה ארבעין זימנין ואפי' הכי לא עבד שמואל עובדא בנפשי'

ת"ר שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא רבי מנחם ברבי יוסי אומר תצא אמר רבי מנחם ברבי יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח"כ נשאת אבל נשאת ואח"כ באו עדים לא תצא מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי אמר רב ששת כגון שנשאת לאחד מעידיה ליתוהי חילי דהיא שעתא ובהאי עובדא חמרי בנמ' לגי עבד שמואל עובדא בנפשיה ואפ"ה מסמע דקי"ל כרב חייס לה ומיהו אם הוחזקה נלה בכנותיה לחמרי בסוף קדושין (דף פ.) לבעלה לוקה עליה משום נלה לפי' נתנה אמתלא לומר לא לבשתי בגלי נהוג אלא מפני כך לינה נאמנת לכיון לבעלה לוקה אלמא כנלה משוינן לה. כ"כ הרשב"ץ ז"ל: [דף כב:] **ואם נשחת לא תנשא.** לקמיה פריך תרי ותרי נינהו: **בזמן שבאו עליה. שחמרו לא מת: בחשם תלוי. שכח על ספק כרת.** לאחל מעליה. **שחמרו מת לאין חשם תלוי אלא למי שלבו נוקפו וזה ברי לו** ואע"נ לחמרינן בפ"ב ליבמות (דף כה.) מת הרגניו הרי זה לא יבא את משנו הא"מ כשהיה ניתרת ע"פ עד אחד לחייסינן שמא עיניו נתן בה אבל ע"פ ב' כיון לאתתא לבי תרי לא חזיא ולאיכא אחד לאיכא למימר ביה אין אדם חוטא ואין לו לפי' אותו שנשתה לו מעטרף עמו וזה אלא כלבבי ר"ח ז"ל שכ' שמיירי בלאיכא נ' עליס להוו תרי כר מהאי לישנא: **בחומרת ברי לי.** כ' רש"י ז"ל **אין לבי נוקפי שברור לי שאינו היה קיים היה בא** ונראה שהזקיקו לומר כן לאינו בחומרת ברי לי שמת תיפוק לי שהשם שחמרה מת בעלה נאמנת כלאיתא ביבמות [דף קיז:] ואין פירושו מחוור לולאי כיון שאינה יולעת הלבר בבירור בהשם תלוי קיימת אלא ולאי הכי פירושו בחומרת ברי לי שראיתיו שמת וכי אמרינן שהשם שחמרה מת בעלי נאמנת היינו בלאיכא עליס למכחשי לה: ומלחמרי' הבא עליה בהשם תלוי קאי ליכא מאן לבעי לאוכוחי להלכתא כי הסיא ליבמת לחמרי ביבמות בפ' לרבעה אחין (דף לא.) לתרי ותרי ספיקא לאוריית אלא לא אמרינן אוקי אינלא בחזקה ומ"ס הבא עליה בהשם תלוי קאי אין שהיתה תחלה בחזקת פנויה אי בחזקת השם היא לבל להתיר ליבמת לחמרי' השם אוקי אינלא בחזקה לא מהכחת לה לזיקוק הבא עליה בהשם תלוי לאי היה קיימת בחזקת ג"ש כלמוכח פשוט לבריית הבא עליה בחטוחת קאי ואי מיירי [בלקיימת] בחזקת פנויה כיון לאיכא תרי ותרי לית בה אלא חיסורא לרבנן והא ולאי ליתא למסקנא לשמעתא

היא גופא באשם תלוי קיימא באומרת ברי לי אמר רבי יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רבא ראה רבי יוחנן דבריו של רבי מנחם בגירושין ולא ראה במיתה מאי טעמא מיתה אינה יכולה מכחישתו גירושין יכולה מכחישתו

ואף על גב דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה הני מילי היכא דליכא עדים דקמסייעי לה אבל היכא דאיכא עדים דקמסייע לה מעיזה ומעיזה רב אשי אמר כגון דאמרי עכשיו מת עכשיו גירשה מיתה ליכא לברורה גירושין איכא לברורה דאמרינן לה אם איתא דהכי הוא אחוי גיטך ושמעינן מהא דרב אשי דהיכא דקא מסהדי לאחר זמן לא שנא מיתה ולא שנא גירושין היכא דקא מכחשי אהדדי לא תנשא ואם נשאת לא תצא ולית הילכתא כרבי מנחם ברבי יוסי לא במיתה ולא בגירושין דקי"ל כרב אשי דבתרא הוא

ת"ר ב' אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא (דף כג.) מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב * בגמ' איתא אביי ספא תרגמא בעד אחד עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה תרוייהו בפנויה מסהדי והאי דקאמר נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים סיפא עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה תרוייהו באשת איש קמסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים רב אשי אמר לעולם תרי ותרי ואיפוך שנים אומרים ראינוה שנתקדשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא מאי טעמא לא ראינוה אינה ראיה ואע"ג דדיירו כולהון בחצר אחת לא אמרינן אם איתא דקדיש קלא אית לה למילתא משום דעבידי אינשי דמקדשי בצינעה סיפא שנים אומרים ראינוה שנתגרשה ושנים אומרים לא ראינוה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא דעבידי

ליכמות סלקא לתרי ותרי ספיקא לרבנן מסוס לחמרי לוקי לתתא לחזקה ומעתין לא קשיא לתנא ולאי בקיימת בחזקת ג"ש מיירי ובין הוא לעיסת הבא עליה בחטאת קלי ולא לגמ בעי תלמודא לפוויי נפשיה בההוא פלונתא ונקט הכי לרווחא למילתא לומר שאפילו למאן למיקל טופי הכא עליה בהאשם תלוי קלי [ובתוס' תירצו בע"ק]: **מת היה יכולה מכחישתו. חס יבא בעלה היה יכולה לומר מת אתה הילכך אי לאו דכרי לה שמת מירתתא ולא מינסבא: גירושין יכולה מכחישתו. חס יבא ויאמר לא גרשתיך היא תאמר גרשתני הלכך אי שריית לה סמכה להכחשה ומינסבא על פי עדים הללו ולא מירתתא למילך שפיר: עכשיו מת.** פיוס: **ליכא לברורה. חס אמרו טבע בים או במים או בחלונו אחרי אין אנו יכולין לברר הדברים הילכך לא תנשא לכתחלה ואם נשאת לא תצא כרבנן וכשנשאת לאחר מעיליה:** לאחוי ניטך. לכשעה **פורתא לא מהימנת למימר לירכם** לה ומיהו לוקח בכי הא גונא מסוס להוו תרי ותרי הוא לאמר להוי ריעותא כי לא מחוית לניטך לבל לי ליכא אלא תרי לאמרי עכשיו נרשה לך **שהיתה בחזקת אשת איש** על פי **עדים** מסמע ולאי לנאמנים: [לף כג.] **תרוייהו בפנויה קמסהדי. לדברי שניהם על עכשיו בחזקת פנויה היתה** ול"ת למה מסמע לטעמא מסוס לחיכך אמר לא נתקדשה הא אמר כלום אסרינן לה לפומיה להאי לאמר נתקדשה ואמאי והרי על אחד בקולטין נאמן כלום הוא וכלאיתא בפרק האומר לקילטין (לף סה.) מסוס לחין לבר שבעריה פחות מסנים וכיון לטעמא מס"ה הוא מסמע לאפי' אמר נתקדשה בפני ובפני אחר נאמן כלום הוא תירץ הרמב"ן ברב פפא לטעמיה לאמר התם [לף סה:] לסמקדש בעל אחד מסנסין לקילטין **הילכך אי נאמן** לזיל בקי לקילטין מכחיש ליה ועל אחד בהכחשה נאמן כלום הוי לינע לאפי' נשאת תנשא והא לאינטרכינן להכחשתו אל על גבי ה"מ בשאשה זו לינה מכחישתו אלא שאומרת **אני יודעת שם** היו הקילטין קרוב לי או קרוב לו אבל כשמכחישתו אפילו בארוסין קי"ל לעל אחד נאמן כלום בהכחשה ואפי' בהכחשה אל בעל לבר נאמן כלום הוא וכלמוכח התם ואין שטה זו נכונה לזיכוך נוסחי לפתם בפ' האומר

(סמ) בקלטין נרסינן רב פפי ולא רב פפא ול"ש לא שמעינן ליה לרב פפא במקדש בעל ג' שנאמן לקלטין ועוד לכיון לעל אחד בהכחשה הוא אמאי לא תנשא הא על אחד בהכחשה נאמן כלום הוא ויהרי הרב אלפסי ז"ל שכתב לאוקמתא לרב פפא בהלכות מסמע לס"ל להכי נקטינן והרמב"ם ז"ל כתב בפ"ט מהלכות איסורי כלשון הזה אומר **על אחד מקולטת היא** והיא לומרת לא נתקדשתי הרי זו מוקמת ג' אומר מקולטת ול' אומר אינה מקולטת לא תנשא ואם נשאת לא תצא שהרי היא לומרת לא נתקדשתי תמיהני הרב שהרי בעל ג' שאומר נתקדשה ואין על אחר מכחיש [לותו כתב הרי זו מוקמת ואם על אחר מכחיש] לא תנשא ואפי' שנים היו מכחישתו] לא תנשא כמאי דאמרינן לפיכך נ"ל להכא במאי עסקינן כגון שנשתכח מוסיס שזרק לה לקולטין ולא שמא חלוקין אם קרוב לו אם קרוב לה וכיון שיש כאן שני עליה בזריקת הקולטין ועבידי אינשי לטעו בקרוב לו ובקרוב לה אומרין למלרבנן לא תנשא לחייבינן שמא בשעת הקולטין שניהם רואו שקרובים לה היו וזה טועה עכשיו ובפרק לרבעה לחין [לף לף.] נמי אומרינן לבבת אחת שג' אומר קרוב לו וג' אומר קרוב לה לספיקא לרבנן הוא ולפיכך כתב הרמב"ם בעל ג' בשמכחישתו לאו כלום הוא ומותרת אח בשוקעת חייבינן שמא נתקדשה בפני שניס ובעל אומר מקולטת ובעל אחר אומר אינה מקולטת כתב לא תנשא ולפיולו כשמכחישתו לפי שאנו חוששין שמא זה שאומר קרוב לו טעה ובשעת קלטין רואה שהיה קרוב לה וזה נכון לפירוש הגמ' לבל הרמב"ם ז"ל היה לו לפרש: על אומר נתגרשה. מלאמר שהי ניסנין ג"ש לגי קיימת בחזקת אשת איש לגי לפומייהו לסני סהדי וג"ת והיכי מתוקמת בחזקת **אשת איש לפומייהו והא** כיון שמכחישין זה אח זה על כרחין אל מיניייהו פסול הוא למהלי טעמא לומרינן בפרק כל הנשבעין (לף מז:) לסני כתי עליס המכחישות זו אח זו זו בלה בפני עצמה ומעידה לבל אח מכת זו ואחל מכת סניס לגי קושיא היא למתוקמת כגון לתרוייהו מולו בגירושין אלא לפליני בקרוב לו ובקרוב לה ובכה"נ עבידי לטעו וכמו שכתבתי למעלה הילכך גי מפסיל אל מיניייהו

וכי תימא לכיון לחד מהני תמי שנתנדפה הין כאן הלך על אחד שמחזיקה בחצת היא כלתמרינן לעיל [לף יט:] הלך לתמרינן למעקר סהלוקיהו קא יתי היא נמי למעקר סהלוקיהו קא יתי תירצו בזה הלוקא בעד אחד תומר תנאי הוא לתמרינן הכי לפי שעוקר הסטר מעיקרו שלא היה [לו לחתום] הלך לפי תנאי זה ומס"ה לא תמרינן לתרוייהו בסטרא מעלית מסהלי לבל הם היה מעיד שפרעו לאחר מכאן לכ"ע תמרי לתרוייהו בסטרא מעלית קא מסהלי והאי לתמר פרוע הוא ליה תל לפי' בשאין כתב יכן יוצא מתקום אחר והכא נמי היא לקאמר נתנדפה הין למעיקרא מוקא הוא לחצת היא היתה לעל תומר פרוע למיל ולפי זה למלו מכאן לפי' בשאין כתב ילא יוצא מתקום אחר הם תמרו כתב ילינו הוא והאחל תומר שהסטר פרוע הינו נאמן לתרוייהו בסטרא מעלית מסהלי והאי לתמר פרוע הוא ליה חל ואין לברייו של אחד במקום שניס לאפילו רב אסי לתמוקי **לה בסמוך בתרי ותרי לה** נאי מוקמתיה לרב פפא במקום לפלוג בעיקר הינא הלך מקום הלך ניחא ליה לשבועי ליצוא לברייתא ואין זה מחוור לי ללעיל בנמרא [לף כב.] תמרינן עלה למתניתין לתנן חצת היא סייתי ונרוסה הני נאמנת הלך ברייכה קרע ואע"נ לחיסורא [והתירא] נאי בחל נוונת הוא הלך בנרוסה למילתא לחריתי היא וכי היכי לתמרינן בריתה תמאי לי נימא הכי נבי על לחיאי לקאמר תנאי הוא ליה חל ואין שרי לה ולתמר רב פפא לעיל והאי לקאמר תנאי הוא ליה חל ואין לברייו של י' במקום שניס כבר פרשתי למעלה ללאו כל כמיניה מקום לממוי נפשיה רשע הס"ל לרב פפא שבשעה שאחתם [הרי] הוא כאילו פירש שלא היה בו תנאי הלך עיקר התירון בכאן לכי תמר נתנדפה לי מהיכן תנו לחי בעי שתיק מעיקרא ולא יעיל שהיתה חצת היא לחילמא למפסלה לכתובה תחי: **לעולם תרי ותרי ולחיפוך.** למתני בריש ולא נשתת תנא וכסיפא הס נשתת לי תנא: הס"ל לעבידי לינשי לממקשי בגיטעא. הא לאו הכי הס נשתת לאחל מעשיה לי תנא וכסיפא תמר עבידי לינשי למנדשי בגיטעא הא לאו הכי הס נשתת לאחל מן הסוק תנא לחי לי תימא הכי קשיא ליוקא לסיפא לחיוקא לריש וכסיפא היינו טעמא הלך **תנשת מקום לזוז:** מתני' **אמרה נשביתי. לבין העובדי כוכבים: וטהורה אני. שלא נבעלתי לעובד כוכבים: נאמנת. ומותרת לכהן: ואם מנשאת כאו עדים.** לפלוגינו עלה בנמרא [לף כג.] לחיכא ס"ל לקאי לפלוגי שלא נאמנת לגלעיל להשאה שאמרה חצת היא סייתי ונרוסה הני לאחל נשתת ואח"כ באו עדים לי תנא מדרב המנונא לפלוגי שלא נאמנת נרשתני בבעלה נרשתני לי מהיכן תנו לחי בעי שתיק מעיקרא ולא יעיל בפני בעלה [נאמנת] היא להתירה בלישבע כיון שנשתת בדין וחיכא לפלוגי עליה ואמר לדוקא לסיפא מקום מקום לבשביה הקלו לבל לבריה תנא לכי יתיתי לרב המנונא לוקא בפניו לבל שלא בפניו מעיזה ואין מתירין לוחה לפילו בלישבע ונראה שלעת הרי"ף ז"ל לפסוק כמאן לאתני לסיפא שבשיה מפנינהו בעורתה ופשטה מוכחא לשנשבית בלאחוז לקי ולפיכך לי כתב מקלקל וטוריא בנמרא כלום ומיהו לאומרא לינא לאמר חייניהו למאן דס"ל בשמעתין להא לרב המנונא לפי' שלא בפניו הוא להצריכה נט מצי להא בפרק המגרש (לף פט:) נמי אמרינן אמר רב הונא לצת היא שפשטה ידה וקבלה קלוסין מאחר מקודשת כלומר להצריכה נט ומפרשינן טעמיה הס מסוס לרב המנונא לכי פשטה ידיה וקבלה קלוסין אינשי דמגרשי בצינעא:

מתני' (דף כב.) אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת ואם משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא:

גמ' (דף כג.) אמר אבוה דשמואל לא שנשאת ממש אלא כיון שהתירוה לינשא אע"פ שלא נשאת והא לא תצא קתני לא תצא מהיתרה הראשון ת"ר נשביתי וטהורה אני ויש לי עדים שטהורה אני אין אומרים נמתין עד שיבאו עדים אלא מתירין אותה מיד התירוה לינשא ואח"כ באו עדים שנשבית הרי זו לא תצא ואם נרשתני קולס שהלכו למילתא היס ומותרת להנשא לולא המנונא שרי לה לפי' להנשא לכתחלה וה"נ מוכח בפ' התקבל (לף סא.) נבי בעל לומר לפקדון שלים לומר לנירוסין והיא לומרת נתן לי ואבל למקשין התס [ע"כ] ולישמעינן מדרב המנונא והתס ולאי לינשא לכתחלה לימתר וכיון למשמעינן לה לפילו לינשא לכתחלה הוא הדין למשמעינן לה ליטול כתובה שמספר כתובה נלמוד שכך כותב לה לכשתנשא לאחר תטלי מה שכתוב ליכי ולכתוב ביבמות התס [לף קיז.] ומיהו לוקא בעיקר כתובה [אבל בתוספת לא למדרש כתובה ליתיה אלא בעיקר כתובה] ומכי מוכח בפ' הכותב וכמו שאכתוב שם בס"ל ויש חולקין ואומרים להא לרב המנונא לא סני לפילו בבניו להתירה לינשא לכתחלה ובבר כתבתי זה בפ' התקבל [סוף סי' תקז] בס"ד: נמ' ת"ר למתר **נשביתי** כו'. התירוה לינשא וחא"כ בחא עליה **[שנשבית] להשתח לאו הפה שאסר הוא הפ"ה לא תצא** כיון שכבר התירוה והא הלא חייתי מהך ברייתא סייעתא לחבוה לשמואל מסוס למתני למתני וחס מסנשאת בחא עליה לפילו אמתני' לעיל להשאה שלמתר למתני וחס מסנשאת חצת היא סייתי ונרוסה הני כמו שכתבתי למעלה חבוה לשמואל נמי עלה הקי ומהא ברייתא ליכא לאתויי רחייה הלא לשאה: **לפילו יש לה כמה בנים. מן הכהן הזה שנשאה:** נרסי' בגמ'[לף כג:] ת"ר הני טמאה הינה נאמנת לומר טהורה וחברתי טמאה הינה נאמנת לומר טהורה וחברתי טהורה ולוקמינן לה בלליכא עדים שנשבו וליכא על אחד לקו מפיך כל מה שהיא לומרת וברייתא לקאמרה הני טמאה וחברתי טהורה אמר לה על לא חלה לת טהורה וחברתיך טמאה ומסוס הכי קתני לנאמנת מכל מה שהיא לומרת לליכי שוא נפשה חציכה לליסורא וחבירתה מסתברא לימה **לבשביוה החמינו חכמים על אחד להקל ולפילו עבד** ולפילו לשה כלתנן במתני' לקמן [לף כז.] ולוס יש לסס עדים לפילו עבד ולפי' שפחה הרי הלה נאמנת **וכל מקום שנאמן בו על אחד הרי הוא [לף כב:] כשנים** ואין לברי אחד שכנגדו האומר לטומאה עומדין במקום **שנים** וכתב הכי קתני הני טהורה וחברתי טמאה הינה נאמנת כלל מסוס לאמר לה על לת טמאה וחברתך טהורה וליכי כיון לליכא **עדי שבויה לומר טהורה הני וחברתה** מסתברא לפומא לעל שמטהרה ול"ת בשלמא ריצא חברתה מסתברא לפומא לילה לפי שהיא העילה תחלה בב"ד וליכא לאוקמא שהתירו חבירתה על פיה תחלה קולס שבא על המכחיש לבל סיפא היכי מסתברא חבירתה לפומא לעל כיון שהיא לאמרה טמאה תחלה חבירתה טמאה והא הוי ליה כאילו לאחר שנשבית נרשתני למי ולאמרינן שהם לקשבר לברב המנונא שלא בפניו נמי הינה מעיזה הילכך לאומרא חייניהו לברב הונא לכל ולא לעת הרמב"ן ז"ל לאכל כן שהוא לא הביא לברב המנונא כלל ולא לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ל מה"א ומ"מ נרשה לכל בפניו נאמנת לכתחלה וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ב מה"נ והכי מוכח בפ' החשה שלוס בעולם (לף קיל:) נבי אתני' לתנן החשה שהלכה היא ובעלה למלינת היס קטטה בינו לבינה ושלוס בעולם בשה ולאמרה אתי בעלי הינה נאמנת ולאמרי עלה [לף קנז.] היכי למי קטטה כנון לאמרה נרשתני ולקשין ולהיינה מברב המנונא כלומר אלו נ"מ לי לא מהיינה במאי לאמרה אתי בעלי הא מהיינה לבעלה

על לחל בהכחסה ועל לחל בהכחסה לגו כלוס הוס לפילו היכח לעל לחל נאמן כבי תרי להח תנן בפרק הלחסה סלוס [קף קיז:] על לחל לומר מת ועל לחל לומר לח מת הרי זו לח תנסח ותע"נ להחי לקלמר מת היימנוהו רבנן כבי תרי ה"מ היכח שנשחת על פיו לו שהתירוה לינשא וכלתנן התם [שם] על לומר מת ונשחת וב"ש לחל ולמר לח מת הרי זו לח תנח ולייקינן עלה בגמרא טעמא לנשחת הא לא נשחת לח תנשא והא לחל עונש כל מקום שהחמינה תורה על לחל הרי כאן שנים ואין לבריו של לחל במקום שנים ה"ק על לחל לומר מת **והתירוה לינשא וב"ש לחל ולמר לא** מת לח תנח מהתירה הרחשון לחמת נשחת לו בתירוה בעינן הא לאו הכי על לחל בהכחסה לאו כלום הוא וכמ' סוטה (קף לח:) נאי נבי על י' **לומר נטומאת ועל י' לומר** לח נטומאת היתה סותה ותקשינן עלה מלעולה ומפרקינן ל"ק כאן בבת לחת כאן בזה לחל וכ"ת כי לחמרינן לעל לחל בהכחסה לא מהימן לוקא בעליה בשרים שהכחישים זה לזה לבל על כשר תע"נ לשם מכחשה ליה (לח) מהימן לכיון לאינה כשרה להעיל הכחשה לפסול לאו כלום הוא ליתא מדנרסינן בירושלמי בפ' השם שלוס [הלכה ו] נשול בר מניימן בשם רב בב"מ שהכשירו עלות [לשם] בחיים כלומר בעל לחל החיים מכחיש את החשה והשם מכחשה את החיים ותני עלי לחל לומר מת ושם לומרת לו מת שם לומר מת ועל לומר לו מת תני בשם רב נחמיה הולכין לחר רוב הלעות היך עבילא בחי נשים ושם לחל שם עשו לוקן כשני עליס ועל לחל הלא לתיעמא בשם ושים לבל שם הוו מלה נשים ועל לחל כעיבי חינון ע"כ לומר לעל לחל לפילו במקום הכחשה לפסול לאו כלום הוא יש לומר להכא נמי כל לתך על המטהר בתחלה והתירוה על פיו עסקינן ותע"נ לחמרינן ולמר לה על תת טומלה וחבירתך טהורה לאו לוקה לאו לינה סירכא לריעה נקבו ולחרים לומרים לאו ירינו להכי לאו בשבויה **הקלו לחפילו על לחל** בהכחשה לעל פסול מהימן והרמב"ם ז"ל כתב עוד בפרק י"ח מהלכות איסורי ביאה לחפי' שהם מתירתה תע"פ שעל כשר מכחישה ומשמע למפיק לה מריעא לקתני אני טומלה וחבירתי טהורה נאמנת למשתריל חבירתה לפומיה ליכא תע"נ לחיכא על כשר לקו לחפיך מיפך ולקמר תת טהורה וחבירתיך טמלה ושתמא קתני תע"פ שלא התירוה חפילו ע"פ שהם לפומיה ליכא תחלה לחמת בשבויה הקלו להתירה חפילו ע"פ שהם תע"פ שמכחישה על כשר: [קף כג:] מתני' ובזמן שהם מעילות זו על זו **הרי אלו נאמנות.** ולא חיישינן שכל אחת מעילה לחבירתה כלי שחבירתה תעיל עליה: **וכן שני לנשים** כו' **אין נאמנין. ליתן להם תרומה: ובזמן שמעילין זה על זה.** שכל לחל לומר אני וחבירי כהן נאמנין: גרסי' עלה בגמרא [קף כד.] ת"ר אני כהן וחבירי כהן נאמן להכילו תרומה ואינו נאמן להשיאו השה על שיהו שלשה שנים מעילין על זה ושנים מעילין על זה ר"י לומר חף חינו נאמן להכילו תרומה על שיהו ג' שנים מעילין על זה ושנים מעילין על זה ומסקינן בגמרא לר"י ורבנן במעלין מתרומה ליוחסין קל מיפלגי. כלומר לתרוייהו מודו לתרומה מלינא בעל לחל שני שלא לכיון לליוחסין בעינן שנים בעי ר"י לפי' בתרומה שני עדיים שהם **שהכילהו תרומה הרי אתה מביאו ליטא השה** למעלין מתרומה ליוחסין ורבנן סברי אין מעלין מתרומה ליוחסין שילכך להכילו בתרומה בעל לחל שני לפי' שהם להשיאו השה ומשי לפילו מחום ניחום לה הא קי"ל כרבנן לחמרי (קדושין נחמן להשיאו השה ומשי לפילו מחום ניחום לה הא קי"ל כרבנן לחמרי (קדושין

באו עדי טומאה אפילו יש לה כמה בנים תצא:

מתני' (דף כג:) שתי נשים שנשבו זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן שהן מעידות זו על זו נאמנות וכן שני אנשים זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני אין נאמנין ואם העידו זה על זה הרי אלו נאמנין ר' יהודה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד א"ר אלעזר אימתי במקום שיש שם עוררין אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד רשב"ג אומר משום

קא מסהיד עילויה כלומר ופסיקא לחין מעלין הימנו ליוחסין מיהו לתרומה לרבנן מהימן דלא נרע ממסיח לפי תומו למכשירין לקמן [דף כו.] ומהדרינן לא צריכא לכתב ביה יהי פלוני כהן לגיטי מפלוני מנה וחתמו עדים מתי לחתום לכשטרב קא מסהדי לו לילמא לכולה מילתא קא מסהדי רב הונא ורב חסדא חד לחמר מעלין וחד לחמר אין מעלין וכתב הרמ"ה ז"ל להא למספקא לן לוקא בליתנא ליליה כי היכי דלחמר [לחי] פלוני כהן לכל בליתנא לסהדי ולחי מהימני וכי מספקא לן נמי לוקא בהך דשייך למילק בשמא לפי שהמלוה תלוי בזה לכל לוקך מילי למתלחמי בשטרא בשמא ליליה ולחי לן לא מסהדי סהדי עלייהו לגלי לחיהו לחמר להו הכי וכן נרחה לעת הרשב"ם ז"ל לכל הרמב"ם ז"ל כתב לחפילו בלשון עדים נמי מספקא לן ונעשית למילתא לפי שחפשר שהסופרים סומכים על שמות בני חלם כפי שהם מוחזקין בעיר וכיון לחזו ליה לחוכל בתרומה וקורין חותו כהן לינהו נמי קרו ליה הכי: ונרסינן תנ בגמ' [דף כה:] ההוא לחקח לקמיה לרבי לחי לחמר מוחזק לני בזה שהוא כהן ול"ל ומה רחית שקרא רחשון בכהב"נ בחזקתשהוא כהן לו בחזקת שהוא גדול כלומר כלחמרינן בעלמא רב קרא בכהני ואע"נ לגלו כהן הוא ול"ל שקרא לחריו לוי והעלהו רב לחי לכהונה על פיו כלומר להכילו בתרומה לחי **גלו לכהן הוא לין** קורא לוי לחריו לחמרינן במסכת ניטין (דף נט:) נתפרדה חבילה ומפרש לה לחין קורא לוי במקום שחין כהן ויש מפרשים נתפרדה חבילה שבמקום שחין כהן חס רגיל ישראל לקרות נפני לוי קורא ולוקח שחין חס כהן לכל היכא לחיכא כהן לא נתפרדה חבילה ולא יקרא ישראל גדול נפני לוי והכא כהן לחריני הוא חתם הילכך לי גלו לחוא כהן לא הוא קרא לוי לחבתריה. [מסוס פנס עמו שלא יחסלנו הכהן לחחר] (ועיין בהנהות מרדכי בניטין): ונרסי' תנ [שם] ההוא לחקח לקמיה לריב"ל לחמר ליה מוחזק לני בזה שהוא לוי ול"ל ומה רחית שקרא שני בכהב"נ בחזקת שהוא לוי או בחזקת שהוא גדול לחמר ליה שקרא נפניו כהן והעלו רבי יהושע בן לוי לגלייה על פיו כלומר נתן לו מעשר רחשון לאי גלו לוחוה לוי לא היה קורא שני שלישי שהני כהנים היו קורין נפניו והוא שלישי לכהני לחמרינן בניטין (שם) לין שם לוי הכן קורא במקומו מכלן נרחה שמי שבא **ולחמר לני כהן לו לוי לין** נותנין לו רשות לקרות בתורה כלומר שהרי מעלין מקריחת התורה לתרומה וכן כתב הרמב"ם בפ"כ מהלכות חיסורי ביחה והרב ר' משה כהן ז"ל כתב עליו תימה למנהגנו להחמינו לקרות בתורה רחשון וכן הלין נותן לגלי לוכיפת לן שם יקרא רחשון לאי לחמרת שמא יעלו לותו מקריחת התורה לתרומה כולי האי לא חיישינן לתרומה לרבנן ע"כ ולפשר שמנהגנו הוא עכשיו לפי שלין תרומה מצויה עכשיו בינינו ולפע"כ לכרי הרמב"ם ז"ל עיקר: מתני' **ר' יהולה חומר לין מעלין לכהונה ע"פ על לחת. לפילו היכא לליכא למיחש לנומלין וכ"ש** בהכונה נוונת לקלמר ת"ק ומה שעילו זה **כו' לליכא למיחש לנומלין והיינו לליכא בין ר"ח לת"ק** לקמני ומה שעילו זה לת זה הרי לנו נחמנין: לחמר ר"ש כו'. בגמרל מפרש מלי בינייהו: [לף כה:] נמ' רשב"ג היינו ת"ק. כלומר לו רשב"ג מיירי לפי היכא לליכא למיחש לנומלין היינו ת"ק לחמני ולו מיירי לוונקי בלליכא למיחש לנומלין היינו ת"ק ליליה להיינו ר"ח: ובגמרל לחמרינן וכי תימא ערער לחל היכא בינייהו לר"ח סבר ערער חל **הוי ערער ולין על ל' נחמן עלו להכשירו** ורשב"ג סבר ערער תרי בעינן לחבל במקום ערער חל **הוי על לחל נחמן להכשיר** והל ר"ל יוחנן לרבי

ר"ש בן הסגן מעלין לכהונה ע"פ עד אחד:

גמ' (דף כו.) רשב"ג היינו ת"ק אמר רב (דף כו:) אשי במצטרפין לעדות קא מיפלגי ובפלוגתא דהני תנאי דתניא אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהן כאחד רבי יהושע בן קרחה אומר אפילו בזה אחר זה ואין עדותן מתקיימת בב"ד עד שיעידו שניהן כאחד ר' נתן אומר שומעין דבריו של זה היום וכשיבא חברו למחר שומעין

לכל לין ערעור פחות מסנים. והל לרבי יוחנן מייתינן לה בכמה לוכחי בתלמולא ולא לסכחן עיקר מימריה היכא ולפשר לחמתניתין לחמרה לכולהו מולו לחין ערעור פחות מסנים ובפלונתא לחריתי פליגי ובירושלמי נמי לית פלונתא לחמני וכתבו בתוספות לפחות מסנים ולכך לין בלולין לחזקה לכך לחיכא למיחש לנומלין ולכך לין מעל

עסקינן אבל אי הוי ספיקא דרבנן כגומר ומקנה דמלוה ליפלו בתרי ותרי ממרינן יוקי מילתא בחזקת גלח דרבנן וחמור לגלימא דכי לפסד להקל וגומר לכי לחמור דיינו יוקא בחיסור לפת לית לי נמי לעבודה וכעובדא דינאי אבל בתרומה לא החמירו [ר"ל דליפלו בתרומה לחומרייתא] אבל לחריס לומרים לכיון דמ"מ מיהי ספיקא דרבנן לא נפיק מחמרינן בכל חיסורי תורה ולא סמכינן לחוקמי מילתא בחזקה דתרי ותרי גלח בחיסורין של לבריסס וכן לעת הרמב"ם ז"ל: **מתני' ע"י ממון מותרת לבעלה. למרתתי להפסיל ממונן וחין מפקירין לחותה: ע"י נפשות. שהיתה נזונת למות: לחסורה לבעלה. להוחיל ונוהגין בה מנהג הפקר חופסין שמא נתרצית לאחר מיסס** זהו לשון רש"י ז"ל: עיר שבשבח כרקוס. בסמוך לפרשנה בם"ל: **גמ' לא שנו.** לע"י ממון מותרת לבעלה: **אלא שיד ישראל תקיפה על העובדי כוכבים.** וירחין לעשות שלא כדין שלא יפסידו ממונם ויש שהביאו מלשון רש"י למתניתין בחסת ישראל בלאוד היא ול"ל לאי הכי היכי מסקינן לבית עובדי כוכבים תקיפה על עצמן לפי ע"י ממון לחסורה מסוס לגי חייבי להפסד ממונם וכי נרעה מסבויה שמותרת ליסראל למסבר כתובה גלמוד [דף נח:] שכותב לה סס תשתבאי לפרקיכך ולהלריכיך לאינתו לגלמן לגי חייבין שמא נתרצית לאחר ולעיל נמי [דף נ:] נבי בתולה נשתא בריביעי תבעל להנמון תחלה מקפינן לדרוס להו לאוסם ביסראל מיסרא שרי לגלמן ופ"ג להנמון לי מרתת כלל ועוסה הא כרעונו לי חייבין שמא תתרצה לו וכשתבא נמי לחמרינן (מנילה דף יג:) שהיתה עומדת מחיקו של לחסורים ועוכלת בחיקו של מרלכי ולא היה ניריך לחום שמא נתרצית לאחסורוש בחסת מביאוחיו ולקמן נמי בפ' ערבה שנתפתתה [דף נח:] לחמרי הני נשי דנגבי נגבי שריין לגברייהו והא קא ממטו להו נשמע מחמת ירחה והא ממטו להו נירי מחמת ירחה לגלמן נשמע נתרצית לי חייבין לכך פירשו בתום' למתניתין הכי קתני ע"י נפשות לחסורה לבעלה לפי לפת ישראל לחייבין שמא כלי למעון חן בעיניו שלא יהרגנה היא מתרצית ומכינה ומיפה עלמה ברצון נמור לפי בחסת כהן לוקא מיירי ולבעלה כהן לקמר שמא נתנסה לבל לבעלה ישראל מותרת לגי לבעלה דקתני הוא ליה למתני לחסורה לכהונה לגלי ולגי לף לבעלה ישראל לחסורה לקמר ומיהו כי קתני ע"י ממון מותרת לבעלה לפי לבעלה כהן לקמר לגלי חייבי שמא נתנסה לעובד כוכבים מתירה מפני הפסד ממונו הלכך לי לגיוע לבבויה ורחיה לכבר לע"י ממון לפי לכהונה שריא מלחמרי' ל"ם שלא שיל ישראל תקיפה על עובדי כוכבים לבל יל עובדי כוכבים תקיפה על עלמן לפילו ע"י ממון לחסורה ולחמרינן עלה [דף כז.] לף לגן נמי תניוא הגיל ר' יוסי הכהן על בת ישראל שזינתה בהסקלון ורחקוה בני מפפחתה כו' ובולגי לרחקוה בני מפפחתה לי שייך שלא בכהונה לבישראל שגיונה לחסורה שלא לבעלה למה ירחקוה בני מפפחתה ועוד לגין לחוסרה ליסראל יותר מבבויה ומכללא מסמע לביל ישראל תקיפה לפי לכהן מותרת ועוד רגיוה מלתנן בפ"ב לע"ז (דף כב.) גין מעמידין בהמה בפונקלקות **של עובדי כוכבים** מפני שחשודין על הרביעה ורמינהו לוקחין מהם בהמה בקרבן וכו' ל"ק

את דבריו והלכתא כר' יהושע ב"ק והלכתא כר' נתן:

מתני' האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים על ידי ממון מותרת לבעלה ע"י נפשות אסורה לבעלה:

(דף כז.) עיר שכבשה כרקום כל כהנות שבתוכה פסולות לבעליהן ואם יש להן עדים אפי' עבד אפי' שפחה הרי אלו נאמנין ואין אדם נאמן ע"י עצמו:

(דף כז:) אמר ר' זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים עד שיצאו אמרו לו אין אדם נאמן על ידי עצמו:

גמ' (דף כו:) א"ר שמואל בר רב יצחק אמר רב לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על העובדי כוכבים אבל יד העובדי כוכבים תקיפה על עצמן אפי' ע"י ממון אסורה:

בחסת ישראל לפילו ע"י נפשות מותרת וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפי"ח מהלכות ליסורי ביאה וחע"נ לקתני הסס שתמת למסמע לפי לגי חסת ישראל מסוס לבמתני' לקמן ולבתרת בכהונה עסיק לקתני [דף כג:] לין (מסיחין) [מעלין] לכהונה ע"פ על לחל ובתר הכי קתני עיר שכבשה כרקוס כל כהנות שנמלאו בתוכה פסולות מ"ס קתני הסס שתמת והל לקתני לבעלה ולל קתני מותרת לבהן ולסורה לבהן היינו מסוס לע"י נפשות היינו ע"י נפשות לבעל כלילמרינן [דף כז.] בנון הני נשי דנגבי ולסתו של בן דונלי ומ"ס לומר לסורה לבעלה לומר לבסתה שים לה בעל עסקינן [לפילו לל נחבשה] ללל בנפשות לבעל ועוד לקמ"ל לחע"נ לחית לה בעל העובד כוכבים לל מסתפי מיניה: ומבל מקום מלי לחמרינן לבסיל עובדי כוכבים תקיפה על עלמן לפילו ע"י ממון לסורה לבהונה כיון שהיו מתירה מהפסד ממונו דוקא בשנחבשה לבל בסת בהן שנתייחדה חע"נ דלל שייך בה הפסד ממון בלל שריח לחע"נ דהתם בפ' לין מעמידין [דף כג.] מסקינן ממלי דשני לן בין לכתחלה בין לביעבד נעולם לימא לך לפילו ביעבד נמי לל והבל היינו מסוס לממיירה מפני הפסד ממונו תלא דהל קתני סיפא ע"י נפשות לסורה לבעלה ותו לל מיבי למסמע לבהורה לבל שהיו מתיירה מפני הפסד ממונו לפי בייחוד בלבד לסורה ליתא שבבר פר"י ז"ל דהתם ס"ק לעולם לימא לך נבי בהמה דילו תקיפה עליהם לפין לוקחין מהם לקרבן ונבי בסת שנחבשה לשריח לבעלה לפי בשילו תקיפה היינו מסוס הפסד ממונו לבל בייחוד בעלמא כיון שהיה מסורה בידו לפי בלל הפסד ממון לל מתסרה וכן מטין לבבי הרמב"ם ז"ל שבתב בפרק הנזכר לבל בזמן שיד עובדי כוכבים תקיפה לפילו על ידי ממון כיון שנעשית ברשות עובד כוכבים נלסרה עליו: נרסי' בגמ' [דף כז.] ע"י נפשות לסורה לחר רב כגון שני לנגבי כלומר **שבעליהן נתנין ודרך המלכות היה להפקיר ביתם ונשיהם** ולגי לחר כגון לסתו של בן לינאי כלומר **רועה היה ולנעזר שמו כלילמרי' בפ' ענלה ערופה (לף מז.) לבל נשי לנגבי הגונבין ממון לל** מפקירין לחר חזקיה והוא שנגמר לינן להרינה ומסמע לקו"ל ור' יוחנן לומר לע"פ שלל נגמר לינן להרינה ומסמע לקו"ל כחזקיה לרביה לר' יוחנן הוה:

עיר שכבשה כרקום. מעיר מתרגמינן כרכומין: כל כהנות שבתוכה **פסולות. לסורות לבעליהן לשעת כהן לסורה בחונם** וה"ה שכל הנשים שבתוכה פסולות להנשא לכהונה: [קף כז:] **המעון הזה. שבועה היא:** ופרכינן בגמרא עלה למתני' ורמינהו בולעת שנכנסה לעיר בשעת שלום חבירת פתוחות לסורות מותרות בשעת מלחמה הלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך ומפרקינן לחר רב חרי לבעול ים פנאי מסוס לתקוף יצרייהו לבל לנסך אין פנאי ל' יצחק בן אלעזר משמיה לחזקיה לחר כאן בכרקוס של אותה מלכות כאן בכרקוס של מלכות אחרת כרקוס של אותה מלכות נמי ק"ו ללא משתמט חד מינייהו ובעיל לחר רב יהודה לחר שמואל כשמשמרת רוחות זו לת זו אי אפשר ללא ניימא פורתא כנון למהלך היה למתא שוסילתא וכלבא ונווזא ואווזא ק"ר לבא בר זבדא פליגי בה ר' יהודה נשיאה ורבנן חד לחר כאן בכרקוס של אותה מלכות כאן בכרקוס של מלכות אחרת ולא קשיא ליה ולא מילי וחד קשיא ליה כל הני ומצני כנון למהלך היה למתא שוסילתא וכלבא ונווזא ואווזא זו היא סונית הנמ' ונרשה מלכרי רש"י ז"ל לר' יצחק בן אלעזר לאו לתרוצי מתני' לתא ללא מתרצת אלא בלרב מרי ור' יצחק בן אלעזר לתא לאשמועינן למתני' לוקא בכרקוס של מלכות אחרת למתוך שמלך יודע שלא תעמוד העיר בידו כיון שהוא במלכות אחרת מפקיר הכל ומ"ה כהנות שנמצאו בתוכה לסורות לבל בכרקוס של אותה מלכות לעתו של מלך שיסתעבדו לו בני אותה העיר ולפיכך הינו מפקיר ממונם ונשיהם ללרכה שומר אותם ולישנא לכאן ולכאן לאו לוקא אלא משום לתלמודא מייתי לה [בתר] פרוקיה לרב מרי לאתא לתרוצי מתני' לשלי נקט נמי בלר' יצחק לישנא כאילו אתי לפרוקינהו ונרשה שזקוקין לפרס כן משום להכי תס בע"ז בפרק השוכר (קף עח.) מקשינן ממתניתין להכי תס לשעת לבוסתן ולא מייתי תס ללרב יצחק כלל אלמא לאו לתרוצי מתניתין להלי אתא אלא לאפלוגי בלישנא ול"ל כאילו אתר לא שנו אלא בכרקוס של מלכות אחרת ועוד שלרב ז"ל נורם בכרקוס של אותה מלכות נמי ק"ל אלא לשתמיט חד מינייהו ובעיל ואם איתא לתרוצי מתני' איתמר ס"ל למימר ק"ל אלא לשתמיט **חד מינייהו ומנסך אנא ולאי** נאו לתרוצי איתמר אלא לאפלוגי בלישנא לכהנת ובירושלמי נמי משמע הכי למפלוג בין כרקוס של אותה מלכות לכרקוס של מלכות אחרת בלאו רומיא למתניתין להלי. והקשו עליו להיכי מקשי ק"ל אלא לשתמיט חד מינייהו ובעיל וכי משום לחד משתמיט ובעיל ליסרינהו לכולהו לחרבה לכל היכא לליכא למתני תניא לקולא וכלחמרינן לקמן אם ים מחבואה אחת מעלת על כל הכהנות כולן ואפילו בליכא מחזקת אלא אחת אמרה לא נחבאתי ולא נטמאתי נאמנת דאמרי' מה **לחלם בחנמי העיר** לי נמי למהלך ליה למתא וכו' משמיות **סביבות העיר שלשלות של ברזל שישמיעו קול בהכשל היס רן עליהם וכלבים וחווזים** נעשים ונווזא להיינו **מקלות וקמיס להכשל בהם** ומאן לא קשיא ליה מילי להיינו לא **חיים למעקר לינים יחילחה לבעול הוחיל ויאין הלבר הפקר** זו היא סיפתא דר"י ז"ל לבל ר"ח ז"ל פי' לתרוצי למתני' לחתא וה"ק לא מפלגי בין לבעול ולנסך אלא מתניתין דהכא כברקוס של אותה מלכות שיש להם פנאי לפי שאין מתיירלין ומתניתין לבולעת בכרקוס של מלכות אחרת שאין להם פנאי לפי שלבא רלוף עליהם וירחיס הס שמא יבואו עליהם חוידים ומקשינן בגמרא ובכרקוס של אותה מלכות לחאי לסורות והא לי לאפשר ללא משתמט חלא מיניייהו זו היא נרסתו של ר"ח ז"ל כלומר וכיון שכן ליכא למתלי לכולא ולעיולי לכולם מותרות כלאמרינן לקמן לחס ים שם מחבואה לחת מעלת על כולן וה"נ לבהיא מחזקת אלא לחת מספקא לן הכא טובא ערבי וה"נ לאמרינן ללא משתמט חלא מיניייהו ליפנה קלילא הוא לי נמי תלמודא נקיט בעיין לקולא ומיהו רבי יהודה נשיאה ורבנן פליגי בהא לחל מיניייהו סבר לעולם משום לילא משתמטי ליכא למאריהו ולא חשיב ליה הלי נוונא כמחבואה לחת ולילך חשיב ליה ולילטריך לפנויי כנון למהלך למתא שוסילתא וכלבא ונווזא כו' ים הוכחה לפי' זה בירושלמי לנרסינן התם לילא כרקוס רבא בשם רבי חייה בר חגי כנון זונין ושלשלות וכלבים וחווזים ותרנגולים ולטרינות מקיפות לת העיר כו' מעשה היה ובראה משם שומע לחת היה שם פרנס לחת מעלת על הכל רבי זעירא רבי בא **בר זבלא רבי יצחק** חקילא בשם ר' יונן נשיאה ובלבל כרקוס של אותה מלכות לבל כרקוס של מלכות לחרת לעולם לעולם לתרוצי מתניתין להלי לאפלוגי בלישנא לכהנת ומ"ה כהנות שנמצאו בתוכה לסורות לבל בכרקוס של אותה מלכות נמי ק"ל אלא לשתמיט חד מינייהו ובעיל ואם איתא לתרוצי מתני' איתמר ס"ל למימר ק"ל אלא לשתמיט **חד מינייהו ומנסך אנא ולאי** נאו לתרוצי איתמר אלא לאפלוגי בלישנא לכהנת ובירושלמי נמי משמע הכי למפלוג בין כרקוס של אותה מלכות לכרקוס של מלכות אחרת בלאו רומיא למתניתין להלי. והקשו עליו להיכי מקשי ק"ל אלא לשתמיט חד מינייהו ובעיל וכי משום לחד משתמיט ובעיל ליסרינהו לכולהו לחרבה לכל היכא לליכא למתני תניא לקולא וכלחמרינן לקמן אם ים מחבואה לחת מעלת על כל הכהנות כולן ואפילו בליכא מחזקת אלא לחת לחיבעיא לן **לי תניין לקולא או לא** ואין זו קשיא לעלי לבלחמרינן התם כיון שיש אם מחבואה לחת ליכא למימר אלא לחת היתה כהנת זו בין עיר שכבשה כרקוס בלל לבל כיון שלי אפשר ללא משתמיט חד מינייהו ובעיל **הרי היא בכלל** עיר שכבשה כרקוס לולאי לא פליגי רבנן בין כובשין רבים או מועטין וכהנות בין רבות בין מועטות אלא משום מלוקן לנמרי ומפרקינן בשמשמרת רוחות זו לת זו כלומר **מקום מעמד השומרים שהעמיד המלך שלא יחבול** לי נמי למהלך ליה למתא וכו' משמיות **סביבות העיר שלשלות של ברזל שישמיעו קול בהכשל היס רן עליהם וכלבים וחווזים** נעשים ונווזא להיינו **מקלות וקמיס להכשל בהם** ומאן לא קשיא ליה מילי להיינו לא **חיים למעקר לינים יחילחה לבעול הוחיל ויאין הלבר הפקר** זו היא סיפתא דר"י ז"ל לבל ר"ח ז"ל פי' לתרוצי למתני' לחתא וה"ק לא מפלגי בין לבעול ולנסך אלא

(דף כז:) לה לשקר אי בעיא אמרה נחבאתי:
ואם יש להן עדים אפילו עבד אפי' שפחה ואי שפחה דידה היא לא מהימנא:
גרסי' בפ' אלו נערות (דף לו:)
הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה דלא שדי איניש זוזיה * ס"א בכדי במיא מעיד בה כדי לא ישאנה שמא עיניו נתן בה:
(דף כז:) אמר רבי זכריה בן הקצב המעון הזה וכו' תניא אף על פי כן ייחד לה בית בחצרו וכשהיתה יוצאת יוצאת בראש בניה וכשהיתה נכנסת נכנסת בסוף בניה והני מילי בשבויה דבשבויה הקלו אבל בגרושה לא דתניא המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו (דף כח.) ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי זה היה מעשה ואמרו כפר קטן נידון כשכונה מי נדחה מפני מי היא נדחת מפניו בחצר של שניהם וכל שכן בחצר של שכירות משום דטלטולא דגברא קשה

בגמרא תיתמר מי אמרינן מה לי לצדקה סתמא לכל הרי"ף ז"ל כתב **לי בעיא אמרה** נחבאתי ולפי הרמב"ם ז"ל כתב מתוך שיכולה לומר נמלטתי כשנכנסה העיר לו במחבואה אחת הייתי מכלל דס"ל ז"ל דלא מטהרינן לה לגמ' כי אמרה טהורה אני במנו לנחבאתי לכל סתמא לן וע"כ לכל דיכי סם מחבואה היתה **נדיכה לומר נחבאתי** אלא מסתמא תלינן לקולא לכגמרא פרכינן [להא] לאפילו היתה מחזקת אלא אחת] מאי שנא מב' שבילין דתנן ב' שבילין אחד טמא ואחד טהור כו' ובולאי מלרבי יוסי קא פריך לכבא ליטלא עלוי ועל חבירו למי וכפרש"י ז"ל לליכא למימר למכבא אחת לכולהו מולו היא פריך להיכי נימא לכבא אחת למי אלו משום לאלן ילעיגו לינא לכולן טהורות הוי כבא אחת ל"ג ב' שבילין נמי ילעיגו לינא אם נאחלו זה בפני עלמו וזה בפני עלמו ואפילו הכי לן הוי כבא אחת אלא אלי מלרבי יוסי פריך משום להכא לאפילו לן בהא אלא כל אחת ואחת בפני עלמו היא ליטלא עלוי ועל חבירו למי לבגמ' שבילין כי נאחלו [כל אחת] בפני עלמו אפשר לאל לן יבא להכחבריה אלא כשבא לנאחול עלוי ועל חבירו וכיון לאיהו יבא בחיהך ויודע הכי מטהרי ליה לחבריה לן מטהרין ליה סבר ר' יוסי לאמחזי כשקרא והכא נמי בכרקוס אי אתיא כל אחת בפני עלמא היא יבא בנונא בחיהך וידעה שפיר לכלולהו לן מטהרינן ומ"ם מקשינן מינה לאחי לאוה ס"ל להכא נמי איכא ולאי טומאה ובגמ' אי אמרינן אלא לן **נדיכה** למימר נחבאתי שפיר פרכינן אבל אם איתא לנדיכה למימר הכי מאי פירכא מנא יבא היא לכל חלא אתא קמן ואמרה נחבאתי אלא ולאי כלאמרן. ואי שפחה לידה היא ולאי שפחה לידה היא מהימנא. פלוגתא לאמוראי היא בגמ' לגבי לכב ודב ופי אפילו שפחה לידה מהימנא אבל לכב ופפא לוקא שפחה לידה מהימנא ואבל שפחה לידה לן מהימנא ואהלכ"ל ז"ל פוסק כלכ ופי ודב אפי אלא לאפילו שפחתה מהימנא לתרי נינהו ועוד לכב אפי בתרא הוא ואהרי"ף ז"ל וכן הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות איסורי ביאה פוסקין כלכ ופפא לשפחתה לן מהימנא ובטעמייהו מלאמרינן בגמ' נימא כתנאי זו עדות אחת ואפי תינוק ותינוקת כו' אבל לן בנה ובתה ולא עבדה ושפחתה ותניא לאיל הכל נאמנין להעידה חוץ מהימנא ובעלה לכב ופי ודב אפי אלא לקמסברי לאפילו שפחתה מהימנא ולאי תנאי היא לקמייתא אלא כוותייהו לכב ופפא לס"ל אלא מהימנא מי לימא תנאי היא לכבייתא בתרייתא אלא כוותיה לו מני לתרוצי ומהלכך אמר לך לכ ופפא כי תניא התם **לקתני הכל נאמנים למשמע ואפילו שפחה לידה במסיחה לפי תומה** כי הא לכי אתא לכ לימי וכו' מעשה בא לפני רבי בחלם אחל שהיה מסיח לפי תומו ואחר אני ואחי נשבינו לבין העובדי כוכבים ינאתי לשאול מיס ולעתי על אימא לנקטן עניס ולעתי על אימא והשיאה רבי לכהונה על פיו אלמא נהי לבנה בתורת עדות לן מהימן במסיח לפי תומו נאמן ושפחתה כך הוא היה ומ"ם קתני בלייתא בתרייתא הכל נאמנים להעידה במסיחין לפי תומן חוץ מהימן ובעלה לאפילו במסיחין לפי תומן לן מהימני ואע"נ ללענין תרומה לכבנן אמרינן לעיל [לף כו.] לאפילו הוא עלמו מהימן במסיח לפי תומו לאפשר לסיועי מעלמא מסוס לכשכויה לתייליל בה ריעותא ל"נ מעלה עלה ביוחסין מ"מ כיון לללכ פפי ודב לאפי תנאי היא ול"ב מני אמר אלמא נקטינן כוותיה זה טעמו של הרי"ף והרמב"ם ז"ל הילכך נקטינן לתינוק ותינוקת ולבדה ואחה ואחות מהימני לאפילו מתכוונים להעיד לאבל בנה ובתה ועבדה ושפחתה לן מהימני אלא במסיחין לפי תומן והיא בעלה לאפילו במסיחין לפי תומן לן מהימני. ויש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר לבקטן בעינן שיהא מסיח לפי תומו ואחלי והא בריייתא לזו עלות לאסה תינוק ותינוקת במתכוין להעיד היא מלקתני לאבל לן בנה ובתה וה"מ לתינוק לאפילו מתכוין להעיד נאמן בעלות זו: ספוקי לת הסכויה ומעיד בה ישתה. לאי לן לקיס ליה בנוס לן שדי זוזי בכלי שכרי לנוסאה פלאה: תניא לע"פ . שאסרוה **עליו לפי שהיה כהן היה** מקל בה וייחל לה בית בחצרו: **וכשהיה יוצא. והוא בחוץ** יוצא ברחוב בניה **שיהו הבנים עמהם כדי שלא יתייחדו: וכשהיה נכנסת נכנסת בסוף . כדי שלא יתייחדו היה והוא בחוץ והבנים מבחוץ:** לאבל **בגרושה** לן. לחמירא טעמי **לא תנשא בשכונתו. לפי שמכרת ברעיזותיו ובקריעותיו ושמא יבאו לידי עבירה:** [לף כח.] **ואם היה כהן. לפילו לא** נשאת: **לא תדור עמו במבוי. שמא יבא עליה הכהן וכהן לאמור בגרושה** ומשמע לשכונה גדולה ממבוי להא מסיימין לכפר קטן נהון כשכונה ולאי שכונה קטנה ממבוי לאחלי ולאי יס כפר שלא יהא גדול כמבוי שלא ולאי שכונה מסכה טפי ומ"ם כל שנשתא לאחיר ליסורה מרחקינן לה לפילו מכל השכונה [וכ"ש ממבוי] ובשלא נשתא כגון לנבי כהן **לא מרחיקין לה שלא** ממבוי [ושרי בכפר קטן ושכונה]. ולאיכא מ"ל לאף גרושת ישראל שנשתא שאינה ליכא להתרחק שלא נתגרשה היינו בגרושת כהן שלא נשתא לכהן ליכא לאחרחק שלא מן המבוי וה"ו ז"ל כתב לכיון לשקיקנן בפ' עשרה יוחסין (דף עח.) למולו לבבי ורבא בחזיר גרושתו מנשתא שאם בעל ולא קלט חיוה לוקה משום להויה כתיבה בה אף במבוי דשאה **לזור עמו אבל בחוץ** ולאי לן וכתב בתוס' שרבינו מאולרלייג"ם ז"ל הורה למבוי לליירי בית בשמעתין היינו בשתא מבוחות שאולין לענין שבת שהם מבוחות שתוחין אבל במבוחות שמפולשין מתוך שרבים בוקעין שם ליכא למיחש: מי נלחה מפני מי ת"ש לתניא היא נלחית מפניו ואין הוא נלחה מפניה **ואם היה** חנך שלא הוא נלחה מפניה. כך הוא בגמרא ומסקינן לבחנך של שניהם נמי היא נלחית מפניו ותמהני חנך מאי עבידתה להא בשנשתא לפי' בשכונה אחת אין רשאין לזור ובאשת כהן אע"פ שלא נשתא במבוי מיהא מיקסר ואכא מסתבר לאל מתסר אלא בחנך לפיכך נ"ל לבבייתא בשאת ישראל תלף שנתגרשה מיירי לקולס שנתגרשה לרין מסתמא בחנך אחת וקתני לאלחר שנתגרשה ברוך [שאחר] להיות נלחה אע"פ שלא נשתא עליון ושפיר מיירי מינה רלייה לשנשתא לענין שכונה ולשאת כהן לענין מבוי לחר טעמא הוא ומכאן יש ללמוד שאפילו שאת ישראל שנתגרשה ולא נשתא מסורה **לזור עמו בחנך** אלא לס כן היו נזהרין שיהו לחרים עמהן לומיל לשאתו של רבי זכריה בן הקצב:

לוה חימנה. בחיותה תחתיו: בנכסי לביה. שהיו ביהה נכסי מלוג ובכהן שגרש את לשתו קל מייירי: לינה נפרעת חימנו ע"י עצמה. שלא יתקרבו בלבריס כך פרש"י ז"ל ולפסר היה לפרש לפי בחשת ישראל אע"פ שלא נשתת על הלרך שכתבתי שלסורין לזור בחנך שלא שלפסר לכיון לליכה כלשרי' בלר' ב"ל ליכה למיסם כלשרי בלר' זכריה בן הקנב מסוס בניס אע"פ שלפסר לחלק לכבה שלני שסס מלבריס ובוענין זה לת זה: רב הונא חמר ננוסי היו מנגלין לסה. לף ננוסי קלמר לסה תסמע לכתרגם בתרע מחמיר ולי ננוסי בלחוש קלמר לקולי קל מקיל לכמערבא מיתנו לנגלא ולא מיתנו לשמתא כלליתא בפרק מקום שנהגו (לף נב.) מסוס לשמתא חמירא טפי מ"ש לוקא ננוסי קלמר ואע"נ לשמתא חמירא לא תסמע לסה לחינהי לביתא לבינהו עבדי לסה ובהלכות כתוב ננוסי נמי היו מנגלי לסה: בלבל רבתי **מסכתא היא וקורין לותה מסכת שמחות:** לנייסי בבלי הללי. פריוולט"ן בלע"ז והרמב"ם ז"ל כתב בפרק כ"ו מהלכות יסודי בימה וכן מי שגרש לשתו תן הנשואין לו תלוה עמו בחנך **שמא יבואו ליבי** זנות ואם היה כהן לא תלוה עמו במבוי היה לה וכפר קטן נלון כמבוי היה לה מלוה לגלו עושה שליח לתבעו ונרושה שבחה עם המגרש [לשון] היו מנלין לותה שו היו מכין לותה מכות מרלות ע"כ ונרחה שהוא היה נורס המגרש את לשתו לא תלוה עמו בחנך ואם היה כהן לא תלוה עמו במבוי זה היה מעשה וחמרו כפר קטן נלון כמבוי ופירוש ברייתא ללוה שימנה בישרלל המגרש אע"פ שלא נשתת והר"ם הכהן ז"ל כתב. עליו תמה בגמרא שלנו לא לחמרינן כי אם לא תנשא בשכונתו מפני שהיא ערוה וכיון לניים בה נזריון **שמא יבא עליה לבל** לא נשתת מלי ליכפת לן אם לא תלוה בשכונתו הא לא יעשה ליסורא בביתו מ"מ יש לפקפק בסוניית הגמרא לחלי החמירו בגרושה לכאן יותר מלשת היא ליסרלל שמותרת לזור במבוי ואמת י"ל לכיון שיש לה בעל בעלה מסתיר על כאן נרחה שלף הוא היה נורס זה היה מעשה ואמרו כפר קטן נלון כמבוי ולפי נירסא זו אמת לשכונה היינו נ' בתים כלחמרינן בסוף פ"ק דע"ז [לף כח.] ומ"מ כבר כתבתי מה שנרחה ליסרלל המגרש לסור לזור עמה בחנך בלא שומרים אע"פ שלא נשתת לבל נמלא בירושלמי בפרק הזורק [הלכה ט] המגרש את לשתו לא תלוה עמו בחותו חנך ולא בחותו מקום שם היה חנך של לשה היא מפנה [של היא לשה מפנה] של שניהם מי מפנה מפני מי לשה מפנה מפני היא ואם יכולין שם זה פותח לכאן וזה פותח לכאן בל"ל בזמן שנשתו הא לא נשתו לא ובכהנת אפי' לא נשתו ע"כ ומשמע מיהא דבלא נשתו אפילו בחנך שרי דלוחק הוא לומר לכי קתני הא לא נשתו לא [לא] קאי אחותה חנך אלא אחותו מקום ובודאי שוב בירושלמי חולקה עם הברייתא (שמוניה) [שבגמרתנו] שסס השוו כהן ליסרלל ובגמרתנו חלקו בהן ולפיכך הלבר צריך עיון: **מתני' זה כותב ילו של לבת. ומקיימין השטר על פיו ואע"פ שמת לבין בעוד זה קטן: שיצאת** בהינומא. והוא שיתן שנשאת בתולה וכתובתה מאתים כלאמרינן **בירים פרקין ובכולהו מפרש טעמא בגמרא: יוצא מבית הספר.** שהיינו למיין יחד תינוקות של בית רבן ומפרשינן בגמרא שאין סומכין על עדות זה אלא להאכילו תרומה לרבנן לבל לא לתרומה לאורייתא: ושהיה חולק עמנו על הנורן. מוקמינן לה בגמ' בר' יהודה לאמר אין חולקין תרומה לעבד אע"ג דבר עמו לבל לר' יוסי לאמר אין חולקין חייסין שמא עבד הבן הוא ועבדיו נשתחרר: [לף כח:] ושהמקום הזה **בית הפרס** הוא. לאי ליכא בקעה שמוחזק לנו שיש שם בית הפרס והבקעה כולה בספק טומאה כי מסתלי שהמקום הזה בית הפרס ובבל מה שהוא חון ממנו טהור מהימני ויהבינא טעמא בגמרא מפני לבית הפרס לרבנן. ובית הפרס היינו **החורש את הקבר** בלתנן במסבת אהלות [ריש פרק יז] **החורש את הקבר הרי זה עושה בית הפרס** ועל בותה הוא עושה מלא מענה של מאה לאמה ואמרינן בתוספתא להיינו מאה אמה לבל רוח. ואמרי' בגמרא לאמר ר"י אמר שמואל מנפח אלס בית הפרס והולך. בלומר שמוסך **על בך שאם יש שם עלם [בשעורה] רואהו ואע"נ שאין לו חייסין לאין עלם בשעורה מטמא בהאל על לאיבא שלרה או נלנלת שלמים או רוב בנין או רוב מנין** ור"י בר אמי אמר מיסה לעולם אמר בית הפרס שנשא בלומר **איסא רבה ברגליס הרבה** טהור לתלינן לקולא ומייתי הני תלמולא לראייה לבית הפרס לרבנן אבל הרמב"ם ז"ל כתב ושהמקום הזה וכו' בית הפרס ל' טומאה קלה הוא בלומר בבר הוקלה טומאתו שניהם ונפח והוא טהור לעושה פסח ומה טעם נאמן בו מסוס לטומאת בית הפרס חפי' קולא ליסא וניחוש לינה שלא מלרבנן אמר נתגלגלה עלה בשעורה ע"כ ומ"מ הלבר נרחה שאין עלות זו שלא להקל לומיא לבל הנך לאמרי' אבל לא ליסא נאמן להחמיר אלא נאמינא להחמיר בלרבנן כ"ם בלאורייתא ובגמרא יהבי טעמא מסוס לבית הפרס לרבנן: **ואין נאמנין** לומר לרך היה לפלוני במקום הזה **מעמל ומספד** כו'. **מקום היה לו כאן להספיד מתיו בשהוא מוליכן לבית הקברות שלו לעשות סס מוסבות ומעמלות שהיו עושין שבעה למת** ומל"ל להני מפרשמי טפי ולא משקרי בהו לינשי ויהא נאמן **להעיד על מה שרואה בקבוצו** קמ"ל שלא כיון **לאפוקי ממונא הוא:** נמ' והוא שהיה נלול עמו. לאו לאכולה מתני' קאי שלא לוזה כתב יהו של לבת ויצאת בהינומא ולשהיה חולק על הנורן נמי קאי למסקנא לסא מוקמינן לה בר' יהודה לסבר למעלין מתרומה ליוחסין והלבך לף לתרומה נמי בעינן שני עלים כיוחסין לבל לשהמקום הזה בית הפרס וע"כ היינו בלים בשבת לא קאי להתם בעל לחת שני ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנין לומר ע"כ תחוס שבת ושומעין לסס בלאיבא בעירובין [לף נח:] ואי קאי עלייהו תיפוק מסוס נלול נופיה שלא ולאי בלאמרי': לכיון לקיום שטרות לרבנן. **למלאורייתא לא בעינן**

מדאיתתא אבל בחצר שלה הוא נדחה מפניה

יום קלג

תנו רבנן לוה ממנה בנכסי אביה אינה נפרעת אלא ע"י אחר אמר רב ששת ואי אתו לקמן לדינא לא מזדקקינן להו רב פפא אמר שמותי היו משמתין להו רב הונא בריה דרב יהושע אמר נגודי היו מנגדין להו אמר רב נחמן תנא באבל רבתי (סוף פ"ב) בד"א שנתגרשה מן הנישואין אבל נתגרשה מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה שאין לבו גס בה ואינה מכרת בקריצותיו וברמיזותיו והני מילי דלא גייסי בהדדי אבל גייסי בהדדי אפילו מן האירוסין אינה נפרעת אלא ע"י אחרים:

מתני' ואלו נאמנין להעיד בגדלן מה שראו בקטנן נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא וזה כתב ידו של רבי וזה כתב ידו של אחי זכור אני באשה פלונית שיצאת בהינומא וראשה פרוע ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לתרומתו ושהיה חולק עמנו בגורן ושהמקום הזה בית הפרס הוא ועד כאן היינו באין בשבת אבל אין נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה:

גמ' אמר רב הונא בריה דרב יהושע והוא שהיה גדול עומד על גביו כלומר מעיד עמו דכיון דקיום שטרות

קיום לחמר ריש לקיש [לף יח:] עליס החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עלותן בב"ד ומש"ה הימנוהו רבנן בדרבנן לפי שאע"פ שעלות זה פסול מן הדין כיון שהיה תחלתן בפסול קטנות **אין כאן עיקר לכר מן התורה שהס לחמרו והס לחמרו הס הנריכו עלות והס הכשירו** בללו ומיהו כי לינטריך להלי טעמא היינו משום פסול קטנות לבל משום פסול קורבה לן ובכי מוכח בגמ' לחמרי ואי אמסינן רבים משום לחיל ליה לימתיה כו' ולן לחמרי מפני שהוא רחוק הילכך הלי נלול לבעי בהדיה אע"פ שהוא קרוב [לעילי השטר] נאמן לעילי קיום אע"פ שהס קרובים לעילי השטר כשרים וכתב הר"י הלוי לריינו טעמא לפסול משום לבעינן עלות שתהא כלמוכח בירושלמי כמו שנכתוב בסמוך הס"ל ובעילי השטר ליכא לזמה לפי שיש לומר לחרוהו וכתבוהו כלתניא בפרק לחל לירי ממונות (לף לב.) וכן בפרק נט פשוט (לף לעא.) שטר שכתוב בו בלחל בניסן בסמיטה ובלו שנים ולחמרו והלן עמנו הייתם במקום פלוני שטר כשר ועליו כשרים שמא לחרוהו וכתבוהו ועוד כתב ז"ל לבעלות על פה הוא לליכך ז"ל לפילו כתיב בשטר שבזמנו כתבוהו משום לזמה חלוש הוא ולין לך בו ללן חלוהו לסתם עלות בעל פה הוא וזה ללן כלברי הרי"ף ז"ל שכתב בפרק מרובה [סי' קלה] נבי על זמה בשטר נמי ליכא לזמה שכתוב בו שנכתב בזמנו וכן נרלה עיקר **לבל מ"מ כל שלן** כתבו בו כן יש לתלות שמא לחרוהו וליכא לזמה ומש"ה יכול לקוד להעיד על חתימת קרובי לעליס קרובים זה לזה לין לו טעם פסולן ללן משום לזמה וכבי בירושלמי בפ' זה בורר [הלכה ט] לן יומתו לבות על בניס והרי כבר נאמר לים בחטלו יומתו ללן שלן יהו העליס קרובים לבעלי הדין ומניין לף לליינים כלומר שלן יהו קרובים לבעלי הדין שנאמר ובניס **לף יומתו על לבות** ומניין שלן יהו העליס קרובים זה לזה הנא עניכ שהס הוזס לחל מהס כלום נאמר על פיוזס חביבו לם תהא לומר כן לף נאמר נאמר על פיו ומניין שלן יהו העליס קרובים לליינים הנא עניכ שהס הוזמו לף מפיהס נאמרנים ומניין שלן יהו לליינים קרובים זה לזה לאמרה תורה הרוג על פי עליס הרוג על פי ליינים מה עליס לין קרובים זה לזה לף ליינין לין קרובים זה לזה ע"כ בירושלמי וכתוב [בהלכותן בפ' זה בורר] לאמר לפסול עליס הקרובים זה לזה ללן פסול קרובים זה לזה לינו ללן מפום לזמה ומש"ה בשטר ללן שייכא לזמה כשרים ויש לדון על לבנמ' בפ' זה בורר (לף כח.) לילחי טעמא לזמה לאמרי' התם בניס לעלמא מנא לן כלומר עליס קרובים לפסולים לעלמא מנ"ל לאמר רמי בר חמא סברא הוא לתניא לין העליס זוממין נהרגין על פיזומו שניהס כו' ולא ס"ל בניס לעלמא כשרים נמלא על זמה נהרג בעלות לחוי ולילטעמיך הא תנן נ' לחנס ולחל מלטרף עמהס הרי ללו שלש עליות והן עלות לחת להזמה כלומר לענין חזקה לינקיע שכל לחל מהשלשה מעיד עם לחר על הנה לחת ועל פי עלותן מועלת חזקת שלש ולשלמרינן שנפסל עלותן מפני שנריכין שני לחין בקיום חזקה זו לפי שעלות כל הנה **היא עלות בפני עלמה** והן עלות לחת להזמה שלין נעשין זוממין על פיזומו כולן ולא נמלא על זמה מפלס ממון בעלות לחוי ללן לזמה מעלמא לן לחת לינ ס"ל לזמה מעלמא לן לחת לינ ס"ל זמה לפי לינה לליכך נרלה טעמא להזמה לקרובים פסולים לן משום לזמה הוא ללן משום נזרת הכתוב לממקינן לתם בפרק זה בורר בתר לחילחי טעמא להזמה לחמר לינ ס"ל לעלמא קל לחת לינ ס"ל לזמה מעלמא קל לחת לינ ס"ל לזמה מעלמא קל לחת לינ ס"ל לזמה מעלמא לקרובים לפסולים לן משום לזמה הוא ללן משום נזרת הכתוב לממקינן לתם בפרק זה בורר בתר לחילחי טעמא להזמה לחמר לינ ס"ל נבן על לבות מלי בניס לפלילו והרי שני קרובים לעלמא וכ"ת ס"ל היילך בן מעיד על חתימת לבין והרי שני קרובים

דרבנן הימנוהו רבנן בדרבנן:

זכור אני באשה פלונית מאי טעמא כיון דרוב נשים בתולות

מנטרפין לעלות לחת ללו קושיא היא שללו שתי עליות הן שלבין כשתתם העיד על מנת שבשטר וזה מעיד על כתב ידי לבין וכל כי הלי נוונת ללע"פ שתי עליות לריכין לנביית הממון לן מפסל כללמרינן בעלות חזקה להרי ללו שלש עליות ומנטרפין לקיים החזקה ומש"ה בין למה שכתבנו בין למה שכתב ר"ז הלוי ז"ל מסתע שכשם שעלי הקיום יכולין להיות קרובים לעילי השטר כך לייני הקיום לע"פ שהם קרובים לעילי השטר כשרים למה לי עילי קיום מה לי לייני קיום וכ"כ הר"ן הלוי ז"ל ומ"מ לריך לעיין כיון לליחלי טעמא להזמה לם נכשיר עלות עליס שהעילו בפני לייניס קרובים ורליתי מי שכתב לנסי לליחלי בנמרין טעמא להזמה היינו לוקו בעליס קרובים זה לזה לפי שאם יוזמו לן יהא נהרג בעלות לחוי ללן בסבת עלות לחוי לבל על המעיד לפני לייו שם הוזם לן יהא נהרג ולן יפלם ממון ללן על פי לחוי שהפילו תלמה שיבאו עילי הזמה ויעילו בפני ב"ד לחר לעע"כ לריך ב"ד לחקור להעיד בפני ב"ד שני היולך העיד קרובו בפניו ונמלא מפלם ע"פ עלות ב"ד קרובו ולן יועילו מהו שהרי עילי הזמה יכולין להעיד בפני ב"ד לחר שהעליס הרלשונים העילו כך בפני ב"ד קרובים ושמעם היו במקום פלוני בלוני בלותן זמן שלמרו שרלו העלות ן"ל בשתי כתי עליס שלחת מעילה על עלותן ולחת מזמה לותן ומנלן שלין לנו לריכין לעלות ב"ד הרלשון כלל לבל לם בלנו לחלק כך הייתי לומר לכיון שלמרה תורה לן יומתו לבות על בניס ולמרינן בעלות בניס סברת לכל שלנו לריכין שיעד קרובו בעבירה שעשה [והוזם] נהרג על פיו מיקרי הילכך כל שהעיד לפני ליין קרוב אע"פ שלין הליין מעיד עליו מכל מקום ליינו נהרג ללן מפני שהעד מעיד שהליין הקרוב יודע בעלות שקר שהעידו כל כי הלי נוונת מפלם בעלות לחוי מיקרי לעירוף קורבה יש כלן ולן למי לבני לחים קרובים [שהזמו] שלין לריך שיעד לחר שלחר בעלות הלחר להת קיימה לן לסומעין לבריו שלמ זה היום כו' ואע"פ שהילו לף **לן העיד חבירו לן היה** נהרג מכל מקום לין כלן עירוף קורבה בעבירה עשה ומשום הכי לחמרינן להזמה מעלמא קן יתי לה לבל זה נח לי שהילו לן הזכיר הירושלמי טעמא להזמה בשני עליס קרובים זה לזה היה לפסר לומר כן לבל כיון שהוא מפתמם בו לפסול מטעם עליס קרובים וחזינן לחילחי בנמרא לילן היכי נסמוך לפסול מטעם הזמה עליס קרובים לליינים לפיכך נרלה כלברי שלומר לכיון לנפקא לן בנמרא לילן מלכתיב בניס שלין קרובים מעידין זה עם זה מהאי טעמא נמי לין מעידין זה בפני זה לכל שהשבר יוצא על פי קרובים הן שהניסס עליס לו לחחל על והשני ליין לן ולן לחת היא שלש שיש לתמוה על הרי"ף ז"ל שכתב הירושלמי בהלכות ולפשר שלש כתבו מפני (זה) הטעם שלש נלמוד ממנו עיקר הדין לעליס קרובים לליינים פסולין שאע"פ שזה יוצא מטעם נמרתנו עיקר הדין לן לו הוכר שלש בירושלמי וכיון שאר הקרוב לליין פסול מסתברא לבקיום שטרות נמי ללריך שלש יהו עילי קיום קרובים לליינים קיום כשם שלריך שלש יהו העליס קרובים זה לזה לבל רליתי בשם הרשב"ץ ז"ל ליכולין עילי קיום להיות קרובים לליינים קיום לכיון שאין הזמה מלויה שלש היכא דאמרי בפנינו חתמו עילי השטר ביום פלוני וזה לבר רחוק לן חייבינן להכי בקיום שטרות הוחיל ואינו שלש מלרבנן והכיא רליה שאם הכשירו בלייני קיום להיות סם בענמן עילי קיום כ"ם שיש להכשיר בהם קרובים וערערו אחר רליה זו לפסר ללן קפלינן בעלות שלי יתם יכול להזמה שלש בזמן שאחרים מעידים בפניהם ולן בזמן שלנין ע"פ יליעות עלמן והבילו לזה סמך שאין ברור ואינו מכנים עלמו בזה לפי שאין לו ענין שלש לטעם הזמה ומה שהוא הירושלמי פוסל על קרוב לליין מטעם הזמה וכיון שהעלינו שאינו שלש מנזרת

נישאות גלויי מילתא בעלמא היא:

ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול * בגמ' אי' לאכול בתרומה לתרומה וליחוש דילמא עבד כהן הוא מסייע ליה * צ"ל לריב"ל לר"ש בן לוי דאמר אסור לאדם שילמד את עבדו תורה:

(דף כח:) לטבול לתרומתו בתרומה דרבנן: ושהיה חולק כו' ודילמא עבד כהן הוא סבר כמ"ד אין חולקין לעבד אא"כ רבו עמו:

ושהמקום בית הפרס בית הפרס דרבנן:

ועד כאן היינו באין בשבת קסבר תחומין

הכתוב שלא יעטרפו קרובים זה עם זה בכבר לחל נרחה בעיני שאין רחייתו רחיה לפי שבכל מקום שאנו צריכין ב' לין שני קרובים מעטרפין לחייב (הקרוב) לבל על שנעשה ליין בקיום שטרות היינו טעמא לפי שאין אנו צריכין לב' ליין וקרוב אינו לבעלמא נזירת הכתוב הוא שלא יהא על נעשה ליין ונפקא לן לי מלכתיב ועמדו שני האנשים לפני רש"י ז"ל לי מלכתיב והיה היום הנחילו כמו שכתבו המפרשים בפרק יש נוחלין וכיון שהקלו חכמים בקיום השטרות שיהא ליין על נעשה ליין אין כאן עירוב קורבה שבליינין על פי עצמן לבד הם מקיימים השטר לבל לקיים אותו ע"פ עלות קרוביהן אין לנו לפיכך נראה שצריך שיהו עידי קיום רחוקים ומצינו למדין שעידי קיום יכולין להיות קרובין לעידי השטר ומתניתינו אינה אלא בזה כתב ידו ולייני קיום ג"כ ה"ז לשטר ומצינו שיכולין להיות קרובין לעידי השטר לבל עידי קיום צריכין שיהיו רחוקים זה מזה וכן צריך שיהו רחוקים מלייני הקיום ולענין ליינים שלנו על תנאים וענייניהם שבאלמנה עצמה הלכך ברור שצריך שיהו רחוקים מעידי השטר עצמו כשם שצריך שיהו רחוקים משם כשמעידים בפניהם על פה שע"פ שעלים החתומים על השטר משעה שחתמו נעשה כאילו נחקרה עדותן בב"ד מ"מ צריך ב"ד שלנו על המקום [שלה] יהיו יודעים בעלות קרוביהן שמעידין על המקום בעצמו לבל מה שיש לזון בו הוא שם צריך שיהו ליינין (ועידי) קיום רחוקים מהליינים שלנו על המלוה בעצמו או שנאמר שכיון שענין הקיום נגמר בכר ע"פ עדיו וליינין שע"פ שליינין המלוה קרובים להם כשרים לפי שבכל ג' וחלק ענין בפני עצמו הוא ושע"פ שאין לייני מלוה יוצא שלא מחמת הקיום הרשמון ה"ל כי היכי דתנן נבי חזקה הרי אלו נ' עדיות וכאן נ"כ ב' לויים חלוקים שם והרש"י ז"ל כתב שליינין קיום יכולין להיות קרובים לליינים שלנו על המלוה כל שאין צריכין לייני קיום עצמן להעיד על חתימתן בפניהם שלא שלייני מלוה מכירים חותם זו שאחרים מעידין עליה ולפי זה הלכך ברור שהוא הדין שעידי קיום יכולין להיות קרובים לליינ מלוה כל שלא העידו בפניהם [ע"כ] לבל לא נראה לי כן שלא כי היכי דלמרינן שצריך שיהו ליינ המלוה רחוקים מעידי השטר לפי שאע"פ שעידי השטר נסתלקו משעה שחתמו מכל מקום ליינ מלוה על פי חתימתן צריכין לזון וקנפיק ממונא על פי קרובים כך רוצי שנאמר שצריך שיהו ליינ מלוה רחוקים מליינ הקיום שהרי ע"פ קיומן צריכין לזון ואע"פ שיש לחלק מפני שעידי השטר על המנה עצמה הם מעידים וליינ קיום אין עניינם שלא על הקיום אינו נראה למ"מ ליינ מלוה ע"פ קרוביהן צריכין לזון וכי תימא שם כן לף עידי הקיום צריכין להיות רחוקים מליינ המלוה ול"ב היה צריך לכתוב בקיום שמות עידי הקיום כלי להזהר בליינ המלוה שלא יהו קרוביהן ועכשיו לא נהגו כן שלא כותבין סתם ליתא שאין עידי קיום לומים לליינ קיום שכיון שנתקיים השטר בליינ ליינ מלוה ע"פ ליינ הקיום שם לנים ולא ע"פ עידי הקיום שאפילו היו עידי הקיום קרובים ליינ מלוה כשמנבין את השטר ונתן מעורפין משם שאין צריכין שלא ליינ קיום ואע"פ שקרובים נראו להיות מנבים ממון זה כל שאין כאן צירוף קרובים שלא נראתן בעלמא לא ליכפת לן בלתנן (ב"ב קף נו:) הרי אלו נ' עדיות והן עדות אחת להזמה ונמצא לפי מה שכתבנו שיכולים עידי קיום להיות קרובים לעידי השטר וליינ מלוה כל שנתקיים השטר כבר ע"פ שאין קיום לשטרי נגלו מילתא בעלמא היא. כלומר ואע"נ דקי"ל לחיך שהולכין בממון אחר הרוב כיון לחיכא רובא והוא לבר שלא פרסום נגלוי מילתא בעלמא הוא: וליחוש שמא עבד הוא. ונשתחרר ועכשיו שקיל בחיסורא: מסייע ליה לריב"ל לחמר אסור לאדם שילמד את עבדו תורה. מסיימינן עלה בגמ' למתני' מיירי דקא נסיב ביה מנסב בניס. ואילו היה עבד היה אסור לעשות כן שמא יחזיקוהו כבן חורין ויסילוהו בת חורין: נרסינן בגמרא ת"ר **נחמן התינוק** לומר כך אמר לי אבא מפפחה זו **טומאה וטהורה ס"ל.** בתמיה כלומר **מה טומאה וטהרה י"ל במפפחות:** אלא לומת מפפחה זו כבית ומפפחה זו פסולה. וכתב רש"י ז"ל **לנחמן תינוק לקתני היינו להעיד בגלו מה שראה בקטנו וכי לומת בירושלי' תני לומ נחמנים רבי יוחנן בן ברוקא לומר נחמנים וכולן לא לחמרו אלא בגלן לבל בקטנן לא.** ושאלנו בקנקנ של פלוני. רש"י ז"ל **נראה שנורם של בת פלוני לפלוני כלומר כשנשא פלוני את בת פלוני וקנקנ לקמן מפרש לה:** ושמיינו מוליכין אלא ומתנות לפלוני כהן **ע"י עצמו** לבל לא ע"י אחר. כלומר **אם כך העיד התינוק על ידי היה שולח לו אבי אלא ומתנות** נחמן לבל אם לומר שהיה שולחם ע"י אחר אינו נחמן לליעמא לא דק: וכולם **אם היה עובד כוכבים ונתגייר** עבד ונשתחרר **אין נחמנים.** כלומר אם העיד שראה אלו בניותו או בעבדותו אינו נאמן: ר"י בן ברוקא אומר נאמן. וקי"ל כת"ק: ולאמרינן מאי קנקנ לת"ר לאחר מן האחין שנשא בתם שאינה הוננת לו. כלומר שיש בה פסול מפפחה: בתין בני מפפחה ומביאין חבית מלאה פירות ומעמידין אותה בחמנע רחבה ואומרים לאחינו בית יפראל שמעו אחינו זה נשא לבם שאינה הוננת לו ומתירלים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו בולו וקחו לכם לונמת לאורות שלא יתערב זרעו בזרעינו וזו היא קנקנ שהתינוק נאמן עליה. ג"ל לכי אמר נאמן תינוק לומר כך אמר לי אבא מפפחה זו פסולה או מפפחה זו כשרה מיירי במפפחת כשנים שיצא עליה חבש פסול כשנוא ואותה מפפחה נאבדה לבתי דבתי מפפחה נאבדה ולקמן אמר שנאמן תינוק להכשיר מפפחת בית חב לחל ממנה שיעיד ויאמר אותו חבש פיסול על מפפחת בית חב פלוני הוא ולא על מפפחת בית חב פלוני ולא נקטה בלומר מפפחה זו כשרה בלבד לפי שאם היו מוחזקין בחיסור מפפחה אחת אין התינוק נאמן להכשירה לפלוני לתרומה לרבנן אבל כשאנו מוחזקין בכולן שיש פסול בלומה מפפחה סתם ואין אנו יודעין בבירור אם על כולן אם על מקצתן נאמן התינוק לברר בשם אביו ולומר אותו פסול על מפפחת בית חב פלוני הוא ולא על מפפחת בית חב פלוני ומומכין על עדות זה להכיל אותו שהוא מכשיר תרומה לרבנן אבל ואלו אין התינוק נאמן לפסול זאת לו שמענו בשום מקום ויהיך יפא נאמן כמה שלומר בשם אביו והלא לו היה אביו נאמן להא קי"ל [לף כו.] לאין ערער פחות מפנים שלא ואלו בריייתא זו על דרך מפנתינו היא ומפפחה זו פסולה לקתני בשביל הכשר האחרת נקטה לתנן במתני' שהמקום הזה בית הפרס היה כמו שפירשתי לבל הרא"ש ז"ל החמיר בכאן הרבה וכבי כתב הנך דברייתא לפילו בשהוא קטן ואע"פ שאין נזהל עמו מפום לחית לאו קלא יתירא ומפרשמא ליה מילתא ולא מחלפא ליה ומפפחה זו פסולה לי הוי תרי פסלי לה ע"פ לחריס לבל נרוך להזהר שלא יהו עידי קיום קרובים לעידי קיום ושלא יהיו ליינ קיום קרובים לליינ מלוה כיון דרוב נפוס שאנו מקום שאין רחייתו רחיה לפי שבכל מקום שאנו צריכין ב' לין שני קרובים מעטרפין לחייב (הקרוב) לבל על שנעשה ליין בקיום שטרות היינו טעמא לפי שאין אנו צריכין לב' ליין וקרוב אינו לבעלמא נזירת הכתוב הוא שלא יהא על נעשה ליין ונפקא לן לי מלכתיב ועמדו שני האנשים לפני רש"י ז"ל לי מלכתיב והיה היום הנחילו כמו שכתבו המפרשים בפרק יש נוחלין וכיון שהקלו חכמים בקיום השטרות שיהא על נעשה ליין אין כאן עירוב קורבה שבליינין על פי עצמן לבד הם מקיימים השטר לבל לקיים אותו ע"פ עלות קרוביהן אין לנו לפיכך נראה שצריך שיהו עידי קיום רחוקים ומצינו למדין שעידי קיום יכולין להיות קרובין לעידי השטר ומתניתינו אינה אלא בזה כתב ידו ולייני קיום ג"כ ה"ז לשטר ומצינו שיכולין להיות קרובין לעידי השטר לבל עידי קיום צריכין שיהיו רחוקים זה מזה וכן צריך שיהו רחוקים מלייני הקיום ולענין ליינים שלנו על תנאים וענייניהם שבאלמנה עצמה הלכך ברור שצריך שיהו רחוקים מעידי השטר עצמו כשם שצריך שיהו רחוקים משם כשמעידים בפניהם על פה שע"פ שעלים החתומים על השטר משעה שחתמו נעשה כאילו נחקרה עדותן בב"ד מ"מ צריך ב"ד שלנו על המקום [שלה] יהיו יודעים בעלות קרוביהן שמעידין על המקום בעצמו לבל מה שיש לזון בו הוא שם צריך שיהו ליינ (ועידי) קיום רחוקים מהליינים שלנו על המלוה בעצמו או שנאמר שכיון שענין הקיום נגמר בכר ע"פ עדיו וליינ שע"פ שליינ המלוה קרובים להם כשרים לפי שבכל ג' וחלק ענין בפני עצמו הוא ושע"פ שאין לייני מלוה יוצא שלא מחמת הקיום הרשמון ה"ל כי היכי דתנן נבי חזקה הרי אלו נ' עדיות וכאן נ"כ ב' לויים חלוקים שם והרש"י ז"ל כתב שליינ קיום יכולין להיות קרובים לליינ שלנו על המלוה כל שאין צריכין לייני קיום עצמן להעיד על חתימתן בפניהם שלא שלייני מלוה מכירים חותם זו שאחרים מעידין עליה ולפי זה הלכך ברור שהוא הדין שעידי קיום יכולין להיות קרובים לליינ מלוה כל שלא העידו בפניהם [ע"כ] לבל לא נראה לי כן שלא כי היכי דלמרינן שצריך שיהו ליינ המלוה רחוקים מעידי השטר לפי שאע"פ שעידי השטר נסתלקו משעה שחתמו מכל מקום ליינ מלוה על פי חתימתן צריכין לזון וקנפיק ממונא על פי קרובים כך רוצי שנאמר שצריך שיהו ליינ מלוה רחוקים מליינ הקיום שהרי ע"פ קיומן צריכין לזון ואע"פ שיש לחלק מפני שעידי השטר על המנה עצמה הם מעידים וליינ קיום אין עניינם שלא על הקיום אינו נראה למ"מ ליינ מלוה ע"פ קרוביהן צריכין לזון וכי תימא שם כן לף עידי הקיום צריכין להיות רחוקים מליינ המלוה ול"ב היה צריך לכתוב בקיום שמות עידי הקיום כלי להזהר בליינ המלוה שלא יהו קרוביהן ועכשיו לא נהגו כן שלא כותבין סתם ליתא שאין עידי קיום לומים לליינ קיום שכיון שנתקיים השטר בליינ ליינ מלוה ע"פ ליינ הקיום שם לנים ולא ע"פ עידי הקיום שאפילו היו עידי הקיום קרובים ליינ מלוה כשמנבין את השטר ונתן מעורפין משם שאין צריכין שלא ליינ קיום ואע"פ שקרובים נראו להיות מנבים ממון זה כל שאין כאן צירוף קרובים שלא נראתן בעלמא לא ליכפת לן בלתנן (ב"ב קף נו:) הרי אלו נ' עדיות והן עדות אחת להזמה ונמצא לפי מה שכתבנו שיכולים עידי קיום להיות קרובים לעידי השטר וליינ מלוה כל שנתקיים השטר כבר

לפומייהו **ואי חד הוא חייסינן לה** ולא מכרזינן עלה ומשפחה זו כשרה **אי תרי נינהו מכשרינן להו** לפומייהו ואע"ג דהות קיימת בחזקת פסולת וכן שלכלנו בקונך של בת פלוני לחי תרי נינהו פסלינן לזרעא לפומייהו ואי חד הוא חייסינן לה ע"כ ולפי לעתי זו חומרא יתירה ודברי הרמב"ם ז"ל מטין כדברי הע"פ שסתם הדברים וכן כתב בפי"ל מהלכות עדות ואמר לי לבא משפחה זו כשרה משפחה זו פסולה ולכלנו בקונך של פלוני שהכילוני לחיו כלי להוציא שחיוסם פלוני נפל לפה שחיוה הנותן לו שכל אלו הדברים להחזיק זה שכהן לאכול בתרומה של לבריסם או לחותו ממנה ע"כ ונראה שר"ל שאין תלוי לפ נאמינהו בעדות זו או לא נאמינהו אלא להאכילו בתרומה של לבריסם או לחותו ממנה שאילו היה קובר הרב ז"ל שהתינוק היה נאמן להחזיק את שכהן המוחזק בכשרות מתרומה של לבריסם כל שכן שיהיה נאמן להחזיקו מפני תורה ואע"פ שסתם הדברים יוצא מלפי: הלכך עלך האשה שנתארמלה [דף כט.] **ואלו נערות. לוקח נערות משהכיאה שתי שערות על שתבגר והם שפה חלשים בין נערות לבגרות לבל קטנה ובוגרת אין להם קנס: שיש להם קנס. לפ שנפה לפה נותן לאחיה ג' כסף לכתיב ונתן האיש השוכב** עמה: **הבא על הממזרת. בגמ' פריך לבל כשרות לא ומשני פסולות לינשריך לאשמועינן: נתינה. מן הגבעונים והיא לשורה לבא בקהל לדור נזר עליהן כלאחרינן ביבמות (דף עח:) ועל פ ויתנם יהושע קרי להו נתינים** כך כתב רש"י ז"ל אלמא ס"ל לנתינים מלרבנן נינהו וזהו לעת הרמב"ם ז"ל בפי"ב מהלכות איסורי ביאה ולא נהירא לכפרק הערל (דף עו.) לפיק רבא לקרא **לא תתחתן בם** משתעי בנישרעי מפני חומת לאמר רבא לאו מילתא היא לאמרי בניהן לית להו חתנות נתגיירו לית להו חתנות כלומר בניהן כיון לאו תפסו בהו קידושי לא שייך למכתב בהו חתנות אלמא שבא חומת בניהן מלאורייתא לפירוי וס"ג מוכח בפ' המקבל (דף עז.) לאחרינן נבי אלו שכופין אותן להוציא בשלמא לרב לפי לרבנן קשני לאורייתא לא קשני כלומר ומפ"ש לא תנן במתני' ממזרתנתינה אלא ולאי נתינים ושבא חומת לפילו בנישרעי מלאורייתא לפירוי ולוד שבא הוא שנזר על הנתינים ג"ג מלאורייתא הינן לפירוי אלא אותן

דרבנן:

ואינו נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מ"ט אפוקי ממונא הוא ולא מהימן:

הדרן עלך האשה שנתארמלה

(דף כט.) **ואלו** נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית ועל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות ג' שנים ויום אחד הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה יש להן קנס אע"פ שהן בכרת אין בהן מיתת בית דין:

גמ' הא דקתני הבא על אשת אחיו משכחת לה * (ירושלמי פ' זה סוף הלכה א) כגון שהיו לאחיו בנים וקדש נערה ומת * סברת הרי"ף ז"ל בעצמו (ג"א) אי נמי אחיו מאמו שקדש נערה ומת או שגרשה דלאו בת חליצה וייבום היא וקאים עלה בכרת ואשת אחי אביו נמי כגון שקדש אחי אביו נערה ומת:

נערה אין קטנה לא מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתניא קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס ומשתביא שתי שערות ועד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דברי ר' מאיר שהיה ר"מ אומר כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר וחכמים אומרים קטנה מבת ג' שנים ויום אחד עד שתבגר יש לה קנס קנס אין מכר לא אימא (דף כט:) אף קנס במקום מכר פירוש במקום שיש מכר כלומר מבת ג' שנים ויום א' ועד שתביא שתי שערות יש לה מכר ויש לה קנס אבל משתביא שתי שערות עד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דקי"ל אמה עבריה יוצאה מרשות אדון בסימנין:

והני בני קנסא נינהו קרי כאן (דברים כ"ב:י"ט) ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו אמר ר"ל א"ק נער נערה הנערה חד לגופיה וחד לאיתויי חייבי לאוין וחד לאיתויי חייבי כריתות ת"ר היוצאת משום שם רע אין לה לא קנס ולא פתוי (דף לו:) יוצאה משום שם רע בת סקילה היא א"ר ששת הכי קאמר ושיצא עליה שם רע בילדותה אין לה לא קנס ולא פיתוי היכי דמי שם רע בעמין שנתניירו לבל בניהם שנולדו לאחר גירותן מותרים שהרי לא מנה הכתוב בהן לוותן לאיסור ובא לוד ונזר על הנתינים לוותן ונתינה לכולה תלמולא היינו לאחת מז' עממין שנתניירה שהיא לסורה מן התורה כלאחר רבא בפ' הערל (דף עו.) לבנותן היא להו חתנות כלומר ולפ"ש הכותית. פרש"י ז"ל **קסבר כותים נירי לריות הן ויפנן בלאו דלא תתחתן בם** ולא נהירא להא לוקימנא בנש' למתני' כר"מ ובפרק שור שנגח ל' וס' **(דף לח:)** לאחרי' בהדיא לס"ל לר"מ לכותים נירי לאת הן לגלא אע"נ לנירי לאת הן לינטוריך לאשמועינן שיש להם קנס לס"ל לליקניסינהו אלא יהא להם קנס אלא יטמעו בהן ישראל כי היכי לקנסינהו מהאי טעמא לענין שור ישראל שנגח שור של כותי פטור כלאיתא התם קמ"ל לענין קנס לא קנסינהו כלי אלא יהא חוטא נשכר: **ועל השבויה.** ישראלית שנשבית: **פחותה מבת ג' שנים. לבחזקת בתולה היא שאפי' נבעלה בשביה בתולי חוזרין:** שקלקה לחיו **ועל אשת אחיו.** שקלקה לחיו **וגרשה שאין בה מיתה אלא כרת: ועל אשת אחי אביו. שנתקלקה לו וגרשה:** אע"פ שהן בכרת **הרי אין בהן מיתת ב"ד. וכרת לא פטר ליה מן התשלומין:** נמ' נערה אין קטנה לא. לליבא למימר למעוטי בוגרת אתא ומתני' רבנן היא דלהא לא לינטריך למקרא נפקא לנערה ולאי לכתיב בתוריי' לא מסתבא בוגרת ומת"ש מוכח בה ר"מ ורבנן אלא לאי למעוטי קטנה אתא. והרמב"ן ז"ל פי' לליבא מתני' לתנן [דף מ:] בפירקין כל מקום שיש מכר אין קנס מוכחא לנערה לתנן למעוטי קטנה אתאי: יש לה מכר. יש לאביה בה זכייה למכרה לפפותה: [דף לו.] **ואין לה קנס.** שהבא עליה אינו חייב קנס: **ואין לה מכר.** כלאתניא (נלריס דף עו.) יכול יתכור לבם את בתו כשהיא נערה תחלת קל וחומר מכורה כבר יצאתה שאינה מכורה אינו דין שלא תתכר: תבת **שלש שנים** ויום אחד. שהיה רלוייה לביאה: מכר לא. בתמיה: אף קנס במקום מכר. ומשום הכי נקט בת שלש לבל למכור תבת יום אחד על שתביא שתי שערות: והני נערות פסולות בני קנסא נינהו. בתמיה: נער נערה הנערה. קלקלי הכי כתיבי כי יתיב ליש נערה בתולה וכתיב בתריה ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה נער והנער כתיבי הכא וקריין נערה והנערה נערה קמ"ל לא לרבנן כלל לפשיטא לנוופיה

לעניין ומהגערה עבדינן תלתא דרבי **דלרשין מקרא ומסורת [ר"ל נער נערה הגערה.** פר"ח] ודכי קאמר חד לגופיה כלומר על כרחין לי **לא כתיב הגערה הוה ליה** למכתב לאחריה ומוקמינן חד להכי לאחריה ולאחי הגערה כי הדדי נינהו ובתר הכי דרשינן גערה [הגערה] דהיינו מקרא דהגערה והא דלא דרשי בגערה קמץ מקרא ומסורת [נער נערה] משום דקמץ כיון דלאו לדרשא אתא לן דרשי **כיה מילי אחב בתרא דלדרשא אתא דרשינן כיה כל מאי דאיכא למלרם וכגמ' אמרי דלא סגי לן בדרשה לנער נערה הגערה אלא ליעניך לן נמי למלרם בתולה בתולות הבתולות:** וכגמ' [לקמן לח:] פרכי עלה למתני' מלתנן במכות (לקמן יג.) אלו הן הלוקין הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחי אביו ועל אשת אחי אמו וקי"ל דאינו לוקה ומשלם למפקינן לה בגמ' מכלי דשעתא במספר משום דשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום ב' דשעיות ומפרק לה [לקמן לב:] ר' יוחנן למתני' למכות בשהתרו בו ומלקח לקי ממונא לא **משלם ומתניתין ליהכא בשלא התרו בו וכיון דליכא מלקות** משלם קנסו: תנו רבנן **היוצאת משום שם רע** כו' לעיל תבעה לן בחיסורא. **והפקירה עצמה ולא שמענו לה** לכיון דיש **עדים שהיתה מחזקת בתולה היא** [כך פרש"י ז"ל] והרמב"ם ז"ל כתב בפ"ב מהלכות נערה דהיינו טעמא לפי שהיא בחזקת שהפקירה עצמה לכבר זה לרעהו ולא חייבה תורה קנס אלא לאחם ומפתה אבל זו שהכישה עצמה לכך זו קלקלה ואין בה דין קנס ולפי פירושו לא נתחוור לי מאי דקא אמרי' בגמ' בשלמא התם שכיחי פרוצין: כיון דמסהר גזופי גזמור גזופי גזיף. **הוא עצמו לכוין כתב הרמה לכתב ידי העדים שחתם בו** ואפשר לחפולי אתא כל עדים ואמרו כתב ידינו הוא כל שאין זכורים על הסלוקה לא מנבינן כיה להא עבידי סהדי לטעוי בהא כלאמרינן בפרק נט פשוט (לקמן קז.) בסהדי שטרא זייפא דהוה חתים עליה רבא ורב אחא בר אלא ואתו לקמיה דרבא ואמר אין חתימות ילא דידי הוא כו' אבל הרמב"ם ז"ל כתב בסוף הלכות עדות וירחה לי שאם בלו עידי השטר והעידו הן בעצמן על כתב ידן נותנין בו ומקברי הרי"ף ז"ל שכתב כגון לאתו בתרי ואמרי לעיל אמר לן מרעי שטרא נרחה לאי שטרא לעיל אמר לן זייפו לי שטרא אחותו פלוני מחותו אך שאמרו לעיל אמר לן זייפו לי שטרא מסך פלוני על פלוני אבל שטרות שיש לו אותו פלוני שאינן מחותו אך לא ריעי וכן כל שאר שטרות לא ריעי וכן נרחה מלשון רבינו חננאל ז"ל שכתב אי אתו סהדי תרי ואמרי לעיל אמר לן זייפו לי כי האי שטרא דיתיב סהדי שטרא ע"כ וכן נרחה מלשון הרמב"ם ז"ל בפ' הנזכר אבל בנוסחאות שלנו כתוב לאתו בתרי ואמרי לעיל אמר להו זייפו לי: [לקמן לח:] **מתני' יתרות על בנות נ'. לכיון שרלויות לביאה בחזקת הפקר הן** ובבעלו בניותן ובשבייתה בשבייתה: שנאמר ולא יהיה לאסון עונש יענש **הא אם יהיה לאסון לא יענש** ולא"נ למתני' מתוקמא **בשלא התרו בו** וכמו שכתבתי למעלה לפילו הכי פטור מקנס לחייבי מיתות ולא"נ סתם לחייבי מיתות **שוגגין פטורין מלשלם** וכגמ' [לקמן לה.] יליפינן לה מלתנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לא חלקת בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשלין מתכוין בין לרך ירידה לרך עלייה לפטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשלין מתכוין בין לרך ירידה לרך עלייה לחייבו ממון אלא לפטרו ממון: [לקמן לח.] **נערה שנתפתתה ונתגרשה. לחילו לרוסה שלא נתגרשה חייב מיתה וליכא קנס: יש לה קנס וקנסה לעצמה.** בגמרא מפרשינן טעמיה: [לקמן לח:] **גמ' בא עליה ומתה פטור.** כגון שלא **הספיק האב להעמידו בדין על שמתה:** לקנן נערה שאורסה **אביה ובעלה** מפירין נדריה. למאי הילרסן לין מוציאין מרשות אב שהרי **לין נדריה מופרין על ידיהו שניהם:** לבגרות ונשואין מפקי מרשות האב. בגרות מוציאה מרשות האב **הלא מצינו שזכתה לו תורה בבתו הלא מכר בקטנות ואחר שבח ממון כגון קנסה ומעשה ידיה בגערות כלילפינן בפרק נערה שנתפתתה (לקמן מו:) אבל בבגרות לא אשכחן והיכן הלא זכתה תורה אלא מהיכא תיתי לן לזכותו בשלה** ונשואין מוציאין מרשות אב **כלאשכחן בהפרת נדריה לכל זמן שלא נשאת אביה מפר ומשנשאת אין יכול להפר** וכגמ' [לקמן לט.] יליפינן נשואין מבגרות להשואל ובגרות מוציאה מרשות אב ונשואין מוציאין מרשות אב מה בגרות בא עליה ובגרה לעצמה לכתיב ונתן האיש השוכב עמה לאבי תנערה למשמע לוקח כשהיא **נערה בשעת נתינה** אף נשואין בא עליה ונשאת לעצמה אבל כשהתנן בפרקין לקמן [לקמן מב:]: למשעת העמלה בין זכה האב כשהתנן **מתני' בשת ופגם. במתני' לקמן** מפרש להו: אבל לא את

הערה. למפותה אין לה ערך: **חונם נותן מיד.** לחביב ולע"פ שכונסה: **לכשיוציא. בגמ' פריך לטו חצתו היא ומפרק לה לכשלא יכנוס לחם כונסה אין נותן קנס כלכתיב (שמות כב) מהר ימהרנה ואם מאן ימאן כו' כסף יקול לחכל בחונם כתיב ונתן לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה: שותה בעיניו. בכלי שבחר לו לבעתות בו כלומר על כרחו יפתנה כלכתיב לא יוכל לשלחה:** [דף נט:] **גמ' חצתו היא. וכי חצתו היא כבר לקחמר לכשיוציא: לכשלא יכנוס. שתמלן (לו) היא לו לחביב לו המפתה עצמו:** לחל החונם ולחל המפתה בין היא בין לחביב **יכולין לעכב.** כלומר בחונם לע"פ שלחב רוצה לקדשה ועליון ברשותו היא לפ"ה נתנה לה תורה רשות לעכב כיון שענה אותה בע"כ ויש חומרים שלם שלח רוצה לקדשה ולחונם רוצה לכנסה כונסה בע"כ ומלי לחמרין שהיא יכולה לעכב היינו לומר שאין חונם מגיה לכנסה בע"כ לחל בחפותה מפרשינן **בפרק החיש מקדש (דף מו.)** להיינו שכל זמן שהיא מעכבת מפתה משלם קנס לחבל לו שתהא יכולה לעכב מלכנסה שהרי ברשות שלחב היא לקדשה לכל מי שירצה בע"כ וכמפותה למעשה עבדה למה תהא יכולה לעכב אלא ולאי לוקה לענין קנס וכלכתיבנא: **כשתגיע היא. שם יגיה מחליה ותבעה ממנו גט: אין לה עליו כלום.** מפרשינן בגמ' לטעמא מלי תקינו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ושא לאחרי למיפך לה אלא מלעתה ואע"נ לבפ' ולאו הן הלוקין (דף טו.) לחרי לחר קרא **לא יוכל לשלחה** כו' כל ימיו בעמוד וחזור קלי הני מילי בע"כ לבל ברצונה ולאי משלחה ואינה חוזרת: וניתי עשה דלו תהיה לשלחה **ונלחה את לא תעשה. לאינה רלויה לבא בקהל כגון ממזרת** ולי לחמרת לבכל גלי קרא אלא לחיות ליה לכתיב ולו תהיה לשלחה למשמע לשה הרלויה שם כן נמצור מינה בעלמא לאין עשה לוחה את לא תעשה: ומהלרינן כי **לחר כו'** לבל הכא לי לחמרה לא בעינא ליה **מי איתיה לעשה כללי.** כלומר ועשה לקול לחשלח למילחיה אינו לוחה לא תעשה ולכוותה לחמרינן בפרק אלו מציאות (דף ל.) נבי מציאה שלם היה כהן והיה בבית הקברות לכך נאחר והתעלמת ואיכא מקנת נפחי לכתיב בהו פשיטא מי לחזינן חיסורא מפני ממונא כלומר פשיטא שאינו מטומא שהרי שם בלו בעליס ולחמרו לא בעינן ליתיה לעשה כלל ועשה לקול לחשלח לחיובי אינו בדין שילחה לא תעשה אלא כופין הלה להחזירה ואע"נ לחשכחן סדין בעינית למני למפטר ופשיט בטלית של עמר [לליכא כלאים] מ"מ עשה לעינית הא ליתיה לעולם ולאו הוא לליתיה לבל עשה לעולם ליתיה לחפילו טלית של עמר חייבת בעינית: **מתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה החונם חייב והמפתה פטור. לכיון ליתומה היא וקנסא שלה ולחילתיה למלעתה נתפתתה לו פטור וכגמרא** אונס שותה בעציצו ומפתה אם רצה להוציא מוציא:

גמ' ומפתה (דף לט:) לכשיוציא אשתו היא אמר אביי אימא לכשלא יכנוס תניא נמי הכי אע"פ שאמרו המפתה נותן לכשלא יכנוס ופגם נותן מיד אחד האונס ואחד המפתה בין היא בין אביה יכולין לעכב תניא אידך אע"פ שאמרו אונס נותן מיד כשתצא אין לה עליו כלום:

מתני' (דף לט.) כיצד שותה בעציצו אפילו היא חגרת אפילו היא סומא מצא בה דבר זמה או שאינה ראויה לבא בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו:

גמ' וניתי (דף מ.) עשה ונדחי לא תעשה כי אמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה כגון מילה בצרעת דלא אפשר לקיומי לעשה אבל הכא אי אמרה לא בעינא ליה מי איתיה לעשה כלל:

מתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה רבי אלעזר אומר האונס חייב והמפתה פטור:

גמ' אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר' אלעזר קרי רב עליה דר"א טובינא דחכימי:

מתני' איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש פגם רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת כמה היתה יפה וכמה היא יפה קנס שוה בכל אדם וכל שיש לו קצבה מן התורה שוה בכל אדם:

(דף מ:) כל מקום שיש מכר אין קנס וכ"מ שיש קנס אין מכר קטנה יש לה מכר ואין לה קנס נערה יש לה קנס פרכינן יתומה פשיטא ומפרקינן הא קא משמע לן לנערה שנתארסה ונתגרשה כיתומה מה יתומה לעצמה לף נערה שנתארסה ונתגרשה לעצמה. כלומר **לכרבי עקיבא סבירא ליה** לחמר לעיל כמתניתין [דף לח.] לקנסה **לעצמה והך נתארסה ונתגרשה בשחביה קייס** וקל קרי **לה יתומה משום לפקע זכות החב מינה לגבי** קנס: וכי תנן המפתה פטור היינו לוקל מקנס שהוא שלם ויכולה למחלו לבל חייב ליתן בשת ופגם לחביה : לבל בירושלמי [הלכה ז] לימלינהו הם יכולה היא למחול קנסה הו לא לליכא מלן לסבר התם לקנס אינה יכולה למחול לפי שאינה זוכה בו **על שעת העמלה בלין** ולין שלם מוחל לבר שאינו ברשותו וכי קתני מתניתין המפתה פטור לבשת ופגם לוקל קלי וביתומה מהם וכי לחמרינן לנערה שנתארסה ונתגרשה כיתומה היינו לענין לקנסה לעצמה ומיהו חלוקין הם בלינהם לביתומה החונם חייב בכל והמפתה פטור מן הבשת ומן הפגם ובנערה שנתארסה ונתגרשה לף המפתה חייב בכל למשלם בשת ופגם לחביה וקנס לעצמה שאינה יכולה למוחלו ולילכא מלן לחמר להתם היכולה היא למחול קנסא ומתניתין הכי קתני לנערה שנתארסה ונתגרשה הרי היא כיתומה לענין קנסא ולפיכך החונם חייב לתת **לה קנס והמפתה פטור** מקנס לבל בשת ופגם משלם לחביה ומיהו ביתומה מהם פטור לנמרי וכתב הרמב"ן ז"ל למסתברא כמלן לחמר שיכולה למחול לו קנסא לע"פ שלח זכתה בו עליון להא למה זה דומה לכותב לחרותן [לף פג.] לין ולבריס לין לי בנכסיך בחייך ובמותך לקיימא לן לחס מתה לינו יורשה לנחלה שבחה לו לחסה ממקום לחר כלומר שעכשיו לינו רלוי לה כגון חרוסתו זו לחסה מתנה עליה שלא יירשנה ולחפוקי ירושת לבין שהיא רלויה לו והא נמי להא למי ועוד לכיון שנתרצית בשעת בילה היולך הוא כלומר קרע שיליון שלי והפטר ולף על פי שלינה זוכה בקנס **על שעת העמלה בלין** מכל מקום בשעת בילה הוא מתחייב היולך קיימי לן בר' מונא לחמר התם היכולה למולחו: מתני' לי זו בשת. בגמרא פרכינן ולימא נ' סלע לחמר רחמנא מכל מילי ומפרקי' רבא לחמר קרא ונתן לחיים השוכב עמה הנאת שביבה נ' כסף מכלל לליכא בשת ופגם: [דף מ.] **הכל לפי המביים. לחם כיוצי המבייש בשתו קשה מלחם זולל ומלחם חשוב: והמתבייש. לפי חשיבותו בשתו** כך כתב רש"י ז"ל **ובוולי לבמילי לחריני הכי הוא לבל בחונם ומפתה נרלין הלבריס שבל שהוא זולל יותר בשתו מרובה: כלילו היא שפחה. בגמרא מפרש מלי גרייעותא מחמת בעילה:** [דף מ:] **כל מקום שיש מכר לבל. בבתו להיינו בקטנותה: לין לו בה קנס. לחין קנס לקטנה** וילפינן לה בגמרא מלכתיב ולו תהיה לחחם במהום עצמה הכתוב מדבר: **וכל מקום שיש קנס. מפהיה**

נערה אין מכרו מכר **לתניא (נדרים לף עו.) יכול ימכור לאם את בתו כשהיא נערה אמרת מכורה מכורה כבר יצאה אינה מכורה אינו אין אלא תמכר:** נמ' שיש לו לרבו קורת רוח ממנו. **שזהיר בעבודתו ואף הוא רוצה לעשות לו נחת רוח להטעימו טעם בתולה: זו לכרי ר"מ.** לחמר אין קנס לקטנה. חיכף מ"ש הלכה כר"מ כו' לחלק לא ס"ל כר"מ מהקחמר זו לכרי ר"מ מסתע לזו ולא ס"ל לסתמא הכי מסתמא כל היכא דלא מפרש תלמודא בהדיא זו וס"ל: לכעי רבא יש בגר בקבר. לעיל היא בגמרא בפרקין [דף לח:]: נערה מלא לבר הכתוב. לכתיב אלם בה"ח: הא כ"מ שנחמר נער אפילו קטנה במסמע. ונבי חונם נער כתיב בלא ה"ח: ולענין אלא כלרכה מסתמא למסלם קנס לכפרק הבא **על יבמתו (לף** נט.) מוקמינן ולו תהיה לאשה בחשא הרחויה לו פרט לחלמנה לכה"נ בבא עליה אלא כלרכה ובפ"ק לקילונין (לף טו:) תניא בחו עליה י' בני אלם ועליין היא בתולה כולם בסקילה רבי אומר אחד אני הרחמן בסקילה וכולם בחנק ואמרינן עלה ג"ר זירא מוקי רבי לענין קנס לכולהו מסלמי ומסתע לחיזה מהן שחברור חייב ליקח אותה לכיון שבידה לעבב אין החיוב חל אלא על אותו שחברור ואכי איתא בירושלמי לנרסינן התם בררה לה אחד מהן נפטרו כולם אמרה לי אפשי בורדת ואחזרת ובורדת ויש לתמוה על הרמב"ם שכתב בפרק [ראשון] מהלכות נערה בתולה שאין האונס או המפתה חייב קנס על ביבא עליה כלרכה ואפשר שסמך לו אאי לאמרינן בפרק בן סורר ומורה (לף עג:) לפרכינן התם ורמינהו ואלו נערות שיש לאם קנס הבא על אחותו אמרו רבנן קטיה לרב אחותו אמרה העראה לפנאי לאיפטור לה מקטנה אמונה לא מסלם על נמר ביאה ופי' רש"י ז"ל לקנסא לא מחייב אלא אחוס נמר ביאה שהוא מוציא בתוליה ואינה אמי לשלא כלרכה כיון שאינו מוציא בתוליה לא מחייב ואין לאחות סוגיות מפורשות בשביל זו שכבר פירשו התוס' בענין אחר ואין כאן מקום להאריך: **אין לה** כלום. לאיכין לאלעתה עבלא אחולי אחלה: **מתני'** פגם רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת היכי שיימינן לה אמר אבוה דשמואל אומדין כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה בתולה לשפחה בעולה להשיאה לעבדו שיש לו קורת רוח ממנו:

ואין לה מכר בוגרת לא מכר ולא קנס:

יום קלד

גמ' פגם רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת היכי שיימינן לה אמר אבוה דשמואל אומדין כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה בתולה לשפחה בעולה להשיאה לעבדו שיש לו קורת רוח ממנו:

כ"מ שיש מכר אין קנס: אר"י אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים יש קנס במקום מכר כדכתבינן לעיל איכא מ"ד הלכה כר"מ משום דסתם מתני' כותיה ואנן לא ס"ל הכי חדא דהא רב יהודה אמר זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים כו' דאלמא לא סבירא ליה כר"מ דיחידאה הוא (ולית הילכתא כותיה) ועוד הא אשכחן לרבא דהוא בתרא דס"ל כרבנן דבעי רבא יש בגר בקבר או אין בגר בקבר יש בגר בקבר ודבנה הוי או דילמא אין בגר בקבר ודאביה הוי (הוי אומר אין בגר בקבר ודאביה היו) ש"מ כרבנן ס"ל דאמרי קטנה יש לה קנס דלא משכחת לה דיש לה בן קודם בגרות אלא היכא דבא עליה (אונס) כשהיא קטנה ואע"ג דאיפריכא האי בעיא לאו מהאי טעמא איפריכא ועוד דגרסי' בפ' נערה שנתפתתה (דף מד:) אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב וכו' עד אלא כאן נערה הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע אלמא כרבנן סבירא ליה וכן הלכתא:

בוגרת אין לה מכר ואין לה קנס דייקינן מינה הא בושת ופגם אית לה ודוקא אנוסה בוגרת אבל מפותה בוגרת אין לה כלום:

מתני' (דף מא.) האומר פתיתי בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם קנס על פי עצמו האומר גנבתי שורו של פלוני משלם הקרן על פי עצמו ואין משלם תשלומי כפל ולא תשלומי ד' וה' המית שורי את פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו המית שורי עבדו של פלוני אינו משלם על פי עצמו זה הכלל כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו:

הדרן עלך ואלו נערות (דף מא:) **נערה** שנתפתתה בשתה ופגמה וקנסה לאביה והצער בתפוסה עמדה בדין עד שלא מת האב הרי הן של אב מת האב הרי הן של יורשין לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה עמדה בדין עד שלא בגרה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד **האומר** פתיתי בתו **של פלוני כו'** ואינו משלם קנס. **כב"ק (דף סד:) נפקא לן למיתה בקנס פטור מאבר ירציעון אלהיס פרט למרציע את עצמו:** [דף מא.] **המית שורי את פלוני. והריני חייב בכופר: הרי זה משלם ע"פ עצמו.** לקא סבר כופרא ממונא: הלרן עלך ואלו נערות [דף מא:] **נערה שנתפתתה. והצער. לאביה נמי בתפוסה.** בתפוסה. **ליפנע לקרא ותפסה ושכב עמה** אע"נ לכפרק החובל (דף פז:) לחרינן לנערה לנופה לא זכי ליה רחמנא שלחי הלי נער שביולו לנערה כה"נ לאי בעי מסר לה לחנוול ומוכח שחין שגבעלה לו בע"כ ומנטערת: **לא הספיקה לעמוד בדין כו'. כיון שלא עמד בדין נאו ממון הוא להוריש לבניו ולחרינן לקמן [דף מנ.] אין לאם מוריש לבניו זכות שזכתה לו תורה בבתו ויליף לה מקרא: מת האב. משעמדה בדין בנערותה בין בגרה קודם שיתה בין לא בגרה: הרי הן של אחין. לכיון לעמדה בדין זכה בהן אב: ר"ש אומר. אע"פ שעמדה בדין לא הוה ממון לאב להוריש לבניו על למטו ליליה וטעמא** מפרש בגמרא [דף מב:] לאמר קרא ונתן האיש השוכב עמה כו' לא זכתה תורה לאב אלא מעת נתינה: הרי הן של עצמה לקקני לאכי מ"ל אלא אלא לאנוסה אבל במפותה כיון למלעתה עבלא ליה לה לאחולי מאלה ואפשר לכיון לההיא שעתא לאכוח בעי למיהוי אע"פ שלא זכה עליין אפ"ה כיון לההיא שעתא לא חזי לה לא מני לאחולי ומ"ש כי פקע זכותיה לאב הוי לעצמה ומיהו כי אמרינן הרי הן של עצמה לקנס קאי לבוסת ופנס לממונא ניתנו לאחין בעי למיהוי שכבר **זכה בהן אב** וכי קאני הרי הן לקנסות לאנוסה ומפותה קאי ואם איתא למפותה יש לה קנס אחי ספיר ואי ליה לה ס"ק לקנסי לישלו נאכוקנו לעצמה ואנוסה אית לה לאב מפותה ליה לה להא מאלה: [דף מב.] **מעשה יליף. שעשתה בחיי אביה: אע"פ שלא נבתה. כגון שכר פעולה: מת האב הרי הן של אחין. למשכב לעולם זכה בו האב ולא למי לקנס ללא הוי ממון על עמלו בין ויעיליהו להא אי מוקי מפטור: ומעיילתה. בגמרא פריך ממאן נבית:**

[דף מג.] **גמ' בת הנזונת מן האחין. שכך הוא תנאי כתובה [דף נב:] בנן נוקבן לתהויין ליכי מינאי לינון תהויין יתבן בביתי ומתזנן מנכסי על לתלקחן לגוברין: נאו מלילהו קמיתנא. אלא מתנאי כתובת אמן: אלא נאו הכי קאמר מעשה ילידה כמציאתה** שבגרה הרי הן של עצמה ר"ש אומר אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה (דף מב.) מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה מת האב הרי הן של אחין:

גמ' (דף מג.) בעא מיניה רבי אבינא מרב ששת בת הנזונת מן האחים מעשה ידיה למי במקום האב קיימי מה אב מעשה ידיה לאב הכא נמי מעשה ידיה לאחים או דילמא לא דמי לאב התם מדידיה מיתזנא הכא לאו מדידהו מיתזנא ופשיט רב יוסף מעשה ידיה לעצמה ודייק לה ממתניתין דקתני מעשה ידיה ומציאתה אף על פי שלא גבתה מציאתה ממאן גביא אלא לאו ה"ק מעשה ידיה כמציאתה מה מציאתה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה אף מעשה ידיה בחיי האב לאב אחר מיתת האב לעצמה איתמר נמי אר"י אמר רב בת הנזונת מן האחין מעשה ידיה לעצמה א"ר כהנא מאי טעמיה דרב דכתיב (ויקרא כ"ה:מ"ו) והתנחלתם אותם לבניכם אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מגיד שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו וכן הלכתא:

(דף מג:) **מתני'** המארס בתו וגרשה אירסה ונתאלמנה כתובתה שלו השיאה וגרשה השיאה ונתאלמנה כתובתה שלה רבי יהודה אומר הראשונה של אב אמרו לו משנשאת אין לאב רשות בה:

גמ' טעמא דהשיאה וגרשה השיאה ונתאלמנה אבל נתאלמנה תרי זימני תו לא חזיא לאינסובי וסתם לן כרבי דאמר בתרי זמני הויא חזקה וכן הלכתא דגרסינן פרק הבא על יבמתו (דף סד:) נשואין ומלקיות כרבי וסתות ושור המועד כרבן [שמעון בן] גמליאל נשואין הא דאמרן מלקיות דתנן (סנהדרין פא:) מי שלקה ושנה בית דין כונסין אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורין עד שכריסו נבקעת וסתות דתנן * כ"ה בד"ס ובד"ק אין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה ג' פעמים ואינה * גי' ד"ת [מטהרת לה] מן הווסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים שור המועד דתנן (ב"ק כג:) איזהו מועד כל שהעידו בו שלשה ימים:

לכיון דסתים לן תנא כרבי נתנא מקמו מקמו טעות וליתא לולאי מתניתי כל שלא הכיר בה אין לה כתובה שהרי טעתו וכ"ת מצי נמי אית לן למימר לית לה שהרי נתנא מקמו מקמו טעות והוי ליה למימר לבל נתאלמנה תרי זימני לית לה כתובה שלא מחזקה קטלנית אין הלבר ברור שמחמתה מתו שהרי לפצר שהניא זמנם למות וכיון שכן מצי אית לן למימר לית לה לדילמא שהרי היא ככל הנשים לבל מצי אית לן למימר לית לה ספק ותתרעאי על שמחמתן לסרוס חכמים כל שלא הכיר בה היא הטעתו ולית לה כתובה ולמיתי הא מילתא למאי דאמרינן בפ' הבא על יבמתו [דף סה.] נבי מי שנפלת לרשעון ולא היה לו בנים לצני ולא היה לו בנים לשלקון[דף נג.] לכל היכא דלא הכיר בה ולפילו הכי כתב רב אחא נאון ז"ל למצני לית לה כתובה ואם תאמר להא לאמרינן קמקון[דף נג.] לכל היכא דלא קרינן ביה לכשתגשלי לאחר טעלי מה שכתוב ליכי לית לה כתובה והא נמי הא לסורוס ליפש יש לומר דלא נפקא לן אלא לענין שלא יכנס לצרה ומעכבא מפוס לעלי לילילי לי נמי מתא שלי"ך לה ליפש כלל לבל כל היכא דלא מעכבא מחמתיה כיון לתפסי בה קלוסין ונשולין לכשתגשלי לאחר קרינן ביה ול"ת לי הכי למצלי לית לה היכי לאמרינן בפרק אע"פ (דף סה.) לרבא פסק לה מזוני לאומיה לכיתהו לאבי ומלפסק לה מזוני ב"ח לכתובה לית לה והא אבי מצלי הוה אלמא לאפילו מצלי לית לה ל"ל לאבי מכיר בה הוה **(יבמות דף סה:)** אלא לסמך אלרבי יצחק לפסק התם כרשב"ג לומר לעל תלתא זימני [לא] מחזקה בקטלנית וכיון אלא טעתו לית לה לכתובה ולהיכא אלן לומר לפצי נמי לית לה לכתובה ומפרש הכי תנ לא חזיא לאינסובי לית לה כתובה לבעינן לכשתגשלי לאחר טעלי מה שכתוב ליכי [ולהיכא] ואין זה נכון וכמו שכתבתי למעלה: כונסין אותו לכיפה. מקום יש מאכילין אותו לחם יש ויש לחן על סיקטן מעיינו ואחר כך מאכילין אותו שעורים על שכריסו נבקעת והתם בפרק ואלו הן הנשרפין [דף פח:] מוקי לה במלקיות של כריתות לכיון לבר קטלנית הוא ביני שויס ואיכו קא מפקר נפשיה לקטלא מקרבינן ליה לקטלא יש אומרים שליש (בפשיעה) [ברשיעה] מתרי זמני שלקה: קובעת לה וסת. לסמוך עליו להיות ליה שעתה לתנן (נדה דף ב.) כל יפסה שים לה וסת ליה שעתה ולא מטמחינן לה למפרע מעת לעת ועוד שלא קבעה לה וסת והניע שעת וסתה ולא בלקה טמאה לאורח בזמנו בח: ואינה מטהרת מן הוסת. לפי' נעקרה שתי פעמים שבלקה הסני וסתות ולא ראתה וסתה ראייתה ליום הסני שתי פעמים אף"ס מחזקינן וסתה הראשון לבסהניע ולא לא בלקה טמאה לאורח בזמנו בח: שור המועד. למסלס נזק שלם:

ומנכה מחיית נכיה. כלומר לענין זכייה לחב חזינה ללאו בתר חירוסין חזינן ואפילו לר' יהודה כדתניא בגמ' ומודה ר' יהודה במחרם את בתו ובגרה כו' לענין מטרף לקוחות מחיית טרפה ממשעבדי מסעת חירוסין למ"ל הרמב"ם כתב לה למ"ל ניתי לה לו מן הנשואין שכיון שחוזרין לכתובה בשעת נשואין לעתם שתבטל חותם של חירוסין: [קף מא.] **מנה מחתים.** מנה לגלגל ומחתים לכתולה: **ותוספת מן הנשואין.** שלא כתב לה תוספת שלא על מנת לכנסה: **לחד זה ולחד זה מן הנשואין.** שאפי' מי שכותב כתובה מן האירוסין יכול עשה כן שלא כדי שתתלמן לו תנגרש שתבטל כתובה לחב כל שנשאת כיון שכותבין כתובה לחרת לעתם שתתבטל חותם של חירוסין לגמרי ומ"מ נראה שכל שלא נשאת (וחזר) וכתב לה שנובה עיקר כתובה מן המשועבדים שלא שהרב הרמב"ם ז"ל כתב בפ"י מהלכות גירושין המחרם את האשה כו' **ומת או גירשה** נובה עיקר כתובתה מבני חורין ואינה נובה תוספת כלל הואיל ולא כנסה ע"כ נראה שהוא סובר לכי מסקינן לחב זה ולחב זה מן הנשואין היינו לומר שאינה טורפת ממשועבדים כל שלא כנסה: נרסי' בגמרא (קף מג:) הוציאה עליו שתי כתובות **לחת שלא מלחתים** ולחת של שלא מלחת. כלומר ושל מלחתים מוקלמת: **לחר רב הונא בלחתה לגבות מלחתים** נובה מזמן לראשון שלא מלחת נובה מזמן שני. ומפרשינן טעמא בגמ' לכיון ללא כתב לה נכסי ואוסיפת לך תלת מאה למלחתים ס"ק לי מזמן לראשון נכי נכי מלחתים. כלומר תוכל לטרוף לקוחות שמזמן לראשון ואילך. ולי מזמן שני נכי נכי תלת מאה: **שני טעורות. שלא שלה לחת שלא מכר לו מתנה וכתבן לראובן לשמעון לחב בניהן ולחב בסיון: ביטל שני את הראשון.** ולי **כתב לו לחריות וטרפוה ממנו לינו נובה ללא מזמן שני** ולקמן מפרש טעמא: **לחי אוסיף ליה ליקלא.** בפטורא בתרא: **לתוספת כתביה. ולא לבטולי לקמא ללא לחי מזמן שני לחי למינבי ליקני** נמי הכא ליקלא **ולי ניחא ליה לקמא משום דקלים לא ליקני** ליקלא דומיא דמחר רב הונא בהוציאה עליו שתי כתובות כך נראה מלבבי רש"י ז"ל ולפי זה ליכא מ"ל דפניהם במתנה לליכא לחריות [כמתן] ללא כתב ואוסיפת לך ליקלא לקמא ומיבטל שטרא קמא לגמרי לכא ליכא למימר הכא לחי מזמן לראשון נביח [ולי מזמן שני נביח] ולא ניחא לי בהכי הב"ע ליכא למימר לכוותיה לי ניחא לך לתזכה מזמן לראשון כלי שלא יטרפו מינך מלוים שלי לא תיקני הכא ליקלא ולי בעית למיקניה לא תזכה בגוף הקרקע על **זמן שני ונפקא** מינה לבע"ח קולס נובה ממנו ומיהו כי ליכא למימר הכי ס"מ ליכא (מזכה בשטר לראשון לחב ליכא) שלא זכה עליון בשטר כתובתה שלה: ומיגבא מאימת גביא א"ר הונא מנה מאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין ורב * בגמ' הגי' אסי אשי אמר אחד זה ואחד זה מן הנשואין (דף מד.) מאי הוי עלה ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' אלעזר בר"ש מנה מאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין וחכ"א אחד זה ואחד זה מן הנשואין (* ד"ת מ"ז והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנשואין)

אר"נ שני שטרות היוצאות בזה אחר זה ביטל שני את הראשון א"ר פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה פשיטא ראשון במכר ושני במתנה ליפות כחו הוא דכתב ליה משום דינא דבר מצרא וכ"ש ראשון במתנה ושני במכר דאמרינן משום דינא דבעל חוב כתביה ודאי שניהם במכר שניהם במתנה ביטל שני את הראשון מ"ט רפרם אמר אודויי אודי ליה רב אחא אמר אימור אחוליה אחליה לשעבודא קמא מאי בינייהו איכא בינייהו אורועי סהדי ומכנש פירי ולטסקא (פירא) [* כ"ה בד"ק ובד"ס פירוש] הא דאמר רב נחמן ביטל שני את הראשון הני מילי בשטר קרקעות ומאי דדמי להו כגון כתובת אשה אבל בהודאות והלואות גבי תרוייהו כל חד וחד לפום שעבודא דיליה ולא אמרינן האי שטרא היינו האי שטרא ואע"ג דתרוייהו סכום אחד דגרסינן בגט פשוט (ב"ב דף קעב.) אמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהליה חד בר מאה לא משוינן ליה עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכא דלא לפגום שטריח וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפרעו אלמא

ורב אחי ולאו לן פלוג לטעמיה לדרפרס להו בסניפס מתנה לאחרינן לביטול שני של הראשון ליתיה לטעמא לאחולי לאחלי להו אתם ליכא לאחריות ובנוף הקרקע לן שייכא מחילה לאפוי' אחזיר לו את הסטר קו"ל ללא חזרה מתנתו כלאיתא בגט פשוט (לף קסטו:) הילכך אתם על כראחיך לטעמא לביטול שני של הראשון אפוס לאולויי לולי ליה ללא לרב לאחר סבר לכל היכא לאפסר לומר לאחולי לאחליה טפי עליף מלאורעי סהלי ורפרס סבר לעולם אחרינן לאולויי לולי ליה ואפי' היכא לעלים אחתומים בסטר ראשון חתומים נ"כ בסטר שני אפוס [לאיכא למימר] לאולויי לולי ליה להיות שעתא פסולים הוו ועכשיו הוא שעתא תשובה וכתב הרמב"ן לקו"ל כרב אחא ללא קו מכטלי סטרי ומועדי סהלי בלא ראיה לאכל הרמב"ם פסק בפרק ח' מהלכות זכייה כרפרס לפי שהקרקע בחזקת בעליס הראשונים עומדת ולאחרינן לאיכא ביוייהו הני נווני ה"פ לאיכא ביוייהו כגון שכתב לו בסטר שני חני שלא [ללמ"ל לאולויי לולי ליה אין לו ללא חני שלא] ולמאן דאמר לאחולי אחליה יש לו כל שלא מחמת סטר ראשון ללא לתלמולא נקט מאי לאיכא ביוייהו בשני סטרות אוין: כי היכי ללא ליפנוס סטרייה. שאם יזדמנו ללוה אחמשים ויפרעם למלוה יאחר סטר שני של אחמשים בידו ויוכל לגבותם בלא שבועה ואילו היה סטר אחד של מאה אם יאמר לוה פרעתי כולו ומלוה יאמר שלא פרע ללא אחמשים יצטרך ליסבע כאין פונס סטרו שאינו נפרע ללא בשבועה: **וניחא ליה** ללוה כלי שלא יכוף לנפרעו. שמתיירא לוה שמא יאבד שוברו ויתבע ממנו המלוה כל המאה לישראין ומפני זה יאסר ויאכור קרקעות ויפסיד: מתני' **הגיורת** שנתגיירה בתה עמה וזינתה. **בלילוסין והיא נערה** הרי זו בחנק **ולפי' נתגיירה פחותה מבת שלש שנים לבחזקת בתולה [היא] לכי כתיבא סקילה בנערה המאורסה ביסראל כתיבא לכתיב כי עשתה נבלה ביסראל: אין לה לא פתח בית אב.** אין צריך להועילה לא פתח בית לאביה: **ולא מאה סלע.** אם נמצא בעל שקרן ועליו זוממים לכולה פרשתא ביסראל כתיבא: הרי זו בסקילה. בגמרא יליף לה: הרי היא כבת יסראל לכל לבריה. ויש לה פתח בית אב ומאה סלעים: **יש לה אב** ואין לה פתח בית אב. כגון שחין לו **[נאבד]** בית וביסראלית קא מיירי: נמ' שלש מלות **במיתת נערה המאורסה:** [לף מה.] **בלו לה עליס בבית חמיה.** לאחר שנשאת: **שזנתה בבית לביה.** בלילוסין: **סוקלין אותה על פתח בית לביה. להכי כתיב והוציאו הנערה אל פתח בית לביה והאי בבית חמיה כתיב להה נבי מוציא אם רע כתב למפרס ביה קרא ולקרב אליה למאן דאמר ללו גילוסים שנאלתם. כלומר מבית זה יצאה הנבלה שבו זנתה: בלו לה עליס בבית לביה. קולס שנשאת: סוקלים אותה על שער העיר. לכתיב** גבי תרוייהו:

מתני' הגיורת שנתגיירה בתה עמה וזינתה הרי זו בחנק אין לה פתח בית אב ולא מאה סלע היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי זו בסקילה ואין לה פתח בית אב ולא מאה סלע היתה הורתה ולידתה בקדושה הרי היא כבת ישראל לכל דבריה יש לה אב ואין לה פתח בית אב יש לה פתח בית אב ואין לה אב הרי זו בסקילה לא נאמר פתח בית אביה אלא למצוה:

גמ' (דף מד:) תני שילא שלש מדות בנערה מאורסה באו לה עדים בבית חמיה שזינתה בבית אביה (דף מה.) סוקלין אותה על פתח בית אביה כלומר ראו גידולים שגידלתם באו לה עדים בבית אביה שזינתה בבית אביה כשהיא ארוסה סוקלין אותה על פתח שער [העיר] (ההיא) סרחה ולבסוף בגדה תידון בחנק למימרא כל היכא דאישתני גופה אישתני קטלא ורמינהי נערה מאורסה שזינתה ומשבגרה הוציא עליה שם רע הוא אינו לוקה ואינו נותן מאה סלע היא וזוממיה מקדימין לבית הסקילה היא וזוממיה ס"ד אלא או היא או זוממיה מקדימין לבית הסקילה אמר רבא מוציא שם רע קאמרת שאני מוציא שם רע דחדוש הוא שחידשה תורה דהא נערה המאורסה דעלמא שזינתה בסקילה נכנסה לחופה ולא נבעלה וזינתה בחנק ואילו מוציא שם רע בסקילה אמר ליה רב הונא ברירה דרב יהושע לרבא דילמא כי חדית רחמנא היכא דלא **כי יהיה נערה בתולה מאורסה** וגו' **והוצאתם את שניהם** לא **שער העיר ההיא: תלון בחנק. כי היכי לחילו זנחי השתא נאו סקילה ליכא לאן חנק לכי כתיבא סקילה בזינתה נערה כתיבא השתא נמי בחנק לכיון לאשתני גופה בין חטא להעלמה בין לאשתני קטלא לכלהשתא: ומשבגרה הוציא עליה שם רע.** שכנסה ומשבגרה ולא מצא לה בתולים וכא בלב"ל: **הוא לינו לוקה. אם כחש: ולינו נותן מאה סלע. לכי כתיב ויסרו לותו מלקות וענשו לותו ממון בנערה כתיב וזה עקימת שפתיו גורמת לו ליענש כלהמרינן** בגמרא **ועקימת שפתיו** להיינו שם רע להוציא עליה בכונת הוולי: היא. שם למת היה: **זוממיה. עליס שהיו מעידים על זנותה שם נמצאו זוממין: מקדימין לבית הסקילה. כלומר יסכימו לבקר לשם כי לין להם מנוס למלטס מן המיתה הזאת: היא וזוממיה סלקא לעתך. אם למת לין שקר: אלא או היא. אם למת: או זוממיה. אם שקר: מקדימין לבית הסקילה. תע"ג לאשתני גופה ולינו זנחי השתא בת חנק היא לא לאחרינן לאשתני קטלא: מוציא שם רע קאמרת. לאותובי לאסרחה ולבסוף בגרה לתני תנא לאיירי בבאו לה עדים בבית לביה:** שלש. מיתה הבאה **על ידי הוצאת שם רע לבעל משנאחת למחום הוא ולא לאחרינן** בה מסום לאשתני גופה לאי זנחי השתא בת חנק היא לאשתני קטלא להך לזנחי בנערות: להא נכנסה לחופה ולא נבעלה בעלמא וזינתה בחנק כו'. כלומר ותקע להא בלא **בגרה נמי כל הוצאת שם רע לאפילו בנערות לאשתני לינה הוא** לאם זנחי השתא חנק הוא לאיכא הואיל ונכנסה לחופה ואע"פ שלא נבעלה כלתניא בסנהדרין (לף סו:) נערה ולא בוגרת בתולה ולא בעולה מאורסה ולא נשואה מאי לא נשואה לאילימא נשואה ממש היינו ולא בעולה אלא לאו ולא נכנסה לחופה ולא נבעלה אלמא לינו זנחי השתא בת חנק היא: ולינו מוציא שם רע. עליה השתא לזנחי קולס כניסה לחופה בסקילה אלמא בהוצאת שם רע לא לאחרינן מסום לאשתני לינה לזנחי השתא לאשתני קטלא הכא על ידי זנות למעיקרא הילכך כי בגרה נמי ונשאת לא אמר במוציא שם רע למסום לאשתני לינה להשתא לאשתני קטלא למעיקרא: ולילמא כי חדית רחמנא כו'. כלומר אלי רלאיה לאייתי' מאתם מוציא שם רע ללו רלאיה היא לאכאן להשתא הוא אע"נ לאשתני לינה לאילינו זנחי השתא לא לאשתני קטלא להא לזנחי מעיקרא מסום אלא לאשתני גופה הוא וחילוף שאחשה תורה באשתני לינה בלאשתני גופה לא אלמא בגרה אלמא בלאשתני גופה הוא ואם בכאן לה עליס בבית לביה אית לן למימר מרחה ולבסוף בגרה בחנק במוציא שם רע נמי מאבגרה הוה ליה למיתני חנק על כאן לפון רש"י ז"ל ומתוכו נתברר לברי הרי"ף ז"נ:

אשתני גופה אכל היכא דאשתני גופה לא חדית רחמנא
האי שמעתא קהוו בה רבואתא ופירשו בה כמה פירושי וליכא חד [פירושא מינייהו] דסליק ליה כהוגן ומש"ה חזינן לפרושה ולברורה כהוגן ומהכא בעיא פירושה סרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק מ"ט כיון דאילו סרחה השתא משבגרה דאישתני גופה תידון בחנק הכי נמי היכא דסרחה ולבסוף בגרה כיון דאישתני גופה אישתני קטלא ותידון בחנק כדהשתא ורמינן עלה הא מתני' דתני אם משבגרה הוציא עליה שם רע היא או זוממיה בסקילה דהא הכא אע"ג דאשתני גופה לא אשתני קטלא ופריק רבא לא תיקשי לך מוציא שם רע משבגרה אסרחה ולבסוף בגרה דעלמא דמוציא שם רע דנערה דבסקילה חדוש הוא דהא נערה המאורסה שזינתה בבית אביה בסקילה נכנסה לחופה ולא נבעלה וזינתה בחנק ואע"ג דהשתא נמי נערה בתולה היא כדמעיקרא כיון דאתיא לה לכלל רשות הבעל אשתני דינא ולא דיינינן לה כדמעיקרא ואילו מוציא שם רע אחר כניסתה לחופה אע"ג דאתיא לה לרשותיה לא דיינינן לה כדהשתא אלא כדמעיקרא דיינינן לה בסקילה
הרי נתברר דחדוש הוא שחידשה תורה במוציא שם רע דלא דיינינן לה כדהשתא אלא כדמעיקרא והואיל וחדית בה רחמנא בהא מילתא דתידון כדמעיקרא הכא נמי חדית רחמנא בהא מילתא אחריתי דהיכא דהוציא עליה שם דע משבגרה אף על גב דאישתני גופה תידון בסקילה כדמעיקרא ואפילו לדתני שילא אבל נערה דעלמא דלא חדית בה רחמנא מידי אם סרחה ולבסוף בגרה כדהשתא דיינינן לה בחנק ואפילו להאי תנא דתני ומשבגרה הוציא עליה שם רע היא או זוממיה בסקילה ולא קשיין אהדדי ואקשי ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא וא"ל ממאי דהא דתני שילא סרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק משום דלא חדית בה רחמנא הוא אבל מוציא ש"ר דחדית בה רחמנא בנערה תידון כדמעיקרא ה"נ חדית בה במוציא שם רע משבגרה דתידון בסקילה כדמעיקרא דילמא לא סבירא ליה לדתני שילא דחדית רחמנא אלא בנערה [בלחוד] דלא אישתני גופה אבל בבוגרת דאשתני גופא לא חדית רחמנא בה מידי וכי היכי דסרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק ה"נ סרחה ומשבגרה הוציא עליה שם רע תידון בחנק
וכן נמי האי תנא דתני ומשבגרה הוציא עליה שם רע בסקילה דילמא הכי נמי ס"ל בסרחה ולבסוף בגרה דתידון בסקילה ולא חדית בה רחמנא מידי וקשיין אהדדי ובטיל ליה פירוקא דרבא ואתא רב נחמן בר יצחק לאוקומי להני תרתי מתניאתא בתנאי ולא קמו וא"ל ר' יוחנן לתנא תני בהאי דתני שילא תידון בחנק תידון בסקילה דלא אשכחן תנא דסבר דהיכא דאישתני גופה אישתני קטלא:
(דף מד:) א"ר יוסי ברבי חנינא המוציא שם רע על היתומה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה פרט לזו שאין לה אב רבא אמר חייב וכן הילכתא אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ונתנו לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב הא כל מקום שנאמר נער אפי' קטנה במשמע:

[דף מו.] כיון הוקנת **סם רע** כו'. זינתה מעיקרא יש לה כתובה מנה לקסבר כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה: והוא שחמר לעדים בוחו והעיבוני. בגמרא (דף מו.) פליג רבי יהודה ואמר לעל"נ לחמר לה חינו חייב על פיסכור עדים ולחמרי עלה מאי טעמא לרבי יהודה אמר רב לחיגא פיחם כחיב הכא וסם לה וכחיב התם לח תסיחון עליו נפך מה להלן ממון אף כאן ממון ונרסינן עלה בגמרא בעי רבי ירמיה שכאן בקרקע מהו שניחם בפחות מפוח פרוטה מהו כלומר **לרבי יהודה מהו כיון למדבית נמר כסף או חוכל בעינן לחוי מטלטלין כלכתיב לענין רבית או לילמא לממון הוא לגמר גזרה שוה ואפילו מקרקע** נמי ואפי' פחות מפוח פרוטה נמי ומכאן למדו בתוספות שהנותן קרקע ברבית מלוה אין בו מפוח רבית לאורייתא ואע"ג לכתיב נפך כל דבר אשר יפך ההוח לרבות כל מטלטלין הלומים לפרט אבל לח עבדים וקרקעות ושטרות והח לחמרי כפ' בתרא לערכין (דף לח.) נבי בית בבתי ערי חומה ס"ז רבית נמורה אלא שהתורה התירתה התם היינו טעמא מפוח דזוזי דזבינן חסיבא כהלוחה ופירי לחכול הוא שכר מעותיו אבל נתן קרקע ברבית מלוה אינו רבית של תורה וכן למדו מכאן לפחות מפוח פרוטה אין בו רבית של תורה והכי מוכח מהא לחמרינן ברים פ' אילו נפך (דף סא.) ל"ל לכתב רחמנא לאו בנזל לאו ברבית ואם איתא הא אנטריך לאו ברבית לפחות מפוח פרוטה שאינו בנזל אלא ולאו כלחמרינן ומיהו ולאו מלרבנן אפילו בקרקע ואפי' בפחות מפוח פרוטה מתסר אלא נרע מרבית לבריה: **מוציא סם רע אינו חייב על סיבעול** כלרכה ויוציא סם רע כלרכה. כר' אליעזר בן יעקב לחמר אלא נחמרו לבריה הללו אלא כשבעל ס"ל **לבריה ככתבה הילכך לא** שייך למימר **לא מצאתי לה בתולים** אלא **אפילו כלרכה ומצאתיה בעולה:** ומסוגיא **סם רע** ולא בעל היה לוקה מכת מרדות מלרבנן. פי' [הערוך] [בערך מרל] מלקות לאורייתא הוא על חייבי לאוין בלאוא ובהתראה ובעינן מכה משלשת כלכתיב לרבעים יכנו לא יוסיף ולחמרו חכמים מנין הסמוך לארבעים לבל עובר על מ"ע כגון [מכילתין דף פו.] סוכה ולולב ולאינו עושה היו מכין אותו על שתעץ נפשו בלא לאוא ובלא מכה משלשת וכן עובר על דברי חכמים היו מכין אותו בלא מספר ובלא לאוא ולמה קורין אותו מכת מרדות מפני שמרד בדברי תורה ובדברי סופרים ע"ל נראה מדבריו למכת מרדות הוא על שתעץ נפשו ולף הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ו מהלי חתן ומתנ' לחסרו חכמים לאכול מנה בערב פסח כו' ומי שאכל מנה בע"פ היו מכין אותו על שתעץ נפשו ולפי לבריהם יש בזה חומר בדברי סופרים יותר מדברי תורה לבל ר"ס הלוי ז"ל כתב שהיו מכין אותו בלאוא ולהקל ממלקות של תורה ונראין לבריו ומיהו ולאי מכת מרדות שהיא על עבירה נמסבת היו מכין אותו על שתעץ נפשו או על שיקבל עליו לבדי חכמים לבל כל שהיגו לחל כדי לעונשו על מה שעשה נראין שהדברים שהיו מכין אותו לומר ב"ל ולהקל ממלקות של תורה ומ"מ חין מלקלקין בתכת מרדות ברצועה של מלקות שהמורה **בתסבת תכות (דף כב:):** [דף מו:] **מתני' החב זכאי בבתו. בקטנות ובנערות: בקילוסיה בכסף. שכסף קילוסיה שלו: ובשטר. שחם קבל שטר לירוסין עליה הרי זו מקודשת: בביחה.** שרשאי **למוסרה לביחה לשם קילוסין** ובגמ' ילפינן הכי: וזכאי בתעיחתה. מפרשינן בגמ' משום לריכה ופי' רש"י ז"ל **לכיון [ללינו] חייב בתזונותיה לי לתרת תעיחתה שלה ליכא ליכה ולא זיין לה תו** ולא נהירא לבפ' שנים לוחזין (דף יב:) תוכח ללע"ג לתעיחת בנו לא הויא ללב ללא בסתוך על שולחנו תעיחת בתו הויא ללבוה לפילו לינה סתוכה על שולחנו לפרכינן התם נבי תעיחת בנו ושפחתו שעבדיה היו שפחה היכי לתי לי לליתיה אתי שעורת תלי בעיל נביה ולי ללא לייתי שעורת לי לליתיה לאב ללבוה הוה והא התם לינה סתוכה על שולחן לבינה אלא על שולחן רבה ולפילו הכי תתר לי לייתיה לאב ללבוה הוי לפיכך נראה כפי' התוספות לתסוה לינה היינו פן יקלקנה למנוול ותוכח שתין: ובתעשה יליה. בגמ' ילפינן לה: ותקבל תת ניטה **תס נתגרשה מן האירוסין קולס שבגרה** ובגמרא ילפינן הכי תלכתיב ויעלה והיתה לישתקד יעילה להיות **לבל תס בגרה לו ניסלת שוב לין לאביה רשות בה: ולינו לוכל פירות בחייה. תס נפלו לה קרקעות בירושה מבית לבי תמה לין [לאביה] לוכל פירותיהן לאל עושים לותן סנולה** בחייה **לא"כ מתה והוא יורשה: יתר עליו הבעל. שהוא זוכה גם בכל השנוייה למעלה ולוכל פירות נכסים שנפלו לה בירושה משנשאת לו: וחייב בתזונותיה ובפרנונה. תס נשבית שהוא תגלי כתובה כלתנן בתתני'** לקמן: **ובקבורתה.** לתמרי' **לקמן קבורתה תחת כתובתה שהכניסה לו מבית לביה והוא יורשה** בתיקתי': **מתני חלילין.** להסמיך ומפרשינן בגמ' [דף מח.] לפלוגתייהו לדבקן ור' יהודה בגון לחורחיה לבני מתפחתה להסמיך בחלילין ולאו חורחייהו לבני מתפחתה להסמיך בחלילין ת"ק סבר כי תמרינן עולה עמו ואינה יורדת עמו לנפקא לן בפרק לף על פי (דף סח.) מבעולת בעל בעלייתו של בעל ולא בירידתו ה"מ בחיי בעל אבל לאחר מיתה כגון הוא שהוא לומר להניף את בנה ואינו לומר תומרת שלא להניף ולרך בנות מתפחתה להניף בניסם ולא לרך בנות מתפחתו לבל לאחר מיתה לא ור' יהודה סבר לפילו לאחר מיתה ואיפקוק הלכתא כר' יהודה: נרסי בגמ' [דף מז.] כתב לה פירות כסות וכלים שבאו עמה מבית [לביה] לבית בעלה מתה לא זכה הבעל בדברים הללו. ופירש רש"י ז"ל משום דבי נתן לחמרו זכה בעל בדברים הללו. ופירש רש"י ז"ל בכותב לה בעולה לרוסה והבעל כתב לה בכתובה תהן וס"ל לרבי נתן דלתע"ג לדרוסה אין הבעל יורשה הכא שאני שכיון שכתב הבעל בכתובה כמו שכותבין **ולא נזוניך ולהעלת ליה כך וכך** הקנוס לו חמיו ושפתו ורבנן אזלי בתר לומלנא שלא הקנוס לו אלא לאחר שיכנסנה ולף הוא לא נתחייב בהם אלא לאחר מכאן וקי"ל כרבנן

(דף מו.) תניא כיצד הוצאת שם רע בא לב"ד ואמר פלוני לא מצאתי לבתו בתולין אם יש עדים שזינתה תחתיו בסקילה וזינתה מעיקרא יש לה כתובה מנה נמצא שם רע (* ד"ת מ"ז לפי הנראה הוא ט"ס ובפנים צ"ל במרובעין וצ"ל גי' ד"ת שאינו) הוא לוקה ונותן מאה סלע בין בעל בין לא בעל ר' אליעזר בן יעקב אומר לא נאמרו דברים הללו אלא כשבעל והוא שאמר לעדים בואו והעידוני אבל באו מאליהן פטור וב"ש אם לא באו עדים שפטור הא דקתני הכא זנתה מעיקרא יש לה כתובה מנה ליתא דקי"ל כרבא דאמר מקח טעות לגמרי משמע ולית לה כלום כדכתבינן בפרקא קמא * סי' קעד : (דף מו:) שלח רב כהנא משמיה דרבי יוחנן מוציא שם רע אינו חייב עד שיבעול כדרכה ויוציא שם רע כדרכה והמוציא שם רע ולא בעל היה לוקה מכת מרדות מדרבנן:

(דף מו.) **מתני'** האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נשאת יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה ובפרקונה ובקבורתה רבי יהודה אומר אפי' עני שבישראל לא

לחמרי לגלי זכה הבעל בכדרים הללו ולפי פירוש זה יפה הסמיכה רי"ף ז"ל שכבר נפטר ממנה במה שכתב בסמוך זו שנינו הלך אחד עם שלוחי הבעל כו' ולע"פ שכתובתה בבית בעלה מתה האב יורשה לגמרי [לעולם] ואין הבעל זוכה בגלוגיל לגלי לאחר ניסואין ולפי פירוש זה לוקה בלרוסה לבל בנשואה ולע"פ שעליין לא נבה כשמתה זכה הבעל ולכתניל לקמן ולע"פ שכתובתה בבית אביה מתה בעלה יורשה לבל ר"ת ז"ל פירשה בנשואה ודבון חזלי בתר דומלנן שלא זכה לותן לאחד ע"מ שיבה לותן הבעל לאחר מיתת בתו [קולס שיבה לותן] וקי"ל כרבן והא לתניל לקמן ולע"פ שכתובתה בבית אביה מתה בעלה יורשה ר' נתן היא ולבני רש"י ז"ל **נרחיס עיקר:** תקנו מזונות תחת מעשה יהיה וקבורתה **תחת כתובתה. תחת הגלוגיל שהכניסה לו והיל כתובה בשטר הכתובה והוא** יורשה: [לף מז:] **תחת פירות. שהוא לוכל מנכסי מלוג שלה כגון שנפלו לה משפחת או שהיו לה קולס לכן ולא שמחתן לו בגלוגיל כתובתה** ולע"נ לקתני ופרקונה תחת פירות דמשמע [לכאורה] לפירות עיקר לאו דוקא דולמי פרקונה עיקר ורבינה לבבר מלמרינן בגמ' [לף מז:] בסמוך מהו לתימת מיכל לא ליכלינהו אנוחי לנחיינהו ואם אינה תחת לפירות עיקר היכי תיסק לדעתין למימר הכי אלא ולמי פרקונה עיקר ולע"נ לחמרינן הכא פרקונה תחת פירות לאו דוקא דה"ק נקטו מזונות תחת מעשה יהיה ולפיל הכי הוא דקתני עיקר וכלאמר רב הונא לקמן בפרק שני לייני נזירות (לף קז:) וכי היכי דמפיך רב הונא להא הכי נמי מפכינן הא ופירות תחת פרקונה קלאמר לפרקונה עיקר ומיהו לע"נ לפרקונה עיקר לא יכלה למימר היני נפלית והיני נותנת פירות לנכי ללתקנתה לילה לתקון לפילו הכי תקנה נמי היכא לילימה בהכי כלי שתהא לו שפחה לשמשו ולא למי למזונות למע' למימר היני ניזונת והיני עושה לתסם לפני עומלת דבעל בפרקונה ליכא למימר הכי הילכך אין סומלין לה ועוד שלא תהא חומר סומעין לה מה הועילו חכמים בתקנתן שתקנו לו פירות שכל הנשים כשיהא להם פירות יהו יפחתו לו משני חלילין ומקוננות:

יום קלה

גמ' חייב במזונותיה ובפרקונה (דף מז:) תנא תקנו מזונות תחת מעשה ידיה וקבורתה תחת כתובתה לפיכך הבעל אוכל פירות פירות מאן דכר שמייהו חסורי מחסרא והכי קתני תקנו מזונות תחת מעשה ידיה ופרקונה תחת פירות וקבורתה תחת כתובתה לפיכך בעל אוכל פירות:

רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל: (דף מח.) א"ר חסדא אמר מר עוקבא הלכה כרבי יהודה ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא מי שנשתטה ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר.

תניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין אשתו אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר ומ"ש מדמר עוקבא התם שלא לדעת הכא יצא לדעת מאי דבר אחר אמר רב חסדא תכשיט רב יוסף אמר צדקה מ"ד שאין נותנין תכשיט כ"ש צדקה ומ"ד צדקה אבל תכשיט נותנין דלא ניחא ליה דתינוול א"ר חייא בר אבין אמר רב הונא מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו ב"ד יורדין לנכסיו וקוברין אותה לפי כבודה לפי כבודה ולא לפי כבודו אימא אף לפי כבודו וקמ"ל עולה עמו ואינה יורדת עמו אפי' לאחר מיתה אמר רב מתנה האומר אם מתה אשתו אל תקברוה מנכסי שומעין לו מאי שנא כי אמר דנפלו להו נכסי קמי יתמי כי לא אמר נמי נכסי קמי יתמי רמו הלכך בין אמר בין לא אמר כיון דנפלו נכסי קמי יתמי לא קברינן לה מנכסי דיתמי ואין היתומים חייבים בקבורתה דהא תנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן מתה אין חייבין בקבורתה אלא האומר אם מת הוא אל תקברוהו מנכסיו אין שומעין לו לא כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל את עצמו על הציבור * מכאן עד מתני' אינו מהלכות. ד"ת [וכן ברי"ף דפוס קושט' ליתא] (תני רב יוסף שארה זו קירוב בשר שלא ינהוג בה מנהג פרסיים שמשמשים מטותיהן בלבושיהן מסייע ליה לרב הונא בריה דרב יהושע דא"ר הונא כל האומר אי אפשי אלא אני בבגדי

לתברייתא דקאי לפסר לדבר אחר לחמר מר עוקבא נכי נמתנמ ה"נ מפרש ליה **ותכסיו שמענו אבל נקבה** מנין: כ"ל יורדין לנכסיו וקוברין אותה. נרסי' בירושלמ' בפרקין [הלכה ו] וכפ"ב דייני גזירות תניא לו רבה אבעל לקברה אחר קוברה ומוניא ממנו בין אמר ר' חני לו אמרו אלא אחר הא אחר אינו נוכח ר' יוסי אומר בין הוא בין אחר אינו נוכח. על לעתיה לר' חנאי בין לקבורה בין למזונות אחר נוכח אחר אינו נוכח על לעתיה לרבי יוסי לקבורה בין אבי בין אחר נוכח אלא עלמה על לעת שתבא מוסלמת לכלביס. למזונות בין אבי בין אחר אינו נוכח ע"כ. וכיון למכל מקום לקברי הכל אבי בקבורה נוכח נקיטינן הכי אבל לגבי אבי במזונות לו אחר בקבורה כיון לפלוגתא היא לרבי חנאי כסם שאבי נוכח בקבורה כך נוכח **במזונות ולילייה בין בקבורה בין** במזונות יש חלוק בין אבי לאחר ולרבי יוסי בקבורה לפילו אחר נוכח ובמזונות לפילו אבי אינו נוכח ללילייה לו שאני לן בתרוייהו בין אבי לאחר וכולה פלוגתא בין קבורה למזונות תניא (משנה ז)משפיקה לו משפיקין ממונה ולפילו בקבורה אחר אינו נוכח ובמזונות לפי' אבי אינו נוכח והרמב"ס ז"ל סמך על לברי רבי יוסי שכתב בפרק רביעי מהלכות אישות לבקבורה [לפי'] אחר נוכח: **האומר** בשעת מיתתו **אם מתה אשתו כו' שומעין לו. לכיון שהוא מת בחייה והיא נוכח כתובתה אינו חייב לקברה: נכסי קמי יתמי רמו. ופשיטא לאין עליהם** לקברה: **אל תקברוהו מנכסיו. אלא מן הצד:** [קף מח:] **מתני' לעולם היא ברשות האב. ואם כן מאי הורלא מאורסת לכהן אינה אוכלת בתרומה וזכאי בכל זכות אבי בבתו: משרו שלוחי האב. שהיה האב משלחה לו עלי שלוחיו ופגעו בשלוחי הבעל ומסרוה להם:** נמ' ממשנה לקמנה בפרק אע"פ (קף ת.): **הניא זמן. י"ב חדש לבתולה משתבעה הבעל להכין עצמה לנשואין ולאלמנה ל' יום: ולא נשאו. כגון שעיכב החתן: הלך האב כו'.** אין מסירתו מסירה: **ונכנסה עמו. עם בעלה לגון כשאר נינה בעלמה ולא לגם נשואין: שכתובתה. מטלטלין שייחל אביה לנדונייתה:** ואמרינן בגמ' להא **לקחתי נכנסה עמו לגון לא שפירסה לגון אני נכנסת והא לקחתי נכנסה עמו לגם נשואין לא שפירסה לגם נשואין אני נכנסת אלא זו וזו שנכנסה סתם ותנא הוא לקאמר להיכא לאחר שלה סתם כניסתה לא לנשואין הוא אלא לגון לגון והיכא לאחר שלו סתם כניסתה לגם נשואין** וכ"ת אם כן מרישא מסתע לקולא סתם אחר לילה לגון הא של שניהם סתמא לנשואין אימא סיפא סתם אחר לילה לנשואין הא של שניהם סתמא לגון הא ל"ק לכיון לסתם אחר לילה לנשואין כ"ם אחר של שניהם לאחן לא אמרינן אלא לזולתא ביה מילתא שיפא לאם בחאר שאין לו רשות בה אבל כשהאחר היא של שניהם לאלכה לעת שניהם מתיסבת בו יותר וכ"ם לסתמא לנשואין: בל"ל לירושתה. **להא מילתא לחודיה הוא להוי נשואין:** אבל לתרומה וכו'. ומוכח בגמרא לקולא לירושתה בלאוך **הוא להוייה ברשות הבעל** אע"נ לקחתי אבל לתרומה וכו' ולא למימר לכאחר מילי הויא ברשות הבעל לריפא לקולא וכי קתני אבל לתרומה לרבותא נקטיה לאפילו למסנה לאמנה לקתני להניא זמן אבי שרי למיכל בתרומה אפ"ם מסירה לא מהניא ומיהו לקולא לרשות הבעל הוא ללא נכנסה אלא לירושתה אבל לענין הפרת נדרים **יצאה מרשות האב** וכתניא לכי רבי ישמעאל בהיא כלאיתא בגמרא והך בריימא לא קתני אלא מה שנכנסה בו לרשות הבעל ומהאי טעמא נמי אפשר שבתובתה **מן הכונסה אחר כן** אינה אלא מנה להכי ס"ל לר"ל כלאיתא בגמ':

והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה:

(דף מז.) לעיל * לשון מהר"ם הגהה היא אינו מן החיבור נישאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה.

ת"ר כתב לה פירות * בגמ' איתא כסות וכלים וכלים שיבאו עמה מבית אביה לבית בעלה ומתה לא זכה בעל בדברים הללו משום רבי נתן אמרו זוכה הבעל בדברים הללו

לימא בפלוגתא דר"א בן עזריה ורבנן קא מיפלגי דתנן אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רוצה להוסיף אפילו עד מאה מנה מוסיף נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנישואין גובה את הכל ראב"ע אומר מן הנישואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה (דף מז:) שלא כתב אלא על מנת לכונסה מ"ד לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה ומאן דאמר זכה כרבנן לא דכולי עלמא כרבי אלעזר בן עזריה מאן דאמר לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה ומאן דאמר זכה אמר לך עד כאן לא קאמר ר' אלעזר התם אלא מדידיה לדידה שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה אבל מדידה לדידיה אפי' ר' אלעזר בן עזריה מודה משום איחתוני והא איחתוני להו):

מתני' לעולם היא ברשות האב עד שתכנס (דף מח:) * ע"ש (ג"א) לחופה מסר האב לשלוחי הבעל הרי זו ברשות הבעל הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל:

גמ' מאי לעולם לאפוקי ממשנה ראשונה דתנן הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה קמ"ל לעולם דאין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה כמשנה אחרונה דתנן ובית דין של אחריהן אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה ת"ר הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או שהיה לה חצר בדרך ונכנסה עמו ללון אע"פ שכתובתה בבית הבעל ומתה אביה יורשה מסר האב לשלוחי הבעל או שלוחי האב לשלוחי הבעל או שהיה לו חצר בדרך ונכנסה עמו ללון שם לשם נישואין אע"פ שכתובתה בבית אביה מתה בעלה יורשה בד"א לירושתה אבל לתרומה אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה:

(דף מט.) **מתני'** האב אינו חייב במזונות בתו זה מדרש דרש ראב"ע לפני חכמים בכרם ביבנה הבנים ירשו והבנות יזונו מה

[דף מט.] **מתני' החב לינו חייב במזונות בתו. בחייו ובברייתא בגמ'** [דף מט.] לימלנו תנאי הי ליכא מנוס מיתת וכ"י וכ' מחיר סבירא להו ממנוס ליכא ומסמע לקי"ל כוותיהו להא כי תתו קמיס לכ"י תמר להו יתרוב ילדה ולבני מתת שליש כלחיתא בגמרא: **זה מלרש לרש ר' לעזר** בן עזריה. **ביום שמינהו נשיא: בכרס ביבנה. על סם שהיו יושבים שורות שורות בכרס: הבנים ירשו והבנות יזונו.** כ' **תקנות תקנו ב"ל בתנאי כתובה בתוכה בנין ליכרין לתנן במתני' בנין ליכרין ליהויין ליכי מינאי לינון ירתין כסף כתובתיך יתר על חולקהון לעם לחוהון [ויהיינו] הבנים ירשו: והבנות יזונו. בנן נוקבן לתהויין ליכי מינאי לינון תהויין יתבן בביתי ומתזנין מנכסי על לתבגרן לו על לתלקחן לגוברין: מה הבנים לינן יורשין. כתובת לחון: לגלן לאחר מיתת לביהן. להא ירתין תנן** לף מזון (מן) הבנות לף תקנו לגלן לאחר מיתת לביהן: [דף מט:] **גמ' בחוסף התקינו.** כסיפא סנהדרין **בחוסף שניה לחר מעשר גליות שגלתה סנהדרין כלחמרינן ברחש השנה (דף לח.):** שיבח זן בניו ובנותיו **כשהן קטנים. על שיביאו כ' שערות:** ת"ש. **לית הלכתא כוותיה לגלן מימר לחרי ליה לולי יכלם ויזון לבל מיכף לף כייפינן:** יתרוב. **תנין מעון תנים (ירמיה ט) מתרגמינן מלור ירולין והוה לחכזרי על בניו: יתרוב ילדה ולבני מתת שליש. התנין הוליד תולותיו והטיל פרנסתן על בני העיר: כפו ליה לסיתא. כפו המכתשת ע"פ ויעמוד על שוליה בנובה שיסמעו קולו ויכריז על עצמו שהוא רע מן העורבים לעורבא בעי בני והוא נברא לף בעי בני ותית למפרשים שניח עבור עומד עליה ויאמר כן על אותו החיש: ולף חמרן. לגלן כייפינן ליה: לגלן לגלן לחמיל. שחינו עשיר:** בעל כרחיה. **לף יהא לגלן עקיבא בעלמא ולפילו לינם בניו** כי היא לדבק כפה על העקיבא והקשו בתוספות היאך כפה לותו בשביל עקיבא והא מתן שכירה בעקיבא למען יברכך ה' אלהיך ולמרינן בפרק כל הכסר (דף קי:) שכל מצות עשה שמתן שכירה בעקיבא לין ב"ל של תורה מוזהרין עליהן ותרנו בשם ר"ת ז"ל להאי לכפיה בדברים ולף יעלתי מהו להא נבי בניס לפילו בלגלן לחיל (לחר) כופין בדברים וכיון לחמר לבל לחיל כופין לותו בע"כ מסמע כפייה ממש עול לחמרו בשמו ז"ל שבעידו של רבא היו נבלין שקונבין ביניהס לתת כך וכך לחשם ולשנה הלבך כפייה כלחמרינן (ב"ב לף ח:) דלשתיס להסיע על קיצותן ויותר נכון לומר דשאני עקיבא לחית בה נמי לגלן לף תלמן לת לבבך ולף תקפון לת יהך וכתב הרשב"ץ לכי לחמרינן להיכא לחיל כייפינן ליה היינו מדין עקיבא מיהו לף נחתינן לנכסיה והיכא לליתיה נמי לגלן לפשר למכפייה לף זוגין להו לבניה מנכסיו כי היכי לגלן עבדינן עקיבא מנכסיו וכלתניא לעיל הבנים אינם יורשין אלא לאחר מיתת אביהן ולא יזונו אלא לאחר מיתת אביהן:

גמ' (דף מט:) א"ר אילא אמר ריש לקיש משום ר"י ברבי חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן בניו ובנותיו קטנים הלכתא כוותיה או אין הלכתא כוותיה ת"ש כי הוי אתו לקמיה דרב יהודה אמר להו יארוד ילדה ואבני מתא שדיא כי הוו אתו לקמיה דרב חסדא אמר להו כפו ליה אסיתא בצבורא ולימא ליה עורבא בעי בני והאי גברא לא בעי בני

כי הוו אתו לקמיה דרבא א"ל ניחא לך דליתזן בנתיך מצדקה ולא אמרן אלא דלא אמיד אבל אמיד כייפינן ליה בעל כרחיה לא יהא אלא אחד כי הא * בגמ' איתא דרבא דרבה כפה ליה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדקה והנ"מ בניו ובנותיו קטנים אבל קטני קטנים אע"ג דלא אמיד לצדקה כייפינן ליה בעל כרחיה דגרסינן בסוף אע"פ (דף סה:) * שם הגי' דרש ר' עולא רבה כו' (ג"א) דרש [רבה] בר עולא רבה אפתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן אותם קטני קטנים ועד כמה עד שש שנים ותנן נמי * התם אם (ג"א) אם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה ש"מ חייב אדם לזון בניו ובנותיו כשהן קטני קטנים:

א"ר אילא אמר ריש לקיש הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונים מהם (דף נ. ע"ש (ג"א) ולית הלכתא כוותיה אמר ר' אילא באושא התקינו המבזבז לא יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות והני מילי מחיים

[לף מח.] **מי** שהלך למל"ס ולשתו תובעת מזונות ב"ל יורלין לנכסיו וזין ומפרנסין לשתה לבל לף בניו ובנותיו ולבל לחר ולחר רב יוסף זו נקבה וכ"כ רבינו הלי נתן ז"ל בתשובה להא לפילו נולד שעברו עליו נ' רנגיס מיקס הוא בבל תלחר לבל לין חייבים לכופו ולעשות לו כלוס ע"כ ותמה לני הילך כתב לחפי' בלחיתיה לף נחתינן לנכסיה להא לחמרינן לעיל [לף מח.] למי שנשתטה ב"ל יורלין לנכסיו וזין ומפרנסין לת לשתה ול"ש ולחמרינן לעיל להיינו נקבה ולס לית לפילו בפניו לף נחתינן לנכסיה בשביל נקבה כ"ם שלא בפניו לף על פי שהוא יונק שלא לעת לפיכך נרלה ולהי שבשביל נקבה יורלין לנכסיו בפניו וכן כתב הרמב"ס ז"ל בפרק ז' מהלכות מתנות עניים מיהו שלא בפניו לפשר לביונק לעת [לף] נחתינן לנכסיה כלחמרינן לעיל נבי מי שהלך למדינת הים לבל לף לבר לחר וכן מ"ס להא לפילו נולד שעברו עליו ג' רנגיס מיקס הוא לקלי בבל תלחר לבל לין ב"ל חייבים לכופו ולעשות לו כלוס ע"כ (לף נ.) לך להא לחמרינן בר"ס (לף נ.) ועשית חזהריס לב"ל שיעשוך ובהשוה קרא כתיב נקבה וג"ל כללרשין בפיך זו נקבה וג"ל לגלעי"פ שלין כופין לת הלשם לזון לת בניו מסם ולמעלה לגלן היכא לחמיל לפ"ס במי שנשתטה לחמרינן לעיל ב"ל יורלין לנכסיו וזין ובנותיו לפפילו היכא לגלן לחמיל עושין כן לכיון לרוכא לפילעני ניחא להו בהכי וזה לף היה לו לעשות מסתמא זין לותן והרמב"ס ז"ל היגו סובר כן שכתב בפרק י"ב מהלכות חיסות וכן מי שנשתטה בית לין יורלין לנכסיו ומוכרין וזין בניו ובנותיו שהן בני בס לו פחות ונרלה שהוא מפרס מלי למיפלג בבניו ובנותיו בין מי שהלך ובין מי שנשתטה היינו לוקה בחמיל לבמי שהלך לפי' חמיל לין זין בניו כל שהן גדולים מבני בס ומי שנשתטה זין לותס [ושניהס] בחמיל לבל בלא חמיל שניהס שוין ולין לרך זה נכון בעיני לשם לית לתיתא למדינת לין יורלין לנכסי חמיל שלא בפניו בחה שלינו נמור מחויב מתורת עקיבא לגלן מתורת עקיבא למה יורלין לנכסיו כשנשתטה לגלן מלי לית לן למימר לנשתטה היינו טעמא משום לעבדינן מנכסיה מלי (לחמרי) [לחמרי] לניחא ליה בהכי מעתה לפילו לף חמיל יש לבית לין לירד לנכסיו וזין לותס על שינללו כיון שמי שלינו זן לותן מנונה ביותר ורוב בני לותס עושין כן ולפי לרך זה קרוב לומר להיכא לחמיל יורלין לנכסיו בחה שהוא מחויב מתורת עקיבא לפילו שלא בפניו וכי לחמרינן במי שהלך למדינת הים לבל לף בניו ובנותיו היינו בלגלן חמיל שלין הלבר עליו חוב נמור ומי שנשתטה לף על נב לגלן חמיל בית לין יורלין לנכסיו ומפרנסין בניו כיון שמי שלינו עושה כן מנונה ביותר וזה לף היה לו לעשות לבל הרמב"ס ז"ל כתב בפ' הנזכר במי שהלך שלין זין בניו הגדולים מסם לפילו חמיל: **הוא**

ואסתו ניזונים מהן. ואפי' כתבן מעכשיו ולא מן הדין אלא תקנת חכמים: המבזבז. לעניים: **מחומש.** שבנכסיו מוכחינן לה בגמ' מלכתיב עסר תעסרנו לך **ואני עשורין הוי חומש דמלא כתב עסר תעסר לך וכתב תעשרנו ממש שעשור שני יהא** סיב לראשון: כמעשה למר עוקבא וכו'. לכשעת מיתה בזבזיה לפלגא לממוניה ונרסינן בירושלמי [בפרק ו לפאה הלכה ו] ר"נ בר חיני בעא קמיה רבי הונא ז"ל מה חומש לכל שנה לחמש שנים הוא מכלה את הכל תמר רבי מונא תחלה חומש נקרן מכאן ואילך לקבר: **מנגנג עם בנו. אם מסרב מלמוד ינגנג עמו בנחת ובלבריס רכיס: יורד עמו על לחייו. לרלותו ברעועה ובחוסר לחם:** רב שמואל בר שילת. מלמד תינוקות היה: ואפפי ליה כתורא. **הלעיטהו תורה כשור שאתה מלעיטו וחובטו** למאכל: [קף נ.] **לתעניתא מעת לעת. להתענות כל היום וחניכה לשעות לקולס לכן שנתיס כלאמרינן ביומא [קף פב.]: ובתינוקת. שהיא ממהרת להביא כח שהיא מתשת כח בלמוד תורה ותריסר לקלאמר שנת י"ב נופח קלאמר לאי** שנת י"ב **ויוסי אחד מלאורייתא שמביאה שתי שערות ובת עונסין היא ואין צריך לזו ללמוד ממניקתו של אביי** כך כתב רש"י ז"ל ולפי זה תמעט לגיכל השלמה מלבריסים בתינוק לאם שתיתת היא ליה למימר נמי השלמה לתינוק והרי"ף ז"ל פסק בהלכות יומא לכן אחד עשר שלימות מסלימין מלבריסים בין תינוק בין תינוקת ונראה לי שלא רצה הרב ז"ל להחות לדברי רב הונא ורב נחמן לסבירא ליה התם הכי משום לאביי להכא לף על גב לסבירא הוא משמיה למניקתיה קלאמר ליה והרחב"ד ז"ל פירש להכא הכי קלאמר לתינוקת שלמלו לה שתים עשרה שנה מעת לעת מתענה ומשלמת כלומר לכל קולס לכן לא לס"ל להשלמה מלבריסים ליכא כרבי יוחנן לאמר הכי במסכתא יומא (קף פב.) וכ"פ ה"ר יצחק בן גיאת ז"ל כר' יוחנן: **השתא שמכרה בנכסי מלוג הקרקע הבעל מוציא. לשויה רבנן כלוקח והוא לוקח לאשון** וכתב הרשב"ם ז"ל למוציא לקלאמרינן היינו לומר לעל שמתה זכותן תלוי ועומד בחיים שמא ימות הוא בחייה ותן ונכנסים לנחלה הכי אית בעא בירושלמי בריש פרק הכותב לנרסינן התם רבי הלל בן פזי בעא קומיה רבי יוסי מכר הוא ומתה היא שמא לאמר ליה מכרי בטל לכן שמכר בחיי לבני ומת לבני מכרה היא ומת הוא לאמר ליה מכרה קיים לאב שמכר בחיי בנו ומת בנו ע"כ לבל עכשיו שמתה בחיי הבעל מוציא מילן זכות זה שהיה תלוי ועומד ביולן ולאו מוציא ממש קלאמר לנכסים לאו ביד הלקוחות היו קיימין וכיוצא בה בשלהי מי שמת [קף קנט.] בן שמכר בחיי לבני בנכסי לבני ומת בנו מוציא מיד הלקוחות כלומר מסלק בלא לימס וכתב הרי"ף ז"ל וכן הסכימו הגאונים ז"ל וכן בלין להא לאיתא נמי לא מסלמת ולא מילי אבל לאחר מיתה לית לן בה כמעשה דמר עוקבא בפרק מציאת האשה (דף סז:):

א"ר יצחק באושא התקינו שיהא אדם מגלגל עם בנו בתלמוד תורה עד י"ב שנה מכאן ואילך יורד עמו עד לחייו איני והא א"ל רב לרב שמואל בר שילת בציר מבר שית לא תקבל מכאן ואילך קביל וספי ליה כתורא לא קשיא הא למקרא הא למשנה דאמר אביי אמרה לי אם בר שית למקרא בר עשר למשנה בר תריסר לתעניתא מעת לעת ובתינוקת:

א"ר יוסי בר' חנינא באושא התקינו האשה שמכרה מנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות וקי"ל דבעל מוציא מיד הלקוחות בלא דמים ואי איתנהו להנהו דמי דשקלה אתתיה מהדר להו ללוקח ולא יכול בעל למימר דילמא מציאה אשכחה:

(תהלים קו) אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אלעזר אומר זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים ר' שמואל אומר זה המגדל יתום ויתומה ומשיאן סמוך לפרקן (תהלים קי"ב:ג') הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא ורב חסדא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים וח"א זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים:

זה מדרש קדרש רבי אלעזר בן עזריה (דף נ:) יתיב רב יוסף קמיה דרב המנונא ויתיב רב המנונא וקאמר כשם שאין הבנים יורשים כתובת בנין דיכרין אלא מן הקרקע כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע והאידנא לתקן פניעתן רעה: ואי אית לן למימר להאי נינהו למי **כו' ולא יכול** למימר לילמא מציאה לסכחת וכתב הרשב"ם ז"ל למלמונו זה מסמע לסף על גב לליכא סהדי להנהו זוזי מסם אינהו לסקל מלוקח חלא להנהו זוזי מסתמא למרינן לאינהו נינהו ושוו להו כעין פקדון לאנלי מילתא לממכרה בטל למפרע ומעות כעין פקדון נינהו אבל לחלפינהו לף על גב לחלופיהן ביולי מסתברא לאינו חייב בעל לסלומי מינייהו ללוקח למכי שלחה בהו יל קמו זוזי עלה בהלוחה ומימר לאר להו לחא מטלטלי שבקה לי וזוזי ליולי קמו עלה בהלוחה ואינו מסלם עול כתב בשם רבינו לפרים ז"ל שאם הבעל מולה שברשותו מכרה אינו מוציא מיד הלקוחות כלום לכשלוחו למיל ואי בעי היה לוקח מחריש עליו לבעל ללא עבד הערמה ומאי למכרה להוה לשעתו ולהנאתו חלא [שאינו] מולה היה ליל לן להחריש מן לינל חרש שתם כבר עכ"ל: **זה הזן בניו ובנותיו הקטנים. שתמיד יום ולילה הם ניזונים עליו והיל עלקה שאינו חייב בהם: הון ועושר בביתו. שאין הממון כלה ואעפ"כ עלקתו עומדת לעד: זה הלומד תורה ומלמדה.** מתקייס בו **הון ועושר בביתו ועלקתו עומדת לעד: זה הכותב ספרים וכו'.** קיימת לו **שאינם כלים ועלקתו עומדת לעד:** בשם הגאונים יורדים **כתובת בנין לכרין** חלא מן הקרקע. **לפי שאתי תקנת הגלו תקנו חכמים בתנאי כתובה ולמלות** זו מזו: [קף נ:] **כתובת בנין לכרין.** לינן **נגבות מן המטלטלין לתנן [קף עא.] ר"ש** לומר לפילו יש שם נכסים שאין להם לחריות לינן כלום על שיהו שם נכסים שיש להם לחריות יתר על שתי כתובות לינר והתם מפרש לה למאי הלכתא לכתובת בנין לכרין לתנן מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו וחח"כ מת הוא ויתומים של כל לחת מבקשים כתובת לתן בגון שכתובה הלחת מרובה או שם שתיהן שוות פעמים שבני הלחת רבים ובני הלחרת מועטים ומבקשים כתובת לתן ויחלוקו ביניהם ובני השניה יחלקו את כתובת לתן ביניהם ובלין עליהן מכח תנאי כתובת לתן שכתוב בה בנין לכרין לי יהויין ליכי מינאי לינון ירתין כסף כתובתיך כו' לם יש מותר לינר על שתי כתובות שיתקיים בו נחלה לאורייתא ללו נוטלין כתובת לתן ולאו נוטלין כתובת לתן ולם נלו חולקין בשוה למנין גולגולותם לבמקום למעיקרא נחלה לאורייתא לא תקון רבנן: והלילנא תקון רבנן בתרלי למיזן **לפילו מן המטלטלין תקנת הגאונים היא** זו שתקנו בכתובה ובכל תנאי כתובה חון מכתובת בנין לכרין שלא נמלא מנסן ירושתה פשוט בכל היסיבות לפיכך מעמידין חותה על לין התלמוד שאין יורדין כתובת לתן חלא מן הקרקע כך כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ט"ז מהלכות לילוי ומקנת מן הגאונים חומרים שאינה נותנת היום כלל

לפי שלא תקנו חותם חלש כדי שיקפון חלש ויתן לבתו כבנו כלחיתא לקמן בסמוך ועכשיו הרי קופצים ונותנים יתר מלחי: נרסי' בגמ' רב זן מחיטי לעליה ליבעי להו פרנסה הואי וכדשמואל לאמר שמואל לפרנסה שמין בחב וחכתוב בו כפי מעיקת האשה כם"ר:

[דף נח.] **מתני' לא כתב לה כל נכסים כו'** חייב. **להיות כל נכסים אחרינין לה ואין יכול לומר אין לך אלא השלות הכתובות לך בשטר כתובתיך: ובכהנת. שאינו יכול לקיימה משעבדית:** נמ' תמזולתה. של בעלה: וסופה. של בעלה: [דף נח:] **יצר לבבה. ונס זה חונם שבתחלת בעילה שהיא חונם לבבים הבועל יצר:** והיל. **מעוטא הוא כלומר בפחס לפחס למרתי לך טעם החיסור תלוי בלא נתפשה לה נתפשה מותרת ויש לפחס שלף על פי שברצון מותרת ואי זו זו כו': הני נפי לגנבי גנבי. שלטוים גונבים חותן מתחת בעליהם: שריין לגברייהו. לפי שבחותם הם בחין עליהן** לכל לעבדן להו לממטין להו נסמע

תקון רבנן בתראי למיזן אפילו מן המטלטלין:

אמר ר' חייא בר' יוסף רב זן אפילו מחיטי דעלייה איבעיא להו לפרנסה הואי ומאי עלייה מעילויא דאב וכדשמואל דאמר שמואל לפרנסה שמין באב או דילמא מזוני ממש הוה ומאי עלייה מדברים טובים שנאמרו בעלייה דאמר ר' יצחק בר יוסף בעלייה התקינו שיהו הבנות נזונות מן המטלטלין ת"ש בידי דרבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא הוו מטלטלי דיתמי אתו לקמיה דמר שמואל א"ל זיל זון לימא למזוני וכדר' יצחק בר יוסף ס"ל לא התם פרנסה הואי ושמואל לטעמיה דאמר שמואל לפרנסה שמין באב הוה עובדא בנהרדעי ודון דייני דנהרדעי בפומבדיתא ואגבי רב חנן בר ביזנא אמר להו ר"נ זילו אהדרו ואי לא מגבינן לכו לאפדנייכו מינייכו

רב אמי ורב אסי סברי למיזן ממטלטלי א"ל ר' יעקב בר אידי מילתא דר' יוחנן ור"ל לא עבדי בה עובדא

ומזמנות להם חנים לירות כשנלחמים מחמת ירלחה הוח לעבדן: לחכל שבקינהו. **ננכים נלכת חל בעליהן ואינהו חזלן מנפשייהו חל הנגכים לסירין: שבויי מלכות הרי הן כשבויות.** שחין מי סיוניח לותן מילו: ננוכי לסטים לין כשבויות. מוקמינן בגמ' במלכות בן נכר שכיון שחינן ענוחות ולחי מתרעין שלח היה מלך נמור חלח בפרהסיח חר ולח היה לוקחן חלח בפרהסיח לנגחי הוח לו לחונגן בניגעל חבל בלסטים לעלמל מותרת למיטמר מחינגי ולפי שהן מתירלות שלח יהרוג לותן לינן ענוחות ואגי לחמרינן לחינן כשבויות לין הבעל חייב לפדותן שחין לגי קורל בהן ולותבינך לי לחינתו ולע"נ לחיסור שבויה נרס לה מכל מקום לין השביה עמה נורמת חלח מפני שנבעלה ברגן ותניח נמי בתוספתא נשבית אינו חייב לפדותה כמה לכריס לחורים בשבויות מלכות כלומר במלכות בן נכר חבל בשבויות לסטים פולה:

למשה נכה"נ. קי"ל כפי' למשה נזונית [דף ק:] ליש לה כתובה ותנאי כתובה ההוא למיפקל ולמיפק קלי חבל תנאי כתובה למיפק קמיה קלי כגון מזונות ורפוחה חמרי ביבמות לנית לה ברים פ' יש מותרות [דף פה.] והכא **למעינן חבי לתנאי כתובה לפרקונה לית לה למעיקרא לישתעבד לה שהרי לף לכשרה לף היה מתנה ולותבינך לי לינתו חלח לחלריך למיגתיך והא נמי קרי ביה הכי והא תנאי נמי למפקל** ולמיפק קול: [דף נכ.] **ממזרת ונתינה ליפרחל. לע"נ לחית לה כתובה ותנאי כתובה למפקל ולמיפק לית לה תנאי כתובה לפרקונה למעיקרא לה לישתעבד לה: שחין לגי קורל בה ולותבינך לינתו. שזהו תנאי**

כתובה ליכרלית: רבה אמר כו'. במזרת ונתינה כלבי סבירא ליה **דלא משתעבד לה** שאין לי קורקע בה ולוקחניך לי לאינתו **ובחלמנה לכהן גדול פליג עליה ואמר למעיקרא נמי לא משתעבד לכהנת ולהדליניך למלינתיך דלא מחמת שלסרתיה הסביה עליו** לבד **לגלסרי מחמת לבר אחר לא נשתעבד לתנאי כתובה ליסרלא** וכהן שוין **דלא שהכהן מתנה עמה שלפילו תלסר עליו מחמת שבייתיה לא תפסיד פרקונה.** וגמרא ליפלינן ר' לליעזר ור' יהושע במליר את לשתו ואח"כ נשבית לר"ל שכר לפולה ונותן לה כתובתה ורבי יהושע שכר לנותן לה כתובתה ואינו פולה ומפרש רבה לפלוגתייהו במליר בין לשת כהן **למעיקרא בשעת התנאי קרינא ביה ולהדליניך למלינתיך מחמת שבייה ולבסוף ליכא ליסור לבר אחר** ובין במליר לשת **ישרלא למעיקרא קרינא ביה ולותביניך לאינתו ולבסוף לא קרינא ביה הכי** לר"ל לזיל בתר מעיקרא ומשום הכי פולה ור' יהושע לזיל בתר בסוף שאין התנאי יכול להתקייס ולפיכך אינו פולה ולפיכך לתרינן בגמרא לדוקא בשהלירה ולבסוף נשבית ללי לתרת נשבית ולבסוף הלירה לתי לשעורתי כלי **להפטר מן הפליון** ופסק הרמב"ס ז"ל כרבי יהושע בפרק י"ל מהלכות ליסות לבל י"ל שכיון שהרי"ף ז"ל לא הביא מזה כלום משמע ללא סבירא ליה הכי משום לדקמן [דף עג.] בפ' המליר פסק [בסני שט.] בגמרא היל ויקיים לה ליהו כמאן לאמר הוא נתן לגבא בין שיניה ובסניין שקלינן וטרינן מעיקרא להכא נמי שקלינן בין שיניה לאי ליהו נתן לגבאו בין שיניה פולה ויכון לאית לן לעולם בגלר לאפי נלרה היא הוא נתן לגבא בין שיניה ולענין כתובה חייב ה"ס נמי הכא לחייב לפלותה כיון שהוא נותן לגבא בין שיניה הילבך קיימא לן בכ"ף למיחייב ולא משעמיה: [דף נב:] **מתני' חייב לרפאותה. שהרפואה כמזונות:** תרפא את עצמה דשלי. **שאין לאם חייב לזון גרושתו** וכתב הראב"ד ז"ל לתניא בספרי ושלאתה לנפשה מלמד שאם היתה חולה יכולין לה על שתתרפא וק"ו לבנות ישראל הטהורות והקדושות שאם חלתה שיתנין לה על שתתרפא ומתני' בשאינה מוטלת על המטה ע"כ: **גמ' רבה היינו פולה. דלא תקינו לה רבנן אלא חד פליון: מפני תיקון העולם.** שלא ירגילו להעלות על למיהן: **כנגד כתובתה. אבל יתירה מכתובתה לא דלא יהא טפל חמור מן העיקר תנאי כתובה יתר על הכתובה** ופסק הרי"ף ז"ל כר"ש ב"נ בקמייתא ונעמיה מלתנן בפרק הסולח (דף מס.) אין פולין את הסבוייס יתר מכלי למיסס מפני תיקון העולם אבל בחיל פסק כרבי לפולה יותר מכתובתה ומשמע לטעמי' משום לת"ק לבריית' דלעיל קלי כוותיה [ולא"נ דלא קי"ל כוותיה] ליותר מכלי למיה היינו משום לסתם מתני' להסולח דלא כוותיה אבל ביותר מכתובתה נקטינן כוותיה וכלרבי [וי"ל] דכבל לפפסיקא מלי לבעיא לן בפ' הסולח [שם] בהא דלמרינן לין פולין את הסבוייס יותר על כלי למיסס לי היו טעמא משום לוחקה לעבורת **לי משום דלא** ליתו לאינרויי בהו והבל לפפסיקא למשום הכי היא ולא משום לוחקה לעבורת דהא על הבעל לפלותה ולא מלחיק עבורת בהכי ולפ"ס למרינן דלא. ולי [נרלה] לפשר לבל היבא דלא מיפלו מלילהו דלא מחויבא כפולה בלוחקה לעבורת למי ולא מפסיטן בעיין: ולם היתה **עריכה רפואה הרי היא כמזונות. לתרוייהו חיותא ניתנו:** רפואה שיש לה קצבה. שאינה חולה תליר [לינה] בבלל מזונות למזונות לין להן קצבה ולהלתא כרשב"נ דר' יוחנן דקי כוותיה: **כעורכי הליינים. לוהב לחל מבעלי הליינין ומטעים זכותו לליין ועורך הדין לפני הליינין לזכותו מיקרי עורכי הליינין שעורך הדין לפניו להפוך לטובתו של זה: מעיקרא. כשהשיאו עגה: ולבסוף.** כשנתחרט ומשמע דדוקא בהלמנה אבל בחסת שיש לפילו רפואה שיש לה קצבה בעלה חייב לרפואתה ופסטא לממניתין הכי מוכח דקתני סתמא לקתה חייב לרפואתה ולא מפלינן בין רפואה שיש לה קצבה לרפואה שאין לה קצבה וזה שלא כדברי הרב בעל העיטור ז"ל שכתב שלא בחסת שיש הדין כן והביא רלייה מן הירושלמי לנרסינן התם בפרק מי שמת [הלכה ד] קרייתיה לדבי שמעון בר לבא חסמע עינא לתת קמיה דרבי יוחנן אמר לה קנין הוא לסייך **מן פורניך ואי לא** בעליך יהיב ליך למלא לפי בחיי בעלה רפואה שיש לה קצבה מתרפאת מכתובה ולפסבר לדלמנה הות וכי קאמר בעליך יהיב ליך מנכסי בעליך קאמר וכן לעת הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל שאין מנכסי בעליך אלא מן הדין בחסת שיש פרק י"ד:

כרבא:

מתני' (דף נא.) נשבית חייב לפדותה אמר הרי גיטה וכתובתה תפדה עצמה אינו רשאי לקתה חייב לרפאותה אמר הרי גטה וכתובתה תרפא עצמה רשאי: **גמ'** (דף נב.) תנו רבנן נשבית אחר מיתת הבעל אין היבמין חייבין לפדותה * זה גירסת רב אלפס ומקצת ספרים ועי' עליו באשר"י ולא עוד אלא אפי' נשבית בחיי בעלה ואח"כ מת בעלה אין חייבין לפדותה * שאין אני קורא בו ואותבינך לי לאינתו מהר"ם שאין אני קורא בה ואותבינך לי לאינתו הלכך לית להו פירי דכי תקינו רבנן פירות לבעל תחת פרקונה הוא דתקינו והני כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי תדע דהא תנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה אלמא דכיון דחייבין במזונותיה מעשה ידיה שלהן וכיון דאין יורשין כתובתה אין חייבין בקבורתה הכא נמי כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי

ת"ר נשבית והיו מבקשין עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה רשב"ג אומר (דף נב:) אין פודים השבוים יתר על דמיהם מפני תיקון העולם וכן הלכה ת"ר נשבית והיו מבקשין עד עשרה בכתובתה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה דברי רבי רשב"ג אומר אם היה פרקונה כנגד כתובתה פודה ואם לאו אינו פודה והלכה כרבי:

יום קלו

לקתה חייב לרפאותה תנו רבנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ואם היתה צריכה לרפואה הרי הן כמזונות רשב"ג אומר רפואה שיש לה קצבה מתרפאת מכתובתה רפואה שאין לה קצבה הרי היא כמזונות והלכה כרשב"ג א"ר יוחנן עשו הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה צריכה לרפואה כל יומא אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו זילו קוצו לה מידי לרופא דהויא לה רפואה שיש לה קצבה אמר רבי יוחנן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר מבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם

מתני' יתר על חולקהן לעס לחוהן. בני לפה לחרת לפ תמותי בחיי ולירלך יטלו בניך כתובתיך ונפקא מינה שמא מרובה היא לו שמא יהו בני לפה לחרת מרובים ובניך מועטים וטוב להם שיטלו כתובת אמן והמרובין כתובת אמן ולפילו הכתובות שוות:

גמ' מפני מה תקנו כתובת בנין לכרין. מלחר שהבעל יורש לת לפתו למה תקנו שיורים לבניה מה שירש ממנה להיינו נלוניא שלה: ויתן לבתו נלוניא. יפה לפילו מתה ירפוס בניה: ולימא לחד לירות לבעל לא לירות כיון לטעמא משום כדי שיקפון ליתן לבתו היא נתקין נלוניא ליהב לה לבתו לירתו בניס הילה לחד שלר כתובות נכסי הבעל כנון מנה מלחים ותוספת לבעל לא לירתו: ר"ת. לא לירתו לשלר הכתובה: לה נמי מימנע ולא כתב. לבתו לחרי שזה מקפיד על שלו מלהורים לבניו [מבתי] לף לחי לחמוך ידי מלהרבות לו נלוניא: היכא לכתב לה כו'. כיון שהטעם משום שיקפון לפל ליתן נלוניא לבתו הוא היכא לכתב לה נלוניא לבתו נכתוב בעל תנאי כתובת בנין לכרין והיכא לא כתב לה נלוניא לכחלה לא יכתוב בעל תנאי כתובת בנין לכרין: לא פלוג רבנן. לא חלקו בין כתובה לכתובה לחרי שרוב כתובות יש בהן נלוניא לא חלקו: בת בין הבניס תירות. כיון לטעם משום נלוניא הוא היכא לחין לו בניס ממנה חלא בת ומן לפה לחרת יש לו בניס תטול זו כתובת למה ותירש נלוניא שנתן לבי למו מאי שנא לתיקון בנין לכרין: כנחלה שוויה רבנן. לירתן תנן וחין בת יורשת בין הבניס: בת בין הבנות תירות. יש לו בת מפה לחת ובנות מן הלחרת תטול בת היחידה כתובת למה לירת נילונית לבי למה לה לי נמי שוויה כנחלה יש מפטו נחלה לבת בין הבנות: לא פלוג רבנן. במפטו כתובות בנין לכרין לבת בין הבניס לא תפקול ובת בין הבנות תפקול: ותנבה ממטלטלי. כיון שהטעם משום נילונית לבי לחם הוא חלמת (ג"ר) [לחר"י] **נעיל [לף נ:] שחין הבניס יורשין כתובת בנין לכרין חלא מן הקרקע: ככתובה שוויה רבנן. ומטלטלי ליתמי לא מפתעבדי לשטרח: תטרוף ממשעבדי. לי ככתובה שוויה: ירתון תנן. וחין ירושה במשועבדין: ולימא טע"ג לליכא מוכח ליכר. יקר על שפי כתובות יטלו כתובת לחן כדין כתובת בנין לכרין חלמת תנן כף' מי שהיה נשוי (לף נא.) חין לם חלא שתי כתובי חולקים בשוה: במקום לימעקרא נחלה לחורייתא. משום נחלה לרבנן: לא תקנו רבנן. נחלה לילהו לעקור נחלת חלוקה שוה לגמרי שהיא מן התורה הילכך כי ליכא מוכח ליכר שיחלקוהו בשוה כנחלה לחורייתא יטלו חלו כתובת לחן וחלו כתובת לחן משום נחלה לרבנן וחי לא לא: [לף נב.] מאי טעמא זוזי לנפוה. וחין כחן סוכחה שהולקה הכתובה בעיניה שתפסיק כתובת בנין לכרין הלכך לפילו מכרתה לבעלה שהכתובה בידו והולקו בעיניהן להחליטה יש לה כתובת בנין לכרין: לחולי לחלתא לנמרי. ושאלו לרי"ף היאך יתכן שתמחול כתובתה לבעלה והיא יושבת תחתיו והלא לחמרו (לף נז. וכב"ק לף פט.) לשלר לחלם שיושבה עם לפתו שעה לחת בלא כתובה ושביב כך לעתנו נוטה שזו המוחלת שלכרו בה החכמים חינה ביושבת תחתיו חלא כשמת חו לחחר מותו מוחלת ליורשיו חבל חם מחלה כשהיא תחתיו יש להסתיר לעצמה עיקר כתובה שלא תאסר על בעלה שהלכה כר"ת לחמר [לף נ:] כל הפוחת לבתולה ממחתים ולחלמנה ממנה ברי זו בעלת זונות ע"כ ולפי זה לא לחמר בסמוך מוחלת כתובה לבעלה חין לה מזונות מן היתומים קחמר וכך פרש"י ז"ל וחין ענוך לכך לחנן לא לחמרינן שיהא רשחי לעשות כן ולקיימה להא שלר לחלם שיושבה עם לפתו בלא כתובה [חלא] לחם עשה כן שקולין וטרינן חם יש לה כתובת בנין לכרין חו מזונות וחם רנה לקיימה ולפי ענין כתובה במוחלת חו מוכרת לבעלה חבל במוכרת לחחרים שהבר ברור שאין ענין לחדם לה כתובה שברי חינה קלה בעיניו להוניאה והכי מוכח בהדיא בפרק החובל (לף פט.) עלה לחתניתין לתנן העבד והשפה פניעתן רעה והיינו טעמא למוכרת כתובתה חו מוחלת לבעלה מהני חלא מני לחמרה נחת רוח עשיתי לבעלי לפי שאין השפה מוכרת כתובתה חלא מוחלת כלי לעשות נחת רוח לבעלה לכיון שכל הנשים יש להן כתובה לשרכה הוא נתן עיניו בנירושין: מוחלת כתובתה לבעלה **חין לה מזונות. כתב רש"י ז"ל **בשלמנותה לתנאי כתובה ככתובה ע"כ והאי ליתנא** מוכח לכאורה **יש לה משום לכאורה לאו** תנאי כתובה ניתנו להא [לף מז:] תקנו מזונות תחת מעשה ידיה ולעיל נמי לשלמרינן למוחלת חין לה כתובת בנין לכרין לפי' נפרש למוחלת בחיי קאמר לפשר לזלוקי כתובת בנין לכרין הוא לזלת לה משום לכיון לזלת לה [ולטעמא כתובה היאך ירשוה בניה **חבל שחר תנאי כתובה יש לה** משום לכאורה **שלר תנאי** כתובה ממש לזיקרו] ובתה נמי יש לה מזונות שברי לפי' נפרש כתובתה יש לה מזונות וע"כ לא לזיבעיא לן לקמן [לף נב:] בבת שניה חם יש לה מזונות חו לא **חלא מפני שלא היה לה** חין כתובה מעולם חבל כל שהיה **לה חין כתובה מתחלה ותנאי כתובה** לף על פי שמחלה כתובתה חין לנו שתמחול תנאי כתובתה חבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ז מהלכות חישות המוחלת כתובתה לבעלה כל תנאי כתובתה וחפי' מזונות חין לה עניו ע"כ משמע שהוא ז"ל מפרש מוחלת כתובתה לבעלה לחמרינן לחין לה מזונות מוחלת בחיי בעלה וכיון למפסלה מזונות לפילו בחיי שהוא סובר שלשם מתנאי כתובה [לבל] חלא מלחורייתא כמ"ש בפרק י"ב לחמר ברי היא כלילו מוחלת בפירוש כל תנאים שים לה עניו והוא ז"ל סובר שזה מסקיק לפי' לפטרו ממזון הבנות שכך כתב בפרק י"ט חבל לא חין שם שטר כתובה חין לשם כלום שמא מחלה לחן ותנאי כתובתה ע"כ וזה ולפי תימה נהול וכבר הסיג עניו הרחב"ד ז"ל וכתב הפלא ופלא וכי מזון הבנות

תלוי בפרעון הכתובה והמחילה הינה חלה כפרעון ואם פרע הבעל כתובת אשתו לא יטלו בניהו מזונותיהם ע"כ ולענין הלכה כבר כתבתי שהרב הרמב"ם ז"ל פסק למוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות וטעמייהו משום דהוי כחוקק לה פלוג עליה לר' אלעזר בהיזק לבל יחריס פסקו למוחלת כתובתה לבעלה יש לה מזונות והוא הדין למוחלת כתובתה ליתומים שיש לה מזונות משם והכי איתא בירושלמי [פרק יש הלכה ב] ואיכא למידק להא בפרק הנושא (קף קז.) תמרינן לכל זמן שהיא בבית חייבת נותה כתובתה על כ"ה **שנה כלומר** לכל טפי לא וטעמא משום לכיון שהיא בבית חייבה לא מכספא למתבע כתובתה וכיון שעמלה כ"ה שנים **שלא תבעה מסתמא מחלה לה** ומשמע שם להוא הדין לית לה מזוני לתמרינן שם תמיהי להך חייבה הוראי מלפני איתא לחוש הואי וזנה כ"ה שנים בבי נשא לסוף תמרה ליה הך לי מזוני [ל"ל] ליתי לך ל"ל הך לי כתובה תמר לה לא מזוני איתי לך ולא כתובה איתי לך תלמוד לכל היכא דמחלה לכתובה לית לה מזוני תירץ הרמ"ה ז"ל דהכא להשם כתבה יהודה [קף נב:] דס"ל שאם רצו היורשים ליתן לה כתובתה פוטרים אותה וכיון שכן הוי הוא דמחילת כתובה תפסיד מזונותיה לחי לא תימא הכי מה הועילו בתקנת היורשים כשהתנו שאם רצו לתת **לה כתובה שמוכ לא יהו לה מזונות הרי אם** רצתה תמחול כתובתה ותזון מהן בעל כרחן הלכך לעולם כי תפקע כתובתה תפקעי מזונותיה ליכולין יורשין לומר לה חילו לא מחלת כתובתך היינו פורעין אותך ותן לית לך מזונות אבל הא הכא לתקנת היורשים נגיל דקי"ל [קף נז.] כוותייהו ולעולם במחילה לא תפקעי מזונות הלכך מנו למיתי עלה מהאי טעמא ולכבי הרמב"ם ז"ל נראים עיקר: נרסי' בגמרא [קף נב.] הניחו נברא לסכיכה הרוסתו **תמרו ליה** זיל קברה **לו הב לה** בכותבתה. ומסקינן שאין החרום חייב לקברה לפי שאינו יורש כתובתה כלי שנאמר שיקברה תחת ירושת כתובתה הלא ממילא נפטר ממנה לפי שכך כותב לה כשנתגרשי לאחר תטולי כל מה שכתוב ליכי וזו כיון שאתה לו תנשא: [קף נג:] בגר ולא חינסיב חינסיב ולא בגר כ"ע **לא פליגי לית לה.** לפי שבגרות ונשואין מוציאין מרשות האב לכן לרבי וכן **לר"ח כ"ר שמעון שנחלקו בלבר בפרק מציאת האשה (קף סח:) בעשור נכסים מוליס הס** במזונות **לכין נשאו בין בגרו אבלו** מזונותיהן: **כי פליגי בחרוסה** לרב סבר **לית לה. ועל לתלקחן לקאמר היינו קיחה לחירוסין ואפילו לא בגרה ולגו** חינה מפסלת מזונות בשביל חירוסין הלא בשביל בגרות הו שיניע זמנה ונשא והלכתא כרב דקאי כת"ק ולכבי הרמב"ם ז"ל מוכיחין בפרק י"ט מהלכות חיוב שאפילו

רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו:

בנן נוקבין דיהויין ליבי מינאי (דף נג:) רב תני עד דתלקחן ולוי תני עד דתיבגרן בגר ולא אנסיב אנסיב ולא בגר כ"ע לא פליגי דלית לה כי פליגי בארוסה דרב סבר לית לה ולוי סבר אית לה עד דתבגרן או ימטי זמניהון לאיתנסבא כדתנן נותנין לבתולה י"ב חדש משתבעה הבעל לפרנס עצמה ותנן הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו וכן תני לוי במתני' עד דתיבגרן או ימטי זימניהון לאיתנסבא כתנאי עד מתי הבת ניזונת עד שתתארס משום רבי אלעזר אמרו עד שתבגר רב כתנא קמא ולוי כר' אלעזר והלכתא כרב דקאי כתנא קמא

א"ל רב חסדא לרב יוסף מי לא שמיע לך מיניה דרב יהודה ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות א"ל משמע לא שמיע לי מסברא לית לה כיון דלא קים ליה בגוה לא שדי זוזי בכדי א"ל אי לא שמיע לך מסברא אית לה כיון דאירסה לא ניחא ליה דתינוול דהא לית לה מזוני מן האחים וקא פסקי רבנן הלכתא כי האי לישנא בתרא והני מילי לאחר י"ב חדש

בעו מיניה מרב ששת ממאנת יש לה מזונות או אין לה מזונות פירוש מן האחים א"ל רב ששת תניתוה אלמנה בבית אביה וגרושה בבית אביה ושומרת יבם בבית אביה יש לה מזונות רבי יהודה אומר עודה בבית אביה יש לה מזונות אינה בבית אביה אין לה מזונות רבי יהודה היינו ת"ק אלא לאו ממאנת איכא בינייהו דת"ק סבר אית לה ורבי יהודה סבר לית לה והלכתא כת"ק בת יבמה ובת שניה ובת (דף נד.) ארוסה ובת אנוסה כולן עלו בתיקו הילכך לית להו דכל תיקו דממונא נתארסה כשהיא קטנה לאבלה מזונותיה אבל ר"ח ז"ל כתב דלעולם נתארסה בנערותה **אבל כשהיא קטנה לא נלאו** כל כמיניהו לארסה כשהיא קטנה להפקיע מזונותיה וכ"כ הרב בעל העיטור ז"ל והרשב"ץ ז"ל הוסיף שמסתברא לחפי' לרסוה לעצמה לא הפסידה מזונותיה משום לחין מעשה קטנה כלום וכלתנן **בפרק מציאת האשה (קף סח.)** יתומה שנשתתה אמה או אחיה לעצמה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא שתגבל להוציא מהם מה שרצוי להנתן לה לאע"נ דקי"ל לפעוטות אתנתן מתנה במטלטלין כלישתא בפרק הניזקין [קף נט.] וה"פ למחילתן מזונות ופרנסה שאני לכיון לחינן אלא מן הקרקע כלמסקינן לקמן [קף סט:] הלכתא מהקרקעי ולא מטלטלי בין לכתובה בין למזוני בין לפרנסה הוי לה כמקרקעי וכשם שאין אתנתן מתנה בהן כך אין מחילתן מחילה ולפי טעמו ז"ל לפילו מחילה בפירוש לא מהני וצריך עיון בין זה להא ס"ל לרבי לקמן [קף סח:] לפרנסה לפילו ממטלטלי ולפי שאין בהיות שנשתתה ולריכה לו לפסר למיתי עלה מהאי טעמא וע"כ היינו טעמא משום לאע"נ להפסידה לעצמה מסתמא לא מחלה ולפיכך היכא שמחלה בפירוש לפסר למהני ומ"מ בתר תקנתא לתיקון בתרא ז"ל שיהו בנות ניזונות מן המטלטלין מחלה בפירוש פשיטא למהני: וקו פסקי רבנן כהסיא ליזנע בתרא וה"מ לאחר י"ב חדש. כך נמצא בנוסחי הלכות מלויקות וה"פ לכארוסה שנתאלמנה עסקינן **וכגון שכתב לה** כתובה והגיע זמן בחיי הבעל וקו מיבעיא ליה אם יש לה מזונות מיורשי אחרים או לא ואסיקנא לגירסא בתרא לאית לה לכיון לארסה לא ניחא ליה לתתזיל ונזונת היא מנכסיו לכיון לאכלה בחיי הבעל אף לאחר מיתתו אוכלת לכל ימי מינר למנותיך בביתי קרינא ביה ואע"נ לתנן לומנה מן היורסין היא מוכרת אלא בב"ד מפני שאין לה מזונות היא כשלא הגיע זמן אבל הגיע זמן בהיות לפכתן בירושלמי ובתוספתא שניזונית היא לאחר מיתתו מנכסיו והנגיל ז"ל פירשה ליתומה שנתארסה קמיבעיא ליה אם יש לה מזונות מן האחים אפילו לא הגיע זמן נמי אמרינן לכי בעי הניע זמן ה"מ בשנתארסה בחיי האב אלא אפילו מזוני מקום אחרים להא אין האב חייב במזונות בתו אבל יתומה לקי"ל למפסלת מזוני מן האחין מי אמרינן לכיון למפסלת מזוני מקום לתת לאחרים אית לה מן היורסין או לילמא ל"ם ואסיקנא לגירסא בתרא לאית לה לכיון לארסה לא ניחא ליה לתתזיל ולכלתן זוזי כתב הרמב"ם בפרק י"ט מהל' ירושה ולפי זה אפסר לית לה מזונות אלא על שעת בגרות אלא מפסלת טפי ממטולטלין: **ממחנת. יתומה קטנה שהפיחוה אחיה ומיאנה בבעלה**

וחזרה לגלס: יש לה מזונות. על שתגבר או לא לחמרינן עקרתינהו לניסואין מעיקרן וה"ל כמי שלא נשאת או לילמא הא נשאת ויצאת מרשות הבעל: למימנה בביתי תביה. מן הירושלמי ונתלמנה בחיי תביה ואפילו לרב לחמר לחרושה אין לה מזונות ס"מ כשנתארסה לאחר מיתת תביה או נתארסה בחיי תביה ולא נתלמנה על לאחר מיתת תביה אבל זו מכיון שנתלמנה בחיי תביה הרי היא כאילו לא נתארסה כלל **ויש לה מזונות מן האחין לאחר מיתת תביה: דת"ק סבר חיי לה. וה"ק למימנה בביתי תביה כו' וה"ה לממתנת לאין כאן נשואין להא עקרתינהו ואתא רבי יהודה למימר עולה בביתי כתחלה שלא יצתה מפס בנשואין יש לה מזונות אבל מציאתה בנשואין אין לה** והלכתא כת"ק והרמב"ם ז"ל כתב זה הלין בפרק י"ט מהלכות חיסות וכתב נס כן שם בת הממתנת הרי היא כאחר כל הבנות כלומר שמי שנפט קטנה יתומה **וילדה לו בת** וחח"כ מיתה בעודה קטנה ומת האב יורשין את האב שבת יש לה מזונות מן האחין וכתב עליו הרשב"ץ ז"ל מה שאינו כתב [כי] (בת) הממתנת אין לה לו **בן ולא בת** ולא שאלו עליה אלא על עצמה אם תחזור לבית תביה אם **יש לה מזונות מן האחין או לא ע"כ** ובודאי לסנוניא בפ"ק ליבמות מוכחא שכל זמן שהיא יכולה למלן אינה יולאת שא"כ מנינו חמות ממתנת עוד יש לתמוה בלבריו שאחר שהוא מפרש ממתנת לאתמר בגמ' כפי' הרשבונים ז"ל אותו לין **אחר שלא בת** הממתנת מניין לו: **בת יבמה. הכונם את יבמתו** תיבעי לן בגמ' אם **יש לה מזונות בבת לאחר מיתת האב מן האחין מנכסי תביה או לא:** מי לחמרינן **כיון לאחר מר** כתובתה על נכסי בעלה הרשבון. **ואיבה על נכסי יכם תנאי כתובה נמי לילה לא על נכסיו הוא: או לילמא כיון לחי ליה** נכסים לרשבון תקינו לה רבנן מפני. שלא תהא קלה בעיניו להוציאה: **חיה לה. נמי תנאי כתובה לחיות בתה נזונית** ולא חיפשיטא הלכך **ליה לה ולוקח בלחיבא נכסים** מרשבון הוא דקא מיבעיא לן לחי ליכא **הא תקינו לה רבנן כתובה מצי** ופשיטא לתנאי כתובה נמי חיא לה ולוקח בת הוא דקא מיבעיא ליה לבבל יבמה עלמה ולחי יש לה מזונות לחפילו תימא לכתובתה על נכסי בעלה הרשבון שפיר קרינא ביה כל יומי מיגר מלמנותיך בביתי שהרי מחמתו היא נלמנה עכשיו ואי ליה ליה נכסי לרשבון כ"ש שיש לה מזונות להא חיא לה כתובה מתני: **ובת שניה. מי שנשא שניה מל"ם לחמור רבנן לקמן בפרק נלמנה ניזונת [קף ק:] השניה חין לה כתובה ולא מזונות בת שילדה לו ומת יש לה מזונות מנכסיו או לא** מי לחמרינן כיון לליה לה כתובה **לאם ליה לה מזוני לבת להא תנאי כתובה הוא: או לילמא** לחמרינן חיבי לעבדא חיסורה קנסוה רבנן בתה לגא עבדא חיסורא לא קנסוה רבנן. וסלקה בתיקו חילכך חין לה מזונות וכתב הרש"ס ז"ל לכתובת בנין לכרין נמי ליה לה לכיון לליה ליה כתובה בניה היכי יהבי לה ואע"נ לגא מפסדא לגא מנה מלחיים כלחיתא **לקמן בפרק נלמנה** לבל תוספת ונדוניא חית לה לחפילו הכי בנין לכרין לא יהבי מיבי לתנאי כתובה בתר כתובה נדיר וכיון שחין לה עיקר כתובה כמי שחין לה בכתובה למי: [קף נ.] **ובת חרוסה. הבא על חרוסתו וילדה לו בת ומת ולו בניס יש לה מזונות מנכסיו או לא:** מי לחמרינן **כיון לחית לה כתובה. כגון שכתב לה מן החירוסין:** חית לה מזוני או **לילמא כיון לגא תיקון רבנן** למכתב כתובה על שעת ניסואין. **תנאי כתובה נמי מקמי הכי לא חייל** וסלקא בתיקו: **ובת חנוסה. חנס את הנערה ונשאה לחרי כן כלכתיב (לברים כ"ב:י"ט) ולו תהיה לאשה וילדה לו בת ומת יש לה מזונות מן האחין או לא** וקמיבעיא לן: חליבא לרבנן לחמרי **יצא כסף קנסה בכתובתה.** ולין לה כתובה מנכסיו מי לחמרינן: לכיון **לית לה כתובה לית לה** מזוני. **לפי שהן תנאי כתובה: או לילמא.** כתובה היינו טעמא **לגא תיקון רבנן משום לכל כתובת לאשה כלי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה** לתקון והא לא מצי מפיק לה היכלך לית לה מזוני וסלקא בתיקו הלכך כולהו הני לית להו לכל תיקו לממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע: **מתני' כל ימי מינר** חלמנותיך בביתי. **כל ימי משך חלמנותיך: גמ' בביתי ולא בעקתי. אם יש לו בית כופין את היורשין לתת לה מזון לפי כבודה ואין יכולין לומר לה לכי לבית חביך ואנו זנין אותך אם חבל אין לו בית אנו זנין אותך** וקטן יכולין **לומר לה לכי מאצלנו לחת יתבא בביתי כתב לה ולא בעקתי לסיינו** לשון ערוה לבל מזוני לית לה **בבית חביה מנכסיו ולא לחמרינן כיון לגא קרינא ביה ואת תהא יתבא בביתי לא קרינא ביה נמי ומתזנא מנכסאי ורב יוסף בביתי יתירא לריש לתקון למכתב בביתי תרי זימני את תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסאי כל ימי מינר חלמנותיך בביתי** כך פירש"י ז"ל: לבל הרשבונים כתבו להיכא שאין לו בית שתוכל לעמוד בו לפי כבודה היורשין חייבין לשכור לה וכך הוא מפורש בירושלמי לנרס התם [בפירקין הלכה יג] ר' זירא שאל לר"נ בר יעקב ולר' אמי בר פפי לא היה אם בית אלא ח"ל **היורשים שוכרים לה בית ולפי** זה בגמרא הכי איתמר לבל מזוני שית לה כלומר מזונות שלמים לגא יהבי לה מזונות לפי ברכת הבית בלחוד כלחמרינן בפרק הנשאת [קף קג.] שיכולין היתומים לומר לה אם את מלגנו יש לך מזונות ואם לאו אין לך אלא מזונות כלומר לגא לפי ברכת הבית להתם הוא שהיא יכולה לזוד עמהם לגא שרוצה לילך לבית חביה ויכין שכן אינו בלין שיפסידו היתומים בשבילה לבל הכא שאינה יכולה לזוד עמהם יש לה מזונות שלמים ומר בר רב חסי אמר למזוני נמי ליה לה כלומר שלמים לגא לפי ברכת הבית ולית הלכתא כמר בר רב חסי יש לה מזונות שלמים **ואין זה מחוור כלל לגא** שיש לחוק כלי לקייס לברי הרשבונים שסמכו על הירושלמי: ונרסי' תו התם מכלן ולילך היא לומרת קרקע ושם לומרים מעות הלין עם היתומים כהלא חלק ליתתא הות פורנא כ' לינרין והוה תמן חד ביתא טב עשרה לינרין ואתא עובדא קמיה ר' חנינא לאמר לו יהבון לה ביתא לו יהבון לה עשרה לינרין ח"ר מונא כיון לליה ביתא טב לגא עשרה לינרין כמאן לליה לה פורנא לגא עשרה לינרין. ופירשו בו כך. מכלן ולילך כלומר אם תובעת כתובתה והיא לומרת קרקע להפרע מן הקרקע שיחזו בכתובתה ולא היה שום כלי בתובתה לבל היא רוצה שתקחנו בכלי כל כתובתה ושם רוצים לסלקה בלמי הקרקע לבד ולאמרינן להיין עם היתומים ואין נותנין לה גלא למי הקרקע לבד ולאמר בהניא ליתתא להות פורנא כ' לינרין כלומר שנשתרו לפרוע מפורנא והוה תמן חד ביתא טב י' לינרין כלומר שלא היה אם מנכסי בעלה גלא לותו בית ואתא עובדא קמיה רבי חנינא ואמר לו יהבון לה ביתא

חומרא לתובע וקולא לנתבע מ"מ לאחר מיתה אבל בחיי אבוהן חייב לזונן עד שש שנים כדכתבינן לעיל:

מתני' (דף נב:) לא כתב לה ואת תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך בביתי חייב מפני שהוא תנאי ב"ד:

גמ' (דף נד.) תני רב יוסף בביתי ולא בעקתי אבל מזוני אית לה מר בר רב אשי אמר אפי' מזוני לית לה ולית הלכה כמר בר רב אשי:

גרסי' בפרק הנושא את האשה (דף קג:) ת"ר משתמשת במדור שנשתמשה בו בחיי בעלה בכרים ובכסתות שנשתמשה בהן בחיי בעלה בעבדים ושפחות שנשתמשה בהן בחיי בעלה וגרסי' התם מדור אלמנה שנפל אין היורשים חייבים לבנותו ולא עוד אלא אפי' היא אומרת הניחו לי ואני אבננו משלי אין שומעין לה

יכבון לה עשריס לינרין כלומר שכיון שהיתה רוצה לקחת קרקע זה בכל כתובתה לו יתנו לה כל כתובתה לו יתנו לה בית זה ורבי מונא פליג ואמר שכיון שהיו בית הבית שוה חלק י' לינרין הרי **הוא כאילו לא נתחייב** לה חלק י' לינרין ויכולין הם לסלקה בדמי הקרקע לכל ואע"פ שהיה רוצה לקחת הקרקע בכדי **כל כתובתה. ואם** כן פירושו תימה הוא היאך העלו הדין כך ולמה לא תוכל היא להעלותו על כדי סך כתובתה לחר שהיה רוצה לקחת בכולה. והרמב"ן ז"ל פי' בענין אחר. מכאן ואילך היא גומרת הקרקע כלומר שכרו לי הקרקע שהיו רוצה לטרוח בשכירתו אין שומעין לה כהלכה להשיאו ליתתא הוא פורענא כ' כלומר שכתב לה הבעל שיכול לה מלוה לפי כבודה על כ' לינרין והיה בית אחד נשכר **לה לפי כבודה** בעשרה לינרין ואמרה להם לו תנו לי כ' או טרחו אתם ושכרו לי וקן ר' מונא שאין להן לטרוח אלא נותנין לה י' לינרין שבית ראוי לה להיות נשכר בכך והיה תשכור לעצמה ואפשר שאפי' לפי הירושלמי שסובר שהיורשין חייבין לשכור לה בית היינו דוקא בימי קיץ אבל היה לו בית שכיון שהיורשים צריכים לשכור לעצמם אף הם צריכים לשכור לה שכל מקום שהניח בית שהיו ראוי לדירת כולם היו בדין שילחו הם מפניה ולא היו חייבין לשכור לה בית ועל דרך זה מפרש נמרין בפשטות ולא תחלוק על נמרא דבני מערבא: משתמשת במלוה כו'. מסיימין עלה בפרק הנושא שכך כותב לה כל ימי מינר למנותיך בביתי תלני רב יוסף בביתי ולא בעקתי ומשמע דמכביתי יתירא דרשינן תרתי חדא שאם הבית גר חוזה לרה בבית **בעלה והיינו דרב יוסף ועוד** שאם נשתמשה במלוה מרווח ביותר בחיי בעלה אין היורשין רשאין להוליכה לא מלוה אחר אע"פ שהוא מספיק לה והיינו הטעם לפרק הנושא (דף קנ.) ותנן התם בפרק הנושא ונותנין לה מלוה לפי כבודה וכתב הרמב"ם ז"ל נראה ממתני' שאין משתמשת בכל הבתים עם היורשים בחיי חלק מיחלין **לה מלוה אחר לפי כבודה בבית בעלה לאם לא כן** מאי קאמר נותנין לה מלוה לפי כבודה הא במלוה כולה היא משתמשת והא דתני משתמשת במלוה כדרך משתמשת בחיי בעלה לאפוקי שאין יכולין להחזיקה מן המלוה ולשכור לה אחר והיינו למייתי דאיה מלכתב לה ואת תהא יתבא בביתי לחלמי עיקרא לכרייתא לומר שאינם יכולין להחזיקה לנמרי מאותו מלוה והרחיב עול מלקתני משתמשת בבתים כו' לולאי לאו בכולם קאמר חלק נותנים **לה מהם לפי כבודה:** ירושלמי [פרק יב הלכה נ] דרש בבתים כסא שהיתה דרך כסא ובעלה במיטתו היה ומשתמשת בכלי זהב ובכלי כסף כסא שהיתה משתמשת ובעלה נותן במיטתו היה ע"כ: מלוה שנפל אין היורשים חייבין לבנותו. כ' הרמב"ם בפרק י"ח מהלכות אישות נפל הבית או חלק היה לבעל בית חלק בשכר נותנין לה מלוה לפי כבודה וכתב הרשב"א ז"ל ללאו למימרא שאין חייבין לבנותו **[אבל] אם בנאוהו שתהא היא** דרך בסא חלק מכיון שנפל נשתתק זכותה ממנו: תובעת כתובתה בב"ד **אין לה מזונות. חלק קרינן ביה מינר למנותיך בביתי: עשתה כתובתה לפותיקי. קרקע המיוחל לכתובתה עשתה לפותיקי לבע"ח שלה: על לסניא קבא לנהרדעא. כל מקום שמולין תבואה במדת קב נהרדעא:** וחייתי סייעתא להאי סברא מהא לתנא למנה ניזונית כו' ואסיקנא לעולם ניזונית תנן ולא קשיא כתב הרז"ה ז"ל הא לאו רחיה היא להתם בדרך לחייב לחימר לעולם חימר לך ניזונית תנן ולא תפסוק בעיין והרמב"ן ז"ל כתב להא דקא מייתי רחיה מהתם היינו משום לכפרק למנה (דף נה:) **חמרינן לחי ניזונית תנן** לחיל כתנאי גליל וחנן ניזונית קא נרסינן להא כתיב בכולהו נסחי הכי והכי נקיטי כולהו רבנן לניזונית קא נרסינן ובלשון הזה חמרינן הגאונים כי כן מצינו מפורש בהלכות הגניב ז"ל ועוד חייתי סייעתא מהא לחמרי' קריביה לר' יוחנן כו' כתב הרז"ה ליכא מינה רחיה למאן דאמר לימא לן לקריביה לר' יוחנן לאו מתנאי היא ועוד אמאי היתה כתובתה מרובה ולא היו היורשין רוצין לפטרה מיד שכרי לחכי והכי לימא שכיחא לה בלא שבועה ופקעא כתובתה כלין יתומים מן היתומים כשמת לוה בחיי מלוה: ובסוף יש נוחלין נמי חמרינן שלא רבין בתנריתא כו' כתב הרז"ה ז"ל **לא שמענו מינה** לא כרב ולא כשמואל **שלא חמרו למנה ניזונת מנכסיו חלק** להפקיע מזונות הבת בחייה ולהפקיע ירושת הבעל כשמתה הבת לפי שאין מזונות לבת במקום למנה בנכסים מועטים ע"כ והרמב"ן ז"ל כתב שאפשר שלעת הרי"ף היה נומר שאם אין למנה ניזונת מנכסי יתומים חלק על שירצו ליתן כתובתה היכי חמרינן התם בפ' יש

בעי אביי שיפוצא מאי תיקו הילכך לא תשפץ:

(דף נד.) אמר רב יהודה אמר שמואל התובעת כתובה בבית דין אין לה מזונות ודווקא בב"ד אבל שלא בב"ד יש לה מזונות תניא משכנה כתובתה מכרה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר בין בבית דין בין שלא בבית דין אין לה מזונות:

מתני' (דף נב:) כך היו אנשי ירושלים כותבין ואנשי גליל היו כותבין כאנשי ירושלים ואנשי יהודה היו כותבין עד שירצו היורשין ליתן לך כתובתיך לפיכך אם רצו היורשין נותנין לה כתובתה ופוטרין אותה:

גמ' (דף נד.) איתמר רב אמר הלכה כאנשי יהודה ושמואל אמר הלכה כאנשי גליל בבל וכל פרוודהא נהוג כרב נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל ועד היכן נהרדעא עד דסגיא קבא דנהרדעא

איכא מאן דאמר מדקא יהבינן קיצותא לנהרדעא מכלל דכולי עלמא כרב עבדי והלכתא כוותיה ואנן לא חזינן להאי סברא דהאי דקא יהבינן קיצותא לנהרדעא לאו למימרא דכולי עלמא עבדי כרב אלא למימרא דשאר בבל ופרוודהא עבדי כרב אבל כולי עלמא דלית להו מנהגא כשמואל עבדי דקי"ל הלכה כשמואל בדיני ומר רב משה גאון הכי סבירא ליה כדכתבינן ואייתי סייעתא להאי סברא מהא דתנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ואיבעיא לן בגמרא (דף צה:) ניזונת תנן וכאנשי גליל או הניזונת תנן וכאנשי יהודה ואסיקנא לעולם ניזונת תנן וכאנשי גליל ועוד אייתי סייעתא מהא דאמרינן (דף נד.) קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה נפישי מזונה אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו זילו אמרו ליה לחביבי דנייחד לה ארעא למזונה ואי סלקא דעתך ס"ל לרבי יוחנן כאנשי יהודה למה ליה לייחודי לה ארעא ליתן לה כתובה וליפטרה אלא ש"מ כאנשי גליל ס"ל ובסוף יש נוחלין (ב"ב דף קלט.) נמי אמרינן שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנה ניזונת מנכסיו נישאת הבת אלמנתו ניזונת מנכסיו מתה הבת אמר רב יהודה בן אחותו של רבי יוסי ברבי חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונת מנכסיו ושמעינן מהני כולהו

נוחלין (דף קלט:) לחלמנתו ניזונית מסוס לסרוסו רבנן כיורש מסוס פסילקא לחלמנתו **שהרי ירש פסילקא נמורה שם** חינוק ניזונית שהרי היא נובה כתובתה ועכשיו שם חותנו בעל היה רוצה נותן לה כתובתה ופוטרה וכיון שכן ירש פסילקתה נמורה כי היכי לפקעינן רבנן לכחו דבעל אלא לאו ש"מ בעל כרחן של יורשים היא ניזונית ואיכא פסילקא נמורה לחלמנה וסוניא לפ' מי שמת [דף קמ.] מסייעת טעי לפך סברא דקאמרי לחלמנתו מהו שתעמוד כיון לחיית לה מזוני ממעטא או לימא כיון דלי מנכסא ליתי לה לא ממעטא ואי לאנשי יהודה היינו כתובה ולפסילקא בילא ליתן לה כתובה וכתוב לה מעמטא לחלמנתה וכיון למסוס כתובה ולחי לא ממעטא אלא סברא נינהו מזוני כתנאי גליל סבירא ליה על כרחן וכ"פ הרב רמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות חיסוק: **שמין מה שעליה. כשמנכין לה ב"ל כתובתה שמין בגליה בפרעון** כתובתה: **לתנן במתני'. בהך לערכין: אחל המקדיש נכסיו** ואחל המעריך עצמו. **והגזבר בא למכרנו על ערכו הקונה בפרסה אין לו לגזבר לא בכסות לחתו: לשמן. בגליס שבעבן גסס לחתו וגסס בטו** ואף **על פי שלא נכסו עליין לחמל בגליה שלה כשמואל: לכהורה כשמואל ריהטה. פתחוס מרוצת משמעות המסנה כשמואל:** אבל כי מעיינת בה. **לא משייעא לשמואל להא קיימא קמיה ואינה יועלה מבעיתו ולשלחתא לכבי לקני לה שיהו שלה כל זמן שהיא תחתיו: בלקיטו. שכיר שנר בבית בעל הבית ולקח לו בעל הבית בגליס כשיוצא ממנו שם חותן בשכרו לרב ובשמואל אין שמין:** ומשמעינן מהא למלן לגנרש כו' וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפט"ו מהלכות חיסוק וכתב הרשב"ץ ז"ל ויש מי שאומר לכנרוסף לפילו בנלי שבת אין שמין לה לכולהו לקני לה ולא למי להא לאמרי' בפ"ק לבבא קמא (דף יח:) האוחז שחלקו של שעליהן שמין מה שעל כניסס ועל נסיסס אין שמין ופי' עלה בירושלמי לכלי רגל וכלי שבת שמין לסתם אחין לו מקנו אלא בנלי חול כלי שלא יפסיטוס עדיתה שבל בנלי שבת שהרי להתייקר עשויין לו שבל בעל לחסתו לקנויי מקני לה בין לחול בין לשבת ואם הקדים והערין עצמו אין לו בכסות לחתו ולפילו לשבת **לכיון לשלהן הן אינו יכול למכנסם וניתן לאחר** על כלן והרז"ה ז"ל חולק ואומר לפלי' בנרוסף שמין מה שעליה להא לחמרי' **שלא לקני לה אלא** לאחר שיהי נפקא אלא מן שמיה מפקו לה ולפ"ה לחמרי' לחמתנה נמי לאו שיהי נפקא אלא מן שמיה מפקו לה ולפ"ה

לה וצריך עיון מפני מה לא לשכחן כולי האי בגמ' לילן ולרבה בגמרא משמע לרבי אין לן להי סברת כמו שלכתוב לפנינו בגמ"ל: **גמ' רבה לכתוב לא קתני. אי תנא לכתוב לא היה שמעינן מינה שיהא התוספת קרוי כתובה אלא כמתנה מלעתה ואין שם כתובה עליו שהרי לקתני להוסיף משמע נוסף על הכתובה שתקנו חכמים ושם כתובה עליו גם הוא:** מפרש ליה כו' **תנאי כתובה. שהוא מתנה להוסיף לה וכן מזונות וכל הנך לתנן בפרקין לעיל: וי"מ למוכרת ולמוחלת. מוכרת כתובתה או מוחלת מכרה או מחלה את הכל לפי שהכל קרוי כתובה ולא לאמרינן לא מיקרי לא מנה מאתים** כך כתב רש"י ז"ל ונ"ל שמה שכתב וכן מזונות לא בא לומר שיהא שמן כתובה לא"כ היכי שקלינן ועריגן לעיל בפרק נערה שנתפתתה [לקמן נג.] מוחלת כתובתה לבעלה יש לה מזונות או לא הרי מחלה הכל לא ולפי כי קאמר וכן מזונות היינו לומר שהיורשין שלהן ככתובה כגון שכח וקרקע וזיבורית ונהנים במזונות אבל לא שיהו בכלל לשון שם כתובה: מורלת. **לתנן בפירקין [לקמן נג.] המורלת על בעלה פוחתין לה מכתובתה כו' על מתי הוא פוחת על כדי כתובתה לא תימא כנגד מנה מאתים לחולייהו אלא לף התוספת פוחתין והולכין: ועובדת עלי לת.** שמכרו עליה **בפרק המליר (לף עב.) תנא שלא בכתובה לא תימא כתובת מנה מאתים אבל תוספת מתנה בעלמא ולא הפסידה** אלא כל הפסידה. **לשכח.** שלא הוסיף לה קרקע כו' פירוש לאחריות אין **האשה נוהה מן השבח לא** כתובה ולא תוספת מה שאין כן בחוב לעלמא שנוכה את השבח בשבח לחמילה ושבח לחמחת הוצאה נמי ליה מלוקח שכך כתב לו מוכר ללוקח אלא חיקום ואפשי כו' כלאיתא בפ"ק דכבא מציעא (לף טו.) אבל מן היורש לא וכמו שיתבאר שם בס"ד: תוכבת. לא שנא תוכבת כתובתה בב"ד ולא שנא פרש"י [והרי"ף] ז"ל ואיכא למידק להא לקיקנן **בפרק אלמנה ניזונת (לף נז:)** למקנת כסף בכל כסף כלומר שאפילו נפרעה ממקנת כתובתה יש לה מזונות בשביל שהוא מקנת כסף שנשאר בכתובתה לאחרי מתם [לף נח.] לנבי הניה לחמלתא לתפסה כסף לכספא בכתובתה לית לחם לה להאי לר"ש לאמר למקנת כסף בכל כסף לא אמרינן ואפשר לתובעת שאני שכל כך היא מעיזה פניה בבית דין לתובעת מקנת כאילו תובעה כולה ולפיכך הפסידה מזונות והרמב"ן ז"ל כ' שלעת הרי"ף היה לומר שכשם שמפסלת מזונות בתביעת עיקר לף על פי שלא נבחתו כך מי שנפרעה כתובתה **וניזונת מחמת תוספת** אם **הפסידה** מזונותיה כאילו נבחתו שלא תאמר לוקח בעיקר כתובה שהוא תנאי כ"ל היות תביעה כנבוה לבל תוספת כיון למלעתה יהב לה **אינו אלא על מנת לכנסה:**

גמ' רצה לכתוב לא קתני אלא להוסיף מסייע ליה לרבי איבו דאמר רבי איבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה ככתובה נפקא מינה למוכרת ולמוחלת ולמורדת ולפוגמת ולתובעת ולעוברת על דת (דף נה.) לשבח ולשבועה ולשביעית ולכותב כל נכסיו לבניו ולגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם ולכתובת בנין דכרין:

למוכרת כיצד מכרה כתובתה לבעלה או לאחר אינה יכולה לומר עיקר כתובה מכרתי ותוספת לא מכרתי אלא אף התוספת מכרה.

למוחלת שאם מחלה כתובתה מחלה אף התוספת.

מורדת ועוברת על דת אבדו כתובתן והתוספת.

והפוגמת כתובתה נשבעת בין על הכתובה בין על התוספת.

לשבח שאם הוסיף לה קרקע או בהמה או עבדים והשביחו כשם ששבח כתובה לבעל כך * כ"ה בד"י [שבח] תוספת לבעל פירוש אחר אין האשה גובה מן השבח לא כתובה ולא תוספת דגרסינן פ' יש בכור לנחלה (דף נב.) הבכור אינו נוטל פי שנים בשבח ולא בראוי כבמוחזק ולא האשה בכתובתה ואקשינן והא אמר שמואל בעל חוב גובה את השבח ופרקינן מקולי כתובה שאנו כאן.

תובעת לא שנא תובעת כתובתה בב"ד ולא שנא תובעת תוספת אין לה מזונות.

לשבועה כשם שאינה נפרעת כתובתה אלא בשבועה כך אינה נפרעת תוספת אלא בשבועה:

לשביעית שאם פגמה וזקפה משמטת הכל כתוב לה אלא על מנת לכנסה:

גמ' רצה לכתוב לא קתני אלא להוסיף מסייע ליה לרבי איבו דאמר רבי איבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה ככתובה נפקא מינה למוכרת ולמוחלת ולמורדת ולפוגמת ולתובעת ולעוברת על דת (דף נה.) לשבח ולשבועה ולשביעית ולכותב כל נכסיו לבניו ולגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם ולכתובת בנין דכרין:

למוכרת כיצד מכרה כתובתה לבעלה או לאחר אינה יכולה לומר עיקר כתובה מכרתי ותוספת לא מכרתי אלא אף התוספת מכרה.

למוחלת שאם מחלה כתובתה מחלה אף התוספת.

מורדת ועוברת על דת אבדו כתובתן והתוספת.

והפוגמת כתובתה נשבעת בין על הכתובה בין על התוספת.

לשבח שאם הוסיף לה קרקע או בהמה או עבדים והשביחו כשם ששבח כתובה לבעל כך * כ"ה בד"י [שבח] תוספת לבעל פירוש אחר אין האשה גובה מן השבח לא כתובה ולא תוספת דגרסינן פ' יש בכור לנחלה (דף נב.) הבכור אינו נוטל פי שנים בשבח ולא בראוי כבמוחזק ולא האשה בכתובתה ואקשינן והא אמר שמואל בעל חוב גובה את השבח ופרקינן מקולי כתובה שאנו כאן.

תובעת לא שנא תובעת כתובתה בב"ד ולא שנא תובעת תוספת אין לה מזונות.

לשבועה כשם שאינה נפרעת כתובתה אלא בשבועה כך אינה נפרעת תוספת אלא בשבועה:

לשביעית שאם פגמה וזקפה משמטת הכל כתוב לה אלא על מנת לכנסה:

גמ' רצה לכתוב לא קתני אלא להוסיף מסייע ליה לרבי איבו דאמר רבי איבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה ככתובה נפקא מינה למוכרת ולמוחלת ולמורדת ולפוגמת ולתובעת ולעוברת על דת (דף נה.) לשבח ולשבועה ולשביעית ולכותב כל נכסיו לבניו ולגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם ולכתובת בנין דכרין:

למוכרת כיצד מכרה כתובתה לבעלה או לאחר אינה יכולה לומר עיקר כתובה מכרתי ותוספת לא מכרתי אלא אף התוספת מכרה.

למוחלת שאם מחלה כתובתה מחלה אף התוספת.

מורדת ועוברת על דת אבדו כתובתן והתוספת.

והפוגמת כתובתה נשבעת בין על הכתובה בין על התוספת.

לשבח שאם הוסיף לה קרקע או בהמה או עבדים והשביחו כשם ששבח כתובה לבעל כך * כ"ה בד"י [שבח] תוספת לבעל פירוש אחר אין האשה גובה מן השבח לא כתובה ולא תוספת דגרסינן פ' יש בכור לנחלה (דף נב.) הבכור אינו נוטל פי שנים בשבח ולא בראוי כבמוחזק ולא האשה בכתובתה ואקשינן והא אמר שמואל בעל חוב גובה את השבח ופרקינן מקולי כתובה שאנו כאן.

תובעת לא שנא תובעת כתובתה בב"ד ולא שנא תובעת תוספת אין לה מזונות.

לשבועה כשם שאינה נפרעת כתובתה אלא בשבועה כך אינה נפרעת תוספת אלא בשבועה:

לשביעית שאם פגמה וזקפה משמטת הכל

מסמטת עיקר כתובה מפני שהוא תנאי ב"ד של יש"כ פנימה וזקפה לה"ה נמי לתוספת ולא נהירא למאי דאמרינן לכתובה למי הרי כל חיוב שלפה מתחייב לחבירו שלא ע"ל מלוה הכי ליניה **שלין שביעית מסמטתו** לתנן התם בשביעית [פרק י] להקפת החנות לינה מסמטת לרבנן וקי"ל כוותייהו ותנן נמי התם המוכר והמפתח והמעקין שם רע וכל מעשה בית לין לין מסמיטין ותנן נמי שכר שכיר ליגו מסמטו למלמ לבמלוה הלבר תלוי וכלכתיב כל בעל חמר יגו והל לקתני התם השוחט את הפרה וחלקה בר"י לם היה החלש מעובר מסמטת למסמע למע"נ לשלו מלוה מסמטו הל לוקימנן בירושלמי כר"י למר התם להקפת החנות מסמטת לבל לת"ק דקי"ל כוותיה ליגו מסמטו שלא עיקר הלבר כלבבי הרי"ף ז"ל: לכותב **נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא לבדה כתובתה** בהנהו גווני לתמרינן התם בפרק יש נוחלין (דף קלב.): כך ליגה נובה תוספת שלא מן הקרקע. כלומר לפי' מיגיה ליליה לפי מיקמי לי ברייכי לממיי תוספת לכתובה להא כל חוב לעלמא נמי הכי ליגיה למטלטלי ליקמי לבעל חוב לי מסתעבלי שלא מיגיה ליליה ליגה לכתובה לפילו מיגיה ליליה ליגה נגבית שלא מן הקרקע וכלמוכח בפרק החומר לקלוסין [דף סה:] לתמרינן הם נתנו ב' נטין מעמען נובה כתובתה מן החבילה ור"מ היל לתמר מטלטלי מסתעבלי לכתובה מכלל לרבנן לפילו מיגיה ליליה לי נביל שלא ממקרקעי והכי מוכח בגלדיס בפרק פותחין (דף סה:): לנבות מן הזיבורית. לכתובה ליגה נגבית שלא מן הזיבורית בלאיקלא בפרק הניזקין (דף מח:): **כל זמן שהיל בבית אביה** נובה כתובתה לעולם. בין הכתובה בין התוספת כך כתב הרי"ף ז"ל ולגיגו מלוקלק להלבתא לפלוגתא היל לר"מ **ורבנן לקמן בפרק הנושא (דף** קד.) ור"מ היל לקתמר הכי לבבית אביה נובה כתובתה לעולם ובבית **בעלה ליגה נובה כתובתה** [שלא] על כ"ם שנה לפי שים בכ"ם שנה שתעשה טובה לבניגיה מנכסי היתומים בנגד כתובתה וחכמים פליגי עלייה ואמרי לכל זמן שהיל בבית בעלה נובה כתובתה לעולם לפי שאין שתיקתה מחילה שלא מחמת שהיל בושה משם ליגה תובעת וכל זמן שהיל בבית אביה נובה כתובתה על כ"ם שנה בלבד להוחיל לשתקה ולא תבעה כל השנים הללו מחלתה ויפסיקיה הלכתא התם בחכמים ולחמרינן הכא כל זמן שהיל בבית אביה ריבא לתתני' נקטינן כלומר למר כלחית ליה ולמר כלחית ליה ולגיבא להלכתא כי חמרינן הללין זה תנאי בתובה בכתובה היינו לומר כי היכי להפסילה בתובתה לחר כ"ם שנה כל זמן שהיל בבית אביה בך הפסילה תוספת ולא חמרינן הללהי תוספת בחוב לעלמא שהוא נובה לעולם בלחיתה התם בפרק הנושא [דף קד:] רבי אבהו אמר לפילו תוספת ליגה לה לאמר רבי ליבו אמר רבי יוחי תנאי בתובה בכתובה למי זו היא גירסת רש"י ז"ל **וכן עיקר והכי איתא בירושלמי אע"פ שהרי"ף ז"ל ליגו נורס כן ושם לאחריך בם"ד: ולכתובת בנין לכרין.** כשם **שנוטלין נלוניית לבי לחם ומנה ומחתים כך נוטלין תוספת.** ולגיבא מלן לאמר לבי לחמרינן תנאי בתובה בכתובה למי היינו לוקא לענין תוספת ושאר תנאים לבתובה לבל נלוניא ליגה לינה בכתובה והרמב"ם ז"ל כתב לליתא לנלוניא בבל לוכתא בתובה לאיקרי בלחמרינן בפרקין ללעיל [דף מח:] אע"פ שבתובתה בבית אביה מתה בעלה יורשה ולחמרינן נמי [דף מז:] וקבורתה תחת בתובתה ותחת נלוניא קאמר והבי מוכח עובלא דהוזג נברא דשביבא לרוסתו לליתא בפרק נערה שנתפתתה (דף נב.) ולחמרינן נמי התם הבו ל' מלא זוזי לבתובה לבריתה אלמא נלוניא בתובה לאיקרי ולפיבך בתב ז"ל לבל לישי בתובה למנה מחתים על נבסי אלן ברזל ומיהו לוקא בלליתנהו ובלה לבבל היבא לליתנהו לא שלפי' זיגתה לא הפסילה בלאותיה קיימין לנבסי אלן ברזל ע"כ. והרלוות שבתב לינו מספיקות אלא לומר שנלוניא היא בבלל לבון בתובה לפיבך **מוכרת אי מוחלת** התם ולאי הפסילה הבל שזה מחמת הלבון הוא לבל מה שהוא מחמת הדין לין לנו רלוה שיהא לין הנלוניא בדין בבתובה שלא הקנו בבתובה בלחמרינן בדוכתי טובא (דף קי: וב"ב דף קלב: ובבכורות דף לב.) מקולי בתובה שנו בלן תשמע להיינו טעמא מפני שהיל לה הניגיה בלוס לבל בנלוניא לפשר ללא מקולינן ולפיבך לפשר ללשבח קרקעות ולבבית ולנבות מן הקרקע ומן הזיבורית נלוניא הרי היל בלוש ובי לאמר לתנאי בתובה בבתובה למי לין הבוונה בנלוניא בלל ומיהו למוכרת ולמוחלת בין שמלא הלבון הוא נלוניא בבתובה ובלתובת בנין לבריו נמי ליבא לספוקי לולאי בבתובה הוא ולברבה עיקרה משם נלוניא נפקא ומורלת נמי מוכח לקמן [דף סג:] למפסלת נלוניא ועובדת על לת נמי לפשר למפסלת נלוניא בל שלינה בעין לבבל בל שים ממנה בעין לא להא לפילו זינתה לא הפסילה בלחמרינן התם **בפרק חלמה ניזונית (דף קו:) אם** היל זנתה בליה מי זנו ומעיינו נ"ב שהזבירו חבמים ז"ל בתובה ולין נלוניא בבלל בלחמרינן בפרק הניזקין (דף נ.) נבי ערב לבתובה ללא מפתעבד מ"ט מנין עבד ולאו מילי חסרה ונרלה שלינו (בן) לאו בעיקר בתובה לבנלוניא הל חסרה אע"ב ולחוק ונאמר לבין לבעיקר בתובה לא חסרה נלוניא בעיקר **בתובה למיל ולינו נרלה בן** ובתב ר"ח ז"ל מלקא מני בל הני לחזל ז"מ לאו לחמרינן תנאי בתובה בבתובה אלא לאו הבי המפורשים בלן בבבל להא פי' ולא שייר לחסבחן **בפרק חלמה ניזונת (דף** קו.] לתניא בהליא נשים שאמרו חבמים לין לסס בתובה המפחת וחבדותיה לין להן מנה מחתים לבבל תוספת יש לסס נשים שאמרו חבמים יוצלות אלא בבתובה בנון עובדת על לת וחבדותיה לין להן תוספת ב"ם מנה מחתים ונרסינן ביבמות בפרק יש מוללות (דף פה.) ת"ר אלמנה לב"נ יש להן בתובה שניות מלבדי סופרים לין להן בתובה ולא [ויש להן תוספת] מבלל לליבא לחברינתא לליתא לה בתובה ולא תוספת על בלן: **לימא מני ירמיה בר' ירמיה תנן. לינו ירמיה בסף בתובתיך**

וירושה לא טרפה לקוחות: **יסבון תנן.** לגזן בעל חוב: **מטלטלי ואיתנהו בעינייהו. דמייחל מטלטלין לכתובת לשתו ומת והן בעין והיה נפרעת מהן נוטלתן שלא בשבועה לטעמא מאי לימר רבנן מנכסי יתומים לא תפרע שלא בשבועה לחייבין לימלא ערבי לתפסה והכא היינו ערבי לתפסה: ליתנהו בעינייהו. כגון שאכלו: בלא שבועה. לכאורה לאכול הני לא לתפיסה לחריני וכל נכסיו לחרלין לכתובתה ונפרעת מן הקרקעות** כך פירש"י ז"ל **לאכל הרי"ף ז"ל כתב והוא ליליעי להני מטלטלי מחמת מטלטלי דמאי נינהו.** כלומר שמכרו הלקוחות ונלקחו אלו הלחריים בלמיסה ולפ הרמב"ם ז"ל כתב כן בפרק ט"ז מהלכות ישיעות נ"ל שהזקיקו לומר כן לפי שמע לחמרי ליתנהו בעינייהו ואלו לכדברי רש"י ז"ל **לא היה לן למימר שלא ליתנהו וליתנהו:** בתרבץ מקרקע. **שייחל לה קרקע וכתב לה ל' מנריס שלא בחייו לעשותה לפותיקי לכתובה ומת ונפרעת ממנו בלא שבועה לולאי לא מתפיס לה ערבי לחריני: בשבועה. לכאורה לשלא כתב לה לרבעת המנריס אין זו סמיכה לממוך עליה והרי היא כמי שלא ייחל ואיכא למיחש לערבי: לחר לעשיס כתבו וחתמו. כגון מתנת קרקע:** לא צריך לשמלוכי ביה **אם עליון עומד בלבורו שיכתבו לו לכאן לקנו מיניה סתם קנין לכתיבה עומד** כך כתב רש"י ז"ל **[והלכתא צריך לשמלוכי ביה].** וכתב הרב בעל העטור ז"ל לדוקא בסתנה והיינו טעמא משום לכאן לכתחלה שטרא הוא למקני חייבין לימלא הלא ביה לאכל בשטר הלוחה שטרא נלויי מילתא בעלמא הוא וכאן לשמר כתובו כותבין ונותנין [ועע"נ לשלא קני מיניה] ועע"נ לכתחלי שטרא נבי ממעבדי הא שעבד נפשיה לאכל הרב רבינו מסס בר מיימון ז"ל כתב בפרק י"ח מהלכות מלוה ולוה לפיכך לשומר לעשיס הוו עלי עדיס שאני חייב לזה מנה אין כותבין עדותן על שיאמר להס הלוה כתבו שטר וחתמו ותנו לו ולא על פי שיאמר להס כך צריכין להמלך אחר שחתמו בשטר ואחר כך נותנין שטר ביד המלוה ע"כ נראה שהוא מפרשה לזו לפי בשטרי הולאות והלוואות וכתב עליו הרמב"ל שני קבלתי שלא נשמרה בגמרא שלא בכותב כתובה לאשתו ומוסיף לה לאכל בהלואות והלוואות לא צריך לשמלוכי ביה כלומר לכתובה לאשתו ואי אינו לפי שלין זה נוהג נ"כ בנותן מתנה לאחר והיינו נמי טעמא לקנו מיניה לא צריך לשמלוכי ביה משום הלל ביה וה"נ מוכח ממאי לשמרינן לא צריך לשמלוכי ביה למשמע לאי למהלר מני הלר לא חייבינן להכי לכיון למנוף לכר הנקנה לא מני הלר מסתמא לף מן הסטר לא חייבינן לילמל הלר ביה לאכל לא קנו מיניה כיון למני למהלר לפי' מנוף הלכר הנקנה חייבינן לילמל הלר ביה מהכא מסמע לגיל לן סברא לירושלמי [שהביאו הר"ן בריש פרק זה במסנה] דתוספת יהא נקנה לפי שלא לאחר נשוקין בשמירה בעלמא לפס חיגל לשלי לשמלוכי ביה וכתבו הרב ז"ל והרשב"ל ז"ל לכי לשמרינן צריך לשמלוכי ביה לוקא כגון שאמר לפס בשעת נשוקין לירוסין כתבו לה בשעת נשוקין לכיון לנלה בלעתו שאינו רוצה שיכתבו מעתה חוששין שמא חזר בו בינתים לכל בלומר לכתובה לה מעתה אין צריכין לימלך בו לאילו חזר בו הוא רק לנלה למיולע ילע לכותבין ונותנין לחזקת שליח עושה שלימותו: הלכה כר' לעזר בן עזריה. לאזיל בתר לומלנא הילכך לשמנה מן הירוסין לינה נושה שלא מנה ומחתים ומיהו משמע לשפילו מן המשועבדין נושה לוגן שלא שברב רשב"ס ז"ל כתב בפרק עשירי מהלכות ישיעות שאינה נושה שלא מבני חורין וכבר כתבתי זה למעלה [ריש פרק ל סי' רכו]: [לף נ.] **ופירסה נלה. ופירש ממנה ומת:** הילכך לינה קונה. כיון שכתב כן הרי"ף ז"ל סתם משמע שאינו קונה לשום לבר לא ניורסה ולא ליטמת לה וכן כתב הרמב"ס ז"ל בפרק עשירי מהלכות ישיעות לכל לס היתה נלה ונתייחד עמה לא נמרו הנשוחין והרי היא כאלרסה עליון על כאן והלבר תיימה לכיון לקיימת לן ביבמות [לף נז:] לית חופה לפסולות [כגון שלמנה לכהן גדול וחבריותיו] חופת נלה למה לא תקנה לפיכך נראה כלבר שהומר שלא ישבעית לן שלא לענין תוספת כתובה לכל לשאר לבריס קונה: מתני' רבי יהושע אומר כו' והיא כותבת. לע"פ שלא נתקבלה מוחלת וכותבת בלשון שובר: נרסינן בגמרא כל הפותח ולפילו בתנאה שלמע קסבר תנאו בטל ואית לה וכיון שלמר לה לית לך שלא מנה לא סמכה לעתה והויא ליה בעילתו בעילת זנות והא אמרינן ליה לר"מ שלמר כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הא בלרבנן תנאו קיים קסבר רבי מאיר כתובה לשורייתא. ושבי פי' שמלא מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה והוא דידיע דהני מטלטלי מחמת מטלטלי קמאי נינהו:

יחד לה ארעא בד' מצרנהא בלא שבועה בחד מיצרא פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאמלוכי ביה לא קנו מיניה פומבדיתאי אמרי לא צריך לאמלוכי ביה בני מתא מחסיא אמרי צריך לאמלוכי ביה והלכתא צריך לאמלוכי ביה:

(* מהר"ם ל"ג ירושלמי א"ל רב לחייא בריה כד אמינא לך הב מידי לפלניא אי איניש עשיר הוא אמליך בי תנינות ואי איניש מסכן הוא הב ליה מיד):

רבי אלעזר בן עזריה אומר וכו' (דף נו.) אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר' אלעזר בן עזריה (דף נה:) איתמר מתנת שכיב מרע שכתב בה קנין * עי' אלפס ב"ב דף רכט בי רב משמיה דרב אמרי ארכבה אתרי רכשי ושמואל אמר לא ידענא מה אידון בה [בי] רב משמיה דרב אמרי ארכבה אתרי רכשי הרי היא כמתנת בריא והרי היא כמתנת ש"מ הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר והרי היא כמתנת ש"מ שאם אמר הלואתו לפלוני הלואתו לפלוני ושמואל אמר לא ידענא מה אידון ביה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה :

(דף נו.) בעי רבי אבין נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה ופשטינן דחיבת חופה קונה בעי רב אשי נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו אם תמצא לומר חיבת חופה קונה חופה דחזיא לביאה אין חופה דלא חזיא לביאה לא או דילמא לא שנא תיקו הילכך אין קונה:

(דף נד:) **מתני'** רבי יהודה אומר רצה כותב לבתולה מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז רבי מאיר אומר כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה

תנח כל בתולה שחין לה מחתים ולחלמנה שחין לה מנה הרי זו בעילת זנות ע"מ להכי לחמעיטן לחע"פ שהיח נוכה לכסוף לחין תנחו קיים לפ"ה כיון למעיקרח לחתני קרי ליה בעילת זנות משום לכשעת בילה לח הוי סמכה לעתה לחכתובה לחמת קסבר תנחו בטל לבטלו הכי נלחו רבותח הוי לניתני כל הפוחת והחמר והח לית ליה לר' מחיר לבדרבן תנחו קיים ומפרקינן לקח סבר ר"מ כתובה לחורייתח: נמ' לחתיה לרמי בר פפח לירכם שטר כתובה: [קף מז.] **זו לבדי ר"מ. לחמר נעיל כל הפוחת לבתולה ממחתים ולפילו בתנחה והתנחי בטל קרי ליה בעילת זנות משום לנח סמכה לעתה וה"נ לר"מ הוי לחמור נשהות חשה שחבדה שטר כתובתה ולפי לית להן נחח מפסלח בהכי לנביח בתנחי ב"ל מיהו נח סמכה לעתה לחמרה כי תבענה ליה חמר פרעתיך הילכך בעילת זנות היח: לחבל חכמים חומריס כו'. לית לן משום מסמך לעתה ללהוי בעילת זנות: בגזרותיו. בלבר שהוח מחמיר על לברי תורה בחיסור והיתר על ידי נזירת לבריהם: לי הכי זיל בתוב לה. בתובה לחרת** ומסמע לכי קי"ל כר"מ ה"מ במלי בקלמר להוית בעילתו בעילת זנות לבל במלי בקלמר תנחו בטל נח קי"ל כוותיה דע"כ נח קלמר ר"מ תנחו בטל נחח משום לסבירח ליה כתובה לחורייתח ומתנה על מה שכתוב בתורה תנחו בטל לבל לילין לחית לן לכתובה לרבנן ולפילו בבל תורה נמי בלבר של ממון תנחו קיים הכח ולחי תנחו קיים נחח שחינו רשחי לקיימה בלח כתובה [הילכך חם עבר וקיימה תנחו קיים] לחף עלנב לסבר ר' יהודה לחכמים עשו חיזוק לבריהם יותר מכל תורה ותנחו בטל כלחיתח בנמ' [קף נו.] **הח חיכח רבי יוסי לפניג עליה ורבי יהודה ור' יוסי** הלכה כר' יוסי לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפי"ב מהלכות חישות לתנחו בטל ולפי' כתבה לו שנתקבלה מסה כך וכך ויהיה לח נתקבלה תנחו בטל מסמע לם"ל ז"ל להלכתח כוותיה **ונלח מטעמיה נחח משום** לכתובה לרבנן וחכמים עשו חזוק לבריהם יותר מכל תורה הלכך כל **שהוח רוצה לקיימה תנחו בטל** ולפ"ה הויח **בעילתו בעילת זנות משום נחח סמכה לעתה** ומיהו ולחי חם לח רצה לקיימה תנחו קיים להח שקלינן וטרינן לעיל [קף נג.] מוחלת כתובתה לבעלה חם יש לה תנחי לכתובת בנין לכרין לחמת בבחח רצה לקיימה יכולה למחול: **מתני' נותנין לבתולה. זמן להכניסה לחופה מיום שנתבעה הבעל לחחר שקלסה להזהירה על עסקי חופה להכין תכשיטיה: ולחלמנה שלשים יום.** שחינה טורחת **כל כך בתכשיטין שכבר ים בילה** ומיהו לוקח בחלמנה בעולה לבל בחלמנה מן החירוסין לינה כבתולה שנתנו לכל בתולה ין שנה ולבי לינתן בירושלמי וכן נרחה מלברי הרמב"ם ז"ל בפי"י מהלכות חישות: **ולח ניפלו. שהבעלים מעכבין [קף ב:] ולחיילי לתני ריפח בלילה תנח סיפח נמי בלילה: ולוכלות בתרומה. לח כהן הוח ולהיח ישרחלית שמפעה שקלסה לוכלת בתרומה מלחורייתח כלמפרש בגמרח [קף נז:] ורבנן גזור על השתח: נותנין לה הכל תרומה. לח ירצה וכשניעו ימי טומחתה תמכרנה ותקח חולין: מחצה חולין. לחכול בימי טומחתה:** ולחמרינן כך נותנין לחיש היינו לומר לנבחור שניש עשר חלש לפילו נפח לחלמנה ולחלמון שלשים יום לפילו נפח בתולה כל שהיח מוכנת וכן נרחה מן הירושלמי לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפי"י מהל' חישות שהומן שנותנין לחיש הוח כפי הזמן שנותנין לה שלש נפח נשים בתולה נותנין לו י"ב חלש ולח נפח לחלמנה לפילו הוח בחור חין **נותנין לו חלח ל' יום** וכלבריו נ"ל מלמקשינן בגמרח [שם] לרב הונח לחמר בגרש [יום לחר] ונתקשה נותנין לה שלשים יום כלחלמנה מלתניח בגמרח שהתה י"ב חלש הולחיל ובעלה חייב במזונותיה יפר ולח היתה לנבחור לפילו נפח לחלמנה נותנין לו י"ב חלש לח נפח בגמרח נמי הכי ליניה ולחי הכי מלי קשניח ליתני ליה לכי בעי י"ב חלש משום ליניה חלח ולחי מסמע לחיטו בתרה נריר ועוד מלתניח לקמן ממחרם לת הבתולה בין שתבעה היח ובבעל מעכב בין שתבעה הבעל והיח מעכבת נותנין לה י"ב חלש ומלח מפלינ בתבעה היח ובבעל מעכב בין בחור לחלמון ס"מ לפילו חלמון נפח בתולה נותנין לה י"ב חלש: [קף מז:] **נמ' יכולין לעכב. מלינחח על שתגליל: ממירלח ונפקח. תמרוט בבעלה שלח תוכל לסבול ותבח חלי על שתגליל ונמצחתי ערוך לתכשיטין לחרים** והיינו לומר שחין כותבין עליה לנרסת מרל לבל ולחי חינו חייב לזונה לבעולה **חינו חייב במזונותיה** חלח היכח לחיטו מעכב ולהיכח מ"ל למחייב לזונה משום לתקנתח בילים נמי היח כי היכי חלח תמרוט עליה ותיפוק ולימח לחס לימח למשום תקנתח בילים נמי היה חייב לזונה כ"ש היכח למשום תקנתח בילים בלחוד מעכב למחייב ולח לימח כי נותנין לחיש לפרנם חת עלמו ליחייב לזונה חלח ולחי לעולם לח מיחייב חלח היכח שרחוי ליפח לוחה ולינו נוסחה ועוד לחח לימח

למסוס תקנתא ליתיה נמי לחמרינן הכי כי היכי דלחמרינן לבין היה בין לחביה יכולין לעכב הכי נמי הוה לן למיתר לחיוהו נמי מני מעכב ולא לחמרינן ללא בין היה בין לחביה: **אין פוסקין על הקטנה להסיחה כסהיה קטנה. סטורח הוא לה: לאכל פוסקין וכו'. ודוקא בלא קלוסין לאכל קלוסין (קלוסין קף מא.) בקטנות לא על שתגדיל ותתמר בפלוני אני רוצה** כ"כ רש"י ז"ל ודקאמר עלה מהא לחמרינן אין פוסקין על הקטנה להסיחה כסהיה קטנה נימא נמי לאין פוסקין על הקטנה לפילו לקדסה כסהיה קטנה ול"נ מסוס סוף סילתא נקט הכי לפוסקין על הקטנה לפילו להסיחה כסהיה נדולה ולא חיישינן לילמא עייל בה פחדא מהסתא ותילו לקדסה בלבד פסיטא לית לה פחדא בהכי כלל להלדבה ניחא לה: בנדה יום אחד ונתקדשה **נותנין לה** י"כ חדש. לפי שמיל שהיל מתחלת להכין תכשיטיה בלא תביעה: בונדת שעברו עליה כו' **נותנין לה שלשים יום כחלמנה.** ומסתברא שאם בנדה חדש אחד לו יותר ונתקדשה **שאין נותנין לה אלא** לתשלום י"ב חדש משעה שבנדה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות אישות ומיהו אין פוחתין לה לעולם משלשים יום: [קף מח.] **מתני' היבם** אינו **מאכיל בתרומה. בעודה שומרת יבם ומפרשינן טעמא בנמרא** [קף נח.] משום דקנין כספו אמר רחמנא והאי לאו קנין כספו הוא אלא לאחיו הוא: **עשתה שתה חלשים בפני הבעל. מהנך י"ב חדש הקבועין לה משתבעה הבעל:** או לפילו **כולן בפני הבעל** ואחד בפני היבם. **תע"נ לרובם בפני הבעל סוף סוף לא נתחייב במזונותיה בחייו והה"נ אם נתחייב בחייו לא לאכלה משמת לקנין כספו פקע ליה אלא לאי כולם בפני הבעל הוה לאכלה מיהא בחייו** כך פרש"י ז"ל ודקאמר עלה ר"ת ז"ל ל"ל לאפילו לאכלה כולם בפני הבעל אינה מוכלת בפני היבם קתני חסר יום אחד בפני היבם ועוד לליענין להיבם אינו מאכיל לייט לה"ק היבם אינו מאכיל היכא למעיקרא לא לאכלה לאם אילך לכי לאכלה **נמי מעיקרא לא לאכלה** כשהיל שומרת יבם לא ס"ל למתני היבם אינו מאכיל אלא היבמה אינה מוכלת ותו קשיל לחמרינן בנמרא קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין לאחיו הוא ואם אילך למשוס אחיו לא לאכלה כלל אלא בחייו הוה לן למימר והא לאו קנין כספו הוא לפיכך פי' ר"ת לדוקא כשלא לאכלה בפני הבעל **הוא אלא לאכלה** לפני היבם להיבם אינו מאכיל אבל לאכלה בפני הבעל מוכלת נמי בפני היבם וטעמא למילתא משום היבם **אינו חייב במזונותיה** (יבמות קף מח:) אף"כ עמל בתין וברח הלבך היכא משום שמא תשקה לאחיה ולאחותיה כלחמרינן בנמרא אלא מייחב לה לוכלתא **ומשום סמפון בטענת מומין נמי** היכא לכיון אלא מיחייב לזונה לא בייל לה אבל בשעשתה י"ב חדש בפני הבעל כיון שנתחייב לזונה יחד **לה מקום וכי מלית נמי** לוכלתא **לה ולהכא למיחש שמא תשקה לאחיה ולאחותיה לניתנהו נבה ומשום סמפון נמי** היכא להא בלקה בעל ולחמרינן בנמרא מ"ט קנין כספו (הוא) אמר רחמנא והאי לאו קנין כספו הוא בעלמא הוא ולחמרינן אלא לאחיו הוא ה"ק לכיון אלא לאכלה בחיי לאסון אין היכא חיישינן דילמא עייל בה פחדא מהשתא וחלשה:

ת"ר המארס את הבתולה בין שתבע הבעל והיא מעכבת ובין שתבעה היא ובעל מעכב נותנין לה י"ב חדש משעת תביעה אבל לא משעת אירוסין בגרה הרי היא כתביעה כיצד בגרה יום אחד ונתקדשה נותנין לה י"ב חדש ולארוסה ל' יום מאי ולארוסה ל' יום א"ר פפא הכי קאמר ארוסה בוגרת שעברו עליה י"ב חדש בבגרותה ונתקדשה נותנין לה שלשים יום כאלמנה:

מתני' הבם אינו מאכיל בתרומה עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו כלם בפני הבעל חסר יום א' לפני היבם אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה וב"ד של אחריהם אמרו אין אשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה [והלכתא כותייהו]:

מתני' (דף נח:) המקדיש מעשה ידי אשתו הרי היא עושה ואוכלת המותר ר"מ אומר הקדש רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין:

גמ' (דף נט.) אמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר מאכילה לבל לאכלה בחיי לאסון השתא נמי לוכלת: **זו מצנה רלאסונה. למשהניע זמן לאכלה בתרומה: אין האשה לוכלת כו'. טעמא מפרש בנמרא** והוא הדין שאין היבמה לוכלת עם היבם על שתבעל ולפי' לאכלה בחיי לאסון והכי איתא בהדיל בתוספתא זו מצנה לאסונה כ"ל על רבותינו ולמרו אין האשה לוכלת בתרומה על שתבעל ולא לפירוש ר"ת למקתני לכ"ל על רבותינו חזרו ולמרו ולא היבמה על שתבעל מכלל למצנה לאסונה לוכלת **בעודה שומרת יבם** קולם שתבעל וזה שלא כלברי רש"י ז"ל: [קף נח:] **מתני' המקדיש מעשה ידי לשתו.** מפרש **במתני' בפירקין [קף נט:] מה היא עושה לו משקל ה' סלעים כו': ה"ז עושה ולוכלת.** מפרשים זה בנמרא לליכא לרב הונא לל"ל הונא יכולה לשה שתתמר לבעלה היני נזונות ולהיני עושה ולקי"ל כוותיה ה"ק המקדיש מעשה ידי לשתו תע"פ שהוא רוצה להעלות לה מזונות לם רצתה מפקעת הקדש שתתמר לו היני נזונות ולהיני עושה והרי זו עושה ולוכלת: **המותר כו'.** רב ושמואל לקי"ל כוותייהו מוקמי לה למתניתין ברוצה להעלות לה מזונות ולהיני רוצה להעלות לה מעה כסף **שתקנו לה חכמים שיתן לה בכל שבת ושבת מעה כסף לערכיה לכל המזונות כלתנן במתני'** בפרקין וקל סברי רב ושמואל לתקנו חכמים מזונות תחת מעשה ידיה ומעה כסף תחת **מותר כלומר תחת מה שהיה עושה יותר על הרלוי שפסקו חכמים שהוא משקל חמש סלעים** כו' ומס"ה תקנו שלא הקדיש לת מותר מעשה ידיה ל' מלי לומר הקדש לילחר מיתה לכשתמות היל ויירשנה חיילל לקל סבר הלם הקדיש דבר שלא בא לעולם לבל מחייס לל חייל כיון שהיו מעלה לה מעה כסף שהוא תחת מותר ורבי יוחנן הסנדלר לומר חולין לקסבר אין הלם הקדיש דבר שלא בא לעולם וכ"ת לממי נקט תנא פלונתייהו במותר **ולא נקטה במעשה ידיה עצמן** בשהיו מעלה לה מזונות ליכא למימר דתנא קמא הכי קלמר לממחייס לידה **לא מני מקדיש מעשה ידיה** תע"נ לסכיתי ותע"פ שהוא רוצה להעלות לה מזונות כל שהיה אינה רוצה לפי שיכולה היל שתתמר ליהי ניזונית ולהיני עושה לבל לאחר מיתה לפילו מותר תע"נ ללא עביד לאתי ותע"פ שהיו מעלה לה מה שהוא כנגדו קלום ללאם הקדיש דבר שלא בא לעולם וכל שכן **[מעשה ידיה] עצמן:** [קף נט.] **גמ' הלכה כרבי יוחנן הסנדלר.** לאמר חולין: לקל סבר **לין לאם** הקדיש **דבר שלא בא לעולם.** הילכך מסתם לאפילו במעלה לה מזונות ומעלה לה מעה כסף לערכה הין הקדשו אל לא במעשה ידיה ולא במותר לכולהו דבר שלא בא לעולם ניהנה והרמב"ם ז"ל כתב בפרק ו' מהל' ערכין הין לאם הקדיש דבר שלא בא לעולם כו' וכן המקדיש מעשה ידי לאתו הרי זה עושה ולוכלת והמותר חולין לאמר לה יקדשו יהיו לעזאזיהם הואיל והם מסועבדים **לו הרי כל מעשה ידיה קדש** הא לאמר זה לומה לאומר חולין זה קדש שכל פירות שעושה להבא קדש וכן כל כיולא בזה ע"כ ולא ידעתי לאה דבנמרא לאמרינן להא דרב הונא ר"י ז"ל לאמר ליכולה לאם שתתמר לבעלה כו' פליג לאלר"ל לאמר ר"ל

לן תימא טעמא דר"מ דלחמר במתני' הקדש מסוס דקסבר הקדש מקדיש לבר שלח בה לעולם חלח טעמא דר"מ מתוך שיכול לכופה למעשה יהיו נעשה כמחן דלחמר לה יקדשו יהיו לעושיהם היולים חיתנהו בעולם ומשמע דלוקח מתוך שיכול לכופה לם"ל דלחינה יכולה לומר חיני נזונת הוח (לחמר) דלחי ל"ל יקדשו יהיו לעושיהם מהני לבד שלח לדיקן דקי"ל לקמן [דף קז:] דיכולה לשם כו' חפילו כי חמר לכי לן מהני כיון דלחו היולים נינהו כיון שהיה יכולה להפקיעם מטעבודו ולן מנית חמרת לכי ערייכי לטעמח דיכולה לכופה היינו לומר לעשה כמחן דלחמר לה כו' לבל לם חמר לה בפירוש חפילו בלחו הלי טעמח מהני לשם מינית [בחמר] חפילו לן חמר לה לן ערייכין להלי טעמח לכיון דטמעינן ליה לדבי מחיר דחמר לין לשם מוניח לכריו לבטולה כדליתח בגמ' כמחן דלחמר לה למי שלח ודלחי לדיקן דקי"ל דיכולה לשם כו' חפילו כי חמר לה לן מהני ולח"נ לתנן (נדרים דף פה.) קונם שלני עושה לפיך לין ערייך להפר ומשמע דלח בעל מטעבדל חלרך הונח היינו טעמח מסוס לכיון דניזונית משל בעל מטעבדל ליה כל שלח לחמרה בפירוש חיני ניזונית **וחפילו הכי מעשה יהיה** שלח בחו בעולם לן מני חמר יקדשו יהיו לעושיהם כיון שהיה יכולה להפקיע וכמו שכתבתי ולפיכך לן נתברדו לי לדברי הרמב"ם ז"ל: לקסבר כי תקינו רבנן **מזוני עיקר. תחלת תקנתם לטובתה תקנוה מסוס דזמנין לן קפקא במעשה יהיה למזוני ותקנו תחלת עיקר תקנתם שיזון חיש חת חשתו והדר תקון שיהח מעשה יהיה לבעלה מסוס לחיבה וכיון לעיקר תקנתם לטובתה ומסוס לידיה הוח לי חמרה לח ניחח לי בהך טיבותה שומעין לה** ומשמע נמי להוח הדין ליכולה לומר **חיני נוטלת מעה כסף** וחיני נותנת מותר וכ"כ רב חחח נחון ז"ל בשחלתות בפרשת וחלה המפטיס ודבר ברור הוח שלם במעשה יהיה דבשביחי יכולה לומר חיני ניזונת וחיני עושה כל שכך במותר ללן שכיח וכתב הרמ"ה ז"ל לכל שלמרה חיני ניזונית וחיני עושה מיל נתבטלה תקנתה ושוב חינה יכולה לומר ניזונת חני ועושה שלינו בדין שיהח הרשות בידה לנזונת הדבר כל פעם כמו שתרצה שלם כן בשלן תמנח מלחכה תרצה להיות ניזונת וכשתמנח תחמר חיני ניזונת ולקתה מלת דדין שלח ולחי מיל שחמרה חי לפני בתקנת חכמים דפסידה ושוב חין לה מזונות וה"נ לחין לה בסות לכסות בבלל מזונות הוח ומיהו כי חמרינן דיכולה לשם שתחמר לבעלה כי דוקח במעשה יהיה למעשה יהיה הוח לתקינו ליה רבנן תחת מזונות לבל **שלח מלחכות השנויות במשנתינו** [לף נט:] כגון טוחנת ולופה ומבשלת חינה יכולה להפקיע עלמה מהן וכמו שלכתוב בסמוך בם"ל ומיהו דוקח בלחמרה חיני ניזונת וחיני עושה הח חמרה חיני עושה בלבד לן חמרינן למהני ולן יהח בעל חייב לזונה דהח כי חמרה קונם שלני עושה לפיך הח קחמרה חיני עושה **וחפילו הכי תנן** בסמוך שלין ערייך להפר חלמח לן מבטלח תקנה לעולם על לחמרה בהליה חיני ניזונת: תנן התם בנדרים (לף פה.) קונם שלני עושה לפיך חינו ערייך להפר ר"ע חומר ערייך להפר שמא תעליף עליו יותר מן הרחוי ור' יוחנן בן נורי חומר ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו ה"פ קונם שלני עושה לפיך לין ערייך להפר ומשמע לן פליגי ר' יוחנן בן נורי חומר ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו. וה"פ קונם מה שלני עושה לפיך חינו ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו ר' יוחנן בן נורי חומר ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו. וה"פ קונם מה שלני עושה לפיך חינו ערייך להפר ר"ע חומר ערייך להפר שמא תעליף עליו יותר מן הרחוי לו ר' יוחנן בן נורי חומר ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו. וה"פ קונם מה שלני עושה לפיך חינו ערייך להפר ומשמע לן פליגי ר' יוחנן בן נורי חומר ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו. וה"פ קונם מה שלני עושה לפיך חינו ערייך להפר ר"ע חומר ערייך להפר שמא תעליף עליו יותר מן הרחוי לו ר' יוחנן בן נורי חומר ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו. וה"פ קונם מה שלני עושה לפיך חינו ערייך להפר ומשמע לן פליגי ר' יוחנן בן נורי חומר ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו. וה"פ קונם מה שלני עושה לפיך חינו ערייך להפר ר"ע חומר ערייך להפר שמא תעליף עליו יותר מן הרחוי לו ר' יוחנן בן נורי חומר ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו. וה"פ קונם מה שלני עושה לפיך חינו ערייך להפר ומשמע לן פליגי ר' יוחנן בן נורי חומר ערייך להפר שמא יגרשנה ותהח מסורה לחזור לו. וה"פ קונם מה שלני עושה לפיך חינו ערייך להפר ר"ע חומר ערייך להפר שמא תעליף עליו יותר מן

דקסבר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם:

(דף נח:) א"ר הונא יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה דקסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר ומעשה ידיה משום איבה וכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה הרשות בידה וגרסינן בהדיא פרק שני דייני גזרות (דף קז:) דהלכתא כרב הונא תנן התם בנדרים (דף נט.) קונם שאני עושה לפיך אין צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו (לקמן דף סו.) כי אתא [רבין] אמר העדפה שלא על ידי הדחק כ"ע לא פליגי דבעל הויא כי פליגי בהעדפה שעל ידי הדחק רבנן סברי דבעל הויא ור"ע סבר לאשה הוי איכא מ"ד הלכה כר"ע ואיכא מ"ד הלכה לו לקסבר ר"ע להעלפה לידה היא וחייל עלה נדרה להא לן מסעבלה ליה ומ"ש ערייך להפר ומני מיפר מסוס לבריס שבינו לבינה ותנן קמח לן חיים להכי מסוס לם"ל להעלפה נמי לידיה הוי והלי העלפה היינו שתעליף על מקל ה' סלעים שפסקו לה חכמים לעשות לבעלה רבי יוחנן בן נורי חומר יפר שמא יגרשנה ותהא מסורה לחזור לו לסבירא ליה לרבי יוחנן כת"ק להעלפה נמי לבעל הוי הלכך מסוס העלפה לין ערייך להפר שלח **שמא יגרשנה ויהא הנדר חל שמגרשה היא מעובדת לו למעשה ידיה** ותהא מסורה לחזור **לו לפי שנישאר במעשה ידיה ולי לפשר לו ליזהר שלח תטחן ושלח תלפה ושלח מלכות שהשה עושה לבעלה** ושקלו והילך יפר **מסוס שמא יגרשנה והא** לין לה בבעל מיפר שלח נדרי עיניי נפש ולבריס שבינו לבינה וכלן כיון שלין הנדר חל שלח לשחר שיגרשנה היילך הוא יכול להפר ותירץ לכיון למסקינן בגמרא למילוע חייל קונס מעכשיו שלח מסוס לשלמוה לבעבודה לבעל שלח ליחול מהשתא כמו שלכתוב בסמוך בם"ל כי שלמוה לזכותיה הוא לשלמוה ושלח לשפקועי זכותיה במחי להוי מני מיפר מילוע ולי נדרה לפשר לכי היכי דם"ל לנדרי עקיבא בפרק בתרא לנדרים (לף פט.) בנדרי עיניי נפש להשוותה הדיניי נזירה לשחר שלתנדר שמני מיפר כיון דלהשתא מיהת לשם היא לבתר שעת הנדר חזלינן ושקי"ל הכי כה"נ נמי לומרינן בנדרים שבינו לבינה: ולשמרינן התם ובפרקין בגמרא לשמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי ופרכינן לידיה לחידיה למפסיק הכי משמע לם"ל שלשם חוסר לבר שלח בה לעולם ושקיל לידיה לחידיה לשיהו פשה כרבי יוחנן הסנלר לומר במתני' חוזלין מסוס לשון לשם מקדיש לבר שלח בה לעולם ומפרקינן בשומרת יבמה יבי לעושיהן לכי מינרשה **ויליס שיתנהו בעולם** ופרכינן עלה ומי שיכא מידי דלשתח לן קדוש ולקמיס קדוש **כלומר תירלת לן בה לעולם למלוכה לן בה לעולם לנירושין לן תירלת לשולו השתח לית [לה] (ליה) רשותח לשקדושי והיכי קדיש לקמיה** ומשלרינן לשמה לן שולו לשומר לשבירו שלה זו שתני מוכר לך לכששקחנה ממך תקדוש מי לן קלשה כלומר **לם מכר וחזר ולקחה** ומתקיף לה רבי ירמיה מי למי שתם בידו להקדישה כלומר **שהרי עכשיו שלו וכי היכי לשולו הקדישה השתח קדשה כי לשר נמי תקדוש לקמיה קדשה** לבל הכח לין בידה לנדר עלמה הח לן למיל שלח להח שלה זו שמכרתי לך לכששקחנה ממך תקדוש ומתקיף לה רב פפא מי למי שתם נופל ופירי בידך לדוקח הכח נופל בידה היא כלומר **גבי מכרתי לך לין לו בה עכשיו לן נוף ולח פירות ולין לשם מקדיש לבר שלינו שלו** לבל נבי שמם נופל בידה הוא ושבי שמרה יקדשו יבי הח לן למיל שלח לשומר לשבירו שלה זו שמכרתי לך לכששקחנה ממך תקדוש ומתקיף לה רב פפא מי למי שתם בידו להקדישה לבל הכח לין בידה לנדר לת עלמה הח לן למיל שלח להח שלה זו שמכרתי לך לעבר סניס לכששקחנה ממך תקדוש לקדשה ומתקיף לה רב פפא מי למי שתם בידו לפדותה לעבר סניס הכח לין בידה לנדר לת עלמה לעולם ומסקינן שלח ר"ל **גבי** שלני עושה קונמות לכקדושת הגוף ושמו וכמו שלכתוב בסמוך בם"ל: ולכיכן למילך להכח משמע לדוקח בשומרת לכששקחנה ממך שבל במקדישה מעכשיו לן קדשה

וחיוכו במסכת ערכין בפרק החומר מסקינן עלי (לף כ:) לחמרינן במסכיר בית לחבירו ונתנגע אע"פ שחלטו כאן לומר לו הרי שלך לפניך נתנו ערוך להעמיד לו בית (לחר) הקדישו הלר בו מעלה שכר להקדש והקדשין הקדישו הלר בית היכי מצי לקדיש ליה כי יקדיש את בית לחמך רחמנא ומתרצינן הקדישו מסכיר הלר בו מעלה שכר להקדש והקדשין הקדישו מסכיר היכי מצייר ביה במעלה דקא לחמך מסכיר מצי מקדיש בית מעכשיו **משום דיליה הוא** אע"ג דלחבר נבי שוכר ומ"ש ממסכנן וי"ל דהתם במסכיר בית סתם עסקינן ומ"ש מצי מקדיש ליה מהסתא ויהיב לשוכר בית אחריני לבל במסכיר בית מיומא לא כל שימנו להפקיע זכותו של שוכר ורחיש לבבר דמסכיר בית סתם עסקינן מלקתני נתנו חייב להעמיד לו בית (לחר)ואיכא במסכיר בית קי"ל בפרק הסוחל [לף קנ.] לנפל לזל ומיהו לפיכך זכותו של שוכר לפי' הכי מיומא נהי לחמרינן לחבר יכול להפקיע זכותו של שוכר דו בו כל זמנו ורחיש לבבר מצי מקדיש ליה מהסתא אלא שהשוכר לר בו כל זמנו מלחמרינן בפ' השולח (לף מל.) דעושה שלוחו לפיותיקי לפסח בכתובתה ולבעל חוב בחובו ומכרה נובה משלר נכסים ופירשוה בגתונים בפיותיקי סתם כגון משכונא ולפיכך בפיותיקי מפורש נמי יכול ליה לסלקו בדמים הלכך מסכיר משתא מצי מקדיש ליה אלא שהשוכר לר בו כל זמנו והכי נמי מוכח בירושלמי בפ' פסחים [בפרק מקום שנהגו הלכה ט] וכי קלמרינן בשמעתין לכשחפנה ממך למשמע למשתא לן דקשה במקדיש לנמרי קלמר ובתוספתא דבבא מציעא משמע נמי שהשוכר נס כן יכול להקדיש זכותו לנרשנין סתם [סוף פרק ט] השוכר שלה מחבירו כו' עמ השוכר והקדישה הרי זה מקודשת על שתצא מרשותו: ולמלמרינן לשה בית בירה לנרש לת עצמה מוכח מה שכתוב שיני למעלה לשלילו לרב הונא לשלר יכולה לשה שתשלר לבעלה שיני ניזונית ושיני עושה לוקו במעשה יהיה לבל בשלר המלוכות השניות במשנתינו כגון טוחנת ולופה ומבשלת לו בל ימימה להפקיע זכותו של בעל לשי לו תימא הכי הרי בידה לפלות לת עצמה שתשלר לשי ניזונית ושיני עושה לוקו כלכתיבנא וכי קלמר ר' יוחנן בן נורי שמע ינרשנה ותשה לסורה לחזור לו בשביל מלוכות הללו הוא דקלמר לפי שלי לפשר לה להזהר שלא תשה לוסה לו ומבשלת לו מוזנת לת הכוס לבל משום מעשה יהיה לו תשה לסורה **עליו שהרי לפשר לו ליזהר שלא** ליזונית ממנה וכי פרכינן מי לישל מילי להשתא לו לקום ולקמיה קלום עיקר קושיין **משום מלאכות הללו היא ולא** משום מעשה יהיה ומסקינן דשמעתין שלא לשלר רב לפי שהי קונמות מפקיעין מילי שעבוד כי' רש"י ז"ל שהי קונמות דקלוסת הנוף ניהו **כקלוסת מזבח שאין להם פדיון כך אין פדיון לקונם להיותו מותר לפי שנאסר עליו שהרי היינו הקדש גמור לתפוס פדיונו שלא לסור על לחם לחד וכיון דקלוסת הנוף הוא מפקיע מילי שעבוד שהיא משועבדת לבעל וחייל.** הקדש **כגון שיעבד שורו לבעל חוב וחזר והקדישו למזבח מפקיע שעבוד המלוה ונובה חובו ממקום לחר וזה כשר לקרבן ואינו נזול ולא הוי ליה שלא לגובייתא בעלמא ולוקו קלוסת הנוף לבל קלוסת לחמים לבלך הבית לא מפקעת שעבוד כלתנן בערכין [לף כח:] מוסיף עול ליגר ופולה לת הנכסים שלשו כו'** על כלן פירש לפירושו **כגון לשקני ליה לבעל חוב** מטלטלי לגב מקרקעי שלא יהא לשו הכי שפולו הדיוטו ומכרו לין בעל חוב נובה ממנו משום דליה קנה **וכיון לשפולו הדיוטו מפקיע מילי שעבוד** כ"ם הקדש

וחיוכו במסכת ערכין בפרק החומר מסקינן עלי (לף כ:) לחמרינן במסכיר בית לחבירו ונתנגע אע"פ שחלטו כאן לומר לו הרי שלך לפניך נתנו ערוך להעמיד לו בית (לחר) הקדישו הלר בו מעלה שכר להקדש והקדשין הקדישו הלר בית היכי מצי לקדיש ליה כי יקדיש את בית לחמך רחמנא ומתרצינן הקדישו מסכיר הלר בו מעלה שכר להקדש והקדשין הקדישו מסכיר היכי מצייר ביה במעלה דקא לחמך מסכיר מצי מקדיש בית מעכשיו **משום דיליה הוא** אע"ג דלחבר נבי שוכר ומ"ש ממסכנן וי"ל דהתם במסכיר בית סתם עסקינן ומ"ש מצי מקדיש ליה מהסתא ויהיב לשוכר בית אחריני לבל במסכיר בית מיומא לא כל שימנו להפקיע זכותו של שוכר ורחיש לבבר דמסכיר בית סתם עסקינן מלקתני נתנו חייב להעמיד לו בית (לחר)ואיכא במסכיר בית קי"ל בפרק הסוחל [לף קנ.] לנפל לזל ומיהו לפיכך זכותו של שוכר לפי' הכי מיומא נהי לחמרינן לחבר יכול להפקיע זכותו של שוכר דו בו כל זמנו ורחיש לבבר מצי מקדיש ליה מהסתא אלא שהשוכר לר בו כל זמנו מלחמרינן בפ' השולח (לף מל.) דעושה שלוחו לפיותיקי לפסח בכתובתה ולבעל חוב בחובו ומכרה נובה משלר נכסים ופירשוה בגתונים בפיותיקי סתם כגון משכונא ולפיכך בפיותיקי מפורש נמי יכול ליה לסלקו בדמים הלכך מסכיר משתא מצי מקדיש ליה אלא שהשוכר לר בו כל זמנו והכי נמי מוכח בירושלמי בפ' פסחים [בפרק מקום שנהגו הלכה ט] וכי קלמרינן בשמעתין לכשחפנה ממך למשמע למשתא לן דקשה במקדיש לנמרי קלמר ובתוספתא דבבא מציעא משמע נמי שהשוכר נס כן יכול להקדיש זכותו לנרשנין סתם [סוף פרק ט] השוכר שלה מחבירו כו' עמ השוכר והקדישה הרי זה מקודשת על שתצא מרשותו: ולמלמרינן לשה בית בירה לנרש לת עצמה מוכח מה שכתוב למעלה לשלילו לרב הונא לשלר יכולה לשה שתשלר לבעלה שיני ניזונית ושיני עושה לוקו במעשה יהיה לבל בשלר המלוכות השניות במשנתינו כגון טוחנת ולופה ומבשלת לו בל ימימה להפקיע זכותו של בעל לשי לו תימא הכי הרי בידה לפלות לת עצמה שתשלר לשי ניזונית ושיני עושה לוקו כלכתיבנא וכי קלמר ר' יוחנן בן נורי שמע ינרשנה ותשה לסורה לחזור לו בשביל מלוכות הללו הוא דקלמר לפי שלי לפשר לה להזהר שלא תשה לוסה לו ומבשלת לו מוזנת לת הכוס לבל משום מעשה יהיה לו תשה לסורה **עליו שהרי לפשר לו ליזהר שלא** ליזונית ממנה וכי פרכינן מי לישל מילי להשתא לו לקום ולקמיה קלום עיקר קושיין **משום מלאכות הללו היא ולא** משום מעשה יהיה ומסקינן דשמעתין שלא לשלר רב לפי שהי קונמות מפקיעין מילי שעבוד כי' רש"י ז"ל שהי קונמות דקלוסת הנוף ניהו **כקלוסת מזבח שאין להם פדיון כך אין פדיון לקונם להיותו מותר לפי שנאסר עליו שהרי היינו הקדש גמור לתפוס פדיונו שלא לסור על לחם לחד וכיון דקלוסת הנוף הוא מפקיע מילי שעבוד שהיא משועבדת לבעל וחייל.** הקדש **כגון שיעבד שורו לבעל חוב וחזר והקדישו למזבח מפקיע שעבוד המלוה ונובה חובו ממקום לחר וזה כשר לקרבן ואינו נזול ולא הוי ליה שלא לגובייתא בעלמא ולוקו קלוסת הנוף לבל קלוסת לחמים לבלך הבית לא מפקעת שעבוד כלתנן בערכין [לף כח:] מוסיף עול ליגר ופולה לת הנכסים שלשו כו'** על כלן פירש לפירושו **כגון לשקני ליה לבעל חוב** מטלטלי לגב מקרקעי שלא יהא לשו הכי שפולו הדיוטו ומכרו לין בעל חוב נובה ממנו משום דליה קנה **וכיון לשפולו הדיוטו מפקיע מילי שעבוד** כ"ם הקדש

הלכה כרבנן ואנן ס"ל הלכה כרבנן:

יום קלח

(דף

חיסור חמן מפקיע שעבוד הכותי ונאסר בהנאה והא לתנן (פסחים לף ג:) עובד כוכבים שהלוה לת ישרלל על חמנו לחר הפסח מותר בהנאה מוקמי ליה התם [לף לל.] בשהרשינו **לגלו שמסרו ביתו משכון: ושחרור. עשה עבדו לפותיקי ושחררו הלוה משוחרר וזה נובה חובו ממקום לחר** וכ"ת נחשוב נמי מת למפקיע מילי שעבוד כשמוכח בהשיא לשיעבודל לשיעבודל למילתל לפרסום שמיעתינן כשלישל בפרק שלשה שתפו לכהן נדול [לף סו:] יש לומר לכיון לחשיב חמן למשיסורי הנאה הוא כל שיסורי הנאה בכלל: **ופרכינן ונקדום מהסתא.** כלומר **מאי לישיל לקתני שמא ינרשנה מהסתא נמי קיים** ומהשרינן. לשלמוה רבנן לשעבודל לבעל. **בעודה תחתיו לשויה כלוקח נמור ולא כמלוה** ומ"ה לא חייל שלא לכי מנרשה בל בעודה תחתיו ומיהו משמע לדוקא בחומרת יקדשנו יהי לעושיהן הא לאו הכי אפי' לכי מנרשה לא חייל לשלן לשם חוסר דבר שלא בל לעולם על חבירו ולפיכך יש תימה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק י"ב מהלכות נדלים לחמרא יקדשנו יהי לעושיהם או שנדלה שלא יהנה במעשה יהיה יוכל לשלא נחשר במעשה יהיה מפני שיהיה משועבדין לו כי' לבל צריך הוא לספר שמא ינרשנה ותשה לסורה לחזור לו ע"כ למשמע לבנדלה נמי שלא יהנה במעשה יהיה צריך לספר לחמלי הא דבר שלא בא לעולם הוא ולישל מלן לחמר שלן הלוה יכול לשסור למלוה נכסיו המשועבדים לחובו ומוכחי לה מלחמרינן בירושלמי בפרק המיר נבי המיר לת שסתו מליהנות לו וכי שלם נודר שלא לפרוע חובו ומצני כמלן לחמר לין מזונות לשסה דבר תורה שלא למי שהוא נובה מן התורה כבעל חוב לו מפקע שעבודיה משום קונס ולחמרינן בשמעתין להקדש **מפקיע מילי שעבוד** לוקו הקדש לפי שלין לשם מצני להקדיש נכסיו לו חשו חכמים לשלומי לבעבודל לבעל חוב לבל בקונס שהוא מצני לשלומי לחמור ומיהו לפשר לבירושלמי לו סבירא ליה דקונמות דקלוסת הנוף לחיל כי היכי דלא סבירא לן הכי בשמעתין על לשתא רב תמי ופרקה בל למסקנא לרב תמי לוקו שעבודיה לבעל הוא לשלומי שעבודיה לשלום לו ומצי ליה למסרינהו לנכסים עליה לשלום ומיהו נרשין דדברים לשמתנין ליה על לשתניל לנרשל: כי שתא רבין לחמר בפרק מצילת השפה [לף סו.] היל: דעשפה שלא ע"י שלחק. כגון שהיל עירנית ובעלת מלאכה: רבנן סברי לבעל הוה לרבנן לחמרי ל"ל לשפר ולא חייסינן לשמא תעליף סברי לשי מעשה כשף לצרכה ורבי ע"י שלחק לבעל הוה כיון שהוא נותן לה מעה כשף לצרכה ורבי עקיבא סבר שלא כזו ליה רבנן במעה כשף שלא העשפה שלא ע"י שלחק בבל העשפה אע"י שלחק לא זכו: ונרשינן התם בעי רבא עשתה לו שתים בבת לחת מהו בעי רבינא שלא ולחרבא שלא עשתה לו לא. תיקו. כגון שומרת קיסולין וטווה פשתן ומלמלת שיר לנשים בשבת ומחממת ביצים בחיקה או ביצי תולעים העושים משי שהנשים מחממות לותם בחיקן והם נוללים. מהו. מי הוי כעין שלחק או לא כך פרש"י ור"ח ז"ל ולפירוש זה שלישל לר"ע קל בעי לשילו לרבנן מלינ"מ להא לפי' העשפה אע"י שלחק בבל הרי"ף ז"ל פסק כרבנן וכן פסק רבינו שהי נתון ז"ל ולחמר לבעלת לרב פפא ורבינא שלישל לרבנן

שייכא וכי קמיבעיא להו לדילמא על כרחן לא קאמרי רבנן בהעלפה שע"י הלחץ לנבעל הוי לגלי בהעלפה למלוכה לחת לבעל שתי מלוכות שהן רבינא למימר לחפילו תמנא לומר לעתי מלוכות בבת אחת שכיחי ולבעל הוי לכתי לישא לספוקי בשלש וארבע וכן הרמב"ם ז"ל כפ' כ"ו מהל' אישות פסק כרבנן לכל תמה לגי עלייהו למה לן הכיולו בעיא לרב פפא ורבינא שכיון שהם פוסקין כרבנן מסתמא לסבירא להו להני בעיין לרבנן ניהו והיה להם ז"ל להכי"ם: [דף נט:] **מתני'** ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת ומבשלת ומניקה את בנה ומצעת לו המטה ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת שתים אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה שלש אינה מצעת לו את המטה ואינה עושה לו בצמר ארבע יושבת בקתדרא רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זמה:

גמ' טוחנת ס"ד אלא אימא מטחנת ואב"א ברחיא דידא מתניתין דלא כרבי חייא דתני ר' חייא אין אשה אלא ליופי ואין אשה אלא לבנים ותני רבי חייא אין אשה אלא לתכשיטיה ותני רבי חייא הרוצה שיעדן את אשתו ילבישנה כלי פשתן והרוצה שילבין את בתו יאכילנה אפרוחים וישקנה חלב סמוך לפרקה:

ומניקה את בנה ירושלמי אמר רבי חנינא לא אמרו אלא אחד אבל תאומים לא ולא בן חברתה:

ת"ר נדרה שלא להניק את בנה ב"ש אומרים שומטת דד מפיו ובית הלל אומרים כופה ומניקתו נתגרשה אינו כופה ואם היה מכירה נותן לה שכרה ומניקתו מפני הסכנה בן כמה הוא מכירה (דף ס.) אמר ר' * אמר רבא אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב שלשה חדשים כ"ה בגמ' (ג"א) ירמיה בן ג' חדשים ורבי יצחק א"ר יוחנן בן חמשים יום א"ר שימי בר אשי הלכה כרבי יצחק שאמר משום רבי יוחנן סומא מנא ידע א"ר אשי בריחא ובטעמא ההיא דאתיא לקמיה דשמואל הוה יתיב קמיה רב דימי בר יוסף אמר שמואל לרב דימי בר יוסף זיל בדקה אותבא בדרא דנשי ושקליה לברה וקא מהדר ליה עלייהו כי מטא לגבה הויא מסוי לאפה כבשתינה לעינה מיניה אמר לה נטוף עיניך קום דרי בניך:

ת"ר יונק תינוק והולך עד כ"ד חדש מכאן ואילך כיונק שקץ דברי ר"א ר' יהושע אומר אפי' ד' וה' שנים פירש לאחר ארבעה ועשרים חדש וחזר הרי זה כיונק שקץ א"ר יוסף הלכה כר' יהושע וכמה פרישתו א"ר יהודה בן חביבא שלשה ימים ירושלמי במה דברים אמורים שפירש מתוך בוריו אכל פירש מתוך חליו מחזירין אותו תניא דם שעל הככר גוררו ואוכלו ושבין השינים מוצצו ובולעו ואינו חושש תנו רבנן מניקה שמת בעלה בתוך כ"ד חדש הרי זו לא תנשא ולא תתארס עד (דף ס.) כ"ד חדש דברי ר"מ ר' יהודה מתיר בשמונה עשר חדש וקי"ל בהא כר"מ דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנולד בו וחוץ

נט:) **מתני'** ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת ומבשלת ומניקה את בנה ומצעת לו המטה ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת שתים אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה שלש אינה מצעת לו את המטה ואינה עושה לו בצמר ארבע יושבת בקתדרא רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זמה:

גמ' טוחנת ס"ד אלא אימא מטחנת ואב"א ברחיא דידא מתניתין דלא כרבי חייא דתני ר' חייא אין אשה אלא ליופי ואין אשה אלא לבנים ותני רבי חייא אין אשה אלא לתכשיטיה ותני רבי חייא הרוצה שיעדן את אשתו ילבישנה כלי פשתן והרוצה שילבין את בתו יאכילנה אפרוחים וישקנה חלב סמוך לפרקה:

ומניקה את בנה ירושלמי אמר רבי חנינא לא אמרו אלא אחד אבל תאומים לא ולא בן חברתה:

ת"ר נדרה שלא להניק את בנה ב"ש אומרים שומטת דד מפיו ובית הלל אומרים כופה ומניקתו נתגרשה אינו כופה ואם היה מכירה נותן לה שכרה ומניקתו מפני הסכנה בן כמה הוא מכירה (דף ס.) אמר ר' * אמר רבא אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב שלשה חדשים כ"ה בגמ' (ג"א) ירמיה בן ג' חדשים ורבי יצחק א"ר יוחנן בן חמשים יום א"ר שימי בר אשי הלכה כרבי יצחק שאמר משום רבי יוחנן סומא מנא ידע א"ר אשי בריחא ובטעמא ההיא דאתיא לקמיה דשמואל הוה יתיב קמיה רב דימי בר יוסף אמר שמואל לרב דימי בר יוסף זיל בדקה אותבא בדרא דנשי ושקליה לברה וקא מהדר ליה עלייהו כי מטא לגבה הויא מסוי לאפה כבשתינה לעינה מיניה אמר לה נטוף עיניך קום דרי בניך:

ת"ר יונק תינוק והולך עד כ"ד חדש מכאן ואילך כיונק שקץ דברי ר"א ר' יהושע אומר אפי' ד' וה' שנים פירש לאחר ארבעה ועשרים חדש וחזר הרי זה כיונק שקץ א"ר יוסף הלכה כר' יהושע וכמה פרישתו א"ר יהודה בן חביבא שלשה ימים ירושלמי במה דברים אמורים שפירש מתוך בוריו אכל פירש מתוך חליו מחזירין אותו תניא דם שעל הככר גוררו ואוכלו ושבין השינים מוצצו ובולעו ואינו חושש תנו רבנן מניקה שמת בעלה בתוך כ"ד חדש הרי זו לא תנשא ולא תתארס עד (דף ס.) כ"ד חדש דברי ר"מ ר' יהודה מתיר בשמונה עשר חדש וקי"ל בהא כר"מ דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנולד בו וחוץ

מיום שנתארסה בו ואפילו נתנה בנה למניקה או גומלתו אסורה לינשא עד כ"ד חדש אבל אם מת מותר
מר בר רב אשי אמר אפילו מת נמי אסור דילמא קטלא ליה ואזלא ומינסבא הוה עובדא וחנקתיה ולא היא

לף בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים יהו בלא תעשה על לכילתן ודין הוא ומה לחם בהמה שהקל במעשה החמיר בחלבה מהלכי שתים שהחמיר במעשה אינו דין שנחמיר בחלבן ת"ל זה זה טמא ודין חלב מהלכי שתים טמא לוקין את החלב שאינו שוה כסל ולא לוקין את הבשר שהוא שוה כסל כלומר לבשרה מהו נמי נוהג בו איסור בחבר מן החי ת"ל **(זה זה) הוא טמא** זה בלא תעשה על לכילתו ודין בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים בל"ת על לכילתן וכתב הרמב"ן ז"ל לכי היכי לחמרינן בשמעתין לחלב ולם שרו לנמרי ולפילו מעת פרוס יהן בהן טאי כדיניה ואי כדיניה ה"נ בשר מהלכי שתים נהי לכי מת לסור בהנאה וכדילפינן (סנהדרין לף מז:) מענלה עדופה שם שם ממריס לף ה"ב בשר מן החי מותר לכיון שאינו טענן שחיטה ליכא משום לבר מן החי לחם ליתיק לבשר לסור היאך יהו חלב ודם מותרים ולא בלא כלל נהול לחמרי בף ק"ק לבכורות (לף ה:) שכל היוצא מן הטמא טמא ועוד לחם ליתיק לבשר לסור הוא מן למיתר לאיצ"ן דלם לימעיט ה"מ מלסור לם לבל מלסור בשר לא לחמעיט להא בכריתות בפרק לם שחיטה (לף כא:) לחמרינן דלם הסרן לימעיט מכלל לם ולף"ה לחמרינן התם שלם התרו בו משום סרן לוקה וכה"נ הל"ל הכי לולו היה בשר מהלכי שתים לסור ולולו בשמעתין לחמרינן לחלילו מעת פרוס יהן בו בלא ולולי בשר מהלכי שתים מותר ואע"נ לתניגן התם בת"כ ויהן בשר מהלכי שתים בלא תעשה לאו למיתרא לליסורא מיהו ליכל להא התם לפילו בחלב נקט הכוא ליגע ובשמעתין לחמר לחלילו מעת פרוס יהן בו הלכך ולולי כי קלמר ויהן בשר מהלכי שתים בלא תעשה הרי הוא כלילו לחמר ויהן בשר מהלכי שתים לסור וזה שלא כלברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ב מהלכות מלכלות לסורות שבשר הלסר לסור בעשה שהרי מנה הכתוב ז' מיני חיה ולמר בהם זולת הבהמה לשר תלכלו הא כל שהוא חוץ מהן לא תלכלו ולאו הבא מכלל עשה עשה ונרלה שסמך לו על חותה בריייתא השנויה בת"כ ולימא וכמו שכתבתי הלו הן לברי הרמב"ן ז"ל ולי נרלה לקיים לברי הרמב"ם ז"ל לבל בתחלה לכתוב התמיהות שיש על בריייתות הללו ומתוכן יתבאר מה שהביא להרמב"ם ז"ל לומר כך חלק שבבריייתא זו השנויה בנמרא הוזכרו חלב ודם ולא הוזכר בשר ובבריייתא שבת"כ הוזכרו חלב ובשר ולא הוזכר לם ועוד שבבריייתא שבת"כ הוזכרו שני מיעוטין שבתחלה למרו ת"ל זה זה טמא ודין חלב מהלכי שתים טמא ולבסוף לומר ת"ל טמא הוא (זה) הוא טמא למשמע להרבי תרי מיעוטי זה והוא ובבריייתא השנויה כאן לא הזכירו אלא הוא ועוד שבבריייתא עשתה שלא ת"כ שינו את לשונם למיעוטא לומר ת"ל זה זה טמא ודין חלב מהלכי שתים טמא למשמע לפילו לסורלו ולבסוף לומר ודין בשר וחלב מהלכי שתים בלא תעשה על לכילתן למשמע לסורלו מיהא ליכל בבריייתא לנמרי מעתה לם מהלכי שתים מלכתיב הוא וברים פרק לם שחיטה [לף כ:] מעתה ליה מלכתיב לעוף ולבהמה לתנו רבנן כל לם לא תאכלו שומא יהי לפילו לם מהלכי שתים **כו' ולפיכך נ"ל** שכוונת שתי הבריייתות הללו ללם וחלב שרו לנמרי ובשר נהי לליתיה בלא תעשה בלאו הבא מכלל עשה מיהא ליתיק ובריייתא לת"כ כך פי' מעיקרא קלמר יכול לף בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים יהו בלא תעשה על לכילתן ולא הזכירו אם לם לפי שאי אפשר לומר שיהו בלא תעשה שבשר נתמעט בבריייתא השנויה ברים פרק לם שחיטה מלכתיב לעוף ולבהמה והיא עדיפא ודין חלב מהלכי שתים טמא לקרא בפרשת ביום השמיני הכי כתיב **לף את זה לא תאכלו** את הנמל כי טמא הוא לכם ותרי מיעוטי לרשין מיעיט חד מלכתיב ברישא **את זה לא תאכלו למשמע זה** בלאו ולין אחר בלאו ואיכך מלכתיב בסיפא טמא הוא למשמע טמא ולין אחר טמא חלק לאו מטהר נמור ומיעוטא קמא לאו מטהר ליה לגמרי אתי לשבר שבשר נאסר מפוס לאו הבא מכלל עשה והשתא ממעטינן ליה מלא תעשה ומיעוטא בתרא למטהרינן **ליה לגמרי מוקמינן ליה** בחלב שלא שמענו בו איסור כלל [ולין ה"נ] לבריפא לבריייתא לת"כ למשמע חלב מזה הוה ליה לסיומי ולין חלב מהלכי שתים בלא תעשה חלק לקוטנה בעי למימר לחמסקנא סמיך למנלייף מיעוטא מחבירתא להוה לפילו איסור לין בו והיינו למסייס לוקיא לת החלב כו' ולא לוקיא לת הבשר כו' ת"ל **[זה] זה טמא** כלומר לחי לא הוה כתיב חלק מיעוטא קמא לחלב הוה מוקמינן ליה והוי בשר בלא תעשה לבל כיון לכתיבי תרי מיעוטי ממעטינן מיניייהו בשר וחלב ומוקמינן מיעוטא קמא לבשר שמענו בו איסור מפוס לאו הבא מכלל עשה ומיעוטא בתרא למטהר ליה לנמרי לחלב חלק שלא שמענו בו איסור כלל ולא"נ לסמייס **בה ולין בשר מהלכי שתים** וחלב מהלכי שתים בלא תעשה על לכילתם לאו למימר סיהיו שניהן שוין לאיסור לא"פ שאין בהם לאו חלק לומר שהמיעוט האחרון נלה על המיעוט הראשון שבא למעט שאין בשר וכל שכן חלב בלא תעשה על לכילתן עול יש לומר לפילו מכח מיעוט ראשון יש נגו להתיר חלב לנמרי לכיון לכתיב זה נגי לן ללא לרשין ק"ו שאילו היינו לורסים אותו היה נ"כ בלא תעשה וכיון ללא לרשין ק"ו אין נגו בו איסור כלל ומ"ם מסייס בה ת"ל זה זה טמא ולין חלב מהלכי שתים טמא כלומר חלק טהור לנמרי לבל בסיפא כשבאו למעט את הבשר שינו את הלשון ולומרו זה בלא תעשה על לכילתן ולין בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים בלא תעשה על לכילתן לפי שלא היה להם לפסר לומר לאין בשר מהלכי שתים טמא שכבר למדנו איסורו מפוס לאו הבא מכלל עשה ולפיכך כללו ולמרו ולין בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים בלא תעשה על לכילתן ונמצא חלב אותר שלא למדנו בו איסור ממקום אחר וכ"ם שנתמעט מן המיעוט האחרון שהוא מטהר לנמרי ובשר חע"פ שנתמעט מלאו מלכתיב זה נשאר באיסור מכח לאו הבא מכלל עשה זהו פירוש הבריייתא השנויה בת"כ אבל בבריייתא השנויה בגמרתינו מתוך שבאו ללון על הסם לא הזכירו בה לא תעשה כלל לפי שכבר נתמעט לם מלאו מהבריייתא השנויה בפרק לם שחיטה (לף כח.) ובתורת כהנים בפרשת צו ואע"פ שהיה לפשר ללון על החלב שיהא בלא תעשה רצו להזכיר דרך לחל בשמיים למעשם מיסור ולהתירם לנמרי ובתחלה למרו יכול יהא חלב מהלכי שתים טמא כלומר שמכח ק"ו יש נגו לומר שיהא טמא ובלאו ולמרו ת"ל טמא הוא למשמע שבא להתיר לחל לנמרי ולהעמידו בחלב שהוא יותר קל ולח"כ למרו לונעין לת חלבו ולא לונעין לת הסם כלומר שאע"פ שנתמעט מלותה בריית' שבפ' לם שחיטה נאמר שלא נתמעט אלא מלאו לבל איסור מיהא יש בו כיון שהבשר לפשר לומר שלא נתמעט אלא מסוס לם לבל עליית לסור ועוד שהיה יוצא ממנו שבל היוצא מן הטמא טמא ועוד שהיה לפשר לומר שלא נתמעט אלא מסוס לם לבל עליית לסור מסוס בשר בלמרין בפרק לם שחיטה [לף כח:] שאע"פ שנתמעט לם הבשר מסוס לם לם התרו בו מסוס בשר לוקה וכל ענמנו לא הוכרכנו ללמוד היתר בשם אלא מחמת איסור הבשר שלאו הכי כיון לליתי בייה לאו מהיכן נלמוד איסורו אלא ולאי כלכתבנו ומסיק ואמר ת"ל הוא כלומר שהמיעוט האחרון להיינו טמא הוא שבא להתיר לנמרי נתמעט לף הסם ונמצאו לם וחלב מותרין לנמרי ובשר לסור חע"פ שאין בו לאו בבך לברי הרמב"ם ז"ל עולין יפה -: נרסי' בגמ' [לף ס.] נוהג **יוצא חלב** בשבת. ענור

שעון כו קסקסים ממעכן ברגלו בנעלן בשבת. וכתבה הרי"ף ז"ל בסמ' שבת בפ' חבית ופסי פרשתי בס"ד: מניקה שמת בעלה **בתוך כ"ל** חלפים. **שנולד בנה: עד כ"ל חלפים. שמא תתעבר ותצטרך לגמול את בנה ובעל זה חינו לחבו שיקנה לו כיעים וחלב:** [דף ס:]

י"ח חלפים. ליו לתינוק לינק בכך וכתב ר"ת ז"ל דבשתנדפה בת מעשה לפני רבינו שמשון ז"ל ושהיתה למחר ג' חלפים לכיון דקאי אב מי מתעברת ממשמש ליה בביעים וחלב כמ"ש בפ' החולן [דף מב:] אבל כשמת בעלה אפשר בוסא לבוא לב"ל לתבעם מן היורשין ונמצא ולא מת אבל ר"ת ז"ל אפשר לפילו בנרוסא לפי שאינה יכולה להיות רגילה עם הבעל לתבוע ממנו כלאחרונים בפ' האשה שנתלמנה [דף כח.] ואינה נפרעת ממנו אלא ע"י לחר וכ"כ רב אחא ז"ל בשאלתות בפרשת וירא אלו ואיתמא לפטורה בעלה או למית בעלה בעוד לאיתקוני על ימי מניקתה ע"כ ולכאורה יכי משמע מלקתני בברייתא בפרק החולן (דף מב.) לא יצא אלא מעוברת אבירו או מינקת אבירו ואמאי קתני כל שהיו מניקת אבירו לא שנא נרוסא ול"ש אלמנה וכ"כ רמב"ם ז"ל בפי"ל מהלכות גירושין ולא אלא וכתב הרשב"א ז"ל לבנרוסא לוקא שהניקתו קולא שנתנרסא על שכירה אבל קולא זשון הזה לא להא אי בעי לא תניק אותו כלל ואפי' בשכר וכלקתני לעיל בברייתא [דף נט:] נתנרסא אין כופה אותה להניק ואם היה מכירה כופה ומעלה לה שכר ומניקתו מפני הסכנה: ואפילו נתנה למניקה. משמע בעלה: או נאלתו. בתוך זמנו וכנמרא פרכינן היני והא ר"נ שרא להו לבני רים נגועתא. כלומר **אלמנות שהיה בהן מניקות שנתנו בניהם למניקה והתירן לינשא** ומפרקינן שאני לבי רים נגועתא אלא הללי בהו. כלומר **מניקה שפסקה להניק את בניהן ירשה לחזור בה אפי שבני אלם מחויימין הם** וים מי שכתב לנאו דוקא לבי רים נגועתא אלא כל כיוצא בו ואחרים התירו עוד לפילו לחיעים לעלמא אם נשבעה המינקת להניקו כל ימי הסנקה ולא נ"ל כן לכנמ' אמר רב פפא ורב הונא בריה לרב יהושע הוו סבדי למעבד עובדא כבריייתא לתניא נתנה בנה למניקה מותר ואמר להו רב פפי ואתון לא תסבדו מהא לתניא הרי שהיתה רוסקה בלבת לבית חביה כו' אי שהיתה היא חולה עקרה זקנה חיילונית ושאינה רחויה ליגל בריכות להמתין ג' חלפים לבבי ר"מ ואמר ר"נ אמר שמואל הלכה כר"מ בנזרותיו. כלומר **לאע"נ לחין כאן מפום להבחין בין זרעו של ראשון לבא שני יהא לא מעברת לא פלוג רבנן בתקנת נזרות שלהם בין חפה לאפה ונזרו שתם שתמתין כל חפה ג' חלפים וה"נ לא פלוג רבנן במניקה שמת בעלה בין שהיא מניקתו בין שאינה מניקתו** ואמרו ליה לאו לתעתין ומעתה קשה לי כיון לאפי' בשאינה רחויה ליגל לא פלוג אמאי מפלגינן בבבי רים נגועתא אלא ולאי צריך לומר לשאינה רחויה ליגל וכיוצא בה ליה לה ההיא שוטה הות דלא חנקי נשי לבניהם:

תנו רבנן הרי שנתנו לה בן להניק הרי זו לא תניק עמו את בנה ולא בן חברתה פסקה קימעא אוכלת הרבה ולא תאכל עמו דברים הרעים פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא אמר רב ששת משלה:

ולא תאכל עמו דברים הרעים כגון מאי אמר רב כהנא * עי' הגי' בגמ' קישות וחזיז ואדמה אביי אמר אפי' קרא וחבושא רב פפא אמר אפילו קורא וכופרי רב אשי אמר אפילו שמכי ושכרא והרסנא מינייהו פסקי חלבא ומינייהו עכרי חלבא פירוש שמכי בצלים גדולים:

(דף סא.) אמר רב הונא בדיק לן רב הונא בר חיננא היא אומרת להניק והוא אומר שלא להניק לה שומעין צערא דידה הוא הוא אומר להניק והיא אומרת שלא להניק מהו ופשטנא ליה כל היכא דהיא לאו אורחיה לה שמעינן היא אורחה והוא לאו אורחיה מאי ופשטינא ליה עולה עמו ואינה יורדת עמו:

הכניסה לו שפחה אחת אמר רבי חנא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני לא הכניסה לו ממש אלא כיון שראויה להכניס אע"פ שלא הכניסה תנא אחד שהכניסה לו ואחד שמצאת לו משלו:

ארבע יושבת בקתדרא א"ר יצחק בר חנינא אמר רב הונא אע"פ שאמרו ארבע יושבת בקתדרא אבל מוזגת לו כוס ומצעת לו מטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו ואמר ר' יצחק ברבי חנינא אמר רב הונא כל מלאכות שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת

לרך מספחתה להניק: חלא כיון שרחויה להכניס. פרש"י ז"ל **שהכניסה נדוניא רבה שים כלאי למבילה נדוניא זו לקנות ממקנתה שפחות להכנים ולשמש.** ולחברים פירשו רחויה להכנים שלרך בנות מספחתה בכך לו שלרך מספחתו בכך וכבי מוכח בירושלמי לתר שמואל בר יצחק לא קוף לבר שהכניסה חלא לפילו שרחויה להכנים כהלא לתנא עולה עמו ואינה יורדת עמו: **אבל מוזגת לו כוס ומצעת לו** את המטה. **משום לתילי לחיבה נינהו כדי שתתחבב עליו ולא לתי למצעת לתתני'** להתם לכפך בבריס וכסותות **להוו לבר של טורח ובכפיה** אבל הכא לפרוס **שלין ובבלין לבר שהינו של טורח והני לא כפו לה חלא חכמים הסיחה עגה טובה להנשין זאת בישראל** כך כתב רש"י ז"ל אבל לחברים פירשו לתתניתין להניע המטות כולן אבל הכא להניע מטתו בלבד ובתתניתין לא נרסינן ומצעת לו חלא ומצעת את המטה והכא נרסינן ומצעת לו (בלבד) ותמה חני על הרמב"ם ז"ל שלא חלק בפרק כ"ל מהלכות חיקות בהצעת המטה בין עניים לעשירים וכתב בכולן בסוף ומצעת לו את המטה ויש לו להרבות בעניים: **חון ממזיגת הכוס כו'.** שהם **לבריס של קירוב וחבה ומביחין ליני הרגל לבר:** והרחצת פניו ידיו ורגליו. תע"פ שהיא חלא סופבת

המים בלבד לחולו הרחצה ממש פסיקא לחסור לכלא רחיצה נמי לחסור ליגע לחולו בחלבא קטנה: **מיחלפא ליה.** פירש רש"י ז"ל בימי ליבונה וכן ר"ח ז"ל לכל הני בימי ליבונייהו ור"ת ז"ל לומר שאין להקל בימי ליבונה יותר מימי נקתה לפי שהיא בנקתה על שתבא במים והא לחמרין בפ"ק דשבת (דף יג:) בימי ליבונין מהו לעניך לאו משום דקיולי לגלי משום שלגיהו היא יודע שאותו תלמיד (לא) היה טועה ומיקל בלבד ולוחק גדול הוא לומר שאותו תלמיד היה טועה בכך לכך נראה לפרש הכא ושתם שטובלות היו בסוף ימי נדות של תורה ולח"כ היו נהנות חומרא לרבי זירא: **לחבי סליק.** מלחסותיו: **לשרשיפא.** שפסל ויי"ל לדוקא כום הוא שאסור להשקותו מידו ליה לכל כלי לחר מותר ובלבד שלא יגע בבשרה ובכי תוכח בירושלמי בפסחים בדכות [פ"ב סוף הלכה ו] כלה לביתה לשורה כל ז' ושאור ליטול ממנה כום לחלמא כלי לחר מותר והא לחמרין בשלר לגיהו רבה נבי אותו תלמיד שמא הבאת לו את הפך וגגע בין או את השמן וגגע בין היינו לומר שמתוך כך גגע בין הא לאו הכי אין לוקה ובן נראה מלברי הרמב"ם בלבד ובן נראה מלברי הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר לבל משמו של רש"י ז"ל לחמרו לשאור ליטול ממנה כל לבר והא לשבישתו לשמואל **נאו לייהבה ליה ממש לגלי** מוזגת ולעשות היכר בלבר מניחתו על השלחן בשמואל כלביתהו לחבי למנת ליה לכוכא ולילך לשרשיפא ולבי סליק: **הכל משהין לפני השמש. השמש בשעורה ושוכלים לפניו ושוהין מלהלילו על שיקומו הקרוחין: חון משבר שמן כו'. שמתאוה להם ומצטער: בתקופת תמוז. שריחו חזק וחום היום מחרחר בו כלרם: תבשילא לחרלי. מין כמהין ופטרייות: לשתכני. הייתי משוכן לאוחזני בולמוס מחמת תאות רעבוני: תמרתא דהנונייתא. תמרה שמנה כמו (שבועות לף מז:) קרב לנבי להינא ולילהן: כל לחית ליה ריחא לו קיוהא. לריינו קיהיון שיניס לנרוע"ר בלע"ז מזיק לת מי שאוכלין לפניו ולינו לוכל: חל ספי. מלכיל לת השמש מכל מין ומין: וחל ספי ליה ממין לחל. בתחלת שעורה לשובע ומשאר המינין משהה על שינמור שעורתו.** לין כופין לותה לעמוד לפני לבין ולא לפני בנו. כשהין שמוכין על שלחנו מיירי לחולו בשמוכין חייבת מלאמרי' לעיל בגמ' [לף סח.] קמי לורחי ופרחי מלן טרח למשמע שהיא חייבת לטורוח לפני כל בני הבית השמוכין עליו: [לף סח:] ולא ליתן תבן לפני **בהמתו** לבל נותנת תבן לפני בקרו. כך נ' רש"י ז"ל ופירש לבהמתו היינו **שום וחמור שהם מזוויניס עיהליס לרביעה לבל בקר לינו להוט לחר רביעה ולין יגרו ניבר כ"ב לפיבך לין לשה נשתת לו** והרי"ף נרים בהפך ולתרוייהו ליבא למיזל מלתניא **בפרק בתרא לנזלים (לף פח:)** קונס שלא יתן תבן לפני בהמתך ולפני בקרך לינו יבול להפר ולי משועבדת ליה ליתן או לפני בהמתו או לפני בקרו לחלי לינו יבול להפר חלרבה לא היה עדיך להפר לבינן למשעבד ליה לא חיישל נזרה י"ל להבא בשלא הבניסה לו שפחות לבל שהם בשהבניסה [לא משעבדת ליתן לבקרו או לבהמתו הלבך לינו יבול להפר] ושיינו לתניא בהיא שלא לחניא מטותך שלא לחזוק לך את הכום ג"ב להפר ולא קתני שלא לחופה ושלא לבשל משום לבינן שהבניסה לינה חייבת בהן ולפ"ה חייבת במזונות הכום ושנעת המטה וכן נראה מלברי הרמב"ם ז"ל שמנה נותנת תבן לפני בהמתו בענינות בהלבות ישובות: **משרביט.** פוסט **כמין שרביט על שנעשות גלולות שהיא ערוכה לשרות החוט ברוך** (תמוז): הלבה כר' לליעזר. ומיהו משמע שאינה חייבת לעשות משקל חמם שלעיס שלא כדי שלא תבא יושבת ובטלה ויש לומרים למלאכתה לילה הויל לבינן שהין מחייבין לותה שלא כדי שלא תבא לידי זימה בל שעושה בין לאחריס בין לעצמה חזל ליה בהוה בעצמה לבל הרשב"ם ז"ל כתב למסתברא שלא עליף מהעלפה לעל ידי הלחה להויל לבעל לע"פ שעושה מרעונה ולא מתורת חיוב ולא יבעתי מהו לבל העלפה ברעונה נעשית ולעפ"כ הקונה לבעל תחת מעה בסף ולפילו העלפה שע"י הלחה למי שפוסק בן ומה ענין זה לבאן לבל קרוב הלבה לומר שאם תבא מלאבתה לעצמה בינן שלא תעטריך לחשוב עם הבעל תתבטל ותבא לידי זימה: לידי לעמוס. שנעון: **הויינו תנא קמא. ר' לליעזר מה לי לידי זימה מה לי לידי שעמוס:** למטולגלא בנורייתא קטנייתא ונרלסיר. **משחקת בכלבים ושחוק שקורין לשקקי"ש:** לידי זימה לילה לידי שעמוס ליבא. **לחין שעמוס שלא ביושב ותוהא ובטל לגמרי:** וכבר חיפסיקא הלבה בר' לליעזר לחייש לידי זימה. הילבך מביר את לשאר ממלאבה שע"פ שהיא רשאה לטויל בנורייתא ונרלסיר יוציא ויתן בתובה

הכוס והצעת המטה והרחצת פניו [ידיו] ורגליו.

והצעת המטה אמר רבא לא אמרן אלא בפניו אבל שלא בפניו לית לן בה:

ומזיגת הכוס בביתהו דשמואל מחלפא ליה מימינא לשמאלא בביתהו דאביי מנחא ליה אפומא דכובא דבי רבא אבי סדיא דבי רב פפא אשרשיפא:

ואמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא הכל משהין לפני השמש חוץ מבשר ויין אמר רב חסדא בשר שמן ויין ישן אמר רבא בשר שמן כל השנה כולה ויין ישן בתקופת תמוז אמר רב ענן בר תחליפא הוה קאימנא קמיה דמר שמואל ואייתו ליה תבשילא דארדי ואי לאו דיהיב לי מיניה איסתכני ור"פ אמר אפי' תמרתא דהינוניתא כללא דמילתא כל דאית ליה ריחא ואית ליה קיוהא:

אבוה בר איהי ומנימין בר איהי חד ספי מכל מינא ומינא לשמעיה וחד ספי מחד מינא מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי אליהו בהדיה:

ועושה בצמר. (דף סא:) בצמר אין בפשתים לא מתני' מני רבי יהודה היא דתניא אין כופין אותה לעמוד לא לפני אביו ולא לפני בנו ולא ליתן תבן לפני בקרו אבל כופה ליתן תבן לפני בהמתו ר' יהודה אומר אף אינו כופה לעשות בפשתן מפני שהפשתן מסריח הפה ומשרביט השפתים ודוקא בכתנא רומאה:

ר' אליעזר אומר אפי' הכניסה: אמר רב מלביו אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר' אליעזר:

מתני' (דף נט:) רשב"ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה מביאה לידי שעמום:

גמ' רשב"ג (דף סא:) היינו * נ"א ת"ק [וכ"ה הב"ח] רבי אליעזר איכא בינייהו דמיטללא בגוריתא קיטנייתא אי נמי בנרדשיר למאן דאמר שהבטלה מביאה לידי זימה הא נמי מביאה לידי שעמום וכבר אפסיקא הלכתא כרבי אליעזר דחייש לזימה:

מתני' המדיר את חבירו **לתת לחמתו. כגון לחמר יחסר הנחת תשמישך עלי לכל לחמר הנחת תשמישי עליך לא תיתסרי לקמשובב לה לכתיב ועונתה לא יגרע והכי מוקמינן בנדרים בפרק ואלו מותרים (לף** טו:): **בש"ס שתי שבתות. לא הלירה שתי שבתות תמתין ואם יותר יוציא ויתן כתובה:** התלמידים יוצאים לת"ת בלא ברשות בלבד יום יום. פירש בתוספות בלבד יום שיהיו חוץ לעירן לא יוכל לעמוד בעיר לחרת ויום בלבד יחזרו בעירם לפיכך אם לוקח יום יחזרו לעשות בלבד יום בחוץ וכן פועלים שהולכין לעיר לחרת ועומדין שם כל השבוע למלאכתם להיותן ג' ימים ובשמיני יחזרו לביתם וכן לעולם להיותו עונה החמורה בתורה לנבי תלמידים ופועלין הצריכין ללמוד ולעשות מלאכתן בעיר לחרת לבל תלמידים העומדים בעירם עונתם מערב שבת לע"ש כלשיטת בגמרא [לף סב:] ופועלים נמי העומדים בעירם עונה בלבד שתים בשבת כלתנן בסמוך בסך מתני': עונה החמורה כו' **הטיילין. מפרש בגמרא: החמרין. יוצאים לכפרים להביא תבואה למכור בשוק: הגמלים. סוחרי חביות ומביאין על הגמלים ממקום לחוסק:** בפניס. **פורשים ליס הגדול לקנות** החרן ולפי מה שכתבתי הוא הדין להיותו ללעיל נמי היו עונה החמורה בתורה לתלמידים ל' יום ולפועלים שבעה והאי ללא תגע בריקה עונה החמורה בתורה משום ללא לפסר להכי ליתני עונה החמורה לתלמידים שלשים יום ולפועלים שבעה ימים כי היכי לקתני שתמת בכל הנך הטיילין בכל יום כו' לא כן הוא משמע לפילו בתלמידים ובפועלים העומדים בעירם לבל נמלים וחמרים ופניס משתמת משמע לחוץ לעירם מיירי שהרי לרכס לרכב וטיילים ופועלים לקתני שתמת היינו בעירם ומ"ש חנא פועלים תנא תלמידים קודם העונה החמורה בתורה לשמועינן לשתמת לין עונתן כך. וכגמ' [לף סב.] פרכינן עלה למתניתין היכי תנן הפועלים שתים בשבת והא תניא אחת בשבת אמר רבי יוסי בר חנינא לא קשיא כאן שעושין מלאכתן בעירן כאן שעושין מלאכתן בעיר אחרת תניא נמי הכי הפועלים שתים בשבת בשם לבריס אומרים בשעושין מלאכתן בעירן לבל העושין מלאכתן בעיר אחרת אחת בשבת. ויש להקשות לפלפרינ מבריייתא ליפרוך ממתני' נופל לקתני ריבוי **שבת אחת י"ל** לא אני למיפרך מינה לריבוי פשיטא למיירי בעושין מלאכתן בעיר אחרת מלקתני יוצאין **לבל בריייתא לא משמע ליה** הכי לע"כ היכי קתני אחת בשבת למשמע לעונתן ביום שביעי להא מתני' קתני פועלים שבת אחת ומשמע לעונתן ביום שמיני ומצינן לבריייתא בעושין מלאכתן בעיר אחרת וחוזרין כל יום לביתם ומפני שים לסס טורח הדרך אין עונתן אלא אחת לשבעה ימים לבל סיפא למתני' לייתי בעושים מלאכתן בעירן ואין לסס טורח הדרך ומ"ס הויא עונתם שתים בשבת וריבוי למתניתין לקתני שעונתן אחת לשמנה ימים מיירי בעושים מלאכתן בעיר אחרת ואין חוזרין לביתם על יום שמיני ולפי זה נמצאו שלם מלות בפועלים ואין שלח זו מחוורת בעיני לע"כ היכי תני **יוצאין שלח ברשות** כיון לעונה שלסס כך ובגמרא נמי אמרינן [לף סב:] זו לברי רבי אליעזר לבל חכמים אומרים יוצא אלא אם אמר ג' ונ' שנים שלח ברשות שלמת אין זו עונה קבועה אלא אם אמר שתי שנים או ג' לפי ערך ליומם לפיכך נראה יותר לריבוי למתני' הכי קאמר לתלמידים ופועלים מתוך שבכרכן שגריכין ללכת חוץ לעירן יכולין לבטל עונתן תלמידים שלשים יום ופועלים שבת אחת ומ"ס בגמ' לא מני פריך ממתני' ופריך מבריייתא דקתני שתמת אחת בשבת למשמע עונה הקבועה להם היא אחת בשבת ומשנינן לחין נמי בעושין מלאכתן בעיר אחרת ולפי זה נ"כ לפשר לומר בגמ' מלות בפועלים שבעושין מלאכתן בעירן שתים בשבת ואם תרצה לומר שבעושין מלאכתן בעיר אחרת ואין חוזרין לביתם אלא אחת לשבעה ימים ואפילו הכי לא קתני אלא שתי שבתות משמע דלא בעי לשמועי יותר מזה ומשנינן בגמ' לעולם ב

[דף סב.] מאי טיילין. כגון רב שמואל בר שילת **מלמד תינוקות היה ומתפרנס מהן:** וגני בטולא לחפלניס. ועל סם כך נקראים טיילין: ללא חלוף כו'. **לין שליח המלך עובר על פתחו נשחול לו עבודת המלך שחין עין המלך עליו שחינו עשיר בעיניהם: ליכפל תנא.**

לסתם לעיל המלוה לת לשתו ב"ה לומרים שבת לחת לחין לומר זשת לח בסמן ולח בגמל ולח בחמר שהרי החמר עונתו לחת בשבת ובשביל יום לחד יוצא ויתן כתובה בתמיה הרי עונתה משבעה לשבעה וכל שכן גמל וסמן ונמצא שחין בכולן הזה לחת טייל ופועל העושה מלאכה בעירו שלרכו לשמע שתים בשבת כך כתב רש"י ז"ל לכל הרי"ף ז"ל כתב להא ליכא למיחייב בעונה בתוך השבת **לחת טייל ופועל** והוא תימה להא ליכא חמר ובפי' ה"ר יונתן ז"ל כתוב להאי לחת חשיב חמר לפי שהחמר ופועל שוין ליכא עשרים מלאכה בעיר לחרת לתניא בברייתא הפועלים לחת בשבת ומוקי לה בגמרא בעושין מלאכה בעיר לחרת ומשמע מינה היש פועל לומה לחמר וזה לוחן ומשני לכולהו **נמי קתמר לע"י נלר טפי משבת לחת [לח]** לע"נ לכולח **נלר שמה חלשים קלמרינן בספנים לישנו לומה לענין תענית מי שים לו כו' לף כחן בלח נלר לעתה נוחה לבעלה שמח יבא בתוך הזמן לכל זו משהלירה הרי היא כמי שלישה מנפה לבעל:** [לף סב:] **חמר ועשה גמל מחי. נשחת לחלו כשהוא חמר מהו לעשות גמל שלח ברשות הרווחה עליפא לה שיתעשר לו עונה עליפא לה:** ותפלוגתן. **לחיות בעלה עמה:** מתשעה קבין ופרישות. פירש בערוך [ערך קב] למשמרה לשתו על ידי שלים תנן [לף סא:] לנותן לה שני קבין ולישנו פורש מתשמיש והמורד על לשתו מתשמיש מוסיפין על כתובה נ' לישרין ולפי חשבון [פרק ח לפלה משנה ז] ללרבע שלין בשלע יש לה בשלשה לישרין י"ח קבין ומש"ה לחמרינן שהיא רוצה יותר בשני קבין ותפלות מי"ח ופרישות להיינו קב לכל ט': לחמר רב ברונא ח"ר הלכה כר' לליעזר. זהו לעת הרי"ף ז"ל ונרסינן עלה בגמ' ח"ר חלק בר לחבה זו לברי ר' לליעזר לבל חכמים חומרים התלמידים יוצלים כ' נ' שנים שלח ברשות לחר רבח שמכי רבנן לחלוב חלק בר לחבה ועבדו עובלא בנפשייהו. כלומר **תלמידים שבדורינו סומכים על לבריו והוא בח ליטול מהם נפשות שנעשים ומתים** כי הא לדב לחומי כו' והרמב"ם ז"ל בפרק ט"ו מהלכות לישות פסק כרבנן: מערב שבת לע"ש. **שהוא ליל תענוג ושביתה והנחת הגוף:** [לף סג.] **מתני' המורדת על בעלה. בגמ' מפרש ממאי: טרפעיקין. בגמ' מפרש: על כרי כתובתה. ולחי"כ נותן לה נטו ויוצלה בלא כתובה לבל לינו משהה על נכסים שנפלו לה מבית לבים להפסידה** : נ' לינרים. **בגמ' מפרש מ"ש הוא מינה לידה** וים שפירשו לעל כרי כתובה לקלמר ת"ק נלו לוקח לחין הכי נמי למוכה ליה לר' יוסי שהוא פוחת והולך לפילו מנכסי מלוג שנפלו לה כבר ולישנו לר' יוסי נמי לייק הכי ללא פליג עליה ללא בחלא לחש ליתא לת"ק לינו פוחת ללא על כרי כתובתה בלבד ורבי יוסי בתרתי פליג עליה הכי הוא ליה למימר לעולם הוא פוחת והולך ולפילו נפלה לה ירושה ממקום לחר מלוג קלמר הכי משמע לבנכסי מלוג שנפלו לה כבר לפילו ת"ק מודה ללא שרבי יוסי מוסיף שלעולם הוא פוחת והולך ולותו פחת נעשה חוב עליה [שלם] תפול לה ירושה ממקום לחר יחזור וינבה ממנה ולכי לתת בירושלמי לנרסינן התם [בפרק זה הלכה ח] מה לפחות תן פרע פורנין לידה כלומר מנכסי מלוג נשמיענן תן הלא רבי יוסי לומר לעולם הוא פוחת והולך [שלם] תפול לה ירושה ממקום לחר ויחזור וינבה ממנה לה לחר הלא לחר ירושה לבר שלינו מעני הלא לחר לפילו לפחות מפרע פורנין לידה יפחות ולפי זה ה"ק נמי שלם נפלה לה ירושה לחר שהתחילה למרוד קודם שנתגרשה שפוחתין ממנה מכאן ולהבא לפילו לת"ק לרבי יוסי לא חיית בה הלא שלפילו [כלתתה] כתובתה מחסבין ופוחתין שלם תפול לה ירושה ינבה כל מה שפחתו לבל מה שנפלה לה פוחתין ממנה לפילו לרבנן ומיהו דוקא בנשואה לבל בחרושה כיון הלא שייך בעל בנכסיה כלל לא נבי מינה מידי זהו לעת [רמב"ם] ז"ל לבל לחריס פירשו לפרק פורנין שיינו נלונין לבל מנכסי מלוג שיש פוחת כלל וכן נרלה לעת הרמב"ם ז"ל פרק י"ל מהלכות לישות ולפי זה כשחמרו בירושלמי לא לחמרו הלא ירושה לבר שלינו מעני כל נכסי מלוג לפילו לותן שים לה כבר ירושה מקרי ולבר שלינו מעני הוא שלין לרוב הנשים נ"מ ולפי זה רבי יוסי בתרתי פליג הלא מיבעי שהוא פוסק על נ"מ שים לה כבר הלא לפילו על לותן שים לה לחר מכאן ולכתב הרמ"ה ז"ל לז' לינרין שפוחתין לה מכתובתה ולא ז' לינרין בטובת הנאה לכתובתה קלמר להני טפי מז' לינרין הלא ז' לינרין מכתובתה ממש קלמר וכן מנ"מ הלא פוחתין ז' לינרים ממה שהנכסים שוין עכשיו לע"פ שים לבעל בהן לכילת פירות וכן נמי הם נתנו לה נכסים במתנה ע"מ שלין לבעלה רשות בהן נס כן פוחתין ממנה ז' לינרין ולע"פ שלין הנשוערין שוין שבנכסים שלה שלין לבעלה רשות בהן הז' לינרין ז' לינרין נמוכין וז' לינרין לבכתובתה ונ"מ שלה לין שוין כך לא פלוג רבנן ונבי לילייה כי הוי מורד שמוסיפין לה נ' לינרין ולו לילבינן להו לה לאלתר וטעמא לילקח בהן קרקע והוא לוכל פירות הלא מוסיפין על כתובה קלמר כלומר שנעשה חוב עליו כשלר סך הכתובה:

נמ' רבי יוסי בר חנינא חומר חף ממלאכה. רבי יוסי בר חנינא לחמר ממלאכה ולו מעשה בעמר קחמר להה לו לחסכחן לפלוג עליה לרב הונא במילי דקחמר ליכולה חסה שתחמר לבעלה שהינה ניזונית וחיני עושה חלה מחשר מלחכות שהחשה עושה לבעלה שחינה יכולה להפטר מהם קחמר לפי שחין בעושה בעמר בלבד להה לחמר לעיל בפרקין בגמרח [לף נט.] מילי לקין ממילי לקין ומחר מלחכות לה קחינו: והלכתח כרב הונח לחמרי לקמן **היכי למיח מורדת לחמרה בעינח ליה** ומעחרנח ליה ס"מ למקחמים הויח מורדת כרב הונח. כלומר להחם הוח לחיכח לחימר נערת חבל במלחכה ליכח למימר בעינח ליה ומעחרנח ליה והרחב"ד ז"ל הסיב שחין זו רחיה להה לחמר בגמרח ללכ"ע מורדת מקחמים הויח ומ"ם נקיט ליחנח למורדת מקחמים למולו היה כולהו חבל הרחיה הנכונה מלחמרי' בגמ' [לף סל:] ע"ל רב חייח בר יוסף לשמואל מה בין מורד למורדת. כלומר המורדת פוחתין לה ז' ליברין והמורד חין מוסיפין על כתובתה חלח נ' ומהדרי' בח ולמה מפוק של זונות מי שוכר חת מי ל"ש זה יברו מבחוץ וזו יברה מבפנים והחי טעמח לח סני חלח למורדת מקחמים חבל ממלחכה מה בין מורד למורדת לרבה נערה של חבה גדול מבל היה שחין לה מזונות ופרנסה לבגמרח חמרינן למאן לחמר מורדת ממלאכה מורד על חבתו היינו שחומר היני זן והיני מפרנס והיני [כחן הלכה ח] נתנו טעם בין מורד למורדת למ"ל מורדת ממלאכה וחמרו ע"י שהיה חייבת לו שבע הוח פוחת ממנה ז' והוח ע"י שחייב לה נ' מוסיף לה נ' והקשו בס על טעם זה והעלו מחי כדון לל"ד יוחנן נערו של היה יותר מבל חבה כלומר שהינה נקרחת מורדת חלח מקחמים חבל ממלאכה לח חלח בחומרת היני עושה היה כופה לותה בשוטים חו שהינו זבה חו ב"ל מוכרין לו מכתובתה בטובת הנחה כדי שיסכור עליה עבד חו שפחה לשמשו חו היו משמתין לותה וכך חמר הנחון ז"ל: גרסינן בגמ' [לף סב.] תנן וכן המורד על חבתו בגמ' ק"ל מקחמים כי היכי לחיכי מעשבדה ליה חיכח נמי קל מקעשבד לה חלח למ"ל ממלאכה מלחכה מי מעשבד לה חין בחומר היני זן והיני מפרנס. מכחן היה רוצה ללמוד ר' חליעזר ז"ל לחלס מחוייב לעשות מלחכה כדי לזון חת חבתו ולפרנסה מלחמר בחומר היני זן והיני מפרנס למקמע להיינו מרד של מלחכה שמועבד לה לעשות מלחכה לזונה ולפרנסה ועוד היה חומר שמספר בתוכה גלמוד שכותבין ונתן לפלח וחוקיד וחיזון ולפרנס מקמע שיעבוד ויעשה מלחכה בעבודה וחין מכחן רחיה שכבר פרש"י ז"ל **לנקטו זן ומפרנס שהוח כנגד מלחכתה של חבה: חזרו ונמנו. שלח יהחה לותה לפחות מעט מעט חלח יפסידוה כל כתובתה לחחר ל' שבתות של הכרזה:** לחחת. לי **כולן שוות בתורת מרד: לרוסה.** רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין:

גמ' מורדת ממאי רב הונא אמר מתשמיש אבל ממלאכה לא הויא מורדת ורבי יוסי ברבי חנינא אומר אף ממלאכה הויא מורדת והלכתא כרב הונא דאמרינן לקמן (דף סג:) היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה שמע מינה דמתשמיש הויא מורדת כרב הונא:

ת"ר המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין ורבותינו חזרו ונמנו שיהו מכריזין עליה ד' שבתות זו אחר זו ושולחין לה מב"ד הוי יודעת שאפילו כתובתיך מאה מנה הפסדת אחת ארוסה ונשואה ואפי' נדה ואפי' חולה ואפי' שומרת יבם אמר ליה רבי חייא בר יוסף לשמואל ונדה בת תשמיש היא אמר ליה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו אמר רמי בר אבא אין מכריזין עליה אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמר רמי בר אבא שתי פעמים שולחין לה אחת קודם הכרזה ואחת אחר הכרזה דרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו ורב הונא בר יהודה אמר רב ששת הלכה נמלכין בה היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה אבל אמרה מאיס עלי לא * ד"ת מ"ז (הויא מורדת ולא) כייפינן לה מר זוטרא אמר כייפינן לה הוה עובדא ואכפה מר זוטרא ונפק מינה רב חיננא מסורא ולא היא התם סייעתא **שלחיה לה חנשא:** ולפילו כשהיא נשה לו חולה לו מורלת. ונרסינן בירושלמי [הלכה ח] מה חנן קיימין לי בשמרלה עליו ויהיו נשה התורה המרידתה עליו חלח כן חנן קיימין שמרלה עליו על שלח בחת לנשה ובחת לנשה ולפשר לטעמח למילתח לכיון שלח התחילה למרוד על שהיה שעתח לחמרין שרגתה לשחק בו על שתטבול ולעת הנחון ז"ל שלח חזרה בה תוך ל' שבתות שלח הפסידה כלום וכ"ת ל"ל שבתות שלח לחערומי למורלת תלת שבי ובכדיעי הלרח בה וכן נעולם ליתח לולפשר לכל שעברו עליה ל' **שבתות של הכרזה** בין הפעמים כולם הפסידה כתובתה וחלריה לומריס לבתוך ל' שבתות פוחתין לה שבעה שבעה ומ"ם לח חתיה לחערומי לבל חינה מפסלת כתובתה בבת חחת חלח בל' שבתות רעופין: **חינו דומה** מי שיש לו פת בסלו למי שחין לו פת בסלו. ליבח למיבק להחי ליבעי נמי לחמרינן [לף סב:] נבי מליר חלמ כשהחשה מורדת לחו פת בסלו ליקרי ול"ב היה לו **להוסיף על כתובתה** כשם שמוסיפין במורד ותו קשיח היבי נמרי ב"ה מליר מנלה והח חינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שחין לו פת בסלו ונ"ל להיינו טעמח לבמורד מיסיפין ובמליר חין מוסיפין לפי שבמורד בל שעה ושעה עומל במרלו וכלי **שיחזור ממרלו מוסיפין עליו** בל שבת ושבת חבל מליר מבין שבהירה וחינו מונח פתח לנלרו מה בידו לעשות ולפיבך חין מוסיפין על בתובתה בלום חלח יועיל ויתן בתובה לסוף שבוע חחד וביון שהיא יודעת שלסוף שבוע חחד תפטר ממנו פת בסלה מיקרי ומ"ם נמרי לה ב"ה מנלה לבל בשהחים לו לחשה מורדין מתשמיש בין שחין למרבן קנבה ללו פת בסלו מקרי ומ"ם פוחתין לו מוסיפין לפילו בשהיה נשה: חין מכריזין עליה חלח בבתי בנסיות ובבתי מדרשות. חמרינן עלה בגמרח ליקי נמי דקתני ל' שבתות זו אחר זו ס"ת. כלומר ליקי נמי דקתני שבתות שהם **ימים שחינם של מלחכה (ויהבל של מלחכה) ויהבל מעויין בבתי בנסיות ובבתי מדרשות** וליבח למימר לחרבע שבתות בבל יום קחמר מלחעטריך למתני זו אחר זו לשמעינן לרעופים בעינן ובשלמח לי שבתות ממש סל"ל לביון לסוף סוף מפסקי ימי חול ביניהו שבתות נופייהו לל בעינן רעופים קמ"ל זו אחר זו חלח לי חמרת להנך שבתות שבועות וינהו מנח תיתי לשמני במפוזרין לינעריך למיתני זו אחר זו ועוד לבשליל קתני בתוספתח פעם אחת בשבת ויש לתמוה על הרב רמב"ם ז"ל שבתב בפי"ל מהל' חיסורי ואח"ב מכריזין עליה בבתי בנסיות ובבתי מדרשות בבל יום ל' שבתות זו אחר זו ולבבריו ה"ק ליקי נמי לחין מכריזין חלח בבתי בנסיות ובבתי מדרשות לוסי חיתי לבסוף מכריזים עליה בבניר מבי סני להו מכספח טפי ובתוספתח הבך מלבריו: ללם רב נחמן בר רב חסדל הלכתח בבבותינו. ונרסינן עלה בגמרח חמר רבה הל בורבח ל"ל רב נחמן

בר יצחק מאי בורכתך לנא לאחריתך ניהליס ומשמיס לנברא רבא לאחריתיך ניהליס ומנו רבי חנינא ורבותיו כמאן סבר כלומר **רבא לאחר בורכה היא כמאן סבר** ומהדרינן כי הא דאיתמר הלכה נמלכין בה. כלומר מסתיגין **את ניסה ומחזירין עליה שתחזור בה ובתנך כך פוחתין מכתובתה ז'** לינרין **בשבת** כך פרש"י ז"ל ולפי זה יהיה לאסור אפילו ה"ל למימר הלכה כמתניתין ולפי לעת הרי"ף ז"ל אינו כן שהרי הכיא הלכה כרבותינו והלכה נמלכין בה למימ יצנן לפתיהן והרא"ש ז"ל פירש לנמלכין בה במאי ניחוש לה טפי מי במאי לתנן במתני' מי במאי לקאמרי [רבותינו] ז"ל ולפשר זה היה לעת הרי"ף ז"ל וכ"ת ומאי למליכו בה בעי והיכי לפשר ללא ניחוש לה בלמתני' מלרבותינו [חיכא למימר] לרבותינו כיון שהיא יוצאה בחרבע **שבתות של הכרזה** ועקרי לה לניסוקין מיל מה שים לה על הבעל הוא שמפסידת לבל נכסי מלוג לידה נינהו ולא יהבינן להו לבעל לבל למתני' כיון דיהבינן שכר לבעל בכל שבוע ושבוע הוא פוסק והולך לפילו על נכסי מלוג שלה ולדברי מי שאומר לפלי למתני' אינה מפסדת אלא כתובתה בלבד ז"ל לניחוש לה בלרבותינו ממתני' לענין בלאות אלו ברזל הקיימים כמו שהכתוב בסמוך בס"ל ולי נראה לפ"ק הלכה נמלכין בה אלא סני בשטולחין לה מב"ל לומר היו יולעת אלא הב"ל בעלמן נמלכין בה קולס שיפסקו את הדין להפסידה כתובתה ולפשר שזהו לעת הרמב"ם ז"ל שכתב בפ' הנזכר ואחר שהכרזה שולחין לה פעם שניה ואומרים לה כו' ואם עמדה במדינה ולא חזרה נמלכים בה ותבבד כתובתה: **לחמרה בעינא ליה ומעברנא ליה.** פרש"י ז"ל **ה"ל מורלת לכופין אותה ופוחתין כתובתה לחמרה בעינא ליה כו' שים לכופה ע"י פחיתת כתובה: לבל חמרה מחים עני.** לא הוא ולא כתובתו [בעינא]: **לא כייפינן לה. להשהותה אלא נותן נא** מיל שם הוא רוצה **ויוצאה בלא כתובה: כלתיה לרב זביל לימרליה.** ואומרה מחים עלי: **הוה תפיסא חד מירליה.** מעיל אחד שהכניסה לו בכתובתה: **הפסידה בלאותיה הקיימין. לפילו בגדים שהכניסה לו בנדוניתה ושמחוס עליו בכתובתה ועליין הבלאות קיימין תפסיל אותם: מיבעיא בעי. אם הפסידה בלאותיה אם לאו: משום לרב זביל גברא** רבא הוא. **ולא יערער על דבריכם מחמת ענותנותו: מפכיתו לינא לחובתו.** כל זה לשון רש"י ז"ל והזקיקו לפרש לכלתיה לרב זביל לאו מורלת ממש הוא אלא לאומרה מחים עלי משום שם"ל לאי מורלת ממש אות לא הוא מסתפקי בה בגמרא בבלאות הקיימים להא מילתא פסיקתא תנן לפותח והולך על כלי כתובתה ומשמע לפילו [בבלאות] קיימין אלא בלאומרה מחים עלי עסקינן ובנכסי מלוג פשיטא לן ללא מפסלא זו עוקרת תנאי ליאות לשעתה היא ונכסי לידה ואאי יהבינן לה אלא לבנכסי נלן ברזל הקיימין מסתפקא לן אי אומרין כיון לאיתנסו בעינייהו ניהוו לידה: ואין סיוטא זו מחוורת בעיני שהרי הזכירו בהויה זו מרלה שנים לאו ג' פעמים ואוחק הוא לומר למרלה לאו לוקא וכן ראיתי לרמב"ם ז"ל ולאחרים מן הראשונים שכותבין פסקי לינין בלומרת מחים עלי ולא יראתי מנין להם לבל פסא הנמרא כך נראה בעיני לוקא בלאומרה בעינא ליה ומעברנא ליה הוא לקנסינן לה לכיון לבעינא ליה אין זה כי אם רוע לב לבל אומרה מחים עלי אין קונסין אותה כלום שהרי אנוסה היא ולפיכך אם רוצה להוציא יתן כתובה וזהו שלא פרטו בגיטי מחים עלי כלום שאין בית דין נזקקין בלבר ובלאיה לרב זביל לימרליה מתם ומאי לקאקינן ואוקימנא בלאומרה **אם הפסידה בלאותיה הקיימין אם לאו** בגמרא מתם עסקינן ואע"נ לתנן על כמה הוא פותח והולך על כלי כתובתה לאמתא לפילו בבלאות הקיימין היינו קולס תקנת רבותינו לבל אחר שחזרו ונתנו כיון שעוקרין [ומפקיעין] הכתובה מיל לילך מלן לאומר ללא הפסילה לפי שכיון שהחיות בלאות נעקר ללתר אין רלוי שתפסיל בלאות הקיימין ולפיכך נסתפקו בזה בגמרא לבל האומרת מחים עלי אינה מפסלת כלום: [לף סל.] **ומסתינן לה תריסר ירחי שתא** לניטען. כלומר בין מורלת בין בהומרת מחים עלי לעולם אינה יוצאה בנט ללא בתר תריסר ירחי שתא לילמא הלרן בה. ויש מי שכתב ללענין הפסל כתובתה ליכא פלוגתא בין מורלת לאומרת מחים עלי שהאומרת מחים עלי אינה מפסדת כלום: [לף סל.] **ומסתינן לה תריסר ירחי שתא** לניטען. כלומר בין מורלת בין בהומרת מחים עלי לעולם אינה יוצאה בנט ללא בתר תריסר ירחי שתא לילמא הלרן בה. ויש מי שכתב ללענין הפסל כתובתה ליכא פלוגתא בין מורלת לאומרת מחים עלי שהאומרת מחים עלי אינה מפסדת כלום לבל הוא לבברי האומר מפסלת ג"ל שאין בידה לחזור לטניטען בלבל הוא שמסתין לותה לפי שהכניסו מחזירין ללא יבא הלבר לילי נט ושמא יעשו סעולה ויתפייסו ויכתוב בעל כתובה מלעתו הא לא לא רלה ולאי הפסילתה ולענין מתנה שנתן לה הבעל יש מן הנאונים שאמרו כי לפילו ללא מפסלת נכסי מלוג מאי לייבית לה בעל אי מיהת מפסלת ללא לקני לה ללא ללעתה למיקס קמיה לבל מלעתה למסקל ולמיפך לא לקני לה והקשה הרמב"ן ז"ל אי הכי היכי אמרינן בריש פרקין [לף נ:] לתנאי בכתובה ככתובה דמי למורלת ובמאי דמי לכתובה הא לפילו במתנה לבתר נשואין אמרינן למפסלה ולילי לא קשיא לאי הוי תוספת כמתנה כי מנרש מתנך מרלה הפסילה לאלתר מסוס ללא לקנו לה מעיקרא ללא ללעתה למיקס קמיה לבל הסתם אמרינן לכתובה הוי לא מפסלה מינה לתנן לתנאי ללא בפחיתת שבעה מכתובתה או בל' שבתות כרבותינו:

דשמיא הוה

כלתיה דרב זביד אימרדא הות תפיסה חד שיראה יתבי אמימר ומר זוטרא ורב אשי ויתיב רב גמדא גבייהו ויתבי וקאמרי מרדה הפסידה בלאותיה הקיימין אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא רבא הוא מחנפיתו ליה והא אמר רב כהנא מיבעי בעי לה רבא ולא איפשיט פירוש בלאותיה בלאות נדונייתא איכא דאמרי יתבי וקאמרי מרדה לא הפסידה בלאותיה הקיימין אמר להו רב גמדא (דף סד.) משום דרב זביד גברא רבא הוא אפכיתו לדינא עליה והא אמר רב כהנא מבעיא בעי לה רבא ולא אפשיטא והשתא דלא איתמר לא כמר ולא כמר תפסה לא מפקינן מינה לא תפסה לא יהבינן לה ומשהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא ובהלין תריסר ירחי שתא לית לה מזוני מבעל.

הדין הוא דינא דגמרא אבל האידנא בבי דינא דמתיבתא הכי דייני במורדת כד אתיא ואמרה לא בעינא ליה להאי גברא ניתיב לי גיטא יהיב לה גיטא לאלתר ואי תפסה מידי מכתובתה מפקינן ליה מינה ומהדדינן לבעל והני מילי במאי דכתב לה בעל מדיליה אבל מאי דאיתיאת מבית נשא בין תפסה ליה בין לא תפסה ליה כל מאי דאיתיה בעיניה יהבינן לה ואי ליכא מידיה דאיתיה בעיניה ואיכא מידי דאתי מחמתיה יהבינן ליה ניהלה ואי ליכא מידי דאיתיה

בעיניה ולא מאי דאתי מחמתיה אלא אתאבדו להו לגמרי לא מפקינן מיניה דבעל ולא כלום

וה"מ בנכסי מלוג אבל בנכסי צ"ב כל מידי דאיתיה בעיניה שקלה ליה ואף על גב דבלו ליה טובא והוא דחזי למאי דהוה חזי מעיקרא כגון דחזי לאשתמושי ביה מעין מלאכה דידיה אכל מאי דבלו ליה לגמרי ולא חזי לאשתמושי ביה כדמעיקרא משלם לה דמיהן כדמעיקרא מדידיה וכל שכן מאי דאיגניב או מאי דאיתניס דמשלם לה בעל מדידיה משום דברשותיה קיימי (* ד"ת מ"ז כדמעיקרא) כדתנן (יבמות דף סו.) אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו

וחזינן לגאון דאמר דיהיב לה עיקר כתובה מנה מאתים בלחוד כי היכי דלא להוויין בנות ישראל הפקר אבל מאי דכתיב לה מדיליה בין תוספת בין מתנה לא יהבינן לה מידי ודינא דגמרא אפילו עיקר כתובה לא יהבינן לה כדאמרינן בריש פירקא (בדף נד:) תנאי כתובה ככתובה נפקא מינה למוכרת למוחלת ולמורדת אלמא מורדת אין לה לא עיקר ולא תוספת הדין הוא דינא דמורדת דנהיגין רבנן במתיבתא מכמה שני עד השתא

אבל ודאי הדין תקנתא ליתא אלא היכא דאימרדת איתתא בבעלה ובעיא לאפוקי מיניה מחמת דלא בעי' ליה אבל היכא דאתמרעא או היכא דאיכא עלה חשש מותא ובעיא למיפק מבעלה כי היכי דלא לירות לה ליתא להההיא תקנתא ולא עבדינן בה עובדא ובכי האי מילתא איכא למימר היכא דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תקון רבנן ואע"ג דחזינן בהאי מילתא פלוגתא ביני רבואתא מסתברא כמ"ד לא עבדינן תקנתא בכי האי מילתא ולדברי הכל כל מאן דכייפינן ליה לאפוקי בין מעיקר דינא כדתנן (דף עז.) אלו שכופין אותן להוציא ומאי דדמו להו בין מעיקר דתקנתא אי מיתא לה איתתא מקמי דתיפוק מיניה דבעל בגט בעלה ירית לה דלא מיפקע ירושה דבעל אלא כגירושין גמורין וכן הלכתא:

(דף סד.) אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כותבין אגרת מרד על ארוסה ואין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם הא דשמואל שייכא במשנה אחרונה דתנן בראשונה שהיו מתכונין לשם מצוה היו אומרים מצות יבום קודמת למצות חליצה עכשיו שאין מתכונין לשם מצוה חזרו לומר מצות חליצה קודמת למצות יבום וליתא למשנה אחרונה דגרסינן בפרק החולץ (יבמות דף לט:) * ושם איתא אמר רמי בר חמא א"ר יצחק (ג"א). [ועי' רי"ף יבמות פ"ד סי' נ] אמר רב אסי בר אדא אמר ר' יוחנן חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות חליצה אמר רב נחמן אכשורי דרי מעיקרא סברוה כאבא שאול ולבסוף סברוה כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פוגע בערוה וקרוב בעיני להיות הולד ממזר וחכמים אומרים (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה מכל מקום וכיון דלבסוף סברוה כרבנן נפקא לה משנה אחרונה מהלכתא ובטיל ליה מימרא דשמואל דאמר אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם

והא מילתא דכתיבנא איפליגו בה תרתי מתיבאתא חדא מתיבתא סבירא להו דלא הוי מורדת וסמכי אהא דשמואל דאמר אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם ומתיבתא אחריתי סבירא להו דהויא מורדת מהאי טעמא דכתבינן ואיהו עדיף וטפי מסתבר * [עי' רי"ף יבמות סו"פ ב"ש] וכוותיה עבדינן:

ר' יהודה אומר שבעה טרפעיקין: כמה טרפעיק אמר רב ששת אסתירא וכמה אסתירא פלגא דזוזא:

ירושלמי * הלכה ח הכא איתמר שבעה והכא איתמר תלת אמר רבי יוסי ברבי חנינא היא חייבת לו שבעה פוחת לה שבעה הוא חייב לה שלש מוסיף לה שלש ר' יוסי בר' חנינא לטעמיה דאמר בגמרא אף ממלאכה הויא מורדת אבל גמרא דילן דסבירא לה דמתשמיש הויא מורדת יהיב לה טעמא כנגד שבעה ימי שבת איהי דמפחת קא פחית ולא מחזי כשכר שבת יהבינן ליה שכר שבת ואיהו דאוסופי קא מוספא (דף סד:) ומיחזי כשכר שבת לא יהבינן לה שכר שבת אלא מוסיף לה על כתובתה שלשה דינרין בשבת דהוה פלגא דזוזא לכל יומא דשיתא יומא דשבתא ושבת גופיה ליתי לה:

מתני' המשרה את אשתו ע"י שליש לא יפחות לה מקביים חטים או מד' קבים שעורים אמר רבי יוסי לא פסק שעורים אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן לה חצי קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו פוסק כנגדן פירות ממקום אחר ונותן לה מטה ומפץ ואם אין לו מפץ נותן לה מחצלת ונותן לה כפה לראשה וחגור למתניה ומנעל ממועד למועד וכלים של חמשים זוז משנה לשנה ואינו נותן לה לא חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים אלא נותן לה כלים של חמשים זוז והיא מתכסה בבלאותיהן בימות החמה והשחקים שלה:

גמ' ואילו יין לא קאמר מסייע ליה לרבי אלעזר דא"ר אלעזר (דף סה.) אין פוסקין יין לאשה וה"מ דלא רגילה אבל רגילה פוסקין דאמרי' דביתהו דרב יוסף בריה דרבא אתיא לקמיה דרב יוסף אמרה ליה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה אמר ידענא בהו בבני מחוזא דשתו חמרא דביתהו דרב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל אתאי לקמיה דרב יוסף אמרה ליה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי אמר לה שיראי למה ליך א"ל לחבריך ולחברותיך (דף סה:) ת"ר מותר מזונות לבעל מותר בלאות לאשה מותר בלאות לאשה למה לה אמר רב פפא שמתכסה בהן בימי נדתה כדי שלא תתגנה על בעלה אמר אביי נקיטינן מותר בלאות אלמנה ליורשים לבל לא יהא עמהם יבם. לא רוצה היבם ליבמה **והיא רוצה ליבם אלא** לחלוץ לא כייפינן לה ליבחה לן במרלותה להא מנת חלוצה קולמת למנות יבום לפי שאין מתכוונין למנות אלא נשא נוי או נשא ממון: ירושלמי היא חייבת לו שבעה. מלאכות השגויות במשנתינו: הוא חייב לה שלם. שהרי כשותה ועונתה: אבל נמרת לילן וכו'. יהיב לה טעמא כנגד ימי שבת כו' נראה שהרי"ף ז"ל סובר שמלאכת הירושלמי היא כך נהי לחזינן לקנס האשה מרובה משל איש [מטעמא דנמרין עץ ומלא כו'] אפ"ה בענין ממון הקנס היה רלוי שיהא שוה ושיקנסו כמורד בשלשה וחני שהן שבעה חלוקין שהיה שלמת הירושלמי למה לא השוו שך קנס האיש לקנס האשה נהי למחזי כשכר שבת אלא מכחי תיקשי ליהוי שפיר אלא [הירושלמי נמי סבירא ליה] לטעמא למילתא כללמרינן בגמ' לילן [קף סה:] עץ ומלא מן השוק של זונות ולחמרי למחזי כשכר שבת אע"ג דע"י הבלעה שרי כללמרינן בהזהב (קף נח.) אפ"ה היה שכיר שבת שכיר חלק שכיר שנה נותנין לו שכר שבת הכא אסור משום ללא יהי הבלעה שהן מוסיפין לכל שבת ללא מה שעולה לכל יום ויום שהם יתפיים היום לו למחר בחמנע השבוע אין מקטרפין כל שבעת ימי השבוע זה עם זה: [קף סה:] **מתני' המשרה את אשתו ע"י שלים. שנותן לה מזונותיה בבית אפוטרופוס ואינה מתגלגלת עמו.** ממשרה. **משכיר. כירה גדולה [מ"ב ו] מתרגמינן שירותא.** וירושלמי בפ' שמיני [הלכה ח] משמע למתני' דשקבלה היא עליה לוקח הא לאו הכי יכולה היא שתאמר לו תפשי להתפרנס מאחר שלא מבעלי לנרסינן התם למתני' לחיך פרקין [קף ע.] תנן המשיר את השתו מלהנות לו על שלשים יום יעמיד פרנס ויעמיד פרנס כלומר לעולם ומשלרינן רשות ביד האשה לומר לו תפשי להתפרנס מאחר שלא מבעלי ופרכינן עלה והא תניא המשרה אשתו על ידי שלים כאן שקבלה עליה כאן שלא קבלה עליה שלמא כי תנן המשרה אשתו על ידי שלים לוקח שקבלה עליה אבל בשלא קבלה עליה לא ובנמרת לילן נמי אמרינן עלה [קף ע:] מאי שנא על ידי שלשים יום לא שמעי ביה חינמי ולא זולת בה מילתא [טופי שמעי ביה חינמי וזולת בה מילתא] אבל מלברי הרמב"ם ז"ל בפ' י"ב מהלכות חיפות נראה לדוקא שלא ע"י נדר הוא לחמרי למני חמרה זולת בה מילתא אבל שלא ע"י נדר לא וכפשטא למתני' להכא: **לא יפחות לה.** בשבת: **לא פסק שעורים** שלא רבי ישמעאל. **בגמ' מפרש לה** לה"ק לא פסק לה שעורים כפליס בחטין שלא ר' ישמעאל שהיה סמוך לאדום מפני שהשעורים לסוסיות רעות הן: **גרוגרות. תאנים יבשים: לבלה. תאנים לרוסות בעינן ונמכרות במשקל:** מפץ. רך ממחצלת: כפה לראשה. **עיף לחל מפנה לשנה: ממועד למועד. למנעלים קלי מנעלים חלשים לכל שלשה רגלים:** וכלים של ג' זוז. מפרשינן בגמ' ג' זוזי פשיטי. כלומר **זוזי מלינה שהם שמינית שבזוזי עורי: חלשים. קשים לה בימות החמה לפי שהם חמים ויפים לה בימות הגשמים: והשחקים שלה. לף כשזיקנה לה חלשים ובגמ' מפרש למאי מכעי לה.** ויש לדקדק למאי לן חסיב ליבי לכשל מלכלה ולפשר למשום לתנא במקום סריס קאי וכלחיתא בגמרא לן חסיב ליבי להא לית לה אבל היכא לליתי לה ולאי יהיב לה אי נמי האי תנא לן חסיב ללא מילי למילי לכל מילי למיכל לבל מילי לבר מיכסורי מיכלל לן חסיב ומש"ה לן חסיב נר ופתילה וכום וחבית וקלרה לע"נ לולאי יהיב לה והכי לימתי בירושלמי ובתוספתא [פרק זה]: גמ' **לין ב"ל פוסקים יינות לאשה.** שלין בעלה עמה **שהיין מרגילה לתאות תשמיש:** וה"מ בלללה רגילה לבל רגילה פוסקין. לכיון **לשינו לה חיוסו כבר לשה בו ושינו מזיח לבה** ותמה לני למה לן הכיל סרי"ף ז"ל מאי לאמרי' בגמ' רגילה לשתות כ' כוסות בפני בעלה פוסקין לה כום ל' כיצד בעלה רגילה לשתות כום ל' בפני בעלה אין נותנין לה כל עיקר ואינטריכא למימר הכי כי היכי ללא תקשי מאי לאמרי' לשתין לללדי לעזר מבריית לקתני רגילה נותנין לה כום אחד לולאי רבי לעזר לאמר אין פוסקין יינות לשה לפילו ברגילה קאי לאי בשאינה רגילה כלל בפני בעלה פעזיקו לשלש בפני בעלה אין פוסקין לה ומ"ש מסקינן לברגילה לשתות כום אחד בפני בעלה אין נותנין לה כל עיקר והיינו לל' לעזר לבל רגילה לשתות כ' כוסות בפני בעלה פוסקין לה כום ל' והיינו ברייתא והרמב"ם כתב בפרק הנזכר ופוסקין לה מעט יין לשתות לם היה מנהג המקום שיהא הנשים יין: לחבריך ולחבריותיך. **שלא תתגנה על הבריות מכבודי הרלשון:** נרסי' בגמ' [קף סה.] ת"ר אין נותנין לה כר וכסת מפני שהן מרדנית אבל נותנין לה כר וכסת ה"ל אי לחורחה מ"ט לת"ק ואי לאו חורחה מ"ט לר' נתן כגון לחורחים

לילית ולקו לורחח לילית ת"ק סבר לחמר לה כי לזילנא עקילנא לסו וכי לתינא מיתיתן לסו בהלאי ור' נתן סבר לחמרה ליה זמנין למתרמי בין הסמסות ולא מצי מייתא להו ועקלת להו לדילי וגנית לחת עלייהו ומנגית לי על לרעא. ופירש"י ז"ל **לחי לחורחה לרך בנות מספחתה וחי לחורחים שרכו ליתן על גבי כריס וכסתות** [לף מח.] **וחנן קי"ל** [לף סח.] עולה עמו ות"ק סבר כי לזילנא ולחנן **מצרה לותך על ידי שלים עקילנא להו בהלאי** וכי לתי ותעכבי עמי מע"ם לע"ם **שהות ליל עונה** מייתינא להו בהלאי ורבי נתן סבר זמנין למתרמי בין הסמסות וכו' ועקלת לדילי **מפן שלי או חס לחנה כר וכסת מצלי** ותמה לני כי נותנין לה כר וכסת נמי ליכא למיחס להכי לזמנין למתרמי בין הסמסות ולא מייתי לדילה ועקיל לדילה ומנני לה על לרעא למסתמא כשנותן לה כר וכסת לין נותן לה מפן ואי נמי יש **לה לחבתי לינה עולה עמו** וע"ל למאי לקאמר ת"ק כי לזילנא עקילנא להו היינו כדי שלא תיפן בימי השבוע ע"נ כר וכסת ומתוך כך הוא מוציא מביתה כר שלו ושלה לחבל לרבי נתן כיון שהוא צריך לעזוב בביתה כר וכסת דשלה היא ליפן עליהן כל השבוע אע"פ שאין בעלה עמה שאינו בדין שתצטער ליפן על גבי מפן ותרשה כר וכסת מונחין לפניה ומש"ה ש"ר נתן לנותנים לה כר וכסת כל ימי השבוע וכיון שזה צריך לתת לה כר וכסת לשכב עליהן חף בשלו הוא טורח להוליך ולהביא ומ"מ למלנו מלברי רש"י לבבה"נ שלא לחמרינן עולה עמו שלא בפני בעלה לאי נמי כשי מלינא נמי היה לו לתת לה כר וכסת ומ"ט לת"ק לשלה הין נותנים ורבי נתן נמי לא לחמר נותנים שלא מסוס למתרמי כו' והרי"ף ז"ל לא כתב בריייתא זו וכתב הרמב"ן ז"ל שהוא סובר שאין הלכה כשלח מסס שלא נותן לה כר וכסת מסוס לעולה עמו ואינה יורדת עמו והלכתא כרבי נתן ולאו מטעמיה ולפי זה תרוייהו ס"ל לחינה עולה עמו שלא בפניו ותמה הני מס קי"ל כרבי נתן מסוס לעולה עמו ופירוש שלא בפניו ותמה הני מס כן לעיל בפרקין [לף סח.] כי חיבעיא לן נבי הנקה בהיא לורחה והוא שלא לורחים מלי ופסטינן לעולה עמו ואינה יורדת עמו היכי נקיטי בפסטות שלא כת"ק ור' נתן והיכא משכחן תנא לפלוגי עלייהו לנפסוק כוותיה ולפיכך נ"ל שלכך הסמיטה מפני שהוא מפרש כרבי לחמר לחורחים ולורחה רגיל ורגילה לבבל לין **לרך בנות מספחתה** ולא בנות מספחתו בכך ובכי הלי נוגע לא שייך עולה עמו כלל ולפיכך הסמיטה לפי שהוא פוסק כת"ק וסמך לו על מסנתינו שלא הזכיר התנא כר וכסת: נרסי' בגמ' עלה לתתני' ומנעל **ממועל** [לף סח:] **הלי תנא שליח** וערטילי ורמי מסתני. כלומר **מופסט וערום שלין לו חליפות בגדים שלא מסנה לשנה ומנעלים קלמר ממועל למועל והשאר לא תחליף במועל** ומפרקינן לתנא במקום הריס קלי שלא שלי סני שלא בתלתא זוני ומסתני ולנבי לורחים קמ"ל לניתבינהו ניהלה במועל כי היכי לניהוי לה שמחה בנווייהו ולפיכך כתב הרמב"ם בפרק י"נ מהלכות חיפות בל"ח בחרן ישראל ובלולו תיפיס ליבל בשאר זמנים ושאר מקומות הכל כפי ענין המקום: [לף סה:] **מותר מזונות. כגון שאם שאלו החמורים כמסנתינו עולפים לה שלינה רעבתנית: שלח תתנגה על בעלה. כימי טהרתה בלובשה בגדים שלבשה בימי** נדתה: **מותר בלאות שלמנה. הנזונית מנכסי יתומים ועליהם ליתן לה כליס שלו ני' זוז מצנה לצנה.** ומשמע לכל שכן מותר מזונות שלי מותר בלאות לבחיי הבעל לילה הוא לשחר מיתתו ליורשים כ"ש מותר מזונות לבחיי הבעל לבעל לשחר מיתה ליורשין הוי ולא לינטריך ליה לשבי לפרושי וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות חיפות והכי לינהא בירושלמי לגרסינן התם [פרק זה הלכה י] הלא לתינהא בין בשאת חיפ לבבל בשלמנה בין הותירה בלאות בין הותירה מזונותשלהם הם לבבל הרשב"ל ז"ל כתב למותר מזונות שלמנה לעצמה והכניל רשיל מלגרסי' בירושלמי בפ' שלמנה נזונית [הלכה ו] רב יהושע בשם ר' שבתי בשם ר' יוחנן מניחתה שלא הותירה מזונות (שלה) לשת חיפ שמניחתה שלו שלמנה הותירה מזונותיה שלו שלמנה שמניחתה שלא הותירה מזונותיה שלה וכתב הרשב"ם ז"ל שבבי הרמב"ם נרחיס יותר בשטות בירושלמי הלחרת לשי לא ס"ל לשבי למימר עלה לבבריית**א** וחלופא בשלמנה: **מתני' נותן לה מעה כסף. לבל שבת לבבריס קטניס:** ושם חינו **נותן לה מעה כסף** לערכיה **מעשה יליף** שלה. כלומר מותר מעשה יליף שלה וכשלחיתה לעיל בגמ' בשמעתא להמקלים מעשה ילי לשתו [לף נט.] ושלמרי' ושם חינו נותן לה מעה כסף לערכיה לשו למימרא שיכול הבעל לומר לינו נותן מעה ויהא המותר שלה להא קי"ל יכולה לשה שתאמר חיני ניזונת ואיני עושה ושלי שיכולה נ"כ לומר חיני נוטלת מעה כסף ואיני נותנת מותר ואי להוה נמי יכול לומר חיני נותן מעה כסף מה הועילו חכמים בתקנתם הרי כל אחד מהם יכול לעכב שלו ושלי הכי קלמר שאם שתקה היא ולא תבעה מעה כסף לערכיה ועשתה מותר הרי היא לעצמה ואין הבעל יכול לומר ויתרה וכתב הרמב"ן ז"ל לה"ם למזונות ולמעשה יליף שלו דבותתא קמ"ל שאפילו במעה כסף שאינה ערוכה לו כ"כ לא לתמרינן ויתרה: **ולוכלת עמו לילי שבת. שהות ליל עונה:** שתי. **קשה לטוותו כפלים** בערב: משקל של יהודה כפלים כשל גלגל: **גמ' בעירוב חמו.** כתב רש"י ז"ל **עירבה חמו לצפון ואבוי לדרום חמו מוליכתו לצלה ואין אבוי מוליכו לצלו שעליין הוא ערוך לחמו ובתרה שלויהו רבנן לחמת על שם ערוך סיוע מחמו וכשם שהבעל זן לותה כך יזון לותו עמה** ע"כ וכשהוא לחרת שלו נ"כ כתב כך יוצא בעירוב חמו שירבה לו לבבי לצפון וחמו לדרום יוצא בעירוב חמו **ואין יוצא בעירוב לבבי ואין** מוליכי' לותו שלו לדרום לכיון לבן שם **הוא עליין ערוך לחמו** לכחל נופל חמו ונבי מזונות נמי כלרך שלבייב לזון לת השם כך חייב לזון לת הבן לשכתי בתר לימיה שייך וחל נופל נינהו: מחי טעמא. מוסיפין על מזונותיה לשו מסוס בן לבעי למיכל בשלה:

התם כדי שלא תתגנה על בעלה הכא תתגנה ותתגנה:

מתני' (דף סד:) נותן לה מעה כסף לצרכיה ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת ואם אינו נותן לה מעה כסף לצרכיה מעשה ידיה שלה ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר בגליל או משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהן עשרים בגליל ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה בד"א בעני שבישראל אבל במכובד הכל לפי כבודו:

גמ' (דף סה:) מאי אוכלת רב נחמן אמר אוכלת ממש ושמואל אמר תשמיש כדכתיב (משלי ל׳:כ׳) אכלה ומחתה פיה וקי"ל כרב נחמן בדיני אמר רב הונא מנין לאכסנאי שאסור בתשמיש המטה שנאמר(שמואל א א׳:י״ט) וישכימו בבקר וישתחוו לפני ה' וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו השתא אין מעיקרא לא:

ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין על מזונותיה דרש ר' עולא רבא אפתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן אותם קטני קטנים ועד כמה עד בני שש כדאמר רב אשי בן שש יוצא בערוב אמו מתניתין מסייע ליה דתנן

יפה לחלב. תלמ' מסוס בן חייב לטפויי לה מזונות ע"כ ומתוך לשונות הללו נ"ל דכי תימרי זון לותם קטני קטנים לוקח בשתין קיימת ומדין מזונות תמן [נגעו] דה שכיון שהן נגרריס לחריה לי לפשר לה להעמיד עצמה שלא תזון לותם לחם קיימת אם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה .

איתמר אמר רבי יהושע בן לוי מוסיפין לה יין שהיין יפה לחלב:

הדרן עלך אף על פי

מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה ואוכל פירות בחייה בשתה ופגמה שלה ר' יהודה בן בתירא אומר שבסתר לה שני חלקים ולו אחד בזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד שלו נותנין לו מיד שלה ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות:

יום קמ

גמ' תנן התם (דף סו.) קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר ר"ע אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו כי אתא רבין אמר ר' יוחנן בהעדפה שלא ע"י הדחק כ"ע לא פליגי דבעל הוא כי פליגי בהעדפה שע"י הדחק ת"ק סבר לבעל ור"ע סבר לעצמה והלכתא כת"ק והכין פסק רבינו האי גאון ז"ל:

שלו נותנים לו מיד כתב רבינו האי גאון ז"ל כך העלו בישיבה אע"ג דיחיד ורבים הלכה ברבים בזו הלכה כר' יהודה בן בתירא מדקא מקשו רבנן ומפרקי אליבא דרבי יהודה בן בתירא שמע מינה דהלכתא כוותיה:

מתני' הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו אמרו חכמים יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן פסקה להכניס לו אלף דינרים הוא פוסק כנגדן חמשה עשר מנה וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש שום במנה ושוה מנה אין לו אלא מנה שום במנה נותנת שלשים ואחד סלע ודינר בארבע מאות נותנת ה' מאות מה שהחתן (דף סו:) פוסק הוא פוסק נערו שנתגרש עמה והילכך כשהוא בעצמו חבל בה מפני מה נוטל שהוא ביים את עצמו **והוא נער את עצמו ע"כ** ותמהני לכתוך למה לין הבעל לוכל פירות ולי לפשר לומר לת"ק בשתה ופגמה שלה לגמרי קאמר ור"י כן בתירא בתרתי פליג בקרן ובפירות מפני שהוא מתבייש בבשתה מש"כ בחבל בה הוא לליתן לכיון לר"י פוסק לו חלק מפני בשתו למה יזכה לו עול לכבעלת פירות בשלה ועול לבגמרא לחריון בשתה ופגמה לינתרכא ליה פלוגתא לר"י בן בתירא ורבנן לומר פשיטא לן לכשתה ופגמה לפי לתנא קמא כירושתה והוא לוכל פירות לשם לוכל לשלה לגמרי קאמר לא הוה ערוך לומר פלוגתא לר"י בן בתירא ורבנן ללרבנן נופייהו לינתרוך לומר שלין כירושתה ולין לו בהן לכילת פירות ללא ולפי לת"ק נמי יש לו בהן לכילת פירות ולפיכך לינו מתחוור בלברייו ז"ל וכן מפורש בתוספתא בפ"ט לכבא קמא החובל בלשתו בין שחבל בה לחברים מוציאין מילו ויולקח בהן קרקע והוא לוכל פירות ר"י לומר בשת בזמן שבשתה לה כ' חלקים כו' וכבר הזכיר עליו הרלב"ד ז"ל וכתב תימה למה יפסיד לה לת לכל שהרי הוא נוטל בשל לחריס לו שלים שני שליסים וכשחבל בה הוא למה יפסיד לה לת לכל ולולי טעם בלברי הגאונים ז"ל **שלא לחמרו** שלא יאכל מסס שרלוי לה וקנסו לותו שלא יתקן רבנן והוא עשה שלא כהגון ע"כ: [דף סו.] **מתני' ומת חתנו. ונפלה לפני יבם והוא תובע מה שפסקו לאחיו:** יכול הוא שיאמר כו' **לו חנון לו יבם לבל לאחיו לו יתן לו תשב על שתלבין רלשה** כך כתב רש"י ז"ל והוא תימה להא קי"ל כאלמון לחמר לקמן בפרק לייני נזירות (דף קט.) יכולה היא שתאמר אילו אני פסקתי לעצמי כו' עכשיו לבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות לו כנום לו פטור אלא ה"פ שאילו היה לחיו קיים היה כונס ומוציא ממנו בלייניו לשבריס הנקנין בחמירה הן לבל יבם לא כמו שנפרש בסמוך: **פסקה להכניס לו** אלף לינר כו'. טעמא למתני' מפורש בירושלמי שכתב הרי"ף ז"ל בסמוך מה לאו לומר בכספים וכו' למלינא כל מה שהשה מכנסת בין כספים בין כלים חין הבעל רשאי להשתמש בהו אלא שיהו מיוחדים לה וכן היא לינה רשאה להשתמש בכלי' לבל עשו חכמים תקנה ביניהם שישתמש הוא בכספים וירויח בהם ויוסיף עליהם וכשהכניסה **לו שוס להיינו בגדים וכלים** הנשומין שמו לעתה שרוצה היא להשתמש בכליה ושיפחות הבעל בכתובתה חומש מסויין: **שוס מנה ושוה מנה.** פירש ר"ח ז"ל לכי היא ליפנע הוא דקא ס"ל ומס"ה אין לו אלא מנה שאינו יכול לומר לה הכניסי לי בן בר כהנא [הוחיל] אלא מחסר בה בסתר מפני מה עטל מפני בשת בבשתה ומנטער בפגמה כלנרסינן בירושלמי ר' לחמ בשם ר'

סוס שהקבלנו במנה להיינו מנה וחומש סוס להאי ליענך מעמע שתע"פ שלא **יהא שוה שלח מנה** יכתוב לה בכתובתה **מנה לאבל לא פסקה לו** סוס במנה סתם ים לה להוסיף על המנה חומש להיינו ל"ח סלעים ולינר: **ובחרכא מאות נותנת חמש מאות.** ומפרשינן בגמרא לתנא ליה לשמועינן לכין בסומא זוטא שהוא מנה בין בסומא רבה להיינו לרבע מאות צריכה להוסיף חומש: ומה שחתן פוסק. לחמרינן בגמרא לתנא זומא ליליה וקתני זומא ליליה. כלומר שלף הכנסים שהחתן נותן לה שמקבל עליו לאחר כך לף כהן תקנו שיפחות חומש ושיתמעט כהן: נמ' ירושלמי ולאו לכרים הנקנים בלחמיהם הן. כלומר וכיון שכן זכה בהן לחזי ויהא יכא מוניא לותם מיל ומשני פוסק הוא ע"מ לכנוס. פירש הריי"ף ז"ל שמן שהחתן ע"כ הן הוא פוסק ולחמרו בשם רב שלי נתן ז"ל לדוקא בפוסק מעות לחתנו כגון שאמר לו כשתכנוס לת בתי לתן לך כך וכך וכשמת חתנו לע"פ שהם היה החתן כונם קנה בלחמיהם לשעת קילוסין עכשיו שמת יכול לומר ליכם לאחיך הייתי רוצה ליתן לך לי לפשי ליתן לבל פוסק לבתו כגון שאמר בשעת קילוסין כך וכך לני נותן לבתי קנתה שבת לע"פ שמת חתנו לינו יכול לומר לו פסקתי לבתי ללף ע"מ שתבא לילי ניסואין עם הראשון למ"מ לבתו פסק ובתו קנתה וחזינן מלן לפרים שה פירוש לאחרינא לפשר שהיה מפרש כשפוסק בפירוש על מנת לכנוס: שלא לאמרה לין לשם רשאי למכור כלי שתתו. שהרי **הוא פוחת חומש** מכתובתה כלי שתתמש בכליה: [קף סו:] **מתני' פסקה להכנים לו כספים. שהם מוכנים לשכר מיל:** סלעים נעשה. **ליכתב בשטר הכתובה בשהא לינרים להיינו יתר שלים כלתנן לעיל ואמרו בגמרא** לתנא שכי לשמועינן לכין בשך נגול להיינו לשלף לינר בין בשך קטן מוסיף בכספים שלים: **לקופה.** מפרש בגמרא לקופה של בשמים כלומר **שיתן לה עשר זוז לכל מנה ומנה שהיא מכיחה ויקנו לה מהם בשמים לרחון בהם בתמרוקי נשים שכך שיערו שהשה המכיחה מנה לבעלה רלויה היא לבשמים של עשר זוז:** רשב"ג לומר הכל כפי מנהג המקום. לשון והכספים קלי חיתא בתוספתא ג"ר יוסי מקום שנהגו שלא [פחות] חומש:

גמ' ת"ר אין צריך לומר ראשון ת"ח ושני עם הארץ אלא אפילו ראשון עם הארץ ושני ת"ח יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן:

ירושלמי * בד"ס הגי' ולאו ואלו דברים הנקנים באמירה הן תני בר קפרא פוסק ע"מ לכנוס פירוש כל הפוסק לחתנו דעתו ע"מ לכנוס הוא וכיון שמת חתנו ולא כנס אינו חייב לתת לאחיו וחזינן מאן דפריש בה פירושא אחרינא ואנן לא סכירא לן אלא האי דכתבינן. ירושלמי מה ראו לומר בכספים אחד ומחצה ובשום פחות חומש אמר רבי יוסי בר' חנינא שמו דעת אשה שרוצה לבלות כליה ולפחות חומש ושמו דעת האיש שישא ויתן בכספים ויעשם אחד ומחצה אמר ר' יוסי הדא אמרה אין אדם רשאי למכור כלי אשתו:

מתני' פסקה להכניס לו כספים סלעים נעשה ששה דינרים והחתן מקבל עליו עשרה דינרים לקופה לכל מנה ומנה רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה:

גמ' והלכתא כוותיה: עשרה דינרין לקופה מאי קופה אמר רב אסי קופה של בשמים ואמר רב אסי לא נאמרו דברים אלו אלא בירושלים:

מתני' (דף סז.) המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז פסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשתבא לביתי אכנסנה אלא מכסה ועודה בבית אביה וכן המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז ואם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה:

גמ' אמר אביי הני חמשים זוזי פשיטי:

ת"ר יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין היתומה ואחר כך מפרנסין היתום מפני שדרכו של איש לחזר ואין דרכה של אשה לחזר יתום ויתומה (דף סז:) שבאו להנשא משיאין את היתומה ואחר כך משיאין היתום מפני שבשתה של אשה מרוכה משל איש תנו רבנן יתום שבא לישא אשה שוכרין לו בית ומציעין לו מטה וכל כלי תשמישו ואחר כך משיאין לו אשה שנאמר (דברים ט"ו:ח') די מחסורו אשר יחסר לו מחסורו זה בית אשר יחסר אלו מטלטלין לו זו אשה תנו רבנן די מחסורו אתה מצווה לפרנסו ואין אתה מצווה לעשרו אשר יחסר לו אפי' סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו אמרו עליו על הלל הזקן ששכר לעני בן טובים סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד

לפחות מן הסוס ושלח להוסיף על הכספים לין מקנים ממנהג המקום ופירוש מקום שנהגו שלא לפחות ולו לוקח שנהגו לפחות לל"ס פשיטא ות"ק נמי היכי פלינ עליה לדבי שמעון בן נמליאל לולו שלא נהגו לפחות קאמר ולפשר לת"ק ורשב"ג לל פליני שלא לרבנן לייבי בעיר חבשה לליכא מנהג ולתן לשמועינן להכי לינא ורשב"ג לתן למימר לבעיר שים בה מנהג הולך לחבריו וכיוצא בה במסכת שבת (לף קו:) רשב"ג לומר לל כל הביברין שין ללל פלינ לת"ק ולפיכך פסקו הגאונים ז"ל כרשב"ג: נמ' לל נאמרו לבריס הללו שלא **בירושלים.** שהיו **נוהגות להתקשט בבשמים:** נרסינן בגמרא [לף סז.] נמליס של ערביא לשם נוכח פורנה מסם הני תותבי לבי מכסי לשם נוכח פורנה מסם הני שקי לחרולי ולשלי לקמחוניא לשם נוכח פורנה מסם. כלומר **מנכסי יתומים ולא לחרינן מטלטלי ליתמי לא מעשבי לבעל חוב** לפי **שהם להם במקום קרקעות שבעלי סחורה** היו וכתב הרשב"ם ז"ל שאפשר להוכיח מכאן לעכשיו שהרוב מתעסקין במטלטלין ומוכרין קרקע ליקח וליתן בכספים לף לשם נוכח כתובה מהן מיניע לגמרא וכבר תקנו הגאונים שתהא כתובה נגבית מן המטלטלין: [לף סז.] **מתני'** לל יפחות לה. מפרשים בגמ' חמשה זוזי פשיטי שהם שמונית של כסף צורי: וכן נבאי עקה המשיאין את היתומה לל יפחתו לה מכשיעור הזה ולפשר לחמשים זוז נותנין לה לפילו לינם בכים שמחייבין את הנבלין לגלות לאי ביתנו בכים לוקח מאי לירינ חמשים לפילו טובא נמי לפי כבודה ופלוגתא היא בירושלמי [כאן הלכה ה] לגרסינן שהם וכן הפרנסים המשיאים את היתומים ר"ל חנינא זאת אומרת שאומרים לפרנסין לגלות פתר לה בשאין בכים לבל ים בכים מוסיף ר"ל יוסף זאת אומרת שאין אומרים לפרנסים לגלות לפתר לה בשים בכים לבל לין בכים פוחת ומשמע לר' יוסף מפרש לה הכי לם יש בכים לפרנס לחברות שם תבלוה היום לו מחר מפרנסין אותה לפי כבודה לבל לפילו יש בכים כדי לפרנס זו בלבד לפי כבודה לין נותנין לה כל מה שים בכים: **גמ' להתפרנס. מזונות משל עקה:** [לף סז:] **שבאו לינשא. משל עקה לאומרינן נקמן לשם יחסר לו זו שהם כלכתיב**

(כרתסית כ:י"ח) לעשה לו עזר כנגדו: **אין לו ואינו רוצה להתפרנס.** אין לו משלו ואינו רוצה להתפרנס מן הצדקה נותנין לו לפי הלואה ושוב אין מקבלין ממנו אם יפרע מעצמו יפרע ואם לאו אין מוסגין לו: **יש לו ואינו רוצה להתפרנס. משלו אלא מפי הקדוש ברוך הוא.** נותנין לו לפי מה שהוא רוצה ואין מוסגין לו כלום אלא מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו מחמת קמצנותו וחוזרין ונפרעין ממנו לאחר מיתה אבל מחייבים לו לר"ב שוב לא ירצה לגלות ויסגף עצמו ברעב: **אין נזקקין לו.** ולא ימות ימות: [דף סח.] **המסמא את עינו. מרפה את עינו כאילו היא סמויה.** מקפח את שוקו. כאילו שוקו נכווה: מעכב את כריסו. כאילו כריסו נפוחה מלאכול ואת בטנך נכה (במלכר ה':כ"ח): תנן התם. בסוף פאה: **אין מחייבין אותו [כו']. ריפא למתני' מי שים לו מחתיס זוז לא יטול נקטו שכחה ופאה כו'.** אין מחייבין אותו למכור וכו'. **להשלים ר' זוז כלי שלא יטול:** במחריסא לכספא. כלי שהוא עשוי להתגרד בו כלשכחן בסוף חבית (דף קמז:) רב שמואל בר יהוסף עבדא ליה חמיס מגרדא לכספא: **כאן קולס שיבא לידי ניבוי.** פירש הריי"ף ז"ל והוא הנכון ורש"י ז"ל **פירשה בענין אחר ואינו מחוור:** ירושלמי (פרק ח לפאה ה"ז) היה מסתפק בכלי זהב נותנין לו כלי כסף כלי כסף נותנין לו כלי נחושת כלי נחושת נותנין לו כלי זכוכית והא תניא היה מסתפק בכלי מילת נותנין לו כלי מילת כאן בנופו כאן בשלימו נופו: תתני' לעשקה. **רבותא קמ"ל לאפ"פ שנתרצית** לרוץ לפניו ורץ לפניו שלשה מילין

אין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם מתנה ואם אינו מקבל נותנין לו לשם הלואה וחוזרים ונותנים לו לשם מתנה ת"ר (דברים טו) העבט זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם הלואה וחוזרין ונותנין לו לשם מתנה תעביטנו זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס אלא מן הצדקה נותנין לו לשם מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו לאחר מיתה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו אלא מה אני מקיים תעביטנו דברה תורה כלשון בני אדם:

(דף סח.) תני חייא בר רב מדפתי ר' יהושע אומר כל המעלים עינו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכא (דברים ט"ו:ט') השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכתיב התם (דברים י"ג:י"ד) יצאו אנשים בני בליעל מה להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים ת"ר כל המסמא את עיניו והמקפח את שוקו והמצבה את כריסו ליטול צדקה ואינו צריך אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך

(דף סח.) תנן התם אין מחייבין העני למכור את ביתו ואת כלי תשמישו והא תניא היה משתמש בכלי זהב ישתמש בכלי כסף בכלי כסף ישתמש בכלי נחשת אמר רבה בריה דרב הונא במחרישא דכספא יש שפירשו שהיא המגרדת שמגרדין בה בבית המרחץ רב פפא אמר ל"ק כאן קודם שיבא לידי גיבוי כאן לאחר שיבא לידי גיבוי פירוש כל זמן שאינו נוטל אלא בצנעה אין מחייבין אותו למכור כלי תשמישו אבל אם **אין מחילתה מחילה: מה שרלוי להנתן לה.** כתב רש"י ז"ל **עיסור נכסים ולפסר לת"ק ה"ק מה שרלוי לינתן לה לרבי יהודה לפי חומלנא לאב ולרבנן לפי שומת הנכסים: אם הסיח** החוב לת הבת הרלסונה יתן . **כין שהוא עשיר [כין שהוא עני] כין שהוא פחות כין הוא יותר** כך כתב רש"י ז"ל: אלא שמין את הנכסים ונותנין לה. כלומר רואין שבנגדן היולך מתפרנסות מנכסים כאלו והכי איתא בתוספתא כיצד הבנות כולן ניזונות ומתפרנסות מנכסי אביהן אין זומרין אילו היה אביהן קיים כך והכ היה נותן להן אלא רואין שבנגדן היולך ניזונות ומתפרנסות ונותנין להן ר' זומר כל אחת ואחת נוטלת עיסור נכסים ר' יהודה זומר אם היתה הבת הרלסונה יתנו לנשיה כדרך שנתן לרלסונה ע"כ ונמצאו נ' מחלוקות בדבר ולפסר לת"ק לתני' כרבי ס"ל וכדברי רש"י ז"ל **[ואני זומר] אלו נעייל נפשין בהכי כלו ואין במשנתינו אלא שני מחלוקות ומיהו בגמ' מייתי לה לעתא לרבי לנוטלת עיסור נכסים: גמ' לפרנסה שמין בתב.** בת יתומה שבאת לינשא נותנין לה נלונית כפי זומת אבותיה שהיו בקיאים בהיכי ותרן או קמטן: **עני בלעת. אין בלעתו ליתן לה נלונית עשיר אלא נלונית** עני נוטלת עיסור נכסים ולא שמין בתב: **הא לתמילניה הא לא תמילניה. הא לתמרי' עיסור נכסים בלא תמילני' אבל אלא נר בינוני ולא עמלנו על סוף לעתו אם ותרן אם קמטן:**

הוצרך ליטול מן הגבוי של קופה אין נותנין אלא לאחר שימכור:

מתני' יתומה שהשיאוה אמה ואחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא משתגדיל להוציא מידן מה שראוי ליתן לה ר' יהודה אומר אם השיא הבת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה וחכמים אומרים פעמים שאדם עני והעשיר או עשיר והעני אלא שמין הנכסים ונותנין לה:

גמ' אמר שמואל לפרנסה שמין באב כלומר שמין ואומדין דעתו של אב ואומרים אילו היה האב קיים כמה היה נותן לבתו לפרנסת הבעל ונותנין לה ואותבינן עליה דשמואל ממתני' דקתני פעמים שאדם עני והעשיר אלא שמין הנכסים ונותנין לה מאי עני והעשיר אילימא עני עני בנכסים עשיר עשיר בנכסים מכלל דת"ק סבר אפילו עשיר והעני כדמעיקרא יהבינן לה והא לית ליה אלא לאו עני עני בדעת עשיר עשיר בדעת וקתני שמין את הנכסים ונותנין לה אלמא לא אזלינן בתר אומדנא ופרקינן הוא דאמר כרבי יהודה דתנן רבי יהודה אומר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ולימא הלכה כרבי יהודה אי אמר הלכה כרבי יהודה הוה אמינא דוקא השיא דגלי דעתיה אבל לא השיא לא קמ"ל טעמא דרבי יהודה דאזלינן בתר אומדנא לא שנא השיא ולא שנא לא השיא והאי דקתני השיא להודיעך כחן דרבנן דאף על גב דהשיא וגלי דעתיה לא אזלינן בתר אומדנא

אמר ליה רבא לרב חסדא דרשינן משמך הלכה כרבי יהודה אמר ליה יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון מן שמי ומי אמר רבא הכי והתניא רבי אומר בת הניזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים ואמר רבא הלכה כרבי לא קשיא הא דאמידניה הא דלא אמידניה כלומר אי ידעינן אומדן דעתיה יהבינן לה כמה דאמיד ואי לא ידעינן אומדן דעתיה יהבינן לה עשור נכסי ה"נ

חזינן לגאון לכתב וכו'. זהו לעת ל"ח ללא לחזלינן בתר לומלנא לחב ללא לפחות מעשור נכסים לבל לא להוסיף והכיל רחיס מלחמרינן בפרק נערה שנתפתתה (דף נב:) מפני מה תקנו כתובת בנין לכרין כלי שיקפון חלם ויתן לבתו כבנו ועל כמה חבי ורבח לחמרי תרוייהו על **עישור נכסים וכיון שכן חין** לנו כח להוציא מן הימומין ללא ברחיס ברורה ואנן לא חשכחן לחזלינן בתר לומלנא ללא לפחות וכמעשה לרבי לנתן לה חלב מחנים עשר בנכסים ועוד הכיל לו רחיס בתוספות מלחמרינן בפרק הניזקין (דף נ:.) והא פרנסה לממקן קיצא קיצא ואם חיצא לשמין בחב בין לפחות בין להוסיף הא לא קיצא כלל בחב אלא חי חמרינן לחין שמין כלל בחב ללא לפחות קרינן לה קיצא לפי שלי חפשר להוסיף יותר מעישור נכסים ולמו רחיצת ללו להכיל לנערה שנתפתתה חיצה ללא לומר שמי שבא לימלך כמה יתן לבתו חין חין מזקיקין חותו לתת יותר מעישור נכסים להתם בחייו קחמרינן ועובדא לרבי שפיחת מן העישור מעשה שהיה כך היה ואם"ן שמין בחב חפילו להוסיף והכיל לפרק הניזקין נמי ללו רחיס היא לכיון לה להיכא ללא לחמיניה יהבינן ליה עשור נכסים הא קיצא ואי לחמיניה נ"כ הא קיצא במאי לחמיניה ויכולין הלקוחות לעמוד על חומל לעתו וכיון שלחינו רחיצת הללו מסתברא לשמין בחב בין לפחות בין להוסיף כפשטא לממרלא לשמואל הכי משמע ומזה לעת הנחון לחחר שהכיל הרי"ף ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק כ' מהלכות חיסורי ורמ"י ז"ל והרחב"ד והרמב"ן ז"ל ואני תמה היחך נלך לחחרי לעתו של חב להוסיף להא לעיל בפרק נערה שנתפתתה (דף נב:) לחמרי מפני מה תקנו כתובת בנין לכרין כלי שיקפון חלם ויתן לבתו כבנו ופרכינן עלייהו מי חיכא מילי לרחמנא לחמר ברא לירות ברחתא לא תירות ואתו רבנן ומתקני לתירות ברחתא ומהדרינן הא נמי לחורייתא היא ועלה לחמרינן ועל כמה חבי ורבח לחמרי תרוייהו על עישור נכסי [ומשמע] ולאי לה"ק על כמה מחייב וארי לילכא מפום עבורי לחסנתא ומהדרינן על עישור נכסי לבל טפי מהכי לא וכעובדלא לרב פפא לחיעסק ליה לברייה בי חבא סורחא למשמע בהניא לנרבות בפרנסה לסור וכיון שכן אם החב עשה שלא כהוגן להוסיף על העישור בבת רחשונה היכל נכוף את היתומים בכך בלחרות וכי זיכה אותן החב מחייב אי בשעת מיתה לבל לר"ח ז"ל אתי שפיר לכיון שלמלוה מסך מועט על עישור רחוי לילך לחר לעתו של חב ולפיכך נרחה לי דברי ר"ח ז"ל והיכא לחמיניה אלא משמע לבין מקרקעי בין מטלטלי יהבינן לה ורחיס לבבר מלחמרינן בפ' נערה שנתפתתה (דף נ:) רב זן מחטו לעליה וחמרינן פרנסה הוחי וכלשמואל לחמר לשמואל לפרנסה שמין בחב. כלומר לכיון לבתר חומל לעתו חזלינן בשמואל ומקרקעי שוין בכך (ולמרי' נמי הכא דחמר לשמואל זן ממטלטלי ולמרינן לשמואל לטעמיה לחמר לפרנסה שמין בחב חלא לגשמואל לחזל בתר שומא לחב חפילו ממטלטלי חית לה ומה שלא כתב הרי"ף בהלכות הכיל לרב זן מחטו לעליה מפני שסמך לו להא לשמואל לחמר לפרנסה שמין בחב וזה שלא כלברי הרב בעל הלכות ורב לחא ז"ל שכתבו לפרנסה שמין בחב ה"מ ממקרקעי ולא ממטלטלי לחמר ממקרקעי ולא ממטלטלי בין לכתובה בין למזוני בין לפרנסה כלילתי לקמן בסמוך [לף סח:] ולין לברייסה מחוורין לכיון ללא לסכחן לרבח לפלוג בהכיל לחמיניה לשמואל חין שמין בחב חלא לפחות סיכי מוכחין מינה לחזלינן בתר לומלנא להנשות חפילו מן המטלטלין ובשלמא לי לחמרינן לחפילו להוסיף שפיר ולאו קושיא היא לבתר לומלנא לחב לחזלינן בכל מה שהוא עושה כהוגן [לענין כו'] עבורי לחסנתא לחלבה עיקר נחלה בקרקעות היא לבל להוסיף על העישור שהוא רשאי לא חזלינן בתר לומלנא דילוי: **רחשונה נוטלת עישור נכסים. קא סלקא לעתך הבחה רחשונה ליגשי:** [לף סח:] **כל חלא וחלא לנפשה שקלה. חכמים תקנו לה גולית נשולין עישור נכסים והניחת רחשונה זכתה בעישור שלפניה ולמה יחזרו ויחלקו שוב עישוריהן בשוה: חם בחו כולן ליגשי כאחת חוזרות וחולקות בשוה. שאין קולמת לזכות היולך בשביל הרחוי ליטחר לפני הבן נוטלת החחת עישור והשניה עישור במה שעיירה וכן כולן והמותר לבן כגון חם היו מחה מנה החחת נוטלת עשר מנה והשניה תשעה והשליסית שמונה מנה ועישור של מנה וכן כולן כלי לברר ירושת הבן והן חוזרות וחולקות עישוריהן בשוה** ומכאן שאין הבת נוטלת פרנסתה שקל' וכתב הרמב"ן ז"ל ומסתברא לכל היכא לחזלינן בתר לומלנא החב חע"פ שאין מוציאין על שעת נשואין מעכשיו לומלין לעתו לפי הנכסים שנחרו ממנו ופוסקין לה בית אין מה שרחויה ליטול ונוטלת בשעת נשואין ותמהני **חם הלין כן כי לא** לחמיניה נמי למה אין עושים כן כלי ליגע עישור נכסים ולחפשר שהוא קובר לבלע לחמיניה אין נותנים לה חלא עישור הקרקעות ולפיכך אין ערוך לפסוק לה בשעת מיתה שהקרקעות יהוועים ואם מכרו לחחן הא קיימא לן [לף סח:] למוציאין לפרנסה חבל לפי לעתי לף על פי שאין הפרנסה ננבית חלא מן הקרקעות מכל מקום נובה היא מהן כלי עישור כל נכסיו ולפיכך אם הלין כן חפילו בלא לחמרינן רחוי בשמוך בם"ל ולפיכך חס בחו כולן ליגשי כאחת חוזרות וחולקות בשוה. שאין קולמת לזכות היולך בשביל הרחוי ליטחר לפני הבן נוטלת החחת עישור והשניה עישור במה שעיירה וכן כולן והמותר לבן כגון חם היו מחה מנה החחת נוטלת עשר מנה והשניה תשעה והשליסית שמונה מנה ועישור של מנה וכן כולן כלי לברר ירושת הבן והן חוזרות וחולקות עישוריהן בשוה ומכאן שאין הבת נוטלת פרנסתה שקל' וכתב הרמב"ן ז"ל ומסתברא לכל היכא לחזלינן בתר לומלנא החב חע"פ שאין מוציאין על שעת נשואין מעכשיו לומלין לעתו לפי הנכסים שנחרו ממנו ופוסקין לה בית אין מה שרחויה ליטול ונוטלת בשעת נשואין ותמהני **חם הלין כן כי לא** לחמיניה נמי למה אין עושים כן כלי ליגע עישור נכסים ולחפשר שהוא קובר לבלע לחמיניה אין נותנים לה חלא עישור הקרקעות ולפיכך אין ערוך לפסוק לה בשעת מיתה שהקרקעות יהוועים ואם מכרו לחחן הא קיימא לן [לף סח:] למוציאין לפרנסה חבל לפי לעתי לף על פי שאין הפרנסה ננבית חלא מן הקרקעות מכל מקום נובה היא מהן כלי עישור כל נכסיו ולפיכך אם הלין כן חפילו בלא לחמרינן רחוי בשמוך בם"ל ולפיכך חס בחו כולן ליגשי כאחת חוזרות וחולקות בשוה. שאין קולמת לזכות היולך בשביל הרחוי ליטחר לפני הבן נוטלת החחת עישור והשניה עישור במה שעיירה וכן כולן והמותר לבן כגון חם היו מחה מנה החחת נוטלת עשר מנה והשניה תשעה והשליסית שמונה מנה ועישור של מנה וכן כולן כלי לברר ירושת הבן והן חוזרות וחולקות עישוריהן בשוה

מסתברא דאמר רב אדא בר אהבה מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר בנכסים שמע מינה הא דאמידניה הא דלא אמידניה ש"מ:

חזינן לגאון דכתב הא דאזלינן בתר אומדן דעתיה דאב לאגרועי מעשור נכסי הוא אבל לאוסופי על העישור לא דלא אשכחן בהדיא מאן דאמר מוסיף על העישור ובפרק נערה שנתפתתה (דף נב:) אמרינן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועד כמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור נכסי הילכך לית לן לאפוקי מנכסי יתומים טפי מעישור נכסים וגאון אחר אמר רבי יהודה דאמר אם השיא בת ראשונה יפתן לשניה כדרך שנתן לראשונה דאלמא בתר אומדן דעתיה דאב אזלינן סתמא קאמר לא שנא לפחות מן העישור ולא שנא להוסיף על העישור וכיון דאיפסיקא הלכתא כר' יהודה בהדיא כוותיה עבדינן דהיכא דידעינן אומדן דעתיה דאב יהבינן לה כמה דאמיד בין לפחות מן העישור בין להוסיף על העישור ואי לא ידעינן דעתיה יהבינן לה עישור נכסי:

גופא רבי אומר בת הניזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים אמרו לו לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אחד אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להם כך אני אומר ראשונה נוטלת עישור נכסים ושניה כמה ששיירה ושלישית כמה ששיירה וחזורות וחולקות בשוה חולקות בשוה (דף סה:) כל אחד ואחד דנפשה שקלה ה"ק אם באו כולן לינשא כאחת חולקות בשוה וכו

שיפסקו לה בית דין חלקה לחד מינתא קתני: **לבני מזונותיהן. שכך כתב לה על שתכבדן ולו על שתלקחן לנובדין: לף לבני פרנסתן. עשור נכסיס להה לה תקין לה נהוניא לנא היכא למנסבא בקטנות או בנערות לבני בנדרי ליפסתלקה לה מההוא ביתא לגמרי לא וכן נשתא בנערות הוליגו ונלולה היא ונתרצית לבלה פרנסתה לנא מה שפסקו לה לבני בנשתא בקטנות לא פלוג: שוכרות להן** . פיפקו לוקן על נלא יכנרו ומוניקין להן פרנסתן: **הא [גלולה]. כגון [נערה]:** ויתרים. **מחלה על הסאר ולבלתו לנמא סתם לן תנא** כרשב"ח: **הא למחי. הא לאמר רבי לא לבני ולאמר רב הונא הלכתא כוותיה בשמיטתה על מותר עשור נכסיה והא לקתני מתני' גלולה ויתרה בשלא מיחתה** ור"ם בן נלעזר לאמר לף לבני פרנסתן אע"פ שמיחתה היינו טעמא מפני לכיון שבנדרים או נשתא לין לה בנכסי לבבה כלום ולפיכך **לין להם תקנה נלא** בשכירת בעלים שיוליקו הפרנסה מן הלחין קודם שיפלו לוקן וכנלבד **שיפלו לוקן קודם בגר: ניזונת לין. לם בלת לינשא בעודה ניזונת להיינו בקטנות או בנערות לין צריכה למחות שלפי' לא מיחתה לא לבלה עשור נכסיס: ושני ליה** הא לתני גלולה ויתרה בלא מחלי. **לומא נשתא בנערות ולא מיחתה אע"פ שלינה בוגרת ויתרה ולת לאמרת נשתא לינה צריכה למחות** : הא לקא מתניא מינייהו. כי לאמרינן לכנדה או נשתא לינה צריכה למחות כשמתניא מינייהו לאחר הבנר או לאחר הגזוזין לכיון שסם מעלין לה מזונות מלעתה אע"פ שלין חייבים היא בוסא מלמחות ולין שתיקתה רלוה שהיא מוחלת וכגון שילעה בשעת גזוזין שסם יזונו לותה ואפ"ה בנדה ונשתא צריכה למחות **לבל היכא דלא מתניא מינייהו** בין בנדה בין נשתא צריכה למחות: שמעינן הסתם וכו'. ולי בנרן ולינסבן וכו' צריכה למחויי. כתב הרא"ם ז"ל לשם מיחתה בבנרות צריכה למחות לף בגזוזין ולם לא מיחתה הפסידה וכתב נ"כ לכי לאמרי' לבנדה ונשתא צריכה למחות לפילו בתניא מינייהו דלוקין בנדה ונשתא לבל נשתא ולא"כ בנדה לא לבנר בתר נזוזין לאו כלום הוא ויש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק [עשריס] מהלכות לישות נשתא הבא ולא מיחתה לבלה פרנסתה ולא חלק בין מתניתן ללא מתניתן: **פרנסה.** נלוניא: **תנאי כתובה. מזונות שלו בת: שלא יזונו בנותי מנכסי לין שומעין לו. להה לשתעבל בתנאי כתובה: שלא יתפרנסו שומעין לו. שהפרנסה לינה חוב בתנאי כתובה שלא חוב על היתומים הוא היכא שלא עיה לחד שלא** לפרנס ולע"נ לאמרי' בסמוך לב"ח לאחי הוי היינו כל שלא **עיה לחד שלא** לפרנס: ולפיכך נסחי לאיתי בהו לפיכא והיא נירסת ר"ח ז"ל שנורס הלומר שלא יזונו בנותיו מנכסיו שומעין לו שלא יתפרנסו מנכסיו לין שומעין לו. ולפי היינ טעמא למילתיה כיון שלא חל חיובא לילהו מחייס כלתנן [לף מט.] שלב לינו חייב במזונות בתו יכול הוא להפקיע זכותן לנמרי שבל פרנסה שנתחייב בחייו לכתיב ושלת בנותיכם תנו לאנסים לין בילו להפקיע ועוד שכח פרנסה נלול מכח המזונות שהלחיס יכולים להפקיע מזון הבנות במכירה ולין יכולין להפקיע פרנסתן כלאיתא בסמוך ולפי פירושך לא מחוור כלל שלם בילו להפקיע מזונות הבנות מה הועילו חכמים בתקנתן ורבינו הלי נתן ז"ל נורס כן ופירש לה"ק שהמתנה בשעת נשואין שלא יזונו מנכסיו שומעין לו לתנאי ממון **הוא** וקייס **שבל בפרנסה לין** תנאי קייס למקום הוא לרמיח עליה ולע"פ שנלה לעתו בשעת נישואין שלאו רוצה שיתפרנסו בנותיו מנכסיו לפשר לבשעת מיתה הלל בית ושלין לין לאת בין שתהא הנדסה כך או לא ותמהני מהרי"ף ז"ל שכתב להנהו נסחי לאיתי בהו ליפכא והיא פירוש שהוא הלכתא כרבי ולאיזה פירוש שהוא מפרש בה לא ידעתי מהיכן לחאה: **תנא ליה רב לרבי ביני חיטי.** פירש ר"ח שהשלוח רבות שלא והחנרות תפורות זו בזו ובין החנרות כתב שלוה זו. מוניקין לפרנסה. לפי שהיא קנובה: [לף סט.] **ולין מוניקין למזונות.** כלתנן **(ניטין לף מח:) לין מוניקין למזון החתה והבנות מנכסים משועבדים** לפי שלין למזונות קנובה:

הלכתא

ת"ר הבנות בין בגרו עד שלא נישאו בין נישאו עד שלא בגרו אבדו מזונותיהן ולא אבדו פרנסתן דברי רבי שמעון בן אלעזר אומר אף אבדו פרנסתן כיצד הן עושות שוכרות להן בעלים ומוציאין להן פרנסתן אמר רב נחמן אמר לי הונא הלכה כרבי איתיביה רבא לרב נחמן יתומה שהשיאתה אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא [משתגדיל] להוציא מידן מה שראוי ליתן לה טעמא דקטנה הא גדולה ויתרה לא קשיא הא דמחאי הא דלא מחאי והכי נמי מסתברא דאם כן קשיא דרבי אדרבי דתניא רבי אומר בת הנזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים נזונת אין שאינה נזונת לא אלא לאו שמע מינה הא דמחאי הא דלא מחאי שמע מינה אמר ליה רבינא לרבא אמר לן רב אדא בר אהבה משמך בגרה ולא נשאת אין צריכה למחות נשאת ולא בגרה אין צריכה למחות בגרה ונשאת צריכה למחות ומי אמר רבא הכי והא אותיביה רבא לרב נחמן יתומה שהשיאתה אמה ושני ליה הא דמחאי הא דלא מחאי לא קשיא הא דמיתזנא מינייהו והא דלא מיתזנא מינייהו שמעינן השתא מכל הני שמעתתא היכא דבגרן או אינסיבן מיתזנן מינייהו אית להו פרנסה ואע"ג דלא מחו ואי לא מיתזנן מינייהו צריכין למחויי ואי לא מחו לית להו פרנסה ואי לא בגרן ולא אינסיבן אע"ג דלא מיתזנן מינייהו אית להו פרנסה ולא צריכין למחויי ואי בגרן ואינסיבן אף על גב דמיתזנן מינייהו צריכין למחויי ואי לא מחאן לית להו פרנסה

אמר רב הונא אמר רב פרנסה אינה כתנאי כתובה מאי אינה כתנאי כתובה כדתניא האומר אל יזונו בנותיו מנכסי אין שומעין לו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו שומעין לו שהפרנסה אינה כתנאי כתובה וכן הלכתא ואיכא נוסחי דאית בהו איפכא ולהנהו נוסחי דאית בהו איפכא לית הילכתא כרבי:

(דף סט.) תלה ליה רב לרבי ביני חיטי האחים ששעבדו מהו הוה יתיב רבי חייא קמיה א"ל מכרו או משכנו אמר ליה מאי נפקא לך מיניה בין מכרו בין משכנו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות ורבי יוחנן אמר אחד זה ואחד זה אין מוציאין וליתא לדרבי יוחנן דקי"ל כרבי דאמר מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות:

עד שמת הבן. ונפלה הירושה לפני הבנות: ויתרה. **עישור נכסים ולא לחמרינן תטול עישור נכסים תחלה כמו שנטלה זו ולחכ"ב יחלוקו חלק זו שקלמה ונשתת זכתה וכת על הכת חין לה עישור נכסים שהרי שתיהן שוות בירושה: גדולה מזו. שאפילו שעבדו לחיים את הנכסים יפה כח הפרנסה לטרוף לקוחות וזו שהנכסים בעין לאמרת ויתרה: לאיכא ריוח ביתא. שהרי נשתכרה הרבה שנוטלת חצי הירושה** וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק [עשרים] מהלכות אישות כה' יוחנן. ונסתפקו בתוספות היכא שמת הבן ונשארו עשר בנות שלא נשאו להכא ליכא ריוח ביתא שאפי' בתורת ירושה לא תטול אחת יותר מעישור ומ"מ משמע להיכא דשעבד **הבן נוטלת עישור** שאילו נתן לאותה כיוצא בה **לא תטול כלום ומיהן עישור** מוציאין לפרנסה ומנע שאין בירושה ריוח חלק הפסק: לאכל בירושלמי פסק הלכה כרבי חנינא ולזה הסכים הרשב"ץ ז"ל: **כת יורשת היא. עישור נכסין שתקנו לה בתורת ירושה תקנו לה: למיגבה בינונית ושלא בשבועה. אי בעלת חוב לאחת היא חינה נוחה חלא מן הזיבורית וחינה נפרעת חלא בשבועה** דקי"ל **(גיטין לף מח:) אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית ואין נפרעין מהן חלא בשבועה ואי בעלת חוב שלהן היא אין כאן בת ליפרע מנכסי יתומים:** דרבינא לגבייה לברתיה דרב אשי. כשבאה בתו ליפרע נטלה מחלקו של מי בר רב אשי שהיה קיים: **בינונית שלא בשבועה. שלמא בעלת חוב לאחי היא: ומבריה דרב חמא זיבורית. לפי שבעלת חוב של אביו היתה שהיה אחיה:** לכל **פרנסה** לגיטיה מתנאי כתובה קיימא. כבר כתבתי למעלה לדוקא בלא אמרינן אבל בלאמרינן אפילו ממטלטלי ובלא אמרינן נמי משמע לי דמין כל הנכסים אפילו במטלטלין ומה שנוהג עיסורין נוהג ממקרקעי לוקחי כי אמרינן בפרק נערה שנתפתתה (לף נב:) בחב נופיה ועל כמה על עיסור נכסי מעיסור שבכל נכסיו קאמר לאחוי טעם ים שנאמר כלי עיסור קרקעותיו והרי הוא פרוע במעות או במטלטלין חלא ולאי עיסור שבכל הנכסים קאמרינן לאותן עיסור הוא כאוב על היתומים חלא שאינו נגבה חלא מן הקרקע ולפיכך תמהני אהרמב"ם ז"ל שכ' בפרק הנזכר נותנין לה עיסור הקרקעות: הלכך מזוני נמי לאפילו ממטלטלין. מיהו לא לגמרי תקנתייהו לומר בנכסים מועטים שיהו הבנות ניזונות והבנים ישאלו על הפתחים חלא חלו וחלו נזונין כמו שכתב הרי"ף ז"ל בהלכות בריש פרק מי שמת: **לינטרוכילא. מוסב אמת הרחיים כמו שהוא חסוב** כמקרקעי: **מעמלא לכתי.** הפי' הנכון בזה מיירי בשהשכירן השב וחל הגיע זמן השכירות בשעת מיתתו לכיון שחל הגיע הזמן והשכירות לינה מתחלמת חלא בסוף ה"ל שכירות שכנגד מה שנתחמשו בו בחייו כפירות המחוברים לקרקע שנכיון לקרקע שהיו בקרקעות. והיכא לאיכא בן וחלמנה ובת וחלמנה תובעת כתובה לו מזונות ובת תובעת פרנסתה חלמנה קודמת להיות לה בעלת חוב לשב ובת בעלת חוב לאחין והא לגרסי' בירושלמי בפרק מי שהיה נשוי [הלכה ח] פרנסה וכתובה פרנסה קודמת שהיא בכתובת בנין לכרין קמיירי מסוס לשיורה דכן בירושה [לף נב:] ובשם שנוטלת במקום בניס כך נוטלת במקום כתובת בנין לכרין: והיכא לבת תובעת מזונות וחלמנה תובעת כתובה והיכא מקרקעי ולאי חלמנה קודמת לבת היכא לאי קיימה במקרקעי חלא חפי' היכא לאיכא חלא מטלטלי שחין בהן לין קיימה וכמ"ש הרי"ף ז"ל לקמן בפ' הכותב [בסי' שמ] לענ"כ כתובה קודמת שכיון שזו ומזקנת האחרונים הוא שים להן לנבות מן המטלטלין בתקנת האחרונים ז"ל: [לף סט:] **מתני' המשלים מעות לבתו. מסר מעות ביד שלים לעורך בתו לקנות לה שדה או גוניח לכשתגדל: והיא חומרת. נחלר שנשחת: נחמן בעלי עלי. שלא יעכבם לעצמו תנם לו והוא יקנה לי השדה כשחרצה** כך כתב רש"י ז"ל. **ומה שכתב והיא חומרת נחלר שנשחת לא לייך לבגמרא מסקינן לליכא בין ר"מ ובין ר' יוסי חלא גדולה מן האירוסין:**

איתמר מי שמת והניח שתי בנות ובן וקדמה הראשונה ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה שניה לגבות עד שמת הבן אמר רבי יוחנן שניה ויתרה א"ל רבי חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה (ואין מוציאין למזונות) ואת אמרת שנייה ויתרה

ומסתברא לן דהלכה כר' יוחנן בהא משום דאיכא ריוח ביתא דהא רב אשי דהוא בתרא הכי ס"ל דאמרי' א"ל רב יימר לרב אשי אלא מעתה אשכחת מציאה בעלמא דאיכא ריוח ביתא ה"נ דלא יהבינן לה עישור נכסי א"ל אנא ריוח ביתא מהנהו נכסי קאמינא אבל בירושלמי פסק הלכה כרבי חנינא דגרסינן התם * הלכה ו' ע"ש מי שמת והניח שתי בנות ובן אחד ונטלה הראשונה עישור נכסים ומת הבן רבי חנינא אומר אף השניה נוטלת עישור נכסים והשאר חולקות בשוה אמר רבי טבי בשם רבי יאשיה טעמא דרבי חנינא אם מן המשועבדין גובה לא כ"ש מלפניה ר' זעירא בעא קומי רבי אסי היך עבדן עובדא אמר ליה כרבי חנינא וכן נפק עובדא כרבי חנינא:

אמר אמימר בת יורשת הויא דאי בעיא לסלוקה בזוזי לא מצו מסלקי לה רב אשי אמר בעלת חוב הויא ומצו מסלקי לה בזוזי והלכתא כרב אשי ואף אמימר הדר ביה והשתא דאמרת בעלת חוב הויא דאבא או דאחי למאי נפקא מיניה למיגבה מבינונית שלא בשבועה ומזיבורית בשבועה מאי תא שמע דרבינא אגביה לברתיה דרב אשי ממר בר רב אשי בינונית שלא בשבועה וממר בריה דרב חמא בריה דרב אשי מזיבורית ובשבועה ש"מ בעלת חוב דאחי הויא ש"מ (דף סט:) אמר רבא הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי בין למזוני בין לפרנסה בין לכתובה והאידנא תקינו רבנן דמתיבתא למגבה כתובה אפילו ממטלטלי [* גי' מהר"ם הילכך מזוני נמי אפילו ממטלטלי] דקי"ל תנאי כתובה ככתובה אבל פרנסה דליתא בתנאי כתובה כדקיימא קיימא:

(דף סט.) שלח רב נחמיה בריה דרב יוסף לרבא בר רב הונא זוטא לנהרדעא כי אתאי האי איתתא לקמך אגבייה עישור נכסי אפי' מאיצטרובילי דרחייא אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא מגבינן מעמלא דבתי:

(דף סט:) **מתני'** המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן בעלי עלי יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ א"ר יוסי וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למכרה הרי היא מכורה מעבשיו בד"א בגדולה אבל בקטנה

יעשה סלעים וכו'. יקנה הסלע וחין שומעין לה. ומפרשינן טעמא בגמ' משום דס"ל לר"ת מנה לקייס לכרי המת הא לחו הכי נותנין לה המעות לפי שהוח לה חמר שלח תזכה במעות חלח לקנות בהן שדה שחילו בלח חמר כן חפילו בלח טעמח למנה לקייס לכרי המת חין שומעין לה שלח זכתה בהן **חלח בענין זה** חלח הוח מעכשיו זיכה לוחה בהן חלח שנים שיקחו לה מהן שדה ומס"ד חי לחו טעמח למנה לקייס לכרי המת נותנין לה מיד שדה הס לגמרי ומוכח בסוף פ"ק דגיטין [דף טו.] דלפילו במנה כשהוח בריח כיון שהת חמרי' מנה לקייס לכרי המת: חמר ר' יוסי **וכי היכי חלח שדה.** **וכי מה תועלת לו לקנות לפי' חין כאן מעות חלח כבר נקנה השדה והיח רוצה למכרה היח מכורה הלכך שומעין לה** וחפשר לטעמיה דלרבי יוסי מסום טעמח דלית ליה מנה לקייס לכרי המת חי נמי חית ליה ושתי הכח מסום טעמח דקחמר לח יהח חלח שדה והיח רוצה למכרה ול"ת ולמ"ד שהיח **רוצה למכרה היחך היח מכורה** דחמרינן בפרק מי שמת (דף קנה.) שחין הכן רשחי למכור בנכסי יבמיו **על שיהח בן עשריס** י"ל ס"ס בקרקע שהיח מחביו לחכל שדה זו חע"פ שבמעות יביו נקחו חותה מ"מ לח היה מחביו לחכל הרחב"ד ז"ל כתב חלח חמרינן למכור בנכסי יבמיו **על שיהח בן עשריס** חלח במה שיורש מחביו לחכל במתנה שהחב נותן לבנו לח וכת חינה יורשת חלח מקבלת מתנה היל וכן נרחה מדברי רבינו חננחל ז"ל והרחב"ד ז"ל מוסיף עוד לומר שחפילו בת יורשת מוכרת חלח תקנו חלח במעני וירושת בניס בנכסי החב מעניה לחכל ירושת הבת בנכסי החב חינה מעניה ולפ"ז נ"כ חמרו ז"ל לקין בנכסי הלס ובנכסי שלח היורשים מוכר לבנכסי החב לוקח חמרו לפי שירושת החב לבן מעניה ושלח ירושת חיון מעניות: בל"ח. **בגמרח מפרש לה** מתן קתני לה בל"ח לשומעין לה: **נמ' מן הנשואין הרשות בידה. שלף החב לח עלה בלעתו למסרה ביד שלים חלח על שתנשח למנשלת הבעל זוכה לחכול פירות: חיכח בינייהו גדולה מן החירוסין. דקחמר ר"מ מן החירוסין יעשה שלים שליסות וחפילו היח גדולה וקחמר ליה רבי יוסי כיון דגדולה היח שומעין לה.** וקי"ל כר"נ בדיני הלכך נקיטינן דבקטנה חין מעשה קטנה כלום וכן נמי בגדולה מן החירוסין ולח מסכחת לה שיכח **הרשות בידה חלח בגדולה מן** הנשואין: **ורחויין נתת להן סלע.** שחין נוזנין בפחות: **נותנין להן סלע. דלמי היה יכע שיתייקרו** המזונות **ויצטרכו סלע לח היה** חומר: [דף ע.] **לח תתנו. הרי מיחה בידינו ולח עשתה יורדין חלח בענין זה: חין נותנין להם חלח סקל.** שהוחיל **ועשה חת לחריס יורדים לחריסה ולחי סקל לוקח קחמר כלי שתפול הירושה לחריהם לחותם לחריס:** והל קיימל לן **הלכה כרבי מחיר** דחמר מנה לקייס לכרי המת. ויכיל דחמר לח תתנו להם כל ערכן: **מינח ניחח ליה.** שיתנו להם כל ערכן: **לזרוזינהו. שיחזרו לחר מזונותיהם ולח יהיו רעבתנים: הפעוטות תינוקות בני תשע לו שמונה כלמפרש בהניזקין** (דף נט.): במטלטלין. **לוקח חכל במקרקעי לח על שיהח בן עשריס: חערות לו על שיהח בן עשריס חפוטרופוס.** שמינהו לבי יתומים לו כ"ל: **וממלי מלקתני.** במתניתין: בין במקום שלים בין במקום **חפוטרופוס.** כלומר ללח חמרינן לדוקח שלים **שנחתנם לכך ופירשו לו מה יעשה בהם חכל חפוטרופוס היינו חלח לעשות ערכי יתומים לכל הערין והרי הם מכרו חלו הפעוטות הין זה שינוי מצות המת שחפילו החפוטרופוס ימכור לצורך מזונותיהם: מלקתני** סתמת הין מעשה קטנה כלום משמע לחפילו במקום **חפוטרופוס** ללמי קנת לשלים חמרינן הכי. ומיהו משמע לדוקח בקטנים לכל בגדול שים לו חפוטרופוס כגון שמינהו לבי **על שיהח בן עשריס** מקחו מקח ומכרו מכר וחס קדם הלוקח להוליח הנכסים מיד החפוטרופוס זכה שחע"פ שהין החפוטרופוס רשחי לתתם לו היינו משום מנוח לקייס לכרי המת וכיון שח"ח לו לקייס **מה יש לו** לעשות וכ"ל נ"כ הין להם לכוף הלוקח להחזיר הנכסים ביד החפוטרופוס כיון **שלח היה לוקח כלום הין** עליו מנוח לקייס לכרי המת שהין המנוח חלח למי שנטווה בכך: הדרן עלך מניחת החשה **המדיר**

אין מעשה קטנה כלום:

יום קמא

גמ' ת"ר המשליש מעות לחחתנו ליקח בהן שדה לבתו והיא חומרת ינתנו לבעלי מן הנשוחין הרשות בידה מן האירוסין יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ ר' יוסי חומר גדולה בין מן האירוסין בין מן הנשוחין הרשות בידה קטנה בין מן האירוסין בין מן הנשוחין יעשה שליש מה שהושלש בידו מאי בינייהו חיכח בינייהו גדולה מן האירוסין דרבי מחיר סבר חע"ג דגדולה היח מצוה לקיים דברי המת לפיכך יעשה שליש מה שהושלש בידו ור' יוסי סבר כיון דגדולה היח הרשות בידה והחי דקתני במתני' בד"ח היח] וחסורי מיחסרח והכי קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ בד"ח מן האירוסין חבל מן הנשוחין הרשות בידה בד"ח בגדולה חבל בקטנה חין מעשה קטנה כלום

חיתמר ח"ר יהודה חמר שמוחל הלכה כר' יוסי ורבח חמר רב נחמן הלכה כר"מ וקי"ל כרב נחמן בדיני

תניח האומר תנו לבני שקל בשבת והם ראוים לתת להם סלע נותנין להן סלע ואם חמר חל תתנו חלח שקל חין נותנין להן חלח שקל ואם חמר חם מתו ירשו חחרים תחתיהן בין שחמר תנו בין שחמר חל תתנו חין נותנין להן חלח שקל (דף ע.) חמר רב חסדח חמר מר עוקבח הלכתח בין שחמר תנו בין שחמר חל תתנו נותנין להן כל צרכן והח קי"ל הלכה כר"מ דחמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי חחרינייתח חבל בהח מינח ניחח ליה והחי דחמר הכי לזרוזינהו הוח דעבד

תנן התם הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין חמר רפרם לח שנו חלח שחין להם חפוטרופוס חבל יש להם חפוטרופוס חין מקחן מקח וחין ממכרן ממכר ממחי מדקתני חין מעשה קטנה כלום ולח קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו כדקתני בגדולה שמע מינה חין מעשה קטנה כלום בין במקום שליש בין במקום חפוטרופוס וכן הלכתח:

הדרן עלך מציאת האשה המדיר חת חשתו מליהנות לו עד ל' יום יעמיד פרנס יתר מכחן יוציח ויתן כתובה ר' יהודה חומר בישרחל חדש חחד יקיים שנים יוציח ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים שלשה יוציח ויתן כתובה המדיר חת חשתו שלח תטעום בחחד מכל הפירות יוציח ויתן כתובה רבי יהודה חומר בישרחל יום חחד יקיים שנים יוציח ויתן כתובה ובכהנת שנים

לת לסתו מליהנות לו. כתב רש"י ז"ל **לין הנלת תמימו נלסר עליה לסה מסתעבד לה הלכך כשביל תמים לין לנו לכופו להוציא וליתן כתובה והנלת מזונות בגמרל פריך והל מסועבד לה.** פירוש לפירושו לכיון שהוא מיבר לותה בלמן זה שהיינו שמירה ליהנות מהלו לין הנדר חל ללא בנכסיו כגונא לשמרינן בגמ' לשיולו בתמימים כיון למסועבד לה לאו כל כמיניה הלא בלומר הנלת תמימך עלי [לף עב ב] לפי שהין מלכילין לת החלם לכר החלוב לו ושיינו לנרסינן בירושלמי תמן תנינ שמיבר לת לסתו מהמים שהוא יוליא ויתן כתובה כלומר לשבת לחת לו לסתי שבתות והכא לימר כי תמן במיבר מנופו ברס הכא במיבר מנכסיו על כלן כלומר במיבר לותה בלמן השניי במתניתינו שהין **הנדר חל הלא על** נכסיו: **יעמיל פרנס.** הלא שיפרנסנה ובגמרל מפרש היכי עביד: **כיצרלא. לם הוא יצרלא** שיכול **להחזיר גרושתו:** בכתנת. **שלם יגרשנה לא יוכל להחזירה** ושמא **סופו יתחרט ויהבי ליה רבנן זימנא טפי: לחל מכל הפילות. קונם פרי פלוני עלי** והוא קייס **לה: שלא תתקשט בלחל מכל המינים. קונם בושם פלוני עלי** וקייס **לה** בעלה: **בעניות שלא יתן קנבה. בלשה עניה לם לא יתן קנבה לדבר על מתי לחמרו עליה הוא ליוציא ויתן כתובה לכל לם יתן קנבה תמתין על לותו זמן** וגמרל **מפרש על כמה הוא קנבתה: ובעשירות.** שרגילות בכך על שלשים יום **לם לא הלירה יותר לין כופין לותו להוציא:** נרסי' בירושלי' בפירקין [הלכה ל] הלירה שלא תרחני במרחן בכרכים שבת לחת ובכפריס ב' שבתות שלא תנעלי בסנעל בכפריס שלשה ימים ובכרכים מעת לעת: **נמ' וכיון למסועבד לה.** למזונות: והתנן קונם שלני עושה לפיך וכי תימא ליפרוך מסתני' נופל הלא תנן יוליא בשבת לחת לו בשתי שבתות משום תשמיש לחלמא לא מני מפקא לשעבודה י"ל למני מלחי ליה לכלמן מליהנות לו לא משמע תשמיש ומש"ה פריך מלתנן קונם שלני עושה לפיך וי"ת ומלי קושיא להא לסיקנא לעיל בפרק לע"פ (לף נט:) להיינו טעמא לחיוב ערוך לספר משום לחלמוה רבנן לשעבודיה לבעל הא מליניה חיול קונם לילה לקומות קלוסת הנוף ניהו ומפקיען מילי שעבוד ומש"ה מני מליר לה י"ל למפקא פשיט לן לכי היכי לחלמוה רבנן לשעבודיה לבעל ס"נ חלמוה לשעבודה לילה לכי הדלי ניהו ומיהו לוקא בקונם הוא שלינו יכול להפקיע לת שעבודה לבל הקלים נכסיו לין לשתו נזונת משם להא קי"ל (ניטין לף מח:) לחין מוציאין למזון לשתה והכנות מנכסים מסועבדים ומה לי מכרן לנבוה להכי לוקא במיבר הוא לחלמוה לשעבודה משום לחי לאו לאו מכרן לנבוה להכי לין לך לשם שלא יפקיע שעבוד לשתו בל בתקיע ליכא למיחש להכי שלין לשם עסו להקלים נכסיו ולהפסידם כלי להפקיע שעבוד לשתו ומשום הכי מוקמינן להו לחינה ולין לשתו נזונית מהן כחילו מכרן ומיהו לשם שלישה יוליא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל התכשיטין יוציא ויתן כתובה רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה בעשירות שלשים יום:

גמ' וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה לאו כל כמיניה למפקע שעבודה והתנן קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר אלמא כיון דמשעבדא ליה לאו כל כמינה למפקע ליה לשעבודיה הכא נמי לא כל כמיניה למפקע לה לשעבודה (דף ע:) באומר לה צאי מעשה ידיך למזונותיך אי הכי פרנס למה לי בדספקא לה בדברים גדולים ולא ספקא לה בדברים קטנים דהות רגילה בהו בבי נשא והוה מגלגלא בהדיה והשתא אמרה ליה עד האידנא דלא אדרתן מצינא לגלגולי בהדך השתא דאדרתן לא מצינא לגלגולי בהדך ומ"ש עד שלשים יום עד ל' יום לא שמעי אינשי ולא זילא בי מילתא טפי שמעי אינשי וזילא מילתא ופרנס לאו שליחותיה קא עביד באומר כל הזן אינו מפסיד אמר רב לא שנו אלא במפרש אבל בסתם יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר אפי' בסתם נמי לא יוציא שמא ימצא פתח לנדרו תנן המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה בשלמא לרב כאן בסתם כאן במפרש אלא לשמואל קשיא הכא במאי עסקינן שנדרה היא וקיים לה איהו וקסבר האי לסם הקילסה נכסיה לינו נפקא שעבוד הבעל בכך להא בעל בעוה רבנן כלוקם לכל מילי כלתמרינן [לף נ.] בלוסא לתקינו לחסא שמכיר בנכסי מלנו בחיי הבעל ומתה הבעל מונית מיד הלקוחות ולענין לותה נמי בסלבי ים נוחלין [לף קלט.] ולענין לחריך בפרק מי שהיה נסוי (לף נה:) וכיון שעשלומיו כלוקח לכל דבר ומקלת מקלסת לבר שלינה שלם : [לף ע:] בלומר לה נלי מעשה ילילך במזונותיך. מהו מסמע לשפילו לרב הונא לומר [לף נח:] מזוני עילר יכול לומר לה כן בלספקא ובללא ספקא נמי יכול לומר לה שתקח מעשה ילילך בלמי מזונותיה ושיעלים הסלר להא קיימא לן כרב הונא כלשיפסיק הלכתא כוותיה בהילך בפרק שני לייני נזירות [לף קז:] ולתן ולאי בסמעתין לליבא להלכתא לתמרינן הכי ועול לעלה להא לתמרינן בגמרא [לף ע:] ללא שיתא לרב הונא כו' קסיל ליה מתני' לקונם שאני עושה לפיך לאלתר לתמני' לפרקין לתיל ליה שפיר: להויל **רגילה בהו** בבי נשא וקא מגלגלא בהדיה וכו' הסתא לאלרתן לא מציגא לגלגולי בהדך. וכ"ת סלרא קשיא לכיון להסתא לכיון **מסועבד לה היכי חייל** נלרא וי"ל לכיון לכשעתא לאלרה הוא מגלגלא בהדיה חייל נלרא להסיל שעתא הא מחלה לה ומיהו **לא מחלה להו לגמרי אלא** כל היכא למגלגלא בהדיה ומסוס הכי לפילו לבתר לא יכלה לאגלגולי חייל נלרא לה"ל כסלירה כשהיא לרוסה ונסתא לאמרינן בגמרא [שם] לחייל אע"ג לא לתי למי לגמרי להכא מכי לאלרה מסועבד לה ונלריה ושעבודה באין כאחת והיינו טעמא מסוס לכיון למילתא מפקע אלא לרבנן אלמוה לשעבודה בכה"ג לא אלמוה ולוקמוה לגילה ובתוס' אמרו למעיקרא לאו מתורת מחילה לתינן עלה אלא כי פירושו לאותם לבריס קטנים שהיתה רגילה בהם בבי נשא **אלא היו כל בני** מספחתה שוין בכך לאי הכי היתה עולה עמו אלא לבדיה בלבד שהיה עשיר היה מוותר לה בהם לבל בני מספחתה שאין להם עושר אלא כמו שיש לבעלה אין רגילין בותן לבריס קטנים ולפיכך יש לה להתנגלג עמו לבל בשאינה עמו יש לו להנסינה כמו שהיתה בבית לביה: טפי שמעי אינשי וזילא בי מילתא. כבר כתבתי למעלה שלעת הרמב"ם ז"ל בפי"ב מהלכות לישות לדוקא ע"י נדר הוא למני אמרה הכי לבל שלא ע"י נדר לא שהרשות בידו להסרות לחתו ע"י שלים כלתנן בפרקין לעיל [לף סה:] המסרה לחתו ע"י שלים לבל בירושלמי [כאן הלכה ח] משמע לשפילו שלא ע"י נדר יכולה להקפיד ומתני' להמסרה לחתו לוקא בשקבלה עליה. ובגמ' למרינן ולי בעית לימא שהיתה בשהיא לרוסה לרוסה מי לית לה מזוני שהניא זמן ולא נשלו לתנן הניא זמן ולא נשלו לוכלות מהלו ולוכלות בתרומה ומלי שנא על שלשים יום על שלשים יום עביד שליח שליחותיה טפי לא עביד שליח שליחותיה. ועיקר הפי' בזה כמו שפי הרב בן מיגש ז"ל למיירי בשהיתה קוסס שהניא זמן לשכתי לא חל חיובא עליה ולחר כך הניא זמן

תנא הוא נתן אצבע בין שיניה והלכתא כשמואל:

מתני' (דף עא:) המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן שהן עמה בעיר אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובזמן שהן בעיר אחרת רגל אחד יקיים * בד"ס הגי' שלשה וכ"ה בגמ' וברא"ש שנים יוציא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל ולבית המשתה יוציא ויתן כתובה מפני שנועל דלת בפניה ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי אמר לה על מנת שתאמרי לאיש פלוני מה שאמרת לי או מה שאמרתי

לכל הדירה אחר שניגע זמן ע"נ דעבודלך למזונות ליתיה לגלי מלרבנן לן חייל נדרה להו מעשה יהיה ליתנהו לגלי מלרבנן ואפ"ה תנן (נדרים דף כה.) קונם שאני עושה לפיך ח"ץ להפר ועול לסוניין למזונות [נשואה] לרבנן ואפ"ה מקשינן כיון למסועבד לה היכי מצי מקיל לה וזה לן כלבני רס"י ז"ל ועל"ג לביתוסלמי נרסי' עלה למתני' [הלכה ו] וכי תלס נולר שלן לפרוע את חובו ומפרקינן כמ"ד אין מזונות לאשה לבר תורה לן לתיה כנמ' לילן ולמלרינן מלי שנן על שלשים יום היינו משום דאשה ליתיה לנטעמיה למשלשים יום ואילך שמעי בה אינשי וזלגי בה מילתא **להה לרושה היא ולרושה היא** מתפרנסת לעולם ע"י אחר. והך תוקמתא לן כתבה הרי"ף ז"ל ותמה אני למה נ"ל משום לבתר הכי למלרינן בגמרא ואי בעית אימא שהדירה כשהיא לרושה ונשאת ומשמע ליה ז"ל למלתוייה לתוקמתא קמייתא אימר לאי לן כיון לבבניא זמן שני למלי ליעטריך לתוקמה בשנשאת שלא ולאי לן שני לן טעמא לעל שלשים יום עביד שליח שליחותיה ומשום הכי מוקמינן לה בשנשאת לזילא בה מילתא ותוקמתא בתרייתא נמי לחלוייה לה בגמרא הילכך לן פש לן שלא תוקמתא קמייתא ולפשר להיינו לקו מסיק תלמודא ושמר שלא מחוורתא כלשנינן מעיקרא והרמב"ם ז"ל כתב בפי"ב מהלכות אישות כלשון הזה המדיר את אשתו מליצנות לו כו' ממתינין לו ל' יום ובתותם השלשים יום תהיה היא עושה ותוכלת ויהיה לחל מחבירתו מפרנס תותם לברים שהיא צריכה להם יותר על מעשה יהיה לם לין מעשה **יהיה מספיקין לה לכל ע"כ** ולבריו תמוהין בעיני הרבה להו בגמ' ואמרי בהדיא לגלי מני מלינ לה שלא בתומה לה לאי מעשה יהיו למזונותיה לבל שתמת לן לאמרינן נעשה כמי שתומה לה משום הכי מסקינן לה לוקח ובתומה לה ובמספקת לברים נזונים ובמנגנת בהדיה בברים קטנים ומברין נדרה שהפילו בשלין מעשה יהיה מספיקין לפילו לן לינגנגת בהדיה חייל נדרה וכל שמעשה יהיה מספיקין לפילו לן לאמר לה לאי וכו' מני מלינ לה ותילו בגמ' אמרינן בהדיא לנשי לבתומה מהני כי לן לאמר מעשה לה ולא כל היינו לומר חיני נותן מזונות ושהיא מעמדת תעכב מעשה יהיה ולכותה נבי אשה לפי על פי שהיא יכולה לומר חיני נזונת וחיני עושה אינה יכולה לומר חיני עושה בלבד ושהיא מעמדת יעכב מזונות להה תנן קונם שאני עושה לפיך חיני צריך להפר ותין לך לומרת חיני עושה נדול מזה וגו"ל שהדירו לומר כך משום לגלי לאמכון לגלומי לרבנן לשעבודה ליה והיינו טעמא משום לגלי צריך לגלומי לעל כרחיה או יפר או יניח ויתן כתובה ומ"ה ס"ל ז"ל לתנא לקונם שאני עושה לפיך חיני צריך להפר היינו משום לס"ל לקונמות תין מפקיעין מידי שעבוד ולא צריך כלל לטעמא לגלומי וכי תמרינן לכי לעיל בפרק אע"פ [לף נט:] היינו כר' יוחנן בן נורי לס"ל להשתא לן חייל נדרה ולבתר הכי חייל ומ"ה על כרחיך אינטריכינן לאסוקי לקונמות כקונסות הנוף ומו ותלמוה לשעבודה לבעל כלישתא בסוניין לאע"פ לוק ותשכח לבל לת"ק לאמר חיני צריך להפר נקטינן מילתא כפשטה לס"ל לקונמות תין מפקיעין מידי שעבוד וכי פרכינן [הכא] ותתן קונם כו' הכי פרכינן לימא מתני' לגלי כת"ק להשתא הא הכא לן פלינ במתני' וכל הך סוניין לפרוקי ת"ק להשתא אמתני' לתאמרת לבל לגלי לקיימא לן כרבי יוחנן בן נורי לקונמות מפקיעין מידי שעבודלן לן צריכינן לכל הני תוויי ולן קשיא לן מילי משום לשעבודלן היינו משום לגלומי לאל"כ יצטריך לנרס

כלומר היינו יכול הוא להכירה שלא תטעום ומצני בלומר לה שם תלכלי מחפן פלוני תהא מסורה מנכסי ותלכל מלותו חפן ותהא מסורה מנכסיו והיינו דיקא לפרקא כלומר **לאחר יציאת** שלא"פ שלכלה מלותו חפן ונאסרו עליה כל נכסיו הא לפשר שלשים יום בפרעם וכדתני בריקא לפרקא ומוקי לה בשנדרה לשתו ושמע בעלה ולא הפר כלומר לכיון שנאסרה מלותו חפן ולא לפשר בפרעם ליהנות בו יציאת לאחר וכ"ת וכי מפקינן לה מבעלה מלי לאהנויי לה והכי כבר נאסרה בלותו מן וכפי' נשתל לבעל שני ליני יכול להפר שהין הבעל מפר בקומין ים לומר לפילו הכי יכולה למימר לא בעינן נברא למקייס לי נדרי ומיהו למסקנא לסניא בגמרא לפילו נדרה היא הנאה מנכסיו שם תטעום לאחר ממיני פירות וקייס לה ליהו שא"נ לפשר בפרעם יציאת לאחר ויתן כתובה לאחרינן בגמרא [קף עא:] ותקשטה ותאסר לי לב"ש שני שבתות ולי לב"ה שבת אחת ומהלרינן ה"מ היכא שבת אחת ומהלרינן לאחרה חיסו לסברה מרחה רחת עילוחי ולבסוף מיתב לעתיה לבל היכא לנדרה היא ושתיק לה סברא מסנא הוא לסני לה והא שבת אחת בתשמיש כלפשר בפרעם למי למהלי טעמא לא אמרי' דיציאת לאחר ולפ"ש כי נדרה היא מטעמא לממנא סני לה אמרי' יציאת לאחר הלכך כל היכא לנדרה ליהי הנאה מנכסיו שם תטעום לאחר ממיני פירות שא"נ לפשר בפרעם יציאת ויתן כתובה מטעמא לסברא מסנא הוא לסני לה וליכא למימר לההוא טעמא לר' יוסי שיתמר לבל רבנן לא תוו להא תנן בתמני' לבשמוך על מנת שתאחרי לפלוני וכו' לו שתהא ממלא ומערה לאפשא והנהו על כרחין מיירי בשתלויין בלותם לברים תשמים לו מזונות לאי לא אחרי יציאת ויתן כתובה הרי זין ביזו להפר ללא נדרי ענוי נפש נינהו ולא לברים שבינו לבינה ובשלמא לרב משכחת לה במיירה שתם שם לא תעשה לותם לברים לבל לשמואל ע"כ צריכי לאוקומא בנדרה היא וש"מ לשא"נ לבמזונות לפשר בפרעם ובתשמים נמי כמאן לאפשר בפרעם למי יציאת ויתן כתובה מטעמא לממני סני לה זה נראה לי: ואפי' יציאת לתנן מפשא לי יציאת בע"כ לפילו רצה לקייומה מטעמא לממנא **הוא לסני לה אלא** שרלוקי לרמב"ם ז"ל שכתב בפרק י"ב מהלכות לישות נדרה היא שלא תלכל אחר מכל הפירות וכו' שם רצה שתשב תחתיו ולא תלכל הפירות תשב ושם חמר ליני רוצה בשאר נדרית יציאת ויתן כתובה שברי היא בילו להפר והוא קיים לה ברצונו על כאן ולקלק כן מלהמרינן [קף עא.] נבי שאר שנדרה בניזר ושם חמר לי לפשי בשאר נדרית יציאת ויתן כתובה וכבר כתבו ללאו לוקו שלא ה"ק ושם חמר הבעל לי לפשי בשאר נדרית ומ"ש לא הפר לה יציאת ויתן כתובה: נדרסינן בגמ' [שם] **וכמה קנבה. כלומר לר' יוסי לחמר** בענות שלא נתן קנבה **שם נתן קנבה על כמה לא כייפינן ליה להוציא** ומהלרינן ג"ש יהודה חמר שמואל שנים עשר חדש רבה בר בר חנה חמר [ר' יוחנן] עשרה שנים רב חסדא חמר לבימי רגל שכן בנות ישראל מתקשטות ברגל: ובעשירות שלשים יום. מלי שנא שלשים יום חמר לבני שכן חסא חמוכה נהנית מקשוטיה שלשים יום. כלומר מריח קשוטיה **שנתקשטה לפני הגדר** והרי"ף ז"ל השמיטו כל זה משום לשליכא לרבי יוסי לימתר וכתב מפנתינו כעורכה ומשמע שם"ל ללא קי"ל כר' יוסי שלא כתנא קמא לפלינן עליה ולע"נ לסני חמוראי שקלו וטרו שליכא לרבי יוסי לאו משום שם"ל כוותיה משום לצריכי לפרושי מילתיה קנבה כמה לבל רבינו חננאל ז"ל פסק כרבי יוסי וכר' יוחנן לחמר עשרה שנים ומשמע לטעמיה משום לשמואל ורבי יוחנן שלכה כרבי יוחנן ושיכא מאן לחמר להלכתא כרב חסדא להוא בתרא והרמב"ם ז"ל פסק כרב יהודה חמר שמואל ומשמע לטעמיה משום לחמר מילתא מצינתא לר' יוחנן קאי כוותיה ללא לחמרינן זמן מועט מזה ורב חסדא קאי כוותיה ללא לחמרינן זמן מרובה מזה: מתני' ובזמן שהם **בעיר אחרת. לרכה** של לאפ **נלכת לנלס ברנליס** רגל לחד מני מוקמה **לאפשה שלשה לא מציא ולייקינן עלה בגמרא הא** נופף קפיץ לחרת רגל לחד יקייס הא כ' יציא ויתן כתובה לימא סיפא נ' **יציא ויתן הא** כ' יקייס לחמר לבני סיפא **לחמרי** קמייתא בין ישראלית לכהנת וכיון ללא קי"ל כר' יהודה ליכא פלוגתא בין ישראלית לכהנת ולפיכך פסק הרמב"ם ז"ל בפ' י"ג מהלכות [לישות] רגל לחד ממתינים לו שנים יציא ויתן כתובה: **שנועל בפניה. בגמרא מפרש: מחמת לבר לחר. בגמ' מפרש: שהתראי לפלוני. בגמרא מפרש: שתהא ממלאה ומערה. בגמרא מפרש:** [קף עב.] **גמ' לישה נועל בפניה. ללת שלא שמחה: מאי נועל בפניה לישה.** ענר הוא: **סופנה. קוברה כשם שלא נמלה חסד כך לא ינמלו עמה:** והאי יתן לא לבו. **שלף הוא יסלוחו ואל ירע לו שם נהג כן:** ללווי. **ליה את המטה מבית החבל לקבר:** והך מתני' לרב מיירי בשהירה שתם שתלה מזונות או תשמים בלברים אלו ובשמואל ע"כ בנדרה היא וקייס לה ליהו מתנוקמה ובשלמא שלא תלך לבית לחביה או לבית המשתה ביזו להפר לאפשר לנדרי ענוי נפש נינהו ובבית האבל נמי מפורש בפרק בתרא לנדרים (קף פג:) לענוי נפש הוא מלכתיב והאי יתן לא לבו אבל תאמרי לפלוני ותמלא עשרה כלי מים לא משמע למקרי עינוי נפש ולא לברים שבינו ובין סבן על כרחין מיירי בשתלתה בלברים אלו מזונות או תשמים וה"מ ללא"נ לאפשר בפרעם ותשמים נמי שבת אחת כמאן לאפשר בפרעם למי אפ"ש יציא ויתן כתובה כיון לנדרה היא וקייס לה ליהו מטעמא לממנא סני לה וכמו שכתבנו למעלה:

ליך או שתהא ממלאה ומערה ליתן ויציא כתובה:

גמ' בשלמא לבית המשתה איכא נעל בפניה (דף עב.) אלא לבית האבל מאי נעל איכא תנא למחר היא מתה ואין כל בריה סופדה ואיכא דאמרי אין כל בריה סופנה תניא היה ר"מ אומר מאי דכתיב (קהלת ט) טוב ללכת אל בית אבל וגו' מאי והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה דיקבור יקברוניה דילווי ילווניה דיטעון יטענוניה:

ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי: מאי דבר אחר אמר רב יהודה אמר שמואל מחמת מלחמת בני אדם פרוצין המצויין שם אמר רב אשי לא אמרן אלא דאתחזוק אבל לא אתחזוק לאו כל כמיניה לאחזוקי אינשי בפריצי:

על מנת שתאמרי לפלוני: ותימא אמר רב יהודה אמר שמואל דברים של קלון:

או שתהא ממלאה ומערה: ותעביד אמר רב יהודה אמר שמואל שתהא ממלאה ונופצת פירוש אמר לה בשעת תשמיש שתתהפך כדי שתנפץ שכבת זרע ולא תתעבר במתניתא תנא שתמלא עשרה כדי מים ותערה לאשפה בשלמא לשמואל מש"ה יוציא ויתן כתובה אלא למתניתא מאי נפקא ליה מינה תעביד אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מפני שנראית בשוטה:

אמר רב כהנא המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה שם רע בשכנותיה וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור ושלא תארוג בגדים נאים לבנה תצא שלא בכתובה מפני שמשיאתו שם רע בשכניו:

מתני' ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואי זו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ואינה קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו ר' טרפון אומר אף הקולנית ואי זו קולנית כל שמדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין את קולה:

גמ' מאכילתו שאינו מעושר היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע מנא ידע לא צריכה דאמרה ליה פלוני בהן תקן לי הכרי ואזל ושייליה ואשתכח שיקרא:

ומשמשתו נדה היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע נסמוך עילוה דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל מנין לנדה שספורת לעצמה שנאמר (ויקרא יט) וספרה לה לא צריכא דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי הכתם ואזל שייליה ואשתכח שיקרא ואי בעית אימא כדרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה:

וחלה נמי כגון דאמרה פלוני תקן לי את העיסה ואזל שייליה ואשתכח שיקרא:

ונודרת ואינה מקיימת דאמר מר בעון נדרים בנים מתים:

אי זו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב (במדבר ה':י"ח) ופרע את ראש האשה ואמר רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא תצאנה בפריעת ראש א"ר יהודה אמר שמואל בקלתה דאורייתא (דף עב:) קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי אסור א"ר אסי א"ר יוחנן קלתה אין בה משום פריעת ראש אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי:

המדיר את חבתו שלא תקחל כו'. לרב מפרש במדירה מנכסיו שלא תקחל לבעלה לחמר לחפילו בסתם ימתין קציץ **לחמי יוציא למטמע לחלתך תקחל ותחסר** ותמתין שמא תמצא פתח וליכא לפרוקה בשנדרה היא וקיים לה ליהו וכלמפרקינן מתני' לחליבה להא בתר הכי קאמר וכן היא שנדרה ונ"ל דשלא תקחל ושלא תשחיל חלה מילתא היא ועיקר הנדר בשלא תשחיל חלה שהמדיר חבתו בכך וחוסר לה כליו בהשחלתן אף הוא אין רצונו שתשחיל ומ"ש נקטינהו לתרוייהו עוד נ"ל שחכמים שמו לעתה שלא תרצה לשחול ותהא חסורה מנכסיו וכיון שכן מצינה שם רע שהיא טוענת מפקפת להוציא ויתן כתובה שלא תמי למחי לפרכינן לעיל בגמ' לר' יוסי לא תתקשט ולא תחסר שבת אחת תשוב ותתקשט ותחסר שבת אחת תשוב להסתם חיזה מסס שתברור אינו כלאי לומר יוציא ויתן כתובה ובתוספות לחקו שלא תקחל היינו שחוסר על עצמו הנאת כליס שתשחול והיא ערוכה להכחל כלי שלא תכסוננו [פי' ולעולם לא תלה בלבד]: וכן היא שנדרה כו'. לא מיירי בקיים לה ליהו לחי לא לחמי תצא שלא בכתובה להא קי"ל (לף עח.) להוא נתן לחצבא בין שיניה שלא יני נלו לכריס שבינו לבינה ולא נדרי עינוי נפש נינהו שיהא חפצר להפר וכיון שכן היא להמדיר חפצר לשוקמה בנדרה חיהי וקיים לה ליהו וכנון שתלתה בנדרים שלו מזונות או תשמיש וקרי לה המדיר מסוס לקיומו של נדר בדיניה תלי ובסיפא תני וכן היא שנדרה לפי שאין כאן שלא נדרה לבל הרשב"ץ ז"ל ובכך עולה תירוץ למה שנלחקו בו בסמוך: **מתני' לת יהולית. שנהגו בנות ישראל חע"נ ללא** כתיבה: **וטווה בשוק. בגמ' מפרש: מלברת בתוך ביתה.** בגמרא גמ' הא לחמרינן להלכילתו **לי לילא.** כשלכל: יפרוש. ולא יאכל ולחמי חפסלת כתובתה לולחי חינה יוצאה שלא ע"כ להכילתו ולא שנתכוונה להחכילו אם לא להכילתו והרא"ש ז"ל כתב שאפילו נתכוונה להחכילו חפסלת כתובתה והכא ליכא למלכילתו קשייך: ולי לא ילע **מנא ילע. מי לחמר לו לחרי כן שהוא בא לפנינו להוציאה** והאי ללא חוקמה במוחא כתב הרשב"ץ ז"ל משום לחיני נחמנת לחין לחם משיס עלמו רצא ולא נדלה להפסיל כתובתה והאי נחמנת להוחלתא בעל לין כמאה עליס למו שלא משום למילתא ללא שכיחא היא לא חוקמה בהכי: ואי לא ילע נסמוך עילוה. הלי **שכיחי בה רבים:**

אמר לה לחמר הכא מנא ילע כלאמרינן לעיל משום להכא מוכח מקרא למעי למסתך עילוה: **הוחזקה נדה בשכנותיה. שרלוה לובסת בנות ונבעלה לחמרה טהורה לחי ומשמה: בעלה לוקה עליה. לא התרו בו וכה"ג מסכחת לה למתניתין ללחר תשמיש הולילעוהו שכנותי' שהוחזקה נדה.** והלחמרינן כנון דקא לחמרה לים פלוני חכם כהן תקן לי לת הכרי ופלוני חכם טהר לי לת הלם כלאמרה הכי בעלים לחותו פלוני תקן לה לת הכרי ובלשיולוה בעלים והרשב"ץ ז"ל נ"כ כתב שע"פ כהן וחכם בלבד לינה מפסלת כתובתה לעל לחל הוא ללא דוקא בשאמרה לים פלוני תקן ובהר ביום פלוני ולתו עלים ולחמרו עמנו היה במקום פלוני לו לא זזה ילינו מתוך ילו ולא תקן לבל ע"פ הכחסת הכהן עמנו לינה מפסלת כתובתה לעל לחל הוא ובירושלמי נמי מפורש לכן נרסינן התם ובלהון בעלים פלוני כהן עיסר לי פלוני רלה כתמי פלוני קנה לי חלתי חכם הניר לי לת נדרי בדקין כולהון ולא מסכחין ע"כ לבל מלברי הרמב"ן ז"ל נרלה שהכהן וחכם נחמן שכך כתב בפרק שבועות העלות בלאמרינן בכתובות פלוני טהר לי לת הכתם חזל שיליה ולשתכח שקרא לחלמא לע"נ לליהי מהימנא כיון שאמרה בשם פלוני ושיליה ולחר לשקרא הוא לא מהימנא ולא מנית למימר לשתכח שקרא ע"פ עלים להא קאמר ולזל שיליה וכן הלין בכל על מפי על לם בא לחחל וכפר לין הלני לחמי הלחמר מממו נחמן וכך קבלתי לין זה ע"כ ולפשר לחמי לחמרינן בירושלמי וכולהון בעלים לא ללי לחמי לקאמר כהן : **לחוריית' הוא. ולחמי לא ללי ליה לת משה: חזהרה.** מלעבדי **לה הכי לנוולה מלה במלה במה שעשתה להתנחות על בועלה מכלל לחסור ח"נ מלכתיב ופרע מכלל לההיות שעתה לא פרוע היה וש"מ לין לרך בנות ישרחל לנחת פרועות רחש: קלתה. סל שיש לו מלמטה בית קיבול להולמו ברחשה ובית קיבול מלמעלה נתת בו פלך ופשתן: קלתה** לין בו משום פריעת רחש. לחמרינן עלה בגמרא לם כן לא הנחת בת לחברים לבינו שיושבה תחת בועלה. כלומר לם כן לא"ר יוחנן לקלתה לין בו משום פריעת הרחש ומשמע לבלא קלתה מיהא **יש בה משום** פריעת הרחש ולם כן כולהו נפקו שלין חשב נזהרת בחגרה: ומשנינן מחגר לחגר **ודרך מבוי. ללא**

[דף עב:] **בטווה ורל כנגד פניה.** פי' רבינו שמשון יצחקי ז"ל **טווה בכפה על ירכה וחוט מתרלל כנגד פניה של מעה** לכל הרב רבינו משה כר מיימון ז"ל כתב בפרק חרבעה ועשרים מהלכות אישות שמשיחה ורל בפלחתה כלרך שעושות הפרוונית: **במקלת יולדי בפני מוליזיו. כלומר בפניו למתני' לא תימת בפניו ממש אלא מקלת לאביו של בעל בפני בנו של בעל** וסיומיך לפרים ומנשה וכו' **ופסוק זה יהא לך סימן על מנשתיו לזכור על ידו לכפניו למתני' בפני בנו קלמר והוי כלילו בפניו.** לפרים ומנשה כו' **בני בניו כבניו:** לומר רבא **לפרושי מלתיה לרב יהודה:** כגון לל"ל נכליה לריש לסבא. חמיה: **בלפי בריה. בפני בנו של בעל לומרת כן:** על עסקי תשמיש **כשמלבר עמה על עסקי עונה מריבה עמו ומשמעת קולה נשכיניו והוא בוש בלבר:** גרסינן בסוטה (לף כה.) כו' ולביבעיל לן התם אם רוצה הבעל לקיימה אם יכול לקיימה או לא ולא ליפסיקא ומספיקא לא כייפינן ליה ומיהו מנה לגרסה כך כתב הרלב"ל ז"ל וכ' הרשב"ם למתבלרן לליפסקא לאם רצה לקיימה מקיימה להא בעל שמחל על קנויו קנויו מחול כלאסקנקא התם מלאמר רבי יהושע נ' לברי' סח לי זעירא מתני ירושלי' בעל שמחל על קנויו קנויו מחול ומסתם בתר קינוי ומחילה מקיים קולם קנויו לכ"ם והא לליבעיא לן התם העובלת על ת"ת ורצה הבעל לקיימה והלר בעי בעל שמחל על קינויו בלרך אם ת"ל **בעי לה כלומר אם** ת"ל מקיימה כיון לאכתי לא הקפיד הוא בלבר היכא למקפיד ורצה לה מני תו למיחל על קינויו או לא ואסיקנא למחול וכ"ם היכא ללא הקפיד למחול ומקיימה: **מתני' כנסה סתם. בגמרא מפרש לי קאי לריש אלא בלתך בלפי נפשה: תנאי או מילתא בלפי נפשה: מומין הפוסלין בכהנים. בלכורות קתני להו:** נמ' בלאו נלרים אמרו. הרי"ף ז"ל כתב כאן המוקלם בגמ' מאוחר ולליבי לפרש על סלר הגמרא כלי שיתקבר יותר פירוש הסוגיא. בלאו נלרים אמרו במסנתנו לליבם מקושטת אלא תלכל בשר כו' לבל נלרים שאין בשה עינוי נפש כגון וכו' ליבם יבעלה אלא בכתובה זה לשון הרי"ף ז"ל ולפי פשטו הגמרא לקלושין קאי לומר לעריבה נט [בשאר נלרים] לבל כתב כן לגמלנו לבשאר נלרים לפי' בשאר כתובה יש לה ולפי לעתי לקבל כן מלאמרינן בגמרא לעובם לריבה ומיהו לקפלי בית חינבי היו קפיליה קפילא מיהו אלא קפלי בית חינבי לא היו קפיליה קפילא ואי לקלושין בלאו ירושלמי חצר שהרבים בוקעין בו הרי הוא כמבוי מבוי שאין הרבים בוקעין בו הרי הוא כחצר:

וטווה בשוק אמר רב יהודה אמר שמואל במראה זרועותיה לבני אדם אמר רב חסדא אמר אבימי בטווה ורד כנגד פניה:

ומדברת עם כל אדם אמר רב יהודה אמר שמואל במשחקת עם הבחורים:

אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולדיו בפני מוליזיו שנאמר (בראשית מ"ח:ו') ומולדתך אשר הולדת אחריהם אמר רבא לא תימא דליכליה אריא לסבא ולבריה אלא כגון דאמרה ליכליה אריא לסבא באפי בריה:

ר' טרפון אמר אף הקולנית א"ר יהודה אמר שמואל במשמעת קולה על עסקי תשמיש כגון דתבעה ליה בפה בקול רם:

גרסי' בסוטה בפ' ארוסה (דף כה.) איבעיא להו עוברת על דת צריכה התראה להפסידה כתובתה או לא ואסיקנא צריכה ירושלמי תמן תנן נשים שאמרו יוצאות בלא כתובה צריכות התראה ואם לא התרה בהן יוציא ויתן כתובה ולא מנה ומאתים אלא אפילו אלף דינר מאבדת הכל ונוטלת בליות שבפניה ויוצאה:

מתני' המקדש האשה ע"מ שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים:

יום קמב

גמ' כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה (דף עג:) כתובה הוא דלית לה הא גיטה בעיא מ"ש כתובה דלא דאמר אי אפשי באשה נדרנית גט נמי לא תיבעי אמר רבה גט מדבריהם וכן א"ר חסדא גט מדבריהם רבא אמר תנא ספוקי מספקא ליה גבי

ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא
(דף עב:) א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק באלו נדרים אמרו

שהבעל יכול להפר משום נדרי עינוי נפש הכא **טעמא משום קפילא הוא** ובחרובין וכיוצא בהן לא קפדי אינשי הלכך מסתמא מקודשת על שפירש כל נדר ויהיו כל זה כלום לפי שעל כרחם יצטרכו לחלק בין עומד תחתיו לאין עומד תחתיו להא דהיא לחתן עלה להסמיך את חבתו שלא לטעום לחד מכל מיני פירות יוצאין ויתן כתובה לאפילו במאכל רע ללא קפדי בהו אינשי הוא להא תניא בתוספתא למכילתין הסירס שלא לטעום לחד מכל המינין בין מאכל רע בין מאכל יפה לאפילו לא טעמה אותו המין מימיה יוצאין ויתן כתובה לחתן בכל לחד מכל מיני פירות למתניתין לאפילו חרובין ורעיס מסם סם ואפ"ה **טעמא משום דהוה נתן הא** למ"ל היה נותנה לחתן שלא בכתובה ונצטרך על כרחינו לחלק בין נדרה קוסם קלוסין לנדרה תחתיו וכר מן דין מנת לא מקיומקא למ"ל היה נותנה בכולהו שלא בכתובה למימ לצטריכינן לטעמא להוה נתן היינו לומר למימ"ס בכולהו יוצאין ויתן כתובה הא לי אמרי היה נותנה בג' נדרים הללו שלא בכתובה ובאחרים יוצאין ויתן כתובה וכל זה לי לומר לדבריהם שלא חלקו בין תחתיו ושיהו קוסטה למלתא ולאי משמע לכנדרה תחתיו בכל נדר יכול לומר לי לפני בשעה נדרינית למ"ל היה נותנה וכשנדרה קוסם קלוסין בנ' ולו בלבד וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק שביעי מהלכות איסורי לשאר לומר לי הרי את מקודשת לי על מנת שאין עליך נדרים ונמצא עליה אחד מג' נדרים הלו שלא תהיה מקודשת על כלום ושיהו ע"כ שלשה נדרים הלו לוקה להוה הין בלבדים שבינו לבינה בכל שלרך בני אדם להקפיד בהם למי לוכה למימר שלא נדרה שתהא נטולה מן היסורים שלא היו קפידים קפילא הא ולאי לא הלכך על כרחין ה"ק לנדרים שבינו לבינה שלרך רוב בני אדם להקפיד בהם: ושיהו כי לומרין לכי נדרה בעודה תחתיו לאפילו בנדרים שהן חון מלוי יכול לומר לי אפשי בשלשה נדרינית למ"ל היה נותנה לאבע בין שיניה לוקה בנדרי **עינוי נפש הו** בלבדים שבינו לבינה לבד בנדרים לחברים לא ((ונפקא מינה לגלילין נמי דקיימא לן הוא נתן בנדרים לחברים) ועי"נ לגא שייך למימר הוא נתן לפי שאין בידו להפר לפי שכי אם בא להוציא ערוך ליתן כתובה ולריכה לדבר מלתמרינן לעיל במתניתין (לף עב.) ולאו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ונזדרת ואינה מקיימת **טעמא משום לאינה מקיימת הא** שם מקיימת לא ושם לחקי לאפי' בשאר לדברים יכול לומר לי לפני בשלשה נדרינית לפי' במקיימת נמי כיון שנזדרת תצא שלא בכתובה ועוד דהיה מלתמרינן לעיל (שם) וכן היא שנזדרה שלא תשתה ושלא תשחיל נפה וכדברה רחויס ותנור כו' תצא שלא בכתובה מפני שמשיחתו שם רע בשכיניו לוקה כהני משום הוי טעמא לחד בנדרים לחברים לא: נרסי' בגמרא (לף עב:) לימימר **קשה על תנאי.** כלומר שאין עליה נדרים וכשנה שתם רב אחר צריכה לימנו נט ושמואל אחר אין צריכה לימנו נט ואפי לדברי לא תימא טעמיה לדב כיון שכשנה שתם לחולי לחליה לתנאיה שלא עושה בעילתו בעילת זנות ולא כתב רש"י לא תימא **קסבר רב לחולי לחליה לתנאי ובתובה בעיא למיתב לה שם מנדשה** שלא טעמא לדב **לענין נט משום דקסבר אין שלם עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם קלוסין ואפי' יש עליה נדרים שבל לענין ממונא בתנאיה קאי שאם יתנא עליה נדרים תצא** שלא בכתובה על לא לטעמא לשאר לחולי לחליה לתנאיה [נמי] מסתמא שלא בעי מיתב לה בכתובה משום שלאי בולאי תמרינן לשאר לחולי לחליה שלא בשאר שלשה בשמוך כמו שלכתוב בש"ל ועוד לשיכי הוה מצינן למימר לבכנסה שתם יש לה בכתובה להא תנן בכנסה שתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה ומתניתין שפירי מתחלתה ועד סופה לא הקפידה ואי במקפדת הסתא עסקינן כפשטא לרב כי קתני כנסה שתם תצא שלא בכתובה **לחרשה לקשה על תנאי** קאי וכן מוכח בשמוך ולדבריו היה ירוך לשאר ונימר לבבא לכנסה שתם שלא תרשה קאי ובבא **בחפי נפשה היא** לקשה שתם וכנסה שתם תצא שלא בכתובה למשפקא לן אי חפצי בשה נדרינית לו לא ונרוך לומר לשפילו הכי כי קשה על תנאי וכנסה שתם כיון שהזכיר בשכנסה הרי הוא כשילו מחל תנאו בפירוש ומי מכניסנו בכל זה להוכח שלא כך ראוי לפרש לא תימא טעמא לרב לכיון שכנסה שתם אע"פ שלא בעל תימר שחולי לחליה לתנאיה ותהא נריכה נט מספק לשיתא שלא בשבעל מיירי וטעמיה משום לאין לשם עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם קלוסין ונריכה נט בולאי והכי מוכח בגמ' מלתמרינן והא תמשינן חצא זימנא לוק ותשכח ומיהו **לענין כתובה לאכתי בתנאיה קאי שאם יתנא עליה נדרים** שלא בכתובה ומתא מני למה הוה"ל לשאר לדברים לענין **ממונא בתנאיה קאי** ומ"ם אין לה בכתובה שהרי כיון שהוא בועל לשם קלוסין אפי' אין לעתו על תנאי כלל אין לה בכתובה להא לשיבעיא לן בפרק קמא לקילוסין (לף י.) בשילה אי ניסולין עושה או לשילוסין עושה ולא שיפסיקא ומשמע לשילי שלשה ס"ל שתם לשילוסין עושה וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות שיאות ומעתה כל שנתנו עליה נדרים שינה לשון לרוסה ואין לה בכתובה ולפיכך לפי לדברי רש"י ז"ל שכתב ובעל לשם קלוסין לא היה ירוך לכתוב להמרו **ממונא בתנאיה קאי** ומיהו ולאי ירוך הלבר לומר לפי שיש לפרש ולומר לשמו לאין לשם עושה בעילתו בעילת זנות לשאר לחוליה לחליה לתנאיה ונמצאת מקודשת מעת לחסונה וכנסה עכשיו ולשילו לא נאמר להענין **ממונא בתנאיה קאי** היה לה בכתובה ואין לה כמו שמוכיח בשמוך ומכאן יצא לו לרמב"ם ז"ל מה שכתוב בפ"ו מהלכות שיאות המקדש על תנאי וחזר לחר כתב יפיס ובשלו התנאי לע"פ שבשלו בשנו לבשה בשל התנאי והרי היא מקודשת סתם וכו' לפיכך המקדש על תנאי וכו' שמע תאמר והיאך נסמוך במאי לאמר לא תיפוק לא טעמיה לרב כיון שכנסה כו' לכיון לשילוסין ואמר לעל טעמיה לרב לאין לשם עושה בעילתו בעילת זנות ללמ נגמרי לילוסו ולא מני מחיל והכא היינו טעמא **משום לבעל נשם קילוסין** ליתא שמקנקת שסוגיא מוכחת לשטעמא לשחוליה לחליה לתנאיה שמכינן וכמו שלכתוב בשמוך בש"ל ול"ת והיכי מני מחיל לתנאיה בשלמא במתנה לשומר ע"מ שלתני לי מאה זהובים מני מחיל לה"ל כשילו אמר לה הריני כשילו התקבלתי וכשילו נתקיים התנאי למי לבל הכא כי מחיל מאי הוי והרי אם היו עליה נדרים נתבטלו הקילוסין מיד ים לומר לכיון שלהנאתו התנה אין לעתו שיתבטלו הקילוסין מיד אלא שלכבר תלוי על שילא בנדרים או שירצה במומין וכל שלא הקפיד בשם מקודשת כלשמר נקמן נבי מומין רבה ונפיים הוא ומיהו אם הקפיד בשם אינה מקודשת אע"פ שחזר אחר כך ומחל ואם תאמר והא תנן **בפרק החיש מקדש** (ל' מח:) ע"מ שאני עני ונמצא עשיר עשיר ונמצא עני עני [לף מט.] על מנת שאני כהן ונמצא לוי ובכולן לפילו אמרה בלבי היה להתקדש לו אינה מקודשת ואם איתא לשמחל בתנאי דיכולה היא למחול בתנאי שאינו של תמן שהרי אינה מקודשת תירצו בזה לשה"נ לשי מחלה אח"כ ואמרי דוקא הני אותן כשילו הוא עשיר ה"נ למקודשת שלא שתם בשלה מחלה שלשה שהולרית לבשעת התנאי בלבה היה להתקדש לו לף על פי שלא יהא עשיר ואינה מקודשת משום לשבריס שבלב אינם לבריס כשמחלה אותו תנאי לאחר כך הכי נמי למקודשת ואין לעתי נוחה בזה כלל להא כי אמרה לעתי היה להתקדש לו הרי בכלל לבריה מחילה של עכשיו שהרי מתחלתה ועד סופה לא הקפידה ואי במקפדת הסתא עסקינן

שלא תאכל בשר ושלא תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונין תניא נמי הכי באלו נדרים אמרו שלא תאכל בשר ושלא תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונין ודוקא נדרים אלו שיש בהם עינוי נפש דקפדי בהו אינשי אבל נדרים שאין בהן עינוי נפש כגון קליות ואגוזים וכיוצא בהן שאין בהן עינוי נפש ולא קפדי בהו אינשי אינה יוצאה בלא כתובה אף על גב דקפיד בהו איהו כיון דלא קפדו בהו אינשי לא הוה קפידיה קפידא איתמר קדשה על תנאי וכנסה סתם אמר רב צריכה ממנו גט ושמואל אמר אין צריכה ממנו גט (דף עג:) אמר * נ"א רבה [וכ"ה הב"ח] רבא מחלוקת דרב ושמואל בטעות שתי נשים מדהוה ליה למידק ולא דק אחולי אחיל לתנאיה אבל בטעות אשה אחת דברי הכל אינה צריכה ממנו גט אמר ליה אביי והא מתני' דטעות אשה אחת דמי וקא מותיב מינה תיובתא אלא אמר * צ"ל רבה רבא מחלוקת בטעות אשה אחת כעין שתי נשים אבל בטעות אשה אחת גרידתא דברי הכל

הוא ליה למתני הכי בהדיא ולא למתני הינח מקודשת סתמא לפיכך נראה לי לזו מפני שחמרה לכלבה היה להתקדש לו סורע כחה וחינה יכולה למחול לפי שחילו התנתה להנאתה היתה יכולה למחול ולומר הרי אתה לי כחילו סיית עשיר שהקילוסין היה תלויין [לשעתה] משעה ראשונה על שהראה **אם תקפיד אם לא** תקפיד לכל זו משעה ראשונה לא היתה מקפלת ואעפ"כ התנתה כיון דלכריס שכלב חינן לכריס נתבטלו קילוסיה לגלגל שלא להנאתה התנתה חלא תנאי גרידא היה ובטלו הקילוסין מיד לכל בחנתה להנאתה יכול הוא שיאמר לה הרי לת עלי כחילו חין עליך נדרים ואע"נ לחמרינן לנבי נט הרי זה ניטוק על מנת שתתן לי מחתים זו וחזר וחמר לה מחולים לך חינה מנורשת על שתתן סתם הוא משום לשעורה קמכוון והא לא ערבה לכל הכא מני מקיל וכן לעת הריקב"ל והיינו טעמא משום לכלל תנאי שהיו מתכוון להנאתו אלא לגמר לת מבדרו בלוקח מתנה חותו לכל תנאי שהוא להנאתו חין לעתו שיתקיים אלא אם הוא מקפיד לכל כל שהיו מקפיד שיהא המעשה קיים והרמב"ן ז"ל חולק וחומר ללוקח בתנאין של ממון הוא שיכול למחול מטעם הריני כחילו שהתקבלתי לכל בתנאים כחילו חין מחילתו כלום ופי' הר"ק לא תימא טעמיה דרב לכיון שכנסה סתם ולא הקפיד להזכיר תנאו בשעת כניסה בחופה לחולי שחליה לתנחיה הרחמן לנמרי נמר ונעל לסם קלוסין נמורים בין יפנן בין חינן וחילו רצה לנרשה **כתובה בעי למיתב לה** אלא טעמיה דרב לענין נט משום שחין אלא עושה בעילתו זנות ובעל לסם קלוסין אע"פ שים **עליה נדרים לכל לענין כתובה בתנאיה** קאי **שאם ימצאו עליה נדרים תצא** שלא בכתובה ע"כ ותמהני לי משום בעל לסם קילוסין לתינן עלה מעיקרא היאך תהא לה בכתובה והא ביאה לירוסין עושה ואלוסה אין לה בכתובה ולוחק הוא לפרשה לוקה בשכתב לה לאי הכי הוה עליך טפי למימר לכיון שכנסה וכתב לה בכתובה ולא התנה לחוליה לחנאים לתנאים כיון שלא שקלינן ולנרינן אלא בכתובה בלבד ואפשר לומר לכי שהכירין לביאה לירוסין עושה הני מילי בבית חמיו לכל כל שהביאה בביתו וכנסה ובעלה הרי הקילוסין והניסואין בחין כאחד וכי תימא היכי משקינן לטעמיה לרב משום לחין לחם עושה בעילתו בעילת זנות והא כיון לחין לה בכתובה לכתי בעילת זנות היא וכלאחרי' לעיל בפרק אע"פ (לף נד:) יש לומר להכא **לאו לוקה בעילת זנות** אלא לומר שאין לחם עושה [בכוונתו] בעילתו בעילת זנות ולי נראה לי חמרינן לבעל לסם קילוסין חין ערך לכך לכי חמרינן בפרק אע"פ לכל הפוחת לבתולה ממחתים ולגלגה ממנה הרי זה עושה בעילתו בעילת זנות היינו בכא **עליה לאחר שכנסה בלא כתובה** לכל זה לא חין קלוסין הרחסונים קילוסין מפני תנאו הרי הוא עכשיו מקלס בביאה ולא שמענו במקלס בביאה שתהא בילתו זנות ומכל מקום מוכח בגמרא להסתא לשמרינן לטעמיה לרב מפום לחין לחם עושה בעילתו בעילת זנות לערכיה נט נמור מלאורייתא מלשמרינן ומנאו עליה נדרים אינה לוקה שלא בכתובה כתובה הוא ללא בעיא הא ניטוק בעיא מאי לאו לקלסה על תנאי וכנסה סתם ותיובתא לשמואל. כלומר **לסיפא לריסא** קאי **וקאמר לכתובה הוא ללא בעיא לנענין ממונא לא לאחול תנאיה** לכל **ניטוק בעיא לנפום קילוסין בעל לאי מסתכא עלה נלריס לא תהא בעילת זנות כרב** ותיובתא לשמואל ולאחין [שם:] לא קלסה סתם וכנסה סתם. כלומר **ומילתא באפי נפשה היא ולקמן פריך מ"ס נט ומ"ס כתובה** ופרכינן לכל קלסה על תנאי וכנסה סתם מאי לכי נמי ללא בעיא ניטוק לעלתי המקלס לת האסה ע"מ שאין עליה נדריס ונמנאו עליה נדריס אינה מקולסת ליתני המקלס לת האסה ע"מ שאין עליה נדריס וכנסה סתם ונמנאו עליה נדריס אינה מקולסת וכ"ש הת. כלומר **לכל הסתם קאמר** ומסלרינן ס"נ קאמר המקלס לת האסה ע"מ שאין עליה נדריס וכנסה סתם ונמנאו עליה נדריס אינה מקולסת קלסה סתם וכנסה סתם תנא שלא בכתובה. כלומר למתני' כללי קתני. המקלס לת האסה ע"מ שאין עליה נדריס אינה מקולסת בסום ענין ואע"נ לחזר וכנסה סתם. לכל הת **כנסה סתם. כלומר שעשה** כניסה סתם בין קילוסין בין ניסואין תנא שלא בכתובה. ופרכינן מ"ס כתובה ללא בעיא לאמר לי לפני בחסה נלרינת. כלומר **ואע"נ ללא לתני כמאן לתני למי.** ר"ס נט נמי לא תבעי. ובשלמת לרב שפיר מטעמא שאין לחם עושה בעילתו בעילת זנות וכמו שכתבתי לעיל לשמואל לכל קסה **להא ליה לחין לחם עושה בעילתו בעילת זנות כלאחמעינן נבי קטנה** שלא מיאנה [לף עג.] כלאיתא בגמרא. ומפרקינן אמר רבה נט מלבריסה וכן אמר רב חסלא נט מלבריסה ורבא אמר רב חנא ספוקי מספקא ליה. כלומר **סתם לאם לי לפני בחסה נלרינת לו לא** ר"ן לי לי מחול לנלרים כיון שקלסה סתם וכנס סתם נבי ממונא לקולא משום **להמוציא מחבירו עליו הראיה וכיון למספקא לן לא נביא** ונבי ליסורא לחומרא. והרי"ף ז"ל הביא פירוקו לרבה ורבא בהלכות ותמהו עליו להני פירוקי לליבא לשמואל לפריקי לכל לרב עריכה נט נמור מלאורייתא מטעמא לחין לחם עושה בעילתו בעילת זנות וכמ"ש למעלה וכיון שכן היאך כתב נט מלבריסה לי נמי מספקא ועוד ללרב ליתא ליה מילי בקלסה סתם וכנסה סתם למתני' לילידיה כפשטא מתוקמא **לסיפא לכנסה סתם לריסא קאי** והיינו שקלסה על תנאי וכנסה סתם ולילידי לא קשיא לחין ר"נ להסתא לטעמא לחין לחם עושה בעילתו בעילת זנות לרב כל שבעל עריכה נט נמור מלאורייתא לכל למסקנא לסנוניו לא קאי **הא טעמא לממום בעילת זנות** ליכא לדעתיה לחנאי וטעמיה לרב לחמר עריכה היינו נט משום טעמא לחולי לחולי הוא וחין נגו לומר לחולי לחולי בולאי אלא לגמי לחולי לחולי וכי קחמר עריכה היינו נט לוקה בספק כמו שלכתוב בסמוך בסייעתא לשמיא וכיון שבמקלס **על תנאי וכנס סתם** מספקינן לגמי לחולי לחולי כ"ש בקלס סתם וכנס סתם וכבר כתבנו [במקלס סתם וכנס סתם] לחין לומר סיסו קילוסי ולאי ושתהא לה כתובה להא נלרים כמומין ומומין לפי' בסתם הן פוסלים וסיינו סיפא לתנן שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים ונלרים אלו לומיא למומין הן והיינו ונמנאו עליה נדרים אלא שלא בכתובה כתובה הוא ללא בעיא הא

לחמרינן בכל לוכתך מסום סמפון לחלמא ליכא סמפון בנסיס במומין במקדש סתם אלא תלכל בתרומת לפי שחינה מקובלת ולחי מן התורה והוא הדין לנדרים כשמואל: ליתמר **קדשה על תנאי** וכנסה וכו'. הא אמעתא צריכין לפרושה כו' ומעות שתי **נשים כגון שקידש אשה אחת על תנאי** כו' זהו פירוש הרי"ף ז"ל ולפי זה טעות שתי נשים לאו דוקא אלא טעות המעה בשחת נשים ויותר נרחין לכרי רב יוסף הלוי שפירש לטעות שתי **נשים היינו כגון שקדש שתי נשים על תנאי וחזר וכנסן סתם** ופלוגי בכתרייתא לרב שכר לכיון לכנס שתי נשים סתם זה אחר זה ולא הזכיר תנאו ולפי לחולי לחליה לתנאיה ושמואל שכר לפי' הכי **על מנת תנאו הוא כונס** ולהאי פירושא אתיא ליתא לטעות שתי נשים כפשטה: ס"מ לחולי לחליה לתנאיה. כל זה הוא אינה צריכה ממנו גט

הא שמעתא צריכינן לפרושה דחזינן בה כמה רבוותא דשקלי וטרו בה ולא סלקא לחד מינייהו כהוגן דאיכא מינייהו דפריש טעות שתי נשים כגון שקדש שתי נשים חדא על תנאי וחדא שלא על תנאי וטעה הי מינייהו הוי קידושין על תנאי והי מינייהו קדושין גמורין וכנס אותה שהיו קדושיה על תנאי סתם ולא דק כי איתיה לתנאיה אי לא בהא אמרינן מידע ידע ובריר ליה שקידש אחת על תנאי והוה ליה למידק ולא דק רב סבר מגו דלא דק אחליה לתנאיה וכו' וקאמר בטעות אשה אחת כעין שתי נשים שיש בדבר ספק בין שתי המדות דהוה ליה למידק ולא דק כמה שיש בב' נשים אבל אשה גרידתא שאין שם ספק דהוה ליה למידק בה הדין הוא פירושה דפריש ולא קא פריש מאי ניהו שתי המדות ומאי ספק דאית בה

ואיכא מינייהו מאן דפריש בטעות אשה אחת כעין ב' נשים כגון שקדש אשה אחת ע"מ שאין עליה נדרים וגרשה לימים חזר וקדשה וכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים

ואיכא מינייהו מאן דפריש כגון שקדש אחת על תנאי שאין עליה נדרים ומינה אחר כן שליח לקדש אשה אחרת והטעוהו וקדשו לו אשה ראשונה בסתם ודברים אלו כולן אין הדעת סובלתן

ואנן הכי אסתבר לן פירוש הא שמעתא איתמר קדשה על תנאי וכנסה סתם רב אמר צריכה ממנו גט ושמואל אמר אין צריכה ממנו גט אמר * נ"א רבה [וכ"ה הב"ח] רבא מחלוקת רב ושמואל בטעות שתי נשים כגון שקדש אשה אחת על תנאי וחזר וקדש אשה אחרת סתם ואח"כ כנס את הראשונה סתם רב סבר כיון שחזר וקידש אשה אחרת סתם ולא הקפיד והתנה עליה כמו שהקפיד והתנה על הראשונה ש"מ אחולי אחליה לתנאי דאתני עלה דקמייתא תדע שהרי כנסה סתם ולא אדכריה לתנאיה הלכך אי איכא עלה נדרים לא אמרינן קדושי טעות הוו ולא בעיא גיטא מיניה אלא כדבעי לאפוקה משום הדין תנאה אמרי' מיהדר הוא דקהדר ביה השתא מההיא מחילה וצריכה גיטא מיניה ושמואל סבר אע"ג דקדיש ליה אשה אחרת סתם לא אמרינן מיהדר הדר ביה מתנאיה דהיאך ואחוליה אחליה לגבי דידה ואע"ג דכניס לה סתם וקא בעיל לה תנאו קיים דכל בועל על דעת תנאו הוא בועל וקידושיו קדושי טעות הן ואינה צריכה ממנו גט אבל אם לא קידש אלא אשה אחת ע"מ שאין עליה נדרים אע"פ שכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים אפילו לרב אינה צריכה ממנו גט דלא אמרי' בה אחולי לתנאיה אלא קדושי טעות הוו ואינה צריכה ממנו גט דלא אחליה לקפידא דיליה לגבי אתתא אחריתי דנימא כי היכי דלא קפיד אהאיך ה"נ לא קפיד אהאיך קמייתא ואחוליה אחליה לקפידא קמא דקפיד

לשון הרי"ף ז"ל וממקומו הוא מוכרע למטעם לחולי לחליה לתנאיה ערכין למייתי עלה לחי מטעם אין לחם עושה בעילתן בעולת זנות לפי' לא קילא אלא לחם לחת ערכיה היינו נמי לחמר **כנסה סתם וכו'** לכי טעות לחם לחת למי. למלחי **לסלקה לעתך לסיפא לריפה קאי טעות לחם לחת היא והא מוקבינן מינה לעיל** לשמואל כמו שכתבתיה למעלה **אלמא ליכא לם"ל לטעות לחם לחת נמי ערכיה נמ ואף על גב לחנן הוא לאוקבינה ולאו רב לייתי כה קושיא הוא לרבה להאי לכרי הכל לקאמר סברא ליליה הוא ולאו מרב ושמואל שמעה שהרי לא היה בלורם אלא לקסבר לעיכא לא"ל כבה"נ אלאו לעתיה לתנאיה והא קחזינן לכל בני לכי מלרשה לאוקבוה סלקה לעתייהו למימר הכי:**

ואתני עלה א"ל אביי והא מתניתין דקתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדדים דכטעות אשה אחת דמי וקמותבינן מינה תיובתא לשמואל אלמא איפליגו רב ושמואל בטעות אשה אחת איכא מאן דקשיא ליה מ"ט קאמרינן אמתניתין דכטעות אשה אחת דמי ולא אמרי' דטעות אשה אחת היא וטעמא דמילתא משום דלא קתני בה בהדיא המקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדרים וכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה אלא רב הוא דקא פריש לה הכי ובטיל ליה האי מימרא * נ"א דרבה דרבא

והדר * נ"א רבה רבא וקאמר מחלוקת בטעות אשה אחת כעין שתי נשים דכי היכי דשתי נשים אע"ג דקדיש לחדא על תנאי כיון דהדר וקדיש לאידך סתם אחולי אחליה לתנאיה ה"נ באשה אחת אע"ג דקדיש לה על תנאי כיון דהדר וכנסה סתם ולא קפיד ליה אתנאיה אמרינן אחולי אחליה לתנאיה אבל טעות אשה אחת גרידתא כגון שקדש על תנאי ובעל לאלתר דלא מצית למימר אחולי אחליה לתנאיה דכחד עובדא הוא וכמאן דאתנו בבעילה דמי אפי' רב מודה דלא צריכא גיטא מיניה משום דקדושי טעות הן שעל דעת [כנסם] לת הרשקונה סתם לכי היכי להסם ליכא תרי סתמי ומי ליכא תרי סתמי ובהא הוא דפליג רב לכיון לכנסם סתם וחחר זמן בא עליה סתם ולא התנה ולחי לחולי לחליה לתנאיה ובעל נסם קלוסין ושמואל סבר לחפ"ה לתנאיה סמך לבל בחסה לחת נרסינן והא הכא לטעות אשה לחת היא ולי נרשה לרבה ולחבי הכא בהא שקלי וטרו לרבה סבר לטעמא לרב לחמר ערייה היתנו נט היינו משום לכיון שעשה מעשה סתם משמע לחולי לחליה לתנאי וכי נמי מוכח בגמ' לבפירכה לפרכינן לחלן לפלוג עליה [בחשה לחת] לחמרינן לחלן לכיון לעבד מעשה לחולי לחליה לתנאיה כלומר לחייסינן לילמא לחולי לחול ללטעמיה לרבה נמי פשטא לחתני' משמע לרב לכתובה הוא ללא בעיא הא ניטל בעיא ולין לומר טעם לחר בזה ללא משום לחמפקא לן לי לחולי או לא ונבי ממונא לקולא ונבי לישורא לחומרא ולחבי לא ניחא ליה בכי ולזיל לטעמיה כלחמרינן לעיל בהלית לא תיתא טעמיה לרב כיון שכנסה סתם לחולי לחליה לתנאיה ללא טעמיה לרב משום שלין לחם עושה בעילתו בעילת זנות ולחבי ניטל בעיא מן הולחי **משום לבעל לשם קלוסין** ולחי לו משום לולחי לחליה לתנאיה בשעת קלוסין ולחפ"ה ליח לה כתובה משום לנבי ממונא עליין בתנאו הוא עומד וכנסה סתם לתנן בחתני' לבעיא ניטל לחליבא לחבי לוקא בבעל אבל בכנסם לא ולרבה לא שנא ליה מילי בין בעל לכנסם משום לס"ל לליבא למיסתך לטעמא לחין לחם עושה בעילתו בעילת זנות משום לחליבא למימר לעתיה לתנאיה ומכי לחמרינן בגמרא בהלית נבי פירכא לפרכינן לרבה מקטנה שהשיאה לבים כו' ומשום הכי ס"ל לחבי והא מתני' נהי ללא בבעל לוקא לוקיימנא ליה [וחין זה טעות לכיון לבעל קנה וחינו מקפיד] לליבא ללא סמכת הכא לטעמא לחין לחם עושה בעילתו בעילת זנות בטעות חשה לחת למי **כלומר כחילו לא בעל חלא** כנס שחין לך יפוי כח מחמת בעילה בלום ולחפ"ה מוקבינן תיובתא מינה בשלמא לליבי לא למי לטעות חשה לחת כלומר **קדש על תנאי וכנס סתם** משום לסמכי לבעילה חלא לליבא קשיא: ומכל בים רבה ולקמר **מחלוקת בטעות חשה לחת כעין שתי נשים** לכי היכי לבשתי נשים כו'. תלריך הרי"ף ז"ל בזה ועיקר פירושו לבשהכניסה רחוקה מהקילוסין כי ס"נ מיקרי טעות חשה ל' כעין שתי נשים ובשהיית קרובה הוה ליה טעות חשה לחת וכתב ז"ל ולייקי להחי פירושא מלקחתי בטעות חשה לחת כעין שתי נשים כנסה וקחתי בטעות חשה לחת נרילתא ובעל לחלמא כנסה לחחר זמן משמע ובעל לחלתר משמע ובזה התריך ולא ירלתי לסוף לעתו לחחי משמע כנסה לחחר זמן ולחחי משמע בעל לחלתר ולפי' הנכון בטעות חשה לחת כעין שתי נשים הוא מה שפירש בו הר"ז הלוי להיינו **כגון שקדש חשה לחת על תנאי וכנסה סתם ולחח"כ** בעל סתם ולשתא לכיון תרי סתמי ולמיל לטעות שתי נשים לפי' הרב בן מינף"ס ז"ל לליבא תרי סתמי שפירש שכנסן שתיהן סתם וכן נמי לפי' הרי"ף ז"ל שפירש שקדש שנייה סתם ולחח"כ **משום לבקדש על תנאי וכנס סתם** ולא בעל בין לחבי בין לחבי בין לרבה

תנאו בעל

ודייקינן להאי פירושא מדקתני בטעות אשה אחת כעין שתי נשים כנסה וקתני בטעות אשה אחת גרידתא ובעל דאלמא כנסה לאחר זמן משמע ובעל לאלתר הלכך כדכנסה לאחר זמן ולא קא קפיד בתנאיה בשעת כניסה ולא קא בדיק אי איתיה לתנאיה או לא אמרינן אחולי אחליה לתנאיה אבל קידש ובעל לאלתר מוכח מילתא דאדעתא דתנאי בעל וכמאן דאתני בבעילה דמי ולא אמרינן אחולי אחליה לתנאיה

ודייקינן נמי מדקתני במתניתין ובפלוגתא דרב ושמואל דתרוייהו (* ד"ת מ"ז סברי) טעות אשה אחת כעין שתי נשים נינהו וכנסה סתם טעמא דכנסה סתם הא לא כנסה סתם אלא קפיד ובדיק לתנאיה בשעת כניסה אפילו רב מודה דלא בעיא גיטא מיניה דעל תנאו בעל וקדושי טעות הן והיינו טעות אשה אחת גרידתא והיכא דקדיש ובעל לאלתר נמי דכוותה הוא וחד טעמא הוא והני תיובתא דכולהו דקא מותיב ליה אביי לרב לית בהו אלא לשון בעילה למימרא דאפילו לאלתר בעל פליגי ופריק רב להנהו תיובתא כולהו וקא מסייע ליה מדר' יוחנן (דף עד.) דאמר רב אחא בר יעקב אמר ר' יוחנן המקדש על תנאי ובעל אינה צריכה ממנו גט ושמעת מינה דהדא היא טעות אשה אחת גרידתא דלא צריכה גיטא משום דמקח טעות הוא

אלו דברי רבא ואפילו הכי לית הלכתא כוותיה דהא אסקינן אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה ממנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט ולאפוקי מהאי תנא דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל (במדבר ה) והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקדושיה קדושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתפה ממאנת והולכת לה אלמא ליתא לדרבי ישמעאל

וגרסי' תו בפ' בא סימן התחתון (נדה דף נב.) בענין תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן רבי יהודה אומר עד שירבה השחור אמר רבי אבהו אמר ר"א הלכה כר' יהודה ומודה רבי יהודה שאם נבעלה לאחר שהביאה שתי שערות שוב אינה יכולה למאן חבריה דרב כהנא סבור למעבד עובדא כר' יהודה ואע"ג דנבעלה אמר להו רב כהנא לא כך היה מעשה

לזנות ולא לקדושין ולא לכלום ואפילו הכי אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה ממנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט ורבי"ף ז"ל כתב בהלכות המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה ממנו גט **ולא הזכיר במלוה כלום לא** כאן ולא בפ' היה מקדש שכתב נמ כן הלכות אלו ונ"ל שהוא סובר להני תרי מימרי בתרתי פליגי לימימרא קמייתא במלוה לימימרא קמייתא לרב יוסף כר' יוחנן בתרתי במלוה ותנאי כלומרין לאבך בהנך טעי ומימרא בתרייתא ס"ל כקמייתא בתנאי וסבירא ליה כבתרייתא במלוה ולפיכך לעתו ז"ל שהמקדש במלוה ובעל חינה צריכה ממנו גט שהוא סומך על תרי מימרי בתרתי לו שהיה נורם בימימרא קמא לעולא אמר ר' אלעזר חינה צריכה ממנו גט אבל חינו נראה שחינו עיקר בנסחאות: והמקדש בפחות משוה פרוטה לחמרינן צריכה ממנו גט מסתברא לגט נמור מן הולאי הוא ורחים לרבי לכבריית בנמרא תני פחות משוה פרוטה בהלי קטן שקדש בעל קנה ובקטן ולאי קדושין נמורין הן להא לחמרי' בנמרא בקטנה שלא מיאנה והנדולה ועמדה ונפלת רב אמר אין צריכה גט משני כלומר משוה לחלם יולא שאין קדושי קטן וקטנה כלום והרמב"ם ז"ל בפ"ז מהלכות גיטין משוה המקדש במלוה לפחות משוה פרוטה שבשניהם הוא סובר שצריכה גט בולאי ולא ידעתי למה פסק כן במלוה שאפי' הוא סומך על חימרא קמייתא לעולא אמר ר' אלעזר חנן ליה לחמרי' במלוה לצריכה גט בולאי ואע"נ לכייל לה בהלי פחות משוה פרוטה הא כייל נמי בהלה על תנאי ובעל ולמסקנא דשמעתין אינה צריכה גט אלא מספק ואפי' נאמר לר' אלעזר כאבוי סבירא ליה לאין לחם עושה בעילת זנות וצריכה גט ולקא אמר בכלהו מן הולאי קא אמר לחתי היכי נסמוך עליה לקולא שאם כן לחר ולקשה לא נחום לקדושי כיון לר' אמי פליג עליה ואמר אבל בהנך טעי ומשום הכי מחוורתא לפסקא לפחות משוה פרוטה צריכה גט בולאי אבל אלוה ברי הוא כעבל תנאי וצריכה גט מספק

קדושין. ובתר הכי נרסינן אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה שימנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט ורבי"ף ז"ל כתב בהלכות המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה שימנו גט **ולא הזכיר במלוה כלום לא** כאן ולא בפ' היה מקדש שכתב נמ כן הלכות אלו ונ"ל שהוא סובר להני תרי מימרי בתרתי פליגי לימימרא קמייתא במלוה לימימרא קמייתא לרב יוסף כר' יוחנן בתרתי במלוה ותנאי כלומרין לאבך בהנך טעי ומימרא בתרייתא ס"ל כקמייתא בתנאי וסבירא ליה כבתרייתא במלוה ולפיכך לעתו ז"ל שהמקדש במלוה ובעל חינה צריכה שימנו גט שהוא סומך על תרי מימרי בתרתי לו שהיה נורם בימימרא קמא לעולא אמר ר' אלעזר חינה צריכה שימנו גט אבל חינו נראה שחינו עיקר בנסחאות: והמקדש בפחות משוה פרוטה לחמרינן צריכה שימנו גט מסתברא לגט נמור מן הולאי הוא ורחים לרבי לכבריית בנמרא תני פחות משוה פרוטה בהלי קטן שקדש בעל קנה ובקטן ולאי קדושין נמורין הן להא לחמרי' בנמרא בקטנה שלא מיאנה והנדולה ועמדה ונפלת רב אמר אין צריכה גט משני כלומר משוה לחלם יולא שאין קדושי קטן וקטנה כלום והרמב"ם ז"ל בפ"ז מהלכות גיטין משוה המקדש במלוה לפחות משוה פרוטה שבשניהם הוא סובר שצריכה גט בולאי ולא ידעתי למה פסק כן במלוה שאפי' הוא סומך על חימרא קמייתא לעולא אמר ר' אלעזר חינה צריכה שימנו גט בולאי ואע"נ לכייל לה בהלי פחות משוה פרוטה הא כייל נמי בהלה על תנאי ובעל ולמסקנא דשמעתין אינה צריכה גט אלא מספק ואפי' נאמר לר' אלעזר כאבוי סבירא ליה לאין לחם עושה בעילת זנות וצריכה גט ולקא אמר בכלהו מן הולאי קא אמר לחתי היכי נסמוך עליה לקולא שאם כן לחר ולקשה לא נחום לקדושי כיון לר' אמי פליג עליה ואמר אבל בהנך טעי ומשום הכי מחוורתא לפסקא לפחות משוה פרוטה צריכה גט בולאי אבל אלוה ברי הוא כעבל תנאי וצריכה גט מספק

שאין עליה נדרים לכך היה נשאת וכי בעיל לאעתא לקדושין קמאי בעיל ולא נפיס קדושין ובמלוה נמי אין הכל בקיאין בהלכות לאבך לאחרים מחמירים עוד לומר לבפחות משוה פרוטה **נמי אינה צריכה גט** לאו מספק כיון דלא מספקא בנמרא דהיכא

בבתו של רבי ישמעאל שבאה לבית המדרש למאן ובנה מורכב על כתפה ואותו היום הוזכרו דברי רבי ישמעאל ורבתה בכיה בבית המדרש אמרו דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו וזרעו דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקדושיה קדושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתפה ממאנת והולכת לה ונמנו וגמרו עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות פריש ולא עביד עובדא:

(דף עד.) אמר רב יוסף בר אבא אמר רבי מנחם אמר רבי אבא המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה הימנו גט חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות:

(הג"ה אבל המקדש במלוה או על תנאי אינה צריכה ממנו גט מ"ט בההוא לא טעו אינשי אבל בהנך טעו אינשי עד כאן):

שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים: (דף עה.) תנא הוסיפו עליהן בנשים ריח רע וזיעה וריח הפה ושומא וקול עבה ודדיה גסים טפח יתר מחברותיה וטפח בין דד לדד ונשיכת כלב ונעשה מקומו צלקת תניא שומא שיש בה שער הרי זו מום אין בה שער גדולה הרי זו מום קטנה אין זו מום ואי זו היא גדולה שיראה כשהוא מונח בכף המאזנים כדי שיהא שוקל כנגד השער ואי זו היא קטנה שאינה שוקלת כנגד השער ואי זו היא בינונית שהיא שוקלת כנגד השער ואי זו היא שומא שיש בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שאין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער ואין בה שער הרי זו מום אין בה שער אי זו היא שומא שיש בה שער ואין

ללא מתחזיא. ולפנין לכשעשה שקלסה הוה מכסיף ולא רלה לאתה וכיון דזמנין למתחזיא קפיד עלה כיון שהיא עומדת במקום ניכר לכל ולא יבעתי למה לן הזכיר הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות אישות הא לחוקיפנא לה בעומדת תחת כפה של רלסה דזמנין למתחזיא וזמנין ללא מתחזיא: **מתני' הלא ערוך להביא ראיה. אם כן לתבוע כתובה מן האירוסין מזה שמתלן לקחתה: ונכנסה לרשות הבעל.** נשתה והוא כח להוציאה בלא כתובה **על מומין שבה: הבעל ערוך להביא ראיה. עליס וכולה מפרש בגמ':** בל"ל. **שהבעל יכול לטעון:** במומין שבסתר אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון. **לילע ותפיים:** נרסי' עלה בגמרא [לף עה:] טעמא למייתי אב ראיה אבל אם לא מייתי אב ראיה בעל מהימן. כלומר מסוס **לאמרי' הואיל וספק הוא אם הטעתו אם לאו העמד ממון על חזקתו:** [לף עה:] **מני רבי יהושע היא.** לאמר **בפ"ק [לף יב:] היא** דאומרת **משארסתני נתנסתי והוא** אומר **על מנת לרסתיך לא מפיה אנו חיין שתהא נאמנת אלא העמד ממון על חזקתו ולא אזלינן בתר חזקה לנופה** דאומר **הואיל וספק בידינו על שעת אירוסין מה היה העמד הנוף על חזקתו אל קולס לכן והרי נולדה בתולה והכא נמי לא אמרי' העמד הנוף על חזקתו ובלא מומין נולדה:** היינו סיפא נכנסה לרשות הבעל הבעל ערוך להביא ראיה טעמא למייתי בעל ראיה הא לא מייתי בעל ראיה אב מהימן לתתן לר"נ לאמר **נאמנת לחזקה לנופה עליפא: ה"ר יהושע** ר' יהושע והא דלא תניא **כנכנסה לרשות הבעל** דהוי רבותא טפי לפ"ס אב ערוך להביא ראיה היינו טעמא מסוס **לס"ל לתנא לריסא** אין לחס שותה בכוס אלא אם כן בודקו סילכך כל שנכנסה לרשות הבעל ראה ונפייס הוא ואפי' היו בה מומין קולס שנתארסה **הבעל חייב בכתובתה ופיפא ר"נ והוא היין לעולה בבית אביה** אלא לנקיטו נכנסה לרשות הבעל לשמועינן לא לאמרי' אאי ראה ונפייס הוא מסוס לס"ל חזקה אין אדם נפייס בסומין ולא כתנא לריסא. ורבא מוקי לה למתני' בלוקמתא אחריתי ואמר ריסא כאן נאמנו וכאן היו. ופרס"י ז"ל לרבא **מהדר לאוקמה כולה כר"נ דאמר כותיה הלכתא בפ"ק** [לף יג.] ואמר לעולם **חזקה לנופ' עליפא וריסא היינו טעמא מסוס כיון לבבית אביה נאמנו המומים מיתרע חזקה לאב לא"ל כאן היו קולס אירוסין ובפ"ק נמי פלונתייהו בנכנסה לרשות הבעל היא ובה אמר ר"נ אלא הורעה חזקת בית אביה בכך** כך פירס"י ז"ל ואאי פירולא לן מאוור לי מלאמרי עלה בגמ' ליתיביה אביי נכנסה לרשות הבעל הבעל ערוך להביא ראיה אעפ"י שנתארסה היו בה מומין אלו ויהיה מקחו מקח טעות על אלא שנתארסה אין מנתארסה לן ואאי ליתא לאמרי כאן נאמנו וכאן היו כלומר אם איתא לאמרי כאן נאמנו וכאן היו **ערוך להביא ראיה שהיו בה המומין** אלא שנתארסה **[ועולה] בבית אביה** לעיולה בבית אביה אאב נאמנו אם היו קולס שנתארסה וכטעמיה לרבא ומהדרינן למנתארסה

פירש רבי שמעון בן גמליאל עד כאיסר האיטלקי:

מתני' היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה נולדו בה מומין אלו ונסתחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות דברי ר"מ וחכמים אומרים במה דברים אמורים במומין שבסתר (דף עה:) אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון ואם יש מרחץ באותה העיר אפי' במומין שכסתר אינו יכול לטעון מפני שבודק בקרובותיו:

(דף עו.) **גמ'** אמר * בגמ' אמר ר' יהודה אמר שמואל (ג"א). שמואל המחליף פרה בחמור משך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך החמור עד שמת חמורו על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה מאי טעמא כל שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה ותנא תונא כלה (דף עו:) מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין טרפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה ואי לא יהיב טבח דמי בעל הבהמה בעי לאיתויי ראיה ומפיק אמאי ספיקא ברשות טבח אתייליד ופריק דיהיב טבח דמי ומאי פסקא סתמא דמילתא כמה דלא יהיב איניש זוזי לא יהיבי

ריסק מנה לחבע ביקר כלומר טענתך לישה שטוענת ברי חינו חלש מנה לחבע ביקר והחב חינו טוען ברי חלש שמא ומס"ה חמרי לעל החב להביח רחיה חבל סיפא כיון שהיה טוענת ברי והממון שלה הוה ליה מנה לי ביקר ומס"ה חמרי לעל **הבעל להביח רחיה וכר"נ** והרי"ף ז"ל הביא מעניינו כעורתה שמתך לו על חוקמתך לרבא לפשטא למתני' מעמע שאין לחלק מהם טוען מתי נולדו וכמו שפירשתי וכל היכא דהוה ליה שמא ושמא חמרינן כאן נמצאו וכאן היו וכשמוך נ"כ יש לי

ליה חיותא

יום קמג

איכא מאן דאמר דליתא הא דשמואל דהא אותבינן עליה ואף על גב דפריק ההוא פירוקא שנויא בעלמא

רחיה לזין זה ולוקימתיה לרב חבי לעל"נ דקושטא היא לן הוערך להביהה למלר"נ ילפינן לכל ברי ושמא במנה לי ביקר היא נאמנת משום חזקה דנופא ובמנה לחבע ביקר על הלרך שפירשתי פשיטא לזינה נאמנת שאין ברי ליכה מועיל לנבי החב שהוא בעל הממון התובע בשמא וכן הרמב"ם ז"ל הביא מעניינו כעורתה בפרק [כ"ט] מהלכות זכיות ולא הזכיר שיהיה אחד מהם טוען כלום: [לף עג.] **ומשך בעל החמור חת הפרה. והחמור היה בבית בעליו ותנן בקלוסין (לף כח.) כל הנעשה למיס בחחר כיון שמשך אחל מהם נתחייב בחיורי בחונסי חליפין בכל מקום שהם:** על שמת החמור **זה לומר על שלח משכת פרתי מת חמורך ולך מת וזה לומר אחר שמשכתי מת וכבר הוא קנוי לך:** [לף עג:] **ותנן תונח כלה. תנח למתני' לחיירי בחומי כלה מסייע ליה** ולמתרי בגמ' מי כלה אי נימא כלה בבית אבית מי למי שהם מייתי אב רחיה ומפיק אכח בעל החמור מייתי רחיה ומוקים ר"ל זירא כלה בבית חמיה ואכתי לא למי שהם בעל מייתי רחיה ומרע ליה לחזקיה אאב אכח בעל החמור מייתי רחיה ומוקים לחזקיה אר"נ בר יצחק כלה בבית אבית ולקולופין על כאן בגמרא ופי' הר"ח הלוי ז"ל לר"י ס"ל שאותו שנולד בספק ברשותו עליו הרחיה וחמור ממונו של בעל החמור מיקרי שהבבר יהוא שהיה ממונו בתחלה ואע"פ שאפשר שקנהו בעל הפרה אין ספק מוציא מיהו ולאי הלכך חמור זה ממונו לבעל החמור מיקרי ולאיך לה מכלה בבית אבית שהיא כממונו של אב לברשותיה לאב קיימ' למעשה יהיה ומציאתה ותנן במתני' לעליו הרחיה: ומהלרינן הלא למי להשם אב מוציא הוא ומס"ה עליו הרחיה אבל הכא הבא לבעל החמור לוקומי קא מוקים לאפשר שאין **צריך רחיה והדר לחיך לה** מכלה בבית חמיה מכיון שנשמת כממונו של בעל הוית **ועליו הרחיה** וכ"ת הלרכת ממון של אב הוא שהרי יש ספק בעיקר קנייתו [ונלח] למי לחמור לחמרי' לעל בעל החמור להביהה רחיה היכא למימר לכיון לאשם מעיקרא לאו ממון אב היא לגמרי כחמור חלא ברשות עלמה נמי היא כשנשחת ממון בעל מקריא ע"פ שים ספק בעיקר קנייתו ומהלרינן לאכתי לא **למי להשם אין הוא שיעטרך לרחיה משום לחזקת הגוף מיפה כח אב וי"ל העמידנו על חזקתו הלכך בעל מייתי רחיה שעל שלח תתלרם היו בה מומין ומרע לה להחיא חזקה** לאבל הכא בעל החמור מייתי רחיה ומוקי לחזקתיה כלומר שלף **חזקת הגוף מיפה לת כחו שכשתחמר העמד לת החמור בשעת מכיכה על חזקתו הקולמת בחזקת חי תעמידנו וברשות בעל הפרה מת ולמה לתה מעריכו רחיה** ומסקינן בכלה בבית אבית ולקולופין כלומר למריסק נמר **לה שמטיל הבאת רחיה על האב ולקשיח לך ההיא רחיה להועיל היא הרחיה צריכה לו לף לעכב הקילופין בידו שאם לא יביא רחיה יחזירם והאי** ליענה ליפריך בגמ' מכך ברייתא למחכת שנמצאת בעובי בית הכוסות לחמרינן לכי לא הונלל פי המכה **וזה לומר שמא על שלח לקחתי ניקב וזה לומר משכרתי** המוציא מחבירו עליו הרחיה ומשמע לחי יביב טובח למי בעי לחתויי רחיה ומפיק לפי שהוא **המוציא ועליו הרחיה וחי לא משכח** רחיה יחזיק זה במעותיו **מספק** וחמרי **והרי בבהמתו נמצאת רייעותא לומיא לחמור לשמואל** ולקיליה **בעל בהמה צריך להביא רחיה להעמיד המעות בידו לומיא לבעל החמור** ומס"ה חילחי הוה ליענה וחמרינן חלא כי חתא רמי בר יחזקאל חמר לא תציתו להני כללי לכייל יהודה לחי מעמיד לשמואל הכי קאמר שמואל כל שנולד לו ספק ברשותו עליו להביא רחיה ותנא תונח כלה כלומר חלאו בממונו תליא מילתא כלחמר רב יהודה מעמיד לשמואל חלא ברשותו תליא לכל שנמצא ספק בביתו עליו להביא רחיה משום טעמא לכאן נמצאו וכאן היו ותנא תונח כלה כללה לרב יהודה לכללא דרמי לחילו לרב יהודה לפילו **נמצא החמור מת ברשות בעל הפרה** על בעל החמור להביא רחיה כיון שהיה בעליו תחלה **וחילו לרמי כיון שלח נולד ספק ברשותו חלח ברשות בעל הפרה על בעל הפרה להביא רחיה** משום לחמרינן כאן נמצא וכאן **מת מס"ה לחי** שפיר לרמי מחי לחמרינן המוציא מחבירו עליו הרחיה להיינו טובח משתמא כלמסקינן למסקנתא מילתא כמה חלח יהיב חינא זוזי לא יהיב ליה חיותא ולין ס"ל לחפי' לא יהיב טובח למי **צריך טובח להביא רחיה** להפטור מלמי פרעון סך הבהמה משום לחמרי' כאן נמצאו וכאן היו ועל זה הפי' סמך הרי"ף ז"ל שהביא הלשון הרלשון בגמ' ואע"נ לחילחוק ליה משום לכיון שמת **[החמור] בבית בעל** החמור כולהו מודו לעליו הרחיה לא פליגי חלא בטעמא ונפקא מינה היכא שמת בבית בעל הפרה וכמו שכתבתי ורב חלפס ז"ל פסק כשמואל ויש לקלקל כאן היכי מסקינן למי שנולד ספק ברשותו צריך להביא רחיה חפי' להעמיד הממון בידו כמחט שנמצאת בעובי בית הכוסות נבי טובח היכא חלא פרע עליין להא לחמרינן לעיל [לף טו.] לכי חמר ר"נ נחמנת לוקי בבני ושמא חבל בשמא ושמא לא מהניא חזקת הגוף להוציא ממון וכיון שכן חמאי **צריך טובח להביא רחיה להעמיד למי הבהמה ביזו** ולקידי על הלרך שפירשתי למעלה לא קשיא לי מידי לכי לחמרינן לזוקי בבני ושמא היינו טעמא משום חלא לחפשר למייתי עלה מטעמא לכאן נמצאו וכאן היו יש שהרי **על כרחך בבית חביה** נבעלה ולהרבה מטעמא לכאן נמצאו וכאן היו יש נמו לומר שקושא שנתחרסה נבעלה לפיכך הבעל פטור חלא לס כן טוענת בני חבל הכא יש לומר שהריעותא הירע בבית חותו שנמצא בטובח ע"פ שאין בעל הבהמה טוען חלא שמא לחמרינן כאן נמצאו וכאן נולדו צריך להביא רחיה חפי' להעמיד וכולה שמעתא בשמא ושמא עסקינן והיינו חלא מלכרינן בהמחליף פרה בחמור זה לומר זה לומר חלא שהחמור מת ואין לחד מהם יולא מהי מת לומיא למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות שהוא לבר שאי אפשר לעמוד עליו ומהם הכי לחמרינן כאן נמצאו וכאן היו **ועל הטובח להביא רחיה להעמיד המעות בידו** ע"פ שאין בעל הבהמה טוען חלא שמא לחמרינן כאן נמצאו וכאן בעל **החמור הא חילו היה בעל** החמור טוען ברי שהיה חמורו קיים בשעת מסיכת הפרה היה נאמן כשם שהשבח נאמנת ע"פ שהשבח ברור שהריעותא נולד בבית אבית וכללו לחילחוק לחזקה לנופא וטענת ברי מהניא לפילו נולד הריעותא בבית השבח בטענת שמא **לא מהניא חזקה לנופא** כיון לליכא למייתי עלה מטעמא לכאן נמצאו וכאן היו וזה היא שלא נחלילו לאבל כל רבן נחלילו כל שאנו יכולין לומר שברשות זה שנמצא בו נולד והריעותא ושניהם שמא לחמרינן כאן נמצא וכאן נולד ולפילו **היכא שמכח חזקה לנופא יש לנו לומר** בהפך כלחמרינן שהיה קיים כיון שאין טוען חלא שמא החמור שעליו להביא הרחיה שהיה קיים כיון שאין טוען חלא שמא ע"נ לחזקת החמור מסייע ליה והיינו שמעתין זכו לעתי:

ונכפה כמומין שבסתר למי **לפי שהיה נזהרת כיוס זמנה לנאת בין הכרייות:** [דף עז.] מתני' **האיש** שנולדו בו מומין. מסנסקה ובגמ' לחמרינן לרב יהודה תני נולדו וחייל בר רב תני היו מלן לחמר נולדו כ"ם היו להם סברת וקיבלה ומלן לחמר היו לבל נולדו לם וקיימת לן כרב יהודה לחפילו נולדו לין כופין לותו להוציא וכ"ם בהיו לחפילו מספקה לן הלכתה כמלן מספקה לין כופין מכל שכן לכבולהו ומחי במתני' נרסינן נולדו: והלכתה כרב נחמן. הלכך בין מומין נגלוים בין מומים קטנים ולפי' נולדו לין כופין לותו להוציא: **מתני' בעל פוליפוס. מפרס בגמ':** והמקמץ והמערף **נחצם. מפרס בגמ':** ועל כולן כו'. **מפני שחומנות מסריחות** הן: מפני שהיא מסיקתו. **לשון המק בשרו:** ולישנא מ"ל לכי לחמרי רבנן מקבלת היא על כרחה לוקא בשסתנה עמה לבל רלתה לותן יכולה הוא לומר שבורה הייתי לקבל ועכשיו ליני יכולה לקבל ולחרים לומרים ללם ליתא ליכולה למימר הכי כי הסנה עמה מלי היו לנלן ולני כיון לכשסתנה לן יכלה למימר הכי כי רלתה נמי מקבלת על כרחה וכן נרלה לעת הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ה מהל' לישות ומיהו כשנולדו לבריס הללו לחר שנסקה בכי היו נוגע ולני היו כופין לותה להוציא וסיינו ריסא למתני' לתנן וללו שהיו כופין לותן להוציא כלומר ללכ"ע ולפי' לרבנן למתני' ללעיל ולע"נ לפליני במומין נגלוים בהני מולו: נמ' מקמץ. קולת כלבים לעיבול עוברות: **מעיקרו. ממקום מוצלו מן הלרן: לכפוהו שערי. הלכיליהו שעוריס כבהמה כל לבר הנלכל שלח כלרכו קרו ליה כוסס** ופסק הרי"ף ז"ל כשמואל וכ"פ ר"ח לבל בעל הלכות גדולות פסק כרב וכתב הרשב"ם ז"ל ללפי' ללברי ר"ח ז"ל ורי"ף ז"ל לפסר לומר שלם לין ב"ל יכולין לכופו לזון כגון שהוא עני ולינו רולה להסתכר להרויח ולזון לכופין לותו להוציא להא שמואל לן הוא ולא סמכינן עליה אלא בין שנולד ספק ברשותו בין שלא נולד ספק ברשותו המוציא מחבירו עליו הראיה ואי לא יהיב טבח דמי בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ואיכא מאן דאמר האי מתניתין דכלה כיון דמסייע ליה לשמואל ממילא שמעינן דהאי פירוקא דשמואל דוקא הוא ולאו שנויא בעלמא הוא דאי לא תימא הכי קשיא הלכתא אהלכתא הילכך הלכה כשמואל:

וחכמים אומרים במד"א במומין שבסתר: אמר רב נחמן (דף עז.) ונכפה כמומין שבסתר דמי וה"מ דקביע ליה זמן אבל לא קביע ליה זמן כמומין שבגלוי דמי:

מתני' האיש שנולדו לו מומין אין כופין אותו להוציא רבן [שמעון בן] גמליאל אומר במה דברים אמורים במומין קטנים אבל במומין גדולים כופין אותו להוציא אלו הן מומין גדולים פי' רבן גמליאל נסתמא עינו נקטעה ידו נשברה רגלו:

גמ' איתמר א"ר יעקב בר אבא אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ורבא אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים והלכה כרב נחמן דקיימא לן הלכה כרב נחמן בדיני:

מתני' ואלו שכופין אותן להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחושת והבורסי בין שהיו בם עד שלא נשאו ובין משנשאו נולדו ועל כולן א"ר מאיר אע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לסבול ועכשיו אין אני יכולה [לקבל] וחכמים אומרים מקבלת היא על כרחה חוץ ממוכה שחין מפני שהיא ממקתו ומעשה בצידון בבורסי שמת והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל:

גמ' מאי בעל פוליפוס אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם במתניתא תנא ריח הפה מאי מקמץ אמר רב זה המקמץ צואת כלבים מצרף נחשת זה החותך נחשת מעיקרו:

ומעשה בצידון בבורסי שמת: גרסינן פרק אלו הן הלוקין (דף כג.) אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה שנפלה לפני יבם מוכה שחין שאין חוסמין אותה שנאמר (דברים כ"ה:ד') לא תחסום שור בדישו וסמיך ליה (דברים כ"ה:ד'-ה') כי ישבו אחים יחדו:

אמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה אזיל רבי אלעזר אמרה לשמעתא קמיה דשמואל אמר אכסוה שערי לאלעזר עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון והלכתא כשמואל ואע"ג דאיתמר נמי משום דרבי יוחנן כוותיה דרב הא דחייה רבי זירא ואמר על דא אכסוה שערי לאלעזר בבבל

א"ר יהודה א"ר * בגמ' אסי ובראי"ש גרס אר"י אמר רב (ג"א) אשי אין מעשין אלא לפסולות כי אמריתה קמיה דשמואל אמר כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין אבל נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אין כופין אותו (ורב תחליפא בר אבימי אמר שמואל אפילו נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה כופין אותו להוציא)

מוכה שחין אי לאו דרבנן דתנן במתני' שכופין אותן להוציא ובין הני דאורייתא כגון אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט כולהו היו כייפינן להו בשוטים דבדברים לא יוסר עבד וכל הני דמדרבנן אי אמרה הוינא בהדיה שבקינן לה בר ממוכה שחין

ומי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה מוכה שחין (דף עז:) אי אמרה דיירנא בהדיה בסהדי שבקינן לה ומי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אע"ג דאמרה דיירנא בהדיה בסהדי לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה ומותרת לינשא לאחר אע"פ שאין לו בנים כדגרסי' בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) ת"ר נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תנשא אלא למי שיש לו בנים

ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא בלא כתובה:

תניא א"ר יוסי סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים כ"ד מיני מוכה שחין הן וכולן אמרו חכמים תשמיש המטה קשה להם ולבעלי ראתן קשה מכולן ממאי הוי דתניא הקיז דם ושמש הויין לו בנים נכפין הקיזו שניהם ושמשו הויין להם בנים בעלי ראתן מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי בעלי ראתן ר' זעירא לא הוה יתיב בזיקיה רבי אלעזר לא הוה עייל באהליה רבי אמי ורבי אסי לא הוי אכלי מביעי דההוא מבואה ריב"ל מכרך בהו ועסק בתורה:

הדרן עלך המדיר את אשתו

(דף עח.) **האשה** שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב"ש וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה נכסים משנתארסה ב"ש אומרים תמכור בית הלל אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים אמר רבי יהודה [אמרו] לפני רבן גמליאל הואיל וזכה באשה לא זכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים:

גמ' (דף עה:) תניא ר' יהודה אומר אמרו לפני רבן גמליאל הואיל והארוסה אשתו והנשואה אשתו מה נשואה מכרה בטל אף ארוסה מכרה בטל אמר להם אף הנשואה לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להן על החדשים אנו בושין אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים רב ושמואל דאמרי תרוייהו בין שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות דתניא רבותינו חזרו ונמנו בין שנפלו לה עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן הלכתא:

(דף עח.) **מתני'** נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות * מכאן עד סוף המשנה ליתא ברי"ף דפוס קוושטאנטינא עד שלא נשאת ונשאת ר"ג אומר אם מכרה ונתנה קיים אמר רבי חנניא בן עקביא אמרו לפני ר"ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם בחדשים אנו בושים ואתם מגלגלין עלינו את הישנים:

גמ' מתניתין בחייה. קשיא הבעל מוציא מיד הלקוחות נופל **כלי לאכול פירות בחייה ולאחר מיתה יחזור הקרקע ללוקח ואפי' מתה בחייו לא ירשנה הבעל ואתו בחושא ותקון לאפי' נופה של קרקע ירש הבעל: מתני' ר' שמעון חולק וכו'. יש נכסים שמכרה קייס ויש שמכרה בטל:** [קף עח:]

גמ' יתושים מקרקעי. שעל מנת לוותם נכסים נשתה לפיכך מכרה בטל שהיה מצפה שתפול לו לותה ירושה: ונפלו לה נכסים במדינת הים. כתב הרמ"ס ז"ל למדינת הים **לאו דוקא אלא הוא** הדין בחוותה מדינה כל שלא יצא בהן ואחרתן למילתא נקטו ומיהו אם יצא בהן קודם שמכרה לותם הרי הן כנכסים יתושים לפי שמיד הוא זוכה בהן וקיימת לן בכל' יוחנן אליבא דר"ם דאף תניגא כוותיה כדלקמיתא בגמרא ואע"נ דר"ם יחידאה הוא קי"ל כוותיה כיון דסתמו ותרו אליבא ועוד לתמרינן לקמן [קף עט.] נבי מברחת עשתום כנכסים שאין יתושין לבעל ואליבא דרבי שמעון אלמא הלכתא כוותיה וכמו שכתב הרי"ף ז"ל בסמוך ומיהו דוקא בשמכרה לו נתנה לותם הא לאו הכי בעל כורחם לותם ולא יורשים ולחיה לבבר מלתמרינן לא תמכור ואם מכרה ונתנה קייס ואם אינתא לאין לבעל בהם כלום אתאי לא תמכור אלא אמע מינה דאם מתה הבעל יורשה ומסום הכי **אמרו לכתחלה לא תמכור** ועוד דהא איכא [קף פד.] מאן דאמר לירושת הבעל מלאורייתא ולאיבא ולאי יריתי להו בעל ולמאן דאמר נמי לירושת הבעל לרבנן לא משכחן לפלוגי בהא: הניא אינתא **לבעיא לתברחינהו לנכסה** מנברה. **אלמנה היתה ובאת להנשא ואיתה מקלמת ונותנת לבתה כדי להבריח זכות בעלה מהם שלא יזכה בהם:** [קף עט.] **אתאי לקמיה דרב נחמן. לתבוע את בתה להחזיר לה נכסיה והבת הוציאה שטר מתנה וקרעיה רב נחמן** משום דאומנא הוא שלא נמרה ולקנייה ולא עשתה כן שלא להבריח נכסיה מבעלה וכתב רש"י שבשעת מתנה הוליעה לעיזים שאין מתנה זו **שלא כדי להבריח** זכות בעל מהם **ולא אזכה בהן הבת אם תתאלמן היא או תתגרש** כלומר שלא התנתה כן בפירוש שלא שנגלתה לעתה בכך ולא נראה לחילו הכא פליג רב ענן כלאי בנמ' וחילו נגלתה לעתה ליכא מאן לפלוגי **כלאמר בפרק מי שמת (קף קנח)** אפי' למ"ד מברחת קנה ה"מ היכא דלא נגיל לעתה לבל הכא הא נגיל לעתה וליכא למימר נמי דנגיל לעתה להתם היינו שאמרה בפירוש שאינה נותנת **שלא להבריח ולא** נגיל לעתה מקרי כל שאמרה בשעת מתנה מסום דבעינא לאסוקי יהיבתא והא מיהת בעינן לרב נחמן ורב ענן פליג בה כיון שלא אמרה בפירוש שאינה נותנת שלא להבריח ליתיה להא נמי נגיל לעתה מיקרי וליכא מאן לפלוגי להא דאמרינן התם בחיימי לרב ביבי [לאמרה] דקא בעי לאינסובי לרב זביד ולא אמעא התם לאמרה מילתא לאחריתי ואפ"ה אמרינן לבבין דנגיל לעתה ליבא מאן לפלוגי לפיבך נראין דברי הרב בן מינ"ם ז"ל דנגיל לעתה מיקרי כל לאמרה בעינן לאינסובי ולא נגיל לעתה הוא ליבא לייסבה סתמא [ואינסיבה] ואפ"ה לא קנה מסום לממוכתא מילתא ללא יהבה להו ללא מסום לבעי לאינסובי ולאברוחי מבעל ויקו"ל כמ"ד מברחת לא קנה וכי תימא לאחי והא לבריס שבלב ניהו ואמרינן בפרק בהים מקדש (קף נ.) בהמות נברא לזבנינהו לנכסיה לשעתא [למיסק] לארן ישראל ובעינא לזבין **לא אמר ובבסוף לא** סליק ואתא לקמיה לרבא לאמר להוי להו לבריס שבלב ואינס לבריס לאו קושיא הוא לאומנא למוכח כי הבא שאני להו לבריס שבלב בלבד הם שלא לבריס שבלב כל העולם שהבר מוכיח שלא נתן להם להבריח שאין לך אדם שיתן כל נכסיו ויומת ברעב ולמיא להסיל לאמרינן בפ' [יש נוחלין] (קף קלב.) בימי שהלך בנו למל"ם ושמע שמת בנו ועמל וכתב לאחריס כל נכסיו ואח"כ בא בנו לאמרינן התם לאין מתנתו מתנה שאילו היה **יולע שבנו קייס לא היה** כותבן מה שאין כן התם שהרבה מוכרים קרקעותיהן ולא סלקי לא"י וכבר כתבתי זה בס: **שטר פסים. שטר פיוסין שיפייסנו לקבל מתנה זו ולהפקיע זכות בעלה קולס ניסוחין ולא שיזכה [המקבל] זה בהם: חם רגה. המקבל הזה: מנחק בה. ומחזיק בהם עולמית** על שהכתוב **בשטר זה מהיום נתונים לך לכשאהרוג יש כאן הברחה מבעלה שלא בא לזכות תאמר אני רוצה במתנה ונמצאת קיימת למפרע מיום שנכתב השטר ואם יבא המקבל להחזיק תאמר איני רוצה** כך פירש"י ז"ל וכך פירש הרמב"ם ז"ל בפכ"ב מהלכות תיסות וזה על דרך מאי דאמרינן בפרק האומר לקוסטן (קף סג.) דע"מ שיראה היינו לאמר אין כל היכא שאמר אין קנה למפרע אפי' [היו] שם מטלטלין ובשעה שנתראה עומדים ברשות הרבים כדאיתא בריש פרק המפקיד (קף לז.) לאמרינן התם ונעשה כאומר לו לבתחנגד פרוט ותרגא ותשלמני הרי פרוטי לא מעבשו לאלמא לף על פי שספרה נתונה ברשות הנגד או שאכלה קנה לאינגלי מילתא למפרע למשעת מסיכה קנה לבל ר"ח ז"ל פירש להכי כתבה לו הקניתי לך נכסים הללו מהיום ועד שאראה ולא אחזור בי לבל לבטלה ולאחזור בי תהא מתנה זו בטלה: הא בכולן. **כי אמר שמואל לא קני בכותבת לו כל נכסיה לכיון דלא שייריה מידי לנפשה אם תתגרש אחן סהדי דלא נמרה ולקנייה והא דקתני רגא מנחק בה בכותבת אחן ואי לא קננהו לוקח ליקנינהו בעל.** פירש"י ז"ל **לשמואל בכותבת כולן לאמר לא קני**

(דף עח:) **גמ'** לימא תנינא לה לתקנת אושא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לא מתניתין בחייה ולפירות תקנת אושא בגופה שבקרקע ולאחר מיתה:

מתני' (דף עח.) רבי שמעון חולק בין נכסים [* גי' ד"ת לנכסים] (* ד"ת מ"ז ידועים לשאינן ידועים) נכסים הידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה בטל ושאין ידועין לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים:

גמ' (דף עח:) אלו הן ידועין ואלו הן שאין ידועין א"ר יוסי בר' חנינא ידועים מקרקעי שאין ידועים מטלטלי רבי יוחנן אמר אלו ואלו ידועין הן אלא שאין ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים ההיא אתתא דבעיא דתברחינהו לנכסה מגברא כתבתינהו לברתה לסוף אנסיבא ואגרשה (דף עט.) אתאי לקמיה דרב נחמן קרעיה רב נחמן לשטרא אמר לא שביק איניש נפשיה ויהיב אפילו לברתיה מיתיבי הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה כיצד היא עושה כותבת שטר פסים לאחר דברי ר' שמעון [ב"ג] וחכ"א רצה משחק בה עד שתכתוב לו מהיום ולכשארצה טעמא דכתבה ליה הכי הא לא כתבה ליה הכי קננהו לוקח א"ר זירא ל"ק הא בכולן הא במקצתן במקצתן עד דכתבה ליה הכי אבל בכולן אפי' לא כתבה לו הכי לא קננהו כדגרסי' בפ' מי שמת (ב"ב דף קנ:) חמשה עד שיכתכו כל נכסיהן וחדא מינייהו המברחת נכסיה מבעלה ואי לא קננהו לוקח נקנינהו בעל אמר אביי עשאום כנבסים שאין ידועין לבעל ואליבא דר' שמעון ושמעינן

כיון דלא קני מחי מכרחת ליכא ליקנינהו בעל ויחכל פירות ויירשנה חס תמות תחתיו ומצני עמהום כנכסים שחינם יקועים **שהרי על מנת שחינם שלה נשחה לסבור שהמתנה נמורה** לחכל מלכרי הרמב"ם ז"ל בפרק עמריס ומנים מהלכות ישומת נרחה לי ללון לחסמוכל פרכינן לכמברחת קנה לוקח חס תמות היה בחויי שמתנך לומקן לעת שלה הרי הוח כלילו פרמה שחס הבעל ימות בחייה לו תהח מתנה כלום וחס היה תמות בחיי **בעלה שיזכה בה מקבל** מתנה לגו שלה רצתה לפרש כן כי היכי דלא תהוי לה לחיבה וכי פרכינן ומי לא קנינהו לוקח ליקנינהו בעל לומכיום ולכשחרנה ולכשחרנה פרכינן לכיון שמתה ולא לומרה ליו נמנע שלא קנה לוקח מעולם ומי הכי ליקנינהו בעל ועל לרך זה שלבר ברור במברחת שחס מתה ליו הבעל יורשה שהרי מקבל מתנה זוכה בנכסים לכל בכותבת לו מכיום ולכשחרנה כיון שלא זכה לוקח מעולם ומי היו להיו בנכסים שחינן יקועים שהוח שבור שתומר ליו תינח לענין לכילת פירות לכל לענין ירושתה למה לא יירש לותה וכלומרינן בנכסים שחינן יקועים שחין הבעל לוכל פירות ולשע"כ נרחין שלבריס שהבעל יורש לותן כמו שכתבתי במשנתנו והרי הרמב"ם ז"ל כתב שלש"פ שלא קנה מקבל עד שתרנה ליו הבעל **לוכל פירות לותה מתנה ולח** מתה ליגה יורשה ולפשר שהביאו לומר כן לכיון לומרינן הרונה שתברים נכסים מבעלה כיצד היה עושה כותבת שבור פסים לחבר ובתר הכי חמר רצה מנחק בה על שתכתוב לו מכיום ולכשחרנה משמע לכי היכי לכשבור פסים ונעקרה ירושתה הכי נמי בכותבת מכיום ולכשחרנה לכל הלבר תמה למה ולפשר לנהי לבנכסים שחינן יקועים הבעל יורש לותם התם הוה שלא נלתה לעתה כלל להקנותן לוחר לכל זו הרי היה כמוכה יורשים על ידי מקבל מתנה זה שהרי כל עצמה ליגה כותבת כן שלא בשבילן וכיון דירושת הבעל לרבנן לעת הרמב"ם ז"ל כמו שכתב בפ' י"ב מהלכות ישומת הבעל דהכי סני לעקור ירושתה מבעלה זה נ"ל לפעתו ז"ל לכל לחריס חומריס [לכיון לחומרין] עמהום כנכסים שחינן יקועים לבעל ליגם נמרי כנכסים שחינן יקועים שחין הבעל **לוכל פירות ומיהו חס** מתה כל זמן שלא מכרה הבעל יורש לותן בין במברחת בין בכותבת מכיום ולכשחרנה והברחתה מועלת לה שאם מוכרת ונותנת קיים כנכסים שחינן יקועים ליכולה היא נ"כ ליתנן במתנת שכיב מרע שחינה כירושה לכל כל שלא זכתה לותן לוחר הבעל יורש לותן ולינו רוחה לבריים במברחת מן הטעם שכתבתי למעלה לכל בכותבת מכיום ולכשחרנה נרחה שהבעל יורש לותן וכל שכן למי שסוכר שירושת הבעל לוורייתה שלבר ברור שחין זה מסניק לעקור ירושתו ולענין פירות שלכל מקבל מתנה שכתבה לו מכיום ולכשחרנה לע"פ שלא רצתה מעולם נרחה שחין מוניחין לותן מילו למסתמת מחלה להו כיון לברשות לכיל ולמיל למי שמיטו ולכיל לו מפקינן מיניה ולמרו בשם הרב רש"י נחתן לחי שמיטו ולכיל לו מפקינן מיניה ולמרו בשם הרב רש"י לגינא למברחת לוקח בשלא כתבה לו מתנה נמורה מתנה חלוטה מינה דהלכתא כר' שמעון:

מתני' נפלו לה * בגמ' איתא כספים נכסים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות המחוברין לקרקע אמר רבי מאיר שמין אותן כמה הן יפים בפירות וכמה הן יפים בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות וחכ"א פירות המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע שלה וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רש"א מקום שיפה כחו בכניסתה הורע כחו ביציאתה מקום שהורע כחו בכניסתה יפה כחו ביציאתה כיצד פירות המחוברין לקרקע בכניסתה שלו וביציאתה שלה והתלושין מן הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלו:

גמ' פשיטא אמר חד מינייהו נזבון ארעא ואמר אידך נזבון בתי זבני ארעא בתי ודיקלי בתי דיקלי ואילני דיקלי אילני וגופני אילני אבא זרדתא ופירא דכוארי אמרי לה פירא ואמרי לה קרנא כללא דמילתא גזעו מחליף פירא אין גזעו מחליף קרנא נסחא אחרינא גזעו מחליף קרנא אין גזעו מחליף פירא הלכך כל היכא דאמרינן לגזעו מחליף פירא אין לבעל אלא פירות ולגזעו מחליף קרנא אין לבעל אלא קרנא ולפירות מחליף פירא אין לבעל אלא פירות ולפירות

לין נזעו מחליף בכל שנה קרקע הוי והני לין נזעו מחליף כל שנה הלכך כאוכל נוף הקרקע למי כך הוא עיקר הפי' ורש"י ז"ל **לא פי' כן ונמחק לחרת שכתב הרי"ף עולה נ"כ לנעשה זה:** ורבי חנניה סבר לא חיישינן למיתה. כלומר משום לחיכה חשבי טובא שתמות [השפחה] קודם שתשא ושימות בעלה בחייה לאם מתה בחיי בעלה לא לחיכפת לה במיתת השפחה: [לקמן עט:] **שאם נתגרשה. והבעל זכה בולדות שהן כפירות תלושין** נותנת **לו השפה למיס ונוטלת בני שפחתה** מפני כבוד בית חביה: **פירא תקינו ליה רבנן.** נוף הולד: **פירא לפירא. כפל הכא עליו** וכו': ואי קשיא לן וכו'. וכמו שכתוב בהלכות ונראה מלבריו ז"ל לחפי' [ולכ] ולא בהמת מלוג לא היו לבעל ואינו נראה כן לגי דכי קאמר חל פירא תקינו ליה לכל תרי נוונע פירי לא תקינו ליה כלומר למה שיוצא מנוף הלבר כפירות הו שהרכו לבא מחמתו כגון מעשה ידי העבד וכבר הבתיב שהוא לבר המעני שאינו מעני בכפילא ומשום הכי נמי אמרינן בפרק החובל (לף פט:) לחשה שמכרה כתובתה בטובת הנאה אין הבעל זוכה בפירות לחל פירא תקינו ליה רבנן פירא לפירא לא תקינו ליה כלומר פירות מעיין מן [הגולגיל] תקנו ו לבל לא פירי כזה ומהאי טעמא לפילו כפל של בהמת מלוג משלם לה לפירא כי האי לא תקנו ליה רבנן וה"נ מסתבא בריש פ' המפקיל (לף לז:) נבי שאל מן האשה ומשלם לבעלה מהו לחלמא עיקר כפילא ליכא הוי ולליכא בעי לשלומי וולל בהמה לנקט הכא לרבותא נקטיה לאע"נ לוולל נופיה לבעל אף פ"ה כפילא הוי לאשה וכך נראין לבבי הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ב מהלכות חיצות שכתב שאין זה הפרי שתקנו ו חכמים: הכניסה ו **עז לחלבה** וכו' **וחולך** על שתכלה הקרן. לאע"נ לבי מתה הבהמה מכליא קרנא לא חייבינן למיתה וכחיבא בר' חנניה דקי"ל כוותיה: **עיילא ליה נלימא. טלית בנכסי מלוג ולא** שמאתו בכתובה: **פירא הוי. כמויו שמכסה היתנו הן פירותיו:** ומכסי ביה וחזיל על לבני. אע"נ למכלית קתני דקתני אין שאין בולדו של בהמת מלוג לבעל ולד שפחת מלוג לאשה חננית אומר עשו ולד שפחת מלוג כולד בהמת מלוג דשקיל ליה בעל מ"ט דרבנן קא סברי חיישינן למיתה הלכך (ולד) בהמת מלוג דאי מיתה איבא עורה ולא כליא קרנא הוי ולדה לבעל (ולד) שפחת מלוג דאי מיתה כליא קרנא הוי ולדה לאשה וחננית סבר לא חיישינן למיתה אלא אפילו ולד שפחת מלוג לבעל א"ר הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחננית אמר רבא ומודה חננית שאם נתגרשה נותנת דמים ונוטלתן משום שבח בית אביה

אמר רבי זירא א"ר ינאי ואמרי לה א"ר זירא א"ר אושעיא א"ר ינאי הגונב ולד בהמת נכסי מלוג משלם תשלומי כפל לאשה לדברי הכל מאי טעמא פירא תקינו ליה רבנן פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן

ואי קשיא לך הא דתנן ר' יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירות וכו' ות"ר אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות הכניסה לו קרקע ועשתה לו פירות הרי הן פירות מכר פירות ולקח בהן קרקע ועשה פירות הן הן פירי פירות דאלמא יש לבעל פירי פירות והכא אמרינן פירי תקינו ליה רבנן פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן לא קשיא שאני הכא דקא שקיל ליה לפירא גופיה ומש"ה לא שקיל ליה לכפל דה"ל פירא דפירא אבל היכא דזבין ליה לפירי וזבין בהו ארעא אי לא שקיל לפירא אשתכח דלא שקיל לא פירא ולא פירא דפירא הילכך שקיל להו פירא דפירא דבמקום פירא קיימי

אמר רבא א"ר נחמן הכניסה לו עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ודקל לפירותיו אוכל והולך עד שתכלה הקרן פירוש אפילו לא היה לה אלא חלב וגיזה וביצה בלבד וכן לא היו לה בדקל אלא פירותיו בלבד א"ר נחמן עיילא ליה גלימא פירא הוי ומכסי בה עד דבלי:

יום קמד

פירות התלושין מן הקרקע. וקי"ל כר' שמעון:

מתני' נפלו לה עבדים ושפחות זקנים ימכרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רשב"ג אומר לא תמכור משום שבח בית אביה נפלו לה זיתים וגפנים זקנים ימכרו לעצים וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רשב"ג אומר לא תמכור משום שבח בית אביה:

גמ' א"ר כהנא אמר רב מחלוקת בשדה שאינה שלה דרבנן סברי כיון דלית לה קרקע תמכור משום דקא כליא קרנא אבל בשדה שלה לא תמכור משום שבח בית אביה ירושלמי מתני' בשאין עושין כדי טפולה אבל אם עושין לא תמכור שעדיין שבח בית אביה קיים:

יסבע כמה הוצין ויטול. כ' רבינו חננאל ז"ל ואי קשיא לך למאי נ"מ תני לה בכל הנסבעים נבי מני לנסבעים ונוטלים (בסבועות לף מ:) י"ל מני כולהו הנקבע מכחיש התוכע **והאי הנתבע נמי ילע והויץ** ברי ושמח וכל ברי ושמח ברי עליף ומסוס לגט **למי נהוי לפיכך** נמי שנחם בכללן ומהם שמעינן לכל היכא לאיכוי ילע [וכך] נמי ילע נסבע איכוי לילע ושקיל וה"מ בעוסק ברשות ע"כ: [דף פ.] **נמי עבד רב יהודה עובדא.** לחסבא לכולה: בחבילי זמורות. **שהן מלכלכ לפילין והלכיל מהן הבעל לבהמתו ונרם את לשתו ואמר רב יהודה מה שלכל לכל:** המוניא הוצאת על נכסי **לשתו קטנה.** יתומה שהשיאתה אמה ויכולה למלוך: **המוניא על נכסי אחר. ואם מיאנה בו אמין לו שבח שהשביח ונוטל כמשפט לריסי המלינה: עבדי לה רבנן הך תקנתא. לשמין לו לריסי: כי היכי לגט ליפסלינהו. שלא יכפוף ויקלקל הקרקעות שילכל ולא יסביח שלוגא שמא תמלן וכיון לשמין ליה כאריס תו לא מפסיל ולהו מימר אמר שמא לא תמלן ואם תמלן הרי לטול שבחי לפי עמלי** כך כתב רש"י ז"ל ולפפשר היה לומר לכי אמרי' כמוניא על נכסי אחר למי היינו לשם היתה שלא שעשויה ליטע שמין לו כאריס ואם היתה שלא שניעה עשויה ליטע לילו על התחתונה לבל מלמן רש"י ז"ל נראה שהוא כיורל ברשות בכל השלות ולף הריטב"ף ז"ל כתב כמוניא על נכסי אחר ברשות למי ולא ילעתי שם היה נורם כן ולף הרמב"ם בפכ"נ מהלכות חיטות כתב שמין לו כאריס שהרי ברשות ירל וכתב הרשב"ץ לוכח למימר לשהקל עליו תקנו ולא להחמיר עליו לילו הוניא קימעא ומכל הרבה מה שהוניא הוניא ומה שלכל לכל כלין בעל בעלמא לבל הוניא הרבה ומכל קימעא מחשבין לו כאריס לעלמא: בי חוזאי. מקום שהיה רחוק הימנו: לפיק ליה מאה.

מתני' המוציא הוצאות על נכסי אשתו הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל הרבה מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול:

גמ' וכמה קימעא אמר רב אסי אפילו גרוגרת אחת והוא שאכלה דרך כבוד:

(דף פ.) לא אכלה דרך כבוד מאי אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא חד אמר בכאיסר וחד אמר בדינר אמרי דייני דפומבדיתא עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמודות וכן הלכתא א"ר יעקב א"ר חסדא המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה כמוציא על נכסי אחר [ברשות דמי] מ"ט עבוד רבנן תקנתא כי היכי דלא נפסדינהו ההיא אתתא דנפלו לה ארבע מאה זוזי בי חוזאי אזל גברא אפיק שית מאה ואייתי ארבע מאה בהדי דקא אתי איצטריך ליה זוזי אפיק מינייהו אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל אמרו ליה רבנן הני מילי דקא אכיל פירי האי קרנא קא אכיל והוצאה היא אם כן הוה ליה הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול:

הוציא ולא אכל ישבע וכו' אמר רב אסי והוא שהיה השבח נגד ההוצאה למאי הלכתא אמר אביי שאם היה השבח יתר על ההוצאה נוטל הוצאה בלא שבועה אמר ליה רבא אם כן אתי לאיערומי אלא אמר רבא שאם היתה הוצאה יתרה על השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה.

מתניתין בנכסי מלוג אבל בנכסי צאן ברזל כל שבח ששבחו נכסים בין מחמת הוצאה בין שלא מחמת הוצאה דבעל הוי כדתנן אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ואמרינן נמי בגמ' ביבמות פרק אלמנה לכהן גדול (דף סז.) אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד * ג' ד"ת נותנת דמים נוטלתו בדמים ונוטלתו משום שבח בית אביה.

מסתברא לן מתניתין דקתני מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל כשהבעל רוצה לגרשה אבל במורדת על בעלה בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול בהוצאת הלרך ומסלו: והוא שהיה השבח כנגד הוצאה. **הוא לחמרי יסבע ויטול: למאי הלכתא. לקמר והוא שיהיה השבח כנגד הוצאה לשקולי עליה לחי לישל שבח טפי לא בעי שבועה או לשמומרי עליה ולמימר לשילו הוצאה יתירה לא שקיל אלא כשיעור שבחא ולשילו בשבועה ולא שמרינן יסבע כמה הוניא ויטול: לשי לשיערומי. ושמר בעיר משבחא פורתא לשיסקול בלא שבועה ושע"נ ללא לשיק כולי האי: אלא לשמר רבה. הא לרב לשי לשמומרי עליה לשתא ולומר שלא היתה הוצאה יתירה על שבח. שהשביח לא שמר יטול כל מה שהוניא אלא מן היניאה יחזירו לו שיעור השבח בשבועה שיסביעוהו שכך הוניא.** ותמה לחי לשם היתה שלא שעשויה ליטע למה לא יסומו לו כאריס ונראה לי שהיינו טעמא משום לכיון שהוא לוכל פירות **ולא היא הוו להו** כולהו שלות שנבי לילה כאילו לין עשוין ליטע וכיון לשמרינן עליה לבעל בנכסי לשתו יותר משחר היה קרוב שלבר לומר לכי שמרינן במוניא על נכסי לשתו קטנה לכמוניא על נכסי אחר למי היינו לומר לבשלה שעשויה ליטע ילו על העליונה ובאינה עשויה ליטע ילו על התחתונה וכמו שכתבתי למעלה לגט שכבר כתבו ז"ל לכיורל ברשות למי. ומלשמרי' יסבע כמה הוניא ויטול למ הרמב"ם ז"ל [בפרק עשירי] מהלכות נזלה לכל מי שממים לו בין שהיתה ילו על העליונה בין שהיתה ילו על התחתונה שהיו נוטל כלום על שיסבע בנקיטת חפן כמה הוניא ובתב אם שאם ילמר יבלו להיניס ויעשו שומת הנזלה והרי היא נלויה לעיניהם ויעשרו העניס והלבנים ושכיר הלומים בפחות שבשיעוריס שומעין לו ונוטל בלא שבועה וכן זה שנוטל השבח בלבד והיתה ילו על העליונה היינו ערין שבועה: כלקבן אם מתו מתו לו. ביבמות פרק אלמנה (לף סו.): ושמרינן נמי בגמ'. שם:

דלא יהא אלא מתנה הוא דיהיב לה הא אמרי' כי אקנה לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה הלכך בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול והוא שהיתה הוצאה כנגד השבח אבל אם ההוצאה יתירה על השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה (* ד"ת מ"ז שלא הוציא פחות משיעור שבח) וכדאמר רבא:

איבעיא להו בעל שהוריד אריסין תחתיו מהו אדעתא דארעא נחית וארעא לאריסא קיימא או דילמא אדעתא דבעל נחית איסתליק ליה בעל אסתלקו להו אריסין ואסיקנא אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינן אי בעל אריס הוא איסתליק ליה בעל

בעל שהוריד לריסין. בנכסי לשתו ליטול מחצה לו שניים ועמד ונרשם משלחן קיימא: מהו. שיטולו הלריסין כפי שבחן: לשעתא לבעל נחית. הוה הכניסם ולא היה וכי לשתלק בעל לשתלקו לינהו ולא שקלי מידי כלישיה למה שהועיל הועיל ומה שאכל לכל:

אסתלקו להו אריסין ואי בעל לאו אריס הוא ארעא לאריסא קיימא:

איבעיא להו בעל שמכר קרקע לפירות מהו מי אמרינן מאי דקני אקני ליה או דילמא כי תקינו רבנן (דף פ:) משום רווח ביתא אבל לזבוני לא יהודה בר מרימר משמיה דרבא אמר מה שעשה עשוי רב פפי משמיה דרבא אמר לא עשה כלום א"ר פפא הא דיהודה בר מרימר לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההיא אתתא דעיילא ליה לגברא תרתי אמהתא אזל גברא נסב אתתא אחריתי עייל לה חדא מנייהו אתיא לקמיה דרבא צווחא ולא אשגח בה מאן דחזא סבר מה שעשה עשוי ולא היא משום רווח ביתא והא קרווח דאיכא אחריתי

והלכתא בעל שמכר קרקע לפירות לא עשה כלום מאי טעמא אביי אמר חיישינן שמא תכסיף רבא אמר משום רווח ביתא מאי ביניהו איכא ביניהו ארעא דמקרבא למתא אי נמי בעל אריס הוא אי נמי זוזי וקעביד בהו עסקא והלכתא כרבא:

מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים ב"ש וב"ה שהיא מוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסין [* גי' ד"ת והיוצאין] עמה בש"א יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים וחינו רשאי להוציאן חלח כשנכנסה לרשותו ונכנסין עמה וכשהיא יוצאה יוצאין עמה: בש"ס יחלוקו. בפרק החולן (לף לח:) **מפרש** לוקח נקט יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב בנכסי מלוג אבל יורשי האב לא יחלוקו בכתובתה עם יורשי הבעל ואע"ג דנקט **ריפח מה יעשו בכתובתה תנייה** ושבחה על שפיר דינא כלבדי ב"ה וה"ה **לב"ש חלח פלוגי** ב"ש וב"ה חלח בנכסי מלוג בלחוד: ונכסים בחזקתן. הנכסים הכתובין בכתובתה שהן עתן ברזל בחזקתן הרחשונה הס עומדין: **וכתובה בחזקת יורשי הבעל.** ס"נ רש"י ז"ל וכתובה כוי"ו כלומר וכתובה שהיח שחר הכתובה להיותו **מנה מחתיס ותוספת** בחזקת יורשי הבעל ולח פירשו במשנתינו ונכסים בחזקתן בחזקת מי ותנן כפ' **מי שמת (לף קנח.) כה"ג מי** שנפל הבית עליו ועל לשתו בש"ס יחלוקו וכה"ק ונכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסים ויוצחין עמה בחזקת יורשי לשתו ופליגי עלה בגמרל בחזקת מי ליכח מ"ל בחזקת יורשי הבעל וליכח מ"ל בחזקת יורשי לשתו וליכח מחן לומר הואיל והללו בחין לירם והללו בחין לירם יחלוקו וקי"ל לשתם הכי וה"ה להכח זהו לרך פרש"י ז"ל וחחריס חינם נורסין וכתובה כוי"ו חלח מתני' תני והלר מפרש וה"ק כל הנכסים בחזקתן כיצד כתובה בחזקת יורשי הבעל ומנה מחתיס ונכסי עצן ברזל הכל בכלל לשון כתובה והכל ליורשי הבעל לפי שלף נכסי עצן ברזל בחזקתן הרחשונה עומדים כשם שלש מתה תחת בעלה בעלה יורשה כך כשמתה תחת יבם יבם יורשה והיינו דלא בעי הכח בחזקת מי כלבעי לה **בפרק מי שמת** והשם בפרק החולן פרכינן מ"ם ריפח דלא פליגי ומ"ם סיפא לפליגי ולוקמה לחבי לריפא בשנפלו לה **בשיח שומרת יבם** וסיפא כשנפלו לה בשיח שחתיה לבעל וקשבר לחבי יהו כיהא ופי' רש"י שם דלהיכא דל"ה קא מתרן דקא סברי ב"ה לשמואה יהו של בעל כיהא בנכסים הלכך בשמת ואין ליבם בה דלא זיקה בשיח בחזקת שלא היא עומדת כלאיתא שהם יהו נרועה מיהא לפי שהיח בחזקת יורשי הבעל וזה בח לירם מחלם מ"ם לחמרי ב"ה לנכסים הנכנסים [ויוצחים] עמה בחזקת יורשי הלא וב"ם פליגי ולחמרי לשמואה יהו עליפא מיהא ובחזקת הבעל עומדים נכסים על היום וכשמת יל היבם כיהא שנכנסים בחיים לירם ויחלוקו ורבא לחמר שהם לחי נפלו לה כשהוא שחתיה לבעל לכולי עלמא יהו עליפא מיהא ולפילו ב"ה מודו לב"ם שלש מת בעל יל היבם כיהא [ויחלוקו] לפי שהיח ויבם בחיים לירם מבעל ויל שנכנס שוה בשה ויחלוקו יורשי הבעל עם יורשי הלא וקי"ל (קדושין קף נב. וכ"מ) לחבי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל קנ"ם ושע"נ לחמר רב פפא שהם כוותיה לחבי מסתברא לשן שלנלין סמיכון ונמלא עכשיו לפי שטת רש"י ז"ל לנכסי מלוג שנפלו לה **בשיח שומרת יבם** כולם ליורשי הלא ומוכרת ונותנת וקיים ולפילו עשה בה מחמר למ"ה חינו

עושה ספק ניסוחין וכלומר עולה ברים סניגיא להתם ולא תסכמן מילי לפלוגי עליה ונכסי מלוג שנפלו לה תחתיו לבעל יש מתה **יחלוקו יורשי בעלה [עם** היכס] ומיהו לוקח בנפלה מן הניסוחין אבל מן האירוסין אינו יורשה לגמי עליך מאחיו לאחי מכאן ואע"נ לאיהו לא בעי חופה [ואיהו בעי חופה] מ"מ לא אמי לירש מה שאין לו [לאחיו] ואפשר נ"כ שמוכרת לכתחלה וכלומר עולה אתם ריפתי בשנפלו לה מן האירוסין לזיקת אירוסין עושה ספק אירוסין כלומר שאין ליהם כאירוסה כלל ולא תסכמן מילי לפלוגי עליה לעולם ועיקר כתובה ותוספת כולן ליורשי הבעל **ובנכסי צאן ברזל** יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי בעלה: וכתב הרשב"ץ ז"ל לבנכסי מלוג שנפלו לה תחתיו לבעל לאחרי בהו יחלוקו אם רצתה למכור מחציתן מוכרת ונותנת להן ליבם במחציתן כלום והרי זו במחציתן כמו שנפלו לאחר שנעשית שומרת יבם לבל המחצית האחר לא תמכור שהרי הוא יורש אם מתה ואין הבעל מוציא מיד הלקוחות על שתמות **לפי שאין היבם** לוכל פירות קולם כניסה כלל לבנופא של קרקע הוא שיש לו זכות שאם מתה יירשנה לבל פירות בחייה ליש ליבם כלל להא לא תקינו פירות ליבם ואפי' בעל נמי לא תקנו אלא מקום פירקונה ויבם הוינו פולה וכלתניא **בפרק נערה שנתפתתה [לף** נב.] שבשית לאחר מיתת בעלה אין היבמין חייבין לפלותה ונראה היה לומר לאין היבם לוכל פירות נכסי מלוג שלה ואפי' לאחר שכנס שהרי אין לה בכתובה עליו וכיון לאין לה בכתובה עליו תנאי בכתובה נמי אין לה עליו כלאחרי בשלאי **נערה שנתפתתה (לף** נב:) בעי ריש לקיש בת יבמה יש לה מזונות או אין לה מזונות כיון לאמר מר בכתובתה על נכסי בעלה הראשון ליש לה או לילמא כיון לכי ליש לה מראשון תקינו לה רבנן מנסי ליש לה ומלקח בתיקו ואם נמי לכוותה הוא להא [מנכסי] בעל ראשון אינה ניפלת ללא קרינא ביה ואותביך לי לאינתו ומנסי נמי לא להא ליש לה בכתובה מיניה **הילכך פירי נמי לא** יהבה ליה לפירי תחת פרקונה וזה שאינו פולה אינו לוכל **אבל היכא דאיכא** מראשון כיון לתקינו לה רבנן מנסי תנאי בכתובה נמי ליש לה והרי זה פולה ולוכל אלא למהניא ליבמות לפ' החולן (לף לט.) מנסי לאיש כלאמרינן התם למפלוגי בנופא של קרקע ולאחר מיתה לפלוגי ליש במחייה ולפירות ונראין לעניין עוד על כאן לבריה ז"ל ובדלאי להניא לפרק החולן מוכחת בהניא לאותו זכות עצמו שיש ליבם בנופא של קרקע יש לו בהניא לפלותה ולפיכך אני חוזר לתרץ מה שהקשה הרב ז"ל לנבי לאין ליבם חייב לפלותה כלאיתא בפ' **נערה שנתפתתה** לפ"ה כל שנפלו לה תחתיו לבעל יבם לוכל פירות מחציתן ולא מכח עצמו אלא מכח אחיו יורשו ואע"פ שאינה נפליגת מנכסי אחיו הרי אלו חכמים פירות בפרקונה לומר שכל שאינה נפליגת לא יזכה בפירות אלא חכמים חייבוהו בפרקונה כל היכא דקרינא ביה ואותביך לי לאינתו אבל היכא דלא אפשר כגון שמת יורשו זוכין מכאן בפירות ואין חייבין לפלותה וכן מה שלמר ז"ל שאין היבם לוכל פירות נ"מ אלא ואפי' לאחר שכנס שהניא להחולן אלא היכא שזכה בהם הבעל אעפ"כ נראה לי שאפי' בנכסים שנפלו לה **כשהיא שומרת יבם כל** שכנסה לוכל פירות ופולה ולא למיא כלל להניא לבת יבמה היכא דאיכא אחי לכיון שזכו חכמים ליבם פירות לאחר שכנס חייב בפרקונה להא פרקונה תחת פירות וכיון שהוא זוכה בפירות חייב לפלותה ומה ענין זה לבת יבמה להתם לא תקנו חכמים לבת מזונות כגון שום זכות שים לבעל בנכסי שתמו אלא כתובה תקנו לה ולבנות מזונות מתנאי כתובה ובזה יש לומר שלא יהא טפל חמור מן העיקר מה שאין כן בפרקונה לכיון שהיכא בפירות מלוג יבמתו מחמת נפוחין [לף מו:] שאלת יתר עליו הבעל שהוא לוכל פירות בחייה והוא לדין ולאי ליבם לין הוא שיתחייב בפרקונה אע"נ לעלית בהי מיניה: לבל כתובה מיניה ממה שכתב הרי"ף ז"ל בפרק הכותב נראה שהוא מפרשה כך לבני סבר יהו של בעל כיה ורבות שניהם שוה בנכסי מלוג בין מחייה בין לאחר מיתה הלכך כשם שאם מתה האשה נתרוקנה רשות לבעל לעולם כך אם מת הוא נתרוקנה רשות לעצמה וחפילו במקום יבם וקמו להו כולהו נכסי מלוג בחזקת יורשי האיש בכ"ה וכ"ם שבירי נהי לממחייה יהו כיה ונפקא מינה לכותב לאשתו לין ולבריה לין לי בנכסיך **[ללא מהני אלא שכתב לה** כך בעודה ברומה] כלאיתא לקמן בריש פרק הכותב (לף פנ.) אפ"ה לנבי יבם כיון ליבם במקום אח קלי מסקנא להו לי ירית לי לא ירית לי ירית הלכך יחלוקו ורבא אמר לי לנפלו לה כשהיא תחתיו לבעל לכ"ע ילו עליפא מילה לענין זה שאם מתה היא נכסיה לבעלה ואם מת הוא אע"פ שאין יורשיו יורשין אותה אם היתה שומרת יבם לו נתרוקנה הרשות לעצמה אלא יבם נוטל את כולם במקום אחיו ובלבד זה ילו עליפא מילה [אלא לילי ולילי כו'] ואפי' זה נכסים בחזקתן דלקאמר ב"ה במסתנתו תני והלה מפרש כתובה בחזקת יורשי הבעל להיינו עיקר כתובה ונכסי צאן ברזל וכפי הפי' הראני שכתבתי למעלה אלא נרע מנכסי מלוג [שנפלו] תחתיו לבעל שאם בחזקת יורשי הבעל: ומעתה פסקן של דברים לדבר לקי"ל כוותיה דשומרת יבם שנפלו לה נכסים **כשהיא שומרת יבם** לפי' עשה בה מאמר מוכרת ונותנת ויקיים אלא קני מאמר לב"ה כלל לענין נכסים וכמו שכתבנו למעלה אבל נפלו לה כשהיא תחתיו לבעל ואתה יבם יורש הכל וכן כתובה ונכסי צאן ברזל בחזקת יורשי הבעל לעולם ומיהו לוקח בשנפלה מן הניסוחין אבל מן האירוסין לא עדיף מאחיו לאחי מכאן ואע"נ לאיהו לא בעי חופה מ"מ לא אמי לירש מה שאין לו [לאחיו] ואפשר נ"כ שמוכרת לכתחלה וכלומר עולה אתם ריפתי בשנפלו לה מן האירוסין לזיקת אירוסין עושה ספק אירוסין כלומר שאין ליהם כאירוסה כלל ולא תסכמן מילי לפלוגי עליה לעולם ועיקר כתובה ותוספת כולן ליורשי הבעל **ובנכסי צאן ברזל** יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי אשה: וכתב הרשב"ץ ז"ל לבנכסי מלוג שנפלו לה תחתיו לבעל לאחרי בהו יחלוקו אם רצתה למכור מחציתן מוכרת ונותנת להן ליבם במחציתן כלום והרי זו במחציתן כמו שנפלו לאחר שנעשית שומרת יבם לבל המחצית האחר לא תמכור שהרי הוא יורש אם מתה ואין הבעל מוציא מיד הלקוחות על שתמות **לפי שאין היבם** לוכל פירות קולם כניסה כלל לבנופא של קרקע הוא שיש לו זכות שאם מתה יירשנה לבל פירות בחייה ליש ליבם כלל להא לא תקינו פירות ליבם ואפי' בעל נמי לא תקנו אלא מקום פירקונה ויבם הוינו פולה וכלתניא **בפרק נערה שנתפתתה [לף** נב.] שבשית לאחר מיתת בעלה אין היבמין חייבין לפלותה ונראה היה לומר לאין היבם לוכל פירות נכסי מלוג שלה ואפי' לאחר שכנס שהרי אין לה בכתובה עליו וכיון לאין לה בכתובה עליו תנאי בכתובה נמי אין לה עליו כלאחרי בשלאי **נערה שנתפתתה (לף** נב:) בעי ריש לקיש בת יבמה יש לה מזונות או אין לה מזונות כיון לאמר מר בכתובתה על נכסי בעלה הראשון ליש לה או לילמא כיון לכי ליש לה מראשון תקינו לה רבנן מנסי ליש לה ומלקח בתיקו ואם נמי לכוותה הוא להא [מנכסי] בעל ראשון אינה ניפלת ללא קרינא ביה ואותביך לי לאינתו ומנסי נמי לא להא ליש לה בכתובה מיניה **הילכך פירי נמי לא** יהבה ליה לפירי תחת פרקונה וזה שאינו פולה אינו לוכל **אבל היכא דאיכא** מראשון כיון לתקינו לה רבנן מנסי תנאי בכתובה נמי ליש לה והרי זה פולה ולוכל אלא למהניא ליבמות לפ' החולן (לף לט.) מנסי לאיש כלאמרינן התם למפלוגי בנופא של קרקע ולאחר מיתה לפלוגי ליש במחייה ולפירות ונראין לעניין עוד על כאן לבריה ז"ל ובדלאי להניא לפרק החולן מוכחת בהניא לאותו זכות עצמו שיש ליבם בנופא של קרקע יש לו בהניא לפלותה ולפיכך אני חוזר לתרץ מה שהקשה הרב ז"ל לנבי לאין ליבם חייב לפלותה כלאיתא בפ' **נערה שנתפתתה** לפ"ה כל שנפלו לה תחתיו לבעל יבם לוכל פירות מחציתן ולא מכח עצמו אלא מכח אחיו יורשו ואע"פ שאינה נפליגת מנכסי אחיו הרי אלו חכמים פירות בפרקונה לומר שכל שאינה נפליגת לא יזכה בפירות אלא חכמים חייבוהו בפרקונה כל היכא דקרינא ביה ואותביך לי לאינתו אבל היכא דלא אפשר כגון שמת יורשו זוכין מכאן בפירות ואין חייבין לפלותה וכן מה שלמר ז"ל שאין היבם לוכל פירות נ"מ אלא ואפי' לאחר שכנס שהניא להחולן אלא היכא שזכה בהם הבעל אעפ"כ נראה לי שאפי' בנכסים שנפלו לה **כשהיא שומרת יבם כל** שכנסה לוכל פירות ופולה ולא למיא כלל להניא לבת יבמה היכא דאיכא אחי לכיון שזכו חכמים ליבם פירות לאחר שכנס חייב בפרקונה להא פרקונה תחת פירות וכיון שהוא זוכה בפירות חייב

הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האב:

גמ' איבעיא להו שומרת יבם שמתה מי קוברה יורשי הבעל קברי לה דירתי כתובתה או דילמא יורשי האב קברי לה דקא ירתי נכסים הנכנסין והיוצאין עמה א"ר עמרם ת"ש דתניא שומרת יבם שמתה (דף פא.) יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה ש"מ יורשי הבעל חייבין בקבורתה אמר אביי אף אנן נמי תנינא אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה אי זו היא אלמנה שיש לה שני יורשין הוי

בנכסים בחזקתן ונכסי מלוג שנפלו לה תחתיו לבעל יחלוקו וזה כפשטת רש"י ז"ל **ושנפלו לה בעודה שומרת יבם כולן שלה:** נמ' **שומרת** יבם שמתה **מי קוברה. משום דיש לה שני יורשין קח מיבעיא לן: יורשי הבעל** קוברין דהא ירתי כתובתה. כלומר ולאי קיימא לן לקבורתה תחת כתובתה והיינו תחת נלוגייתה מלמוכח עובדא דהוה נברא דשכיבה לרומסתן כלאיתא כפ' **נערה שנתפתתה (לף** נג.) הלכך אי תימרין לנכסי צאן ברזל בחזקת יורשי הבעל וכמו שכתבתי במשנתנו שפיר קאמר לאיגהו קברי לה דהא קא ירתי כתובתה ואפי' אי תימרי לנכסי צאן ברזל בחזקת יורשי הבעל תיקנו קבורתה כלא תחת נלוגייתה שפיר היכא דכתיבה לעלמא ירתי עיקר כתובתה לאיגהו קברי לה לבע"נ לקבורתה נלא תחת עיקר כתובה היא היינו כבתיבה לעלמא ללאו מינה לילה קא ירתי אלא מסום דה כה לכתנשאי לאחר תנלו אי ולאי **מינה לליה קא ירית** דהא מסקינן בגמ' [לף פח.] ליכא נמי כאחר למי הלכך בין למ"ל דלנכסים בחזקת **היינו בחזקת יורשי** הבעל בין למ"ל יחלוקו שפיר היכא דאיתיה לבעל קברי לה: **לימא** יורשי האב **קברי לה** דהא ירתי נכסים הנכנסים ויוצאים עמה. ולאו לוקוח יורשי האב בלאוח אלא לף יורשי האב קאתי כלומר אלא חייבה הבעל לקבור אותה תחת כתובתה אלא כמי שאין לה יורשים אחרים אבל זו שיש לה יורשים אחרים יקברוה הם כלין שני יורשין לעלמא ומסקינן ליורשי הבעל קברי לה דהא ירתי כתובתה כלתניא יורשי כתובתה חייבים בקבורתה ותנן נמי למעלה ניזונית וכו' אי זו אלמנה שיש לה שני יורשים. **לאיעטריך לתנא למיתני אותן יורשין שירשין כתובתה ס"מ היכא יורשים אחריני בהלייהו אלא ירתי כתובתה:** [לף פח:] **היזק נברא דנפלה ליה יבמה. למיעוט בגדול ליבם:** בעי אחוה. הקטן ממנו למיפסלה בגיעול **לזרוק לה נעל ונחלצת על האחין (יבמות לף נ:** ולף נב.): מסום נכסים. **קשה בעיניך שאכנסנה שלא לזכה בנכסי אחיו: פלינהו לך. כלילו אני חולק לה ולא לטול אלא כמוך: כיון לאחור רבנן.** נבי **שומרת יבם אין היבם רשאי למכור: תע"ג לזכין כו'. ומה שהתנה זה לאחוק עמו וקנו מידו הרי הוא כמוכר** כך כתב רש"י ז"ל ותמה אני ואפילו תאמרין להיכא דיבם ולבסוף מכר ללאו וזביניה זביני הכא קושם שייבם היאך יועיל להא הוה ליה כאומר שלא זו שמכרתי לך לבשאקשנה ממך תקשום ללא קלשה כלאיתא בפרק תע"פ (לף נט.) והכא נמי כיון לעליין לא בא נכסים ליזו היאך יזכה מסם לאחיו מחניתן וכי **קנו מידו מאי הויא** קנין לברים בעלמא הוא ונ"ל להכא מיירי בנון שלא היו ללא שני אחים וכל שלא ייבם אחד מהם היתה יל שניהם שום בנכסים ולפיכך היה יכול הבכור להתנות שלא יזכה בנכסים יותר מחמת יבומו דהוה ליה כלאחרי לקמן בריש **שכותב** [לף פג.] דנחלה הבאה ללא ממקום אחר אלא מתנה עליה שלא יירשנה וה"נ יכול להתנות קולם יבום שלא יזכה מחמת יבומו שהוא עתיד ליבם יותר בנכסים: [לף פב.] והלכתא לא עשה ולא כלום. לכיון שכתובתה על נכסי בעלה הרלשון כלתנן לקמן [לף פ:] ואין נכסיו שלו זה לאחרים וערכאין לכתובתה לא נתנו לו חכמים כח למכור בנכסי אחיו: **הרוצה שימכור בנכסי אחיו. לאחר שכנס את יבמתו: אם כהן הוא. שאם יגרשנה לא יוכל להחזירה: יעשה לה סעודה. לפתותה במשתה היין** ויפייס ממנה **שתתן לו רשות למכור את העולף על כלי כתובתה: ואם ישרלאל. שמותר להחזיר גרושתו** מנרשה בנטו **ומנבה אותה כתובתה ומוכר מה שירצה ומחזירה ע"מ כתובתה הרלשונה** או **לפילו רלה להחזירה מיל מוכר כל זמן שירצה שאין מעכבת מלמכור לגה יבמה לפי שאין היבם כותב לה כתובה ולא כתב לה לקנלי ולקנינא ואין כתובתה גלה על נכסי בעלה הרלשון ומ"ה מעכבת בכולהו לילמא מסתלפי הני למייחל לה ואע"ג לאחרינן לקמן [לף לה:] לאסתלופי בני חרי טרפא ממשעבדי לאחרה אינו רוצה לטרוח לב"ל לאבל כי כתב לה כתובה כשמחזירה וכתב לה לקנלי ולקנינא לא מצי מעכבא והא לתנן (ניטין לף נה:) לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל לוקיימנא באותן שגש שדות אחת שכתב לה בכתובתה ואחת שייחד לה בכתובתה ואחת שהכניסה לו שוס משלה:** וגרסי' עלה להא בגמ' [לף פח:] ואי ס"ל ניתנה כתובה **לגבות מחייס** נייחד לה שיעור כתובתה ולזכן. כלומר יפרע לה כתובתה לכשלמא אי לא ניתנה לא מצי פרע לה ואם שמכרו מכאן ולוה ארעא ולאו דאיהי היא לכא לזמן לף לתקנת אשה אעבוד אעלי שאינו רשאי ולאו דאיהי היא לכא לזמן לף לתקנת אשה הוא שהיא רוצה שלא יוכל לפורעה כלי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה אבל בחוב לעלמא כיון שהזמן אינו אלא לתועלת הלוה כל שאחר טול מעותיך שאיני רוצה בו רשאי וכאשון הזה כתב הרמב"ן ז"ל בתשובה אין המלוה יכול לעכב מלקבל חובו תוך זמנו מלאחרי (ב"מ לף סז.) הלי מסכנתא בתחלת למסלקי ופירשו רלשונים כנון שהלוהו על שהגו לזמן קנוד ואיכא לאחרא למסלקי תוך זמנו לסברי זמן מלוה הוא לקבל ליה לגלוה **הא אם רלה לוה** לפרעו תוך זמן רשאי ואע"ג לאחרא ללא מסלקי סברי זמן תרוייהו קבעי ליה ואין זה תובע ולא זה פורע על מיפלא זמנו אתם הוא שמוא להוו מסכנתא לקח לאכול מיניה פירי וכלוקח פירות תוך הזמן למי הא בבע"ח הכל מודים שפורע בתוך זמנו ועוד לסונגין בגמ' היכא לליכא מנהגא הלכתא כאחרא למסלקי הילכך פורעו תוך זמנו ונפטר היימנו ע"כ: תניא הרי שהיה נשוי בשתי נשים בשתיו מנה ומת. המלוה: [לף פב:] **לא יאמר. היבם המחויב המעות: הואיל ואני יורש. שאכנוס את אשתי ואזכה בנכסים: החזקתי. בחוב זה ולא תאמנוני עוד:** ללא מנינהו מילו כו'. ואיכא למילקי וכי חוב זה שהוא משועבד לה עליף טפי משאם מכרו לה לקו"ל כשמואל לאחר (לף פה:) המוכר שטר לאחרים וחזר ומחלו מחול והכא נמי למחול

לנפשיה י"ל דלא ניחא ליה למחי מהני ליה הא מחייב לשלומי משום דינא דגרמי או דאפשר שחינו יכול למחול לעצמו וכנמ' [דף כב.] מסקינן דזו **לישנא מסייעא מסוס דלא לשכחן תנא למחמיר תרי חומרי בכתובה.** כלומר דם"ל למטלטלי מסתעבדי לכתובה כר"מ וס"ל נמי למוציאין מזה ונותנין לזה **כר' נתן דהני חומרי תרוייהו** ערכי קולס שנאמר שמוציאין מילו ויקח בהן קרקע ולא למימרא דלא ממחמרי תרי חומרי בכתובה אי לשכחן מ"ל הכי אלא קאמרינן לכיון **דלא לשכחן חד תנא לחית ליה הני תרי סברי** ולאי להך ברייתא משבשתא היא למני **אי ר' נתן לא** שמעינן ליה לחית ליה דל"מ ואי ר"מ לא שמעינן ליה לחית ליה דל' נתן ומ"ס משבשי לה לגבל ולאי **אי לשכחן מאן לחית ליה** הכי מחמירין הני תרי חומרי בכתובה דילמא השתא לתקון רבנן בתרתי למינבא כתובה ממטלטלי וקי"ל כר' נתן עבדינן כי הא דתני זהו לעת הריב"ף ז"ל לגבל הרמב"ם ז"ל כתב בפכ"ב מהל' אישות שכיון שאין כתובה ניגבית מן המטלטלין אלא בתקנת הגאונים אין כח בתקנה זו למענו מנכסי אחיו ולפיכך אם הניח אחיו מעות ומטלטלין הכל של יבם ומשתמש בהם כמו שירצה: **מתני' יקח בהם קרקע. לפי שכתובתה על נכסי בעלה הראשון כלומר נכסי אחיו ולפיכך נכסי המת אחראין לכתובתה אלא שהיבם יאכל פירות אם מיבם אותה וקסבר מטלטלי מסתעבד לכתובה: שמין אותן. לקסבר כל מה שגגל ברשות המת אחראין לכתובתה: וחכ"א פירות המחוברים לקרקע אלו.** בגמ' [דף כב.] לימרי תני אלא **ולא פליגי רבנן עליה אלא לתנופין ולכספים ולמימר אלא מסתעבדי מטלטלי** לכתובה: **כל הקולא בהן זכה. קסברי מטלטלי לכתובה לא מסתעבדי אלא אם כן תפסה ומחייב לבעל בעינן תפיסה** כלומר לקמן בהלכות **והוא הדין נמי דפליגי לכספים לימאי שנא כספים מפירות תלושין:** הרי היא כאפותן. מפרש בגמרא: **גמ' שמגרסה בגט ומחזירה. תרי מילי לאמועינן שמגרסה בגט ואינה צריכה חליצה** אלא תיפוק ליה לכיון לאחר רחמנא ויבמה עליון יבומין הרחמנין עליה ותיבעי נמי חליצה וקמ"ל **שאם רצה מחזירה** אלא תיפוק לימא לרחמנא עליה עבדא והסתא תיקום עליה בחיסורי לאסתא אח קמ"ל והני תרתי נפקי לן מלכתיב לאסה לומר שנעשית כאשתו: מתני' וכלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הרחמנין. לימרינן בגמ' [דף פב:] מ"ט לאסה הקנו לו מן השמים. כלומר מ"ט אין לה אתי כתובת אחת מרחמנן ואחת מאני ומפרקינן לאסה הקנה לו מן השמים ולפיכך אינו חייב ליתן לה כלום מאלו: נמ' ואי ליח לה מרחמנן תקינו לה רבנן מאני פו'. ול"ת ל"ב מאי נפקא מינה בתרי לימרינן שאין שעבודה על נכסי שני לסוף סוף אית לה כתובה מיניה לנכסי לרחמנן נמי לידיה ניהנו י"ל לנפקא מינה אם מכר נכסיו ואח"כ ליסתלק נכסי (יבם) [המת] שאינה יכולה להוציא מן הלקוחות ל"נ נפקא מינה לענין גלוגיו לאפילו ליכא נכסים מרחמנן אין לה על הבני אלא עיקר כתובה אע"פ שהוציא מכל אחיו נכסים שהיו מסופקין לגלוגיתה: **מתני' כל נכסיו.** שירש מאחיו: נרשה. ליבמתו לאחר שכנסה: אין לה אלא כדי כתובתה. לגבל כל זמן שלא נרשה היו כל הנכסים משועבדים **לה ואינו רשאי למכור:** הרי היא ככל הנשים. לתנן בפרקין לקמן [דף פט:] המגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובתה הרשאונה החזירה: **גמ' היו כותבין כו'.** שהיו מפרשין שלא יתחייבו באחריות ולפיכך היו מזקיקין ולא היו נותנין נכסים **שלא היו רוצות לישאן להן לחזרו לכספיות אי יגרש לא נמצא לגבות כלום שהיורשין יצייעו מעות של ירושה: בבית חמיה. בבית בעלה: עשירות. שכתובתן מרובה: קלתות. כמין סל שמנחת על ראשה ונותנת בו פלכה לאחר שנתמלאה הפלך טווי:** עביט. למימי רבנים: **טלי כתובתיך ונלאי. לפי שהיתה מזומנת לכך:** ותיקון שיהא **כותב לה כל נכסיו לחזרין** לכתובתך. לא שיגרשך לכתוב כן בפירוש דהא קי"ל לאחריות טעות סופר הוא שלא תקון **שלא ייחל לה** מטלטלין ושיסתעבד לה סתם וממילא כל נכסיו לחזרין לכתובתה: הלכך ענך האשה שנפלו השתא למגבה כתובה ממטלטלי עבדינן כוותיה:

מתני' (דף פ:) הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות המחוברין לקרקע א"ר מאיר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות וחכמים אומרים פירות המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה בהן קדם הוא זכה קדמה היא ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות:

גמ' פירות המחוברין לקרקע שלו והא כל נכסיו אחראין לכתובתה אמר ריש לקיש תני שלה:

מתני' כנסה סתם הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון:

גמ' לכל דבר (דף פב.) למאי הלכתא א"ר יוסי בר' חנינא לומר שמגרשה בגט ומחזירה דא"ק (דברים כ"ה:ה') ולקחה לו לאשה כיון שלקחה נעשית כאשתו:

יום קמה

ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון (דף פב:) ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

מתני' (דף פ:) לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת ליך על השלחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה גרשה אין לה אלא כתובה החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה אלא כתובתה:

גמ' (דף פב:) ת"ר בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים התקינו שיהו מניחין אותה בבית אביה כשהיה בעלה כועס עליה אומר לה לכי אצל כותבתיך התקינו שיהו מניחין אותה בבית חמיה עשירות היו עושות אותה קלתות של כסף ושל זהב עניות היו עושות אותה עביט של מימי רגלים ועדיין כשהיה כועס אומר לה טלי כותבתיך וצאי עד שבא שמעון בן שטח והתקין שיהא כותב לה כל נכסאי אחראין לכתובתיך:

(דף עח.) האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס. [* גי' ד"ת לפי שראיתי אותה סתומה אצל החכמים וראיתי בה לאחד מהם פירוש כתב אותו בחבורו וז"ל] הדא מתני' וגמ' דיליה חזינן ביה פירוש מסותם הרבה והריני מפרש בדרך קצרה כדי לברר מקום הספק

האשה שנפלו לה נכסים בירושה או במתנה עד שלא תתארס מודים ב"ש וב"ה בנכסים הללו הואיל ובזכותה נפלו אע"פ שעכשיו ארוסה מוכרת ונותנת כשהיא ארוסה לכתחלה והאי דקתני שאם מוכרת לאו דיעבד הוא אלא לכתחלה יש לה למכור וליתן במתנה וכל מה שהיא מוכרת בנכסים הללו שנפלו בזכותה הרי הוא קיים דהא כל היכא דלית לה למכור לכתחלה קתני לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים דיעבד וכל היכא דלא קתני לא תמכור אף על גב דקתני שאם מוכרת ונותנת קיים לכתחלה הוא

ובהאי פירושא ריהטא הלכתא כולה ומיבררא כהוגן בלא קושיא ובבא תניינא שאם נפלו לה לאחר שנתארסה דמספקא מלתא דאימור בזכותה דידה נפלו ואימר בזכותיה נפלו לכתחלה לא תמכור כשהיא ארוסה ואי מכרה ונתנה קיים בבא תליתאה שאם נפלו לה משנשאת הכל מודים שאם מכרה ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות בבא רביעאה שאם נפלו לה נכסים כשהיא ארוסה ואחר כך נשאת וקאמר ר"ג שאם מכרה ונתנה קיים לפי מה שפירשו שיש לה למכור לכתחלה

ובבא חמישאה א"ר יהודה אמרו לפני רבן גמליאל הואיל וזכה [באשה] לא יזכה בנבסים ואמרינן בגמרא איבעי להו רבי יהודה לכתחלה קאי או אדיעבד קאי פירוש אריש קאי דקתני מוכרת לכתחלה או על בבא תניינא קאי דקתני לא תמכור לכתחלה ואם מכרה ונתנה קיים דיעבד ת"ש דתניא א"ר יהודה אמרו לפני ר"ג הואיל והארוסה אשתו והנשואה אשתו מה הנשואה שנפלו לה משנשאת ומכרה מכרה בטל אף הארוסה נמי שנפלו לה משנתארסה אם מכרה כשהיא ארוסה יהא מכרה בטל (ואמר להן אף זו שנפלו לה משנתארסה לכתחלה לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים ויהא מברה בטל אפי' דיעבד) אמר להן על החדשים אנו בושים פירוש שנפלו לה משנשאת אנו בושים שביטלנו את מכירתה אלא שאתם רוצים לגלגל עלינו את הישנים שנפלו לה עד שלא נשאת ומכרה עד שלא נשאת ש"מ אדיעבד קאי ש"מ ר"ח ב"ע אומר לא כך השיבן אלא כך השיבן ר"ג היאך אתם מדמין ארוסה לנשואה לא אם אמרתם בנשואה שבעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה יזכה נמי בנכסיה ומכרה בטל תאמרו בארוסה שאין בעלה זכאי במציאתה ומעשה ידיה ובהפרת נדריה ולפיכך מכירתה קיימת אמרו לו רבי עד שלא נשאת ונשאת מהו אמר להן אף זו לא תמכור לכתחלה ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל ונשאת וזכה באשה לא יזכה בנכסים ואיך יהא מכרה קיים בדיעבד אפי' בדיעבד נמי יהא מכרה בטל שהרי זכה בה ויזכה נמי בנכסים אמר להן על הראשונים אנו בושים שנפלו לה משנשאת אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים שנפלו לה מקודם שנישאת

ואקשינן על ר' חנניא בן עקביא היאך אתה אומר שר"ג אומר להן על מי שנפלו נכסים עד שלא נשאת ונשאת שאינה מוכרת לכתחילה והא אנן [תנן] עד שלא נשאת ונשאת ר"ג אומר אם מכרה ונתנה קיים לכתחילה ותירץ רב זביד הברייתא ואמר לא תשני בברייתא אף זו לא תמכור אלא כך שנה אם מכרה ונתנה קיים לכתחילה וקיימא ברייתא כמתניתין שמוכרת לכתחילה ואתא רב פפא ופריק פירוקא אחרינא ואמר הא דתנן במתניתין מוכרת לכתחילה ר' יהודה אומר אליבא דר"ג והא דתניא בברייתא לא תמכור לכתחילה ר' חנניא בן עקביא אמרה אליבא דר"ג

ודייקא מינה לרבי חנניא בן עקביא אם עד שלא נשאת ונשאת לא תמכור לכתחילה אלמא עד שלא תנשא מוכרת לכתחילה נכסים שנפלו לה כשהיא ארוסה האי סברא דב"ש הוא דאי ב"ה הא תנא לא תמכור לכתחילה והיכי קאי רבי חנניא בן עקביא כב"ש אפשר דשביק ר"ג ב"ה ומורי כב"ש וב"ש במקום ב"ה אינה משנה ופרקינן הכי קאמר ר' חנניא כ"ע לא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה כלל אלא כולם מודים שאם נפלו לה נכסים משנתארסה נמי מוכרת לכתחילה ופליג אתנא דמתני' דקסבר פליגי ב"ש וב"ה בדבר זה וקא א"ל לא נחלקו בדבר זה זה הוא הפירוש הנכון

ובגמרא דבני מערבא גרסינן רבי פינחס בעי קומי רבי יוסי למה לא תנינא מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה אמר ליה לא אתינן מיתנא אלא דבר החמור משני צדדין וקל משני צדדין אכל הכא חמור מצד אחד וקל מצד אחד פירוש חמור מצד אחד דתנן ב"ה אומרים לא תמכור וקל מצד אחד דתנן אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים ואיתא נמי בגמרא דפאה בפרק בית שמאי :

הדרן עלך פרק האשה שנפלו

הכותב לחבתו וכו' שחס מכרה ונתנה קיים. בגמרא לחמרי לסיוענו טעמא דמהניא ליצנא ליתן ולכריס כו' לחס מכרה ונתנה ולחמהניא לפירות ולירושה משום דבנכסים **לחמר לה ולח בפירותיהן ובעורן שלה קלחמר לה לסה בנכסיך קלחמר ולח לחחר מיתה שבטל שמה מעליהן** ול"ת ולחמי ליעטוריך תנחה ללין ולכריס לסכי כיון דחמוקמינן לה בגמרא בכותב לה ועולה לרוסף **לסה בלחו תנחה נמי הכי** לינא לנכסים שנפלו לה על שלא נשחת ונשחת שחס מכרה ונתנה קיים וכדחנן לעיל בפרק הלחסה (קף עח.) ולר"נ מוכרת נמי לכתחלה ולח לשכחן מחן לס"ל שיסה מכרה בטל שלא רבותינו שחזרו ונמנו לחחר משנתינו ולחמרו שהבעל מוציא מיד הלקוחות ולח"נ לחמרינן לעיל לחמרו לו לר"נ כוחיל וזכה בהשה לה יזכה בנכסים בעיא בעלמא היא ור"נ לא חש לה ורליה לדבר לסה מתמהינן בגמרא [קף עח:] עלייהו לרב דשמואל לחמרי לכין נפלו לה משנשחת כין נפלו לה על שלא נשחת ונשחת הבעל מוציא מיד הלקוחות כמחן ולחמרינן לינהו לחמרי כרבותינו ולא לחמרינן לינהו לחמור כחמרו לו לעלמא לליבא מחן לס"ל הכי שלא רבותינו וכיון שכן למאי ליעטוריך הלי תנחה לחס מכרה ונתנה קיים י"ל למהה שמעינן להלי תנחה מהני חפי לנכסים שנפלו לה לחר שנשחת בטל וחס כתב לה לין ולכריס כו' בשעת לירוסין מכרה קיים ולח"נ לגרסינן בירושלמי [כחן הלכה ו] רבי ירמיה בעי קומי ר' זעירא כתב לה לין ולכריס לין לי בנכסיך ונפלו לה לחר מכן מהו ים חלס מתנה על לבר שהינו ברשותו לחלמח לא מהני לנכסים שנפלו לה לחר שנשחת כבר תירץ הרמב"ן ז"ל לבירושלמי לא שחלו שלא על הכותב לה משנשחת חס חלה מסלק עלמו בלמן זה מחותן נכסים שיפלו לה כשם שמסלק עלמו בכך כשהיה לרוסף לפיכך הסיבו שלא לכיון שנשחת יהו כיהה חף כשם שעתיד ליפול לה **ולח מהניח לה למן סיולוק לבל בכותב לה בעולה לרוסף מהניח לפי' לנכסים** שיפלו לה לחר שנשחת כלמוכחת מתניתין: [קף פג.] **ר' יהולה חומר לעולם הוח חוכל פירי פירות.** בגמרא מפרש טעמו של רבי יהולה: **שהתנה על מה שכתוב בתורה.** לקמבר ירושת הבעל לחוורייתא ובפרק יש נוחלין **(קף קיח:) נפקח לן** מלכתיב (במדבר כ"ז:י"ט) **ונתתם חת נחלתו לשחרו הקרוב חליו ממשפחתו וירש חותה: וכל המתנה כו'.** **חבל פירות תקנה לרבנן היא ומני לחתנויי עלייהו: נמ' תני ר' חייא החומר לחבתו.** לגא תימא למאי כותב לחתני בתנאי כותב בקנין ומקני כלחבתן בכמה לוכתי לנקט לחתן כותב ופירוטו מקני כלחמר [בב"נ לפחה מ"ז] הכותב נכסיו לבניו הכותב נכסיו לחבתו להכי חשמועינן למתניתין בכתיבה שהיא כעין למירה היא כלומר בלא קנין וכל שלא **קנו מידו מילתא פסיקתא היא** לליבא מידי בין כתיבה לחמירה ומס"ה פרכינן וכי כתב לה מאי הוי. כלומר כיון שלא **קנו מידו היכי מהני והא** תניא החומר לחבירו דין ולכריס כו'. **כגון שלה שלו ב' שותפין ואמר החחל לחבירו לחל מן הלשונות הללו** לא חמר כלום **לחין כחן לשון מתנה** ולימנע להולחה נמי לא הוי שיהא מוכח שחין **לו בקרקע זה לין ולכריס** לל"ה מלין הולחה [מהני] חלא לא יהא לי קלמר שכך הוא לשון מכמיס (קלוסין קף ה:) הרי חת מקולחת לי כלומר תהא מקולחת לי וכמסכת כריתות (קף כד.) חמר ר"ל הנותן מתנה לחבירו וחמר הלא חי לפסוי בה כל הקולם בה זכה בה. כלומר לפי שהנותן נסתלק ומסתקבל לא **זכה והויא לה** הפקר ופרכינן עלה מכך ברייתא דקתני לא חמר כלום וחמחי לא הוי הפקר ופרקינן **הלא סליק נפשיה** חלא מלין ולכריס לבל מנופה דסדה לא סליק נפשיה. כלומר דסחי לימנע לימנע נרימע **הוא הלא מסמע סלוק** מנופה של קרקע וס"ה לא הוי **לשון מתנה ולא לשון** הפקר וחע"נ לכפ"ק דקלוסין (קף ו:) חמרינן לחס חמר לעבדו חין לי עסק בך מהניא עבד שחי לכיון שהוא **רחוי לזכות בעלמו חס הוא גדול וחס** הוא קטן זוכין בו סמיס לפי' לימנע נרימע מהני היא מסק"ל נבי שלה: **בכותב לה ועולה לרוסה. ולחי מי שהקרקע שלו וכה ליתנו לחבירו ערוך לשון מתנה ומתני' בכותב לה על שלא זכה בנכסים ומתנה עמה שלא יזכה בהן לכשיחנה חינו ערוך לשון מתנה שהרי חין לו רשות עכשיו בהן:** כלרב כהנא. לחמר ליכול להתנות ולהסתלק מלבר שלא בא ברשותו. להא חמר רב כהנא לנחלה הבחה לו לחלם ממקום חחר. כלומר שעכשיו בשעה שמסתלק ממנה חינו רחוי ליורשה לירושת הבעל קודם ניסוחין חלם מתנה עליה שלא יירשנה ולחפוקי ירושת חביו לכיון שרחוי ליורשה בכל שעה הרי הוא כחילו זכה בה לענין לגא שני בסלוק שלא לו במכר לו במתנה ולא לפסוי שהרי לא זכה בה לנמרי ולא בא ברשותו שיוכל להקנות וירושת חשתו נמי לחחר שנשחת לירושת חביו למיל הילכך לא מסכחת לה שלא בכותב לה ועולה לרוסף ולוקא בכותב לה ועולה לרוסף לסייך בה קנין לבל קודם לכן כיון שחין לו סייכות בנכסים כלל סלוקו לאו כלום הוא: וכלרבא לחמר רבא. כלומר שלא תימא לילמא לרב כהנא שבר לירושת הבעל

(דף פג.) **הכותב** לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה אם כן למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך שאם מכרה ונתנה קיים כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירות ופירי פירותיהן עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן [עד עולם] בחייך ובמותיך אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה אינו יורשה רשב"ג אומר אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל:

גמ' תני רבי חייא האומר לאשתו.

וכי כתב לה מאי הוי והא תניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום אמרי דבי ר' ינאי בכותב לה ועודה ארוסה וכדרב כהנא דאמר רב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר מתנה עליה שלא יירשנה וכדרבא דאמר רבא כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב [* גי' ד"ת דאמר רב הונא אמר רב] יכולה אשה שתאמר לבעלה איני נוזנת ואיני עושה אי הכי אפילו נשואה נמי אבי אמר נשואה ידו כידה רבא אמר ידו עדיפא מידה ונפקא מינה לשומרת יבם שאם מתה נבסיה לבעלה ואם מת הבעל והניח אשתו שומרת יבם כל הנכסים שנפלו לה בחיי בעלה לא נתרוקנה בהן הרשות לעצמה אלא עדיין רשות בעלה עמה שהרי יש לה ליבמה בהן רשות מחמת בעלה וידו עדיפא מידה איבעיא להו קנו מידו של בעל ועודה ארוסה מהו אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו ור"נ אמר מגופה של קרקע קנו מידו (דף פג:) והלכתא מגופה של קרקע קנו

לתוריית לכל מה שהוא מלרבנן כגון פירות כי מסתלק לא מהני לחכמים עשו חיזוק לכבייסה קמ"ל כלרבה לומר לחכמים לא הקפילו בכך וכל האומר מי לפני בתקנת חכמים **שתקנו לטובתי ואינה טובה לי** שומעין לו: **מאי כגון זו.** פירש רמ"ה כגון: **כלרב הונא. למזונות שתקנו לאשה תחת מעשה ידיה ואי אמרה מי לפני בתקנה זו שתקנו חכמים לטובתי שאם בכל השים זמנין ללא שפקו להו מזונות במעשה ידיהן ותקנו להן מזונות ומעשה ידיהן לבעל ואני איני צריכה לכך** שים לי **לומנות יקרים יתר על כדי מזונות:** ת"ה. **לטעמיך משום לתקנתך לידיה הוא ויכול למחול עליה למאי איצטריך לכי רבי ינאי לאוקמה בכותב לה ועודה ארוסה:** לפי שאינה נאמן. ומפרקינן שאינה יכול כיצד רבא אמר יכול עליה מידה והתרכתי בפירושה בפ' האשה שנפלו לה נכסים: **קנו מידו מהו.** פי' רש"י ז"ל לאברייתא להאומר לחבירו לין ולבריס לן לי על שלא זו קלי ומיבעיא לן אי קנו מידו אי אמרינן למילן ולבריס קנו מיניה או מנופה של קרקע קנו מידו לאין **חליפין בחין אלא בלבר שים בו ממש שזה קונה את הסדור ומקנה לו את חפץ המכר או המתנה ועל גופה של קרקע קנו מידו** ולסקיקנן למנופה של קרקע קנו מידו והוא הלין בנשואה למהני לפירות אם קנו מידו לבל הרי"ף ז"ל פירש לאחתני' קלי לקתני הכותב לאשתו לין ולבריס לין לי בנכסיך לאוכל פירות ואם מתה יורשה וקלי מיבעיא לן **אם קנו מידו אי אמרי'** לקנין לטפויי קלי אחו ומנופה של קרקע קנו מידו אלא יהא לו זכות בקרקע כלל וכיון שכן אינו אוכל פירות ופירוש רש"י ז"ל מחוור יותר ומ"מ לפי פירוש הרי"ף ז"ל בלאמר לחבירו לין ולבריס לין לי על שלא זו וקנו מידו מהני וכי אינה בכיאת בפ' ח"ה (לף מנ.) בהניא להאומנין לין לזן חזקה: וזה שכותב הרי"ף ז"ל לין **בעורר** על קנייני ובין בעומק. היינו משום לבנמ' לוכח [מ"ל] לבעורר להיינו **כשאת המקבל להחזיק מיד ערער** המסתלק בכי ה"נ לאמרינן אלא סילק עצמו מנופו של קרקע לבל בעומק **יום או יומים וחזכ ערער בכה"נ הוא** לאמרינן **להשתא הוא לקהדר ביה ולמלוחו לטעון כך** ומסקינן לאפי' בעורר נמי לאמרינן למנופה של קרקע קנו מידו: [לף פנ:] ת"ר אלו הן פירות ואלו הן **פירי פירות** כו'. נרסי' בנמ' מיבעיא להו רבי יהודה פירי פירות לוקא או לילמא על עולם לוקא או לילמא תרוייהו לוקא. כלומר לר' יהודה לתני תרתי ובפירי פירותיהן **על עולם מי אמרי' לפירי פירות לוקא** כלומר לכהאי **ליזנח בלחוד סני ליסתלוקי מפירי פירות ומפירי לפירי פירות ולא בעי על עולם ואי כתב בפירותיהן על עולם ולא כתב פירי פירות לא ליסתלק מפירי פירות או לילמא על עולם לוקא ובעל עולם תניא מילתא ופירי פירות לא בעיא למכתב ואי כתב פירי פירות ולא כתב על עולם לא ליסתלק מפירי לפירי פירות או לילמא תרוייהו לוקא.** והיינו עלה דאם ת"ל פירי פירות לוקא על עולם למה לי. כלומר ל"ל לאתנייה במתני' **הואיל ולא צריך למכתבה.** הא קמ"ל דכיון לכתב לה פירי פירות כמאן לכתב על עולם למי. כלומר **לה"ק על שיכתוב לה בפירי פירותיהן להיינו על עולם.** ובעינן תו אם"ל על עולם לוקא פירי פירות למה לי. כלומר למה לי למתנייה במתני' **ליתני ובפירותיהן על עולם הואיל ובעל עולם תניא מילתא והוא לנזן פירות ופירי פירות.** ומפרקי' הא קמ"ל אלא"נ לכתב לה פירי פירות אי כתב לה על עולם אין ואי לא לא. כלומר **אין ולאי לא בעי למכתב מיהו אי לא [תנייה] הוה אמינא לאי כתב פירי פירות הוה ככותב על עולם להכי תנייה למימר לאפי' כתב פירי פירות בעינן על עולם.** ובעינן תו ואם ת"ל תרוייהו לוקא תרתי למה לי. כלומר למכתב בכותב ומהדרינן צריכא לאי כתב לה פירי פירות ולא כתב לה על עולם הוה אמינא פירי פירות הוא לנזן לכל לכל פירי לפירי פירות לכיל להכי איצטריך על עולם ואי כתב לה על עולם ולא כתב לה פירי פירות הוה אמינא לפירות. כלומר הוה אמינא לה"ק **לא לוכל פירות לעולם לא בשנה זו ולא בשנים הבאות לכל פירי פירות לוכל** לאע"נ לאפשר לנזן לאיצטריך [למה **לי רחמונה ומה לי** שניה ה"ל] לפירותיהן לעולם משמע לוכחת לאינשי לפרושי **והוה אמינא לנזן לרבויי פירי פירות** לתת ולכבי לאיצטריך פירי פירות ות"ת וכי כתב פירי פירות [על עולם נימא] נמי לעל עולם לפירי פירות קלי לכל פירי לפירי פירות לכיל ר"ל לבשלמא אי כתב לה פירותיהן על עולם כיון שלא הזכיר פירי פירות כלל אמרי' לא מרכינן מעל עולם מה שלא הזכיר לנזן אמרי' לשפירות שהזכיר הוא לאתת לכל כי כתב לה פירי פירות כיון שהזכיר **פירי פירות משמע [על] עולם** שכותב להמסכת פירא לפירי פירות **על עולם הוא** לאתת ומהו שמעינן שמה שכותבין בשטרות בביטול כל מולעי אע"נ לכותב על עולם לא סני ונריך למכתב בביטול כל מולעי ומולעי למולעי **על עולם. לאי לא.** מפרשינן לעל עולם לא קלי שלא לביטול מולעי לכל לא לאמולעי למולעי ואי מסר מולעי על ביטול מולעה עליין לא נתבטלה: ולענין הלכה קי"ל כר' יהודה דהא **מפרשי' מה הן פירות** ומה הן פירי פירות ובעי נמי אי פירי פירות לוקא או על עולם לוקא ובהא לאיבעיא לן אי פירי פירות לוקא או על עולם לוקא או תרוייהו לוקא כיון שלא לפיסקינן בעיין תרוייהו ולעולם הוא לוכל פירי פירות על שיכתוב לה ובפירי פירותיהן על עולם לבנמ' אמרי' להשתא הוא בעלת **השטר וילה על התחתונה:** ונרסי' תו בנמ' איכא דאמי להו כתב לה לין ולבריס לין לי בנכסיך ובפירי פירות מהו שילכל פירות מפירי פירות סליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה ח"ל כ"ם מפירי ולאמרינן פשיטא למכל מילי סליק נפשיה לאי אמרת מפירי פירא סליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה כיון לאלכלינהו לפירי פירי פירות מהיכא. ולטעמיך הא לקתני ר' יהודה לומר לעולם הוא לוכל פירי פירות כיון לאלכלתינהו לפירות פירי פירות מהיכא אלא בלשיירא הכא נמי בלשיירא כלומר **אם לא אלכן ומכרן ולקח בהן קרקע ועשה פירות סליק מהן נפשו ולא מן הראשונים** ולא לפיסקינן בעיין הלכך אמרינן למפירי פירי הוא לסליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה וכן כתב ר"ח ז"ל לבל דבינו אלי נתן ז"ל כ' בספר המקח בשער רביעי ולסקינן פשיטא מכל מילי סליק נפשיה ומ"מ מלאמרי' בלשיירא משמע לכי אמרי' לעולם הוא לוכל פירי פירות לוקא בלשיירא ממילא לבל לין הבעל יכול לכופה ליקח בהן קרקע אלא שהרמב"ם ז"ל כתב בפ' כ"ג מהלכות חיוב יולקח בהן קרקע והוא לוכל פירות ומאי לו על התוספתא לתניא בתכילתין ר' יהודה אומר לעולם הוא לוכל פירי פירות כיצד מוכר פירות ולוקח בהן קרקע [עיין בחסד"י]: ולית הלכתא כותיה **דקי"ל כל** לבר שבממון **תנאו קייס.** כלומר לאע"נ לפסק רב כרבן שמעון בן נתילאל היינו משום לסבירא ליה למתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ואע"נ לירושת הבעל לילידה לרבנן חכמים עשו חיזוק לבבייסה כמו תורה כלאחתא בנמ' לבל אחן הא קי"ל כרבי יהודה לומר [לעיל לף נו.] המתנה על מה שכתוב בתורה בלבר שבממון תנאו קייס הילכך ליתא לדרב וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ג

מידו בין בעורר על קנייני בין בעומד:

ר' יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות:

ת"ר אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות הכניסה לו קרקע ועשתה פירות הרי הן פירות מכר הפירות ולקח מהן קרקע ועשתה פירות הן הן פירי פירות:

רשב"ג אומר אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה אמר רב הלכה כרשב"ג ולית הלכתא

מהלכות ירושות לבעל דבינו חננאל פסק כרבי שמעון בן גמליאל ולא מטעמיה דהא קיי"ל לבדבר שבממון תנאו קיים אלא מפני שהוא כמתנה על דבר שלא בא לעולם ומיהו כתובה לא תירש את תבא אלא חמר כלום ומהבית רחיים מקנרסינן בירושלמי [כאן הלכה ו'] רבי ירמיה בשם רב הלכה כרשב"ג וגם לענין לבריו הלכה כרשב"ג שאמר שאם מתה יירשנה לבעל גם לענין לבריו שאמר מפני שהתנה על מה שבתוב בתורה תנאו בטל על מה שבתוב בתורה תנאו בטל להתם בתנאי גוף ומכח בתנאי ממון אבל קיימין ולמה אמרו תנאו בטל שבשעה שמתה הוא יורשה וכיון שאין הבבר בראוי ואינו יכול לסלק עצמו מירושתה בשם שאין אדם יכול לסלק עצמו מירושת אביו והוא ז"ל הביא בפירושי הירושלמי הכתוב בהלכות אלין לכתבין **אין מיתה בלא בני** כל מה דילה תהלה לבי נפש [ואית לגרסי' כל מלה וכו'] תנאי ממון הוא וקיים ונראין הוא ז"ל לחלק ולומר דהיכא דלא בכתיבת הבעל לאשתו אלא בכתיבת אחר לבתו דהוה כמתנה על מנת להחזיר והרמב"ן ז"ל תירץ בשם רבו לעתר"ח ז"ל לעולם בכתיבת הבעל לאשתו מיירי ומאי דאמרי' לקמן ממון הוא וקיים היינו מפני שאינו **מתנה עמה שלא** יירשנה אלא יורשה ומתנה ליחזיר לו ירושתה ואין פסק זה לר"ח מחוור לכיון לאוקי למתני' בנתרין בכותב לה ועודה לרוסה לא למי לאומר לא תירש את תבא אלא אמר כלום להתם שאני לפי שאין אדם יכול להסתלק ממה שהוא רואי ליהנ מעכשיו אבל זו כיון שעכשיו אינו רואי ליורשה יכול לסלק עצמו מנכסיה ולכנסה על **תנאי שלא יירשנה ור'** ירמיה בשם רב הירושלמי לפשר לעולי **מתניתין בכותב לה משנשתו ונשוחה** ולאי אירושתה רואיה ליה לומיל אירושת אחר שאינו יכול להסתלק ממנה ולפיכך עיקר הפסק כאבבי הרי"ף ז"ל אלא קיי"ל כרשב"ג אלא כרבנן והא לאיתמר הירושלמי **אין מיתה בלא בני** שכתובה בהלכות משכחת לה בכותב לה ועודה לרוסה אבל לאחר משנשתו לא אלא ק"ו מחייב עצמו להחזיר ליורשיה מה שירש ממנה לבבר"ג ולאו מהני: מתני' **מי** שמת כו' **יתנו לכותבת שבהן**. פלוגי בה אמוראי בגמ' לר' יוסי ברבי חנינא אמר לכותבת שברחיה ורבי יוחנן אמר לכותבת אשה משום חיות. ופרש"י לכותבת שברחיה היינו מי שבטרו מחותר ובירושלמי אמרי' מלוה בשטר ומלוה בעדים יתנו למלוה בעדים והיינו טעמא משום דמי שהוא מחותר או שהלוה בעדים חילו לא יתן לכם יפסידו ומי שהוא מוקדם וכן מלוה בשטר יכולין לגבות מן הלוקח **ואע"ג לגבי מתעבדי ממטלטלי ליתמי לא לבעל חוב ולא לכתובה הכא לגבי ברשותייהו מנחו סבירא ליה לר' טרפון למוציאין מיד הלוה או מיד מי שהפקדון אצלו ונותנין לבעל חוב ולכתובה שנתחייב בהן אמת מחייים** וכי תימא תינח בעל חוב לחיוכא למימר לכל שלא זכו בהן יורשין לאו **מטלטלי ליתמי נינהו ומתעבדי לבעל חוב אבל** כתובה אמאי לבם קי"ל לחפי' מיניה ליתיה לאינה ננבת אלא מן הקרקע ולא עדיפא מטלטלין ברשות לחבירים מאותם שהם ברשות הבעל מחייה למימר דם"ל לר' טרפון כר' מאיר לחמר [דף פא.] **למטלטלי מתעבדי לכתובה:** [דף פא.] אין מרחמין בדין אלא **יתנו ליורשין. ולא מהניא תפיסה: שכולן צריכין שבועה. לתנן בפרקין [דף פז.] הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה וכל זמן שלא נשבע אין להם רשות בהם ואין אנו יודעים אם יש להם עליו כלום הילכך מפמת המת זכו בהם היורשים וברשותם הם.** [ומיהו] טעמא דשבועה לאו דוקא אלא אפוס לבעינן למימר לנכסי כל היכא דליתינהו בחזקת יורשים אינהו והכי איתא נמי בירושלמי [הלכה ב] הנע עמך שפטרוס מן השבועה זו תורה וזו אינו תורה: **כל הקודם בהם זכה. קמ"ל יורשין זכו ואין מוציאין מידם למטלטלי ליתמי לא מפמעבדי לא** לבעל חוב ולא לכתובה. מאי לחמרי' בכולי תלמודא למטלטלי ליתמי לבעל חוב לא מפמעבדי מבכח שמעינן לה וכן אם קדם ל' **מהם החזה או המלוה זכה בה לר' טרפון ס"ל לתפיסה לגחחר מיתה מהניא: זכתה בחצה יותר על כתובתה. אם קדמה ותפסה ויש בהם יותר מן הכחובה או קדם בעל חוב ותפס ויש בהם יותר על חובו** המותר יתנו לכותבת שבהם להיינו כותב לבריחיה לו כתובת אשה מטום חינת **ואם יבואו ליד היתומים שוב לא יוציא מהם לא אשה ולא בעל חוב:** גמ' מאי כותבת לבעל חוב. לפרושי כותבת בלחוד כתב זה הריי"ף ז"ל ומיהו נחן כר"ע קי"ל כלחיתית בסמוך: ומ"ם פקדון או מלוה. כלומר מה נפתנו אלו מאחר מטלטלין שהם ברשות היורשים: ורבי עקיבא מאי לירית מותר **כולהו נמי ליורשין** הוא. כלומר **כיון לטעמא דר"ע משום** דנכסיה קמי יתמי דמו **כי תפסי נמי אמת יזכו הרי זכו בהן היורשים מפעת מיתה ונכסי ליתמי קא תפסי: לייני לאמר רבי טרפון מותר. להלר ליה לימו במאי לאיירי ביה:** [דף פא:] **ור"ע תפיסה לא מהניא כלל. לפון שלוה הוא זה: אמר רב נחמן** מהניא היכא דקפם מחייס. **אל מת והכי הוא נמר לה רב נחמן מרביה** ובגמרא אינפלינו לאוקמי לי בעינן דוקא שקפסן מרפות הרבים שאינו מקום קנייה כלל ולימא למימר לזכו בהן יורשין או אפי' תפסן מסימטא ולא אמרינן לכיון שסימטא **מקום רחוייה לקנייה וזכו בהן יורשין מפעת מיתה והמחזיק שם כמחזיק בביתם** ומיהו השתא לגירן לא נפקא לן מידי להא תקינו רבנן בתרתי **למטלטלי ליתמי מפמעבדי לבעל חוב** הלכך אפי' תפיסה לגחחר מיתה בכל מקום מהניא ובעל חוב מאוחר שקדם ותפס **זכה בהן** ואין בעל חוב אחר מוציא מידו אפי' לחלוק עמו לפי שזכה זה בתפיסתו דהויא ליה כחילו נבה ומה שנבה במטלטלין נבה ואפי' הוא מאוחר לפי שאין לו קדימה במטלטלין אלא שם כן שעבדם אגב קרקע כשמוכח בשמעתא למכר לו פרה מכר לו עלית לפ' חזקת הבתים

כוותיה דקי"ל (לעיל דף נו.) דבר שבממון תנאו קיים:

ירושלמי * כאן הלכה א' בסופו ע"ש א"ר יוסי אלין דכתבין לנשיהן אי מיתה בלא בני כל מאי דילה תהדר לבי נשא תנאי ממון הוא וקיים:

מתני' (דף פד.) מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן רבי עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה הניח פירות תלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה זכתה אשה יתר על כתובתה ובע"ח יתר על חובו המותר ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן ר"ע אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה:

גמ' מאי כושל בעל חוב ואמאי קרי ליה כושל דלא גבי אלא בראיה ומאי שנא פקדון ומלוה משום דמטלטלי לבע"ח לא משתעבדי והני כיון דלא אתו לרשות יורשים משתעבדי לבע"ח מדר' נתן דתניא מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו ור"ע מאי אירא מותר כולהו נמי דיורשין הוו אין הכי נמי ואיידי דאמר ר' טרפון מותר אמר איהו נמי מותר (דף פד:) ור' עקיבא תפיסה לא מהניא כלל אמר רבא אמר רב נחמן מהניא כשתפס מחיים אבל לאחר מיתה

(דף מנ:): **ההוא בקרא ליתמי. שומר כהמותיהן: לתפס תורת מיניה. בעל חוב של מת תפסו בבית השומר: הגולות. בהמה לקח על סמ שנגרמת נזק: לין להן חזקה. לין המחזיק יכול לומר לקוחין הן בידי שמא מנאן והכניסן לביתו לפי שדרכן להלך** בשדה ולפי תימא ואחמי מנרכי עיים ללאחר מיתה תפסיה ולא סני ליה בעיים לתפוסה בלאוזל להה תו לא מצי למימר לקוח הוא בידי י"ל לאי ליכא לאחה ה"נ אלא הכא במאי עסקי לליכא לאחה והוא מ"ל לקוח הוא בידי במנו להחזרתי וכי תימא ואחמי לא מנרכי שבועה משום בקרא להוא על אחר י"ל כיון שלפי לבריו שאומר ללאחר מיתה תפסיה הוא חייב לשלם ליתומים הוא ליה בעל לבר ואפי טוען נמי לתפסי מיניה בחזקת אפ"ה אלו כעל אחר הוא שהרי נרין ליתבע ליתומים לשומר שלשם הוא וכיון שנרין ליתבע אינו בעל אלא כבעל לבר כלאחרינן בפ' החיש מקדש [דף מנ:] לבתר לתיקון רבנן שבועת היסת לא אחרי' הן הן עליו הן הן שלוחיו ומיהו לעולם הנאונים ז"ל שאחרו לכל שאינו טוען בנופו של לבר ממש שהוא שלו אלא לתפיס ליה כעין משכון לאינו נוטל אלא בשבועה לפי שכל הנוטלין נשבעין אף בעל חוב זה נשבע לשחייב תפסיה: [דף פה.] לבימי בריה לר' אבהו הוו משקו בי חוזי. **בי חוזאי. לגבי אותה מליגה: סיטראי ניניהו. אנא לאחר היינו נוסים בו אלוה על פה** ומשחת **אותה אלוה נחזיק בשם** ומשקינן לאנגו ליכלי לאחר לא היו לבריה מעולם יכלי לומר סיטראי ניניהו. ומשה שמעי שמי שנוסה בשבידו שני חובות ופרע לו אלוה אחת **אינו יכול לומר** שיהיו לפרעון חוב פלוני שאחתו נתנה לו אלרבה ברשות בית השלוח לומר אחת חוב פלוני לקחתי לאי לא תימא שכי כי מהימני לאחר סיטראי ניניהו אלי היו לאכתי יכול הוא לשבועי לאחר שבועה שבועת **היסת** לא

והלכה כרבי עקיבא דקי"ל הלכה כר' עקיבא מחבירו ואמרינן נמי דון דיייני כרבי טרפון ואהדרה ר' שמעון בן לקיש לעובדא כר"ע אלא מיהו הנ"מ בזמן דמטלטלין לא הוו משתעבדי לבעל חוב אבל האידנא דמטלטלי משתעבדי לבעל חוב גבי בע"ח מנייהו דיתמי בין תפס בין לא תפס

ההוא בקרא דיתמי דתפס תורא מיניה בעל חוב אמר אנא מחיים תפיסנא ליה ובקרא אמר לאחר מיתה תפסתיה אתא לקמיה דרב נחמן א"ל אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסיה א"ל לא א"ל מגו דיכול לומר לקוח הוא בידי יכיל למימר מחיים תפיסנא ליה והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני [התם] דמסירן לרועה

(דף פה.) אבימי בריה דר' אבהו הוו מסקי ביה זוזי בי חוזאי שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו אזל פרעינהו אמר להו הבו לי שטרא אמרו ליה סיטראי נינהו אתא לקמיה דר' אבהו א"ל אית לך סהדי דפרעתינהו א"ל לא אמר ליה מגו דיכלי למימר לא היו דברים מעולם יכלי [נמי] למימר סיטראי נינהו וכבר ביררנוהו בפרק שבועת הדיינין בירור יפה.

לענין שלומי שליח מאי אמר רב אשי אי אמר ליה שקול שטרא והב זוזי משלם הב זוזי ושקול שטרא לא משלם ולא היא בין כך ובין כך משלם דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וה"מ היכא דאמר ליה שקול שטרא מינייהו אבל אי לא א"ל שקול שטרא מינייהו לא מחייב לשלומי

וכן נמי אי ליכא שטרא אי לא אמר ליה פרעינהו באפי סהדי לא מיחייב למפרעינהו בסהדי דתנן [גבי] חנוני על פנקסו (שבועות דף מה.) כיצד לא שיאמר לו כתוב בפנקסי שאתה חייב לי מאתים זוז אלא שאמר לו תן לבני סאתים חטים ולפועלי סלע מעות הוא אומר נתתי והן אומרים לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין * [בד"ק ובד"ס הגי' והא חנוני] הוה חנוני יהיב לפועלים בלא סהדי ולא מפסיד וגרסינן נמי בקידושין פרק האיש מקדש (דף מג.) א"ר נחמן האומר לשנים קדשו לי אשה פלונית הן הן שלוחיו הן הן עדיו

סטרו אלא ולאי יש המלוה על העליונה ולא עוד אלא לפיו לאחר לו לוה בשעת פרעון הא לך מעות אלו בשביל חוב פלוני ומלוה קבל ושתק יכול מלוה לומר **אחר"כ שבשביל מלוה על פה** לו בשביל חוב אחר תפסה ולאי לשתיק לאו משום לאוקמי לוה ליה אלא פשיטא ליה לשתוק כלי לתפוס ואחר שתפסה בידיה לשעתו בשתיקתו: **לענין שלומי שליח למשלח מאי. מי היו פוטא כשהחזיר המעות על שלא קבל מהם השטר: לתקוני שדרתיך. והיה לך לשלשל בתקנתי.** ומשלחרינן לענין שלומי שליח מאי. משמע לאפילו לא היה בידו שיעלם שליח אלי לאחר אלא לתקן כדי לשלוח לו לשטר לשעבר ולאי לא היה בידו לתקן אלא

ומסתברא לן כו'. לעת הרי"ף ז"ל להאי עובדא בלגיכא עליס ורחס הוס ולפיכך כתב להאי לישנא במלונא דשטרי בלחוד הוס שאינה יכולס **לומר לקוחין הן בידי** לפי שאין חזקת נקנית אלא בכתיבה ומסירה וצריכה להביא ראיה על הכתיבה אבל בתלי בחבירתי מהימנא מינו לאי בעיא לאמרה לקוח הוס בידי לרב נחמן נופיה לאמר הכי בעובדא דקקרא דלעיל וכי תימא ובמלונא נמי לאמר לא מהימנא למימר לקוח בידי להא דאמרינן בפ' נס פשוט (לקמן.) חזקות נקנות במסירה רבא אמר אין צריך להביא ראיה על המסירה וכי היכי דלאמר חזקות נקנות במסירה נאמן למר לקוח הוא בידי לגיכן נמי דקיימא לן אין חזקות נקנות במסירה לאמר לא מהימנא למימר במתנת שכיב מרע יהבינהו ניהלייהו ל"ג אנב לרעת ל"ג שטר זכייה כתב לי עליה ואירכם י"ל דלא דמי דלמלן לאמר חזקות נקנות במסירה כיון דמסירה נופא הקנאה היא נאמן למר לקוח הוא בידי שהתפיסה מוכחת בחזקות דבעלים מסרום לפס מקח כפס שהיא מוכחת בפאר מטלטלין אבל לגיכן דקיי"ל לאין חזקות נקנות במסירה כיון דמסירה נופא הקנאה היא לא מהימן לתפיסתו לא מוכחת אלא שבעלים מסרום אבל על הקנאת אנב או כתיבה לא מוכחת כלל והיינו לאמרינן התם למ"ל אין חזקות נקנות במסירה אני יוסף בן שמעון הלריס בעיר אחת אין מוציאין שטר חוב על אחריס ואס איתא לאמי לא נהמנית במנו לאי בעי אמר אנב קרקע נתנה לי לי נמי בשמת האחל מנו לאי בעי אמר במתנת שכיב מרע נתנה לי להביא לאין מוציאין מתמת דקאמר אע"נ ליה אל מיגייהו אלא ג"מ לגא מהימן. עול הקנאה הרב בן מנ"ס ז"ל לאלייקין התם במתניתין בפרק נס פשוט (שם) לגבי יוסף בן שמעון הלריס בעיר אחת מוציאין שטר חוב על אחריס ומפרשי התם בגמרא להיינו טעמא מפוס לאותיות נקנות במסירה ואין צריך להביא ראיה כלרבא ודקי"ל כהתם אתני הילכך לגיכן לקי"ל לאין אותיות נקנות במסירה על כרחין טעמא למוציאין מפוס לטוענ לכתיבה ומסירה קנאה ואבל שטר הקנאתה ואין צריך להביא ראיה תירץ הרמב"ן לטעם למוציאין למ"ל אין אותיות נקנות במסירה לאי מפוס למגי אמר שטר היה לי ואבל אלא מפוס שכל שטר חוב יוצא מתחת ידו והוא כתוב בשמו אין חוששין כלל שמא של חבירו היה אלא זה שמצאו ברשותו בחזקה שלו הוא מתחלתו ועד סופו והכי מוכח בפרק האשה שלוס (לף קטו:) נבי עובדא דיתמי ריש גלותא אבל הכא שמועה שהיה של חבירו אינו נאמן לומר שטר היה לי ואבל אלא מ"כ מביא ראיה ורחיה לאבר מאלמרינן פרק זה בורר (לף לא.) שהיה לאיתתא לנפק שטרא מתותי ידה בבי דינא דלא מהימן אפי' ממטלטלי ומסתברא לן דהא דאצרכה רב נחמן לאתויי שהדי דמחיים תפסה ליה במלוגא דשטרי בלחוד הוא דדיינין הכי ולא גמרינן למידי אחרינא משום דמלוגא דשטרא לא יכלה למימר לקוחין הן בידי דאי אמרה לקוחין הן בידי אמרינן לה אחוי שטריך דקי"ל (ב"ב דף עז.) * כי הרי"ף גרס שם אין אותיות נקנות במסירה (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה הילכך צריכה עדים דתבעוה מינה מחיים ולא יהבה להו ניהלייהו אבל מידי אחרינא דיכיל למימר לקוח הוא בידי ומהימן כי אמר מחיים תפיסנא ליה מהימן כדכתבינא לעיל בההוא בקרא הא ר"ג גופיה הוא דאמר בההוא בקרא דיתמא צריך לאתויי ראיה דלאחר מיתה תפסיה מיניה בע"ח והוא דאמר במלוגא דשטרי דבע"ח צריך לאיתויי ראיה דמחיים תפס דשמעת מינה דשאני דינא דמלוגא דשטרי משאר מילי. ובפרק חזקת הבתים (ב"ב דף לו.) נמי אמרינן הנהו עיזי דאכלן חושלי בנהרדעא אתא מרי דחושלא תפיס בהו וקא טעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה למימרא דכל היכא דיכיל למימר לקוח הוא בידי יכול למימר בחוב דידי תפשתיה כדאמר ר"נ בבקרא דיתמא ומסתברא לן נמי דהאי מלוגא דשטרי בתורת משכון הוא דתפסה ליה אבל לענין מיגבא בהו לא מהניא לה תפיסה ולא כלום בין מחיים בין לאחר מיתה דאין אותיות נקנות במסירה:

ההיא איתתא דמחייבה שבועה בי דינא דרבא אמרה בת רב חסדא ידענא בה דחשידא אשבועתא אפכה רבא אשכנגדה זמנין הוה יתיב רב פפא ורב אדא בר מתנא קמיה אייתו ההוא שטרא לקמיה אמר ליה רב פפא ידענא ביה דשטרא פריעא הוא אמר ליה איכא אינש אחרינא בהדי מר אמר ליה רב אדא בר מתנא ולא יהא ר"פ כבת רב חסדא אמר ליה בת רב חסדא **חלס תובעה ממון והיא כופרת: בת רב חסדא. לפתו של רבה:**

לפטח רבח נשבועה לשכנגדה. התובע לותה ישבע ויטול כלתנן (שבועות לף מד:) ואלו נשבעין ונוטלין שכנגדו חשוד לשבועה: זימנין. פעם אחרת: כבת רב חסלא. שהלמנתה לחשוד את האשה בשבועה: לקיש לי בגוה. ללא משקרית: קרענא ס"ל. וכי אחל נאמן להוציא שטר חתום מיד המחזיק בו לפוקי ממונא הוא ותרי בעינן: תיתי תשתבע לי בחתך. ללישנא הכי למשתבע בחתרת לבעי תלוה ולוקח תלוה תשום למעיקרא נמי מצי למכפייה למיזל לבית הועד לעבד לוה לזים תלוה כלאיתא בסנהדרין פרק זה בורר (לף לא:) היולכך הלי נמי נשבעת במקום שרוצה [המלוה] לבל בנשבעין ונוטלין לא מצי לוה למימר ליתשבע בחתך כיון למעיקרא לא מצי למכפיה למיזל בהיסח הלא לן בעידו שלא יוציא מחתים על תנה ומיהו לי לית ליה [להכא] להשוה לוכחתא לזיל ולפילו למלי כלאיתא התם [לף כג.] הרמב"ן ז"ל: כתבו לי זכותא. שבחתי לדין ונפטרתי היומנו בשבועתי: ממולחי. בית עני שהיו כרותי ימים ל"ח מולחי נבנוניס בעלי מומין שחיים חייס כשאר בני אדם לשון (כ"כ לף נ.) שקל מוליח ושלח בנעלי: חשרתא. לשון חוזק כמו [שם לף יד:] ייסר כחך: חשרתא לדייני. קיום השטר שכותבין הדיוניים בסוף תלתא דיומא ותתי פלוני ופלוני ואסהידו לחתימות ידייהו ואשרנוהו וקיימנוהו: לשמוע. פיעידו זה כתב ידי: הכא נמי מחזי כשקרא. לכתוב נשבעה פלונית ולא נשבעה עליה: ופרעו בו ביום חינו חוזר ולוה בו. ולפי בו ביום ואע"ג ללא מוקלס הוא שהרי ביום המלוה נכתב: שכבר נחתל שעבודו. כשפרעו ובטל השטר ונמצאת תלוה שיש תלוה על פה ואינה נובה מן הלקוחות: אבל לשקרא. שלא נכתב על תלוה זו לא חייסין לס לא שיש בדבר ביטול שטר נמור: ההוא גברא לשקיל לשקיל שבע מרגניתא לעיירי בסלינא. שבע מרגליות ערוכות בסלין לחל לשקיל בי רבי מיחסא: [לף פה:] ולא פקיל. לא ניח לאנשי ביתו שחטפתו מיתה: לתא לקמיה לרי' חמי. לתבוע לת היורשים שמא על חבינו היו: ללא לחמיר. לא היה עשיר: סימנא. לחמר בסלין הן ערוכות והן שבש: שכיב חסא ולא פקיל. שטבע בנהר כלאחרינן ביבמות קיים לי בגוה ומר לא קים לי בגויה אמר רב פפא השתא דאמור רבנן קים לי בגויה מלתא היא כגון * בגמ' איתא מר בר וכ"ה בס"י אבא בר מר דקים לי בגויה קרענא שטרא אפומיה קרענא סלקא דעתך אלא מרענא שטרא אפומיה.

ולא מפרע מידי מיניה אלא בשבועה אי נמי בשודא דדייני יהבינא להההוא דלא איתרע שטריה וחזינן לגאון דקאמר דהאידנא לא אפשר ליה לדיין למימר קים ליה בגויה דלא בריר לן קים לן בגויה היכי הוי הלכך לית ליה לאורועי שטרא או לאפוכי שבועה אלא בעדות ברורה ואעפ"כ בעדות אדם נאמן מחמיצין את הדין ודורשין וחוקרין עד שיתברר הדבר ויצא הדין לאמיתו: ההיא איתתא דאחייבת שבועה בי דינא דרב ביבי בר אביי אמר ליה בעל דין תיתי ותשתבע לי * בגמ' איתא במתא במאתין אמרה להו כתובו לי זכותא דלכי משתבענא יהבו לי אמר להו רב ביבי בר אביי כתבו לה א"ר פפי משום דאתו ממולאי אמרי מילי מוליתא הא אמר רבא האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי דליחוו סהדי חתימות ידייהו פסולה אלמא מיחזי כשיקרא הכא נמי מיחזי כשיקרא וליתא מדרב נחמן דאמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפילו מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפילו רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה וליכא אבל בשאר שטרות מודו ליה דאמר רב אסי א"ר יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא (דף פה:) לשקרא לא חיישינן:

ההוא גברא דאפקיד שבע מרגניתא דציירין בסדיניה בי רבי מיאשא בר בריה דרבי יהושע בן לוי שכיב רבי מיאשא ולא פקיד אתא לקמיה דר' אמי אמר ליה חדא דידענא ביה בר' מיאשא דלא אמיד ועוד הא יהיב סימנא ולא אמרן אלא באיניש דלא רגיל דעייל ונפיק אבל רגיל דעייל ונפיק לא אימור איניש אחרינא אפקיד ומחזא חזא וההוא גברא נמי דאפקיד כסא דכספא בי חסא שכיב חסא ולא פקיד ואתו לקמיה דרב נחמן דן להו כהאי דינא דרבי אמי ותו ההוא גברא דאפקיד מטכסא בי רב דימי אחוה דרב ספרא שכיב רב דימי ולא פקיד אתו לקמיה דרבי אבא ודן להו כרבי אמי ורב נחמן למימר דהלכה רווחת היא ולית ליתיה בחייס לא יכיל למטען להדדי זבינתיה מינך על כתן ולאו למימרת להכא בלחיכא עדיס ודלמה הוא לאס כן מאי קאמר הא קא יהיב סימנא (תניא) הנ"ל ועוד דאס תניא ועוד אפי' כי עייל ונפיק בביתיה אמאי לא יהבי ליה להא כל היכא דליכא עדיס ודאס אינו נאמן לומר חזרתי ולקחתיו כלמפרש בפרק חזקת הבתים (לף מו:) בשמעתא דאומן וכמו שכתוב בהלכות בפרק המפקיד אלא שהרב ז"ל מפרש לנו בלפפקיד נביה בסהדי והנהו סהדי לא בקיאי בהו אי הני אינהו אי לא לאו הוא דיהיב בהו סימנא ואיכא סהדי אחריני למסהדי לזיל בהו הוא סימנא ומ"ה מהני כאילו עידי פקדון מסהדי להני נינהו לפפקיד נבייהו ואיכא מאן דאמר להני תרי טעמי ניכיר ואיכא להדדי אלא מסום לא אמיל בלבך לא מפקינן מינים לאחיסינן לילמא ר' מיאשא לא הוה מפרסם נפשיה אי נמי מניאה לשכח כלאחרינן בפרק הניזקין (לף נב:) נבי עמרם נעבעא וכן נמי מסום סימנא בלאוד לא מהדרינן כאומכח בריס פרק האשה שלום בעובדא דשמעתי [לף קטו:] לא"ל והא כן וכן הוו ובאביתא רמיין אמר ליה לידך שקליתינהו והני אחריני ניהנו ואסיקנא לאחיסינן שמא פיגו אלא ולאי הני תרי טעמי ניכיר להדדי ולא ניהדר לא"נ למסום לא אמיל בלאוד לא מהדרינן מסום סימנא כי היכא עדי פקדון מסמע למהדרינן מלאחרינן פ' לוקחו שכך (לף ע.) הני זוזי ליתמי היכי עבדינן בהו בלקיון (לוים למעלי ופפי נכסים) ויהבינן ליה ושקלינן מיניה להבא פריכא ולוקח להבא פריכא אבל לבר המפוייס לא למאן פקדון טענו נביה ואתי מאלי לפקדון ויהיב ליה סימנא ושקיל ליה אלא אע"נ לאמיל כי יהיב סימנא שקיל ליה וכי תימא אס כן קשיא היה לפרק האשה שלום (שם) לא קשיא להתם היינו טעמא מסום דלאו סימן מובהק הוא ובלמוכח התם לאחרי שבר דר חשלא למימר היינו שני תלמידי חכמים לא לאחרינן הני חזקי

לעלמא והני לחבריני נינהו ג"ל רבא מי למי שתם לחמרי סימנין הכא נבי שומשמי מאי סימני לית בהו והקאמר כן וכן הוויין חימר לימרמוי ליתרמי והאי סימנא לחמרי' הכא מיירי בסימן מוכחק ותמהני להה מסתם לסימנא לסבא מרנניתא היינו **לחמר בסלין הן ערורות והס שבע** וכן כתב רש"י ז"ל וכן ירחה שלפיכך הזכיר התלמוד לחפקיד שבע מרנניתא כי עיירי בסלינה ומה בין זו להסיע לשומשמי לפיכך נרחה לי יותר לדברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק כ"ל מהלכות סנהדרין ויש לליין לזון בליני ממונות על פי הדברים שלעתה נוטה להס שהן לחת וכו' וכן מי שבא וטען שיש לו פקדון אצל פלוני אחת בלא עדות ונתן סימנין מובהקין ולא היה זה הטוען רגיל ליכנס בבית זה אחת אם יש לליין שזה האת היה חייב לשלם לו אחר זה ושאלו שהרשות בידי לייניו לעשות כרצונם ושאלו זה מלחמר בסוף פרק קמא דגיטין [קף יז:] חכמים אומרים יחלוקו ובכלן לחמרו מי אירנה שלים יעשה מפרשינן האת לדבנן לחמרין יחלוקו מספקא להו כו' וכלן לחמרו שולא עליה אלמא כמה אירנה יעשה קרי שולא והכי מוכח בפרק י' יוחסין(קף עב.) לפרכינן נבי נחמן בה פלוגתא

יום קמו

ההוא דאמר נכסאי לטוביה שכיב אתא טוביה אמר רבי יוחנן הרי בא טוביה אמר לטוביה ואתא רב טוביה לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי אינש דגיס ביה הוא הא גיס ביה אתו שני טוביה שכן ות"ח ת"ח קודם קרוב ות"ח ת"ח קודם איבעיא להו שכן וקרוב מאי ת"ש (משלי כ"ז:י') טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם קרובים שניהם ת"ח שודא דדייני

א"ל רבא לבריה דרבי חייא בר אבין בר אוריין תא אימא לך מילתא מעלייתא דהוה אמר אבוה דאימך משמיה דשמואל הא דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה וחזרה ומחלתו שאינו מחול מפני שידו כידה ובפרק מי שמת (ב"ב דף קמז:) אמרינן ומודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מדע שאינו יכול למחול וחזינא למקצת רבוותא דאמרי היינו טעמא דמוכר שטר חוב לחבירו דיכול למוחלו בין הוא בין יורש משום דיכול למימר עיינית בחושבני ולא פש לי גביה ולא מידי אי נמי אסתפקא לי מילתא אי פריע אי לא פריע ומספיקא לא מגבינן שטרא הילכך ש"מ דלא מצי למימר הכי משום דסתמיה

יום קמו

ההוא דאמר נכסאי לטוביה שכיב אתא טוביה אמר רבי יוחנן הרי בא טוביה אמר לטוביה ואתא רב טוביה לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי אינש דגיס ביה הוא הא גיס ביה אתו שני טוביה שכן ות"ח ת"ח קודם קרוב ות"ח ת"ח קודם איבעיא להו שכן וקרוב מאי ת"ש (משלי כ"ז:י') טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם קרובים שניהם ת"ח שודא דדייני

א"ל רבא לבריה דרבי חייא בר אבין בר אוריין תא אימא לך מילתא מעלייתא דהוה אמר אבוה דאימך משמיה דשמואל הא דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה וחזרה ומחלתו שאינו מחול מפני שידו כידה ובפרק מי שמת (ב"ב דף קמז:) אמרינן ומודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מדע שאינו יכול למחול וחזינא למקצת רבוותא דאמרי היינו טעמא דמוכר שטר חוב לחבירו דיכול למוחלו בין הוא בין יורש משום דיכול למימר עיינית בחושבני ולא פש לי גביה ולא מידי אי נמי אסתפקא לי מילתא אי פריע אי לא פריע ומספיקא לא מגבינן שטרא הילכך ש"מ דלא מצי למימר הכי משום דסתמיה

ז"ל שכתב לטעם למוחל משום ליכול למימר עיינית בחושבנא ולא פש לי נביה ולא מידי והקשה עליו הרי"ף ז"ל לשם כן המכנסת שטר חוב לבעלה אמאי אינה יכולה למחול ועוד נתנו במתנת שכיב מרע נמי אמאי [אינו] יכול למחול אי משום לשכיב מרע מיקל ליה והלא יכיב שם כן אפילו שכיב מרע נופיה לא מצי מחיל והתם לא קאמרינן אלא שאין יורש יכול למחול אבל ז"ת ולאי מצי מחיל ועוד הקשו עליו לשמקום שאב לאחרים לאו כל כמיניה לומר שטר אחנה הוא כלאיתא פרק האשה שנתאלמנה (קף יט.) וה"ה לפרוע ולאלרכה לכסוף פ"ק דכ"מ (קף יט:) מוכח שאינו נאמן לומר פרוע אלא משום למצי מחיל להתם אמרינן נבי מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל וליחוש לילמא זביזתה לכתובתה כו' שמא מינה ליתא לדשמואל לאמר חזר ומחלו מחול אלמא לטענת מחילה לא תליא בטענת פרעון לאלרכה לא מהימן לומר פרוע אלא משום יכול למחול לפיכך העלה הרי"ף ז"ל לדיינו טעמא משום לשטרות אין נופן ממון ואי אפשר להקנותן בהקנאה נמורה אלא שחכמים תקנו להם כל מכר ולפיכך יכול למחול לפי שלא זכה בהן לוקח מן התורה ור"ת ז"ל חולק בדבר ואומר למכירת שטרות לשוריית והביא ראיה מלתנן בפרק הזהב (קף נו.) אלו לברים שאין להן חוקה העבדים והשטרות והקרקעות ואלמרי' תנ"ת לת"ר כי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך לבר הנקנה מיד ליד יצאו קרקעות שאין מטלטלין ויצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ממכר מי שנופו מכור ונופו קנוי יצאו שטרות שאין נופן

מכור וחין נופן קנוי חלח לרחיס שכסן חלמח למכירת שטרות מלחורייתח לחי לח מהניח חלח מלרבנן היכי חתח קרח למעטינהו מחונחח וכי תימח חי מכירת שטרות לחורייתח היחך מוכר יכול למחול להח לחריגין בפרק מי שמת (לף קמז:) למסוס שעשויס למתנת שכיב מרע כשל תורס יורש לח מני מחיל לחו קנסיח היח למתנת שכיב מרע כי משויגן לה כשל תורס היח לה כירושס וכלילפינן לה חתס מיעברת יס לך העברה לחרת שהיח כזו וסנין להתס נמי מוכחח לכין מלחוריי' בין מלרבנן כירושס היח לחריגין התס [לף קמח.] לשכיב מרע שחמר הלוחתי לפלוני מכני הוחיל ויורש יורשס ובעובדח [סס לף קמט.] לחיסור ניורח נמי לחריגין למתנת ס"מ כירושס שויוה רבנן היכך חי מתנת ס"מ לחורייתח ס"ל כיורש לחורייתח וכי היכי לשני לחיס שירשו שטרות מלבישס חין לחד מהס יכול למחול חלקו של חבירו במקבל מתנה נמי חי לחורייתח ס"ס והוח הטעם לכל מוכר שטר חוב עפ"י שמכירתו מלחורייתח יכול למחול לפי שסני שעבודיס יש לו למלוה על הלוה שעבוד גופו של לוה שהוח מחוייב לפרוע והוח עיקר השעבוד ושעבוד **על נכסיו** חס **הוח לח** יפרע מכין ערב כלחמרי' (בב"ב לף קעד.) נכסיו לכר חינס חינן ערבין ביס ושעבוד הגוף סיס למלוה על הלוה לחו כר מכירס **הוח הילכך חינו כמכר חלח** שעבוד נכסיס בלבד ועפ"י שחינו נמכר לח פקע לחבל כי חזר ומחלו פקע שעבוד הגוף ומימלח פקע שעבוד נכסיס שחינו חלח כמו עפ"י מכין ערב ומיהו כשמת לוה עפ"י שעבוד גופו פקע שעבוד נכסיו לח פקע לפי שעיקר ערבותן של נכסיס בעניו זה הוח שכל זמן שלח ימכח הלוה שירד לנכסיו ויפרע מהן לחבל כל זמן שנפקע מחמת המלוה לף שעבודח של נכסיס נפקע חלו לכרי ר"ת ז"ל והרמב"ס ז"ל מסכיס לכרי הרי"ף ז"ל למכירת שטרות לרבנן דשכיב מרע מידק דייק ויהיב אינו יכול למחול

ואנן מסתברא לן דהאי טעמא ליתיה דטעמא פריכא הוא דאי איתא להאי טעמא אפי' המכנסת שטר חוב לבעלה הוי יכולה למחול ומדלא יכלה למחול שמעינן דליתיה להאי טעמא ועוד שכיב מרע גופיה אמאי אינו יכול למחול הא קיימא לן בשכיב מרע (ב"ב דף קנא.) דכל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו ואע"ג דסתמיה מידק דייק והדר יהיב אלא ודאי האי טעמא פריכא הוא דשכיב מרע גופיה יכול למחול והא דאמרינן מודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול לאו אשכיב מרע גופיה קיימינן אלא איורש קיימינן ומהאי טעמא אין יורש יכול למחול משום דמתנת שכיב מרע עשאוה כמתנה דאורייתא דמטיא ליה לידיה דמקבל והיינו דאמרינן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו ומשום הכי לא יכיל יורש למחול דלית ליה מאי דמחיל

ובהדיא אמרינן בפרק מי שמת דטעמא דהאי מילתא כדכתבינן דאמרינן התם (ב"ב דף קמז:) אמר רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא גזירה שמא תטרוף דעתו עליו ואקשינן ומי אמר רב נחמן הכי והא אמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול אפילו יורש מוחל מורה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא משום הכי אינו יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אינו יכול למחול ופריק אינה של תורה ועשאוה כשל תורה דמטיא לידיה דמקבל ושמעת מינה דמשום דעשאוה כשל תורה הוא דאינו יכול למחול ואיורש קיימינן ולא אשכיב מדע גופיה כדפשטינן ועוד אי הא דאמר שמואל חזר ומחלו מחול משום דיכיל למימר עיינית בחושבנא ולא פש לי מידי גביה הכי איבעיא ליה למימר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ואמר לא פש לי מידי גביה מהימן ולא הוה אמר וחזר ומחלו מחול ומדאמר וחזר ומחלו מחול שמע מינה דאפילו אמר אית לי גביה אלא הרי הוא מחול לו מחול

וטעמא דהמכנסת שטר חוב דאינה יכולה למחול הא קא פריש לה בהדיא מפני שידו כידה דכי היכי דאיהו וכ"כ בפ"י מהלכות זכייה ומתנה וזו שכיבת ר"ת רחיס מהניח לפרק הזהב למכירת שטרות לחורייתח חפשר לחותה לעיקר קרח למעוטי עבדיס וקרקעות חתח וחפילו הכי מפקינן שטרות מחונחח לפי שחין בכללן הכתוב חלח דבר המטולטל ונופו קנוי ומכור חבל מילי לחריגין לח וסילכך שטרות למכירה לרבנן כיון שחין נופן קנוי ומכור חין להן חונחה: קרייתיה לרב נחמן **זבינתה לכתובתה. מכרה שעבוד כתובתה לחריס בעודה תחת בעלה: בטובת הנאה.** בלבד **מועט שחינו חלח בחיזוק טובה שקורין גרי"ל מפיק רעון ולפי שהלוקח מטיל מעות בספק שמח תמות היח בחיי בעלה ויפסיל חינו לוקח' חלח** בדמיס מועטיס: חתן יורדיס. כלומר לקוחות שממעט שהבת בחיי **לנבות כתובת חמה מחביה** ולביה רוצה להנבותה ולח ינתברר להס חס פרעה חס לאו ולפיכך הלכו חלל הבת שהס נבתה שתחזיר להס וחס לח נבתה שיוליעוה שהמה מכרה כתובתה להס ולח תנבה חותה: תיזיל ותמחלה. כלחמרינן לקמיל **יורש מוחל ומה שהוא על זחת מכריה להס שטר חוב שהיה לה על בעלה: עשינו עצמנו כו'. בעל יין חוהבו הבח חלל לייינין ועורכין ברחיות חחר זכות חוהבו חו קרובו כך למדתי ענה לזו להפסיל שכנגדה: מעיקרת. כשחמר כן: ולבסוף.** כשנתחרטו: [לף פו.] **חלס חשוב שחני. לפי שלמדיס היימנו ויש שיעשו לף שלח לקרובים.** וחס תחמר ומחי מהני לה כי תיזיל ותמחול והח קי"ל כמחן דלחין לינח לנרמי ומנבינן מינה דמי שטרח מעלית כלליתה כשמוך ורב נחמן נופיה לחין לינח לנרמי בפרק הנזהל (לף קטז:) יש לומר קטנה היתה שהניעה לעונת הפעוטות ומחילתה מחילה והיח חינה בת תגלומין שהקטן פניעתו רעה ח"נ נמוחה היתה וחינה מגלמת עכשיו על שתתנרש כלחנן כ"ק (לף פז.) והשתח והעבד פניעתן רעה:

לא מצי מחיל משום דילה (הם) הכי נמי איהי לא מציא מחלה משום דיליה דכדיליה דמי דאין קנין לאשה בלא בעלה קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה ואתו יורשים קא תבעי לברתה א"ר נחמן ליכא דליסבה עצה (דף פו.) דתיזיל ותיחיל לכתובת אמה לגבי אבוה ותהדר ותירתה מיניה שמעה אזלה ואחילתה אמר רב נחמן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר (ישעיהו נ"ח:ז') מבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני ומהא נמי שמעינן דליתיה להאי טעמא דאמר עיינית בחושבנאי לא פש לי מידי דאי מהאי טעמא אמרינן חזר

ואי פקח הוא. לוקח: מקרקע ליה זוזי. **לוזה ושוכרו בהם לכתוב לו שטר חוב בשמו קודם שיעשו קנונית בין שניהן: מאן דלמין לינא לגרמי.** למחייב **את הנורס הפסד לחבירו: מנכי ליה בהאי שטרא.** מן המוחלו: **למי שטרא מעלית. כל החוב שבתוכו** ואפי' ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל לא הוה אפשר ליה לרב נחמן דליסבה עצה בכי הא מילתא דהויא לה טענתא דשיקרא וחס ליה לרב נחמן לאגמורי טענותא דשיקרא לאינשי

גופא אמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזרו ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל אמר רב הונא בריה דרב יהושע ואי פקח הוא מקרקש ליה בזוזי וכתיב ליה שטרא בשמיה אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה מיניה דמוחל [דמי] שטרא מעליא ומאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא בעלמא [הוה עובדא] ואכפייה רפרם לרב אשי ואגבי ביה ככשורא לצלמי והלכתא כוותיה

אמר אמימר משמיה דרב חמא האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי פירוש ולוקח אחד מינייהו דקדים * ד"ת מ"ז (כגון שנשא ולוה) לבעל חוב מסלקין בזוזי ולאשה בארעא האי כדיניה והאי כדיניה ואי ליכא אלא ארעא ולא חזיא אלא לחד לבע"ח יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא שמעינן מהא דאמימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לחד מינייהו כגון מטלטלי בזמה"ז וליכא אלא שיעורא דחד מינייהו לבע"ח יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה דוצה להנשא והכין שדר ר' האי גאון למר אברהם קבסי זצ"ל

ואיכא מ"ד דהא דאמימר ליתא אלא כששטר כתובה ושט"ח שניהם יוצאים ביום אחד דדיינינן בהו שודא דדייני כדאמרינן (מכילתין דף צד.) שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני ואתא אמימר לאשמועינן דהיכא דחד מינייהו בע"ח וחד מינייהו כתובת אשה * גי' מהר"ם [איכא] שודא דדייני בהא מילתא דלבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא אבל (בעלמא) היכא דשטר חוב וכתובה שוין כגון * לשון הרא"ש לוה ונשא לוה ולוה ואחר כך קנה אי נמי מטלטלין בזמן הזה דקיימי לן חולקין לא אמרינן בכי האי מילתא לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דהא לאו שודא דדייני הוא הילכך כתובה ושטר חוב

לקחו בחנם לפוס לחם מעיילים ממנו לחם כפי מה שהוא פוס עכשיו בשעת מכירה וכן לפחות וכן להוסיף: **ומחן לנא לחין כו'. פלוגתייהו בב"ק בפרק בתרא (דף ק.) ור"מ היא דאית ליה לינא לגרמי כלומר נתיחס חימנה ולא נגדיה הרי זה קדש וחייב בחריותן גבי כלאים וקי"ל כותיה: מנכי ליה למי ניירא בעלמא. כלומר חומר לו שלח מכר לו שלח הנייר והרי הוא בידך: כפייה רפרם לרב חסי. שבח הדין לפני רב חסי וסכבו והקיפו ברחיות: כי כשורא לצלמי. כלומר נבוי נמור כל ההפסד לקלק כאשר ילקלק הלוקח קורה לנור בה עורות שלוקח יפרה וחלקה.** וי"ל שהמוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו לאחר שמועה שהוא מחול לאחי לוה ומפיק לפילו ניירא מלוקח לכיון לתנן בפרק נט פשוט (דף קסז:) לוה נותן שכר השטר נמצא שאינו שלו כשהכהן ביד מלוה על שיפרענו הילכך מכי מחליה מלוה לגביה כיון לפקע שעבודיה זכה לו בגופו של שטר ומחזירו לוקח בע"כ [ולפ"ז] למחן לנא לחין לינא לגרמי מחייב מוחל לשלומי ליה ללוקח לפילו למי ניירא לכגרמא בעלמא לפסדיה מיניה ופטור ולאמרי' מנכי ליה למי ניירא לאו מחוחל לחייבי ביה קאי שלו [בעלמא קאי] וה"ק מחן לנא לחין לינא לגרמי לשטר שכתב לו מנכי בהזיקיה לשטר חוב שלו למי ניירא בעלמא ונ"מ לשולף שטרות לחבירו למחן לנא לחין לינא לגרמי מנכי בהזיקיה למי שטרא מעליא ומחן לנא לחין לא מנכי ליה למי ניירא בעלמא דקלי ליה ומיהו למי ניירא משלם משום דהאי שטרא למלוה הוא שהלוה משכנו לו על לפרע ליה שהלוה על לפרע **ליה ליליה הוא חבל** מלכרי רש"י ז"ל נראה דלמחוחל קאי ושאין הלוה יכול להוציא השטר מלוקח שכך כתב מנכי ליה למי ניירא בעלמא **כלומר חומר לו שלח מכר לו שלח הנייר והרי הוא בידך** וכן לעת הרמב"ן והביא ראיה מלמתרין בפרק החיש מקדם (דף מח.) נבי המקדש במלוה שיהא מקוחלת ליתא כתנאי התקדשי לי בשטר רבי מחיר אומר מקוחלת ורבי אלעזר אומר מקוחלת ואחכמים אומרים שמין את הנייר לפי מה יש בו שוה פרוטה מקוחלת ואם לאו אינה מקוחלת ואמרינן התם אחי ר"ל חילופא שטר חוב לחמרים קשיא רבי מחיר לרבי מחיר (לרבנן לרבנן). כלומר לאמר בפירוש בריייתא [דף מז:] מתקוחלת לאמר לרבי מחיר לרבי מחיר קשיא לרבנן לרבנן לא קשיא ואם איתא לכל לפקע שעבודא חייב להחזיר נופו של נייר לרבנן לרבנן נמי קשיא להא דאמרי בפירוש בריייתא אינה מקוחלת לחוקיפנא טעמייהו דתם פוסק כשמואל לאמר חזר ומחלו מחול ולא פליגי לחייבי' לילמא מחול וכיון שכן היכי לאמרי רבנן בפרק בריייתא לשמין את הנייר ואם תאמר הרי היא ברייתא מתוקמת בשאין בנייר שוה פרוטה ומ"ש אמרי רבנן לחוש שמא יבוא לידי מכירה בריייתא ובבריייתא מקוחלת: הלי כלישנא והלי כלישנא. **זה הלוה מעות וזו שמכה על שעבוד הקרקע והיא לא נתנה כלום ואי משום נכסי ל"ב הניזומין בכתובתה הוא זכה בהן מיד וזו עירפתן עם הכתובה על שעבוד** הקרקעות: **לא חזיא אלא לחד. לין בה אלא כדי לא' משם: לבעל חוב יהבינן. אלא תנעול ללת: יותר משהאיש וכו'. ולא חיים משום חינא** והעלה הרי"ף ז"ל לדין בשני שטרות שיוצאין ביום אחד בין במטלטלי בזמן הזה ללית בהו לין קלימה בין בלוה ולוה ואח"כ קנה לקו"ל יחלוקו לבעל חוב יהבינן ולא לאשה ואת"ת כיון שהלין נותן ליחלוקו היאך נוטלין את האשה ונותנין לב"ח י"ל ללוה ולוה אם קדם לאחד ונכה מה שנכה נכה לבע"ח מלוחר לוקח לחמרו [דף ק. ולף קל. ע"ש] אלא נכה אבל בשוים מה שנכה נכה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק עשרים (ושניס) מהל' מלוה ולוה [הלכה ו' וע"ש במ"מ] הילכך כיון שאילו קדם ובא בעל חוב לב"ל ושנכוהו לאמון מה שנכה נכה מן הלין אינו מנכין לבעל חוב תחלה משום טעמא דיותר ממה שהיה רוצה ליטע ולאחר נבייתו זכה בהן מן הלין. ומה שהאריך הרי"ף ז"ל להביא ראיות לחמי לאמר שמואל בשני שטרות היוצאין ביום אחד שולא לדייני לנו לחמרינן בשטרי הולאות והלוואת הכתוב לפנינו בפרק מי שהיה נשוי [סי' שסב] בסייעתא לשמיא:

נמי חולקין כבעלי חובות

והאי מימרא לאו מימרא מעליא הוא חדא דלא אמרינן בגמרא דזמנם ביום אחד אלא סתמא קאמר האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב למימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן ועוד דהא דאמר שמואל בשני שטרות היוצאין ביום אחד שודא דדייני דקא גמרי מיניה לאו שטרי בעלי חובות נינהו אלא שטרי קרקעות נינהו כגון מעשה (דף צד:) דרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא דמפרש לקמן אבל בשטרי הודאות והלואות לא אמר שמואל שודא דדייני דהא תנן היו (דף צג:) כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה וליכא למימר דשמואל פליג אמתני' דאם איתא דפליג שמואל אמתניתין אדמותבינן עליה (בדף צד:) מברייתא דקתני שני שטרות היוצאות ביום אחד חולקין ופריק הא מני רבי מאיר היא דאמר עדי חתימה כרתי לותביה ממתניתין אלא ודאי מדלא אותבי' ליה ממתניתין שמעינן דלא פליגא דשמואל אמתניתין אלא דשמואל לחוד ומתניתין לחוד

ואע"ג דחזינן בירושלמי * כאן פ"י הל' ד והביאו הר"ן לקמן סי' שס"ב והנ"י סוף פ"ז דב"ב. (ג"א) דאקשי בה על שמואל וקאמר הכין מתניתין פליגא אדשמואל דאמר מי שהיה נשוי וכו' אין שם אלא מנה חולקות בשוה ולית תמן שודא דדייני אגמרא דילן סמכינן ומדחזינן לגמרא דילן דלא אקשי מינה לשמואל שמעינן דלית היא פליגא עליה ולגמרא דבני מערבא דסבר דמתניתין פליגא אדשמואל מסתברא לן דהלכתא כרב (* מהר"ם ל"ג סבירא ליה) דקיימא מתניתין כוותיה וממילא הדרי תרין גמרי לחד טעמא דבהודאות והלואות חולקין

ומסתייע נמי האי סברא מהא דגרסינן פרק חזקת הבתים (ב"ב דף לד:) זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר ואקשינן ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני ושנינן התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא והדרינן ואקשינן ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה יחלוקו ושנינן התם איכא דרדא דממונא למר ואיכא דרדא דממונא למר הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר מדקא משנינן הכא דאיכא דרדא דממונא למר ואיכא דרדא דממונא למר ולא משנינן הכי בשני שטרות היוצאין ביום אחד אלא קא משנינן בה דליכא למיקם עלה דמילתא שמעינן דשני שטרות היוצאין ביום אחד דאמר שמואל שודא דדייני ליכא דרדא דממונא למד ודרדא דממונא למר אלא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר כעין זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי דליכא דרדא דממונא למר ודרדא דממונא למר ומש"ה משנינן בה בליבא למיקם עלה דמילתא ולא משנינן באיכא דרדא דממונא למר הרי איפשיט לך דשני שטרות היוצאין ביום אחד דדייניגן בהו שודא דדייני ליתא בשטרי הודאות והלואות אלא בשטרי קרקעות בלחוד דאי איתא בשטרי הודאות והלואות הא איכא דרדא דממונא למר ודרדא דממונא למר * ד"ת מ"ז (ועוד דשודא דדיינא למאן דחזי יהיב ואי האי לא מצי יהיב לה לאשה לא הוי שודא דדייני שודא דדייני למאן דבעי יהיב)

ועוד אי לאו דשני שטרות דבעלי חובות היוצאין ביום א' חולקין לא הוי נמי לוה ולוה ואח"כ קנה חולקין דהיינו טעמא דלוה ולוה ואח"כ קנה (ב"ב דף קנז:) דחולקין משום דשעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קאתו והכא נמי בששניהם יוצאין ביום אחד שעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קאתי ומש"ה תנן היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה וחד יומא באתרא דלא כתבי שעות כחדא שעתא באתרא דכתבי שעות דמי

הלכך תרויהו חד טעמא נינהו וחד דינא נינהו וליכא שינויא ביניהו וכבר אבטיל ליה ההיא סברא וליכא למיסמך עלה הילכך בין שטר חוב וכתובה יוצאין ביום אחד בין ששניהן כעין לוה ולוה ואחר כך קנה בין מטלטלי בזמן הזה הואיל ושעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קאתו וליכא דינא דקדימה לחד מינייהו אי ליכא אלא מאי דשקיל חד מינייהו לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא:

אמר ליה רב פפא לרב חמא ודאי דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא וא"ל זיל שקיל מארעא אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי הב לי א"ל לא ההוא דשמיע לך תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן * בגמ' וברא"ש א"ל רב כהנא לרב פפא וכן בערכין דף כב. אמר רב פפא פריעת בע"ח מצוה (ג"א) א"ל רב פפא לרב כהנא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא ליה למעבד מצוה מאי א"ל תנינא בד"א במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומר לו עשה סוכה ואינו עושה (עשה) לולב ואינו נוטל היו (דף פו:) מכין אותו עד שתצא

ולחי לחמריתו כו'. ל' שלנו חסר. שלנו חסת שמעתי שחמרתם לכבר זה שלם תימה למטרחינן ליה לנוח למכרה והלא המנוח עיקר ממך שלנו על הקרקע הוא: תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה. מעות היה לו לפרוע וחמר של עובד כוכבים הם: לריך לחמרת כו'. במסכת ערכין בפ' שוס היתומים (דף כב.) פריעת בע"ח **מצוה מנוח עליו לפרוע ולחמת לכריו לכתיב הין ילך שיהא (ב"מ דף מט.) הן שלך ילך ולאו שלך ילך:** כל"ח. ללוקח מ': [דף פו:]

מכין אותו. קושם שעבר על העשה ויש בידו לקיים וכתב ר"ח ז"ל וכן לין היתומים שירשו מטלטלין לקוי"ל מנוח על היתומים לפרוע חובת אביהם ע"כ ולפי להכותן על שיפרעו קאמר לא נהירא לנקמן בפרק מי שהיה נשוי (דף צא:) נבי עובדא דקטינא לחבי מסמע לנא כייפינהו חבי למפרע (חלוקה חמרי ליה) לחי חמרי ליה חמשין זוזי למי קטינא שלוקי שלוקה שלמא נא כייפינן נהו הילכך מסמע ולחי לכי חמרינן מנוח על היתומים לפרוע חובת אביהם

נפשו:

מתני' המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופא הרי זה משביעה כל זמן שירצה לא הושיבה חנונית ולא מינה אפוטרופא ה"ז אינו יכול להשביעה רבי אליעזר אומר אפילו על פלכה ועל עיסתה:

גמ' חזינן לרבוותא דאמרי לית הלכתא כת"ק ולא כרבי אליעזר אלא כר"ש דקתני סיפא (דף פז:) ר"ש אומר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה ואמרינן ר"ש אהייא ואסקה רב פפא (דף פח:) לאפוקי מדרבי אליעזר ומחלוקתו למימר דהלכה כרבי שמעון ואנן סבירא לן דהלכה כתנא קמא דהוא סתם מתניתין וקיימא לן בכל דוכתא דלא אפסיקא הלכה בהדיא דהלכה כסתם מתניתין והכא לא אפסיקא הילכתא

מעיקרא לרבנן קאמר אבל לפ"ז אפילו לכו"כ רש"י ז"ל: נרסי' בגמ' [דף פו:] בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הרי זה ניטרך ולא תתנדסי בו אלא לאחר שלשים יום והלכה והניחתו בעדי רשות הרבים מהו. כלומר **ועולנו שם לאחר** ל' יום. ואמרי' בלישנא בתרא מנורסת מלרב נחמן לשמר ר"נ אמר רבה בר אבוה הלומר לחבירו תשוך פרה ולא תקנה לך אלא לאחר ל' יום קנאה ואפי' עומלת בחנם. כלומר ועדי רש"ר כתנם למי. ואמרינן אלרבה אינה מנורסת מלרב ושמואל לשמרי והוא שנכוריס ומנחתים ברש"ר. כלומר נבי מתני' לתנן [דף פד.] **כל הקולס בשם זכה. לשמא רש"ר לא קנה ליה לבעליס מילי אא"כ מנכיהו. [שאי לאו** היינו רש"ר היינו עדי רש"ר]. **הלכך לאחר שלשים לאו ברשותה הוא כלי שיחולו גירושין** ומהלרינן לה רש"ר לאוול ועדי רשות הרבים לאוול. כלומר לעדי רשות הרבים היינו **שמוך לכותלים שאין לרך בני אדם לעבור שם ולהתחכך בכותלים** והך בעיא פירשה הרחב"ד ז"ל במעכשיו ולאחר ל' יום והא דאמרינן לה מלר"נ לף היא במעכשיו ולאחר ל' יום והזקיקו ז"ל לפשטינהו לה מלר"נ לף לבטל ל"ש מעכשיו אפי' הלכה ומעלתו ונטלתו משם אינה מנורסת להויא לה (ניטרין לף כל.) כטולי ניטרך מעל נבי קרקע ועול לאו הא לר"נ בלעלא ל"ש מעכשיו לא קני לעולל בפ' האשה שנפלו לה נכסים [לף פב.] אמרינן כי אתא רב דימי א"ר יוחנן האומר למחבירו משוך פרה זו ולא תתיה קנויה לך אלא לאחר ל' יום קנה אפי' עומלת בחנם והא כי אתא רבין א"ר יוחנן לא קנה לו קסבר הא לף"ל קנה מעכשיו הא אלא ל"ל קנה מעכשיו אלא לשמא כל אלא ל"ל מעכשיו לא קנה. ואין פירושו מחוור להא קי"ל בקילוסין (לף נט:) ובניטרין (לף עב.) למעכשיו ולאחר ל' יום ספיקא הוי אי הוי תנאה או חזרה וכיון שכן הכא בסוניין לשקלין וטרינן עדי רשות הרבים אי הוי כרש"ר או לא הלי ליעגל בחלי חשבינן ליה אי כתנאה אפי' הוי כרש"ר חלי הוי להא מעכשיו מנרשה לה ואפילו נשרף בינתיים מנורסת לנתינה לשם נרושין נמורין היא ובתנאי שלא יחזור בו בינתיים ואי כחזרה חשבינן ליה ל"ש מעכשיו כחלן לילתיה למי וכן נמי הא לר"נ אי במעכשיו היא לנם לנקנו לאו לוקא לחלי שנא לנם אפילו עומד ברש"ר ממש או אפילו ברשות נותן נמי קנה וכלחוכח בר"פ האפקיד (לף לז.) והיינו טעמא משום לנופה קני מהיום ופירש לאחר זמן כלחוכח בפרק יש נוחלין [לף קלו.] בהאומר לכותב נכסיו לבנו לאחר מותו ול"ש היכי משמע בסוניין לזוקק בשם הוא לשמר הכי אבל לא ברש"ר. לפיכך נרשה לבעיין בלעלא שמר מעכשיו הוא וסברינן לכל שלא יצא מרשותה מנורסת ומש"ה מיבעי ן עדי רש"ר אי ברש"ר ממש הן שאפי' ממון נמור שלו יוצא בו מרשותו כלחמרינן עלה לשמעי' לעיל [לף פז:] והוא שנכוריס ומנחתים ברש"ר או לילמא אינו יוצא בשם מרשותו **אלא הרי הוא** כשנם שאין ממון שלו יוצא בו מרשותו והלכך נמי זה שנו רוצין אותו ביום ש' כאילו הוא עומד ברשותה והרי היא מנורסת בקבלה לשמעה **שהרי לא יצא מרשותה ואין** זה בטולי ניטרך מע"נ קרקע ממש להכא הא אינה נתינה לשם נירושין אלא שאינו רוצה שיחולו גירושין על לאחר ל' ופשטינן לה מלר"נ לשמר קנה לפילו עומדת בחנם כלומר לשע"נ אלא ל"ל מעכשיו (לא קני) על לאחר ל' יום כי קיימא בחנם קני לשמשינן לה כאילו ברשותו ממש היא וקנה אותה במשיכה לשמועה כיון שעליין ברשותו היא: ו לענין הלכה כ' בחי' הרשב"ץ ז"ל לנהי דרמי בר חמא ורב חסדא סברי להא לר"נ בלעלא ל"ל מעכשיו היא אלא לנתן לא קי"ל הכי להא לשיקנה בסוף פרק האשה שנפלו לה נכסים [לף פב.] לבלעלא ל"ל מעכשיו לא קנה אלא לאחר ל' יום כי היכי לתיקום לן הא לר"נ כהלכתא מוקמינן **לה בלשמר ליה מעכשיו ולא** כסברייהו לרמי בר"ח ורב חסדא. הלכך לענין ניטרין אי ל"ל מעכשיו ס"ז מנורסת ואינה מנורסת בין הניחתו בעדי רש"ר בין הניחתו ברש"ר ממש לשספקא לן לילמא תנאה הוי ואי לא ל"ל מעכשיו אינה מנורסת כלל לעדי רש"ר ומיהו אנן לא סיימינן מקומות שלה שיקנו לה מלין חנר. ולדידי לא מחוור לי הא פסקא מסום לשעיל בפ' האשה שלו מסקנא לנמרא היא לבלעלא מעכשיו לא קנה אלא לר' יוחנן לדרבי יוחנן מפרקינן ומסקינן לדרבי יוחנן בלעלא לשר מעכשיו לא קנה וכיון לשלו מסקנא לנמרא היא וחזינן לרמי בר חמא ורב חסדא סברי להא לר"נ בלעלא לשר מעכשיו היא ליתן לן למיפנא עלייהו לומר לדב נחמן לא לשרהחלא במעכשיו וכיון לר"נ דקי"ל כוותיה בדיני לשר לפי' בלא מעכשיו קנה ורמי בר חמא ורב חסדא הכי ס"ל נקיטינן כוותייהו לפילו בלא מעכשיו קנה ולענין ניטרין מנורסת. ולא ירלתי לסוף לעת הרשב"ס שכתב בהל' נירושין פ"ט דבלא מעכשיו מנורסת ובמשוך פרה זו כתב בפ"כ מהל' מכירה דבלא ל"ל מעכשיו לא קנה: **מתני' המושיב לשתו חנונית. למכור יינו ופירותיו בחנות: אפוטרופא. להכנים ולהוליא פירות ולשכור פועלים וליסח וליתן** והאי לישנא לאו דוקא בשתו לכל שלם שכתב נמי שכתב אותו לפוטרופא משביעו כל זמן שירצה כלתנן **בפ' כל הנשבעין (לף מה.) ואלו נשבעין שלא** בטענה וכו' והאפוטרופין ונקט לשתו לרבותא ללא תימא לכיון שיש לה להשבע כשתובעת כתובתה ללא תשבע אלא בסוף וכשבריה לרבי שמעון לשמר בסיפא למתניתין ללקמן לשינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה על אפוטרופיא: רבי אליעזר אומר אפילו על פילכה ועל עיסתה: כלומר אפילו לא הושיבה חנונית ולא מינה אפוטרופא משביעה **אם עכבה כלום** מפילכה ועיסתה ובגמ' אינבעי לן ר"ש אי ע"י גילגול קאמר **לשמעית לת"ק לאמר למשביעה על האפוטרופיא ולא על פלכה ועיסתה ואפילו ע"י גלגול שבועת** האפוטרופיא משום לאין לשלם לר עם נחש בכפיפה ומעיל אמרה ליה כיון לקא לייתיק כולי האי לא מעינן לאוול בהך **ואתא ר"ח למימר היכא להושיבה חנונית מנו למשבעה אאפוטרופא משתבעה נמי על ידי גלגול על פלכה ועל עיסתה למגלגלין** בלרבנן. ול לכתחלה קאמר **לאפילו לא מנה אפוטרופא משביעה על פלכה ועל עיסתה שהרי אפוטרופיא הוא** זה ואסקינן לר"ל אפילו לכתחלה קאמר ומשמע למסקנא ע"י גלגול מולו ליה רבנן למגלגל עליה על פילכה ועל עיסתה ליתי לן למימר לפליני כולי האי: נמ' חזינן לרבוותא וכו'. לקתני סיפא במתני' לשקיל לאפוקי מלר"ש ומחלוקתו. לכ"ז שאינה תובעת כתובתה אינה נשבעת **לא על פלכה ולא על** עיסתה ולא על אפוטרופיא: ועוד לסוניין לשמעתא כתנא קמא גזלי. לאמר עלה במתני' לשמשך

שבועה מאי עבידתה לר"י אימר רב על לפוטרופיא שנעשת בחיי בעלה למשקל ממשכיען אותה על לפוטרופיא: [ככאן הסמיט הר"ן ז"ל חמסה לפין. והו מנמוקי יוסף במקום שהסמיט הר"ן ז"ל]: נמ' לימבעי להו ר"ש **ע"י נילנוג קאמר או לכתחלה** ת"ש וכו'. ע"י נלנוג שנשבעה על הלפוטרופסות ומנלנל עליה בלומה שבועה שתשבע על פלנה ועל עיסתה לבל לכתחלה (כר"ל) לא : **בכפיפה. בתוך קופה אחת** ומכי לימא בירושלמי [הלכה ד] מ"ט לרבנן שלא יתה אומר כן לין שלוס בבית לעולם שברה כלוס מאי לת עביל לה כש"ה או לא כש"ה מסתברא לפילו כש"ה לינה שלא אי לתה לימר כן לין שלוס בבית לעולם ע"כ: **[או לכתחלה קאמר]**. לבל ע"י נלנוג לא ליכפת לה שהרי נתחייבה **או שבועה ומה יקשה לה נלנוג אם לא עכבה כלוס:** מתני' כתב לה נלר ושבועה וכו'. כתב **לה נאו לוקח והוא** לדין בלמירה לבל שהוא פעור או מחלה בלמירה בעלמא סני כלאיתא פ"ק דקדושין (דף טז.) וכן כתב הריטב"ח ז"ל: נלר. תע"נ דנלר לא תקנוהו אלא לאלמנה מפני שהיתה מקילה בשבועה ומוריא היתרא לקא טרחא קמי יתמי **ונמנעו מלהשביעה והתקין ר"נ הזקן שתהא נורלת** והנלר הוא שאומרת **יאמרו כל פירות שבעולם עלי אם עיכבתי מעלך כלום** ואילו הכא אמרינן עליך למשמע נרושה מכל מקום כיון שהנלר הוא לקבל עליה ואינה הוא בשבועה אם לא פטרה בפירוש משתיכה היה יכול לומר לה לא פטרתיך אלא מן השבועה אבל בעלמא כל שחייב לאחרי שבועה ופטרו ממנה הרי פטור מכל נלר וכן ליפכא וכן כתב הריטב"ח ז"ל ומיהו נרלה שאם נתחייב שבועה לו ממקום אחר איכול להשביעו נם ממה שפטרו על ידי נלנול מלכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל בחלוסיו מעלתי בחבורהנלוניס ז"ל הסכימו רבותינו ז"ל שטר שיש בו נאמנות יכול לנלנל אותו על מקום אחר (והרב ז"ל חזר על פירוש המשנה בשבילה ומצא להם סיוע לפירושו מן התוספתא): **אבל משביע** וכו' ותא אלו **הבאין ברשותה.** פירשו בתוספתא אלו הבאים ברשותה כל שמכרה או נתנה להם **כתובתה והשבועה היא שבועת היורשים [המפורשת במסכת שבועות והיינו שלא** מצינו ושלא אמר לנו שטטר זה פרוע ונם אלו שמכרה להם **נשבעים שבועת היורשים] אם היא** מתה וכמו שפירש"י ז"ל בהדיא דרב פפא לא אתא לאפסוקי הלכתא אלא לפרושי בעלמא הוא דאתא והכי אמר רב פפא רבי שמעון לאפוקי מדרבי אליעזר ומחלוקתו קאתי ולעולם הלכתא כתנא קמא ועוד הא קתני לה גבי הילכתא פסיקתא דתנן ואלו נשבעין שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופין והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן בית וקי"ל דהני כולהו הילכתא נינהו ולא מצית למימר דהאי אשה אלמנה היא דאשה סתם קתני בין אלמנה בין א"א (* ד"ת מ"ז ועוד דלא קתני הכא הנושאת והנותנת בתוך הבית כשתובעת כתובתה) ועוד דסוגיא דשמעתא כת"ק אזלא הלכך הילכתא כת"ק דאמר המושיב אשתו חנונית או שמינה אפוטרופא ה"ז משביעה כל זמן שירצה:

יום קמז

(דף פו:) **מתני'** כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביע לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפוטרופיא יורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה לשעבר:

תוספתא אלו הן הבאים ברשותה כל שמכרה או נתנה להם להם במתנה:

גמ' כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך שבועה מאי עבידתה א"ר יהודה א"ר (דף פז.) על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה ורב נחמן אמר רבה בר אבוה אפוגמת כתובתה הא דאמר רב יהודה אמר רב על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה אסיפא מתנינן לה דתנן הלכה מקבר בעלה לבית אביה וכו' יורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה שעבר שבועה מאי עבידתא א"ר יהודה אמר רב על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה אמר * בגמ' ובהרא"ש איתא רבה רב א"ר חייא דלא נדר ודלא שבועה הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשין משביעין אותה נקי נדר ונקי שבועה בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה ה"ק לה מנקית מנדר מנקית משבועה שלח ליה ר' זכאי למר עוקבא בין דלא נדר בין נקי נדר בנכסי הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשיו לחם היה בחייה יקבעו הלקוחות שטטר זה [היינו] פרוע והלא למחר תאמר שהיה פרועה ומהימנינן מנו שיכולה לחזור ולמחול וכן הדין במלוה הלכך נריכה היא או במלוה ליטבע בעלמא לבל במקום שהיינו יכול למחול כנון [לף פה:] מכנסת שטר חוב לבעלה נם הינה נאמנת לומר שהיא פרועה והרי הוא כלילו מת המוכר ונובה בשבועה לוקח בין מן הלקוחות של לוה בין מיורשיו וכ"כ הרב הרמב"ן ז"ל: **אבל יורשי מסביעין וכו'.** לם בלת לנבות מכן **שהרי לא פטרה אלא ממנו אם תגבה כתובתה בחייו** והא לאמרי' שנובין יורשיה בשבועה לוקימנא בשם' שבועות [לף מח.] כשמתה היא תחלה שלילו מת הבעל תחלה הרי מת לוה ואח"כ מלוה שלין היורשין נובין בלוס שבבר נתחייב מלוה **שבועה לבני לוה ואין** לאם מוריש שבועה לבניו: ולא ליורשי ולא **לבאין ברשותי.** לשמועינן לך סיפא לם"ל לתנא למתני' לכי היכי למתני נאמנת לנבי לוה נופיה הכי נמי מהני על יורשי לוה ועל הבאים מכאן מכאן משום ליורשי הנכסים הוא והרי הוא כאילו הנכסים ברשותו של לוה עומדו בשעת נובייתן ומיהו על באים מכאן לשמועינן מלתני הכא ולא לבאים ברשותי לא מיירי בלקוחות ובמקבלי מתנות לבמקום שאב לאחריה אינו נאמן וכן הסכימו הנאונים כולם וכן לעת הרמב"ם ז"ל לנבי יורשים לוקח מהני נאמנות ולא לנבי לקוחות וכלי למנוע זכות לבריסים ז"ל סונרך הרמב"ן ז"ל לאחוז עומי בספר הזכות ליטב מתנה זו ופירש להני באין מכאן ולא לומיף להני לאחריני שפירשנו שהם לקוחות אלא הני הם לפוטרופוס שמינה על נכסיו או נתן נכסיו במתנת שכיב מרע לכיורשין סיוים רבנן:

הלכה מקבר וכו'. הרמב"ן ז"ל מעתיק בתשובה לרי"ף שפירש לכבוד זו [לריפש] בשלח פטורה בשעה כלל ופ"ה כיון שלא בשעה ולא עוד להשביעה פטורה ובתוספתא ובירושלמי פירשו שמתני' נופל שלא לחיוב למוקי להשמיעתא לחמר חין לי ולא ליורבי כתב הרב בעל העיטור ז"ל חזינן בחיבור הרב תשובת רי"ף להתגיל קמיה שיתומים על מה משביעין את הלמנה שנתנה בחיי בעלה שלא בעלה ולא השביעה ופשיב פלונתא היא בין בעלי הורחה היכא מאן לחמר הלכה כסתם משנה המושיב את לפתח וכו' והיכא לפסיק הלכתא כר' שמעון לחמר תובעת כתובתה יורדין משביעין אותה אינה תובעת אין יורדין משביעין אותה ולעתה נוטה שהלכה כסתם משנה שלא את ולא השביעה נתגלה לעתה שכבר מחל לה ומ"ש לחמרינן הלכה מקבר בעלה וכו' אבל אין משביעין אותה לעשבר מפום שבעלה כבר מחל לה ולא נהירא לן ומסתברא לפלוגתא לחנן ובני כהנים נלוים היא וכשתנשה כתובתה תשבע על הכל ע"ל ופסקן של לבריס לחי קאי לרישא ע"פ שלא לחמר אין לי [שלא בלא נדר וכלא שבועה סתם] לא מיבעיא היכא שאינו יכול להשביעה שלא לפי יורדין אין משביעין אותה על לפוטרופיא שעשתה בחיי בעל ולא"כ היתה תובעת ואחת לנבות כתובתה מסה וכלפרי' וכלמוכח בגמ' [וכפלונתא לחנן ובני כהנים נלוים] אי נמי **משביעין אותה היינו משום** שעשתה לפוטרופיא לאחר מיתת בעלה או **משום בחת לנבות משביעין אותה** לפילו ממה שעשתה בחיי בעלה וכלפרישית ותרוייהו איתנהו ואי קאי לאמיעתא שפטורה ממנו [ומיורשיו] לפילו נעשית לפוטרופיא לאחר מיתת בעלה פטורה או ולוקה בשמנה לפוטרופסות בחיי ונמשך לפוטרופסות שלא לאחר מיתה אי נמי שמנה אותה עליה בפירוש לבל יתומים שהושיבו אותה לפוטרופיא על נכסיהם מלשת ענמן זו לינה בכלל לנכסים של יתומים סם ושם מושיבין אותה לשעתה בנכסיהם ונשבעת לסם כל זמן שירצו. כן העלה הרמב"ן בחילופיו: **שבועה מאי עבידתיה.** לחמר לה נלך ושבועה חין לי עליך למאי צריך לה היתנות זה: [קף פז.] **על הפונמת.** כלנקמן במתני' שהיתה חייבת להשבע והשמה נפטרת בהיתנות זה **וכ"ש שנפטרת משבועת לפוטרופיא** ללא תאי עלה ללא בטענת שמא והוא הדין לענין הבא ליפרע מנכסי יתומים לנריעת טופי מפונמת לבל משבועת על לאת שמעילה שהיא פרועה כתב הרלב"ל ז"ל ללא היתנה מן הסתם לנהי להיתנה טופי מנפשיה טופי מעל לאת ללא היתנה וכתב הריטב"א ז"ל שלשת הרמב"ן ז"ל שאינו כן ומאי רלינהי הרל"ם ז"ל שאינו סובר כן: **לשעבר מאי עבידתיה.** הא ללמרינן במתני' ללין **משביעין אותה לשעבר על מתי קרוי לשעבר** שתנאי **שלו מועיל בהם ולא לחמרי נכסי** יתמי ניהנו:

משביעין אותה מנכסיא אלין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה א"ר נחמן אמר שמואל משום אבא שאול בן אימא מרים בין דלא נדר בין נקי נדר בין דלא שבועה בין נקי שבועה בין מנכסי בין מנכסיא אלין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה א"ר נחמן אמר שמואל הלכה כאבא שאול בן אימא מרים.

והני מילי דכתב לה דלא נדר ודלא שבועה אי נמי נקי נדר נקי שבועה בלחוד ולא כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי אבל אי כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי גובה בלא שבועה ואפילו היא פוגמת כתובתה בין ממנו בין מיורשיו אחריו כסתם מתני' דקתני נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו וכו' ואמרינן שבועה מאי עבידתה

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפוגמת כתובתה וה"מ בבא ליפרע מנכסי יתומים אבל יתומים שבאו ליפרע מן הלוה בשטר שיש בו נאמנות ללוה כגון מלוה דכתב ללוה כל אימת דאמרת פרענא להאי שטרא מהימנת עלאי כדאמר ליה פרענא מהימן דקי"ל תנאי שבממון קיים ואפילו מת מלוה ונפל ליה שטרא קמי יתמי ואמר להו כבר פרענא לאבוכון מהימן ואע"ג דלא כתב ליה מהימנת עלאי ועל ירתאי מאי טעמא דשטר מעקר עקיר דלא מצי למימר ליה אי פרעתן הוה לך למיקרע שטרא אי נמי מיכתב תברא עילויה משום דא"ל אנא אהימנותא דכתבת לי סמכי הלכך ל"ש גבי דידיה ול"ש גבי ירתיה כי אמר פרעתיה נאמן אלא מיהו * נ"א בעי שבועה נאמן ובשבועה דכיון דלא כתב ליה מהימנת אפילו משבועה לא פטרינן ליה משבועה דחיישינן דילמא הכי א"ל מהימנת עלאי לבטולי לשטרא דילי ולהוי כמלוה על פה דאילו מעיקרא כי אמר שטרא פריעא הוא לא כל כמיניה ואי א"ל אשתבע לי דינא הוא דמשתבע ליה ושקיל ולא מצי איהו אשתבועי ואפטורי אבל השתא דכתב ליה כל אימת דאמרת שטרא פריעא הוא מהימנת עלאי ולא פטריה משבועה איכא למימר מאי נאמן דקאמר ליה נאמן לבטולי שטרא ולא אמרינן ליה לאו כל כמינך דמבטלת ליה לשטרא דאי שטרא פריעא הוא איבעי לך למקרעיה או למכתב עליה תברא אלא כדאמר פריעא הוא בטיל ליה לשטרא והוה ליה כמאן דטעין ליה מלוה על פה מנה לי בידך וא"ל אידך נתתיו לך דמשתבע שבועת היסת ומיפטר

ואשכחן נמי לשון נאמנות כהאי גוונא דאמרינן (ב"ב דף ע.) בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר וא"ל החזרתיו לך מהו מגו דאי אמר נאנסו מהימן כי א"ל החזרתיו לך לך מהימן או דילמא אמר ליה שטרא בידי מאי בעי אמר ליה נאמן ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי אילו א"ל נאנסו מי מצי א"ל שטרא בידי מאי בעי ולאו שבועה בעי הכי נמי מאי נאמן נאמן בשבועה הלכך האי מלוה כיון דכתב ליה ללוה מהימנת עלאי סתם ולא פטריה משבועה בהדיא אמרינן יד בעל השטר על התחתונה והאי נאמן דכתב ליה לבטולי לשטרא הוא דכתב ליה הכי אבל מידי שבועה לא מיפטר והכי [שדר] רב האי גאון ז"ל:

הלכה מקבר בעלה לבית אביה וכו': יורשין משביעין אותה [* גי' ד"ת על העתיד לבא אבל אין משביעין אותה] לשעבר אבל בין מיתה לקבורה משביעינן לה ורב מתנא אמר אפילו בין מיתה לקבורה לא משביעינן לה דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני

לכרגא. כסף גולגלתא צריך לשקל לו מזונות שצריכין לה: **מזבנינן** בלא לכרזתא. שלין צריך לשהות בלוה העניינין לבכלל מזוני נינהו ועל היתומין לפרוע כמו שעשה הבעל בחייו והוי זה ככל לבר שצריך לנכסי יתומים דולפי מוכרין לותן בלא הכרזה כדמוכח מהסיא לפרק **סוס היתומים [לף כב.** ועי' לף פז. בתוס' ד"ה לכרגא]: תני לבא שלול וכו' בין **ללא נדר.** כלומר בין שלמר לחל מן הלמונות הללו הבעל לשלמן תהיה נשמעת בלא נדר לו נקי נדר מנכסי לו מנכסיה לשין שורת הדין ללהני פטורה בין ממנו בין מיורשיו מ"מ כיון **שלא כתב כן בפירוש אין עוקרין מפני לשון זה** שסתום תקנתא לרבנן לשמרי לבא ליפרע וכו' לבל היכא לכתב לה בפירוש בין ממני בין מיורשי הלכתא כסתמא למתני' למהיימנא בתובעת בכותבה **ללא משבעינן לה** לפילו בלה לנבות מן היתומים ולפילו פונמת נמצינו למלין ללוה לכתב למלוה נשמנות ממנו ומיורשיו כשמת לוה ובא המלוה ליפרע מן היתומים יפרע לפי' שלא בשבועה הלכך כשמת מלוה לחר מיתת הלוה יתומים של מלוה נפרעים מיתומים של לוה לכיון שלא היה המלוה חייב **שבועה לבני לוה לא** מצינן למפטר מטעם זה לעת לחלם מורים שבועה לבניו זה לעת ר"י ז"ל והרמב"ם ז"ל והנלונים ז"ל והרמב"ן ז"ל: לבל לעת ר"ח ז"ל וכל מכמי נרבונ"ה ז"ל לפי' נשמנות מפורש לן מהני בתובעת כתובתה כשמעת מפסמו מילתיה לשבא שלול לשמר לבל מה לעשה וכו' לפיכך השתא כשתובעת כתובתה חייבת ליפרע וכן המלוה את מלוה לחר **לוה לין בני מלוה יכולין** לנבות כלום מבני לוה הילכך אם כשבא לנבות מבני לוה ואין שלהם מורים שבועה לבניו ויש להם רשות מלמוקמינן לקמן [לף פח:] מתני' כר"ם ור"ש כשבא שלול בן לימת מריס: והיכא שמלוה כתב נשמנות לנוה לכל לימת לשמרת פרענא ליה להאי שטרא מהיימנת עלי קי"ל שכל תנאי שבממון תנאו קייס ולכך מהיימן ושפילו לן כתב ליה מהיימנת **עלי ועל ירתי מהיימן על** היתומים משום לכשבא ליה היתומים הרי הוא כקרוע מטעם הנשמנות דמאי טעמנין ליה היה לך למקרעיה או למכתב שובר לחר להו לחיימנותא לכתב לי שמכי ומיהו כיון ללא כתב ליה מהיימנת ושפילו משבועה חייב ליפבע להא מצינן למימר למתא [לף] היתומים לאי ללו היתומים לן היה נשמן בשבועה לשפטורי מחיוב השטר ושכחן נמי בעלמא לדמרינן מאי נשמן נשמן בשבועה כ"כ רבינו חלפסי ז"ל והכי כתב מרגע ורבנא האי ז"ל. (על כאן נמוקי יוסף): **מתני' הפוגמת** ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא פירוש דאי מכרזי אתי מיתא לאינוולי הכא נמי אי אמרת משבעינן לה על מה דזבינא לקבורה לא מזבנא ואתי מיתא לאינוולי הילכך לא משבעינן לה וכן הלכתא:

מתני' הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים והנפרעת שלא בפניו לא תפדע אלא בשבועה * בד"ק כאן הציון גמ' ולקמן קודם תי' ואע"ג ליתא גמ' וגם הציון מתני' ותי' גמ' דלקמן ליתא שם רק פיסקא הפוגמת כתובתה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים כיצד מכר כל נכסיו לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות לא תפרע אלא בשבועה:

גמ' * לשון הרי"ף (ג"א) ואע"ג דכתב לה בעלה נאמנות לא תפרע אלא בשבועה דלא מהניא נאמנות אלא היכא דהמניה לוה למלוה עליה דידיה ועל ירתיה בתריה אבל היכא דאיכא עליה חוב לאינש אחרינא או כתובת אשה או לוקח דזבן מיניה לא מהניא ומסתייע הדין סברא מהא דגרסי' פרק האשה שנתאלמנה (דף יט.) אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן ואמרינן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא לאו כל כמיניה אלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה וכו' אביי אמר לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים וכדר' נתן דאמר ר' נתן מניין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מניין שמוציאין מזה ונותנין לזה ת"ל (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו אלמא כל היכא דחב לאחרים וליכא **כתובתה. כלמפרש** ולחזיל **במתני' נופה: לא תפרע.** הסתם לנלן בשבועה [קף פז:] מפרשינן טעמא משום לפרע לייך למפרע לא לייך ורמו רבנן עלה שבועה כי היכי לתקוק: **על לחל מעידה** שהיל פרועה **לא תפרע** לנלן בשבועה. מפרשינן בגמ' טעמא כלי להפיס לעתו של בעל: **מנכסים משועבדים וכו'. משום לפי שהוא נבי מן הלוה נופיה והוה טעין לוה לשתבע לי ללא פרעתיך לחמרינן בשבועות [קף מא.] למשביעינן ליה ולפי לא טעין לא טעינן ליה הוחיל ונקיט שטרא לבל בשביל נקוחות טענינן לימלא לפי היה נבי מן הלוה היה טעין ליה לשתבע לי ללא פרעתיך ובעי לשתבועי השתא לנן טענינן לפתח פיך נלמא הוא:** ומנכסי יתומים ונפרעת שלא בפניו. **כולהו משום לחי טעמא** כך כתב רש"י ז"ל. ונ"ל שלמא ז"ל שמשום לחי טעמא הוא מלחמרינן בפ' שבועת הדיינים (קף מא.) לחי מלן לשפיק שטרא לחבריה ולמר שטרא פריעה הוא לחמרינן ליה לשו כל כמיניה זיל **שלים ולפי לחמר ליתבע לי לחמרינן ליה** ליתבע ליה לחמר ליה רב לחא בריה לרבא לרב לשי **מה בין זה לפונס שטרו** ומלחמרינן **מה בין זה** וכו' משמע לכי לחמרי למתבע שבועת המשנה היא ולא היתת לשי **לא טובא לייכא בין זה לפונס לת שטרו** שלא ולשי שבועת המשנה היא ולא מעינו **לה רמז במשנה לם לא** שנלמר לשבועת נכסים משועבדים **וייתומים ושלא בפניו מהאי טעמא** הוא וכמו שכתב רש"י ז"ל: ולפע"נ לכתב לה בעלה נאמנות וכו' ומסתייע לשין שברא מהא לנרסינן בפרק האשה שנתאלמנה (קף יט.) כו'. ושיב עליו הרז"ה ז"ל לשן לכריס הללו מחוורין משום לסשיל לפרק האשה שנתאלמנה לא מוכח שלא בשעבוד לנאמנות לבבי שלשם השעבוד לנאמנות נשתעבד לו כל כמיניה לשל כל שקלמה כתיבת נאמנות לשעבוד בבי שלי ולשי נוכח שלא בשבועה שברי על לעת כן שעבד נכסיו והיינו לתניתין לתנן נלד ושבועה לשן לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותך לשון **לא עליך ולא על** יורשיך ולא לבאים ברשותך לשון יכול להשביעה לא הוא ולא ליורשיו ולא שבאים ברשותו לא היא ולא יורשיה ולא שבאים ברשותה ומפרש בתוספתא שלו הן שבאים ברשותה כל שמכרה או נתנה להם במתנה ומשמע ולשי שכך יש לנו לפרש באים ברשותו כל שמכר או נתן להם במתנה וכיון שלעת שרב חלפסי ז"ל לשבא שלול מולה במשנתינו לכיון שפטרה בפירוש נוכח מן היורשין שלא בשבועה שכך יש לנו לומר שנוכח מן הלקוחות שלא בשבועה שהוא שלין והוא הטעם ומיהו ולשי לשברי שהומר

לחצה שחול פליג אחתני' שחין זוס פטור מועיל לכח ליפרע מנכסי יתומים הכבר פטוע שחינו מועיל נ"כ לכח ליפרע מן הלקוחות לכי היכי **לחמר לכח שחול** לכבל מה לעשה שהרי לחמרו [וחכמים הכח ליפרע מנכסי] יתומים לח יפרעו חלח בשבועה כך יש לנו לומר לכבל מה לעשה שהרי לחמרו חכמים כח ליפרע מנכסים משועבדים לח יפרע חלח בשבועה: [קף פז:] **רבי שמעון חומר כו' היכי תובעת כתובתך חין היורשין משביעין חותה.** מסקינן בגמרח [קף קף פח:] ללפוקי מכר' חליעזר ומחלוקתן חתח כלומר שחינה נשבעת **לח על פלכה ולח על עיסתה ולח על חפוטרופוסות** ולח קי"ל כר' שמעון וכמ"ש למעלה: **גמ' פונמת כתובתה בעדים. התקבלתי מנה ובפני עדים קבלתי:** מי לחמרינן חם **חיתח לפרעה טפי בעדים הוה פרע. להח לך ולחייתי עדים לפרעון מנה קמח: חו לילמח** לחו מסוס דלק הוה חלח לתרמויי לחתרמי. **להוו עדים התם בההוח זימנח:** וכגמרח ליבעית לן **פונמת כתובתה** בפחות **מסוה פרוטה.** כלומר שמלקלקת בחשבונה הרבה ומערפת לפי' פחות מסוה פרוטה מי לחמרינן כיון דקל לייקל כולי הלי קנסוה רבנן לו לילמח לערומי מערמת ושלקל בתיקו וקי"ל לכל תיקו לממונח חומרח לתובע וקולח לנתבע היכך לח תנבה חלח בשבועה והרי"ף סתך לו על סתם משנתינו: **פוחתת** כתובתה **מכאן.** **היתה כתובתה חלף זוז כתוב בשטר והוה חומר התקבלת כולה והיה חומרת לח התקבלתי כלום חבל מודה לי שלח התניתה עמי לכתובתי חלח מנה:** מוקית במקנת. שנתקבלה קנת: **במאי נבימ. לפי' ההוח מנה: בהאי שטרח** הלי שטרח חסקת בעלמח הוח. **שהיה חומרת מזוייף הוח: בחומרת למנה היתה ביני לבינו.** השטר היה **נכתב ונחתם כהוגן ובפני העדים קבל עליו חלף זוז חבל הוח החמין כי שלח התבענו חלח מנה: לחר מחייבו שבועה. על ממון שחילו היו שנים היה משלם עכשיו ישבע שהעל** גביה מהיכא דפרע אין הודאתו הודאה והא נמי דכותה:

מתני' מנכסי יתומים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבועה: ושלא בפניו כיצד הלך לו למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה (דף פז:) ר"ש אומר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה:

גמ' איבעיא להו פוגמת כתובתה בעדים מהו אי איתא דפרעה בעדים הוה פרע לה או דילמא אתרמויי אתרמי ליה ומסקנא בין כעדים בין שלא בעדים לא תפרע אלא בשבועה איבעיא להו פוחתת כתובתה מהו מי אמרינן היינו פוגמת או דילמא פוגמת מודה במקצת והא לא מודה במקצת ת"ש פוחתת בכתובתה נפרעת שלא בשבועה פוחתת כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ואינה אלא מנה נפרעת שלא בשבועה במאי גביא בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא אמר רבא בריה דרבה באומרת אמנה היתה ביני לבינו.

ושמעינן מהא דאי לא אמרה הכין הוה ליה ההוא שטרא חספא בעלמא ולא גביא ביה מידי:

ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאוריי' דכתיב (דברים י"ט:ט"ו) לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת ואמרינן לכל עון ולכל חטאת אינו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמין והא נשבעת ונוטלת היא ועוד אין נשבעים על כפירת שעבוד קרקעות אלא אמר רבא מדרבנן כדי להפיס דעתו של בעל (דף פח.) אמר רב פפא ואי פקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא היכי עביד דיהיב לה כתובה באפי סהדא קמא וסהדא בתרא ומוקי להו להנך קמאי בהלוואה מתקיף לה רב אשי יכולה למימר שתי כתובות הוו אלא א"ר אשי דמודע להו.

איכא למיבעי הכא מכדי קיימא לן דכל שבועתא דמתניתין בין שבועה דאורייתא בין שבועה דרבנן כולהו חד טכסיסא אית להו לאנקוטי חפצא בידא למאי הילכתא אר"פ אי פקח הוא מייתי לה לידי **מכחיסו: נשבעין ולח משלמין. מי שתובעין חותו נשבע שנחמר ולקח בעליו ולח ישלם מי שעליו לשלם הוח נשבע:** כל השטרות שעבוד קרקעות הס וחין נשבעין על הקרקעות כלחמרי' בשבועות (קף מכ:) וכהזהב (קף נז:) ונרחה לי לרמי בר חמח **הוה סבירח ליה לולח** ישלם לקרקע ולח חוקו חלח מי שבח להעמיל הלכך בחזקתו הרחשונה הוח נשבע וכחן השתח בחה להעמיל חזקתה כמה שהבעל חוכל עמה ולומר שלח נפרעת חלח מקנת וס"ל נמי לנהי לחין נשבעין על הקרקעות שעבודן נשבעין ורבח לח ניחח ליה בהכי והרשב"ם ז"ל נלחק בכחן ולי פקח הוח כו' יכיב לה כתובה בחפי סהדא קמח ובחפי סהדא בתרח **שיכיר העד הרחשון שב' פעמים פרע ויכול להעיל על פרעון הכתובה עם חכירו ועל פרעון הרחשון:** יכולה למימר ב' כתובות הוחי. (כ' שטרות הוחי) **כ' שטרות היו עליך בפרעון הרחשון החזרתי לך ל' וכשניה לחחר והרי העד הרחשון מעיל לסייעה שמע שני הפורעונות נשם כתובה ולח נשם מלוה:** [קף פח.] **למולע ילהו. לסהדא קמח ובתרח לפני פרעון הסני דעו שכבר פרעתי לה כתובתה בפני לחר מכס והיח כופרת ולני רונה לפרעה שנית נשם כתובה שיהיו לי שני עדים בדבר ולחבע לח הרחשונים ויש לי עדיפות על לחר ותתחייב שבועה לחורייתה וכיון לחולעינהו ולח מסייע לה הלי על קמח תו לח מנית למימר שתי כתובות הוו למילתח דלח שכיחח הוח:** ולישנח למיבעי הכח כו' כולהו חד טכסיסח חית ליה לאנקוטי חפצח. זה שלח כדברי רש"י ז"ל שכתב כלן לי פקח בעל מביחה לידי שבועה לחורייתה **שהיה נשם לו בכיוני וחוחזת ספר בידה כדחמר בשבועות וחמורה היח מחד** והוח עלמו ז"ל סותר פירושו לחמרי' בהשולח (קף לה.) ול"ל רב לרבי ירמיה מלפתי לחדרה בבית דין ושבועה חוק לב"ל. ופי' רש"י ז"ל **שם דלה"ק ליה לדשבועה חוק לבית דין משום דכב"ל חמירה לאנקוטי חפצה:**

שבועה דאורייתא ומאי נפקא ליה מינה דאי לענין אנקוטי חפצא בידא הא נמי מנקטין לה חפצא בידה ואי לענין אפוכי שבועה דבדרבנן מפכינן ובדאורייתא לא מפכינן * עי' ברי"ף פ' שבועת הדיינין הא נמי אע"ג דמדרבנן היא לא מיתפכא דלא מפכינן שבועה דרבנן אלא מנתבע לגבי תובע משום דא"ל אנת לית לך גבאי ולא מידי אי קושטא קאמרת דאית

ולי לענין לפוכי שבועת לכלרבנן מפקינן. כלומר לכבופר בכל שמיחייב שבועת היסת חס רגיס הנתבע מהפכה על התובע לחכל בלוריייתא היינו שבועות מוסה במקנת חינו יכול להפכה על התובע אע"כ לו יפבע לו יפלס: הח נמי אע"נ לכלרבנן היא לא מיתפכה. כלומר לנא מפכינן שבועה בלרבנן אלא בנתבע עליה לתובע לחכל מתובע עליה לנתבע לא מן הטעם הכתוב בהלכות: לקי"ל לכלרבנן לי לא מתבע לא נחתינן לנכסיה. להכי אמרי' בפרק שבועת הדיינים (לף מ.) ואע"פ שיש לחלק ולומר להתם לוקח בשבועת הנשבעין ולא מפלינן לעלה קיימינן בהיות שמעתא לחכל בנשבעין ונוטלין שתפסו ולא רגיס ליפבע מוציאין מילס כיון שתפסו אלא כיון לפי"ה כיון לבשמעתא להתם סמכו לה לפלוגתא לר' יוסי ורבנן בגזל מציעת חרס שוטה וקטן לאע"נ לגזל מינייהו בילים כיון למלרבנן הוא לא מפקינן מיניה כך יש לומר נ"כ בלחותן נשבעין ונוטלין שלינן ליטול בלא שבועה שאם תפסו ואינם רוצים ליפבע לא נחתינן לנכסייהו אלא היו מפקינן אלא כלעבלינן בגזל לרבנן ומייהו כי הרמב"ן ז"ל למסתבר ללוקח לך גבאי אישתבע ושקול הילכך אי בעי למשקל משתבע ושקיל ואי לא פקע אבל במחויב תובע שבועה לא מצי לאפוכי עליה דנתבע דכד אמר ליה אישתבע דלית לי גבך מידי או דפרעת לי כך וכך ותפטר יכיל האיך למימר ליה אנא לא בעינן אשתבועי ואפטורי ואע"ג דהא מילתא טבא היא לדידי לאישתבועי ואפטורי לא בעינא לה אלא את אי ניחא לך לאישתבועי ומשקל לחיי ואי לא זיל דלית לך גבאי ולא מידי ודמיא לההוא דאמרינן (דף פג.) כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו והאי תובעת היא ולא מציא לאפוכה לשבועתא אם כן למאי הילכתא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא

ומסתברא לן דתשובה דהדין בעיא דאע"ג דלא מהני מידי לענין הני אנפי מהני לאנפא אחרינא דאי (* ד"ת מ"ז לא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא ואמרה לא משתבענא) קדמה ותפסה כתובתה בלא שבועה ואמרה לא מהדרנא ולא משתבענא כיון דקיימא לן דבדרבנן אי לא משתבע לא נחתינן לנכסיה ובדאורייתא נחתינן לנכסיה השתא דמייתי לה לידי שבועה דאורייתא אי אמרה לא משתבענא ולא מהדרנא ליה מידי דדידי שקילנא נחתינן לנכסה בלתפסה מיניה מעות לחבל תפסה מיניה מטלטלי כיון לנופייהו לא מקנינן (לא) מפקינן מינה והלל **לא נביא לנא בשבועה** ולחרים תירגו לע"ת לס לס סיתה לפסה זו חמוסה על הפבועה לחי הוי מלוורייתא מהפכין לוחה על הפבעל ונפבע ולא מפלס לחבל לי הויא מלרבנן לין מהפכין לוחה לתקנתא לתקנתא לא עבדינן כלליתא הפס ונוטלת שלא בפבועה לנא שהרב ז"ל לא תירץ כן לפי שלעתו ז"ל לכי אמרינן לתקנתא לתקנתא לא עבדינן היינו בנפבע ולא מפלס לחבל בנפבע ונוטל אע"פ שאין הפבועה לנא מלכריפס נפבע הלה ונפטר שכך כתב בתפוכה בפונס שטרו והוא חפוק: **לא שנו. לכי מפתבע שקלי: שאמרו יתומים. של לויה:** לויתי ופרעתי. **יפבעו לנו שבועה שלא פקדנו ולא לאמר לנו לחבח ולא מצלנו שובר בין שטרותיו שפטר זה פרוע ונוטלין: כלומר לא פרעתי למי. לכיון לאמר לא לויה מוכח הוא שלא פרע והרי השטר מוכיח שלויה: לא שנו. שיורדין בית דין לנכסי לחם שלא בפניו:** שלא מיהו חזינן לרבוותא זהו לעת רבינו חננאל ז"ל ולאן מסתברא לן וכו'. וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק י"ג מהלכות תלוה ולוה:

ומפקינן מינה בע"כ ואי שבועה דרבנן הוא לא מפקינן מינה:

מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים וכו': תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה יתומים ממאן אילימא מלוה השתא אבוהון שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה אמר רבי זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי באומר לא פרעתי דמי:

והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה.

אמר ר' אחא שר הבירה מעשה בא לפני רבי יצחק נפחא באנטוכיא ואמר לא שנו אלא כתובת אשה משום חינא אבל בעל חוב לא ורבא אמר רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו למדינת הים ואתה נועל דלת בפני לווין וקיימא לן כרב נחמן דהילכתא כוותיה בדיני ועוד דהוא מסקנא דשמעתא ועוד הא מקשינן בערכין בפ' שום היתומים (ערכין דף כב:) ואי חייש לשובר התם נמי לגבי הא דאמר רבא אמר רב נחמן ליחוש ופרקינן התם כיון דקאמר טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו למדינת הים דאלמא הא דאמר רבא א"ר נחמן הלכה היא וטעמא דיליה טעמא מעליא הוא

יום קמח

אלא מיהו חזינן לרבוותא דלא חייש להא דרבא אמר רב נחמן וסמכו להו בהא מילתא אגמרא דבני מערבא דמתמהי התם * כאן הל"ח ונפרעין מן האדם שלא בפניו כשריבית אוכלת בו ובית דין גובה ריבית כשערב לו מן העובד כוכבים אלמא מילתא פסיקתא הוא גבייהו דאין נפרעין מן האדם שלא בפניו

ואנן מסתברא לן דלא עדיף הא דאמרינן בגמרא דבני מערבא מהא דאמרינן בגמ' דילן משום רבי יצחק נפחא לא שאנו אלא כתובת אשה משום חינא אבל בעל חוב לא וכבר דחאה רב נחמן אבל ודאי אי מצינן לשדורי ליה ולאודועי ליה משדרינן ומודעינן ליה כי ההוא דאמרינן התם (ב"ב דף קעד.) ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מקמי דליתבעיה ללוה סלקיה רב חנין בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למעבד כי האי מילתא אלא רב חנין בריה דרב ייבא קסבר נכסוהי דאניש אינון ערבין ביה וקי"ל המלוה את חבירו ע"י ערב לא יתבע מן הערב תחלה ואי לא אפשר לשדורי ליה ולאודועיה עבדינן כרב נחמן:

מתני' הוציאה גט ואין עמה כתובה **נוכה כתובתה.** ואין יכול לטעון פרעתיך **משום לתנאי כתובה מעשה ב"ד הוא** וכגמ' מפרש [קף פט:] דקרעינן ליה לניטול וכותבין לגביה ניטל לגן דקרעינהו ולא משום לניטל פסולה (הוא) הוא אלא לגלות תסדר ותגבי ביה זימנא לחבריה: [קף פט.] **אבל ניטל. אלא הוצאתיו בב"ד עליך לגבות כתובתי על ידו כלתנן נוכה כתובתה ולא קרעוהו ב"ד אלא אבל ממני: והוא לומר אבל סופרי. כבר הוצאתיו בב"ד וגבו ב"ד הכתובה על פי הגט וקרעוהו ולי נכתב סופר על הכתובה שאם תבא לגבות מכח שלמנות לומר לא נתגרשתי ולא נפרעתי יהיה לי הסופר לעד ואבד ממני: וכן בע"ח שהוציא שטר חוב. אחר שביעית: ואין עמו פרוזבול. זה לומר שמטתו שביעית וזה לומר פרוזבול היה לי אלא תשמיטנו שביעית ואבד: הרי אלו לא יפרעו. חיישינן שמא כבר נפרעה בגט וזה שמטתו שביעית** למקן ניית ליה: **מן הסכנה.** שנזרו כותים על המעות והיו יריאים לשמור ניטוסים ומשקבלתו שרפתו וכן פרוזבוליהן ולין פרוזבול מפורש פ' השולח גט **(קף לז:) אלא תיקן פרוזבול** כו': **שני ניטין ושני כתובות. זמן כתובה** ראשונה קודם לזמן גט ראשון וזמן כתובה שניה קודם לזמן גט שני: נוכה כ' כתובות **שהרי גרשה** והחזירה **וכתב לה כתובה שניה** אבל קדמו כ' הכתובות לגט לא שהרי כשהחזירה לא כתב לה כתובה ותנן בסיפה שני כתובות וגט אין לה אלא כתובה אחת למדנו שהכותב לאשתו כ' כתובות אינה נוכה אלא אחת **(אי משום** לגרשה והלכך הא תנן כתובה ושני ניטין אין לה אלא כתובה אחת) ע"מ כתובה הראשונה החזירה: **כ' כתובות וגט. שקדמו שניהם לגט** וכגמ' **מפרש למאי כתב להו:** [קף פט:] **כתובה ושני ניטין. כתובה בניסואין הראשונים** וגרשה והחזירה **ולא כתב לה כתובה וחזר וגרשה:** [קף ק.] **כתובתה קיימת. שכתב לה כשהוא קטן ולגבי גר כתובה שכתב לה** בעודו כותי (ואפי') [והוא] שבעל לאחר שנתגייר או נתגייר [לפיכך תנא ע"מ כן קיימה לאו אלא סכי מאי קמ"ל אפי' לא כתב לה מעולם **אם לה עיקר כתובה].** (מן התוספות) וכן מפורש בירושלמי: גמ' תוקמה שמואל במקום שאין כותבין בנמ' [קף פט.] למתני עלה למתני' ס"מ כותבין שובר לאי אין כותבין שובר ניחוש ללמא הלך מפקח לה לכתובתה ונגבית בה. כלומר בעלי מיקח לאילו **בתורת גרושה ולאי לא גבית להה קרעינן לגיטא וכי הלכך מפקח לכתובתה בלא גט תנן במתני' הרי אלו לא יפרעו** ותוקמה רב במקום שאין כותבין כתובה ושמואל נמי תוקמה בשלא כתב לה ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל לתוקמה שמואל במקום שאין כותבין ומתני' לתנן לכתובה ואין עמה גט דמשמע שבמקום **שכותבין היא הא** פריענה לה בגמ'. ומקשו עליו לכיון למטעם לכותבין שובר לחיוב עלה ואנן קי"ל לכותבין שובר שפיר קיימא מתני' לפי' במקום שכותבין ועוד לכסוף פ"ק לכ"מ (קף יז.) ק"ר יוחנן **הטוען לחר מעשה ב"ד לא לחר כלום** ומוכח נמי ממתני' להכא ופסקו לסגויא להתם דיסטא לגר' יוחנן לפי במקום שכותבין סוגיא גט ואין עמה כתובה נוכה כתובתה ולפיכך כתבו בתוספות למתני' לפי במקום שכותבין היא ואפשר לקיים לכרי הרי"ף ז"ל לנסי לקי"ל כותבין שובר **וקי"ל נמי להטוען לחר מעשה ב"ד לא לחר כלום** לפ"ה במקום שכותבין **אינה נוכה כתובתה בגט משום** לרישא טענתה שהלכך מוכיח שפרעה והחזירה לו כתובתה והורע כח מעשה ב"ד ואותה סוגיא שבפ"ק לכ"מ כבר יצא לותה הרמב"ן ז"ל בספר המלחמות ע"ל הרי"ף ז"ל הילכך נקיטינן להוציא **גט ואין עמה כתובה** במקום שאין כותבין **נוכה כתובתה להיינו מנה מלתיס לתנאי ב"ד הוא** והוא שהוציא הגט ממש לאבל בעלי הגט **לא גבית ליתירע ליה** מעשה ב"ד לחייבין ללמא **ב"ד הנבוה על פי הגט וקרעוה** לניטל ובמקום שכותבין **אינה נוכה כתובתה אלא בשיש כתובה** עמה **אבל אין עמה כתובה לא ליתירע ליה** מעשה ב"ד והלכך מוכיח שפרעה והחזירה לו כתובתה: ולענין תוספת אם נאמן לומר פרעתי לפי שיטת הרי"ף ז"ל פשיטא לגאמן לאפי' בכתובה במקום שכותבין נאמן ותוספת כל **[מקום הוא] מקום שכותבין (הוא)** ואפי' לכרי מי שאומר לר"י לפילו במקום שכותבין לאמר ר"מ בעיקר כתובה שהוא תנאי ב"ד לאבל בתוספת לא ואע"נ לאמר בר"פ אע"פ [קף נ:] תנאי כתובה ככתובה למי ס"מ למאי למני התם כגון מוחלת לו מוכרת ואינך לאבל לגאר מילי לא וכ"כ שם ר"ח ז"ל ואפי' לכרי מי שאומר לתוספת בעיקר כתובה היא ואפי' למאי דלא מני התם ס"מ למהוי כקולי וחומרי לכתובה לאבל לגוונא אחריני **כתובה הוי מעשה ב"ד** ותוספת הוי לא לעיקר ורחים מהא לאמרינן בפרק קמא לב"מ [קף יז.] דשבתאי בריה דר' מרינוס כתב לה בכלתיה לינטלוה לימלוה בכתובתה ואמר להוחזק כפרן לאותו לינטלוה הא לא הוחזק כפרן מיהיון לומר פרעתי ולפי שטה זו לא מיתוקמא בכתובה עצמה לאפי' במקום שכותבין היכי מצינן הלא בתוספת אלמא לאו תוספת היא אלא הכעל כתובתה למי ולכאן לומר לערב שאני שהלוו היה הבעל חייב בה אף הערב חייב (בה): **אי בעית אימא גבית . בתמיה למלקתני הין לה הלא כתובה אחת ולא קתני הין לה הלא כתובה אחרונה אלמא אי ניחא לה למטרף לנקוחות מזמן ראשון טרפה: בזה אחר זה. זמנו של זה קודם לזה ושניהם על הלוואה אחת הן או על מכר** ג': **ביטל כ' את הראשון.** ואינו **טורף אלא מזמן כ' לכיון לכתב לשטרא כתבת אחליה לשעבודא קמא: לאי לוסיף ביה ליקלא.** בשטר ב'. לתוספת כתביה. ולא **לבטל זמן שטר ראשון** ותרוייהו **מיהא לא גבית מלא כתב לה בבתרת ולוסיפת לך אלא הזכיר בה את הראשונה** מתני' **הוציאה** גט ואין עמה כתובה (דף פט.) כתובתה כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גיטי והוא אומר אבד שוברי וכן בע"ח שהוציא שט"ח ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו ר' שמעון בן גמליאל אומר מן הסכנה ואילך האשה גובה שלא בגט ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול:

גמ' (* ד"ת מ"ז מכאן ושייך אחר משנה שנייה הוציאה גט אוקמה שמואל במקום שאין כותבין כתובה

מתני' (דף פט:) שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות שתי כתובות וגט אחד או כתובה ושני גיטין או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על דעת כתובתה הראשונה החזירה:

(דף צ.) קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה גר שנתגייר ואשתו עמו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה:

גמ' שתי כתובות וגט אינה גובה אלא כתובה אחת (דף פט:) אי בעיא בהאי גביא אי בעיא בהאי גביא לימא תהוי תיובתיה דרב נחמן דאמר ר"נ שני שטרות היוצאין בזה אחר זה ביטל שני את הראשון ולאו מי איתמר עלה אמר רב פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה ושעבודא דקמא קאים הכי

לחמרינן לה"ק לה אם תתרצי למחול שעבוד של הלשונה נגיח כתובה זו המרובה ואי לא נגיח הלשונה המועטת הלכך הי מייניהו דבעיא נגיח וכי תימר ר"נ בטל שניה את הלשונה בלא לוסיף כה מילי לחי נלו לבטולי לקמא לחתא למאי כתיבה: ומיתה.

נמי בדאוסיף לה:

גרסינן בפרק נערה שנתפתתה (דף מג:) איתמר הוציאה עליו שתי כתובות אחת של מאתים ואחת של ג' מאות אמר רב הונא באת לגבות מאתים גובה מזמן ראשון ג' מאות גובה מזמן שני ואמרינן חמש מאות מ"ט לא גביא דכיון דלא כתב לה אוסיפת לך תלת מאה אמאתים הכי קאמר לה אי מזמן ראשון גבית גבי מאתים ואי מזמן שני גבית גבי תלת מאה ומדלא כתב לה נמי אוסיפת לך מאה אמאתים אחולי אחילתא לשעבודא קמא הלכך כי גביא תלת מאה גביא מזמן שני:

ת"ר גט כתובה ומיתה (דף צ.) אם גט קודם לכתובה גובה שתי כתובות ואם כתובה קדמה לגט אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובתה הראשונה החזירה והני מילי כשהחזירה סתמא אבל אי כתב לה כתובה אחריתי גביא תרוייהו כדקתני רישא שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות:

קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת כו' א"ר הונא לא שאנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה תניא כוותיה דרב הונא חידשו נוטלין מה שחידשו לא חידשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אבל תוספת לא:

הדרן עלך פרק הכותב לאשתו

מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי שניה נשא ראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה:

גמ' אוקימנא בסוף כל הנשבעין שבתורה (דף מז.) כשנשבעה ומתה אבל מתה ולא נשבעה אין יורשין של שניה נוטלין כתובה דאין אדם מוריש שבועה לבניו:

(דף צ:) ש"מ תלת שמע מינה אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין ולא חיישינן לאינצויי ממאי מדקתני שניה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי וש"מ כתובה נעשית מותר לחברתה ממאי מדלא קתני אם יש שם מותר דינר וש"מ כתובת בנין דיכרין לא טרפא ממשעבדי דאי ס"ד

ועדי מיתה וכאן לגבות שתי כתובות לחת בתורת גירושין ולחת בתורת לשלמה: אם נטו קולס לכתובה. הרי כתב לה כתובה שניה מסתחזירה: **לגו מנה מאתים. שהם תשעי כ"ל לחילו בשטרא לא נגיח לחספא בעלמא הוא:** חילקו. **קטן שחלש משהגדיל וגר שנתגייר אם הוסיפו כלום על כתובה ראשונה** נוטלין מה שחלשו **על מנה מאתים:** הללו עלך הכותב לאשתו **מי שהיה נשוי.** (מתניתין). יורשי הראשונה. **אם מתו נשיו לחריו על שלא הספיקו לגבות** וכגמרא לייקינן מינה כ"ח מאוחר שקלס ונכה (לו:) מה שנכה נכה (שם לח) ולהכי לינטריכיה דך ריבא לי נמי לגבי סיפא תניא: ונרסינן בירושלמי מתני' לענין כתובה אבל לענין מזונות שתיהן שוות: נשא את הראשונה ומתה. בחייו: נשא שניה ומת הוא. **ויורשי הראשונה בחיו ותובעין כתובת בנין לכרין כמו שמנינו [לקמן נב:] בנין לכרין לי יהויין ליכי מינאי כו' ובחיו ורוצין לחלוק ירושת לחיסס: שניה ויורשיה קולמין. שהיא בעלת חוב לכל לשלונים בחיים לירם את לחיהן להה לינון ירתון תנן לפיכך פורעין את החוב והשאר ירושה:** נמ' לחין לשם מוריש שבועה לבניו. לפי שהיה חייבת ליפרע שלא נפרעת כיון שבאה ליפרע מנכסי יתומים ויורשיה חינן יכולין ליפרע שלא פקדתנו הלכך לא שקלי: [לקמן נ:] **ש"מ לחת בחייו ולחת במותו יש** לשלונים כתובת בנין לכרין. **ולא לחרי כי תיקון כתובת בנין לכרין לוקח היכא למתו שהיתה בחייו וכתובת האחת מרובה משל חבריתה לחלו נוטלין כתובת לחן ולחלו נוטלין כתובת לחן והשאר חולקות בשוה להשתא לחתו תרוייהו בתורת בנין לכרין שהיא ירושת האב ולא לחתו לגיענויי אבל לחת בחייו ולחת במותו ליורשי שניה בחין על כתובת לחן בתורת חוב לחן ולא מלחייהן בחת להם ובני לשלונה בחין ליטול חלק יתר מכח ירושת האב להה ירתון תנן לא שקלי לשמא לחתי לגיענויי ולומר לא תטלו בירושת לחבינו יותר ממנו הא לא לחמרינן.** ויש מי שלומרים לכי לחמרינן לחת בחייו ולחת במותו

יש להן כתובת בנין לכרין [ה"מ הוא שכבר מתה השניה] לכיון לחף בני שניה יורשין כתובת לחן אע"פ שלין יורשין לחתה מכח לחביהם **ליכא למיחש לגיענויי** לבל היכא לקיימא שניה כיון שלין בניה נוטלין כלום לחף בני הלשונה לא שקלי כתובת בנין לכרין לבכי הלי נוונע ולהי חייבין לגיענויי זהו לעת רבינו חננאל ומקבלת נחונים ז"ל ובך סבירא ליתא לכי היכי לקייקין מיקלס הוא לקלמי הא ליכא שקלי ה"נ ליכא למילך בלילה מיקלס הוא לקלמה הא ליכא שקלה ועוד לשם ליתא לגלא שקלי בחייה לף לאחר מיתתה [לשם] לא שקלי לבתר שעת מיתה [לשם] חזלינן כלמסקינן בסמוך במועטים ונתרבו לחין להם כתובת בנין לכרין חגלא ולהי **לפילו בחייה יש להם: כתובה נעשית מותר לחברתה. לשע"נ לגלא תיקון כתובת בנין לכרין לשל"כ יש מותר על שתי הכתובות לינר לגלא מיעקרא נחלה לחורייתא כלתנן בפרקין הני מילי כי מתו שתיהן בחייו לתרוייהו לתו בתורת בנין לכרין לבל לחת בחייו ולחת במותו שהשניה נגבית בתורת חוב לין לך ירושה גמורה מזו ולא מיעקרא נחלה לחורייתא שכשמת נפלו נכסים לפני יורשין וכשיוצא טטר חוב על לבית לחיסס לגלו ולגלו עושין מניה לפרוע חובת לבית לחיסס והיא היא ירושתן לפיכך כתובה זו נעשית כמותר לירושה ונותנין יורשי לשלונה כתובת בנין לכרין.** יש מי שלומר לגיני לכתובה נעשית מותר לחברתה לין בני הלשונה נוטלין כלום גלא כשהנכסים מספיקין לשתי כתובות גלא תיקנו כתובת בנין לכרין גלא כשיכולין ליטול כל לכתובה לבל ליטול מקנת **לא תקינו ולין זה כלום** וכמו שכתוב בחילוקי הרשב"ץ ז"ל: וש"מ לכתובת בנין לכרין לא טרפא ממשעבדי כו'. כתב הרמב"ן למשה שמעינן שכל מי שלינו טורף מן הלקוחות לינו נוכה מנכסים משועבדין למלוה בשטר ונפקא מינה למלוה על פה למלוה בשטר יכבין וכ"כ הרי"ף בתשובה ובולחי למשה לן לירייך להכא מכ"ש מוכח לשם ליתא לטרפא ממשעבדי כ"ש שקולמת לבני שניה גלא ולחי ירתון תנן ומשום הכי לא קלמה וכ"ש לגלא טרפא ממשעבדי לבל במלוה ע"פ היכא למימר לגני לגלא טרפא מלקוחות משום תקנתן לגית לה קלא גלף על פי כן קולמת היא למלוה בשטר משום לבל סמכו לין זה עוד לקמן

ברים פרק לולמנה ניזונית [דף עז:] לאמר ר' יוסי מוכרת וכותבת סתם וכך כתב יפה ופירש בירושלמי [שם הלכה ג'] בח מלוה בשטר לאחרת לכתובה מכרתי בח מלוה בשטר לאחרת למזונות מכרתי ופירוש אם בח מלוה בשטר לטרוף ממשעבדים ולהוציא מיד הלקוחות הלמים שהרי היא מוכרת לי"ב חדש ולוקח מפרנס לאחד לשלשים יום לאחרת לכתובה מכרתי ולקלמת ואם מכרה למזונות אם מוציאים הלמים מידה לאלמן אף על גב למזונות קודמין למלוה בשטר כיון למזונות לא טרפה ממשעבדי הרי היא כאחורת לגבי מלוה בשטר לטרפא ממשעבדי ועוד אמרו אין מלקבעין לן בר"פ לולמנה [דף עז.] מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף לכתובתה ואם היתה למלוה על פה קיימה על מלוה בשטר וה"ה למזונות ק"ל לענין זה לכתובה ומזונות כי הללי נינהו והיכי שלים לאעתין לטורפת לכתובתה וכי מי שים לו על חבירו שני חובות היומיים ביום אחד ומכרו ב"ד קרקע להנאות אחד מהם כולם יכול לטרפו בשביל האחר ואם תאמרון בפרקין [דף עח:] **לאילו אמרו ליה** למי מקנינא שלוקי שלקוה וכ"ש זה שמכרה לעצמה אלא ודאי הא לאיבעיא לן היינו משום דאין למזונות מכרה הרי היא כאילו מכרה בשביל חוב אחר ומ"ש [היכא למימר] שטורפת אותו בשביל כתובתה שהיא כחוב מוקדם ואע"ג לשקיבלו עליה לפילו אפי' לאחריות שבשבה קבילה עילוה לפילו הכי ממאי לאיבעיא לן למלנו לין זה והרשב"ם ז"ל לוחה ולומר למזונות הקלו ועשאום כאילו חל שעבודן מעיקרא אלא כאילו בכל יום חל שעבוד מזונות אותו יום ולפיכך מלוה בשטר שקדמה קודם הנעת זמן המזונות היא קודמת בנוביינא מה שאין כן במלוה בעלמא ולברי הרי"ף ז"ל נראים עיקר מיהו לוקח בשעה שנגבת מן הקרקעות אבל ממטלטלי לפילו מלוה בשטר שקדמה ומלוה על פה מאוחרת אם בחו לטרוף כאחד חולקין לפי שאין לין קדימה במטלטלין ואם בח מלוה על פה ונכתבה מה שנכתבה נכתבה לכל שאין בה לין קדימה מה שנכתבה נכתבה: לתנן **מי שהיה נשוי** ב' נשים כו' ויתיתמים **מבקשין בכתובת אמן.** שהכתובה הלאחת **מרובה מחברתה ואומרים בניה כתובת בנין לכרין נטול וכן לחת והשאר נחלוק כשאר כל ירושות לפי חשבון הגולגולת:** ואין אם אלא כלי שתי כתובות חולקות בשוה. לכל היכא דלא מקיימא נחלה לאורייתא לא תקון רבנן כתובת בנין

טרפא ליתו בני ראשונה ונטרפינהו לבני שניה.

(דף צא:) אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא הלכתא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין כתובה נעשית מותר לחברתה והנ"מ באחת בחייו ואחת במותו אבל מתו שתיהן בחייו עד שיהא שם יתר על שתי כתובות דינר דתנן מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואחר כך מת הוא והיתומים מבקשין כתובת אמן ואין שם אלא שתי כתובות חולקות בשוה היה שם יתר דינר אלו נוטלים כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יתר דינר כדי שיטלו כתובת אמן אין שומעין להן אלא שמין הנכסים בב"ד היו שם נכסים בראוי אינו כבמוחזק ר"ש אומר אע"פ שיש נכסים שאין להן אחריות אינו כלום עד שיהיו שם נכסים שיש להן אחריות יתר על שתי הכתובות דינר.

והיכא דאיכא (דף צ:) בע"ח ואיכא מותר על שתי כתובות מאי דשקל בע"ח כ"ע לא פליגי דהוי מותר והני שקלי כתובת אמן והני שקלי כתובת אמן:

(דף צא.) ת"ר לזו אלף ולזו ה' מאות אם יש שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו חולקין בשוה פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשים מועטין ונתרבו מאי אמר רב נחמן כשם שמרובין ונתמעטו (דף צא:) זכו בהן היורשין כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין ההוא גברא דהוו מסקי ביה אלפא זוזי הוו ליה תרי אפדני זבנינהו חד בה' מאה וחד בה' מאה אתא בע"ח טריף ליה לחד מינייהו והדר אתא וטריף לאידך שקל אלפא זוזי ואזל לגביה א"ל אי שוויא לך ההיא אלפא זוזי לחיי ואי לא שקול אלפא זוזי ואסתלק סבר רמי בר חמא למימר היינו מתני' אם אמרו יתומים הרי אנו מעלים על נכסי אבינו יתר דינר אין שומעין להן א"ל רבא מי דמי התם אית להו פסידא ליתמי הכא מאי פסידא איכא אלפא יהיב ואלפא קא שקיל וטירפא בכמה כתבינן רבינא אמר באלפא רב עוירא אמר בחמש מאה והלכתא בחמש

לכרין: **ואם למרו היתומים. בני הכתובה הגלולה: הרי לנו מעלין** למי נכסי לבינו. **לקבלן עלינו ביוקר כלי לינר יותר על שוויין כלי שיהא** שם **מותר לינר ויטלו כתובת למן:** [דף עח.] **היו** שם **נכסים ברלוי. שרלויה ליפול להם ירושה מלבי לביהם לחר מות לביהם** ולאחר שתפול הירושה יהא מותר לינר בכתובת הקטנה: **לינן כבמוחזק. לינן נחשבים עכשיו להיות כלילו הן מוחזקין בהם כבר ויש כלן מותר לינר:** והיכא לליכא **בעל חוב** כו' **כ"ע לא פליגי להוי מותר.** בגמרא [דף ע:] לליכא מ"ל לכתובה לינה בשטר **חוב ולא היה מותר** לפי שיכולין בני הבניה לומר לך יצא שטר עלינו אלא שהמוציאין שטר החוב **ומקבלים ולא פורעין ונמצא שהין כלן נחלה לאורייתא ולא לתקון ירושת בנין לכרין למיעקר נחלה לאורייתא** לאבל בבעל חוב כ"ע לא פליגי להוי מותר להוציל **והשטר יוצא על כולן ונמצאו כולם פורעין** והיא **נחלה שלהם שעמד בה מעות פריעת חוב לביהם:** פשיטא מרובין. **בשעת מיתה** ולילו **שמתוס בלותה שעה היה** שם **מותר לינר: ונתמעטו. שהוזלו** קודם **שמתוס** בב"ל: **כבר זכו בהן יורשי.** שכתובה **הגלולה לזכות בכתובת למן בשעת מיתה שהיה** שם **מותר לינר** ומיהו לוקח כגון לתקנל או לשתלוף נכסי לבל נמלאת שלא שהיה שלו לא להם לינלולי מילתא למפרע לבשעת **מיתה לא היה בהו מותר לינר:** מועטין ונתרבו מאי. לליכא למימר לאע"נ דבשעת מיתה עיקר כיון שנתרבו הנכסים **לא מחזי למיעקרא נחלה לאורייתא** וכל לשפסד לקיומי תקנתא לרבנן לכתובת בנין לכרין מקיימין: [דף עח:] כך מועטין ונתרבו **זכו בהן** יורשי. **כתובה הקטנה לחלוק הכל בשוה הוליל ובשעת מיתה לא היה בהו מותר לינר:** הטוס נברא להוא **מסקי ביה. נוסיס בו:** שקל. **לוקח לשפא זוזי: לי שויא לך** היא חצי לשפא זוזי. **לקבלה בחוב** מתרוייהו: **היינו [מתני'] ממתני' מענין למנמר היי לינה לשא מני טעין ליה היי לוקח הכי שיהא מעלה על למיה: לית להו פסידא.** לבני הכתובה הקטנה בהעלתן על שלו: **טירפא בכמה כתבינן. הרי לוקח זה מכרה לנוסף בלגך זוז לפעמים מחובו וחוזר לב"ל לכתוב לו שטר טרפא על זה שמכרה בלחריות והרי טרפוה ממנו בלמי לגך זוז שהיה מחוייב בכמה כתבינן ליה טרפא לגפא כשיעור החוב או בחמש מאה שהרי כך קנאה ממנו:** והלכתא בחמש מאה. והאי עובדא

מאה:

ההוא גברא דהוו מסקי ביה מאה זוזי שכיב ושביק קטינא דארעא דהות שוה חמשין זוזי אתא בע"ח טריף לה אתו יתמי יהבי ליה חמשין זוזי הדר אתא וטריף לה אתא לקמיה דאביי אמר להו מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן הנך חמשין קמאי מצוה קעבדיתו והשתא כי טריף כדין טריף ולא אמרן אלא דלא אמרו ליה הנך חמשין זוזי דמי קטינא אכל אמרו ליה הנך חמשין זוזי דמי קטינא סלקוה ההוא גברא דזבנה לכתובתה דאימיה בטובת הנאה ואמר ליה אי אתיא אם ומערערה לא מפצינא לך שכיבה ולא ערערה אתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אימיה קאי א"ל רבא נהי דאחריות דאימיה לא

בזזבגינהו להני תרי לפלגי לחד נברא מיירי לחי לתרי נברא זבנינהו היינו יהך לוקח לחד יכול לומר לו לצמקום הקרקע שנפה מהחר בחלפה והרי **לין לו סוס** שייכות בה ולוקח עצמו לא שמה ניהליה חלה בחמש מאה ועוד דסיכי מני לומר דבינע לדיכתוב טרפא ללוקח בחלפה זוזי והא הוא לא שמה נהליה חלה בחמש מאה חלה ולחי לחד נברא זבנינהו ומסום הכי מני למימר ליה לי שויה לך בחלפה זוזי כו'. ואיכא מ"ל לדוקח בצלה החליטוה לרחסונה עליין בה' מאה לבל חס החליטוה **לה מני לסלוקי דסומא לה** דהרה חלה לבעלים לבל לה לללקוחות (לבעלים טעמא מאי) ומסום לחזרת סומא לינה תורה חלה תקנת חכמים היא ומסום ועצית היבר והטוב לקוחות לינהו לחפסידו חנפשיהו והכי מוכח בפרק המפקיד (דף לה.) לחמרינן שמו מינה לחיתקת ולינסיבא לה מהברי' ליה ומסום לבעל לוקח לבל הוי

חלמא שומא לה הדרה ללוקח לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפכ"ב מהלכות מלוה ולוה שחפי ללוקח מחזירין ובדולי לפסקנא להאי עובדא הכי מוכח ולפיכך יש לחלות היות לפרק המפקיד להיינו טעמא ומסום לשמו מינה על חלה נשחת ונשחת לבל חס שמו מינה לבעל מקרקע שהכניסה לו לחפצר למהברינן ליה ופלוגתייהו דרמי בר חמא ורבא פירשו בו לבעה פליגי דרמי בר חמא סבר לאו אינש ליה זוזי ללוקוח **לה מני לסלק ליה** לב"ח בזוזי ורבא סבר (חלה) מני מסלק וכן נראה מדברי רש"י ז"ל שכתב בפרק קמא דבבא מציעא [דף טו:] בהא לחמרינן התם הניחא למ"ד לאו אינש ליה זוזי ללוקח מני מסלק ליה לב"ח בזוזי חלה למ"ד כו' פלוגתא היא בכתובות ולא מצינוה חוך מזחת ותמה אני אי בהא פליגי היכי אמר רמי בר חמא היינו מתני' ורבא נמי היכי מהדר ליה הכא מאי פסידא אינש ליה למחך שקלה וטרייה מסמע לחה פליגי חלה אי מני לעלויה לו **לה לבל בסוה לה** מני לסלוקי חלה ולאי נראה מכאן לחפי' מ"ש מני לסלוקי בזזי היינו לוקח בבא בטענת עילוי הא לאו הכי לה וכיון לסבר רמי בר חמא **למנמר ממתני' לחה מני** לעלויי ומסיולא [לה מני לסלוקי ורבא אינטריך למאי למני לעלויי ומסיולא] מני לסלוקי מחמת טענה זו: הסוא נברא כי קטינא לחרעא. שלה קטינא: **מצוה על היתומים לפרוע** חובת אביהם. **מסום כבוד אביהם חלה אחין לב"ל לכופן על כך ללאו מצות עשה מפורשת היא כסובה וכלובב חלה מצוה לרבנן** היא: בלין קטריף. **שנכסי הלוה נמשעבדו לו: ללה לאמרו ליה. כשפרעו את הראשונים: למי קטינא. כשאר מכר ולה כפריעת** חוב: לבל **לאמרו ליה** הני חמשין זוזי **למי קטינא.** סלוקוי סלוקוי. לדברי הוא כאילו מכרה לסם ויש לומר מכאן לכי לחמרינן מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם אין כופין אותם בבך אלא חיתף חפי' כי לאמרו ליה למי קטינא אחלי לא נכופה לפרעם וכ"כ רש"י ז"ל וזה שלא כדברי ר"ח ז"ל שאמר שכופין אותן וכמו שכתבתי למעלה בפרק הכותב [סיומן שמא] ומיהו למ"ל שעבודא (לאו) לאורייתא מסום פריעת בעל חוב מצוה כופין אותן כדאמרי' לעיל [דף פו.] דה"ל כאומר לוגב חיני נוטל סוכה חני עושה להא נמי מצוה לאורייתא היא ולפבר לחתורת כפייה נמי יורדין לנכסיו לעל שאתה כופה בנופו כופהו בממונו חלה לומאן לנכסיו לבל בלאיתא היו כופין אותו בין בנופו בין קמן אין יורדין לנכסיו לבל בלאיתא היו כופין אותו בין בנופו בין בזמנו למצוה למצוה לאורייתא היא לבל נבי יתומים למצוה לרבנן בעלמא הוא לאיכא אין כופין אותן וכתבו הרלשונים ז"ל חלה אמרו מצוה על היתומים חלה היכא דשבח אביהן מטלטלי לאביהן היו ענמן לה והכא הני חמשין זוזי לייבבו ליה מטלטלי לאביהן היו ואכי מוכח בפרק מי שמת (דף קנז.) לבעי שמואל לאקנה קנה ומכר לאקנה קנה והורים מהו ולאיצטריך למפשטא מהא לתנן נפל הבית עליו ועל אביו והיתה עליו כתובת אשתו ובעל חוב יורשי הבת חולקים עם בעל חוב ואי"ת אמאי לא אמרינן מת ראשון ואח"כ מת שני נמי ליבב מת ראשון לאקנה קנה ואי"ת ס"ל דאין מת ראשון ואח"כ מת הכן ואין כך **מצוה עליהם לפרוע חובת אביהם** חלה ולאי כלכתבינן ומ"מ יש לדקדק למהא מסמע לכופין היתומים **לפרוע חובת אביהם** להא לוקימנא מתני' להתם מסום מצוה והתם בזינא ממם מיירי ובכפייה ולא במצוה בעלמא ולפבר למעיקרא הוה ס"ל התם הכי ומסום הכי דקאי עלה והא דב ושמואל לאמרי תרוייהו מלוה על פה אינו נובה לא מן היורשין ולא מן הלקוחות כלומר לי לאמרת לכופים על מצוה זו היכי אמר שמואל שתמת למלוה על פה אינה נובה מן היורשין הא מסום מצוה מיהת כייפינן והו חלה ס"מ הכי לאמרינן מצוה על היתומים לאו בכפייה קאמרינן והלכך מתני' להתם ליכא לדוקמיה מסום מצוה לבעיני כפייה מיירי לבל הרמב"ם ז"ל כתב למצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן מסלהן לפילו לא הניח להם אביהם כלום והך מצוה בלא כפייה היא והיינו שמעתין וזהו שלא הזכירו כאן לשבח לאן חבוהן מילי חלה קטינא לאחרעא לבל אם הניח להם אביהם מטלטלין בכי הלי נוונע **מצוה עליהם לפרוע חובתו** וכופין אותן בבך והיינו הלכה לפרק מי שמת למיירי בלינו כפייה ודוקימנא לה מסום מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם סלוקוי היינו טעמא שאע"פ שלא הנבוה לללו הנבוה חלה שנתפצרו עמו וחמרו לו למי קטינא הרי הוא כאילו הנבוה לללו ממם וחזרו ונקנו אותה ממנו להוה ליה נכסי דקנו יתמי **ולא מסתעבדי לבעל חוב וה"ה** נמי שלא בא בעל חוב מאוחר אינו יכול לחזור ולטרוף לכמי שקנו אותה ממנו למי ומכי אינה בידהו אלא נדסינן בסוף פירקין [הלכה ו] ע"ל יוסי הלא אמרה הלין ליזוף מן תרי בר מ תתן תניגא ס"ל קום פסבר לה"ל ולית סופא דקאמאי שמע ואתי ומיטרף יכול הוא למימר ליה קום פסבר ואי טרף טרף פסבר מן הסני חזקה שהלקוחות בא וטרף פסבר מן הלקוחות אמר ר' פנחס אתא עובדא קמיה ר' ירמיה ואמר אין פסבר פסבר. כלומר אם התפסבר עם הלקוחות התפסבר ואין בעל חוב מאוחר יכול לחזור ולטרוף ממע ומקשינן ס"ל יוסי ולא אמר כל לחקנה לא אתיא אלא כיורש: **הכא** נבבה **לזכבה לכתובתה לחימיה בטובת הנאה. שלה סייחל לה לחבוי בכתובתה ומת ונפלו נכסים לפני זה וכל זמן שלא עמלה בלין אם מכר זה המכר קיים ואינו יכול לחזור שהרי יורש הוא וכל הנכסים לפניו שלא שחייב לתת (לה) כתובה לאמו כשתתבענו ועל שלה זו שעבודה מוטל ויכולה לטורפה מיד הלוקח ומסום לר"ל האי לי לאתיא אם ומערערת לא מפצינא לך ותפסיד מעותיך**

לא מכרה לגמ' בלבר מועט ורמי בר חמא סבר לכיון לחילו בלא חמו ומועילה הקרקע מילו **לא היה חייב לו** בלחריות לף הוא במקום לימים קלי ומועילה מילו. ות"ל רבא לנסי לחריות לחילים לא קביל עילויה לחריות לנפשיה ולאי קביל. כלומר לכיון לחריות קי"ל לטעות סופר הוא ולאי שהוא חייב בכל לחריות לגמ מתה שהוגיע ממנו **בפירוש והוא לא** הוגיע ממנו לגמ שלם תבא לתו עלמא [לכל הוא לעניו זה לא במקום לתו קלי] וכיון שלא פרט לף עלמו הרי הוא נכלל בשאר לחריות שהוא חייב בו ולפי זה מסתע **שלם מכר שלא בלחריות** כלל לבכי ה"נ לפי לחריות לנפשיה לא קביל עילויה ומיהו לוקח בזכות שיבא לו מיום זה ולילך לבל בזכות שהיה לו בבר לע"פ שלא קבל עליו סום לחריות לותו זכות מיהא קבל עליה שלא יוכל לערער מחמתו ולהיות לבבר מלחמרינן לקמן בפרק לולמנה ניזונת [דף נז.] לולמלתא לזבין לחריותא לימתי ולפ"ה לתרי' לחריות לנפשה קבלת עילויה שלא תוכל לחזור ולטרוף מחמת כתובתה לולמ לע"פ שלין עליה לחריות כלל לפ"ה לחריות לותו זכות שיש לה בשעת מכירה קבילה עילוה: ולתלמ בע"ח לרלובן. **שהיה שטרו קולס למכירה רלשונה שמכרה רלובן לגמעון ולילו בה ומצלן ביד שמעון ה"נ היה טורף לה.** לינא הוא לחזל שמעון ומפני ליה. **כשם שלילו מכרה שמעון זה לאיש לחר בלחריות ובלא בע"ח לרלובן וטרפה היה שמעון מפניו ועל רלובן לא יוכל לחזור שהרי שלא בלחריות לקחה הימנו כך כשמכרה לרלובן עצמו יפנה לו: נהי לחריות לעלמל** לא קביל עליה **לחריות לנפשיה** מי לא קביל עילויה. כלומר לקל"נ לזבין לה רלובן לגמעון שלא בלחריות היינו לענין שלא בע"ח לרלובן לטורפה ממעון ללא הלה עליה לבל לחריות לנפשיה ולאי קבל לענין **שלא יחזור ויזכרנה שמעון לרלובן ויבא** ב"ח של רלובן ויטרפנה ממנו שלא **יוכל לחזור על שמעון ורש"י** ז"ל **נורס נהי לחריות לעלמל קביל עילויה לחריות לנפשיה מי קביל עילויה.** ובקבלת שמעון לרלובן קלמר כלומר לף על גב לקביל שמעון לחריות לרלובן היינו לוקח לחריותא לעלמל לבל לחריות לנפשיה כלומר לם יטרפנה ממנו מחמת חוב של רלובן עצמו בהא ולאי לא קביל עליה לחריות:

חוב לעלמל לתי. שעורר עליה שלא מחמת רלובן שלא מחמת מי שמכרה לו לרלובן תחלה ולא לתרינן יורש כרעא לבבוב הוא והרי זה כבעל חוב לרלובן: הא לנרסי' בפרק מי שלחזו שם פירשתי: נרסי' בגמ' [דף עב.] לתר רמי בר חמא רלובן שמכר שדה לשמעון קביל אחריות דנפשיה מי לא קביל:

אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות וחזר שמעון ומכרה לראובן באחריות (דף צב.) ואתא בע"ח דראובן וקטריף לה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה א"ל רבא נהי דאחריות דעלמא לא קביל עליה אחריות דנפשיה מי לא קביל עלויה ומודה רבא בראובן שירש שדה מיעקב ומכרה לשמעון שלא באחריות וחזר שמעון ומכרה לראובן באחריות ואתא בעל חוב דיעקב וטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה מ"ט בעל חוב דיעקב כבעל חוב דעלמא דמי.

גרסי' בפ' חזקת הבתים (דף מד:) אמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחברו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת שדה שאינה שלו חוזר עליו ורב זביד אמר אפילו נמצאת שדה שאינה שלו אינו חוזר עליו דא"ל להכי זבני שלא באחריות והלכה כרב זביד

גרסינן בפרק מי שאחזו קורדיקוס (דף עג.) ההוא גברא דזבן ארעא לחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד לסוף אפיקו ביה נהרא אתו לקמיה דרבינא א"ל זיל שפי ליה דהא קבילת כל אונסא דמתיליד א"ל רב אדא בר תחליפא לרבינא אונסא דלא שכיח הוא אגלגלא מילתא ומטא לקמיה דרבא אמר אונסא דלא שכיחא הוא * שם בגיטין רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבון שומשמי אגודא דנהר מלכא סבא אגירו מלחי לעבורינהו וקבילו עלייהו כל אונסא דמתיליד לסוף איסתכר נהר מלכא סבא נקטו מלחי אמרו להו אגירי חמרי ואסקינהו ניהלן דהא קבילתון כל אונסא דמתיליד אתו לקמיה דרבא אמר להו קאקי חיורא משלחי גלימא דאינשי אונסא דלא שכיח הוא:

(מכילתין דף צב.) אמר רבא ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי ובא בע"ח דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה ולא אמרן אלא דזבין לוי בינונית אבל זבין עידית וזיבורית מצי א"ל להכי טרחי וזבני ארעא דלא חזיא לך ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שבק בינונית דכוותה גבי שמעון (דף צב:) אבל שבק בינונית דכוותה גבי שמעון מצי א"ל **מלבינו שלא לקחנוה במעות לחמרי' לתו ע"י שעבוד חוב לבבוב בלה לבם והרי היא לבם כירושת קרקע שלקח לבבוב בחייו** ולת"ג ללעיל בפרק הכותב (דף פו.) מוכח לכל היכא לחית ליה לגוה זוזי כופין לותו לפרוע במעות ה"מ בעלמל לבל במקום פסידא לגוה יכול לפרוע בקרקע ומסוס הכי לחמרי' לאי פקח בלחריות וזקפו עליו במלוה ומת לרלובן ולתא בעל חוב לרלובן וקל טריף לה מלמעון ופייסיה בזוזי ליתא הוא לחמרי ליה בני רלובן לגמעון לגל מטלטלי לבבוב לבבוב נבך ומטלטלי ליתמי לבעל חוב לא מלתבעבי לחמר רבא לי פקח שמעון מנבב לה ניהלייהו [לרעא] והלר נבי לה מינייהו מלרב נחמן לחמר רבה בר לבוה יתומים שנבו קרקע בחובת לביהן בעל חוב חוזר ונובה לותה מלס. והבי פירושה **שלא נתן שמעון לרלובן לחי הלה לגמ זקפן עליו** במלוה כלומר שבתב **לו שטר חוב עליהם** ומ"ה נקט זקפו עליו במלוה **ולא נקטיה בשעליין חייב לו** הלמים מלוס לבבי הלי נוונע לא קנה בשטר על שיתן לחים כלליתא בפרק קמא לקלוסין (דף כו.) לבל הלתא לזקפן עליו במלוה קנה לזקיפה הרי היא כפרעון כלחמרי' בפ' הלומנין (דף עז:) מלמלים לותן שלא יחזרו בהם כיצד כותב לו לני פלוני מכרתי שלה פלוני לפלוני בללף זוז ונתן לו מלס מלתים זוז והרי לני נוסה בו שמעון מלות זוז: ופייסיה שמעון לבע"ח לרלובן בזוזי. כלומר שבמעות **לחי הלה שהוא חייב ליתומים פייס לת הנוסה בשביל רלובן (כלומר) שבלחריות מכרה לו:** מנן **לחמרו ליה** בני רלובן לגמעון לגן **מטלטלי** שבך **לבנו נבך. והיה בעל חוב של לבינו מסולק ממנו שלין לנו קרקע והמעות לא היה לך ליתן למטלטלי ליתמי לבעל חוב לא מסתעבלי ועתה גם לתה לין לך לחזור עלינו על לחחריות לפי שלין לנו קרקע מלבינו:** ולאי פקח שמעון **מנבי להו לרעא. כשיתבעוהו היתומים יפרע להם קרקע בלחי המעות והלר נבי לה מנייהו בשביל לחריות לביהם ולא** מנן **למימר לא ירשנו קרקע** זו שלא לבבוב לבבוב לבבוב

שמעון מנבי לה ניהלייסו והא לנקטו ופייסיה בזוזי משום לקי לנבייה לרעא לן מנו יתמי למפלר עילויה לאחר לה כי היכי דמסתעבדנא לכון מחמת לבוכון מסתעבדנא נמי לבעל חוב לאבוכון מלרבי נתן וכי היכי לאילו מנבינן לכו לרעא בעל חוב לאבוכון נבי לה מיניייכו מלרב נחמן וטעמיס לר"נ מלרבי נתן כלאי' בפרק כל שעה (דף לא.) הכי נמי מנינא מנבינא לבעל חוב לאבוכון לרעא מחמת חוב זה שהיתי חייב לאביכם אמר לי אי מנבינא לכו לא לילייה לא כי היכי דמסתעבדנא לכו מסתעבדנא לילייה: [דף נב.] ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון. **בשטר אחד לאי בשני שטרות אינו נובה מלוי אלא אם כן נקח** האחרונה **למאי ה"ל הניח לך שמעון מקום לגבות היאנו כשלקח את זו [ואין זו בשעבודך לאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין]** וכל שדותיו לאמרינן היינו עיליות ובינונית וזיבורית: **רע"ה מזה גובה רע"ה מזה גובה.** וכלמסיק **ואזיל לזבין לוי משמעון בינונית שעבוד בע"ח עליה ולא שכח בינונית משל ראובן אצל שמעון הילכך רע"ה לגבות משמעון מעיליות גובה לאמר ליה אתה לקחת כל השדות ונכנסת תחת ראובן לחובי וכל זמן שאמצא משל ראובן אצלך כלום לא אטריח את לוי שהניח לי מקום לגבות: רע"ה מלוי גובה כגון אם לא ימצא אצל שמעון משל ראובן אלא זיבורית גובה [בינונית] מלוי ל"ל לקחת את שעבודי בינונית שהיני מוטל עליה ואע"נ לאילו לקחה לוי לבינונית זו מראובן והניח אצלו זיבורית לא היה יכול בעל חוב לראובן לחזור על לוי** להא תנן (ניטין דף מח:) **אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ואפי' הן זיבורית התם הוא דראובן בעל חובו הוא ואמור רבנן מפני תיקון העולם כל שיש לבעל חובו ככל חובו לא יטריח לקוחות אבל כאן שמעון אלא בעל חובו הוא ואף עליו אכא טרפא הוא בה** והא לאמרי' אבל שבק בינונית לכותא אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות היאנו [דמשמע לאפי' במשועבדים יכול לומר לו הנחתי לך מקום לגבות ממנו] התם שאני לוקח הנחתי לך מקום לגבות היאנו אצל כלומר **מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבא לידו** וכי היכי לאילו היה לו לשמעון ב' שדות בינונית **היה יכול לאחותו לבעל חוב** אצל אחד שירצה אבל אם אמר לוי לאחי אכא שמעון יכול לאחותו אצל הבינונית האחרת לשמעון **מכר לו כל זכות שתבא לידו והכי** לאמרי' **בהלית בפ"ק** לב"ק (דף ח:) וכ"ת אם כן נבי עילית וזיבורית למאי איצטריך לטעמיך לנבי ארעא דלא חזיא לך ניתי עלה מטעם דהנחתי לך מקום לגבות היאנו כלומר **מה מכר לו ראשון לשני כי** י"ל לנבי זיבורית לא סני ליה טעמא משום לאפי' שמעון נופיה **לא מצי לאחי ליה** מזיבורית והיינו טעמא משום לדינא לבעל חוב בזיבורית אלא לאפני תקנתא לאמרו אינבה מן הבינונית ואי אמר לא ניחא לי בהאי תקנתא וזיבורית לאי רוצה כלישנא קמייתא אומעיס לו ליה לא תיפוק ליה בפני עצמה ללא בפני לוויון לנבי זיבורית והכי איתא בב"ק לב"ק [דף ז:] ומ"ש צריכין לטעמא לנבי ארעא דלא חזיא ובנבי ארעא דחזיא לך חזיא ליה ולפילו מסמעון לית ליה ובזיבורית נמי מצי אמר סבור הייתי בבינונית ניחא לך: [דף נב:] **דינא הוא לחזיל לאבוכון ומפני ליה.** כלומר אי בעי לאבוכון לאסתעויי דינא בהדייה לא מצי אמר לה לאיך נאו בעל לבריס לילי את ומיהו אי לא בעי לא לחזיל לאין כה לשמעון לכופו בכך ליכול למימר ליה אחוי טרפך ואסלק לך וכ"ת מאי נפקא מינה אי לאבוכון מסתעי דינא בהדייה לא שמעון י"ל לנפקא מינה אי יש לאבוכון למטען טופי וכבר נאמרו בתירון קושיא זו לבריס אחריס שאין להן עיקר: **עסיקין.** עוררין: [דף נב.] **על שלא החזיק בה יכול לחזור בו. אם לא נתן** המעות ואפי' אחזקה אלא חזקת קנין הוא כגון נעל ונגר ופרן כל שהוא לא"כ לאכתי לא קנאה פשיטא ליכול לאחזור בו ועוד לאי בחזקת קנין עסקינן מאי קא מיבעיא לן בשמוך מסהחזיק בה מאימת והא מתני' היא (ב"ב דף מב.) נעל ונגר ופרן כל שהו הרי זו חזקה ומאי קא מהדר ליה מכי ליים למתני אלא ואפי' אחזקה זו לאו חזקת קנין הוא אלא חזקה כלשהו המחזיק בשלו ואע"פ שקנאה מתחלה בקנין אי בחזקה קאמר שאם יבאו עליה עסיקין קולס שהחזיק בה חזקה זו יכול לחזור בו לכמקמה טעות למי לבל מסהחזיק בה כלשהו המחזיק בשלו נלי לעלעת לניחא ליה בה כלאיתא ודיינו לאמרי' מסהחזיק בה מאימת כלומר אי זו חזקה היא גילוי הדעת לבך ומהדרינן מכי ליים למתני כלומר שעירב המוכר עם שדותיו ולאמרינן בפרק חזקת הבתים (דף מא:) לאפי' אם נתנאת שלא שהיה שלו שאינו חוזר עליו **למאי ה"ל להכי זכוי ליך** אלא בלאחריות התם דוקא לאחר שהחזיק בה לבל הר"מ בגז"ל כתב להתם נמי קולס שהחזיק בה ומיהו מיירי לאחר שטרפוה ממנו שאינו יכול להחזירה לו לבל הכא מיירי קולס שטרפוה ממנו שיכול להחזירה לו ומשום הכי קולס שהחזיק בה יכול לחזור בו: **מתני' שלו זו מנה ושל זו מאתים וכו'. ושלשתן נחתמו ביום אחד אחד בתחלת יומי הקולמית בשטר קולמית בגבוי:** חולקות בשוה כ"ן נוטלות ל"ג דינרין ושליש **שהרי כח שלשתן שוה בשעבוד מנה לבכולהו אינה מנה: אין** שם מאתים **אין לבעלת מנה שעבוד אלא במנה אבל במנה שני אין שעבוד** לשטרה: של מנה נוטלת חמשים ובמ' פריך ל"נ [ותילתא] הוא לשלים לה ומפרקינן בבותבת בעלת מאתים לבעלת ק' אין ולבריס אין לי עליך במנה כלומר **בשתבותי לאין לא אריב עמך במנה המשועבד לך ולא יתמעט חלקך בשבילי הילכך היא ובעלת שלש מאות חולקות אותו** והשאר חולקין **בין בעלת מאתים ובעלת שלש מאות ונמצא כל אחת** ואחת נוטלת **שלשה שלשה של זהב לכל ליינר זהב עשריס וחמשה ליינרי כסף כלאמרינן בהזהב (לקמן מה:) ושל מאתים כאה שוה במאתים לבעלת שלש מאות שהרי מאתים מסועבדים לשטרה** ונקטה תנא בבותבת לשמועינן רבותא שבשביל כתיבה זו שכתבה בעלת מאתים מתמעט חלק של שלש מאות מסום למיגא אמרה לה **בעלת מאתים מדין ודברים שלקית** נפשאי כלאי' בנמ' כלומר **לא נתתי לה חלקי במתנה ומה שנבחתה** הנחתי לך מקום לגבות ממנו

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון ובא בע"ח דראובן וטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל ראובן ומפצי ליה ולא מצי א"ל לאו בעל דברים דידי את משום דא"ל אי מפקת לה מיניה עלאי דידי הדר ואיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דא"ל לא ניחא לי דליהוי לשמעון תרעומת עלאי

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליה (דף צג.) עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אין יכול לחזור בו מ"ט דא"ל חייתא דקיטרי סברת וקיבלת ומשהחזיק בה מאימת מכי דייש אמצרי איכא דאמרי אפי' באחריות נמי דא"ל אחוי טירפך ואשלם לך:

מתני' מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה היו שם מאתים של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים וג' מאות שלשה שלשה של זהב היו שם שלש מאות של מנה נוטלת נ' ושל מאתים מנה ושל ג' מאות ששה של זהב וכן ג' שהטילו לכיס אם

לח בסליחותי נבתה שתאמרי לי נטלה זו חלקך ואני סלקתי את עצמי מלריב עמה ומלמעט חלקה במנה וגברה ילה לגבות חצי המנה בשעבוד שטרה ועכשיו אני בחה לחלוק עמך במותר שלא סלקתי עצמי מלריב עמך ושעבודי ושעבודך שוין: היו שם שלש מאות **מנה** רחסון **משועבד לכולם והשני לבעלת מאתים ולבעלת שלש מאות והשלישי לבעלת שלש מאות לבדה:** של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים מנה מוקמינן לה בגמ' בכותבת בעלת שלש מאות לבעלת מאתים ובעלת מנה לין ולכריס לין לי עמכם במנה כלומר **ובעלת מאתים לח בתבה כלום הילכך מנה רחסון חולקת בעלת מאתים ובעלת מנה ומנה שני חולקות בעלת שלש מאות ובעלת מאתים ומנה שלישי כולו לבעלת ג' מאות** ולפיכך נוטלת שמה של זכר שהוא **מאה וחמשים זוז** ונקטה תנא לסיפא לאשמועינן רבותא טפי מריבא ללא תימא בשלמא ריבא כיון לאסתלקא לה (בריבא) [בכותבת] בעלת מנה לגמרי ולאי לעתה של **בעלת מאתים היה שתטול בעלת מנה נ' שהרי לין לה לחלוק** עמה עוד לאכל בסיפא [סל"ח] למיני לאמרה בעלת נ' מאות לבעלת מאתים לח להוסיף על חלקך נסתלקתי ממנה רחסון לאו לח רציתי לטרוח כל כך בחלוקות ושמכתי שאכל לחשבון עמך במנה שני שים לנו לחלוק קמ"ל זה נראה לי ואילו היה שם ל' מאות הנ' מאות חולקין על הלרך שכתבתי והמנה של **חולקות בשוה שהרי במנה זה שעבוד** כולן שוה: וכן נ' שהטילו לכים **כ"ח נוטל בשכר ובהפסד לפי מעות לאכל** לח כשלל זשה: נרסי' עלה בגמ' [לף נג.] זו משנת ר' נתן רבי לומר לין לי רוחם לברייו של רבי נתן בלו לאו חולקות בשוה. כלומר **שלין לומה לג' שהטילו לכים להתם שכח מעות (שהטילו) [שהשביחו] מעותיהם לא שקלי הילכך כל לאחד יטול לפי מעותיו לאכל הכא טעמא משום שעבודא הוא וכל נכסיו לאחרלין לכתובה הילכך הג' מנים משועבדין לבעלת מנה כשאר חברותיה על שתגבה כל כתובתה ולפיכך חולקות בשוה** ויקיימא לן כרבי לפיכך לאמרו בגמ' זו משנת רבי נתן ורבי פליג עליה לאשמועינן לעית הלכתא כרבי נתן זשו פירוש הרי"ף ז"ל ורש"י ז"ל **בשמועה זו:**

פיחתו או הותירו כך הן חולקין:

גמ' הא מתני' וגמרא דילה שקלי וטרו בה קמאי ז"ל ולא סלקא להון כל עיקר וכיון דחזו דלא סליקא להו כהוגן הדרי לשקול הדעת ופסקי הלכתא דפלגין לפום * זו היא סברת ר"ח הביאוהו התוס' בהלכה ממונא וסמכי להאי סברא על מימרא דרבי דאמר אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו אלא חולקין בשוה וקא פרישו להא דא"ר חולקין בשוה שהוא לפי מעות והדין סברא כי מעיינת בה בגמרא משכחת לה פריכא ולא סליק אליבא דגמרא כל עיקר ולא אליבא דמתני' דבהדיא תנינא במתני' ואין שם אלא מנה חולקות בשוה ותנן בבבא תליתאה היו שם שלש מאות של מנה נוטלת חמשים של מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של זהב והיינו לפי מעות אי אמרת בשלמא דלא סבירא ליה לתנא דחולקין לפי מעות משום הכי קתני בבבא דרישא חולקין בשוה דשקלא כל חדא מינייהו תלתין ותלתא ותילתא ותני בבבא תליתאה של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים מנה ושל ג' מאות ששה של זהב ואע"פ דהאי פלוגתא לפי מעות הוי לא קתני בה חולקין לפי מעות אלא קא פריט לה לחושבנא כי היכי דלא ליתני חולקין לפי מעות דלאו מעיקרא דינא הוא דפלגי לה לפי מעות אלא אתרמויי אתרמי ליה הכי אלא אי אמרת דסבירא ליה לתנא דחולקין לפי מעות והאי דקתני חולקין בשוה לפי מעות הוא ובבבא תליתאה נמי לפי מעות ניתני או אידי ואידי חולקין בשוה או אידי ואידי חולקין לפי מעות מאי טעמא קתני בבבא דרישא חולקין בשוה ובבבא דסיפא פריט לה לחושבנא והוה סגי ליה למתני חולקין בשוה אי נמי חולקין לפי מעות

יום קמט

אלא ודאי לית ליה להאי תנא חולקין לפי מעות גבי הא מילתא כלל אלא הא דקתני חולקין בשוה כל חדא מינייהו שקלא תילתא דהוא תלתין ותלתא ותילתא ורבי דקאמר אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו אלא חולקין בשוה אתרי בבי בתראי פליג דלא תני בהו חולקין בשוה וסבירא ליה לרבי דבכולהו תלתא בבי חולקין בשוה וטעמא דיליה כדבעינן למימר קמן

ואף רבינו האי גאון ז"ל לא סבירא ליה האי מימרא דקמאי דמימרא פריכא הוא ועיין בה איהו נמי ומסתברא ליה על דרך שנים אוחזין בטלית והוה ס"ל הכי כמה שני ושמיע לן דהדר ביה מיניה לסוף שניה כד איגלי ליה דלא סליקא שמעתא כהוגן והדר ליה לסברא דקמאי דחולקין לפי מעות

ואנן עיינינן ביה טובא ואיגלי לן טעמיה שפיר בסייעתא דשמיא ופרישנא לה למתניתין ולגמרא דילה ובירנא עיקרא דילה מדברי רבותינו ז"ל בפירוש מעליא ומילי נהירין ולית בהון ספיקא וכד מעיינת בהון מתברר לך דודאי הוא דעתא דתנאי ואמוראי בלא ספק וליכא למיחש לחזור מיניה דאיהו דינא דקושטא והלכה למשה מסיני ופרישנא לה בלשון ערבי וכתיבנא ליה בסוף הדין מסכתא בהדי פירוש תרתי שמעתתא אחרנייתא מהאי מסכתא דחזינא בהו פירושי דלא סליקו ומשום הכי פרישנא להון וארוחנא בפירושיהן לפום מאי דחזינן ומאן דמעיין בהו קאים על בוריהן

ואפילו הכי חזינא למכתב מיניה הכא מאי דצריכנא ליה מחוורתא דשמעתא ופסקא דדינא דמי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה ושקלה כל חדא מינייהו תילתא דהוא תלתין ותלתא ותילתא כדקתני במתניתין וליכא מאן דפליג בהאי בבא (* ד"ת מ"ז בהא) אבל היו שם מאתים או שלש מאות בהני תרתי בבי פליגי רבי ורבי נתן דרבי נתן סבר חד מנה מינייהו פלגי בשוה כדמעיקרא דליכא מינייהו מאן דאית ליה בציר מחד מנה והוה ליה שעבודא דכולהו בהאי מנה וקאתי בהדי הדדי הילכך פלגי להו כולהו בשוה וכד שקלה האי דאית לה מנה מנתה דילה מהאי מנה איסתלקא לה ולית לה במנה תנינא ותליתאה ולא מידי משום דלית לה בהון שעבודא והאי מנה תנינא פלגי ליה דאית לה מאתים ודאית לה תלת מאה בשוה דמשעבד לתרוייהו וכד שקלה הך דאית לה מאתים ממנה תנינא פלגא

שנים שהטילו לכיס וכו' השכר לחמצן. חולקין בשוה: [דף נג:] **שור לחרישה. שלקחו שור לחרוש וחורשים כו ואין חלקו של זה מועיל בלח חלקו של זה כלום הלכך חולקין בשוה:** לכל שור לחרישה **(ושכח) [והשכיח] בשכר ושחטוהו: זה נוטל לפי מעותיו כו'.**

שהרי מתחלק לחבריו והלי לנקט רישית מקמן לחרישה רכותך שמעונינן לאע"נ למעיקרא לאעתך למיפלג בשוה נחות בשותפות השתא בשכח בשכר

דידה איסתלקא לה מהאי מנה תליתאה לגמרי דלית לה בגויה שעבודא ושקלא ליה דאית לה תלת מאה לחודה דלדידה משתעבד הדין הוא סברא דר' נתן וקאמר רבי אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו דאינון תרי בבי דסיפא היו שם מאתים היו שם ג' מאות אלא

ושחטוהו והוא מתחלק לחבריו יטול [כל אחד] לפי מעותיו כך כתב רש"י ז"ל ומלשונו זה נראה לדוקא כששחטוהו הם מכרוהו אי נמי ש"מ שנמלכו בו קודם מכירה לטובתה השכר לחמצן ולרב המנונא חפיגן חפילו טובחוהו ממש השכר לחמצן ולשן ועומד לו אתי שפיר ויותר נראים לברי הריי"ף ז"ל לעומת שנמלכו עליו לבל יפסיד לבל טובחוהו הכל מודים שהשכר [לפי מעות]:

הני נמי חולקות בשוה וכל אחד מינייהו שקלה מאה הואיל וכל אחד וחדא מינייהו לית לה בציר ממאה כסברא דרבי נתן בבבא קמא והוא הדין בהיות שם מאתים דכל אחד וחדא מינייהו לא מטי לה * נ"א שיעורא שעבודא דילה ואי איכא ארבע מאה פלגין תלת מאה מינייהו בשוה דשקלה כל אחד מינייהו מאה ומאה יתירא פלגי לה דמאתים ותלת מאה בשוה דכבר אסתלקא לה דמנה ולא פש לה מידי וכן נמי אי איכא חמש מאה פלגי כולהו לתלת מאה בשוה ומאתים יתירתא פלגי ליה תרוייהו בשוה ואי אשתכח בתר הכי מידי שקלה ליה הך דאית לה תלת מאה ואי לא לא

הדין סברא דרבי דסבר דאזלינן בתר מאי דשוו להדדי דכל היכא דכי פלגינן בינייהו בשוה לא מטי לחדא מינייהו טפי מדילה פלגינן בינייהו בשוה והכי עבדינן עד דמטי לחדא מינייהו שיעורא דאית לה וכד מטי לה שיעור מאי דאית לה מסלקינן לה ומאי דפש בתר הכי פלגי ליה הנך עד דמטי נמי לחדא מינייהו מאי דאית לה ומאי דפש שקלא ליה היאך עד דמשתלמא כל מאי דאית לה

אבל רבי נתן סבר דאזלינן בתר שיעורא זוטא דבכולהו דפלגי לה כולהו בשוה ומאי דפש מממונא חזינן מאי דשוו הנך תרתי בשעבודיה פלגי ליה ושארא שקלה ליה הך דאית לה טפי מכולהו עד דמטי שיעורא דמשתכח לשיעורא רבא דכולהו דהוא תלת מאה ואי איכא טופיינא על תלת מאה כגון דאשתכח ארבע מאה כיון דליכא בכולהו מאן דאית לה ארבע מאה פלגי להו לתלת מאה כדמעיקרא והך מאה יתירתא הדר ביה דינא לכדמעיקרא דחזינן (* בס"י ליתא מאן) דשוו ביה כולהו להדדי ומשתעבד לכולהו פלגי ליה בשוה לפום מאי דפרישנא בסברא דידיה בפלוגתא קמייתא והכי נמי עבדינן עד דמשתכחי שית מאה דהוא כללא דממונא דכולהו ושקלא כל חדא מינייהו שיעורא דילה עד גמירא

וטעמיה דרבי עדיף וטפי מסתבר הילכך הילכתא כוותיה ומאן דלא סגיא ליה בהאי פירושא לעיין בסוף מסכתא בפירושא דכתיבנא ליה בלשון ערבי:

וכן ג' שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים וזה שלש ג' מאות פיחתו או הותירו כך הן חולקין.

כלומר [* גי' ד"ת לפי מעות] כדאתמרי בבבא דסיפא דמתני':

אמר שמואל שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים והותירו או פיחתו (דף צג:) השכר לאמצע אמר * רבה כצ"ל (רבא) מסתברא מילתא דשמואל בשלקחו שור לחרישה ועומד לחרישה אבל לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה פירוש כגון שנמלכו עליו להעמידו לטביחה לחלוק באיבריו ואח"כ נזדמן להם ומכרוהו חי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו הואיל ואילו טבחוהו וחלקו באיבריו היה זה נוטל שליש מגופו וזה שני שלישים ורב המנונא אמר אפי' לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע הואיל וכשהוא חי מכרוהו ועדיין לא חלקו שכיון שלא חלקו עדיין השותפות קיימת ולפיכך השכר לאמצע

ואותבינן עליה דשמואל מהא דתנן וכן ג' שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים והותירו או פיחתו כך הן חולקין מאי לאו הותירו הותירו ממש פיחתו פיחתו ממש וחולקין לפי מעות ותיובתא דשמואל אליבא דתרוייהו בין לרבה ובין לרב המנונא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הותירו זוזי חדתי פיחתו אסתירי דציניאתא וקמה לה מתניתין בפירוקא דרב נחמן והכי הילכתא דמתניתין דקתני חולקין לפי מעות לא שהותירו ממש ופיחתו ממש אלא שהותירו או פיחתו מחמת שינוי טיבעא וממונא כדקאי קאי אבל אם פיחתו ממש או הותירו ממש הלכה כשמואל ואליבא דרב המנונא דאמר [אפילו] לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע דסתמא קאמר שמואל השכר לאמצע לא שנא לקחו לחרישה ועומד לחרישה ל"ש לקחו לחרישה ועומד לטביחה ומתניתא מסייע ליה דתניא שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע ואף על גב דאוקמה רבה כשלקחו שור לחרישה ועומד לחרישה שינויא הוא ולא סמכינן

זוזי חלתי. שטילו זוזים ישנים ונשתו ונתנו בהם על שנעשו חלשים ויוצאין בהוצאה הלכך חולקין לפי מעות לכל אחד מאי לייכיך שקיל לבל אם הותירו יתר על חשבון השכר לחמצן. שנפסל המטבע ואין יוצאין בהוצאה ומי שיש מכה בפרסה רגלו מתחת קופר מהם אם למעלית ליה חלולה ליה ועוריתא ליה כלחמרינן בחמ' שבת (דף סה.) יוצאים בסלע שעל העיניות ומפרשים מאי עיניות בת לרעת. לכיון לייסנן בעין נוטל כל אחד בחשבון שהטיל לבל אם פחתו מאה או חמשים זוז זה מפסיד מחצה וזה מפסיד מחצה שהשכר והשפסד לחמצן וכ' הרב המפרש ז"ל להלכתא כשמואל ולגירסת הרב המנונא לחמר לחפילו לקחו שור

אשינויא:

מתני' מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ורביעית נפרעת שלא בשבועה אמר בן ננס וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא תפדע אלא בשבועה היו כולן יוצאות ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפי' שעה אחת זכתה וכך היו כותבין בירושלים שעות היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה:

גמ' במאי קא מיפלגי אמר שמואל (דף צד.) כגון שנמצאת שדה אחת מהן שאינה שלו ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה קא מיפלגי ת"ק סבר מה שגבה לא גבה ובן ננס סבר מה שגבה גבה ורב נחמן אמר רבה בר אבוה דכולי עלמא מה שגבה לא גבה [* גי' ד"ת והכא בחיישינן שמא תכסיף קא מיפלגי] וקי"ל הכי דמה שגבה לא גבה

והא דגרסינן בערכין פרק אין בערכין (ערכין דף ז:) בענין אמר ערכי עלי וחזר ואמר ערכי עלי ולא היה בידו אלא חמש סלעים בע"ח מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה קא חזינא לרב שרירא גאון ז"ל דכתב הכי איכא למימר ה"מ בהקדש דאין הקדש מוציא מיד הקדש אבל הדיוט מוציא מיד הדיוט ולפיכך מה שגבה לחבירו ועומד לטביחה הסכר לחמץ ולזו לוקח כסלקחוסו מתחלה לחבירו להוא הדין בשור לטביחה ועומד לטביחה חלק לליענא דרבה נקט ורחיה לבבר מלחתבינן בגמ' עלה דרבה מלתניא **שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מחתים הסכר לחמץ מאי לאו בשור לחבירו ועומד לטביחה ותיובתא דרבה לא בשור לחבירו ועומד לחבירו לחבל בשור לחבירו ועומד לטביחה מאי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו לחלקי סיפא לקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו ליפלגו וליתני בלישה במל"ק בשור לחבירו ועומד לחבירו לחבל שור לחבירו ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו ואם תימא דרב המנונא מוקי בשור [לטביחה] ועומד לטביחה לחולקין לפי מעות לף לליליה קסיפ לחלקי סיפא לקח זה בשלו ליפלגו וליתני בלישה בל"ק לחולקין לחמץ בשור לחבירו ועומד לחבירו לחבל שור לטביחה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו חלק ס"ם דלרב המנונא חפילו בשור לטביחה ועומד לטביחה הסכר לחמץ וה"נ מוכח מלי לאיתקוריך לשנויי להותיבו זוזי חלתי ופחתו חיסתירא לעיתא ואם תימא לחפילו רב המנונא מוקי לכבבר הרחוי להתחלק **חולקין לפי מעות מאי** לוחקשייתו לשנויי הכי ולא תוקמיתו כגון שלקחו פירות או סחורה שסס רחויה ליחלק חלק וחלי מסמא לחפילו כה"נ הסכר לחמץ וטועמא מפרש בירושלמי דגרסינן עלה לחמץ' [הלכה ל] לתנן וכן נ' שהטילו לכיס פחתו או הותירו כך סס חולקין לחמ ר' חלעזר הלח לתימא כשהיתה הסלע חסרה או יתירה לבל לסכר ולהפסד **כולן חולקין בשוה** וקשיא הכח יהיב מלה לירני והכח יהיב עשרה ולתמר הכין חברייה לחמרי יכול הוא לומר ליה ע"י עשרה לירני סלקת פרקמטיא כלומר ע"י עשרה לירנין חלי לקחנו פרקמטיא רבה שהסכר מנני בה יותר על כלון להות פרקמטיא רבה הות פרקמטיא זעירא מלי לחמ ר' בון בר חייה יכול הוה מימר ליה על לחת מזבין חד זמן חנן מזבין עשרה זימנין על כלון במקום קרוב היה במקום רחוק ק"ל הילא יכול הוה מימר ליה על לחת חזיל ולתי חד זמן חנן חזיל ולתי י' זמנין ובפרק שור שנגח ל' (ה) נרסינן נמי בירושלמי (הלכה ק) לתמר ר"ח ולבבר שלרבו ליחלק היכול מימר ליה חת פרקמטיא דילך סני ולת מענני מזבינתך כלומר ולתה מתעבב מלמכור לותה מלמן (רות ק) הלהן תענגה. ובה פרקמטיא דילי קלילו ולנן הפיך ומתהפיך ומטו בך. על כלון בשהיתה פרקמטיא נתונה כלן היתה פרקמטיא נתונה ברומי ליכול מימר ליה על לחת סליק לנן הפיך ומתהפיך בדילי הבח ומטו בך היכלך נקטי לחפילו בדבר שלרבו ליחלק הסכר לחמץ וכך סס לבבי הרמב"ס בפ"ל מהלכות שלוחין ושותפין וכ"ת ולא תמרינן בפרק שור שנגח ל' וס' (דף לו.) סיה ר"ם לומר שור שוה מלתים שנגח שור שוה מלתים ולזו הנבלה יפה כלוס **זה נוטל מנה וזה נוטל מנה** חזר ונגח שור שוה מלתים הלחרון נוטל מנה ונפנים שלפניו **זה נוטל נ' וזה נוטל נ'** זו חזר ונגח שור שוה מלתים הלחרון נוטל מנה ושלפניו נ' זו וכ' הרלשונים כ"ל דינר של זהב ולוקימנה לה כר"ע לחמר לשומתפי נינהו ולה סתם לחולקין לפי מעות י"ל להסס סיינו טעמל לפי שלל נשתתפו לעת הילוך ה"ל כלקח זה בשלו וזה בשלו לקו"ל לחולקין לפי מעות: [דף עג.] **מתני' הרלשונה נשבעת לשניה. לס שניה טוענת הוחיל ולת בחת ליטול השבע לי שלל נכית משל בעלי כלום לילמל לל משיירי לי נכסי כשיעור כתובתי ולף שלישית תלמר כן לשניה ורביעית לשלישית לבל הרביעית נפרעת שלל בשבועה וכגון שהיו יתומים גדולים וקשבר הלי תנל כי לחמר רבנן הבל ליפרע מנכסי יתומים לל יפרע שלל בשבועה ביתומים קטנים לחמרו ולל בגדולים: לף היל לל תפרע וכו'. וכגמ' מפרש פלוגתייהו במאי: היו כולן יוצלות ביום ל'. כלומר יוצלות לפנינו ומלמלות שכולס נכתבו ביום ל':** כל הקודמת לחבירתה שעה לחת. בכתובתה זכתה כפי השעות המפורשות בתוכן כגון בלחת כתוב ביום פלוני בשעה שלישית ובשניה בשעה רביעית וכן כולן: גמ' **כגון שנמצלת לחת** מן הסלע שלות שנגבו ג' נסיס רלשונות **שלה שלינה שלו. שנולע שנזלה וסוף שיבולו בעליה ויטלוה ממנה וכשבלה רביעית לגבות כתובתה בשלה רביעית בלה זו ולומרת למלר יבל הגזל ויטול שלהו מילי ונמללתי קרלת רענך שתשבע שלל נכית כתובתיך בחיי הבעל:** ובבעל חוב מלוחר שקלס ונבה קל מיפלגי **ת"ק סבר מה שגבה לל גבה. הילכך למה תשבע לס יבל הגזל ויטרוף מזו תחזור היל על הרביעית ותטול ממנה מה שגבית להויל לה רביעית בעל חוב מלוחר: וכן ננס סבר מה שגבה גבה.** ולפיכך תשבע הרביעית קולס שתגבה: חייסינן שמל תכסיף. ללל מנית לומרס רביעית לחת מן הרלשונות מלי לינפל לך לפילו לס נפרעתי כבר מכתובתי הרי לס תמנע **שלה שלינה שלו** תחזרי עלי למנית לומרס לה חייסינן שמל תכסיפי הסלה שביליך מחמת שלת יולעת שלל יעמוד ביליך ושמל נתקבלת כתובתיך ולפיכך מסביעין לותה תחלה ולחר"כ ל"ל שלל להגבות לותה [להפ ע"כ מה שגבה לל גבה **ות"ק] לל חייס** להכי: וקי"ל הכי למה שגבה לל גבה להפ ר"ן לחמר לכ"ע מה שגבה (גבה ומה שלל גבה) לל גבה ושמואל נמי למוקי פלוגתייהו בהכי הל לחמר להבנן הוא לסברי מה שגבה לל גבה ויחויל ורבים הלכה כרבים ועוד למסמע להכח פליגי למ"ל מה שגבה לל גבה סבר לשעבודא לחוריימ' ומ"ל מה שגבה גבה סבר לשעבודא לחו לחוריימ' וכיון לחנן קי"ל לשעבודא לחוריימ' נקטינן למה שגבה לל גבה מיהו לס גבה בעל חוב מלוחר בינונית והניח זיבורית לחל בעל חוב מוקלם מה שגבה גבה וכ"כ הרשב"ל ז"ל בפרק הניזקין [דף נ: ל"ה הכח]: חמר ערכי עלי וחזר וחמר ערכי עלי ולח היה בידו לחל ה' סלעים.

לא גבה והני מילי במקרקעי אבל במטלטלי מה שגבה גבה דלית בהון דין קדימה משום דלית להו קלא דאמר רבא (ב"ק דף יא:) עשה עבדו אפותיקי ומכרו בע"ח גובה ממנו שורו וחמורו אפותיקי ומכרו אין בעל חוב גובה ממנו מ"ט האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא אמר רב הונא הני תרי אחי או תרי שותפי דאית להו דינא בהדי חד ואזל חד מינייהו בהדיה לדינא לא מצי אידך למימר ליה את לאו בעל דברים דידי את אלא שליחותו עבד איקלע * בגמ' ר"נ (ג"א) אמימר לסורא שיילוהו כי האי גוונא מאי א"ל מתני' היא הראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ואילו ראשונה לשלישית לא קתני מ"ט לאו משום דשליחותה עבדא מי דמי התם שבועה לאחר שבועה למאה הכא א"ל אי הוה אנא הוה טעיננא טפי ולא אמרן אלא דלא איתיה במתא אבל איתיה במתא איבעי ליה למיתי

איתמר שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני והלכתא כשמואל והאי שמעתא בשטרי קרקעות היא כגון ב' שטרות של ב' לקוחות על שדה אחת או ב' שטרות של שני מקבלי מתנה אבל שני שטרות של הודאות והלוואות היוצאים ביום אחד לא פליג שמואל דתנן (דף צג.) מי שהיה נשוי ג' נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו ג' מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה וכבר ברירנא להא שמעתא דשני שטרות היוצאין ביום אחד

ונתן ל' סלעים לגזבר של הקדש בסבור ערך שני וחלש בסבור ערך רחמון אע"פ שהיו כל אלו הפ' סלעים מסועבדים לערך רחמון כיון דס"ל לבעל חוב מלוחר שקדש ונבה מה שנבה נבה יצא מידי שני הערכין לקו"ל דמי שהעריך עצמו אע"פ שנתחייב בחמש סלעים כיון שאין ידו משגת לחמש נפטר בסלע לחל ואע"פ שהעשיר חמ"כ יצא ידי נדרו ושוב **לא יפרע כלום הילכך** ערך שני שנבה נבה לרבע סלעים מה שנבה נבה ונפטר ממנו שלא היה לו עול שסלע שנשאר בידו מסועבד היה לערך רחמון ונפטר נמ כן מערך רחמון בסבור שותו סלע שנתן [שזהו כשאר תשיג ידו שהרי אין בידו יותר] ואי הוה סבירא ליה למה שנבה לא נבה לא יצא ידי חובתו אלא מערך רחמון ואע"פ שפירש שיהיו הרבע בסבור ערך שני שאין כח בידו לגרום הפסד להקדש כיון שהשיגה ידו בחותה שעה לה' סלעים: שאין הקדש מונין מיד הקדש. לפי שסבל רשות אחר לבל הלירוט מונין מיד הלירוט לכ' רשויות **הן ועוד י"ל** להתם לתרוייהו מלוה על פה ניתנו למלוה שכתובה בתורה לא כמלוה שכתובה בשטר למיל וכיון שאינה טורפת מן הלקוחות אין בה כח לין קדימה וכמו שכתבתי למעלה [בריש פרקין] ועוד י"ל להתם מטלטלין הן ואין לין קדימה במטלטלין כמ"ש הרי"ף ז"ל בסמוך: שורו וחמורו לפותיקי ומכרו אין בע"ח נובה ממנו משום לליח שלא קלא. ומיהו לוקח בלא לקחי שלא מטלטלי לגבי מקרקעי לבל הקנן בלגב נובה מהן לשכי לחמרינן בפרק חזקת הבתים (דף מז:) בשמעתא למכר לו פרה מכר לו טלית אמר (רבא) [רבה] אי לקחי ליה מטלטלי לגבי מקרקעי נבי מקרקעי ונבי מטלטלי ואמר רב חסדא והוא לכתב ליה ללא כאמכתא ולא כטופסי לשטרי ומוכח נמי התם לכל שהיה לו קרקע בשעה ששעבד מטלטלי לגבי [מקרקעי] בלקחה אע"פ שקדם ומכר את הקרקע קודם שקנה את המטלטלין בשעה שקנה חותם נשתעבדו לבעל חובו למשעה רחמונה חל שעבודו ולפיכך הוערכו להעמידה סם כנון דקאמרי עליה יקעינן ביה ללא הות ליה לרעת מעולם: [דף נ.] **תרי אחי** או תרי שותפי **לא מצי** לילך למימר ליה וכו'. כלומר אין בעל דינם יכול לומר לשותף זה את לאו בעל דברים דידי את ולא לזלן עמך ללא על חלקך ללא שליחותו עבד ויש לו לזלן עמו לף על חלק חבירו ולפיכך לפילו נתחייב שותף זה יש לחבירו לקבל לינו להא בהא תניא וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק נ' מהלכות שלוחין ושותפין: **ואילו רחמונה נשליטית לא קתני. לתשבע לפי שנשבעה** ומשום הכי נקט תנא ל' נשים **ולא תנא נ' משום** לאי תנא שלש ה"ל להתם היינו טעמא לאין הרחמונה נשבעת לשליטית משום לשליטית נפרעת בלא שבועה ויכולה הרחמונה לומר לה את כבר נתקבלת כתובתיך ומה תשבע לך ולכי נקט ל' לשמועינן ללף על נד לשליטית לינה נפרעת ללא בשבועה לפילו הכי הרחמונה לינה נשבעת לה לשבועה לא': **ולא אמרן.** לימי אמר לי סוחי שמעתא לה לשבועה לא' שבועה לך:

לכוף לוחו לזלן עמו ללא על חלקו. לבל לישיה בחתא מסתמא ניחא ליה במאי לעבד חבריה וממילא יכול ג' מן השותפין לזלן על הכל: שני שטרות כו'. **מכר שלה לחת לשני בני לשם ביום** ג': רב אמר **חולקין** ושמואל אמר **שולח לדייני. לפי רחות עיני הדיינים יטילו חובה והזכות:** שולח. **נשון השלכה כמו ירה ביה (שמות** טו **למתרגם) שלי בימא.** ומפרשינן בגמ' לרב ס"ל כר"מ דאמר **לענין נטו לעלי חתימה** כדתני בלומר שסם **עיקר הכרייתות וכן לענין שטרות ולאו שניהם נחתמו ביום ג'** ובמקום **שאין כותבין שעות גלו לעתייהו לאין מקפידין על השולם לחבירו ולפילו זה שחרית וזה במנחה אין זה זוכה [יותר מזה] הילכך מאי שולח לדייני ליכא למימר הרי אין לשם יכול ליפות כחו של זה משל זה** [דף נ:] ושמואל כר"ש לאמר לפילו אין **עליו עליה לשלח שנתנו לה בפני עדים בשר** ונובה **מנכסים משועבדים שאין העדים חותמים על הנט לשלח מפני תיקון העולם שמא ימותו עדי מסירה או יבלו למל"ה לשמא עדי מסירה עיקר הילכך הכא** לילו בהו עדים ואמרו **של זה נמסר בבקר וזה** נמסר בערב זה שנמסר לו לראשון קנה ולפיכך **י"ל שמא האחז היה חבים עליו יותר** ושלש **ומסרו לו** **ואת הכי הטעה** ואע"נ לשפסר נמי לבב"ל נמסרו שטרות שניהן וזכות שניהם שוה לה מילתא לשלא שכיחא הוא ולינא לשולא שכיחא טפי והלרכתי בביאור הלכה זו בפ"ט לגיטין [בסי' תקסב] בסייעתא לשמיא: **חלב כ' שטרות כו'.** והכא לא פליג שמואל לתנן מי שהיה נשוי ג' נשים כו'. הא לאו דיוקא הוא כלל לשפסר לתני' ר"מ הוא לשתם מתני' ר"מ ולשמרינן נמי לעיל [דף נג.] זו משנת ר' נתן ג"ר לין לני רואה לבריו של ר' נתן בשלו שלא חולקות בשוה לאו דיוקא היא לשפסר נמי סבר לה כר"מ ועוד לשתם לאו בזין חלוקה ושולא קמיירי שלא הינה לחלוקה בלאוזר הוא לשתם לשמועינן לי בשוה לי **לפי מעות היכא** לליכא למימר שולא כגון שהיו כולם יוצאים ביום ג', ובשעה אחת או שהן מוחות שזיכה לכולן ע"י שליח ג' שאין כאן שולא ותנא לא שתם שלא לשמועינן לין חלוקתן היאך הוא ושכי מוכח מאי לשמרינן בירושלמי[בפ' הלכה ל] שהביא הרי"ף ז"ל למעלה בפ' הכותב [בסי' שמ] שתני' פליגא על שמואל לתנינן ולא לין שם שלא שנתן חולקות בשוה ומפרקינן ולא שוחלק לפייני לת לשמרת כלומר הא שמואל לא קאמר שלא במקום שיש להכריע **ליפות כחו של זה** מזה ומתני' במקום שאין להכריע מיירי שלא בא שתנא שלא ללמל לין חלוקתם ומ"ש הרי"ף ז"ל לנשמרא לכני מערבא סבירא להו לליל שלכתא כשמואל

מקשה לימני מתני' פלינא עליה וסלקן תרי נמרי לחד טעמא ליתא להו לינהו פרוקי מפרקינן ליה ולאו אוחלא לדייני תא לימרו וכמו שפירשתי עוד הכיא הרי"ף ז"ל רחיים למעלה מלימרינן בפרק חזקת הבתים (דף לז:) **זה יומר שלי לחבותי וזה יומר שלי לחבותי**

שפיר בפרק הכותב

(דף צד.) אימיה (דף צד:) דרמי בר חמא בצפרא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא ולאורתא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסי אתא רב עוקבא בר חמא לקמיה דרב ששת לקמיה דרב נחמן אוקמיה בנכסי אתא רב ששת לקמיה דרב נחמן אמר ליה מאי טעמא עבד מר הכי אמר ליה ומר מאי טעמא עבד הכי אמר ליה משום דקדים אמר ליה אטו בירושלים קיימינן דכתבינן שעות ואלא מאי מר טעמא עבד הכי אמר ליה שודא דדייני אנא נמי שודא דדייני עבדי אמר ליה חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ועוד מעיקרא לאו בתורת הכי אתית ליה

האי עובדא דאימיה דרמי בר חמא מתנת בריא היא בשטרא בלחוד בלא קנין כדתנן (קדושין דף כו.) נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה דאי אית ביה קנין הוה קיימא בידיה דמאן דקדים אפילו שעה אחת וכבר פרישנא עיקרי הדא שמעתא פירושא רויחא בלשון ערבי וכתיבנא לה בסוף הדא מסכתא.

הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב יוסף חד הוה כתוב ביה בחמשה בניסן וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמא אוקמי' רב יוסף להההוא גברא דחמשה בניסן בנכסי אמר ליה אידך ואנא אפסיד א"ל את ידך על התחתונה אימור בר עשרין ותשעה בניסן את אמר ליה וניכתוב לי מר (דף צה.) טירפא מאייר ואילך מצי אמר לך את בר חד בניסן את והנחתי לך מקום לגבות ממנו מאי **בירוסלים יתבינן.** כלומר והא בשטר זה אין כתוב שעה ואינו עשוי כמו שעושין בירוסלים לכותבין שעות שאילו היתה השעה כתובה בשטר אע"פ שאין חנו יודעין למי נמסר רחמן תולין שלמוקלס נמסר תחלה שקלימת השעות במקום שנהגו לכתבם הרי היא כקלימת הימים בכל מקום אבל כאן **כיון שלא הקפילו בני המקום לכתוב שעות גילו מנהגם שאין הולכין אחר הקולס לבו ביום ושניהם עוין: שולח לדייני. כר' אלעזר לומר עלי מסירה כרתי ולי נראה שזה היה חכיב לה יותר וקלימת ומסרה לו תחלה:** לומר ליה **שלח נמי** תהוי לידי **שולח לדייני. וכיון שפסקתי אני הדין שוב אין כח להוציא מידו שהרי יצא מב"ד זכאי בשולח לדייני:** חלק לשלח ליצא. כתב רש"י ז"ל ע"פ ריס גלותא ויסיבה ולאו למימרא לרב ששת לא היה רחוי לב"ד להא מומחה היה ומי שהוא מומחה אינו דין אע"ג דלא נקיט רשות מרים גלותא וכלמוכח בפרק זה בורר (דף כג) אלא ס"ק ליה חלק לאני מומחה ונגזל ממך וכיון דשולח שיקול הלעת הוא שיקול הלעת במקום דאיכא נזול לא כלום הוא: ועוד למעיקרא **נאו בתורת הכי אתית ליה. לא אמרת טעם אלך שולח לדייני אלא מפני שהלכה כר"מ וכזו טועין להה נאו בירוסלים יתבינן:** אלו עובדא כו' לאי אית ביה כח קנין הוה קיימא בידיה דמאן דקדים לפילו **שעה אחת.** כלומר וכיון דאיכא סהדי דרמי בר חמא הוה קדים לדידיה יהבינן למפעת קנין קנה: **הנהו תרי שטרי.** פירש"י ז"ל דשני שטרי מכר היו מקרקע אחד ולוקמינהו רב יוסף להאוה דל' בניסן בנכסי ואמר ליה הוה דבניסן סתמא לכתוב לי מר טרפא לטרוף מן המשועבדים מחייר וילך מחמת אחריות והכי ליה ליכלי לקוחות למימר ליה את בר חל בניסן את **ושטרך מוקלס ושלח כלין נטלה ממך: תקנתיה.** להאי. נכתבו הרשאה להללי. **יבקש מאת חברו בר חמשה בניסן וימסור לו שטרו ויכתוב לו הרשאה עליו וילך זה לטרוף לקוחות ואם יאמרו לו בר חל בניסן את יאמר להם אני בא לטרוף בשביל מעות של חמשה בניסן שהרי לשנינו מכרה בחחריות ואני בא בהרשאה עליכם מכחו ואם יאמרו לו הוא קולס ואת בר כ"ט בניסן היית אומר להם אני בא מחמת עצמי** ולפי פי' זה לשון הנחתי לך מקום לגבות ממנו לאו דוקא והרמב"ם ז"ל כתבה בפכ"ב מהלכות [מלוה ולוה] בשטרי הלוואה וכתב הרשב"ץ יש מי שאומר כמי שמכר לשנים ולאחר פירש בשטר בכ"ה בניסן ולשני כתב בניסן סתמא אין בע"ח יכול לטרוף מאחר מפני וכ"ש מפני יכול לאחותו אלא השני לומר הנחתי לך מקום לגבות ממנו. ואינו לע"כ כל אלם יהיו עושים כן ויערימו להפסיד מבע"ח בכענין זה אלא מהאי לכתב בניסן סתמא נבי ועשמא למילתא מפני לשטות שניהם מפועבדים לבעל חוב אלא שהתקינו נהם

שייכא הך פלוגתא אלא לעולם חולקין לפילו לוה מזה תחלה וכתב ומסר לו ואח"כ כתב ומסר לאחר אף"ם חולקין לפי שאין שעבוד השטר אלא מעת שמוכיח מתוכו להיותו מפוף היום להא שטר שכתוב בו בניסן סתמא אינו טורף מן המשועבדים אלא מפוף ניסן כלומכח בסמוך ואפילו בא עדים שכראים אחרם לוה שהרי אינו טורף מן המשועבדים אלא בשביל קול השטר ואין לו קול אלא מן הזמן שמוכיח מתוכו וכ"ת לגבות מבני חרי מיבא לימא שולח להא אינו לבני חרי זה שלוה ממנו תחלה זכה ליתא לכיון שזמנו של רחמן אינו ניכר מתוך השטר הוא ליה כמלוה על פה וכמלוה על פה ליכא דין קלימה וכמו שכתבתי למעלה למלוה על פה ומלוה על פה מאוחרת כשבאו לגבות כאחת חולקין הילכך בשטרי הולאות והלוואות ולאי חולקים אף"כ הס שטרי הקנאה למשעבד קנין שעבד נפשיה ובהנהו ולאי לא חיירי הכא להא ליכא למיתי בהו מטעם לעלי חתימה ועלי מסירה לאפילו רב מוקה בהו לעבדינן שולא להא לא ליכא חולוקה אלא בשהקנה לשניהם כאחד להויא מילתא אלא שכיאחא וכמו שכתבתי למעלה אבל רבינו חננאל ז"ל סובר לאפילו בהולאות והלוואות אחרים שמוכיח ונקי"ל כוותיה וכן לעת ברב בעל העיטור ז"ל והרשטון נראה עיקר: [דף עה:] **לימיה לרמי בר חמא כו'. לא נודע למי מסרה תחלה שטר** המתנה: **אלו**

חכמים שאין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ע"כ עליו לברר שהוא משועבד במקום בני חורין ועליו הראיה הילכך זה שהוא שתם ילו על התחתונה כך נראה לי טעם הענין עכ"ל לכל הראיתי כתוב שהרמב"ן ז"ל כתב בתשובה בלוש שמכר קרקעותיו לשלשה בני אדם ולא נתפרש בשטרייהם זמן ובא מלוה לטרוף וכל אחד מלהם אומר לו אני מוקדם והנחתי לך מקום לגבות עליו להביא ראיה ואם לא הביא אינו טורף כל עיקר ותמהני היאך אפשר להם מסקינן בסמוך בגמ' (דף נה.) להיכא דאשתלוף בני חרי טריף ממשעבדי כל היכא דליכא למימר היכי לשפסיד לשפסיד וכתבה הרי"ף ז"ל בפ' הנזקין (סי' תפנ) אלמא לכי חזרינן לאין נפרעים מנכסים משועבדים כל מקום שיש נכסים בני חורין היינו דוקא בלשפסד לגבות מבני חורין הא לאו הכי נוכח ממשעבדים ועל"פ שבשעה שלקח היה ראוי לגבות מבני חורין והכא נמי כיון שאי אפשר לגבות כלל לאיתתלוף למי ורעה מזה נוכח ורעה מזה ומסה ראוי לומר לין זה: **מתני' ומכר את שלהו.** המשועבד לכתובתה: **הראשונה.** שנשאת תחלה: **השניה מוציאה. בשימות בעלה: וכן בעל חוב וכן לשם בעל חוב בעלת חוב. מפרש בגמרא: גמ' בשקנו מיהה.** ותמרינן **בהכותב (לף פג.) להיכא דקנו מילו מנופה של קרקע קנו מילו: כתב לראשון. ולא שטר מכר על שדה לאחת: ולא חתמה לו. לא הולית בחותו מכר וכתב שטר לאחר לשוקח שני על שדה לאחרת וחתמה לו: לאבדה כתובתה. לם לין שם בני חורין שהרי הראשון יאמר לה הנחתי לך מקום לגבות תימנו** והשני י"כ אומר לה לא מינית לאחרת לשום נחת רוח חתמת במכירתי להא **חזינן לראשון לא עשית נחת רוח** לבעליך. וכ"ת ולמה ליה לראשון חתימה לילה כיון לליכא קרקע לחר כשיעור כתובתה. ללו קושיא היא להא ג"מ להיכא לאיתתלוף בתרא לטריף מקמא כדמסקינן הכא בגמרא לאיתתלוף בני חרי טריף ממשעבדי. ל"נ לליכא למיחש למלו אתי בע"ח מוקדם ויטרוף שדה זו ויהא תחזור עליו הלכך כיון שיש ערך בחתימה ולא חתמה הלכך מוכיח שאין זו מוחזקת לנחת רוח של בעלה והרמב"ם ז"ל כתב לין זה בפרק י"ז מהלכות לישות וכתב שם שלא כתבה ולא הסכימה למעשה הראשון ונפסל המכר. ונראה מלברייו דלוקח בשנתבטל המכר הראשון מחמת שלא חתמה הוא שיש לנו להוכיח שאינה מוחזקת לנחת רוח של בעלה לבל בשנתקיים המכר לפשר לה לומר לא הוערכתי לעשות לו נחת רוח והוא תימה לבנמ' מייתי להא למיפשט בעיין לאיתתלוף בני חרי מהו לטריף ממשעבדי ותמרינן נהי דלבלבה כתובתה מפני הראשון מיהא תנבה תלמל לאפוקי בשנתקיים המכר הראשון עסקינן: נרסי' בגמ' [לף עה.] לאיבעיין להו **לאיתתלוף בני חרי נביח ממשעבדי** לטרוף ממשעבדי. ופשטינן **לאיתתלוף בני חרי** מהו

תקנתיה ליכתבו הרשאה זה לזה:

מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה ראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השניה מוציאה מיד הלוקח והראשונה מיד השניה והלוקח מיד הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם וכן בעל חוב וכן אשה בעלת חוב:

גמ' כתבה ליה הכי מא הוי והתניא האומר לחבידו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן כשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי הכא נמי יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ופריק רב אשי מתניתין דהכא דקתני הלוקח מוציא מיד הראשונה ולא מצית למימר נחת רוח עשיתי לבעלי בשני לקוחות לחד לא כתבה ליה ולחד כתבה ליה דאמרי' לה אם איתא דנחת רוח עבדת מקמא איבעיא לך למעבד כדתניא כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו אבדה כתובתה ומתני' דקתני לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל דאלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי בחד לוקח דליכא למימר לה הכי וכן הלכתא:

(דף צה:) וכן ב"ח וכן אשה בעלת חוב:

תנא וכן בעל חוב ושני לקוחות וכן אשה בעלת חוב

וכתבה הרי"ף בפרק הניזקין [סי' תפנ]. וכתב הרשב"ם בתשובה דלוקח נמתלפו לבל נזלן לנם לינו טורף ממשועבדים מפני שעשיין לן בעלי זרוע ליפול וסוף שיגבה חובו: ונרסינן תו [לף עה.] **לחמר לבניי נכסי לך.** כלומר שאמר לפלוני נכסי נתונים לך ולחריך לפלוני ועמדה ונשתת בעל לוקח היו ולין לחריך במקום בעל כלום וכרשב"ג לחמר נכסי לך ולחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ולכל לין לבני חלק מה שייך לראשון והקשה הרשב"ם ז"ל במקום פסידא לחריס למה לי עשאוהו כיורם כמו שעשאוהו במקום פסידא לחלמנה כלישנא בסוף פ' יש נוחלין [לף קלטו:] וי"ל לכיון לשם לינסובי קיימא והאי נותן מילע יצא לשרוך המקומות עשאוהו רבנן לשבל כלוקח ואפ"ה לי פירש לחריך ליקני בעל לי ליקני ס"מ לחריך שלא במקום בעל קאמר הא במקום בעל לי ליקני: ולמר לבניי נכסי לך ולחריך לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ולחריך מיד בעל ולוקח מיד לחריך ומוקמינן לכולהו בידא לוקח. כלומר **לכי לחמר לבניי** בשמעתא קמייתא לין **לשחריך במקום בעל כלום היינו בשנתן לה כשיהא פנויה ונשתת לבל הכא מיירי בלחומר לנשואה וה"ק לחריך ליקני בעל לי ליקני** שאם לי נתכוין לכך מאי קאמר לה ולחריך כיון שהוא יודע שיש לה בעל מפ"ה לחמרינן לבעל מוציא מיד הלקוחות שאם **בא לזין עמהם יכול הוא לזכות בהם שהוא לוקח רשאי** ולחריך מיד בעל מן הטעם שכתבתי ולוקח מיד לחריך כרשב"ג לחמר מכירת הראשון מכירה ומוקמינן להו בידא לוקח כלומר שאין **ב"ל נזקקין לבעל בפעם הזאת לם בא להוציאם מיד הלוקח שאין הפעם הזאת דומה לראשונה שמתחלה נכנם להן לוקח זה מכח מכירת האשה ומיד האשה יכול הבעל לטעון אני לקחתי לראשון לבל כזו שהוציא מיד לחריך שלי היה זוכה אלא בדין אין ב"ל נזקקין לבעל** לע"נ לתנן במתני' חוזרות חלילה על סיעשו פשרה ביניהן הא מפרקינן לה בגמ' להשם אית להו פסידא לכולהו לבל הכא ללוקח הוא לאית ליה פסידא ולהו פסידא לכולהו לבל הכא ללוקח הוא לאית ליה פסידא וכתבה הרי"ף ז"ל בפ' יש נוחלין: תנא וכן בע"ח **ושני לקוחות. רשובן נושה בשמעון ולו שתי שדות ומכרן לשנים זו בחמשים וזו בחמשים וכתב בעל חוב ללוקח שני אין ולברים אין לי עמך בע"ח מוציא מיד לראשון וכאן אין לומר הנחתי לך מקום שתגבה ממנו שהרי חובו כנגד שתיהם ולוקח לראשון מוציא מיד שני ובע"ח חוזר ומוציא לף זו מן הראשון ולוקח שני מבע"ח וחוזרין חלילה על סיעשו פשרה:** [לף עה:] **וכן לשה בעלת חוב. שהיה לה חוב כתובתה על בעלה ומכר שדותיו לשנים ואין בשניהם כנגד כתובתה וכתבה לשני אין לי ולברים אין לי עמך האשה מוציא מיד לוקח לראשון והוא מן השני והאשה מן הראשון והשני מן האשה ולוקח לראשון מיד שני וחוזרין חלילה:**

הלכך עלך מי שהיה נשוי **חלמנה ניזונית.** ומעשה יהיה שלהן. למעשה יהיה תחת מזונות נינהו מיהו שם מחרש יצאו מעשה ילי במזונותי שומעין לה והכי איתא בירושלמי בפרקין: לון חייבין בקבורתה. **אם מתה שהרי יורשיה נוכין כתובתה מיורשי הבעל ועליהן לקוברה שהרי בעלה תחת כתובתה חייב בקבורתה ועכשיו שאינה יורשה היא תקבור את עצמה:** לכל יורשיה יורשי כתובתה חייבים בקבורתה. ומפרש בגמ' בפ' האשה שנפלו לה נכסים (לקמן פח.) דלכך סיפא בשומרת יבם היא שיש לה שני יורשים יורשיה ויורשי הבעל כלומר אחם וקאמר ליורשי הבעל שהם יורשי כתובתה חייבין בקבורתה אע"פ שיש לה יורשים אחרים וכתב הרמב"ם ז"ל בפי"ח מהל' אישות לכי תנן הכא לחין היתומים חייבים בקבורתה לוקח בשהשאיר לכל מתה קולם שהשאיר יורשי הבעל חייבים בקבורתה וטעמו ז"ל לכיון שאין יכולין יורשיה לגבות כתובתה לפי שאין לחם מורים שהועיר לבניו יורשי הבעל חייבין בקבורתה וקל וחומר משומרת יבם שהרי זו אין יורשיה יורשין מכתובתה ומנכסי עלן ברזל שלה כלום ובשומרת יבם יורשין מקצת עלן ברזל. והרלב"ל ז"ל הסיג עליו וכתב לעתה קליפתה קל חזינן הכא וכי מפני שלא נשהשיר קרי ליורשי הבעל יורשי כחובתה והלא הם חומרים שהכר נפרעה ונעלה ערכי והוריחוה חלא ולכי שיורשי נזוניתה ונכסי מלוג שלה קוברין אותה ואע"פ שלא ירשו כלום עכ"ל והכין עמו: נרסי' בגמ' [לקמן נו.] **אמר ר'** זירא אמר שמואל מציאת אלמנה לעצמה. כלומר אע"פ שנזונית מנכסי יתומים לטעמא מאי אמור רבנן מציאת אשה לבעלה כי היכי דלא תהוי לה איבה הני תהוי להו איבה כלומר שהרי **כרחן זנין אותה מהכ מעשה יליה שתקנו לבעלה תחת מזונותיה הוו ליורשין:** [לקמן נו.] **כל מלאכות. השנויות בפרק לף על פי (לקמן נט:) טוחנת ואופה וכו': חון ממזינת הכום כו'. שהן מלאכות המקרבות לאהבה והרגל לבר כלאלמנין נמי בהאי מסקנא [לקמן פח:] שאין נלה עושה אותן לבעלה: מה שתפסה תפסה. ולא מפקינן מינה ואע"נ לפסיקנא הלכתא בפרק [מציאת] האשה [לקמן סט:] ממקרקעי ולא ממטלטלי הואיל ותפסה תפסה: ליסקא. שק של עור:** אמר רבינא לא אמרן אלא למזוני כו'. פסק הריי"ף ז"ל כמותו מפום לא"ל רב יעקב לרבא נמי הכי ס"ל לע"נ לחתקיף מר בר רב לחני מאי אנא לכתובה וכו' אי הך תפיסה תפיסה לממחיים הוא כמו שסובר ר"ח ז"ל לכיכי בחתקפתיה למזוני מהני מפום לממחיים לבעל ניזונית לפי ממטלטלי ולע"נ לממחת מזוני לנלחר מיתה תפסה להו ונלחר מיתה ליתי לה מזוני ממטלטלי לף"ה כיון לבעלת תפיסה לינא לתזוני מינייהו מהניא ומר בר רב לחי לתקיף לכיון לפי"מ לא תפסה אלא למזוני לנלחר מיתה וכתובה ומזוני לנלחר מיתה שוו בלייניהו כיון למזוני מאי לתפסה תפסה לכתובתה נמי מה שתפסה תפסה ואי הך תפיסה תפיסה לנלחר מיתה היא וכלעת הריי"ף ז"ל ליכא למנויי בחתקפתיה לכיון לפי' ממקרקעי לי בעי יתמי מפסדי מזוני מינה לאי בעי מזבני לה **ואין מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדים** לפלוגתא דרבן לבעבודה לתהני לה תפיסת ממטלטלי לבל לכתובה כיון שיפה כחה בשעבוד הקרקעות לוקמוה לאיניה במטלטלי ולעת הריי"ף ז"ל לתפיסה לשמעתין תפיסה לנלחר מיתה היא והכי לייק ליענ לנלמנה שתפסה והך תפיסה הוא לנלא מהניא לנלחר מיתה לבל לתפיסה למחיים לפי' לכתובה מהניא ומוכח לה מהכוח עובדא לנקמן דהויא לחתא לתפסה כפא לכספא בכתובתה ומלמחרינן בפרק שבועת העדות (לף לב:) נבי מסביע עלי מיתה שהוא חייב שמעת מינה מסביע עלי קרקע חייב ולחיכן לנמי לתפסה ממטלטלי עול הביאו לחיה לבריו מאה לאחרינן לעיל בפ' מי שהיה נשוי (לף נג.) ריצא בשתי תפיסות וסיפא בשתי תפיסות ורב יעקב מסמיה לרבינא הוא לנמר לה ולילימא היכי מהניא תפיסה לכתובה להא נמר הכא לכתובה מפקינן מינה חלא ולפי בשתפסה מחייב ושמע מינה לתפיסה מחייב מהניא חפילו לכתובה ולפי הרלוחות כולן לוחיה לחתם למיירי בשתפיסן הבעל מטלטלין לאחריות כתובתן לבל לא לא התפסי חלא לתפסי חינהו חפילו מחייב לא מהניא לכתובה ולפי לעתי לסהניא לשתי תפיסות לבפרק מי שהיה נשוי תפיסה לנלחר מיתה היא לפי מחייב הרי נתנא להם מתניס בפעם אחת וליכא למימר לבתפיסה לשבעין וחמשה קמייתא שבעלת מנה בבר נשתה כ"ם ונשאר לינה על שבעים וחמשה שהרי קולם שהניעה זמנה לנבות בבר בלא תפיסה שניה ובשלמא תפיסה לנלחר מיתה שפיר לפי שחלקו תחילה ע"ה לרשמוניס וכמו שפרש"י ז"ל עלה להניא לוק ותשכח וכי תימא לי תפיסה לנלחר מיתה היא היכי מהניא לכתובה נ"ל לכי לחרינן לכתובה מפקינן מינה לוקא במטלטלי למבל מקום מחסרי נוביהנה לבל במעות לף שהרי בבר נפרעה וכי תימא חם כן מאי וכן לחרינן בירושלמי מלאה מעות היינו טעמא דרבי לנעזר לחמר לנמנה שתפסה ממטלטלין כו' תרתי לשמעינן חלא לתפיסת תפיסתה לפי למזוני לנלחר מיתה לבל כתובה כיון לנפי' בחיי לבעל לף נניא ממטלטלי כלשונה בפ' החוכח בפ' פותחין בנדריס (לף סה:) נבי לפי לתה בשמעתא לחבילה ובפ' פותחין בנדריס (לף סה:) נבי לפי לתה מוכר שער לחבך (כלומר) [כו'] לפי' תפיסה למחייס לף מהניא

ושני לקוחות:

הדרן עלך פרק מי שהיה נשוי

אלמנה ניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה:

יום קנ

גמ' (דף צד.) (* ד"ת מ"ז אמר שמואל מציאת אלמנה לעצמה מאי אמור רבנן מציאת אשה לבעלה כי היכי דלא תהוי לה איבה הני תהוי להו איבה) א"ר יוסי ברכי חנינא כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה אלמנה עושה ליורשים חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו אמר ר' אלעזר אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה מה שתפסה תפסה וכן כי אתא רב דימי אמר מעשה בכלתו של רבי שבתאי שתפסה דיסקא מלאה מעות ולא היה כח בחכמים להוציאה מידה אמר רבינא לא אמרן אלא למזוני אבל לכתובה מפקינן מתקיף לה מר בר רב אשי מ"ש לכתובה דמקרקעי ולא ממטלטלי למזוני נמי ממקרקעי ולא ממטלטלי אלא מאי דתפס תפס הכי נמי מאי דתפס תפס אמר ליה רב יעקב בר נפתלי לרבינא הכי אמרינן משמיה דרבא כוותך אלמא תפיסה דכתובה ממטלטלי לא מהניא וקשיא לן הא דגרסינן לקמן (דף צח.) ההיא אתתא דתפסה בכתובתה כסא דכספא אתיא לקמיה דרבא אמר ליה להא דרבי שמעון דאמר לא אמרי' מקצת כסף ככל כסף וגרסי' תו בפ' שבועת העדות (שבועות דף לב:) שמעת מינה משביע עידי קרקע חייב ודחינן דילמא דתפסה

מטלטלין מהניא למזונות ועול לחפי' תפסה כמה [מעות] לא מפקינן מינה ולא ממרינן לחיין לה לתפוס חלף נל' יום כמו שלוקח מפרנס חותם כלחיתא לקמן [לף ץ.] והיינו ליפנו ליתה שתפסה תפסה ולסיוע הא מלתא בתרייתא לחמרי שכך היה מעשה בכלתו של רבי שבתאי שתפסה כמה מעות ולא הניעו מילה לבל לכ"ע תפסה מעות כלי סך כתובתה חין מוניחין מילה שכבר נפרעה ולפיכך לותה על שתי תפיסות חין לה ענין לזינו על הרי"ף ז"ל לבל ים לסייעו עול מלחמרינן לעיל בפ' הכותב [לף פל.] ור"ע תפיסה לא מהניא בלל לחמר רבה ובן לחמר ר"נ והוה שתפס מחייס ושתס בחמני בכתובה ובבע"ח חיירי למלמ לתפיסה למחייס מהניא לפי לכתובה דלוחק הוא לומר לבי לחמרינן והוה שתפס מחייס לא קלי חלא בבעל חוב ועוד יש לסייעו מלתנן בפרק השלה שנפלו לה נכסים [לף פ:] הניח פירות התלוסים מן הקרקע בל הקולס בהם זכה קלס הוא זכה קמחה היא זכתה וילקח בהן קרקע והוא לוכל פירות ושתס ולפי בשתפסה מחייס היא לפי בלאחר מיתה הויא לה שתס מתני' בחבי טרפון ולא בהלכתא להא קי"ל בר"ע לחמר לתפיסה ללאחר מיתה לא מהניא בלחיתא בפרק הכותב (לף פל:) חלא ולפי מסתע להכא בחמעתין בתפיסה ללאחר מיתה מיירי למהי למזונות ולא מהני לכתובה לבל תפיסה למחייס לפולו לכתובה מהניא ובבעת הרי"ף ז"ל וב"ב הרמב"ס בפרק י"ח מהלבות לישות לבל ר"ח ז"ל ובעל הלבות פירשו שמועתינו בשתפסה מחייס ולפ"ה לוקח לא מהניא לבל לא למזוני הוא למהניא לכתובה ושם ערבים לשחות שהתבנו ובמו שלחינוס ולחרים פוסקים בחבי בר בר חמי לבין לכתובה בין למזוני מלי לתפסה תפסה בתפיסה למחייס ומסתמו של רש"י ז"ל לחמרו ללחמנה שתפסה מטלטלין לבד לחמרינן לוקח בתפסה לה מרשות הרבים או מסיחבת לבל מרשות היורש לא לבי היכי לבל' טרפון למהניא תפיסה ללאחר מיתה לכתובה [לף פל:] לא מהניא חלא בהני נווני הבי נמי לגיכל בתפיסה למחייס. ומיהו בל ה"מ לוקח לגיבל בנמלא חבל עבדיו בבר תקנו הנחונים ז"ל לבתובה נביא ממטלטלי והוה לגין נמי לחית לה מזוני ממטלטלי ולפולו לא תפסה נביא מהס לתנאי בתובה בבתובה ובמו שבתב הרי"ף ובתב הרמב"ם בפרק הנזבר שלא

פרעתי ועוד לאס תיתע חין לך לאמנה שלא תפסיד מזונותיה [שכל שעה ואמרי פרעתי ומה הועילו חכמים בתקנתן] חלא ולחי ע"כ לא [מיבעיא לן חלא] ממזונות למאפרע כגון שהיה בתוך נ' וכבי נמי מסתם מלפשטיתא לה מלתני לוי והיכא ולאי במזונות שעברו מיירי מלתני כ"ז שלא נפלת על היתומים להביא ראיה: נכסי. הבעל בחזקת יתומים קיימי **והיא המוציאה מהם ועליה להביא עליהם שהולו יתומים בפניהם שלא קבלה וכל זמן שלא תביא עליהם לא תגבה:** [לף עג:] לו לימא **נכסי בחזקת אלמנה קיימי.** לרבנן העמידו הנכסים בחזקתה למה שהוא מסועבד לה מתנאי כ"ל כדי שלא יוכלו יורשין לומר פרעתי. ותמהני מאי קא מיבעי ליה לר' יוחנן והא היינו הוא לאמר בסוף פ"ק למניעת (לף יז:) להטוענת אחר מעשה ב"ל לא אמר כלום כלומר שאינו נאמן לומר פרעתי ומזונות תנאי ב"ל ניתנו ולפשר למסוס למזונות עשויין לפרוע בכל יום וקא מיבעיא ליה: **נשאת. והיו בידה לתבוע מזונות של שנים שעברו: עליה להביא ראיה.** למפשטית **אין הנכסים ברשותה** והרב הרמב"ם כתב בפרק ח' מהלכות אישות [על היתומים להביא ראיה אם] תפסבע שבועת היסת ותיטול וכתב הרמב"ן ז"ל ולפשר שזה מהסכמת הגאונים ז"ל שהסכימו לכל שאינו טוען בנופו של דבר אע"פ שהוא תפוס בידו כגון מסכון אינו נאמן עליו אלא בשבועה כעין שבועת הטוטלין ונם זו אינה מוחזקת בנופן של נכסים שיהא לה חלק בנופן אלא מחמת שעבוד ולפיכך אינה נוטלת אלא בשבועה ואין זה נכון שא"כ היה לו לומר שתפבע שבועת המסנה כשאר הנשבעין ונוטלין בנקיטת חפן ולא אלי לה בשבועת היסת אלא ולאי טעמא ז"ל לכיון לנכסי בחזקת אלמנה קיימי הרי היתומים כבאין להוציא והיא כופרת הכל ולפיכך נשבעת היסת: [לף ע:] **מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף. אותן הקרקעות עצמן** לכתובתה: **תרימלתא לזבין. שלא יתומים למזונות או לכתובה וקבלה עליה לחריות: לחריות לוקחי. לחריות הלקוחות חוזר על היתומים שהרי עליהם היה החוב: טרפה. והם יחזרו על היתומים:** או לימא מקי לחריות לנפסיק לא קבלית עילוך לחריות לנפסיק קיבולי קבילת. ולפיכך בעיין הכי והא שמעינן שהמוכר שלא בחריות לחייב בחריות לנפסיק לא אלמנה כמוכר שלא בחריות לנפסיק מסקינן לחריות לנפסיק קבילה מיהו לוקח בזכות שיש לו בשעת מכירה אבל בא לו זכות לאחר מכאן ואילך חוזר עליו להרי זה כאילו הלוהו אחר כך: וכתב הרמ"ה ז"ל לוקח בלמנה הוא לאמרינן לחריות לנפסה קבולי קבילה לפי שמוכרת לעמה אבל לפוטרופסי יתומים כיון שאין מוכרין לעמן חלא לערך היתומים לא לאמרינן לחריות נפסייהו קבילו חלא חוזרין וטורפין בחובם לאע"נ לבפרק חזקת (לף ל:) מוכח שכל העושה מעשה במה שיש לו זכות עליו לחיבל זכותו לאמר האם לי סהדי לאתנאי אלמלי כך ואמרת לי זיל זבין ומיהדר לאמרי' הכני נוח לי והרחמנן קסם ממנו ואמרי' עלה לבין לאלמון בין לרבנן טוענת טענה לזיבורא מיקרי ואמר ומשמע מהתם לוקח ליבורא הא אם עשה מעשה אבל אח זכותו והכא נמי לפוטרופסין עושין מעשה לא אמי לחין הכי נמי שכל העושה מעשה שהוא מוכיח הפך מה שהוא טוען לחבל אח זכותו אבל הכא שאינו טוען בנוף הקרקע כלום חלא שיש לו שעבוד עליו מה ליכפת לו אם הקרקע ביד זה או ביד אחר הילכך ולאי לפוטרופסין אמי לב"ל שמכרו לליבא למימר לחריות לנפסייהו קבולי קבילה: אמר להו רב אסי אח תניתוה **מוכרת והולכת.** למזונות **על שלא יותר קרקע ליורשין חלא שיעור כתובתה: וסמך לה. ואותו האחר יהא סמוך לה לנבות מסם כתובתה:** וכתב הרי"ף ז"ל מהא שמעינן וכו'. ואין לדבריו מחוורים לכי קתני מוכרת והולכת על כדי כתובתה לאו למימרא שלא תהא רשאה למכור למזונות חלא כדי כתובתה ותו לא חלא עכ"פ טובא קמ"ל שלא תמכור הכל **(חלא) לעורך מזונות שאם** תעשה כן לפשר לחתי מלוה בשטר ויטרוף הלמים מיד הלקוחות ואינה יכולה לחזור לטורפן מחמת כתובתה דהוו להו מטלטלי ולא מסתעבד לכתובתה [ומ"ה] קאמר שתסייר (בכתובתה) [במכירתה] כדי כתובתה כדי שתוכל לגבותו מחמת כתובתה ולא יוכל להפסידה מלוה בשטר וכן פירשו בתוס' והראב"ד ז"ל [וכן פירש"י] **דעד כדי כתובתה על שתסייר כדי כתובתה קאמר ולא במקנת נוסחי הלכות מנלו כתוב כך שחזר בו הרי"ף ז"ל בסוף ימיו והניח כן.** וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות אישות: **מוכרת לי"ב חדש. כדי מזונות של שנה תמכור יחד** והלוקח **לא ימסור לאשה**

להביא ראיה נשאת עליה להביא ראיה:

(דף צו.) בעו מיניה מרב ששת מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף בכתובתה קא מיבעיא להו בדרב יוסף דאמר רב יוסף ארמלתא דזבין אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי מאי מי אמרינן כיון דאחריותא איתמי טרפא או דילמא מצי אמר לה נהי דאחריותא דעלמא לא קבלית עליך אחריות דנפשיך קבולי קבילת א"ל רב ששת תניתוה מוכרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר

שמע מינה שיירה אין לא שיירה לא

מהא שמעינן דלית לה לזבוני אלא כדי כתובתה אבל יותר מכדי כתובתה לא וקשיא לן הא דגרסינן בפרק שני דייני גזירות (דף קז:) האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה ואוקמה שמואל בששמעו בו שמת ומקשינן ומ"ש עד כדי כתובתה ופרקינן איהי אפסדה אנפשה דאמרה גרשני בעלי ושמעינן מינה דאי לא אמרה גרשני בעלי ניזונת והולכת עד לעולם

ואשכחנן פירוקא למקצת רבואתא דאמרי הא דאמרי' עד כדי כתובתה בנכסים מועטין והך אחריתי בנכסים מרובין והאי פירוקא דחיקא הוא ולא אשכחן ליה עיקר ועוד כמה הן נכסים מרובין וכמה הן נכסים מועטין בהאי דינא הלכך ליכא למיסמך על האי פירוקא ואנן מסתברא לן פירוקא דהאי קושיא הא דתניא מוכרת והולכת עד כדי כתובתה אבל יתר מכדי כתובתה לא בדלא אפשר לה לאתזוני אלא ממקרקעי הלכך לית לה לזבוני אלא כדי כתובתה והך אחריתי דשמעת מינה ניזונת לעולם מיירי בדאפשר לה לאתזוני מפירי דמקרקעי ומאגרא דבתי ומאי דדמי ליה ודייקינן מדקתני בהאי מתניתא מוכרת ובהך לא קתני מוכרת אלא ניזונית:

(דף צו.) כיצד מוכרת אמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב הונא מוכרת לשנים עשר חדש ולוקח מפרנס אחד אחד לשלשים יום ודב יהודה אמר מוכרת * בד"ס הגי' לג' חדשים וכן לקמן לו' חדשים ולוקח מפרנס אחד

המעות אלא למי המזונות של חדש בחדש שאם תגבה יחזיר מה שביזבז ליורדין: זבין ולא ליצטריכו ליה זוזי. שחזרו בהם המוכרין לפי שיטה זו אין לומר כן שהרי אין המוכר רוצה שיחזור לו הקרקע אלא כדי שיהא לו מזונות ולכך אין לו לחזור בו אלא כשיש לו מזונות כנגד הקרקע ולא כשהחזיר לו המעות שהרי אין לו מזונות ואין לומר שיחזור לו הקרקע כדי שיהא לו מזונות שהרי אין המוכר רוצה שיחזור לו הקרקע אלא כדי שיהא לו מזונות

למכור שלח בב"ד ליתן לן להוה טעמא לפי שאפשר לה בבית דין ומשום הכי קי"ל כרב יהודה הכא ונרושה לה תמכור שלח בב"ד ולגבי נזקקין לה קי"ל כוותיה ולפיכך פסק הרמב"ם ז"ל לנזקקין משום חיוב בפי"ב מהלכות מלוה ולוה וכאן כתב שהנרושה לה תמכור שלח בב"ד מומחין ואין טעם זה מחוור לי דבשלמא לי לה לחמרה רב יהודה נופיה אתם שלח לחמרה לחבירתן שפיר אבל כיון לחזקן **לרב יהודה אפילו בנזקקין לה** חייש לחיוב משום דבכל לטעמיה חזיל שלח חייש לחיוב כלל וכיון דאתם לה קי"ל כוותיה מאן פלגי לן לימא דבהא מיהא נקטינן כוותיה וצ"ע : כל מקום שחמרו חכמים **מנורסת ואינה מנורסת. כגון זרק לה גיטה ספק קרוב לה ספק קרוב לו ברה"ר:** וה"מ בחיי בעלה. **משום למעוכבת בשבילו שלישה אבל לאחר מיתה לה למאי נרושין הוו למספיקה לה מפקינן ממונה: מתני' לה תמכור השתא כו'.** מוקמינן לה בגמ' כר"ש דלחמר לחינה מוכרת שלח בב"ד שלח למזונות וס"ל לכיון שנפתה מקנתה חין לה מזונות: וחכ"ק **מוכרת היא** לכתובתה לפרקים ולעע"כ מוכרת בינתים למזונות **שלח בב"ד וכותבת** בשטר המכירה **למזונות מכרתי.** ומפרשי לעיל בגמ' לעע"ה טובא קמ"ל כי היכי שלח יקרו לה רעבתנותא כלומר כלי שלח יהו ב"ש שבורין שהכל מכרה לעדך מזונות: **ונרושה לה תמכור** לכתובה **שלח בב"ד. ומ"ש טעמא משום לחין לחם רועה שתתבזה כו' הא לה ליכפת ליה ולכרי הכל היא ולמאן לחוקי טעמא משום חינא הא ר"ש היא** ומקשינן נתנתה לאחר משמע לדוקא לאחר שנתפתתה אבל מחלתן ליורשין ים לה מזונות ומכי חיתא בירושלמי [פרק זה הלכה ב] לנרסי' אתם רב יהודה בשם שמואל שמחלה שמחלה כתובתה ליורשים ים לה מזונות כו' על לה לייך שהפסידתה כתובתה שלא שתברייחנה ממזונותיה אבל הרשב"ם ז"ל כתב ללפוש נמרין לה משמע הכי ללקמן בפרק הנושא (קף קז:) לחמרינן בעובלא דרב חייא לריכא לחמרה ליה הב לי מזוני ואמר לה לה מזוני אית לך ולה כתובה אית לך ואתם מתורת מחילת כתובתה לחינן עלה לכיון שלא הזכירה תנך עבדים ואמם שנה מחלה לותה לחמן לחמוחלת כתובתה ליורשין חין לה מזונות. ולחמרי בפרק נערה שנתפתתה (קף נג.) חי לאו לחמרה נברא רבה הוה לחינא משיב רעה תחת טובה לה תמום רעה מביתו ללמא הסוא במוחלת כתובתה לבעלה לוקא לסוכחת היא עליו שלא יתנו מזונותיה ולא מחלה להו אבל במוחלת ליתומים כיון שחין **לה עליהם כתובה הא** לישתלק' מבייתיהו לנמרי **ואין לה עליהם [לפיכך] מזונות** ולפיכך יש לומר לכי תנח הכא נתנתה לאחר רבותא קמ"ל לחפילו נתנתה לאחר חין לה מזונות וכ"ם כשמחלתה ליורשים וכבר כתבתי בפ' נערה שנתפתתה [סי' רנ"ב ל"ם מוחלת] בזה לעת מחרת ועיין

וה"מ בחיי בעלה אבל אחר מיתת בעלה לא:

מתני' מכרה כתובתה או מקצתה משכנה כתובתה או מקצתה נתנתה לאחר או מקצתה לא תמכור את השאר אלא בב"ד וחכמים אומרים מוכרת היא אפילו ארבעה או חמשה פעמים ומוכרת למזונות שלא בבית דין וכותבת למזונות מכרתי וגרושה לא תמכור אלא בבית דין

גמ' מתני' מני ר"ש היא דתניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר אין לה מזונות דברי ר' מאיר ר"ש אומר אע"פ שלא מכרה אלא מקצתה ולא משכנה אלא מקצתה לא תמכור את השאר אלא בב"ד ולימא לדרבי שמעון דאמרינן (דף צח.) ההיא איתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה אתאי לקמיה דרבא אמר ליה דר"ש דאמר לא אמרי' מקצת כסף ככל כסף

שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף מוכרת שלא בב"ד צריכה שבועה או אינה צריכה שבועה ותיבעי לך הכרזה אמר ליה הכרזה לא מיבעי לי דאמר רבי זירא אמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה כלום היכי דמי אי דאכרוז אמאי לא עשתה כלום אלא לאו דלא אכרוז לעצמה הוא דלא עשתה כלום הא לאחר מה שעשתה עשתה לעולם דאכרוז ואמרינן לה מאן שם לך כי ההוא גברא דאפקידו גביה כיסתא דיתמי אזל שמה לנפשיה בארבע מאה זוזי לסוף אייקר וקם בשית מאה אתו לקמיה דרב אסי אמר ליה מאן שם לך

מספקא ליה לי צריכה שבועה לי לא ומסקנה לצריכה שבועה ואינה צריכה הכרזה ום שאלתן מ"ם לאלמנה שמוכרת לעצמה בלא הכרזה והלא ב"ד מומחין שמוכרין לנערך לאלמנה חין מוכרין אלא בהכרזה וכלתנן בערכין [קף כח:] סוס היתומים שלשים יום ומכריזין בכוקר ובערב ע"מ ליתן לאסה בכתובתה ונלחקו בה ולילי לאו קושיא הוא למוכרת בב"ד מומחין מפני שתבעה כתובתה קולם הפסידה מזונות ואין ליתומים הפסד בהכרזה שאבל מוכרת לעצמה (מזונות) אינה מפסדת מזונות על שתפרע מכתובתה ולפיכך הקילו עליה שלא תהא צריכה הכרזה כלי שלא יפסידו יתומים מזונות בינתים ואע"פ שהפסד לה למכור קנת כתובתה כיון דים תקנה ליתומים במוכרת כל כתובתה לה פלוג ועוד שכשם שהקלו עליה למכור שלא בב"ד כלי שלא תתבזה ה"נ משום חינא משום הכי נמי הקלו עליה למכור שלא בהכרזה משום דבהכרזה חיכא בזיון ועריך לחזם לחינא אבל כל **שהיא מוכרת בב"ד** מומחין כיון שלא הקפידה לבזיונה וטעמא חינא צריכין ב"ד להנבותה כלין להיינו בהכרזה והרמב"ן ז"ל פי' בעיין לצריכה שבועה להיינו שבועת אלמנה הבאה ליפרע מנכסי יתומים וקא מיבעיא לן מי אמרינן תמכור [לכתובה] וחכ"ם תשבע כלי שלא תשהה ותפסיד משם מזונות בינתים ללחחר מכירה ולחי לחחר בעובלא לחמתים לרב חייא לריכא: נמ' **מכרה כתובתה** כולה אין לה מזונות לבבי ר"מ. אבל מקנתה ים לה מזונות: לית לחם לה ללר"ם לחמר. למקנת כסף הנשחר [בכתובתה אינו] בכל כסף ואין לה מזונות שלא הלכתה כרבנן לסברי מקנת כסף הנשחר הרי הוא ככל כסף ים לה מזונות:

[קף נח.] **מוכרת שלח בב"ד צריכה שבועה.** י"מ צריכה שבועה שלא מכרה מנכסי יתומים בפחות משויין ולא נסירלי לכיון דקי"ל (ב"מ קף לב.) לצריכה ב"ל שליוטות אין לחום לכך ודוחק לומר לכיון שאין ב"ל נאמנין שלא שמאין הוו להו עליה ואין מקבלים עליה שלא בפני בע"ל אבל בפני בע"ל לסכח ביתומים קטנים עסקינן ולימא לנבי שלמנה דנבים בעלי מיתה שלמנה קטנים היכי מסכחת לה ועוד לשפילו בחחר נמי [שלא] שייך אין מקבלים עליה שלא בפני בע"ל שלא בתובע שמפיל עליה על תביעתו לבד זו שבאה לפטור עלמה ולאי מקבלין. ורש"י ז"ל פי' צריכה שבועה **שלא נבתה יותר** לשעו"נ דקי"ל לצריכה ב"ל שליוטות היינו לסום בלבד אבל חח"כ היא מוכרת לעלמה ואם מכרה יותר מסומתה פורעת ליתמי והיינו לתנן [קף פח.] מכרה סוס מנה במחתים ונתקבלה כתובתה: ולמרי' ותבעי לך הכרזה. כלומר מלקא מיבעיא לך שבועה מכלל דפסיקא לן שלא בעי הכרזה ואיכא למימר דמשם [תזנזל ולא נשמע] נבתה יותר ואסדר ליה להכרזה פסיקא ליה שלא בעיא ומשום הכי

והלכתא צריכה שבועה ואינה צריכה הכרזה:

מתני' אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה היתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל ואפילו אומרת אני אחזיר הדינר ליורשין מכרה בטל רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם מכרה קיים עד שתהא שם כדי שתשייר בשדה בת תשעה קבין ובגינה בת חצי קב, וכדברי ר' עקיבא בית רובע היתה כתובתה ארבע מאה זוז מכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה של אחרון מכרה בטל ושל כולן מכרן קיים:

גמ' מאי שנא מאתים במנה דאמרינן לה את אפסדת שוה מנה במאתים נמי תימא אנא ארווחי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה (דף צח:) כאן שנה רבי הכל לבעל המעות כדתניא הוסיפו לו אחת יתירה הכל לשליח דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר חולקין והתניא ר' יוסי אומר הכל לבעל המעות אמר רמי בר אבא אמר ר' יצחק לא קשיא כאן בדבר שאין לו קצבה כאן בדבר שיש לו קצבה

אמר רב פפא * צ"ל הלכתא וכ"ה בגמ' וברא"ש הילכך בדבר שיש לו קצבה חולקין בדבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות פירוש דבר שיש לו קצבה כגון הפירות שנמכרין מנין ידוע או משקל ידוע או מדה ידוע בכך וכך אם נתן לו המוכר אותו הדבר ידוע והוסיף לו אחת יתרה חולקין ולמה חולקין השליח עם בעל הבית הואיל ובאתה לו לשליח הנאה ע"י בעל הבית חולק

פשיטא לן לתקבע שבועה זו שמפני שמוכרת שלא כב"ד לא הפסידו יתומים תקנת בה ליפרע מנכסי יתומים שלא יפרע חלק בשבועה ומסקנא לצריכה שבועה [תחלה] לפי שסתות השבועה מועט ואינו צריכה הכרזה לפי שסתות ההכרזה מרובה ויש לחוש בה להפסד מזונות וכן לעת הרמב"ם ז"ל לצריכה שבועה בפרק י"ז מהלכות לוים דעת הרי"ף ז"ל כתב בתשובה שלא מכרה השלמנה [לכתובתה] קולא שתשבע מה שעשתה עשוי והביא ראיה מלתנן [דף נז.] שלמנה בין מן הנשואין בין מן האירוסין מוכרת שלא בב"ד ואמרי' עלה בגמ' בשלמא מן הנשואין משום מזוני שלמא לכשלה נשבעת עשקינן [והא לקמיר הכא צריכה שבועה אחר המכירה קמיר למשבעין אותה אחר המכירה שבועת ערבי ונס שלא יזלזל במכירה ולא מכרה יותר מן הערוך לטען לשלי' בשם רב אלפס] לאי בנשבעה הא לית לה מזוני לכיון שנשבעה תבעה כתובתה בב"ד ואין לה מזונות אלא ולאי בשלא נשבעה עשקינן ולפי ראיה זו לפיזו לכתחלה מוכרת שלא בב"ד והא נמי ראיה היא לאפסר אלא תבעה כתובתה ולא לבדה מזונותיה אלא שנשבעה כדי שלא יפסידו יורשים כתובתה אם תמה בלא שבועה דהא קיימא לן אין לה אלא מזונים שבועה לבניו ועוד למה לאמרי' בשלמא מן הנשואין משום מזוני אין פירושו כלי [שתפסיד] מזונות אלא ה"ק בשלמא מן הנשואין ליכא מזונות ומשום מזוני מוכרת שלא בב"ד וכמו שכתבנו למעלה ועוד לפיזו לפי פירושו ז"ל אע"פ שתבעה כתובתה ואין לה מזונות מוכרת שלא בב"ד שת"ח אינה מוכרת שלא בב"ד לא היא אינה תובעת כתובתה וניזונית ומיזן למאי דאמרי' בפרק שום היתומים (לף כב.) אי בתובעת כתובתה בב"ד מזוני נמי ליית לה ופריק כיון דמעיקרא מזלקקינן לה השתא נמי מזלקקינן לה כלומר שאם אין אנו נזקקין לף היא שנעגנת מתחלה לבא ונמלאת מפסדת [היתומים] מזונות: **שלמנה שמה לעצמה. נלקחה שלה היתומים לעצמה בשומת כתובתה: לא עשתה כלום. ואם רצו היתומים להגבותה מעות לאחר זמן חוזרין ונוטלין ליקון: מאן שם קבלת מכירה זו לא מב"ד ולא מיתומים לפיכך לא יצא הקרקע מרשות היתומים שהרי נתנו לה חכמים רשות למכור: כיסתה. עני שלמונים שקורין קורח"ל** ויש מי שאומר לכי אמרי' שלמנה שמה לעצמה לא עשתה ולא כלום דוקא בינה לבין עצמה לבד בב"ד הלכיוצא בזה אבל בב"ד לא מהני ולפי זה לפיזו בלא ב"ד הלכיוצא שם שמה לאחרים בלישעבד מכרה קיים לבד לאחרים שומחים שמה לעצמה היינו בב"ד הלכיוצא שכל שאין שם ב"ד אמאי לא עשתה כלום ירושלמי כיון שאין שם ב"ד אינה מוכרת שלא בב"ד ולא כלום ר"ל לפי שאלו אינן אלא שמחין בעלמא **שאילו היה שם ב"ד** חשוב היתה יכולה לכוס לעצמה לפי שהב"ד לבדיסם של יתומים והם עומדים במקומם והשלמנה כאחר בעלמא ויכולה לקחת מיד כ"ל לבד כיון שאלו אינם אלא שמחין בעלמא הוי לה השלמנה זו כשליח יתומים ואינה יכולה לכוס לעצמה שכך הדין בשליח אחר כלמוכח עובדא לכיסתה ליתמי. ומהא שמעינן שאין השלית יכול לקנות לעצמו אפילו בחותן למיס שהרשוהו הבעלים למכרו לפי שכיון שהוא שליח הרי הוא כיד הבעלים ולפיכך אינו יכול להקנות לעצמו שאין המכר אלא הוצאת הלבר מרשותו לרשות וזה לא יצא מרשותו שהרי במקום בעלים עומד: **מתני' שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה.** לאמרי' לה את לפסקתא: **מכרה בטל. שאותו דינר אין לה רשות למכור נמצא כל המכר טעות שהרי בבת אחת היה: לעולם מכרה קיים. והיה תחזיר את הדינר ליורשין למה הפסידתן: על שיהא בחונאה. כלי שאילו לא היתה החונאה היה מצטייר בשלה תצעה קכין. או החונאה עצמה ט' קבין והוא הדין אם נשאר ליתומים אם לבד החונאה תצעה קבין לכיון דיש קרקע ליתומים אם כשיעור שלה יאמרו לה אין רצוננו למכור קרקע הראוי לנו לבד אם אין החונאה ראויה להצטרף לכלי שלה לא הפסידתן כלום: ובגינה בית חצי קב.** שכך שיעור גינה: **וכדברי רבי עקיבא. שאמרנו ממנו במקום אחר** (ב"ב דף יח ע"ב) בית **רובע הוא שיעור גינה** והלכתא כת"ק: שלמחרון בטל ושל כלום מכרן קיים. מפרשינן בגמ' לחיטרוך כי היכי דלא [נימא] לאם **טעתה במנה ראשון יהא מכרה בטל** אלמא מנה מחרון **דלא ניתי למימר מכרה קיים קמ"ל דלזוקא לטעתה במנה אחרון אבל במנה ראשון מכרה קיים** ומת"ש לא מצי מיתני מכרה בטל דלא במנה אחרון: [דף עח:] **גמ' כלן שנה רבי.** במתניתינו למדנו רבי הכל לבעל המעות. **השולח שלוחו לשוק לסחורה ולקח בזול הכל לבעל המעות ולא מצי למימר לית לרווחי: כדתניא כו'.** ומסקנא **שמעינן לכלבר שאין לו קנבה לית ליה לר' יוסי הכל לבעל המעות ומתני לן רבי במתני' להכא כר' יוסי למתני' נמי לבר שאין לו קנבה הוא לכל קרקע נמכר בחומת זה בפחות וזה ביותר: הוסיפו לו אחד יתירה. בתוספתא למסכתא למאי [ריש פרק ח] הוא: שים לו קנבה. כגון קטנית הנמכר בחנות במלא מלא כלי בפרוטה:** חולקין. פרש"י **למתניה הואי י"ל לשליח ניתנה וי"ל לבעל מעות ניתנה: לבל לבר שאין לו קנבה. כגון חלוק וטלית וירק הנמכרין בחומת פעמים מוותרין למכור בזול פעמים בשמעון. הכל לבעל המעות. שאין כאן מתנה אלא מכר** לבל מלמען הרי"ף נראה שלבר שים לו קנבה אפי' נתן המוכר לשליח בפירוש כיון

שבאת הנאה לבעליו ע"י בעל הבית חולק עמו: תיבעיא להו כו' כי ליתכא. פיעור חני כור: **ליתכא מיהא קני לוקח. ואם כח בעל השדה לחזור חינו חוזר:** ר"ל לטובא לך עבדי לך. שאם יזמינו לך מעות טוב לך כשלא מכרתיה כולה ואם תצטרך למכרה ומיירי כגון למשכח מקן לזבין לאי ליתכא בתרא בלחי ליתכא קמא: וסניין למעביר על לבריו הוי. כ' הריי"ף ז"ל משום לבנמ' בעי' למיפשט למוסיף על לבריו הוי מלתניא נתן לו ליגר זכה כו' ולחינן לה ולחמרי הכא בחאי עסקינן לפייתי ליה קום שם בשלש ועלה לחמרינן ליקח נמי לקתני כו' לחמא [מכריעין] למעביר על לבריו הוי ואין זה הכרע נמור לוק ותשכח ומיהו כיון לבעיין לן לחוקמי קרקע בחזקת בעליה ולא יוציאנה מספק ללחמא מעביר על לבריו הוי: פשיטא. **לחמר נשלוחו מכור לי בית כור מחלותי לחלל** [דף עט:] **לחמר ליה לחלל ואפי' לשנים.** כתב הרז"ה ז"ל והריי"ף ז"ל פסק בלחמר לי זבין לי כורא ואזל זבין ליה ליתכא מעביר על לבריו הוי ופסק לאחל ואפילו למאה כרב נחמן ונ"ל שבדבריו סותרין זה את זה שמאחר דקי"ל כרב נחמן נמצא אחין טוענת לו ניחא לי לליפצי אטרי עילואי טוענה וכן נראה להכי לחמרי פשיטא לחמר לחל קפילא לחמר שתמת מאי לת"ל בעיין לעיל ולו מעביר על לבריו הוי ולו מני לחמר לו ניחא לי לליפצי אטרת עילואי לוקח היכא לחמי מזבין ליה להחוא נברא נפיי לבל לשנים לילמא מני ר"ל לו ניחא לי לליפצי בעלי דינין עילואי להיינו שני לקוחות הו לו ע"כ והרמב"ן ז"ל קיים לעת הרי"ף ולחמר להא לו שייכא בבעיין לעיל לה"ק **לחמר נשלוח מכור לי** זה לאחם לחל ומכר בשטר לחל לשנים **ולע"ג לליכא טוענת לחפוני אטרי** לפי' הכי פשיטא לקפילא הוי לקיל בחפוני בעלי דינין לבל היכא לחמר מכור **לי קרקע זה** שתמת **ולא פירש לאחל מהו** לחמרי למשתמת קפיל לינים בהכי הו לו ומסקינן לעחל לפי' למאה ורש"י ז"ל **נורש פשיטא לחמר לאחל ולא לשנים קפילא לחמר לאחל מאי כו':** והא מר הוא לחמר **לין לונאה נקרקעות.** רב נחמן נופיי לחמר בפ' המקבל (לף קח ב) נבי לינץ לבר מנרא לאי זבין סום מנה במאתים לין לונאה בקרקעות. כלומר שאם ירצה המנרן להוציא מן הלוקח מסום לינץ לבר מנרא **לינו יכול לומר לו** שאני ולתקוני אטרת לו ולא לעוותי ולא לשלם אלא כמו שהוא סום אלא כל המאתים והבי פריך ממילתיה דרב נחמן נופיי לס"ל לגוקח להשם כשליח של מנרן ומינה לבשליח נמי לין לונאה לקרקעות ומשני כי לחמרי בבעל הבית לגוקח להשם סוי כמו בעל הבית שאינו מתכוין לקנות אלא לגורך עצמו שסבור להיות בעה"ב לבל שליח נמור כי הכא מני ר"ל לתקוני אטרתיך: מתני' סום **לגרת בקורת. הכרזה ונשון בקורת שמבקריס אותה בני אלם ע"י הכרזה.** ואיכא לקשיא ליה להא שתמת לחתניתין אפילו בקרקעות משמע ולחאי מכרן בטל בשלמא פיחתו שתות אינא למימר שאע"פ שאין לונאה לקרקעות היינו במאי לעביד ליה נופיה לבל במאי לעבדי לחברי' יש לונאה כלחמרי' בנמ' נבי שליח ובלין הוא לאפי' כל שהוא חוזר אלא למשום כח בית לין לחמרו על שתות אטרת הלבך פיחת שתות שפיר לבל הוזיל שתות **למה מכרן בטל** אטרי הלוקח מלעת עצמו הוא לוקח ותירץ הרמב"ן לשום שאנינו כאן שיינו שאוריליו לבעל חוב בשומת בבית לין תאלה יורדין לשום ומכריזין שמא ימצאו יותר משמין ואם לא ימצאו נמי אלא כדי שמין מוכרין ואם לא מצאו אפי' שמין אין מוכרין בפחות אלא לחמר לבעל חוב להפרע ממנו והיינו שטרי חליטתא וכיון שבעל חוב בשומתן הוא יורד אם פחתו לו הלין נותן לו להחזיר לבל לוקח מלעת עצמו הרי הוא כשלה הלוקחין בקרקע שאין להם לונאה עכ"ל ולפי זה תמהני אפי' עבו לגרת בקורת שום מנה במאתים לחאי קיים להוריך חותו במאתים בעל כרחו והוא ז"ל כ' שאף הוא בקר עליה וילא למיה ואין מייפין כחו מבל יתומים ולא יבעתי כי בקר עליה מאי הוי כיון שעל כרחו **לוקח חותה ואם בא** לומר לבינן ללנבי יתומים שום [מנה במאתים] ומאתים במנה קיים אף לנבי לילידה נמי מוכח לקיים ולומר שרנו חכמים להשוות מלוותיהן אם נעטרך לבא למכה הזאת אף בריבית לחתני' נראין יותר לברי התוספות שכתבו לנסי לאין לונאה לקרקעות הני מילי בעל הבית שמוכר לעצמו אבל בית אין שמוכרין בשביל היתומים לא וכיון לנתאנו לינהו מכרן בטל נם הותירו שתות שנתאנה לוקח מכרן בטל להא בהא תליא לחל"כ לא יתנלו לוקחים שיקנו משם והרחב"ם ז"ל בהשנות בפרק [שלשה] עשר מהלכות מכירה כתב להיינו טעמא לפי שבל מי שקונה מבית אין לו עלה בלעתו שיתאנה **וייהיה שם שום טעות** הלבך לפי' קרקעות קפיל לינים וכתב הרמב"ם ז"ל בפ' הנזבר שבית אין שמוכרו ביוקר שתות לתועלת היתומים שם רצו היתומים שלא לבטל המקח ויחזירו [לחונאה] מחזירין שלא יהא כח להליטה חמור משם: **נמ' שליח כמאן. שליח שטעה כמאן ליינינן ליה כחלמנה ליינינן ליה ובטעות** עמו:

איבעיא להו אמר לשלוחו זיל זבין לי מארעא דידי בי ליתבא ואזל איהו וזבין כורא מאי מי אמרינן מוסיף על דבריו הוי וליתבא מיהא קני ליה או דילמא מעביר על דבריו הוי וליתבא נמי לא קני (דף צט.) איבא דאמרי הא לא תבעי לך דודאי מוסיף על דבריו הוי כי תבעי לך היבא דאמר ליה זבין לי כורא ואזל וזבין ליה ליתבא מאי מי אמרינן אמר ליה דטבא לך עבדי לך או דילמא מצי אמר ליה לא ניחא לי דלפשוו שטרי עלאי ולא אפשיטא בהדיא וסוגיין דמעביר על דבריו הוי

יום קנא

(דף צט: ע"ש) פשיטא אמר לחד קפידא ואי זבין לתרי לא הוי זביניה זביני אמר סתמא מאי אמר רב הונא אמר לאחד ולא לשנים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי לאחד ואפילו לשנים לאחד ואפילו למאה אקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ליה כה"ג מאי אמר להו לאחד ואפילו לשנים ואפילו למאה ואע"ג דטעה שליח היבא דטעה שליח לא קאמינא והא מר הוא דאמר אין אונאה לקרקעות ה"מ היבא דטעה בעה"ב אבל שליח א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעותי וכן הלבתא:

מתני' שום הדיינין שפחתו שתות או שהותירו שתות מכרן בטל אומר רשב"ג אם כן מה כח ב"ד יפה אבל אם עשו איגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים:

גמ' איבעיא להו שליח כמאן דמי אמר רבא אמר רב נחמן שליח כדיינין רב שמואל בר ביסנא אמר רב נחמן שליח כאלמנה והילכתא שליח כאלמנה דאם טעה בכל שהוא מכרו בטל אמר רב הונא בר חיננא א"ר נחמן הלכה כדברי חכמים ולית ליה לרב נחמן מה כח בית דין יפה והאמר רב נחמן אמר שמואל יתומים

כל דהו בטל כלתן [דף ע"ח ע"ח] **שוה מנה ושויר במנה מכריה בטל או כלייניו על לטעי בשתות:** [דף ק.] והלכתא שליח כלמנה. וכבר כתבתי ברים פרק החיש מקדש לאפי' בשליח אפי' לשליח כלמנה וכ"ש בשליח בעל הבית למני לית ליה לתקוני שלריתיך ומאי לאיכא למימר הכא מלגרסינן בפרק נט פשוט (דף קסט ב) הניח לאיתתא לייהבה זוזי לההוא גברא כתבתיה סם: והא דאמר **רב נחמן** לאמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי לאביהם כו'. פירשתיה סם: מאי יכולין למחות איכא **ברוחות. טוב לי ליטול חלקי במזרח שיש לי לענה שלא שנפלה לי מבית לאבי לאמי: לאחריותא לאיתמי. אם נמצאת השדה גזולה או משועבדת לאחר וטרפה מן הלוקח בחובו חוזר הלוקח על היתומים שהלמנה שליח של היתומים היתה** וכן בי לינא לזבין **שדה יתומים למזון האשה והבנות לאחריות לאיתמי: וחוזרין. ואין לומרין מה שעשה עשוי ויגלם מביתו חלח הלרי זביני:** נעשה. **בתמיה הא ולאי טעו בלבר השנוי במשנה:** שוה הקלף. **גזבר המוכר קרקע של הקלף:** ס' יום. מוכיח ימי הכרזה: ריפא לקתני כו' בלבריס שלין מכריזין עליהם כו'. זהו פי' הרי"ף ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפי"ב מהל' מלוה **ולוה ולפי זה הא** לנקט ריפא וסיפא בלאכרוז ולא לאמר ריפא בלאכרוז וסיפא בלאכרוז משום לשנא דורמיה אתא לאשמועינן לבלבריס שלין מכריזין עליהם אפי' הכרזה לא יפה כאן לבל רבינו האי ז"ל פירש בספר המקח לריפא בלבריס שמכריזין עליהן והכרזה הוא לאמרינן לבשתות מכרן בטל וסיפא בלבריס שלין מכריזין עליהן והכרזה לכיון שלקלקו כ"ב שהכרזה בלבריס שא"צ להכריז עליהם לאמרו לאפי' על פלגא מכרן קיים וכ' הרמב"ן ז"ל ללוקח שוה מנה במאתים או מאתים במנה לבל יהא על כן (או פחות מכן מכרן) בטל מלגרסינן בפרק מי שמת נבי מתני' לתנן [דף קמו ע"ח] לבל שם שעורת חתן לפילו שבאו לחלוק בנכסי אביהן ב"ד מעמידין להם אפטרופוס ובוררין להן חלק יפה ואם הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות דא"כ מה כח ב"ד יפה לא קשיא הא דטעו הא דלא טעו אי לא טעו מאי יכולין למחות ברוחות איבא ברוחות והלכתא כר"נ.

א"ר יוסף ארמלתא דזבינא אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי (דף ק:) אמר אמימר משמא דרב יוסף ב"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשו כמי שטעה בדבר משנה וחוזרין נעשו ודאי טעו דתנן שום היתומים שלשים יום ושום הקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב אי מההיא הוה אמינא הני מילי שליח אבל בית דין לא קמ"ל דאפילו ב"ד איתיביה רב אשי לאמימר שום הדיינין שפיחתו שתות או שהותירו שתות מכרן בטל הא שוה בשוה מכרן קיים מאי לאו דלא אכרוז לא בדאכרוז והא מדסופא בדאכרוז הוי רישא בדלא אכרוז דקתני סיפא אבל אם עשו איגרת בקורת אפי' מכרו שוה מאתים במנה או שוה מנה במאתים מכרן קיים * גי' הגמ' אלא לעולם בדלא אכרוז ול"ק לא רישא וסיפא בדאכרוז ולא קשיא כאן בדברים שמכריזין עליהן כאן בדברים שאין מכריזין עליהן רישא דקתני פיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל ואע"ג דאכרוז בדברים שאין מכריזין עליהם אי נמי בשעה שאין מכריזין אי נמי במקום שאין מכריזין שכיון דלא בעו הכרזה בין אכרוז בין לא אכרוז חד דינא הוא ואם פיחת שתות או הותיר שתות מכרן בטל שוה בשוה מכרן קיים וסיפא דקתני אם עשו איגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים בדברים שמכריזין ובשעה שמכריזין ובמקום שמכריזין דכיון דאכרוז עליהו כדחזי בין פחתו בין הותירו מכרן קיים

ואלו הן דברים שאין מכריזין עליהן העבדים והשטרות והמטלטלין מ"ט עולא אמר עבדים שמא ישמעו ויברחו שטרות ומטלטלין שמא יגנבו שעה שאין מכריזין כדאמרי נהרדעי לאכרגא ולמזון' ולקבורה מזבנינן שלא באכרזתא מקום שאין מכריזין כגון נהרדעא דא"ר נחמן מעולם לא עשו אגרת בקורת בנהרדעא סבור מינה משום דבקיאי בשומא אמר להו רב יוסף בר מניומי לדידי מיפרשא לי מניה דרב נחמן משום דקרו בליעד כו' אמר רבא לוקח ליעד פחות מליעד ולקבוץ פשיטא ליעד תנן אלמא כל כי היכי ליעבד לוקח הוי ואע"ג דלקבוץ לפי: [דף ק:] ואלו הן לבריס שאין מכריזין עליהן כו' **שמח יגנבו. כשנאספים לרחותן כלי לנוקחן:** שעה שאין מכריזין. **כלמפרש שים שעה שאין פנאי להמתין ימי** מפר ההכרזה: **לכרגא.** פרש"י ז"ל **לפרוע למלך ככף נולנולת היתומים** ואינו מחוור למאי לריכיא הא הא בכל ערכי היתומים נמי כגון ליקח להם שוורים וכיוצא בהם ואם לוו נם כן לבריס הללו והוצרכו לפרוע מזבנינן בלא הכרזתא להא בפ' שום היתומים (דף כב ע) לא משכחי שום היתומים ל' יום [ומכריזין] אלא לכתובת אשה משום חינא אלא הכי פירושא לכרגא לאבוהון ולקבורה לילים **ולמזון האשה והבנות** ולאו הכרזה לשלשים יום קאמר להא פשיטא שלא יהא ממת מלקוברו שלשים יום אלא לפי' הכרזה שעה אחת קאמר ובתוס' פירשו לבשלוו לעורך כך קאמר כגון שלוו לעורך קבורה או לעורך [מזונות או לעורך] כרגא והכא הוא לאמרינן למזבנינן בלא הכרזתא כלי שלא יעלו (היתומים) לאת בפני הלויה בלבריס אלו אבל ערכי היתומים ולאי אין לריכין הכרזה: **משום לקרו להו כו'. ננאי וחרפה הוא להם כשקונין נכסין שב"ד מוכרין לפי שממהת לוחק שהנוש' לוחן את היתומים או את הלוה לוקחין הלקוחות בזול ומבזיס לותם** וקורין להם לוכלי שלות הכרזה: שמין לותן מוכרין לותן **לאלתר. שמוך למיתת לביסם כלי שלא ירקבו: למקרב שוקא. יומא לשוקא: לינגא. טעם הקרוב להחמין לגרי"ר בלע"ז: זוזא חריפא. ממהר לבא לפי שהכל ערכין לכך ומביאין מעות ואין מקיפין בלשלרתי: למיכרא.** מקום: **מהו לאחטויי. שים לאום שלא תטבע הספינה** בנהר: לא עליף מליל. לוקח בכל ה"נ מעות לאיכא למיחש שמא יחמין אם יניחהו כאן הא לאו הכי לא ערכין ליה שא"פ שהוא רוצה ליזוק בשלו אינו רשאי בשל אחרים:

להו בני אכלי נכסי דאכרזתא.

אמר רב יהודה אמר שמואל מטלטלין של יתומין שמין אותן ומוכרין אותן לאלתר ורב חסדא אמר אבימי מוליכין אותו לשוקים ולא פליגי הא דמקרב שוקא הא דמרחק שוקא רב כהנא הוה בידיה שכרא דרב משרשיא בר חקלא יתמא שהייה עד ריגלא

תנן התם בערכין סוס היתומים כו'. כשהוא מנכסיה יליר הנאה. לאי לא חיישינן שמא לעשות קנוניא על הקרקע מנכסיה ולאחר שתגבה כתובתה יחזירנה: **ר' יהושע** אומר אינו צריך. לעולם התם בערכין [לף כג.] לכשחלה בהקדש קא מיפלגי וכפלוגתא דכ"ה וכית שמאי דכ"ש אומרים הקדש וכית הלל אומרים טעות הקדש טעות אינו הקדש הילכך ר"ש סבר אין שחלה בהקדש וחייש לקנוניא ור' יהושע סבר יש שחלה בהקדש הילכך ליכא למיחש לקנוניא שהם רוצה הוא להפקיע ההקדש יכול הוא ליחלה **עליו ומשמע לקיימה לן** כר' יהושע חלה שהרמב"ם ז"ל פסק כר' אליעזר בפרק שביעי מהלכות ערכין ותמה אני למה ופפשר לסמך לו ולדבר הזה לומר התם שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין לחלש עושה קנוניא על ההקדש ומשמע התם לדוקא בשכיב מרע הא בבריא חיישינן לקנוניא ואין מאמינין אותו מתוך שיכול להפקיעו בשחלה ואי מהא לא חיישינן להתם לדיבורא בעלמא קיל ליה טפי משחלה ומ"ש חיישינן אבל מעשה קשה לנרושין לא עבידי כיון לשפשר בשחלה ומ"ש לא חיים רבי יהושע: בשעת הוצאת פועלים. היינו בערב כשיוצאין ממלאכתן: ובשעת הכנסת פועלים. היינו בבקר כשנכנסין למלאכתן: בשעת הוצאת פועלים לשיכח לניחא ליה למזבן כו'. שכשימע השכירה יזכור שיאמר לפועלין שנפטרין ממנו שילכו לבקר הקרקע הנמכר ובבקר בשעת הכנסת פועלים כשימע השכירה יזכור לשאול אותם ענין הקרקע שיאך הוא ואע"פ לתענ נקט בקר וערב רב יהודה פריס ערב בריש לפי שסדר הענין כך הוא: לשחלה על יא על יב. שלפי שאינה יודעת להתעסק בטעות ואינן צריכין לה אינ להוציאה אינה מקפדת אם לא יפרעוה בכת אחת: למיקל בזוזי. אע"פ שיוצאין ע"י שלחן מקבל אותן לפי שיודע לטרוח ולהוציאם מה שאין כן בשאר: בא לכבריו דעופין. בכל יום אינו צריך להכריז אלא שלשים יום אבל אם אינו מכריז אלא בשני וחמישי מכריז שמים יום: לא היו אלא י"ח יום. שכשתתחיל למנות ס' יום מיום ב' וסס ח' שבועות ול' ימים נמצא שים בח' שבועות ט"ז ימי הכרזה ונשלמים ביום ה' ול' ימים הנשארין מתחילין ביום כ' ומסיימין ביום חמישי: כיון למשכח מילתא. להני תמני סרי על ס' ימים שמעי לינשי: אין נזקקין. למכור נכסי יתומים קטנים בחובת לאביהם: אע"כ רבית אוכלת בהם. למשום פסידא ליכא נזקקין: אי לכתובת אשה משום מזוני. לפרוע כתובת אשה לאביהן אע"ג **שלא נכתבה כתובתה ניזונת מן** היתומים ומפשלו מזוני: הא תקינו רבנן להו מעשה יהיב. כלומר בפירקין למעשה יהי שלמנה ליורשין ולקמן מפרש אמאי נזקקין לשאר לכריס: זימנין שלא שפקה. מלאכתה כגון מזונותיה ונפשלין היתומי': לילימא בב"ח עובד כוכבים מי ניית. להמתין ימי ההכרזה : ואי לקח לאכול רבית. ומ"ש נזקקין: מי שבקינן ליה. לב"ח ישראל למשקל רבית: **מוקי לה בכתובת אשה.** ומ"ש נזקקין מפני הפסד מזונות: **שלח לרב חסי.** אמאי נזקקין למכור הא אין רבית אוכלת בהן: ולר' יוחנן מי ניחא. אמאי מכריזין יתנו לה כתובתה לאלתר ותסתלק ממזונות והיכי שבקי לה מיכל מזוני למפסקה ולאי על שנמכרו ימי ההכרזה: ונקטינן הכרזה שלא יבעינן. אי מרווחנא ליתומים שלא שפק הוא לם יסיפו **על השומא כלום או לא:** אי הכי. לכתובעת כתובתה ומי לא נזקקין. **לא למכור ולא להכריז הואיל** וכבר חיבה מזונותיה: כיון למזקקין לה שתגע. מעיקרא מזקקין לה שתגע. כלומר שאם אין אנו נזקקין הרי היא נמנעת מתחלה לבא ונמצאת מפסדת מזונות: מ"מ לרב אסי קשיא. לאמר אין נזקקין אלא לרבית והכא ליכא רבית מזקקין: שקבל עליו זה. להמתין ימי ההכרזה בלא רבית ולא קבל עליו שאם לא ירצו להנשותו שלא יעלה חובו רבית. ומשמע מהא שאם לוו ב"ד לאחרפוטרופוס לנכסי יתומים מוכרין בלא הכרזה לפי שאם מתחלה רצו למכור לא היו צריכין הכרזהולפיכך לא העמידו מתניתין דשום היתומים בשלוו לנכסיהם משום דכבה"נ לא בעינן הכרזה:

אמר אע"ג דהוה ביה איצצא מייתי זוזא חריפי רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטא יתמא בר אחתיה הוה נמי לדידיה חמרא הוה מסיק לה לסיכרא אתא לקמיה דרב אשי אמ' ליה מהו למשקליה בהדיא נישקליה דילמא מיתניס נשבקיה דילמא מתקיף אמר ליה זיל לא עדיף מדידך:

תנן התם בערכין (דף כא:) שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב.

(ערכין דף כג.) המקדיש נכסיו והיה עליו כתובת אשה רבי אליעזר אומר כשהוא מגרשה ידירנה הנאה ר' יהושע אומר אינו צריך וכן היה רבן שמעון ב"ג אומר הערב לאשה בכתובתה ורצה בעלה לגרשה ידירנה הנאה שמא יעשה קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו.

מ"ש בבקר ובערב (שם דף כב.) אמר רב יהודה בשעת הכנסת פועלים ובשעת הוצאת פועלים בשעת הוצאת פועלים דאי איכא דניחא ליה למזבן אמר זילו סיירו לה ניהלי ובשעת הכנסת פועלים דנידכר דאמר להו ניזיל ונישיילינהו תניא נמי הכי שום היתומין ל' יום ושום ההקדש ס' יום ומכריזין בבוקר ובערב בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים ואומר שדה פלוני בסימניה ובמצרניה כך היא יפה ובכך היא שומה כל הרוצה ליקח יבא ויקה על מנת ליתן לאשה בכתובתה ולבע"ח בחובו למה לי למימר ע"מ ליתן לאשה בכתובתה ולבע"ח בחובו דאיכא דניחא ליה באשה ואיכא דניחא ליה בבע"ח איכא דניחא ליה באשה דשקלה על יד על יד ואיכא דניחא ליה בבע"ח דמיקל בזוזי א"ר חסדא בא להכריז רצופין ל' בשני וחמישי ס' ואע"ג דכי חשיב מר ליומי דהכרזה לא הוו אלא תמני סרי יומי כיון דמשכא מילתא שמעי אינשי

א"ר יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ היתה רבית אוכלת בהן ורבי יוחנן אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ורב אסי אמר לך כתובת אשה הא תקינו רבנן מעשה ידיה במזונותיה ואידך זימנין דלא ספקא תנן שום היתומים ל' יום במאי עסקינן אילימא בבע"ח עובד כוכבים מי צאית אלא פשיטא בבע"ח ישראל ואי דקא אכיל רבית מי שבקינן להּ אלא דלא אכיל רבית וקתני נזקקין בשלמא לר' יוחנן מוקי לה בכתובת אשה אלא לרב אסי קשיא אמר לך רב אסי ולר' יוחנן מי ניחא שבקינן מזוני דודאי קא מפסדא ונקטינן הכרזה דלא ידעינן אי מרווחינן אי לא הא לא קשיא בתובעת כתובתה בב"ד וכדרב יהודה אמר שמואל דא"ר יהודה אמר שמואל התובעת כתובתה

מרימר חנבי כתובה לשפה. כלומר לנרושה ומשום הכי **לחמר לשפה ולא לחמר** לשרימלתא: אבל נרושה לא. לנרושה אין לה מזונות: משום חינא מתנינן לה. כלי שיהא לה לבר שתוכל להנשא בו ואפי טעמא אייך נמי בנרושה וכ' הרמב"ם ז"ל בפ' שנים עשר מהלכות גירושין ומלוה שמקנה נתונים פסקו כמתן לחמר משום מזונות ולא חשו לטעמא לחינא ולפיכך לחמרו שאם היו הנכסים כנגד הכתובה בלבד הוליל והיא נוטלת הכל ואין זכות ליתומים בלבר אין נזקקין לה ואין זה עיקר להא עבד מריימר עובלא בנרושה ואע"נ לליתי לה מזוני: בתר שבקייהו. לאחר מוריקם שהניח להן ירושתן: פריעתא בעל חוב מעיק. לסבירא ליה לשעבודא לאו לחורייתא: חיימר ברבי לתפסיה. הלוה למלוה קודם מיתתו: חיכא ביניייהו שחייב מודה. בשעת מיתה שעליון חייב לו מ"ל משום מעיד **לא פרעינן ליתמי לאו כני** מעבד מעיד ניעבו ומ"ל משום ברבי: אי נמי למודה ליכא למיחש לברבי: אי נמי לשמתיה. בית דין לוקה על שיפרע למלוה: ומת בנלויו. למחן לחמר משום ברבי בכי הא ליכא למיחש ונזקקין ולמחן לחמר טעמא למעיד אין נזקקין: והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע. מודה ר"נ בשמייה ומת בשמתי' נזקקין ומסתבר להיכא שמת בתוך זמן החוב נמי נזקקין מלחמרי' ברים בבא בתרא [לף ה:] והלכתא כר"ל ואפי' מיתמי ואע"נ לחמר מר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה חזקה לא עביד אינש לפרע בתוך זמנים. אלא שם חולקין ואומרים להם לוקח ביתומים גלוים חמרו לנפרעים מהם אלא בשבועה אבל ביתומים קטנים כיון לחייבין לברי לפילו בנו זימנים ליכא למיחש להא חייבין בחלמנה אי לאו משום חינא או מזוני אע"נ לבתוך זימני' הוא אלא ניתנה כתובה לנבות מחייב לחלת"ם כי היכי לחייתי הם ואע"נ לחמר מר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה הוה בן לחיתויי ואע"נ לחמר מר אין נזקקין לנכסי יתומים אלא"כ רבית לוכלת בהן ואי רבותא טפי אלא"נ אין נזקקין להן כלל תוך זמן נזקקין. ואין זה עיקר אלא לפי שיתומים קטנים נפרעים אלא בשבועה לתוך זמן ליכא למיחש לברי לחם

בב"ד אין לה מזונות א"ה אוזקוקי נמי [לא] נזדקקינא לה כיון דאיזדקקין לה מעיקרא מיזדקקינן לה נמי השתא מ"מ לרב אסי קשיא לעולם בבע"ח עובד כוכבי' ודקאמרת לא צאית כגון שקבל עליו לדון בדיני ישראל אי הכי רבית נמי לא נישקול שקבל לזו ולא קבל לזו

יום קנב

מרימר אגבי כתובה לאשה מנכסי דיתמי א"ל רב אשי למרימר והא א"ר יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ היתה רבית אוכלת בהן ור' יוחנן אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ואפילו רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דמפסדא מזוני אבל גרושה לא אמר ליה ההיא דר' יוחנן משום חינא מתנינן לה פירוש כשתטול כתובתה יהא לה חן ותנשא אר"נ מריש לא הוה מזדקיקנא לנכסי דיתמי כיון דשמעי להא דרב הונא חברין משמיה דרב יתמי דאכלי דלאו דידהו ניזלי בתר שבקייהו מכאן ואילך מיזדקיקנא ומעיקרא מ"ט לא רב פפא אמר פריעת בעל חוב בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה מאי

ביניייהו א"ב שחייב מודה א"נ שמתיה ומית בשמתיה והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע (ערכין דף כב.) רבא אמר משום שובר א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ומי חיישת לשובר והתנן הנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה ואמר רב אחא שר הבירה מעשה ובא לפני ר' יצחק נפחא באנטוכיא ואמר לא שנו אלא כתובת אשה משום חינא אבל בע"ח לא ורבא א"ר נחמן אפי' בע"ח נמי ואי חיישת לשובר התם נמי ניחוש א"ל התם כדאמרי' טעמא שלא יהא כל או"א נוטל מעותיו של חבירו והולך ויושב לו במדינת הים אמר רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים ואם אמר תנו נזקקין שדה זו ומנה זו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס שדה סתם ומנה סתם נזקקין ומעמידין אפוטרופוס אבל נמצאת שדה שאינה שלו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבר מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשיקרי לא מחזקינן א"ר אשי הלכך אנן אזדקוקי לא מזדקקינן דהא אמר רבא הלכתא אין נזקקין ואי מזדקקינן מוקמינן אפוטרופוס דהא אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבר מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשקרי לא

חיתת מיתומים נלוליס לחמרי נפרעין שלא בשבועה הוה לן לשבועי מיהת משום ברבי שלא ס"מ לתוך זמן לא חיישינן לברבי כלל וכתובת לשה שאני שברכן היה להניח כתובתה על השולחן על שהוברכו לתקן שלא יעשה כן כלחיתת לעיל (לף פ:) בפרק הלשה שנפלו לה נכסים ב"ב (לף ה:) הא לחין שהם ברים ב"ב הא לחין נזקקין לנכסי יתומים רבותא קמ"ל לחילו הוה לחמר הכי ס"ל לחינא לשע"נ לתוך זמן נזקקין שבועה מיהא בעיא ולהכי לשמעינן לנפרעין מהן שלא בשבועה לא שנא נלוליס ולא שנא קטנים וכן כתב הרב רבי יהודה הנשיא לחלברנלוני וכן לעת הרמב"ם ז"ל: רבא לחמר משום שובר. כלומר משום הכי לא הוה מזדקק להו רב נחמן מעיקרא שמא שובר היה ביד הלוה שפרע לת חובו: לא שנא. לנובה בשבועה. ולא חיישינן לשובר שלא כתובת לשה משום חינא כו': ואי חיישת לשובר שהם נמי ניחוש. בב"ח: כלי שלא **יהא כל** תו"ל כו'. לבל ביתמי חיישינן לשובר וכי תימא לרב הונא נופיה לפריך הכי לרבא לטיטי מי ניחוש והא חיישינן לברי לחמר חיישינן לברי והתם לא חיישינן כלל י"ל לרב הונא בתר לותבתיה לרבא ופרקה לה לחמרה להיא לחיישינן לברי לבל מעיקרא הוה ס"ל לליכא למיחש לא לברי ולא לשובר ולבסוף ניחא ליה טעמא לברי טפי משובר כי היכי לתיקום כב"ע ואפי' מ"ל חין כותבין שובר וליכא למילק לשמעתין להכא תשמע לכל היכא לליכא למיחש לשובר ולברי נזקקין וחילו בפ' שור שנגח ל' וס' (ל' לט.) נבי שור יתומים שנגח לחמרי' ר' יוחנן לחמר מעליית יתומים ר' יוסי בר חנינא לחמר מעליית לפוטרופין ופרכינן עלה ומי לחמר ר' יוחנן הכי והא ת"ר יהודה ת"ר לפי חין נזקקין כו' ור' יוחנן לחמר לו לעטר יש בו רבית לחמר ר' יוחנן חמר מעליית לפוטרופין ר' יוסי בר חנינא לחמר מעליית יתומים ופרכינן משום לקשיא לר' יוחנן לחלר' יוחנן משנית ליה לר' יוסי בר חנינא טועה והא ר' יוסי בר חנינא ליינא ונחית לעומקא דלינא והשתא קשיא מלי טעותא לחלרבה קשיא היכי פריך התם חלר' יוחנן חלר' יוחנן להא מסקינן הכא כל היכא לליכא

למיחש לערכי אז לעבוד נזקקין ונבי נזקין להתם הא ליכא למיחש כלל ואפי' תימא נומר (לחיכא) לר"פ לחמר פריעת כ"ח מניח פריך התם לר' יוחנן אלר' יוחנן אפ"ה כיון דלא קי"ל כוותיה אלא טעמא לערכי עיקר ליכא למימר לאי ק"ל יוסי בר"ח מעלייתי יתומים מסוין ליה טועה כיון דקסבר למילתי' הכי לכל היכא לליכא למיחש לערכי נזקקין תירצו בתוספות לרב אסי ורב יוחנן לחמרי הכא אין נזקקין לנכסי יתומים בין בחובת תביעה בין בחובת עצמם וטעם לחובת תביעה הוא לפרסיון דהוי מסוה ערכי וחובת עצמם מסוה טעמא לחרינא הוא לפי שאין מקבלים עליה שלא בפני בעל דין ויתומים קטנים כמאן לית להו ומסוה לבחובת תביעה אבל לא סני הא טעמא להכא במלוה בשטר עסקינן ומקיימין את השטר שלא בפני בעל דין כלאיתא בפ' הנזהל (דף קיב:) לענין לטעמא לערכי ושובר ומ"ש לחמרי התם לאי ס"ל לר' יוסי בר חנינא מעלייתי יתומים מסוין ליה טועה לבחובת עצמן אין נוכין מהן כלל שאין מקבלים עליה **שלא בפני בעל דין וה"ה** נמי בחובת תביעה על פה שאפי' חייב מודה או שתיה ומת בשתיה אין נזקקין **מסוה הא טעמא** וכי לחמרינן נזקקין בהני נווני לוקו במלוה בשטר והביאו ראיה מהא לחמרי' אין נזקקין לנכסי יתומים אפי' בחובת עצמן **קאמר לאי לא כי** פרכינן מחתני' לסוס היתומים אלרב אסי ליתי ליה לבחובת עצמן חיירי אלא ולאי אפי' בחובת עצמן אין נזקקין ואין זו ראיה שכבר כתבתי לבחובת עצמן לא בעי הכרזה אלא כשם שאם הוציאו למכור לערכי יתומים מוכרים בלא הכרזה כך כשלוו לערכיהם ובאו למכור כדי לפרוע אין צריכין הכרזה ומסוה הכי לא מצי לאוקמי מתני' בכי האי נוונא ועוד לכתב הרב רבינו משה בר [נחמן] ז"ל שאין במעשה יתומים בשלהן מסוה אין מקבלין עליה שלא בפני בעל דין תלא מלחמרינן מעמידין אפוטרופוס ליתומים לגבות מנופו ומ"ש אין מעמידין אם הוחזקו ננחנים מעמידין להם אפוטרופסין ומעידין בהם בפני אפוטרופין ומסוו להו מועד לכי הדר ננח יפלם מעלייתי יתומים או מעלייתי אפוטרופין וחוזרין ונפרעין מהם לכי גבלי ולא מצריכין להו עדים אחרים אלמא לכבל מילתא למעמידין אלא אפוטרופוס מקבלין עדים שלא בפני יתומים לאפוטרופוס בעל דין הוא וכי תימא ק"ל תיקחי לן ההיא לפרק שור שנגח ל' ואחשה (שם) לחמרינן לאם אמר רבי יוסי בר חנינא מעלייתי יתומים מסוי ליה טועה ולמאי והא התם ליכא למיחש לא לערכי ולא לשובר וכחובת יתומים הא חמרינן לנזקקין וליכא מסוה מקבלים עדים שלא בפני בעל דין ואי קושיא היא לליכא למיחש לכי היכי דבעלמא חיישינן לערכי ולשובר ולא דיינינן במילי לקבולי מסוה לכבל גבלי אינהו מפקחי וילעי במילי לקבולי טפי מינן כי נמי ליכא למיחש בנזקין לילמא לכי גבלי מייתי סהדי לפטורא שעשו סמיכה מעולא לשור שנהן או שלא נתייעד בדין הא לאו הכי נזקקין לנכסי יתומים כל היכא לליכא למיחש למילי ולפיכך כל שלוו בית דין או אפוטרופוס לערכי יתומים נזקקין למכור נכסיהם כשהם קטנים: הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים. כלומר אלא בשחייב מודה ומתחייבו ומת בשתיה לאי לא חיישינן לשובר: ואם אמר תנו נזקקין. **לא במתנה קאמר להא ולאי** פשיטא לאם אמר תנו נותנין אלא תנו בחובי קאמר והיינו חייב מודה והאי לנקטו תנו ולא אמר הודה משום דבעי למפלג בין תנו שלא שהם שתם אי נמי נקט ליתנם למהני אפי' ליתי תובען לאילו הודאה נהי דהיכא לאיתי תובען מהניא ואע"ג אלא קאמר אתם עדי למזקק לאין לחלק אפי' תובען ליתי ואפ"ג אלא קאמר אתם עדי למזקק לאין לחלק אפי' תובען ליתי ואפ"ג אלא קאמר אתם עדי למזקק לאין

מחזקינן:

מתני' (דף ק:) * בגמ' ומשניות וברא"ש הגי' הממאנת אבל בירושלמי גרס התומה והשניה והאילונית אין להן לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ואם מתחילה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר יש

חלק מסטה בשעת מיתה כלאיתא בסוף נט פסוט [דף קעה.] לפילו הכי אם הוסה מעלמו לא מהני לחלם עסוי שלא להסביע את בניו ואם אמר תנו לפילו בלא תביעה מהני כלאמרינן התם [סוף דף קעב:] מנה לפלוני בידי **אמר תנו נותנין לא אמר** תנו אין נותנין מסום לחלם עסוי שלא להסביע את בניו: שלא התם לו מנה התם נזקקין ומעמידין אפוטרופוס. פירש רש"י כלי שיכרור ליתומים חלק יפה ואחרים פירשו להיינו טעמא מסום לחייסין שמא כבר פרעו בפני עדים או כתב לו שובר ועתה שכח ולפיכך מעמידין אפוטרופוס כלי שיחקור שלבר אבל שלא זו כיון שייחל לו שלא לו מנה ולאי קים ליה ללא פרעיה ליכא למיחש למילי: ואי מזקקינן. כגון שחייב מודה לו שמתיה ומת בשמתיה אי נמי לאמר תנו [בין בשלא זו] בין בשלא התם מוקמינן אפוטרופוס: לבד מנמנאת שלא שאינה שלו לאחזוקי שהלי בשקרי לא מחזיקינן לכיון ללא לר שה לחיסין שני חזקה ושעדים מעידים שגזלה היא בילו מוציאין חותה מילו ואין מעמידין אפוטרופוס שיסתלל למענן עדים להכחיש את אלו שכיון שהם מעידין עכשיו שהיא גזלה לא מחזקינן להו בשקרי. ויש לרעים הללו לברים מתמיהים לרבינו משה בר מיימון ז"ל בפרק שנים עשר מהלכות לוה ומלוה ואולי גירסא אחרת היתה לו. ולאחרינן לאמר תנו נזקקין כתב רבינו משה בר [נחמן] ז"ל למקבלים עדים הללו בפני אפוטרופא לכל עילי עולא מילי ליתומים הם ולילכא בהו מסוה אין מקבלין עדים שלא בפני בעל דין לכל הרא"ש ז"ל העמידן במוסר לברים לב"ד או שכתבו עדות בשטר ואינו במסמא ועוד היאך כתבו עדות עולה בשטר מחיים ואם כתבו לאחר מיתה אף בשטר אין מקבלין עדות לבשעת מיתתה הוי כמי שנחקרה עלותן בב"ד וזו בב"ד נמי אין מקבלין אותה וכן מה שאמרו בחייב מודה פירש הרב ז"ל בשהודה בב"ד ומודה אני בזה מסוה למילתא לאבוהן היא וכן לכתובת חבה מסוה חינא מקבלים עדים שלא בפני בעל דין עכ"ל [של הרמב"ן ז"ל]: **מתני' השניה. שניה לערירות** המפורשת בפרק שני ליבמות [לף כח.]: **אין להם כתובה. ממאנת מסוה למעמה יוצאה שניה** ומסוה מפרסיון טועמא **ביבמות בפרק יש מוסרות [לף פה:]** לסניה לרבנן ולברי סופרים צריכים חיזוק לו **מפני שהיא מרגילתו לנושאה שהיה מפסידת כלום בנשואין שהיה נפסלת לכהן וזלה כשר** וכבר הביא הרי"ף זכרונו לברכה בגמרא לקמן לוחה בדרייתא שכפ' **יש מוסרות [לף פה.]** ולפרשנה בסייעתא לשמיא: **ולא פירות.** פירש רש"י ז"ל **אין פירות אם אכלן והוא פרקונה שתקנו חכמים תחת פירות נכסי מלוג שהוא אוכל אין לה והם נשבית אינו חייב לפדותה לתנאי כתובה ככתובה וכיון דאין לה כתובה אין לה תנאי כתובה** לאכל בירושלמי פירש שאין שבעל חייב להחזיר פירות שאכל ובממאנת היינו **טעמא מסוה לכיון לתקנו רבנן** נשואין לקנסה מסוה תקנתה כלי שלא יהנו בה מנהג הפקר זכו פירות נכסיה לבעל ובשניה מסוה קנסא מהני טעמי למפרשי בבריייתא **בפרק יש מוסרות** ובלילונית היינו טעמא מסוה לרע"נ לנשואי טעות הוי כיון שלא הכיר בה לפ"ה כיון שרוצה בעלה לוכל פירות נכסיה ושתקה מחלה ורע"נ למחילה בטעות הוי לאמר רב נחמן בפרק לזהו נשך (לף סו:) למחילה בטעות הוי מחילה ולאפי' תימא לא הוי מחילה הכא מהני מסוה לניחא לה לתיפוק עלה שמא לאישות: ולא מזונות. מסוה לתנאי כתובה **נינהו ולקמן בפרק בתרא (לף קז:) אמרינן כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחתיו שהרי**

בעלה חייב במזונות שלה. כלומר ואחר שמיאנה נמי פסיקא שאין לה עניו כלום. **תלת שתים הלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה. חינו משלם.** והילונית נמי לפשר לכלותה ואכלה קשיא ליה לאחר שנמצאת לילונית פסיקא ליה **לה ולו ביוסבת תחתיו** לאחר שהכיר בה לאחי ליה כגון שהלה **מתחלה נשם לילונית שים לה** מזונות בשוס ענין לשניה אין לה מזונות בשוס ענין לכאמור והוצא קאי והרב רמב"ם ז"ל השוס בפירוש המשנה לילונית לשניה שאפילו יוסבת תחתיו אין לה מזונות: **ולא כלוחת. שחקי בנגיס שהכיחה לו** ויתפרש בגמ' להאי ולא בלוחת לתנן לנלדים אימתי שהלה נשתלה ולא מתחלה נשם לשם לילונית **יש לה כתובה.** והוא שלין למזונות ופירות ובלוחת שים לה אין לשם נמורה ומיהו לוקא בלילונית הוא לאמרי' להכיר בה יש לה כתובה אבל בשניה אפילו **הכיר בה ליח לה** לקנסוה רבנן וכבר הכריע כן הריי"ף ז"ל בגמרא מהסיא בריייתא לפרק יש מותרות: **אלמנה לכהן נדול** כו' יש **להן כתובה. לכיון שהיה פסולה וולה פסול ע"י ניסוחין אינה מרנילתו אלא הוא מרנילה ומשלה ליעשה לו ולפיכך קנסו אותו כתובה** ומפורש **בפרק יש מותרות (לף פה.)** לאלמנה לאמרי' לאית לה כתובה יש לה נמי פירות ומזונות ופירות היינו לין פירות שאם נשבית או יפלנה או יאנס שלכל פירות שאכל ואע"נ לאמר רבא בפרק נערה שנתפתתה (לף נב.) לאלמנה לכה"נ אינו חייב לפלוחתה היינו לומר שאינו חייב להוסיף משלו אם פלוגה יותר על פירות שאכל לבל פירות מהלה אי לא פריך לה. ומסקינן בגמרא לכי תנן בהני היכ להן לכתובה לוקא בשהכיר בהם אבל אי לא הכיר בהם הרי הן כהנך לגביל ולית להו ומיהו לא לאו נגמרי לילונית בשלא הכיר בה לא בעיא נמו כלל כלאומכח (בר"פ יבמות) (בריש יבמות לף ב:) כלתנן וכולן **אם מתו או שמחו או** נתנרשו או נשמנאו לילונית ברותיהן מותרות ואילו אלמנה לכהן נדול לפילו לא הכיר בה בריכה נמו: [לף קא.] **גמ' אבל תוספת יש להן. למתנה בעלמא יהב לה בחיבת ביחה: נשים שאמרו** חכמים **אין להם כתובה** וכו'. אין הלבר תלוי בלשון לומר שבכל מקום שנאמר **לשון זה יהא להן תוספת** אלא ה"ק נשים שמתחלת נשואיהן **לא היו לחוויות לכתובה אם** מפני חיסרון או מפני טעות נשואיהן כלומר הסנויות במשנה אין להם כתובה אבל תוספת יש להן: **ונשים שאמרו** חכמים יוצאות אלא בכתובה. כלומר שמפני מעשיהם הפסילו כתובתן כגון שנמלא שלא הכיר בה לאחי ליה ולא נתן לה כלום אלא מפני שהיה מיאן לה ולא רלה לישא אותה אלא בשביל שיתפייס לה אביה ויתן לה כתובה ול

וכמפורש בתנן (יבמות דף עז.) נופת חלס לחנוסת חביו כו': ולא פסקה מן הכהונה. משום גרושה שאין לו גרושין אלא עקירת רגליו הרחמנים שחמיר לי לפני בקדושי לחני: ממחלת לינה עריכה להמתין שנים חמשים. לחכר מילונה לעקרתינהו לנשואין

וליכא בכלל שהר תקנות שנזדו חכמים לכל הנשואות שעריכות להמתין שנים חמשים לחכר יניחתן מבעליהן: יוצאה בגט עריכה להמתין. ואע"ג לליכא לספוקי קטנה בעוברת לא חלקו חכמים [בתקנתן בנשואות]: לח שתנו אלא נכסי מלוג. שהכניסה לו ולא שמשום בכתובתה והקרן לשהה והפירות לבעל לכל בלשות לנכסי יצאן ברזל הנשומין בכתובתה ולא נוניע להנעלת ליה והוא מקבל עליו בחחריות כשתצא ממנו לית לה: וקנסו רבנן [כו'] לליליה בלילה שמשלם לה נכסי צאן ברזל. למילתא לא היה רגיל לשלם שע"מ כן קבלה שלא יפרע אלא ק"כ ינרש אותה מלעתה וכיון שקנסוהו לשלם [לה] נכסי צ"כ היה רגיל לקנסו נ"כ שיפרע לה כתובה אלא שמפני שקנסו אותה בלילה להיינו כתובה שחייבוהו כה חכמים לחרי שאין לה כתובה: ליטנא אחרינא כו'. פשוט הוא: ונרסי' בגמ' [קף קא.] אמר רב יצחק בר יצחי ס"מ מלרב כהנא עיילא ליה גלימא קרנא היו [ולא] מכסי כה ויושל על לבלי והא אמר רב נחמן פירא היו לרב נחמן פלינא. והכי פירושה ס"מ מלרב כהנא **לאמר שניה אין לה בלאות לנכסי מלוג ונועמא משום לקנסו רבנן לליליה בלילה** הא **כשרה נוכה אותן ממנו אע"נ** לליתנהו אלמא ס"ל לעיילא ליה גלימא **בנכסי מלוג אלא שמו עליה בנאונייתה** קרנא היו **וקיים לאשה ויימכר וילקח בו קרקע והוא אוכל פירות ולא אמרי' לביטתה הן הן פירותיה ונכסי כה וניזיל** ולרב נחמן לאמר בפרק האשה [קף עמ:] לפירא היו פלינא ומעתה כיון דקי"ל כרב נחמן וכבר פסקה הרי"ף ז"ל בפרק האשה שנפלו לה נכסים משמע דולא בלאות לתנן במתני' **בלאות לנכסי יצאן ברזל** קאמר [ולילחיא הא לרב כהנא מקמי לרב נחמן] דלולו **בלאות לנכסי מלוג אפי' אחר נשים** אין לשם ועוד לכבלל ולא פירותיהן הן וכ"ת מ"ש **בלאות לנכסי יצאן ברזל** דלית להן מתוספת לאמרי' לעיל היא להן אינא למימר לכלאות היינו טעמא לפי שהוא קבלם עליו על מנת שלא יחזירם לעולם אלא ק"כ יוציאנה מלעתה לכל תוספת למתנה הוא בעין יפה יכב לה כיון שלא פירא אפי' תמלא שניה ולילונית כך היה נרחה מפשטן של דברים לכל הרי"ף ז"ל פסקה לזו וע"פ שפסקה לרב נחמן וכן הרמב"ם בפכ"ל מהלכות לישות והא לרב נחמן בפכ"ב ופסקה לכדבריהם לא"כ הרי אין [שניהם] שוה לאין שאר הנשים אלא כבר תירץ הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה בפ' י מותרות ואמר שאם לא מפני הקנס היתה הסברא שאמרי שאין לה

תנן:

ולא פירות: ירושלמי * הלכה ז שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל:

ולא מזונות: גרסינן בפ' שני דייני גזירות (דף קז:) כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונותיה אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה:

ולא בלאות: (דף קא.) אמר ליה רב הונא בר חייא לרב כהנא אמרת לן משמיה דשמואל לא שנו אלא נכסי מלוג אבל נכסי צאן ברזל [* גי' ד"ת אית לה] ואוקימנא לה אשניה וקנסו רבנן לדידה בדידיה ולדידיה בדידה לדידה בדידיה שאין לה כתובה ולדידיה בדידה שמשלם לה נכסי צאן ברזל לישנא אחרינא וקנסו רבנן לדידה בדידה ולדידיה בדידיה לדידה בדידה נכסי מלוג דאינון דידה דברשותה קיימי קנסוה רבנן ולית לה ולדידיה בדידיה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי אלא ברשותיה דבעל דאם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו קנסוהו רבנן דאי ליתנהו משלם לה מדיליה אבל ממאנת אי איתנהו לבלאותיה בין דנבסי מלוג בין דנכסי צאן ברזל אידי ואידי שקלה להו ואי ליתנהו אידי ואידי לית לה ואילונית דלא הכיר בה אי דאיתנהו אידי ואידי אית לה ואי דליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי לית לה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי לית לה ואילונית שהכיר בה יש לה כתובה כדתנן ואם מתחלה נשאה לשם אילונית יש

כתובה שאינו רשאי שינויו לבעל שום דבר מהסברים הרשויים לבעל ואין לו עסק בנכסי מלוג אבל ע"ל הקנם עשינו נכסי מלוג שלא כנכסי שאר הנשים ולפי זה ניחא לומר להא דרב נחמן פלינא לאו לפלינא לעיקר מיירייה דרב כהנא מסתיים דשמואל אלא לומר לפלינא לחמי מיירייה דרב כהנא מסתיים דלא כשמואל ע"מ ס"ל לרב כהנא שאין לה הנשים שניה לשאר הנשים ולפי זה על כרחיך קרנא היו וכמו שכתבתי למעלה ולסברייה דרב שימי בר חצי דרב נחמן פלינא לדרב כהנא ודרב נחמן סבירא לן דרב כהנא ודרב נחמן לא פליגי לפי דרב כהנא מסתיים שניה לשאר נשים אלא לחי לא לאו משום קנסא היה רחוי שיפסל הבעל כל מה שבלה בתשמישו מנכסי מלוג שלא וזה אע"פ שנרשה לוחק נ"ל שהוא מוכרח מן הגמ' משום לאמרי' לחמיריה דרב כהנא היו בה רב פפא לחייש לוליעא לחמחלת לי לליתנהו לילי ולילי לית לה ולי לא ליתנהו לילי לי לליתנהו לילי ולילי לית לה ופירש רש"י ז"ל **שאין לנו לקנסה** ולי לליתנהו קיימין לילי ולילי **בין נכסי מלוג ובין נכסי לצאן ברזל לית לה שיכול לומר אלי הוצאתי שהרי כרשות בית לין נשחיה וכשאוציאה לחזיר מה שקבלתי עלי בכתובה וכנכסי מלוג נמי אע"פ שלא ברשות הוציאם מיהו יכול לומר לין לי להחזירם על שלנרשנה שמא תמות בחיי ולירשנה** עכ"ל והוא ולאי תימה נלול **לי ס"ל לקרנא היו ושלא ברשות הוציאם היאך היא יכול לומר** שלא יחזירם ולפיכך נ"ל לומר לאמרי' לאי ללא ליתנהו לילי ולילי לית לה סמכינן לארב נחמן לאמר פירא היו ולפיכך כשהוציאם ברשות הוציאם לאמר סבירא ליה לבעל הנמרא לרב כהנא ורב נחמן לא פליגי ועוכה יפה על לרך הרי"ף ז"ל ולרב רבינו משם בר מיימון ז"ל: אבל ממחלת כו'. כבר פירשתיה: ולילונית אלא הכיר בה **לי לליתנהו לילי ולילי לית לה. שהרי הוא מוציאה מלעתה: ולי לליתנהו כו'.** ומעתה אין לילונית לפך משאר הנשים היוצאות בגט שנושת נכסי צאן ברזל ולינן נושות בלאות מלוג שאינן קיימין כיון דס"ל פירא היו ועטעמא למילתא שכיון שנשואי לילונית טעות נכסי מלוג שלא הקנתה לותן לבעל כלל משלם לה אבל נכסי צאן ברזל כיון שהקנתה לותן לבעל והוא לינו חייב להחזירם אלא אם יגרשנה בגט לית לה. ומעתה לוצא בלאות שנשוי במשנתינו מתפרש לנלליו לשברייו לבממחלת **אין לה כלל ובלילונית אין לה בלאות מנכסי צאן ברזל ויש לה בלאות מלוג ושניה אין לה בלאות של מלוג** ויש לה **בלאות של צאן ברזל** זהו לפי מה שכתוב בהלכות לבל הקם בעיני להחזקי ולא בלאות למתני' כולי שלי והלשון הסנוי בנמרא שממנו מוציא הרי"ף ז"ל לין לילונית כך הוא ולא לילונית לי לליתנהו לילי ולילי לית לה ולי לא ליתנהו

לה כתובה:

אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וכו' (דף קא:) א"ר הונא אילונית אשה ואינה אשה אלמנה לכה"ג אשה גמורה אילונית אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואינה אשה שאם לא הכיר בה אין לה כתובה אלמנה לכהן גדול אשה גמורה בין הכיר בה בין לא הכיר בה יש לה כתובה ורב יהודה אמר אחת זו ואחת זו אשה ואינה אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואם לא הכיר בה אין לה כתובה

והלכתא כרב יהודה דתניא כותיה כנסה (ונמצאת אילונית) בידוע יש לה כתובה כנסה סתם אין לה כתובה ורב הונא מתניתין אטעיתיה הוא סבר מדפליג תנא באילונית וקאמר אם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה ולא קא מפליג הכי באלמנה מכלל דאלמנה אפילו בסתמא נמי יש לה כתובה ולא היא כי קתני לה אלמנה אפלוגתא דאילונית קתני לה.

הלכך אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין הכיר בהן יש להן כתובה בין מנה מאתים בין תוספת ויש להן פירות ומזונות ובלאות דכיון דאית להו כתובה אית להו נמי תנאי כתובה ומזונות דאית להו ה"מ לאחר מיתה דלא הספיק להוציא עד שמת אבל בחיי הבעל כיון דבעמוד והוציא קאי לית להו מזונות דאי אמרת אית להו אתיין לעיכובי גבייהו דהכי אסיקנא בפרק יש מותרות לבעליהן (יבמות דף פה.) לא הכיר בהן אין להן כתובה מנה מאתים ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות אבל תוספת יש להן כשמואל

ובלאות דאמרינן דלית להו מסתברא לן דכיון דדינא דידהו כדין האילונית ודינא דאילונית דלא הכיר בה אי איתנהו לבלאות אידי ואידי אית להּ בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל ואי ליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי אית להּ נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי לית להּ הני נמי כיוצא בה אבל שניה לא שנא הכיר בה לא שנא לא הכיר בה אין להּ כתובה מנה מאתים אבל תוספת יש להּ ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות של נכסי מלוג בדליתנהו אבל איתנהו אית להּ ונכסי צאן ברזל בין ליתנהו בין איתנהו אית להּ כדרב כהנא דאמר קנסוה רבנן לדידה בדידה ולדידיה בדידה

ומנא לן דשניה בין הכיר בה בין לא הכיר בה חד דינא הוא דאית להּ חדא מדקא מפליג תנא באילונית ולא מפליג בשניה מכלל דשניה ל"ש הכיר ול"ש לא הכיר אין להּ כתובה ועוד דגרסי' בפ' יש מותרות לבעליהן (שם) ת"ר אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשרה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה לכהן גדול יש לה כתובה שהוא כשר והיא פסולה וכל מקום שהוא כשר והיא פסולה (דף פה:) קנסו אותו בכתובתה ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להן כתובה מפני שהוא כשר והיא כשרה וכל מקום שהוא כשר והיא כשרה קנסו אותה בכתובתה רבי אומר הללו דברי תורה ואין דברי תורה צריכין חיזוק והללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכין היזוק ד"א זו הוא מרגילה וזו היא מרגילתו וכבר קיימא לן דהכא דקתני אלמנה לכה"ג יש לה כתובה כשהכיר בה אבל לא הכיר בה אין להּ כתובה אכל תוספת יש לה ומדאלמנה הוא דיש לה כתובה בשהכיר בה שניה נמי דפליג בדידה בשהכיר

הלכך עלך למעט ניזונית **הנושא את האשה** ופסקה עמו שיהא זן לה בתה. שהיתה **לה מחיים לאחר:** חייב לזונה ה' סניס. בגמ' [לף קב.] מוקי לה בשטרי פסיקתא וכלבד גילו ושמעינן לכאורה בעלמא קנה וכתב הרשב"ץ שאע"פ שהתנה שתם ולא פירש מתי מסתברא לחייב לזונה ה' סניס לשמונות ב' סניס לחזקה לעתם על הראשונות וכן מצאתי מפורש בירושלמי [הלכה ו] תנן זנה ה' סניס הראשונים בין ביוקר בין בזול היה ביוקר והחזלו שם הוא גורס ונתן ביוקר ושם היא גרסה ונתן בזול היו בזול והוקרו בין שהוא גרס בין שהיא גרסה נותן בזול הלה היא שכת לו עולה ולו יורדת עכ"ל: **נשאת. השם לאחר שגרשה הראשון: לו יאמר הראשון נכשתבא לגלי. כלומר שם הייתי מקייס את אמה הייתי זנה:** ולא מוליך מזונותיה. מזונות שלמים ולא לפי ברכת השית לדוקא בהלמנה הוא לשמעינן שכי לקמן [לף קנ.] לפי שכך כתב לה את תהא יתבה בביתי ותתזון מנכסי שכל שכת לא ה"ה לפוסק לשכירו שיזון ממנו שחייב לזונו במקום שהוא ולא לפי ברכת השית אלא משלם וכן כתב הרשב"ץ ז"ל: **לא יאמרו** שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד. שהרי לא נתחייבנו אלא לזונה: אלא אחד זנה וא' נותן לה לפי מזונות. ומהו שמעינן שמי שמתחייב לזון את שכירו הרשות בידו לומר תן לי דמי מזונות והכי איתא בירושלמי המקבל לזון כלתו היא אומרת תעות והוא אומר פירות הרין עמה: **מתני' בנותיהן מנכסים בני חורין. ולא ממשועבדין לתנן אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים: והיא נזונת. אותה שכת** שהיא בכעלת חוב **שים לה עליהן שטר מזונות** ומיהו אלו ב"ח ממש קאמר שאם אתה אין לה מזונות ולא למיזל לגבאת לגבאת את מזונות היא וזו אינה כן והכי איתא בירושלמי [שם] חלתה כמי שנגבאת אתה כבר אתה: הפקחין כו' כ"ז **שאת עמי. ולא שם אמות או תמות או** אני מנרשך וכתב הרשב"ץ ז"ל למסתברא שאם נרשה והחזירה כבר נתבטל תנאו ואע"פ שהחזירה אין לה עליו מזונות שאין בלמון הזה אלא כ"ז שאת עמי מנכסיו אלו כלתניא כן לוי שמכר שדה ליסראל ואמר לו על מנת שמעכר לראשון שלי מעכר ראשון שלו ושם אמר לו כ"ז שאמר לו אין ביכך מכרו לאחר וחזר ולקחה ממנו אין לו עליו כלום. ולמאי כ"ז שהוא ביכך מקנין ראשון קאמר בה וקתני אין לה כתובה ואי הכיר בה אין לה כתובה כ"ש לא הכיר בה ושמעינן מינה דשניה בין הכיר בה בין לא הכיר בה אין לה כתובה:

גרסינן בגדה ס"פ ראשון (דף יב:) אשה שאין לה וסת אסורה לשמש ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית ד"ר מאיר ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים והן הן עוותיה ותקוניה שאם תשמש פעם ראשונה ושניה ושלישית בעדים וימצא דם על עד שלה או שלו בכל פעם ופעם הרי הן עוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ויוציא בלא כתובה ואין לה לא פירות ולא מזונות ולא בלאות דלאו בת תשמיש היא דלא חזיא לביאה ולא יחזיר עולמית ואע"ג דהדר איתקן דאי אמרת יחזיר זמנין דאזלא ומינסבא ומיתקנה ויאמר אילו הייתי יודע שכן הוא אפילו נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל ובניה ממזרים ואם שמשה בשני עדים אחד לו ואחד לה שלשה פעמים ולא נמצא דם באחד מהן הרי הן תקוניה והרי היא ככל הנשים אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס:

הדרן עלך פרק אלמנה ניזונית

(דף קא:) **הנושא** את האשה ופסקה עמו שיהא זן בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים נשאת לאחר ופסקה עמו שיהא זן את בתה חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא לביתי אזונה אלא מוליך מזונותיה למקום אמה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות נשאת השני חייב במזונותיה והן נותנין לה דמי מזונות מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין והיא ניזונת מנכסים משועבדין מפני שהיא כבעלת חוב הפקחין היו כותבין שאהא זן את בתך חמש שנים כל זמן שאת עמי:

גמ' איתמר האומר לחבירו חייב אני לך מנה רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור היכי דמי אי דא"ל אתם עידי מ"ט דר"ל דפטר ואי דלא אמר להו אתם עידי מ"ט דרבי יוחנן דמחייב לעולם דלא א"ל אתם עידי והכא במאי עסקינן דא"ל חייב אני לך מנה בשטר ר' יוחנן אמר חייב אלימא מילתא דשטרא כמאן דאמר להו אתם עידי וריש לקיש אמר פטור לא אלימא ה"נ מנשמין הרחשונים קאמר ומפורש מנאתי כן בירושלמי לנרסי' אתם [כאן הלכה ב'] כ"ז שאת עמי מתה אינה עמו נתנרשה ויחזירה מ"ל לכתובה אבל לא לתנאי ה"נ מ"ל בין לכתובה בין לתנאי הכי נמי. כלומר לרב הונא לאמר בשלמי הכותב [לף ק.] נבי מתני' לקטן שהשילו אביו וקיימה ע"מ כתובתה רשאנה קיימה לא שאנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה הוא הדין לנרשה ואח"כ החזירה לעל מנת כתובתה הרשאונה החזירה אבל לא לתוספת ולא לתנאין ולר"י לאמר אתם לפי' תוספת יש לה הכא נמי נרשה והחזירה יש לה תוספת ותנאין הרשאונים שע"ל כולם החזירה [וקי"ל כרב הונא] להא שיתוקמא ר"י ע"כ לשונו: נמ' היכי למי **לי לאמר להו.** לשמעין: **אתם עלי. שאני מולה לו: מ"ט לריש נקיש לפטור. הא אנן תנן בשנהלרין (לף כט.) על שיאמרו בפניו הולה לו אלמא הולה בפני עליס חייב:** ואי **לא אמר להו** לשמעין **אתם עלי מ"ט לרבי יוחנן. הא קי"ל אתם בשנהלרין לעריך שיאמר אתם עלי** כך כתב רש"י ז"ל ומשמע ולאי כלבריו למשמע למעיקרא במולה לחבירו שקלינן וטרינן לליכא לפרושי במי שבא להתחייב עכשיו לחבירו ולומר אתם אמר אתם עלי חייב לבלבריס בעלמא אי אפשר שיתחייב אלא אי בקבלת כתף אי בקנין אי בשטר להא בערב נמי בעינן אי קנין אי מתן תעות ובפרק הזהב (לף נח.) נמי נבי שומר קרקעות אמרינן הכא במאי עסקינן בשקנו מידו ובפרק השוכר (לף עז.) נמי נבי מתנה שומר חנם להיות כשואל לשקנין במאי בלבריס ולעריך לפרוקי בהשיא אלא לקי מסיים ליה ובעינן מסיכה אלמא אין אדם מתעצל עצמו בדבר שאינו חייב בלבריס אע"פ שאמר לעליס אתם עידי אלא אי אמרת מעיקרא במולה שקלינן וטרינן: **ומכח במאי עסקינן** לר"ל חייב אני לך מנה בשטר. כלומר אלו במולה עסקינן שיהא **עריך נומר אתם עידי** אלא במי שבא עכשיו להתחייב לחבירו וכתב לו בשטר חייב אני לך מנה ומסרו **לו בפני עליס** ונלו בהיות אלמא הולה הוא לאי [אלמא] הכי לכ"ע מסני וכלתנן [לף כח.] המניח עליו כתב ילו שהוא חייב לו נוכח מנכסים בני חורין אלא בבא להתחייב עכשיו עסקינן ובהא פליגי ר"י ורים לקיש לר"י סבר לכי היכי למקני בשטר

וכדתניא (קדושין דף כו.) נכסים שיש להם לחבריות נקנין בשטר כו' ה"נ משתעבד חלם בשטר לחלימא מילתא לשטרא וכמ"ש לה' חתם עלי למי כלומר כחילו הוא שהוא חייב לו ואמר לעדים חתם עלי ובודאי טפי הוה שייך לומר לכמו שקנו מילו למי למה ענין הולאה לחוב לגלן משום דמעיקרא מלכרינן הולאה בחתם עלי נקטה הכא ולאו משום דמשתה במולה עסקינן גלן במחייב בתחלה ורוצים לקיים שבר לכל כה"ג לא כלום הוא שגין לחלם יכול להשתעבד בשטר ולרוצים לקיים לפי בשטר שחתמו בו עדים לא מהני ורוצים לכבר מלפרכי' עלה לרוצים לקיים ממתני' להנשא וממתניתין לכבורות ולא פרקינהו כשמשתעבד בכך בשטר בעדים וכ"ת לל"ק פשיטא הוה מני לפרוקי לקמ"ל שחלם יכול להשתעבד בשטר לגלן לשמעינן הכי בשום לוכתא ועוד לפי בשחתמו בו עדים מהני ה"נ הוה מהני בעלי מסירה גלן ולפי לרוצים לקיים לא שנא ופטור: ומלמקשינן עלה לר"ש בן לקיש כו' הרי"ף ז"ל רגיל להכריח לשמקשינן לאו במולה עסקינן גלן במחייב בתחלה ומ"ש בשמוך כ"ש חם לומר לחתם עלי וכו' לאו במחייב עצמו קאמר גלן כ"ש חם לומר לחתם עלי במולה כך פירש לשון זה הרמב"ן ז"ל ואין הלשון מרוחק כן ועוד שהרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ז מהלכות מכירה המחייב עצמו בממון לאחר כו' הרי זה חייב כיון שהוא לומר לעדים הוו **לי עדים שלחני חייב לפלוני מנה או שכתב** לו בשטר הריני חייב לך מנה לע"פ אחון חם עדים או **שלחמר לו בפני עדים הריני חייב** לך מנה בשטר לע"פ גלן לומר להם לחתם עלי הוולאה וחמר בשטר הרי זה כמו שלומר הוו עלי עדים וחייב לשלם לע"פ ששניהן מודים והעדים יודעים שלן היה לגלו (ממונו) כלום וכו' ולפי זה נרחה שהוא סובר לכי לומר מעיקרא לי ללומר לשו לחתם עלי מ"ט לל"ל לפטור בבח להתחייב עסקינן לפשיטא לשו לכל **שלחמר לחתם עלי** מחייב וכי מפרקינן כגון לומר חייב אני לך מנה בשטר לר' יוחנן שבר לכמ"ל לשו לחתם עלי למי ה"ק לכל שלומר (להם) **בפני עדים הריני חייב** לפלוני מנה בשטר כמי שבא להתחייב ולומר לחתם עלי למי כיון שהזכיר שטר מילתא דשטרא והלכתא כר' יוחנן

ומדמקשינן עליה דר"ל (דף קב.) ממתני' הנושא את האשה ופסקה עמו שיהא זן את בתה ה' שנים דלית לה גביה מעיקרא ולא מידי אלא איהו חייב נפשיה במילתא דלא הוה מיחייב ביה ותוב אקשינן עליה מהא (שם) כתב לכהן שהוא חייב לו ה' סלעים חייב ליתן לו ה' סלעים ובנו אינו פדוי דלית ליה לכהן מעיקרא גביה ולא מידי ואוקימנא לר' יוחנן כר' שמעון דאמר ערב היוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין דלית ליה גביה ולא מידי אלא איהו חייב ליה לנפשיה שמעינן מהני כולהי דפלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש במאן דקביל על נפשיה מילתא דלא הוה מיחייב בה וכיון דהילכתא כרבי יוחנן דאמר חייב אני לך מנה בשטר חייב ואפילו לא אמר אתם עידי כל שכן אי אמר אתם עידי דבהא אפי' ריש לקיש מודה וכל שכן אי קנו מיניה

יום קנג

והא דאמרי' בגמ' דבני מערבא אהא מתני' * הלכה א כמה הוא מתחייב לזון בת אשתו לא כן אמר רבי יוחנן ור"ל הכותב שטר חוב לחברו בחזקת שחייב לו ונמצא שאינו חייב אינו חייב ליתן לו כלום דאלמא רבי יוחנן ור"ל לא אפליגו בהא מילתא כל עיקר אלא תרוייהו סבירא להו דאינו חייב לא חיישינן לה אלא אגמרא דילן סמכינן דסבר בהא מילתא דפלוגתא דרבי יוחנן ור"ל היא וקי"ל דהלכה כר' יוחנן:

א"ר גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כך וכך * [בגמ' הגי' וכמה אתה נותן לבתך כו' וכ"ה בס"א] ואתה לבתך כך וכך עמדו וקדשו קנו הן הן דברים הנקנים באמירה (דף קב:) אמר * בגמ' רבא (ג"א) רבה מסתברא מילתיה דרב בבתו נערה דקא מטי הנאה לידיה בכסף קדושיה אבל בתו בוגרת דכסף קדושיה לעצמה לא והאלהים אמר רב אפילו בוגרת דאי לא תימא הכי אבי הבן מאי הנאה אית ליה אלא בההיא הנאה דקא מחתני אהדדי גמרי ומקני אהדדי וכן הלכתא.

(פ"ה הלכה א) ירושלמי אבל לא האח ע"י אחותו ולא אשה ע"י בתה ואפילו היא קטנה וגרסי' נמי התם * שם ובפי"ב הל' ב ובלבד מן הנישואים הראשונים.

אמר ליה רבינא לרב אשי דברים הללו ניתנו ליכתב או לא ניתנו ליכתב אמר ליה לא ניתנו ליכתב ואי קשיא לך הא דתנן מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני

לכתוגי כ"ל קו לכלס לע"נ לקטנס היו חייסינן לנרכי: **זאת** אומרת בת קטן האם. מלקתני **למקום שהיו לחם ולא קתני לבית שהיו לחם ובת הנזונית מן האחין זנין אותה בבית לחם ואין כופין אותה ללור לנלס:** [קף קנ.] לל שנא קטנס ולל שנא נדולס. בנמרא לייקינן לה מלקתני **למקום שהיו לחם ולא קתני** למקום שהיו: סהוא נכרא לללר ריחיא **לחבריה לטחינה. לא התנה עמו** אוכר **לתת מעות למשכיר ללא טיטחין** או **למזונות ביתו בשכרו: למוף** לועתר. משכיר: וזכין ריחיא וחמרא. **לטחון** או **מזונות ביתו: לחל** זנה **ולחל נותן לה** לחי **מזונות. ולא לחמרי שניהם יתנו לה מזונות ולא"פ שלא פסק עמה** לחים **מתחלה לנלא מזונות** חייבוהו **לתת לחים כשיש לה מזונות ממקום לחר הכא** נמי **לע"פ שלא פסק עמו לנלא טוחינה עכשיו שאינו צריך יתן לחים: טוחן וזבין.** בלוקן שלקחת: **טוחן ולוקיב. למזונותיך בלותן שלקני: ולא לחמרן.** לללא יכיב לחי: **לנלא** לניה **טוחינה לאניראי. שאין** אוכר מונא **לטחון בשכר כל שעה לפיכך לומר** או **לחי** יוסב **בטל לטחין לך ולא לתן לחים** לכל כל זמן שמונא **לטחון טוחן בשכר** ונותן **לזה לחים: מלת סלוס. זה** נהנה **וזה אינו חסר לא היו עושים** טובה: מתני' **אלמנה** שאומרת **לי לפני לזו מבית בעלי. לנאת מבית בעלי:** נרסינן בתוספתא לללומר תנו בית לרמלות לין נותנין לנלא לם כן קבלה עליה שתשב בתוכו יכולים יורשין לעכב על יולי שתי תשכירנו: נמ' מסתמסת

חורין והיא ניזונית מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב דשמעת מינה דניתנו ליכתב התם בשקנו מידו דסתם קנין לכתיבה עומד:

לא יאמר הראשון כשתבא אצלי אזונה אמר רב חסדא זאת אומרת בת אצל האם (דף קג.) לא שנא גדולה ולא שנא קטנה תניא מי שמת והניח בן קטן יורשי האב אומרים יהא גדל אצלנו והיא אומרת [יהא] גדל אצלי אין מניחין [אותו] אצל מי שראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו * [צ"ל ערב הראשון. והמדפסים שלפנינו שגו בביאור הר"ת לבארו בדבר שאין לו שייכות כלל להענין] ער"ה:

וכן לא יאמרו שניהן הרי אנו זנין אותה כאחת:

ההוא גבדא דאגר ריחיא לחבריה לטחינה לסוף איעתר זבין ריחיא וחמרא אמר ליה לאגירא עד האידנא הוה טחיננא גבך באגר ריחיא דידי השתא דלא צריכנא הב לי אגר ריחיא אמר ליה לא אלא מיטחן טחינא לך באגרא דילך כדמעיקרא סבר רבינא למימר היינו מתניתין לא יאמרו שניהן הרי אנו זנין אותה כאחת אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות הכא נמי כיון דלא צריך לטחינה שקיל מיניה דמי א"ל רב עוירא מי דמי התם חדא כריס' אית לה תרתי כריסיאתה לית לה הכא אמר ליה טחון זבון טחון אותיב ולא אמרן אלא דלית ליה לאגירא טחינה אבל אית ליה (לאגירא) טחינה כופין אותו על מדת סדום ויהיב דמי:

מתני' אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי אין היורשים יכולים לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך שם אלא זנין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא יכולין יורשין לומר לה אם את אצלנו יש ליך מזונות ואם אין את אצלנו אין ליך מזונות ואם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים נותנין לה מזונות והיא בבית אביה:

גמ' תנו רבנן משתמשת במדור שנשתמשת בו בחיי בעלה בכרים ובסתות שנשתמשת בחיי בעלה בכלי כסף וכלי זהב שנשתמשת בחיי בעלה בעבדים ושפחות שנשתמשת בחיי בעלה שכך כותב לה כל יומי מיגר אלמנותיך בביתי תני רב יוסף בביתי ולא בעקתי אר"נ יתומים שמכרו במדור אלמנה לא עשו כלום ומ"ש מדרב אסי א"ר יוחנן דא"ר אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו התם לא תפיסה מחיים הכא תפיסה מחיים אמר אביי נקיטינן מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ותנ"ה מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא אפי' אומרת הניחו לי ואבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי שיפוצא מאי תיקו הילכך לא תשפץ:

אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא: וליתבו לה כי יתבה התם מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא ברכת הבית ברובה וליתבו לה לפי ברכת הבית אה"נ:

מתני' כ"ז שהיה בבית חביה. והיורדים זעין לותה סם נוכח כתובתה כשתרצה: [קף קנ.] **שתעשה טובה. מנכסי יתומים נותנת לחם ומלח לשכניה: וחכמים לומרים. לא הוזכרו עשרים וחמש שנים לענין הטובה שתעשה ולא לפסלוה רבנן לכתובתה וכשהוזכרו** כ"ה שנים **לענין** **ממחילה הוזכרו להוליל ושתקה ולא תבעה כל השנים הללו מחלתה הילכך כל זמן שהיה בבית בעלה אין שתיקתה מחילה אלא מפני שמכבדין אותה היא בושה למחות על כתובתה בתוך כ"ה** שנה: **יורשיה מזכירין כתובתה.** כלומר בהזכרה בלחוד סני שיאמרו ליורשים שאין שתיקתה מחמת מחילה ואינן צריכין לתבוע בדין והיינו דנרסי' בירושלמי [סוף פרק זה ע"ם] אמר רבי יוסי בר בון לא סוף לבר על שתתבע אלא לפי שהיו מזכירים לתנינן תמן יורשיה מזכירין כתובתה: גמ' תניא בפרק כל הנשבעין שבועה שאם לא נשבעה אין יורשין יכולין לתבוע כתובתה לפי שכבר נתחייבה היא ליפטר שבועת שהלמנה שלא נפרעת ולפי שאפשר להוריש ליורשיה שהן אינן יכולין ליפטר: [קף קנ:] **אבל שטר כתובה יוצא** בכ"ל מתחת ידה נוכח לעולם. **שהילו מחלתה היתה מוסרת להם שטר הכתובה** וכגמ' אמרי' לקמן בכתובה הוא לאמר שנמחל לאחר כ"ה שנה אבל כ"ח נוכח לעולם ואמרי' נמי לנרסה הרי היא כבעלת חוב כלומר לנוכח **לעולם לממתמת לא מחלה:** ואמרי' נמי לשלמנה שתבעה בכתובתה הרי היא כתחלתה **ומונה כ"ה שנים משעת** תביעתה: **לא שנו אלא מנה מחתים לכל תוספת** אין לה. זו היא נרסת הגלכות. וה"פ לא שנו לנוכח לעולם בשטר כתובה יוצא מתחת ידה אלא מנה מחתים למשעבדי לה בתקנתא לדבנן לכל תוספת מכ"ה שנים ואילך ליתא לה כיון שלא תבעתו בתוך כ"ה ורבי יוחנן אמר לפי תוספת יש לה לתקנתי כתובה ככתובה למי וכיון לחיתא לה מנה ומחתים ליתא לה נמי תוספת ואין נירסא זו מחוורת להיכי ר"ל ריב"ל שיהא לה התוספת נרוע מן העיקר לחלרב' תוספת למי לחוב שהיו לנבות לעולם ומנינו שייפו כחו מן העיקר להא דאמרי' לעיל בפרק שלמנה ניזונת [קף קנ.] אין להן מנה מחתים לכל תוספת יש להן לפיכך נראה העיקר כגירסת רש"י ז"ל שנורס לא שלנו אלא מנה מחתים לכל תוספת יש לה ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן לפי תוספת אין לה וסבי ליתא בהדיא בירושלמי לגרסי' התם [בסוף פרק זה] ר' סימאי בשם ריב"ל וכו' לא שלנו אלא לכתובת מנה מחתים לכל כתובה של אלף זינר נוכח לעולם ליתא ר' יוחנן בשם רבי יוחנן לפילו כתובה של אלף זינר לינה נוכח אלא על כ"ה שנה ואתיין אלין פלוגתא כאלין פלוגתא דתנינן תמן המוקין שמין להן בעילית וכ"ח בבינונית וכתובת בשם בזבורית ואמר ר' ירמיה לא שלנו אלא כתובת מנה מחתים לכל כתובה של אלף זינרין נוכח בבינונית ורבי יוסף אמר לפי כתובה של אלף זינר [לינה נוכח אלא מן הזבורית] ואתיא דרבי יוסף כרבי יוחנן ודרבי ירמיה כריב"ל וזה מבואר בלברי רש"י ז"ל **וקי"ל כדרבי יוחנן להא נעיל בר"פ אע"פ [קף נה.] מנינן הך בהלי הנך לאחריני לאמרי בהו לתנאי כתובה ככתובה למי ומיהו לפשר לזוקק תוספת לכל נזונית לינה כאחוב:** אמתיה לר' חייא לריכא מלפתי ליתא **לאחוה הוא. ומת בלא בנים וירשו רבי חייא לאחיו: לא מזוני** ליתא לך ולא כתובה ליתא לך. **לשלמנה בבית אביה לינה נוכח אלא כ"ה שנים כדבנן** [ומהא] מסתע לשלמנה שמחלה כתובתה ליורשין אבדה מזונותיה ובירושלמי לא מסתע הכי לגרסי' בפרק שלמנה ניזונית [הלכה כ] דב יהודה בשם שמואל אמר המוחלת כתובתה ליתומים ניזונית מעלמא כו' על אלא לייך שמחלה ליתומים על כתובתה אלא שאת רוצה להבריחה ממזונותיה ועיעל בפ' נערה שנתפתתה ובפרק שלמנה ניזונית [סימן שעח] כתבתי בזה: ואיי אמר לבכתפלי לחטרייה לה. **מזונותיה מיום ליום: הא נמי מחמת הכפופ. מחמת הכבוד הזה שעשית לה:**

מתני' (דף קד.) כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד כ"ה שנים שיש בכ"ה שנים שתעשה טובה כנגד כתובתה דברי ר"מ שאמר משום ר"ג וחכמים אומרים כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית אביה גובה עד כ"ה שנים מתה יורשיה מזכירין כתובתה עד כ"ה שנים:

גמ' אמר ליה אביי * בגמ' איתא לרב יוסף לרבא אתיא קודם שקיעת החמה גביא אחר שקיעת החמה אחילתה א"ל אין כל מדת חכמים כן היא בארבעים סאה הוא טובל בארבעים סאה חסר קורטוב אינו יכול לטבול בהן.

הא דקתני יורשיה מזכירין כתובתה עד כ"ה שנה אוקימנא בפרק כל הנשבעין (דף מח.) שנשבעה ומתה: (דף קד:) שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב ילמדנו רבינו בששטר כתובה יוצא מתחת ידה או בשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי מי שלח ליה בשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי חכמים [אבל] שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם [* גי' ד"ת והלכה כדברי חכמים] כי אתא רב דימי אמר ר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא לא שנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה ורבי אבהו א"ר * בגמ' ר' יוחנן (ג"א) ינאי אפילו תוספת יש לה דא"ר אייבו א"ר ינאי תנאי כתובה ככתובה דמו וכן הלכתא.

חמותיה דרב חייא אריכא מדפתי איתת אחוה הואי זנה עשרים וחמש שנין בבי נשא לסוף אמרה ליה הב לי מזוני אמר לה לית לך מזוני הב לי כתובה אמר לה לא מזוני אית לך ולא כתובה אית לך תבעתיה לדינא קמיה דרבה בר רב שילא א"ל אימא לי גופא דעובדא היכי הוה אמר זניתה עשרין וחמש שנין בבי נשא וחיי דמר דבכתפאי אמטיה לה א"ל טעמא מאי אמור רבנן כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם דאמרינן מחמת כיסופא הוא דלא תבעה הא נמי מחמת כיסופא הוא דלא תבעה זיל הב לה לא אשגח ביה אזל כתב לה אדרכתא אנכסיה

אתא לקמיה דרבא א"ל קא חזי מר היכי דנן א"ל שפיר דנך א"ל איזיל * לפי גי' הר"ן אמר ליה איזיל אהדר פירי וכו' אמר ליה הא וכו' אמר ליה תיזיל כו' אמר ליה ה"מ כו' (ג"א) ולהדר אפירי מן ההוא יומא עד השתא אמר לה אחוי אדרכתיך חזא דלא הוה כתיב בה ואשתמודענא דנכסין אלין דמיתנא אינון אמר לה הא אדרכתא לאו שפיר כתיבא אמרה לי' תיזיל אדרכתא אישקיל מיומא דשלימו ימי אכרזתא עד השתא אמר לה הני מילי היכא דליכא טעותא באדרכתא אבל הכא דאיכא טעותא באדרכתא ל"ל בה אמרה והא

לברכתא. פסק רב יוסף לנגבות נכסיו בכל מקום תמצא: לאו דווקא אלא אפילו בשאר מקומות שיש לו נכסים ואפילו בשאר מדינות שאין דרכן לכתוב שטרי חוב ומשכון אלא שיש לו שם לוה או עד שיודע בו שהוא חייב לו ואפילו אין לו שטר בידו ואפילו אין לו עדים שיעידו בו שהלוה לו

והלכתא פוסקין מזונות לאשת איש

תניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות בני כהנים גדולים אומרים תשבע חנן אומר לא תשבע ואם בא בעל ואמר פסקתי לה מזונות נאמן פירוש ובשבועה תניא אידך מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות אם אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי ואם קדמו ב"ד ופסקו מה שפסקו פסקו

(דף קז:) תניא האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאתה ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה דייקינן מינה עד כדי כתובתה אין יתר מכדי כתובתה לא ושמעת מינה דליתא להא דגרסי' בגמרא דבני מערבא * בפ"ק דב"מ הלכה ה' ועי' ברי"ף פ"ט דב"מ סי' רנ"ז (ג"א) אדם שגירש אשתו ולא נתן לה כתובתה חייב במזונותיה עד שיפרענה עד פרוטה אחרונה דאי איתא להאי מימרא הוה ליה למתני ניזונת והולכת עד שתפרע כל כתובה ומדקתני עד כדי כתובתה שמעינן דכי מטו מזונותיה עד כדי כתובתה פקעה כתובתה במזונותיה ולא שקלה בתר הכי כלום * עי' קרבן נתנאל כאן אות ו' (ג"א) ואע"ג דאוקמא שמואל להא מתניתא כששמעו בו שמת ההוא שינויא

ביד והלה לומר אין לך ביד שהוא נאמן ומי שהיינו נמי לילך בריית' לקתני ואם בא בעל ואמר פסקתי לה מזונות נאמן כלומר בפלוגתה ויש עכשיו תובעת והוא נאמן בשבועה כמו שכתוב בהלכות כלומר בשבועת היסת ואם קדמו ב"ד ופסקו ונתנו לה או היה מכרה לעצמה מה שפסקו פסקו ואינו נאמן לומר כבר הנחתי לך מזונות **או לחרתי לה ילאי מעשה ידיך במזונותיך וקבלה עליה** ומ"מ כתב הרמב"ם בפרק הנזכר שנשבעת בנקיטת חפץ שלא הניח לה והוא סומך בזה על מה שגינו תשבע בסוף וכפי פירושו ז"ל שכתבתי במשנתינו ויש חולקין על מה שכתבנו ואומרים לכל שלותה אינו נאמן לומר פסקתי לה מזונות ולא לחרתי לה ילאי מעשה ידיך במזונותיך לוותה הרי היא כפסקו לה ב"ד שטוב שיו הבעל נאמן וכ"ם לשעת הרמב"ם שהוא מסוס לותה לפסקו ב"ד לענין שאינו יכול לחשב עמה על מעשה ידיה והא לתניא ואם בא בעל ואמר פסקתי לה מזונות נאמן היינו לומר שאם בא קולם שפסקו לה בית שיו ואמר לה (ילאי מעשה ידיך למזונותיך שכך פסקתי עמך רשאי) כלומר נאמן במזונות למפרע מעשת תביעתה ועל עכשיו לכשפוסקין לה ב"ד מזונות מיום תביעתה פוסקין לה ילע"פ שהמיגין הדין הי זה זמן לבל שם בא אחר שפסקו לה ב"ד ילע"פ שלא נשתה אינו נאמן לכיון שפסקו לה ב"ד הרי היא כמי שנשתה ונוכה מזונותיה מעשת תביעתה והיינו נמי לאמרינן בריית' שאם בא ואמר לה ילאי מעשה ידיך למזונותיך כלומר שאם בא קולם שפסקו לה ב"ד ואמר לה ילאי מעשה ידיך למזונותיך שכך פסקתי עמך רשאי כלומר נאמן בכך כיון למזונות למפרע נינהו ועליון לא פסקו לה ב"ד לבל שם קלמו ב"ד ופסקו אפי' במזונות למפרע [וכ"ם במזונות להבא] אינו נאמן להפטר מאחת שום טענה וזה שלא כלברי רמ"י ז"ל **שכתב ואם בא ואמר פסקתי לה מזונות נאמן וכשבועה ומחזרת מה שנתנו לה ב"ד ע"כ ואינו מחוור:** ואני יודע שלפי מה שכתבנו שכשבית אין פוסקים מזונות לאשת איש אין מחשבין על מעשה ידיה כן היה בהלמנה להא בריית' לשם קלמו ב"ד ופסקו מה שפסקו פסקו מוכי לה שמואל בגמרא בשמעו בו שמת ושם פירושו כמו שכתבנו שאין ב"ד מחשבין על מעשה ידיה מלשמואל נשמע לרב נמי בהלמנה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ' י"ח מהלכות לשות שאין ב"ד מחשבין מעשה ידי החלמנה (כלרך) כשפוסקין לה מזונות ושם לא עשתה הפסידו היורשים שלא שכתב ואני אומר שאם יהיו היורשין קטנים ב"ד מחשבין עמה ופוסקין לה מעשה ידיה [כלרך] שפוסקין לה מזונות ולפי לרי"ף נמצאת תשובה כלשון הזה לאחלוקי רב ושמואל שלא בשלא שמעו בו שמת הבעל לבל שמעו בו שמת הבעל פוסקין מזונות לל"ה ואין חוששין שמא **יאמר היורש ילאי מעשה ידיך** תלא שפסק ההלכה שפוסקין מזונות לאשה ואין חוששין **לילאי מעשה ידיך למזונותיך** ואם בא היורש ומלא תלא כלום מעשה ידיה נוטלן לבל אין לאשה אם מה שעשר וכן

דין הבעל כשיבא אם מלא תלא מעשה ידיה נוטלן שאין הבעל ואין היורש לאחל אם שמרו מעשה ידי האשה לבעלה כך אמרו שלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלאשה ע"כ ולע"פ שלעת הטעם כך לכרי תימה אם שכיון שהיא חייבת **במעשה ידיה לבעל או** ליורשין למה לא יחשבו ב"ד עליו כשיחשבו לה מזונות והרואים שהבית מלמרינן ג"ן קטנה ושפקה אינה מכרעת כלל לגילוחא כשאמר לה שפקה ועכשיו לא שפקה אי נמי לשפקה עם המותר שאינה חייבת בו וכשב"ל יפסקו לה מזונות מחשבין עיקר מעשה ידיה ופוסקין לה השאר וכך נ"ל מלברי רש"י ז"ל שכתב שמא אמר לה ילאי מעשה ידיך למזונותיך וקבלה עליה ואינו היה העיקר מספיק לה (למה לי קבלה ועוד אם העיקר מספיק לה) אף עכשיו מ"ט לרב זביל לגי חייש לשמא אמר לה ילאי מעשה ידיך במזונותיך והרי יותר רלוי לחוש לבבר זה מלגרלי אלא ולאי בחל מהני תרי נוויי לכתיבנא מיירי וכן נמי הא לתניא קאמר ב"ל ופסקו מה שפסקו פסקו לא מכרעא מילי אלא מעמעו אלא לומר שאם"כ **אינו יכול לומר לה** כבר אמרתי לך ילאי מעשה ידיך במזונותיך אי נמי אינו יכול לומר לה ילאו מעשה ידיה במזונותיך בין מרובה בין מועט אבל אין מכחן רלוי לומר שלא יחשבו ב"ל על עיקר מעשה ידיה הקנוב בשעה שיפסקו לה מזונות בין לאחת אים בין לאלמנה אלא ילע"פ שהכריס מרחים כן אין נלו כח לחלוק על לכות העולם ז"ל: תניא האשה שהלכה כו' **רצתה ניזונת כו'. שהאשה נאמנת לומר מת בעלי ותנשא וכשם שנאמנת לומר כך נאמנת ליטול כתובתה כלאמרינן** ביבמות [לף קיו.] **מספר כתובתה נלמוד לכשתנשאי לאחר תטולי מ"ם ליכי: מתפרנסת והולכת כו'. כתובה לה נביא שמא לא נרשה ובגירושין לא האמינוה אבל מזונות יהבינן לה בפרעון כתובתה מה נפשך אם נרשה הרי נוטלתן בכתובה ואם לאו הרי הוא במזונותיה:** ושמעת מינה לליתא להא דגרסי' בגמ' לבני מערבא כו' ואע"נ לאוקמא שמואל להא מתניתא בשמעו בו שמת כו' זה שכתב הרי"ף ז"ל כן היו כוונתו לומר לאי מתוקמה בשמעו בו שמת לא שמעינן מינה נמי לליתא להא לבני מערבא לוקאי ה"נ שמעינן מינה אלא כוונתו ז"ל לומר לליתא לקי"ל כרב לאמר פוסקין מזונות לאשת איש כלאוקמה להא בשמעו בו שמת אלא אפי' לא שמעו בו שמת נמי מתפרנסת על כלי כתובתה ממה נפשך אבל לשמואל דמ"ל לאין פוסקין מזונות לאשת איש אינה ניזונית אלא בשמעו בו שמת או לאפשר שהיו יכולין לומר לכי אמרינן בירושלמי לחייב במזונותיה לוקא בחיי אבל לאחר מיתה לא: וקי"ל כחנן לאמר תשבע לבסוף ולא תשבע בתחלה הילכך כשב"ל פוסקין מזונות לאשת איש כן שתשבע ומשמע שלף בהלמנה אין לאשת איש אבל לאלמנה תשבע בתחלה ובסוף וחברים אמרו לוקא בהלמנה לאשת איש תשבע בתחלה ובסוף והרמב"ן הכריע לדין לאלמנה לאשת איש

מלחמרי' בפרק הזהב [לקמן דף לה.] הסיח לחתקי לקמיה לרבה בר רב הונא לחמר לה מאי לעביד לך לרב לא מנבי כתובה לחרמלתא וחבא מחרי לא מנבי כתובה לחרמלתא לחמרה ליה הב לי מזוני ח"ל מזוני נמי לית ליך לחמר ר"י לחמר שמואל התובעת כתובתה כב"ל אין לה מזונות לחמרה לפכוח לכורסייה כבי תרי עבדת לי. כלומר כחומריה לרב וכחומריה לשמואל. ואם כדברי האומר לחלמנה תמצא בתחילה ובסוף היכי לחמר לה מזוני נמי לית ליך מלרי"ו לחמר שמואל למשמע לרב לא מוקי בהא ואיכי נמי לחמרי לחמרה ליה בבי תרי עבדת לי להא כולה כרב עבדת לכיון דלא מצטיינין לה מזוני נמי לית לה להא בעיא לפתבועי וכי היכי דלא מנבי רב כתובה לחרמלתא ה"נ לית לן לחנבויי מזוני דלא ש"מ ללמזוני לא בעיא שבועה מתחלה בין בחלמנה בין בחפת חיס. ולי מהא לא ילירין לדפסר לחין ה"נ דהוי מני לחמר למזוני נמי לית לה מלרב דלא דלי דהא לחמר הכי הוה משמע דלוקה משום שבועה הא לאו הכי [לחת] לה מזוני והוה משמע דכקופלת חית לה ולימא לכיון שתבעה כתובתה דפסידה מזונות לנמרי ולימי נמי לפוס מלי לחמר לה דהדרה ליה בבי תרי עבדית לי ומיהא משמעתין משמע הכי דלא דנה חלמנה ול"ם לפפת חיס להא דקתיון בגמ' לפשמואל לחמר חין פוסקין מזונות לחפת חיס ממתני' לתנן תפבע בסוף ולא תפבע בתחלה ותרגמה שמואל בפשמעו בו שמת ולא"נ לדית הלכתא כשמואל חפ"ה שמעינן מינה דלחלמנה חינה נפבעת בתחלה וק"ו הדברים דהא חפי' לשמואל דלחמר דחין פוסקין מזונות לחפת חיס מוקי שפוסקין לחלמנה בלא שבועה לחנן כ"ם דרב דלחמר פוסקין חפילו לחפת חיס שפוסקין לחלמנה בלא שבועה כחנן ודיימת לן כוותיה: [לקמן קז:] מתני' **מי** שהלך למדינת הים כו' **חנן לומר לכל לת מעותיו. שלח לחמרתי לך הלויני ולני לפרע לכל לס הלוה לת הפפס מעות על מנת שתפלס לו תובעה והיה תובעת לבעל ויפלס כלחמרי' [לקמן קז:] בממחנת בלותה ולכלה ועמלה ומיהנה וטעמא למיהנה הא לא מיהנה מפלס** כך כתב רש"י ז"ל. לכל הרי"ף ז"ל כתב לעיקר חיובו של מלוה על הבעל הוא שכך תקנו חכמים שתפפ הפפס כשליח הבעל לגבות עליו לומיל לחלמנה סיפה כחה שתפפ מוכרת שלא בבית דין ותפפ לחבריות על היתומים לף בחפת חיס תקנו שיכולה לגבות על נכסי הבעל ומיהו היכא לליה ליה לבעל היא חייבת שלף היא נפפעבדה לו חלו לברייו וכיון שהוא ז"ל מולה בכך ולא למי לנמרי לחלמנה דזבינה לחחריותא ליתמי ולא עליה כלל לף כשים לו לבעל לין נגו שיפה עיקר שעבודו של מלוה על הבעל שלף **על הפפס הוא והיא תובעת** לבעל כדברי רש"י ז"ל **לי נמי כשחין** בעלמא הוא דהא לית הלכתא כוותיה:

מתני' מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו חנן אומר איבד מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם א"ר יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי:

גמ' תניא כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שבעלה חייב במזונותיה אלא כשהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה טעמא דמיאנה הא לא מיאנה יהבינן לה ושמעינן מהא דאפילו חנן דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי הני מילי פרנס אבל לותה ואכלה מוציאין ממנו ותו גרסינן בפרק יש מותרות לבעליהן (דף פה.) בעא מיניה ר"א מרבי יוחנן אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן מזונות או לא ואמרינן היכי דמי אילימא ביושבת תחתיו בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה מזוני וכו' שמעינן מהא דכל אשה שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה שהבעל חייב לפרוע וכן הלכתא:

תנן התם המודר הנאה מחבירו (דף קח.) שוקל לו שקלו ופורע לו חובו ומחזיר לו אבידתו ובמקום שנותנין עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא שוקל לו שקלו מצוה קעביד דתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות ומחזיר לו אבידתו נמי מצוה קאעביד אלא פורע לו חובו הא קא משתרשי ליה אמר ליה רב הושעיא הא מני חנן היא דאמר הניח מעותיו **נכסים לחפס יכול המלוה לתבוע לבעל מלר' נתן:** קי"ל כחנן **לחמר לכל לת מעותיו** כלחמרי' בסמוך [דף קט.] ב' לברייס שחמר חנן הלכה כמותו וכיוצח בו. וכ' הרפב"ח ז"ל בפ' לין בין המוכר [דף נג:] לכי לחמר חנן לכל לת מעותיו דוקא בפרפ שממחת מזונות שחייב לה בעלה הוא נותן לה לכבה"נ הוה ליה כפורע חובו של חבירו שהוא פטור לחנן כלחיתא בגמ' [שם] משום למבריח חרי בעלמא הוא לכל פרנם פתם חוזר ונובה לפי שכל המפרנם פתם חינו מפרנם בתורת מתנה חלא בתורת הלוחה והויין לה כלותה וחכלה והכיל רחיוה למפרנם פתם לא לחמרי' במתנה קא יהיב ליה חלא לפם הלוחה מיוחד (כ"מ דף קח.) לפלה חברו ונטעה שלא ברשות לחייב בעל הפלה לפלם ולא כל היימנו פיחמר במתנה נתת לי ועוד רחיוה מלנרפי' בירושלמי בפרק חיזהו עפך (סוף הלכה ח') חך כך נם לוסלול לחברים לינרין לפרייתיה נו ביתיה ח"ל הב לי לינרי ח"ל הב לי חנך ביתי חתך עובדא קמי ר' לכך כך זכינן (ח"ל וקים ליה) [ומריקן לי'] מחי להוה חמי למפרייך וכבה ולאי בפהעמידו פתם בתוך ביתו מיירי ולא בפהעמידו בפירוש בפכך **דא"כ לא הוה** ח"ל לילך הב לי כל לינרלי להוה ליה [פרוע] מה שהתנה עמו לתת לו בפכירותו וכן נמי ליכא למימר למפוס דבית קלמר דא"כ ה"ל למימר נכה לי חנך ביתי דלמא המפרש חבירו בתוך ביתו פתם לאו למתנה היכוון חלא לפכירות וכיון שכן המפרנם חפת חבירו פתם חוזר ונובה ממנו אלו לברייו ז"ל ולא נרחו לי לנפי להמתנה **לת חבירו פתם נאו לפס** מתנה קא מכוין אף"פ המפרנם לפת חבירו פתם לחנן הניח מעותיו על קרן הנבי תפוס לנפי דלא בתורת מתנה קא עביד מיהו פתמת מלעתה לבעל נחת ולא מלעתה לילה שכבר הוא יודע שאין לפפס זו נכסים שיהא נפרע תפס אלא מבעלה ולא תסיק לאעתיה נמי שתתחייב היא בהן כדי שתוכל לגבות מבעלה ולהנבותו לאו כולהו חינפי לינף נמירי אלא פתמת מלעתה לבעל נחית ומשום הכי נפי לבתורת מתנה [לא] קא עביד כלמוכח הנך רלויות לחייתי לברפב"ח ז"ל אף"פ לחנן הניח מעותיו על קרן הנבי למפתמת מלעתה לבעל קא עביד ופתמת מלינפי למתני' הכי תפתם: נמ' תניא כיצד אמרו ממחנת אין **לה מזונות. שוקל לו שקלו. שוקל לו בשבילו שקל שהיי חייב בכל שנה לקרבנות עבור: ופורע לו חובו. אם חייב ממון לנוסף מותר לזה שיפרענו בשבילו:** [לף קח.] **ומחזיר לו לבידתו. אם חמורו תועה מותר להשיבו:** ובמקום שוטלין שכר. **על טורח השבתה** תפול **הנייה שכר להקדש שהרי שניהם מודיים** הנאה זה מזה כך כתב רש"י ז"ל **ובפרק** אין בין המוכר כתבתיה

בענין אחר: מעוה קעביל. **כלומר מעניה בעלמא קא עביל** ואינו **מהניהו** לזה **שאם** לא **שקל עליו** לא **הפסיד כלום** שיש לו **חלק בקרבנות: לתנן תורמין. את הלשכה בג' קופות: על האבות.** ע"פ שנשלח שקלו ושכל: **ועל הנבוי. שעליין** לא **הניע כאן: ועל העתיד לגבות. ואפי' לא נבה לאחר מכאן יש לו חלק בתרומה ובקרבנות אלא שאסר מעיה על הנותן: משתרבי ליה.** מרוייחו: **חנן הוא.** לאמר לכל את מעותיו זה **שפרנס אשת חבירו ונתכוון לשם הלוואה שיהא לו בעלה לכל את מעותיו ואין יכול לומר חובך פרעתי שלא לי והה"נ לכל חוב שעליו ועמל חבירו ופרעו וזה לא לאמר לו הלוני לינו חייב לו כלום וכיון לחיובו לשם הלוואה נאו הלוואה היא כי פרעיה לשם מחילה לא יהיב ליה** מידי: ירושלמי הפורע שט"ח לחבירו כו' ברם הכא מפיים היינו ליה והוה מחול לי. ליו זה כשיטת נמרתנו לאי הכי לא היינו צריכים להעמיד מתני' לנדרים כאן לאפי' כשני כהנים נלוים הוה מני לאוקמיה לפי הירושלמי ואפי' הכי יליפינן מיניה לאן לאפי' במלוה שיש עליה מעכבן לאמר לכיון לבירושלמי לאמרינן בפשיטות לאמרו ליה רבנן לאן בהכי לאמר לנמיע שמיע להו לאן הכי לאמר לנמי נמרא ליון בני כהנים נלוים לא מהו לפ"ה נמרינן מהירושלמי לאן לאפי' במלוה שיש עליה מעכבן לאמרה ובהא לא לשכחן לישכא בנמי' ליון זה נ"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפכ"ו מהל' מלוה ולוה ולאמרי בירושלמי [הלכה כ'] שאפי' כשהמלוה לוחקו על שהלוה שאין לעתו קרובה לעלו למחול את חובו לפ"ה פטור שאמרו נמשיעה מן הלל ושוקל לו שקלו ואם יהיו שוקל עליו הרי מעכבין אותו הלל לאמרה לפי בבעל חוב שהוא לוחק: **אלא** בראשון ובשנולנולת. שם פרע לו מם שמוטל על קרקעו או על נולנלתו חייב **האחר** לפרעו שאין המלוות כך הוא: חילוף לרב מכאן. שהיה מביא ראיה לדבריו מזו: ולא שמע מהי לפ"ר יוחנן קנם קנסו בגזלן. כלומר למאינן פטור הגזלת אלא קנס הוא לקרקע ליהא נגזלת אלא קנס הוא שקנסוהו חכמים היאלכך קי"ל

על קרן הצבי:

ירושלמי (הל' ב) * גי' הרא"ש א"ר אבא בר ממל רבה בר ממל הפורע שטר חוב לחברו שלא מדעתו פלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים א"ר יוסי טעמא דבני כהנים גדולים התם לא עלתה בדעתו שתמות אשתו ברעב ברם הכי מצי אמר ליה מפייס הוינא ליה ומחיל לי ואע"ג דהוה גביה משכון רבי יהושע בן לוי אמר אין לך נתפס על חבירו וחייב ליתן לו אלא בארנון או בגולגולת רב אמר כל הנתפס על חבירו חייב ליתן לו חיליה דרב מהדא הגוזל שדה ומכרה לחבירו ונטלוה מסיקין כופין אותו להחזיר את מעותיו ולא שמע דרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן קנס קנסו בגזלן:

מתני' (דף קח:) אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנות יזונו והבנים יורשין ובזמן שהנכסים מועטים הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון ולית הלכתא כאדמון:

מתני' הטוען את חבירו כדי יין וכדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה ממין הטענה ישבע וחכמים אומרים אין ההודאה ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

גמ' היכא דאמר ליה מלא עשרה כדי שמן יש לי בידך שמן טעין ליה קנקנים לא טעין ליה עשרה כדים מלאים שמן יש לי אצלך שמן וקנקנים קא טעין ליה כי פליגי היכא דא"ל עשרה כדי שמן יש לי אצלך אדמון סבר יש בלשון הזה לשון קנקנים והוה ליה מודה מקצת הטענה וישבע ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים ואין כאן הודאה ממין הטענה אלא מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו דהוה ליה כמי שטענו חטים והודה לו בשעורים דפטור

וקי"ל כאדמון דאמר יש בלשון הזה לשון קנקנים והוה ליה מודה מקצת הטענה דאמרינן (דף קט.) אמר רבי זירא אמר רבה בר ירמיה ב' דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו שבעה דברים שאמר אדמון יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו ויש מהן שאין הלכה כמותו ולא כיוצא בו כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו ואינך לא ודאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון תלתא אינון מי שמת והניח בנים ובנות והטוען את חבירו כדי שמן והפוסק מעות לחתנו מי שמת והניח בנים ובנות נפקא ליה מהלכתא וקיימא לן כרבנן דאמרי בנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים פשו להו תרתי דהלכתא בה

כריב"ל: **מתני' נכסים מועטים.** מפרשינן בפרק מי שמת [לף קלט:] **שאין בהם פרנסת י"ב חדש לזכרים ולנקבות:** הכנות ניזונות **והבנים ישאלו על הפתחים.** תקנת חכמים היא: בשביל שאני זכר כו'. מפרשינן בגמרא [כאן] בשביל שאני זכר ורחוי לני ליה בנכסים מרובים: [לף קח:] **הפסדתי** בנכסים מועטין. בתמיה ולית הלכתא כאלמון לסוגין בר"פ מי שמת [לף קלט: ולף קמ.] כרבנן: **מתני' והודה לו בקנקנים. רקיס בלא שמן: נמ' קנקנים לא טעין ליה. וכי הודה לו בקנקנים לאו הודאה היא: כדים מלאים. כדים ושמן משמע: עשרה כדי שמן.** ולא ג"ל מלאים: **יש בלשון הזה לשון קנקנים.** לכיון **דלא** לאמר **מלא עשרה [כדים ממש כדים מלאים משמע] והוה ליה כטענו חטים ושעורים** והודה לו בחמר מסם לקו"ל חייב ואע"ג דסלקא לא סלקא בנמרא הכיאלה לקמתא לא מסוס דלא מלחייב אלא כי היכי דלא תיהוי תיובתא דמ"ל טענו חטים ושעורים והודה לו בחמר מהן פטור ואמן קו"ל חייב ואף סנוניין דהכא מיחלפא בסנוניא דשבועת הדיינים דהתם משמע לאפי' רבנן ס"ל היא בלשון הזה לשון קנקנים אלא לפליגי בטענו חטים ושעורים והודה לו בא' מהם לאמרין לאמן סבר חייב ורבנן סברי פטור ואקו"ל כאמן כו': ב' **לזכרים שאמר חנן הלכה** כאותו וכיו"ב. הס"י ז"ל פי' לכיו"ב לחנן היינו ריב"ז לאמר יפה אמר חנן וכיו"ב לאמן ר"נ לאמר רואה אני לברי לאמן וה"ק ב' לזכרים שאמר חנן הלכה כאותו וכיו"ב להיינו ריב"ז שהכריע כאותו ונקט בחנן כיו"ב משום לאמן זו' לזכרים שאמר לאמן יש מהן שהלכה כאותו וכיו"ב כלומר שהכריע כאותו ויש מהן שאין הלכה כאותו ולא כיו"ב כלומר שאם יש מכריע אחר כאותו במה שלא הכריע ר"נ כלברי לא סמכינן עליה אבל הרי"ף מפרש לכיו"ב לחנן היינו פורע חובו של חבירו **כיוצא בו לאמן** היינו הא לאמרינן בשבועת הדיינין טענו שור ושה וחמור והודה לו בא' מהן לקו"ל חייב:

מתני' ופשט את הרגל. לזון בזיון הוא ולחמר נותם שחינו חם לכבריו טול טיטו שעל רגלי ל"ח תלה לותי על עץ וחין לי מה ליתן והרחב"ד ז"ל כ' שמת מו שהלך למדינת הים וחין שם נכסים כלל שחם היו שם נכסים כיון דלכריס הנקנין בחמירה הס נותנין לו מנכסיו וחפשר ללוו בפוסק עמו בשעת קילוסין מיירי דכבי הח ל"ט יכולה לומר לו מו כנוס מו פטור כיון דכידו הוא לכוף לותו לפרעו ללח הכח בפוסק עמו בשעת שלוכין עסקינן וחח"ז קלסה וכבה"נ לח קנה וחפ"ה לומלנא למוכח הוא שע"ל תנחין הרחשונים קלסה ומס"ה לרבנן לתתח יותבת על שתלבין רחשה חמרי בירושלמי [הלכה ה] ללח חמרו רבנן הכי ללח בשפסק לו חביב בחמלה ומינה (כלחמן ופירש) בכה"נ פלינ וחמר למניח חמרה לבח פסק עלי מה לני יכולה לעשות כו': [דף קט.] נמ' על מה [נחלקו על] שפסקה היא על עצמה. לפשר לחפי' שלח בפני חביב ח"נ לוקח בפוסקת בפני חביב חבל שלח בפני חביב לכ"ע תשב על שתלבין רחשה: ונרסי' בגמרת כ"מ שחמר ר"נ רוחה לני לת לדברי לחמן הלכתח כמותו ח"ל רבח לר"נ לפי' בבריימח מי קחמר במתניתינו בכ"מ קחמר. ופירש"י ז"ל **לחפי' בבריימח היינו במחי לפלינ לחמן בבריימח חפי' כשפסקה על עצמה.** ולח נהירח לגזון לפי' בבריימח משמע להלכה במחי לחמר במתניתינו וכיון ולפי' במחי לחמר בבריימח למתני' ובריימח פלינ וכלחמרי בהיח מתני' ללח כי היכי תנח לתניוח לתנח למתני' סבר ללח קחמר לחמן היכוה היה לומר לו חו כנוס מו פטור ללח דוקח כשפסקה חביב חבל כשפסקה על עצמה לפילו לחמן מודה שתשב על שתלבין רחשה ותנח בבריימח סבר לחפי' בשפסקה על עצמה ס"ל **לחמן היכוה לומר לו** מו כנוס מו פטור וכיון שכן חלפסקינן כתך בריימח הח פסקינן ללח כמתני' ומחי בכ"מ. לפיכך נרחה למחי לחמרינן לפי' בבריימח ה"ק לחפי' מי לשכחן בבריימח לקלי רבן נמליחל כלחמן הלכה כמותו חבל בהח לפלינו הכח מתני' ובריימח קיימח לן כלחמן ולניבח לתנח ליכן וכלבבי הרי"ף ז"ל וכן לעת הרמב"ם בפכ"נ מהלכות חיסוח: נרסינן בגמ' בל"ח בגולה חבל בקטנה כופין לבעל ליתן נט. הלכך קטנה שפסקה על עצמה ומסגלילה לחמרה מו כנוס מו פטור כופין חותו ליתן נט מו יכנוס בלח גלוניה: והסתם לתקינו רבנן למורלת וכו'. חלן עליו הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר וחמר שלח תקנו חלח בשאר שלינה רוצה בבעל לבל זו הרי רוצה בו שלומרת לו מו כנוס מו פטור ומ"מ כבר כתבתי למעלה שלעת שלחרונים ז"ל שלח לנהוג עכשיו בתקנת מורלת [שלח כיון שהלמוד הלכך לח כייפינן ליה חניטח] (לעיל בפרק חף על פי) [סי' רפנ]: **מתני' העורר על השטר כו'. ראובן מערער על שמעון וחומר לוי שמכר לך שלה זו גזלה ממני: והוא חתום. על שטר המכירה שכתב לו לוי לשמעון כשמכרה לו:** [דף קי.] **לשמעון חומר יכול הוא שילמר. מה שלח ערערתי בשעה שלקחת מלוי וחתמתי בתוך השטר על לפי שלוי לחש חזק וקשה להוציאה מילו ונוח לי שתהח בילך שתוציחנה ממך בדין: ליבל לת זכותו.** שהוליל וחתם הוה שחין לו עסק בה: **עשה** סימן לחחר. בסמוך לפרשנה: **נמ' חבל ליין. שהוכח שטר המכירה בב"ל נקיימו כמשפט קיום שטרות שהעדים בחים ומעידין על כתביהן והליינין כותבין שטרח לנן נפק קלמנח וחסהידו עליס לחתימות יכייהו ושטרנוהו וקיימנוהו: לח ליבל לת זכותו. שלח ילע מה כתוב בו שיערער עליו: לתני רבי חייח לין העדים חותמין על השטר לח"כ קרלוהו. שהרי על לברי השטר לן בלין להעיד: חבל הליינים חותמין** בקיומו לע"פ שלח קרלוהו. **שהרי** לין מעידין שלח שטר זה בח לפנינו **והעדים הכירו שהיה** חתימתן וכתב הרח"ה ז"ל לדוקח מה שים בגוף השטר הוה שלין לריכין לקרות חבל מ"מ לריכים הם לזכרות מי הם החלוה והלוה כדי שלח יהו קרובים לליינים ולח לעדים המעידין בפניהם: **עשה** סימן לחחר. פרש"י **עשה המוחזק בה סימן לחחר לח לרחובן זה העורר עליו שלח לחיש לחחר היה מוכר שדה בעל זה ומעך לו לרבעה מעלי השדה וכתב לו במעריס מעך פלוני שדה שלי וזה חתם על השטר ולח ערער** לבל זכותו **חפילו לחלמון לליך כלן הפני נוח לי** ע"כ וחע"פ שלינו לחת לין פירוש מסנתינו כך מלנרסי' בירושלמי הנכתב בהלכות בסמוך לח סוף לבל עשה [המערער] סימן

כאדמון כיוצא בו דחנן הא דאמרינן לעיל (דף קח.) אמר רב הושעיא הא מני חנן היא דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי כיוצא בו דאדמון הא דאמרינן בשבועות (שבועות דף מ:) טענו שור ושה וחמור והודה לו באחד מהן חייב ואמר רבי חייא בר אבא תלמוד ערוך הוא בפי ר' יוחנן הא מני אדמון היא וכבר ברירנא בשבועות שהלכה היא טענו שור שה וחמור והודה לו באחד מהן חייב:

מתני' הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל (דף קט.) * בגמ' תשב עד כו' (ג"א) תהא יושבת עד שתלבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמר אילו אני פסקתי לעצמי הייתי יושבת עד שתלבין ראשי אבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון:

יום קנד

גמ' מתניתין דלא כי האי תנא דתניא א"ר יוסי בר' יהודה לא נחלקו אדמון וחכמים על הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל שלא תהא יושבת עד שתלבין ראשה ועל מה נחלקו על שפסקה היא לעצמה שחכמים אומרים תהא יושבת עד שתלבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמר כסבורה הייתי שאבא נותן עלי עכשיו שאין אבא נותן עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון וקי"ל כתנא דידן והשתא דתקינו רבנן למורדת למיתב לה (* מהר"ם ל"ג לאלתר) [גיטא] ל"ש פסק עליה אביה ול"ש פסקה איהי כד אמרה ליה או כנוס או פטור כייפינן ליה ויהיב לה גיטא בעל כרחיה:

מתני' העורר על השדה והוא חתום עליה עד אדמון אומר יכול לומר השני נוח לי והראשון קשה ממני וחכמים אומרים איבד את זכותו עשאה סימן לאחר איבד זכותו:

גמ' אמר רבי אמי לא שנו אלא עד אבל דיין לא איבד זכותו דתני ר' חייא אין העדים חותמין על השטר אא"כ קראוהו (דף קט:) והדיינין חותמין אע"פ שלא קראוהו: עשאה סימן לאחר איבד זכותו אמר אביי לא שנו אלא לאחר אבל לעצמו לא איבד זכותו דאי לאו דעבד הכי לא הוה מזבין ליה ירושלמי (הלכה ו) לא סוף דבר שעשאה העורר סימן לאחר אלא אפילו עשאה אחר

לאחר לגלח לפילו לאחר לגלח והוא חתום עליה בעל לבל זכותו ומוכח למתני' כי פירוש עשאה המערער סימן לגלח שמכר קרקע סימן לבשה זו שהוא מערער עליה לגלח אחר **וכתב במערכיס מער פלוני שלה של** שמעון לבל את זכותו שהרי הוא שהוא שלו והיינו לגרסינן עלה בירושלמי לא סוף לבר עשאה [המערער] סימן לגלח כי' לבל לפרש"י ז"ל מה לי **עשאה המחזיק סימן לגלח** מה לי לגלח לגלח ולגי כלכתיבנא: ל"ג **לגלח** לבל לעצמו **לא לבל את זכותו** לגלמר **אי לגלו לעבדי** ליה כי לא הוה מזבין לה ניהלי. זו היא גירסתו של רש"י וכך כתובה בספרים ולפי פירושו כי קאמר לא שנו לבל את **זכותו לגלח כשעשאה המחזיק סימן לגלח לבל עשאה המחזיק סימן לעצמו של רלובן זה העורר עליה שהיה שמעון מוכר שלה שבעלה לרלובן זה העורר עליה וכשמכר לו סימני המערכיס כתב על שלה זו מער פלוני שלה שלו אע"פ** שלא מיחה רלובן לו לבל זכותו שיכול הוא לומר אי לגלו לעבדי כי [שמתקתי כשלקחתי ממנו **שלה זו בשלו המערכיס לא** היה מוכר לי לת השדה וכדי שימכרהו לי שתקתי ולא תמרתי מולעת כדי שלא יבא לגזוני ושוב לא יתרצה למוכרו. לבל הרי"ף ז"ל נורס אי לגלו לעביל כי לא מזבין ליה ניהליה. ולפי הפירוש האחר שכתבתי כי פירושא. לא שנו שלא בשעשאה העורר סימן **לגלח לבל עשאה סימן** למחזיק בקרקע שהוא מוכר לו לא לבל זכותו לגלי לגלו לעבד כי לא הוה מזבין לה ניהליה כלומר מפני שהלוקח לא ירצה ללוקחה לסתוך שהוא חוסר שהוא בעל המער לוקח לותה ומרבה בדמים: שהוא לעשאה סימן לגלח כי' היה טוען ואמר **תלם לגלח** עשיתי לו. כלומר בתלם לגלח **על פני כל השדה בלבל הוליתי.** ומיהו לוקח כשאמר מער פלוני קרקע פלוני הוא שים לו תלם קטן בלבל להיינו **מעניית המחריסה על פני כל השדה** לבל לא אמר **מער פלוני שלה** פלוני ים לו תלם לת תשעה קבין לפי שפחות מכאן אינו נקרא שדה: זיל **בב ליה** מיהא **תלם לגלח. לגלח שהביא לפוטרופוס של יתומים רלויה שהיתה של לבביהן ונזלה ממנו ולא היה למחזיק ז"ל זכות בה לגלי שעשאה לבביהם סימן בשמו של** מחזיק ז"ל **לבבי לפוטרופוס זיל בב למחזיק מיהת תלם לגלח:** הוה על לגלו תלם ריבבא לדיקלא. **שורת לקנים מורכבין זה על זה: חזרתי ולקחתיו ממנו. לגלח** לאגלו והעורר חתום עליה בעד איבד זכותו:

ההוא דעשאה סימן לאחר שכיב ושביק אפוטרופא אתא לקמיה דאביי אמר ליה עשאה סימן לאחר איבד זכותו אמר ליה ודילמא אי הוה אבוהון קיים הוה טעין ואמר תלם אחד עשיתי לך אמר ליה שפיר קאמרת דאמר רבי יוחנן אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לו נאמן זיל הב ליה מיהא תלם אחד אמר ליה ניתב ליה ריבבא דדיקלא דקאים עילויה תלם אמר ליה זיל הב ליה מיהא תלם אחד דאיבא עליה ריבבא דדיקלא אמר ליה אי הוה אבוהון דיתמי קיים הוה טעין ואמר חזרתיו ולקחתיו ממנו א"ל שפיר קאמרת דאמר רבי יוחנן אם טען ואמר חזרתי ולקחתי ממנו נאמן פירוש והוא דהוה ארעא בידיה אבל ליתא בידיה אינו נאמן דיקא נמי דקאמר ליה זיל הב ליה שמע מינה אמר אביי מאן דמוקים אפוטרופא נוקים כי האי דידע לאפוכי בזכותא דיתמי:

מתני' מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר:

גמ' שפיר קאמר אדמון אמר רב יהודה אמר רב כגון שהקיפוה ד' בני אדם מד' רוחותיה אי הכי מאי טעמא דאדמון אלא אמר רבא ארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד כ"ע לא פליגי דמצו מדחו ליה כי פליגי בחד דאתי מכח ד' אדמון סבר מכל מקום אורחאי גבך הוא ורבנן סברי אי צאיתת צאיתת ואי לא מהדרינן שטרי למרייהו דלא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו ההוא דאמר להו דיקלא לברת אתו אחי פלגי ולא יהבי לה דיקלא לברת סבר רב יוסף למימר היינו מתני' אמר ליה אביי מי דמי התם כל חד וחד מצי מדחו ליה הכא דיקלא גבייהו הוא מאי תקנתייהו ליתבו לה דיקלא וליהדר וליפלגי מרישא:

מתני' (דף קי:) המוציא שטר חוב על חבירו והלה הוציא שמכר לו את השדה אדמון אומר אילו הייתי חייב לך היה לך ליפרע את שלך כשמכרת לי את השדה וחכמים אומרים זה היה פקח שמכר לו את **שעשיתיו סימן בשמו: נחמן. להפה שלשה הוא הפה שהתיר שמחחר שים עליה שהיתה שלו ונגזלה הימנו לין לזה זכות בחותו תלם לגלח על פיו של זה שעשאה סימן והרי חזר ולמר לקחתיו** כך פרש"י ז"ל ולגינו מחוור לגלי לתרגין שהפה שלשה הוא הפה שהתיר

לגלח תוכ"ל לבל לאחר כלי ליבור לגי ולפיכך נרלה מתוך מה שכתוב בהלכות והוא להויל לרעת ביניה כי' להכיל בשהוציאה המערער מילו בחייו עסקינן ולאחר שמת בת זה להוציאה מיל היתומים בהולחתו של לביהם שעשאה לו סימן ומש"ה לומר לביי לפניר לקמיר לגומר חזרתיו ולקחתיו ממנו משום למיירי שהחזיקו בו היתומים לתשלום נ' סניס ולר בו לבבהון חל יומא כלינא לחזקה ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל להיכא לליתיה בידיה לינו נאמן ומילו לוקא לענין טענה זו הוא לבעינן שילו מוחזקין בקרקע לבל בטענת תלם לאחר טוענין ליתומים אע"פ שאינה מוחזקת בילס וכ"כ הרלב"ל ז"ל אלא אר"ח ז"ל כתב לחפילו בטענת תלם לאחר לינו נאמן אלא במוחזקת בילי להאי ושמע נאמר לפי לבריו לכיון שהיה עומד עליה מתחלה וזה מחזיק בכולה ועכשיו הוא עושה אותה סימן שתם הרי זה כמוכה לגעת המחזיק וכמוכה על ערעורו שאינו ערעור **שאם לא כן היה לו** לפרש: הא מלן למוקי לפוטרופוס כו'. הקשה הרשב"ם ז"ל לאמאי לא טוען לבבי כך בשבילם להם טוענין ליתמי מה להוי מצי טוען לבבהון וי"ל לבמקום לפוטרופוס שמינהו לבי יתומים לין ב"ל טוענין בשבילם על שילו לם יטענו האפוטרופוס ברי בשם שמיתנן ומש"ה **ה"ל זיל הב ליה מיהת תלם לגלח** לרלות לם לאמר טענה זו בשמע לו שמע כן מפי הלב ומיהו לם היה טוען בשמע לפי' לא טוען האפוטרופוס טענת (ברי) חזר ולקחה היה לבבי טוען לותה בשבילו היתומים וכן הלין בלוקח לקי"ל (בב"ב לף כג.) טוענין ללוקח שלין טוענין לו על שילו ב"ל בבבי מה טיטענן לו לגי: מתני' **המוציא שטר חוב** על חבירו **והלה טוענ שמכר לו את השדה. הלוה טוענ שטר מכירה מלוחרת לשטר ההלוחה ואמר שטרך מזוף לו פרוע שלילו הייתי חייב לך לא היית מוכר לי את השדה שהיה לך לגבות את חובך: זה היה פקח שמכר לו את השדה. לפי שהיה מבריח מטלטלין ולא היה לו מהיכן ימשכנו על חובו ועכשיו יטול את הקרקע** ולפי' יש לו קרקע לחר עליון לפשר לו לומר שלינו

יכול לטורח בשני קרקעות והכי איתא בירושלמי הנע עצמך שאין לו קרקע יפה יכול לומר לירי לית לך בעי ולא אזל עוד אלא יכול למימר ליתי לי' בחולי טעון טרחתהון לתרי: **גמ' בחתרה.** שהלוקח שלא יהיב זוזי והלה כתיב מוכר שטר מכירה כ"ע לא פליגי. **שהיה לו למוכר לעכב בחובו המעות שקבל ולא יכתוב לו את השטר וכיון שכתבו הוכיח שאין עליו חוב.** ומיהו לוקח בשטניא זמן החוב קודם זמן המכירה הא לאו הכי אין כאן הוכחה כלל שכיון שעליין לא הניע זמנו לא היה לפסר לו ליפרע: **ליכעי ליה לממסר מועלת.** שאינו מוכר אלא כדי שיוכל למשכנו: **חברך חברח חית ליה.** ויוליעוהו **ולא יקח עוד השלה: מתני' שנים** שהוציאו שט"ח זה על זה. **רחוכן על שמעון ושמעון על רחוכן ושטר שהוציא רחוכן מוקדם ושל שמעון מאוחר: לשמון אומר** יכול לומר לו. שמעון לרחוכן: לולי שהייתי חייב לך. **כשברי שטרך כיצד אתה לוה ממני לאחרי כן היה לך לתבוע חובך ממני:** וחכ"ק **זה גובה שטר חוב** כו'. שאף הרחוכן גובה.

הקרקע שיכול למשכנו עליו:

גמ' באתרא דיהבי זוזי והדר כתבי שטרא כולי עלמא לא פליגי דמצי א"ל היה לך ליפרע את שלך כי פליגי באתרא דכתבי שטרא והדר יהבי זוזי אדמון סבר אבעי לך לממסר מודעא אשטרא ורבנן סברי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה:

מתני' שנים שהוציאו שט"ח זה על זה אדמון אומר אלו הייתי חייב לך כיצד אתה לוה ממני וחכמים אומרים זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו:

גמ' איתמר שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה ורב ששת אמר הפוכי מטראתא למה לי אלא זה עומד בתוך שלו וזה עומד בתוך שלו דכ"ע עידית ועידית בינונית ובינונית זיבורית וזבורית הפוכי מטראתא הוא כי פליגי דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית רב נחמן סבר בשלו הן שמין ורב ששת סבר בשל כל אדם

חייבים על שינגילו יש לומר למה שמעינן לכי היכי לעניין עידית וזיבורית לחמרי דהיכא לתפיס תפיס ה"נ לעניין אין נזקקין ביתומים קטנים לכיון לטעמא לאין נזקקים ליתיה אלא משום חסד ערכי לא אלימא הא חסד לנפיק מהאי ואיתיב להו והקשה הרשב"ם ז"ל לחמי אמר ר"נ זה גובה וזה גובה לימא בעל **בינונית לבעל זיבורית** לני פורע לוקח בחוב שאתה חייב לי ותירץ למה שמעינן לסטרי נינהו ולאו כר נובייתא הוא למילי נינהו ונע"נ למילי למזבני בפריטי נינהו מ"מ לאו בני נובייתא לבי לינא נינהו ומשום הכי לא מני לוקח למימר ליה שקול [שטרך] כענך חובך ללאו כר נובייתא הוא וכ"ל נ"כ אין יכולה להגבות מלוה שיש לו ללוה אלא לאחריות בחוב שיש לו עליו מתורת נובייתא אלא לכלי מטי זימניה מוציאין מזה ונותנין לזה מלוה' נתן ומש"ה תנן בפרק החובל (לף פט.) לאפוקי שחבלה בחברים פטורה ופרכינן והא לתזכין לכתובתה בטובת הנאה ותיתיב ליה ומפרקינן לכל לגבי בעל ולאו מחלה ולטרוחי בי לינא בכלי לא מטרחינן ולא ליתא לשטרות בני נובייתא לבי לינא נינהו ינבה ב"ל שעבוד כתובתה לגחבל ויזכה בו מלקוריינתא ושוב אין לחום למחילה וכלבבי הרי"ף במוכר שט"ח וחזר ומחלו וכמו שכתבתי בפרק הכותב אלא ולאו אין ב"ל יכולין לעשות נובייתא בשטרות: וקי"ל הלכתא כר"נ בליני. יש שלחום לקר"נ מהתניא בפ' לרבעה לבות נזקין (לף ז:) היו לו בינונית וזיבורית ניזקין **ובעל חוב בבינונית** וכתובת אשה בזיבורית ותניא אחריתא [לף ח.] ניזקין בבינונית בע"ח וכתובת אשה בזיבורית קסיין להדדי ואשה רבינא לר"ע **בשל עולם הן שמין** והכא בשעולא קמיפלגי לאמר עולא לכר תורה בע"ח בזיבורית כו' ומה טעם אמרו בע"ח בבינונית כלי שלא תגעול ללא בפני לוויין מר אית ליה לעולא ומר ליה ליה לעולא ופירוש להא לתניא ניזקין ובע"ח בבינונית אית ליה תקנתא לעולא לפי בשאין לו אלא בינונית וזיבורית ומ"ל ניזקין בבינונית ובעל חוב וכתובת אשה בזיבורית ליה ליה תקנתא לעולא הא אלא לוקח היכא לאית ליה **עידית ובינונית וזיבורית** ומ"מ מסקנת השמועה שם **לבשל עולם הן שמין** אלא כר"נ אבל הרחב"ד

בינונית לבעל זיבורית בריפא והלה נבו לה מיניה הלכך לפוכי מטרחתא היא. וכגמרא פרכינן עלה לרב ששת ממתני' לאחרי רבנן זה גובה שטר חובו וכו'. **ונהי נמי לאית להו לרבנן שבני השטרות כשריס ליתני זה עומד בשלו וזה עומד בשלו אלא ש"מ לבשלו הן שמין ולאו לפוכי מטרחתא היא.** ומפרקינן לה כגון שלוה לאחמ"ש ושני לעשר ומשום הכי קתני זה גובה וזה גובה להא ליכא רווחא להמתנה. ופרכינן ולוקמה ביתמי וכגון לאית להו ליתמי זיבורית ואית ליה לירושי בינונית ומנבו ליה לאזלי יתמי ונבו בינונית ליה זיבורית לאו נמי בשל כל אלא הן שמין דכ"ע אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית ומפרקינן ה"מ היכא לאפשר לאפיס תפיס אבל היכא לתפיס תפיס. כלומר אע"פ למילינא בע"ח בזיבורית והעמידו היתומים על אין תורים היכא לתפיס משום תקנה לכלי שלא יעגול ללת לבעל חובם לוקמוהו לבינונית שהם רואים לגבות ממנו ור"ת ולוקמה ביתומים קטנים שהן נותנין עכשיו ואין נזקקים להגבות מה שהן

ז"ל הקשה למר חית ליה לעולא כו' לא משמע לתתקנתא קאי ועוד לכיון דקי"ל כר"נ בדיני ים גו לקייס שיהו לבדי רבינא כמותו לפיכך כתב הר"ן רכ"ע בשלו הן שמין ובלעולא קא מיפלגי למילף לחית ליה בע"ח בזיבורית חית ליה לעולא הלכך כיון לעשית לגלי בינונית כעילית מוקמינן ליה לשלהורייתא אי נמי לתתקנתא להא זיבורית נעשה בינונית לגלו ומ"ל בע"ח בבינונית ליה לעולא אלא לגלו חית ליה לר' שמעון ללמד ברים פרק הניזקין [קף מט:] מפני מה אמרה תורה בע"ח בבינונית כלומר ולא בעילית מפני שנמלו חסר כדי שלא ירגיש שהם שהם נאם וירוח נאם לחבירו וילמד לקפוץ ולנוונו כדי שתנבח בחודי הלכך אע"פ שזה נעשית לו **הבינונית בעילית כיון שאין** כאן חשש לקפוץ ולנוונו שהרי עילית כזו מניעה הרבה לקנות מוקמינן לה לגיניה ונובח ממנה וקי"ל כעולא דרבא להוא בתרא ס"ל כוותיה בפרק הניזקין (קף נ.) הלכך בע"ח בזיבורית הלו לבריו ז"ל ומן התימה על הרי"ף ז"ל שכתב שם דמ"ל ב"ח בבינונית חית ליה לעולא ומשמע לקי"ל הכי וא"כ בלבד שאת שייכא וכן הרמב"ם ז"ל פסק בפי"ט מהלכות מלוה ולוה לבע"ח בבינונית ובפ"ה פסק כר"נ לזה נובח וזה נובח וצ"ע: ונקטינן מכל שמעתא דלעיל שהעיקר שע"ח זה על זה לבאתרא לכתבי שטרא והלל יהבי זוזי לפילו הניע זמן פרעון הלשטן בשעת כתיבת חוב הסני שטרות שניהם קיימין שזה היה פקח שלוה ממנו כדי שיוכל למכסנו לבל באתרא ליהבינן זוזי והלל כתבי שטרא ומטו זימניה לקמת הלשטן בעל כרחיה דמלוה אי למטוי מלי טעמייהו לדבנן וכמו שכתבתי למעלה ופע"נ לחית ליה לחד עילית וכינונית ולית ליה לחד זיבורית לית מני ז"ל לכך לויתי ממך כדי שתנבח ממך בינונית ותנבח לותך זיבורית וכמ"ש הרב בעל המאור לפי שהוא לנבות ממנו בינונית נתכוון הרי לף על פי שלא **לוה ממנו היה** נובח וליכא למימר נמי שלוה ממנו כדי להנבותו זיבורית שלו שתין לרך שילוה ולא כדי למכור זיבורית שלו ועוד שלא היה ערוך ללוות ממנו לולא שאחר הלכך ביטל שני את הלשטן ואם לא הניע זמן פרעון החוב הלשטן זה נובח וזה נובח ולפילו **לוה ממנו ביומא למשלם** זימניה דס"ל לרבנן לעביד לינים ליומיה ולוקח לחית ליה לחד עילית וכינונית ולשילך זיבורית לבל עילית ועילית בינונית וכינונית זיבורית וזיבורית בכה"נ הפוכי מטרחתה למה לי הלכך זה עומד בשלו וזה עומד בשלו ולפילו את לחד מהם והטוח יתומים לא לתמרינן ליתמי מנבח נבי לנבויי לא מנבו על שינלילו לגלי כיון לתפיס לא מפקינן מיניה ושכיח לחית להו לתרוייהו קרקעות שוין לתמרינן זה עומד בשלו וזה עומד בשלו אם עומד לחד מהם מסס ומכר חובו לוקח נובח נובח החוב שלקח ולילך נובח שלקח שטר חוב שלו מבע"ח שלו להשתא ליכא למימר הפוכי מטרחתה למה לי ואם לין לו נכסים לבע"ת שלו והנביהו **זה קרקע ללוקח ומלוה שלו** קודמת הלר נבי לה מיניה כלתמרי' ביתמי שאם נבו קרקע בחוב לבריהם שבעל חוב חוזר ונובח לותה מהן. ולי לנבי ליה מטולטלי מטולטלי לבע"ח לא משתעבדי לא"כ שעבד לו בשטר מטולטלי לנב מקרקעי לבבה"נ לינן של מטולטלין כקרקעות כלמוכח בפרק חזקת הבתים [קף מז:] בשמעתא למכר לו פרה מכר לו טלית: **מתני' שלש ארצות לנישואין.** נ' **ארצות הן בארץ ישראל חלוקות זו מזו לענין נישואין שאם נשא לאחת מהם אינו יכול לכופה לנשת לאחריו מארץ אל ארץ:** [קף קי:] **אין מוציאין.** מזו לזו לא מעיר אל עיר ולא מכרך אל כרך. **כרך גדול מעיר והוא מקום שווקים ומכל סביביו בחיס שם למחוזה וכל לבר מנוי בו: אבל לא מעיר לכרך. בגמרא מפרש טעמא: שנוי היפה בולק. את הגוף לפי שבח מנוה רע ומתוך כך חלאים בחיס עליו** כלתמרינן בנמ' כלשמואל לאמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי מעיס לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפי"נ מהלכות איסורי ביאה מרע ליפה מפני שהיא צריכה להטפל ולבדוק עצמה בשוה היפה כלי שלא תהא [בעיניו] קלה וכעורה ולפי זה מאי לימיתי בנמ' כלשמואל אינו [אלא] לומין בלבד שפעמים יבא נזק מתוך שינוי לטובה: **גמ' יפיבת כרכים קשה. שהכל מתייפין שם ולוחקין ומקרבין הכתים זו לזו ואין שם לויר לבל בעיר יש בהם נשות ופרלסים סמוכין לבתים ולוירן יפה:** שנאמר ויברכו (שת) העם לבל האנשים המתנדבים משמע שהיתה יפיבתה קשה להם מלקאמר המתנדבים ולפיכך ברכוס: לבל בן יהוידע כי שעל מנת כן נשלח. ומסיים הם בתוספתא לי אמר לני פלוני מיהודה נשלחני אשם מנגיל כופין לותה לנשת. כלומר אע"פ שעומד עכשיו בנגיל כופין לותה **לנשת.** כלומר אע"פ שהוא מיהודה ויכול להועילה מכרך שבנגיל לעיר שביהודה אם היה מוסבו ביהודה בעיר לא כל שיממנו שיאמר לה כיון שאני יכול להועילך מכרך שבנגיל לעיר שביהודה כ"ש שאני יכול לכופך להועילך מכרך שבנגיל לעיר שבנגיל לויתך אלא למה שנתרצית בלבד נתרצית. ובכל מקום שהוא יכול להועילה אם אינה רוצה לנשת תנא שלא בכתובה ומשמע לאפי' תוספת אין לה ללא כתב לה אלא לאעתא למיקם קמיה בכלמקום שהלין נותן שתנך לחבירו: **מתני' הכל מעלין. את כל ב"ד שם כופה לעלות ולישב עמו בירושלים: לחל החגים ול' הנשים. לף החגה כופה את בעלה לעלות ולהור שם ואם נאו יוציא ויתן כתובה כלקתני בברייתא בנמ' בהלית:** נשמ שאם בא"י כו'. מעות קפוטקיא **גדולות ושקולות יותר משל ארץ ישראל.** נמ' לאיתניי

הן שמין וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיניו:

מתני' שלש ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר ולא מכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מכרך לכרך ומעיר לעיר אבל לא (דף קי:) מכרך לעיר ולא מעיר לכרך ומוציאין מנוה הרע לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה הרע רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא מנוה הרע לנוה היפה מפני שהנוה היפה בודק:

גמ' בשלמא מכרך לעיר לא דבכרך שכיחי כל מילי ובעיר לא שכיחי אבל מעיר לכרך מאי טעמא לא מפני שישיבת כרכין קשה דא"ר יוסי בר' חנינא מנין שישיבת כרכין קשה שנאמר (נחמיה יא) ויברכו (את) העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים:

תוספתא ג' ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל בד"א בזמן שהיה בן יהודה ואירס אשה ביהודה או בן גליל שאירס אשה בגליל אבל בן יהודה שאירס אשה בגליל כופין אותה לצאת שע"מ כן נשאה מוציאין מעיר שרובה עובדי כוכבי' לעיר שרובה ישראל ולא מעיר שרובה ישראל לעיר שרובה עובדי כוכבים:

מתני' הכל מעלין לא"י ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין אחד אנשים ואחד נשים (נסחא אחרת ואחד עבדים) נשא אשה בארץ ישראל וגרשה בארץ ישראל נותן לה ממעות א"י נשא אשה בארץ ישראל וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בא"י נותן לה ממעות א"י רשבג"א ממעות קפוטקיא נשא אשה

עבדים. לפי **היה לו עבד עברי ילך העבד לחריו על** כרחך כך פרש"י ז"ל וכתב עליו הרלב"ד ז"ל אע"פ שהדין אינו נותן לו לצאת בלא רשות רבו מכל מקום כיון שהוא עבד עברי הלא עבד כנעני וכי פירוש לשיויי עבדים כנעניים שכופה את רבו להעלותו עמו לפי שהוא חייב במצות כנשים והם מצווים נ"כ בייסוד הארץ ולא נהירא להה לין הכל מוציאין לחתי לשיויי עבד כנעני שברח מחו"ל לארץ שאין מוציאין אותו כלל"ש בסוגיא (לקמן מה.) הלא תסגיר עבד אל אדוניו ואם אינו חייב להכל מוציאין אותו מארצו אין הכל מוציאין ז"ל הטעם הוא כופה את רבו להעלותו ז"ל שאין מוציאין אותו אלא ולאי ריבה בעבד עברי וסיפא בעבד כנעני כלפרש"י ז"ל: הוא אומר **לארץ** אמרו"ל **וכן מאחר נבולין לירושלים: לעזרת. מירושלים לנבולים** או **מארץ** לחו"ל: ואם לאו תצא בלא כתובה. וה"ה לתוספת וי"ל לפי' נדוניא לית לה ומיהו מה שהוא קייס ממנה מטעם לחית לה ללא נדרעא מזוזתה לחמרי' [לקמן קח:] ללא הפסידה בלאותיה קיימים: **מקולי כתובה שאנו כאן. כאן הקלו בכתובה וזו לחת מקולי כתובה:** קסבר כתובה לאוריי' **הלכך בתר שיעבודא אזלינן כדין כל שטרי חוב** ואי תימא לרשב"ג לחמר כתובה לאוריי' היכי מוקי בריפא לנפש מפני בל"י נותן לה מעות ל"י והא היכא מהיכא נמר מלכתיב כמוהר הבתולות למכאן סמכו חכמים כתובת זכר מן התורה כלקתני בפ"ק למכילתין [לקמן י.] וכפף לאונס ומפתה מאחים של ערי היא ואי תימא הכי ריפא נמי הוה ליה לאפלוגי לינו נותן לה ממעות ל"י אלא מאחים של ערי וכי תימא היינו טעמא משום דהוי כאילו התנה עמה בפירוש אלא יפן לה אלא ממעות ל"י אלמא כתב לה סניף להה לית ליה לרשב"ג למתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל כאילו לעיל בפ' הכותב [לקמן פג.] י"ל למאי לרשב"ג יליף מכמוהר הבתולות היינו לומר שיש מוהר לאשה מן התורה ואינה מוהר שיסכימו בו בין שניהם משעבד לה מה"ת ולפיכך חל שעבודו במקום הנשואין אבל לא שיהא שך המוהר כשך של תונם ומפתה אלא כשך שיסכימו בו וחכמים הטו מלותיהם למאחים וכי תניא בתוספתא [פרק בתרא] רשב"ג אומר כתובת אשה ובע"ח במקום הניסואין אלמא אלא מאחים לערי קאמר מלקתני סתמא במקום הניסואין: ולענין הלכה קי"ל כרבנן לכתובת אשה מלבריסה וכמ"ש הרי"ף בסמוך לסוגיין לכולי תלמודא הכי לאמרינן הכי בלוכתא טוכא מקולי כתובה שאנו כאן ואמרי' נמי (ביבמות לף פט.) מ"ט תקנו רבנן כתובה ועוד ליחזיר ורבים הלכה כרבים ואע"נ לא"ר יוחנן (ב"ק לף סט. וב"ב לף קעל וש"נ) כ"מ שפסק רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו לא אמרינן אחהוה כללא לאמורחי נינהו אלינא לר"י בקפוטקיא וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות **גמ'** הכל מעלין לא"י לאיתויי מאי לאיתויי עבדים ולמאן דתני עבדים לאתויי מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי מאי לאיתויי עבד שברח מחו"ל לארץ הכל מעלין לירושלים לאיתויי מאי לאיתויי מנוה היפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי אפילו מנוה הרע לנוה היפה ת"ר הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו תצא שלא בכתובה היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו יוציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא שלא בכתוכה הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן כתובה:

נשא אשה בא"י הא גופה קשיא אמרת נשא אשה בא"י וגרשה בקפוטקיא נותן ממעות א"י אלמא בתר שעבודא אזלינן והדר תני נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בא"י נותן לה ממעות א"י אלמא בתר גוביינא אזלינן א"ר אבא מקולי כתובה שאנו כאן רשבג"א נותן לה ממעות קפוטקיא קסבר כתובה דאורייתא ת"ר המוציא שט"ח על חברו כתוב בבבל מגבהו ממעות בבל כתוב בא"י מגבהו ממעות א"י כתוב סתם הוציאו בבבל מגביהו ממעות בבל הוציאו בא"י מגביהו ממעות א"י כתוב בו בסף סתם מה שירצה לוה מגביהו משא"כ בכתובה משא"כ בכתובה אהייא א"ר משרשיא אריסא ולאפוקי מדרשב"ג דאמר כתובה דאורייתא קמ"ל כלישנא בתרתי טובא וכ"כ הרי"ף ז"ל כף' נט פסוט [סי' תתקנז] להלין כללא לאו דוקא הוא ללא לחמרי' הלכה כרשב"נ ללא על לישנא טעמא הלכך הני לכתבי כסף זוזי מחתן לחזו ליכי מלאורייתא טעמא הוא למלאורייתא לא חזו לה מילי ללא מדרבנן

הלכך לינה נובה כלום מכח הכתובה ללא מתקנת חכמים נובה ר' של מלינה במקום שאין כותבין והיכא שכתב לה ר' של מטבע סתם נובה כמטבע היוצא ממקום הכתובה ובלבד שלא יפחות מקינתן של חכמים להיינו ר' של מלינה ועכשיו שנהגו לכתוב בכתובות לינרין נולוים של כסף ערוך שמונה זוזים לכל לינר ולינר וכתב הרמב"ן ז"ל שהלינרין הנלוים הם לינרי ערני שים בכל לינר ולינר שמונה לינרי מלינה כלאמרי' בפ"ק לקלוסין (לף יא:) לקרו לינסי לפלנא לזוזי לישתרי כלומר פלנא לזוזי לערני הוא שלא מלינה ונמצא מטבע מלינה שמינית שבערני שהרי ים בכל שלא ערני ל' זוזים ונמצא הרב ז"ל שמונה נרעינן של חרוב עושין לחריינ"ן לפי משקל הארץ וזהו שאמרו לחמרי הנלוים ז"ל שהפרוטה משקל חני שעורה ובנרעיני של חרוב הנקרין נרס יש בו משקל לרבעה שעורות ונמצא לפום מה לקו"ל דקנ"ב פרוטות בלינר כלומר בלינר של ערני שים בלינרי ערני נ' לחריינ"ן ונמצא במחתים של מלינה שסס כ"ה לינרי ערני ע"ס לחריינ"ן שסס ל' חוקיות וחני לחוקין ונ' לחריינ"ן של כסף ערוך לפי משקל הארץ הזאת: **כתוב בו סתם.** כלומר שכתוב סלעים לינרין לו פונלין ולא כתב בלישה מקום: הוציאו בבבל מגביהו ממעות בבל. משמע לי להיינו טעמא לכיון שלא פירש מקום מסתמא נשתעבד הלוה לפרוע במטבע של מקום נוביינתה שם לפחות שם להוסיף לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ז מהלכות מלוה ולוה שאם טען הלוה שהמעות שתי חייב לך מכסף שהוא פחות מזה המטבע יפבע המלוה ויטול ולפי זה משמע להיינו טעמא למסתמא לחמרי' לבמקום נוביינתה היה לר מתחלה ולפיכך כל שאינו יכול להתברר שם טוען הלוה שאותו כסף היה פחות יפבע המלוה ולפי זה שם הביא רואה המלוה לו הלוה שהיו לריס בשעת הלוואה במקום אחר נוטל במקום הלוואה ואין כל זה במשמע וכתב ז"ל שם מכאן לחתה למד שאטר שאין בו שם מקום שנכתב בו כאר לע"פ שעות זה לי לחתה יכול להזיחתה. **כתוב בכף סתם. מאה בכף ולא פירש שם סלעים שם לינרין** לו ליסרין: **מה שירצה לוה מגביהו.** כל מטבע שהוא של כסף ולפילו ליסרין: לחתר רב מסרשיא לריעא. לבכתובה אינו חייב לפרוע אלא במטבע שהיה יותר קל שם של מקום הכתובה לו של מקום הנוביינא כלתנן במתניתין:

הדרן עלך שני דייני גזירות וסליקא לה מסכת כתובות

דרבנן וכן הלכתא:

הדרן עלך שני דייני גזירות וסליקא לה מסכת כתובות